

eul_wid: tem-aa

Συριανός, Σώπατρος, καὶ Μαρκελλῖνος · Syrianus, Sopater, and Marcellinus

Scholia-Hermogenes's Book-Issues

Σχόλια εἰς τὸ Ἑρμογένους περὶ στάσεων

Period: Ὀψιμαρχία Late Antique

Dialect: Ἀττικίζουσα Atticizing

Domain: Γραμματική Grammar

Format: Πεζός Prose

4.39. (1t) ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΩΠΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΥ ΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ Πολλῶν ὄντων καὶ μεγάλων, ἃ τὴν ῥητορικὴν συνίστησι καὶ τέχνην ποιεῖ, καταληφθέντα τε ἐξ ἀρχῆς δηλαδὴ καὶ συγγυμνασθέντα τῷ χρόνῳ σαφῇ τε τὴν ὠφέλειαν παρεχόμενα τῷ βίῳ κὰν ταῖς βουλαῖς, κὰν τοῖς δικαστηρίοις, καὶ πανταχοῦ, μέγιστον εἶναί μοι δοκεῖ τὸ περὶ τῆς διαιρέσεως αὐτῶν καὶ ἀποδείξεως. Συριανοῦ ὅ. Τὴν περὶ τῶν στάσεων πραγματείαν, οἱ μὲν οὐδ' ὅλως ἠξίωσαν τέχνην, ὥσπερ τινὲς καὶ τὴν ὅλην ῥητορικὴν τέχνην οὐ βούλονται, ἀλλ' ἐμπειρίαν ἀπὸ τῆς τῶν μεταχειρισμένων ἀπαιδευσίας ὠρμημένοι· οἷον Δημάδου τοῦ ἀπὸ τῆς κώπης ἀνίπτοις τὸ τοῦ λόγου χερσὶν ἐπὶ τὸ βῆμα πεδήσαντος, καὶ Ἡγήμονος καὶ Πυθέου καὶ Ἀριστογείτονος καὶ ἔτι τοῦ ἐπὶ τῶν χρόνων Εὐαγόρου τοῦ σοφιστοῦ Ἀθήνησιν ἐπεισφθαρέντος ἀλόγου σοφιστοῦ, ὃς καὶ τινὰ ὅμιλον μαθητῶν ἐπήγετο φλυαρίαν μὲν τὰς στάσεις ἀποκαλοῦντος, ἀξιούντος δὲ κατὰ τὴν συρφετὴν παροιμίαν τὸ λέγειν ἐκ τοῦ λέγειν πορίζεσθαι· καὶ τοι Πλάτωνος διαβρόχῃ βωῶντος ἐν μὲν Σωκράτους ἀπολογία, ῥήτορος μὲν γὰρ ἔργον τὸ τάληθ' ἄλλοι λέγειν, δικαστῶν δὲ γε σωφρόνων τὰ δίκαια κρίνειν, ἐν δὲ Γοργία, τὸν γὰρ μέλλοντα ὀρθῶς ῥητορικῶς ἔσεσθαι δίκαιον ἄρα δεῖ εἶναι, ἐπιστήμονα τῶν δικαίων· ἐν δὲ Φαίδρῳ, εἰ γὰρ σοὶ ὑπάρχοι φύσει ῥητορικῶς εἶναι, ἔση ῥήτωρ ἐλλόγιμος, προσλαβὼν ἐπιστήμην καὶ μελέτην· ὅτου δ' ἂν τούτων ἐλλίπης, ταύτη ἀτελής ἔση· ἀλλὰ δὴ καὶ Διονυσίου τοῦ Ἀλικαρνασσεύς τρία ταῦτα διατεινομένου τὴν ἀρίστην ἔξιν ἐν πολιτικοῖς λόγοις ἐμποιεῖν καὶ πάσῃ τέχνῃ τε καὶ ἐπιστήμῃ μάθησιν ἀκριβῆ, φύσιν δεξιάν, ἄσκησιν ἐπίπονον· διὸ καὶ Δημοσθένης ἐν μὲν δικανικῶ καὶ συμβουλευτικῶ εὐδοκίμει, ἦττον δὲ τῷ πανηγυρικῶ, διὰ τὸ ἀτρεκέες καὶ ἀμελέτητον· τοσούτων οὖν καὶ τοιούτων τέχνην ῥητορικὴν βεβαιούντων αὐτὸς οὗτος ὁ προειρημένος σοφιστὴς ἀλόγῳ τριβῇ ταύτην κατορθοῦν διετείνετο· ἐν γοῦν τούτῳ καλῶς ποιῶν, ὅτι τοῦ μηδενὸς ἄξιον ἑαυτὸν ἀπέφαινε, εἶγε μὴδὲ μίαν ἔξιν τὴν ἀπὸ τῆς τέχνης τοῖς ὁμιληταῖς ἱκανῶς ἦν ἐμποιῆσαι· τούτων οὖν οὐκ εἶναι τὸ παρὰ πάντας στάσεις τέχνην ἀποφαινομένων, ἐτέρων δὲ πάλιν ἐκ διαμέτρου τούτοις χωρούντων, καὶ τὴν πᾶσαν ῥητορικὴν ἐν ταῖς στάσεσι διίσχυριζομένων σοφῶς καὶ ἐντέχνως ἐκατέραν ἀμετρίαν εὐθὺς ἀφ' ἐστίας ἐπιβράβιζον· τεχνικῆς τε θεωρίας ἔχεσθαι τὰς στάσεις ἀποδεικνύει καὶ πρὸς τὴν ῥητορικὴν τέχνην οὐ μόνως ἐξαρκεῖν· ὅτι μὲν γὰρ τεχνικῆς ἔχονται θεωρίας, δηλοῖ λέγων ὡς πολλῶν ὄντων καὶ μεγάλων, ἐξ ὧν ἡ ῥητορικὴ συνέστηκε τέχνη, μέγιστόν ἐστι τὸ κατὰ τὴν διαίρεσιν τῶν πολιτικῶν ζητημάτων· ὅτι δὲ οὐ πᾶσα ἐν τούτοις ἡ ῥητορικὴ, πρόδηλον ἐκ τοῦ πολλὰ εἶναι ἕτερα τὰ συνιστῶντα αὐτήν· ταύτη

τοι καὶ ὡς τέχνην αὐτὴν οὐκ ἐμπειρίαν ὑποδεικνύς τὸν τῆς τέχνης ὅρισμόν συνήψεν αὐτῆς τοῖς μέρεσιν· ὁρισμὸς γὰρ τέχνης οὗτος· σύστημα ἐκ καταλήψεων ἐγγεγυμνασμένων πρὸς τι τέλος εὐχρηστον τῶν ἐν τῷ βίῳ· διὰ μὲν τοῦ συνίστησι τὸ σύστημα δηλῶν, εἴτα ἐπειδὴ ἐνδέχεται καὶ σύστημα εἶναι καὶ ἐμπειρικόν· οὕτως γ' οὖν παρ' Αἰγυπτίοις ἱατρικὴν τὴν ἀρχὴν εὐρῆσθαί φασιν ἐκ τῶν κατὰ μέρος νοσοῦντων τε καὶ τὰς τῶν νόσων ἰάσεις ἀπογραφομένων· προστίθησι τὸ τέχνην ποιεῖ· τὸ γὰρ μετὰ λόγου καὶ αἰτίας σύστημα περὶ θεωρημάτων ἱατρικῶν ἢ ῥητορικῶν ἢ μουσικῶν τέχνης ἂν εἴη, ὡς καὶ Πλάτων ἐν Γοργίᾳ μαρτυρεῖ λέγων· ἐγὼ γὰρ τέχνην οὐ καλῶ ὃ ἂν εἴη ἄλογον πρᾶγμα· διὰ δὲ τοῦ καταληφθέντα τὴν κατάληψιν ἐναργῶς μηνύει· κατάληψις δὲ λόγος γινώσιν ἀτρεκῇ μετ' αἰτίας τῶν ὑποκειμένων περιέχων· ὥστε καὶ τοῦτο κατὰ Πλάτωνα τεχνικόν· εἰ γὰρ τὸ ἄλογον οὐ τέχνη, τὸ μετ' αἰτίας τέχνη· τέχνη δὲ ἡ ῥητορικὴ τῷ τὰς αἰτίας εἰδέναι, καθ' ἃς οἱ τοιοῖδε λόγοι τοὺς τοιούτους πείθουσιν ἀκροατάς· ἄλλως μὲν τοὺς πρὸς δόξαν ὀρῶντας, ἑτέρους τοὺς πρὸς κέρδος ἀποβλέποντας.

4. 42

ἄλλως τοὺς ἀληθείᾳ καὶ δικαίῳ προσέχοντας εἰλικρινῶς· ἐμπειρία δὲ ἐστὶ λόγος ἐκ πλειόνων ὁμοίων καταλήψεων τὴν γινώσιν ποιούμενος· ἐξ ἀρχῆς δὲ, ἀφ' οὗπερ τῶν ἀνθρώπων φύσις ὑπέστη, σύνδρομος γὰρ ἡ ῥητορικὴ τῷ λόγῳ τῶν ψυχῶν· καὶ πρὸ Νέστορος τε καὶ Παλαμήδους καὶ Φοίνικος καὶ Ὀδυσσέως καὶ πρὸ τῶν ἐν Ἰλίῳ ἦσκητο παρ' ἀνθρώποις· ἡ γοῦν κατὰ Κάδμον καὶ Δαναὸν γραμματικὴ ἐπὶ τῶν Τρωϊκῶν ἡσκεῖτο, ὡς Δίκτυς ἐν ταῖς ἐφημερίσι φησὶ καὶ μέχρι τῶν Εὐκλείδου τοῦ ἄρξαντος μετὰ ταῦτα διέμεινε χρόνων, τοὺς δὲ ἀνωτέρω τούτων σὺν ἀρετῇ τὸ πρᾶγμα μεταδιώξαντας ἡ τοῦ κατακλισμοῦ σὺν τοῖς ἄλλοις ἠφάνισε λήθη· εἰ γὰρ αἰώνιος ἐν ψυχῇ λόγος, πρόδηλον, ὅτι καὶ ἡ τοῦτον διευκρινουσα τέχνη καὶ τὴν ἀχλὺν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπαιδευσίαν κατὰ τὴν Ὀμηρικὴν Ἀθηνᾶν διακαθαίρουσα οὐ χθές τε καὶ πρῶην, ὡς φασι, παρέδου, οὐδὲ οἱ πρότεροι τοῦ θειοτάτου τῶν ἐν ἡμῖν κατημέλουν, φημὶ δὲ τοῦ λόγου, οὐχ οἱ ἐπὶ τοῦ Κρόνου ζῶντες καὶ τοῦ χρυσοῦ γένους ἐπάξιοι· εὐδελον γὰρ, ὡς ἀκαεῖνοι τά τε θεῖα διαφερόντως ἐτίμων, καὶ τοὺς γε ἀγαθοὺς δι' ἐπαίνων ἤγον· καὶ τοὺς προπετεῖα φύσεως πρὸς τὸ χεῖρον ὀρμῶντας ἐλοιδόρουν, ἅπερ ἴδια τοῦ πανηγυρικοῦ· ἔτι τοῖς ἀγνοοῦσι τὸ προσῆκον καὶ ὑπὸ νεότητος φλεγόμενοις τὰ βέλτιστα συνεβούλευον τῶν μὲν ἀτόπων ἐξείργοντες, τῶν δὲ χρηστῶν ἔχουσαι παρακαλοῦντες, δι' ὧν τὸ συμβουλευτικὸν ἦσκητο παρ' αὐτοῖς, ἀλλ' οὐδὲ τοῦ δικανικοῦ κατημέλουν, ἀλλ' ὡς θεῶν ἐρασταὶ δίκην τε καὶ τὸ δίκαιον ἐτίμων· καὶ τοῖς ὑπερβαίνειν ἐπιχειροῦσι τὰς τιμωρίας ἐπῆγον· τὸ δὲ δηλαδὴ σημαίνει, ὅτι ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων πασῶν τεχνῶν ἀνάγκη πρότερον γίνεσθαι τὴν κατάληψιν, εἴθ' οὕτως συνίστασθαι τὰς τέχνας, οὕτω κἀνταῦθα· τὸ δὲ συγγυμνασθέντα τῷ χρόνῳ δηλοῖ μὲν τῷ ὄρῳ τῆς τέχνης συγγεγυμνασμένον· πρόσκειται τοῖς καταληφθεῖσι διὰ τὸ ἀδύνατον εἶναι τέλειον ἐνεργεῖα ῥήτορα γενέσθαι καὶ τὴν κατάληψιν ἀκριβῆ τῶν εἰς τὴν τέχνην συντελούντων θεωρημάτων ποιήσασθαι, μὴ καὶ γυμνασίαν ἐν χρόνῳ μακρῷ τούτων ἀσκήσαντα· ὅθεν καὶ Πῶλος ὁ Γοργίου μαθητὴς ἐν τῇ τέχνῃ φησὶν· πολλὰ τέχνη ἐν ἀνθρώποις εἰσὶν ἐκ τῶν ἐμπειριῶν ἐμπείρους εὐρημέναι, καὶ παράδειγμα τῶν λεγομένων Δημοσθένης, ἐν οἷς οὐκ ἐγυμνάσατο τοῦ πρὸς ἀκρίβειαν ἀστοχῶν, τὸ δὲ σαφὲς τὴν ἀλήθειαν παρεχόμενα τῷ βίῳ τὸ ἐν τῷ ὄρῳ πρὸς τι τέλος εὐχρηστον τῶν ἐν τῷ βίῳ παρώδησεν· ἐν ταύτῃ δὲ καὶ περὶ ἃ χρησίμος ἡ ῥητορικὴ δεικνύει, ὅτι ἐν βουλαῖς καὶ δικαστηρίοις καὶ πανταχοῦ· τὸ πανταχοῦ διχῶς νοητέον· ἢ γὰρ ὡς ἐν ἀνθ' ἐνὸς τὸ πανηγυρικόν· διὸ ποικίλη τις ἡ τούτου χρήσις, ἐν ὕμνοις θεῶν, ἐν ἐπαίνοις ἀνθρώπων, ζώοντων, τετελευτηκότων, ἐν ἐορταῖς, ἐν θρήνοις, διαβολαῖς κακίας, ἀρετῆς εὐφημίαις· ἢ τὸ μὲν πανηγυρικὸν παρήκεν ὡς τῷ δικανικῷ τε καὶ συμβουλευτικῷ συμπλεκόμενον, ὡς δῆλον ἀπὸ τε τοῦ περὶ στεφάνου Δημοσθένους δικανικοῦ, καὶ ἀπὸ τοῦ πανηγυρικοῦ Ἰσοκράτους συμβουλευτικοῦ· ἢ τὸ πανταχοῦ κατὰ τῶν τριῶν ἔφησε τῆς ῥητορικῆς εἰδῶν· ὡς οὐ μόνον ἐν βουλευτηρίοις τὸ λυσιτελοῦν ἐξευρίσκει καὶ ἐν δικαστηρίοις

διελέγχει τοὺς ἀδικοῦντας, ἢ ἐν θεάτροις τοὺς παντοδαποὺς τῆς πανηγυρικῆς ιδέας διαπλέκει λόγους, ἀλλὰ καὶ ἰδίᾳ πατέρων πρὸς υἱεῖς καὶ διδασκάλων πρὸς μαθητὰς, καὶ φίλων πρὸς ἐταίρους, τὸ δέον ἀποφαινομένων, ἐπαινούντων τε τὰ χρηστὰ, καὶ τὸ δίκαιον ἄριστα διακρινόντων· ὥστε διὰ τοῦ προοιμίου ταῦτα Ἑρμογένης διωκήσατο· καὶ τέχνην ἀπέδειξεν ῥητορικὴν, πολλοὺς διὰ βραχέων ἐπιστομίσας, καὶ ὡς ἐξαρκεῖ πρὸς ὅλης ῥητορικῆς εἴδησιν ἢ περὶ τῶν στάσεων τεχνικὴ διαίρεσις· ἔνθεν καὶ πρὸς τι τὸ προοίμιον, ἀλλ' οὐ καθ' αὐτὸ πεποίηκε· διὸ δὴ ἐπάγει μέγιστον εἶναί μοι δοκεῖ, ἀφ' οὗ καὶ δῆλον, ὡς οὐ πᾶσα ἡ ῥητορικὴ, ὡς εἴρηται, ἐν ταῖς στάσεσι περιεῖληπται, ἀλλὰ πολλὰ μὲν καὶ μεγάλα τὰ συνιστῶντα ταύτην, μέγιστον δὲ τὸ κατὰ τὰς στάσεις.

4 . 46 Σωπάτρου εἰς τὸ αὐτὸ ὅ. Σφόδρα τοῦ Πλάτωνος διασύραντος ῥητορικὴν, ὡς πειθοῦς δημιουργόν, ὡς πολιτικῆς μορίου εἰδωλὸν καὶ ἀπλῶς λέγοντος ὡς τὴν ῥητορικὴν ἐπιτήδευμα μὲν οὐ καλῶ τεχνικόν, φύσεως δὲ δεξιᾶς καὶ λέγειν δυναμένης ἔργον, ἀλλὰ δὴ καὶ τινων ἄλλων περὶ αὐτῆς τῶν μὲν πρὸς τὸ κρεῖττον ἀποκλινάντων, τῶν δὲ πρὸς τὸ χεῖρον, ὃ Ἑρμογένης ἐνταῦθα σοφῶς τὸ προοίμιον ἔγραψε· τέχνην γὰρ βουλόμενος ἀποδείξει αὐτὴν φανερώς τοῦτο κατασκευάσαι ἀπέφυγεν αἰδοῖ Πλάτωνος, καὶ ἵνα μὴ αὐτὸ τοῦτο διαβάλλῃ, πᾶν γὰρ κατασκευαζόμενον ἀμφιβάλλεται· οὐκ ἡβουλήθη οὖν ὅλως ἀμφίβολον ποιῆσαι ῥητορικὴν τέχνην εἶναι· ἀλλ' οὐδὲ ἀκατασκεύαστον εἶασεν, ἵνα μὴ τὸ τοῦ προσώπου ἀξιόλογον πείσῃ· φανερώς μὲν οὖν ταῦτα οὐ κατεσκεύασε, λεληθότως δὲ τὸν ὅρον τῆς τέχνης αὐτῇ περιάψας πᾶν γὰρ πρᾶγμα ἐκεῖνόν ἐστιν, ὅφ' οὗ καὶ ὀρισμὸς περιέχεται.

4 . 47 Ὅρισμός δὲ τέχνης οὗτος· σύστημα ἐκ καταλήψεων καὶ ἐξῆς. Διὰ μὲν τοῦ πολλῶν τὸ σύστημα ἐδήλωσε, διὰ δὲ τοῦ καταληφθέντα τὸ ἐκ καταλήψεων, καὶ διὰ τοῦ συγγυμνασθέντα τὸ συγγεγυμνασμένον· διὰ δὲ τοῦ σαφῆς τε τὴν ὠφέλειαν καὶ ἐξῆς τὸ πρὸς τὸ τέλος καὶ τὰ λοιπὰ· ὥστε δῆλον ἀπὸ τούτων, ὅτι τέχνη ἂν εἴη· οὕτως μὲν οὖν ἀπὸ τοῦ σκοποῦ τὸ προοίμιον· ἴδωμεν δὲ καὶ κατὰ μέρος τὸν τῆς τέχνης ὀρισμόν, καὶ ὅπως καὶ τῷ προοιμίῳ τοῦτ' ἀρμόττει· σύστημα μὲν οὖν πρόσκειται· πολλῶν γὰρ ὀργάνων καὶ οὐχ ἑνὸς δεῖται τέχνη, ὃ καὶ ῥητορικὴ ἔχει, ἔχει γὰρ προοίμια, ἀγῶνας, ἐπιλόγους, σχήματα, ιδέας· ἐκ καταλήψεων δὲ καὶ ἐξῆς· ἐπειδὴ ἐξ αἰσθήσεως ἐγνώσθη ταῦτα· τουτέστιν ἐξ ὧν ἐδεήθημεν καὶ ἐδοκιμάσθη χρειώδη ὄντα. τῶν γὰρ τεχνῶν αἱ μὲν περὶ τὸ ἀναγκαῖον ἀσχολοῦνται τοῦ βίου, αἱ δὲ περὶ τὸ χρήσιμον, αἱ δὲ περὶ τὸ ἀναγκαῖον καὶ χρήσιμον, αἱ δὲ οὔτε περὶ τὸ ἀναγκαῖον, οὔτε περὶ τὸ χρήσιμον· ἀναγκαῖα μὲν οὖν μόνον ὡς ἡ ὀπλοποιΐα, χρήσιμοι μόνον, ὡς ἡ γραμματικὴ, ποικιλικὴ, ἀναγκαῖα δὲ καὶ χρήσιμοι, ὡς ἰατρικὴ, ἀρτοποιητικὴ, νομοθετικὴ, καὶ ὅσαι τοιαῦται, ὧν χωρὶς ὁ βίος συστῆναι οὐ δύναται· ὡς καὶ Δημοσθένους φησί· τὰ μὲν γὰρ ἐν τοῖς σώμασι πάθη τοῖς ἰατροῖς θεραπεύεται· τὰς δὲ τῶν ψυχῶν ἀγριότηας αἱ τῶν νομοθετῶν ἐξορίζουσι διάνοιαι· οὔτε δὲ ἀναγκαῖα οὔτε χρήσιμοι, ὡς ἡ ἡνιοχικὴ, ἀλλὰ δὴ καὶ ῥητορικὴ ὡσαύτως ἔσχε τὴν σύστασιν ἐκ τῆς χρείας ἐπινενοημένων τῶν ταύτης μερῶν· ἄλλος μὲν γὰρ εὖρε προοίμιον, ἄλλος προκατάστασιν, ἄλλος ἀγῶνας, ἄλλος ἐπιλόγους, ἐξεῦρε δὲ διὰ τὴν χρείαν· εἰπόντος γὰρ τινος ἀγῶνας, καὶ τοὺς ἀκροατὰς εὐρόντος ἀμβλυτέρους πρὸς πειθῶ, ἐπενόησε προοίμια καὶ κατάστασιν, πάλιν εἰς ὀργὴν οὐχ εὐρῶν προτρεπομένους, τῶν ἐπιλόγων τὴν χρείαν προήγαγεν· ὅτι δὲ ταῦτα χρήσιμα τῷ βίῳ, εἰδεῖν ἂν οἱ πόλεις κατοικοῦντες καὶ δικαίου τε χρείαν εἰδότες, καὶ πόλεις ἐτέρας προσλαμβάνοντες ὑπηκόους καὶ δι' ἐπαινοῦ καὶ ψόγου τοὺς ἀγαθοὺς καὶ μὴ βουλόμενοι ἄγειν.

4 . 48 Ἰστέον δὲ ὅτι τῷ πολλῶν ὄντων πρόσκειται τὸ μεγάλων, ἐπειδὴ ἐστὶ τινὰ πολλὰ μὲν, οὐ μὴν καὶ μεγάλα, ἀλλ' εὐτελεῖ, ἐξ ὧν καὶ τὸ κατασκευαζόμενον εὐτελές· προστίθῃσιν οὖν τὸ μεγάλων εἰς ἐγκώμιον, ἵνα μὴ μόνον πολλὰ εἴη τὰ ποιοῦντα τέχνην τὴν ῥητορικὴν, ἀλλὰ καὶ μεγάλα, οἷς δὴ μεγάλη καὶ αὐτὴ νομισθεῖ· ὅτ' ἂν γὰρ μεγάλα εἴη τὰ ποιοῦντα, μέγα εἰκότως καὶ τὸ πραττόμενον. Ἰστέον ὅτι τρία ταῦτα διὰ τοῦ προοιμίου ὁ τεχνογράφος ἀνύει· τὸ δηλῶσαι τοῦ

συγγράμματος τὸν σκοπὸν, τὸ δεῖξαι τέχνην οὕσαν τὴν ῥητορικὴν, καὶ μὴ μόνον τέχνην, ἀλλὰ καὶ τῶν τεχνῶν τὴν μεγίστην, ὅπερ ἐστὶ τῆς τέχνης ἐγκώμιον· ἀμέλει τὴν καθολικὴν τέχνην σύστημα μόνον εἰπόντων, αὐτὸς ἐκ περιουσίας εἰς ἐγκώμιον τῆς τέχνης τὸ μεγάλων προστίθῃσι.

4. 49

πολλὰ δὲ τὰ συνιστῶντα ῥητορικὴν· τρόποι προοιμίων, καταστάσεων, ἀγώνων, καὶ ἐπιλόγων· καὶ ἔτι ἀνωτέρω ἢ τῶν εἰδῶν διάκρισις, καὶ ἔτι κατωτέρω ἢ τῶν προγυμνασμάτων μελέτη· τὸ δὲ συνίστησιν ὅσοι τὸ ἀποδείκνυσι βούλονται δηλοῦν, οὐ καλῶς· φεύγει γὰρ ὡς εἵπομεν τὴν ἀπόδειξιν, ἀλλὰ τὸ συνίστησιν ἀντὶ τοῦ εἰς ἓν ἄγει καὶ τέλειον ποιεῖ· ἢ ὅτι ἐπειδὴ Πλάτων πολιτικῆς μορίου εἶδωλον αὐτὴν εἶπεν, τὸ δὲ εἶδωλον, ὡς Ἀριστείδης φησὶν, ὃ μὲν ἐστὶν οὐ φαίνεται, ὃ δ' οὐδαμῶς ἐστὶ, φαίνεται. Ἀναγκαίως τὸ συνίστησι παραλαμβάνει, ἵνα δηλώσῃ αὐτὸ τοῦτο τὸ εἰς ὑπόστασιν ἄγει· τὸ δὲ ποιεῖ τινὲς μὲν ἐμέψαντο λέγοντες, ὡς οὐκ ἔδει τοῦτο εἰπεῖν, ἀλλὰ δείκνυσιν· εἰ γὰρ ποιεῖ, μὴ οὕσαν αὐτὴν ἐργάζεται· ἀλλὰ φαμέν, ὡς μᾶλλον οὗτος, ἢ ὡς ἐκεῖνοί φασι, πέφυκε· δείκνυται γὰρ πολλάκις καὶ τὰ μὴ ὄντα φύσει τοιαῦτα, ὥσπερ ὁ ἀνδριὰς ἄνθρωπος καίτοι οὐ φύσει ἄνθρωπος· εἰ γὰρ καὶ βαδίζειν δύναται διὰ μηχανῆς, ἀλλ' οὖν οὐ καὶ φύσει τοῦτο ποιεῖ· ἄλλως τε οὐδὲν γίγνεται ὃ μὴ φύσει τυγχάνει· ὥσπερ οὖν εἰ λέγοις πολλῶν ὄντων τῶν ποιούντων οὐρανὸν, ἄστρον φορᾶς, σφαιροειδοῦς σχήματος, καὶ τῶν τοιούτων, οὐ τοῦτο λέγεις ποιεῖν οὐρανὸν, ἀλλ' ἂν ὧν ἐστὶ δεικνύεις, οὕτω καὶ ὁ τεχνικὸς λέγων πολλῶν ὄντων τῶν ποιούντων, ὧν ἐστὶν ἓν καὶ τὸ περὶ διαιρέσεως, οὐχ ὡς μὴ οὕσαν ποιεῖ ἀλλὰ διδάσκει τὸν τρόπον, δι' ὧν συνέστηκεν· ἢ τὸ ποιεῖ, σημαίνει, ὅτι ἐν γενέσει ἐστὶ καὶ ποιήσει ὡς παρὰ θεοῦ γενομένη· πᾶν γὰρ ἀπὸ θεοῦ ποιηθὲν, ἣν ἔλαβε παρ' αὐτοῦ ιδέα, ταύτην μένει ἔχον παρ' αὐτῷ· διὰ ταῦτα οὖν εἶπεν τὸ ποιεῖ ἀντὶ τοῦ οὐδέποτε ἐκλείπει ἢ διασκευῇ καὶ ἢ διαγραφῇ τοῦ θείου ὡς ὁ ἄνθρωπος καθόλου· καταληφθέντα δὲ ἀντὶ τοῦ αἰσθῆσαι γνωσθέντα· διὰ τοῦτο δὲ δήλον ὅτι τῶν ἀναγκαίων καὶ χρησίμων ῥητορικῇ ταύτης γὰρ τὸ νομοθετικόν· καὶ ὅτι τοῦτο χρήσιμον καὶ ἀναγκαῖον, δήλον· πολλῶν γὰρ φέρε ἀρπαζόντων καὶ φόνων ἐκ τούτου γινομένων, ὁ νόμος ὁ τῆς ἀρετῆς τέθιται· καὶ ἐπινενόησιν νόμοι, τῆς χρεῖας ἐνεγκάσης αὐτούς· ὡς καὶ Αἰσχίνης φησὶν· ἐκ γὰρ τοῦ γίνεσθαι τινα ὧν μὴ δεῖ, ἐκ τούτου τοὺς νόμους ἔθεντο οἱ παλαιοί· καὶ Σόλων ἐρωτηθεὶς, διὰ τί νόμον οὐκ ἔγραψε κατὰ πατροκτόνου, μὴ πιστεύειν ἔφη δύνασθαι τοῦτο ποιῆσαι τὴν φύσιν, τὸ δὲ ἐξ ἀρχῆς πρόκειται, ἵνα ἅμα τοῖς ἀνθρώποις αὐτὴν ἀποδείξῃ, ἥτοι ἂν οὐ ἄνθρωποι τέχνας κοσμεῖν ἤρξαντο· δύναται γὰρ καὶ ἀναγκαῖα καὶ χρήσιμος τελευταῖον ἐφευρῆσθαι· εὐτελὴς δὲ ἐκ τούτου ῥητορικὴ ἐδείκνυτο· διὸ ὥσπερ τῷ πολλῶν προσέθηκε τὸ μεγάλων εἰς ἐγκώμιον, οὕτως τῷ καταληφθέντα πάλιν τὸ ἐξ ἀρχῆς· τὸ δὲ συγγυμνασθέντα, καὶ διὰ τὸ ὁμωνυμῆσαι τῷ τῆς τέχνης ὀρισμῷ· καὶ διὰ τὸ γνωσθῆναι ὡς πείραν τῷ χρόνῳ ῥητορικὴ δέδωκεν, ὅτι αἰεὶ χρησίμη ἐστὶν ἅμα καὶ ἡδεῖα· τῶν γὰρ τεχνῶν αἱ μὲν εἰσιν ἡδεῖαι ἅμα καὶ χρήσιμοι, ὡς ἡ μουσικὴ· θέλγει γὰρ τὰς ψυχὰς καὶ νόσους θεραπεύει, ὅπερ λέγεται καὶ περὶ Τιμοθέου, ὅτι παροξυνομένου μὲν Ἀλεξάνδρου, ἔπαυεν αὐτὸν τῆς ὀργῆς· ἀναπεπτωκότος δὲ, πάλιν ἐπήγειρεν εἰς τοὺς πολέμους, ἀλλὰ καὶ περὶ Τερπάνδρου, ὅτι κιθαρωδὸς ὧν εἰς ὁμόνοιαν ἦγε τὴν Λακεδαιμονίων πόλιν τοῖς αὐλοῖς· αἱ δὲ ἡδεῖαι μὲν μόνον, ὡς ἡ τῶν αὐλούντων, χρήσιμοι δὲ μόνον ὡς ἡ ζωγραφία· αἱ δὲ οὔτε ἡδεῖαι, οὔτε χρήσιμοι, ὡς ἡ τῶν μηχανοποιῶν· κἂν γὰρ πολέμοις χρήσιμα ταῦτα, ἀλλ' οὖν ἕως ἂν ἀνθρώπους ἀδικῇ τοὺς καθ' ὧν ἂν χρῶνται, χρήσαιντο δ' ἂν καὶ πολέμοι καθ' ἡμῶν, οὐ χρήσιμοι· ἐπεὶ οὕτω γε καὶ κλέπτης καὶ φονεὺς χρήσιμος, τὸ ἑαυτῷ περιποιούμενος ἐπωφελές· αἱ μὲν οὖν ἡδεῖαι καὶ χρήσιμοι διαμένουσιν ἅμα τῷ βίῳ προελθοῦσαι· διὰ τοῦτο εἶπεν τὸ γυμνασθέντα τῷ χρόνῳ, ἵνα δείξῃ μηδένα χρόνον ἐκτὸς ὄντα ῥητορικῆς· εἰ γὰρ καὶ ποτ' ἂν ἐξ Ἑλλήνων ἠφανίσθη, ἀλλ' οὐ καὶ πανταχοῦ.

4. 51

Εἰς ἐγκωμίου δὲ προσθήκην τὸ τῷ χρόνῳ πρόσκειται· αἱ δὲ μὴ ἡδεῖαι καὶ χρήσιμοι τῷ χρόνῳ ἀκμάζουσαι κατὰ τινὰ πάλιν ἀπογίνονται· τὸ δὲ σαφὲς τε τὴν ὠφέλειαν καὶ τοῦτο ἔπαινός ἐστι τῆς τέχνης τῆς ῥητορικῆς. Ἐξαίρει γὰρ τοῦτο τὴν ῥητορικὴν οὕτως τῶν γὰρ τεχνῶν πάλιν διαιρουμένων εἰς καλοτεχνίαν, ὡς ἰατρικὴ, εἰς κακοτεχνίαν, ὡς φαρμακεία, εἰς ψευδοτεχνίαν, ὡς ὀρχηστική, τὸ σαφὲς προστέθεικε τῆς καλλίστης αὐτὴν ἀποφαίνων· ὁμολογουμένη γὰρ καὶ οὐκ ἀμφισβητήσιμος ἡ τῆς ῥητορικῆς ὠφέλεια· οὐ γὰρ ὥσπερ ἡ ὀρχηστικὴ ἀτελὴς οὕσα ἅμα τῷ παύσασθαι σβέννυται, οὕτω καὶ ἡ ῥητορικὴ· ἀλλ' ὥσπερ ἡ ἰατρικὴ τέλος ἔχει τὴν ὑγίαν, καὶ παυσάμενον τὸ ἔργον ἔχει μαρτυροῦσαν τὴν ὠφέλειαν, οὕτω καὶ ἡ ῥητορικὴ τοῖς δεομένοις συναγωνιζομένη ἐν βουλαῖς, ἐν δικαστηρίοις, ἐν θεάτροις τὸ οἰκεῖον τέλος καὶ παυσάμενη κατέλιπε· πῇ μὲν τὸ συμφέρον, πῇ δὲ τὸ δίκαιον, πῇ δὲ τὸ καλόν, τὸ χρήσιμον αὐτῆς κηρύττοντα· πῇ δὲ καὶ τὴν ὠφέλειαν χρησίμην προστίθῃσι· φησὶ γὰρ, ὅτι κὰν ταῖς βουλαῖς, κὰν τοῖς δικαστηρίοις καὶ πανταχοῦ· ἐκ τούτων γὰρ ἡ σωτηρία ταῖς πόλεσιν· καὶ τὸ συμβουλευτικὸν δὲ τῶν ἄλλων εἰδῶν προτάττει· φύσει γὰρ πρότερον· καὶ γὰρ οἱ ἄνθρωποι οὕπω πόλεις οἰκοῦντες, ἀλλὰ νομάδα ζῶντες βίον, τούτῳ χρησάμενοι τὰς πόλεις κατώκησαν· εἴτα νόμους κατεστήσαντο πρὸς τὸ συμφέρον, οἷς τοὺς πονηρευομένους ἐξήλεγchon.

4.52 Διὸ καὶ δεύτερον τὸ δικανικόν, οὐκ εἶπεν δὲ ὥσπερ κὰν ταῖς βουλαῖς οὕτω κὰν ταῖς δίκαις, διὰ τὸ διαβεβλημένον τοῦ τῆς δίκης ὀνόματος· τὸ δὲ πανταχοῦ οἱ μὲν περὶ τοῦ πανηγυρικοῦ ἠξίωσαν εἰρησθαι· ὡς οὐ μόνον ἐν εἰρήνῃ καὶ πολέμῳ χρησιμεῖον, ἀλλὰ κὰν τοῖς ἐναντίοις τόποις· οἷον ἐπὶ θαλάμῳ καὶ τάφῳ καὶ ἄλλοις τισὶ τοιούτοις· καὶ γὰρ τοῦτο καὶ τοῖς ἄλλοις δυσὶ συμπλέκεται· διὸ οὐδὲ ἀπλῶς εἶπεν, κὰν τῷ πανηγυρικῷ, ἀλλὰ πανταχοῦ, διὰ τούτου τὴν πρὸς ἄλλα ἐπιπλοκὴν αὐτοῦ ἐνδεικνύς, ἔσθ' ὅτε γὰρ καὶ αὐτὸς συμβουλήν ἔχει, ὡς ἀπὸ τοῦ ἐπιταφίου Θουκυδίδου δῆλον, παραίνεσιν ἔχοντος· καὶ τοῦ εἰς Εὐαγόραν Ἰσοκράτους· καὶ ὅτι τὸ μὲν πανηγυρικόν καὶ καθ' αὐτὸ δύναται ἐκτὸς συμβουλευτικοῦ εἶναι· τὸ δὲ συμβουλευτικόν καὶ δικανικόν ἐκτὸς πανηγυρικοῦ οὐδαμῶς· ἐπεὶ καὶ συμβουλεύοντες καὶ δικαζόμενοι χρώμεθα τῷ πανηγυρικῷ, ἢ προτρέποντες ἢ ἀποτρέποντες, ἢ ἐπαινοῦντες, ἢ κακίζοντες· ἄλλοι τὸ πανταχοῦ κατὰ τῶν δύο λαμβάνουσιν εἰδῶν, συμβουλευτικοῦ φημι καὶ δικανικοῦ· οὐ γὰρ μόνον ἐν βουλευτηρίοις ἢ δικαστηρίοις δύναται τὸ ἑαυτῶν ἐνδεικνύναι, ἀλλὰ καὶ πανταχοῦ. ἐξὸν γὰρ καὶ ἐν πλοίῳ συμβουλευῆσαι ὡς Τευτίαπλος ὁ Ἡλεῖος παρὰ Θουκυδίδῃ τοῖς Πελοποννησίοις· καὶ ἡ Θηβαίων καὶ Πλαταιέων δημηγορία δικανικὴ, κὰν μὴ ἐν δικαστηρίῳ.

4.53 Τὸ τέλος γὰρ δείκνυσιν· οὐ γὰρ οἱ τόποι τὰ εἶδη χαρακτηρίζουσιν, ἀλλὰ τὰ τέλη. ἡ δὲ ἀπόδοσις ἐν τῷ μέγιστον εἶναί μοι δοκεῖ, ἴν' ἦ, πολλῶν ὄντων καὶ μεγάλων μέγιστον εἶναί μοι δοκεῖ· τὰ δὲ λοιπὰ πάντα μεταξὺ· ἐξᾶραι δὲ βουλόμενος τὸ οἰκεῖον σύγγραμμα κατὰ παράθεσιν προηνέγκατο τὸ προοίμιον. καὶ ἐπειδὴ ἄρισται παραθέσεων, ἐν αἷς τῶν μειζόνων εἶναι δοκούντων κρείττω τὰ παρ' ἡμῶν ἐπιφερόμενα, τοῦτο κἀνταῦθα ποιεῖ φάσκων· πολλῶν ὄντων καὶ μεγάλων μέγιστόν ἐστιν, ὡς καὶ Ὅμηρος· πρόσθε μὲν ἐσθλὸς ἔφευγε καὶ ἐξῆς. (Il. X. 158) Μαρκελλίνου εἰς τὸ αὐτὸ ὅ. Ἐπειδὴ τισιν ἔργον ἦν τὸ διαβάλλειν τὴν ῥητορικὴν, καὶ ἔλεγον αὐτὴν μὴ εἶναι τέχνην, ἀλλὰ διοίκησιν τινὰ καὶ πραγματείαν, καὶ δύναμιν καὶ ἐμπειρίαν, ἔτεροι δὲ ἐπιστήμην, ὁ δὲ Πλάτων κολακείαν, ἔστι δ' οὐχ οὕτως, ἀλλ' ἔπεται μὲν δύναμις καὶ ἐμπειρία τῇ ῥητορικῇ, οὐ μέντοι ἐμπειρία ἡ ῥητορικὴ, ἀλλὰ τέχνη, διὰ ταῦτα ὁ τεχνογράφος κινδυνευοῦσα γέγονε βοηθὸς τῇ τέχνῃ, μὴ συγχωρήσας αὐτὴν φθαρῆναι ταῖς τῶν πολεμίων ἐπιβουλαῖς· τοῦτο δὲ βουλόμενος ποιῆσαι, ἄντικρυς μὲν καὶ διαρρήδην οὐκ εἰσάγει τὸν ὅρον αὐτῆς, δριμέως δὲ καὶ πλαγίως καὶ ἐσχηματισμένως ἀποφαίνει τέχνην τὴν ῥητορικὴν· τὰ γὰρ προσόντα τῇ ῥητορικῇ τέχνῃ παραβαλὼν, τῆς κοινῆς τέχνης αὐτὰ δείκνυσιν, δύο ταῦτα πραγματευόμενος, καὶ τὸ σπουδαζόμενον ἀνύσαι καὶ φεύγειν τὸ δοκεῖν φιλονεικεῖν πρὸς τοὺς διαβάλλοντας τὴν τέχνην. Δεῖ τοίνυν πρῶτον ἐξετάσαι καὶ μαθεῖν ποῖον ὅρον ἀποδιδόασιν τῆς

κοινῆς τέχνης οἱ διαλεκτικοὶ φιλόσοφοι· ἐστὶ γὰρ οὗτος· τέχνη ἐστὶ σύστημα ἐκ καταλήψεων καθολικῶν καὶ ἐμπειρίᾳ γεγυμνασμένων πρὸς τι τέλος εὐχρηστον τῶν ἐν τῷ βίῳ· πρὸς τοῦτον οὖν τὸν ὅρον ἀποτεινόμενος παρεμβάλλει τὸν τῆς ῥητορικῆς ὅρον, καὶ εἰκότως.

4.54 ὥσπερ γὰρ τὸ ὑποκείμενον τῷ ὄρῳ τοῦ ἀνθρώπου τοῦτό ἐστιν ἄνθρωπος, οὕτω καὶ τὸ ὑποκείμενον τῷ ὄρῳ τῆς ὅλης τέχνης τοῦτό ἐστι τέχνη· τί οὖν φησιν ὁ ὅρος τῆς ὅλης τέχνης σύστημα. Σύστημά ἐστιν ἢ ἐκ πολλῶν ὀργάνων συνδρομή· οὐ γὰρ ἐξ ἑνὸς πράγματος συνίσταται τέχνη, οἷον ἢ τεκτονικὴ οὐκ ἐκ πρίονος μόνου, ἀλλὰ δεῖται καὶ τῶν ἄλλων ὀργάνων· ἐκ καταλήψεω ν. Κατάληψις ἐστὶν ἢ ἐξ αἰσθήσεως πίστις καὶ τοῦ ὑποκειμένου μάθησις· αἰσθηθέντες γὰρ τινες τόδε τι ὀφειλόμενον τῇ τέχνῃ καὶ χρήσιμον ὄν, ἐχρήσαντο. Καθολικῶν, ὅτι περὶ πάσης τέχνης ὁ ὅρος. ἐμπειρίᾳ συγγεγυμνασμένῳ ν. ἐπειδὴ δεῖ καὶ χρόνῳ βεβαιωθῆναι τὰ καταληφθέντα παρὰ τῆς αἰσθήσεως· ἢ γὰρ μελέτη προστεθεῖσα εὐρέσει τὸ τέλειον ἀπεργάζεται. Πρὸς τι τέλος· ἐπειδὴ πάντως χρήσιμος ἢ τέχνη τῷ βίῳ· αἱ μὲν γὰρ τῶν τεχνῶν ἀναγκαῖαι καὶ χρήσιμοι· αἱ δὲ ψυχαγωγικαί· αἱ δὲ ἄμφω· ἀναγκαῖαι μὲν καὶ χρήσιμοι, ὡς οἰκοδομικὴ καὶ χαλκευτικὴ, καὶ γεωργία καὶ ῥητορικὴ· ψυχαγωγικαὶ δ' ὡς ζωγραφία καὶ γλυπτικὴ· κατ' ἄμφω δ' ὡς μουσικὴ· αὕτη μὲν οὖν τοῦ ὅρου τῆς ὅλης τέχνης ἐρμηνεία. Ἰδωμεν δὲ καὶ τὸν Ἑρμογένην τί φησιν. Πολλῶν ὄντων ν. διὰ τοῦ πολλῶν τὸ σύστημα δηλοῖ, πολλὰ γὰρ εἰσι τὰ συντρέχοντα εἰς τὴν ῥητορικὴν· οἷον προοίμια, προκατάστασις, κατάστασις, ἀγών, παρέκβασις, ἐπίλογος· ἢ εἰς τὰ εἶδη διαίρεσις, δικανικόν, συμβουλευτικόν, πανηγυρικόν· καὶ πάλιν ἢ ἀπὸ τούτων τομὴ· τοῦ μὲν δικανικοῦ εἰς κατηγορίαν καὶ ἀπολογίαν, τοῦ δὲ συμβουλευτικοῦ, εἰς προτροπὴν καὶ ἀποτροπὴν, τοῦ δὲ πανηγυρικοῦ, εἰς ἐγκώμιον καὶ ψόγον. Καὶ μεγάλων ν· τὸ μεγάλων προσέθηκεν, ἔστι γὰρ καὶ ἐκ πολλῶν μὲν συγκειμένη τέχνη, οὐ μεγάλων δὲ ἴν' οὖν ἐξ ἀμφοτέρων βραβεύσῃ τὸν ἔπαινον τῇ ῥητορικῇ προσέθηκε τὸ μεγάλων, διὰ τὸ ποιότητος καὶ ποσότητος κοσμῶν αὐτήν.

4.55 Συνίστησι τὴν ἐκ πολλῶν ἐδήλωσε σύστασιν, τὴν φύσιν αὐτῆς πιστούμενος. καὶ τέχνην ποιεῖ· τῇ τῶν πραγμάτων ἐχρήσατο τάξει. Πρῶτον γὰρ εἰπὼν τὸ συνίστησι καὶ δηλώσας τὴν φύσιν αὐτῆς ἐπήνεγκε καὶ τέχνην ποιεῖ· οὐ γὰρ ζητοῦμεν πρότερον τὸ ὑποκείμενον, πρὶν τὴν οὐσίαν μάθωμεν, εἰ ἔστιν· οἷον εἰ θεωρήσασιν, τί ζῶν, οὐ λέγομεν, ὅποῖος ἵππος, πρὶν γινῶναι ὅτι ὅλως ἵππος ἐστὶ. Τινὲς δ' ἐμέμψαντο τὸν τεχνικόν, ἐπειδὴ εἶπεν ποιεῖ καὶ οὐ δείκνυσιν· εἰ γὰρ ποιεῖ φησιν, οὐκ ἔστιν. Ποιεῖν γὰρ ἐστὶ τὸ πλάττειν τὸ μὴ ὄν· ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι τὸ φύσιν ἔχον γενέσθαι καὶ γενέσθαι δύναται, τὸ δὲ μὴ φύσει ὄν οὐδὲ τὴν τοῦ γενέσθαι ἀρχὴν ἔσχεν. οἷον οὐκ ἔχει φύσει γενέσθαι θεός· οὐκοῦν οὐδ' ἐγένετο, ἀλλ' αἰεὶ ἐστὶ· καλῶς οὖν εἶπεν τὸ ποιεῖ· τὸ γὰρ δείκνυσιν οὐ πάντως ἀλήθειαν ἔχει. οἷον εἰ ἀνδριάντα ὀρῶντες εἵπωμεν, ὅτι ἄνθρωπον δείκνυσιν, ὃν καὶ βαδίζειν ὑπὸ μηχανῆς ἐγχωρεῖ· καίτοι εἰπόντες ἄνθρωπον δείκνυσιν, τὴν φύσιν οὐκ ἀνθρωπίνην ἐδείξαμεν. Χαλκὸς γὰρ ἐστὶν, καλῶς οὖν τὸ τέχνην ποιεῖ προσέθηκεν. οὐ γὰρ πάντως τὰ πολλὰ καὶ μεγάλα τέχνην ποιεῖ, ἐπεὶ καὶ κακοτεχνία ἐκ πολλῶν μὲν ἔστιν ὅτε καὶ μεγάλων συνέστηκεν· οὐ μέντοι τέχνη ἐστὶν, οὐ γὰρ ἔχει τὸ χρήσιμον. Καταληφθέντα τὰ κατελάβοντο γὰρ καὶ ἐνταῦθα σοφοὶ τινες, ὅτι δεῖ τὸν δεόμενον τοῦ κολακικὸν εἶναι καὶ προθεραπεύειν τὰς τῶν ἀκροατῶν ἀκοάς· καὶ χρησάμενοι προοιμίῳ θεραπευτικοῖς ὠφελήθησαν· ἄλλοι δὲ μὴ χρησάμενοι ἐβλάβησαν καὶ ἐντεῦθεν ἔμαθον πάντες κεχρῆσθαι προοιμίῳ· καὶ πάλιν ἐωρακότες ὅτι συμβάλλεται διήγησις, ἐχρήσαντο καὶ ὠφελήθησαν.

4.56 Ἐξ ἀρχῆς. Οἱ μὲν λέγουσιν, ἐξ οὗ γεγόνασιν ἄνθρωποι, ὡς καὶ ὁ Πλάτων φησιν, ὅτι τὸ λογικόν συνεφύη τοῖς ἀνθρώποις· οἱ δὲ, ὅτι ἄτεχνος ἦν ἡ δύναμις αὐτῆς, καὶ λοιπὸν ἐξηγοῦνται τὸ ἐξ ἀρχῆς, ἀφ' οὗ οἱ τεχνικοὶ καὶ σοφοὶ ἄνθρωποι κατελάβοντο τὴν ἐξ αὐτῆς ὠφέλειαν. Δηλαδὴ ἢ βεβαιωσέως ἐστὶν ὁ λόγος, καὶ συγγυμνασθέντα τῷ χρόνῳ· μετὰ τὴν γνῶσιν καὶ κατάληψιν χρεῖα καὶ τῆς ἐν τῷ γυμνάζεσθαι διατριβῆς. Ἐντεῦθεν αἰτιῶνται τινες τὸν Δημοσθένην, ὡς ἐν

τῷ ἐπιταφίῳ ἔλαττον ἢ κατὰ τοὺς ἄλλους ἐνεχθέντα λόγους, καίτοι τὸ τέλειον αὐτῷ προσμαρτυροῦντες· ἀδύνατον δὲ τὸν αὐτὸν τέλειον τε καὶ ἀτελῆ κατὰ ταῦτα φαίνεσθαι· ἔστιν οὖν οὐ περὶ τὴν τέχνην τὸ ἀμάρτημα, ὡμολόγηται γὰρ τὸ τέλειον ἔχειν, ἀλλὰ περὶ τὴν γυμνασίαν, ἐν οἷς γὰρ μᾶλλον ἡσκήθη τε καὶ γεγύμνασται, ἐν τούτοις διὰ πάντων ἔδειξε τὸ τέλειον, ἐν οἷς δὲ ἔλαττον, τὴν αἰτίαν ἔσχεν. Σαφῆ τε τὴν ὠφέλειαν παρεχόμενον α. Τὸ χρήσιμον αὐτῆς ὀριζόμενος τὸ σαφές προσέθηκε· τοῦτο δ' εἶπεν, αἰνιττόμενος εἰς τὸν Πλάτωνα· οὗτος γὰρ ὁ καὶ μάλιστα τῆς ῥητορικῆς καθαψάμενος ὡμολόγησεν Ἀριστείδην ῥήτορα δίκαιον γενέσθαι, ὡς τῆς τέχνης φύσιν ἐχούσης ὠφελεῖν· οὐ γὰρ ἂν Ἀριστείδης ῥήτωρ ἦν ἀγαθός, εἰ μὴ φύσιν εἶχεν ὠφελεῖν ἢ ῥητορικὴν ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῆς κακοτεχνίας οὐκ ἔστιν εὐρεῖν τῶν μετιόντων τινὰ χρηστὸν, οὐ γὰρ ἔχει φύσιν ὠφελεῖν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς οὐκ ἂν ἀγαθὸς ἦν, εἰ μὴ τοιαύτην εἶχεν ἢ τέχνην τὴν φύσιν· εἰ δέ ποτε καὶ κακοὶ γεγόνασι ῥήτορες τοῦτο οὐ τῆς τέχνης ἔλεγχος, ἀλλὰ τῆς τῶν μετιόντων κακίας· καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἱατρικῆς αὐτὴ μὲν ὑγίειαν ἐπαγγέλλεται, τῶν δὲ ἱατρῶν τινες οὐ μόνον οὐχ ὑγιαίνειν ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ διαφθείρουσι, καὶ ὅμως οὐδεὶς ἔγκλημα τοῦτο κατὰ τῆς τέχνης ὀρίζειται, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς οὐ διὰ τὸ τινὰς εἶναι κακοὺς ἐκβάλλεται τοῦ εἶναι τέχνην, ἀλλὰ διὰ τὸ χρήσιμον αὐτῆς τέχνη μάλιστα δείκνυται.

4.57 Κὰν ταῖς βουλαῖς κὰν τοῖς δικαστηρίοις, καὶ πανταχοῦ. Οὐ μόνον τελείαν ὠρίσατο τὴν ἐξ αὐτῆς ὠφέλειαν, ἀλλὰ καὶ ἐν παντοδαποῖς εἰδεσὶ τε καὶ τόποις γιγνομένην· ὠφελεῖ γὰρ ἐν μὲν δικαστηρίοις, τὰ δίκαια ζητοῦσα· ἐν δὲ ἐκκλησίαις καὶ βουλευτηρίῳ τὰ συμφέροντα, ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ἐγκωμιάζουσα τοὺς ἀγαθοὺς· τινὲς μὲν οὖν φασιν ὅτι πρὸς τὰ τρία εἶδη τῆς ῥητορικῆς ἀπαντῶν οὕτως εἶπεν. Τριῶν γὰρ ὄντων, δικανικοῦ, συμβουλευτικοῦ, πανηγυρικοῦ, τόποι τοῦ μὲν δικανικοῦ δικαστήρια, τοῦ δὲ συμβουλευτικοῦ ἐκκλησίαι καὶ δικαστήρια, τοῦ δὲ πανηγυρικοῦ πολλοὶ, λέγεται γὰρ καὶ ἐν παστάδι, καὶ ἐν τάφοις καὶ ἐν θεάτροις· ἄλλοι δὲ φασιν, ὅτι τὸ πανταχοῦ νῦν οὐ σημαίνει τὸ πανηγυρικόν· τὸ γὰρ πανηγυρικὸν ἀστασίαστόν ἐστιν· αὐτὸς δὲ περὶ στάσεως διαλαμβάνει καὶ λοιπὸν φασιν, ὅτι πανταχοῦ διὰ τὸ πανηγυρικὸν εἴρηται· ἀλλ' εἰς ἐγκώμιον τῶν δύο εἰδῶν. ὁ γὰρ εἰδὼς ἐν δικαστηρίῳ δικάσασθαι, οἶδε καὶ ἐν οἴκῳ καὶ πανταχοῦ. Ἀμέλει γοῦν οἱ Πλαταιεῖς ἔξω τοῦ τείχους εὐθὺς ἐδικάζοντο· καὶ πάλιν ὁ εἰδὼς ἐν ἐκκλησίαις συμβουλευσαι οἶδε καὶ πανταχοῦ· διὸ καὶ τὸν Τευτίαπλον ἔχομεν ἐν τῇ τρίτῃ ἱστορίᾳ τοῦ Θουκυδίδου εὐθὺς ἀποβεβηκότι τῶν νηῶν συμβουλευόντα τῷ Ἀλκίδᾳ· ἡμεῖς δὲ λέγομεν, ὅτι οὐδὲν ἄτοπὸν ἐστὶ καὶ τὸ πανταχοῦ σημαίνειν τὸ πανηγυρικόν· καὶ μὴ ὁμολογεῖν ὅτι περὶ τῶν τριῶν εἰδῶν διαλαμβάνει· ἐνδέχεται γὰρ οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἢ μὲν ῥητορικὴ πᾶσα χρήσιμός ἐστιν, ἐν τῷδε καὶ τῷδε καὶ τῷδε· ἐγὼ δὲ οὐ περὶ τῶν τριῶν, ἀλλὰ περὶ φόνων τῶν δύο ποιοῦμαι τὸν λόγον· τί οὖν ἐσίγησε καὶ μὴ τὸ ὄνομα προσέθηκε; φαμέν, ὅτι εἰ μὲν τὸ πανηγυρικὸν εἶπεν, αὐτὸ μόνον ἐδήλου τοῦνομα· εἰπὼν δὲ τὸ πανταχοῦ, τὴν ποιότητα ἔδειξεν αὐτοῦ· πανταχοῦ γὰρ καλεῖται τὸ πανηγυρικόν, οὐ μόνον ὅτι αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ ἐν διαφόροις λέγεται τόποις, ἀλλ' ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ δικανικὸν καὶ συμβουλευτικὸν διὰ τοῦ πανηγυρικοῦ γίνεται· ἀνάγκη γὰρ ἐν αὐτοῖς καὶ τοὺς κατηγοροῦντας διαβάλλειν, καὶ τοὺς συμβουλευόντας ὁμοίως ἢ ἐγκωμιάζειν ἢ ψέγειν· εἰ δέ τις εἴποι, ὅτι καὶ ἐν πανηγυρικῷ εὐρίσκεται συμβουλευτικόν, ὥσπερ ἐν τῷ ἐπιταφίῳ Θουκυδίδου καὶ ἐν τῷ Εὐαγόρᾳ Ἰσοκράτους, οὐκοῦν εἰ διὰ τοῦτο φησι τὸ πανταχοῦ σημαίνειν τὸ πανηγυρικόν, ὅτι συμπλέκεται τοῖς ἄλλοις εἰδεσιν, ἐπεὶ καὶ τὸ συμβουλευτικὸν ἐπιπλέκεται τῷ πανηγυρικῷ, ὥφειλε καλεῖσθαι πανταχοῦ.

4.58 φαμέν οὖν ὅτι τοῦ πανηγυρικοῦ ἐὰν ἐκβάλῃς τὸ συμβουλευτικόν, μένει τὸ πανηγυρικόν· τοῦ δὲ συμβουλευτικοῦ καὶ δικανικοῦ ἐὰν ἐκβάλωμεν τὸ πανηγυρικόν, οὐ δυνάμεθα τοῖς δύο εἰδεσὶ χρῆσασθαι. Μέγιστον εἶναί μοι δοκεῖ. Ἐνταῦθα δηλοῖ τὸν σκοπὸν τοῦ βιβλίου· καὶ ὅτι οὐ περὶ

πάσης ρητορικής διαλαμβάνει, ἀλλὰ περὶ μόνης τῆς διαιρέσεως τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος, ὃ ἐν τοῖς δύο μόνοις εἴδεσι περιέχεται· καλῶς δὲ εἶπεν μέγιστον τοῦτο, ἵνα κάκεῖνα δείξῃ μεγάλα· μέγιστόν δ' ἐστὶν τοῦτο τῶν ἄλλων.

4.59 ὅτι ἐκ μὲν τῶν ἄλλων λόγῳ μόνον ἦν μαθεῖν τὴν ρητορικὴν, ἐκ δὲ τῆς διαιρέσεως πείρα· οἷον ἐπὶ τῆς ἱατρικῆς εἴ τις λέγοι, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ ἱατρικὴ, ὑγείαν γὰρ περιποιεῖ, λόγῳ μόνον ἀποδείκνυσιν· εἰ δὲ διαιρῶν λέγοι ὅτι τὸ θερμὸν πλεονάζον, τότε τι ἀποτελεῖ ἢ τὸ ψυχρόν, ἢ ξηρόν, ἀποδείξει κέχρηται μεγάλῃ· εἰ δὲ τις εἴποι, διὰ τί δὲ συγκριτικὸν μόνον εἶπεν, λέγομεν, ὅτι πρῶτον μὲν Ἀττικὸν τὸ τοῖς ὑπερθετικοῖς ἀντὶ τῶν συγκριτικῶν κεχρησθαι, ὥσπερ καὶ Θουκυδίδης ἐποίησεν ἀξιολογώτατον εἰπὼν· ἔπειτα οὐ τοσοῦτον ἐκόσμει τὴν νῦν πραγματείαν. Λέγω δὲ οὐ τῆς ἀπὸ τῶν γενῶν εἰς εἶδη· καὶ ἀπὸ τῶν ὅλων εἰς μέρη· μικρὸν μὲν γὰρ οὐδὲ τοῦτο ρητορικῆς μέρος, ἀλλ' οὐ περὶ τούτων νυνί· περὶ δὲ τῆς τῶν πολιτικῶν ζητημάτων διαιρέσεως εἰς τὰ λεγόμενα κεφάλαια ὁ λόγος γενέσθω. Συριανο ὤ. Ἐπειδὴ τὸ τῆς διαιρέσεως ὄνομα πολλαῖς τέχναις ἀρμόττει ταῖς περὶ τῶν εἰδῶν τῆς ρητορικῆς διαλαμβανούσαις καὶ ταῖς περὶ τῶν μερῶν τοῦ πολιτικοῦ λόγου, διαστέλλει τὴν ὁμωνυμίαν φάσκων, λέγω δὲ οὐ τῆς ἀπὸ τῶν γενῶν εἰς τὰ εἶδη· οἱ γάρ τοι περὶ τῆς διαιρέσεως πραγματευόμενοι τῆς ἀπὸ τῶν γενῶν εἰς εἶδη τῆς ρητορικῆς γένος μὲν εἶναι φασιν τὴν ρητορικὴν, εἶδη δὲ αὐτῆς οἱ μὲν δύο, πραγματικὸν καὶ ἐπιδεικτικὸν, οἱ δὲ τρία, δικανικὸν, συμβουλευτικὸν, πανηγυρικόν· εἰσὶ δὲ οἱ καὶ τέταρτον προστιθέασιν, ἱστορικόν.

4.60 Ἀριστοτέλης δὲ δύο γένη τῶν πολιτικῶν λόγων, δικανικὸν καὶ δημηγορικόν· εἶδη δὲ ἑπτὰ, προτρεπτικόν, ἀποτρεπτικόν, ἐγκωμιαστικόν, ψεκτικόν, κατηγορικόν, ἀπολογητικόν, ἐξεταστικόν· ὃ μόνον, τὸ ἐξεταστικόν φημι, ἐν τοῖς ἀκροωμένοις ἐστίν· οἵπερ τῶν λεγομένων ἕκαστον ἐξετάζουσι· τὰ δὲ ἄλλα ἕξ ἐν τῷ λέγοντι· καὶ αὕτη μὲν ἡ ἀπὸ τῶν γενῶν, ἡ δὲ ἀπὸ τῶν ὅλων εἰς μέρη τοιαύτη τοῦ πολιτικοῦ λόγου ὅλου ὄντος, οἱ μὲν ἔφασαν εἶναι μέρη, προοίμιον, διήγησιν, ἀντίθεσιν, λύσιν, ἐπίλογον· οἱ δὲ καὶ πλείω τούτων· πλὴν εἰς τὰ πέντε καταντῶσιν οἱ πάντες, κἂν τοῖς ὀνόμασι διαφέρωνται.

4.61 Διαίρεσις δὲ ἐστὶ λόγος τομὴν ἀκριβῆ τῶν ὑποκειμένων μετ' εὐκρινείας ἀπεργαζόμενος· ταύτη καὶ διαφέρει συγκοπῆς· ὅτι εἰ καὶ ἀμφοτέραι τέμνουσι τὸ ὑποκείμενον, ἀλλ' ἡ μὲν ἕκαστα τὰ μέρη κατ' ἰδίαν τέμνει περιγραφὴν, ζῶον μὲν κατ' ἄρθρα, λόγον δὲ κατὰ κεφάλαια· ἡ δὲ συγκοπὴ συγκεχυμένης καὶ ἀδιαρθρώτους ποιεῖται τὰς τομάς· τὴν αὐτὴν δὲ ἔννοιαν τὴν ἀρχὴν ἐκ τοῦ ἐναντίου ἐπιχειρήσας ἔφη· περὶ ὧν γὰρ εἶπεν ἀνωτέρω πολλῶν ὄντων καὶ μεγάλων, περὶ τῶν αὐτῶν νῦν λέγει· μικρὸν μὲν γὰρ οὐδὲ τοῦτο ρητορικῆς μέρος· οἶδε γὰρ ὡς ἐπιστήμων καὶ τὰς περὶ αὐτῶν τεχνολογίας πολλῆς ἐξετάσεως δεομένης. Περὶ δὲ τῆς τῶν πολιτικῶν ζητημάτων· Πολιτικὰ ζητήματα λέγει πάντα τὰ ὑπὸ τὰς δεκατρεῖς ἀναγόμενα στάσεις, περὶ ὧν καὶ διδάξει. Λεγόμενα δὲ φησιν ἐπειδὴ τινες μὲν ζητούμενα ταῦτά φασι πρὸ τοῦ κατασκευασθῆναι· ἄλλοι δὲ συμπεράσματα μετὰ τὰς ἀποδείξεις· ἕτεροι δὲ περιεχόμενα, ὡς ὑπὸ τῶν στάσεων ἢ τῶν ὅλων λόγων περιειλημμένα, κεφάλαια δὲ ὡς μεγάλα καὶ κυριώτατα τμήματα τῶν λόγων ὄντα.

4.62 Κεφάλαιον δὲ ἐστὶ μέρος λόγου ἀπόδειξιν ἔχον τοῦ προκειμένου πράγματος, ἐκ νοημάτων τε καὶ ἐπιχειρημάτων συγκεείμενον· ἡ δὲ γε τῶν πολιτικῶν ζητημάτων διαίρεσις προηγουμένην μὲν ποιεῖται τὴν εἰς τὰ κεφάλαια τομὴν· οἷον τὸ μὲν στοχαστικὸν εἰς τὰ στοχαστικά, τὸ ὀρικὸν δὲ εἰς τὰ ὀρικά καὶ ἐξῆς, παρεπομένην δὲ τὴν εἰς τὰ μέρη τοῦ πολιτικοῦ λόγου. Σωπάτρο υ. Ἡ διαίρεσις πολλαχῶς ἢ ὡς γένος εἰς εἶδη· οἷον τὸ ζῶον εἰς ἄνθρωπον καὶ ἵππον· ἢ ὡς ὅλον εἰς μέρη· οἷον ὁ ἀνδριάς εἰς χεῖρας, καὶ κεφαλὴν καὶ τὰ λοιπά· ἢ ὡς οὐσία εἰς συμβεβηκός· ὡς ἵνα εἴπω τῶν ἀνθρώπων οἱ μὲν λευκοὶ, οἱ δὲ μέλανες· ἢ ὡς συμβεβηκός εἰς οὐσίαν, οἷον τὸ λευκὸν εἰς κύκνον, ψιμύθιον· ἢ ὡς εἶδος εἰς ἄτομα· οἷον ἄνθρωπος εἰς Σωκράτην καὶ Ἀλκιβιάδην, ἢ ὡς

φωνή εἰς διάφορα σημαινόμενα· οἷον ὁ Αἶας εἰς τὸν Λοκρὸν καὶ τὸν Ὀϊλέως. Ἐπεὶ οὖν ἡ διαίρεσις πολλαχῶς διὰ τοῦτο προσέθηκεν· οὐ τῆς ἀπὸ τῶν γενῶν εἰς εἶδη καὶ ἐξῆς. Ψυχαγωγεῖ δὲ τὸν ἀκροατὴν ὡς καὶ περὶ διαιρέσεως μέλλων ἐρεῖν· οὐ μέντοι καὶ φέρεται τι τοιοῦτον Ἑρμογένους· λέγω δὴ περὶ διαιρέσεως ρητορικῆς· πολιτικῶν δὲ εἵπομεν ζητημάτων, ἐπειδὴ ἔστι καὶ φιλόσοφα, λεγόμενα δὲ κεφάλαια, ὅτι ὥσπερ ἡ κεφαλὴ τὸ κῦρος τοῦ σώματος ἔχει παντὸς, οὕτω καὶ ταῦτα τὸ κῦρος τοῦ σύμπαντος λόγου ἔχοντα εἰκότως κεφάλαια λέγονται ἢ ἀντὶ τοῦ βοώμενα καὶ θρυλούμενα κεφάλαια· ἄλλοι δὲ διὰ τὸ τινὰς τῇ ἐτυμολογίᾳ τούτων ἀπασχολεῖσθαι, οὐδὲν δέον.

4 . 63 γραμματικῆς γὰρ ἔργον τοῦτο· ἀντὶ τοῦ οἷω δὴ ποτε τρόπῳ προσαγορευόμενα κεφάλαια. Τὸ πολὺ ὅλον τῆς ρητορικῆς ἐνταῦθα σημαίνει. ἐξ ὧν διάφορον τὴν διαίρεσιν αὐτῆς ὑποτίθεται· ἐπήγαγε δὲ ποίας διαιρέσεως· πλειόνων μὲν οὐσῶν, οὐκ ἀναγκαίου δ' ὄντος περὶ πασῶν εἰπεῖν· ὁ μὲν γὰρ Ἑρμαγόρας οὕτω διαιρεῖ· ἔστι τι γένος, λογικὴ ἐπιστήμη, εἶδος δ' αὐτῆς ἡ ρητορικὴ· ὅλον δὲ τῆς ρητορικῆς τὸ δικανικὸν καὶ συμβουλευτικὸν καὶ πανηγυρικόν· μέρη δὲ τοῦ δικανικοῦ κατηγορία (δὲ) καὶ ἀπολογία. Λολλιανὸς δ' ἀκριβέστερον ὀρίζεται λέγων· λέγομεν τὴν ρητορικὴν γένος, εἶδος δὲ τὸ δικανικόν, ὅλα δὲ κατηγορίαν καὶ ἀπολογίαν· μέρη δὲ τὰ κεφάλαια· ταῦτα γὰρ οὐκέτι τέμνεται, ἐπειδὴ τὰ μέρη ἄτμητα μένουσιν, οὐκ εἰσὶ δ' ἄτμητα τοῦ Ἑρμαγόρου τὰ μέρη. Μικρὸν μὲν γὰρ οὐδὲ τοῦτο ρητορικῆς. Ἵνα μὴ δοκῇ διὰ τὸ ἄχρηστον τοῦ πράγματος τὴν περὶ τούτων καταλελοιπέναν ζήτησιν, διὰ τοῦτο κάκεῖνα ἐγκωμιάζει. Ἀλλ' οὐ περὶ τούτων νῦν· τῷ εἰπεῖν οὐ περὶ τούτων νῦν ἐδήλωσεν, ὅτι μέλλει καὶ τοιαύτην τινὰ πραγματείαν εἰπεῖν.

4 . 64 Περὶ δὲ τῆς τῶν πολιτικῶν. Πολιτικὸν ζήτημα καλεῖ τὸ ρητορικὸν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν τε ἱατρικῶν καὶ τῶν φιλοσόφων· ταῦτα γὰρ μόνον περὶ τὰ τῆς πόλεως γίνονται πράγματα· καὶ διὰ τί ἡ ρητορικὴ μόνον καλεῖται πολιτικὴ τέχνη, καὶ οὔτε ἡ τεκτονικὴ, οὔτε ἡ χαλκευτικὴ, οὔτε ἡ οἰκοδομικὴ; ὅτι οἱ ἄνθρωποι καὶ τούτων μὲν ἐκτὸς δύνανται ζῆν, ρητορικῆς δὲ ἐκτὸς οὐδεὶς δύνανται εἶναι· εἰ γὰρ μήτε πρὸς τὰ καλὰ προτρεψόμεθα τοὺς ἀνθρώπους, μή ποτε ἀποστρέψομεν τῶν φαύλων· καὶ εἰ μήτε τῶν ἀδικούντων κατηγορήσομεν μήτε τοὺς συκοφάντας ἐξελέγξομεν· καὶ εἰ μήτε τοὺς ἀγαθοὺς ἐγκωμιάσομεν, μήτε τοὺς φαύλους ψέξομεν, οὐδὲν τῶν ἀλόγων διοίσομεν ζῶν· λεγόμενα δὲ κεφάλαια· τὰ θαυμάζόμενα καὶ θρυλούμενα. Ἔστι δὲ σχεδὸν ὁ αὐτὸς τῷ περὶ εὐρέσεως· πλὴν ὅσον οὐ πάντα ἔχει τὰ περὶ εὐρέσεως· καὶ πρῶτόν γε ὅτι εἰς τὸ πολιτικὸν ζήτημα ρητέον. Συριανοῦ ὅ· Ὁ τῆς διαιρέσεως φησὶ λόγος παραπλήσιός ἐστι τῷ περὶ εὐρέσεως· ἡ μὲν οὖν διαίρεσις τὴν ἀπαρίθμησιν καὶ τὴν τάξιν διδάσκει τῶν κεφαλαίων ἐκάστης στάσεως· ἡ δὲ εὗρεσις πλατύτητα καὶ τὴν ἐργασίαν χορηγεῖ τῶν κεφαλαίων· οἷον ὡς ἐπὶ ὑποδείγματός· τὸ ἐγκώμιον ἢ ἡ τοῦ νόμου εἰσφορὰ τέμνεται τοιοῖσδε ἢ τοιοῖσδε τοῖς κεφαλαίοις· ἡ δὲ εὗρεσις τὰ προσήκοντα εἰς ἕκαστον κεφάλαιον διερευνᾶται ἐνθυμήματα· καὶ ἡ μὲν διαίρεσις ὠρισμένως καὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει, ἡ δὲ εὗρεσις ἀόριστος καὶ ἄλλοτε ἄλλη, πρὸς τὰς τῶν ρητορευόντων φύσεις μεταβαλλομένη, εὐπορωτέρα καὶ ἀσθενεστέρα γίνεται· διὸ καὶ, ὡς Πορφύριός φησι, τοῦ λόγου ψυχὴν ἔχειν δοκοῦντος καὶ σῶμα ἢ μὲν εὗρεσις τῶν νοημάτων ψυχὴ ἂν εἰκότως τοῦ λόγου λογίζοιτο· ἡ δὲ ἐρμηνεία σῶμα.

4 . 65 Πλήν· τὸ πλὴν τοῦ σχεδόν ἐστι διασάφησις, ὡς καὶ παρὰ Θουκυδίδῃ· Πελοποννήσου τε τὰ πολλὰ, πλὴν Ἀρκαδίας· ἡ διαίρεσίς φησιν παρέοικε τῇ εὐρέσει· πηγὴ γὰρ τίς ἐστι τῶν ἐν τοῖς λόγοις εὕρισκομένων ἐπιχειρημάτων· οὐ πάντα δὲ τὰ ἐν αὐτῇ ἐπιδέχεται· πολὺ γὰρ τὸ πλάτος τῆς εὐρέσεως ἀορίστου οὔσης.

4 . 66 Σωπάτρον· ἀντιπίπτον ἐνταῦθα λέγει· καὶ γὰρ διαιρῶν εἰς κεφάλαια τὰς στάσεις, οἷον τὸν στοχασμὸν τυχόν εἰς παραγραφικόν, εἰς ἐλέγχων ἀπαίτησιν, εἴτα μὴ δυνάμενος δι' ὀρισμῶν τι τούτων ἕκαστον ἀποδοῦναι, ἐπειδὴ οὔτε τῶν γενικωτάτων οὔτε τῶν μερικῶν ἐν ἀποδοῦναι

ὀρισμὸν, ἐφρόντισε σαφηνείας. διὰ τοῦτο εἰς παράστασιν ἐναργῆ τῶν κεφαλαίων ἀνάγκην ἔχει δι' ἐργασίας αὐτὰ δεικνύναι καὶ ἐπιχειρημάτων. οἷον ὅτι τὸ παραγραφικὸν τέσσαρας ἔχει τρόπους. ὅτι ἡ βούλησις καὶ ἡ δύναμις διὰ τῶν ἐγκωμιαστικῶν τόπων πρόεισι καὶ ἐξῆς· καὶ ἐπειδὴ τῆς εὐρέσεως ἐστὶν οὐ τῆς διαιρέσεως ἡ ἐργασία καὶ τὰ ἐνθυμήματα, ἀναγκαιῶς ὡς τινος ἐγκαλοῦντος, ὡς παρὰ τὸ ἐπάγγελμα πράττει, λέγει τὸ ἀντιπίπτον, φάσκων· ἔστι δὲ σχεδὸν ὁ αὐτὸς τῷ περὶ εὐρέσεως· κοινωνεῖ φησὶν ἡ εὗρεσις τῇ διαιρέσει ταύτῃ· διαίρεσις μὲν γὰρ ἐστὶ λόγος ἐκ διαφορῶν νοημάτων πρὸς ἓν τι τεινόντων τὸ κατασκευαζόμενον, εὗρεσις δὲ λόγος νοήματα διάφορα περιέχων. Πρόσκειται δὲ τὸ σχεδόν· οὐ γὰρ πᾶσαν ἐργασίαν ἐξέθετο τῆς εὐρέσεως, ἀλλ' ὅσον τὸ ὑποθέσθαι καὶ διδάξαι, διὸ καὶ ἐπάγει, πλὴν ὅσον οὐ πάντα ἔχει τὰ περὶ εὐρέσεως· οὐ γὰρ ὅσα ἂν τις εἴποι μελετῶν, ταῦτα εἰς τὸν χαρακτηρισμὸν τῶν κεφαλαίων εἶπεν ὁ τεχνικός· οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ παρίστατό τις νεοσφαγεῖ σώματι ἐπ' ἐρημίας καὶ κρίνεται φόνου· ἐνταῦθα γὰρ βραχέα ἐνθυμήματα· οἷον παρίστασο, οὐκοῦν ἐφόνευσας· καὶ πρῶτόν γε ὅτι ἐστὶ πολιτικόν· εἰς Μινουκιανὸν αἰνίττεται, οὐχ ὠρίσατο γὰρ ἐκεῖνος ἀρχόμενος, τί ἐστὶ πολιτικὸν ζήτημα, αὐτὸς δὲ κατὰ τάξιν πρόεισι τὸν ὀρισμὸν τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος προσφέρων.

4. 67 Μαркеλλίνου υ. Ἐζήτησάν τινες, τί δήποτε περὶ διαιρέσεως ἐπαγγειλάμενος κεφαλαίων εἶπεῖν, ἐμνήσθη νῦν τῆς εὐρέσεως, καὶ λέγομεν, ὅτι ἀντέπιπτεν αὐτῷ· ἀλλ' οὐ μόνον τὰ κεφάλαια λέγεις ἐκτὸς τῶν νοημάτων· ἔστι δὲ ταῦτα τῆς εὐρέσεως διὰ τοῦτο ἡναγκάσθη εἶπεῖν· ἔστι δ' ὁ αὐτὸς· εἰπὼν γὰρ τοῦτο τὴν πρὸς τὰ κεφάλαια κοινωνίαν τῆς εὐρέσεως ἐδήλωσεν. Εἰ δέ τις εἴποι καὶ διὰ τί ὅλως ἐχρήσατο ἐνθυμήμασι, λέγομεν, ὅτι οὐκ ἡδύνατο ὅρον ἐκάστου κεφαλαίου δοῦναι· οἱ γὰρ ὅροι οὔτε τῶν ἀνωτάτω γενῶν εἰσιν οὔτε τῶν κατωτάτω μερῶν· οἷον τῆς οὐσίας οὐ δυνάμεθα γένος εἶπεῖν, ὅθεν οὐδ' ὅρον αὐτῆς κυρίως λέγομεν· ἀλλ' ὑπογραφῇ ταύτην δηλοῦμεν· οὐδὲ πάλιν τῶν κατωτάτω μερῶν ἐστὶν εὐρεῖν διαφορὰς καὶ ιδιότητας· οἷον τῆς κεφαλῆς τοῦ ἀνθρώπου ἢ χειρῶν ἢ ποδῶν· διὸ οὐδὲ ὅρον πάλιν κυρίως αὐτῶν ὑποδιδόαμεν, ἀλλ' ὑπογραφῇ· φησὶν οὖν αὐτός· ὅτι οὐ περὶ εὐρέσεως λέγω, ἀλλὰ περὶ κεφαλαίων· οὐ δυνάμενος δ' ὅρον ἐκάστου δοῦναι ἐνθυμηματικῶς αὐτὰ παραδιδούς δείκνυμι μετὰ τῶν κεφαλαίων τὴν εὗρεσιν· ἄξιον δὲ ζητῆσαι τί ἐστὶ κεφάλαιον, καὶ τί εὗρεσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ κεφαλαίου καὶ εὐρέσεως. Κεφάλαιόν ἐστὶ μέρος λόγου ἐκ πολλῶν ἐπιχειρημάτων συγκεῖμενον· εὗρεσις δὲ νοημάτων εὐπορία· ἀμφοτέρων οὖν περὶ τὰ αὐτὰ ὄντων εἰκότως ἡ κοινωνία δείκνυται· οὐ μόνον δὲ κατὰ τοῦτό ἐστιν ἡ κοινωνία, ἀλλ' ὅτι καὶ τὰ κεφάλαια καὶ τὰ ἐνθυμήματα ἀρμόζειν δεῖ τῇ παρουσίᾳ ὑποθέσει· οἷόν ἐστιν ἡμῖν Μηδείας ἡθοποιία, Γλαύκην γαμοῦντος Ἰάσονος· οὗτ' ἀντὶ τῶν τῆς ἡθοποιίας χρόνων δυνάμεθα τὰ τῆς ἀνασκευῆς θεῖναι κεφάλαια, οὗτ' ἀντὶ τῶν τῇ Μηδείᾳ πρεπόντων λόγων ὀφείλομεν τοὺς Πασιφάῃ πρέποντας λέγειν, ἀλλὰ μόνους τοὺς τῇ Μηδείᾳ· διαφορὰ δ' αὐτῶν ἐστὶν αὕτη· ὅτι ἡ μὲν εὗρεσις ἐπ' ἄπειρόν τί ἐστὶ καὶ πρὸς τὴν ἐκάστου δύναμιν καὶ φύσιν εὐρίσκεται· τὰ δὲ κεφάλαια ὠρισμένην ἔχει ποσότητα· ἀμέλει γ' οὖν τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν τινες ὀριζόμενοι καὶ τοῖς αὐτοῖς χρώμενοι κεφαλαίοις, οὐ τοῖς ἴσοις χρῶνται νοήμασιν, ἀλλ' οἱ μὲν πολλοῖς, οἱ δὲ ἐλάττωσι, καὶ ὅτι τὰ μὲν κεφάλαια ἀπὸ τῶν ἀγῶνων ἀρξάμενα εἰς τοὺς ἀγῶνας λήγει καὶ ἐν μόνῳ τούτῳ τῷ μέρει τοῦ λόγου εὐρίσκονται· ἡ μὲντοι εὗρεσις ἐν παντὶ μέρει λόγου· καὶ γὰρ ἐν τοῖς προοιμίοις ἐστὶ· καὶ τὴν διήγησιν δι' αὐτῆς ἐργαζόμεθα, καὶ τοῖς ἀγῶσιν αὕτη περιέχει τὰ σπέρματα· κἂν τοῖς ἐπιλόγοις φανεῖσα τὸ πᾶν συμπεραιῶι τοῦ λόγου· τοῦτο οὖν εἰδὼς ὁ τεχνικός ἵνα μὴ νομίσωμεν τοῦτον ἀγνοεῖν καὶ μηδὲ μίαν ἡγεῖσθαι τούτων διαφορὰν, προσέθηκε τὸ σχεδόν· ἵνα δι' ἐνὸς ἐνθυμήματος καὶ τὴν κοινωνίαν καὶ τὴν διαφορὰν ὀρίσῃται.

4. 68 Πλήν ν. Τινὲς φασὶν ὅτι ταυτόν ἐστὶ τὸ πλὴν τῷ σχεδόν· ἡμεῖς δὲ λέγομεν, ὅτι σαφηνείας ἕνεκα μερίζονος τοῦτο πεποίηκεν· ἐν μὲν γὰρ τῷ εἶπεῖν σχεδόν, ἐγινώσκομεν ὅτι ἔστι τις αὐτῶν

διαφορὰ, οὐ μέντοι τὸν τρόπον τῆς διαφορᾶς· ἐν δὲ τῷ εἰπεῖν πλὴν ὅσον οὐ πάντα ἔχει τὰ περὶ εὐρέσεως, ἐδήλωσεν, ὅτι ἐν τῷ ποσῷ ἐστὶν ἡ διαφορὰ· ἔχομεν δὲ αὐτὸ καὶ παρὰ Θουκυδίδη εἰρηκότι.

4.69 Πελοποννήσου τε τὰ πολλὰ πλὴν Ἀρκαδίας· καίτοι γε εἰρηκῶς, Πελοποννήσου τε τὰ πολλὰ ἐσήμανεν, ὅτι οὐ πᾶσα ἡ Πελοπόννησος· διὰ μὲν τοῦ τὰ πολλὰ εἰπεῖν σημαίνων τὴν ποσότητα, ὅτι οὐ πᾶσα· διὰ δὲ τοῦ πλὴν δηλῶν τὴν ποιότητα, ποῖα ἦν χωρία τὰ μὴ συνάδοντα τῇ Πελοποννήσῳ. Καὶ πρῶτον μὲν ὅτι ἐστὶ πολιτικὸν ν. Τοῦτο εἰς Μινουκιανὸν ἀποτείνεται· ἐκεῖνος γὰρ οὐκ ἐπήνεγκεν ὅρον τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος, ἄτοπον δὲ περὶ τῶν μερῶν τοῦ ζητήματος τῶν κεφαλαίων εἰπεῖν, πρὶν ἂν περὶ αὐτοῦ διδάξαι τοῦ ζητήματος, τί ποτε ἄρα ἐστὶν· ζήτημα δὲ ἐστὶ πρᾶγμα δύο ἢ καὶ πλείονας λόγους ἐπιδεχόμενον ἐναντίους ἀλλήλοις. Πολιτικὸν δὲ λέγουσι τὸ μὴ περὶ τὰς μεθόδους τὰς φυσικὰς ὑφιστάμενον, ἀλλὰ τῆς κοινῆς ἐννοίας ἔχον τὴν κρίσιν. Ἔστι τοίνυν ἀμφισβήτησις λογικὴ ἐπὶ μέρους, ἐκ τῶν παρ' ἐκάστοις κειμένων νόμων ἢ ἐθῶν περὶ τοῦ νομισθέντος δικαίου ἢ τοῦ καλοῦ ἢ τοῦ συμφέροντος ἢ καὶ πάντων ἅμα ἢ τινῶν. τὸ γὰρ ὡς ἀληθῶς τε καὶ καθόλου καλὸν ἢ τὰ τοιαῦτα σκοπεῖν, οὐ ῥητορικῆς. Συριακοῦ. Λογικὴ πρόκειται διὰ τοὺς ἀθλητὰς καὶ παγκρατιαστὰς, οἱ στεφάνων ἀμφισβητοῦσι διὰ χειρῶν καὶ πάλης· ὥσπερ καὶ στρατιῶται λαφύρων δι' ὅπλων.

4.70 Ἐπὶ μέρους δὲ διὰ τὰ φιλόσοφα καθόλου ὄντα ζητήματα.

4.71 Οὐ γὰρ ζητοῦσιν οὗτοι, τί τὸ Λακεδαιμονίοις συμφέρον ἢ δίκαιον, ἀλλὰ τὸ πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἴτα ἐπεὶ καὶ ἱατρῶν ἐστὶν ἐπὶ μέρους ζητήματα· οἷον τί μὲν τοῖς ἐν Ἰνδία συντελεῖ πρὸς ὑγείαν, τί δὲ τοῖς ἐν Σκυθίᾳ, προσέθηκε τὸ ἐκ τῶν παρ' ἐκάστοις κειμένων· οὐ γὰρ ἐκ τούτων ἀμφισβητεῖ ὁ ἱατρὸς, ἀλλ' ὁ ῥήτωρ· εἰ δὲ πολλάκις καὶ ῥήτορες καθολικὰ μεταχειρίζονται, ὡς ὁ Δημοσθένης· οἷον οὐκ ἔστιν ἐπιπορευόμενον καὶ ψευδόμενον δύναμιν βεβαίαν, κτήσασθαι· καὶ πάλιν πέρας γὰρ ἅπασιν ἀνθρώποις τοῦ βίου ὁ θάνατος· καὶ παρ' Αἰσχίνῃ· οὐδεὶς γὰρ πώποτε πλοῦτος πονηροῦ τρόπου περιεγένετο· εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτι αἱ καθόλου ἐργασίαι τοῦ ἐπὶ μέρους ἐγένοντο. ὁ γὰρ ἄγων ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι, ὅτι ἀσθενὴς Φίλιππος, οὐχὶ δὲ, εἰ οἱ ἐπιπορευόμενες κινδυνεύουσιν ἢ οὐ· καὶ πάλιν ὅτι καλῶς συνεβούλευσεν ἐν Χαιρωνείᾳ ὑπὲρ ἀρετῆς ἀποθανεῖν· οὐχὶ δὲ εἰ θνητὸς ὁ ἄνθρωπος· ὁμοίως καὶ Αἰσχίνης ζητῶν δεῖξαι, ὅτι πονηρὸς Δημοσθένης, προσέθηκεν, ὅτι καὶ πλουτήσας, οὐχὶ δὲ πότερον φυσικὴ ἢ πονηρία ἢ καὶ μεταβάλλεσθαι δυναμένη· τὸ δὲ ἐκ τῶν παρ' ἐκάστοις κειμένων νόμων τοιοῦτον· οἷον Ἀθήνησι τὰ τῶν Ἀθηναίων, ἐν Λακεδαίμονι τὰ τῶν Λακεδαιμονίων ἀρμόττει γενέσθαι· οὔτε γὰρ ἐν Ἀθήναις ἐπαινεσόμεθα τὴν ξηνηλασίαν, οὔτε ἐν Λακεδαίμονι τὸ τοῖς ξένοις ἐν τῇ πόλει διδόναι μετοίκιον· οὔτε Σθενελαΐδας φεύζεται μετοικίου γραφὴν· οὔτε Ἀλκιβιάδης μὴ περιμείνας τὴν πανσέληνον· ἐκεῖνο μὲν γὰρ Ἀττικόν, τοῦτο δὲ Λακωνικόν· εἰ δὲ τις χρήσεται κακόπλαστον ποιήσει τὸ ζήτημα· φυλάττεσθαι δὲ καὶ τοῦτο χρὴ· οἷον Λακεδαιμόνιον ζήτημα μελετῶντας, μὴ φάσει καὶ εἰσαγγελίᾳ καὶ εἰσαγωγῇ καὶ ἐνδείξει χρήσασθαι, Ἀττικά γὰρ ταῦτα· εἰ δὲ καὶ Δημοσθένης τοῦ Λοκρῶν μέμνηται λόγου ἐν τῷ κατὰ Τιμοκράτους νόμον εἰσαγοντος Τιμοκράτους, καὶ ἐν τῷ πρὸς Λεπτίνην, ὅτι καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ Θηβαῖοι οὐδενὶ τῶν παρ' ἑαυτοῖς διδόναι τοιαύτας δωρεάς, καίτοι ταῦτα οὐκ ἐξ Ἀττικῶν νομίμων εἰσὶ, κἀνταῦθα ἐροῦμεν· ὡς καὶ ταῦτα ἐργασίαι τῶν Ἀττικῶν ἐστὶ νόμων· εἰ μὲν γὰρ προὔκειτο ζητεῖν αὐτῷ, ὅτι Τιμοκράτης μόνον οὐκ ἐν βρόχῳ τὸν τράχηλον ἔχων νομοθετεῖ, ἐκ τοῦ Λοκρῶν νόμου ἦν ἂν ἡ ἀμφισβήτησις, καὶ πάλιν εἰ τοῦτο ἦν ἐν τῷ πρὸς Λεπτίνην· ὡς τὸ τῶν ἐφόρων καὶ τὸ τῶν γερόντων τάγμα οὐ γίνεται παρ' αὐτοῖς, ἐκ τῶν Λακωνικῶν νόμων ἢ ἀμφισβήτησις.

4.73 νῦν δὲ τούτων μὲν οὐδὲν ἐστὶν, εἰς πίστιν δὲ καὶ ἀπόδειξιν ὥσπερ εἰ μεμφόμενος Ἀθηναίων τὴν ἐτοιμότητα τὴν πρὸς τὸ νομοθετεῖν καὶ τὴν εὐκολίαν ἐμνημόνευσε τοῦ Λοκρῶν λόγου· ὅτι φανερόν ἐστι παρ' αὐτοῖς τὸ νομοθετεῖν, διὸ καὶ χρηστοῖς ἀεὶ νόμοις χρῶνται καὶ τοῖς αὐτοῖς·

καὶ πάλιν Λεπτίνην μεμφόμενος, ὡς ἀφελόμενον τὰς δωρεὰς τῶν εὐεργετῶν, εἶπεν ὅτι οἱ ἄλλαχοῦ πολῖται καὶ μείζους παρέχουσι τῆς ἀτελείας δωρεὰς, καὶ τοὺς εὐεργέτας τῶν ἰδιωτῶν δεσπότης καθιστᾷσιν, ἐθῶν δὲ πρόσκειται, ἥ ἵνα ἀρχαίαν ἀποδείξῃ ῥητορικὴν· οἱ γὰρ νόμοι ἀπὸ ἔθους εἰσὶν· οἷον Κέκρωψ πρῶτον συνήγαγεν ἄνδρα καὶ γυναῖκα, ὃς καὶ διὰ τοῦτο διφυῆς ἐκλήθη· καὶ τὸ ἀπὸ τούτου ἐκράτησεν· οὕτως καὶ ὁ περὶ μοιχείας νόμος ἐτέθη· ἢ ὅτι βουλόμενος αὐτὴν κοινήν ὥσπερ καὶ τὴν ἰατρικὴν ἀποδείξει, εἶπεν ἐθῶν· οὐδὲ γὰρ πάντες ἄνθρωποι νόμους ἔχουσιν ἐγγράφους, ἢ πάλιν ἐπειδὴ πολλάκις οἱ ῥήτορες τὸ ἔθος ἀντὶ νομίμου παραλαμβάνουσιν, ὡς καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ στεφάνου· καὶ ὅτι ἐν τῇ πραγματικῇ τὸ ἔθος ὡς νόμιμον ἐξετάζεται· ἀλλὰ καὶ ἐν ἀντιλήψει Ἀλκιβιάδης εἰσάγεται τὰ περὶ Σικελίαν γράψας ἐν ἐκπώμασι, καὶ κρινόμενος ὑπὸ ἔθους διίσχυρίζεται λέγων, ὅτι εἰ νόμος ἐκώλυσεν ἀλλὰ ἔθος ἐπιτρέπει ποιεῖν, ὃ ἂν τις βούλοιο.

4.74 Περὶ τοῦ νομισθέντος δικαίου ἢ τοῦ καλοῦ ἢ τῆς σύνταξις οὕτως· ἀμφισβήτησις λογικὴ ἐπὶ μέρους· περὶ τοῦ νομισθέντος δικαίου ἢ τοῦ καλοῦ καὶ ἐξῆς· τὰ δὲ ἄλλα μεταξύ· νομισθέντος δὲ ἀντὶ τοῦ νόμου τεθέντος· τὸ γὰρ φύσει καλὸν καὶ δίκαιον καὶ συμφέρον φιλοσόφοις ἀνείται ζητεῖν· τὸ δὲ καλοῦ ἢ δικαίου ἢ συμφέροντος οὕτως ἐξηγοῦνται· τρία φασὶν εἶναι τὰ ποιοῦντα τὴν στάσιν, ὑπαρξιν, ἰδιότητα, ποιότητα· ἡ μὲν οὖν ὑπαρξιν τὸν στοχασμὸν ποιεῖ· ζητούμεν γὰρ, εἰ γέγονε τὸ πρᾶγμα ἢ οὐ· ἡ δὲ ποιότης τὰς ἄλλας ἔνδεκα ποιεῖ στάσεις· ἐπειδὴ γὰρ τὸ πρᾶχθὲν δηλωθῇ καὶ τί τὸ ζητούμενον, ζητούμεν πάλιν, καὶ εἰ καλὸν, ἢ συμφέρον, ἢ δίκαιον· ὅπερ ἐστὶν οἰκεῖον ποιότητος· παραλέλειπται τοιγαροῦν ταῦτα τῷ τεχνικῷ, ἢ τε ὑπαρξιν καὶ ἰδιότης· ἃ ἐστὶν ὁ ὅρος καὶ ὁ στοχασμός· διὸ καὶ ἐλλιπῶς ἔχει ὁ ὁρισμός· οὕτως δ' ἂν προαγάγοι τις ἀπταιστως αὐτόν· ἀμφισβήτησις λογικὴ ἐπὶ μέρους περὶ ὑπάρξεως καὶ ἰδιότητος καὶ τοῦ νομισθέντος δικαίου ἢ καλοῦ καὶ ἐξῆς. Οἱ γὰρ λέγοντες ὅτι οὐ παρέλιπέ τι τῶν στάσεων, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν τριῶν εἰδῶν τῆς ῥητορικῆς διέλαβε διὰ τοῦ καλοῦ καὶ δικαίου καὶ συμφέροντος οὐ καλῶς φασιν· τὸ γὰρ πανηγυρικὸν οὐ στασιάζεται, ὃ διὰ τοῦ καλοῦ βούλονται τὸν ὁρισμὸν περιλαμβάνειν.

4.75 ἄλλως τε καὶ οὐδὲ περὶ ῥητορικῆς ὁ λόγος, ἀλλὰ περὶ πολιτικοῦ ζητήματος· οἱ δὲ πάλιν λέγοντες ὡς τὰ τρία γένη τῶν στάσεων δηλῶσαι βούλονται, διὰ μὲν τοῦ καλοῦ τὰς δικαιολογικάς, διὰ δὲ τοῦ συμφέροντος τὴν πραγματικὴν πλανῶνται· ἡ γὰρ μετάληψις ἐκβολὴ τοῦ ἀγῶνος καὶ διαβολὴ οὕσα, οὐδενὸς τούτων μετέχει· ἄλλοι δὲ φασιν ὅτι δύο χρόνων ὄντων τῶν ποιοῦντων τὰς στάσεις, παρεληλυθότος καὶ μέλλοντος, περὶ μὲν τὸν παρεληλυθότα αἱ δεκαδύο στάσεις ὁρῶνται· τὸν μέλλοντα δὲ ἡ πραγματικὴ ἐκκληρώσατο· ὡς οὖν ἰσὸρρόπος ταῖς λοιπαῖς στάσεσιν, ἐνταῦθα ἐμνημονεύθη· ὡς ἀπὸ μέρους τοῦ ὅλου εἰσαγομένου· αὐτῆς γὰρ ἐστὶ ταῦτα κεφάλαια· καλῶς δὲ οὕτοι ἔλεγον, εἰ μόνον ἦν πολιτικὸν ζήτημα ἢ πραγματικὴ· εἰ δὲ ὡς φασιν ἀπὸ μέρους τὸ ὅλον εἶπεν, ἐχρῆν οὕτω προενέγκασθαι· ὥσανεὶ περὶ τοῦ δικαίου ἢ τοῦ συμφέροντος· οὕτω γὰρ ἂν ἐδόκει μέρους μεμνήσθαι πρὸς διδασκαλίαν τοῦ παρόντος· νῦν δὲ ὡς περὶ τούτων οὔσης μόνον τῆς ἀμφισβήτησεως ἀπεφάνετο· ἄλλως τε οὐδὲ τοῦ μεγίστου κεφαλαίου τῆς πραγματικῆς, καὶ δι' οὗ πᾶσα αὐτῆς ἐστὶν ἡ σύστασις, τοῦ δικαίου λέγω, ἐμνήσθη· τὸ γὰρ καλὸν οὐ κεφάλαιον τῆς πραγματικῆς, ἀλλ' ἐπεισαγόμενον τοῖς κεφαλαίοις, ὅπερ οὐδὲ καλὸν ἀλλ' ἐνδοξον καλεῖται· ἀλλ' οὐδὲ οἱ λέγοντες τὰ τελικὰ κεφάλαια τὰ τρία ταῦτα εἶναι, ἃ ἐν πάσαις ταῖς στάσεσιν εὐρεθῇσονται· καὶ διὰ τούτων δηλοῦσθαι τὰς στάσεις πάσας καλῶς ἀπεφάνετο· ἠγγνόησαν γὰρ τί ποτέ ἐστι τελικά· ταῦτα γὰρ οὐκ ἐν τοῖς ἀγῶσιν, ἀλλ' ἐν τοῖς ἐπιλόγοις ἐστὶν· τὰ δὲ ζητήματα τῶν ἀγῶνων εἰσὶν. Πῶς οὖν ἐπαγγεिलाίμενος διαίρεσιν ζητημάτων εἰπεῖν τοὺς ἀγῶνας ἀφείς τῶν ἐπιλόγων ποιεῖται μνήμην· οἱ δὲ λέγοντες, ὅτι φυσικῶς ταῦτα τὰ κεφάλαια ἐμπίπτει ἐν πάσαις ταῖς στάσεσιν, λελήθασιν ὡς οὐχ αἱ κοιναὶ ἔννοιαι τὰ ζητήματα, ἢ τὰς στάσεις ποιοῦσιν, ἀλλ' αἱ ἰδικαὶ κατασκευαί· οὐ γὰρ εἰ κοιναὶ τινες

ἐμπίπτουσιν, οἷον ὅτι καλὸν τὸ κολασθῆναι τόνδε ἢ ἀφεθῆναι ἢ τι τῶν τοιούτων, ταῦτα ζητήματά ἐστιν, ἀλλ' ἔξωθεν ἐπεισαγόμενα· τὰ γὰρ ζητούμενα ἀνάγκη ἢ περὶ ὑπάρξεως ἢ ιδιότητος, ἢ ποιότητος εἶναι· ὥστε καλῶς ἔχει ἡ προσθήκη τοῦ ὁρισμοῦ, ἢ καὶ πάντων ἅμα ἢ τινῶ ν.

4.76 αἰτιῶνται τοῦτο· οὐδὲ γὰρ δυνατόν πασῶν ἅμα εἶναι ζήτησιν τῶν στάσεων ἢ γὰρ ἂν πᾶσαι μία εἶεν στάσεις· ἀλλ' οὐδὲ τινῶν ἐν ἐνὶ ζητήματι, πλείους γὰρ ἐκάστη εὐρεθήσεται· τί οὖν τὸ λεγόμενον· τινὲς μὲν περὶ τῆς πραγματικῆς ἀπελογήσαντο τὸν λόγον εἶναι, ὅτι αὕτη ἐνίστε καὶ δι' ἐνὸς καὶ διὰ πλείονων μελετᾶται κεφαλαίων· οἱ τοῖς ἀνωτέρω περιπίπτουσιν ἀμαρτήμασιν· ἄλλοι διὰ τὴν ἔγγραφον μετάληψιν εἰρησθαι βούλονται τοῦτο, ἥτις οὐδέποτε μόνη μελετᾶται, ἀλλ' ἕτερον ἐπαναφύομενον ἔχει ζήτημα τῇ παραγραφῇ, τὸ τῆς εὐθυδικίας· τινὲς δὲ ὅτι διὰ τὰ τελικὰ κεφάλαια εἶπεν τοῦτο· ἃ δὲ ἐν πάσῃ εὐρίσκεται στάσει, ἐν ἐπιλόγοις ἔνιοι πάλιν ὅτι τὴν ἐπιπλοκὴν αἰνιττόμενος τῶν στάσεων λέγει ταῦτα, ὅτι πολλάκις πραγματικὴ κατὰ στοχασμὸν εὐρίσκεται καὶ ἀντινομίαν· κατὰ μὲν ἀντινομίαν, οἷον πατήρ τὸν υἱὸν ἀνελὼν τυραννοῦντα ἀξιοῖ μὴ γράφεσθαι, μετὰ τοῦ σχήματος νόμου τοῦτο κελεύοντος· κατὰ δὲ στοχασμὸν οἱ βουλούμενοι τὰς πύλας τῶν πολιορκουμένων ἐξαίφνης ἀνοῖξαι· καὶ ἕτεροι δὲ εἰσι στάσεων ἐπιπλοκαί· καὶ Δημοσθένης τὸν παραπρεσβείας μελετῶν, ἀντιθέσεις μεταστατικάς καὶ ἀντεγκληματικάς τίθησι· καὶ ὅτι γίνονται ἔσθ' ὅτε αἱ στάσεις ἀλλήλων κεφάλαια· οὕτως ὅτ' ἂν ἀτελεῖς ἀπὸ πραγμάτων πᾶσαι αἱ τε λογικαὶ καὶ νομικαὶ ἐμπίπτωσιν· ὅταν δὲ ἀπὸ ῥητοῦ ἢ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀντιθετικά μὲν οὐχ εὐρεθήσονται, νομικὰ δὲ, ὅτ' ἂν δὲ ἀπὸ πραγμάτων, τὸ ἐναντίον· ἢ πάλιν ὅτι μετὰ τὸν στοχασμὸν, πᾶσαι αἱ λοιπαὶ στάσεις τοῖς ἀλλήλων κεφαλαίοις μελετῶνται κατὰ τὴν τάξιν μόνον ἐναλλαγῆς τινος γενομένης· τοῦτο οὖν ἐστὶ τὸ ἢ πάντων ἅμα ἢ τινῶν, τὸ ἐνίστε ἄλλα ἄλλοις ἐμπίπτειν κεφάλαια· ἢ καὶ ὅτι αἱ ἀντιθετικά τέσσαρες στάσεις δι' ἀλλήλων μελετῶνται, ἢ ὅτι αἱ κατασκευαὶ τῶν στάσεων κοινὰ καὶ εἰ μὴ κεφάλαια εὐρίσκεται, ἀλλ' οὖν ἔννοιαι ἐχόμεναι ἀλλήλων ἐμπίπτουσιν· ἢ ὅτι ἡ πραγματικὴ τὸ μὲν δίκαιον ἔχει διὰ τῶν ἀντιθετικῶν· τὸ δὲ νόμιμον διὰ τῶν νομίμων· τὸ δὲ συμφέρον στοχαστικῶς μελετῶμεν· ὡς καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ κατ' Ἀνδροτίωνος, καὶ ἀντιληπτικὸν τεθεικῶς κεφάλαιον τὸ, φήσει τοῖνυν τοῦτον τὸν τρόπον ἀπάσας εἰληφέναι τὰς βουλὰς· καὶ λύσας μεταληπτικῶς, οὐ γὰρ εἴ τι πώποτε καὶ ἐξῆς· καὶ πάλιν τὴν πρὸ αὐτοῦ ἀντίθεσιν κατὰ ἀντινομίαν ἐργασάμενος· ὁ νόμος φησὶ τῇ βουλῇ μὴ ἐξεῖναι καὶ μὴ ποιησαμένη τὰς τριῆρεις αἰτεῖν τὴν δωρεάν, καὶ λύσας αὐτὸν κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν· ἐγὼ δὲ τούναντίον ἡγοῦμαι καὶ ἐξῆς· καὶ συλλογισμὸν τέλειον εἰργάσατο, ἀποδεικνύς ὅτι ταυτόν ἐστὶ τὸ ἐρωτῆσαι τῷ αἰτῆσαι· δι' ὧν φησι· καίτοι τοὺς μὴ αἰτοῦντας, μὴ δὲ λαβεῖν ἀξιοῦντας οὐδὲ ἐπερωτᾶν προσήκει τὴν ἀρχήν· ὅτι δὲ τὸ συμφέρον στοχαστικῶς ἐξετάζεται, δηλὸν ἀπὸ Δημοσθένους καὶ τοῦτο· πρῶτον μὲν ὅτ' ἂν λέγῃ, ἀλλ' ὧ τὰν, οὐχὶ βούλεται· καὶ ὅτ' ἂν παρ' ἄλληλα τιθεὶς λέγῃ, ὅτι σωζομένων μὲν Ὀλυνθίων, ἐν Λακεδαιμονίᾳ ἔσται ὁ πόλεμος καὶ ἐξῆς· καὶ ὅτ' ἂν πάλιν ἐν τῷ κατὰ Ἀριστοκράτους λέγῃ· ὡς ἄδεια δοθήσεται τοῦ παρανομεῖν· τοῦτο γὰρ βούλεται διὰ τοῦ, εἰ μὲν γὰρ μηδεὶς ἦν, ὃς ἡμελλεν ὁμοίως τῶν ἡμετέρων νόμων καὶ ἐξῆς· στοχαστικὸν γὰρ καὶ τοῦτο· ὥστε ἀρίστη αὕτη ἡ ἐξήγησις· ἢ καὶ ὅτι ἐνταῦθα οὐ περὶ στάσεων ὁμολογουμένως διαλαμβάνει, ἀλλὰ περὶ τοῦ γένους, ὃ ἐστὶ τὸ πολιτικὸν ζήτημα, ὑφ' ὃ καὶ κατὰ συμπλοκὴν εἰσι στάσεις, καὶ ἀπλαῖ, ὡς ἤδη εἴρηται· ὃ διὰ τοῦ πάντων ἢ τινῶν παραστῆσαι ἡβουλήθη Ἑρμογένης.

4.78 Σωπάτρο υ. Γένος τοῦ ὁρισμοῦ ἡ ἀμφισβήτησις· διαφορὰ τὰ λοιπὰ πρόσκειται λογικῇ· ἐπειδὴ καὶ δι' ὅπλων καὶ ἔργων ἐστὶν ἀμφισβητεῖν, ὡς ἀθληταὶ καὶ στρατιῶται· περὶ μέρους δὲ διὰ τὰς φιλοσόφους, αἱ εἰσι καθόλου· οἷον νοῦ, ψυχῆς, εἰ σφαιροειδὴς ὁ κόσμος. Ἐκ τῶν παρ' ἐκάστοις κειμένων ν. Ὁ γὰρ ῥήτωρ τὰ πολιτικὰ διαπλέκει ζητήματα, τὰς πίστεις ἐκ τῶν παρ' ἐκάστοις

κειμένων νόμων ἢ ἐθῶν ποιούμενος παρ' οἷς ἂν καὶ δημηγοροῖντο· ταύτη ἐν Λακεδαίμονι μὲν βραχυλογία χρήσαιτο, τούτῳ γὰρ χαίρουσιν οὗτοι. Ἀθήνησι δὲ μακρολογία, τοῦτο γὰρ ἥδιον αὐτοῖς· καὶ οἱ μὲν τῶν δικαστῶν πρὸς κέρδος, οἱ δὲ πρὸς ἀλήθειαν ἀποβλέπουσιν· πρὸς ἃ μεταβάλλεσθαι τὸν ῥήτορα χρή. Νόμος δὲ ἐστὶ λόγος κοσμητικὸς καὶ μετρητικὸς τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ πραγμάτων, πᾶσι τὸ κατ' ἀξίαν ἀπονέμων. Ἔθος δὲ νόμιμον ἔγγραφον ἐκ συλλογῆς συνιστάμενον παραδειγμάτων, ὡς τὸ τεττιγοφορεῖν Ἀθηναίοις.

4.79 Περὶ τοῦ νομισθέντος δικαίου· τὰ τελικὰ τῶν τριῶν τῆς ῥητορικῆς περιεῖλε τῷ ὁρισμῷ· διὰ τοῦ καλοῦ τὸ πανηγυρικόν, διὰ τοῦ δικαίου τὸ δικανικόν· διὰ τοῦ συμφέροντος τὸ συμβουλευτικόν· τοῦ νομισθέντος δὲ, διὰ τὸ ἕτερον εἶναι τὸ ἀληθὲς τοῦ δοκοῦντος· οἷον ἀληθὲς μὲν καὶ δίκαιον καὶ συμφέρον, τοὺς ἀρίστους ἐν ἐκάστη πόλει ἄρχειν· ἀλλ' ἐν Λακεδαίμονι μὲν οἱ βασιλεῖς Ἡρακλεῖδαι, ὅποιοι ἂν ποτε εἶεν· Ἀθήνησι δ' οἱ ἄρχοντες ἐξ εὐπατριδῶν, κἂν Ἴρου μὲν πενέστεροι, Φαλάριδος δὲ ἀδικώτεροι καὶ ὠμότεροι. Ἡ καὶ πάντων ἅμα ἢ τινῶν· ἢ γὰρ περὶ καλοῦ καὶ δικαίου καὶ συμφέροντος ἅμα τὴν ἐξέτασιν ποιεῖται τὸ πολιτικὸν ζήτημα, ἢ περὶ μόνων τῶν δύο ἢ τοῦ ενός. Τὸ γὰρ ὡς ἀληθῶς, Ἀξιωματικῶς προάγει τὴν ἐκ τοῦ ἐναντίου ἀπόφασιν, ἥκιστα ῥητορικῇ προσήκειν ἀποφαινόμενος τὴν περὶ τῶν ἀληθῶν καὶ καθόλου ζήτησιν, φιλοσοφίας γὰρ ταῦτα, ἢ πηγὴ τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν ὑπάρχουσα οὐ δοκεῖν δικαία ἀλλ' εἶναι θέλει. ἕκαστος ὅρος σύγκειται ἐκ γένους καὶ διαφορῶν· καὶ γένος μὲν ἐστὶ τὸ ἐπαναβεβηκὸς, οἷον τὸ ζῶν· διαφοραὶ δὲ αἱ διακρίνουσαι τὸ ὁριστὸν ἀπὸ τῶν ὑποπιπτόντων τῷ αὐτῷ γένει, ἀμφισβήτησις οὖν τὸ γένος· εἴτα ἐπειδὴ ἀμφισβήτησις ἐστὶ καὶ διὰ χειρῶν, ἐπήνεγκε τὴν διαφορὰν ἀποδιακρίνουσαν εἰπὼν λογικὴν· καὶ πάλιν ἐπειδὴ καὶ φιλόσοφοι διὰ λόγων ἀμφισβητοῦσι, καὶ ἱατροὶ καὶ γεωμέτραι, καὶ οἱ λοιποὶ πάντες, ὅσοι τὰς λογικὰς ἐπιστήμας μετέρχονται, καὶ ἑτέραν προσέθηκεν διαφορὰν εἰπὼν· Ἐπὶ μέρους.

4.80 Οἱ γὰρ φιλόσοφοι, οὐ περὶ τὰ μερικὰ, ἀλλ' ἐπὶ τὰ καθολικὰ τὸν λόγον ἔχουσι· διὰ δὲ τοῦ· ἐκ τῶν παρ' ἐκάστοις κειμένων νόμων, ἢ ἐθῶν, διδάσκει ὁ τεχνικὸς, ὅτι προσήκει τὸν ῥήτορα τοῖς ἐν ἐκάστη πόλει δικαίοις ἀρμόζεσθαι· οἷον εἰπεῖν, τὸν Ἀθηναῖον ῥήτορα οὐ χρὴ τοῖς ἐγχωρίοις νόμοις μόνον ἀρμόζεσθαι, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν Λακεδαιμονίᾳ, καὶ ἐν Κορίνθῳ, καὶ τοῖς ἐκασταχοῦ· ἵνα οὗ ἂν ἀφίκηται ἐν ἑτέρᾳ χώρᾳ μεθαρμόττει ἑαυτὸν, καὶ στοχαζόμενος τῶν παρ' ἐκείνοις νομίμων τοὺς λόγους ποιῇται, καὶ καταβάλλῃ τῷ τόπῳ τὴν τέχνην. εἰ δὲ μὴ, λήσει ἂν ἀμαρτάνων, εἰ τοῖς αὐτοῖς ἐπὶ πᾶσι χρήσεται. ἢ ἐθῶν. ἐπειδὴ τινες τὰ ἔθνη ἀναγραψάμενοι νόμους ἐποίησαν, τινὲς δὲ καὶ ἔθεσι μόνοις καὶ οὐ νόμοις ἐγγράφοις χρῶνται ὥσπερ οἱ βάρβαροι. Νομισθέντος. Νόμῳ κρατήσαντος· νόμῳ γὰρ κρατεῖ τὰ ἐν πόλει δίκαια. Οἱ μὲν γὰρ ῥήτορες οὐχ ἔπονται τῷ φύσει δικαίῳ, ἀλλὰ τῷ νομισθέντι· οἱ δὲ φιλόσοφοι τοῖς φυσικοῖς· οὐ πάντως δὲ τὸ νόμῳ κρατήσαν φύσει δίκαιον. Δικαίῳ, ἢ καλοῦ ἢ συμφέροντος. Φασὶν ὅτι λείπει τῷ ὄρῳ· ταῦτα γὰρ πάντα ἐκτός ἐστι τοῦ στοχασμοῦ καὶ τοῦ ὄρου. οὐ γὰρ ζητοῦμεν ἐν στοχασμῷ περὶ δικαίου ἢ συμφέροντος ἢ καλοῦ ἀλλ' αὐτὸ τοῦτο, εἰ ὅλως γέγονεν. οἷον εἰ προδεδωκεν Αἰσχίνης Φωκέας· καὶ πάλιν ἐν ὄρῳ οὐ ζητοῦμεν περὶ τῶν προειρημένων κεφαλαίων· ἀλλὰ τὴν ἐξέτασιν ποιούμεθα· οἷον ὅτι τέλειον τὸ πεπραγμένον ἢ οὐ· καὶ πότερον κλέπτῃς οὗτος ἢ ἱερόσυλος ὁ ὑφελόμενος τὰ ἰδιωτικὰ κτήματα ἐκ τοῦ ἱεροῦ.

4.81 Ἄξιον δὲ εἰπεῖν τὸν τέλειον τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος ὅρον, πολιτικὸν ζήτημά ἐστιν ἀμφισβήτησις λογικὴ ἐπὶ μέρους ἐκ τῶν παρ' ἐκάστοις κειμένων νόμων ἢ ἐθῶν περὶ οὐσίας, ἢ ὀνόματος, ἢ τοῦ δικαίου ἢ καλοῦ ἢ συμφέροντος· τινὲς δὲ λέγουσιν ὅτι τὰ τρία εἶδη τῆς ῥητορικῆς περιέλαβεν ὁ ὅρος· ἄλλοι δ' ὡς ταῦτα πραγματικὴν μόνῃ περιλαμβάνει στάσιν· ἢ πάντων ἅμα ἢ τι νῶν· ἐπειδὴ εἰσὶν ὑποθέσεις καὶ μικταὶ ὡς αἱ τῶν ψηφισμάτων εἰσφοραὶ, συμβουλευτικαὶ ἅμα καὶ δικανικαί· καὶ αἱ τῶν νόμων εἰσφοραὶ, συμβουλευτικαὶ καὶ ἐγκωμισαστικά. Τὴν δὲ ἀμφισβήτησιν ταύτην ἀνάγκη περὶ τε πρόσωπα καὶ πράγματα εἶναι· ὧν

πλείστη δὴπου διαφορὰ, ἣν τοῖς ἐπιγνοῦσι ῥάδιον ἤδη τὰς διαιρέσεις συνιδεῖν τὰς εἰς τὰ κεφάλαια τῶν ζητημάτων, καὶ ὅσα ὅλως διαιρεῖσθαι δύναται. Συριανο ὤ. Τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος γένος τὴν ἀμφισβήτησιν ἀποδιδούς εὐτάκτως πάνυ διδάσκει ἡμᾶς πρόσωπα καὶ πράγματα, περὶ ἃ συνίσταται αὕτη· πάνυ δὲ καλῶς τὸ ἀνάγκη πρόσκειται· οὐ γὰρ οἷόν τε πολιτικὸν συστήναι ζήτημα, προσώπου τε ὑφεστώτος, τοῦ διαπραττομένου, καὶ πράγματός τινος, περὶ οὗ ἡ ἀμφισβήτησις ἄνευ γὰρ θατέρου ἀσύστατον· πλείστην δὲ διαφορὰν εἶπεν προσώπων πρὸς πρόσωπα καὶ πραγμάτων πρὸς πράγματα· αὕτη γὰρ ἀρίστη ἐξήγησις καὶ τῆς τοῦ τεχνογράφου βαθυτάτης ἐπάξιος διανοίας· ἡ γὰρ τῶν προσώπων τε καὶ πραγμάτων ἀκριβὴς κατανόησις εὐχερεστέραν ἡμῖν, ὥς καὶ αὐτὸς φησι, τὴν τῶν πολιτικῶν ζητημάτων ἀπεργάζεται διαίρεσιν, τὰ τε ἀδιαίρετα καὶ διαιρούμενα σαφῶς παραστήσει· μαρτυρεῖ δὲ καὶ αὐτὸς ταύτῃ τῇ ἐξηγήσει, ἀνὰ μέρος ἐκάστην διαφορὰν παραδοὺς προσώπων καὶ πραγμάτων ἀλλὰ καὶ μὴ ἀναμίξ.

4.82 Σωπάτρο υ. Μετὰ τὸν ὅρον τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος ἀκολουθῶς καὶ περὶ τῆς ὕλης τούτου διαλαμβάνει. ὥς γὰρ ὕλη γραμματικῆς τοῦ λόγου μέρη, οὕτως τῶν ζητημάτων τὰ πρόσωπα καὶ τὰ πράγματα· τὸ δὲ ἀνάγκη πρὸς Μινουκιανὸν ἀποτεινόμενος τέθεικεν, αὐτὸς γὰρ βούλεται ζήτημα γίνεσθαι ἐλλιπὲς πῇ μὲν προσώπου, πῇ δὲ πράγματος· προσώπου μὲν, ὥς τὸ τίς· δοκεῖ γὰρ ἐλλείπειν, διὰ τὸ ἀορισταίνειν· πράγματος δὲ ὥς ἐπὶ τοῦ συνεχῶς κεχρημένου τοῖς ἀνδροφόνων καθαρσίοις, καὶ κρινομένου φόνου· ἐνταυθοῖ γὰρ ἐξ ὑπονοίας λέγουσι τὸ πρόσωπον κρίνεσθαι, ἄνευ πράγματος, οὐκ ἀκριβῶς δὲ οὗτοι· αὐτὸ γὰρ τὸ κεχρηθῆναι τοῖς καθαρσίοις πρᾶγμα ἐστὶ τὸ γεγονὸς ἐν καιρῷ παρὰ τοῦ κρινομένου προσώπου καὶ παρέχον ὑπόνοιαν προαγόμενον εἰς ἀπόδειξιν ἀφανοῦς τινος· δοκεῖ μέντοι καὶ αὐτὸς ὁ τεχνικός ὑποκατιῶν ἑαυτῷ ἐναντιοῦσθαι διὰ τοῦ τόπον δὲ ἄλλως ἐπέχει προσώπου· ἐλλιπὲς γὰρ ἐκ προσώπων οὕτως ἂν γένοιτο ζήτημα, ἀλλ' οὐκ ἔστι τοῦτο· οὐ γὰρ ἄνευ προσώπου ἐστὶ τὸ ζήτημα, ἀλλ' ἔχει μὲν τὸ πρόσωπον, ἀόριστον δὲ καὶ μὴ ἐπιδεχόμενον ἐξέτασιν, διὸ καὶ δοκεῖ ἐλλείπειν.

4.83 ὦν πλείστη δὴπου διαφορὰ· προσώπων πρὸς πρόσωπα καὶ πραγμάτων πρὸς πράγματα· τῶν γὰρ πάνυ κοινωνούντων καὶ ἡ διαφορὰ, ὥς κυνὸς καὶ λύκου, οὐ τῶν ἑτερογενῶν· προσώπων δὲ διαφορὰ, καθὼς τὰ μὲν ἐστὶ κύρια, τὰ δὲ προσηγορικὰ, τὰ δὲ πρὸς τι καὶ ἐξῆς· καὶ πάλιν τὰ μὲν ἔνδοξα καὶ διὰ τοῦτο ἐξεταζόμενα, τὰ δὲ ἄδοξα καὶ ἀσύστατον διὰ τοῦτο ποιοῦντα τὸ ζήτημα· οἱ γοῦν κωμάσαντες δέκα καὶ ἐν τῷ ὀρύγματι καταβληθέντες, ὑπὸ μὲν πορνοβοσκοῦ τοῦτο παθόντες, ἀξύστατον ἔχουσι τὸ ζήτημα, ὑπὸ δὲ στρατηγοῦ ἢ φιλοσόφου συνιστάμενον. Τὰ μὲν γὰρ διὰ τὸ ἔνδοξον ἐξετάζονται, τὸ δὲ ἀνεξέταστον διὰ τὸ ἄδοξον· ἔσται δὲ ἀπὸ τῶν ἐνδόξων ἀντέγκλημα τὸ ζήτημα, τὸ γὰρ εὐδόκιμον τοῦ προσώπου δύναται ἀντεγκαλεῖν τῷ δικαίως ἐφ' οἷς ἡσέλγαινον ἀνηρῆσθαι, οὐκ ἔτι δὲ καὶ ὁ πορνοβοσκὸς, ἀλλὰ καὶ πραγμάτων ἐστὶ διαφορὰ· ὁ γὰρ τὸν πεποιθότα αἰτιώμενος ἀντέγκλημα ποιήσει, οὐδὲ ἕτερον αἰτιώμενος μετὰστασιν, καὶ πάλιν ὁ ἐπ' ἐξουσίας ἐν τοῦτο πρᾶγμα ποιούμενος, ἀντίληψιν, καὶ ὁ περὶ μέλλοντος ζητῶν πραγματικὴν, καὶ ἀπλῶς ἕκαστόν τι τῶν χρωμάτων τοῦ πράγματος ἀμειβομένου, ἑτέραν οἶδε γενομένην τὴν στάσιν· διὸ καὶ πρόσκειται τὸ ὅσα ὅλως διαιρεῖσθαι δύναται· ἕκαστον γὰρ τούτων ἀμειβόμενον καὶ συνεσθηκὸς ποιεῖ καὶ ἀσύστατον· καὶ ἐπειδὰν συνεσθηκὸς δειχθῇ, τότε καὶ διαιρεθῆσεται· καὶ γὰρ ἀντιστρέφει ταῦτα· εἰ γὰρ διαιρεῖται, συνίσταται· καὶ εἰ συνίσταται, διαιρεῖται. Μαρκελλίνου υ.

4.84 Ἀναγκαιῶς προσέθηκε τοῦτο· ἐπειδὴ ἐκ τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων ἡ σύστασις τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος ἐξ ἀμφοτέρων γὰρ τούτων πληροῦνται τὰ προβλήματα· ὦν καὶ ἡ ἀμφισβήτησις συνέχει τὴν μάχην· ἀνάγκη γὰρ τὸν μὲν πράττειν τὸν δὲ ὑπὸ τινος πράττεσθαι· εἰ δὲ μὴ οὕτως ἔχοι, πῶς δυνατόν εἴη συνίστασθαι ζήτησιν; οἷον ὁ δεῖνα τόδε τι ποιήσας κρίνεται·

ἢ ὁ δεῖνα τόδε τι κατορθώσας ἢ ὅπως οὖν εὐεργετήσας αἰτεῖ δωρεάν· ἢ πάλιν ὁ δεῖνα τόδε τι συμβουλεύει. Τῶν δὲ προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων διττὴ ἡ ἀνωτέρω διαφορὰ· τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἀφορμὴν πρὸς ἀπόδειξιν δίδωσι, τὰ δὲ συστάσεως ἔνεκα παραλαμβάνεται· διαιρεῖται δὲ τὰ πρόσωπα καὶ τὰ πράγματα τὰ ἐξέτασιν ἐπιδεχόμενα καὶ ὅσα οὐκ ἐπιδέχεται· ὕλη γὰρ τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος τὰ πρόσωπα καὶ τὰ πράγματα, ὥσπερ τῆς γραμματικῆς τὰ μέρη τοῦ λόγου. Ὡν πλείστη δὴπου διαφορὰ. Τινὲς εἰρήκασι διαφορὰν τὴν ὑπὸ τῶν προσώπων εἰς τὰ πράγματα, ἔστι δὲ οὐχ οὕτως, ὥν γὰρ κοινωνία πρόσσεστιν ἀλλήλοις, τούτων καὶ διαφορὰν εὐρίσκομεν. οἷς δὲ οὐχ ὑπάρχει κοινωνία, τούτων οὐδὲ διαφορὰν εἶναι λέγειν καλόν· οἷον οὐκ ἔστι λίθου κοινωνία πρὸς ἄνθρωπον, οὐκοῦν οὐδὲ διαφορὰ· ἔστι δ' ἀνθρώπου κοινωνία πρὸς ἕτερα ζῶα, οὐκοῦν καὶ διαφορὰ· διαφορὰ οὖν λέγει πραγμάτων πρὸς πράγματα, καὶ προσώπων πρὸς πρόσωπα· εἰ γὰρ πρόσωπον ἐν αὐτὸ καθ' αὐτὸ πρὸς τοὺς χρόνους ἔχει διαφορὰν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ Μιλτιάδου· ἄλλος γὰρ εὐδοκιμῶν ὥσπερ ἐν τοῖς Περσικοῖς λαμπρότητα μεγίστην ἔχων καὶ δύναμιν ἐξετάσεως καὶ ποιότητος μέγεθος καὶ κρίσιν προσώπου, ἄλλος δὲ ἐν τῷ δεσμοτηρίῳ ἐξ ἐλέου τὴν σωτηρίαν θηρώμενος, ἥπου γε προσώπου πρὸς ἕτερα πρόσωπα πόση ὑπάρχει διαφορὰ.

4.85 ἦν τοῖς ἐπιγνοῦσι ν· ἐκ γὰρ τῆς τῶν προσώπων καὶ πραγμάτων διαφορᾶς τὴν διαίρεσιν σαφῶς διακρίνομεν· ἐκ δὲ τῆς διαιρέσεως τὴν στάσιν· οἷον μελετῶν λέγεις κρινόμενος φόνου· οὐκ ἐφόνευσα· καὶ γνωρίζεις ὅτι στοχασμός ἐστιν· ἢ πάλιν λέγεις ἄξιον τὸν παθόντα ἀμύνασθαι, καὶ ποιεῖς ἀντέγκλημα τὴν στάσιν. Καὶ ὅλως εἰ διαιρεῖσθαι δύναται ι. Τὸ γὰρ κρινόμενον πρᾶγμα ἢ πρόσωπον ἔχει ἢ ἐξέτασιν· κρινόμενον δὲ λέγω, τὸ ἔχον τινὰ ποιότητα· κρίνεται δὲ τῶν πραγμάτων τὰ μὴ ὠμολογημένα καὶ ἔχοντα ἀντίρρῃσιν, τὰ δὲ ὠμολογημένα καὶ μὴ ἔχοντα ἀντίρρῃσιν οὐ κρίνεται· οἷον ἐφωράθη τις φονεύων τινά· τὸ πρᾶγμα οὐκ ἔχει ποιότητα, οὔτε πρόσωπον, ὁμολογεῖται γὰρ ὁ φόνος· καὶ οὐκ ἔχει κρίσιν, οὐδὲ ἐξέτασιν, ἀλλὰ κοινῶς γίνεται τόπος· πάλιν ἑάν τις ἐπὶ τῇ ἑαυτοῦ πολλάκις δὴ τινα καταλαβὼν γυναικὶ ἀποκτείνῃ, κατὰ τὸν παρὰ Δημοσθένει κείμενον νόμον οὐ κρίνεται· ἐπειδὴ ἔξεστιν ἐπὶ τούτοις ἀνελεῖν, ἐπὶ δὲ τῶν προσώπων τὸ ἐναντίον ἐξέτασιν ἔχει, καὶ ἰσχὺν καὶ κρίσιν, ὅσα ὠμολογῶνται· τὰ γὰρ μὴ ὠμολογημένα οὐ κρίνεται, ὥσπερ τὸ τίς.

4.86 Πᾶν δὲ ζήτημα, ὠμολογημένον ἔχον τὸ πρᾶγμα καὶ μὴ ἔχον τὸ πρόσωπον ὠμολογημένον, ἀσύστατον· διὰ τί δὲ τὰ πρόσωπα τῶν πραγμάτων προέταξε καὶ τοι τῶν πραγμάτων πολυῦλοτέρων ὄντων. καὶ λέγομεν· ὅτι οὐκ ἐβουλήθη τὸ ποιοῦν τοῦ ποιουμένου δεύτερον ποιῆσαι· πρῶτος γὰρ ὁ δράσας ὑφέστηκεν· εἴτα τὸ πραχθὲν πρᾶγμα, ἢ ὅτι πρόσωπα εὐρίσκομεν ἄνευ πραγμάτων συνεστηκὸς ποιοῦντα τὸ ζήτημα· οἷον ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ παραδείγματος, ἐτελεύτησέ τις ἐπὶ σημείοις φαρμάκων· καὶ ἀντεγκαλοῦσιν ἀλλήλοις αἰχμάλωτος καὶ μητροιᾶ· ἰδοὺ γὰρ ἐνταῦθα οὐδὲν ἔχομεν πεπραγμένον παρ' αὐτῶν, ἀλλὰ τὰ πρόσωπά ἐστι τὰ ποιοῦντα τὸ ζήτημα. Τῶν οὖν προσώπων τὰ μὲν ἐστὶν οἷα καὶ δύναται ἐξετάζεσθαι, τὰ δὲ οὐ· τόπον δὲ ἄλλως ἐπέχει πρόσωπου. Συριανοῦ ὅ. Καθ' ὅλου πρόσωπα καλεῖ ἐξεταζόμενα τὰ ἔχοντά τινα ποιότητα· ἐξῆς ἢ περὶ τὸ πρόσωπον ὕλη γνωρίζεται· οἷον Περικλῆς, Ἀλκιβιάδης, πένης, πλούσιος, ῥήτωρ, στρατηγός· τὰ δὲ ἀνεξέταστα ποιότητα μὲν οὐδὲ μίαν ἔχει, δι' ἧς ἂν τις εὐπορίαν τινὰ ἐν τῇ ὑποθέσει σχοίῃ, ὥσπερ τὰ ἀόριστα, εἰκόνα δὲ μόνην προσώπου ἔχει.

4.87 ὅταν οὖν ἐν ὑποθέσει παραληφθῇ ἀνεξέταστον, καθολικὸν ἢ τέχνη παραδίδωσι θεώρημα· ὡς χρὴ τῇ τοῦ πράγματος ἀκολουθεῖν ποιότητι, κάκεῖθεν περιτιθέναι τῷ προσώπῳ τὸν χαρακτήρα· ὅποιον γὰρ ἂν ἦ τὸ πρᾶγμα, χρηστὸν ἢ φαῦλον, τοιοῦτον καὶ τὸ πρόσωπον, ὡς καὶ Σωκράτης βοᾷ· οἷος ὁ βίος, τοιοῦτος καὶ ὁ λόγος, καὶ οἷος ὁ λόγος, τοιαῦται καὶ αἱ πράξεις. Σωπάτρο υ. Πρώτη διαίρεσις αὕτη τῶν προσώπων εἰς ἐξεταζόμενα καὶ ἀνεξέταστα· ἐξετάζεσθαι οὐχ ὡς ἔνιοι τὸ ἀμφιβάλλεσθαι λέγει· οὐ γὰρ ἀμφιβάλλομεν, εἰ Αἰσχίνης ἐν τῷ παραπρεσβεΐας ἐστὶν ὁ

κρινόμενος· οὐδὲ εἰ Λεπτίνης ἐν τῷ πρὸς Λεπτίνην, ἢ Τίμαρχος ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου· ἀλλὰ τὸ ἐξετάζεσθαι, ὡς καὶ διὰ τῶν ἐπομένων γίνεται φανερόν, τὸ ὕλην καὶ ἀφορμὴν παρέχειν τῷ λόγῳ σημαίνει· τουτέστιν ὅτι πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ κρινομένου συντελεῖ· τὸ δὲ ἄλλως ἀντὶ τοῦ εἰκῆ. Ἐζήτησαν δὲ, διὰ τί τὰ μὴ ἐξεταζόμενα τόπον δὲ ἔχοντα προσώπου ὅλως ἐν ζητήματι τάττεται· καὶ φαμέν· ἐπειδὴ οὐκ ἦν δοκεῖν αὐτὸ πεπρᾶχθαι μὴ ὄντος τοῦ δοκοῦντος πεποιηκέναι, τοῦτο δὲ εἰ καὶ μὴ ὕλην παρέχει πρὸς τὸν λόγον, ἀλλ' οὖν σχῆμα πρὸς τὸ δοκεῖν γεγενῆσθαι· εἰκότως οὖν ἐν τάξει προσώπου λαμβάνεται.

4.88 Τὸ γὰρ παρίστατό τις ἐπ' ἐρημίας νεοσφαγεῖ σώματι, ἀπόδειξιν μὲν οὐδ' ἦντινα ἔχει τοῦ γεγενῆσθαι τὸν φόνον, ὥσπερ εἰ Δημοσθένης παρίστατο· καὶ γὰρ ἐπὶ τούτου δυνατόν λέγειν ὡς εἰκὸς αὐτὸν τοῦτο πεποιηκέναι, θαρρόυντα τῇ ῥητορικῇ καὶ τῇ δυνάμει τοῦ λέγειν, καὶ ὡς Νικόδημον ἀνελόντα πρότερον, καὶ ὡς Ἀρίσταρχον πεπεικότα τῶν ὁμοίων ἐπιθυμητὴν γενέσθαι· καὶ πάλιν ὅτι ἀδύνατον τοῦτο διαπράξασθαι Δημοσθένη τὸν τοὺς αἰχμαλώτους λυσάμενον, τὸν τῆς πόλεως κηδόμενον, τὸν δημαγωγίας ἐρῶντα, τὸν σώφρονος βίου φροντίζοντα· ἐνταῦθα γὰρ τὸ ἐξεταζόμενον ὕλην παρέσχε πολλὴν τοῖς βουλομένοις κατηγορεῖν καὶ συνηγορεῖν· τὸ μέντοι ἀόριστον ὕλην μὲν οὐ χορηγεῖ, τοῦ δὲ συστήναι τὸ πρᾶγμα ἀφορμὴ καὶ γένεσις ἐστίν. Μαρκελλίνου υ. Ἐξεταζόμενα λέγει, τὰ ἔχοντα ποιότητα καὶ χορηγίαν νοημάτων καὶ ἐπιχειρημάτων τῷ λέγοντι· τὸ δὲ τίς ἀόριστον ὃν νοημάτων εὐπορίαν οὐκ ἔχει· οὔτε γὰρ γένος οὔτε ἀγωγή, οὔτε παιδευσις· διὰ τοῦτο οὐδὲ μία χορηγία ἀπὸ τοῦ προσώπου προσγίνεται· ἰστέον δὲ ὡς ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου πράγματος δυνάμεθα πολλάκις ἐπινοῆσαί τινα τῷ προσώπῳ βοήθειαν καὶ ἀφορμὴν· ἔχεις παρὰ τῷ Δημοσθένει τὸ παράδειγμα· ἦκουον δ' ἔγωγε τινος οὐδαμῶς οἴου τε ψεύσασθαι, ὡς οὐδὲ τοὺς λιμένας καὶ τὰς ἀγοράς ἔτι δώσοιεν αὐτῷ καρποῦσθαι· ἐπειδὴ γὰρ ἄδελος ἦν ἡ ποιότης τοῦ εἰρηκότος, εἴτε ψευδὲς, εἴτε ἀληθὲς, τῇ γνώμῃ συνέστησε τὴν τοῦ προσώπου μαρτυρίαν εἰπών· τὰ γὰρ κοινὰ θετταλῶν ἀπὸ τούτων δέοι διοικεῖν, οὐ Φίλιππον λαμβάνειν.

4.89 Τόπον δὲ ἄλλως ἐπέχει πρόσωπο· τὸ γὰρ τίς μάταιον ἔχει τόπον προσώπου· κεῖται μὲν γὰρ διὰ τὴν χρεῖαν· ἐπειδὴ πάντως δεῖ τὸ πρόβλημα πρόσωπον ἔχειν, ἀργὸν δὲ ἐστὶ πρὸς ἐξέτασιν· ἐπειδὴ γὰρ ἐκ τῶν ἐγκωμιαστικῶν ἔχει τὴν ποιότητα τὰ πρόσωπα, οἷον γένους, ἀγωγῆς, ἐπιτηδευμάτων, ἐξ ὧν γινώσκουμεν, ὁποῖος ἕκαστός ἐστιν, ἀφ' ὧν γέγονεν ἢ ἐτράφη, ἢ ἐπετήδευσεν ἢ ἔπραξεν, τὸ δὲ τίς πάντων ἀπεστέρηται τούτων, διὰ τοῦτο φαμέν, ἐξέτασιν οὐκ ἔχειν τὸ τοιοῦτον· οὐ μὴν αὐτὸ μόνον ἐξέπεσε τῆς ἐξετάσεως, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐξισάζοντα διόλου τῶν προβλημάτων· οἷον δύο νέοι πλούσιοι εἶδον ἀλλήλους ἀπὸ τῶν ἀλλήλων οἰκιῶν ἐξιόντας καὶ κρίνουσιν ἀλλήλους μοιχείας δι' ὅλου δ' εἶπον, ἐπειδὴ μικρά τις εἰ γένοιτο διαφορά, σύστασιν λαμβάνει, πάντων δὲ ὄντων ἴσων ἢ ἐξέτασις ἐπιλέλοιπεν· ὁ γὰρ ἂν ὁ ἕτερος ἐπενέγκοι τῶν προσώπων, τούτω καὶ αὐτὸς ἐάλωκε, καὶ λανθάνει μᾶλλον ἑαυτοῦ κατηγορῶν, οἷς μηδὲν ἔχει λέγειν κατὰ τοῦ ἑτέρου, ὁ μὴ καὶ αὐτὸς φαίνεται πράξας. Τῶν δ' αὖ ἐξεταζομένων ἰσχυροτάτην μὲν ἔχει δυνάμιν τὰ ὠρισμένα, καὶ κύρια· οἷον ὁ Περικλῆς ὁ Δημοσθένης καὶ τὰ τοιαῦτα. Συριανοῦ υ. Ἐπτά μὲν τὰς ὅλας τῶν προσώπων διαφορὰς παραδίδωσι· τὴν δὲ πρωτίστην τοῖς ὠρισμένοις ἀποδίδωσι καὶ κυρίοις τάξιν, διὰ δύο αἰτίας· ὅτι δὲ πᾶσα ἢ περὶ αὐτῶν ὕλη πρόδηλος ἐκ τῆς ἱστορίας, οἷον γένος, ἀγωγή, καὶ τὰ ἐξῆς, καὶ ὅτι καὶ πολλοὺς ἐπιδέχεται τρόπους· ὁ γὰρ Περικλῆς εἰ τύχοι παραληφθεὶς, ὠρισμένον τέ ἐστι πρόσωπον, καὶ πρὸς τι· πατὴρ γὰρ καὶ δεσπότης, καὶ ἠθικόν, φιλόπολις γὰρ καὶ ῥήτωρ· ὁ γοῦν Θουκυδίδης παραλαβὼν αὐτὸν εὐθύς ἐκ τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος, τὸ ἀξιόπιστον αὐτῷ περιτίθησι λέγων, καίτοι ἐμοὶ τοιοῦτῳ ἀνδρὶ ὀργίζεσθε, ὃς οὐδενὸς ἦττων εἰμὶ, γινῶναί τε τὰ δέοντα καὶ ἐρμηνεῦσαι ταῦτα, φιλόπολις τε καὶ χρημάτων κρείσσω.

4.90

εἰ μὲν οὖν ἔνδοξα εἶη τὰ κύρια πρόσωπα, συστατικῶς χρησόμεθα τῇ περὶ αὐτῶν ὕλῃ· εἰ δὲ ἄδοξα, οἷον Φιλοκράτης ἢ Φρύνων ἢ Ἀριστογείτων, ἐκ τῶν ἐναντίων διαβαλοῦμεν ἐπιχειρημάτων. Σωπάτρο υ. Καλῶς τῷ ὠρισμένα πρόσκειται τὸ κύρια· τοῦτο γάρ φησιν, ὅτι τοῖς κυρίοις δεῖ προσκεῖσθαι καὶ τὴν ἀπὸ τῆς ἱστορίας διάγνωσιν.

4.91

εἰ γὰρ μὴ τοῦτο οὐδὲ τινα ὕλην παρέξει τὸ κύριον ἄγνωστον ὄν, εἰ μήπου κατὰ τὸν παρευθὺς καιρὸν ὁ περὶ αὐτοῦ γίγνοιτο λόγος ἐν εἰδόσι· πλὴν καὶ οὕτως ἱστορίας χρεῖα τῶν ἤδη πεπραγμένων αὐτῶ· ἃ καὶ ἀμετακίνητα δεῖ φυλάττειν, ἵνα τυχὸν μὴ Σωκράτην ῥήτορα εἰσαγάγωμεν, ἢ Δημοσθένην φιλόσοφον ἢ φιλόπολιν Φρύωνα. Περικλῆν δὲ καὶ Δημοσθένην εἰς ὑπόδειγμα παρέλαβεν, ὡς ἐπαμφοτερίζοντα πρὸς τε ἔπαινον καὶ ψόγον, καὶ περὶ μὲν Δημοσθένους μικρὸν ἔμπροσθεν εἴρηται. Περικλῆν δὲ δυνατὸν καὶ ἐπαινεῖν ἀπὸ τε τῆς μεγαλοφυΐας καὶ ὅτι φιλόπολις· καὶ πάλιν ψέξαι ὡς τὰ σπέρματα τοῦ Πελοποννησιακοῦ παρεχόμενον πολέμου· τὰ κύρια δὲ προέταξε τῶν ἄλλων ὡς πολυϋλότερα· καὶ ὅτι τὸ ἀπ’ αὐτοῦ πολλάκις τοῦ πράγματος ὕλην χορηγεῖ· ὡς ἐπὶ Ἀλεξάνδρου καὶ Δημοσθένους· οἷον ἔγραψεν Ἀλέξανδρος μετὰ τὴν Δαρείου νίκην, ὡς εὖροιεν ἐν τοῖς λογισμοῖς Δαρείου πεντήκοντα τάλαντα εἰληφότα Δημοσθένην, καὶ κρίνεται παρ’ Ἀθηναίοις προδοσίας Δημοσθένους· τοῦτο γάρ καὶ ἀπὸ τῆς ἱστορίας καὶ ἀπ’ αὐτοῦ πράγματος ὕλην χορηγεῖ· ἐχθρὸς γὰρ Ἀλέξανδρος, οἷα πρότερον καὶ Φίλιππος Ἀθηναίοις· καὶ διὰ ταῦτα Δημοσθένους — — — Μαρκελλίνο υ. Αἱ ἀνωτάτω τῶν προσώπων διαφοραὶ δύο· ὧν ἡ μὲν ἔχει ποιότητα, ἡ δὲ οὐκ ἔχει· καὶ ἡ μὲν οὐκ ἔχουσα κεχώριται καθ’ ἑαυτήν, ἡ δὲ ἔχουσα διαιρεῖται εἰς ἰδίαν καὶ κοινήν· καὶ ἡ μὲν ἰδία ποιεῖ τὰ κύρια· καλεῖ δὲ αὐτὴν ἰδίαν· ἴδιος γὰρ ἐκάστου κυρίου ὁ βίος· ἕτερος γὰρ Περικλέους βίος, ἄλλος Θεμιστοκλέους, ἄλλος Μιλτιάδου· ἡ δὲ κοινὴ τὰ πλείονα, ἃ καὶ καλοῦσι προσηγορικά· κοινὴ δὲ πολλῶν εἴρηται, ἐπειδὴ ταῦτά ἀρμόζει ἐνθυμήματα ἐπὶ πάντων τῶν ὁμοίων προσώπων· ὁ περὶ πατρὸς λόγος περὶ πάντων, ὁ περὶ δεσπότης ὁμοίως καὶ δούλου· οὐ γὰρ μόνον ἐν πρόσωπον ἔχει καθάπερ ἡ ἰδία ποιότης τὸ κύριον· ποιεῖ γὰρ τὰ πρὸς τι, τὰ διαβεβλημένα, τὰ ἠθικά, τὰ κατὰ συμπλοκὴν προσώπου καὶ πράγματος, τὰ ἀπλᾶ προσηγορικά· ταῦτα πάντα, ὅσα ἡ κοινὴ ποιότης ποιεῖ πρόσωπα, διαφέρει ἀλλήλων· τὰ πρὸς τι τῶν διαβεβλημένων· τὰ διαβεβλημένα τῶν ἠθικῶν καὶ ἐξῆς· δεούση δὲ τάξει προήγαγε τὰ πρόσωπα· ἀρξάμενος γὰρ ἀπὸ τῶν πλείστην χορηγίαν τῷ λέγοντι παρέχειν δυναμένων, διέξεισι μέχρι τῶν τελευταίων.

4.92

Ἰσχυροτάτην μὲν ἔχει, φησὶ, δύναμιν τὰ ὠρισμένα καὶ κύρια· ἰσχυρὰ δὲ καλεῖ οὐχ ἀπλῶς, ἀλλὰ τὰ πλείονα τὴν εὐπορίαν παρεχόμενα· δηλὸν δὲ, ὡς τὰ κύρια βασιλεύει τῶν πάντων ἐν εὐπορίᾳ· πᾶσαν γὰρ σχεδὸν ἐν αὐτοῖς ποιότητα περιείληφεν καὶ ὕλην· λέγω δὲ ὕλην τὴν περὶ τὰ γένη καὶ πράξεις καὶ περὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ἐξέτασιν· ὠρισμένα δὲ ἐστίν, ὧν ἡ ποιότης ἐν ταῖς ἱστορίαις καὶ ἐν τοῖς ποιήμασιν εὐρίσκεται. Καὶ παρειλήφαμεν αὐτῶν γένος, ἀγωγὴν, πατρίδα, ἐπιτηδεύματα, πράξεις καὶ πλείστην εὐπορίαν ἐνθυμημάτων ἐν ταῖς ἱστορίαις ἐκεῖθεν λαμβάνομεν· εἰκότως οὖν προτάττειτο τῶν ὅλων, ὅτι τε πλῆθος ἐνθυμημάτων δίδωσιν ἀπὸ τῶν εἰρημένων τοῖς ποιήμασιν ἢ ἱστορίαις, ἐξ ὧν τοῦ λόγου τὰ σπέρματα, καὶ ὅτι πολλῶν προσώπων ἐπέχει τάξιν τὸ κύριον· εἰ γὰρ λάβωμεν Δημοσθένην ἐν προβλήματι, ἴσμεν καὶ πολιτευόμενον ὄντα, καὶ πατέρα, πολλάκις δὲ καὶ παιδευτὴν, τυχὸν δὲ καὶ στρατιώτην, καὶ πολλὰ ἕτερα· ἃ καὶ πάντα ἐν τοῖς ζητήμασι καὶ καθ’ ἑν ἐμπίπτοντα κρίσιν ἐπιδέχεται· εἰ τοίνυν ποιήσεαι τὸν Περικλέα συμβουλευόντα Πελοποννησίοις ἐπιέναι, ἢ γραφόμενόν τινα ἢ ἀπολογούμενον, πλείστην ἐργασίαν σοι πίστεων ἢ ποιότης τοῦ προσώπου παρέχεται· ἀφ’ ὧν εἴρηται γὰρ τῷ Θουκυδίδῃ περὶ αὐτοῦ, ὥσπερ γὰρ ἀπὸ θησαυροῦ λέγειν ἔξομεν ἱκανὰ, πολλῆς οὔσης τῆς μαρτυρίας· καὶ πάλιν εἰ τὸν Θεμιστοκλέα υποθώμεθα, κἀνταῦθα πολὺς ἡμῖν ὁ

Θουκυδίδης μαρτυρῶν, ὅς περὶ ἐκείνου φησὶν· ἦν γὰρ δὴ ὁ Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα δὴ φύσεως ἰσχὺν δηλώσας.

4.93 Ἰστέον δὲ ὡς οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ἐνδόξων καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν τὰ ὠρισμένα πλείονα τὴν ἰσχὺν ἔχει καὶ τὴν εὐπορίαν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἀδόξων καὶ τὴν ἐναντίαν ἔχόντων προαίρεσιν· εἰ γοῦν κατηγοροίης Φιλοκράτους ἢ Φρύνωνος ἢ τινος ἄλλου τῶν ἐν ταῖς ἱστορίαις κεκωμωδημένων, πολλῶν ἀφορμῶν εἰς κατηγορίαν εὐπορίαν εὐρήσεις. Δευτέραν δὲ τὰ πρὸς τι· οἶον πατὴρ, υἱός, δοῦλος, δεσπότης. Συριανοῦ. Ταῦτα εἰ καὶ προσηγορικά ἐστι καὶ ταύτῃ τὴν τῶν κυρίων ὑποβέβηκε δύναμιν, ἀλλ' οὖν διὰ τῆς πρὸς ἄλλο σχέσεως, διπλὴν ποιότητων χορηγίαν παρέχει τῷ λόγῳ· ὁ γὰρ πατὴρ ἐν προβλήματι παραληφθεὶς, ἢ φιλότεκνός ἐστι, καὶ σύστασιν ἱκανὴν ἐκ τούτου παρέξει, ἢ καὶ ὡς μισόπαις ὢν, καταδρομῆς ἀφθονίαν τοῖς αἰτιάσθαι βουλομένοις χορηγήσει· ὁ καὶ Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος πεποίηκε, σκληρότητος κατηγορῶν Δημοσθένους ἡθους, ἐν οἷς φησιν· ἐβδόμην δὲ ἡμέραν τῆς θυγατρὸς αὐτῷ τετελευτηκυίας, καὶ ἐξῆς· ὁ γὰρ πατὴρ καὶ ἡ ἀπὸ τούτου σχέσις πολλὴν ἀφορμὴν αὐτῷ διαβολῆς κεχορήγηκεν· πάλιν υἱὸς μελετώμενος ἐκ τῆς πρὸς τοὺς πατέρας ὁσιότητος ἢ ῥαθυμίας βελτίστου δόξαν ἢ πατραλοίου λήψεται· ὁ τε δεσπότης ἐκ τῆς πρὸς τοὺς οἰκέτας ἰταμότητος ἢ φιλανθρωπίας εὐπρόσιτος, ἢ φιλαπεχθίμων τοῖς ἐντυγχάνουσιν δόξειεν· τὸν τε οἰκέτην ἢ πρὸς τὸν δεσπότην πίστις ἢ κακόννοια διελέγχει.

4.94 Σωπάτρο υ. Δευτέραν ἔχει τὰ πρὸς τι τάξιν· διότι καὶ αὐτὰ διπλὴν ἔχει ποιότητα καὶ ἥττονα τῆς προτέρας· μίαν μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ κειμένου πράγματος, ἑτέραν δὲ τὴν ἀπὸ τῆς φύσεως, ὅ ἐστιν ἀναντιρρήτον πρὸς ἀπόδειξιν· γνωμικὰ καὶ καθολικὰ καὶ ἀναντιρρήτα καὶ πᾶσι δοκοῦντα λέγειν· οἶον ὅτι φύσει πολέμιον τὸ δοῦλον τοῖς δεσπόταις· καὶ ὅτι πατὴρ οὐκ ἂν εἴη δύσνους υἱῷ· καὶ ὅτι ἀδελφοὶ ἀεὶ ζῆλον ἔχουσιν ἀλλήλοις ἐπόμενον, ταῦτα ὕλην τινὰ καὶ ἀφορμὴν ἐκ τῶν πᾶσι δοκούντων δίδωσιν· ἥττονα δὲ τῶν πρώτων, ὅσῳ τὰ ἐκ τῶν κοινῶν πίστεων τῶν ἐκ τῶν παραδειγμάτων· τὰ μὲν γὰρ παραδείγματα ἐκ τῆς ἱστορίας, ὧν ἡ πεῖρα τὴν πίστιν ἔχει· ἡ δὲ κοινὴ πίστις, ἀφ' ὧν ἔννοιάν τινα παρελάβομεν, τοῦτο δὴ οὕτως ἔχειν· ὥστε εἰκότως μετὰ τὰ κύρια τὰ πρὸς τι· ἄλλως τε καὶ ὅτι διττῆς οὐσης τῆς πίστεως τῆς μὲν ἐντέχνου, τῆς δὲ ἀτέχνου· καὶ ἐντέχνου τῆς ἀπὸ τοῦ προκειμένου πράγματος· ἀτέχνου, τῆς ἀπὸ τῶν μαρτύρων, ἡγουν τῆς ἱστορίας· τὰ κύρια ἔσθ' ὅτε καὶ τὴν ἐντεχνον ἔχει πίστιν πρὸς τῇ ἀτέχνῳ· τὰ πρὸς τι δ' οὐδέποτε, ἀλλ' ἢ ἄρα ὡς ὠρισμένα καὶ κύρια.

4.95 Μαρκελλίνου υ. Πάντα τὰ μετὰ τὰ κύρια προσηγορικά καλοῦσιν οἱ τεχνικοὶ, μέχρι τῆς ὑστερας τάξεως· ὧν ἡ ποιότης καὶ κοινὴ καὶ διάφορος· κοινὴ μὲν, ὅτι τὰ αὐτὰ ἔχει ἐπιχειρήματα, καὶ κατὰ τοῦ αὐτοῦ προσώπου· οἶον ἔαν ἔχωμεν πατέρα, κατὰ παντὸς ὁμοίως πατρὸς ἢ φιλαργύρου ἢ δυσκόλου ἢ στρατηγοῦ ἢ δειλοῦ· ἡ γὰρ κοινὴ ποιότης ἐπὶ πάντων τῶν προσηγορικῶν θεωρεῖται· διάφορος δὲ ὅτι διάφορος ἡ ποιότης ἠθικοῦ, καὶ διαβεβλημένου καὶ πρὸς τι καὶ πάντων ὁμοίως. Ἔστι δὲ πρὸς τι ἃ συνάγει θεωρίαν καὶ ἑτέρου προσώπου· εἰ γὰρ πατέρα τις εἴποι, υἱὸν ἐννοήσομεν· καὶ ὁ δοῦλος τινός ἐστι δοῦλος· σχέσιν γὰρ ἔχει πάντα πρὸς ἕτερον· καὶ λείπεται μὲν τῶν ὠρισμένων, ὅτι τὰ μὲν ὠρισμένα πεπηγυῖαν ἔχει καὶ βέβαιον τὴν ποιότητα· τὰ δὲ πρὸς τι οὐ πάντως, εἰ γὰρ καὶ χρηστῶν τῶν πατέρων τὸ πρόσρημα, ἀλλ' εὐρίσκομέν τινας καὶ πονηροὺς καὶ φροντίσαντας ἔλαττον τῆς φύσεως· ὡς ἐπὶ Φρύνωνος, ὃς κατέλιπε τὸν υἱὸν ἐπ' αἰσχύρῳ Φιλίππῳ, ὅμως δὲ μετὰ τὰ ὠρισμένα τῶν ἄλλων ἐστὶν εὐπορώτερα πρὸς ἐξέτασιν· εἰ γὰρ καὶ μὴ ἔχωμεν ἐν ταῖς ἱστορίαις αὐτῶν τὴν ποιότητα, πάντες γὰρ περὶ αὐτῶν τοιαύτην ἔχωμεν ὑπόληψιν καὶ δόξαν· περὶ τῶν πατέρων, ὅτι χρηστοὶ, φιλότεκνοι, φιλόστοργοι, σωφρονέστεροι ταῖς ἡλικίαις καθεστῶτες· ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῶν ὑπολοίπων, υἱῶν φημι καὶ φίλων καὶ τῶν ὁμοίων, κοινὴν ὑπόνοιαν εἰλήφαμεν, δι' ἣν οὐκ ἀπορήσομεν λόγων.

- 4.96 ὥσπερ ὅτ' ἂν ὀρίσω· πατὴρ πορνεύοντα τὸν υἱὸν ἀποκηρύττει. ἐνταῦθα γὰρ καὶ ἀπὸ τῆς ποιότητος κατὰ φύσιν πολλὴν ἔχομεν ἐνθυμημάτων χορηγίαν, ὅτι φιλόστοργος ὁ πατὴρ, καὶ οὐ μᾶτην εἰς τὸν παῖδα λυπεῖται· ποῖος γὰρ πατὴρ ὃν ἔτεκεν, ὃν ἔθρεψε, μισεῖ, φιλεῖν ἀναγκαζούσης τῆς φύσεως, εἰ μὴ τι προσγέγονε παρὰ τοῦ παιδὸς ἀμάρτημα, διὸ πάλιν εὐνοίας τεκμήριον ἐκφέρεται μισῶν· καὶ γὰρ τὸ μῖσος τῶν πατέρων πόθου πάλιν σύμβολον· μισεῖ γὰρ ὅτι μὴ καλῶς πράττοντα θεωρεῖ. καὶ τὸ μῖσος ἐνταῦθα συμβαίνει δι' ἔρωτα. Ὁ δὲ λέγων ὑπὲρ τοῦ παιδὸς φήσει· ὅτι οὐκ ἀποκηρύττειν προσήκει· τοῦτο γὰρ προφασίς ἐστὶν ἄδειαν ἀμαρτάνουσι μείζονα δοῦναι· καὶ τὴν ἀσέλγειαν ἐπαυξῆσαι σπανίζοντος τῶν ἀναγκαίων καὶ προτρέψαι μᾶλλον ἀμαρτάνειν· δεῖ δὲ νουθετεῖν, διδάσκειν, παραφυλάττειν, ἀπειλεῖν, φύλακα καθιστάναι, ἀσχολίαν αὐτῷ τινα ἐπιθεῖναι, πρὸς ἣν ἔχων τὸν νοῦν ὀλιγωροῖ τῶν παρόντων· ἔχει δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ πράγματος ἐξέτασιν ὁ πατὴρ τὸ πορνεύοντα ἐκβαλεῖν· ὥστε οὐ τῆς φύσεως δοκεῖν ἀλλότρια πράττειν, ἀλλὰ σύμφωνα καὶ ἐπιτήδεια τῷ τῆς εὐνοίας ὀνόματι.
- 4.97 Τρίτην δὲ τὰ διαβεβλημένα· οἶον, ἄσωτοι, μοιχοὶ, κόλακες. Συριανο ὁ Ἀσθενέστερα ταῦτα τῶν πρὸς τι, ὡς μίαν μόνην ποιότητα παρέχοντα· προτερεῦει δὲ τῶν ἡθικῶν· ὡς τούτων μὲν ἐναγωνίων ὄντων, τῶν δὲ ἡθικῶν οὐδέποτε τοιούτων εὐρισκομένων· εἰ μὴ τι ἄρα ὑποκρινομένοις ἡμῖν κατὰ μίμησιν ὧν μέτιμεν προσώπων, δυσκόλων φημὶ τραχύτητας καὶ κατηφῶν καὶ τὸ πᾶν ὅτιοῦν μέμφεσθαι τῶν γιγνομένων εἰωθότων, οἷς ἡ κωμωδία τὰ πολλὰ χαίρει. Διαβεβλημένα δὲ καλεῖ τὰ διὰ τὴν φαυλότητα τοῦ τρόπου μισούμενα, ὧν αἱ πράξεις αὐταὶ κατηγοροῦσιν. Ἀποροῦσι δὲ τινες, πῶς καὶ τοὺς μοιχοὺς, καθ' ὧν αἱ παρὰ τῶν νόμων τιμωρίαι, τοῖς κόλαξι συνέταξαν, οὓς λοιδορεῖσθαι μὲν εἰώθαμεν διὰ τὸ τῶν τρόπων ἀπατηλὸν, οὐ μέντοι κολάζουσιν οἱ νόμοι· ἔνιοι μὲν οὖν μοιχοὺς τοὺς μοιχικοὺς τὸν τρόπον ἐδέξαντο, οὐ πρὸς ἐνέργειαν δὲ τὸ πάθος καὶ τὴν ἔξιν ἐξενεγκόντας· οἱ δὲ ἄμεινόν φασι, ὅτι διττὸν τὸ τῆς διαβολῆς ὄνομα, ἐπὶ τε γὰρ τῆς διαβολῆς αὐτῆς τάττεται· ὡς παρὰ Μενάνδρῳ· οὐκ ἔστιν οὔτε διάβολος γραῦς ἔνδον· καὶ ἐπὶ τῆς κατηγορίας, ὡς Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου φησὶν· ὁρῶ γὰρ ὅτι τὰς αἰτίας καὶ τὰς διαβολὰς, αἷς ἐκ τοῦ πρότερον λέγειν ὁ διώκων ἰσχύει καὶ ἐξῆς· οἱ μὲν οὖν μοιχοὶ ὑπὸ κατηγορίαν ὡς παρανομοῦντες ἀνάγονται· οἱ δὲ ἄσωτοι καὶ κόλακες ὑπὸ διαβολὴν καὶ ψόγον.
- 4.98 Σωπάτρο υ. Καλῶς μετὰ τοῦ πρὸς τι τὰ διαβεβλημένα, οὐ μόνον ὅτι ὑποβέβηκε ταῦτα, καθὼ διπλὴν ἔχει καὶ αὐτὰ ποιότητα, ἀλλ' ὅτι καὶ προτέρα τῶν τρόπων ἡ φύσις· δεῖ δὲ τὸν μελετῶντα τὰ πρὸς τι ἢ διαβεβλημένα καθολικοῖς κεχρῆσθαι ἐπιχειρήμασιν, ὡς καὶ Δημοσθένης· πονηρὸν, ὧ Ἀθηναῖοι, πονηρὸν ὁ συκοφάντης καὶ ἐξῆς. Ἰστέον δὲ ὡς ταῦτα οὐ πρὸς ἀπόδειξιν συντελεῖ, ἀλλὰ πρὸς καταδρομὴν· καὶ ἔστιν ἐπιλογικὰ· ὅθεν οὐδὲ ἡ κατηγορία τούτων λυπεῖ τὸν ἀκροατὴν, προλήψει γὰρ τινι καὶ ὑπονοίᾳ πονηρίας εἰσάγεται, ἀλλὰ ἡδέως πρὸς τὴν προγεγενημένην κατηγορίαν διατίθεται, τῆς ὑποψίας ἐκ τῆς τοῦ προσώπου διαβολῆς εὐπροσδέκτου γεγενημένης, μετὰ τῶν διαβεβλημένων δὲ ἔταξε τοὺς μοιχοὺς, καίτοι ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀσυστάτων εἰωθότων τῶν προβλημάτων γίνεσθαι· οὐδεὶς γὰρ ἀμφιβάλλοι, εἰ μοιχὸν τις εὔροι ἐπὶ γυναικί, οὐδὲ ζήτημα ἐκ τούτου συστήσεται· διὰ ταῦτα ἔνιοι μὲν τοὺς μοιχικοὺς καὶ ἐν ὑπονοίᾳ τοιαύτῃ ἐξεδέξαντο, μὴ μέντοι καὶ ὡμολογημένους· περὶ ὧν καὶ ζήτησις ἔσται, καὶ ἀμφισβήτησις· ἄλλοι μοιχοὺς μὲν τοὺς ὁμολογουμένους ὑπέλαβον, οὐ μὴν καὶ ἀξιούσι περὶ μοιχείας εἰσάγεσθαι, ἀλλὰ περὶ ἐτέρου, ὡς ἐπὶ τούτου.
- 4.99 Νόμος τὸν ἀριστεὰ εἰς ἱερὰ τὰ ὅπλα ἀνατιθέναι, καὶ νόμος τὸν μοιχὸν εἰς ἱερὸν μὴ εἰσιέναι· μοιχὸς ἀριστεύσας ἀνέθηκε καὶ κρίνεται ἀσεβείας ὡς εἰσελθὼν εἰς ἱερὸν· ἐνταῦθα γὰρ οὐχ ἡ μοιχεία, ἀλλ' ἡ ἀσέβεια κρίνεται. Μαρκελλῖνο υ. Τὰ πρὸς τι προτέταχε τῶν διαβεβλημένων, ὡς ἐγχειρήμασι πλείοσι καὶ λόγοις εὐποροῦντα· ἡ γὰρ φύσις τῶν πρὸς τι χορηγὸς λόγων ἀφθόνων, ὡσανεὶ πηγὴ τις ὕδωρ ἀναβλύζουσα καὶ πληροῦσα ποταμούς· ἡ γὰρ ἀπὸ τῆς φύσεως κυριωτέρα

τῶν ἀπὸ μιᾶς τινος ἐτέρας προσηγορίας γνωριζομένων· προσηγορία μὲν γὰρ καὶ ὁ πατήρ· προσηγορία δὲ καὶ ὁ ἄσωτος, εὐπορώτερον δὲ ὁ πατήρ πρόσωπον ἔχων ἐκ τῆς φύσεως χορηγούμενον. Εἰ δὲ τὸν μοιχὸν ἐνταῦθα προενέγκῃ τις ἡμῖν ὡς μέγιστον εἰς κατηγορίαν, λεκτέον, ὅτι μοιχὸν ἐνταῦθα καλεῖ οὐ τὸν φωραθέντα, οὐδὲ ὁμολογούμενον, ἧ γὰρ ἂν οὐδὲ ζήτησις ἦν οὐδὲ κρίσις, ἀλλὰ τιμωρία καὶ τόπος κοινός, οὐ πρόβλημα, ἀλλὰ τὸν δοξαζόμενον καὶ ὑπειλημμένον τοιοῦτον, ὥστε ἐξ ὑπονοίας οἱ λόγοι. Ἄλλοι δὲ λέγουσιν ὅπερ καὶ βέλτιον· ὅτι ἐνδέχεται καὶ μοιχὸν κρίνεσθαι ἐπὶ ἀλλοτρίῳ πράγματι, ἐν ᾧ ἐνδέχεται τὴν ποιότητα τοῦ μοιχοῦ κρίνεσθαι· τὸν μὲν τοι πατέρα ἢ υἱὸν ἐκ τῆς ἐμφύτου ποιότητος γνωρίζομεν· καὶ τὸν μὲν ἄσωτον οὐδὲν κωλύει καὶ μεταβάλλεσθαι, τὸν δὲ πατέρα ἢ υἱὸν μιᾶς διὰ βίου ἔχεισθαι προαιρέσεως· οὕτω γὰρ αἱ προσηγορίαι λαμβάνονται· τὰ δὲ ὡς ἐτέρως παράδοξα· οἷον εἰ εὐρεθείη πατήρ ἄστοργος ἢ κακὸς πρὸς υἱὸν ἢ υἱὸς πρὸς πατέρα· καὶ ὅτι ἐν μὲν τῷ πρὸς τι δύο προσώπων ποιότης ἐμπίπτει, ἐνταῦθα δὲ ἐνός· μοιχὸν οὖν καλεῖ οὐ τὸν ὁμολογούμενον, ἀλλὰ τὸν μοιχικὸν τὴν ἔξιν καὶ πάθος ἔχοντα τοιοῦτον· ὥσπερ καὶ κόλαξ πάθος κἂν ἀδικῇ, καὶ ἄσωτος ἐκ πάθους· διὸ καὶ τέτακται ἐν τούτοις ὁ μοιχός, ὡς πάθος ὦν καὶ αὐτός· ὥσπερ γὰρ ὁ ἄσωτος μέτρον οὐκ ἔχει τρυφῆς, οὐδὲ ὁ μοιχὸς μέτρον ἡδονῆς· καὶ ὁ κόλαξ δὲ μοιχεύεται ὥσπερ τὴν ἀλήθειαν· διατί δὲ ταῦτα ἐκάλεσε διαβεβλημένα· τὰ γὰρ ἠθικὰ μᾶλλον ἐστὶ τὰ διαβαλλόμενα μόνον, ὁ δειλός, ὁ φιλάργυρος, ὁ δύσκολος· ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι διαβεβλημένα ἐνταῦθα λέγει τὰ μισούμενα· οὐ γὰρ ἐν ψιλῇ μόνον διαβολῇ ὑπάρχει τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ καὶ μεμίσσηται.

4.100 Τετάρτην δὲ τὰ ἠθικὰ· οἷον γεωργοὶ, λίχνοι καὶ τὰ ὅμοια. Συριανοὺς ἢ ἠθικά φησιν ὅσα ἐκ μόνου τοῦ ἡθους τὴν εὐπορίαν τῆς συστάσεως ἢ διαβολῆς παρέχει τῷ λέγοντι· οἱ τε γὰρ γεωργοὶ ὡς ἐπίπαν αὐτουργοὶ καὶ ἐπίπονοί εἰσι καὶ τῷ ἀμίκτῳ χαίρουσι βίῳ· οἱ τε φιλάργυροι ὡς μικρολόγοι τινὲς καὶ πρὸς μόνον αἰεὶ τὸ κερδαίνειν ὀρώντες· οἱ τε αὖ λίχνοι τοῦ ἡδέος ἔνεκα πᾶν ὅτιοῦν ἔτοιμοι ποιεῖν· ὅθεν καὶ Μενάνδρῳ τῷ κάλλιστα τὸν βίον μιμησαμένῳ ἀπὸ τῶν τοιούτων αἱ ὑποθέσεις πᾶσαι συμπληροῦνται· εἰς δὲ καὶ Ἀριστοφάνης ὁ γραμματικὸς εὐστοχώτατα εἶπεν ἐκεῖνο· ὦ Μένανδρε καὶ βίε, πότερος ἄρ' ὑμῶν πότερον ἀπεμιμήσατο· ὑπὸ διαβολῆν μὲν οὖν καὶ ταῦτα ὥσπερ καὶ τὰ πρὸ τούτων· ἀλλὰ τὰ μὲν μισούμενα διὰ τὰς πράξεις καὶ τὸ ἐπιτηδεύμενον τοῦ τρόπου· τὰ δὲ ἠθικὰ ἐκ μόνου τοῦ ἡθους, κἂν μηδὲν αὐτοῦ ἧ κατειργασμένον γνῶρισμα, καὶ διὰ τὸ τοῦ ἡθους ἀπαίδευτον μᾶλλον ἐλεεῖται.

4.101 Σωπάτρος υ'. Ἀπὸ τῶν εὐπορωτέρων ἐπὶ τὰ ἀπορώτερα χωρεῖ· οὐ γὰρ ἀγωνιστικά τὰ ἠθικά, ἀλλ' ὑποκρίσεως· διὸ καὶ ἠθικά προσαγορεύεται, ὡς ἡθους ἔχοντα μίμησιν ἀλλ' οὐ κατηγορίας καὶ ἀποδείξεως ποιότητα· ἔνθ' εἴ τις τεχνικῶς τὰ πολλὰ τῶν ἠθικῶν μετέλθοι πρὸς ἀπόδειξιν κατασκευάζων, ἀσύστατον ποιήσει, οἷον, εἰ ἐροῦμεν, ὅτι γεωργὸς συνεχῶς τὴν γυναῖκα εἰς ἄστῳ κατιοῦσαν ἀποπέμπεται, ἀσύστατον ἔσται, εἰ πειρώμεθα δεικνύναι ἔγκλημα τὸ εἰς ἄστῳ κατιέναι, ἀπερίστατον γὰρ τοῦτο, ὃ πάντες οἱ ἀγρὸν οἰκοῦντες πράττουσιν· ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ γελάσαντος παιδὸς τῷ τοῦ πατρὸς ὀλισθήματι, καὶ τοῦ γείτονα ἔχοντος πλουτήσαντα· οὔτε γὰρ τὸ γελᾶν, οὔτε τὸ πλουτεῖν ἔγκλημα· ὑποκρινομένων δὲ ἡμῶν τὰ ἡθῆ τῶν ὑποκειμένων συστήσεται· τὰ δὲ ἐσχηματισμένα ζητήματα τοῖς παροῦσιν εἴδεσι τῶν ζητημάτων οὐ συνετάγη· οὐ γὰρ τῶν προσώπων ἔστιν ἡ διαφορὰ τοῦτο, ἀλλὰ τῶν πραγμάτων· τὰ γὰρ πρόσωπα ἢ κύρια, ὡς Δημοσθένης ἀξιῶν ἐκδοθῆναι Φιλίππῳ κατὰ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, καὶ Ἀγαμέμνων εἰς Ἄργος ἐπανάγεσθαι, ἢ πρὸς τι, ὡς οἱ Θεμιστοκλέους παῖδες ἀξιοῦντες τὰ τεῖχη καθαιρεθῆναι, ἃ ὁ πατήρ ἔκτισεν, ὡς ἂν μηδὲ μνημεῖον τοῦ προδότου ὑπολίποιτο· προδότης γὰρ διεβλήθη· ἐσχηματισμένα δὲ λέγεται, ἐπεὶ μὴ κατευθὺ ἐκφέρεται· οὐ γὰρ ὁ βούλονται τοῦτο ἀξιοῦσιν, ἀλλὰ τὸ ἐναντίον διὰ τοῦ λέγειν κατασκευάζουσιν.

4.102

Δημοσθένης μὲν, μεμφόμενος ὡς ὅλως Ἀθηναίων τοιαύτας παρὰ Φιλίππου ἀγγελίας καταδεχομένων, Ἀγαμέμνων δὲ, ὡς αἰσχρὸν τοὺς τοσοῦτον χρόνον καρτερήσαντας ἀπελθεῖν ἀπράκτους· οἱ δὲ Θεμιστοκλέους παῖδες, ὡς οὐ προδότης ὁ τεῖχεσι τὴν πόλιν περιβαλὼν. Μαρκελλίνο υ. Οὐχ ὡς τῶν ἄλλων προσώπων ἀμοιρούντων ἥθους, ταῦτα μόνον προσηγόρευσεν ἠθικὰ, καὶ ὁ πατήρ γὰρ ἥθος ἔχει· καὶ τὰ κύρια καὶ ὁμοίως· ὥσπερ ὁ Θουκυδίδης τὸ Περικλέους πρόσωπον καὶ ἥθος ἐμφαίνει καὶ μεμίσθαι· καὶ οὐδὲ ἐν πρόσωπον ἥθους ἀμοιρεῖ, οὐ δοῦλος, οὐ δεσπότης, οὐ πατήρ, οὐχ υἱός· καὶ δεῖ τὸν ῥήτορα κατὰ τὸ ὑποκείμενον πρόσωπον τὸ ἥθος μιμεῖσθαι· λέγομεν οὖν, ὅτι κατ' ἐξοχὴν ταῦτα μόνον κέκληται ἠθικὰ· ἅμα γὰρ τῷ ὀνόματι καὶ τὸ ἥθος συνυπακούεται τῶν τρόπων, ἅμα γὰρ τῇ προσηγορίᾳ ἐγνωσμένον καὶ ἀπὸ ἥθους ἔχον μόνου τὴν μίμησιν, ἐν οἷς καὶ ὁ Μένανδρος εὐπορεῖ, διὰ τῆς προσηγορίας μόνης δεχόμενος τῶν λόγων τὰ σπέρματα· ἴσμεν οὖν ἅπαντες μικρολόγους καὶ ἐπιπόνους ὄντας τοὺς γεωργοὺς καὶ μᾶλλον ὁμοίους τῷ δυσκόλῳ· ἡ γὰρ γεωργία τοιοῦτον ἀπεργάζεται τρόπον, ἐν ἐρημίᾳ τὴν δίαιταν ἔχουσα καὶ φεύγουσα συνέδρια καὶ ὁμιλίας καὶ τὰς συνδιατριβάς τῶν πλειόνων, ἐξ ὧν ἀνήμερον εἰκὸς γενέσθαι τὸν τρόπον.

4.103 Λίχνοι δὲ εἰσιν οἱ φιλήδονοι, ὥσπερ καὶ παράσιτοι. Διὰ τί δὲ μὴ καὶ ταῦτα ἐν τοῖς διαβεβλημένοις ἔταξε, λέγω δὴ τοὺς λίχνους καὶ τοὺς παρασίτους; ὅτι τὰ μὲν διαβεβλημένα ἐστὶ τὰ μεμισημένα· ταῦτα δὲ ἐλεεῖται μᾶλλον διὰ τὸ ἥθος, ἢ μισεῖται· εἰκότως δὲ καὶ τετάρτην ἔλαβε τάξιν· τὰ μὲν γὰρ ἀγῶνα ἐπιδέχεται, τὰ διαβεβλημένα, τὰ δὲ ἥθους ἔχει μόνου τὴν μίμησιν καὶ γέλωτα καὶ πλάσμασιν ἐστὶν ἐπιτήδεια· δέον δὲ ἐν τοῖς ἠθικοῖς τάξει τὰ ἐσχηματισμένα παρέλιπε· τῶν γὰρ ἠθικῶν τὰ μὲν ἥθος μόνον ἔχει καὶ διὰ ἥθος πλάττεται, τὰ δὲ καὶ ἥθος καὶ σχηματισμόν· οἷον γεωργὸς συνεχῶς τὴν γυναῖκα ἀνιοῦσαν εἰς ἄστὺ κρίνει πορνείας· τοῦτο ἠθικόν· καὶ ἥθους ἔνεκα πλάττεται μόνου ἵνα γεωργοῦ δείξωμεν ἥθος. Λεκτέον δὲ τι καὶ τῶν ἐσχηματισμένων· φήμη ἦν τὸν πατέρα συνεῖναι τῇ γυναίκί τοῦ υἱοῦ, ἀποπέμπεται τὴν γυναῖκα ὁ υἱός· τοῦ πατρὸς ἀπαιτοῦντος τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ἐξωθήσατο τὴν γυναῖκα, οὐ λέγει ὁ υἱός, καὶ ἀποκηρύττει αὐτὸν ὁ πατήρ· ἐνταῦθα γὰρ καὶ τὸ ἥθος ἐμφαίνεται τοῦ υἱοῦ· ὅτι λελύπηται, καὶ σχηματισμὸς ὑπόκειται, δι' ἣν αἰτίαν οὐκ εἶπεν· αἰνίττεται γὰρ καθαπτόμενος τὴν συνουσίαν τοῦ πατρὸς πρὸς τὸ γύναιον. ἐρεῖ γάρ· αἰσχύνομαι τὸν πατέρα· καὶ διὰ τοῦτο λέγειν ὀκνῶ· ἀποκλείει μου τὴν παρῥησίαν ὁ πατήρ· εἶθε μοι πρὸς ἄλλον ἦσαν οἱ λόγοι, οὗ μὴδὲν ἔμελεν ἐμοί, καὶ ὁδύρεσθαι νῦν ἔτοιμοι τὸ πρᾶγμα, καὶ ἀνάγκη σιωπᾶν· οὐδὲ πάσχοντί μοι κακῶς τὴν αἰτίαν εἰπεῖν δυνατόν, λυπήσω γὰρ οὐς οὐ δίκαιον· ἔα με σιγῶντα σωφρόνως, ὦ πάτερ, τῶν ἐμαυτοῦ κακῶν ἀνέχεσθαι· μὴ βούλη μαθεῖν, ἃ κρύπτεσθαι βέλτιον, μὴ ζητεῖ λόγους, ἐξ ὧν ἀλγήσεις· λόγισαι τὴν ἐμὴν σιωπὴν· ἀποδέχου σῶφρονα λύπην ἐγκαρτεροῦντι τῷ παιδί θεωρῶν.

4.104 Πέμπτην τὰ κατὰ συμπλοκὴν δύο προσηγοριῶν· οἷον νέος πλούσιος τούτων γὰρ ἑκάτερον ἰδίᾳ μὲν μικρὸν ἢ οὐδὲν ἰσχύει· συμπλακέντα δὲ εἰς ἓν ἄμφω δύναται κρίσιν ἀναδέξασθαι. Συριανο ὤ. Οἶδεν ἑκάτερον τῶν προσηγοριῶν ἀσθενὲς σφόδρα πρὸς εὐπορίαν ὑπάρχον, καὶ διὰ τοῦτο δύο πρὸς ταῦτ' ἀσθενήσαντες, ἢ τε γὰρ νεότης ὡς ἐπίπαν ἀφρονέστατον καὶ φίλαρχον· αἰεὶ γὰρ ὀπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἡερέθονται· σπανίως δὲ καὶ τῷ φρονεῖν ἄριστα διαφέρουσιν· ἐπὶ γ' οὖν τοῦ Διομήδους Καὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος· ὃ τε πλοῦτος ὅτε μὲν κακίας μᾶλλον ἢ καλοκάγαθίας ἐστὶν ὑπέρτης κατ' Ἰσοκράτην, ὅτε δὲ κατὰ Πλάτωνα οὐ τυφλός, ἀλλ' ὁξὺ βλέπων, ἅν περ ἅμ' ἔπηται φρονήσει. διεζευγμένα οὖν ἀσθενεῖ πρὸς τὰς ἐπιχειρήσεις, συμπλακέντα δὲ μέγα τι καὶ σφόδρα πολὺ συντελεῖ πρὸς ἀρετὴν ἢ κακίαν ῥέψαντα. Μαρκελλίνο υ. Οὐκ ἄδηλον τῷ προσέχοντι, διὰ τί ταῦτα μετὰ τὰ ἠθικὰ τέτακται· αὐτίκα γὰρ ἐκ τοῦ λόγου γνῶριμον· ἐκ δύο γάρ φησι προσηγοριῶν, ὡς ἐκάστης προσηγορίας αὐτῆς καθ' αὐτὴν ἀσθενούσης· καὶ ὥσπερ χειραγωγοῦ τῆς ἐτέρας δεομένης πρὸς τὸ στῆναι, καὶ

δύναμιν τινα καὶ εὐπορίαν λαβεῖν· πῶς οὖν οὐκ εὐπορώτερα ἐκεῖνα τῶν ὥσπερ κατὰ συμμαχίαν ἐπιβοηθούντων ἀλλήλοις, καὶ μόνον στήναι μὴ δυνηθέντων· εἰ γὰρ ὑπόθοιο καθ' αὐτὸν μόνον τὸν πλούσιον τὸν τρέφοντα τοὺς ἀκηρύκτους, ἀφέλοιο δὲ ὅτι νέος ἦν, περιήρηκας ἐκάστου προσώπου τὴν ποιότητα· καὶ εἰς στενὸν τόπον κατακέκλειται· καὶ πάλιν τὸ νέον χωρὶς τοῦ πλουσίου ἀσθενές· διὸ καὶ εἰκότως συνήγαγεν αὐτὰ ὁ τεχνικός εἰς ταῦτόν· ἐπειδὴ καὶ ὁ πλοῦτος τῶν μέσων, οὐ τῶν κακῶν ὁμολογουμένως· καὶ ἡ νεότης ὁμοίως· καὶ νέοι γὰρ σώφρονές εἰσιν· συντιθέμενα δὲ ἄμφω πλείω τὴν χορηγίαν δέχεται, τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς νεότητος διδόντος τὴν ἐξουσίαν τοῦ πλούτου· ὁ γὰρ νέος οὐ δύναται τυραννεῖν πλούτου χωρὶς, οὔτε πλούσιος ἄνευ νεότητος· εἰ δέ τις λέγοι, ὅτι πραγμάτων ἐστὶ μᾶλλον ταῦτα ὀνόματα, ὁ πλούσιος καὶ ὁ νέος, ἡ γὰρ νεότης πρᾶγμα καὶ ὁ πλούσιος, λεκτέον, ὅτι πρόσωπά ἐστι, κἂν πραγμάτων ἔχη τὴν πρόφασιν· ἐκ δὲ τῶν πραγμάτων τοῖς προσώποις τούτοις ἡ δύναμις, τῷ νέῳ καὶ τῷ πλουσίῳ ὁμοίως εἰ καὶ ἐκ πραγμάτων ἐστὶν ὁ νέος καὶ ὁ πλούσιος, γέγονε πρόσωπα· σημειωτέον δὲ, ὅτι ἐν μὲν στοχασμῷ ἑκατέρας χρεῖα εἶναι τῆς συμπλοκῆς, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων στάσεων δύναται ὁ πλούσιος καὶ καθ' αὐτὸν κρίσιν καὶ ἐξέτασιν ἐπιδέχεσθαι.

4.106. (1n) Ἐκτεν τὰ κατὰ συμπλοκὴν προσώπου καὶ πράγματος, οἷον μεῖράκιον καλλωπιζόμενον φεύγει πορνείας. Συριανο ὕ. Ἐπὶ τὸ ἀσθενέστατον ἥδη χωρούσης τῆς τῶν προσώπων δυνάμεως καὶ πρᾶγμα συνέζευξε προσώπῳ προσηγορικῷ· οὐκ ἀδίκημα ὁμολογουμένως ὑπάρχον οὐδὲ πρὸς καιρὸν γεγονός, ὥς τὸ παρεστάναι τῷ νεοσφαγεῖ σώματι, ἀλλὰ τῇ συνεχείᾳ τοῦ καλλωπίζεσθαι τῆς πορνείας τὴν ὑπόνοιαν βεβαιῶν. Σωπάτρο υ. Ἐμέμψαντό τινες ὡς παρὰ τὴν ἐπαγγελίαν προενεχθὲν τοῦ τεχνογράφου, πρόσωπον γὰρ συνῆψε πράγματι, ὧν ἀνὰ μέρος ἐρεῖν ὑπέσχετο τὴν διαφορὰν· ὥστε οὐ μέρος ἀλλὰ τέλειον ἂν εἴη ζήτημα, ἀλλὰ καὶ μονῆρες· οὐ γὰρ ἐπὶ ἐτέρων ὡς τὰ λοιπὰ λαμβάνεται, ἀλλὰ μόνον ἐπὶ τοῦ καλλωπιζομένου μεираκίου. Μαρκελλίνου υ. Τὸ μὲν μεῖράκιον πρόσωπον, τὸ δὲ καλλωπίζεσθαι πρᾶγμα· ἀλλ' ἐρεῖ τις, ὅτι οὐδὲν διαφέρει τοῦ ἐκ δύο προσηγοριῶν· καὶ γὰρ καὶ ἡλικία πρᾶγμα ἐστὶ. Λέγομεν οὖν ὅτι ἐν προσώπῳ ἐστὶ, καὶ μεταπέπλασται εἰς πρόσωπον· ἐκτὸς γὰρ προσώπου οὐ δύναται εἶναι ἡλικία ὥστε πρόσωπόν ἐστι· τὸ μέντοι καλλωπίζεσθαι δύναται καὶ ἐκτὸς εἶναι προσώπου· ἄλλως τε ὅτι τὸ καλλωπίζεσθαι πεποιηκέναι τί ἐστίν· ἡ μέντοι ἡλικία φυσικῶς ἐν προσώπῳ θεωρεῖται, οὐκ ἀπό τινος πεποιημένου· οὐ πεπηγυῖα δὲ κατὰ τοῦ παιδὸς ἢ διαβολῆς, οὐδὲ ὡμολογημένον ἐκ τοῦ καλλωπίζεσθαι τὸ ἔγκλημα· εἰκὸς γὰρ καὶ δι' ἄλλο τι καλλωπίζεσθαι, ὥστε μὴ φαίνεσθαι τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἀηδής· διὸ καὶ σημεῖον γίνεται ἐγκλήματος, οὐκ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα· ἢ γὰρ ἂν οὐδὲ στάσις ἦν, ἀλλὰ τόπος κοινός· εἴπερ τὸ καλλωπίζεσθαι καθ' ἑαυτὸ δίχα τινὸς ἐγκλήματος ἐπαγομένου ἔγκλημα ἐποίουν οἱ νόμοι.

4.107 Διὰ τί δὲ εἰς διαφορὰν ποιότητος προσώπου τὸ πρᾶγμα παρείληφεν· ἰδίᾳ γὰρ ἡ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν προσώπων ἐξέτασις· τὸ τῶν προσώπων γὰρ ἂν ἀπέραντον εἴη· εἴπερ τὰ πράγματα καὶ τὰ σημεῖα τῶν ἐγκλημάτων προσώπων ποιοῦμεν διαφοράς· οἷον πένης πλούσιον κατορύττων, ἢ πλούσιος ἀφορῶν εἰς τὴν ἀκρόπολιν· ἀλλὰ λέγομεν ὅτι πολὺ διαφέρει τὸ καλλωπιζόμενον τοῦ κατορύττοντος. τὸ μὲν γὰρ εἰς πρόσωπον λαμβάνεται, τὸ δὲ εἰς πρᾶγμα· ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ κατορύττοντος πρόσκαιρός ἐστίν ἢ πρᾶξις· ἐπὶ δὲ τοῦ καλλωπιζομένου οὐκ ἔτι πρόσκαιρος ἢ πρᾶξις τῷ μεираκίῳ, ἀλλὰ τὸ συνεχῶς καλλωπιζόμενον ὀρίζει, καὶ ὥσπερ βίον τὸ τοιοῦτο ποιησάμενον· διὸ καὶ ἐν τάξει προσώπου λαμβάνεται· δεῖ δὲ προσκεῖσθαι τὸ συνεχῶς· τὸ μὲν γὰρ ἀπλῶς καλλωπίζεσθαι οὕπῳ σημεῖον πορνείας· ἡ δὲ συνέχεια ποιεῖ τὴν ὑποψίαν· ἔστι δὲ καὶ τοῦτο εἰπεῖν· ὅτι τὸ μὲν καλλωπίζεσθαι καὶ ἐν αὐτῷ ἐστὶ τῷ τοῦ ποιοῦντος σώματι· τὸ δὲ κατορύττειν ἢ ἀφορᾶν ἔξωθεν καὶ ἐν ἄλλῳ καὶ τῶν ἐκτός· Ἰστέον δὲ, ὅτι οὐδὲ τὸ μεῖράκιον αὐτὸ καθ' αὐτὸ ποιεῖ πρόσωπον ἐξεταζόμενον καὶ εὐπορίαν ἔχον, τὸ δὲ πρᾶγμα συναπτόμενον τὸ συνεχῶς καλλωπίζεσθαι δύναμιν καὶ εὐπορίαν τῷ προσώπῳ παρέχεται. Ἐβδόμην τὰ ἀπλᾶ

προσηγορικά. οἷον στρατηγός, ρήτωρ. Συριανο ὤ. Ὅπερ ἐπὶ τῆς τῶν προσώπων πέμπτης τάξεως ὡς ἀσθενὲς παρητήσατο σμικρὸν ἢ οὐδὲν ἰσχύειν ἀποφηνάμενος, τοῦτο τελευταῖον ἀπεφάνετο, ἀμυδροτάτην ὡς πρὸς τὰ πρόσωπα τὴν ἰσχὺν ἔχον.

4.108 ἐν ταῖς ἐπιστημονικαῖς γὰρ διαιρέσεσιν αἱ ἐπὶ πλέον διαιρέσεις πρὸς τὰ μερικώτερα καὶ ἀπορώτερα χωροῦσιν· χρή δὲ τὰ ἀπλᾶ προσηγορικά ἀξιώματι περιέχειν· ὅπως ἂν εὐπορώτερα τὰ τῆς ὕλης ὑπάρχη. Σωπάτρο υ. Προσηγορικά ἐκλήθη ταῦτα διὰ τὸ κοινήν ὕλην καὶ ἀφορμὴν λόγων ἐκ τῆς περὶ ἕκαστον ὑποκειμένης ἐννοίας ποιεῖν. οἷον· εἰ λέγοιμεν, στρατηγοὶ, ρήτορες, οὐ περὶ τοῦδε τοῦ ρήτορος, ἢ τοῦδε, ἀλλὰ κοινῇ περὶ ρητόρων ἃς ἔχομεν ὑπολήψεις εἰς ὕλην λόγων προφέροντες· κατηγοροῦντες μὲν οὖν ρητόρων οὕτως ἐροῦμεν, ὡς αἰεὶ συκοφάνται καὶ φιλοπράγμονες, ἅτε δικαστηρίοις σχολάζοντες· συνηγοροῦντες δὲ ὡς δημαγωγοὶ εἰσι ρήτορες, καὶ τὰ πολλὰ τῆς πόλεως κήδονται, καὶ σύμβουλοι ἀγαθοί· ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ στρατηγῶν καὶ τῶν λοιπῶν, λήψη δὲ ὕλην καὶ ἀπὸ τῶν συμβάντων, νίκης φημὶ ἢ ἥττης καὶ τῶν τοιούτων· ταῦτα γάρ, φημι, δὴ τὰ ἀπλᾶ προσηγορικά ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων φαίνεται λαμβανόμενα· καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἐπαμφοτερίζον· ἰσάζει γὰρ ἐπὶ τε κατηγορίας καὶ ἀπολογίας· μέσα γὰρ ὄντα καὶ τῶν ἐναντίων εἰσὶ δεκτικά· ὅπου μὲν γὰρ νίκη τῇ στρατηγίᾳ παρέπεται, τότε καὶ τοῖς ἐπαίνοις χρῆσόμεθα ἀπὸ τῆς νίκης λαβόντες ἀφορμὴν· ὅπου δὲ τοῦναντίον ἦττα συμβαίνει, τότε χώραν ἔχει ἡ κατηγορία.

4.109 Μαρκελλίνου υ. Προσηγορικά αὐτὰ ἐκάλεσεν, ὡς ἐν μόνῃ προσηγορίᾳ ψιλὴν τὴν δύναμιν ἔχοντα, οὐδὲν δὲ διὰ τῆς κλήσεως δηλοῦντα πρὸς ὑποψίαν καλοῦ ἢ κακοῦ· αὐτὸ γὰρ καθ' αὐτὸ τὸ πρόσωπον τοῦ κατηγορήματος ἔμφασιν οὐδὲ μίαν ἢ δύναμιν ἔχει, πότερον ἀγαθὸς ἢ φαῦλος, καὶ πότερον ἐπὶ συμφέροντι τῆς πόλεως ἡγούμενος, ἢ τοῖς πολεμίοις τὰ κοινὰ προπίνειν προαιρούμενος· ἐπὶ πάντων οὖν τῶν τοιούτων ποιήσομεν ἀπὸ τῶν ὑποκειμένων πραγμάτων τὰς ποιότητας ἀναπλάσαντες, καὶ προσλαβόντες τῆς τιμῆς καὶ ἀρχῆς τὸ σχῆμα τῶν πίστεων εὐπορήσομεν· εἰ μὲν εἴη συμβᾶσα νίκη, φιλόπολιν ἀποκαλοῦντες, εἰ δ' αὖ τοῦναντίον ἦττα καὶ φυγὴ, ἐκ τῶν ἐφ' ἐκάτερα, ὡς συμβαίνει, λέξει· πρὸς τὴν ποιότητα δὲ καὶ τοὺς λόγους ἀρμοστέον· καὶ εἰ μὲν ἄδοξον εἴη τὸ πρόσωπον, καταφορικώτερος ὁ λόγος ἔσται, εἰ δὲ ἐνδοξότερον εἴη, ἐπιεικέστερος· οὐκοῦν οὐ πολὺ διαφέρει ταῦτα τοῦ τίς, πλὴν ὅτι τὸ τίς οὐκ ἐξετάζεται παντελῶς· ὁ δὲ στρατηγὸς προσκειμένου τοῦ πράγματος ὑπόνοιάν τινα καὶ ἐξέτασιν ἐκ τῆς τιμῆς ἐπιδέχεται. Ταυτὶ δὲ δῆλον μὲν, ὡς καὶ καθ' ἐν ἐμπίπτει τοῖς ζητήμασι καὶ κατὰ πλείονα· αὐτίκα ὁ Δημοσθένης καὶ πατήρ ἦν δήπου, καὶ ρήτωρ καὶ πρεσβευτής, ἥδη δὲ καὶ στρατιώτης· ὅθεν καὶ μείζονα ἔχει δύναμιν τὰ ὠρισμένα καὶ κύρια. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Διελὼν τὴν τῶν προσώπων ποιότητα, ἐδίδαξεν ὡς οὐκ ἀναγκαῖον ἰδίᾳ ἐκάστην ἐξετάζεσθαι· ἀλλ' ἔστιν ὅτε καὶ πλείονες ποιότητες εὐρίσκονται κατὰ ταῦτόν καὶ ἀφορμαί· καὶ τοῦτο διὰ τοῦ παραδείγματος ἐσήμανεν· ἀφ' οὗ καὶ δῆλον, ὡς ἕκαστον τῶν κυρίων πλείονας ἔχει ποιότητας, διὸ καὶ προτέτακται τῶν λοιπῶν· ἔστι μέντοι καὶ ἐκτὸς τῶν κυρίων εὐρεῖν ἐν ἐνὶ τῶν προσώπων πλείονας ποιότητας, ὡς ἐπὶ τούτου, τρισαριστεὺς ἐταιροῦντα τὸν υἱὸν ἀπέκτεινε, καὶ κρίνεται φόνου· ἀπλοῦν μὲν γὰρ ὁ τρισαριστεὺς, καὶ πρὸς τι δὲ ὡς πατήρ· ὥστε οὐ μόνον κατὰ μίαν ἐκάστην, ἀλλὰ καὶ κατὰ πλείονας ἀνάγκη ἐμπίπτειν τὰς ποιότητας τῶν προσώπων· χρὴ μέντοι εἰδέναι, ὡς ἐν μὲν τοῖς ἀορίστοις τῷ ὄρω τοῦ ζητήματος ἦτοι τῇ ὑποκειμένῃ ὕλῃ προσέχειν δεῖ· ἐν δὲ τοῖς ὠρισμένοις τοῖς ἀπὸ τῆς ἱστορίας, μετὰ τῶν ἀπὸ τοῦ ζητήματος· ἐν μὲν οὖν τοῖς κυρίοις πολλὰ ἐμπίπτουσι ποιότητες αἱ ἀπὸ τῆς ἱστορίας, ἐν δὲ τοῖς ἀορίστοις ὀλίγαι, αἱ ἀπὸ τοῦ ὄρου, διὸ καὶ μείζονα ἔχει δύναμιν τὰ ὠρισμένα καὶ κύρια.

4.110 Ἀλλὰ δεῖ περὶ ἐκάστου τῆς δυνάμεως ἰδίᾳ γνόντα χρῆσθαι αὐτοῖς ὡς ἂν ὁ καιρὸς διδῶ. Συριανο ὤ. Τὸ ὡς ἂν ὁ καιρὸς διδῶ οὕτω. τουτέστιν ὕλη καὶ περίστασις καὶ μέθοδος· οἷον ποῖον πρὸς ποῖον ποιεῖται τὴν κατηγορίαν ἢ ἀπολογίαν. πότερον ἐνδοξον πρὸς διαβεβλημένον, ἢ τὸ

ἀνάπαλιν· ἢ τοῦτο λέγει· ὅτι τὰς ἑπτὰ σοὶ ποιότητας εἶπον, ἵνα ἐξῇ σοὶ γινώσκειν τὴν ἐκάστου δύναμιν· οἷον τὸ κύριον ἰδίως καὶ τὰ λοιπὰ, ἃ κατὰ μέρος ἐδίδαξεν, οὐ μέντοι καὶ περὶ τῆς ἐκάστου δυνάμεως ἐδίδαξεν. Σωπάτρο υ.

4.111 Τὸ ὥς ἂν ὁ καιρὸς διδῶ, περὶ τῶν κυρίων μόνον εἴρηται, ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις αἱ αὐταὶ καθόλου ποιότητές εἰσιν· ἐπὶ δὲ τῶν κυρίων, ἄλλοτε ἄλλως διὸ καὶ δεῖ τοὺς καιροὺς φυλάττεσθαι· καθ' οὓς τὸ ζήτημα μελετῶμεν, ἵνα ταῖς προϋπαρξάσαις πράξεσι χρῆσώμεθα μόναις, ἀλλὰ μὴ καὶ ταῖς μετὰ ταῦτα· οἷον εἰ κρίνοιτο Δημοσθένους ὡς συμβουλευσας βοηθεῖν Ὀλυνθίοις, οὐκ ἂν ἔχοις εἰπεῖν, ὅτι καὶ πρὸς Φίλιππον ἀπελθὼν ἐσιώπησεν· οὕτω γὰρ γέγονεν· οὐδ' ὅτι συνεβούλευσεν ἐν Χαιρωνείᾳ μάχεσθαι· ἀλλὰ δεῖ τὰ πρὸ τούτων μόνον θεῖναι· καὶ πάλιν εἰ κρίνοιτο ὡς συμβουλευσας βοηθεῖν Βυζαντίοις, καὶ Χερρόνησίοις μνήμην μὲν ἂν ἔχοις τῶν Ὀλυνθίων, οὐ μέντοι καὶ τῶν ἐν Χαιρωνείᾳ, ὕστερον γὰρ τοῦτο· τοῦτο οὖν κελεύει φυλάττεσθαι, ἵνα τὰ προϋπηργμένα μόνον τιθῶμεν, μελετῶντες τὸ τοιοῦτο ζήτημα, μὴ μὴν καὶ τὰ μετὰ ταῦτα· ὥστε περὶ τῶν κυρίων τὸ ὥς ἂν ὁ καιρὸς διδῶ, εἴρηται μόνων· ἀλλ' οὐχὶ καὶ περὶ τῶν λοιπῶν· τούτων γὰρ μόνων ἢ διάγνωσις τὸν καιρὸν ἐπιτρέπει φυλάττειν. Μαρκελλίνο υ. Εἰ περιέχει τὰ κύρια καὶ τὰ ἕτερα πρόσωπα, ἀναγκαῖον περὶ ἐκάστου προσώπου πρῶτον διαγνῶναι τὴν δύναμιν καὶ τὴν ποιότητα· εἰ γὰρ εὐρίσκεται ἐν ἐνὶ καὶ ἄλλο πρόσωπον ἀλλ' οὐκ ἐπὶ πάντων τοῦτο συμβαίνει, ὥς ἂν ὁ καιρὸς, φησι, διδῶ χρηστὸν· τουτέστιν ἢ ὕλη, καὶ περίστασις καὶ μέθοδος, πρὸς τὴν τῶν βιβλίων ἐξετάσιν τῶν παρὰ ποιηταῖς τε καὶ ῥήτορσιν· ἢ γὰρ τῶν προσώπων μετὰ ἀκριβείας ποιότητος ἐξετασθεῖσα παρὰ τε τῶν ῥητόρων καὶ ποιητῶν τὰς διαφοράς τε καὶ μεθόδους αἷς χρηστὸν παρίστησι καὶ παρασκευὴν πρὸς τὴν εὕρεσιν· δεῖ δὲ καὶ τὰ εἶδη τῶν λόγων ὅποια ἐφ' ἐκάστου τῶν προσώπων παρείληπται σκοπεῖν· διάφορα γὰρ εὐρεθήσεται.

4.112 αὐτίκα ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου πρὸς τὸ πρόσωπον καταφορικῶς κέχρηται λόγῳ· ἐν δὲ τῷ πρὸς Λεπτίνην ὑπὲρ διαβεβλημένου προσώπου Κτησίππου πρὸς ἔνδοξον, ἐτέρου ἐδεήθη λόγου· τὸ οὖν ὥς ἂν ὁ καιρὸς διδῶ, τουτέστιν ἢ χρεῖα καὶ ἢ τῶν ὑποκειμένων περίστασις· οὐ γὰρ αἰεὶ τὰ εἰρημένα συμπύπτει τῷ κυρίῳ· τεχνικώτατον δὲ τὸ τῶν καιρῶν στοχαζόμενον μὴ ἐκπίπτειν τοῦ προσήκοντος. Τὰ μὲν οὖν ἐξεταζόμενα τῶν προσώπων ταῦτα· καὶ δεῖ τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς ἀκολουθοῦντα τόποις χρῆσθαι τοῖς ἐμπίπτουσιν. Συριανο ὕ. Ἐγκωμιαστικούς λέγει τόπους γένος, ἀνατροφὴν, ἐπιτήδευμα, πράξεις· τὰ δὲ τοῖς ἐμπίπτουσιν, οὐ τοῖς εὐρισκομένοις φησὶν· οὐδὲ γὰρ πάντως ἐξετάζειν ἕκαστα συμφέρει τῶν εὐρισκομένων, ἀλλὰ τοῖς κατὰ τεχνικὴν θεωρίαν τῷ λέγοντι συντελοῦσι· κἂν γὰρ ὧσιν ἐπὶ τινῶν πατέρες ἄδοξοι, ἢ πατρίς, παραλείψομεν· τὰ δὲ πρὸς σύστασιν ἐροῦμεν, τὰ βλάπτοντα σιωπῶντες· οὕτω καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου πεποίηκε, Γύλωνα μὲν τὸν πρὸς μητρὸς αὐτοῦ πάππον, ὡς φυγάδα καὶ πρὸς τοῦ δήμου θανάτῳ καταγνωσθέντα, διὰ τὴν προδοσίαν Νυμφαίου τοῦ ἐν τῷ Πόντῳ, καὶ τὴν μητέρα, ὡς Σκυθίδα τὸ γένος, ἃ δὴ πάντα ἐν τῷ κατὰ Κτησιφώντος Αἰσχίνης παρέθηκε, σιωπῆσας, ἐπὶ δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀνατροφὴν ὡς χρηστὴν οὖσαν ἐχώρησεν· ἐν μέντοι τοῖς κατ' Αἰσχίνου πρὸ παντὸς ἄλλου ἐπὶ τοὺς προγόνους ἐχώρησεν ὡς ἀδόξους, φάσκων· οὐκ ἀπορῶν δ' ὅτι χρὴ περὶ σοῦ καὶ τῶν σῶν εἰπεῖν, ἀπορῶ τοῦ πρῶτον μνησθῶ, πότερον ὡς ὁ πατήρ σου Τρόμης ἐδούλευσεν· εἴ τι δὲ χρηστὸν ἐκ τῆς ἀγωγῆς εἶχε καὶ τῆς περὶ λόγους ἀσκήσεως, παραλέλοιπεν· καὶ ἐν τῷ πρὸς Λεπτίνην ὑπὲρ διαβεβλημένου προσώπου Κτησίππου τοῦ Χαβρίου παιδὸς ἀσωτίαν νοσοῦντος πρὸς ἔνδοξον τὸν Λεπτίνην ποιούμενος τὸν λόγον, ἠθικωτέρᾳ κέχρηται τῇ ιδέᾳ καὶ ἐπιεικεστέρᾳ, λέγων· οὐδὲν γὰρ φαῦλον ἐρῶ σε· ἐν δὲ τῷ κατὰ Μειδίου καταφορικωτέρᾳ καὶ τραχυτέρᾳ, καὶ ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου, ἀπὸ τῶν ἐνδόξων πράξεων τὸν ὅλον λόγον διαπλέκων, πομπικωτέρᾳ καὶ λαμπροτέρᾳ· δεῖ γὰρ μὴ μόνον τὰς τῶν προσώπων ἐξετάζειν ποιότητας ἐν τοῖς τοιούτοις, ἀλλὰ καὶ τὰς ιδέας κατ' ἀλλήλους τοῖς

ὑποκειμένοις ἐπιτιθέναι προσώποις· ἔστι τις καὶ ἑτέρα παρὰ Θουκυδίδη καὶ Δημοσθένει μέθοδος βιαιοτέρα· ἥτις καὶ τὰ πρὸς ἐπαίνου τῶν ἐναντίων ἀπὸ τῆς γνώμης διαβάλλει· καὶ τὰ κινουῦντα λοιδορίαν ἀπὸ τῆς διανοίας βέλτιστα δείκνυσιν.

4.114 Δημοσθένης μὲν ἐν τῷ κατὰ Μειδίου τὴν διὰ τὴν ἐπίδοσιν τῆς τριήρους μεγαλοφροσύνην αὐτοῦ καταβάλλων· μέγα γὰρ ἦν Ἀθήνησι καὶ τὸ μόνον τριηραρχῆσαι, μῆτι γε δὴ καὶ τὸ τριήρη ἐπιδοῦναι, ὃ δὲ διαβάλλων ἀπὸ τῆς διανοίας φησὶν· ὡς στρατείας εἰς Εὐβοίαν γινομένης, δέον σὺν τοῖς ἵππεῦσιν αὐτὸν ἐξελεθεῖν, ἐπιδέδωκε τριήρη, διαφυγεῖν τὸ στρατεύεσθαι σπεύδων· καὶ πάλιν αἰσθόμενος, ὅτι ξύλα διὰ τῆς τριήρους ἤνεγκεν ἐξ Εὐβοίας, φησὶ διαβάλλων, καὶ χρηματισμός, οὐ λειτουργία γέγονεν ἢ τριηραρχία τῷ καταπτύστῳ τούτῳ· ἐν δὲ τῷ περὶ τοῦ στεφάνου φεύγων τὸ μέγεθος τῆς διαβολῆς, τὸ περὶ Χαιρώνειαν γεγονὸς πάθος, ἀπὸ τῆς γνώμης αὐτὸ συνέστησεν εἰπὼν, ὡς καλὰ καὶ τῶν προγόνων ἄξια τὰ συμβουλευθέντα καὶ ἐξῆς.

4.116 Ἦτι δὲ πλεον τὴν αὐτοῦ γνώμην βεβαιῶν μεταστατικῶς ἐπὶ τοὺς στρατηγούς μετάγει τὴν αἰτίαν οὕτως· εἰ δὲ ἢ δαίμονός τις, ἢ τύχης ἰσχύς, ἢ στρατηγῶν φαυλότης, ἢ πάντα ἐλυμήνατο καὶ ἐξῆς. Ὁ δὲ Θουκυδίδης πάλιν ζητουμένου, διὰ τί οἱ Κερκυραῖοι οὐδενὶ συνεμάχησαν, ἀπὸ τῆς γνώμης ἐπιχειρήσας τὸ αὐτὸ συνέστησέ τε καὶ διέβαλλεν· ὁ μὲν γὰρ Κερκυραῖος συνιστῶν τοῦτο φησιν· σύμμαχοί τε γὰρ οὐδενός πω ἐκούσιοι γεγόνασιν καὶ ἐξῆς· καὶ φησιν, ὅτι δι' ἀπραγμοσύνην, ὃ δὲ Κορίνθιος διαβάλλων, ὅτι ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ οὐκ ἀρετῇ, φησιν, ἐπετήδευσαν, βουλόμενοι πρὸς τὰδικήματα οὐδὲ μάρτυρα ἔχειν. Σωπάτρο υ. Τοῖς ἐμπίπτουσιν ἀντὶ τοῖς χρησιμεύουσιν· οἷον περὶ Δημοσθένους λέγοντος, μὴ βιάζεσθαι τὸ δειλὸν αὐτοῦ περιτρέψαι εἰς ἔπαινον· τοῦ πανηγυρικοῦ γὰρ τοῦτο· τινὲς γὰρ λέγουσιν, οἳ καὶ ἄμεινον, τοῖς κατὰ καιρὸν εὐρίσκομένοις, ἵνα ἢ ἐξήγησις ὁμοία ἢ τῷ, ὡς ἂν ὁ καιρὸς διδῶ· οἷον εἰ κρίνεις Δημοσθένη διὰ τὴν συμβουλὴν τῆς συμμαχίας Ὀλυνθίων, μὴ ὡς λειποτάκτην αὐτὸν διαβάλλης ἢ μισότεκνον, ὅτι ἐλευχειμόνησεν ἐπὶ τῷ θανάτῳ τῆς θυγατρὸς· οὕτω γὰρ γέγονει ταῦτα. Μαρκελλίνου υ.

4.117 Σφόδρα διδασκαλικὸν τοῦ λόγου τὸ σχῆμα· ἀνακεφαλαίωσιν γὰρ πάντων τῶν εἰρημένων ἔχει· τὸ δὲ τοιοῦτον σαφὴ καὶ εὐκρινὴ τὸν λόγον ἀπεργάζεται· ἐξέτασιν δὲ ἐπιδέχεται διὰ τὸ ἔχει ποιότητα, ὅπερ οὐχ ὑπάρχει τοῖς ἀορίστοις· δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι ἀκολουθεῖ τῷ προσώπῳ τὰ ἐγκωμιαστικά· ἀλλ' οὐ πάντα εἰς πάντα, ἐπεὶ διάφορα τὰ πρόσωπα· καὶ τῷ μὲν κυρίῳ διὰ τὸ ὠρίσθαι τὸ πρόσωπον πάντα ἀκολουθεῖ, γένος, πατρὶς, καὶ ἐξῆς· οἷς χρηστέον, ὡς ἂν δοκιμάσωμεν συμφέρειν, πολλάκις γὰρ καὶ σιωπήσαί τινα προσήκει διὰ τὴν χρείαν· τῷ δὲ προσηγορικῷ οὐκ ἔτι πάντα ἐμπίπτει· ἔχει δὲ πάντως τι τῶν ἐγκωμιαστικῶν· καὶ ἐπὶ τῶν κυρίων δὲ τοῖς ἐμπίπτουσι καὶ συμφέρουσι χρῆσόμεθα· ὃ γ' οὖν Δημοσθένης ἐγκωμιάζων οὐ πᾶσιν ἐχρήσατο, ἀλλὰ τὸ μὲν γένος ἐσιώπησεν ὡς ἀδοξότερον· ἀπὸ δὲ τῶν ἄλλων ποιεῖται τὸν λόγον καὶ τὸν ἔπαινον· ἐμοὶ μὲν παιδί ὄντι, φησιν, ὑπῆρξε φοιτᾶν εἰς τὰ προσήκοντα διδασκαλεῖα. Αἰσχίνην δὲ συγκρίνων πρὸς ἑαυτὸν καὶ ἀπὸ τοῦ γένους καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων πεποιήται ψόγον· μελετῶντες οὖν τὰ μὲν πρὸς ἡμῶν διεξελευσόμεθα· τὰ διαβεβλημένα δὲ παρήσομεν· ἐπὶ δὲ τοῦ ἀντιδίκου τὸ ἐναντίον. Οὐκ ἐπιδέχεται δὲ ἐξέτασιν τὰ τε ἀόριστα οἷον τὶς, καὶ τὰ ἰσάζοντα δι' ὅλου, οἷον δύο νέοι πλούσιοι εἰ ἐπὶ τῷ κρίνοιν ἀλλήλους· ὃ γὰρ ἂν τις εἴποι κατὰ τοῦ ἑτέρου, τοῦτο καὶ κατὰ τοῦ ἑτέρου ἔσται. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Μετὰ τὰ ἐξεταζόμενα ἐπὶ τὰ ἀνεξέταστα χωρεῖ· ταῦτα δὲ ἐπὶ μὲν πεπλασμένων ὑποθέσεων δύναται κρίσιν ἐπιδέξασθαι, ἐπὶ δὲ ἀληθείας οὐδαμῶς ἂν συσταίῃ· οὔτε γὰρ ἀορίστου προσώπου κατηγορία τις ἔννομος γενήσεται, οὔτε δύο πρόσωπα ἐξισάζοντα δι' ὅλου ῥάδιον εὐρεῖν· κἂν γὰρ ἐπὶ τινων κοινωνία τις αὐτοῖς συμβαίνει, οἷον νεότητος, πλούτου, ἀλλ' οὖν ἐν τῇ ἀγωγῇ καὶ ταῖς πράξεσιν οὐκ ἐνδέχεται τοῦτο ἢ ἔμπαλιν· οὐ μὴν οὐδὲ τὰ ἀνεξέταστα παντελῶς ἀκατασκεύαστα καταλέλοιπεν ἢ τέχνη, ἀλλὰ τῆς μὲν τῶν ἀορίστων ἐξετάσεως τρεῖς

παραδέδωκε μεθόδους· ἡ γὰρ κατασκευαστικούς αὐτοῖς λογισμούς προσθήσομεν, ὥς Δημοσθένης ἐν Φιλιππικοῖς ἤκουον δ' ἔγωγέ τινων, ὥς τὰς ἀγορὰς καὶ τοὺς λιμένας οὐκ ἐπιδοῖεν αὐτῷ καρποῦσθαι· ὃ καὶ κατασκευάζων διὰ τῆς τοῦ ἀορίστου σαθρότητος λογισμὸν ἐπάγει· τὰ γὰρ κοινὰ τὰ Θετταλῶν ἀπὸ τούτων δέοι διοικεῖν οὐ Φίλιππον λαμβάνειν· ἡ καὶ ἐπὶ κρίσει οἰκεία τὸ ἀόριστον συνίστησιν· ἦν ῥήτωρ μὲν μεθ' ὅρκου πιστώσεται· οἶον καὶ μὰ τὸν Δία οὐδὲν ἄπιστον ἴσως, ὃ δὲ Πλάτων τῷ οἰκείῳ ἀξιῳματι, οἶον καὶ ἐγὼ πείθομαι· ἡ ἐπαίνῳ τοῦ εἰρηκότος, ὥς ὁ Δημοσθένης· ὥς δὲ ἐγὼ τῶν ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ γεγεννημένων τινὸς ἤκουον ἀνδρὸς οὐδαμῶς οἴου τε ψεύδεσθαι· οὐδένων εἰσὶ βελτίους ἵνα δείξῃ, ὅτι οὐ τῶν ἀκηκοότων ἀλλὰ τῶν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις πεπιστευκότων ὁ ἀπαγγείλας ἐστίν.

4.119 Ἐπὶ δὲ τῶν ἐξισαζόντων προσκείμενον τὸ δι' ὅλου, πάνυ ἀκριβῶς διδάσκει ἡμᾶς ὥς καὶ τῆς βραχυτάτης εὐρίσκομένης διαφορᾶς ἐν τοῖς ἐξισάζουσιν ἐξέτασιν ἐπιδέχεται· οὕτως καὶ Δημοσθένης ἐξισάζοντος αὐτῷ πρὸς Αἰσχίνην τοῦ ὅτι ἀμφοτέρω πολιτεύονταί, φησι, σὺ μὲν γὰρ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν, ἐγὼ δὲ ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἅπαντα πεπολίτευμαι, καὶ πάλιν, ὅτι συμπρεσβευτὴς ἦν αὐτῷ Αἰσχύνης, καὶ κατὰ τοῦτο ἐξισάζειν δοκῶν φησιν· ἐγὼ δὲ οὐ συμπεπρεσβευκέναι φημί σοι, πρεσβεύειν μέντοι σὲ μὲν πολλὰ καὶ δεινὰ, ἐμαυτὸν δὲ ὑπὲρ τούτων τὰ βέλτιστα· Ὑπερίδης δὲ ἐν τῷ ὑπὲρ Φρύνης τῆς ἐταίρας ἐξισάζοντος αὐτῷ τοῦ, ὅτι καὶ Εὐθίας ὁ κατήγορος αὐτῆς ἔγνω αὐτήν, ὥσπερ καὶ ὁ συνηγορῶν Ὑπερίδης, εὗρε μικρὰν διαφορὰν· τὸν μὲν ὅπως σωθήσεται ἐκ παντὸς τρόπου ζητεῖν, τὸν δὲ ὅπως ἀπολέσειεν.

4.120 Μαρκελλίνο υ. Παρατηρητέον ὅτι καὶ τὰ ἀόριστα πρόσωπα καλεῖ· φύσει γὰρ ἐστὶ πρόσωπα, οὐ μὴν ἐξετάζεται· οὐ γὰρ ἔχει τὴν τῆς ποιότητος κατασκευὴν ἢ ἀπὸ γένους ἢ ἀπὸ ἐπιτηδευμάτων, ἢ ἀπὸ πράξεων ἢ ἀπλῶς εἰπεῖν τῶν παρακολουθούντων τῷ προσώπῳ, ὧν γὰρ ἡ γνῶσις ἀφανὴς, ἄδηλα ὁμοίως καὶ τὰ παρεπόμενα· ὅπερ δὲ ἄνω παραλέλοιπεν ὁ τεχνικός, πληρώσας τὴν διαίρεσιν ἀναλαμβάνει· τί δὲ τοῦτο ἦν; τὸ ποῖα μὲν πρόσωπα ἐξέτασιν ἐπιδέχεται· τίνα δὲ ἄλλως χρεῖας ἔνεκα μόνης καὶ σχήματος παραλαμβάνεται· περὶ δὲ τῶν ἀορίστων φησὶν ὁ Πολέμων, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν πλασμάτων ποσῶς ἔχει χώραν δορυφορήματι ἐοικότα μόνον· ἐπὶ δὲ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔτι· πῶς γὰρ οἶόν τε, ποιότητος μὴ ὑποκειμένης ἐξετάζειν πρόσωπα· ὅμως οὐ πάντῃ ἄχρηστα· αὐτὰ μὲν γὰρ καθ' ἑαυτὰ σύστασιν οὐκ ἐπιδέχεται ἐξετάσεως, εἰς ἀπόδειξιν δὲ ἐτέρων παραλαμβάνεται· καὶ περὶ τούτου τρεῖς ἡμῖν παραδέδωκε μεθόδους ἡ τέχνη, ἃς καὶ παρεθέμεθα· τὰ δὲ ἰσάζοντα δι' ὅλου οὐχ ὅτι πρόσωπα οὐκ ἔχει ἐξεταζόμενα, ἀλλὰ διὰ τὸ ἰσάζον τῶν προσώπων οὐ δέχεται ἐξέτασιν· δύναται δὲ τις ἐπὶ τούτων καὶ μικρὰ διαφορὰ σύστασιν δοῦναι τῷ προβλήματι. Ὡσπερ δὲ τῶν προσώπων, οὕτω καὶ τῶν πραγμάτων ἐστὶ διαφορὰ.

4.121. (1n) Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Οὐχὶ κατὰ τὴν ποσότητα φαμέν· τὰ μὲν γὰρ ἄχρις ἑπτὰ πρόεισι, τὰ δὲ τρία ἔχει μόνον, ἀλλὰ κατὰ τὴν ποιότητα· πολλὴ γὰρ καὶ τούτων ἡ πρὸς ἄλληλα διαφορὰ. Φασὶ τινες ἐνδεῶς κἀνταῦθα τὸν τεχνογράφον εἰπεῖν· ὥσπερ γὰρ ἀνωτέρω τὴν τῶν προσώπων ὕλην παρέλιπεν, μίαν μόνην εἰπὼν ἐπὶ τῶν ἑπτὰ διαφορὰν τὴν τῶν ἐγκωμιαστικῶν τόπων, ἡ μόνον τοῖς ὠρισμένοις ἀρμόττει καὶ κυρίοις, οὕτω κἀνταῦθα παντελῶς τὴν τῶν πραγμάτων ἡγνόησε διαφορὰν· αὐταὶ γὰρ, ἃς τίθησιν, οὐ παντός εἰσι πράγματος διαφοραὶ, ἀλλὰ στοχασμοῦ μόνου· εἵπωμεν δὲ ἡμεῖς ἄνωθεν ἀρχόμενοι τὴν τῶν πραγμάτων διαίρεσιν· τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ἐστὶ κατ' εὐθύ, τὰ δὲ κατὰ τὸ ἐσχηματισμένον· ἡ γὰρ λέγει τις ὄνειδιζόμενος αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ποιῆσαι, ὅπερ καὶ διδάσκει· διὸ καὶ καλεῖται κατὰ τὸ εὐθύ· ἡ ἄλλο μὲν λέγει, ἄλλο δὲ βούλεται δεῖξαι· καὶ καλεῖται τοῦτο ἐσχηματισμένον· καὶ τοῦ μὲν κατ' εὐθύ τρεῖς αἱ ἀνωτάτω διαφοραὶ· τὸ κατὰ κρίσιν, τὸ κατὰ συμβουλήν, τὸ κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν· τούτων δὲ τὸ μὲν κατὰ συμβουλήν ἄτμητον· τὸ δὲ κατὰ κρίσιν τέμνεται, εἷς τε τὸ κατὰ ἀμφισβήτησιν· ἐν ἀμφοτέροις γὰρ κρίσις ἐστὶ καὶ οὔτε κατηγορία, οὔτε ἀπολογία, ἀλλὰ κρίσις τοῦ εἰ δεῖ δοῦναι ἢ τοῦ ποῖον δοῦναι· ἢ τὸ τί δεῖ δοῦναι· τὸ δὲ κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν τέμνεται εἰς ὀκτώ διαφορὰς πρῶτον

ἐφ' οἷς δέον ποιῆσαι οὐκ ἐποίησεν· ὡς ὁ στρατηγὸς ὁ μὴ ἀνοίξας τὰς πύλας νύκτωρ τῶν αἰχμαλώτων ἐλθόντων, καὶ κρινόμενος· καὶ ἐφ' οἷς δέον μὴ ποιῆσαι ἐποίησεν· ὡς ὁ ἐπακολουθῶν ἄχειρι ἀριστεῖ καὶ γελῶν καὶ κρινόμενος ὕβρεως· καὶ ἀπὸ τῶν τῆς ψυχῆς παθῶν· ὡς γυνὴ νύκτωρ δακρύουσα καὶ κρινομένη μοιχείας· ἢ ἄφ' ὧν εἶπεν τις, ὡς ὁ πλούσιος ὁμώσας ἐν συμποσίῳ τυραννήσειν, καὶ κρινόμενος, ἢ ἄφ' ὧν ἕτεροι εἶπον κρινόμενοι περὶ αὐτοῦ, ὡς ὁ Θεμιστοκλῆς κρινόμενος, ἐπειδὴ Πausanias ἔφη κρινόμενος, κοινωνὸν αὐτὸν εἶναι τῆς προδοσίας· καὶ αἱ τρεῖς αὗται, ἃς ὁ τεχνικὸς προσεκόμισεν· καὶ τοῦ μὲν κατὰ τὸ εὐθὺ αὕτη ἡ διαίρεσις, τοῦ δὲ κατὰ τὸ ἐσχηματισμένον τρεῖς αὗται διαφοραί· καὶ ἐκ τοῦ μείζονος· οἷον Δημοσθένης ἦλω ἐπὶ τοῖς Ἀρπαλείοις χρήμασι· καὶ ὁ μὲν κατήγορος φυγῇ αὐτὸν ζημιοῖ, ὁ δὲ τεθνάναι ἀξιοῖ· τοῦτο γὰρ ἐσχημάτισται· οὐ γὰρ ἀποθανεῖν βούλεται, ἀλλ' εὖνουν διὰ τούτου ἑαυτὸν δεῖξαι βούλεται τῇ πόλει· ἐκ τοῦ μείζονος δὲ λέγεται, διὰ τὸ προτείνειν μείζον τοῦ κατηγοροῦ τὸ οἰκεῖον ἐπιτίμιον· ἕτερον δὲ πάλιν κατὰ τὸ πλάγιον· οἷον φήμη συνεῖναι τὸν πατέρα τῇ τοῦ υἱοῦ γυναικὶ, καὶ νόμος τὸν τρισαριστέα αἰτεῖν ὃ βούλεται γέρας· ἡρίστευσεν ὁ πατὴρ, ἐλειποτάκτησε δὲ ὁ παῖς· καὶ ὁ μὲν πατὴρ ἀξιοῖ εἰς τὸ γέρας μένειν τὸν υἱόν· ὁ δὲ παῖς φεύγειν αἰτεῖ.

4.122 πλαγίως γὰρ τὴν μοιχείαν εἰσφέρει, καὶ οὐ φανερώς, φάσκων αὐτὸν ἀξίον μὲν εἶναι φεύγειν, τὴν δὲ γυναῖκα ἱκανὴν τὸν πατέρα θεραπεύειν· καὶ ὅτι οὐ δεήσει ἐτέρας γυναικὸς τῆς μητρὸς θανούσης τῷ πατρί· τρίτον εἶδος τὸ ἐκ τοῦ ἐναντίου· οἷον νόμος τοῦ προδότου μηδὲν εἶναι μνημεῖον· καὶ οἱ Θεμιστοκλέους παῖδες ἀξιοῦσι καθαιρεθῆναι τὰ τεῖχη, οὐ γὰρ τοῦτο βούλονται, ἀλλὰ διὰ τῆς τῶν τειχῶν ἀναμνήσεως εὖνουν ἀποδειξαι Θεμιστοκλέα τῇ πόλει, καὶ εὐεργέτην, ἀλλ' οὐ προδότην· διὸ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου εἴρηται· ἐναντίον γὰρ εὖνους τῷ προδότῃ.

4.123 Μαρκελλίνου υ. Καθάπερ τῶν προσώπων λέγων τὴν ποιότητα, τὰ ἰσχυρότερα καὶ πλείονα τὴν ἐξέτασιν ἐπιδεχόμενα προέταξε, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ περὶ τῶν πραγμάτων ποιεῖ, τὰ ἰσχυρότερα προτάττων τῶν ἀσθενεστέρων. Ἰστέον δὲ ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ τὰ πράγματά ἐστι τὰ σημεῖα· ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις στάσεσι τὰ ἐγκλήματα, ἐν μὲν γὰρ τῷ στοχασμῷ ἐπειδὴ περὶ τῆς οὐσίας ἔστιν ἡ ζήτησις, εἰ ἔστι τὸ ἐγκαλούμενον καὶ εἰ γέγονεν οὕτως, ὡς ὁ κατήγορος φησι, τὰ σημεῖα ἐστι τὰ ἐξεταζόμενα· δι' ὧν σπουδάζομεν ἀποδειξαι, καὶ συστήναι τὸ ἐγκλημα, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις ἐπειδὴ οὐκ ἔτι περὶ τῆς οὐσίας ἔστιν ἡ ζήτησις, αὐτὸ τὸ ἐγκαλούμενόν ἐστιν τὸ ἐξεταζόμενον. Καὶ ἰσχυροτάτην μὲν ἐξέτασιν ἐπιδέχεται ταῦτα, ἐφ' οἷς τις αὐτὸς ὡς ποιήσας κρίνεται, ὡς ὁ θάπτων τὸ νεοσφαγὲς σῶμα ἐπ' ἐρημίας, καὶ φωραθεὶς καὶ φόνου φεύγων. Συριανοῦ υ. Εἰκότως, τοὺς γὰρ λογισμοὺς, ὧν ἂν βουλοίμεθα πράττειν, ἀεὶ προχείρους ἔχομεν, καὶ τὰς αἰτίας προηυτρεπικότες ἀπολογίας τε καὶ προφάσεις πιθανὰς οἱ τολμῶντες τότε τι ποιεῖν, οὕτως πρὸς τὰ πράγματα χωροῦσιν. Σωπάτρου υ. Ἰσχυρότερα γὰρ πρὸς ἐξέτασιν ταῦτα, ἐφ' οἷς τις ποιήσας κρίνεται, ἢ ἐφ' οἷς ἕτεροι. Ἰστέον δὲ ὅτι ἐφ' οἷς εἶπεν οὐχὶ ἐξ ὧν· καίτοι τὸ παράδειγμα στοχαστικὸν ἐπήνεγκεν· ἐν δὲ τοῖς στοχασμοῖς οὐκ ἐφ' οἷς ἐποίησέ τις κρίνεται, ἀλλ' ἐξ ὧν· κρίνεται γὰρ ἐκ τοῦ παρεστάναι· τὸ γὰρ ἐφ' οἷς ἐν ταῖς ἄλλαις ὁράται στάσεσι· πρὸς ὃ φαμεν, ὅτι οὐ πρόκειται αὐτῷ νῦν ἰδιαζόντως περὶ τῶν ἐμπιπτόντων ἐκάστη στάσει διαλαβεῖν, ἀλλ' ἀπλῶς περὶ πραγμάτων ἐξέτασιν ἐπιδεχομένων, καὶ κατεχρήσατο τῷ πράγματι σαφηνείας ἕνεκεν.

4.124 Μαρκελλίνου υ. Πλείστην εὐπορίαν, καὶ ἐξέτασιν ἐπιδέχεται, ὅτ' ἂν ἐφ' οἷς τις αὐτὸς ποιήσας κρίνεται· τοῖς γὰρ ἐξ αὐτοῦ πεπραγμένοις τοῦ φεύγοντος μαρτυρεῖ χρώμενος ὁ κατήγορος· καὶ πολλὴν ἔξει τὴν ὕλην καὶ εὐλογωτέραν ἔχει τὴν κατηγορίαν· τοῦτο δὲ δῆλον ἐκ τοῦ παραδείγματος· ἀπὸ γὰρ τοῦ θάπτειν ἡ ὕλη καὶ ἡ εὐπορία καὶ τὰ ἐνθυμήματα τῷ κατηγορῷ ἄφ' οὗ πέπραχεν ὁ φεύγων· εὐδαιρέτως καὶ σαφῶς τὴν σύγχυσιν φυλαττόμενος, περὶ τῆς τῶν

πραγμάτων δυνάμειος λέγων στοχασμὸν ὠρίσατο μὴ ἔχοντα προσώπου ἐξέτασιν, ἀλλὰ πρόσωπον ἀόριστον τὸ τίς, ἵνα φανερώς ἡμᾶς τοῦ πράγματος τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν εὐπορίαν αὐτὴν καθ' αὐτὴν διδάξῃ· καὶ μὴ ταραχθῶμεν τῇ συγχύσει· μηδὲ ἀναμειγμένου προσώπου ἀμφιβάλλωμεν, εἰ τὸ πρᾶγμα ἐστὶ τὸ τὴν εὐπορίαν παρεχόμενον, ἀλλ' ἰδίᾳ καὶ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν προσώπων γινώσκωμεν τὴν ἰσχὺν, διὰ τί δὲ μὴ εἶπεν ἐξ ὧν, ἀλλ' ἐφ' οἷς, καὶ στοχαστικὸν ἦνεγκε παράδειγμα· περίεργον ἡγεῖτο περὶ τούτων διδάσκειν, πάντα γὰρ πράγματά εἰσι καὶ τὰ σημεῖα καὶ τὰ ἐγκλήματα. Δευτέραν δὲ, ὅτ' ἂν ἐτέρου πράξαντος ἄντικρυς εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται τὸ κρινόμενον· οἷον τρισαριστέως εἰκόνα ἔστησαν οἱ πολέμιοι, καὶ φεύγει προδοσίας. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Δευτέραν ἔχει τάξιν ταῦτα· διότι πεπλανημένους ἐπιδέχεται τοὺς λογισμούς· ὧν γὰρ ἄλλοι πεπράχασι, πῶς ἂν ὠρισμένας ἀποδοίημεν αἰτίας· εἴ γε μὴ συνήδει μὲν αὐτοῖς· τὸ δὲ συνειδέναι τῷ κακῷ πάντως ὑπεύθυνον.

4.125 Μαρκελλίνου υ. Ἐνταῦθα γὰρ ἄλλου μὲν ἢ πρᾶξις, λέγω δὴ τὸ στήσαι τὴν εἰκόνα, φανερώς δὲ εἰς αὐτὸν ἔχει τὴν ἀναφορὰν τὸ κρινόμενον· αὐτὸς γὰρ ἐστὶν ὁ γεγραμμένος, ὅθεν καὶ κρίνεται· πῶς γὰρ ἡδύνατο κρίνεσθαι, εἴ γε ἄδηλον ἦν, τίνος ἢ εἰκῶν· καλῶς οὖν ἢ προσθήκη τοῦ ἄντικρυς εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται.

4.126 Τρίτην ἂν μεταξὺ τούτων ἐστὶν· οἷον ἔγραψεν ὁ Περικλῆς εἰς δέον ἀνηλωκέναι πεντήκοντα τάλαντα, καὶ Ἀρχίδαμος δώρων φεύγει· τὸ γὰρ τῶν πεντήκοντα τάλαντων ἀναφέρεται μὲν ἄντικρυς εἰς αὐτὸν οὐδαμῶς· διὰ δὲ τᾶλλα ἐνδέχεται ἐξετασθῆναι ὡς ἀναφερόμενον. Συριανὸς υ. Τρίτην εἰκότως ἐπιδέχεται τάξιν τὰ ἐξ ὑπονοίας, ὡς ἀσθενέστερα· σφόδρα γὰρ καὶ παντάπασιν ἀβέβαια τὰ τῶν ὑπονοιών, ἀληθείας καὶ ψεύδους ἐπίσης μετέχοντα· τὸ δὲ μεταξὺ πρόδηλον, ὡς μεσότητά τινα δηλοῖ· τρίτην μὲν οὖν ἔλαχε τάξιν, ὅτι τὴν εὐπορίαν ἐλάττωνα χορηγεῖ· μεταξὺ δὲ αὐτὰ καλεῖ· ἐπειδὴ περ ἀμφοτέρων μετέχει τῶν ἀνωτέρω τάξεων· οἷον ἐπὶ Ἀρχιδάμου· κοινωνεῖ γὰρ τοῦτο τῇ μὲν πρώτῃ τάξει, διότι αὐτὸς Ἀρχίδαμος τὰ σπέρματα παρέσχε τῆς ὑπονοίας τοῦ δωροδοκῆσαι ἐμβραδύνας τῷ Ἰσθμῷ, τῶν Περικλέους ἀγρῶν φεισάμενος· τῇ δευτέρᾳ δὲ, διότι τὸ ὑπὸ Περικλέους πεπραγμένον, οὐ μάρτην εἰς Ἀρχίδαμον ἀναφέρεται, ἀλλὰ διὰ τὰ πρότερον ὑπ' αὐτοῦ Ἀρχιδάμου χάριν Ἀθηναίων γεγονότα· ἐπὶ μὲν τῶν κυρίων ἀληθεῖς αἱ ὑποθέσεις· καὶ δεῖ τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς χρήσασθαι τόποις· ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν, τῇ ἅπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος ποιότητι· αὕτη γὰρ ἔπαινον ἢ ψόγον χορηγήσει, καὶ ἀπὸ τῶν παρόντων στοχαστικῶς καὶ τὰ φθάσαντα ἐξετασθήσεται.

4.127 Σωπάτρο υ. Ἡ τρίτη τάξις τῶν πραγμάτων αὕτη ἐστὶν, ἣν καὶ ἐξ ὑποψίας καλεῖ, καὶ μέσην ἀμφοτέρων τῆς πρώτης φημι καὶ τῆς δευτέρας· ἔστι δὲ τοῦτο οὐκ ἀληθές, τὰ γὰρ μεταξὺ ἢ ἀμφοτέρων ἢ οὐδετέρων μετέχει· ὅπερ ἐπὶ τούτου οὐκ ἔστιν εὐρεῖν· ἀλλ' ἢ ἄρα τὸ ἀφ' ὧν ἕτερον ἐποίησε μόνον· ἀφ' ὧν γὰρ ὁ Περικλῆς εἶπεν, ἡ κρίσις γίνεται τῷ Ἀρχιδάμῳ· ἔνθεν δεῖ μηδὲ μεταξὺ καλεῖν αὐτό· ἀλλ' εἰ ἄρα συνίσταται ἐξ ὑποψίας ἐστὶν· ἢ γὰρ ὑποψία τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος τὴν κρίσιν αὐτῷ δίδωσιν· εἰ δὲ τις ἐρεῖ, ὅτι ἔστι καὶ ἐνταῦθα τινα πεπραγμένα αὐτῷ τῷ βραδύναι περὶ τὸν Ἰσθμὸν καὶ περὶ τὴν Οἰνόνην, ἐροῦμεν, ὡς ταῦτα τῆς τοῦ προσώπου ποιότητός ἐστιν, οὐ τῆς τοῦ πράγματος· ἐφ' ἐτέρου γὰρ προσώπου ταῦτα οὐκ ἂν εὐρεθίη· καὶ γὰρ εἰ ἀμειφθείη Ἀρχίδαμος ἀπὸ τοῦδε τοῦ ζητήματος, τεθείη δὲ Σθενελαΐδας ἢ Βρασίδας, οὐ συνίσταται· τὰ δὲ εἶδη ἐφ' οἷου δὴ ποτε προσώπου συνίσταται· εἰ γοῦν τῷ θάπτοντι τὸ νεοσφαγὲς σῶμα ἢ οὗ εἰκόνα ἔστησαν οἱ πολέμιοι ὁπότερον δὴ προσέλθοι πρόσωπον ὠρισμένον ἢ προσηγορικόν, σώζουσι τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· καὶ γὰρ ἐξὸν καὶ μετὰ Βρασίδου, καὶ Δημοσθένους καὶ στρατηγοῦ καὶ ῥήτορος τὰ προειρημένα μελετῆσαι ζητήματα, καὶ μηδὲν λυμήνασθαι τὴν τῶν προσώπων ἐναλλαγὴν τοῖς ζητήμασιν· εἰ οὖν ἐνὶ μόνῳ ἀρμόττει τὸ παρὸν, οὐκ ἂν εἴη ζητήματος εἶδος ἄλλως τε δὲ οὐδέποτε στοχασμὸς ἄνευ φανεροῦ σημείου συνίσταται· πᾶν δὲ φανερόν σημεῖον καὶ ἀνεύθυνον, πλὴν τῶν συγκατασκευαζομένων· ἀφ' ὧν

δὲ Περικλῆς εἶπεν, οὐδὲν φανερόν σημείον· παντὸς δὲ στοχασμοῦ τοῦ σημείου ἀφαιρουμένου ἀσυστάτου γενομένου· καὶ γὰρ εἰ ἀφέλωμεν τὸ παρεστάναι τοῦ νεοσφαγοῦς τινα σώματος καὶ τοῦ ἀφορᾶν καὶ δακρύνειν τῆς ἀκροπόλεως ἀσύστατον εὐρίσκεται, τοῦ προκειμένου ζητήματος, καὶ ἀφαιρουμένου τοῦ τῶν πεντήκοντα ταλάντων ὑπὸ Περικλέους εἰρημένων, οὐδὲν ἦττον συνισταμένου, δῆλον ὅτι οὐκ ἂν εἶη σημείον· καὶ γὰρ εἰ ὀρίσω οὕτως τὸ παρὸν ζήτημα, καὶ εἵπω· Ἀρχίδαμος ἐπανελθὼν ἐκ τῆς Ἀττικῆς κρίνεται δώρων, συνίσταται· τὴν γὰρ κατηγορίαν καὶ τὸ σημείον ἀπὸ τῆς ἱστορίας ἔχει· φημὶ τοῦ βραδύναι καὶ τῶν λοιπῶν καὶ οὐδὲν δεῖται τῶν Περικλέους λόγων εἰς ἀφορμὴν σημείου· ἄλλως τε οὐδέποτε ἄδηλον ἀδήλω κατασκευάζεται, ἀλλὰ τῷ δῆλῳ τὸ ἄδηλον, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀφορῶντος νέου εἰς τὴν ἀκρόπολιν καὶ δακρύνοντος, ἐκ γὰρ τοῦ δακρύνειν δῆλου, τὸ ἄδηλον ἢ τυραννὶς βεβαιοῦται· ἐνταῦθα δὲ καὶ Ἑρμογένης μαρτυρεῖ, ἄδηλον εἶναι τὸ σημείον· φησὶ γὰρ ὅτι τῶν πεντήκοντα ταλάντων ἄντικρυς οὐδαμῶς εἰς Ἀρχίδαμον ἀναφέρεται· ὥστε τοῦτο οὐκ ἔστιν εἶδος ζητήματος, τὸ ἐξ ὑποψίας λέγω· ὅλως δὲ τοῦτο τέθεικεν Ἑρμογένης πρὸς Μινουκιανὸν ἐνιστάμενος· ἐπειδὴ ἐκεῖνος εἴρηκε στοχασμὸν καὶ ἀπὸ πράγματος ἑλλιπῆ, οὗ καὶ παράδειγμα τὸ τοῦ ἀσώτου, ὃς φόνου κρίνεται, ἀφανοῦς γενομένου τοῦ πατρὸς· φυσικώτερον δὲ τοῦτο ἀποδέδωκε κἂν Ἑρμογένης βούληται πρᾶγμα τὴν ἀσωτίαν καὶ σημείον εἶναι· οὐ γὰρ ἔστιν ἡ ἀσωτία πρᾶγμα, ἀλλὰ ποιότης, τὸ πρόσωπον συνιστῶσα· ὡς καὶ Ἀρχίδαμον τὸ περὶ τὸν Ἰσθμὸν βραδύναι· ὅθεν οὐδὲ ἀμειβομένου τοῦ προσώπου ἐπὶ τῶν ζητημάτων τούτων συνίσταται· Ἑρμογένης μέντοι φεύγων τὸν ἀπὸ πράγματος ἑλλιπῆ στοχασμὸν, τὸ μεταξὺ τοῦτο ἐφεῦρεν εἶδος.

4.128 Μαρκελλίνου υ. Κακῶς εἶπεν ἃ μεταξὺ τούτων ἐστίν· τὸ γὰρ μεταξὺ τούτων μετέχειν θέλει ἑκατέρων· τοῦτο δὲ τοῦ μὲν πρώτου οὐδὲν μετέχει, τὸ ἀφ' ὧν αὐτὸς ἐποίησεν, τοῦ δὲ δευτέρου ὀλίγον τι, τὸ ἀφ' ὧν ἕτερος ἐποίησε μόνον· τινὲς δὲ φιλονείκως λέγουσιν, ὅτι καὶ τοῦ πρώτου μετέχει τὸ ἀφ' ὧν αὐτὸς ἐποίησεν· ὁ γὰρ ἄσωτος ἀφ' ὧν πράττει αὐτὸς, ἄσωτος κρίνεται καὶ γνωρίζεται, ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι οὐκ ἐπὶ τῆς ἀφανείας τοῦ πατρὸς ἄσωτος ἐγένετο· ἀλλὰ πρὸ δέκα, εἰ τύχοι, ἢ καὶ εἴκοσιν ἐτῶν· διὸ οὐκ ἂν εἶη σημείον ἡ ἀσωτία τῆς ἀφανείας· δεῖται γὰρ τὰ σημεῖα τὰ εἰκότα ἢ τὰ τεκμήρια ἀπὸ τῶν χρόνων ἀποδεικνύναι γεγονότα, ἐν οἷς καὶ τὰ ἐγκλήματα γεγονέναι φάσκομεν· ἀποδέδεικται οὖν ἡμῖν ἐκ τούτων, ὡς οὐ μετέχει τῆς πρώτης· τινὲς δὲ ἐξηγήσαντο τὸ μεταξὺ, τὸ μηδενὸς τῶν δύο μετέχον· τρίτην δ' ἔχει τάξιν, ἐπειδὴ πολὺ ἀπορρώτερον ἐστὶν εἰς κατασκευὴν τῷ κατηγορῶ, μῆτε ἀφ' ὧν ἐποίησεν ὁ κρινόμενος οὔσης τῆς κρίσεως, μῆτε ἄντικρυς εἰς αὐτὸν ἀναφερομένου τοῦ πραχθέντος τὸν κρινόμενον· καλῶς δὲ προσέθηκε τὸ ἐξ ὑπονοίας· οὐ γὰρ ἔχομεν εἰπόντα τι Περικλέα ἐν τῷ προβλήματι περὶ Ἀρχιδάμου, ἀλλ' ἐξ ὑπονοίας ὁ Ἀρχίδαμος ὡς στρατηγὸς ὧν κρίνεται, εἰπόντος Περικλέους, εἰς δέον ἀνηλωκέναι τὰ χρήματα, δῆλον γὰρ, φήσει ὁ κατηγορῶν, ὅτι οὐδενὶ παρεῖχεν ἂν εἰ μὴ τῷ στρατηγῷ, τῷ καὶ προδοῦναι καὶ καθυφεῖναι δυναμένῳ· τὸ γὰρ ἄλλο πλῆθος ἔπεται τῷ στρατηγῷ.

4.129 Ἀπέοικε δ' οὐδὲν τοῦ ζητήματος τούτου καὶ ὁ ἄσωτος ἐπὶ τῷ πατρὶ ἀφανεῖ γενομένῳ φόνου φεύγων. Καὶ οὐκ ἄγνωῷ γε, ὡς ὠήθησάν τινες μὴ εἶναι πρᾶγμα ἐνταυθοῖ τὸ κρινόμενον. Συριανοῦ υ. Ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου τὸ πρᾶγμα τὸ εὐθυνόμενον τῆς τρίτης ὑπάρχον τάξεως ἐξ ὑπονοίας εἰς τὸν ἄσωτον ἀναφέρεται· ὁ γὰρ πᾶσαν τὴν οὐσίαν οὕτως ἀκόσμως εἰς τὰ μὴ δέοντα καταναλίσκων ἴσως καὶ τῷ παρανομωτάτῳ τῶν ἔργων ἐπεχείρησε, μηδένα τὸν σωφρονίζοντα βουλόμενος ἔχειν.

4.130 καὶ οὐκ ἄγνωῷ γ ε. Τοῦτο εἰς ἐνίους ἀποτείνεται τῶν τεχνογράφων· οἱ τὰ ἐξ ὑπονοίας πράγματα ὡς ἀνεξέταστα παραλαμβάνουσιν ἐν τοῖς ζητήμασι καὶ μελετῶντες αὐτὰ ἐκ μὲν τοῦ πράγματος οὐδὲ ἐν κινουσί κεφάλαιον, τὰ δὲ ἐκ τοῦ προσώπου μόνον ἐξετάζουσι· τῶν γὰρ στοχαστικῶν κεφαλαίων τὰ μὲν ἐκ τοῦ προσώπου μόνου κινεῖται, ὡς βούλησις καὶ δύναμις· τὰ

δὲ ἐκ τοῦ πράγματος, ὡς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀντίληψις, χρῶμα, ὃ καὶ μετάθεσις αἰτίας καλεῖται, πιθανὴ ἀπολογία· ἰστέον δὲ ὡς τὸ πρᾶγμα διχῶς λέγεται ἐν τοῖς στοχαστικοῖς ζητήμασι, τὸ τε σημεῖον καὶ τὸ πρᾶγμα αὐτό· τὸ μὲν οὖν πρᾶγμα ἀδύνατον ἐκλιπεῖν ποτε· πῶς γὰρ ἂν ἡ κρίσις συσταίῃ, μὴ ὄντος τοῦ εὐθυνομένου πράγματος· τὸ δὲ σημεῖον ἐκλείπει πολλάκις, ὡς ἐν τοῖς ἐξ ὑπονοίας στοχασμοῖς· διὸ τοὺς τοιούτους ἀτελεῖς ἐκ πραγμάτων καλοῦσι στοχασμούς· τοῦ τοίνυν χρώματος αἰεὶ τὸ σημεῖόν ἐστιν, ὥπερ μάλιστα ὁ κατήγορος ἰσχυρίζεται, διὸ καὶ τοῦ σημείου ἐκλείποντος, περιττὴ τις ἂν εἴη καὶ ἡ διὰ τοῦ χρώματος ἀπολογία.

4.131 Σωπάτρο υ. Ἐνταῦθα ἐφάνέρωσεν ὁ τεχνικὸς τὸν ἑαυτοῦ σκοπὸν, ὅτι πρὸς Μινουκιανὸν φιλονείκως ἴσταται· καὶ γὰρ Μινουκιανὸς ἐν τῇ αὐτοῦ τέχνῃ ἀτελοῦς ἐκ πραγμάτων στοχασμοῦ ὑπόδειγμα τὸ τοῦ ἀσώτου τέθεικεν· διὰ ταῦτα οὖν λέγει, ἀπέοικε δ' οὐδὲν, ἀντὶ τοῦ ὁμοίον ἐστίν· ὥστε εἰ τοῦτο ἔχει πρᾶγμα, κάκεῖνο ἔχει. Μαρκελλίνου υ. Καίτοι οὐδὲν ἔοικεν, οὐδὲ γὰρ ἀφ' ὧν ἔπραξέ τις ἐστίν, οὔτε φανερόν ὅλως εἰ ἀπέθανεν ὁ πατήρ· τοῦ Μινουκιανοῦ δὲ εἰρηκότος ὅτι ἔστιν ἀπλοῦς τέλειος στοχασμὸς, ὅταν καὶ τὰ πρόσωπα κρίνῃται καὶ τὰ πράγματα, ἔστι δὲ καὶ ἀπλοῦς ἀτελὴς ἐκ μόνων πραγμάτων, ἔστι καὶ ἀπλοῦς ἀτελὴς ἐκ μόνων προσώπων, οὗτος φιλονείκως λέγει μὴ εἶναι ἐκ μόνων προσώπων στοχασμὸν κρινόμενον, ἐπιλειπούσης ἐξετάσεως τῶν πραγμάτων, καὶ παρατίθεται τὸ τοῦ ἀσώτου ζήτημα· βούλεται οὖν συλλογίσασθαι, ὅτι ἡ ἀφάνεια πρᾶγμα ἐστίν ἐξεταζόμενον, τοῦ Μινουκιανοῦ λέγοντος, ὅτι ἐν τοῖς τοιούτοις ζητήμασιν ὅπου τὸ σημεῖον οὐκ ἔστι φανερόν, τὸ δὲ πρόσωπον ἐξεταζόμενον, ἀπὸ τοῦ προσώπου ἐστίν ἡ κατασκευὴ καὶ ἡ πᾶσα ἐξέτασις καὶ εὐπορία, οὐκ ἀπὸ τοῦ πράγματος· λεκτέον δὲ, ὅτι ἐπειδὴ τὸ πρᾶγμα ἐστίν ἐν στοχασμῷ τὸ σημεῖον, τὸ δὲ ἐγκαλούμενον ἀφανὲς ἐστὶ καὶ ἄδηλον, δεῖ φανερόν εἶναι τὸ σημεῖον καὶ ὁμολογούμενον, ἵνα τὸ ἀφανὲς ἐκ τοῦ φανεροῦ κατασκευάσωμεν, νῦν δὲ ἡ ἀφάνεια οὐκ ἔστι φανερόν σημεῖον τοῦ ὅτι ἀπέθανεν ὁ πατήρ· οὐδὲ γὰρ εἰ ἀφανὴς γέγονε πάντως ὅτι καὶ τέθηκεν· ὥστε πῶς δύναται τοῦ πεφονεῦσθαι ὑπὸ τοῦ παιδὸς τὸν πατέρα σημεῖον εἶναι ἡ ἀφάνεια, ὅπου καὶ τοῦτο ἀμφίβολον, εἰ ὅλως ἀπέθανεν· ἀπὸ μὲν οὖν τῆς ἀφανείας οὐδὲν δυνατόν κατασκευάσαι, ἀλλὰ τὸ πρόσωπον μόνον, λέγω δὲ τὸ εἶναι ἄσωτον, ποιεῖ τὴν ὑποψίαν καὶ τὴν σύστασιν τοῦ ζητήματος, καὶ τὴν ἀφάνειαν διαβεβλημένον τὸ πρόσωπον φόνου τεκμήριον ποιεῖ· ὅτι δὲ ἡ ποιότης τοῦ προσώπου καὶ τὸ ἄδοξον ποιεῖ τὴν ὑποψίαν καὶ οὐ τὸ σημεῖον, ἀμέλει ἐὰν πλάσης ἔνδοξον πρόσωπον, ἢ τὸ τίς ἀντὶ τοῦ ἀσώτου λάβῃς, ἀσύστατον γίνεται· οἷον ἐὰν ὀρίσωμεν, πατήρ τινας ἀφανὴς γίνεται καὶ κρίνεται.

4.132 Σημειωτέον δὲ, ὅτι καὶ Δημοσθένης ἀπὸ τῆς ἐπεικειάς τὸ ἐναντίον ἀπωθεῖται φόνου διαβολὴν λέγοντα πεποικῶς τὸν Διόδωρον· τὸν πατέρα ὡς ἀπέκτονα ἐγὼ τὸν ἑμαυτοῦ· τὸ γὰρ ἐγὼ ἐπεικειάς ἔμφασιν ἔχει. Θαυμάζω δὲ εἰ μὴ κρινομένου τοῦ πράγματος, αἰτίαν τις ἀποδώσει καὶ τὸ λεγόμενον χρῶμα· ἀπολογησεται δ' οἷμαι ὁ ἄσωτος καὶ ἐρεῖ τι.

4.133. (1n) Συριανοῦ υ. Ἐνδοιαστικῶς τὸν λόγον προφέρει· οἶδε γὰρ μὴ σφόδρα θαρρῶν τῇ δόξῃ ταύτῃ· οἱ μὲν οὖν ὡς ἀτελεῖς ἐκ πραγμάτων τὸ παρὸν ζήτημα διελόντες οὐδὲ χρώματι ὅλως ἐχρήσαντο· εἰ δέ τις καθ' Ἑρμογένην ἐπὶ τούτου χρῶμα κινοίῃ, τῶν πεπλανημένων τινὰ ἐρεῖ· ὡς εἰκὸς ὑπ' ἐχθρῶν ἐμῶν ἀνηρῆσθαι τὸν πατέρα ἢ ὅτι λαθραῖαν ἀποδημίαν ἐστείλατο· καὶ ἐρεῖ τὶ· οἱ μὲν ἄλλοι φασίν, ὡς ἐκ βουλήσεώς τε καὶ δυνάμεως παραγραφικοῦ τε τοῦ ἀπὸ τῶν λειπόντων καὶ ἐλέγχων ἀπαιτήσεως πλατυνεῖ τὴν ἀπολογίαν ὁ ἄσωτος· ὁ δὲ Ἑρμογένης καὶ τοῖς ἐκ τοῦ πράγματος κεφαλαίοις φησὶ δεῖν αὐτὸν κεχρηθῆναι. Σωπάτρο υ. Βουλόμενος πιστώσασθαι τὰ παρ' αὐτοῦ κακῶς ῥηθέντα συλλογισμῷ κέχρηται τοιούτῳ· πᾶς στοχασμὸς ἀπολογίαν ἔχει· ἡ ἀπολογία ἐκ τῆς μεταθέσεώς ἐστι τῆς αἰτίας· αὕτη λύσις ἐστὶ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ταῦτα τὰ πράγματά ἐστι· πᾶς ἄρα στοχασμὸς πρᾶγμα ἔχει τὸ κρινόμενον, διὸ καὶ ὁ παρὼν, ἀπὸ τοῦ ἐν

ὅλω ὁ συλλογισμὸς, ἀπὸ γὰρ τῶν μερικῶν ἐπὶ τὰ καθόλου ἀνατρέχει, παραλιμπάνων τὸ συμπέρασμα διὰ τὸ πρόδηλον, καὶ οὕτω μὲν οὗτος· ἔοικε δὲ τοὺς ἀνοήτους παρακρουόμενος· ἀλλ' ἡμεῖς οὕτως φήσομεν· ὅτι ἀπολογήσεται ὁ κρινόμενος καὶ ἄνευ μεταθέσεως αἰτίας ἀπὸ βουλήσεως καὶ δυνάμεως, ἀπὸ ἐλέγχων ἀπαιτήσεως, ἀπὸ τοῦ παραγραφικοῦ, οὐ γὰρ εἰ πάντως ἀπολογίαν ἔχει, ἥδη καὶ ἀπὸ μόνης τῆς μεταθέσεως, ἐπεὶ μηδὲ οἱ ἀτελεῖς ἐκ πραγμάτων στοχασμοὶ, οὐς μετ' ὀλίγον ἐρεῖ, τῇ τῆς ἀπολογίας εἰσηγήσει καὶ τὴν μετάθεσιν εἰσάγουσι τῆς αἰτίας· ὅτι μηδὲ ἡ κατηγορία ἀπὸ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐστίν, ὥς καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς ἐφεξῆς δείξει λέγων· ὅτι τὸ ἐξισάζον πρᾶγμα οὐ κρίνεται· εἰ οὖν ἐστὶ τι πρᾶγμα μὴ κρινόμενον καθὸ ζήτημα, ἐκ τῆς τοῦ προσώπου μόνης ποιότητος τὴν ἀπολογίαν κινούμεν, οἷον βουλήσεως, δυνάμεως καὶ τῶν ἐξῆς· ἢ καὶ ἐπὶ τούτου ἀπολογία μὲν ἐστίν, οὐ μέντοι καὶ ἀπὸ τοῦ χρώματος· ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ἀτελέσιν ἐκ προσώπων στοχασμοῖς ἡ βούλησις μὲν καὶ ἡ δύναμις ἐκλείπει, καὶ ὅσα ἀπὸ τοῦ προσώπου· ἐκ δὲ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους καὶ τῶν λοιπῶν ἡ κρίσις γίνεται, οὕτω δήπου κἀνταῦθα καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ἐκ πραγμάτων ἀτελῶν στοχασμῶν, οὐδὲν ἄτοπον, καὶ εἶναι ἀπολογίαν καὶ μὴ πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους διὰ τὸ ἐκλείπειν αὐτὰ τῇ τοῦ πράγματος ἐκλείψει· πλὴν καὶ αὐτὸς τὸ μὲν ὅτι ἀπολογήσεται εἴρηκε, τί δὲ οὐ προσέθηκεν· εἰ γὰρ ἰσχυρὸν τὸ παρ' αὐτοῦ νῦν κομιζόμενον εἰς ἀπόδειξιν, ἔδει καὶ τὸ ἀπολογήσεται προσθεῖναι· τὸ γὰρ τί οὐκ ἀφωρισμένως ἐπὶ τοῦ χρώματος, ἀλλὰ δύναται καὶ ἐπὶ τῆς ἀπὸ τοῦ παραγραφικοῦ κινουμένης ἀπολογίας καὶ τῶν λοιπῶν μεταλαμβάνεσθαι· Ἰστέον δὲ, ὅτι χρῶμα ἢ μετάθεσις λέγεται τῆς αἰτίας διὰ τὸ πρόφασιν παρέχειν τῆς ἀπολογίας καὶ οἶονεὶ χρωρνύναι τὸν λόγον· ὥς γὰρ τὸ χρῶμα τυποῖ τὸ τοιόνδε τι εἶδος, οὕτω καὶ ἡ μετάθεσις τῆς αἰτίας τὸν ὅλον λόγον· οὐκ ἄλλο δὲ αἰτία καὶ χρῶμα· ἀλλὰ ταυτὸν μὲν, ἐκ παραλλήλου δὲ κεῖται.

4.134 Μαρκελλῖνο υ. Τεχνικῶς καὶ ἀκριβῶς συλλογίζεται· εἰ καὶ κακῶς φιλονικεῖ· εἰ γὰρ πᾶν ζήτημα φησιν ἀπολογίαν ἔχει, τὸ δὲ χρῶμα ἢ αἰτία τοῦ πράγματος ἐστίν, ὃ ἐστὶ τοῦ σημείου, πᾶν ἄρα ζήτημα πρᾶγμα ἔχει· ἀλλὰ λεκτέον, ὅτι πᾶν μὲν ζήτημα ἀπολογίαν ἔχει, ἀλλ' οὐ μόνον τὸ χρῶμα ἀπολογία ἐστίν, ἀλλὰ ἐκ τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος γίνεται ἀπολογία· λέγω δὲ ἀπὸ βουλήσεως καὶ δυνάμεως, γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ παραγραφικοῦ, ὥσπερ ἐνταῦθα.

4.135 ἐρεῖ γάρ· δεῖξον εἰ ὅλως πεφόνευται ὁ πατήρ· ὥστε οὐ χρῶμα τὸ τοιοῦτον· δυοῖν γὰρ ὄντοιν περὶ τὸ ζήτημα, προσώπου καὶ πράγματος, ὅτε μὲν ἄμφω ἐστὶν ἐξεταζόμενα καὶ τέλειος ὁ στοχασμὸς ἐκατέρων, τοῦ τε προσώπου καὶ τοῦ πράγματος, ἐμπίπτει τὰ κεφάλαια, ὅτε δὲ τὸ πρόσωπον μόνον, τὰ τοῦ προσώπου μόνου ἐμπίπτει κεφάλαια· ὅτε δὲ τὰ πράγματα, τὰ τοῦ πράγματος· ἔστι δὲ τὰ μὲν τοῦ προσώπου βούλησις καὶ δύναμις· τὰ δὲ τοῦ πράγματος ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, μετάθεσις αἰτίας, ὃ καὶ χρῶμα καλεῖται, ἀντίληψις, μετάληψις, πιθανὴ ἀπολογία· τὸ δὲ παραγραφικὸν καὶ ἐλέγχων ἀπαίτησις ἔξωθὲν ἐστίν· ἐκλείποντος οὖν τοῦ πράγματος ἐκλείπει καὶ τὰ τούτου κεφάλαια· καὶ ἄλιν ἐκλείποντος τοῦ προσώπου ἐκλείπει καὶ τὰ τοῦ προσώπου κεφάλαια. Ἐπιλείποντος οὖν ὧδε τοῦ σημείου, συνεπιλείπει καὶ τὸ λεγόμενον χρῶμα, τουτέστιν ἡ μετάθεσις τῆς αἰτίας, ἢ τὸ ὑπεύθυνον εἰς τὸ ἀνεύθυνον μεταθεῖσα· οἷον συνεχῶς γυνὴ νύκτωρ δακρύει καὶ κρίνει αὐτὴν ὁ ἀνὴρ μοιχείας· τοῦ γὰρ κατηγοροῦ ἐνταῦθα τὸ σημεῖον εἰς τὸ ὑπεύθυνον ἄγοντος, ὅτι ἐδάκρυες ζητοῦσα τὸν μοιχὸν μετατίθησιν αὕτη τὸ σημεῖον πρὸς τὸ ἀνεύθυνον· φήσει γὰρ διὰ τοῦτο δακρύειν, ὥς λογιζομένη τὰ ἐπὶ τῇ χηρείᾳ κακὰ, μήποτε καὶ αὕτη τοῖς αὐτοῖς περιπέσῃ· ἄρ' οὖν οὐκ ἐμπίπτει ἐν τῷ ἀσώτῳ μετάθεσις τῆς αἰτίας; ναί· οὐκ ἀναγκαίως δέ· δύναται γὰρ καὶ μὴ λύσας τὸ τῆς ἀφανείας χρήσασθαι τῷ παραγραφικῷ, καὶ τῇ τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσει, καὶ συνέστηκεν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ζητήμασιν, ἐὰν μὴ χρήσῃται τῇ μεταθέσει τῆς αἰτίας, οὐ συνέστηκεν· οἷον ὁ παριστάμενος τῷ νεοσφαγεῖ σώματι, ἐὰν μὴ εἴπῃ διὰ τί παρίστατο, ὑπεύθυνός ἐστιν· ἐν δὲ τῷ ἀσώματῳ κἂν μὴ λύσῃ τὸ τῆς ἀφανείας, οὕτω δὴλον ὅτι αὐτὸς αὐτὸν ἐφόνευσεν.

4.136 Πρᾶγμα δὲ οὐ κρίνεται, κατὰ γε ἐμέ, τὸ ἐξισάζον μόνον· οἶον πένης καὶ πλούσιος, ἐκάτεροι ὠραίας ἔχοντες γυναῖκας, πεφωράκασιν ἀλλήλους ἐξιόντας ἀπὸ τῶν ἀλλήλων οἰκιῶν, καὶ μοιχείας ἀλλήλοις ἀντεγκαλοῦσιν· ἐνταῦθα γὰρ αὖ πάλιν τὰ μὲν πρόσωπα διαλλάττοντα ἐπιδέχεται ἐξέτασιν, τὰ πράγματα δὲ οὐ, διὰ τὸ ἰσάζειν. Συριανο ὕ. Τὴν οἰκείαν δόξαν ἐκφαίνει ἐνταῦθα φανερώς, ὥς μόνα τὰ δι' ὅλου ἰσάζοντα τῶν πραγμάτων οὐκ ἐπιδέχεται ἐξέτασιν ἐν τοῖς ζητήμασιν· τὰ δ' ἄλλα πάντα κρίνεσθαι διαγορεύει· ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὥσπερ ἐν τοῖς προσώποις δύο τινὰ εἰσιν ἀνεξέταστα, τὰ τε ἀόριστα καὶ τὰ ἰσάζοντα δι' ὅλου, οὕτω καὶ ἐν τοῖς πράγμασι τὰ τε ἐξ ὑπονοίας καὶ τὰ ἰσάζοντα· καὶ ἀναλογεῖ τοῖς ἀορίστοις τὰ ἐξ ὑπονοίας· ὥς γὰρ ἐκεῖ οὐδὲ μία ποιότης ὠρισμένη τοῦ ἀορίστου κατηγορεῖται, οὕτω καὶ τῷ ἐξ ὑπονοίας πράγματι οὐδέν τι βέβαιον τεκμήριον χορηγεῖ τὴν σύστασιν. Σωπάτρο υ. Ἄνω μὲν ἐν τῇ τῶν προσώπων διδασκαλίᾳ, ἐπειδὴ προὔκειτο αὐτῷ περὶ προσώπων ἀνεξετάστων εἰπεῖν, παρέλαβεν ἐξισάζοντα τὸ δύο νέοι πλούσιοι εἰ ἐπὶ τῷ κρίνοιν ἀλλήλους, τὸ τῶν πραγμάτων ἀόριστον καταλιπών.

4.137 Ἐνταῦθα δὲ ἐπειδὴ βούλεται περὶ πραγμάτων ἀνεξετάστων εἰπεῖν, ἀναπλάττει τὸ πρόβλημα, καὶ λαμβάνει διαφορὰν μὲν προσώπων, ἅτινα δύναται ἐξετάζεσθαι· πρᾶγμα δὲ ἐξισάζον, τὸ ἐξιέναι ἀπὸ τῆς οἰκίας, ὅθεν εἰ ὁ ἕτερος χρήσεται αὐτῷ ὥς τεκμηρίῳ τῆς μοιχείας, τοῦτο καὶ ὁ ἕτερος κατὰ τὴν τῶν προτέρων κατασκευὴν· ἐρεῖ γὰρ ὁ πένης, ὅτι τὴν ἐμὴν ἐμοίχευσας γυναῖκα, πλούσιος γὰρ εἶ· τὰ δὲ γυναῖκα μᾶλλον πλούτῳ χαίρουσιν, ἀλλὰ καὶ ὁ πλούσιος τῷ πένητι, ὅτι εἰ καὶ πένης εἶ, ἀλλ' οὖν θωπεῖα καὶ κολακεία χρησάμενος, οἷς ὑπάγονται μάλιστα γυναῖκες, ἴσχυσας μοιχεῦσαι τοῦμὸν γύναιον. Μαρκελλίνο υ. Ἰσάζοντα καλεῖ τὰ ἔχοντα τὰς προτάσεις ἴσας καὶ πίστεις τὰς αὐτὰς τοῖς ἀντιδίκους, ὃ γὰρ ἂν εἴπη τις κατηγορῶν τοῦ ἐτέρου, τοῦτο καὶ ἑαυτοῦ φαίνεται κατηγορῶν κατὰ τὸ ποιητικόν· Ὅποῖόν κ' εἴπησθα ἔπος, τοῖόν κ' ἐπακούσας, ἐὰν δ' ὀλίγον ὧς διαφορὰν, συνίσταται τὸ ζήτημα, οἶον ἐβιάσατό τις δύο κόρας κατὰ ταυτόν· νόμου ὄντος ἢ γάμον ἢ θάνατον αἰρεῖσθαι τοῦ βιασαμένου, ἢ μὲν αἰρεῖται τὸν γάμον, ἢ δὲ τὸν θάνατον· ἐνταῦθα γὰρ ἢ μὲν βία ἴση καὶ τὰ πρόσωπα τῶν ἡδικομένων· οὐκ ἔστι μέντοι ἢ αἵρεσις ἴση, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ποιοῦν συστῆναι τὸ πρόβλημα· καὶ μέντοι τὰ πρόσωπα διαλλάττοντα συνίσταται, ὥς ἐπὶ τοῦ πένητος καὶ τοῦ πλουσίου· δύναται γὰρ λέγειν ὁ πένης· σὺ μὲν χρήματα ἔχων ῥαδίως ἔπειθες· ἐγὼ δὲ ἠπόρουν καὶ οὐκ ἠδυνάμην πεῖσαι· ὁ δὲ πλούσιος ἔχει ταῦτα εἰπεῖν· ὅτι κολακείαις μᾶλλον ἢ χρήμασι χαίρει τὰ γυναῖκα· ἐξάγει δὲ πρὸς ἡδονὰς ἢ θρύψις, καὶ ἡ φύσις· καὶ οὐ χρημάτων ἔνεκα συνεῖναι βούλονται. Μετὰ ταῦτα τοίνυν ἔστιν ἐξ αὐτῶν ἐπιγνῶναι τὰ τε συνεστῶτα καὶ τὰ διαιρεῖσθαι δυνάμενα τῶν ζητημάτων καὶ ὅσα μὴ συνέστηκεν.

4.138. (1n) Μαρκελλίνο υ. Ἐκθέμενος ἡμῖν τῶν τε προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων διαφορὰν βούλεται καὶ τὸ χρήσιμον τῆς τούτων διαφορᾶς εἰπεῖν, καὶ πρὸς τί συμβάλλεται τούτων ἡ γνῶσις· ὅτι, φησὶν, ἐξ αὐτῶν γινώσκομεν τὰ συνεστῶτα τῶν προβλημάτων καὶ διαιρεῖσθαι δυνάμενα· ἀπὸ γὰρ τῆς ποιότητος τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων ἢ καὶ ἀμφοτέρων συνίσταται τὸ ζήτημα, ὅταν δὲ μήτε τὸ πρόσωπον μήτε τὸ πρᾶγμα ἔχῃ ἐξέτασιν ποιότητος, ἀσύστατον καθάπαξ καὶ ἀδιαίρετον τὸ ζήτημα, πρὸς ἀμφοτέρα οὖν συμβάλλεται τῶν τε προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων ἡ φύσις εἰς τὸ γνῶναι τό τε ἀσύστατον καὶ τὸ σύστασιν ἐπιδεχόμενον. Καλῶς δὲ ἡ προσθήκη τοῦ καὶ διαιρεῖσθαι δυνάμενα τῶν ζητημάτων· τὰ γὰρ συνεστῶτα καὶ διαιρεῖται· εἰ δὲ μὴ συνεστήκοι, οὐδὲ διαίρεσιν ἐπιδέχεται· τινὲς δὲ μέμφονται τὸν τεχνικὸν λέγοντα καὶ ὅσα μὴ συνέστηκε τῶν ζητημάτων· εἰ γὰρ ζήτημά φησι, καὶ συνίσταται· προβλήματα μὲν γὰρ πολλὰ καὶ ἀσύστατά ἐστι, ζήτημα δὲ οὐδαμῶς ἂν κληθεῖν, εἰ μὴ τὸ συνεστηκός. Λεκτέον δὲ ὅτι καταχρηστικῶς εἶπεν ζητημάτων, δέον εἰπεῖν προβλημάτων. Τὰ μὲν γὰρ ἦτοι ἄμφω καὶ πρόσωπον ἔχοντα καὶ πρᾶγμα κρινόμενον ἢ τὸ ἕτερόν γε πάντως καὶ τοὺς ἐξ ἐκατέρου μέρους λόγους σὺν τῷ πιθανῷ

διαφόρους τε καὶ ταῖς πίστεσιν ἰσχυρούς· ἔτι τε ὅπερ ἐστὶ παρὰ τοῖς δικασταῖς τὸ τῆς κρίσεως ἀφανές, καὶ μὴ προειλημμένον τῇ κρίσει, δυνάμενόν τε πέρας λαβεῖν συνέστηκεν.

4.139. (1n) Συριανο ὁ. Τέσσαρας τούτους κανόνas ἡμῖν παραδίδωσι τῆς τῶν συνεστηκότων ἐπιγνώσεως· πρῶτον μὲν, ἵνα πρόσωπόν τε καὶ πρᾶγμα ἔχῃ κρινόμενον, ἥτοι ἐξετάζεσθαι δυνάμενον· ἢ τὸ ἕτερον πάντως· δεύτερον, ὥστε τὰς ἐξ ἐκατέρου μέρους δικαιολογίας πιθανάς τε καὶ διαφορούς εἶναι καὶ ταῖς πίστεσιν ἐρρώμενας. Τρίτον, ὥστε τὸν δικαστὴν μὴ προειληφότα τὴν κρίσιν οἴκοθεν ἐπὶ τὸ δικαστήριον ἰέναι, ἀλλ' ἐκ τῶν φαινομένων ἐν τῇ δίκῃ, τὴν φαινομένην αὐτῷ δικαίαν τε καὶ ἀδωροδόκητον ἐπάγειν ψῆφον. Τέταρτον, ὥστε μετὰ τὰς προσηκούσας δικαιολογίας δύνασθαι τὸ ζητούμενον ἐπιδέξασθαι πέρας· εἰ γὰρ ἀπέρατα τὰ τῆς ὑποθέσεως ὑπάρχοι, λίθον ἔψειν δόξομεν δικαζόμενοι περὶ πράγματος, ὃ πέρας ἀδύνατον ἐπιθεῖναι. Σωπάτρο υ. Διδάξας τί τὸ πολιτικὸν ζήτημα, καὶ τίς ἡ ὕλη τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος καὶ ἔτι προθεῖς τὴν διαφορὰν τῆς ὕλης, τουτέστι προσώπων τε καὶ πραγμάτων, ἀναγκαίως ἐπὶ τὸν λόγον τῶν συνεστώτων τε καὶ ἀσυστάτων ἔρχεται. Ὅρον οὖν τοῦ συνεστώτος ζητήματος λέγων πάντα τὰ ἀσύστατα περιλαμβάνει κατὰ τὸ ἐναντίον· εἰ γὰρ τὰ καὶ πρόσωπον ἔχοντα καὶ πρᾶγμα κρινόμενον συνίσταται, πάντως τὰ μὴδὲν ἔχοντα τούτων ἀσύστατα γίνεται συνεστώτας ζητήματα, ὡς καὶ Μινουκιανῶ δοκεῖ, ἐκ τριῶν τούτων· αἰτίου, συνέχοντος, κρινομένου· καὶ αἴτιον μὲν ἢ τοῦ κατηγοροῦ φωνή, ὃ καὶ οὕτω λέγεται διὰ τὸ τὴν αἰτίαν τῆς κρίσεως μηνύειν· συνέχον δὲ ἢ ἀπολογία, παρὰ τὸ εἰς αὐτὴν συνάγεσθαι τὸν λόγον· κρινόμενον δὲ, περὶ οὗ οἱ δικασταὶ ζητοῦσι· τοῖς οὖν συνεστηκόσι τῶν ζητημάτων ἀνάγκη πάντως τὰ τρία συντρέχειν· εἰ γὰρ ἓν τι τούτων ἀπολίποι, ἀσύστατον· εἴτε γὰρ μὴ ἔχει αἴτιον, ἀσύστατον ὡς τὰ ἀπίθανα· εἴτε συνέχον μὴ ἦ, ὁμοίως ὡς τὰ μονομερῆ· εἴτε κρινόμενον πάλιν ἐνδεῖ, ὡσαύτως ἀσύστατον, ὡς τὰ ἰσάζοντα καὶ τὰ ἄπορα.

4.140 Ἑρμογένης δὲ πολλῶ ἐκείνου σαφέστερον διδάσκει· τέσσαρας γὰρ τρόπους συνεστώτων ἐκτίθεται, δι' αὐτῶν καὶ τὰ μὴ συνεστώτα μηνύσας· τριῶν γὰρ ὄντων ὡς ἥδη εἴρηται, ἀφ' ὧν πᾶν ζήτημα συνίσταται, αἰτίου, συνέχοντος, κρινομένου, οἱ τέσσαρες οὗτοι ἐκ τούτων τρόποι ἀποτελοῦνται, συνεστώτος ζητήματος, οὓς καὶ παραδίδωσιν ἐνταῦθα Ἑρμογένης, δι' ὧν φησιν· ἥτοι γὰρ ἄμφω καὶ πρόσωπον ἔχοντα καὶ πρᾶγμα κρινόμενον ν. Τουτέστιν ὅτι τὰ συνεστώτα ζητήματα ἢ καὶ πρόσωπον ἔχει καὶ πρᾶγμα κρινόμενον καὶ ἔστι τοῦτο πρῶτος τρόπος· ἢ πάντως τὸ ἕτερον ν· ἀφ' οὗ καὶ ἐπελάβοντό τινες τοῦ τεχνικοῦ, ὡς Μινουκιανῶ συντρέχοντος διὰ τοῦ ῥησιδίου τούτου, ἑαυτῷ καὶ ἐναντιουμένου· ἄνω μὲν γὰρ οὐκ ἐβούλετο ἐλλίπες ἐκ πράγματος εἶναι ζήτημα· ἐνταῦθα δὲ φάσκων ἢ τὸ ἕτερόν γε πάντως, δηλὸς ἐστὶ τὸ ἐναντίον κατασκευάζων· ἀνάγκη γὰρ τὸ ζήτημα ἢ πρόσωπον ἔχειν, ἢ πρᾶγμα· ἀλλ' ἀπολογοῦνταί τινες περὶ τούτου, ὡς περὶ τοῦ ἐξισάζοντος εἶπεν, ἢ τὸ ἕτερόν γε πάντως· ὅπερ μόνον ἀνεξέταστον τῶν πραγμάτων· δεύτερος δὲ τρόπος ἵνα ἐκάτερος αὐτῶν πιθανοὺς ἔχῃ λόγους καὶ ἰσχυρούς. Τρίτος, ἵνα μὴ ἦ προειλημμένον τοῖς δικάζουσι· τέταρτος, ἵνα μὴ τὸ πέρας ἀδύνατον ἦ· καὶ οὐκ ἐπειδὴ ταῦτα πάντα συνεστηκὸς ποιεῖ ζήτημα ὑφ' ἐν ταττόμενον, ἥδη καὶ ὅσα ἐλλείποντα ἀσύστατον ποιεῖ· ἄλλ' ἐξαρκεῖ καὶ μόνον ἐν ἐλλείπον τῷ ὅλῳ λυμῆνασθαι· ὥσπερ γὰρ ἡ μὲν τῶν χορδῶν πασῶν συμφωνία ἀρμονίαν ποιεῖ, ἀρκεῖ δὲ πρὸς ἀναρμοστίαν καὶ ἡ μιᾶς χορδῆς ἔλλειψις· εἰ βούλει δὲ κἂν τοῖς ὁρισμοῖς· οἱ πάντες γὰρ προσόντες προσδιορισμοὶ τελείους αὐτοὺς ἀποφαίνουσιν ἐκάστους· ἀρκεῖ δὲ πρὸς τὸ ἀτελές καὶ ἡ ἐνὸς προσδιορισμοῦ ἔνδεια, οὕτως κἂνταῦθα· τὸ γ' οὖν ἄνθρωπός ἐστι ζῶον λογικὸν θνητὸν, ἱκανὸν ἥτοι τὸ ζῶον ἢ τὸ θνητὸν ἢ ὅτιοῦν τούτων ἀφαιρεθὲν ἀτελεῖ καταστῆσαι.

4.141 Ἰστέον δὲ ὅτι ταῦτα λέγω· οἶον· τὰ μὲν γὰρ ἥτοι ἄμφω καὶ πρόσωπον ἔχοντα καὶ πρᾶγμα κρινόμενον διὰ τὸ ἀπερίστατον εἶπεν· ἀπερίστατον δὲ ἐστὶ τὸ μήτε ἐκ προσώπου μήτε ἐκ πράγματος ὕλην ἔχον· οἶον φόνο· ἐγένετο ἐν τινὶ πόλει καὶ κρίνεται τις· τό τε γὰρ τίς ἀόριστον

καὶ κρίσιν οὐκ ἐπιδέχεται· τό τε πρᾶγμα, ὁ φόνος λέγω, χρόνῳ οὐκ ἐπισημαινόμενον, ἀνεξέταστον· ὁμοίως καὶ τὸ ἀποκηρύσσει τις τὸν υἱὸν ἐπ' οὐδεμιᾷ αἰτίᾳ· εἰ γὰρ καὶ τὸ τοῦ υἱοῦ πρόσωπον δοκεῖ τῶν ἐξεταζομένων εἶναι· ἀλλ' ὕλην οὐ παρέχει· ἐπ' αἰτίας γὰρ υἱοὶ ἀποκηρύσσονται· ὅθεν εἰ προσθείης τῷ μὲν ἄνω τὸν χρόνον μετὰ τοῦ σημείου· οἷον ὅτι φόνος ἐγένετο ἔν τινι πόλει καὶ κατὰ ταῦτον εὔρηται τις ἡμαγμένον ἔχων χιτῶνα, συνίσταται· κἂν γὰρ τὸ πρόσωπον ἀόριστον, ἀλλὰ γε τὸ ἕτερον, τὸ πρᾶγμα λέγω, μετὰ περιστάσεως, χρόνου φημὶ καὶ αἰτίας· χρόνου μὲν, τοῦ κατὰ ταῦτον, αἰτίας δὲ τοῦ ἡμάχθαι· πάλιν συνεχῶς τις κρινόμενος φόνου ἀπέφυγεν· ἐγένετο φόνος καὶ ὑπάγεται· ἡ περίστασις πάλιν ἐνταῦθα ἀπὸ τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος, οὐκ ἐκ τοῦ πράγματος· οὐδὲ γὰρ ἔχει σημεῖον, δι' οὗ δύναται κρίσις γενέσθαι· διὸ καὶ συνίσταται· τὸ δὲ καὶ τοὺς ἐξ ἑκατέρου μέρους λόγους διὰ τὸ μονομερές· τὸ γὰρ μονομερές τοὺς ἐξ ἑκατέρου μέρους λόγους οὐκ ἔχει· ἀλλ' ἡ κατηγορίαν ἰσχυρὰν ἀπολογίας ὑπόυσης, ὡς ἐπὶ τοῦ πορνοβοσκοῦ τοῦ τοὺς δέκα νέους κωμάζοντος ἐνηδρευκότος· ἐνταῦθα γὰρ ἐκλείπει ἡ ἀπολογία· τό τε γὰρ τοῦ προσώπου ἄδοξον, τό τε πλῆθος τῶν νέων, ᾧ ἤρκεσαν καὶ δύο ἢ τρεῖς πρὸς ἀναίρεσιν.

4.142 Τό τε πρᾶγμα, ὅτι οὐδὲν ἐπαχθές ἦν τὸ κωμάζειν· οὐδὲ γὰρ ἐπεβούλευον ἢ ἔκλεπτον, ἢ τι τοιοῦτον ἄλλο ἐποίουν, ἵν' ἔχη πρὸς τοῦτο καταφεύγειν· τό τε δόλῳ ἀνηρῆσθαι αὐτοὺς πᾶσαν περιαιρεῖ ἀπολογίαν· κατηγορίαν μὲν οὖν ἰσχυρὰν ἀπολογίας ἀπούσης οὕτως· ἡ ἀπολογίαν μὲν ἰσχυρὰν, κατηγορίαν δὲ οὐδ' ὅλως· ὡς ἐπὶ τοῦ μειρακίου τοῦ ὠραίου καὶ σώφρονος, ὃ ἐρώμενον ὑπὸ πολλῶν καὶ μὴ ἐνδιδόν, εἴτα ἐκείνων μὴ τυχανόντων, καὶ ἑαυτοὺς βροχιζόντων, αὐτὸ ὑπεξελθὼν διὰ τοῦτο τῆς πόλεως μέχρι τοῦ εἰς ἄνδρας ἀφικέσθαι ὕστερον μετὰ τὴν ἐπάνοδον κρίνεται φόνου· καὶ γὰρ ἐνταῦθα ἐκ τοῦ ἐναντίου τὸ σωφρονεῖν τὸ μειράκιον καὶ τοῖς μὲν χαρίζεσθαι, τοῖς δ' οὐ. τό τε ἀγνοεῖν ἐξ ἀρχῆς τὸ γιγνόμενον· εἴτα μετὰ τὸ γινῶναι ὑπεξελθεῖν ἄχρῃ ἀνδρωθῆναι· καὶ αὐθις κατελθεῖν· καὶ τὸ τοῦ πράγματος ἀνεύθυνον ἀπολογίαν μὲν ἰσχυρὰν δίδωσι, κατηγορίαν δὲ οὐδαμῶς. Τὸ δὲ σὺν τῷ πιθανῷ διὰ τὸ ἀπίθανον· ἀπίθανον δέ ἐστι τὸ τὴν κατηγορίαν παντελῶς ἐναντίαν τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος γίνεσθαι· οἷον εἰ Σωκράτης ἐγκαλοῖτο πορνείας ἢ Ἀριστείδης κλοπῆς· διαφόρους δὲ διὰ τὸ ἰσάζον· τοῦτο γὰρ ἔχει λόγους μὲν, τοὺς αὐτοὺς δέ. Ἰσχυροὺς δὲ διὰ τὸ ἀντιστρέφον· ἀντιστρέφον δέ ἐστιν, ὅτ' ἂν ὧν τις λέγει πρότερον τούναντία ὕστερον λέγῃ, καὶ τὰ μὲν αὐτοῦ καταβάλλῃ, τοῖς δὲ τοῦ ἐναντίου πρὸς ἀπόδειξιν χρήται. Τὸ δὲ ἔτι ὅπερ ἐστὶ παρὰ τοῖς δικασταῖς, καὶ ἐξῆς διὰ δύο φησὶ τὸ ἄπορον καὶ τὸ ἀδύνατον· ἐν ἀμφοτέροις γὰρ τούτοις τὸ πέρας καὶ ἡ τῶν δικαστῶν κρίσις ἐκλέλοιπεν· τό τε γὰρ ἄπορον αὐτὸ ἑαυτῷ ἔχει τὴν κατασκευὴν ἐναντίαν· τό τε ἀδύνατον τὸ μάχεσθαι τῇ φύσει.

4.143 Μαρκελλίνῳ υ. Χαρακτῆρα ἡμῖν καὶ εἰκόνα ὑπογράφει τῶν ζητημάτων Μινουκιανὸς φάσκων, ὅτι πᾶν πρόβλημα ἐκ τριῶν συνίσταται τούτων, αἰτίου, συνέχοντος, κρινόμενου· τὸ μὲν οὖν αἰτίον ἐστὶν ἡ τοῦ κατηγοροῦ φύσις, οἷον ἀπέκτεινας ἢ ἱεροσύλησας, ἢ ὅ τι δὴ ποτε ὑπάρχει τὸ ἔγκλημα· τὸ δὲ συνέχον ἡ τοῦ φεύγοντος ἀπόφασις· οἷον οὐκ ἐφόνευσα· τὸ δὲ κρινόμενον ἐν τοῖς δικασταῖς καταλείπεται, τὸ κρίναι εἰ ἀπέκτεινεν· ὁ μὲν οὖν Μινουκιανὸς οὕτως· ὁ δὲ Ἑρμογένης εὐδαιρετώτερόν πως καὶ ἀκριβέστερον τὸν περὶ τούτων ἡμῖν ἀποφαίνεται λόγον· δηλῶν συντόμως καὶ ὡς ἐν κεφαλαίῳ καὶ γενικῶς τὰ ἀσύστατα καὶ ἀποκλείων ἔξω τῆς μορφῆς τῶν συνισταμένων, καὶ μέθοδον ἡμῖν διδοὺς τοῦ μηδὲ τὰ ἀσύστατα ἀγνοεῖν· δηλὸν γὰρ, ὅτι τὰ μὴ ἐμπύπτοντα τῷ κανόνι τῶν συνισταμένων ἀσύστατά ἐστιν· λοιπὸν λέγει τρόπους, οἷς γινώσκομεν ὅτι συνέστηκε, καὶ τὸν κανόνα ἡμῖν τῶν συνισταμένων καθολικῶς ὀρίζει. Τέσσαρα ταῦτά, φησι, προσεῖναι δεῖ τοῖς ζητήμασι· πρῶτον μὲν πρόσωπον καὶ πρᾶγμα ἐξεταζόμενον· ἢ τὸ ἕτερον· καλῶς δὲ ἐπηνωρθώσατο· ἐπειδὴ ἔστιν ὅτε λείπει μὲν ἐξέτασις προσώπου, τὸ δὲ πρᾶγμα κρινόμενον συνίστησι τὸ ζήτημα· δεύτερον δὲ τὸ τοὺς ἀντιδίκους

ἀμφοτέρους λόγων εὐπορεῖν διαφόρων τε καὶ πιθανῶν· καλῶς δὲ τὸ ἀμφοτέρους· οὐ γὰρ τὸ κρινόμενον ἐν τῷ συνεστηκότι ζητεῖται μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ κατηγοροῦ τρίτον δὲ τὸ τοῖς δικασταῖς ἄδηνον εἶναι τὸ κρινόμενον καὶ μὴ προειληφθαι τὴν κρίσιν· τέταρτον δὲ, τὸ δύνασθαι πέρας λαβεῖν τὸ κρινόμενον· οἱ τέσσαρες δὲ οὗτοι τρόποι ὑπαινίττονται ἀσυστάτων τρόπους ἑπτὰ, ὡς ἐπιδείξομεν· διὰ μὲν γὰρ τοῦ εἰπεῖν τὰ ἔχοντα ἄμφω καὶ πρόσωπον καὶ πρᾶγμα κρινόμενον ἢ τὸ ἕτερον δηλοῖ, ὅτι τὰ μετέχοντα μήτε πρόσωπον μήτε πρᾶγμα κρινόμενον ἀσύστατα κατὰ τὸ ἀπερίστατον· ἀπερίστατον δὲ ἐστὶ τὸ μὴ ἔχον μηδὲ μίαν περίστασιν, μηδὲ ἐξέτασιν, μήτε εὐπορίαν, μήτε ὕλην.

4.144 Διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν καὶ τοὺς ἐξ ἑκατέρου λόγους μέρους ἰσχυροὺς, ἐδήλωσεν, ὅτι μὴ ἔχων ἐξ ἑκατέρου μέρους ἰσχυροὺς λόγους ἀσύστατον κατὰ τὸ μονομερές· μονομερές γὰρ ἐστὶν, ἐν ᾧ τὸ μὲν ἕτερον τῶν προσώπων ἰσχύει τοῖς λόγοις, τὸ δὲ ἕτερον παντελῶς ἀσθενεῖ. Ἰστέον δὲ, ὅτι τούτῳ περιέχεται καὶ τὸ ἑτερορρέπες· διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν σὺν τῷ πιθανῷ ἐδήλωσεν, ὅτι τὸ μὴ ἔχον λόγους πιθανοὺς ἀσύστατον κατὰ τὸ ἀπίθανον· ἀπίθανον γὰρ ἐστὶ τὸ μὴ ἔχον πιθανοὺς λόγους· ὡς εἴ τις πλάσσοι πορνοβοσκοῦντα Σωκράτην, ὅπερ καθάπαξ ἀπίθανον· ἐν τούτῳ δὲ εὐρίσκεται καὶ τὸ ἀδύνατον· πολλῶν γὰρ ἀπιθάνων σύνδοδος ποιεῖ τὸ ἀδύνατον, ὡς μετ' ὀλίγον δηλώσομεν· διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν διαφόρους διὰ τὸ ἰσάζον· ἐν αὐτῷ γὰρ οὐ διαφόρους προτείνουσι λόγους, ἀλλὰ τοὺς αὐτοὺς· διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν ἰσχυροὺς τὸ ἀντιστρέφον· ἀντιστρέφον γὰρ ἐστὶν, ὅτ' ἂν τοῖς ἀλλήλων οἱ ἀντίδικοι περιπέσωσι λόγοις, οὗτος τοῖς ἐκείνου, κἀκεῖνος τούτου, ὃ ἐστὶ περιπεσεῖν τοῖς ἀλλήλων· ἀντηλλάξατο γὰρ οὗτος τὰ ἐκείνου καὶ ἐκεῖνος τὰ τούτου· διὸ καὶ ἀντιστρέφον ἐκλήθη· εἰς πίστιν οὖν ἀσθενὲς τὸ τοιοῦτον, οὐδεὶς γὰρ αὐτῶν ἔτι πιστεύεται· ἐν τούτῳ εὐρίσκεται καὶ τὸ ἄδοξον· καὶ ἐν αὐτῷ γὰρ ὁ δικαστὴς οὐ καταδέχεται τὴν κρίσιν· διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν τὸ τῆς κρίσεως ἀφανές, δηλοῖ ὅτι τὸ μὴ ἔχον ἀφανῆ κρίσιν, οὐ συνίσταται κατὰ τὸ προειλημμένον, ἐν ᾧ προκατελήφθησαν οἱ δικασταί· διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν δυνάμενον πέρας λαβεῖν, ἀσύστατον κατὰ τὸ ἄπορον· ἄπορον γὰρ ἐστὶ τὸ μὴ δυνάμενον πέρας λαβεῖν· δι' ὧν γὰρ προτρέπεις ἐν τῷ ἀπόρῳ, ἀποτρέπεις, καὶ δι' ὧν ἀποτρέπεις, προτρέπεις· οἷον Ἀλέξανδρος ὄναρ εἶδεν ὄνειρῳ μὴ πιστεύειν, καὶ βουλευέται· ἐν δὲ τῷ λέγειν αὐτὸν καὶ τοὺς ἐξ ἑκατέρου μέρους λόγους ἰσχυροὺς μηδεὶς φιλονεικίῳ λέγειν, ἀνάγκη εἶναι καθάπερ ἐπὶ τρυτάνης ἐξ ἴσου τοῖς μέρεσιν εἶναι δικαιώματα· γελοῖον γὰρ τοῦτό γε· ἐπεὶ κὰν ταῖς ἀληθιναῖς ὑποθέσεσιν οὐ πάντα ἐξ ἴσου τὰ δικαιώματα· καὶ οὐ διὰ τοῦτο τὰ τῆς ὑποθέσεως ἀνήρηται· ἀλλ' ἀγωνιστικώτερον μὲν τὸ εἶναι τὴν δύναμιν ἴσην, οὐ μὴν ἀσύστατον, εἰ μικρὸν τὸ ἕτερον ἰσχύει πλεῖον θατέρου· ἀλλ' ἐὰν μὲν καθάπαξ τὸ ἕτερον ἀπορῇ, τὸ δὲ ἄλλο πᾶσαν ἔχη τὴν εὐπορίαν, τότε ἀσύστατον κατὰ τὸ μονομερές· ἐὰν δὲ ἀμφοτέρα μὲν ἰσχύη τὰ μέρη, πλέον δὲ θάτερον ἰσχύη θατέρου, συνέστηκε μὲν, ἔλαττον δὲ ἰσχύει τὸ ἐν μέρος· καλῶς δὲ εἶπεν σὺν τῷ πιθανῷ καὶ οὐ τῷ ἀληθεῖ· ἀμήχανον γὰρ ἑκατέρους τοῖς ἀληθέσι κεχρησθαι τοὺς ἀντιδίκους· εἰ γὰρ ἐναντία ἑαυτοῖς λέγουσι, πῶς δύναται καὶ οὗτος κἀκεῖνος ἀληθῆ λέγειν.

4.145 Τὸ τῆς κρίσεως ἀφανές. Ἀφανές λέγει τῇ ἐκβάσει· οὐ ἀφανὴς ἢ ἐκβασίς, τοῦτο καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Ἀριστογείτονος ἐπισημαίνεται· πρὸς ἅπαντα ἔρχονται τὰ δικαστήρια· οἱ μὲν δικασταὶ ἀγνοοῦντες, ὅτῳ ψηφίσονται καὶ τὰ ἐξῆς· οἱ δὲ φεύγοντες μεθ' ἑαυτοῦ δείξων ἑκάτερος τὰ τῶν νόμων δίκαια ἰσχυρά· εἰ γὰρ δὴ πρὸ τῆς κρίσεως εἰδείῃ ὁ δικαστὴς, τίτι θήσεται, πῶς οὐ τηνάλλως πῶς συναχθήσεται δικαστήριον· σημειωτέον οὖν καὶ τοῦτο, ὅτι δεῖ συνεστηκέναι τῷ ἀγνοεῖν τὸ πέρας τὸν δικάζοντα, καὶ τίτι τὴν ψῆφον προσθήσεται· δυνάμενον δὲ πέρας λαβεῖν.

4.146 ἀκολούθως καὶ τοῦτο· τί γὰρ ὄφελος ἀγῶνος τὸ πέρας ἄπορον ἔχοντος. Τὰ δ' οὖν τινος τούτων ἐνδεᾶ ταῦτα ἀσύστατά ἐστιν· εἰρήσεται δὲ καὶ κατ' εἶδος. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Τὰ καὶ ἐνὸς μόνου τῶν τεσσάρων ἀποδέοντα κανόνων ἐν τοῖς ἀσυστάτοις τετάχθαι δίκαιον· διδάξας δὲ τὰ

συνεστῶτα πάντα διὰ τῆς ἀναιρέσεως τῶν συνεστώτων εἰσήνεγκε τὰ ἀσύστατα· φησὶ γάρ· τὰ δ' οὖν τινος τούτων ἐνδεᾶ, ταῦτα ἀσύστατά ἐστι· καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἀμέσων ἐναντίων ἢ θατέρου ἀναιρέσις θάτερον εἰσάγει· ὡς σκότος μὲν φῶς ἢ τὸ ἔμπαλιν· τοῦτο δὲ ποιεῖ, διὰ τὸ τὰ μὲν συνεστῶτα θέσιν εἰσάγειν, ἄρσιν δὲ τὰ ἀσύστατα· φυσικῶς δὲ τὴν θέσιν τῆς ἄρσεως προηγέσθαι.

4.147 Ἐζήτησαν δέ τινες, τί δήποτε περὶ διαιρέσεως συνεστώτων ἐπαγγειλάμενος ζητημάτων ποιεῖσθαι τὸν λόγον, νῦν ὥσπερ ἐπιλαθόμενος, τὸ μὲν ἐπάγγελμα ἀνεβάλετο, περὶ τῶν ἀσυστάτων δὲ οὐδὲν δέον ποιεῖται τὴν διδασκαλίαν· καίτοι ἀχρήσιμα ταῦτα καὶ ἀνωφελῆ· τὰ δὲ συνεστῶτα χρειώδη καὶ ἐπωφελῆ· λέγομεν οὖν πᾶν τὸ μὴ ὄν φύσει πρῶτόν ἐστι τοῦ πραττομένου, ἐκ γὰρ τοῦ μὴ εἶναι τὸ πραττόμενον συνίσταται· ἐκ τῶν οὖν ἀσυστάτων πρὸς τὰ συνεστηκότα φερόμεθα· ἀναλογεῖ μὲν γὰρ τοῖς μὲν μὴ οὔσι τὰ ἀσύστατα, τοῖς δὲ πραττομένοις τὰ συνεστηκότα· ἄλλως τε δὲ καὶ ὅτι ἔδει ἀπὸ τῶν ἀπλουστέρων χωρῆσαι καὶ ἐπὶ τὰ πολυϋλότερα· πολυϋλότερα δὲ τὰ συνεστηκότα τῶν ἀσυστάτων· τὰ μὲν γὰρ πολυειδῆ καὶ διάφορα· τὰ δὲ ἀσύστατα μονοειδῆ· ἐνὸς γὰρ ἑλλειμμένον τῶν τριῶν, αἰτίου φημί ἢ συνέχοντος ἢ κρινομένου, ἀσύστατον γίνεται· ἀκολουθῶς οὖν τὰ μονοειδῆ καὶ ἐνὶ γνωριζόμενα κανόνι καὶ σαφῇ πρὸς ἐξέτασιν τῶν πολυϋλοτέρων προτέτακται, ὡς ἂν σαφῆς τε ὁ λόγος αὐτῷ ἐκ τούτου εἴη· καὶ τῇ τῶν ἐναντίων ἐπιγνώσει τὰ ἐναντία διαδηλότερα γίνοιτο· τῇ γὰρ τῶν ἐναντίων παραθέσει τὰ πράγματα κρίνεται καὶ πρὸ τῶν συνεστώτων τὴν τούτων εἰσάγει διδασκαλίαν· πῇ μὲν δι' ὀρισμοῦ, πῇ δὲ καὶ διὰ τῆς τῶν καθ' ἕκαστα προαγωγῆς, ἣν καὶ κατ' εἶδος καλεῖ, σοφοῦ τι ποιῶν καὶ προμήθους διδασκάλου· οὔτε γὰρ τὸ ὄνομα ἀκριβῆ γνώσιν τοῦ ὑποκειμένου ποιεῖ, οὔτε ὁ λόγος, κἂν εἰς τὰ μέρη διέξεισιν· ἔστ' ἂν καὶ ἡ πεῖρα αὐτῇ μαρτυρήσῃ οἷς μὲν αἰσθήσῃ, οἷς δὲ καὶ παραδείγματι, ὃ δηλοῦν βούλεται τὸ εἰρήσεται δὲ καὶ κατ' εἶδος. Μαρκελλίνου υ.

4.148 Ἐπειδὴ ὥσπερ φησὶ τὰ χολοβαφῆ χαλκώματα περιέχει χρυσοῦ χρῶμα καὶ ποιεῖ ἄγνοιαν, οὕτω φησὶ καὶ τῇ ὁμοιότητι ἐγγίνεται πλάνη, καὶ νομίζει τις ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος συνίστασθαι τὰ ἀσύστατα· διὰ τοῦτο λέγει καὶ κατὰ εἶδος τῶν ἀσυστάτων πρὸς κρίσιν ἀκριβῆ, καὶ λέγει ἐκάστου τὸ ὄνομα, τὸν ὅρον, τὸ παράδειγμα, ἵνα ἐκ πάντων βεβαιώσῃ τῶν ἀσυστάτων τὴν γνώσιν. Καὶ πρῶτον μὲν ἀσυστάτων εἶδος τὸ μονομερὲς, ᾧ καὶ τὰ τῶν λόγων μὴ ἐκατέρωθεν ἰσχυρά· οἷον πορνοβοσκὸς δέκα νέους κωμάζοντας ἐπὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, ὄρυγμα ποιήσας, ὑποδεξάμενος, ἀπέκτεινε καὶ φόνου φεύγει. Συριανοῦ υ. Παρὰ τὸν δευτερόν ἐστι τοῦτο κανόνα· οὐ γὰρ ἔχει τὰς ἐξ ἐκατέρου μέρους δικαιολογίας ἐρῶμενας, ὅπερ ἐκεῖ παρήγγειλεν, ἀλλὰ θατέρῳ τοῖν μεροῖν τὴν πᾶσαν ἰσχὺν προσνέμει τῶν λόγων· ἰστέον δὲ, ὡς ὁ Ἀκύλας τὸ παρὸν κατὰ τὸν πορνοβοσκὸν παράδειγμα τοῦ κατὰ πρόσωπον ἀδόξου τρόπου φησὶν εἶναι. Σωπάτρου υ. Ὡσπερ ἐπὶ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν προσώπων τῆς διαιρέσεως ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων ἤρξατο, οὕτως κἀνταῦθα ἀπὸ τῶν ἀπορωτέρων· τὰ γὰρ μονομερῆ ἀπορώτερα καὶ τῶν ἀπεριστάτων· ὁ γὰρ μὴ παντάπασι φθέγγεσθαι δυνάμενος, ὡς ὁ πορνοβοσκὸς ἀπορώτερος τοῦ ὡς πατρὸς ποσῶς φθεγγομένου· κἂν γὰρ αἰτίαν μὴ ἔχῃ τῆς τοῦ υἱοῦ ἀποκηρύξεως· ἀλλ' οὖν ὡς πατὴρ ἐξουσίας ἐπέληπτο. Ἰστέον μέντοι, ὡς οὐ μόνον ἀπὸ τοῦ φεύγοντος τὸ μονομερὲς ὡς ἐπὶ τοῦ προκειμένου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ εὐρίσκεται· ὡς ἐπὶ τοῦ σώφρονος μεираκίου, ὡς ἔφθηνεν εἰπόντες· ἔστι δὲ ἀσύστατον τοῦτο· τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ φεύγοντος, τοῦ συνέχοντος ἐκλείποντος· τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ, τοῦ αἰτίου· ὥστε τὸ μονομερὲς γίνεται ἢ τοῦ συνέχοντος ἢ τοῦ αἰτίου ἐλλείποντος· οὐκ ἠγνόησε δὲ ὁ Ἑρμογένης, τὸ ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ μονομερὲς, ὡς τινες φιλονεικοῦσιν, ἀλλ' ἠρκέσθη ἐνὶ παραδείγματι ὁποῖω οὖν χαρακτηρίσαι τὸν λόγον· ἐπεὶ ὅτι οἶδε τοῦτο, δῆλον ἂν ὧν φησιν· ᾧ τὰ τῶν λόγων μὴ ἐκατέρωθεν ἰσχυρά· τὸ γὰρ

ἐκατέρωθεν πάντως ἐπ' ἀμφοῖν, τοῦ τε διώκοντος τοῦ τε φεύγοντος, λαμβάνεται· ἀλλ' οὐχὶ ἐπὶ τοῦ ἐνὸς ἀφωρισμένως.

4.149 Ἰστέον δὲ, ὥς ταῦτα τὰ μονομερῇ δύναται καὶ συνεστῶτα γενέσθαι, εἰ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ φεύγοντος τὴν τοῦ προσώπου ποιότητα ἐναλλάξει, οἷον ἀντὶ τοῦ πορνοβοσκοῦ στρατηγόν· τὸ γὰρ τοῦ προσώπου ἔνδοξον οὐχ ἐτοίμην τὴν διαβολὴν ποιήσει· ἔχει γὰρ τὴν ἀγανάκτησιν διὰ τὴν ὕβριν· καὶ ἡ τῶν διωκόντων ποιότης παρέχει τὴν ἐξέτασιν διὰ τὸ πλῆθος τῶν φόνων· τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ διώκοντος εἰ ἀπὸ τοῦ ἐνδόξου εἰς ἄδοξον ἀμειφθεῖν τὸ πρόσωπον· εἰ γὰρ τὸ σῶφρον μειράκιον τοῖς μὲν τῶν ἐραστῶν λεχθείη χαρίζεσθαι, τοῖς δ' οὐ, ἔνοχον ἔσται ὡς ἄδοξον τῆς τῶν βροχισάντων αὐτοὺς ἀναιρέσεως· ἔχει γὰρ κατηγορίαν τὸ προδιαβεβλήσθαι τὸ πρόσωπον· καὶ πρὸς ἀσέλγειαν ἐνίους αὐτὸ ἐκδεδωκέναι. Μαρκελλίνο υ. Ἔστι τὰ γενικώτατα εἶδη τῶν ἀσυστάτων δύο· ἡ γὰρ τὰ ἐναργῆ καὶ αὐτόθεν δῆλα οὐ ζητεῖται· οἷον ὥσπερ ἐν ἡμέρᾳ οὐ ζητῶμεν, εἰ ἡμέρα ἐστίν· ἡ τὰ ἀδύνατα εὑρεθῆναι, οἷον εἰ ἄρτιοι οἱ ἀστέρες· λείπεται λοιπὸν εἶναι ζητήματα ἐκεῖνα, ἃ καθ' ἑαυτὰ μὲν ἄγνωστα ἐστίν, ἀπὸ δὲ ζητήσεως εὑρεθῆναι δύναται· προτέτακται δὲ τὸ μονομερὲς τῶν ἄλλων, ὅτι ἐκάτερον πρόσωπον οὐκ ἔχει τὴν ἴσην χορηγίαν· ἀλλὰ τὸ μὲν ἐν πάντων κύριόν ἐστι τῶν λόγων· τὸ δὲ ἄλλο παντελῶς οὐδὲν ἔχει εἰπεῖν· ἐν τοῖς ἄλλοις ἀσυστάτοις ἔχει τι λέγειν ἐκάτερον πρόσωπον, ἀλλὰ καθ' ἕτερόν τι ἀσύστατον διὰ τὸ μὴ πιθανὸν εἶναι τὸν λόγον, ἢ δι' ἄλλο τι.

4.150 πάνυ δὲ ἀσύστατον, ὅταν μὴ ἔχη τι λέγειν καθάπαξ θάτερον πρόσωπον· οἷον ὁ πορνοβοσκός· ἔχει μὲν γὰρ τι λέγειν, τὸ κωμάζειν τοὺς νέους· ἀλλὰ διὰ τὴν ποιότητα τοῦ προσώπου ἀσύστατόν ἐστιν· καὶ γὰρ ἔπραττον οἱ νέοι τοῦτο, ἐφ' ᾧ περ ἡδεται ὁ πορνοβοσκός· εἰ δὲ ἦν στρατηγὸς ὁ ποιήσας τὸ ὄρυγμα εἶχε λόγον, ἐνδόξου τοῦ προσώπου ὄντος· ἔστι δ' ὅτε πάλιν ὁ μὲν κατήγορος ἀποκέκλεισται λόγων, ὁ δὲ φεύγων πᾶσαν ἔχει τὴν ἐξέτασιν ὡς ἐπὶ τούτου· νόμος τὸν ἡταιρηκότα μὴ πολιτεύεσθαι· μειράκιον ἡταιρηκῶς κωλύει ὁ στρατηγὸς πολιτεύεσθαι· καὶ κρίνει αὐτὸν ὕβρεως τὸ μειράκιον, οὐκ ἔχει οὐδὲν λέγειν· ὁ δὲ στρατηγὸς πολλὴν εὐπορίαν ἔχει κατὰ τούτου τὴν ἐκ τῆς ἐταιρήσεως. Δεύτερον τὸ ἰσάζον δι' ὅλου· οἷον δύο νέοι πλούσιοι, ἐκάτεροι ὠραίας ἔχοντες γυναῖκας, κατὰ ταῦτόν πεφωράκασιν ἐξιόντας ἀλλήλους ἐκ τῶν ἀλλήλων οἰκιῶν καὶ μοιχείας ἀλλήλοις ἀντεγκαλοῦσιν. Συριανο ὕ. Τοῦτο παρὰ τὸν πρῶτον κανόνα ἐστίν· οὔτε γὰρ πρόσωπα οὔτε πράγματα ἔχει κρινόμενα· ἀλλὰ τῷ ἰσάζειν ἀσύστατον ποιούσι τὴν κρίσιν. Σωπάτρο υ. Καλῶς τὸ δι' ὅλου· ἔξ γὰρ ὄντων τῶν περιστατικῶν, προσώπου, πράγματος, αἰτίας, χρόνου, τόπου, τρόπου· εἰ μικρά τις τούτων ἐμπέσοι διαφορὰ, συνεστῶς ποιήσει τὸ ζήτημα, ἐπὶ προσώπου μὲν, εἰ ὁ μὲν πλούσιος, ὁ δὲ πένης, ἢ νέος ἢ πρεσβύτερος· ἐπὶ χρόνου δὲ, εἰ τὸν μὲν ἐν νυκτὶ, τὸν δὲ ἐν ἡμέρᾳ εἵπομεν πεφωρακέναι ἀλλήλους· ἐπὶ τόπου δὲ, οἷον ὁ μὲν ἐν βαλανείῳ, ὁ δὲ ἐν οἰκίᾳ, ἐπὶ τρόπου δὲ, οἷον ὁ μὲν ταῖς θεραπαίνισι διαλεγόμενος, ὁ δὲ αὐτοπροσώπως αἰτίας δὲ, οἷον κάλλους, πράγματος δὲ, εἰ ὁ μὲν ἐξιὼν, ὁ δὲ φιλῶν· καλῶς οὖν τὸ δι' ὅλου πρόσκειται· ὅτι ὀλίγη τις ἐμπεσοῦσα τούτων διαφορὰ συνεστῶς ποιήσει τὸ ζήτημα, εἰκότως δὲ ταῦτα δευτέραν ἔχει τάξιν· κοινωνεῖ γὰρ τῷ μονομερεῖ τούτῳ· καὶ λόγους οὐκ ἔχει· καὶ ὅτι ὥσπερ διπλοῦν μονομερὲς ἂν εἴη· παρ' οὐδετέρου γὰρ μέρους λόγοι εὐρίσκονται· τούτῳ δὲ διαφέρει τῷ ἐν μὲν τῷ μονομερεῖ ἐκ τοῦ ἐνὸς μέρους πάντη μὴ εἶναι λόγον· ἐνταῦθα δὲ εἶναι μὲν, ἀχρήστους δὲ, τῷ τοὺς αὐτοὺς εἶναι· ἐλλείποντος τοῦ κρινομένου· ὁ γὰρ δικαστὴς ταῦτα λεγόντων ἀμφοτέρων ἀπορεῖ πρὸς τὴν κρίσιν.

4.151 Μαρκελλίνο υ. Καλῶς τὸ δι' ὅλου, τουτέστι κατὰ τὰ πρόσωπα καὶ τὰ πράγματα· καὶ τὸ κατ' αὐτὸν δὲ οὐχ ἀπλῶς· ἀλλ' ἵνα μὴδὲ παρὰ τὸν καιρὸν διαφορὰ τις γένηται· οἷον ὁ μὲν νύκτωρ, ὁ δὲ μεθ' ἡμέραν· δύναται γὰρ ὁ ἕτερος λέγειν· οὐκ ἂν μεθ' ἡμέραν ταῦτα ἐποιοῦν· ἡ δὲ νύξ μᾶλλον πρὸς μοιχείαν ἀρμόττει· ἄλλο παράδειγμα τοῦ ἰσάζοντος· δύο κατὰ ταῦτόν ἐπὶ ἓνα

βάλλοντες σκοπὸν, ἥμαρτον μὲν ἀμφοτέροι τοῦ σκοποῦ· βάλλουσιν ἀλλήλους καὶ κρίνουσιν ἀλλήλους· ἔστι δὲ εὐρεῖν καὶ κατὰ αἴτησιν δωρεᾶς ἰσάζον· οἷον δύο κατὰ ταὐτὸν ἀριστεύσαντες αἰτοῦσι τὸν ἀλλήλων θάνατον. Τρίτον κατὰ τὸ ἀντιστρέφον· οἷον ἀπῆται τις δάνειον καὶ τόκους ὁ δὲ παρακαταθήκην φάσκων ἔχειν, οὐκ ὀφείλειν ἔλεγε τόκους μεταξὺ πεποιήται χρεῶν ἀποκοπᾶς ὁ δῆμος· καὶ ὁ μὲν ὡς παρακαταθήκην ἀπῆται, ὁ δὲ ὡς χρέως οὐκ ὀφείλειν ἔλεγεν· ἐνταῦθα γὰρ οὔτε διάφορα οὔτε ἰσχυρὰ τὰ τῶν πίστεων αὐτοῖς· περιπετεῖς γὰρ τοῖς ἑαυτῶν ἄμφο γεγόνασι λόγοις.

4.152. (1n) Συριανο ὁ. Καὶ τοῦτο παρὰ τὸν δεῦτερον κανόνα ἐστὶν, οὐ γὰρ ἰσχυρὰ τὰ τῶν πίστεων αὐτοῖς, ἀλλὰ σαθρότατα, διαφέρει δὲ τοῦ ἰσάζοντος· ὅτι ἐκεῖ μὲν τοῖς ἀλλήλων, ἐνταῦθα δὲ τοῖς ἑαυτῶν οἱ δικαζόμενοι περιπίπτουσι λόγοις, ἀντιστρέφουσι γὰρ καὶ ἐναλλάττουσι τοὺς λόγους, ὁ γὰρ ἔλεγεν ὁ κατήγορος πρότερον, πάλιν λέγει, καὶ διὰ τοῦτο ἀντιστρέφον καλεῖται· ἔστι δὲ ἀσύστατον, κατὰ τὸ κρινόμενον· καὶ γὰρ ὑφίσταται μὲν τὸ συνέχον καὶ αἴτιον, ἀπορεῖ δὲ πρὸς τὴν κρίσιν ὁ δικαστής· συσταίη δ' ἂν τῷ προσδιορισμῷ τῆς ποιότητος· οἷον ἴν' οὕτως ὀρίσωμεν, ἀπῆται τις δάνειον καὶ τόκους· ὁ δὲ ἀργύριον μὲν ἔχειν ὡμολόγει, τόκους δὲ οὐ, ἀλλ' οὐδὲ δάνειον· προσδιορισμὸς γὰρ τοῦτό ἐστι τῆς ποιότητος· τρίτην δὲ τάξιν εἴληφε τοῦτο· ἐπεὶ δοκεῖ πως ἔχειν λόγους· καὶ τοῦτο τοῦ ἰσάζοντος διενήνοχε· κοινωνεῖ μὲν γὰρ καὶ τῷ μονομερεῖ καὶ τῷ ἰσάζοντι, τῷ μὲν μονομερεῖ κατὰ τὸ μὴ ἐξεταζομένους ἔχειν τοὺς λόγους, διαφέρει δὲ ἀμφοτέρων· τοῦ μὲν πρώτου, ὅτι εἰ καὶ ἀχρήστους, ἀλλ' οὖν παρ' ἑκατέρου μέρους ἔχει λόγους· τοῦ δὲ δευτέρου, ὅτι οὐ τοὺς αὐτοὺς, ἀλλὰ διαφόρους ἔχει λόγους· καὶ ὅτι τὸ μὲν δεῦτερον ἅμα καὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τοὺς λόγους ἔχει γινομένους· ἐν δὲ τούτῳ, ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ χρόνῳ· καὶ ὅτι ἐν μὲν τοῖς ἐξισάζουσι τοῖς ἀλλήλων χρῶνται λόγοις πρὸς μὲν ἀλλήλων ἀνατροπὴν, οὐ μέντοι καὶ ἑαυτῶν· ἐν δὲ τοῖς ἀναστρέφουσι πρὸς ἀνατροπὴν αὐτῶν ὁρᾷ τὰ παρ' ἑκατέρου λεγόμενα· ἐζήτηται δὲ, εἰ διαφέρειν ἀπεδείχθη τὸ ἀντιστρέφον τοῦ ἰσάζοντος, πῶς ἐνταῦθα αὐτὸς φησιν, ὅτι οὐ διάφορα, οὐδὲ ἰσχυρὰ τὰ τῶν πίστεων· φαμέν οὖν ὡς διὰ τοῦτό φησιν οὐ διάφορα, ἐπειδὴ οἷς ὁ διώκων ἰσχυρίζεται πρότερον, τοῖς αὐτοῖς πάλιν ὁ φεύγων· τοῖς αὐτοῖς μετὰ ταῦτα ὁ διώκων· καὶ τοῖς ἀλλήλων ἐκ τούτων ἀλίσκονται πτεροῖς· διὸ καίτοι διάφορα κατὰ ταὐτὸν ὄντα, οὐ διάφορα μετὰ βραχὺ εὐρίσκεται· ἀμείβουσι γὰρ τῇ τάξει τοῦ χρόνου καὶ τὰς ἐπιχειρήσεις· διάφορα δὲ μὴ ὄντα οὐδὲ ἰσχυρὰ ἐστίν· οὐδὲ γὰρ ἐπάγονται τὸν ἀκροατὴν, τὰ οἰκεῖα ἀρνούμενος ἕκαστος καὶ ἐπὶ τὰ τοῦ ἀντιδίκου καταφεύγων· ἄλλοι δὲ φασιν ὡς οὐ διάφορα εἶπεν, ἀλλ' οὐχὶ οὐ πολλὰ, ὅτι γὰρ οὐ πολλὰ, ἐνταῦθα γνωστέον· ὁ μὲν γὰρ παρακαταθήκην ἀπαιτεῖ, καὶ μιᾷ ἀποδείξει χρῆται τῷ λέγειν, ὅτι, σὺ εἶπας· ὁ δὲ δάνειον ὁμολογεῖ καὶ ἰσχυρίζεται τὸ, σὺ εἶπας, καὶ αὐτός.

4.153 Τέταρτον κατὰ τὸ ἄπορον· οὐ μὴ ἔστι λύσιν εὐρεῖν μηδὲ πέρας· οἷον Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς ὄναρ εἶδεν ὀνείροις μὴ πιστεύειν, καὶ βουλεύεται· ὅ τι γὰρ ἂν συμβουλεύῃ τις ἐνταῦθα, τὸ ἐναντίον αὐτῷ περᾶνεῖ. Σωπάτρο υ. Ἀδιαφόρως χρῆται τῇ τάξει τῶν ἀσυστάτων· καὶ λαμβάνει τέταρτον εἶδος κατὰ τὸ ἄπορον, ὅπερ ἐν τῷ ὀρισμῷ τελευταῖον ἔθηκε· γίνεται δὲ τὸ ἄπορον, ἡνίκα τις τοῖς ἰδίους ἐναντιοῦται λογισμοῖς, καὶ ἄλλο παρ' ὃ βούλεται κατασκευάζει· οἷον ἴν' ἢ τὸ κατασκευαζόμενον τῇ κατασκευῇ ἐναντίον· ὅτ' ἂν γὰρ συμβουλεύῃς, ὅτι τοῖς ὀνείροις δεῖ πείθεσθαι, αὐτῷ τῷ νῦν ὀνείρῳ ἠπίστησας, ὅτ' ἂν δὲ μὴ πείθεσθαι αὐτῷ, ἐπίστευσας τῷ συμβουλεύοντι μὴ πείθεσθαι· κοινωνεῖ δὲ καὶ τοῦτο τοῖς προλαβοῦσι, τῷ ἀχρήστους ἔχειν τοὺς λόγους, διαφέρει δὲ τοῦ τε ἰσάζοντος καὶ τοῦ ἀντιστρέφοντος· τοῦ μὲν ἰσάζοντος, ὅτι οὐ τοὺς αὐτοὺς ἔχει λόγους, οὐδὲ τοὺς ἴσους· τοῦ δὲ ἀντιστρέφοντος, καθὼς ἐν μὲν τῷ ἀντιστρέφοντι τοῖς ἰδίους λόγοις ἐναντιοῦνται· καὶ γὰρ τὰ προειρημένα ἀρνούμενος ἐπὶ τὰ τοῦ ἐναντίου καταφεύγει· ἐν δὲ τῷ ἀπόρῳ ὁ διώκων διάφορόν τι ἔχει τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἐκ διαφορῶν γινομένην ἀποδείξεων κατασκευάζεσθαι· ὅ τε γὰρ συμβουλεύων πείθεσθαι πολλὰ καὶ ἱκανὰ

πρὸς ἀπόδειξιν ἔχει τοῦ πείσαι· ὃ τε μὴ πείθεσθαι ὁμοίως· τὸ δὲ πέρας τῆς συμβουλῆς ἑαυτῷ ἐναντιούμενον οὐκ ἔχει τὴν κατασκευὴν, οὐ γὰρ οἱ λόγοι πίστιν οὐκ ἔχουσιν ἐνταῦθα, ἀλλὰ τὸ κατασκευαζόμενον ἐναντίον ὃν τοῖς κατασκευάζουσι τὴν ἀπορίαν δίδωσι τῷ ἀκροατῇ· ἐν δὲ τῷ ἀντιστρέφοντι ἐν ἐτέρῳ καὶ ἐτέρῳ καιρῷ συμβαίνει τὸ ἐναντίωμα· ὅμοιον τούτῳ καὶ τὸ κατὰ Κόρακα καὶ Τισίαν, καὶ ὁ Κροκοδειλίτης, ἀλλὰ καὶ τὸ τοιοῦτο πλάσμα· μάντεως θυγάτηρ ὑπὸ λησταῖς ἐγένετο· ἦλθεν ὁ μάντις αἰτῶν τὴν παῖδα, οἱ δὲ ὤμοσαν αὐτῷ δώσειν εἰ τάληθῇ μαντεύσαιο περὶ τοῦ πότερον λήψεται ἢ οὐ· ὁ δὲ, οὐ λήψομαι, ἔφη· καὶ βουλεύονται οἱ λησταί· εἰ γὰρ δοῖεν αὐτῷ τὴν κόρην, ψευδομένῳ δώσουσιν· ἔφη γὰρ, οὐ λήψομαι· εἰ δὲ μὴ δοῖεν, οὐκ εὐορκήσουσιν, ἀληθεύοντι μὴ πληροῦντες τὰς ὑποσχέσεις· συσταίη δ' ἂν ταῦτα πάντα τὸν ἐκ τοῦ χρόνου λαβόντα διορισμόν· οἷον τὸν μὲν κατὰ Ἀλέξανδρον ὄνειρον οὕτως· ὄνειρον Ἀλέξανδρος εἶδεν τοῖς μετὰ ταῦτα ὀνείροις ἢ τοῖς μεθ' ἡμέραν μὴ πιστεύειν.

4.155 τὸ δὲ κατὰ Τισίαν καὶ Κόρακα, εἰ λέγοι, εἰ εἴσω τῶν δύο ἐτῶν νικήσω τὴν πρώτην δίκην· τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ μάντεως, εἰ εἴποι, σήμερον δὲ οὐκ ἀποδοίητε, αὔριον δέ. Μαρκελλῖνο υ. Τοῦτο ἀκριβῶς παρὰ τὸν τέταρτόν ἐστι κανόνα· οὐ γὰρ δύναται πέρας λαβεῖν. Αὐτόθεν ἀπὸ τῆς προσηγορίας πρόδηλον τὸ λεγόμενον· δεῖ γὰρ τὸ σύμβολον τοιοῦτον εἶναι, ὥστε καὶ συμβουλεύειν περὶ τῶν δυναμένων πέρας λαβεῖν, οἷον βοηθῆσαι Ὀλυνθίοις, ἢ σπείσασθαι πολεμίους ἢ ἄλλο τι, περὶ οὗ πρόκειται συμβουλή. εἰ γὰρ μὴ οὕτως ἔχει, μάταιος ἡ συμβουλή τέλος μὴ ἔχουσα· ἐνταῦθα δὲ ἕκαστος τῶν συμβούλων εἰς ἐναντίον τῷ σκοπῷ πέρας τελευτήσῃ· εἰ μὲν γὰρ τῷ φανέντι ὀνείρῳ πείθεσθαι συμβουλεύσει, ἐναντιώματι μεγάλῳ περιπεσεῖται· οἷς γὰρ κελεύει πεισθέντας τῷ φανέντι ἀπιστεῖν τοῖς ὀνείροις, πέπεισται πάλιν, ὀνείρῳ μὴ πιστεύειν συμβουλεύων· εἰ δὲ πάλιν λέγει, ὅτι δεῖ πιστεύειν ὀνείροις, τί ἡπίστησε τῷ φανέντι· καὶ ἄλλως εἰ μὲν λέγει ὁ σύμβουλος, ὅτι δεῖ πείθεσθαι τῷ φανέντι· καλὸν γὰρ τὸ πείθεσθαι τῷ ὀνείρῳ, διὰ γὰρ τούτου σημαίνουσιν ἡμῖν οἱ θεοὶ, περὶ ὧν βούλονται· τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ πάντων ὀνείρων ἰσχύει· οἰκοῦν πᾶσιν πείθεσθαι δεῖ τούτων τῷ λόγῳ. Εἰκότως οὖν ἄπορον ἐκλήθῃ ἢ ἄπορον γὰρ ἐστίν, ἐν ᾧ τὸ ἐναντίον οὗ βούλεται τις κατασκευάζει· καὶ ἐξ ὧν τις προτρέπεται ἀποτρέπει· καλεῖται δὲ καὶ μαχόμενον· διαφέρει δὲ τοῦ ἀντιστρέφοντος, ὅτι ἐν μὲν τῷ ἀντιστρέφοντι τοῖς ἑαυτῶν μόνον λόγοις ἐναντιούμεθα, οὐ τῷ βουλεύματι τῷ ἑαυτῶν ἀντιπίπτομεν· καὶ θάτερον θατέρου ἀναιρετικὸν γίνεται· τῷ μὲν γὰρ ἀπαιτοῦντι τὸ δάνειον σκοπὸς ἦν τὸ ἀποβαλεῖν τὰ χρήματα, καὶ οὐ μάχεται τῇ γνώμῃ τῇ ἑαυτοῦ, εἴτε παρακαταθήκην εἴτε δάνειον λέγει· ἐν δὲ τῷ ἀπόρῳ ἐὰν εἴπῃς μὴ πιστεύειν, πιστεύεις τῷ φανέντι, καὶ ἐν τούτῳ τὰ ἐναντία τῇ βουλήσῃ περαιοῦμεν, οὐ τῷ λόγῳ· ὅρα δὲ πῶς φησι πρῶτον μὲν τὸ ὄνομα ἄπορον, οὗ μὴ ἔστι πέρας εὐρεῖν· καὶ μετὰ ταῦτα τὸ παράδειγμα· εἴπομεν δὲ καὶ ἄλλο παράδειγμα παρὰ τὸ κείμενον· ἔγραψέ τις ψήφισμα· μὴ κυρωθέντος αὐτοῦ γράφει ἕτερον, ὥστε μὴ πιστεύειν ψηφίσματι, εἰ γὰρ πεισθείημεν αὐτῷ λέγοντι, εὐρισκόμεθα τῷ αὐτοῦ πιστεύσαντες· εἰ δὲ βεβαιώσωμεν τὸ μὴ πιστεύειν, τὸ παρ' αὐτοῦ γραφὲν ἀνατρέπομεν.

4.156 Πέμπτον κατὰ τὸ ἀπίθανον, οἷον εἰ Σωκράτην τις πλάττει πορνοβοσκοῦντα, ἢ Ἀριστείδην ἀδικοῦντα. Συριανο υ. Καὶ τοῦτο παρὰ τὸν δευτερόν ἐστι κανόνα· οὐ γὰρ ἐκ πιθανῶν σύγκειται λόγων, ἀλλὰ ταῖς πάντων ἀκριβῶς ἐναντίων δόξαις οὐ συνάδοντα λέγειν ἐπιχειρεῖ· τριῶν δὲ ὄντων περὶ ἕκαστον τῶν πραγμάτων, χρήσεως καὶ φύσεως καὶ δόξης, τὰ μὲν δύο τῷ ῥήτορι ἀπονενέμῃται, χρήσις καὶ δόξα, φύσις δὲ τοῖς φιλοσόφοις· αὐτῶν δὲ τῶν δύο τῶν παρὰ τοῖς ῥήτορσι, κυριώτερον τὸ τῆς χρήσεως, ἀπὸ γὰρ αὐτῆς καὶ ἡ δόξα ἀναφαίνεται· εἰ γὰρ καὶ τὰς φύσεις οὐκ ἐπιζητοῦσι τῶν πραγμάτων, ἀλλ' οὖν ἐκ τῆς χρήσεως οἶμαι τότε τι περὶ τοῦδε τοῦ πράγματος νομίζουσιν, ἢ οὐ νομίζουσιν, διόπερ τὸ ἄπορον πρῶτον ἔταξε τοῦ ἀπιθήνου· ὥς τὸ μὲν ἀπὸ τῆς χρήσεως ἔχον τὴν βλάβην, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς δόξης.

4.157

Σωπάτρο υ. Ἀσθενησάντων τῶν ἀσυστάτων ἐπὶ τὰ μᾶλλον ἔχοντα λόγον χωρεῖ· σκόπει γὰρ, ὅτι τὸ μὲν μονομερὲς ἐκ τοῦ ἐνός ἐστι πάντη ἐλλειψιμὲνον· τὸ δὲ ἐξισάζον ἔχει μὲν ἐξ ἑκατέρου λόγους, τοὺς αὐτοὺς δέ· τὸ δὲ ἀντιστρέφον ἔχει μὲν διαφόρους λόγους καὶ τοὺς αὐτοὺς, πίστιν δὲ οὐκ ἔχοντας· τὸ δὲ ἄπορον καὶ λόγους ἔχει, καὶ οὐ τοὺς αὐτοὺς καὶ πίστιν δεχομένους· ἐκ δὲ τοῦ κατασκευαζομένου τὸ ἀσύστατον· τὸ δὲ ἀπίθανον ὕλην ἔχει πάντων πλείονα, διὸ καὶ σχεδὸν συνέστηκεν· ὥστε καλῶς ἤδη εἴρηται· ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐξεταζομένων προσώπων καὶ πραγμάτων ἀπὸ τῶν πολυῦλοτέρων διεχώρησεν ἐπὶ τὰ ἀπορώτερα καὶ ἀσθενέστερα, οὕτω πάλιν ἐνταῦθα ἀπὸ τῶν ἀπορωτέρων ἐπὶ τὰ εὐπορώτερα· ὥς γὰρ ἐκεῖ τῷ συνιστάναι χαρακτηριζόμενα ἐπεζήτει τὰ πλείονα σύστασιν χορηγοῦντα προτάττειν, οὕτω κἀνταῦθα τὰ τῷ ἀσυστάτῳ τὸ ἑαυτῶν εἰληχότα γνῶριμον τὰ ἀπορώτερα τῶν εὐπορωτέρων προτιθέναι φιλεῖ· ταύτῃ τοι καὶ τοὺς τοῦ κανόνος τέσσαρας προσδιορισμοὺς, οὐ κατὰ τάξιν ἐπὶ τῶν ὑποδειγμάτων φυλάττειν ἀλλὰ φύρδην καὶ ἀναμιξ, ὥς ἂν ἡ χρεία τῶν ἀσυστάτων τὴν τάξιν παρέχεται· ἐζήτησαν δὲ τινες, πῶς τὸ παρὸν ἀσύστατόν ἐστι· καίτοι καὶ Σωκράτης καὶ Ἀριστείδης γραφὰς ὑπέμειναν· καὶ ὁ μὲν ἐξωστρακίσθη, Σωκράτης δὲ θανάτῳ ἐζημιώθη· εἰ δὲ μὴ ἦν κατὰ τούτων κατηγορία, πῶς ἔργῳ ἐκβᾶσα φαίνεται· φαμὲν οὖν ὥς τοῦτο ἀπίθανόν ἐστι καὶ τὰ τούτῳ ὅμοια, ἡνίκα κατ' αὐτὸ τοῦτο καθ' ὃ ἐνδοξόν ἐστι τὸ πρόσωπον πειρῶτό τις διαβάλλειν.

4.158 Σωκράτης τε γὰρ ἐπὶ σωφροσύνῃ βιώμενος καὶ Ἀριστείδης ἐπὶ δικαιοσύνῃ ἀπίθανον ποιήσουσι τὸν ἐπιχειροῦντα, ἐπὶ τούτοις αὐτοῖς γράφεσθαι· οἷον Σωκράτη μὲν ἐπὶ ἀσελγείᾳ, Ἀριστείδην δὲ ἐπὶ ἀδικίᾳ· ἡνίκα δὲ οὐ κατὰ τοῦτο, καθ' ἕτερον δὲ, πρόσωπον γὰρ οὐδὲν ἀναμάρτητον, συνίσταται· οἷον εἰ Ἀριστείδην λειποταξίου τις γράψεται ἢ ὑπερηφανίας, Σωκράτην δὲ ἀσεβείας· ἃ καὶ κατ' αὐτῶν γεγεννημένα, τὸν μὲν ἀποκτανθῆναι, Ἀριστείδην δὲ ἐξωστρακισθῆναι πεποίηκεν, οὕτως καὶ Ἀχιλλεὺς μὲν δειλίας τις γραφόμενος ἢ λειποταξίου ἀπίθανος· προδότῃν δὲ καὶ χρημάτων ἥττονα ἢ ὑπερήφανον, πιθανός· ὥστε τὰ ἀπίθανα κατὰ ἐναλλαγὴν τοῦ πράγματος συνίσταται. Μαρκελλίνῳ υ. Οὐκ ἀγνοοῦμεν ἀπὸ τῆς ἱστορίας τὴν τούτων ποιότητα, διαβεβοημένοι γὰρ οἱ ἄνδρες ἐπὶ τοῖς βελτίοσιν ἦσαν· ὁ μὲν Ἀριστείδης ἐπὶ δικαιοσύνῃ, ὁ δὲ Σωκράτης ἐπὶ σωφροσύνῃ· εἰ τοίνυν ἐπιχειροῖ τις τὰ ἐναντία περιτιθέναι τῆς δόξης, καὶ λέγοι τὸν σῶφρονα πορνοβοσκόν, ἢ τὸν δίκαιον ἀδικοῦντα, τίς ἀνέξεται παντάπασιν ἀπίθανα διαβάλλοντος· ἀλλ' εἴποι τις, ὅτι μεταβέβληται πολλάκις καὶ φύσιν· ἀλλὰ φαμεν, ὅτι κἂν ἀληθὲς τοῦτο δῶμεν μεταβάλλεσθαι, ἀλλὰ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνδρῶν τὴν ἤδη κρατήσασαν ὥς νόμον ἀπίθανόν ἐστι τὸ πλάσμα· μάχεται γὰρ αὕτη καὶ τῇ ἀληθείᾳ, δέεται δὲ καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ πιθανοῦ· καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ ἀληθές, ἐὰν μὴ ἔχη τὸ πιθανόν, μάταιον εἰς τὸ πείθειν· δεῖ δὲ νοεῖσθαι ἀπίθανον, καὶ ἅμα προκεῖσθαι τῷ λόγῳ τὸ καθ' ὑπερβολήν· τὰ γὰρ πρὸς ὑπερβολὴν ἄδοξα ἀσύστατα· τὰ δὲ μὴ πρὸς ὑπερβολὴν συνίσταται.

4.159 Παράδειγμα ἄλλο τοῦ ἀπιθάνου. Περικλῆς τῇ Ἀσπασίᾳ συνόντα Σωκράτη κρίνει μοιχείας. Ἐκτον κατὰ τὸ ἀδύνατον· οἷον εἰ Σιφνίους τις ἢ Μαρωνεῖτας περὶ ἀρχῆς τῶν Ἑλλήνων εἴποι βουλευέσθαι, ἢ τὸν Πύθιον ψεύδεσθαι. Συριανοῦ. Καὶ τοῦτο παραπλησίως τῷ πέμπτῳ, παρὰ τὸν δευτερόν ἐστι κανόνα· οὔτε γὰρ πιθανοὶ, οὔτε ταῖς πίστεσιν ἰσχυροὶ οἱ ἐν αὐτῷ λόγοι· διαφέρει δὲ τοῦ ἀπιθάνου· ὅτι τὸ μὲν ἀδύνατον οὐδὲ μίαν ἔχει τοῦ γενέσθαι φύσιν, ὃ δὲ ἀδύνατον πραχθῆναι, πῶς οὐκ ἄτοπον πράττειν, τὸ δὲ ἀπίθανον τῶν ἐνδεχομένων ἐστίν· ἐνδέχεται γὰρ Σωκράτη τε διὰ φιλανθρωπίαν ἐταίρᾳ χορηγῆσαι τροφήν, καὶ Ἀριστείδην ἀπατηθέντα πρᾶξαι τι ἄδικον. Σωπάτρο υ. Τοῦτο οὐκ ἡδύνατο πρὸ τοῦ ἀπιθάνου τάττεσθαι· εἰ γὰρ καὶ ἀπὸ τῶν σφόδρα ἀσυστάτων ἐπὶ τὰ ἥττω καταβαίνειν ἐπάγεται, ἀλλ' οὖν ὥς βουλόμενος ὁ τεχνικός ἀεὶ τὰ πρόσωπα τῶν πραγμάτων προτάττειν καὶ ἐπὶ τῶν παρόντων τὴν ἰδίαν ἐφύλαξε πρόθεσιν· καὶ τὸ ἀπίθανον τοῦ ἀδυνάτου προέταξε· καὶ γὰρ τὸ μὲν ἀπίθανον, διὰ

τὴν τοῦ προσώπου ποιότητα γίνεται, τὸ δὲ ἀδύνατον διὰ τὴν τοῦ πράγματος· ἄλλως τε δὲ τὸ ἀδύνατον ἐπιτεταμένον ἐστὶν ἀπίθανον, καὶ πᾶν μὲν ἀδύνατον ἀπίθανον, οὐ μέντοι καὶ ἔμπαλιν· καὶ τὸ μὲν ἀπίθανον ἐκ τῆς προαιρέσεως, ἡδύνατο γὰρ Σωκράτης πορνοβοσκεῖν, ἀλλ' οὐκ ἠβούλετο· τὸ δὲ ἀδύνατον οὐκ ἐνδεχόμενον γενέσθαι, ὅπερ ἐκ φύσεως γίνεται, ἔτι καὶ τὸ ἀπίθανον ἀδυνάτου τάξιν ἐπέχει· εἰ γὰρ ἀπίθανόν ἐστιν οὐκ ἂν ἐγένετο· οὐδὲ δυνατὴν ἔχει τὴν κατηγορίαν ὡς ἐπαναβεβηκός· τὸ δὲ ἀδύνατον δύναται μὲν πιθανοὺς ἔχειν λόγους, τὸ δὲ πέρας ἀδύνατον· ὅπερ, ὡς ἔφαμεν, οἰκεῖόν ἐστι τοῦ πράγματος· κοινωνεῖ δὲ τοῦτο σφόδρα τῷ ἀπόρῳ· ὥσπερ γὰρ ἐκείνου τὸ πέρας ἀδύνατον, οὕτω καὶ τούτου· διαφέρει δὲ, ὅτι ἐνταῦθα μὲν κατὰ τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων τὴν κοινὴν ἀπάντων ἐστὶν ἀδύνατον· ἐκεῖ δὲ μόνῃ τῇ αὐτοῦ τοῦ κατασκευαζομένου φύσει, καὶ τῷ τοῦ Ἀλεξάνδρου ὀνείρῳ καὶ τῇ τοῦ μάντεως προτάσει μόναις ταῖς κατασκευαῖς ἐναντία τὰ κατασκευαζόμενα· ἐπὶ μέντοι τοῦ τὸν Πύθιον ψεύδεσθαι, καὶ τῇ κοινῇ φύσει τῶν πραγμάτων εὐρίσκεται τοῦτο ἐναντίον· οὐδέποτε γὰρ θεὸς ψεύδεται· πάλιν ἐὰν εἴπω, ὅτι Θεσσαλοὶ τὴν Ὀσσαν ἐπὶ τὸ Πήλιον καὶ τὸν Ὀλυμπον βούλονται θέντες ἀναβατὸν ποιῆσαι τὸν οὐρανόν, τῇ φύσει τῶν πραγμάτων καὶ τοῦτο ἐστὶν ἐναντίον.

4.160 Σιφνίους δὲ καὶ Μαρωνεῖτας ὑπόδειγμα τίθῃσι, καίτοι οὐ τῶν ἀδυνάτων τοῦτο, εἶγε οἱ ἐκ Πέλλης περὶ ἀρχῆς τῶν Ἑλλήνων ἐβουλεύσαντο, ἀλλὰ καὶ καθ' Ἡρόδοτον καὶ Θουκυδίδην πολλαὶ πόλεις τὰς τύχας αἱ μὲν ἐπὶ τὸ μείζον, αἱ δὲ ἐπὶ τὸ ἔλαττον ἡμειψαν· οὐδὲν οὖν ἄτοπον καὶ Σιφνίους ἢ Μαρωνεῖτας τῷ χρόνῳ αὐξηθέντας πρὸς τοῦτο ἰδεῖν. Ἔοικεν οὖν ὁ τεχνογράφος τέχνην συνιστὰς, τῶν μὲν Ἑλληνικῶν πραγμάτων ἤδη ἐκλελοιπότες, καὶ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς γενομένης, ἐν ἧ' δι' ὅλου Σιφνίους καὶ Μαρωνεῖτας ἀσθενεῖς παρειλήφαμεν· φησὶ γὰρ ἐκεῖνος ἐν συμβουλευτικοῖς, εἰ μὲν Σίφνιοι ἢ Μαρωνεῖται περὶ ἀρχῆς συνεβούλευον, συσταίῃ δ' ἂν καὶ τοῦτο ἐναλλαγῇ προσώπου· εἰ λέγοιμεν, περὶ μὲν Ὀσσης βουλεύονται οἱ θεοὶ· ἐπὶ δὲ τῆς ἀρχῆς βουλεύονται Λακεδαιμόνιοι· ἐπὶ δὲ τῆς Πυθίας, εἰ τὸν πρόμαντιν εἴπω ψεύδεσθαι, ὡς καὶ Δημοσθένης πολλάκις τὴν Πυθίαν φιλιππίζειν ἔλεγεν.

4.161 Μαρκελλίνο υ. Ἰσμεν ὅτι καθάπαξ ἀσθενῇ ταῦτα τὰ γένη καὶ εὐτελεῖ· πόθεν οὖν τούτοις ἡ ῥώμη; πόθεν βουλεύσασθαι δυνατόν περὶ ἡγεμονίας καὶ μάλιστα τῆς Ἑλλάδος ἀπάσης; μείζον γὰρ τῆς δυνάμεως αὐτῶν καθ' ὅλον τὸ ἐγχείρημα· παραπλήσιον δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ Πυθίου· πῶς γὰρ θεὸν ψεύσασθαι δυνατόν, ὡς τὸν ἐπιχειροῦντα τὰ τοιαῦτα πλάττειν ζητήματα εὐήθῃ κρινοῦμεν καὶ ἀνόητον· ὅμοιον δὲ κάκεῖνο, Ἀλέξανδρος βουλεύεται μεταθεῖναι τὰς νήσους εἰς ἡπειρον· φασὶ δέ τινες, ὅτι οὐ τάξει λέγει τὰ ἀσύστατα, ἔδει γὰρ ὕστερον ταχθῆναι τὸ ἀπίθανον τοῦ ἀδυνάτου, καθ' ὃ τὸ ἀδύνατον πλέον ἀσύστατόν ἐστιν· οἱ δὲ βουλόμενοι τάξιν ἔχειν φασίν, ὅτι τὸ ἀδύνατον ἐκ τοῦ ἀπιθάνου σύγκειται· συναγωγὴ γὰρ ἀπιθάνων ἀποτελεῖ τὸ ἀδύνατον· ἄτοπον δὲ ἡμᾶς τὸ γενόμενον καὶ δεύτερον ζητεῖν, πρὶν τὸ ἀποτελοῦν καὶ ποιοῦν εἰδέναι· πρότερα γὰρ τῇ φύσει τὰ ποιοῦντα τῶν γινομένων, ὥσπερ πατὴρ καὶ μήτηρ υἱοῦ. οὐκ ἀγνοήσας δὲ, ὡς ἀσθενὲς καὶ σαθρὸν τὸ κατὰ Σιφνίους καὶ Μαρωνεῖτας τοῦ ἀδυνάτου παράδειγμα, προσεδεήθη τῆς τοῦ ψεύδεσθαι τὸν Πύθιον προσθήκης· οὐκ ἀδύνατον γὰρ ἦν ἐκείνους περὶ ἀρχῆς τῶν Ἑλλήνων ἀμφισβητεῖν· καὶ γὰρ αἱ Μυκῆναι μικρὸν πόλισμα, ὡς μέμνηται Θουκυδίδης, ὅμως ἦρξεν.

4.162 Ἐβδομον κατὰ τὸ ἄδοξον. οἷον ἐκμισθώσας τις τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, τὸν μισθὸν οὐκ ἀπολαμβάνων, δικάζεται τῷ μισθωσαμένῳ. Συριανο ὅ. Ἀδοξόν φησιν ἐνταῦθα οὐ τὸ εὐτελες, πολλὰ γὰρ καὶ τῶν εὐτελεστάτων πραγμάτων ἐξέτασιν ἐν ζητήμασιν ἐπιδέχεται, ἀλλὰ τὸ κακόδοξον καὶ αἰσχρόν. Ἰστέον δὲ, ὡς Ἀκύλας ἄδοξον κατὰ τὸ πρᾶγμα τὸν τρόπον τοῦτον καλεῖ· ἡμάρτηται δὲ καὶ οὗτος ὁ τρόπος, παρά τε τὸν δεύτερον κανόνα καὶ παρὰ τὸν τρίτον, ποίαν γὰρ ἰσχυρὰν προβαλεῖται πίστιν ἀνὴρ προαγωγὸς τῆς αὐτοῦ γαμετῆς ὑπὲρ οὕτω διαβεβλημένης πράξεως κατηγορεῖν ἐπιχειρῶν· ποῖος δὲ δικαστὴς σωφρονῶν οὐ πρὸ τῆς

κρίσεως καταλεύσει τὸν μηδὲ τῶν οἰκειοτάτων δι' αἰσχροκέρδειαν φεισάμενον· ὥστε καὶ διὰ τὸ προειληφθαι τῇ κρίσει ἡμάρτηται. Σωπάτρο υ. Τοῦτο τὸ εἶδος παρ' Αἰσχίνου ἐπινενόηται; ὁ σαφῶς ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου δείκνυσιν· ἐν οἷς γὰρ διαλαμβάνει περὶ τοῦ κατὰ γραμματεῖον ἡταιρηκέναι καὶ κατασκευάζει ὡς ἄχρηστον· καὶ παρὰ τοῦ πεπονηκότος, καὶ παρὰ τοῦ πεπονθότος μὴ δυνάμενον ἐμφανισθῆναι, ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν ἀκρωμένων αἰσχύνην κραυγῆς τε καὶ θορύβου λέγων τὸν λέγοντα ἀπολαύειν, ἐδίδασκε τοῦτο, ὅτι συστήναι οὐ δύναται· ἐν οἷς ὁ ἀκροατὴς αἰσχυρόμενος, ὡς ἂν μὴ τοιαύτη τῇ πόλει ὕβρις προστριβῇ τὸν λέγοντα οὐ προσίεται· τοῦ αἰτίου δὲ συνισταμένου, ἂν καὶ νόμος ἢ ἔθος προστεθεῖ τῷ δύνασθαι τοῦτο πράττεσθαι, ἐν τοῖς ἐξεταζομένοις ἔσται τὸ παρὸν ζήτημα· ἰστέον δὲ, ὅτι ἐπὶ τῶν τοιούτων τῶν μέσων δεῖ εἶναι τὸ πρόσωπον, τὸ δὲ πρᾶγμα καθ' ὑπερβολὴν ἄδοξον· ἐπὶ γὰρ τῶν διαβεβλημένων προσώπων συνίσταται· ἐὰν γὰρ λέγω, πορνοβοσκὸν γυναῖκα μισθωσάμενον, καὶ μὴ ἀπολαβόντα τὸν μισθὸν δικάζεσθαι τῷ μισθωσαμένῳ, δύναται διὰ τὴν τοῦ προσώπου ποιότητα σύστασιν ἔχειν· τὰ γὰρ τῆς ἀδοξίας ἐπὶ τούτου οὐκ ἔσται· διαφέρει δὲ τοῦτο τῶν διαβεβλημένων, καθὼς ἐκεῖ μὲν οὐδεὶς ἐστὶ λόγος ἀπὸ τούτων· ἐνταῦθα δὲ λόγοι μὲν εἰσιν, ἀπὸ δὲ τῶν δικαστῶν ἀποδοκιμάζεται· ἀσύστατον δὲ ἐστὶ παρὰ τὸ κρινόμενον.

4.163 Μαρκελλίνου υ. Εἰκότως παρητήσαντο τὸ ἄδοξον οἱ τεχνικοὶ ὡς ἀσύστατον, εἰ καὶ τοῖς πράγμασιν ἰσχύει, ἐπειδὴ τὰ οὕτως ἄδοξα καὶ μεμισημένα οὐκ ἂν ἐπ' αὐτῆς τῆς ἀληθείας εὐρεθείη· εἰ δὲ καὶ εὐρίσκεται, οὐδεὶς ἂν αὐτὰ προσδέχοιτο· τίς γὰρ πεισθείη περὶ τῶν τοιούτων ἀκούειν· περιφανὴς γὰρ τῆς ἀδοξίας ἡ ὑπερβολή, τὸ ἐκμισθῶσαι τὴν οἰκείαν γυναῖκα· οὐκ ἂν οὖν οὕτως ἐπ' ἀληθείας οὔτε ἐν πλάσματι περὶ τῶν τοιούτων δικάζεσθαι τις τολμήσειεν· εἰ μέντοι τὸ πρόσωπον ἄδοξον εἴη, καὶ τὸ πρᾶγμα συνίσταται· τῷ γὰρ ἀδόξῳ καὶ χαμαὶ κειμένῳ προσώπῳ καὶ τὸ ἄδοξον πρέπει τῶν ἔργων. ὅτ' ἂν δὲ διαφέρῃ τό τε πρᾶγμα καὶ τὸ πρόσωπον, οὐ συγχωρήσειεν ἡ ἀνωμαλία συνεστάναι τὸ πρόβλημα· ἄδοξον δὲ λέγει νῦν οὐ τὸ παράδοξον, ἀλλὰ τὸ κακόδοξον καὶ αἰσχρὸν καὶ ἀσελγὲς καὶ παρὰ τὴν τοῦ προσώπου ποιότητα· πῶς γὰρ οὐκ ἄδοξον ἀνὴρ προαγωγὸς καὶ μισθὸν τῆς πράξεως εἰσπραττόμενος καὶ καθίζων ἐπὶ πορνείᾳ δικαστήριον· παράδειγμα ἄλλο.

4.164 Φιλοκράτης ἐκμισθώσας τὰς Ὀλυνθίας γυναῖκας καὶ ἀναγκάζων φέρειν ἑαυτῷ τὸν μισθὸν, δημοσίων ἀδικημάτων φεύγει· εἰ δὲ τις εἴποι, ὅτι ἔοικε τῷ μονομερεῖ, κἀκεῖ γὰρ τὸ πρόσωπον ἀπὸ ψιλῆς μόνης ἐννοίας γινώσκεται, λέγομεν· ἀλλ' ἐκεῖ ἐν τῷ μονομερεῖ τὸ πρᾶγμα οὐκ ἔστιν ἄδοξον καθ' ὑπερβολὴν, ὥσπερ ἐνταῦθα. Ὅγδοον κατὰ τὸ ἀπερίστατον· οἷον ἀποκηρύττει τις τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν ἐπ' οὐδεμιᾷ αἰτίᾳ, ταῦτα γὰρ οὐκ ἂν εἴη ζητήματα. Συριανὸς υ. Ἐγνωσταὶ πολλάκις καὶ ἐν προγυμνάσμασιν, ὅτι ἔξ εἰσι τὰ περιστατικὰ μόρια, καὶ τούτων μετὰ γε τὸ πρόσωπον καὶ τὸ πρᾶγμα συνεκτικώτατον ἡ αἰτία· ἀπερίστατον οὖν διὰ τοῦτο καλεῖ τὸ μηδεμίαν προφανῆ αἰτίαν τῆς κατηγορίας ἔχον· ἐνταῦθα οὖν τελείως ἐκλείπει τό τε πρᾶγμα καὶ τὸ τεκμήριον· ὅπερ οὐδὲ ἐπὶ τῶν ἀτελῶν ἐστὶν ἐκ πραγμάτων στοχασμῶν εὐρεῖν ποτε· καὶ οὗτος οὖν ὁ τρόπος παρὰ τὸν δευτερόν ἐστι κανὼν· μηδὲ μίαν ἰσχυρὰν πίστιν ἐφ' οἷς ἐγκαλεῖ παρεχόμενου τοῦ πατρός. Σωπάτρο υ. Τοῦτο πρὸ πάντων τάξας ἐν τῷ ὀρισμῷ τῶν συνεστώτων καὶ καλῶς τάξας ἐνταῦθα οἰκείως τελευταῖον αὐτὸ τάττει· καὶ γὰρ πάντων πλέον τὸ ἀσύστατον ἔχει, διὰ τὸ ἐκείνοις μὲν ποσῶς προσεῖναι λόγους, τούτῳ δ' οὐδενός· ἀσύστατον δὲ περὶ τὸ αἴτιον γίνεται· ὅθεν εἰ τοῦτο λάβοι, συνίσταται· ἐξαιρέτως δὲ τὴν αἰτίαν καλεῖ περίστασιν, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἄνευ ταύτης κἂν πρόσωπον εἴη καὶ πράγματα τὸ ζήτημα σύστασιν ἐπιδέχεσθαι· ὥσπερ καὶ πραγμάτων πάλιν καὶ προσώπων ἐκλελοιπότην, κἂν ἡ αἰτία εἴη· ἀλλ' ἐπ' ἐκείνων μὲν τῶν δύο ἐκλελοιπότην τὸ ἀσύστατον· ἐνταῦθα δὲ τῆς αἰτίας μόνης διὸ καὶ κατ' ἐξαιρετὸν ἀπερίστατον κέκληται· ὅτι ὁ ἐκεῖνα ἄμφω ἐκλείποντα ποιεῖ, τοῦτο δύναται μόνον ἐκλείπον· οὔτε γὰρ πρόσωπον ἐκλείπον μόνον ἀσύστατον ποιήσει· εἴγε ἔστι μετὰ ἀορίστου ζήτημα

μελετῆσαι προσώπου, οὔτε πράγματος μόνου· εἶπερ τὸ κατὰ τὸν ἄσωτον ἀπὸ τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος μόνης τὴν σύστασιν ἐπιδέχεται, αἰτίας δὲ ἐπιλελοιπυίας ὡς ἐνταῦθα ἀσύστατον πάντη· ὅθεν εἰκότως, ὡς τοῖς δύο ἰσοδυναμοῦν, ἀπερίστατος κατ' ἐξαίρετον ἐκλήθη.

4.165 Μαρκελλίνου. Περίστασις ἐστὶν ὕλη τοῦ πλάσματος, οἷον αὐτὰ τὰ ὑποκείμενα κατὰ τὸ πρόβλημα· πλεῖστα μὲν οὖν ἐστὶ τὰ περιστατικά καὶ πρόσωπον καὶ πρᾶγμα, καὶ αἰτία καὶ τρόπος καὶ χρόνος, τὸ δὲ κυριώτατον καὶ μείζον ἡ αἰτία, καὶ ἀπὸ ταύτης αἱ ἀφορμαὶ τοῖς λόγοις γίνονται καὶ φύονται· τούτου δὲ ἐλλείποντος ἀνυπόστατοι γίνονται· ἂν αἱ ὑποθέσεις· καὶ χρεῖα μὲν ἐστὶ τῆς αἰτίας ἐν πᾶσι πράγμασι, μάλιστα δὲ ἐν τοῖς μεγάλοις· ὥσπερ οὖν καὶ τὸ προκείμενον· εἴ γε πατὴρ παῖδα ἀποκηρύττει· καὶ διῖσταταί πως τὰ ἠνωμένα τῇ φύσει, πῶς οὐκ ἀνάγκη τῶν τηλικούτων ἀξιοχρεῶν φαίνεσθαι τὴν αἰτίαν, ὅταν δὲ μὴδ' ἡ τυχοῦσα ὑπάρχη, τίνα λόγον ἔχοι ἂν τὸ ὑποκείμενον, ὁρῶμεν δὲ καὶ τοὺς τεχνογράφους παραγγέλλοντας, ὅτ' ἂν μὴ πάνυ πιστευόμενον ὑπάρχη πρᾶγμα τὰς αἰτίας πιστωτικὰς παραπλέκειν αὐτῷ, καὶ μὴ πάντη γυμνὰ τιθέναι τὰ ἀπιστούμενα· οὕτως ἰσχυρὸν ἡ αἰτία· ἀμέλει ἐν τῷ κατὰ Μειδίου ὁ Δημοσθένης μὴ δυνάμενος διαβαλεῖν τὴν ἐπίδοσιν τῆς τριήρους, εὐεργεσίας γὰρ ἦν, αὐτὴν μὲν οὐ διέβαλε, τὴν δὲ αἰτίαν τῆς ἐπιδόσεως αἰτιᾶται· πάλιν ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου· ἐπειδὴ τὰ τῆς τύχης ἐν φαύλῳ ἦν ἀποβεβηκότα τὴν αἰτίαν παρέχεται, δι' ἣν ταῦτα συνεβούλευσεν· σκόπει γάρ, φησι, μὴ τὰ ἐκβάντα διὰ τὴν τύχην, ἀλλ' εἰ τῆς πόλεως ἄξια πράγματα εἰλόμεθα· εὖροι δ' ἂν τις κἂν τοῖς ψηφίσμασι κἂν τοῖς νόμοις πολλαχοῦ προσκειμένας τὰς αἰτίας, δι' ἃς ἐγένοντο οἱ στέφανοι· οἷον δεδόχθω τῷ δήμῳ στεφανῶσαι Δημοσθένη χρυσῷ στεφάνῳ· εἴτα ἡ αἰτία, ἀρετῆς ἕνεκα καὶ εὐνοίας· εἰκότως οὖν, εἰ καὶ τὰ ἄλλα περιστατικά ἔχει τὸ πρόβλημα, τοῦτο δὲ λείπει τὸ τῆς αἰτίας, ἀσύστατον· ὥσπερ ἐπὶ τοῦ προκειμένου· ἔστι γὰρ πρόσωπον ὁ πατήρ· ἔστι δὲ καὶ πρᾶγμα τὸ ἀποκηρύξαι· ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ κυριώτερον ἡ αἰτία λείπει, ἀσύστατον· πῶς γὰρ οὐκ ἄτοπον τὴν φύσιν ἑαυτῇ πολεμεῖν, καὶ ἀλλοτριοῦν τοὺς παῖδας μὴ ὑποκειμένης αἰτίας· τὸ γὰρ συνέχον τὰ τοιαῦτα μάλιστα ἡ αἰτία ἐστίν· εἰ δὲ λέγοι τις, ἀλλ' ἔχει τὴν τοῦ πατρὸς ἐξουσίαν, ἐροῦμεν, ἀλλ' οὐκ ἄρκοῦσαν πρὸς δικαστάς· ζητοῦσι γὰρ αἰτίαν.

4.166 Τινὲς δὲ φασὶ καὶ ἄλλους ἀσυστάτων τρόπους· λεκτέον δὲ, ὅτι καὶ οὗτοι ἀνάγονται εἰς τοὺς προειρημένους· ποικιλίας δὲ ἕνεκα καὶ γνώσεως οὐδὲν ἄκαιρον κατὰ τούτους λέγειν· εἰσὶ δὲ οὗτοι, κατὰ τὸ ἀπρεπές, οἷον ἡράσθη τις τῆς ἑαυτοῦ μητρὸς, ἤτησε τὸν πατέρα δοῦναι αὐτῷ εἰς συνουσίαν, δίδωσιν ὁ πατήρ, καὶ κρίνονται οἱ τρεῖς κακοῦ βίου· ἄλλο τοῦ αὐτοῦ παράδειγμα.

4.167 Σωκράτης ἀριστεύσας ἤτησε πολίτου οὐσίαν εἰς τὸ γέρας· κατὰ τὸ πάντη ἄδηλον· δύο τινων ἐκ πολέμου σωθέντων, καὶ ἀναχωρησάντων ἅμα, ὁ ἕτερος ἐπανελθὼν κρίνεται φόνου· ἄδηλον γὰρ πάντη, εἰ ὅλως τέθνηκεν· ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀπὸ τῆς περὶ τὸ πρόσωπον ὑποψίας συστήναι δύναται· ὥσπερ ὁ ἄσωτος, οὔτε γὰρ ἐχθρὸν πρόσωπον οὔτε ἀντιπολιτευόμενον, οὔτε ἄλλο τι τῶν τοιούτων ὠρισάμεθα· ἄλλο τοῦ αὐτοῦ παράδειγμα· δύο τις ἔχων παῖδας, ἐπὶ τελευτῇ προσκαλεσάμενος τὸν ἕνα διείλεκταί τι αὐτῷ μετὰ τὸν τοῦ πατρὸς θάνατον ἀξιοῖ αὐτὸν ὁ ἀδελφὸς εἰσενεγκόντα ὃν ἤκουσε παρὰ τοῦ πατρὸς θησαυρὸν οὕτω μερίζεσθαι τὴν οὐσίαν ἢ μὴ κληρονομεῖν· ἀπ' οὐδενὸς γὰρ δύναται τεκμηρίου δεῖξαι, ὅτι περὶ θησαυροῦ εἶπεν ὁ πατήρ· κατὰ τὸ πάντη φανερόν· ἀποκτείνας τις τὸν ἑαυτοῦ ἐχθρὸν κρίνεται φόνου· φανερόν γὰρ ἐπὶ τούτου, ὅτι οὐδὲ μία ἐστὶν αἰτία τῷ κρινομένῳ, ἀλλὰ κοινὸς τόπος, κατὰ τὸ αὐτὸ πέρας ἀσύστατον· νόμος τοὺς παῖδας ἐξ ἴσου κληρονομεῖν· δύο τις ἔχων παῖδας ἀπεκήρυξε τὸν ἕτερον· ὑπὸ λησταῖς γενόμενος ὁ πατήρ μεταπέμπεται τὸν ἀποκήρυκτον· ἐκεῖνος ἐλθὼν ἐλύσατο· ἐπανελθὼν ὁ πατήρ παρατίθεται ἐξ ἴσου τοὺς παῖδας κληρονομεῖν, ἀναλαβὼν τὸν ἀποκήρυκτον, καὶ κρίνει αὐτὸν παρανοίας ὁ παῖς ὁ ἐπὶ τῆς οἰκίας· ἀμφοτέροι γὰρ ἐξ ἴσου κληρονομοῦσιν οἱ παῖδες· καὶ τὸ αὐτὸ κατ' ἀμφοτέρους πέρας ἔσται· εἰ μὲν γὰρ δῶμεν, ὅτι παράνομος ὁ πατήρ, οὐκοῦν καὶ τότε παράνομος ἦν, ἡνίκα ἀπεκήρυττεν· εἰ δὲ οὐ παράνομος, ἡ

διασκευὴ τοῦ πατρὸς ἔσται κυρία· κατὰ τὸ ἀνακόλουθον· ἐγέλασεν Ἀλκιβιάδης ἐπαγγειλαμένου τὰ περὶ Πύλον Κλέωνος, καὶ ἐπανελθὼν ὁ Κλέων κρίνει αὐτὸν βλάβης, ἀνακόλουθον γὰρ τὸ κρίναι βλάβης· ἐὰν δὲ ὀρίσης, ὕβρεως, συνίσταται· ἐκλήθη δὲ οὕτω παρὰ τὸ μὴ συμφωνοῦσαν ἔχειν τῷ ἀδικήματι τὴν κρίσιν· κατὰ τὸ ἀπίθανον ὁμοῦ καὶ ἀδύνατον καὶ ἀνακόλουθον, ἑκατὸν τις εὐρὼν μοιχοὺς ἐπὶ τῇ γυναικὶ πάντας ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται βλάβης· ἀπίθανον μὲν γὰρ τὸ ἑκατὸν εἶναι μοιχοὺς· ἀδύνατον δὲ τὸ τοσούτους ἓνα φονεῦσαι, ἀνακόλουθον δὲ τὸ βλάβης καὶ μὴ φόνου κρίνεσθαι κατὰ τὸ κακοσύστατον· ἐρασθεῖς τις τῆς μητρὸς, ἤτησε τὸν πατέρα φάσκων ἀπολεῖσθαι, εἰ μὴ λάβοι, δίδωσιν ὁ πατήρ.

4.168 μετὰ τριήμερον ἀποδίδωσιν αὐτὴν τῷ πατρὶ πάλιν, ὡς πληρωθέντος τοῦ ἔρωτος ὕστερον ἐάλω συνὼν αὐτῇ, καὶ ὁ μὲν πατήρ τεθνάναι αὐτὸν ἀξιοῖ κατὰ τὸν νόμον τὸν λέγοντα, τὸν συνόντα τῇ μητρὶ τεθνάναι· ὁ δὲ παῖς ἀξιοῖ χρήματα ἐκτίνειν κατὰ τὸν κελεύοντα νόμον, εἴ τις ἀποπεμψάμενος τὴν γυναῖκα καὶ αὐθις ἀλῶ συνὼν αὐτῇ, χρήμασι ζημιουῖσθαι· κακοσύστατον οὖν. ἐπειδὴ ἀμφοτέροι εὐποροῦσι λόγων· διὰ δὲ τὸ ἄδοξον γίνεται ἀσύστατον, ἐπεὶ ἀντινομία ἂν εἴη· κατὰ τὴν ἀναντίρρητον ἀπολογίαν, ἐπέμφθη Δημοσθένης πρεσβευτὴς εἰς Φώκαιαν, Αἰσχίνου ἐν τῇ πόλει ὄντος· ἐπανιὼν εὗρηται νεκρὸς ἀσχύλευτος, καὶ κρίνεται Αἰσχίνης φόνου· ἐνταῦθα γὰρ ἀναντίρρητος ἡ ἀπολογία· φήσει γὰρ ὡς οὐ δίκαιον κατηγορεῖσθαι τὸν ἅμα ἡμῖν ἐνταῦθα τυγχάνοντα· ἔστι δὲ τὸ αὐτὸ κατὰ τινος τῷ μονομερεῖ· διαφέρει δὲ ὅμως αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐκείνῳ μὲν λόγοι εἰσὶ τοῦ φεύγοντος εἰ καὶ ἄδεκτοι· ἐνταῦθα δὲ νίκη πάντως· ἀσύστατον δὲ τοῦτο κατὰ τὸ αἴτιον· κατὰ τὸ ἀναπολόγητον· τὴν ἰέριαν νόμος παρθένον εἶναι· εὗρηται ἰέριος ἀτόκιον φοροῦσα καὶ κρίνεται πορνείας· οὐδὲ γὰρ ὅτι οὖν ἐρεῖ πρὸς ἀπολογίαν· ἔοικε δὲ τῷ μονομερεῖ· διενήνοχε δὲ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐκείνῳ μὲν ὁ φεύγων λόγους ἔχει, εἰ καὶ ἀδέκτους· ἐνταῦθα δὲ οὐδαμῶς· ἀσύστατον δὲ τοῦτο, κατὰ τὸ συνέχον· κατὰ τὸ ἰσοτέλεuton, ὃ τινες καὶ κατὰ τὸ ἄχρηστον ἐκάλεσαν πέρας· νόμος τὸν γνήσιον καὶ τὸν νόθον ἰσοκληρονόμους εἶναι, ἐὰν τὸν νόθον ὁ πατήρ εἰς τὴν οἰκίαν εἰσαγάγῃ, ἔχων τις, εἰσήγαγεν ἔτι περιῶν, καὶ διέθετο ἐξ ἴσου κληρονόμους εἶναι· ἀπεβίω, καὶ γράφεται ὁ γνήσιος τὰς διαθήκας παρανοίας· καὶ νικᾷ, ἀλλ' οὐδὲ πλέον ἔχει· κατὰ γὰρ τὸν νόμον κληρονομεῖ τὸ ἴσον ὁ νόθος· διὸ καὶ ἰσοτέλεuton ἐκλήθη· διὰ τὸ μηδὲν πλέον τῆς ἡττης τὴν νίκην ποιεῖν· ἔοικε δὲ τῷ ἰσάζοντι· διαφέρει δὲ ὅτι ἐκεῖ μὲν ἰσάζοντες οἱ λόγοι δι' ὅλου· ἐνταῦθα δὲ ἰσάζουσι μὲν κατὰ τὸ τέλος, διαφέρουσι δὲ τῇ κατασκευῇ· ἀσύστατον δὲ ἔστι τὸ κατακρινόμενον· κατὰ τὸ κακότηδες γνήσιον καὶ νόθον υἱοὺς ἔχων τις ἔγραψε κληρονόμους, διανεῖμαι δὲ τὴν οὐσίαν τὸν γνήσιον, ὃς ἔθηκε τὴν μητέρα τοῦ νόθου εἰς μέρος· καὶ τὴν λοιπὴν ἅπασαν οὐσίαν εἰς τὸ λοιπὸν μέρος· παραπλήσιον δὲ καὶ τοῦτο τῷ προειλημμένῳ· διαφέρει δὲ, ὅτι ἐκεῖ μὲν κατ' εὐνοίαν τοῦ κρινομένου οἱ δικασταὶ ποιοῦσι τὴν κρίσιν, ἐνταῦθα δὲ κατὰ τὸ ὁμολογούμενον· δυνάμεθα δὲ καὶ ἄλλα ἀσύστατα ἐπινοεῖν, ἀναγόμενα δ' ὅμως ἐπὶ τὰ προειρημένα τῷ τεχνικῷ· ἐπειδὴ γὰρ ἐκπέσωμεν τῶν συνεστηκότων, τότε ἡ διάνοια τέμνεται εἰς διάφορα πλανωμένη.

4.169 Κατὰ τὸ τεκμήριον δῆλον· οἷον Αἰσχίνης κρινόμενος ἐπὶ τῷ προδεδωκέναι Κερσοβλέπτην ἐπέδειξεν ἐπιστολὴν δηλοῦσαν, ὡς πρὶν αὐτὸν ἐπὶ τὴν πρεσβείαν ἐξελθεῖν Κερσοβλέπτης ἦν ἀλούς ὑπὸ Φιλίππου· καὶ οὐδὲν ἦττον κρίνεται· κατὰ τὸ ἄπορον ἐν κατηγορίᾳ· ὃν καὶ κροκοδειλίτην φασὶν οἱ Στωϊκοί, ὃς διαφέρει τοῦ ἐτέρου ἀπόρου· ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐν τῷ βουλευέσθαι ἔστιν ἀπορία, ἐνταῦθα δὲ ἐν κατηγορίᾳ καὶ ἀπολογίᾳ.

4.170 Παρὰ δὲ ταῦτα εἶδη τῶν ἀσυστάτων εἰσὶν ἕτερα, ἐγγὺς μὲν ἀσυστάτων, μελετώμενα δὲ ὅμως. Συριανο ὤ. Διεξελθὼν τὰ πάντη ἀσύστατα οὐκ ἀθρόως ἐπὶ τὰ συνεστῶτα χωρεῖ, ἀλλ' ἐπὶ τὰ μέσα τῶν τε συνεστῶτων καὶ τῶν ἀσυστάτων· οἱ γὰρ τρεῖς τρόποι, οὓς ἐκτίθεται, μετέχουσι τῶν μὲν συνεστῶτων ἐπὶ πλέον, τῶν ἀσυστάτων ἐπ' ἐλάχιστον. Σωπάτρο υ. Τέως μὲν τὰ πάντη συνεστῶτα ἀνεβάλετο, ἵνα ἀπὸ τῶν ἀτελεστερῶν ἐπὶ τὰ τέλεια προῖων κατάλληλον τέχνη τὴν

διδασκαλίαν ποιήσῃ· τελειότερα δὲ τὰ νῦν τῶν προειρημένων, ἅτε τινὰς ἀφορμὰς ἔχοντα λόγων, καὶ μὴ συνέστηκεν. Μαρκελλίνου. Ταῦτα ἦττον ἀσύστατα ὄντα εὐπορίαν τινὰ ἔχει βραχεῖαν πρὸς μελέτην· διαφέρει δὲ τῶν ἀσυστάτων, ὅτι τὰ μὲν ἀσύστατα μελετᾶσθαι οὐ δύναται οὔτε πλάσιν ἔχει· ταῦτα δὲ μετέχει καὶ τῆς τῶν ἀσυστάτων φύσεως καὶ τῆς τῶν συνεστώτων μελέτης· ὃν δὲ τρόπον ἡμῖν τὰ ἀσύστατα ἐξέθετο ἐξαίρων αὐτὰ τῶν συνισταμένων, οὕτω καὶ τὰ ἐγγὺς ἀσυστάτων προαναιρεῖ, ἵνα καθαρὰν ἡμῖν τὴν τῶν ἀσυστάτων παράδοσιν ποιήσῃ· εἰκότως δὲ προτάττει τούτων τὰ ἀσύστατα· πῶς γὰρ ἡμᾶς δυνατὸν ἦν τὰ ἐγγὺς ἀσυστάτων γινῶναι, μὴ εἰδότας ὅλως τί ἐστὶν ἀσύστατον; καλῶς δὲ τὸ ἐγγὺς οὐκ αὐτὸ τί ἐστὶν οὐ ἐγγὺς ἐστίν, ἀλλὰ παρόμοιον.

4.171 Πρῶτον μὲν τὸ ἑτερορρέπες· οἷον καταφυγόντος Κριτίου ἐπὶ τὰς Ἀρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος εἰκόνας βουλευόνται οἱ Ἀθηναῖοι, εἰ χρὴ αὐτὸν ἀποσπᾶν, τουτὶ γὰρ μονομερὲς μὲν οὐκ ἔστιν, ἑτερορρέπες δέ. Συριανοῦ. Τοῦτο πλησιάζει μὲν τῷ μονομερεῖ. καθότι θατέρῳ τοῖν μεροῖν πολλὴν σφόδρα χορηγεῖ τὴν δικαιολογίαν, ὥσπερ ἐκείνῳ τὴν ὅλην· διενήνοχε δὲ τῷ ἐν ἐκείνῳ μὲν τὸ ἕτερον μέρος μηδὲ μιᾶς εὐπορεῖν ἀπολογίας, ἐνταῦθα δὲ βραχεῖς ἔχειν τοὺς συναγωνιζομένους τῶν λόγων. Σωπάτρου. Ἐγγὺς ἀσυστάτων ταῦτα· ἐπειδὴ ἐπ' ἀμφοῖν τοῖν μεροῖν ἔχουσι ταῦτα λόγους, ἀλλ' οὐκ ἀσύστατα· καὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ παρόντος λόγοι μὲν ἄφ' ἑκατέρων προσώπων εἰσὶν, οὐ μὴν ἰσχυροί· ἀλλ' οὐδὲ πάντῃ ἐλλειμμένοι, ἀλλ' ἐνὶ μὲν μέρει ἐλλειμμένοι καὶ πλείονες, τῷ δὲ ἑτέρῳ εὐτελέστεροι μὲν, ἔχοντες δὲ πρὸς τὴν ἀπολογίαν ἰσχύ· διὸ καὶ ἑτερορρέπες λέγεται· ἐπειδὴ κατὰ τὸ ἐν μέρος πλεονεκτεῖ, ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς πλάστιγγος· καὶ γὰρ ἐν τῷ ζητήματι ὧ παρέθετο ὁ κατήγορος ἔχει τὸ πλεῖον· δύναται γὰρ εἰπεῖν, ὅτι διὰ τοῦτο τοὺς περὶ Ἀρμόδιον καὶ Ἀριστογείτονα τετιμήκαμεν, ἐπειδὴ τυράννων ἦσαν σφαγεῖς· οὐκοῦν καὶ τὸν ἐπ' ἐκείνους καταφυγόντα τύραννον ἀποδρᾶναι τὴν τιμωρίαν οὐ χρὴ, ἐνταῦθα γὰρ ἢ μὲν κατηγορία καὶ ἢ ποιότης τοῦ προσώπου τοῦ Κριτίου τὴν μεγίστην ἰσχύ· ἔχει καὶ καταδρομὴν· ἢ δὲ ἀπολογία βραχεῖα τίς ἐστὶ καὶ γλίσχρα· οὔτε γὰρ ἐπαινέσαι δύναται τοῦτον, ὑπὲρ οὗ τοὺς λόγους ποιεῖται· ὅπερ ἐστὶν αἰεὶ ἐν ταῖς ἀπολογίαις· οὔτε ἐλλειμμένης τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος ἐπὶ τὰ πράγματα καταφεύζεται ὥς οὐ δυνατὰ πεποιημένα, ἀλλ' ἀμφοτέροις τούτοις ἀλίσκόμενος, ἐπὶ τὸν τῶν εἰκόνων νόμον καταφεύζεται, ὥς χρὴ τούτῳ τὴν δημοκρατίαν κυρῶσαι τῷ μὴ τὸν κρατοῦντα νόμον λυθῆναι· καὶ αὐτὸς δὲ πῶς ἀσθενὴς διὰ τὸ τυραννοκτόνων εἰκόνας τὸ καταφύγιον εἶναι.

4.172 Μαρκελλίνου. Ἐτερορρέπες καλεῖται τὸ μηδὲ ἴσην τὴν χορηγίαν ἑκατέρωθεν ἔχον, ὥς ἐπὶ τρυτάνης γὰρ ἑτερορρέπες τὸ ῥέπον ἐπὶ ἐν μέρος, οὐδὲ τοῦ ἄλλου παντελῶς ὄντος γυμνοῦ· ἔχει δὲ τινὰ συγγένειαν πρὸς τὸ μονομερὲς, ἀλλ' ἐν μὲν τῷ ἑτερορρέπεϊ, εἰ καὶ μὴ ἴσα ἑκατέροις τὰ τῆς ἐξετάσεως, ὅμως εὐπορήσει λόγων ἑκάτερος· ἐπὶ δὲ τοῦ μονομεροῦς οὐδὲν ἄλλο, ἢ σιωπᾶν λείπεται τῷ ἑτέρῳ· ὥσπερ ἐπὶ τρυτάνης εἰρήκαμεν, ἢ μὲν μία τῶν πλαστίγγων μεστή, ἢ δὲ ἑτέρα παντάπασιν γυμνή· καὶ γὰρ ἐνταῦθα οἱ μὲν περὶ Ἀριστογείτονα τυραννοφόνοι, ὁ δὲ Κριτίας ὠμότατος καὶ τύραννος· οὐκοῦν εὐπορώτερος εἰς λόγους ὁ συμβουλευὼν ἀποσπᾶν· ὥς οὐ βούλονται σώζεσθαι τύραννον οἱ τυράννους ἀνηρηκότες. Οἶμαι δ' ἂν αὐτοὺς, εἴ τίς ἐστὶν αἴσθησις τοῖς τετελευτηκόσιν, αὐτοχειρίᾳ τοῦτον ἀνελεῖν, ὅμως δὲ καὶ ὁ ἕτερος βραχέως εὐπορήσει λόγου, ὅτι νόμῳ δεδώκατε τοῖς τυραννοφόνοις ἀσυλίαν· τινὲς δὲ παντελῶς φανερώς ἀσύστατον εἶναι βούλονται τοῦτο· ἐπειδὴ βουλῆς, φησιν, οὐ προσέδει, τῶν μὲν νόμων ἀνηρημένων ὑπὸ Κριτίου, πάσης δὲ τῆς πόλεως ἀναστάτου γενομένης· διὸ καὶ Ἀριστείδης λέγων τὸν λόγον τοῦτον διὰ βραχέων ἐπλήρωσεν, ὥς ὁμολογουμένου τοῦ δεῖν ἀνελεῖσθαι τὸν τύραννον· καὶ σχεδὸν οὐχ ὥς ζήτημα, ἀλλ' ὥς κοινὸν τόπον διεξῆλθεν· ὁ αὐτὸς δὲ Ἀριστείδης ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἐμήκυνε, καὶ μὴ θαυμάσης, ἐν μὲν γὰρ τῷ πρώτῳ, κατὰ τὴν βαθύτητα καὶ τὴν τέχνην ἐμελέτησεν· ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τὴν ἑαυτοῦ τῶν λόγων περιουσίαν ἠθέλησε δεῖξαι· τινὲς

δὲ πιθανῶς ἐζήτησαν· εἰ τὸ μονομερὲς καὶ τὸ ἰσάζον δι' ὅλου ἀσύστατα, τὸ δὲ ἑτερορρεπὲς ἐγγυὲς ἀσυστάτων, ποῖα λοιπὸν τὰ συνιστάμενα; ἕκαστον γὰρ τῶν πραγμάτων ἔν τι τούτων ἐστίν· καὶ λέγομεν, ὅτι τὰ ἰσάζοντα λέγειν, οὐ τοῖς δικαιώμασιν, ἀλλὰ τοῖς ἐγχειρήμασιν· ὅτ' ἂν ἴσα τινὲς πράξαντες περὶ τῶν αὐτῶν ἐγκαλῶσιν ἀλλήλοις· τὰ γοῦν κατὰ τὸ δίκαιον ἐξισάζοντα, ταῦτα ἐξετάζεται, τὰ δὲ κατὰ τοὺς λόγους ἀσύστατά ἐστιν.

4.173 Εἴτα τὸ κακόπλαστον, οἷον μετὰ τὴν Νικίου ἐπιστολὴν γράφει τις, πέμπειν Κλέωνα στρατηγεῖν, ἢ πάλιν πρόκειται Μαρδονίῳ ἀναχωρήσαντι μετὰ τὴν ἥτταν ἀπολογία παρὰ βασιλεῖ· ἡ πλάσις γὰρ ἡμάρτηται παραπλησίως ἐπ' ἀμφοῖν· ἐπεὶ τεθναῖσι γὰρ δήπου Κλέων τε καὶ Μαρδόνιος· ὁ μὲν πρὸ τῶν Σικελικῶν, καὶ Μαρδόνιος πρὶν ἢ ἐπανελθεῖν τοὺς φυγόντας τῶν Περσῶν. Συριανο ὅ. Τοῦτο πανταχόθεν μὲν συνέστηκε, μόνην δὲ τὴν πρὸς τὰ πρόσωπα παρεξέτασιν χωλεύουσιν ἔχει, διότι τοὺς τεθνεῶτας ὡς ζῶντας ὑποτίθεται· εἰ γοῦν ἀντὶ τοῦ Κλέωνος γράψει τις Θηραμένην πέμπειν στρατηγὸν, τελέως ἑρῶται τὸ ζήτημα· ὥστε καὶ ἐν τούτοις ἡμαρτημένον παρὰ τὸν πρότερόν ἐστι κανόνα· τὰ γὰρ τοι μὴ ὑποπίπτοντα πρόσωπα πῶς ἂν κρίσιν ἐπιδέχοιτο.

4.174 Σωπάτρο υ. Παρὰ τὴν ἱστορίαν τοῦτο· καὶ ἔοικε τῷ ἀδυνάτῳ· λόγους μὲν γὰρ ἔχει καὶ ἱκανοὺς καὶ πιθανοὺς, ἀδύνατον δὲ τὴν ἑκβασιν· μελετηθεῖ δ' ἂν κατὰ ἑκβασιν, μελετηθεῖ δ' ἂν κατὰ αἵτησιν· ὡς ἐν ὑποθέσει· ὥσπερ καὶ κατὰ μέρος ἔν τισι λόγοις ὁ Δημοσθένης φησὶ τῷ καθ' ὑπόθεσιν σχήματι χρώμενος· εἰ ἐκρινόμην μὲν ἐγώ, κατηγορεῖ δ' Αἰσχίνης, Φίλιππος δ' ἦν ὁ κρίνων· ταῦτα γὰρ οὐκ ἐγένετο, ἀλλὰ καθ' ὑπόθεσιν ἐξήνεκται· διαφέρει δὲ τοῦ ἀδυνάτου τὰ κακόπλαστα τῷ χρόνῳ μόνῳ· οὐ γὰρ ὡς ἀδύνατα τῇ φύσει πλάττεται, ὅπερ ἴδιον τῶν ἀδυνάτων· ἀλλ' ὡς μὴ συμβαίνοντα τῷ χρόνῳ ταῦτα πραττόμενα κακόπλαστα λέγεται. Μαρκελλίνο υ. Ἰστέον, ὅτι τὰ τοιαῦτα ἀγῶνος ἔνεκα καὶ ἀποδείξεως συνέστηκε διὰ τὸ συνεστάναι, καὶ ἰσχύειν τοῖς πράγμασιν· ἀσύστατα δὲ αὐτὰ καθίστησιν ἡ ἱστορία καὶ ἡ παρ' ἱστορίαν πλάσις· ὁ γὰρ συμβουλευὼν πέμψαι Κλέωνα στρατηγὸν εἰς Σικελίαν, καὶ πάλιν ὁ ἀποκρινόμενος παρὰ βασιλεῖ Μαρδόνιος, εὐπορήσουσι μὲν ὡς ἐπὶ τῶν συνεστηκότων ἀκριβῶς καὶ ἐνθυμημάτων καὶ παραδειγμάτων· μόνος δὲ αὐτοῖς ἐμποδὼν ὁ τῆς ἱστορίας χρόνος, διὰ τὸ ἀδύνατον καὶ μὴ ἐνδεχόμενον· ἔοικε γὰρ οὗτος ὁ τρόπος τῷ ἀδυνάτῳ· τὸν γὰρ ἀποθανόντα πῶς δυνατόν πέμπειν; διαφέρει δὲ, ὅτι τὸ μὲν ἀδύνατον παντελῶς καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἀδύνατον ὁμολογεῖται, τὸ δὲ γενέσθαι μὲν δυνατόν· διὰ δὲ τὴν ἱστορίαν μόνην ἀδύνατον· καὶ τὸ μὲν φύσει ἀδύνατον, τὸ δὲ οὐ φύσει, ἀλλὰ τῷ χρόνῳ τῆς ἱστορίας· οὐ γὰρ συνήκμασαν Νικίας καὶ Κλέων.

4.175 Διατί δὲ μὴ μετὰ τῶν ἀσυστάτων τοῦτο ἔταξεν, εἴ γε κακόπλαστόν ἐστι, τὰ δὲ κακόπλαστα ἀσύστατα; εἰ δὲ καὶ ἔστιν ἀσύστατον, διὰ τί μὴ εἰδικῶς αὐτὸ ὀνόματι ἐκάλεσεν ὡς τὸ μονομερὲς, καὶ τὰ ἄλλα, ἀλλὰ τῷ κοινῷ; πᾶν γὰρ ἀσύστατον κακόπλαστον· λεκτέον δὲ, ὅτι δεῖ προσκεῖσθαι τὸ παρ' ἱστορίαν· τοῦτο γὰρ ἴδιον τούτῳ. Ἔστιν ἐν τούτοις καὶ τὸ προειλημμένον τῇ κρίσει· οἷον μηδενὸς ἐπιγινῶναι δυναμένου τὴν ἄνοδον τὴν ἐπὶ τὸν τύραννον, ἔδειξε γυνὴ τις τῷ ἑαυτῆς ἀνδρὶ, ὁ δὲ ἀνελθὼν ἀπέκτεινεν ἐκεῖνον καὶ μοιχείας αὐτῇ ἐγκαλεῖ. Συριανο ὅ. Καὶ τὸ προειλημμένον τῇ κρίσει τοῦτο φανερώτατα παρὰ τὸν τρίτον ἐστὶ κανόνα· καὶ ἡ μὲν πλάσις αὐτοῦ πᾶσα συνέστηκεν· οἱ δὲ κριταὶ πρὸς τῆς γυναικὸς εὖ πεπονθότες οὐδὲ μίαν κατ' αὐτῆς ἐξοίσουσι ψῆφον· κἂν περιφανῶς ἐλέγχωτο μεμοιχευμένη. Σωπάτρο υ.

4.176 Προειλημμένον γὰρ, ἔνθα πρόδηλος ἡ τῶν δικαστῶν κρίσις διὰ τὴν ποιότητα τοῦ κρινομένου ἀσώτου, ἢ ἀναντίρρητον ἔχουσα ἀρετὴν, καὶ διὰ τοῦτο προδήλως σωζομένη· καὶ ὁ μὲν τεχνικὸς δι' ἀρετὴν μόνην λέγει τὸ προειλημμένον· γίνεται δὲ καὶ διὰ κακίαν· ὡς ἂν εἰ Πολυτίων κρίνοιτο προαγωγείας· προείληπται γὰρ ἡ κρίσις· ὅτι καταψηφιοῦνται αὐτοῦ τῷ εἶναι προαγωγόν· ἢ ὅτ' ἂν ὁμολογουμένως ἡταιρηκῶς κρίνηται· ὅπερ Αἰσχίνης κατασκευάζει ἐν τῷ

κατὰ Τιμάρχου. Λέξει γὰρ τοὺς Τιμάρχου συνηγόρους ἢ ἐκ τῶν ἡταιρηκότων, ἢ τῶν συγγινομένων τοῖς παισὶν, ἢ τῶν ἀσώτων εἶναι· τοῦτο γὰρ οὐχ ἀπλῶς λέγει· ἀλλὰ προκαταλαμβάνων τὸν δικαστὴν εἰς τὸ πάντως καταψηφίσασθαι, δεδιότα μὴ ἐκ τοῦ ἀφεῖναι τὴν ἰδίαν ὑπόνοιαν λάβῃ Τιμάρχῳ· ἐζήτῃται δὲ, διὰ τί ἄνω μὲν ἐν τῷ κανόνι τῶν συνεστώτων καὶ ἀσυστάτων εἶπεν τὸ μὴ προειλημμένον τῇ κρίσει, δυνάμενόν τε πέρας λαβεῖν συνίστασθαι· μὴ συνίστασθαι δὲ τὰ μὴ οὕτως ἔχοντα· ἐνταῦθα δὲ ἐγγὺς τῶν συνεστώτων τὸ προειλημμένον ἔταξε τῇ κρίσει· καὶ λέγουσιν, ὅτι πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο τοῦτό φησιν· εἰ μὲν γὰρ ἔνθα γέγονε κρίνοιο, οὐ συστήσεται διὰ τὴν εὐεργεσίαν· οὐ γάρ τις ἀνέξεται τὴν εὐεργεσίαν κρινομένην ἰδεῖν· εἰ δ' ἄλλαχῇ που ἡ κρίσις συσταίῃ· τῶν μὴ προειλημμένων γὰρ ἐστὶ καὶ δυναμένων κρίνεσθαι· τῆς γὰρ εὐεργεσίας ἐκτός εἰσιν οἱ κρίνοντες· φείσονται δ' ὅμως τῆς γυναικὸς ἀκηκοότες τὴν ἐλευθερίαν δι' αὐτῆς τῆς πατρίδος γεγεννημένην. Μαρκελλῖνο υ.

Προειλημμένον ἐστὶν, ἐν ᾧ ἡ ψῆφος ἢ παρὰ τῶν κρινόντων ἀλογωτέρα πως φαίνεται· τουτέστι τὸ τῇ γνώμῃ τοῦ δικάζοντος προδεδηλωμένον καὶ φανερόν ἔχον τέλος· διὰ τί δὲ νῦν ἐν τοῖς ἐγγὺς ἀσυστάτων ἔθηκεν αὐτό· καὶ τινες μὲν φασιν, ὅτι ὡς ἐν παραδρομῇ αὐτὸ λέγει καὶ αἰνίττεται ἐν τῷ ὄρω τῶν συνισταμένων ὡς περὶ ἀσυστάτου· κατανοήσας δὲ, ὅτι εἰ καὶ σφόδρα εὐεργέτησεν ἡ γυνή, ἀλλὰ καθὸ δικασταὶ πρὸς τὸ δίκαιον κρίνουσιν, οὐ πρὸς τὴν εὐεργεσίαν ἀφορῶνται καθάπαξ, οὐδὲν τοῦ δικαίου προουργιαίτερον δικασταῖς, ἐξ οὗ καὶ τὴν προσηγορίαν ἔχουσι, διὰ τοῦτο οὐκ ἔταξεν αὐτὸ τὸ εἶδος ἐν τοῖς ἀσυστάτοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐγγὺς ἀσυστάτων, ἀκριβέστερον ἡμῖν τὸ εἶδος αὐτοῦ παραδιδούς καὶ τὴν φύσιν· τινὲς δὲ φασιν ὅτι ἀκριβέστερον ἐν τῷ ὄρω συμπεριλαβὼν αὐτὸς ἐδήλωσεν ἡμῖν ὅτι ἀσύστατον· ἔταξε δὲ αὐτὸ καὶ ἐγγὺς τῶν ἀσυστάτων, ἵνα ἀσύστατον μὲν ᾖ παρὰ τοῖς εὐεργετούμενοις δικασταῖς· ἐγγὺς ἀσυστάτων δὲ παρ' ἄλλοις δικασταῖς.

4.177 Πάλιν οὐ τελείως συνιστάμενον· εἰ γὰρ καὶ ξένοι οἱ δικασταί, ἀλλ' ὅμως καὶ αὐτοὶ θαυμάζουσι καὶ κατοκνοῦσι καταψηφίζεσθαι γυναικὸς, τὴν οἰκίαν ἐλευθερωσάσης πόλιν, ἢ ὅτι πρὸς μὲν τὴν εὐνοίαν τῶν δικαστῶν ἀσύστατον εἴρηκεν αὐτό, πρὸς δὲ τὴν ἐξέτασιν τοῦ πράγματος μελετώμενον· ἔχει μὲν γὰρ εὐπορίαν λόγων καὶ μελέτην ὃ τε κατήγορος καὶ ὁ φεύγων, ἀλλ' ἡ τῶν δικαζόντων εὐνοία καὶ τὸ προδεδηλωθῆαι τὴν κρίσιν ἀσύστατον αὐτὸ ποιεῖ· ἢ ὅπερ καὶ ἄμεινον, ὅτι τὸν κανόνα τοῦ συνεστώτος ζητήματος λέγων, ὠρίσατο· ὅτι τὸ ἔχον τότε καὶ τότε συνέστηκε· τὰ δ' οὖν τινος τούτων ἐνδεᾶ οὐ συνέστηκεν· εἴτα ἐπιδιαιρεῖ τὰ ἀσύστατα καὶ λέγει, ὅτι τῶν μὴ συνεστώτων τὰ μὲν εἰσι καθάπαξ ἀσύστατα, τὰ δὲ ἐγγύς· ὥστε τὸ προειλημμένον εἰ καὶ εἶπεν μὴ συνεστάναι ἀλλ' οὐχ ὁμολογουμένως ἀσύστατον εἶπεν. Θαυμάζω γὰρ εἴ τις καταψηφιεῖται ταύτης, καὶ ἐλεγχθῇ μεμοιχευμένη, δι' ἣν ὁ τύραννος ἀνήρηται.

4.178. (1n) Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Ἠπόρησαν ἐνταῦθα τινες, εἰ τὸ ὑπάρχειν τὴν εὐεργέτημα παρὰ τῶν δικαστῶν γνωρίζομενον, τοῦτο ἀσύστατον ποιεῖ, οὐκοῦν καὶ αἱ ἀντιστατικά ζητήσεις καὶ αἱ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν οὐκ ἂν εἴησαν συνεστηκυῖαι· καὶ γὰρ ἐν τούτοις ἐστὶ τις εὐεργεσία· ἐν μὲν ἀντιστατικαῖς ὡς ἐπὶ τούτου, στρατηγὸς συνεχῶς τῶν στρατιωτῶν φευγόντων ἐπὶ τοῦ τεύχους, τὸ τεῖχος καθελὼν ἡγωνίσαστο, καὶ ἐνίκησε τοὺς πολεμίους· καὶ μετὰ τοῦτο κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων· σαφὴς γὰρ ἐνταῦθα ἡ εὐεργεσία καὶ ὅμως κρίνεται· ἐν δὲ ταῖς κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, ὡς ἐν πολέμου καιρῷ ξένος ἀνελθὼν εἰς τὸ τεῖχος τοῦ νόμου κωλύοντος τοῦτο, ἡρίστευσε, καὶ κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων· δηλα γὰρ καὶ ἐνταῦθα τὰ τῆς εὐεργεσίας διὰ τῆς νίκης, ἀλλ' ὅμως οὐκ ἀσύστατον. φαμέν οὖν, ὡς οὐχ ὅμοια ταῦτα ἀκεῖνα· ἐν ἐκείνοις μὲν γὰρ, τῇ ἀντιστάσει φημι, καὶ τῷ ῥητῷ καὶ διανοίᾳ, ἥτοι ἄμφω, τὰ ἀδικήματά φημι καὶ εὐεργεσίαι, δημόσια, ἢ ἄμφω ἰδιωτικά· δημόσια μὲν ὡς ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ καὶ τοῦ ξένου· ἰδιωτικά δὲ οἷον· στρατιώτην ἵππος ἀπέφερεν εἰς τοὺς πολεμίους· ἡκόντισται ὁ ἵππος παρὰ τοῦ στρατιώτου καὶ κρίνεται ὁ ἀκοντιστὴς βλάβης· ταῦτα οὖν εἰκότως ἐξετάζεται· ἐπειδὴ ἐν

ἕκαστον τῶν προβλημάτων ἴσον ἐστίν· ἐὰν δὲ τὸ μὲν ὑπάρχη δημόσιον, τὸ εὐεργέτημα, τὸ δὲ ἰδιωτικόν, τὸ ἀδίκημα, τότε τῶν οὐ συνεστώτων ἐστίν, μείζον γὰρ κοινῇ πᾶσαν ὠφελήθηται τὴν πόλιν, ἢ ἓνα τινὰ περὶ τὴν εὐνὴν εἰ τύχοι ὑπομεῖναι καὶ τὴν ἀδικίαν. Μαρκελλίνο υ. Ἐπειδὴ πολλὴν κοινωνίαν ἔχει. Τοῦτο πρὸς τὸ ῥητὸν καὶ διάνοιαν καὶ πρὸς ἀντίστασιν, ζητητέον τίνι διαφέρει τούτων· διαφέρει τοίνυν ῥητοῦ καὶ διανοίας, ὅτι ἐκεῖ μὲν κοινὰ ἀμφοτέρω καὶ τὸ ἀδίκημα καὶ τὸ εὐεργέτημα, ἢ πάλιν ἀμφοτέρω ἰδιωτικά· ἐν δὲ τούτῳ κοινὴ μὲν ἡ εὐεργεσία, ἰδιωτικὸν δὲ τὸ ἀδίκημα· τῆς δ' ἀντιστάσεως διαφέρει· ὅτι ἐκεῖ μὲν ἀντίρροπον τὸ ἀδίκημα τῷ εὐεργετήματι, ἐν δὲ τῷ προειλημμένῳ ἄδηλον τὸ ἀδίκημα, καὶ ἰδιωτικόν, κοινοῦ ὄντος τοῦ εὐεργετήματος καὶ φανεροῦ, τοῦ δὲ ἑτερορρέπου, ὅτι ἐκεῖ μὲν κατὰ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ ῥέπει πρὸς τὸ ἕτερον τῶν προσώπων ὁ λόγος· ἐνταῦθα δὲ τὸ μὲν πρᾶγμα ἴσον· ὁμοίως γὰρ εὐπορήσουσιν ὅ τε μοιχείαν τῆς γυναικὸς κατηγορῶν, καὶ ὁ λέγων ὑπὲρ τῆς γυναικὸς ἑτερορρέπει δὲ μόνον τῇ εὐνοίᾳ τῶν δικαστῶν.

4.179 Τάχα δ' ἂν καὶ παρὰ ταῦτα εἶδη τινὰ εὐρεθείη ἄλλα τοιαῦτα· ἀλλὰ γε περὶ τῆς τῶν συνεστώτων διαιρέσεως ἤδη λεκτέον. Μαρκελλίνο υ. Ἀσφαλίζεται καὶ προευλαβεῖται, μήποτε καὶ ἄλλα εὐρεθείη· ἀσύστατα δὲ καὶ ὥς οὐδὲ ἀναγκαίαν παραλείπει τῶν τοιούτων τὴν μνήμην· ὥσπερ ἀπέραντον οὖσαν τῶν ἀυσστάτων τὴν φύσιν, καὶ τὴν κακίαν· φύσει γὰρ ἡ κακία πρᾶγμα ποικίλον καὶ ἀμήχανον· οἶδε δὲ ὅτι ἂν εὐρεθείη τοιοῦτον, εἰς τὰ προειρημένα ἀναφέρεται· μέσος οὖν χωρεῖ· οὔτε ἀνερῶν τὸ εἶναι ἄλλα ἀσύστατα· οἶδε γὰρ ὅτι ἔσται καὶ ἕτερα, οὔτε μὴν ἐκτιθέμενος ἐκεῖνα βούλεται μακρολογεῖν, εἰδὼς ὥς εἴ τι ἄλλο εὐρεθείη ἐν τούτοις ἐστίν.

4.180 Σωπάτρο υ. Οἶδε καὶ αὐτὸς παρεῖς τινὰ, ὧν πρῶτόν ἐστι τὸ κατὰ ἦθος καὶ μάχην· οὐ γὰρ παράδειγμα τόδε· νόμος τοὺς πρεσβευτὰς μὴ συμπλεῖν· πένης καὶ πλούσιος ἐχθροὶ τὰ πολιτικά, ἐπρέσβευον ἀμφοτέροι· ἐναυάγησεν ὁ πένης καὶ προσῆλθε περινηζάμενος τῇ τοῦ πλουσίου νηϊ· ὁ δὲ οὐκ ἀνέλαβεν αὐτόν· ἀπέθανε, καὶ κρίνεται ὁ πλούσιος· ἐνταῦθα κατὰ μὲν τὸ ἦθος ἀσύστατόν ἐστιν· ὠμολόγηται γὰρ ὅτι ὥς ἐχθρὸν αὐτὸν οὐκ ἀνέλαβεν· κατὰ δὲ τὴν μάχην συνίσταται· ἡ γὰρ τοῦ νόμου ἰσχὺς δίδωσι λόγους αὐτῷ· τοῦτό τινες μετάστασιν φασι, διὰ τὸν νόμον· ἐπὶ τοῦτον γὰρ φησι τὴν αἰτίαν ἀναθήσει ὁ πένης, οὐκ ἔστι δέ· ἀλλὰ τοῦ ἑτερορρέπου· διὰ τὴν προϋπάρχουσαν ἐχθραν· ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν μεταστάσει. Ἰστέον ὅτι Μινουκιανὸς μετὰ τῶν συνεστώτων τάττει τὰ ἄδοξα· ἡμεῖς δὲ μετὰ τῶν ἀυσστάτων· οὐ μάτην δὲ τοῦτο ὁ Μινουκιανὸς ἐποίησεν, ἀλλ' ὥς ἤδη ἔφαμεν, ὅτι αἱ ἄδοξοι πράξεις μετὰ μὲν ἐνδόξων προσώπων ἀσύστατοι· μετὰ δὲ ἀδόξων ἐξετάζονται· ἡ γὰρ τοῦ προσώπου ποιότης πρόσφορος οὔσα τῇ πράξει, ἐξετάζειν ἐνάγει τοὺς ἀκροατάς.

4.181 Εἰδους γὰρ ἕνεκα προβλημάτων καὶ τρόπων περιέργον ἂν εἴη λέγειν ἐν τῷ παρόντι. Συριανο ὕ. Ἐσφαλταὶ ἐνταῦθα, εἰ μὴ κατεχρήσατο εἰπὼν προβλημάτων· τὰ γὰρ προβλήματα οὐ τῶν μελετωμένων ἐστίν· εἰ δὲ οὐ μελετᾶται, οὐδὲ εἶδος οὐδὲ τρόπον ἔχει· διὸ ἔδει ζητημάτων, ἀλλὰ μὴ προβλημάτων εἰπεῖν· ὥσπερ δὲ ὁ ἄνθρωπος ἔχει χαρακτῆρα καὶ ἰδέαν τινὰ, ὅπερ εἶδος λέγομεν ἐκάστου· λέγομεν δὲ τὸν τύπον τοῦ σώματος ἐκάστου ἰδέαν, οὕτω δὲ καὶ τὰ ζητήματα ἔχει χαρακτῆρα καὶ ἰδέαν τινὰ· καὶ καθάπερ ἡμεῖς πρὸς τῷ εἶδει καὶ τρόπον ἔχομεν καλὸν ἢ κακόν, ὁμοίως καὶ τὰ πράγματα περὶ τούτων ἀμφοτέρων, τῶν εἰδῶν φημι καὶ τρόπων· Μινουκιανὸς εἶπεν, εἶδη προβλημάτων εἶναι τέσσαρα, ἠθικόν, παθητικόν, δικανικόν, μικτόν· ἠθικὰ μὲν οὖν εἰσὶν· ἐν οἷς οἰκειότης τίς ἐστιν.

4.183 ὥς υἱὸς πρὸς πατέρα ἢ ἀδελφοῦ πρὸς ἀδελφόν· λέγεται δὲ καὶ ἄλλως ἠθικά· ἐν οἷς διάθεσίς τις ὑπάρχει πρὸς ἀλλήλους, οἷον ἐρῶντος πρὸς ἐρώμενον· ἔστι δὲ καὶ τρίτος τρόπος· οἷον φιλαργύρων, λίχνων, δυσκόλων, μισανθρώπων, διὸ καὶ ἠθικὰ καλεῖται διὰ τὸ ἦθους τινὸς εἶναι ἐξαγγελτικά· παθητικά δὲ εἰσιν, ἐν οἷς ἔνεστι φόβος, ὀργή, λύπη, καὶ τὰ τοιαῦτα· ἂν γὰρ τι τούτων ἔχη πρόβλημα παθητικόν ἐστὶ δικανικά δὲ, ἐν οἷς ψιλὴ μάχη ὑπάρχει, περὶ διαθήκης ἢ

ψηφισμάτων ἢ νόμων· ἐν γὰρ τοῖς τοιούτοις οὔτε ἐγκωμιάζομεν, οὔτε ψέγομεν, ἀλλ' ἀποδείξεως μόνῃς χρῆζομεν· περὶ γὰρ τοῦ δικαίου ὁ ἀγὼν μόνον· μικτὰ δὲ τὰ συμπεπλεγμένα ἔκ τινος τῶν ἠθικῶν καὶ δικανικῶν καὶ παθητικῶν· τρόποι δὲ τέσσαρες καὶ αὐτοὶ ἔνδοξος, ἄδοξος, παράδοξος, ἀμφίδοξος· καὶ ἔνδοξος μὲν ἐστίν, ἐν ᾧ ἄμφω ἐπαινεῖται καὶ πρόσωπον καὶ πρᾶγμα· οἷον ἀριστεὺς αἰτεῖ ἱερωσύνην· ἄδοξος δὲ ὁ κατὰ τὸ ἐναντίον τοιούτῳ· οἷον Ἀριστογείτων ἐν σπάνει χρημάτων γράφει νόμον παρ' Ἀθηναίοις μισθοῦ μυεῖσθαι· ἀμφίδοξος δὲ, ὁ πῇ μὲν ἐπαινετὸς, πῇ δὲ ψεκτός· οἷον ἀριστεύσας τις αἰτεῖ πολίτου σφαγὴν· παράδοξος δὲ, ὅτ' ἂν παρὰ τὴν δόξαν τῶν ἀκουόντων τι πράττῃται· οἷον πορνοβοσκὸς ἐκήρυξε τοὺς ἀπάτορας προῖκα δέχεσθαι· παρὰ γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων τοῦτο, πλὴν οἱ πορνοβοσκοὶ πρὸς ἀργύριον πάντα πράττουσι· περὶ τούτων οὖν φησι τρόπων καὶ εἰδῶν περίεργον ἂν εἶη λέγειν ἐν τῷ παρόντι· κατὰ δὲ τὴν ὁμωνυμίαν ἐπιλαμβάνεται Μινουκιανοῦ· τοῦ γὰρ εἵδους τριχῶς λεγομένου· πρῶτον μὲν ἐπὶ τοῦ τῆς ῥητορικῆς μέρους· ὥσπερ ἐλέγομεν εἶδος εἶναι ῥητορικῆς τὸ δικανικὸν φέρε ἢ συμβουλευτικὸν ἢ πανηγυρικόν· δευτέρου δὲ τοῦ ἐν τῷ προβλήματι καὶ ζητήματι καὶ τρίτου τοῦ ἐξαγγελτικοῦ τῆς φράσεως, ὁ μὲν Μινουκιανὸς περὶ εἰδῶν διαλαμβάνων καὶ τρόπων οὐ περὶ τῶν τῆς ῥητορικῆς, οὐ περὶ τῆς ποιᾶς φράσεως τῶν εἰδῶν προυτίθετο λέγειν, περὶ δὲ τῶν εἰδῶν τῶν ἐν τοῖς προβλήμασιν· ὁ δὲ Ἑρμογένης ἐπιλαμβάνεται τοῦ λόγου· τῇ τοῦ εἵδους ὁμωνυμίᾳ λέγων περίεργον εἶναι περὶ εἵδους καὶ τρόπου λέγειν πρὸ τῆς τῶν στάσεων καὶ τῆς τῶν ῥητορικῶν εἰδῶν γνώσεως· οὐ μέντοι καὶ περίεργον ἐποίησε Μινουκιανός· ἀλλὰ καὶ πάνυ ἀπλοῦν, τῇ παρούσῃ ὑποθέσει συμβαῖνον· λέγων γὰρ περὶ πολιτικῶν ζητημάτων καὶ χαρακτήρος καὶ εἵδους αὐτῶν, οἰκείως ἐμνήσθη καὶ διεῖλε ταῦτα εἰς τὰ προκείμενα τέσσαρα εἶδη· ἔστι δὲ ἕτερον εἶδος ζητήματος, καὶ ἕτερον ἡ ἐξαγγελία τῆς φράσεως· ἡ μὲν γὰρ φράσις ἐκ τοῦ ῥήματος γίνεται· τὸ δὲ εἶδος τοῦ προβλήματος ἐκ τῶν ἐν τῷ ζητήματι εὐρισκομένων προσώπων καὶ πραγμάτων, ἅπερ ὕλη ἐστὶ τοῦ προβλήματος, ἣν λαβὼν ὁ ῥήτωρ μελετᾷ· καὶ ὅτι ταῦτα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, φανερόν ἐξ ὧν ἐπιφέρει· τὰ μὲν γὰρ εἶδη καὶ τοὺς τρόπους διὰ τοῦτο μανθάνομεν δήπου, ἵνα ταῖς οἰκείαις ιδέαις τὰ προβλήματα μελετῶμεν· ὥστε καὶ αὐτὸς οἶδεν ὡς οὐ ταῦτόν εἶδος προβλήματος καὶ φράσεως· ἀλλὰ μάτην ἐρεσχελεῖ πρὸς Μινουκιανὸν ἐνιστάμενος.

4.184 Μαρκελλίνου υ. Ποία ιδέα δεῖ κεχρηθῆναι ἐπὶ ἐκάστου ζητήματος καὶ ποίῳ τρόπῳ δεῖ φράσαι τὸ ζήτημα· πρὸς γὰρ τὸν τρόπον καὶ ἡ μελέτη· δεῖ γὰρ ἡμᾶς γινῶναι, ὁποῖος ὁ τρόπος τοῦ ζητήματος ἦτοι ἔνδοξος ἢ ἄδοξος, ἢ ἀμφίδοξος, ἢ παράδοξος· ἵνα πρὸς τὸν τρόπον ἀρμόσωμεν τοὺς λόγους· φησὶν οὖν ὁ τεχνικός, ἐγὼ οἶμαι περιττὸν τὸ λέγειν περὶ ιδέας· σῶμα μὲν γὰρ τῆς ὑποθέσεως οἱ λόγοι· ἡ δὲ ιδέα καὶ ὁ χαρακτήρ ἐν τῷ λόγῳ θεωρεῖται, ὥσπερ τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν ἐν σώματι· οὐ τοῦτο δὲ τοῦ παρόντος βιβλίου τὸ ἐπάγγελμα· διαφέρει δὲ τοῦ εἵδους τῆς ῥητορικῆς τὸ ὁμώνυμον εἶδος, ὃ ἐστὶν ἡ ιδέα· καθ' ὃ τὸ μὲν εἶδος ἐστίν, οὐ προτέτακται τὸ γένος, οἷον ὁ ἄνθρωπος· ἔστι δὲ τὸ γένος τούτου ζῶον, ὃ προτέτακται· ἡ δὲ ιδέα αὕτη ἡ μορφή τοῦ ἀνθρώπου· τινὲς δὲ τὸν λόγον ὥσπερ ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς εἶναι βούλονται· καὶ τὰ μὲν διανοήματα καὶ τὰς διασκευὰς ψυχὰς παραλαμβάνουσι, τὴν δὲ ιδέαν καὶ τὸ κάλλος τῶν ὀνομάτων σώματα· αἰνίττεται δὲ εἰς τὸν Μινουκιανόν· ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνος ἐμνήσθη περὶ ιδεῶν καὶ τρόπων, οὗτος εἰς ἐκεῖνον ἀποτεινόμενός φησιν, ὅτι ἐγὼ περὶ ιδεῶν οὐ λέγω οὐδὲ τρόπων· περιττὸν γὰρ τοῦτο καὶ ἔξωθεν τοῦ παρόντος βιβλίου· εἶδος γὰρ λέγει ἐνταῦθα τὴν ιδέαν· οὐδὲν δὲ ἄτοπον ἡμᾶς, εἰ καὶ ὁ τεχνικός παρήκεν, ἐπιμνησθῆναι περὶ τούτων, ἃ φησι Μινουκιανός· ὑποτίθεται γὰρ εἶναι ιδέας, πανηγυρικὴν, δικανικὴν, ἠθικὴν, παθητικὴν, μικτήν· ιδέα δὲ ἐστὶν ἡ ἐξαγγελία τοῦ λόγου καὶ τὸ σῶμα αὐτὸ καὶ ὁ χαρακτήρ· παράδειγμα μὲν οὖν ιδέας πανηγυρικῆς συμβουλεύει μετὰ τὰ Μηδικὰ Θεμιστοκλῆς ἀνέμοις θύειν· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ ζητήματι ἔπαινον διέξεισι τῶν ἀνέμων· καὶ οὐδὲν ἄλλο ἢ ἐγκωμιάζει, δι' ὧν ἡ νίκη τοῖς

Ἑλλῃσιν ἐμπομπεῦει· τοιγαροῦν τοῖς λόγοις πανηγυρίζων διαπεραιοῖ τὸν λόγον· δικανικῆς δὲ παράδειγμα, τὰς ἱερωσύνας τοὺς παῖδας τῶν πατέρων διαδέχεσθαι, ἀριστεύσας τις ᾗτησεν ἱερωσύνην τινὸς ἀφελέσθαι παῖδα ἔχοντος· ἔλαβε, μετὰ ταῦτα ἀπέθανον ἀμφοτέροι, ὃ τε ἀριστεὺς καὶ ὁ ἐξ ἀρχῆς ἱερεύς· καὶ ἀμφισβητοῦσι περὶ τῆς ἱερωσύνης οἱ τούτων παῖδες· ἐν τούτῳ ἀναγκαίως ἡ ἰδέα δικανικὴ ἐστίν· οὐδὲ γὰρ πειστέον τοῖς λέγουσιν, ὅτι πανηγυρικὴ ἐστίν, ἐπειδὴ συμπλέκεται αὐτῷ ἡ ἀριστεία, καὶ ἡ ἱερωσύνη, πράγματα ὕλην ἔχοντα πανηγυρικὴν· οὐδεμία γὰρ ἀνάγκη κατὰ τὸν παρόντα ἀγῶνα, ἢ τὸ σεμνὸν ἀφηγεῖσθαι τῆς ἱερωσύνης ἢ τὸ ἔνδοξον τῆς ἀριστείας, ἀλλὰ ψιλῆς μάχης περὶ τῶν δικαίων τοῖς παισίν· εἴ τις δικαιότερός ἐστιν ἀπολαύειν τοῦ νόμου τοῦ κελεύοντος τὰς ἱερωσύνας εἶναι τῶν παίδων, ὁ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἱερέως παῖς καὶ ἀφαιρεθέντος· ἢ ὁ τοῦ ὕστερον κατὰ γέρας καὶ ἐντελευτήσαντος τῇ ἱερωσύνῃ· ὥστε δικανικὴ ἡ ἰδέα· ἠθικῆς δὲ παράδειγμα οἱ φιλάργυροι καὶ οἱ δύσκολοι καὶ οἱ γεωργοί· ταῦτα γὰρ ἥθους ἔνεκα μόνου παραλαμβάνεται ὡς καὶ ἀπ’ αὐτῆς τῆς προσηγορίας γνωρίζεται, πᾶν μὲν γὰρ πρόσωπον ἥθος ἔχει καὶ Περικλῆς καὶ Θεμιστοκλῆς· ἀλλ’ ἐξαιρέτως ταῦτα ἠθικά· καὶ τὰ ἐσηματισμένα· ἐν οἷς δεῖ τὸν μεταχειριζόμενον ἄλλο μὲν λέγειν, ἄλλο δὲ διὰ τοῦ ἥθους ἐμφαίνειν· οἷον τοῦ Περικλέους Ὀλυμπίου κληθέντος, εἰσηγεῖται Ἀριστοφάνης Ἦραν τὴν Ἀσπασίαν καλεῖν, οὐ μόνον δὲ ταῦτα ἠθικά προσήκει καλεῖν, ὅσα δυσκόλων ἢ φιλαργύρων ἢ παρασίτων ἔχει πρόσωπα, ἀλλὰ κακείνας τὰς ὑποθέσεις, ἐν αἷς οἱ λέγοντες αἰδούμενοί τινες αἰσχύνονται καταφορικῶς χρῆσασθαι λόγῳ, καὶ μετὰ ἥθους προάγουσιν αὐτὸν, ὥσπερ τὸν πρὸς Λεπτίνην ὁ ῥήτωρ ἐποίησε· καὶ δεῖ ἐν τούτοις βαθυτέρα τῇ μεταχειρήσει τὸ ἥθος ἐμφαίνειν· ἀμέλει ὁ Δημοσθένης μετὰ ἥθους προαγόμενος τὸν λόγον, καὶ μοι μηδὲν ὀργισθῆς, ἔφη, Λεπτίνῃ· οὐδὲν γὰρ φαῦλον ἐρῶ σε· παθητικῆς δὲ παράδειγμα· ἐν μανίᾳ τις ἀπτόμενον αὐτοῦ τὸν υἱὸν ἀπέκτεινε, καὶ κρίνεται φόνου ἀνενεγκῶν· πανταχοῦ γὰρ πάθος περισώζεται ἐκ τῶν προσώπων καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων· τὰ μὲν γὰρ πρόσωπα πατήρ καὶ υἱός· τὰ δὲ πράγματα μανία καὶ φόνος· ἀκριβέστερον δὲ τὸ πάθος γυμνοῦται καὶ δείκνυται, ὅτ’ ἂν ὁ πατήρ ὁ κατηγορούμενος λέγῃ· ἔσονταί γὰρ καὶ βαρύτητες στένοντος τοῦ πατρὸς καὶ βέλτιον ἑαυτῷ τὸ τεθνάναι λέγοντος· διὰ δὲ τῆς τῶν παθῶν ἀφηγήσεως εἰς οἶκτον τοὺς δικαστὰς ἐκβιβάζοντος μικτῆς δὲ παράδειγμα· τραυματίας ἀριστεὺς παρεχώρησε τὴν δωρεὰν ἀτρώτῳ ἀριστεῖ· καὶ ὁ μὲν αἰτεῖ εἰς τὸ γέρας τὴν γυναῖκα τοῦ παραχωρήσαντος, ὁ δὲ ἀξιοῖ μονομαχεῖν· ἔστι γὰρ τοῦτο ἐκ πάθους καὶ ζητήσεως· πάθους μὲν διὰ τὰ τραύματα· ζητήσεως δὲ διὰ τὸ ἀμφιβάλλειν περὶ τῆς γυναικός· προάγεται δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα ἐν ἥθει· ἐὰν γὰρ ἔλθῃ πρωτοτύπως ἐπὶ τὴν μάχην, ὅτι παρεχώρησά σοι τῆς δωρεᾶς, οὐκ ἐπὶ τῷ ἀφαιρεθῆναι τῆς γυναικός, οὐδὲ γὰρ ὁ νόμος ταῦτα βούλεται· οἷς τὸ μονομαχεῖν ἐξ ἀνάγκης περιστρέφεται οὐκ ἔτι σώζει τὸ πάθος, ἀλλὰ δεῖ μᾶλλον πλεονάζειν τὸ πάθος· διὰ μὲν τοῦ λόγου φάσκοντος τοῦ τραυματίου ἐθέλειν μονομαχεῖν, πειρωμένου δὲ διὰ τοῦ πάθους δυσωπεῖν, ὡς μήτε τῆς γυναικός ἀφαιρεθῆναι, μήτε εἰς μάχην ἔλθειν.

4.187 Σωπάτρο υ. Ἀκύλας δὲ τούτων μὲν ἐπιλαμβάνεται· ὅτι τῷ δικανικῷ περιληπτικῷ ὄντι τοῦ τε ἠθικοῦ καὶ παθητικοῦ ἀντιδιαρεῖται ταῦτα· ἔπειθ’ ὅτι τὸ πανηγυρικὸν οὐδέποτε καθ’ αὐτὸ ἐμπίπτον ἐν ζητήμασιν, ὡς μόνον παραλαμβάνεται ἐνταῦθα· τὰ τε συμβουλευτικὰ παρεῖται πολλαχοῦ εὐρίσκόμενα, διόπερ αὐτὸς ἐτέρως διαιρῶν φησιν· τῶν ζητημάτων τὰ μὲν εἶναι ἠθικά, τὰ δὲ παθητικά· τὰ δὲ πραγματικά, τὰ δὲ μικτά· ταῦτα γὰρ ἐν δικανικοῖς τε καὶ συμβουλευτικοῖς εἵδεσι λόγων εὐρίσκονται· ἴστέον δὲ, ὅτι εἶδος καλοῦσιν οἱ τεχνικοὶ ὁμωνύμως καὶ τὴν ἰδέαν καὶ τὸ εἶδος τῆς ῥητορικῆς· τουτέστι τὰ τρία εἶδη αὐτῆς· ἀμέλει ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου τὸ μὲν εἶδος δικανικόν ἐστίν, ἡ δὲ ἰδέα πανηγυρικὴ· ἐπειδὴ περὶ εὐνοίας ὁ ἀγών· τινὲς δὲ καὶ συμβουλευτικὴν ἰδέαν φασί· ψεῦδος δὲ πανηγυρικὴ δὲ ἰδέα, τὰ συμβουλευτικὰ ἐξετάζεται· φρόνημα καὶ σεμνότης τοῦ προσώπου περιτιθέντος ἑαυτῷ, ἵνα καὶ

πίσῃ· ὑποτίθεται δὲ ὁ αὐτὸς Μινουκιανὸς καὶ τρόπους ζητημάτων τέσσαρας· ἔνδοξον, ἄδοξον, παράδοξον, ἀμφίδοξον· τοῦ ἐνδόξου παράδειγμα τόδε· μετὰ τὰ Μηδικὰ Ἀθηναῖοι περὶ τῆς προπομπείας δικάζονται· καὶ εἰκότως εἶπεν ἔνδοξον τοῦτο· ὅπου καὶ τὰ πρόσωπα ἔνδοξα καὶ τὰ πράγματα· οὐ γὰρ ἀρκεῖ τὸ πρᾶγμα καταμόνας ἔνδοξον ποιῆσαι τὴν ὑπόθεσιν· οὐδ' αὖ τὸ πρόσωπον ἰδέα, ἀλλὰ μέρος τῆς ὑποθέσεως, τί οὖν εἰ μὴ ὠρισμένον εἴη τὸ πρόσωπον, ἀλλ' ἀόριστον, πῶς γνωσόμεθα εἰ ἐνδόξου προσώπου τὸ ζήτημα· τὰ γὰρ ἀόριστα τὴν ὕλην οὐ δείκνυσι· ῥητέον δὲ, ὅτι ἐπὶ τῶν ἀορίστων ἐκ τῆς τῶν πραγμάτων περιστάσεως καὶ ἡ τοῦ προσώπου δόξα δέικνυται καὶ ἀόριστον ἦ.

4.188 Ἀδόξου δὲ παράδειγμα τόδε, πορνοβοσκὸς τίθεται ταῖς ἐταίραις τῶν Μουσῶν τὰ ὀνόματα, καὶ κρίνεται ἀσεβείας· ἐνταῦθα γὰρ ἄμφω ἄδοξα· καὶ εἰ τρόπον τίθεται τὸ ἄδοξον, διὰ τί ἐν τοῖς ἀσυστάτοις αὐτὸ ἠρίθμησεν· εἰ γὰρ λυμαίνεται τῇ συστάσει· πῶς παραλαμβάνει αὐτὸ ἐν τοῖς τρόποις τῶν προβλημάτων ὡς συνιστάμενον· λέγομεν ὅτι ἐν τῷ ἀσυστάτῳ δεῖ προσυπακούειν τὸ πάνυ ἄδοξον· ἔπειτα ἐπὶ μὲν τῶν συνεστηκόντων δεῖ ἀκολουθεῖν τὴν τοῦ πράγματος ἀδοξίαν τῇ τοῦ προσώπου καὶ ἀμφοτέρω ἄδοξα· καὶ γὰρ ἡ ἀκολουθία ἢ πρὸς ἄλληλα ποιήσει τὸ συνεστῶς· ἐπὶ δὲ τῶν ἀσυστάτων, δεῖ τὸ μὲν πρᾶγμα ἄδοξον εἶναι· τὸ δὲ πρόσωπον ὠμολογημένον ὡς ἄτιμον, ἵνα ἢ πρὸς ἄλληλα διαφορὰ τὸ ἀσύστατον ἐργάσῃται· οἷον ἐκμισθώσας τις τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα καὶ τὸν μισθὸν οὐκ ἀπολαβὼν δικάζεται τῷ μισθωσαμένῳ· ἐν μὲν γὰρ τούτῳ τὸ πρόσωπον οὐκ ἔστιν ὠμολογημένον ἄτιμον, τὸ δὲ πρᾶγμα ἄδοξον· διὰ τοῦτο γὰρ οὐ συνίσταται· οὐ γὰρ δόξει λόγον ἔχειν τὸ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα τινα μισθῶσαι καὶ μισθὸν ὑπὲρ τῆς ἀλόγου πράξεως ἀπαιτεῖν· εἰ μέντοι δοίης ἑκάτερα ἄδοξα συνίσταται· τοῖς γὰρ ἀδόξοις πρέπει τὰ ἄδοξα πράττειν· ἐπεὶ καὶ οἰκείον τοῖς ἀδόξοις τὸ ἄδοξον· καὶ ἐν τούτῳ γὰρ, ὅτι αἰσχροὺς ὦν ὁ πορνοβοσκὸς καὶ αἰσχρόν τι διαπράττεται, οὐκ ἔστιν ἀπωθήσασθαι τὸ κατηγορούμενον ὡς ἄπιστον· ἴσως δὲ καὶ συνηγόρους προσήκει διδόναι τῷ πορνοβοσκῷ, ὡς ἀτίμῳ καὶ μὴ ἔξδον αὐτῷ λέγειν.

4.189 Παραδόξου παράδειγμα· πένης καὶ πλούσιος ἐχθροί· κατεγνώσθη ὁ πένης θανάτῳ· ἐκδίδεται τῷ δημίῳ, πείσας ὁ πλούσιος τὸν δῆμιον ταλάντου ἀπέκτεινε καὶ φόνου φεύγει· ταῦτα τοῖνυν ἔοικε κοινοῖς τόποις καὶ καταφορᾷ, οὐδὲ γὰρ ἄδοξον τὸ πρόσωπον καὶ ἀπὸ τῆς πράξεως ἄδοξον παρασκευάζεται· διὸ καὶ παράδοξον κέκληται· τὸ μὲν γὰρ πρᾶγμα δυσωπεῖν οὐ δύναται, πρέπει δὲ οὐδαμῶς τῇ περὶ τοῦ προσώπου τύχῃ· πάντα γὰρ παράδοξα· τὸ αἰτῆσαι οὕτω παράδοξα καὶ ἀναιδῆ περὶ αὐτὸν οὐκ ὄντα ἄδοξα· καὶ τὸ τὸν δῆμον ἀπονεῦσαι ἐπὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως. Ἀμφιδόξου δὲ παράδειγμα· στρατηγὸς προέστησε τοὺς αἰχμαλώτους τοῦ οἰκήματος καὶ κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων· ἐπὶ τούτων τὴν ἄγαν καταφορὰν ἐμποδίζει τὸ πρόσωπον ἔνδοξον ὃ· καὶ χρή πρότερον ἀπὸ τῆς πράξεως διαβεβλημένον αὐτὸν ἐπιδείξει· εἴθ' οὕτως ἡρέμα ἐπιτείνειν καὶ τὸν κατὰ τοῦ προσώπου λόγον· διὰ τοῦτο γὰρ ἀμφίδοξον· ἐπειδὴ τὸ μὲν πρόσωπον ἔνδοξον, τὸ δὲ πρᾶγμα ἄδοξον· διαφέρει δὲ τοῦ ἀσυστάτου, ἐκεῖ γὰρ τὸ ἄδοξον λέγομεν, ὅτι πάνυ τὸ πρᾶγμα ἄδοξόν ἐστιν, ἐνταῦθα δὲ οὐχ ὁμοίως· πῶς γὰρ ὁμοιον γυναῖκα ἰδίαν μισθοῦν καὶ αἰχμαλώτους προστῆσαι οἰκήματος. Τὰ μὲν γὰρ εἶδη καὶ τοὺς τρόπους διὰ τοῦτο μανθάνομεν δήπου, ἵνα ταῖς οἰκείαις ἰδέαις τῶν λόγων χρώμενοι τὰ προβλήματα μελετῶμεν.

4.190. (1n) Μαρκελλίνου υ. Τὰ εἶδη φησὶ καὶ τοὺς τρόπους· τοῦ μελετᾶν ἕνεκα κατὰ λόγον τὰ ζητήματα, καὶ μὴ ἀνοικείαν τὴν ἰδέαν καὶ τὴν ἐξαγγελίαν ποιεῖσθαι τοῦ λόγου μανθάνωμεν· οὐκοῦν ἀκολούθως χρή πρῶτον μανθάνειν τὸ εἶδος τῶν ζητημάτων· καὶ τὰς στάσεις καὶ τὰς διαιρέσεις τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος, καὶ οὕτω περὶ ἰδέας ζητεῖν· οὕτω δὲ εἰδόμενος τὴν στάσιν καὶ τὴν διαίρεσιν, ὅπερ τοῦτο μόνον τὸ βιβλίον ἐπαγγέλλεται, οὐ δυνατόν τὰ εἶδη μαθεῖν καὶ τοὺς τρόπους· ταῦτα δὲ τὰ εἶδη Διονύσιος χαρακτηρᾷ καλεῖ· τὰ πανηγυρικά, ἠθικά, παθητικά,

συμβουλευτικά, μικτά· δεῖ οὖν τὸν μελετῶντα γινῶναι καὶ μαθεῖν, πότερον πανηγυρικῆς ιδέας τὸ προκείμενον ἢ ἐτέρας· ἵνα πρὸς τὸ ὑποκείμενον τοῖς λόγοις χρήσται καὶ πρὸς τοὺς τρόπους ὁμοίως, καὶ μὴ διαφθεῖρη τοῦ ζητήματος τὴν ἀληθῆ μορφήν. Οἷον δικανικῶς τὸ δικανικὸν καὶ συμβουλευτικῶς τὸ συμβουλευτικὸν καὶ ἐπιδεικτικῶς τὸ ἐπιδεικτικόν, καὶ ἕκαστον ὡς προσήκει προσφόρως τοῖς ὑποκειμένοις. Συριανο ὤ. Ἐπισημαίνονταί τινες τῷ χωρίῳ ὡς οὐκ ὀρθῶς ἔχοντι· οὐ γὰρ πάντως τὸ δικανικὸν εἶδος τοῦ λόγου καὶ δικανικῶς ἐξενεχθήσεται· ὁ γοῦν Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ στεφάνου, δικανικωτάτῳ τῶν λόγων ὄντι, πανηγυρίζει, τῇ λαμπρότητι τῶν οἰκείων ἐναβρυνόμενος πολιτευμάτων· καὶ Ἰσοκράτης συμβουλευτικὸν εἶδος λόγου διαπλέκων, πανηγυρίζει πανταχοῦ, Ἀττικῶν ἀνδραγαθημάτων μνήμη, ἐροῦμεν οὖν ὅτι τοῖς ἀκριβῶς κατανοοῦσιν, οὐδ' ὅτι οὖν ὁ τεχνογράφος φαίνεται ἡμαρτηκῶς· εἰ γὰρ καὶ πανταχοῦ ἢ πανηγυρικῇ ἐγκαταμίννυται ὕλη τοῖς προειρημένοις λόγοις, ἀλλ' οὖν τῶν οἰκείων ιδεῶν τοῖς προκειμένοις εἶδεσιν οὐδαμῶς ἀφίστανται Δημοσθένης καὶ Ἰσοκράτης· ἀλλ' ὁ μὲν τῇ τε δεινότητι καὶ τραχύτητι, ἥδη δὲ καὶ γοργότητι πολλῇ κεχρημένος, δικανικῶς κομιδῇ τὸ δικανικὸν καὶ πανηγυρίζειν δοκῶν ὁ δαιμόνιος ἀπεργάζεται· ὁ δὲ τοῦ προσήκοντος πανταχῇ τῷ συμβουλευόντι στοχαζόμενος ἥθους σεμνότητά τε καὶ λαμπρότητα μεταδιώκων, αἱ μάλιστα τοῦ κατὰ συμβουλήν ἀξιοματικοῦ εἰσιν ἀπεργαστικάι, συμβουλευτικῶς τὸ συμβουλευτικὸν διὰ πανηγυρικῆς ιδέας περαίνει· οὐ γὰρ ἡ τῆς ὅλης ἐπιπλοκῇ ἀλλοιότερον ἀπεργάζεται τὸ εἶδος· ἀλλ' ὅπερ ἂν ἐξ ἀρχῆς ὁ τεχνίτης ἐπιθεῖναι τῷ λόγῳ πρόσφορον εἶδος βουλεύσεται, τοῦτο καὶ τὴν ὕλην ἐξ ἀνάγκης ἐπομένην δημιουργεῖ, καθάπερ οἱ τε πλάσται καὶ οἱ γραφεῖς.

4.191 Σωπάτρο υ. Οὐκ ἀκριβῶς ἐνταῦθα λέγει· οὐ γὰρ αἰεὶ τὸ δικανικὸν δικανικῶς μελετᾶται, τὸ μὲν γὰρ πρόβλημά ἐστι τοῦ δικανικοῦ εἵδους· πανηγυρικοῦ δὲ ἡ ιδέα, τουτέστιν ἡ ἐξαγγελία καὶ ἡ ποιὰ φράσις. Διαφέρει δὲ εἵδους ἡ ιδέα· καθὸ τὸ μὲν εἶδος ἀπὸ γένους τέμνεται, ἡ δὲ ιδέα ποιότητος ἐστὶ τῆς φράσεως· οἷον σφοδρότης, ταπεινότης, τραχύτης, λαμπρότης· πλὴν ἔσθ' ὅτε καὶ τὸ εἶδος ἀντὶ τῆς ιδέας λαμβάνεται· δικανικὸς δὲ ὁ περὶ στεφάνου· καὶ γὰρ ζητεῖται καὶ ἀμφισβητεῖται, εἰ ἄξιος στεφάνου ὁ Δημοσθένης, ἢ μὴ, ἀλλὰ καὶ οἱ Φιλιππικοὶ συμβουλευτικοὶ ὄντες, εἰ χρή ἀμφικτύονα Φίλιππον ποιῆσαι, πανηγυρικῶς μελετᾶται· καὶ γὰρ πολὺς ἐστὶν ἐνταῦθα Δημοσθένης κατὰ Φιλίππου δημηγορῶν, ἀλλὰ καὶ ὁ πρὸς Λεπτίνην δικανικὸς ὧν τῷ εἶδει, μικτῶς μελετᾶται· συμβουλευτικῶς φημι καὶ πανηγυρικῶς· γίνεται δὲ τοῦτο καὶ δικανικῶς μελετᾶται τὸ συμβουλευτικόν, ὅτε ἐναντιοῦνται ἡμῖν συμβουλευόσους ἢ νόμος, ἢ ψήφισμα ἢ τι τῶν ἐν ῥητοῖς· δεῖ δὲ τὸν μὲν συμβουλευόντα ἥτοι τὸν συμβουλευτικόν ἐπιδεικνύμενον λόγον, πανταχοῦ φαίνεσθαι θαρρόντα· καὶ τοῖς λόγοις τὸ μεῖζον ἐνδεικνύμενον· οὐ γὰρ ἀνέξεται τις συμβούλου ταπεινοῦ γενομένου καὶ μηδὲν κρεῖττον ἐπιδεικνυμένου· τὸν δικαζόμενον δὲ τούναντίον ταπεινὸν καὶ μηδὲν φρόνημα ἔχοντα, ἀλλὰ τὰ ζητήματα ταπεινῷ λόγῳ ἥτοι ἰσχνῷ χαρακτηρὶ μεταχειρίζεσθαι· τὸν δὲ ἐγκωμιάζοντα ἐμπομπεῦν τοῖς ἔργοις, ἐπιδεικτικῶς τοὺς λόγους μεταχειρίζεσθαι· ἰστέον δὲ ὅτι δικανικὸς χαρακτήρ ἐστὶν ὁ ἰσχνός, καὶ λεπτὸς καὶ πυκνός, καὶ συλλογιστικός, ὡς καὶ αὐτός φησιν ἐν τῷ περὶ ιδεῶν, οὗ καὶ παράδειγμα ὁ κατὰ Ἀριστοκράτους, πανηγυρικὸς δὲ ὁ πομπικὸς καὶ λαμπρὸς πανταχοῦ καὶ ἐπιδεικτικός· ὃς οὕτως εἴρηται ἀπὸ τοῦ ἐπιδεικνύναι καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ φαῦλα ἐκάστου· συμβουλευτικὸς δὲ ὁ μετὰ πεποιθήσεως καὶ θάρσους τὸ μεῖζον ἐνδεικνύμενος.

4.192 Μακελλίνιο υ. Δικανικὸν λέγει ἐνταῦθα τὴν δικανικὴν ιδέαν, οὐ τὸ εἶδος· δηλον δὲ ἀπὸ τοῦ λεγομένου· οὐ γὰρ πρὸς τὸ εἶδος ἡ ιδέα· ἀμέλει ἐν τῷ ὑπὲρ στεφάνου δικανικοῦ ὄντος εἵδους, οὐκ ἔστιν ἡ ιδέα δικανικῇ, ἀλλὰ πανηγυρικῇ· αὐτίκα καὶ τῶν συμβουλευόντων τινὰς ὁρῶμεν ἑαυτοὺς ἐγκωμιάζειν ὑπομείναντας καὶ φορτικόν τι ποιοῦντας τῷ σεμνύνειν τὰς ἑαυτῶν γνώμας· ὥσπερ ὁ Περικλῆς πεποίηται τῷ Θουκυδίδῃ λέγων· καίτοι ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίζεσθε.

4.193 Ὅστις τοίνυν τὸ μὲν εἶδος συμβουλευτικὸν, ἡ δὲ ἰδέα πανηγυρική· ἡ γὰρ χρεια πεποίηκε τὸν ἔπαινον· δεῖ γὰρ ὡς ἐπίπαν σεμνότητος τῷ συμβούλῳ, ἵνα καὶ δυνηθῇ δυσωπῆσαι· καὶ Ἰσοκράτης ἐν ταῖς παραινέσεσιν ὁμοίως ἑαυτὸν ἐπαινῶν φαίνεται λέγων· ἐγὼ δὲ τοὺς φιλοσοφοῦντας ἐπανορθῶ· ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῷ πανηγυρικῷ εὐθὺς ἀρχόμενος σεμνότητα ἑαυτῷ καὶ ὄγκον καὶ φρόνημα περιτίθῃσιν· ἐξ ἐπιτιμήσεως γὰρ ἄρχεται ἐνδόξων προσώπων· τῶν γὰρ ἐξ ἀρχῆς τοὺς ἀγῶνας καταστησάντων φησὶ θαυμάζειν, ὅτι τὴν τοῦ σώματος ἄσκησιν ἄθλων ἡξίωσαν, μόνος δὲ ὁ Δημοσθένης ἐξαρκεῖ πρὸς τὸ τοιοῦτον· ἐν γὰρ τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου δικανικοῦ ὄντος εἰδους ἐγκωμιάζει ἑαυτὸν καταλέγων τὴν πολιτείαν, καὶ τριηραρχίας ἑαυτοῦ καὶ εἰσφοράς καὶ λειτουργίας ἑτέρας· ὥστε διὰ τὸ φορτικὸν καὶ προθεραπεία κέχρηται, λέγων· τούτων τοίνυν ὃ μὲν ἐστὶν πρὸς ἡδονήν, τούτῳ δέδοται· ὃ δὲ πᾶσιν, ὡς ἔπος εἶπεῖν, ἐνοχλεῖ, λοιπὸν ἐμοί· ὥστε οὐ πρὸς τὰ εἶδη τῆς ῥητορικῆς ἡ ἰδέα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἰδέας μελετῶμεν τὴν δικανικὴν ἰδέαν δικανικῶς· τὴν πανηγυρικὴν πανηγυρικῶς· εἰ δέ τις ἀντιθῇ ἡμῖν· διὰ τί ἐν τῷ κατὰ Μειδίου λαμπροῦ ὄντος τοῦ προσώπου, δέον ἠθικὴ ἰδέα χρῆσασθαι, καταφορικῶς εἶπεν, λεκτέον, ὅτι ὀργιζόμενος διὰ τὰς πληγὰς καὶ θαρβῶν τῇ τοῦ δήμου χειροτονία κατέδραμεν· ὥστε δι' αἰτίαν οὐχ ὡς ἔτυχεν οὐδ' ἐνταῦθα τοῖς λόγοις καταφορικώτερον ἐχρήσατο· ἡμαρτῆσθαι δὲ νομίζουσι τῷ τεχνικῷ εἰπόντι καὶ συμβουλευτικῶς τὸ συμβουλευτικόν· ὡς γὰρ πρὸς τὰ εἶδη τῆς ῥητορικῆς, οὕτω καὶ τὰς ἰδέας ὀρίσασθαι αὐτόν φασιν· ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι τὴν συμβουλευτικὴν φησὶν ἰδέαν, συμβουλευτικῶς μελετητέον, τουτέστι μετὰ φρονήματος, πρὸς γὰρ τὴν ὕλην δηλὸν ὅτι καὶ ἡ ἰδέα.

4.194 Τοὺς δὲ μὴ πω περὶ ψιλῆς τῆς εἰς τὰ λεγόμενα κεφάλαια διαιρέσεως τῶν ζητημάτων ἐπεσκεμμένους, μὴδ' αὐτὸ τοῦτο τὰς λεγομένας στάσεις τῶν προβλημάτων εἰδότας, ἀμήχανον δήπου τῶν προειρημένων τι καλῶς γινώσκειν· διδάσκει οὖν πρό γε ἐκείνων τὸν περὶ ἰδεῶν λόγον, καὶ πάντῃ ἀνόητον, ἄλλως τε καὶ ἐπιχειρήσωμέν τι λέγειν περὶ αὐτῶν νῦν, πλείων ἂν ἡμῖν ὁ τοῦ παρέργου λόγος ἢ τοῦ ἔργου γένοιτ' ἂν. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου υ. Οἶδε τοῦ πολιτικοῦ λόγου τὰ μὲν μέρη ὡς τὰ πέντε ἐκεῖνα, προοίμιον, διήγησιν, ἀντίθεσιν, λύσιν, ἐπίλογον· τὰ δὲ κεφάλαια, ὡς τὰ στοχαστικά· τὰ ἀντιληπτικά, ἅπερ τοῖς μέρεσι τοῦ λόγου συμπλέκονται· λεγόμενα δὲ ταῦτα καλεῖ διὰ τὴν πολυωνυμίαν, οἱ μὲν γὰρ συμπεράσματα αὐτὰ καλοῦσιν, οἱ δὲ ἐπιφοράς, οἱ δὲ ζητήματα, οἱ δὲ περιεχόμενα· τὰ μερικώτερα τοίνυν ἀγνοοῦντας πρὸς τὴν τῶν ὀλικωτέρων τρέπεσθαι ζήτησιν, ἅπερ ἐστὶ τὰ τε εἶδη καὶ οἱ τρόποι, παντελῶς ἀνόητον. Μαρκελλίνου υ. Τρίτην ἀποδίδωσιν αἰτίαν τοῦ μὴ περὶ ἰδεῶν διαλαβεῖν τανῦν· μίαν μὲν, ὅτι δεῖ πρῶτον τὴν διαίρεσιν ἐπιγνῶναι τῶν κεφαλαίων σαφῶς, καὶ τὴν στάσιν ἣτις καθέστηκε καὶ τὰ πρόσωπα καὶ τὰ πράγματα, πρὸς ἃ ἀνάγκη τοὺς λόγους ἐπενεγκεῖν· ἀμήχανον γὰρ, τὸν μὴ πρότερον ἐγνωκότα ταῦτα, ἐκεῖνα μαθεῖν.

4.195 Δεύτερον δὲ ὅτι οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ περὶ τούτων εἶπεῖν· ἡ γὰρ μικρὰ περὶ αὐτῶν εἰπόντες ἀτελῇ, φησι, τὸν λόγον ἐάσωμεν, ταῦτόν Μινουκιανῷ παθόντες· εἰς αὐτὸν γὰρ τὸ πάντῃ ἀνόητον αἰνιττόμενος λέγει· ἡ σαφῶς περὶ αὐτῶν εἶπεῖν βουλόμενος περιττόν τι καὶ ἀπειρόκαλον ὑποίσομεν πέρα τοῦ δέοντος τὸν λόγον ἐκτείναντες· ἀμφοτέρω δὲ τοῦ δέοντος ἁμαρτάνει καὶ τοῦ καλοῦ. Τρίτην δὲ ὅτι τὸ περὶ ἰδεῶν ἐντελέστερόν ἐστι τοῦ περὶ διαιρέσεως· ἄτοπον δὲ τὸ ἐντελέστερον πρὸ τοῦ ἀτελεστέρου διδάξαι· διὸ περὶ τούτων εἰς αὐθις εἶπεῖν ἀναβάλλεται. Ἰστέον δὲ, ὅτι τὰς λεγομένας στάσεις φησὶν, οὐ γὰρ συντίθεται Μινουκιανῷ τὴν στάσιν ἀπὸ τούτου εἰρησθαι ἐτυμολογοῦντι, ἀπὸ τῆς γενικωτέρας ἐν ταῖς πόλεσι στάσεως, καὶ διὰ τοῦτο εἶπεν τὰς λεγομένας στάσεις, ἀντὶ τοῦ ὁμωνύμως λεχθείσας· ἄλλοι δὲ λεγομένας ἀντὶ τοῦ οὐκ οἶδα πῶς τὸ ὄνομα τοῦτο ἐχούσας· ὡς δηλὸν καὶ ἀπὸ τῶν ἐξῆς ἀφ' ὧν φησιν· ὅθεν μὲν γὰρ εἴρηται στάσις, ἀντὶ τοῦ οὐ περιεργάζομαι, πόθεν εἴρηται τὸ ὄνομα. Πραγματείας γὰρ ἰδίας, καὶ οὐ σμικρᾶς εἰ μὴ καὶ τῆς μεγίστης καὶ τελεωτάτης ἐστὶν ὁ περὶ τε τῶν ἰδεῶν τοῦ λόγου καὶ

τῆς χρήσεως αὐτῶν ἐκάστης λόγος· νῦν οὖν περὶ ἐκείνης τῆς διαιρέσεως λεκτέον τῆς εἰς τὰ κεφάλαια. Συριανο ὁ. Σφόδρα τὴν περὶ ἰδεῶν ἀνυμνεῖ πραγματείαν, ὡς ἔξεως ἤδη ἐπιστημονικωτέρας τε καὶ τελεωτέρας δεομένην· πρὸς τε τὴν ἐπίγνωσιν αὐτῶν καὶ μάλιστα πρὸς τὴν εὐκαιρον χρῆσιν ἐκάστης ἀλλ' ἵνα μὴ τὸ τοῦ ὀνόματος ξένον ἀγνοοῦντας καταλίπη τοὺς ἀκροατὰς, ἀναγκαῖον εἰδέναι, ὡς ἐπτά φησιν εἶναι τὰς γενικωτέρας ἰδέας, σαφήνεια, μέγεθος, κάλλος, γοργότητα, ἥθος, ἀλήθειαν, δεινότητα, ἐκάστην δὲ τῶν ἰδεῶν τούτων ἐν ὁκτῶ τούτοις θεωρεῖσθαι, ἐννοίᾳ, λέξει, μεθόδῳ, σχήματι, κώλῳ, συνθήκῃ, ῥυθμῷ καὶ ἀναπαύσει.

4.196 Μαρκελλίνου. Τὸ διδάξαι ποῖα χρηστέον ἰδέα καὶ ποίοις μετασχηματισμοῖς, οἷον τῇ σφοδρότητι, τῇ τραχύτητι, τῇ λαμπρότητι, καὶ ὅσα τοιαῦτα. Ποῖον εἶδος λογοποιεῖ καθαρὰν ἔννοιαν, ἀνάπαυσιν, ἀφέλειαν, καθαρότητα, ἃ τῇ περὶ ἰδεῶν βίβλῳ διεξέρχεται· τὸ οὖν εἰπεῖν, τίς ἐκάστη αὐτῶν ἡ χρεῖα καὶ πότε χρηστέον καὶ πῶς, οὐ τῆς τυχούσης πραγματείας· πολλάκις γὰρ ἀπὸ τοῦ σφοδροῦ μεταφέρομεν πρὸς τὴν χρεῖαν τοὺς λόγους· ὁ γ' οὖν Δημοσθένης τὴν βραδυτητα καὶ ἄλλα πολλὰ διαβάλλων, ἐπειδὴ εἶδεν τὴν σφοδρότητα μικροῦ δεῖν τὸν καιρὸν καὶ τὸ χρήσιμον ὑπερβαίνουσιν, ἀναγαγὼν ἑαυτὸν ἐπὶ τὰ τῶν προγόνων κατορθώματα, μεταφέρει μὲν ἀπὸ τῆς σφοδρότητος τὸν λόγον· ἀναλαμβάνει δὲ τοὺς ἀκούοντας σὺν ἡδονῇ, τῆς παλαιᾶς ὑπομιμνήσκων εὐδοξίας. Σωπάτρου ὁ. Ἐπανήλθεν ἐπὶ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ συγγράμματος· ὑπόθεσις δὲ ἐστὶν αὐτῶν ὡς πολλάκις εἵπομεν περὶ τῶν στάσεων καὶ τῆς εἰς τὰ κεφάλαια διαιρέσεως αὐτῶν. Διαιρήσει τοίνυν ὀρθῶς ὁ τὴν τε διαφορὰν καὶ τὴν δύναμιν τῶν τε προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων καὶ ἔτι τὴν λεγομένην στάσιν ἐπιγνοῦς τοῦ ζητήματος.

4.197. (1n) Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου ὁ. Τεχνικῶς πάντῃ τὰ διὰ πλείονων εἰρημένα συντόμως ἐπανακεφαλαιοῦται, τὴν γὰρ διαιρετικὴν τῶν ζητημάτων ἐπιστήμην μόνῳ προσεῖναί φησι τῷ τὴν διαφορὰν ἀκριβῶς ἐπεσκεμμένῳ τῶν τε προσώπων πρὸς πρόσωπα καὶ πραγμάτων πρὸς πράγματα, καὶ τὴν ἐκάστου δύναμιν, τουτέστι τὴν εὐπορίαν ἣν παρέχει τοῖς ζητήμασι καὶ τὴν στάσιν· οἷον ἐπὶ μὲν τῶν προσώπων πόσῃ ὕλῃ ἔχει τὰ κύρια καὶ τὰ προσηγορικὰ, καὶ τὰ ἄλλα, καὶ τί διενηνόχασιν ἀλλήλων· ἐπὶ δὲ τῶν πραγμάτων σκοπεῖν δεῖ τὸ κρινόμενον, εἰ αὐτοῦ τοῦ φεύγοντος ποιήσαντος ἐγκαλουμένου ἢ ἑτέρου πράξαντος, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως· μετὰ δὲ τοῦτο καὶ τὴν στάσιν εἰδέναι χρὴ, οὐ γὰρ πάντα τὰ ζητήματα μιᾶς ἐστὶ στάσεως. Εἰδότες γὰρ τὰ ἐξεταζόμενα, καὶ μὴ, τῶν τε προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων καλῶς τῇ διαιρέσει χρῆσόμεθα· ἂν γὰρ τὰ πρόσωπα τῶν ἐξεταζομένων ἢ, τὴν βούλησιν καὶ τὴν δύναμιν ἅπερ ἐστὶ τῶν προσώπων ἐπιζητοῦμεν, ἂν δὲ πράγματα, τὰ ἐπόμενα τοῖς πράγμασιν· οἷον τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, μετάθεσιν αἰτίας, ἀντίληψιν, πιθανὴν ἀπολογίαν· ταῦτα γὰρ τῶν πραγμάτων ἴδια· καὶ πάλιν ἐν ᾧ ζητήματι ἀπὸ μόνων τῶν πραγμάτων συνίσταται ἡ ζήτησις, τὰ ἀπὸ τῶν πραγμάτων μόνῃ κινήσομεν κεφάλαια· ἐν ᾧ δὲ ἀπὸ μόνων τῶν προσώπων, τὰ ἀπὸ τῶν προσώπων μόνῃ· ἔτι δέ, φησι, δεῖ καὶ τὴν στάσιν εἰδέναι· ἀπὸ γὰρ τῆς στάσεως τῶν κεφαλαίων αἱ ἀποδείξεις τῶν πραγμάτων γίνονται· τινὲς δὲ τοῦτο ἐπανόρθωσιν ἡγήσαντο τῶν προκειμένων, οἷον τὸ εἰπεῖν καὶ ἕκαστον ὡς προσήκει προσφόρως τοῖς ὑποκειμένοις· διὰ γὰρ τούτου ἠνίξατο, ὡς οὐ τῷ εἶδει ἀκολουθεῖ ἡ ἰδέα πάντῃ, ἀλλὰ καὶ τῇ περιστάσει τοῦ ζητήματος.

4.198 Μαρκελλίνου. Πάλιν ὑπομιμνήσκει τῶν προτέρων θεωρημάτων, τῆς τε τῶν προσώπων καὶ πραγμάτων διαφορᾶς καὶ τὸ χρήσιμον ἐκ τούτου ἀποφαίνεται, ὡς ἐκ τούτων τῆς στάσεως γνωριζομένης, ἥτις ἐστὶ, καὶ τῆς διαιρέσεως τῶν κεφαλαίων φανερώς ἐκ τούτων εὐρισκομένης· εἰ γὰρ τὸ πολιτικὸν ζήτημα περὶ πρόσωπα καὶ πράγματα γίνεται, ὁ τὴν τούτων θεωρίαν ἀκριβῆ παρέχων παρ' ἑαυτῷ, ῥᾶον καὶ τὴν στάσιν ἐξ αὐτῶν εἴσεται καὶ τῇ διαιρέσει τῶν κεφαλαίων ἐπιβαλεῖν δυνήσεται· ἔνια γὰρ τοῦ πράγματός ἐστὶ τὰ κεφάλαια· ἔνια δὲ τοῦ προσώπου· ὥστε ὁ τὰ πράγματα εἰδὼς καὶ τὰ πρόσωπα οἶδε καὶ τὰ ἐμπίπτοντα ἐκάστῳ ζητήματι

κεφάλαια, καὶ τὴν λεγομένην στάσιν. Ὅθεν μὲν γὰρ εἴρηται στάσις, εἴτε ἀπὸ τοῦ στασιάζειν τοὺς ἀγωνιζομένους, εἴτε ὅθεν οὖν ἑτέροις ἐξετάζειν παρήμι. Συριανο ὕ. Τὴν περὶ τὰς ἐτυμολογίας λεπτολογίαν οἶδε γραμματικοὶς μᾶλλον ἀρμόζουσιν, οὐ μὴν οὐδὲ τῆς τῶν ῥητόρων ἀπάδουσιν πολυμαθείας· διὸ τὸ μὲν τι περὶ αὐτῆς ἔφη· τὸ δὲ παραλείψειν ἑτέροις φησὶν· οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ στασιάζειν τοὺς ἀγωνιζομένους πρὸς ἀλλήλους φασὶν ὠνομάσθαι τὴν στάσιν· οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ ἐκάτερον τῶν ἀντιδίκων ὡς ἐπὶ τινος ἀσφαλοῦς κρηπίδος ἐστάναι περὶ τὰ οἰκεῖα δίκαια.

4.199 Σωπάτρο υ. Ταῦτα πρὸς τὸν Μινουκιανὸν αἰνίττεται· αὐτὸς γὰρ εἶπεν, ὅτι εἴρηται στάσις ἀπὸ τοῦ στασιάζειν ἐν αὐτῇ τοὺς ἀγωνιζομένους, ἢ παρὰ τὸ ἴστασθαι εἰς τὸ βῆμα τοῖς δικαίοις αὐτῶν ἕκαστον, ἢ παρὰ τὸ τοὺς δικάζοντας ἐν αὐτοῖς ἀμφιβάλλειν, οὐδὲ ποτε γὰρ ἅμα πάντες ὁμογνώμονες γίνονται οἱ δικασταί· ἐπεὶ ἢ προειλημμένον ἔσται τὸ ζήτημα, ἢ ἄλλως ἀσύστατον· τινὲς δὲ φασὶν εἰρησθαι παρὰ τὸ σταθερὰς ἔχειν τὰς ἀποδείξεις, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ἀσυστάτων· καὶ γὰρ ἐκεῖνα οὐκ ἔχουσι σταθεράς. Ὅνομα δὲ ἀφείς εἶναι τοῦτο κοινὸν ἢ καὶ συμβεβηκὸς τῶν ζητημάτων ἀπάντων, ὅπως τούτων ἐπιγινώσκόμεθα τὴν μέθοδον ἐνταυθοῖ προτάξας, ποιήσομαι τὴν ἀρχὴν τῆς διαιρέσεως τῶν κεφαλαίων ἀπὸ τοῦ στοχασμοῦ, ἀναγκαίως ὡς αὐτὸ δηλώσει· ἐφεξῆς δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων λελέξεταί· ἢ δ' οὖν μέθοδός ἐστιν ἡδε. Συριανο ὕ. Τῶν ὀνομάτων τὰ μὲν προσηγορικὰ καὶ μόνως ἐστίν, ὡς λίθοι καὶ κίονες, τὰ δὲ συμβαίνουσιν ἔχει τὴν προσηγορίαν τῷ ὑποκειμένῳ πράγματι· ὡς ἄνθρωπός τε ἀπὸ τοῦ ἀναθρεῖν ἃ ὅπως· καὶ ἵππος ἀπὸ τοῦ ἵεσθαι τοῖς ποσὶ· ταχύτατον γὰρ τοῦτο ἐπὶ γῆς· τοιοῦτον οὖν καὶ ἡ στάσις ἐστίν· κοινῶς.

4.200 τε γὰρ κατὰ πασῶν κατηγορεῖται τῶν στάσεων, καὶ συμβέβηκεν αὐτῇ τὸ ὄνομα, διὰ τὰς προειρημένους ἐτυμολογίας. Ἐπειδὴ δὲ τὸν τῆς στάσεως ὅρον παραλέλοιπεν ὁ τεχνογράφος ἀναγκαῖον ἂν εἴη καὶ περὶ τούτου βραχεῖα διελθεῖν· στάσις τοίνυν ἐστὶ πρότασις ἀπλῆ ῥητορικὴ πρὸς ἀπόδειξιν κοιμιζομένη μιᾶς φάσεως τῶν ἐν τῷ πολιτικῷ ζητήματι κειμένων, καθ' ἣν ἡ διαίρεσις γίνεται τῶν κεφαλαίων, τῶν πρὸς πίστιν κοιμιζομένων· ἐπειδὴ δὲ τῶν προτάσεων αἱ μὲν εἰσὶν ἀπλᾶί, αἱ δὲ διπλᾶί, διὰ τοῦ ἀπλῆ πασῶν αὐτὸ τῶν διπλῶν καὶ τριπλῶν ἐχώρισεν· διὰ δὲ τοῦ ῥητορικῆ, τῶν τε ἰατρῶν καὶ τῶν φιλοσόφων· καὶ ἐπειδὴ ἐν αὐτῇ τῇ στάσει πολλαὶ εἰσὶν αἱ ἀποδεικνύμεναι προτάσεις, διακρίνων αὐτὰς ἔφη· πρὸς ἀπόδειξιν κοιμιζομένη μιᾶς φάσεως, τουτέστιν ἐνὸς αὐτοτελοῦς λόγου τῶν ἐν τῷ πολιτικῷ ζητήματι κειμένων, καθ' ἣν ἡ διαίρεσις γίνεται τῶν κεφαλαίων, καὶ ἐξῆς κατὰ ταύτην γὰρ τὴν μίαν φάσιν τὴν συνεκτικωτάτην τοῦ ζητήματος ἢ διαίρεσις γίνεται τῶν κεφαλαίων, τῶν ὀρικῶν φέρε ἢ ἀντιληπτικῶν, ἢ ὧν ἂν ἄλλων τύχη· πάλιν ἐπειδὴ πολλὰ κεφάλαιά ἐστιν ἐν τῷ ζητήματι, τὰ μὲν ὡς μέρη τοῦ πολιτικοῦ λόγου, τὰ δὲ τὸ προκείμενον ἀποδεικνύοντα, πρόκειται τῶν πρὸς πίστιν κοιμιζομένων· οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματι· πλούσιος ἀριστεύσας ἤτησεν εἰς τὸ γέρας ἐχθροῦ πένητος φόνον· ἔλαβεν, ἀπέκτεινε, καὶ μὴ πολιτευομένων τῶν πενήτων ἔτι κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων· ἐνταῦθα γὰρ τὸ μὲν ἀποκρίνασθαι, ὅτι ἀντίληψίς ἐστι τὸ προκείμενον ζήτημα, πρότασίς ἐστιν ἀπλῆ ῥητορικὴ· μία δὲ φάσις ἐν αὐτῷ ἐκείνης συνεκτικῆς αὐτῆς· ἀλλ' οὐκ ἀδικῶ τὴν πόλιν τὸν κατὰ δωρεάς μοι δεδωρημένον ἀνερηκῶς, καὶ κατὰ ταύτην ἀντιληπτικὴν οὖσαν ἢ πᾶσα διαίρεσις γίνεται τῶν ἀντιληπτικῶν κεφαλαίων ἐν τῷ ζητήματι, ἃ πρὸς πίστιν κομίζεται, τὸ μὴ τὸν πλούσιον ἀδικεῖν· ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τοῦ παρεστῶτος τῷ νεοσφαγεῖ σώματι· τὸ μὲν εἰπεῖν ὅτι στοχασμός ἐστιν ἡ στάσις πρότασίς ἐστιν ἀπλῆ· φάσις δὲ ἐν τούτῳ συνεκτικὴ ἐκείνης αὐτῆς· ἀλλὰ θάψαι βουλόμενος παριστάμην· ἢ ὡς ἐπὶ Μειδίου, οἷον ἀσεβεῖ καὶ ὑβρίζει Μειδίαν· χορηγὸν ὄντα μετασπῶν ἐν ἱερομηνίᾳ· ἢ φάσις μὲν αὐτῆς· ἢ δὲ πρότασις, ὅτι ὁρος ἐστὶν ἡ στάσις.

4.202 Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου υ. Κοινὸν τὸ μὴ ἴδιον, φέρεται γὰρ καὶ καθ' ἑτέρων πλείστων ἢ στάσις τὸ ὄνομα, ἐπὶ τε τῶν στασιαζόντων καὶ πυκτευόντων ἴδιον, τὸ ἐξ αἰτίας τινὸς καὶ ὑπὸ

συμβεβηκότος, ὡς Μεγαπένθης, Νεῖλος· εἴτ' οὖν φησι κοινὸν τὸ τῆς στάσεως ὄνομα, καὶ ἀναίτιον, εἴτε ἰδιάζον, καὶ ἐξ αἰτίας τινὸς ὠνόμασται, παρήσω τοῦτο ὡς μὴδὲν βλάπτον ἢ ὠφελοῦν τὴν τῆς στάσεως δύναμιν· εἴπωμεν δὲ καὶ ὅρον τῆς στάσεως· στάσις ἐστὶ φάσις τουτὶ πεπρᾶχθαι ἢ κληθῆναι, ἢ ποιότητος ἐξέτασις· πρόσκειται φάσις, ἐπειδὴ φάσις ἐστὶν ἀπόφασις καὶ κατάφασις, ὃ σημαίνει τὸ αἴτιον καὶ τὸ συνέχον· ἢ γὰρ φάσις ἐστὶ, τὸ φῆναι τὸν κατήγορον ἐπ' αὐτό· ἢ δὲ ἀπόφασις τὸ ἀπολύσασθαι τὴν φάσιν τὴν ἐξ αὐτοῦ· οἷον ἐφόνευσας, οὐκ ἐφόνευσας· ἐποίησας· ναί· ἀλλ' οὐ παράνομον· τὸ δὲ τουτὶ πεπρᾶχθαι, διὰ τὸν στοχασμόν· ἐνταῦθα μετὰ τὸ αἴτιον καὶ τὸ συνέχον, καὶ περὶ τοῦ κρινομένου ὁ ὅρος διαλαμβάνει· ἐν γὰρ τῷ, τίς ὁ πράξας, ἢ στοχαστικὴ ζήτησις· ἐν δὲ τῷ τί κληθῆναι ἢ ὀριστική· ἐν δὲ τῇ ποιότητι αἱ λοιπαὶ στάσεις· τὴν μὲν οὖν αἰτίαν οὐ λέγει, δι' ἣν ἀπὸ στοχασμοῦ ἤρξατο· Μινουκιανὸς μέντοι λέγει τοιαύτην, ὅτι προτέτακται τῶν ἄλλων στάσεων ὁ στοχασμός· ἐπειδὴ ἄρνησιν ἔχει τοῦ ἐπιφερομένου ἐγκλήματος· κατὰ φύσιν δὲ τοῖς ἀνθρώποις εἶναι καὶ ἀρνεῖσθαι ἐν τῷ ἐγκλήματι· τοῦτο δὲ οὐκ ἰσχυρόν· κατὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἀντίληψις καὶ ὅρος ὀφείλει προτάττεσθαι τῶν λοιπῶν, ἔχει γὰρ καὶ ἀντίληψις ἄρνησιν· οἷον, ἐγέλασας, οὐκοῦν ὕβρισας· ἀλλὰ καὶ ὁ ὅρος· ὁ γὰρ τῷ πένητι πλούσιος ἐπανατεινόμενος τὰς χεῖρας καὶ κρινόμενος ὕβρεως ἀρνήσεται, οὐχ ὡς ὕβριζων τοῦτο ἐποίησεν· Μητροφάνης δὲ διὰ τὸ τὰ στοχαστικά κεφάλαια ἐν πάσαις ταῖς στάσεσιν ἐμπίπτειν· καὶ γὰρ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἐν πάσαις ἔστιν εὐρεῖν ταῖς στάσεσιν, βούλησιν δὲ καὶ δύναμιν ἐν πλείσταις· ἀλλὰ τούτῳ τῷ λόγῳ, ἐπειδὴ καὶ ἀντίληψις καὶ μετάληψις ἐν στοχασμῷ ἐμπίπτουσιν, ὥφειλε θατέρα τῶν στάσεων τούτων προτάσσεσθαι τοῦ στοχασμοῦ· ἢ μέντοι ἀληθεστέρα αἰτία αὕτη· ἐπειδὴ ἀρίστη διδασκαλία ἐστὶν αὕτη, ἀπὸ τῶν παρ' ἡμῖν πρῶτον ποιεῖσθαι τὴν ἀρχήν· ἐν πολλοῖς δὲ πράγμασι τοῖς ἡμετέροις ζητοῦμεν πρῶτον, εἰ ἔστιν, τί ἔστιν· εἴτα ποῖόν τί ἐστι, διὰ τοῦτο ὁ στοχασμὸς προηγείται, ὡς περὶ τοῦ εἰ ἔστιν ἔχων τὴν ζήτησιν· ἔπειτα ὁ ὅρος, ὡς περὶ τοῦ τί ἐστίν· εἴτα αἱ λοιπαὶ στάσεις ὡς τῆς ποιότητος· καὶ ὅτι ἐν στοχασμῷ περὶ οὐσίαν ἐστὶν ἡ ζήτησις· πανταχοῦ δὲ ἡ οὐσία, πρωτεύει ὀνόματος καὶ ποιότητος.

4.203

Διαίρεσις τῶν στάσεων. Παντὸς οὕτινος οὖν προτεθέντος ζητήματος εἰ συνεστήκοι, ἐπισκοπεῖν δεῖ τὸ κρινόμενον, εἰ ἀφανὲς ἐστὶν ἢ φανερόν· κἂν μὲν ἀφανὲς ᾖ, στοχασμὸς ἔσται. Συριανο ὅ. Πᾶν ζήτημα ἐκ τριῶν τούτων συνεστάναι φησὶν ὁ Μινουκιανός, αἰτίου, συνέχοντος, κρινομένου, οἷον πλούσιος ἐχθρῷ πένητι συνεχῶς ἐπανατείνεται τὰς χεῖρας, καὶ κρίνεται ὑπ' αὐτοῦ ὕβρεως, ἐνταῦθα αἴτιον μὲν ἐστὶ τὸ παρὰ τοῦ κατηγοροῦ ἐγκαλούμενον· οἷον ἀδικεῖς ὕβριζων καὶ τὰς χεῖρας ὥσπερ οἰκέτη προσάγων· συνέχον δὲ ἡ τοῦ φεύγοντος ἀπολογία· οἷον οὐχ ὕβρισα, οὐ γὰρ πληγὰς ἐπήνεγκα· κρινόμενον, τὸ ἐν τῇ τῶν δικαστηρίων κρίσει καταλαμβανόμενον· πότερον ὕβριστῆς ὁ δεῖνα ἢ οὐ· ὁ δὲ Ἀκύλας ἐναλλάξας αἴτιον μὲν φησιν ἐν ἐκάστῳ προβλήματι, τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· οἷον τὸ παρεστάναι τῷ νεοσφαγεῖ σώματι· τὸ δακρύειν νύκτωρ τὴν γυναῖκα· κρινόμενον δὲ τὴν τοῦ ἀπολογουμένου φάσιν· συνέχον δὲ τὸ ἐν τῇ τῶν δικαστῶν κρίσει καταλαμβανόμενον· παραγγέλλει τοίνυν ὁ τεχνογράφος τὴν πᾶσαν ἀπολογίαν τε καὶ κατηγορίαν περὶ τὴν ἐξέτασιν τοῦ κρινομένου ποιεῖσθαι, καὶ μὴ ταύτης περιφρονήσαντας ἐπὶ τοὺς κοινούς κατατρέχειν τόπους, ὅπερ πάσχουσιν οἱ τῆς τεχνικῆς ἐργασίας τῶν λόγων ἄπειροι, τοῦ μὲν ἀποδείξαι διὰ τῶν ἐντέχνων καὶ ἀτέχνων πίστεων οὐδὲ μίαν πρόνοιαν ποιούμενοι· τὸ δὲ ζητούμενον ὡς ὁμολογούμενον λαμβάνοντες κατατρέχουσι τῶν ἀδίκως εἰργασμένων φόνους τυχόν ἢ ὕβριν, ἢ τι τῶν τοιούτων· χρή δὲ τοὺς μετὰ τέχνης ἐργάζεσθαι τοὺς λόγους ἐπιχειροῦντας ταῖς ἀποδείξεσι συμπλέκειν τὰς ἐπιφοράς, ἀλλὰ μὴ ἔξω τοῦ προκειμένου βαδίζειν.

4.205

εἴπερ μὴ μέλλοιμεν τὸ τοῦ Αἰσχίνου παθεῖν· καθ' ἑαυτῶν φασιν ἀμώμενοι κόνιν· καὶ γὰρ Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος οὐκ ἀρκεσθεὶς παράνομον δεῖξαι τὸ γραφὲν κατὰ τοῦ Δημοσθένους ψήφισμα, ἀλλὰ προσθεὶς, ὡς οὐδὲ ἄξιος στεφάνου ὁ Δημοσθένης πρόφασιν τῷ

ἀντιδίκῳ τῆς τῶν οἰκείων πολιτευμάτων διεξόδου κεχορήγηκεν ἄφθονον· εἰ δὲ περὶ μόνον ἔστη τὸ κρινόμενον, θάττον ἂν εἴλε Δημοσθένην Τιμάρχου· μάλιστα μὲν οὖν δεῖ περὶ τὸ κρινόμενον ἵστασθαι τὴν πᾶσαν δικαιολογίαν· εἰ δ' ἄρα τι κατεπείγει ἔξωθέν τινα παρεισάγειν, μιᾷ τῶν τριῶν μεθόδων χρῆσόμεθα τῶν τεχνικῶν, αἷς ὅ τε Θουκυδίδης κέχρηται καὶ Δημοσθένης παρ' αὐτοῦ μαθὼν· ἡ γὰρ ἐπὶ τὰ πράγματα ἀνοίσομεν τὴν αἰτίαν· ἡ ἐπὶ τὰ πρόσωπα ἔξωθεν. ἡ τὸ βιαιότερον εἰς αὐτὸν τὸν ἀντίδικον· ἐπὶ μὲν τὰ πράγματα, ὡς ἐν τῷ περὶ τῆς παραπροσβείας φησὶ Δημοσθένης, ἔστι δὲ ἀναγκαῖον, ὧ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ προσῆκον ἴσως ὡς κατ' ἐκείνους τοὺς χρόνους εἶχε τὰ πράγματα ὑμᾶς ἀναμνήσαι, ἵνα πρὸς τὸν ὑπάρχοντα καιρὸν ἕκαστα θεωρῆτε, ἐπὶ δὲ τὰ ἔξωθεν πρόσωπα ὡς ἐν τῷ κατὰ Ἀριστοκράτους· ἀναγκαῖον δὲ ὑπολαμβάνω καὶ δίκαιον ἅμα περὶ τούτων πρῶτον εἰπεῖν, ἵνα μηδεὶς ὑμῶν τοῖς ἔξωθεν λόγοις ἡγμένος ἀλλοτριώτερον τῶν ὑπὲρ τῆς γραφῆς δικαίων ἀκούῃ μου· ἐπὶ δὲ τὸν ἀντίδικον αὐτόν· ὡς ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου· ἀξιῶ δὲ, ὧ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ δέομαι τούτου μεμνήσθαι παρ' ὅλον τὸν ἀγῶνα· ὅτι μὴ κατηγορήσαντος Αἰσχίνου μηδὲν ἔξω τῆς γραφῆς οὐδ' ἂν ἐγὼ λόγον οὐδένα ἐποιούμην ἕτερον· ἀπάσαις δὲ αἰτίαις καὶ βλασφημίαις ἅμα τούτου κεχρημένου, ἀνάγκη κάμοι πρὸς ἕκαστα τῶν κατηγορημένων μικρὰ ἀποκρίνασθαι καὶ ἐξῆς· καὶ πάλιν· εἰ μὲν οὖν περὶ ὧν ἐδίωκε μόνον κατηγορήσεν Αἰσχίνης, κἀγὼ περὶ αὐτοῦ τοῦ προβλήματος εὐθύς ἂν ἀπελογούμην· ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἐλάττω λόγον τᾶλλα διεξιὼν ἀνήλωκε καὶ τὰ πλεῖστα κατεψεύσατό μου, ἀναγκαῖον εἶναι νομίζω καὶ δίκαιον ἅμα βραχέα περὶ τούτων διεξελθεῖν· ἐπισημήνασθαι δὲ ἄξιον, ὡς οὐκ ἄρκεῖ μόνον μιᾷ τῶν τριῶν χρήσασθαι μεθόδῳ, βουλομένους τι παρὰ τὸ κρινόμενον εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐνδείκνυσθαι, ὅτι διὰ βραχέων λέξει τὰ περὶ τὸ κρινόμενον, καὶ εὐθύς ἐπὶ τὸ κρινόμενον ἥξει· πανταχοῦ γοῦν καὶ Δημοσθένης τό γε πρῶτον προστίθησι τὸ μικρὰ ἢ διὰ βραχέων περὶ τῶν ἐξαγωνίων ἐρεῖν· ἀλλὰ καὶ Θουκυδίδης πρὸ Δημοσθένους κρινόμενου γὰρ, πότερον συμφέρει βοηθῆσαι τοῖς Κερκυραίοις ἢ μὴ, ὁ Κορίνθιος οὕτως ἤρξατο τοῦ λόγου, ἐπὶ τὸν ἀντίδικον μετενεγκὼν τὴν αἰτίαν τοῦ παρὰ τὸ κρινόμενον εἰπεῖν· ἀναγκαῖον Κερκυραίων τῶνδε οὐ μόνον περὶ τοῦ δέξασθαι σφᾶς τὸν λόγον ποιησαμένων, ἀλλ' ὡς καὶ ἡμεῖς τε ἀδικοῦμεν καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰκότως πολεμοῦνται, μνησθέντας πρῶτον καὶ ἡμᾶς περὶ ἀμφοτέρων οὕτως καὶ ἐπὶ τὸν ἄλλον λόγον ἵεναι· καὶ γὰρ ἐπὶ τὸν ἀντίδικον μετήνεγκε τὴν αἰτίαν τοῦ παρὰ τὸ κρινόμενον εἰπεῖν· καὶ διὰ τοῦ μνησθέντας ἐνεδείξατο δι' ἐλαχίστων ἐρεῖν καὶ πρὸς τὸν ἄλλον λόγον οὕτως ἵεναι λέγων, τὸ κρινόμενον ἐξετάσειν ὀρθῶς ἐπηγγείλατο.

4.207 Σωπάτρο υ . Περιττὸν εἰ συνεστήκο ι. εἰ γὰρ ζήτημα πάντως καὶ συνεστῶς καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές, μάρτυς αὐτός· ἀνωτέρω γὰρ περὶ τῶν ἀσυστάτων φησὶν· ταῦτα γὰρ οὐκ ἂν εἴη ζητήματα, ὡς τῶν ζητημάτων τὸ συνεστῶς ἐχόντων· ἀσαφῶς δὲ δοκεῖ τὸ ἐξῆς εἰρηῆσθαι· οἷον τὸ ἐπισκοπεῖν δεῖ τὸ κρινόμενον· λέγεται γὰρ κρινόμενον καὶ τὸ φεῦγον πρόσωπον· ὥσπερ λέγομεν κρίνεται τις φόνου ἢ ὕβρεως· λέγεται κρινόμενον καὶ ἡ γνώσις τῶν δικαστῶν· καὶ γὰρ φαμεν, τί ἔκριναν οἱ δικασταί· λέγεται κρινόμενον καὶ τὸ πρᾶγμα, περὶ οὗ ἡ δίωξις· ὃ εἰ καὶ τις ὑπολάβοι μόνον εἰρηῆσθαι κρινόμενον ἐνταῦθα, οὐ καλῶς, οὐ γὰρ αἰεὶ πρᾶγμα τὸ κρινόμενον, ἀλλὰ καὶ πρόσωπον· ὥσπερ καὶ ὁ ἄσωτος καὶ γνώμη· ὡς ἡ μητρὶς ἢ ἐν δόξῃ μανίας τὸν πρόγονον ἀποκτείνασα· ἐνταῦθα γὰρ τοῦ πράγματος σαφοῦς ὄντος, φόνος γὰρ, ἡ γνώμη ζητεῖται ἐν τῇ ἀληθείᾳ, μαινομένη ἢ ἐν προσποιήσει μανίας τὸν πρόγονον ἀπέκτεινεν· ἀλλὰ φαμεν, ὡς τὸ κρινόμενον εἰπὼν πάντα ταῦτα περιέλαβεν· εἰ γὰρ κρίνοιτο, πάντως ὅτι καὶ διῶκον ἔχει καὶ φεῦγον καὶ κρινόμενον, ἃ δὴ τινες αἴτιον ἐκάλεσαν καὶ συνέχον καὶ κρινόμενον· ὥστε οὐκ ἀσαφῶς εἴρηκεν, εἶγε τούτων ἀπάντων ἐστὶ περιληπτικὸν τὸ κρινόμενον· ἐπεὶ γὰρ εἴρηκε ζήτημα τῶν τριῶν συνεκτικόν, μάτην αὐτῷ τὴν ἀσάφειαν ἐνεκάλεσαν.

Εἰ ἀφανές ἐστὶν ἢ φανερόν· ἄφукτος ἡ διαίρεσις· οὐδὲν γὰρ μεταξὺ φανεροῦ καὶ ἀφανοῦς, ἐπὶ παντὸς γὰρ πράγματός ἐστὶ τι ἀφανές· οἷον ἡ τῶν δικαστῶν κρίσις, καὶ ἐπὶ παντὸς ζητήματος ἔστι τι φανερόν· οἷον ἐν τῇ ἀντιλήψει μὲν τὸ, εἰ ἐπ' ἐξουσίας τῷ φεύγοντι τὸ ποιεῖν· καὶ ἐν ὄρῳ τὸ, τί ἐστὶ τὸ πεπραγμένον· τὸ εἰ ὅλως ὑπῆρξε τὸ πρᾶγμα ἢ ὑπάρξει· βούλονται γὰρ τινες καὶ ἐνεστώτος χρόνου τιθέναι στοχασμόν, περὶ οὗ εἰρήσεται. Μαρκελλίνο υ. Προβληθέντος σοί, φησι, ζητήματος πολιτικοῦ, σκόπησον τὸ κρινόμενον, τουτέστι τὸ ἐγκλημα· πότερον ἀφανές ἐστὶν ἢ φανερόν· ἀφανές δὲ λέγει κατὰ τὴν οὐσίαν, οὐ κατὰ κρίσιν· κατὰ κρίσιν γὰρ πάντα ὁμοίως ἀφανῆ· ἄδηλον γὰρ ἐπὶ παντὸς πράγματος τὸ μέλλον κριθῆναι παρὰ τῶν δικαστῶν· ἀμέλει τὸ προειλημμένον διὰ τοῦτο δοκεῖ ἀσύστατον εἶναι, ἐπειδὴ προέγνωσται τῶν δικαστῶν ἡ κρίσις, ὅτι οὐ καταψηφιοῦνται τοιαύτης γυναικός· οὐκοῦν προβληθέντος ἡμῖν ζητήματος ζητοῦμεν, εἰ κατὰ τὴν οὐσίαν ἀφανές ἐστὶν ἢ φανερόν ἐγκαλούμενον· καλῶς δὲ προσέθηκε τὸ εἰ συνεστήκοι· τὸ γὰρ ἀσύστατον ἐκβληθήσεται· τινὲς δὲ φασιν, ὅτι περιττὸν τὸ εἰ συνεστήκοι· εἰ γὰρ ζήτημα, δῆλον ὅτι καὶ συνεστήκεν· οὐ γὰρ προσαγορεύομεν ζήτημα τὸ ἀσύστατον· ἕτερον γὰρ ἐστὶ ζήτημα, καὶ ἕτερον πρόβλημα· ζήτημα μὲν τὸ συνιστάμενον, πρόβλημα δὲ τὸ ἀσύστατον· καὶ τὸ μὲν ζήτημα καλέσοιμεν ἂν καὶ πρόβλημα, τὸ δὲ πρόβλημα οὐ πάντως καὶ ζήτημα· ἀφανὲς δὲ λέγει οὐ τὸ μέλλον κριθῆναι παρὰ τῶν δικαστῶν, ἄδηλον γὰρ οὐ μόνον ἐπὶ τῶν στοχαστικῶν ζητημάτων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάντων τῶν παραπλησίων, ὃ μέλλουσι κρίνειν οἱ δικασταί· ἢ γὰρ ἂν οὐδὲ δικαστηρίων ἐγίνετο χρεία, εἰ φανερόν ἦν τὸ μέλλον κριθῆναι, ἀλλὰ προειλημμένον ἐγίνετο· ἀφανὲς οὖν λέγει κατὰ τὴν οὐσίαν· καὶ φανερόν ὁμοίως κατὰ τὴν οὐσίαν· ἔστι δὲ σφόδρα θαυμάσαι τὸν Ἑρμογένην, καὶ γὰρ τὴν ἀντίφασιν οἶδε πάντως τι κατορθοῦσαν· οἷον τὸ ναὶ ἢ οὐ, ὃ ἐστὶ στοχασμοῦ· ἢ τόδε ἔστιν ἢ τόδε, ὃ ἐστὶν ὅρου· ἢ μέλαν, ἢ λευκόν, ὃ ἐστὶ τῆς ποιότητος, τρεῖς γὰρ αἱ ἀνωτάτω ζητήσεις· εἰ ἔστι, τί ἐστίν, ὅποῖόν τί ἐστίν· οἷον οὐσία, ιδιότης, ποιότης· οὐσία μὲν ἐν στοχασμῷ, ιδιότης δὲ ἐν ὄρῳ· ποιότης δὲ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσι πάσαις· μήτηρ γὰρ ἡ ποιότης τῶν στάσεων πασῶν, ἐν αἷς ὅποῖόν τί ἐστὶ τὸ κρινόμενον ζητοῦμεν· καλῶς δὲ τῇ τάξει κέχρηται· πρῶτον μὲν γὰρ ἐστὶ τὸ εἰ ἐφόνευσεν· δεύτερον δὲ κατὰ ζήτησιν, εἰ νόμιμος ὁ φόνος ἢ δίκαιος, ἢ σύμφορος· ὥσπερ ἐπὶ τῶν τικτομένων πρῶτον ζητοῦμεν, εἰ ἐτέχθη· εἴτα τί ἐστὶ, πότερον ἄρβεν ἢ θῆλυ.

εἴτα ὅποῖόν τί ἐστὶ, πότερον μέλας ἢ λευκός· καλὸς ἢ κακός. Εἰ ἀφανές ἐστὶν ἢ φανερόν· καὶ πῶς δυνατόν ἀφανὲς ἢ φανερόν πρᾶγμα κρίνεσθαι, τὸ μὲν γὰρ οὐχ ὑφίσταται· τὸ δὲ περιττὸν ὑπάρχει· λέγομεν οὖν, ὅτι ἀφανὲς τῇ οὐσίᾳ, οὐ τῷ δικαστηρίῳ· τὸ δὲ φανερόν· πάλιν, ἐν ᾧ οὐ τὴν οὐσίαν ζητοῦμεν, ἀλλὰ τὴν ποιότητα. Ἔστι γὰρ στοχασμὸς ἀδήλου πράγματος ἔλεγχος οὐσιώδης ἀπὸ τινος φανεροῦ σημείου, ἢ ἀπὸ τῆς περὶ τὸ πρόσωπον ὑποψίας· οἷον πεφώραται τις θάπτων νεοσφαγὲς σῶμα ἐπ' ἐρημίας, καὶ φόνου φεύγει· ἀπὸ γὰρ τοῦ θάπτειν φανεροῦ ὄντος ἀφανὲς τι πρᾶγμα ζητοῦμεν οὐσιωδῶς, τὸ τίς ὁ φονεύσας. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου υ. Ἄνωθεν ἀναλαβόντες τὸν ὀρισμὸν ἕκαστα αὐτοῦ τὰ μέρη διασαφήσομεν· πρόκειται ἔλεγχος, ἀλλ' οὐ ζήτησις· ἐπειδὴ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις τέχναις ἔστι ζητήματα ἄδηλα καὶ ταῖς ἐπιστήμαις, ὥσπερ ἐπὶ φιλοσόφων καὶ ἱατρῶν, ἔλεγχος δὲ ἐστὶ μόνων ῥητορικῶν διὰ τὴν παρὰ τῶν δικαστῶν ἐπιφερομένην ψῆφον· ἐφ' ᾧ γὰρ τιμωρία, ἔλεγχος λέγεται.

τὸ δὲ οὐσιώδης πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν λοιπῶν στάσεων· ἐν αἷς ἀφανὲς μέντοι ζητεῖται, οὐ μέντοι καὶ οὐσιωδῶς στοχασμοῦ γὰρ τοῦτο μόνου· καλῶς δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τινος φανεροῦ σημείου· δεῖ γὰρ τὸ σημεῖον φανερόν εἶναι· ἀφανὲς γὰρ ἀφανεῖ οὐ κατασκευάζεται οὐδὲ δείκνυται· τινὲς μέντοι ἔδοξαν ἑαυτῷ τὸν τεχνικὸν ἐναντιοῦσθαι ἐνταῦθα· εἰ ἄνωθεν μὲν ἐν τῷ περὶ ἀσώτου ζητήματι τὴν ἀφάνειαν τοῦ πατρὸς ὡς σημεῖον τῆς ἀναιρέσεως αὐτοῦ ἐλάμβανεν· πάντως δὲ ἡ ἀφάνεια οὐ φανερόν τοῦ τεθνάναι σημεῖον, ἐνταῦθα δὲ ἀπὸ τινός φησι φανεροῦ σημείου· ἀλλὰ φάμεν, ὅτι εἰ καὶ ἐκεῖ ὡς σημεῖον ἡ ἀφάνεια λαμβάνεται, ἀλλ' οὖν οὐ διαμάχεται ἑαυτῷ νῦν

τῶν φανερῶν λόγων τὸ σημεῖον· δεῖ γὰρ εἰδέναι, ὅτι φανερά λέγομεν τὰ σημεία οὐχ ὥς ὄντα τῶν ἐγκλημάτων δηλωτικά, ἧ γὰρ ἂν οὐδὲ ζήτησις κατελίπετο, εἴ γε φανερῶς αὐτόθεν ἐδηλοῦτο τὸ ἐγκλημα· ἀλλὰ φαμεν τὰ σημεία φανερά εἶναι, ὥς πράγματα γεγενημένα ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ἢ τοῦ διώκοντος· εἰ τοίνυν καὶ ὁ ἄσωτος ὁμολογεῖ τὴν ἀφάνειαν, πάντως ὅτι φανερὸν τοῦτό ἐστι σημεῖον· καὶ οὐκ ἐναντιοῦται ἑαυτῷ ὁ τεχνικός· τισὶ δὲ ἔδοξεν ἀτελῶς ἔχειν ὁ παρῶν ὀρισμός, οὐδὲ γὰρ πάντα στοχασμὸν περιλαμβάνει φησίν· ἐν οἷς λέγει ἀπὸ τινος φανεροῦ σημείου· ἐκπίπτουσι γὰρ τοῦ στοχασμοῦ, ὃ τε παράδοξος καὶ ὁ ἀπὸ γνώμης καὶ οἱ ἀντεγκληματικοί, καὶ οἱ ἀτελεῖς ἐκ πραγμάτων, οἳ δὴ καὶ ἐξ ὑποψίας καλοῦνται· ἐν πᾶσι γὰρ τούτοις οὐδὲν φανερὸν σημεῖον· οὔτε γὰρ ἐν τῷ παραδόξῳ, οὗ παράδειγμα τοῦτο· μάγος ὑπέσχετο ἐν τρισὶν ἡμέραις τύραννον καθελεῖν· σκηπτοῦ κατενεχθέντος ἐπὶ τὸν τύραννον καὶ ἀναιρεθέντος αἰτεῖ ὁ μάγος τὴν δωρεάν· οὔτε ἐν τῷ ὑπὸ γνώμης, οὗ παράδειγμα ἡ μητρυιὰ ἢ ἐν δόξῃ μανίας τὸν υἱὸν τρώσασα, τὸν δὲ πρόγονον ἀποκτείνασα· εἰ δέ τις λέγοι ἐπὶ μὲν τοῦ μάγου σημεῖον τὸ τὸν σκηπτὸν κατενεχθῆναι· ἐπὶ δὲ τῆς μητρυιᾶς τρώσαι, τὸν δὲ ἀνελεῖν, ἴστω ὁ τοιοῦτος, ὅτι ταῦτα ὁμολογεῖται καὶ σημεῖον οὐδέν· ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὴν τοῦ προσώπου ὑποψίαν ταῦτα ἀνατρέχει· τὸ γὰρ τὸν μὲν εἶναι μάγον, τὴν δὲ μητρυιὰν δοκεῖ ταῦτα γεγενῆσθαι· τουτέστι τὸν μὲν τυραννοκτόνον, τὴν δὲ προγονοκτόνον ἐξ ἐπιβουλῆς· πάλιν οἱ ἀντεγκληματικοί καὶ οἱ ἀτελεῖς ἐκ πραγμάτων σημεῖον οὐκ ἔχουσιν, εἴπερ μηδὲ πρᾶγμα ἐξεταζόμενον· οὔτε γὰρ ἐπὶ τρισαριστέως τοῦ μητρυιὰν ἔχοντος καὶ αἰχμάλωτον καὶ ἐπὶ σημείοις φαρμάκων ἀποθανόντος, οὔτε ἐπὶ τοῦ ἀσώτου ὕπεστι πρᾶγμα ἐξεταζόμενον· πρᾶγματος δὲ μὴ ὄντος οὐδὲ σημεῖον εὐρίσκεται, ὥστε εἰ μὴ ταῦτα περιλαμβάνει ὁ παρῶν ὀρισμός, ἀναγκαίως προστεθήσεται αὐτῷ τὸ ἢ ἀπὸ τῆς περὶ τὸ πρόσωπον ὑποψίας· αὕτη γὰρ ἡ ὑποψία εἰκὸς μὲν ἐστίν, ἀλλ' οὐχὶ σημεῖον· τὰ γὰρ σημεία ἐπὶ τῶν πραγμάτων λέγομεν, τὰ δὲ εἰκότα ἐπὶ τῶν προσώπων· τοῦτο δὲ πεποίηκε πρὸς τὸν ἴδιον σκοπὸν τὸν ὀρισμὸν ἀποδούς· καὶ γὰρ αὐτὸς οὐ βούλεται ἀπὸ μόνου προσώπου στοχασμὸν εἶναι· ἀλλὰ φαμεν, ὅτι οὐκ ἔχει ἐλλιπῶς ὁ ὀρισμός· διὰ γὰρ μιᾶς λέξεως τρόπον τινὰ πάντα τὰ εἶδη τοῦ στοχασμοῦ περιέλαβεν· διὰ γὰρ τοῦ σημείου καὶ τὸ εἰκὸς ἐδήλωσεν· τρόπον γὰρ τινὰ καὶ τὸ πρόσωπον ὑποπτον τυγχάνον σημεῖον καθίσταται· ἰστέον δὲ, ὅτι οὐ πᾶς στοχασμὸς περὶ οὐσίας ἔχει τὴν ζήτησιν, ἀλλὰ καὶ περὶ ποιότητος, ὥς ἐπὶ τῆς μητρυιᾶς· καὶ γὰρ ἐκεῖ οὐ ζητεῖται, τίς ὁ φονεύσας, φανερὸν γὰρ, ἀλλὰ ποίᾳ γνώμῃ πεφόνευκεν· πάλιν καὶ οὗτος τρόπον τινὰ περὶ οὐσίας ἔχει τὴν ζήτησιν· ἂν μὲν γὰρ δειχθῇ, ὅτι ἐκοῦσα πεφόνευκεν, ὑπάγεται ὥς φονεὺς τῇ τιμωρίᾳ· ἂν δὲ ἄκουσα, ἐλευθεροῦται τοῦ ἐγκλήματος· δεῖ δὲ καὶ τοῦτο εἰδέναι, ὥς παράδοξος στοχασμὸς διὰ τοῦτο λέγεται· ἐπειδὴ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις στοχασμοῖς ὁ φεύγων ἀρνεῖται τὸ ἐγκλημα· ἐνταῦθα δὲ ὁμολογεῖ· ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο ἴσως χεῖρον γινώσκειν· ὅτι καὶ πᾶν ζήτημα ἢ κατὰ δίωξιν ἐστὶ καὶ φυγὴν, ἢ κατὰ αἵτησιν, ἢ κατὰ ἀμφισβήτησιν, εἰσὶ δὲ καὶ στοχασμοὶ τοιοῦτοι· κατὰ δίωξιν μὲν καὶ φυγὴν ὥς ἐπὶ τοῦ πεφωραμένου ἐπ' ἐρημίας νεοσφαγὲς θάπτοντος σῶμα, καὶ κρινομένου φόνου· ἐνταῦθα γὰρ ὁ μὲν διώκων ἐρεῖ πεφόνευκας, παρίστασο γὰρ· ὁ δὲ φεύγων, οὐκ ἀνεῖλον, ἀλλὰ παριστάμην ἐλεῶν τὴν φύσιν· κατὰ αἵτησιν δὲ, ὥς ἐπὶ τοῦ μάγου· ἐνταῦθα γὰρ ὅτι μὲν ἀνήρηται ὁ τύραννος, σαφές, εἰ δὲ διὰ τὸν μάγον οὕτω δῆλον· ἐνταῦθα καὶ ὁ ἀντιλέγων μὴ ἐκ τοῦ μάγου τοῦτο γεγενῆσθαι, ὁ δὲ μάγος λέγει ἀνηρηκέναι καὶ κέχρηται σημείῳ τῇ ὑποσχέσει· διὸ καὶ αἰτεῖ δωρεάν· χρή δὲ γινώσκειν, ὅτι ἀντέστραπται ἐνταῦθα πρόσωπα· καὶ γὰρ ὁ φεύγων τὴν τοῦ κατηγοροῦ τάξιν ἐπέχει· ὁ γὰρ πρῶτος λέγων τὸ τοῦ διώκοντος πρόσωπον κληροῦται· κατ' ἀμφισβήτησιν δέ· οἷον τύραννος ἤτησεν ἀλεξιφάρμακον παρὰ ἱατροῦ, φήσας δηλητήριον παρὰ τοῦ ἰδίου ἱατροῦ κεκομικέναι· καὶ λαβὼν ἐτελεύτησε παραντίκα, καὶ ἀμφισβητοῦσιν οἱ δύο τῆς δωρεᾶς τοῦ τυραννοκτόνου· κέχρηται γὰρ ἑκάτερος σημείοις, ὁ μὲν παρὰ τοῦ τυράννου ὑποπτευθέν· ὁ δὲ τὸ παραντίκα τεθνάναι τὸν τύραννον τῇ τοῦ φαρμάκου μεταλήψει· δεῖ δὲ τὰ

σημεῖα ἐπὶ τοῦ στοχασμοῦ ἀνεύθυνα εἶναι καὶ ὁμολογεῖσθαι περὶ τε τοῦ φεύγοντος καὶ τοῦ διώκοντος ἴδιον γὰρ στοχασμοῦ τὸ δύο πράγματα ἔχειν· ὦν τὸ μὲν ἀνεύθυνον καὶ φανερόν καὶ σημεῖον, τὸ δὲ ὑπεύθυνον, ὃ καὶ ἀφανές· αἰτιῶνται δέ τινες τὸ παράδειγμα τοῦ στοχασμοῦ, ὡς ἀτελές ἐκ προσώπου· τὸ γὰρ τίς τῶν ἀνεξετάστων· ἀλλ' ἴσως τῷ ὀρισμῷ κατακολουθῶν τῷ ἑαυτοῦ Ἑρμογένους, ὃς ἀπὸ μόνου σημείου τὸν στοχασμὸν λέγει γίνεσθαι, τοῦ προσώπου πάντῃ καταπεφρόνηκεν· ἐμέμψαντο δὲ καὶ τὸ λέγειν, τίς ὁ φονεύσας· τοῦτο γὰρ ἀντεγκλήματος· ὥφειλε γὰρ εἰπεῖν οὐ τίς, ἀλλ' εἰ οὗτος ὁ φονεύσας· περὶ γὰρ οὐσίας ἢ ζήτησις· τρεῖς δὲ τρόπους ἡμῖν τῆς τῶν στάσεων ἀκριβοῦς παραδίδωσι διδασκαλίας· μέθοδον, ὀρισμὸν, παράδειγμα· καὶ ἡ μὲν μέθοδος ἐστὶν οἷα τις ὑπογραφή τῆς στάσεως καὶ κανὼν· ὁ δὲ ὀρισμὸς τῆς ιδιότητος διδασκαλία, καὶ τῆς φύσεως τοῦ προκειμένου· τὸ δὲ παράδειγμα τὰ εἰρημένα σαφῆ καθίστησιν· ὥστε διὰ πάντων τούτων ἡ διδασκαλία καθίσταται· ἐχρήσατο δὲ καὶ τῇ τάξει καλῶς τῆς διδασκαλίας· καὶ γὰρ οἱ διαλεκτικοὶ τέσσαράς φασι εἶναι τάξεις τῆς διαλεκτικῆς διδασκαλίας, διαιρετικὴν, ὀριστικὴν, ἀναλυτικὴν, ὑποδειγματικὴν· ἥ καὶ Ἑρμογένους κατακολουθεῖ· πρῶτον μὲν τῇ μεθόδῳ διαιρεῖ· ἔπειτα διὰ τῶν ὑπογραφῶν ὀρίζεται, καὶ τρίτον διὰ τῶν παραδειγμάτων ἀναλύει καὶ ἀποδεικνύει τὰ εἰρημένα· τὸ γὰρ παράδειγμα διπλὴν αὐτῷ τὴν χρεῖαν πληροῖ, ἀναλυτικὴν φημι καὶ ἀποδεικτικὴν· τὸ μὲν γὰρ σπεύδειν τὰ μέρη τῆς ὑπογραφῆς λαβόντα ἐκ τοῦ παραδείγματος πιστοῦσθαι τὸ διὰ τί οὕτως εἴρηται, τρόπον τινὰ ἀναλυτικῆς· οἷον τὸ ἀπὸ τινος φανεροῦ σημείου τῆς ὑπογραφῆς μέρος ἐστίν· ὃ διὰ τοῦ φάσκειν, ἀπὸ γὰρ τοῦ θάπτειν, φανεροῦ ὄντος, ἀφανές τι πρᾶγμα ζητοῦμεν δηλοῖ, ἀφ' οὗ ὁ δῆλον, ὡς τὸ διὰ τί ἐκάστη λέξις ἐν τῷ ὀρισμῷ πρόκειται, διὰ τῶν ὑποδειγμάτων βούλεται παριστάνειν· τὸ δὲ καὶ πᾶν ζήτημα σαφές καθιστᾷ διὰ τοῦ αὐτοῦ παραδείγματος ἀποδεικνύοντος ἐστὶ κατὰ τὸν ἐνδεχόμενον τρόπον· καὶ γὰρ αἱ ῥητορικαὶ πίστεις ἢ δι' ἐνθυμημάτων ἢ διὰ παραδειγμάτων γίνονται.

4.214

Μαρκελλίνου υ. Ὁ μὲν οὖν Μινουκιανὸς ὠρίσατο ἄρνησις παντελὴς τοῦ ἐπιφερομένου ἐγκλήματος, βέλτιον δὲ ὁ Ἑρμογένους, ἀδήλου πράγματος ἔλεγχος· τὸ μὲν γὰρ ζητῆσαι κοινὸν ἦν καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων· καὶ γὰρ ἡ μηχανικὴ περὶ ἀδήλου πράγματος ἔχει τὴν ζήτησιν· καὶ ἄλλα δὲ πλεῖστα· μόνῳ δὲ στοχασμῷ ἀνάκειται τῶν κατ' οὐσίαν ἀδήλων ὁ ἔλεγχος· ἐλέγχει γὰρ τοῖς ἰδίῳις κεφαλαίοις τὸ ἀφανές· οὐκ εἶπεν δὲ ζήτησις ἀλλ' ἔλεγχος· καὶ ὁ μὲν ἔλεγχος καὶ ζήτησις, ἡ δὲ ζήτησις οὐ πάντως ἔλεγχος· οὐσιώδης· ἐπειδὴ περὶ ὑπάρξεως ἢ ζήτησις, καὶ τὴν οὐσίαν ζητοῦμεν, εἰ ὅλως ἐπράκται τὸ ἐγκαλούμενον παρὰ τοῦ κρινομένου· οἷον ἐφόνευσεν οὗτος· φανεροῦ σημείου· θαυμασίως σφόδρα τοῦτο προσέθηκε· πῶς γὰρ τὸ ἀφανές ἐξ ἀφανοῦς ὁμοίου πιστοῦσθαί τις δυνήσεται· πρὸς δὲ τὸν ἑαυτοῦ ὅρον καὶ τὸ παράδειγμα ἐπήνεγκεν ἀπὸ πράγματος μόνου στοχασμὸν· ἰστέον δὲ, ὅτι γίνεται ὁ στοχασμὸς κατὰ τοὺς τρεῖς χρόνους, παρεληλυθότα, ἐνεστῶτα, μέλλοντα· καὶ παράδειγμα τοῦ παρεληλυθότος ὁ θάπτων τὸ νεοσφαγὲς σῶμα· ὡς ἐπὶ πεπραγμένῳ γὰρ τῷ φόνῳ κρίνεται· τοῦ δὲ ἐνεστῶτος ὁ ἀσωτεύμενος πένης καὶ ληστείας κρινόμενος· ἔτι γὰρ νῦν ληστεύειν ἐγκαλεῖται· τινὲς δ' οὐ καλῶς φασι τὸ παράδειγμα κεῖσθαι, ἐπὶ γὰρ τῇ ἤδη γενομένη ληστείᾳ κρίνεται ὁ ἄσωτος· καὶ λέγουσιν ἄλλο παράδειγμα· ἀναγομένων Ἀθηναίων ἀπὸ Κερκύρας ἀπαγγέλλει Συρακουσίῳς ὁ Ἑρμοκράτης τὴν ἄφιξιν· ἰδοὺ γὰρ ἐνταῦθά φασι ἔτι γενομένου τοῦ πλοῦ, καὶ ἔστι πιθανὸν μὲν τὸ παράδειγμα, ὡς πρὸς τῷ ἄνω· δοκεῖ δέ μοι τὸν μέλλοντα μηνύειν ἐπίπλουν γενήσεσθαι· τοῦ δὲ μέλλοντος, ὡς ἀφορῶν εἰς τὴν ἀκρόπολιν νέος πλούσιος καὶ δακρύσας καὶ κρινόμενος τυραννίδος ἐπιθέσεως· φάμεν γὰρ αὐτὸν τυραννήσειν· ἰστέον μέντοι, ὅτι κρίνεται τις κατασοφισμοῦ ἐν στοχασμῷ· οἷον νόμος μὴ γαμεῖσθαι τὴν ὀρφανὴν μήτε τῷ ἐπιτρόπῳ μήτε τοῦ ἐπιτρόπου παιδί· ἐπίτροπος ἀπεκήρυξε τὸν ἑαυτοῦ παῖδα, ἐκεῖνος

ἐβιάσατο τὴν ὀρφανήν· εἴλετο αὐτοῦ γάμον ἢ παῖς· μετὰ ταῦτα ἀνέλαβεν αὐτὸν ὁ πατήρ· καὶ κρίνεται κατασοφισμοῦ.

4.215 Ἐὰν δὲ ἡ φανερόν τὸ κρινόμενον, πάλιν ἐπισκεπτέον εἰ τέλειόν ἐστιν ἢ ἀτελές. λέγω δὲ ἀτελές, ὃ προστεθέντος τινὸς ὡς λείποντος ὄνομά τε εὐθὺς γίνεται· καὶ μετὰ ταῦτα οὐκέτι ἔχει ζήτησιν οὐδὲ μίαν τὸ πρᾶγμα. ἂν γὰρ ἡ τοιοῦτον, ὀρικὴν ποιεῖται τὴν στάσιν. Συριανο ὤ. Ἄφυκτος καὶ αὕτη ἡ διαίρεσις· τελείου γὰρ καὶ ἀτελοῦς οὐδὲν μεταξύ· πάνυ δὲ ἀκριβῶς καὶ τὸ ὡς λείποντος πρόκειται· οὐδὲ γὰρ ἀτελές ποτε πρᾶγμα εἰς δικαστήριον εἰσάγεται· ἀλλὰ φύσει μὲν πᾶν πρᾶγμα κρινόμενον τέλειόν ἐστιν· ἡ δὲ τοῦ ὅρου ἀτέλεια περὶ τὸ σχεῖν ὄνομα· διὸ καὶ ἐπάγει, ὄνομά τε εὐθὺς γίνεται, ὡς εἰδὼς ὅτι φύσει τέλειόν ἐστι, καὶ ἅμα τῷ προστεθῆναι τὸ ὄνομα, περὶ οὗ ἡ ἀμφισβήτησις, τέλειον γίνεται· δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι κρινόμενον νῦν λέγει τὸ ἐνεργηθὲν, ἥτοι τὸ ἐκ τῆς ἐνεργείας γεγονός· περὶ οὗ ἡ κρίσις οἶον ἀνῆλθέ τις ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν, ὡς ἀποκτενῶν τὸν τύραννον, καὶ ἐδίωξεν ἕτερος ἐντυχὼν ἐφόνευσεν· νόμου ὄντος τὸν τυραννοκτόνον λαμβάνειν δωρεὰν, ἀμφισβητοῦσιν ἀλλήλοις περὶ τῆς δωρεᾶς· ἐνταῦθα τὸ μὲν πρᾶγμα ἢ τυραννοκτονία φανερόν· ζητεῖται δὲ ἡ ἑκατέρου ἐνέργεια τοῦ τε ἀναβάντος καὶ διώξαντος· καὶ τοῦ πεφονευκότος φεύγοντα· πότερος τούτων ὁ τυραννοκτόνος· ὁ μὲν γὰρ λέγει δεδωκέναι τὸ σπέρμα καὶ τὴν ἀρχήν· ὁ δὲ λέγει τὴν πρᾶξιν ἀνύσαι, καὶ ταῖς χερσὶ διαχρήσασθαι.

4.216 ἀτελές. διττόν ἐστι τὸ ἀτελές ἐνταῦθα· ἡ γὰρ τῇ ἐνεργείᾳ καὶ τῇ πράξει τοῦ φεύγοντός ἐστιν ἀτελές· ἡ πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ κατηγοροῦ· τῇ μὲν ἐνεργείᾳ ὡς ἐπὶ τούτου· κενοτάφιόν τις ὀρύζας κρίνεται τυμβωρυχίας· ἐνταῦθα γὰρ τὸ μὲν ὄρυγμα καὶ τὸν τάφον καὶ αὐτὸς ὠμολόγησεν ὁ φεύγων, ἡ δὲ τυμβωρυχία οὐδ' ὅλως πέπρακται· οὐ γὰρ ὑφείλετο τοῦ νεκροῦ τὴν ἐσθῆτα, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον· κατὰ δὲ τὴν φωνὴν τοῦ κατηγοροῦ· ὡς ἐφ' οὗ ζητήματος παρατίθεται Ἑρμογένης· ἡ μὲν γὰρ τοῦ κατηγοροῦ φωνὴ περὶ μείζονός ἐστιν, ὁ δὲ φεύγων ἀνθαιρεῖται τὸ ἔλαττον· καὶ ἡ μὲν πρᾶξις τελεία, πρὸς δὲ τὴν τοῦ κατηγοροῦ φωνὴν ἀτελής. εἰ γὰρ προστεθεῖ ὅτι καὶ ἱερὰ τὰ χρήματα, σαφὴς οὗτος ἱερόσυλος. Μαρκελλῖνο υ.

4.217 Φανερόν λέγει οὐ τὸ τοῖς δικασταῖς ὁμολογούμενον, ἡ γὰρ οὐδὲ κρίσις ἦν, ἀλλὰ προειλημμένον ἐγίνετο, ἀλλὰ φανερόν τῇ οὐσίᾳ· ἐὰν μὲν οὖν εἴη φανερόν, καὶ τοῦτο διπλοῦν ὑπάρχει τῇ φύσει· εἰ γὰρ καὶ φανερόν ἐστιν, ἀλλ' οὐ πάντως τέλειόν ἐστιν· ἀλλὰ τὸ μὲν ἐστιν αὐτοῦ ἀτελές, τὸ δὲ τέλειον, ἀτελές δὲ ἐστι τὸ ἔτι προσθήκης δεόμενον εἰς ἀναπλήρωσιν· τὸ οὖν ἀτελές ἐνταῦθα ποιεῖ τὴν ζήτησιν· χρή δὲ σκοπεῖν τὸ ἐνεργηθὲν, εἰ ἀτελῶς ἐνήργηται· δοκεῖ μὲν γὰρ τὸ πεπραγμένον τέλειον εἶναι· ἀλλὰ τὸ ἐνεργηθὲν ἐν τῷ ἱερῷ ζητοῦμεν· ὅπερ Δημοσθένης φανερόν ποιεῖ· φησὶ γοῦν τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα· εἰ τοίνυν ἀτελές καλῶς ἐπήγαγε σαφηνίσαι βουλόμενος· ὃ προτεθέντος τινὸς ὡς λείποντος ὄνομα γίνεται, ὡς μήπω τοῦ πράγματος διὰ τὸ ἀτελές τῆς πράξεως ὄνομα δυναμένου λαβεῖν· καθάπερ ἐπὶ τῶν τικτομένων παιδίων, ἕως ἄδηλος ἡ φύσις, πότερον ἄρρενος ἢ θήλεος, οὐ δύναται λαβεῖν ὄνομα· ὅταν δὲ γνωσθῇ, τότε λαμβάνει τὴν προσηγορίαν· ὡς λείποντος, πρὸς τὴν τοῦ ἀντιδίκου φωνήν, ἀτελές γὰρ ὡς πρὸς ταύτην· ὄνομά τε εὐθὺς γίνεται, λαμβάνει ὄνομα τὸ πραχθέν· καὶ οὐκέτι περὶ τοῦ ὀνόματος ἀμφιβάλλεται. Ἔστι γὰρ στάσις ὀρικὴ ὀνόματος ζήτησις περὶ πράγματος, οὗ τὸ μὲν πέπρακται, τὸ δὲ λείπει πρὸς αὐτοτέλειαν τοῦ ὀνόματος· οἶον ἐξ ἱεροῦ ἰδιωτικά τις ὑφείλετο χρήματα· νόμου κελεύοντος τὸν μὲν ἱερόσυλον τεθνάναι, τὸν δὲ κλέπτην διπλᾶ δίδόναι, ὡς ἱερόσυλος ὑπάγεται· ὁ δὲ κλέπτης εἶναι λέγει· ἐὰν γὰρ προσθῇ τὸ καὶ ἱερὰ εἶναι τὰ χρήματα, σαφὴς γε οὗτος ἱερόσυλος· καὶ οὐκ ἔτι ἔχει τὸ πρᾶγμα ζήτησιν, οὐδὲ μίαν. Συριανο ὤ. Ὀνόματος εἶπεν ζήτησις· οὐδὲ γὰρ τοῦ πεποιηκότος ζητοῦμεν τὸ ὄνομα· οὐ γὰρ ἀνώνυμος ὁ πεποιηκός· ἀλλ' αὐτὸ τὸ πρᾶγμα τί κληθήσεται, αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν· ἀκολουθίαν δὲ ἔχει ὁ ὅρος πρὸς τὸν στοχασμόν· διότι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ περὶ ὑπάρξεως ἢ ζήτησις, ἐν δὲ τῷ ὄρω

περὶ κλήσεως· ἀκολουθεῖ δὲ τῇ γενέσει ἢ κλήσις· ὥσπερ ἐπὶ τοῦ παιδίου τοῦ ἀρτιγενοῦς ζητοῦμεν, τί χρὴ θεῖναι ὄνομα τῷ τεχθέντι· ἰστέον δὲ, ὅτι καὶ ὅρος ἐστὶ παράδοξος, ὅτε κατὰ τὸ πλεονάζον ἐλλείπει· ὡς ἐπὶ τούτου· νόμος τὸν ὁλόκληρον ἱεῖσθαι· ἐξαδάκτυλον κωλύει τις ἱεῖσθαι· ζητεῖται γὰρ εἰ τέλειος ὁ ἐξαδάκτυλος· δοκεῖ γὰρ τῷ πλεονάζειν τοῖς δακτύλοις ἀτελής εἶναι· αἱ γὰρ ὑπερβολαὶ καὶ αἱ ἐλλείψεις κακίαι· ὅμοιον καὶ τοῦτο.

4.218 νόμος τὸν καινὸν ὄπλον εὐρηκότα δωρεὰν λαμβάνειν· ἵππον τις ἐδίδαξε μάχεσθαι καὶ αἰτεῖ τὸ γέρας· πλεονάζει γὰρ τοῦτο κατὰ τὸ ἔμψυχον· πᾶν γὰρ ὄπλον ἄψυχον· ὥσπερ δὲ ἐν στοχασμῷ γίνεται κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν ζήτημα καὶ κατὰ ἀμφισβήτησιν, οὕτω καὶ ἐν ὄρῳ· κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν ὡς ἐπὶ τοῦ ἱεροσύλου· κατὰ αἵτησιν ὡς ἐπὶ τούτου· φιλόσοφος ἔπεισε τύραννον ἀποθέσθαι τὴν τυραννίδα καὶ αἰτεῖ δωρεάν· καὶ ἀντιλέγει τις· ἐνταῦθα ἐκάτερος τὸν νόμον προβάλλεται· ἀλλ' ὁ μὲν φεύγων κατὰ τὸ ἀπλῶς ἀπαλλάξαι τυραννίδος τὴν πόλιν· μηδὲν γὰρ διαφέρειν τοῦ τὸν τύραννον ἀνελεῖν, τὸ παῦσαι τὴν τυραννίδα· ὁ δὲ διώκων κατὰ τὸ περιέργον· ζητεῖ γὰρ καὶ τὸν τυράννου φόνον, τοῦτο βουλόμενος εἶναι τυραννοκτονίαν, ἀλλ' οὐχὶ τὸ ἀπαλλάξαι τυραννίδος τὰς πόλεις· καὶ ἐκάτερος αὐτῶν τὴν τοῦ νομοθέτου γνώμην προβάλλεται· καὶ ὁ μὲν φησιν, ὅτι ὁ νομοθέτης τοῦτο μόνον ἐσκόπησεν, ὅπως τυραννίδος ἀπαλλάξῃ τὴν πόλιν· καὶ τοῦ πείσαντα παῦσαι τὴν τυραννίδα, ὁ δ' ἀντιλέγων φησὶν, ὅτι ὁ νομοθέτης κατανοήσας, ποῖα παρέπεται τῷ τύραννον ἀνελεῖν βουλομένῳ, καθάπερ τι παραμύθιον τὸ γέρας ὠρίσατο· κατὰ ἀμφισβήτησιν δὲ, ὡς ἐπ' ἐκείνου· ἀνῆλθέ τις ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν, ὡς ἀποκτενῶν τὸν τύραννον καὶ ἐξῆς· καὶ γὰρ ἐπὶ τούτου ζητεῖται, τίς ἄξιος λαμβάνειν τὴν δωρεάν, ὁ διώξας, ἢ ὁ ὑπαντήσας καὶ ἀνελών· καὶ ὁ μὲν τὴν ἀρχὴν, ὁ δὲ τὸ τέλος προβάλλεται· τῷ μὲν γὰρ ἐλλείπει ἡ ἀρχή, τῷ διώξαντι δὲ τὸ τέλος· ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ ὅροι καὶ στοχασμοὶ παράδοξοι εὗρηνται· καὶ κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν καὶ ἔτι κατὰ αἵτησιν καὶ ἀμφισβήτησιν, ἄξιον εἰπεῖν κατὰ τί κοινωνοῦσι καὶ διαφέρουσιν ἀλλήλων· κοινωνεῖ τοίνυν ὁ παράδοξος στοχασμὸς τῷ παραδόξῳ ὄρῳ, καθ' ὃ ἀμφοτέρω ξένα τινὰ εἰσάγουσι· διαφέρει δὲ, ὅτι ὁ μὲν στοχασμὸς ἀμείβει τὴν τάξιν τοῦ φεύγοντος καὶ διώκοντος· ὁ δὲ ὅρος οὐδὲν τοιοῦτον ποιεῖ· ἀλλὰ καὶ οἱ κατὰ αἵτησιν στοχασμοὶ καὶ ὅροι κοινωνοῦσι, καθ' ὃ ἐκάτεροι εὐεργεσίαν προβάλλονται· διαφέρουσι δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ εἰς ἕτερόν τι τὴν αἰτίαν μεταβιβάζει, ὡς ἐπὶ τοῦ μάγου ἐπὶ τινὰ τύχην καὶ δαίμονα τὴν τοῦ τυράννου κεραυνοβολίαν ὁ διώκων ἀνατίθεται.

4.219 καὶ ἐν τῷ στοχασμῷ ἄδηλον, εἴπερ ἐξ αὐτοῦ γέγονε τὸ πραχθέν· ἐπὶ δὲ τοῦ ὅρου δῆλον μὲν, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ πεποιηκώς, καὶ τὰ τῆς εὐεργεσίας πρόδηλα, τοῦτο δὲ μόνον φησὶν, ὅτι οὐκέτι τυραννοκτονήσας ὡς ὁ νομοθέτης διαγορεύει· ὡσαύτως καὶ οἱ κατὰ ἀμφισβήτησιν ὅροι καὶ στοχασμοὶ κοινωνοῦσι μὲν, καθὸ ἐν ἀμφοτέροις ζητήσις ἐστὶ, τίνα δεῖ λαβεῖν καὶ καθ' ὃ ἐν ἀμφοτέροις πέπρακται τι παρ' ἐκατέρου προσώπου, διαφέρουσι δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῷ ὄρῳ ὁμολογεῖται τὸ παρ' ἐκατέρου πεπραγμένον, καὶ ἔστιν ἀτελὲς καὶ δεῖται τῆς ἀπὸ τοῦ ἑτέρου πράξεως· καὶ ὅτι μείζω ἔχει τὴν ζήτησιν τὸ διώξαι ἢ τὸ ἀνελεῖν· ἐν δὲ τῷ στοχασμῷ οὐχ ὁμολογεῖται τὸ παρ' ἐκατέρω πεπραγμένον, οὐδὲ περὶ τοῦ μείζονος ἀμφισβητοῦσιν· ἀλλ' ἐκάτερος τὸ τοῦ ἑτέρου πάντως ἀνελών τὸ πᾶν ἑαυτῷ περιτίθησιν· ἀλλὰ καὶ οἱ κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν κοινωνοῦσι μὲν, καθὸ ἀμφοτέρω ἀρνοῦνται τὸ πεπραγμένον, διαφέρουσι δὲ, ὅτι ἐν μὲν ὄρῳ ἄρνησις ἐστὶν ἑτέρου ὁμολογουμένου· ἐν δὲ στοχασμῷ οὐδὲν ὁμολογεῖται· καὶ τῷ μὲν στοχασμῷ εἰς ἑτέρου σημεῖον λαμβάνεται τὸ πραχθέν· ἐν δὲ τῷ ὄρῳ τὸ πραχθέν ἐστὶν τὸ ἐγκαλούμενον· ἔτι κοινωνοῦσι, καθὸ ἐν ἀμφοτέροις ὁ φεύγων ὁμολογεῖ ἀνεύθυνον εἶναι τὸ πραχθέν· διαφέρουσι δὲ, ὅτι ἐν μὲν στοχασμῷ τὸ ὁμολογούμενον οὐδὲν μέρος τυγχάνει τοῦ ἐγκλήματος.

4.220

Μαρκελλίνου υ. Ὅρα πῶς ἀσφαλῶς ὠρίσατο· οὐ γὰρ εἶπεν ὀνόματος ἀπλῶς, ἀλλὰ περὶ πράγμα·
πρᾶγμα δέ φησι τὸ ἔγκλημα, ἢ τὸ κατόρθωμα· οὐ γὰρ προσώπου ἐστὶν ὄνομα τὸ ζητούμενον·
ἔχει γὰρ ἴδιον ὄνομα ὁ ἐκ τοῦ ἱεροῦ ὑφελόμενος τὰ χρήματα, ἀλλ' ἐκ τοῦ πράγματος τοῦ
ἐνεργηθέντος ζητοῦμεν τὸ ὄνομα· ἰστέον δὲ, ὅτι μόνον τοῦ κατὰ κρίσιν ὄρου ὁ τεχνικός
ἐπήνεγκε τὸ παράδειγμα, σιωπήσας τὸν κατὰ ἀμφισβήτησιν· τὸ γὰρ παράδειγμα πρὸς τὸ δεῖξαι
νῦν τὸ ἴδιον τῆς στάσεως ἔλαβεν· εἰκότως δὲ καὶ τὸν ὄρον τῶν ἄλλων προέταξεν· ἐπειδὴ ὥσπερ
ἐγγύς ἐστι τοῦ στοχασμοῦ, καὶ πνεῖ καὶ αὐτὸς τῆς οὐσίας διὰ τὸ ἄδηλον τοῦ ὀνόματος· καὶ ὅτι
περὶ οὐ τελείου ἐστὶν, ἀλλ' ἀτελοῦς ἀμφισβητεῖται. Ἄν μέντοι φανερόν ἢ καὶ τέλειον τὸ
κρινόμενον, ἢ ζήτησις περὶ τὴν ποιότητα τοῦ πράγματος ἴσεται· οἷον εἰ δίκαιον, εἰ συμφέρον,
εἰ ἔννομον, ἢ τι τῶν τούτοις ἐναντίων, καὶ ὄνομα μὲν γενικὸν τούτῳ ποιότητος ἦτοί δὲ περὶ τι
πρᾶγμα ἔχει τὴν ζήτησιν, ἢ περὶ ῥητόν· κἂν μὲν περὶ ῥητόν, νομικὴν ποιεῖται τὴν στάσιν· περὶ
ὧν ὕστερον ἐροῦμεν· ἐὰν δὲ περὶ πρᾶγμα, λογικὴν· διαιρέσεις δὲ καὶ τοῦτο δίχα· ἢ γὰρ περὶ
μέλλοντος πράγματος ἔχει τὴν ζήτησιν· ἢ περὶ τίνος ἤδη γεγονότος, κἂν μὲν περὶ μέλλοντος,
ἔσται πραγματικὴ. Ἐφαμεν ἤδη, ὅτι τρεῖς εἰσὶν αἱ ἀνωτάτω ζητήσεις· ἢ γὰρ περὶ ὑπάρξεως, ἢ
περὶ ιδιότητος, ἢ περὶ ποιότητος ἐστὶν ἡ ζήτησις, περὶ ἧς νῦν ἐρεῖ· ἧς καὶ τὴν διαίρεσιν
ἀκολουθῶς τοῖς πράγμασι ποιεῖται, εἰπὼν ἢ περὶ πρᾶγμα ἢ περὶ ῥητόν εἶναι τὴν ἀμφισβήτησιν·
ἢ γὰρ ἀμφισβητεῖται ἢ πρᾶξις, ὁμολογουμένων τῶν νόμων, ἢ τῆς πράξεως ὁμολογουμένης,
ἀμφισβητεῖται ὁ νόμος· καὶ οὐδὲν παρὰ ταῦτα· διὰ τί δὲ ἐν τῇ ὀρικῇ στάσει εἰπὼν ὅτι, ἐὰν τὸ
λείπον προστεθῇ καὶ τέλειον γένηται, οὐκέτι λείπεται ζήτησις, ἐνταῦθ' αὖ φησιν, ἐὰν μέντοι
φανερόν ἢ καὶ τέλειον τὸ κρινόμενον· φαμέν οὖν, ὅτι ἐκεῖ ὀρικὴν στάσιν τοῦτό φησι· δεῖ γὰρ ἐν
ἐκείνῃ τὸ μὲν πεπρᾶχθαι, τὸ δὲ λείπειν· λείπειν δὲ κατὰ τὸ ὄνομα μόνον· ἐν μέντοι ταῖς κατὰ
ποιότητα στάσεσι τέλειόν ἐστι τὸ πρᾶγμα· αὕτη δὲ τέμνεται εἰς τὰ ῥητὰ καὶ πράγματα· καὶ τὰ
μὲν ῥητὰ ποιεῖ τὰς νομικάς· τὰ δὲ πράγματα τὰς λογικάς· λογικαὶ δὲ λέγονται οὐχ ὅτι αὗται
μόναι λόγῳ βεβαιοῦνται· πασῶν γὰρ τοῦτο καὶ λογικῶν καὶ νομικῶν, ἀλλ' ὅτι τῶν μὲν
νομικῶν αἱ πίστεις περὶ τὴν τῶν ῥητῶν ἐξέτασιν εἰσι· τῶν δὲ λογικῶν περὶ τὰς τεχνικάς
καλουμένας ἀποδείξεις, αἱ γὰρ τῶν νομικῶν πίστεις ἦτοί ἀποδείξεις ἄτεχνοί εἰσι· τοῦ τὸν
μοιχὸν γὰρ μὴ εἰσιέναι εἰς ἱερὸν νομίμου ὄντος, εἰ εἰσέλθοι οὐδὲ μιᾶς τεχνικῆς χρεῖα πίστewς
πρὸς τὸ δεῖξαι παραβεβασμένον τὸν νόμον· αἱ μέντοι τῶν λογικῶν πίστεις ἔντεχνοι· αἵπερ
γίνονται προτάσεσιν τε καὶ ἐπαγωγαῖς καὶ συλλογισμοῖς καὶ παραδείγμασι καὶ τῆς ἐκ τοῦ ὁμοίου
παραθέσεως, ἃς ἢ τοῦ λόγου τέχνη ἐπινενόηκεν· αἱ μὲν οὖν περὶ πραγμάτων τὰς ἀμφισβητήσεις
ἔχουσαι λογικαὶ λέγονται· λόγων γὰρ, ὡς ἔφαμεν, δέονται καὶ ῥητορικῆς εἰς κατασκευὴν
δεινότητος· αἱ δὲ περὶ ῥητὰ νομικαὶ· οὐ γὰρ λόγους ἀπαιτοῦσι πολλούς· ἀλλ' ἔξεστι καὶ τοῖς
ιδιώταις προῖσχομένους τὸν νόμον τῶν δικαίων τυχεῖν· τὸ γὰρ κυριώτατον ἐν ῥητοῖς νόμος·
ὅθεν τοῦ ῥητοῦ πολλαχῶς λεγομένου, ἐπὶ τε γὰρ ψηφίσματος καὶ ἐπιστολῆς καὶ διαθήκης καὶ
κηρύγματος καὶ νόμου, ἐκνενίκηκε τὸ κυριώτατον ὁ νόμος ἅψ' ἑαυτοῦ νομικὰς καλέσαι τὰς
περὶ ῥητόν στάσεις· πᾶν γὰρ ῥητόν ὑπὸ τὸν νόμον πάντως ἐστίν· χρὴ δὲ εἰδέναι, ὅτι ἐπειδὴ
παραλάβωμεν ἐν ταῖς λογικαῖς τῶν στάσεων ῥητόν, εἰς ἀπόδειξιν αὐτὸ παραλαμβάνομεν τῶν
ζητουμένων πραγμάτων· ἀλλ' οὐκ αὐτὰ ζητοῦντες τὰ ῥητὰ· προέταξε δὲ τὰς λογικάς τῶν
νομικῶν, τῇ φύσει ἀκολουθῶν· πρῶτον γὰρ ὑπῆρχε τὰ πράγματα, καὶ οὕτως νόμοι ἐτέθησαν·
ὡς καὶ Αἰσχίνης φησὶν· ἐκ γὰρ τοῦ τινὰς ἀμαρτάνειν τοὺς νόμους ἔθεσθε· ζητοῦσι δὲ τινες, ἄρα
καὶ ὁ στοχασμὸς καὶ ὁρος λογικαὶ εἰσι στάσεις, ἢ οὐ· καὶ εἰ λογικαί, πῶς μετὰ ταύτας τὴν
διαίρεσιν ἐποίησατο τῶν λογικῶν νομικῶν· ἄλλως τε καὶ πῶς ἂν λογικαὶ κληθεῖεν· τῶν μὲν
λογικῶν ὑπὸ τὴν ποιότητα τελουσῶν, αὐτῶν δὲ ἀντιδιαστελλομένων τῆς ποιότητος· περὶ γὰρ
ὑπαρξιν καὶ ιδιότητα θεωροῦνται· φαμέν οὖν, ὅτι λογικαὶ μὲν καὶ αὗται, οὐ γὰρ περὶ ῥητὰ τὴν
ζήτησιν ἔχουσιν, ἀλλὰ περὶ πράγματα· οὐ μέντοι διὰ τοῦτο καὶ ὑπὸ τὴν ποιότητα ἂν τελοῖεν· τὸ

γὰρ περὶ τὰς στάσεις λογικὸν καὶ τῆς ποιότητος περιεκτικώτερον· ὥς γὰρ τὸ ἐν οὐσίᾳ λογικὸν καὶ πρὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πρὸ τοῦ ζώου· φαμέν δὲ, ὅτι τοῦ ζώου τὸ μὲν λογικὸν, τὸ δὲ ἄλογον· καὶ οὐ δῆπου διὰ τοῦτο τὰς ἀσωμάτους οὐσίας ἢ τῆς λογιότητος ἐκβάλλομεν, ἢ ὑπὸ τὰς συνθέτους τελεῖν τὰς ἀπλᾶς ἀναγκάζομεν· ἀλλ' αὐτὸ τοῦτο τὸ λογικὸν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ἀλόγων κομίζομεν, οὕτω κἀνταῦθα τὰς λογικὰς αὐτὸ τοῦτο μόνον πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν νομικῶν παραλαμβάνοντες οὔτε τὸν στοχασμὸν καὶ ὅρον τῶν λογικῶν ἀποδιίστῶμεν, οὔτε μὴν ὑπὸ τὴν ποιότητα τελεῖν αὐτὰς βιαζόμεθα· ἢ τι τῶν τούτοις ἐναντίω ν· τοῦτο περιττῶς κεῖται, κατασκευάζοντες γὰρ τὸν νόμον, εἰ δίκαιον, εἰ συμφέρον καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἀνατρέπομεν· καὶ ὄνομα μὲν γενικὸν τούτῳ ποιότητος ἐνταῦθα τοὺς περὶ Ἑρμαγόραν ἐλέγχει· ἐκεῖνος μὲν γὰρ στάσιν ἔλεγε κοινὴν τὴν ποιότητα· τὰς δὲ λογικὰς εἶδη τῆς ποιότητος ὥσπερ ἡμεῖς στοχασμοῦ εἶδη φαμέν τὸ διπλοῦν καὶ ἀπλοῦν ὡσαύτως καὶ ὅρον· ἀκριβέστερον δὲ Ἑρμογένους κοινὸν ὄνομα τὴν ποιότητα εἶπεν, τῶν κατὰ ποιότητα ἐξεταζομένων· ὥς γὰρ κοινὸν μὲν ὄνομα τὸ ὄν τῶν γενικωτάτων, γένη δὲ αὐτὰ τὰ δέκα· καὶ εἶδη οἷον ἄνθρωπος, δίπηχυ, τρίπηχυ, λευκὸν, δεξιὸν καὶ ἐξῆς· κύριον δὲ οἷον Σωκράτης· οὕτω καὶ ἐπὶ τούτου κοινὸν μὲν ἢ ποιότητος γένη δὲ ἀντίληψις, ἀντίστασις καὶ ἐξῆς· κύρια δὲ ταῦτα, ὡς ἄτομα· ἄτομα γὰρ αἱ καθ' ἕκαστα στάσεις· προέταξε δὲ τὸν μέλλοντα τοῦ παρεληλυθότος, οἷον τὰς περὶ τὸν μέλλοντα στάσεις τῶν περὶ τὸν παρεληλυθότα· καὶ γὰρ ἡ πραγματικὴ τοῦ μέλλοντός ἐστιν· ἐπειδὴ ὁ περὶ τοῦ μέλλοντος λόγος βραχὺς, οὐ γὰρ διαφορὰς ἐπιδέχεται· δι' ὧν οὐδὲ πολλῶν ἐστὶ στάσεων περιεκτικός· διὰ τοῦτο ὡς ὀλίγον καὶ συντομώτερον τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον προὔθηκε τοῦ παρεληλυθότος· πολλῶν γὰρ στάσεων ὁ παρεληλυθὼς περιεκτικός, καὶ διὰ τοῦτο πολλοῦ καὶ λόγου δεόμενος παρεχώρησε τῷ βραχυτέρῳ.

4.223 Μαρκελλῖνο υ. Εἰς τρία διεῖλεν ὁ τεχνικός· εἰς ἀφανές, εἰς φανερόν ἀτελές, εἰς φανερόν καὶ τέλειον· πληρώσας τοίνυν τὸν περὶ τοῦ ἀφανοῦς λόγον, ᾧ τὸν στοχασμὸν ἀποδέδωκε, καὶ τὸν μετὰ τοῦτον τὸν περὶ τοῦ φανεροῦ ἀτελοῦς διεξελθὼν, ὃ ποιεῖ τὸν ὅρον, βούλεται λοιπὸν εἰπεῖν περὶ τοῦ φανεροῦ καὶ τελείου· ἐν ᾧ οὐκέτι περὶ οὐσίας ζητοῦμεν, οὔτε περὶ ιδιότητος, ἀλλὰ περὶ ποιότητος· ἢ δὲ ποιότης οὐ μία στάσις, ἀλλὰ γένος, εἰς ὃ πᾶσαι αἱ λοιπαὶ στάσεις ἀνάγονται· ζητῆσαι δὲ ἄξιον, εἰ φανερόν καὶ τέλειον, πῶς ἔτι συνίσταται· ἀλλὰ φαμέν, ὅτι φανερόν λέγει ἐνταῦθα οὐ τῷ ἐγκλήματι, ἀσύστατον γὰρ ἂν ἦν, ἀλλὰ καὶ τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ ὑπάρξει καὶ τῇ φύσει τοῦ πράγματος.

4.224 Εἰ νόμιμο ν, εἰ δίκαιο ν, εἰ συμφέρον ν· ἐνόμισάν τινες ἐνταῦθα μετὰ τὸν στοχασμὸν καὶ τὸν ὅρον περὶ πραγματικῆς αὐτὸν εἰπεῖν· ταῦτα γὰρ φησι τὸ δίκαιον, τὸ νόμιμον καὶ τὸ συμφέρον κεφάλαια πραγματικῆς· ἀλλὰ φαμεν, ὅτι δίκαιον ἐνταῦθα λέγει πάσας τὰς στάσεις, ἔνθα περὶ δικαίων ἢ ἐξέτασις, καὶ οὐκέτι ἀμφίβολος ἡ οὐσία· οὐδὲ ζήτησις περὶ τοῦ ἀτελοῦς, ἀλλὰ σκοποῦμεν τελείου ὄντος καὶ φανεροῦ, εἰ δίκαιον τὸ πεπραγμένον. Καὶ νόμιμον δὲ πάλιν τὰς νομικάς· διὰ δὲ τοῦ συμφέροντος τὴν πραγματικὴν· ἔστι δὲ καὶ κοινῶς νοῆσαι περὶ πασῶν τῶν ὑπὸ τὴν ποιότητα στάσεων· ὅτι ἐν πάσαις ταῦτα κοινῶς ζητοῦμεν· εἰ δίκαιον, εἰ νόμιμον, εἰ συμφέρον. Ἦ τι τῶν τούτοις ἐναντίω ν· ὥς πρὸς τὰ δύο πρόσωπα τοῦ κατηγοροῦ καὶ τοῦ φεύγοντος· ὁ μὲν γὰρ κατασκευάζει, ὅτι νόμιμον, ὁ δὲ ὅτι παράνομον ἐκ τῶν ἐναντίων ὠρμημένος. Καὶ ὄνομα μὲν γενικὸν τούτῳ ποιότητος· ὡς πολυειδῆς οὕσα οὐκ ἡδυνήθη στάσις εἶναι ἢ ποιότητος· μήτηρ δὲ ἐγένετο στάσεων· πλὴν γὰρ στοχασμοῦ καὶ ὁρου αἱ λοιπαὶ πᾶσαι ἐντεῦθεν ὠρμῆνται· ἐπειδὴ ἡ ποιότης γενικωτάτην ἐστὶ· γένος γὰρ γενῶν ἐστὶν· ἢ γὰρ δικαιολογία εἰδικὸν οὕσα καὶ γένος τῶν ἐξ αὐτῆς καὶ ὑπ' αὐτὴν στάσεων· καὶ ἀντιθέσεις ὁμοίως ὑπὸ τὴν ποιότητά εἰσιν, οὕσαι καὶ αὗται γένη μερικώτερα. Κἂν μὲν περὶ ῥητό ν. Τέμνεται ἢ ποιότης εἰς πρᾶγμα καὶ ῥητόν· καὶ τὸ μὲν πρᾶγμα ποιεῖ τὰς λογικάς· διὰ τί δὲ προέταξε τὴν λογικὴν; ὅτι πρῶτά ἐστι τῶν ῥητῶν τὰ πράγματα· εἰ δέ τις ἡμῖν τὸ Δημοσθένους

ἀντιθῆ, νόμους ἔθεσθε πρὸ τῶν ἀδικημάτων ἐπ' ἀδήλοις μὲν τοῖς ἀδικοῦσιν, ἀδήλοις δὲ τοῖς ἀδικηθησομένοις, λεκτέον, ὅτι πρὸ τῶν ἀδικημάτων εἶπεν οὐ τῶν πραγμάτων.

4.225 Λογικὴ ν· εἰ δέ τις εἴποι, ἀλλὰ ἐν ταῖς λογικαῖς εὐρίσκεται νόμος, ὡς ἐν τῷ κατὰ Μειδίου, φαμέν, ὅτι ἡ σύστασις δήπου τοῦ πράγματος τὸ ῥητὸν παραλαμβάνεται· καὶ πάλιν ἐν ταῖς νομικαῖς οὐ περὶ πρᾶγμα ἢ ζήτησις, ἀλλ' εἰς κατασκευὴν τοῦ ῥητοῦ παραλαμβάνεται· φασι δέ τινες, ὅτι ἔδει τὴν μὲν νομικὴν καλεῖσθαι λογικὴν, τὴν δὲ λογικὴν πραγματικὴν, ἐπειδὴ καὶ περὶ πρᾶγμα ἔχει τὴν ζήτησιν· λεκτέον δὲ, ὅτι ἐξ ὧν ἐκάτερα τὴν ἰσχὺν ἔχει, ἐκ τούτου καὶ τὴν προσηγορίαν εἴληφεν· ἡ μὲν γὰρ νομικὴ ἐκ νόμων ἔχει καὶ τοσοῦτον δεῖται τῶν λόγων, ὅποτε καὶ ἰδιώτης δύναται τῷ νόμῳ δι᾽ ἰσχυριζόμενος ἑαυτῷ βοηθεῖν· καὶ σχεδὸν ἄτεχνός ἐστι πίστις, ἐκ νόμων ἀποδεικνυμένη· ἡ δὲ τῶν πραγμάτων ἐξέτασις πλείονος δεῖται καὶ τεχνικῆς τῆς τῶν λόγων κατασκευῆς· οὐκ ἀλλαχόθεν τῶν πραγμάτων ἐχόντων τινὰ ῥοπήν· καλῶς οὖν νομικὴν ἐκάλεσεν τὴν ἔχουσαν ὅλην τὴν ζήτησιν ἐπὶ τοῦ ῥητοῦ, ἢ νόμου, ἢ ψηφίσματος, ἢ διαθήκης, ἢ ἐπιστολῆς, ἢ κηρύγματος ἢ τινος ἄλλου ἐγγράφου. Νομικὴν ποιεῖ ἄσφαλώς· οὐ γὰρ εἶπεν τέμνεται, ἐπεὶ οὐ στάσις αὕτη· περὶ ὧν ὕστερον ἐροῦμε ν· εἰκότως· ἐπειδὴ τὰ πράγματα πρῶτα τῶν νόμων· ὁ νόμος γὰρ ἐπὶ τοῖς πράγμασιν· ὃ οὖν ἐφέυκε πρῶτον, καὶ προτάττει τῇ τάξει. Ἡ γὰρ περὶ μέλλοντο ς. Σημειωτέον, ὅτι τριῶν ὄντων χρόνων, ἐνεστώτος, παρεληλυθότος, μέλλοντος, ὁ ἐνεστώς εἰς χρόνον οὐ παραλαμβάνεται, ἐπειδὴ ἀκαριαῖός ἐστι, καὶ ἅμα ἔστι τε καὶ παρῆλθεν· ἅμα τίκεται παιδίον καὶ παρῆλθεν ὁ τῆς γενέσεως χρόνος· διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν, ἡ γὰρ περὶ μέλλοντος ἔχει τὴν ζήτησιν, φανερόν ἡμῖν κατέστησε, τί διαφέρει τῆς δικαιολογίας· τῷ χρόνῳ γὰρ τὴν διαφορὰν αἰνίττεται· προέταξε δὲ τὴν πραγματικὴν, ἐπειδὴ τῶν χρόνων τῶν δύο, τὸν ἕνα, φημι δὴ τὸν μέλλοντα, μόνῃ ἀπέειλε· καὶ ὅτι δύο ὄντων εἰδῶν τῆς ῥητορικῆς, εἰς ἃ πᾶσαι ἀνάγονται αἱ στάσεις, συμβουλευτικοῦ καὶ δικανικοῦ, τὸ μὲν συμβουλευτικὸν ἔχει μόνῃ, τοῦ δὲ δικανικοῦ μετέχει· καθάπερ ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου, καὶ τῷ πρὸς Λεπτίνην, καὶ τῷ κατὰ Ἀριστοκράτους.

4.226 Πραγματικὴ γάρ ἐστιν ἀμφισβήτησις περὶ πράγματος μέλλοντος, εἰ δεῖ γενέσθαι τόδε τι ἢ μὴ γενέσθαι· δοῦναι ἢ μὴ δοῦναι· οἷον βουλεύονται Ἀθηναῖοι, εἰ δεῖ θάπτειν τοὺς ἐν Μαραθῶνι πεσόντας τῶν βαρβάρων. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Ἀτελῶς τὴν πραγματικὴν ὠρίσατο· τεσσάρων γὰρ ὄντων εἰδῶν τῆς πραγματικῆς, τοῦ τε συμβουλευτικοῦ καὶ τοῦ κατὰ ἀμφισβήτησιν καὶ τοῦ κατὰ αἵτησιν καὶ τῆς τῶν παρανόμων γραφῆς, ἐνταῦθα δύο μόνον ὁ ὀρισμὸς περιλαμβάνει· διὰ μὲν τοῦ εἰ δεῖ γενέσθαι, τὸ συμβουλευτικόν· διὰ δὲ τοῦ δοῦναι ἢ μὴ δοῦναι τὸ κατὰ αἵτησιν· ἐκπίπτουσι δὲ τὰ λοιπὰ δύο· οὔτε γὰρ ἐν τῇ τῶν παρανόμων γραφῇ τὸ εἰ δεῖ γενέσθαι ἢ μὴ γενέσθαι, οὔτε τὸ εἰ χρὴ δοῦναι ἢ μὴ· ἀλλὰ τὸ εἰ δεῖ κυρωθῆναι· ἀλλ' οὐδὲ ἐν τῷ κατὰ ἀμφισβήτησιν ἢ ζήτησιν ἐστίν, εἰ δεῖ δοῦναι ἢ μὴ, τοῦτο γὰρ ὠμολόγηται· ἀλλὰ τίνι δοῦναι· διὸ, εἰ μέλλοι ὀρθῶς ἔχειν, οὕτω προακτέον· πραγματικὴ ἐστὶν ἀμφισβήτησις περὶ μέλλοντος πράγματος, εἰ δεῖ γενέσθαι τόδε τι ἢ μὴ γενέσθαι, ἢ δοῦναι τόδε τι ἢ μὴ δοῦναι τόδε, ἀλλὰ ἕτερόν τι, καὶ τίνι δεῖ δοῦναι, καὶ εἰ δεῖ κυρῶσαι τόδε ἢ μὴ κυρῶσαι· οὗτος γὰρ πᾶσαν περιλαμβάνει τὴν πραγματικὴν· διὰ μὲν γὰρ τοῦ εἰ δεῖ γενέσθαι τὸ κατὰ συμβουλήν· διὰ δὲ τοῦ δοῦναι τόδε τι ἢ μὴ, ἀλλ' ἕτερόν τι, τὸ κατὰ αἵτησιν, οὐ γὰρ τὸ δοῦναι ἢ μὴ, ἐν τοῖς κατ' αἵτησιν τῆς πραγματικῆς ἀμφισβητεῖται εἴδεσι, τοῦτο γὰρ ὁμολογεῖται, ἀλλὰ τὸ εἶδος τῆς δωρεᾶς· οἷον πότερον στέφανον, ἢ σίτησιν δημοσίαν ἢ τι τοιοῦτον, ἀλλ' οὐχὶ ὃ αἰτεῖ ὁ μέλλων λήψεσθαι· ὥσπερ ὁ Κλέων αἰτῶν Πύθιος καλεῖσθαι μετὰ τὰ ἐν Πύλῳ· διὰ δὲ τοῦ τίνι δοῦναι τὸ κατὰ ἀμφισβήτησιν, διὰ δὲ τοῦ εἰ δεῖ κυρῶσαι τὴν τῶν παρανόμων γραφήν.

4.227 εἴρηται δὲ πραγματικὴ κατ' ἐξάρετον· οὐχ ὅτι καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν οὐκ ἔστι πράγματα, ἀλλ' ὅτι μόνῃ τῶν ἄλλων πλεονάζει τοῖς πράγμασι· καὶ ὅτι μόνῃ τὸν μέλλοντα χρόνον ἐκληρώσατο, αἱ δ' ἄλλαι τὸν παρεληλυθότα· καὶ ὅτι μόνῃ περὶ τὸ δικανικόν τε καὶ

συμβουλευτικὸν καλεῖται, αἱ δ' ἄλλαι περὶ τὸ δικανικόν. φασὶ δέ τινες καὶ περὶ τὸν παρωχημένον τὴν πραγματικὴν καταγίνεσθαι στάσιν· καὶ τούτου δείγματα παρέχουσι τὸ περὶ τὴν παρανόμων γραφὴν εἶδος· οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ψηφίσματος οὗ ἔγραψεν Ἀριστοκράτης· περὶ γὰρ τοῦ ἤδη γεγραμμένου, φασὶν, ἐστὶν ἡ ζήτησις· ἀλλὰ φαμεν ὡς οὐκ ἔστιν ἡ ζήτησις περὶ τοῦ εἰ γέγραπται ἢ μή· ἀλλὰ περὶ τοῦ εἰ δεῖ κυρωθῆναι ἢ μὴ, ὡσάυτως καὶ ἐν τῷ πρὸς Λεπτίνην, καίτοι ἐκεῖ γραφέντος τοῦ νόμου καὶ δοθέντος. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τούτου περὶ μέλλοντος ἡ ζήτησις, εἰ δεῖ γὰρ ψήφῳ τῶν δικαστῶν κύριον γενέσθαι τὸν νόμον ἢ μή· κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ἐπὶ τῆς ἐγγράφου πραγματικῆς περὶ μέλλοντος ἡ ζήτησις· οἷον Φιλίππου τὴν Ἑλάτειαν καταλαβόντος γράφει Δημοσθένης, ἐξελθόντας βοηθῆσαι τοὺς Ἀθηναίους· οὐ γὰρ περὶ τοῦ καταλαβεῖν Φίλιππον τὴν Ἑλάτειαν ἡ ζήτησις, ἀλλ' εἰ χρὴ βοηθεῖν· ὡσπερ δὲ ἐπὶ τῶν προλαβουσῶν στάσεων ἐλέγομεν εἶναι κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν, κατὰ αἴτησιν καὶ κατὰ ἀμφισβήτησιν εἶδη ζητημάτων, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς πραγματικῆς, κατὰ φυγὴν μὲν καὶ δίωξιν, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἀριστοκράτους· κατὰ αἴτησιν ὡς ἐπὶ τούτου· νόμος τὸν ἀριστεῖα αἰτεῖν ἦν βούλεται δωρεάν, ἀριστεύσας τις αἰτεῖ πολίτου φόνον, καὶ βουλευόμενοι οἱ πολῖται· τοῦ δὲ κατὰ ἀμφισβήτησιν τοῦτο· νόμος τὸν καλῶς πολιτευσάμενον δωρεάν παρὰ τῆς πόλεως δέχεσθαι.

4.228 Ἀριστοφῶν καὶ Κέφαλος ἀμφισβητοῦσι τῆς δωρεᾶς· ἰστέον δὲ ὅτι κοινωνεῖ ἡ κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν πραγματικὴ τῷ στοχασμῷ καὶ τῷ ὄρῳ τῷ κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν· ἐπειδὴ ἐν ἐκάστῳ αὐτῶν ἐστὶ καὶ φεύγων καὶ διώκων καὶ πρᾶγμα κρινόμενον, διαφέρει δὲ ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ περὶ τῆς ὑπάρξεως ἡ ἀμφισβήτησις, ἐν δὲ τῷ ὄρῳ τῆς ιδιότητός ἐστιν ἡ ζήτησις· ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ οὔτε περὶ ὑπάρξεως, ὁμολογεῖται γάρ· οὔτε περὶ ιδιότητος, ἔγνωσται γάρ, τί ἐστὶ· περὶ δὲ τῆς ποιότητός ἐστιν ἡ ἀμφισβήτησις, ὁποῖον δεῖ νομίζειν τὸν γεννησόμενον χρηστὸν ἢ φαῦλον, ἢ ἢ κυρωθῆ ἢ μή· ἢ δὲ κατὰ αἴτησιν πραγματικὴ τῷ στοχασμῷ καὶ τῷ ὄρῳ τῷ κατὰ αἴτησιν κοινωνεῖ μὲν, ἐν ἐκάστῳ γὰρ καὶ νόμος ἐστὶν ὁ κελεύων, καὶ εὐεργεσία περὶ τὴν πόλιν γεγένηται· διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ ἀγνοεῖται, εἰ αὐτὸς εἴη ὁ δεδρακώς· ἄδηλον γάρ· ἐν δὲ τῷ ὄρῳ ὁμολογεῖται μὲν ὁ δράσας καὶ τὸ πραχθὲν παρ' αὐτοῦ· ζητεῖται δὲ εἰ κατὰ τὸν νόμον εἴη πεποιηκώς, ὡς ὁ παύσας φιλόσοφος τὴν τυραννίδα· ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ ὁμολόγηται μὲν τὸ πραχθὲν ὑπὸ τοῦ ἀριστεύς, ὡς κατὰ τὸ ἀπὸ τῶν νόμων διωρισμένον ἐστίν· ἐνίσταται δὲ ὁ ἀντιλέγων φάσκων μὴ δεῖν τοιαύτας αἰτεῖν δωρεάς· ἢ δὲ κατὰ ἀμφισβήτησιν πραγματικὴ κοινωνεῖ μὲν, καθὸ ἐν ἐκάστῳ δύο εἰσὶν ἀμφισβητοῦντες, καὶ ἀμφοτέρω εὐεργέται καὶ χρηστοὶ περὶ τὴν πόλιν γεγενῆσθαι· διαφέρει δὲ στοχασμοῦ μὲν, ὅτι ἐν ἐκείνῳ παντάπασιν ἕτερος θατέρου τὴν πρᾶξιν ἀναιρεῖν ἐπιχειρεῖ· ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ οὐκ ἀναιρεῖ ὁ ἕτερος τοῦ ἐτέρου τὴν πρᾶξιν, τὸ πᾶν ἑαυτῷ ιδιοποιούμενος, ἀλλὰ κατὰ σύγκρισιν ἀμφοτέρω προΐασι καλοῦ καλλίονα ἑκάτερος ἑκατέρου ἀποδεικνύναι ἑαυτὸν πειρώμενος· ὅρου δὲ, καθὸ ἐν μὲν ὄρῳ ὁμολογεῖ μὲν ἑκάτερός τι συμβάλλεσθαι πρὸς τὴν πρᾶξιν τὸν ἕτερον· ἐν μέντοι τῷ παρ' αὐτοῦ πεπραγμένῳ τὸ πᾶν τίθεται τῆς πράξεως· ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ περὶ βίον ὅλον ἡ ζήτησις καὶ βίος βίῳ ἐνάμιλλος ἑαυτὸν τοῦ ἀντιθέτου ἀποδείξει λαμπρότερον διίσχυριζόμενος· ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι ἐν τῇ κατὰ αἴτησιν πραγματικῇ δεῖ καὶ τὸ ὄνομα προστιθέναι τῆς δωρεᾶς, οὐ μέντοι γε καὶ ἐν στοχασμῷ ἢ ὄρῳ· ἔτι καὶ τοῦτο δεῖ εἰδέναι, ὡς οὐ μόνον ἐπὶ πραγματικῆς τῆς κατὰ ἀμφισβήτησιν πλείονα δύο προσώπων ἀμφισβητοῦσιν ἀλλήλοις, ἀλλὰ καὶ ἐν ὄρῳ ἐνίστε, ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ ὅρου· πυνθανομένῳ τινὶ μάντεων τεσσάρων, ὁποῖον ἔξει τοῦ βίου τὸ τέλος.

4.229 ὁ μὲν ὑπὸ ληστῶν ἀναιρέσεως εἶπεν, ὁ δὲ ἐξ ὕψους πεσόντι, ὁ δὲ ἐξ ὕδατος, ὁ δὲ ὑπὸ θηρίων· διωκόμενος ὑπὸ ληστῶν ἀνέβη εἰς δένδρον, ἐκεῖθεν κατέπεσεν εἰς ποταμόν· ἐνταῦθα θηρίον παρατυχὸν ὑποδεξάμενον κατέφαγε· καὶ ἀμφισβητοῦσιν οἱ μάντιες, τίς ὁ ἐπιτευκτικὸς τῆς ἀληθείας· ἰστέον ὅτι ἡ πραγματικὴ οὐ μόνον ἓνα μόνον εἰσάγει, ἀλλὰ καὶ δύο· καὶ ἔτι μέρος

νόμου καὶ ψηφίσματος· ταὐτὸ καὶ ἐπὶ συνθηκῶν καὶ ἀπλῶς εἶπεῖν ἐγγράφων τε καὶ ἀγράφων.
Μαρκελλίνου.

4.230 Εἴποι τις ὡς ἔδει προσθεῖναι καὶ ποιότητος πράγματος· ἐπειδὴ καὶ ἐν στοχασμῷ περὶ μέλλοντός ἐστιν ἡ ζήτησις ἐνίοτε, ὅτ' ἂν ἔχωμεν κρινόμενον πλούσιον τυραννίδος ἐπιθέσεως· ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι προσέθηκεν, εἰ δεῖ τόδε γενέσθαι ἢ δοῦναι ἢ μὴ δοῦναι, ὅπερ οὐκ ἔστι στοχασμοῦ· ἐν μὲν γὰρ τῷ στοχασμῷ εἰ ἔστι ζητοῦμεν, εἰ τυραννήσειεν ὁ νέος· ἐνταῦθα δὲ ὁποῖόν τι ἔσται· τὴν γὰρ ποιότητα μόνην ἐξετάζομεν· πάλιν ἐρεῖ τις, ὅτι κἂν ταῖς ἄλλαις στάσεσι μέλλον τι ζητοῦμεν, τουτέστι τὴν κρίσιν τῶν δικαστῶν, ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι κρίσις τῶν δικαστῶν ἐν ἐκείναις μέλλοντός ἐστιν, ἐνταῦθα δὲ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ μέλλει, περὶ οὗ συμβουλευόμεν ἢ δοῦναι ἢ μὴ δοῦναι· ἐνὸς δὲ ἐπήγαγε παράδειγμα, ὡς ἀπὸ τούτου εἰδόντων ἡμῶν καὶ τὰ ἄλλα χαρακτηρίσαι· βουλεύονται Ἀθηναῖοι, εἰ χρή θάψαι τοὺς ἐν Μαραθῶνι πεσόντας τῶν βαρβάρων· ὁρᾷ ἐνταῦθα ὅτι περὶ ποιότητος μέλλοντός ἐστιν ὁ λόγος· εἰ νόμιμον τὸ θάπτειν τοὺς πολεμίους, εἰ δίκαιον, εἰ συμφέρον· ἅ εἰ καὶ ἐν στοχασμῷ καὶ ὄρω ζητοῦμεν, ἀλλ' ἄδηλον ἐκαλεῖτο τὸ πρᾶγμα καὶ ἀτελές. Ἄν μέντοι πεπραγμένον ᾖ, περὶ οὗ ἡ κρίσις ἤδη, κοινὸν μὲν ὄνομα τούτῳ δικαιολογία, ὥσπερ ἐκείνῳ ποιότης. Σωπάτρος. Διὰ τοῦ πεπραγμένου τὸν παρεληλυθότα εἰσάγει, ὃς τεμνόμενος τὰς λοιπὰς ποιεῖ στάσεις. Ὡσπερ ἐκείνῳ ποιότης· ἐκείνῳ φησὶν ὁ τεχνολόγος, τῷ καθ' ὅλου, τῷ φερομένῳ κατὰ τε τῆς περὶ πρᾶγμα ζητήσεως καὶ τῆς περὶ ῥητὸν, ὅπερ ἐστὶν ἡ ποιότης· ὥσπερ δὲ ἡ ποιότης πολλὰς περιέχουσα στάσεις οὐ στάσις ἦν αὐτῇ, ἀλλὰ μήτηρ στάσεων, οὕτω καὶ ἡ δικαιολογία, κοινὸν ὄνομα καὶ μήτηρ στάσεων· περὶ γὰρ τὴν τε ἀντίληψιν καὶ τὰς ἀντιθετικὰς στάσεις· ποιότητα δὲ τὴν πραγματικὴν εἴρηκε τῷ γενικῷ ὀνόματι, ὅτι περὶ τὴν ποιότητα ἀφορίζεται· ἐνθεν καὶ ἐζήτησάν τινες, διὰ τί μέρος τῆς ποιότητος καὶ τὴν δικαιολογίαν ἐκάλεσε· καίτοι τῆς πραγματικῆς δικαιολογούμενον ἐχούσης, ὡς ἐν ταῖς τῶν παρανόμων γραφαῖς· φεύγων γὰρ ἐνταῦθα καὶ διώκων· εἰ γὰρ τις πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν νομικῶν τοῦτο ἐρεῖ εἰρησθαι ἐκείνων ἐκ ῥητῶν ἐχουσῶν τὴν πᾶσαν ἰσχὺν, ἐροῦμεν, ὡς καὶ ἡ πραγματικὴ τοῦτο ἔχει ἐν τῇ τῶν παρανόμων γραφῇ· νομικὴ γὰρ ἐνταῦθα ἡ ζήτησις· ῥητοῦ γὰρ ζήτησις ὧδε, πότερον παραβέβασται ἢ μὴ· περὶ ὧν ἐν ταῖς νομικαῖς ἀκριβέστερον διαληψόμεθα· φαμέν οὖν, ὅτι εἰκότως μέρος τῆς ποιότητος τὸ δικαιολογικόν· οὐ γὰρ αἰεὶ ἡ πραγματικὴ δικαιολογία χρηταί· εἰ μὴ τὸ κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν τῆς δικαιολογικῆς εἶδος· ἀπὸ τοῦ ἐπιπολάζοντος οὖν καὶ πλεονάζοντος ἡ πραγματικὴ χαρακτηριθεῖσα μέρος τῆς ποιότητος τὴν δικαιολογίαν ἔσχεν.

4.231 Μαρκελλίνου. Καλῶς ἐνταῦθα οὐκ εἶπεν ζήτησις, ἀλλὰ κρίσις· κυρίως γὰρ ἐνταῦθα ἔλαβε τὴν κρίσιν, ἐπειδὴ καθόλου ἐν ταῖς δικαιολογικαῖς ἐγκλήματι ἔχομεν καὶ κατηγορίας· τοῦτο γὰρ ἴδιον τούτων τῶν στάσεων· ἄρ' οὖν καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις λογικαῖς οὐκ ἔστι δικαιολογία· φαμέν, ὅτι ἐν ἐκείναις μὲν περὶ τῆς τιμωρίας ἡ δικαιολογία· ἐνταῦθα δὲ ἐν ταῖς δικαιολογικαῖς περὶ αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος δικαιολογούμεθα τὸ πεπραγμένον δίκαιον εἶναι φάσκοντες· ἢ μὲν οὖν δικαιολογία καὶ λογικὴ, ἢ δὲ λογικὴ οὐ πάντως δικαιολογία, ὁ γοῦν στοχασμὸς καὶ ὁρος λογικὸν μὲν, οὐ μὴν καὶ δικαιολογικαί· ἐρεῖ δέ τις, ὅτι καὶ ἐν στοχασμῷ καὶ ὄρω οὐ δικαιολογηθήσεται ὁ κρινόμενος· λέγομεν, ὅτι οὐ δικαιολογηθήσεται, ἀλλ' ἀπολογηθήσεται· ἕως γὰρ ἔτι ἡ οὐσία τοῦ πράγματος καὶ ιδιότης ζητεῖται, πῶς δικαιολογήσασθαι δύναται· εἰ δὲ καὶ δικαιολογήσεται, ἀλλ' ἔτι ἄδηλον τὸ πρᾶγμα καὶ ἀτελές, καὶ οὐκ αὐτὸ ζητοῦμεν τὸ πρᾶγμα, εἰ δίκαιον, ἀλλ' εἰ δίκαιον τὸν τοιοῦτον τιμωρεῖσθαι ὁ δικαστὴς ζητήσει.

4.232 Ὡσπερ ἐκείνῳ ποιότης. Ἐκείνῳ λέγει τῇ λογικῇ· αὕτη γὰρ εἶδος τῆς ποιότητος· εἰς δύο διαιρουμένης τῆς ποιότητος, εἷς τε λογικὴν καὶ νομικὴν. Πάλιν δ' αὖ καὶ τοῦτο διαιρήσεις δίχα· ἢ γὰρ ἐρεῖ τι πεποιηκέναι, ὡς ἀδίκημα ὁ φεύγων καὶ κατὰ τι κεκωλυμένον ἢ οὐ· κἂν μὲν μηδαμῶς φάσκη κεκωλύσθαι τὸ πεπραγμένον, ἀντίληψιν ποιεῖ· Σωπάτρος. Ἐπιπλήξειε τις τῷ

Ἐρμολογεί, ὅτι τὸν ἡδίκηκότα ὁμολογεῖν λέγει ἀδικεῖν· οὐδεὶς γὰρ πώποτε, ὥς φησι Δημοσθένης, ὁμολογῶν ἀδικεῖν ἑάλω· ἀλλὰ ἀναισχυντοῦσιν, ἀρνοῦνται, λόγους πλάττονται, πάντα ποιοῦσιν ὑπὲρ τοῦ μὴ δοῦναι δίκην· δῆλον γὰρ ὡς ἐὰν ὁμολογῇ φεύγων ἡδίκηκέναι, λύεται ἡ ἀμφισβήτησις, καὶ ἔπεται τῇ ὁμολογίᾳ ἡ τιμωρία· ἐχρῆν οὖν οὕτως μᾶλλον εἰπεῖν· ἢ γὰρ ἐρεῖ τι πεποιηκέναι κεκωλυμένον ὁ φεύγων, ἢ οὐ· οὕτω γὰρ τὴν τε προφανῇ διωρθοῦτο ἀμαρτίαν, καὶ τὴν ἀντίληψιν μετὰ τῶν λοιπῶν ἀντιθετικῶν περιελάμβανεν. Μαρκελλίνου. Θαυμασίως προσέθηκε τὸ ὡς· οὐ γὰρ ἀληθῶς ἀδίκημα ὁ φεύγων ὁμολογήσει· ἀνόητον γὰρ ἀδίκημα φύσει τυγχάνει ὃν ἐν ταῖς δικαιολογικαῖς τὸ πεπραγμένον· τινὲς δὲ φασιν ὅτι περιττὸν τὸ ὡς ἀδίκημα· οὐ γὰρ λέγει ἀδικεῖν· ἢ γὰρ ἂν οὐδὲ δικαιολογίαν ἐποίει· ὡς ἀδίκημα οὖν, ὡς ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ· ἐκεῖνος μὲν γὰρ ὡς ἀδίκημα προβάλλεται· ὁ δὲ φεύγων οὐχ ὁμολογεῖ ὡς ἀδίκημα, ἀλλὰ προβάλλεται τὸ δίκαιον· ἔστι δὲ εἰπεῖν ὅτι πρὸς τὴν περίστασιν ἀφορῶν εἶπεν τὸ, ὡς ἀδίκημα, ὀρθῶς πρὸς τὴν φύσιν τοῦ πράγματος καὶ τὴν περίστασιν ἀρμοζόμενος· ἐπειδὴ δὲ φησι πεποιηκέναι τι, εἰκότως καὶ δικαιολογεῖται· καὶ δικαιολογία κέκτηται τὸ τοιοῦτο· διὰ τί δὲ μὴ καὶ ἡ δικαιολογία στάσις, ἀλλὰ γένος· λέγομεν ὅτι οὐχ ἀπλῶς, ἀλλ' ὅτι οὐχ εἷς τρόπος ὑπάρχει δικαιολογίας, ἀλλὰ πολλοί· ὅσοι δὲ τρόποι, τοσαῦται καὶ στάσεις.

4.233

Καὶ κατὰ τ. ι. διὰ τί κατὰ τι καὶ οὐ καθόλου; λέγομεν, ὅτι ἐμφαίνει ὡς ἐν ταῖς ἀντιθετικαῖς φύσει μὲν ἔστιν ἀδίκημα τὸ πεπραγμένον, κατὰ δὲ τὴν περίστασιν οὐ κεκώλυται, ἀλλ' ἔχει ταύτην ἐπικουροῦσαν τῷ ἀδικήματι. Ἔστι γὰρ ἀντίληψις ἀνευθύνου πράγματος εἶναι δοκοῦντος, ὡς ὑπευθύνου κατηγορία· οἷον γεωργὸς φιλοσοφοῦντα τὸν υἱὸν ἀποκηρύττει. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου. Ἰστέον ὡς οὐκ εὖ ἔχει ὁ ὁρισμὸς ὁ ἀποδοδόμενος τῆς ἀντιλήψεως· δύο μὲν εἰδῶν ὄντων, ὡς καὶ αὐτὸς ἐφεξῆς ἐρεῖ, τῆς τε ἐπ' αὐτῷ τῷ πεπραγμένῳ τὴν κρίσιν ἐχούσης, ὡς Ἀλκιβιάδης ὁ κρινόμενος ἐν ἐκπώμασι τὰ περὶ Σικελίαν γράψας, καὶ τῆς ἐκ περιστάσεως, ὡς ὁ ζωγράφος ὁ κρινόμενος ἐν τῷ λιμένι γεγραφῶς τὰ ναυάγια τῶν ἐμπόρων μὴ καταιρόντων· δύο οὖν τούτων εἰδῶν ἀντιλήψεως ὄντων, πέντε δὲ τρόπων· τοῦ κατὰ νόμον, ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως, ὃν μοιχεύοντά τις κατὰ τὸν περὶ τοὺς μοιχοὺς νόμον ἀπέκτεινεν· τοῦ κατὰ φύσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἀλκιβιάδου, γελάσαντος ταῖς ὑποσχέσεσι Κλέωνος ἐπαγγελιαμένου τὰ περὶ Πύλον· τοῦ κατὰ τέχνην, ὡς ἐπὶ τοῦ γράψαντος ζωγράφου ἐν τῷ λιμένι τὰ ναυάγια· τοῦ κατὰ ἔθος, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἀριστοφάνους κρινομένου αἰτίας θανάτου, μετὰ τοὺς ἱππέας τὸ δρᾶμα ὑπεξαγαγόντος ἑαυτὸν Κλέωνος· τοῦ κατὰ τὸ μὴ κεκωλύσθαι, ὡς ἐπὶ τοῦ γεωργοῦ οὗ καὶ αὐτὸς ἐμνήσθη ὁ ἀποδοδόμενος ὁρισμὸς· ἐν μὲν τῶν εἰδῶν περιλαμβάνει μόνον, τὸ ἐπ' αὐτῷ τῷ πεπραγμένῳ τὴν ζήτησιν ἔχον, ὡς ἐφ' οὗ παρέθετο παραδείγματος τοῦ γεωργοῦ· τοῦτο γὰρ καὶ μόνον μνηύει τὸ ἀνευθύνου πράγματος εἶναι δοκοῦντος, ὡς ὑπευθύνου κατηγορία· τὸ δὲ ἐκ περιστάσεως εἶδος καταλέλοιπεν· ἀλλὰ δὴ καὶ τῶν τρόπων ἕνα μόνον οἰκτιοῦται τὸν κατὰ τὸ μὴ κεκωλύσθαι, ὡς ἐπὶ τοῦ προῤῥηθέντος τοῦ γεωργοῦ παραδείγματος· ἄλλως τε δὲ καὶ οὐδὲ μόνον τὴν ἀντίληψιν ὁ παρῶν ὁρισμὸς ὀρίζει· ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίστασιν ὑφ' αὐτὸν ἄγει καὶ τὴν μετάστασιν· κάκεῖναι γὰρ ἀνεύθυνα πράγματα ἔχουσι· διὸ καλῶς ἔδοξεν ἐπιδιορθομένους τὸν ὁρισμὸν οὕτω προαγαγεῖν· ἀντίληψις ἔστιν ἀμφισβήτησις περὶ πρᾶγμα, ὅπερ ὁ μὲν διώκων ὡς ἀδίκημα ἐπάγει, ὁ δὲ φεύγων τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται τοῦ πεποιηκέναι κατὰ νόμον ἢ φύσιν ἢ τέχνην ἢ ἔθος ἢ κατὰ τὸ μὴ κεκωλύσθαι· ὡς ὑπευθύνου ἢ ἐκ περιστάσεως κατηγορία· οὗτος τοῦ προαποδομένου ἀκριβέστερος· ὡς πάντα τὰ ἐλλιπῶς ἔχοντα διορθωσάμενος· λέγεται δὲ τῶν τῆς ἀντιλήψεως τρόπων ὁ μὲν κατὰ νόμον, διότι τὸν νόμον ὁ φεύγων προβάλλεται τὴν ἄδειαν αὐτῷ τῆς πράξεως παρασχεῖν· ὁ δὲ κατὰ φύσιν· διότι τὸ γελᾶν φυσικόν, ἀλλ' οὐχ ὕβρις, καὶ τοῦτο προβάλλεται ὡς ἀνεύθυνον· οὐ γὰρ τὸν φιλόγελων τις κρίνει ἐπ' αὐτῷ τούτῳ, φύσεως γὰρ ἔργον· ὁ δὲ κατὰ τέχνην, ἐπεὶ καὶ ὁ ζωγράφος τὴν τέχνην προβάλλεται τὰς ἀφορμὰς τῆς γραφῆς παρασχεῖν· μιμητικὴ γὰρ παντὸς οὐτινοσοῦν τῶν

αἰσθητῶν ἢ γραφικῇ· ὁ δὲ κατὰ ἔθος ἔρεϊ γὰρ Ἀριστοφάνης, ὡς ἔθος ἐν τοῖς Διονυσίοις καθεῖναι τὰ δράματα· ὁ δὲ κατὰ τὸ μὴ κεκωλύσθαι· διότι ἐπ' ἐξουσίας ἐστὶν ἐκάστῳ ὁ βούλεται ἐν ἐκπώματι γράφειν· οἱ μὲν οὖν αἰτιώμενοι τὸν ὅρισμόν οὕτως· ἐγὼ δ' εἵποιμ' ἄν, ὡς εἰ μὲν κατὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ὁρισμοῦ τις εὐθύνοι καὶ τὴν ἀκριβολογίαν τῆς ἀποδόσεως οὐκ εὖ ἔχει ὁ Ἑρμογένους ὁρισμός, ἅτε δὴ μὴ ἐκ γένους ἀποδοστέρος καὶ διαφορῶν· εἰ δὲ καὶ καθ' ὑπογραφὴν ἀσφαλῆς καὶ ἀνεύθυνος, καὶ τῷ ἀπλουστερῷ τῶν φιλαιτίων νικῶν τὰς μέμψεις, πάντα γὰρ περιλαμβάνει καὶ τὰ εἶδη καὶ τοὺς τρόπους, καὶ τοῦτο δηλὸν καὶ τοῖς μικρὸν περιστήσας περὶ τὰ τοιαῦτα· κοινωνεῖ δὲ ἀντίληψις στοχασμῷ, ὡς καὶ ἐπὶ τούτου, συνεχῶς τις ἐν τοῖς θεάτροις συρίττεται καὶ κρίνεται κακοῦ βίου· στοχασμὸς τοῦτο καὶ πάλιν τοὺς φυγάδας ἐξεῖναι ἀποκτινύναι· πολλοὺς τις καταστεύχοντας ἀναιρεῖ φυγάδας καὶ κρίνεται κακοῦ βίου· ἀντίληψις τοῦτο.

4.235 ἀμφοτέρω δὲ κοινωνεῖ· καθὼς βίου ἐξέτασίς ἐστιν ἐν ἀμφοῖν καὶ κατηγορία ἢ αὐτὴ· διαφέρει δὲ κατὰ μὲν Μινουκιανόν, καθὼς ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ, ἀφ' ὧν ἕτεροι πεποιήκασιν, ἢ κρίσις, ἐν ἀντιλήψει δὲ ἀφ' ὧν αὐτὸς πεποίηκεν· ἢ δὲ ἀληθὴς διαφορὰ παντὸς στοχασμοῦ πρὸς ἀντίληψιν αὕτη· ὅτι ἐν μὲν στοχασμῷ ἄλλο τὸ πραχθὲν, ἄλλο τὸ κρινόμενον· ἐν δὲ ἀντιλήψει αὐτὸ τὸ πραχθὲν· οὕτω γὰρ καὶ οἱ στοχασμοὶ, οἱ ἀφ' ὧν αὐτὸς τις πεποίηκε τὴν κρίσιν ἔχοντες, μάλιστα κοινωνοῦσιν ἀντιλήψεσιν· διὸ καὶ ἀντιληπτικὸν ἔχουσι κεφάλαιον· ἔστι δὲ στοχασμοῦ μὲν ἢ νύκτωρ δακρύουσα γυνὴ καὶ κρινομένη μοιχείας ὑπόδειγμα· ἀντιλήψεως δὲ ὁ τοῦ δολοφονηθέντος πένητος υἱὸς τῷ πλουσίῳ κατακολουθῶν καὶ συκοφαντίας κρινόμενος· ἀμφοτέρω γὰρ τὴν τοῦ δακρύειν ἐξουσίαν προτενοῦνται· διαφέρουσι δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ σημειόν ἐστι τὰ δάκρυα τῆς μοιχείας· ἐν ἀντιλήψει δὲ αὐτὰ τὰ δάκρυα τὸ ἀδίκημα· ἔτι κοινωνοῦσιν ἀντιλήψεις στοχασμοῖς ἐν τοῖς κατασοφισμοῖς· ὑπόδειγμα δὲ στοχασμοῦ μὲν τοῦ ἐκ κατασοφισμοῦ τοῦτο· νόμος τὸν ἄπαιδα μὴ στρατηγεῖν· θέμενός τις υἱὸν ἐστρατήγησε· μετὰ τὴν στρατηγίαν ἀπεκήρυξε τὸν υἱόν· καὶ κρίνεται κατασοφισμοῦ· ἀρνεῖται γὰρ ἐνταῦθα πάντῃ τὸν κατασοφισμόν· οἷον ὡς οὐ διὰ τὸ στρατηγῆσαι ἔθετο· εἰ γὰρ ὁμολογήσει, ἀσύστατον· ἔχει δὲ μετὰ θέναι αἰτίας, ἢ τὴν ἀταξίαν τοῦ παιδὸς ἢ τὸ μὴ στέργεσθαι ἴσως παρ' αὐτοῦ· ἀντιλήψεως δὲ, οἷον ἐξεῖναι τοῖς πατράσιν ἰσοκληρονόμους τάττειν τοὺς νόθους τοῖς γνησίοις· ἔχων τις νόθον ἐκ δούλης καὶ γνήσιον, ἔταξεν ἀμφοτέρους ἰσοκληρονόμους· ὁ νόμος δέδωκε τῷ γνησίῳ τῆς διανομῆς τὴν ἐξουσίαν· ὃς τὴν παροῦσαν οὐσίαν μερίδα θείας ἀντέθηκε τῇ ἐτέρᾳ μερίδι τὴν τοῦ νόθου μητέρα· καὶ ἐπέτρεψεν ἐκλέγεσθαι· εἴλετο μὲν οὖν τὴν μητέρα· δικάζεται δὲ κατασοφισμοῦ τῷ γνησίῳ· ἀντιληπτικὸν δὲ τοῦτο· τὴν γὰρ ἐξουσίαν προκαλεῖται τοῦ ὡς ἂν ἐθέλοι διανέμειν· διαφέρει ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ ἐπὶ συμβάντι τὸ τοῦ κατασοφισμοῦ ἔγκλημα ποιεῖται· τὸ γὰρ ἀποκηρύξαι τὸν παῖδα τὴν ὑπόνοιαν τοῦ κατασοφισμοῦ πεποίηκεν· ἐν ἀντιλήψει δὲ οὐκ ἐπισυμβέβηκεν· ἀλλ' αὐτὸ καθ' αὐτὸ τὸ πεπραγμένον ὑπεύθυνον εἶναι δοκεῖ· κοινωνοῦσι δὲ καὶ ὅροις αἱ ἀντιλήψεις· ἐν ἀμφοτέροις γὰρ ἔσθ' ὅτε εὐρίσκεται ἐξουσία καὶ ζήτησις τοῦ εἰ τοῦτό ἐστι τὸ ἀδίκημα· ὡς ἐπὶ τοῦ εὐνούχου, ὃν ἐπὶ τῇ γυναικὶ ὡς μοιχόν τις εὐρὼν ἀπέκτεινε· κατὰ ἀντίληψιν γὰρ οὗτος ὁ ὅρος προάγεται· ἀντιληπτικὸν γὰρ τὸ εἶναι ὡς μοιχὸν ἀποκτεῖναι· τὸ δὲ γε εἰ μοιχὸς ὁ εὐνούχος ζητεῖν ὀρίκον· καὶ ὅρου μὲν τοῦτο παράδειγμα· ἀντιλήψεως δὲ τῆς κατὰ ὅρον ἐξεταζομένης τοῦτο· ἔγραψέ τις τὰ περὶ Σικελίαν· προὔθηκε δημοσίᾳ· καὶ κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων· ὀρικῶς γὰρ ἐξετάζεται· περὶ γὰρ ὄνομα ἔχει τὴν ζήτησιν· οἷον εἰ δημόσιον τοῦτο ἀδίκημα· διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν μὲν ὄρω περὶ ὁμολογουμένον ἀδικήματος ἐλλιπῶς ἔχοντος ἢ ζήτησις· ἐν δὲ ἀντιλήψει αὐτὸ τοῦτο ζητοῦμεν, εἰ ἀδίκημα τὸ ἐπ' ἐξουσίας τοῦ δεδρακότος πραχθὲν.

4.237 Μαρκελλίνου υ. Ζητητέον πῶς εἰ ἀνεύθυνον τὸ πεπραγμένον συνίσταται· καὶ λέγομεν, ὅτι τῇ περιστάσει ὑπεύθυνον γίνεται· θαυμασίως δὲ ἔχει καὶ ἡ προσθήκη ἀνευθύνου δοκοῦντος· οὐ

γὰρ πάντως ἀνεύθυνον· οὐδὲ γὰρ εἶπεν ὄντος· ἢ γὰρ ἂν ἀσύστατον ἦν· διὸ δοκοῦντος εἴρηκεν, οὐκ ὄντος· καὶ πάλιν ἀσφαλῶς προσέθηκεν ὑπευθύνου· οὐκ εἶπεν ἄντικρυς ὑπευθύνου, ἢ γὰρ ἂν οὐκ ἀντίληψις, ἀλλὰ μία τῶν ἀντιθετικῶν ἐγένετο· δοκοῦντος διὰ τὴν φύσιν εἶναι ἀνευθύνου, γινομένου δὲ ὑπευθύνου διὰ τὴν περίστασιν· τινὲς δὲ φασιν ὅτι κακῶς ὠρίσατο· ἀρμόζει γὰρ καὶ κατὰ πασῶν τῶν ἀντιθετικῶν· οὐδὲ ἐν ἐκείναις γὰρ ὁμολογεῖ τις ὑπεύθυνος εἶναι, ἐπειδὴ ἤλωκεν· ἀμαρτάνουσι δέ· τούναντίον γὰρ ἐν ἐκείναις μὲν ὑπευθύνου πράγματος εἶναι δοκοῦντος ὡς ἀνευθύνου ἀπολογία· τούτῳ διαφέρουσι τῆς ἀντιλήψεως, ὅτι ἐν ἐκείναις μὲν ἀπὸ φύσεώς ἐστιν ὑπεύθυνον τὸ πραχθέν· διὰ δὲ τὴν περίστασιν, λέγω δὲ τὸ ἀναζεῦξαι τοὺς πολεμίους, ἀντιτάττεται ὁ φεύγων λέγων ἀνεύθυνον τὸ πραχθέν διὰ τὴν εὐεργεσίαν· τὸ δὲ ἐναντίον ἐπὶ τῆς ἀντιλήψεως· ἀνεύθυνον μὲν τὸ φιλοσοφεῖν· διὰ δὲ τὴν τοῦ γεωργοῦ περίστασιν ὡς ὑπεύθυνον κρίνεται· ἔστι δὲ καὶ ἄλλο εἶδος ἀντιλήψεως ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος οἷον ἐπρέσβευσε Φρύνων περὶ εἰρήνης πρὸς Φίλιππον· ἐσπείσατο τὸν παῖδα ὠραῖον ἐκεῖ καταλιπών· ἐγράψατο αὐτὸν προαγαγείας ἐπανελθόντα Δημοσθένης· εἶλεν, ἔλυσε τὴν εἰρήνην Φίλιππος, καὶ κρίνεται Δημοσθένης δημοσίᾳ· ἐνταῦθα καὶ παραγραφικὰ διάφορα ἐμπεσεῖται· οὐ δεῖ με κρίνεσθαι περὶ ὧν ἐποίησε Φίλιππος ἐχθρὸς ὧν· ἔδει τότε ἀντιλέγειν· τρίτον ὅτι οὐ δίκαιον ἐφ' οἷς ὁ δῆμος ἔγνωκε κρίνεσθαι με.

4.238 Ἐὰν δὲ ὁμολογῇ τι πεποιηκέναι, ὡς ἀδίκημα, ὄνομα μὲν πάλιν γενικὸν τούτῳ ἀντίθεσις· διαιρησόμεν δὲ οὕτως καὶ τοῦτο, ἥτοι γὰρ εἰς ἑαυτὸν ἀναδέχεται πᾶν ὁ φεύγων τὸ γεγονός, ἢ εἷς τι τῶν ἔξωθεν αὐτὸ μεθίστησι· κἂν μὲν εἰς ἑαυτὸν ἀναδέχεται, ποιεῖ ἀντίστασιν. Σωπάτρο υ. Καλῶς προσέθηκε τὸ γενικὸν, οἱ γὰρ πρὸ τούτου τεχνικοὶ πλὴν Μινουκιανοῦ ἀντίθεσιν μίαν ἴσασι στάσιν, διὰ τοι τοῦτο, ἵνα μὴ πλάνη τις ἐμπέσῃ, προσέθηκε τὸ γενικὸν, ἵνα μηνύσῃ, ὅτι οὐ στάσις ἐστίν, ἀλλὰ γένος στάσεων· ἕκαστον γὰρ γένος τέμνεται εἰς εἶδη· ἔσθ' ὅτε καὶ εἰς ὑπάλληλα γένη· οὕτως ἢ μὲν ποιότης τέμνεται εἰς λογικὴν καὶ νομικὴν· ἢ δὲ λογικὴ εἷς τε πραγματικὴν καὶ δικαιολογίαν· ἥτις δικαιολογία ὑπάλληλον γένος οὕσα τέμνεται εἰς ἀντίληψιν καὶ ἀντίθεσιν· ὑπάλληλον δὲ καὶ αὕτη γένος· καὶ γὰρ τέμνεται εἰς τὰς τέσσαρας ἀντιθετικάς, ἀντίστασιν, ἀντέγκλημα, μετάστασιν, συγγνώμην· ἀντιθετικά δὲ λέγονται, ἐν ταύταις γὰρ μόναις ταῖς στάσεσι, προδήλου τινὸς ὄντος ἀδικήματος ὁ φεύγων ἀντιτίθησιν τι, ὥσπερ κωλύων τὴν ὅλην ἀτραπὸν τοῦ λόγου καὶ σπανίζων τὸ ἔγκλημα· ὅπερ οὐτε ἐν ὄρῳ οὐτε ἐν στοχασμῷ, οὐτε ἐν ταῖς προλαβούσαις ἐστὶν εὐρεῖν· οὐ γὰρ πρόδηλον ἐν ἐκείναις, ὥσπερ ἐπὶ τούτων τὸ ἀδίκημα, ἀλλὰ ἄδηλον παρὰ τῷ δικαστῇ, διὸ καὶ ζητεῖται· ἐπὶ δὲ τῶν ἀντιθετικῶν οὐχ οὕτως· ἀλλ' ὁ μὲν δικαστὴς οἶδε τὸ ἀδίκημα, πρὸς τοῦτο δὲ ἀντιτίθησιν τι ὁ φεύγων λυτικόν· τό τε γὰρ κατασκάψαι τὸ τεῖχος ἀδίκημα παρὰ τῷ δικαστῇ κρίνεται, πρὸς δὲ ὁ φεύγων τὴν νίκην ἀντιτίθησιν· τό τε τὸν τρισαριστέα τὸν υἱὸν ἀνελεῖν, ἀδίκημα οἶδεν ὁ δικαστὴς· ἀντιτίθησιν δὲ τούτῳ τὸ ἡταιρηκέναι· ὡσαύτως καὶ τὸ μὴ ἐν τῷ ὠρισμένῳ πρεσβεῦσαι καιρῷ ἀδίκημα προφανὲς ἀντιτίθησιν τι ὥσπερ λυτικὸν ὁ φεύγων.

4.239 Μαρκελλίνο υ. Ἡ δικαιολογία, ὡς ἤδη προειρήκαμεν, τέμνεται εἰς δύο, τό τε κεκωλυμένον καὶ μὴ· τὸ μὲν οὖν μὴ κεκωλυμένον καὶ δοκοῦν εἶναι ἀνεύθυνον, ποιεῖ στάσιν μίαν· τὸ δὲ ἕτερον ποιεῖ τὴν ἀντίθεσιν, οὐ στάσιν μίαν, ἀλλὰ γένος, ὃ τέμνεται εἰς τέσσαρας στάσεις· τὴν ἀντίστασιν, τὴν μετάστασιν, τὸ ἀντέγκλημα, τὴν συγγνώμην· εἴρηται δὲ ἀντίθεσις, ὅτι ἀντιτίθησιν ὁ φεύγων ὥσπερ ἔρυμά τι δίκην ῥεύματος φερομένου τοῦ διώκοντος· ἐπειδὴ καὶ ὁ φεύγων ὁμολογεῖ ἐνταῦθα τὸ ἀδίκημα, καὶ δέεται τρόπον τινὰ εὐρεῖν ἀπολογίαν ἀντιστῆσαι τῇ ῥύμῃ τοῦ διώκοντος· τινὲς δὲ ἀντίθεσιν διὰ τοῦτο εἰρήκασιν καλεῖσθαι, ἐπειδὴ ἑαυτῷ ἀντιτίθησιν ὁ φεύγων διὰ τοῦ ὁμολογεῖν τὸ ἀδίκημα ὅπερ ἄτοπον. Κἂν μὲν εἰς ἑαυτὸν ἀναδέχεται· τοῦτο λέγει ἀντιδιαστέλλων πρὸς τὸ ἔγκλημα τὴν ἀντίστασιν· ἐν μὲν γὰρ μεταστάσει καὶ συγγνώμῃ ἀκούσιον τὸ πραχθέν· ἐν δὲ ἀντιστάσει καὶ ἀντεγκλήματι ἐκούσιον.

ἐν μὲν οὖν τῇ ἀντιστάσει τὸ πᾶν ἑαυτοῦ τίθεται εἶναι ὁ φεύγων, τῷ συμφέροντι φιλοτιμούμενος, καὶ θαρρῶν ὡς διὰ τῆς εὐεργεσίας λύσει τὰς αἰτίας· ἐν δὲ τῷ ἀντεγκλήματι οὐ τὸ πᾶν ἑαυτοῦ τίθεται· ἀλλὰ τὸ μὲν ἑαυτοῦ, τὸ δὲ τοῦ πεπονθότος, ἄξιον αὐτὸν φάσκων ὧν πέπονθεν εἶναι· ὥσπερ ὁ τρισαριστεὺς τὸν υἱὸν ἀποκτείνας πορνεύοντα καὶ κρινόμενος φόνου.

4.240 Ἀντίστασιν ποιεῖ ἰ. Μία τῶν ἀντιθετικῶν ἐστίν· ἴδιον δὲ αὐτῆς τὸ τὸν κρινόμενον ὁμολογεῖν μὲν πεπραχέναι ὃ ἐγκαλεῖται καὶ λέγειν ἡδίκηκέναι, ἀντιθεῖναι δὲ τι μείζον εὐεργέτημα ἐξ αὐτοῦ γινόμενον τοῦ ἀδικήματος· ὃ πειρᾶται ὁ κατήγορος ἀναγκαίως ἀποδεικνύειν ἥττον τῆς βλάβης· εἰκότως δὲ ὁμολογεῖ ὁ φεύγων τὸ ἀδίκημα· οὐδὲ γὰρ δύναται ἕξαρνος γενέσθαι· οὕτως ὁμολογούμενόν ἐστι· διὸ καὶ ἀντίστησι τῷ ἀδικήματι τρόπον ἀπολογίας εὐλογον· ὅθεν καὶ ἀντίστασις κέκληται παρὰ τὸ ἀντιστῆσαι τὸ εὐεργέτημα τῷ ἀδικήματι. Γίνεται γὰρ ἀντίστασις, ὅταν ὁμολογῶν ὁ φεύγων πεποιηκέναι τι ὡς ἀδίκημα ἀνθιστᾷ ἕτερόν τι εὐεργέτημα μείζον δι' αὐτοῦ τοῦ ἀδικήματος πεπραγμένον. Συριανο ὕ. Καλῶς εἶπεν δι' αὐτοῦ τοῦ ἀδικήματος πεπραγμένον· χρή γὰρ ἀντιτιθέναι τῷ δοκοῦντι ἀδικήματι γεγονέναι εὐεργεσίαν μείζονα δι' αὐτοῦ τοῦ ἀδικήματος πεπραγμένην τῷ φεύγοντι, ἵν' ἢ δικαιολογίας ἀφορμὴ πρὸς τὸ ἐπαγόμενον ἔγκλημα· ἄλλ' ἐπειδὴ λέγεται οὐκ ὀρθῶς τὸν φεύγοντα ὁμολογεῖν ἡδίκηκέναι δέον οὕτω θεραπεύοντας τὸν ὀρισμὸν ἀποδιδόναι· ἀντίστασις ἐστίν ὅτ' ἂν ὁ μὲν κατήγορος ἐπάγῃ τι ὡς ἀδίκημα, ὁ δὲ φεύγων αὐτὸ τοῦτο ἀρχὴν εὐεργεσίας λέγῃ· καὶ δι' αὐτοῦ τοῦ ἀδικήματος μείζον τὸ πραχθὲν εὐεργέτημα. Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου υ. Θαυμασίως ἡ προσθήκη τοῦ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀδικήματος· οὔτε γὰρ ἐπεισάξει ἄλλο ἕξωθεν εὐεργέτημα· καὶ ἅμα ἐδήλωσε διὰ τούτου τὴν διαφορὰν τῆς ἀντιστάσεως πρὸς τὸ ἀντιστατικὸν κεφάλαιον· ἡ μὲν γὰρ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀδικήματος ἔχει τὸ εὐεργέτημα, τὸ δὲ ἕξωθεν καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἀδικήματος.

4.241 παράδειγμα τοῦ ἀντιστατικοῦ ἐν τῷ κατ' Αἰσχίνου, ἐν οἷς ὁ ῥήτωρ φησὶν· ἂν τοίνυν ἀντὶ Φωκέων καὶ Πυλῶν Χερρόνησος ὡς περίεστι τῇ πόλει λέγῃ· εἰ δέ τις εἴποι, ὅτι καὶ ἐν μεταστάσει εὐρίσκομεν εὐεργέτημα ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀδικήματος ὡς ἐπὶ τοῦ ἀναζεύξαντος Ἀρχιδάμου ἐν τῇ νόσῳ, ἀπὸ γὰρ τῆς ἀναχωρήσεως τὴν εὐεργεσίαν προβάλλεται τὸ μὴ νοσήσαι αὐτούς, ἐροῦμεν, ὅτι πρῶτον μὲν τοῦτο ἀναίρεσιν τινος ἔχει κακοῦ ἢ φυλακὴν τινος μέλλοντος κακοῦ, οὐ γενομένην τινὰ κατόρθωσιν· ἔπειτα ἄδηλόν ἐστιν ἐν τούτῳ τὸ εὐεργέτημα καὶ κατὰ στοχαστικὴν ζήτησιν, ζητοῦμεν γὰρ, πότερον διὰ τὴν νόσον ἢ προδοσίαν ἀνεχώρησεν· ἐν δὲ τῇ ἀντιστάσει δεῖ ὁμολογεῖσθαι τὴν εὐεργεσίαν, συγκρίνεσθαι δὲ πρὸς τὸ ἀδίκημα· συνέζευκται δὲ καὶ ἄλλαις στάσεσιν ἢ ἀντίστασις, ἔστι γὰρ εὐρεῖν ἐν τῷ αὐτῷ καὶ μετὰστασιν καὶ ἀντίστασιν· ὡς ἐν τῷ ζητήματι ᾧ προειρήκαμεν τῷ ἀναζεύξαντι Ἀρχιδάμῳ καὶ κρινομένῳ δημοσίῳ· μεθίστησι μὲν γὰρ τὸν ἐπὶ τὴν αἰτίαν καιρόν· ἐρεῖ δὲ καὶ λυσιτελέστερον εἶναι τὸ ἀπελθεῖν τοῦ μεῖναι. Ἄν δὲ εἷς τι τῶν ἕξωθεν· ἥτοι εἰς αὐτὸν τὸν παθόντα ἢ εἰς ἄλλο τι· καὶ μὲν εἰς τὸν παθόντα, ποιεῖ ἀντέγκλημα· γίνεται γὰρ ἀντέγκλημα, ὅταν ὁμολογῶν ὁ φεύγων πεποιηκέναι τι ὡς ἀδίκημα ἀντεγκαλῇ τῷ πεπονθότι ὡς ἀξίῳ παθεῖν ἢ πέπονθεν. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου υ. Ἐπιστῆσαι ἄξιον, τίνος ἔνεκεν πανταχοῦ μετὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς στάσεως τὸ παράδειγμα πρὸς ἀκριβεστέραν τιθεῖς εὐθὺς διάγνωσιν τοῦ προκειμένου, ἐπὶ ἀντιστάσεως καὶ ἀντεγκλήματος οὐχὶ τοῦτο ἐποίησεν· ὑπέγραψε γὰρ μόνον οὐδὲν προθεὶς παράδειγμα· φαμὲν οὖν ὡς εἰκὸς τοῦτο ποιῆσαι, διὰ τὸ πάντῃ δὴλην ἔχειν τὴν ἔννοιαν, καὶ ἀπ' αὐτῆς τῆς ὑπογραφῆς εὐεπίστατον εἶναι τὴν τούτων γνώσιν, ὅθεν καὶ οὐδὲ τί ἐστιν ἀποδέδωκεν, ἀλλὰ πῶς γίνεται, σαφεστάτην διὰ τούτων ποιούμενος τὴν διδασκαλίαν καὶ οἷον μετὰ ὑποδείγματος· παράδειγμα δὲ ἀντιστάσεως μὲν τοῦτο· ἐν πολιορκίᾳ τῶν στρατιωτῶν καταφευγόντων ἐπὶ τὸ τεῖχος καὶ μὴ βουλομένων πολεμεῖν κατέσκαψεν ὁ στρατηγὸς τὸ τεῖχος· ἐξελθόντες οἱ στρατιῶται νενικήκασιν τοὺς πολεμίους· καὶ μετὰ τὴν νίκην κρίνεται ὁ στρατηγὸς ἐπὶ τῇ τοῦ τεύχους κατασκαφῇ δημοσίων ἀδικημάτων· ἀντεγκλήματος δὲ τοῦτο· τρισαριστεὺς

ἐταιροῦντα τὸν υἱὸν ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται φόνου· χρή δὲ καὶ τούτῳ ἐπιστῆσαι, πῶς φησιν ὁ τεχνικός τοῦτο· ἐπὶ μὲν τῆς ἀντιστάσεως παρ' ἑαυτῷ τὸν φεύγοντα τὸ ἔγκλημα τίθεσθαι, ἐπὶ δὲ ἀντεγκλήματος τὰ ἔξωθεν αἰτιᾶσθαι· ἐρεῖ γάρ τις τοῦτο καὶ ἐπὶ ἀντιστάσεως, ὡς καὶ αὐτὸ ἔξωθεν ἔχει τὸ αἷτιον, ἀλλ' οὐ παρὰ τῷ πεπονηκότι ἐστίν· ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως ἔξωθεν τὸ καταναγκάσαν αὐτὸν τὸν παῖδα, οἷον ὁ τοῦ παιδὸς διεφθαρμένος βίος, οὕτω κἀνταῦθα εἴπομι' ἂν ἔξωθεν εἶναι ἐπὶ τῆς ἀντιστάσεως τὸ καταναγκάσαν τὸν στρατηγὸν διελεῖν τὸ τεῖχος, τὴν τῶν στρατιωτῶν ῥαθυμίαν· εἴποι γὰρ ἂν, ὅτι ἡ κακία καὶ ἡ φυγὴ τούτων ἠνάγκασέ με τοῦτο ποιῆσαι· πῶς οὖν ὁ τεχνικός τὸ παρ' ἑαυτῷ καὶ τὸ ἔξωθεν ἀντίστασιν καὶ ἀντέγκλημα ἐχαρακτήρισεν· ἀλλ' ἴσως ἐπὶ μὲν τῆς ἀντιστάσεως οὐδὲν τῶν ἔξωθεν αἰτιᾶται, ἀλλ' ἐπὶ τῷ πεπονηκότι τὸ πᾶν ἀνατίθεται· ὡς μήτε προφανοὺς ὄντος, ὡς δειλία καταπεφεύγασιν τῷ τείχει οἱ στρατιῶται· εἰκὸς γὰρ καὶ φυλακῆς ἕνεκα τοῦτο ποιῆσαι· μήτε ὡς ἀλώσονται ὑπὸ τῶν πολεμίων· τοῦτο γὰρ ἀμφίβολον· ἀμφιβόλου δὲ ὄντος τὸ πᾶν τοῦ γεγονότος τὴν τοῦ στρατηγοῦ αἰτιᾶται γνώμην· ἄλλως τε καὶ τὸ πεπονθὸς οὐδὲν ἐπὶ τούτῳ παρῶξινε τὸν πεπονηκότα· τεῖχος γὰρ μηδὲν μήτε δρᾶν μήτε πάσχειν δυνάμενον· καὶ τὸ πραχθὲν εὐεργεσία, εἰ καὶ μὴ τοῦ πεπονθότος· ἐπὶ δὲ ἀντεγκλήματος τὸ πᾶν τῆς αἰτίας, τῶν ἔξωθεν λέγει, διὰ τε τὸ πρόδηλον εἶναι ὡς εἰς βάθος ὠλίσθησε κακοῦ τῇ ἐταιρίᾳ ὁ τοῦ τρισαριστέως υἱός· καὶ τὸ ἐκόντι εἰς τοῦτο γεγονότα τὸν πατέρα πρὸς τὸν αὐτοῦ φόνον κινήσαι· καὶ τὸ πᾶν τοῦ πάθους οὐχ ἑτέρους ἀλλ' αὐτὸν παρασχεῖν τὸν πεπονθότα, καὶ τὸ τὴν πρᾶξιν οὐχ ἑτέραν εὐεργεσίαν γενέσθαι, οὐδ' ἑφ' ἑτέρους διαβῆναι· ἀλλ' αὐτοῦ τοῦ ἐπὶ τοῦτο παρωρμηκόςτος εἴτε εὐεργεσίαν εἴτε τιμωρίαν γενέσθαι.

4.243

Μαρκελλίνῳ υ. Σχεδὸν τοῦτο λέγων καὶ τὰς ἄλλας τρεῖς τῶν ἀντιθετικῶν στάσεις ποιεῖ· ἕκαστος γὰρ ἐν ταύταις δύναται ἐπὶ τῶν ἔξωθεν μεταφέρειν· φαμέν οὖν, ὅτι ἴδιον τι παρὰ τὰς ἄλλας ἀντιθετικὰς ἢ μετὰστασις ἔχει· ἐν γὰρ ταύτῃ τὴν αἰτίαν μεταφέρει ὁ φεύγων ἐπ' ἄλλον τοῦ ἀδικήματος, αὐτὸς οὐδὲν διαπραξάμενος, ὅπερ οὔτε ἐν τῷ ἀντεγκλήματι οὔτε ἐν τῇ συγγνώμῃ εὐρίσκεται· οὐ γὰρ δύναται ἑαυτὸν ἀλλοτριοῦν τῆς πράξεως αὐτὸς πράξας· γνωστότερον δὲ, ὅτι ἐν τῇ ἀντιστάσει καὶ τῷ ἀντεγκλήματι ἐκούσιόν ἐστι τὸ πραχθὲν· ἐν δὲ μετὰστάσει καὶ συγγνώμῃ ἀκούσιον· πρὸς τί οὖν ἀποβλέπων τὰς τρεῖς οὕτως ὠρίσατο; καὶ λέγομεν, ὅτι πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀντιστάσεως, οὕτως ὠρίσατο καὶ τὸ ἀντέγκλημα ἐπὶ τῶν ἔξωθεν γίνεσθαι, ἐπειδὴ ἐκεῖ, λέγω δὴ ἐν τῇ ἀντιστάσει, ἅπαν ἑαυτοῦ ποιεῖται τὸ ἔργον ὁ κρινόμενος, τῷ συμφέροντι φιλοτιμούμενος· καὶ γὰρ ἐν τῇ εὐεργεσίᾳ θάρρῶν καὶ σεμνυνόμενος τὸ πᾶν οἰκειοῦται τῆς πράξεως, εἰ δὲ τις εἴποι, ὅτι καὶ ἐν ἀντεγκλήματι ἐστὶν εὐεργεσία, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ ἀποκτείναντος τὸν ἀναβοήσαντα στρατιώτην, λέγομεν, ὅτι ἀντεγκληματικὸν ἐστὶν ὧδε καὶ οὐκ ἀντέγκλημα· ἀντεγκαλεῖται γὰρ τῷ παθόντι· καλῶς δὲ προσέθηκεν ὡς ἀξίῳ παθεῖν ἢ πέπονθεν· τούτῳ γὰρ διαφέρει ἀντέγκλημα ἀντεγκληματικοῦ· καθὸ τὸ μὲν ἀντέγκλημα ἄξιόν φησι τὸν πεπονθότα τοῦ προηγησαμένου πάθους ὃ ἤδη πέπονθεν, τὸ δὲ ἀντεγκληματικὸν κεφάλαιον οὐκ ἐπὶ ἤδη προγεγενημένῳ πάθει, ἀλλ' ἐπὶ μέλλοντι κατασκευάζομεν, ὅτι ἀξίως πείσεται· ἰστέον δὲ ὅτι ἐπὶ τοῦ ἀντεγκλήματος ὁ κρινόμενος ἀντεγκαλεῖ ἢ ὅλη πόλει ἢ ἐνὶ ἀνδρί· ὅτ' ἂν οὖν κατηγορῇ τοῦ παθόντος ὁ φεύγων, ἀπολογεῖσθαι δεῖ τὸν κατήγορον ὑπὲρ αὐτοῦ· ἢ οὐκ ἀπολογήσεται μὲν ὁμολογουμένου τοῦ ἀδικήματος, μὴ τηλικαύτης δὲ ἄξια τὰ πεπραγμένα τιμωρίας λέξει· θεασώμεθα τοίνυν ἐπὶ παραδειγμάτων· ἀνεβόησεν ἐν παρατάξει στρατιώτης· στρατηγὲ, ἡττώμεθα, ἀπέκτεινεν αὐτὸν ὁ στρατηγός, νίκη γέγονε, καὶ φόνου κρίνεται· ὁ κρίνων τὸν στρατηγὸν οὐδὲν ἡμαρτηκέναι λέγει τὸν στρατιώτην· καὶ πάλιν πορνεύοντα τὸν υἱὸν ὁ πατὴρ ἀπέκτεινε, καὶ κρίνεται φόνου· ἐνταῦθα μὲν ἐξελέσθαι αἰτίας οὐχ οἷόν τε τὸν πόρνον, ὡμολόγηται γὰρ τὸ ἀδίκημα· φήσει δὲ ὁ κατήγορος ἐλάττονος αὐτῷ δίκης ἄξια πλημμελεῖσθαι· συνεννηοχέναι οὖν τὴν τιμωρίαν

λέξομεν, τῷ μὲν παθόντι, ὥσπερ τῷ παιδί τοῦ ἀριστεύως ἀπηλλάχθαι γὰρ αὐτὸν αἰσχύνῃς
μεγίστης ὁ πατὴρ ἔρεϊ, τῇ δὲ πόλει ὡς ἐπὶ τοῦ βοήσαντος, στρατηγὲ ἡττώμεθα, συνήνεγκε γὰρ
τῇ πόλει τὸ ἀναιρεθῆναι· εὐρίσκεται δὲ καὶ στοχασμὸς ἐν ἀντεγκλήματι, ὡς ἐπὶ τούτου·
ζητοῦμεν γὰρ, πότερον ἐπιβουλεύων τῇ πόλει, καὶ τὰ πράγματα διαφθείρειν βουλόμενος εἶπεν,
ἢ τὸν στρατηγὸν ὁρῶν τοῦ πολέμου κακῶς προεστηκότα.

4.245 Ἐὰν δὲ εἰς ἕτερόν τι μεθιστᾷ πάλιν διαιρετέον· ἢ γὰρ εἰς ὑπεύθυνόν τι δυνάμενον γενέσθαι
πρᾶγμα ἢ πρόσωπον μεθίστησι τὸ ἔγκλημα, ὁμολογῶν τι πεποιηκέναι ὡς ἀδίκημα, καὶ ποιεῖ
μετάστασιν, ἢ ὡς οὐ δυνάμενον ὑπεύθυνον γενέσθαι ἀνεύθυνον δὲ πάντη, καὶ πεποίηκε
συγγνώμην· μεταστάσεως μὲν παράδειγμα ὁ πρεσβευτῆς, ὃν εἴσω τριάκοντα ἡμερῶν δέον
ἐξιέναι λαβόντα παρὰ τοῦ ταμίου χιλίας δραχμὰς εἰς ἐφόδιον, μὴ λαβὼν δὲ καὶ διὰ τοῦτο μὴ
ἐξελθὼν εἶτα κρινόμενος· συγγνώμης δὲ παράδειγμα οἱ δέκα στρατηγοὶ οἱ διὰ τὸν χειμῶνα μὴ
ἀνελόμενοι τὰ σώματα, καὶ κρινόμενοι· εἰ δέ τις ἡμῖν περὶ τούτων ἀμφισβητεῖ, συγγνώμης
λέγω καὶ μεταστάσεως, ἀκριβέστερον ἐν τῷ περὶ ἀντιθέσεως λελέξεται. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο
υ. Ἐσφαλταὶ ἐνταῦθα ὁ τεχνικός, καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖ τοῦτο· διὸ καὶ ἀκριβέστερον ἔρεϊν
ὑπισχνεῖται περὶ τούτων· ἡλίθιον γάρ, πρᾶγμα ὑπεύθυνον γάρ ἐστι τὸ εἰς εὐθύνας καὶ
δικαστήριον καὶ δίκην ἀγόμενον· εἰς ταῦτα δὲ οὔτε χειμῶν οὔτε βρονταὶ οὔτε τι τῶν τοιούτων
ἄγεται· διὸ ἥρκει εἰπεῖν τὸ, ἥτοι εἰς πρόσωπον ἢ εἰς πρᾶγμα μεθίστησι καὶ ποιεῖ μετάστασιν·
οὕτω γὰρ σαφὴς ἦν ἡ διαφορὰ καὶ ἐσώζετο τὸ ἴδιον τῆς στάσεως· ἢ γὰρ μετάστασις γίνεται, ὅτ'
ἂν εἰς καιρὸν ἢ εἰς πρόσωπον ἢ τι τοιοῦτον τῶν ἔξωθεν μεταφέρῃ τὸ ἔγκλημα ὁ φεύγων· εἰς
καιρὸν μὲν, ὡς ἐφ' οὗ παρέθετο παραδείγματος αὐτὸς ἐπὶ συγγνώμης, καὶ γὰρ ἀντιστατικὸν καὶ
αὐτό· εἰς πρόσωπον δὲ, ὡς ἐφ' οὗ παρατίθεται καὶ παραδείγματος ἐπὶ μεταστάσεως. τοῦ μὴ
λαβόντος τὰς χιλίας δραχμὰς πρεσβευτοῦ· ἢ δὲ συγγνώμῃ, ὅτ' ἂν εἰς τὰ τῆς ψυχῆς πάθη, οἷον
φόβον, ἔρωτα, λύπην, ἢ τι τοιοῦτον· ἔστι καὶ ἄλλη διαφορὰ συγγνώμης καὶ μεταστάσεως· ἢ μὲν
γὰρ μετάστασις, ἐφ' οἷς τις οὐκ ἐποίησε δέον ποιῆσαι, ἔχει τὴν κρίσιν· ἢ δὲ συγγνώμη, ἐφ' οἷς
ἐποίησε δέον μὴ ποιῆσαι· κοινωνεῖ δὲ μετάστασις καὶ συγγνώμη σφόδρα· ἐν ἀμφοτέραις γὰρ ἡ
ἀνάγκη τοῦ βιασαμένου· διαφέρει δὲ τοῖς τε εἰρημένους καὶ οἷς εἰρήσεται· κοινωνεῖ δὲ ἡ
μετάστασις τῷ στοχασμῷ τῷ ἄφ' ὧν αὐτὸς τις ποιήσας κρίνεται, ὡς ἐπὶ τούτου· νόμος μὴ
ἀνοίγειν νύκτωρ τὰς πύλας τῆς πόλεως· Κλέωνος ἐπανάγοντος ἐκ Σφακτηρίας, Νικίας οὐκ
ἤνοιξε καὶ κρίνει αὐτὸν βλάβης· ἐνταῦθα γὰρ προβαλλομένου τοῦ Νικίου τὸν νόμον
ἀναφαίνεται στοχαστικὴ ζήτησις, πότερον φθόνῳ τοῦ κατορθώματος ἢ τῇ ἀληθείᾳ δέει τοῦ
νόμου οὐκ ἤνοιξε τὰς πύλας· ἔστι δὲ μετάστασις ἢ στάσις· διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν μὲν στοχασμῷ
παντὶ δύο εἰσὶ τὰ πράγματα· ἐνταῦθα δὲ ἓν ἐστὶ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ τὸ μὴ ἀνοῖξαι τὰς πύλας· δύο δὲ
τοῦ στοχασμοῦ πράγματα, τό τε ὑπεύθυνον καὶ τὸ ἀνεύθυνον· ἔτι κοινωνεῖ ἡ μετάστασις
σφόδρα αὐτῇ τῇ ἀντιλήψει τῇ κατὰ νόμον· οἷον, νόμος τὸν μοιχὸν τεθνάναι· ἀριστεὰ τις μοιχὸν
ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται φόνου· μετάστασις δὲ κατὰ νόμον, ἥτις καὶ ἀντιληπτικὴ λέγεται τὸ
προειρημένον ὑπόδειγμα τοῦ μὴ ἀνοίξαντος τὰς πύλας· κοινωνοῦσι γὰρ αὗται καθὼς ἀμφοῖν ὁ
νόμος προβάλλεται εἰς ἀντίληψιν· διαφέρουσι δὲ, ὅτι ἐν μὲν ἀντιλήψει οὐ φαῦλον τὸ γεγονός,
ἀλλ' ἐκ περιστάσεως διὰ τὸ ἀριστεὰ εἶναι τὸν μοιχὸν, ἐν μεταστάσει δὲ ὁμολογουμένως καὶ
πάντως ἐστὶ φαῦλον τὸ γεγενημένον· οἷον τὸ μὴ ἀνοῖξαι τὰς πύλας· ἔτι διαφέρουσι, καθὼς ἐν
μὲν ἀντιλήψει συγκεχώρηκέ τι ὁ νόμος· ἐν δὲ μεταστάσει κεκώλυκε· καὶ ὁ ποιῶν ἐν μὲν τῇ
ἀντιλήψει ἀκόλουθα νόμῳ ποιεῖ.

4.247 Κοινωνεῖ ἡ συγγνώμη τῇ ἀντιλήψει· οἷον νόμος τοὺς κατιόντας φυγάδας ἐξεῖναι ἀποκτινύναι·
καταστείχοντάς τις φυγάδας ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται· ἀντίληψις τοῦτο· συγγνώμη δὲ, ἐρασθέντι
τῷ υἱῷ τῆς μητρὸς ὁ πατὴρ παρεχώρησε, καὶ κρίνονται οἱ τρεῖς κακοῦ βίου· κοινωνοῦσι γὰρ
τῷ ἐν ἀμφοτέροις ἐν τῷ πεπραγμένῳ τὸ ἔγκλημα εἶναι καὶ κακοῦ βίου τὴν γραφὴν· διαφέρουσι

δὲ, τῷ τὰ μὲν τῆς ἀντιλήψεως ὁμολογουμένως εἶναι ἐκούσια, τὰ δὲ τῆς συγγνώμης ἀκούσια· οὐ γὰρ ἐκὼν ὁ νεανίσκος ἔρᾳ, οὐδ' ὁ πατὴρ παραχωρεῖ, ἀλλὰ δι' ἔλεον τοῦ παιδός· ἀλλ' οὐδὲ ἡ μητριὰ, εἰ μὴ τῷ τὰ πάντα πείθεσθαι τῷ ἀνδρί· κατὰ γὰρ τοὺς Ἀττικοὺς νόμους ἐξῆν τοῖς ἀνδράσι τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ἐτέροις ἐκγαμίζειν· εἰ γὰρ μὴ τοῦτο, ἀσύστατον ἔσται τὸ ζήτημα κατὰ τὸ ἀπίθανον. Κοινωνεῖ μετὰστασις συγγνώμη· ἐν ἀμφοτέροις γὰρ πρόκειται βία· ἢ ἀπὸ καιροῦ, ἢ τύχης, ἢ ἀπὸ προσώπου, ἢ ἀπὸ πράγματος· διαφέρει δὲ, καθὼ συγγνώμη μὲν ἐπὶ τὰ τῆς ψυχῆς φέρει παθήματα· μετὰστασις δὲ ἐπὶ τὰ ἔξω· ἰστέον δὲ, ὅτι οὐχ ὥς τινες ὥθήθησαν ἡ μετὰστασις ἐπὶ πρόσωπον μόνον φέρει· ἡ δὲ συγγνώμη ἐπὶ πρᾶγμα, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἀρχιδάμου τοῦ διὰ τὸν χειμῶνα καὶ τοὺς σκηπτοὺς ἀναζεύξαντος ἐκ Πλαταιῶν· φέρει γὰρ συγγνώμη ἐπὶ πρόσωπον, ὡς ἐπὶ τῆς ληφθείσης παρὰ τῶν πολεμίων χορηγοῦσης, καὶ βασάνοις τὰ ἀπόρρητα ἐξεπούσης. Μαρκελλίνου υ. Καλῶς ἡσφαλίσατο εἰπὼν δυνάμενον κριθῆναι· τοῦτο γὰρ καλεῖ ὑπεύθυνον καὶ οὐ τὸ ἤδη ὑπεύθυνον γενόμενον· πρόδηλον γὰρ καὶ ἀσύστατον ἐγένετο· διὰ τί δὲ εἶπεν ἡ πρόσωπον ἢ πρᾶγμα ὑπεύθυνον γενέσθαι δυνάμενον· ἔστω γὰρ φησι πρόσωπον· μὴ καὶ πρᾶγμα δύναται ὑπεύθυνον γενέσθαι· οὐ γὰρ τὰ ἄψυχα ἄξιμεν εἰς δικαστήρια· λέγομεν οὖν, ὅτι ἔστι καὶ πρᾶγμα ὑπεύθυνον, οἷον νόμος· πρᾶγμα γὰρ ὁ νόμος, ὃς ὑπεύθυνον δύναται εἶναι κατὰ δύο τρόπους· ὅτι τοῦτο μὲν τὸν νομοθέτην εὐθυνοῦμεν διὰ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν ἡμαρτημένων αὐτὸν αἰτιώμενοι· καὶ τὸν τὸ ψήφισμα γράψαντα ὁμοίως, ἢ τι τοιοῦτον· ἐὰν γὰρ εἰς τὰ γεγραμμένα ἀναφέρωμεν τοὺς γράψαντας αἰτιώμεθα· τοῦτο δὲ ὅτι καὶ λῦσαι τὸν νόμον, ἐὰν ἀσύμφορος ᾖ, δυνατόν· τιμωρία δ' ὥσπερ τοῦ νόμου ἡ λύσις τοῦ νόμου, δεῖξαντες γὰρ αὐτὸν ἀσύμφορον ἐκβαλεῖν δυνησόμεθα· ἰστέον δὲ ὅτι ἐπὶ τοῦ προβλήματος τούτου Ἀθηναῖοι μετὰ τὴν Φωκίδος κατασκαφὴν οὐκ ἔπεμψαν τὴν θεωρίαν εἰς Δελφοὺς καὶ κρίνονται ἀσεβείας· καὶ γὰρ ἐνταῦθα μεταφέρει ἐπὶ πρᾶγμα τὴν αἰτίαν ἐπὶ τὴν κατασκαφὴν, καίτοι οὐ δυνάμενον εὐθύνεσθαι, ὅτι πρῶτον μὲν, ὥσπερ νόμος ὑπεύθυνος, καὶ ἐπιδέχεται κρίσιν καὶ αὐτὸς ὁ νόμος καὶ ὁ τούτου νομοθέτης, οὕτω ἐνταῦθα διὰ τοῦ πράγματος ὁ πράξας δύναται κρίνεσθαι· ἔπειτα γνωστέον, ὅτι καὶ τὰ ἀνεύθυνα καὶ ὑπεύθυνα τῇ μεταστάσει ἀποδοτέον· καὶ γὰρ ἄμφω, τό τε ἀνεύθυνον καὶ τὸ ὑπεύθυνον τὴν μετὰστασιν ποιεῖ, μόνον δὲ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὴν συγγνώμην.

4.248 Φιλονείκως δὲ ὁ Ἑρμογένης τῷ ὑπευθύνῳ καὶ ἀνευθύνῳ διορίζει τὴν συγγνώμην καὶ τὴν μετὰστασιν· διαφορὰ δὲ ἀληθῆς μεταστάσεως καὶ συγγνώμης μία μὲν, ἣν εἵπομεν, ὅτι ἡ μὲν καὶ τὸ ἀνεύθυνον ἔχει καὶ τὸ ὑπεύθυνον· ἡ δὲ μόνον τῆς ψυχῆς τὰ πάθη, ἑτέρα δὲ ὅτι ἐν τῇ μεταστάσει οὐ μεγάλη ἀνάγκη τυγχάνει, ἀλλ' ἐπιδέχεται καὶ ἄλλον τρόπον πραχθῆναι, ὡς ἐπὶ τοῦ πρεσβευτοῦ· ἐδύνατο γὰρ καὶ ἄλλοθεν εὐπορῆσαι χρημάτων καὶ δανείσασθαι πρὸς τὴν κατεπείγουσαν χρεῖαν· ἐν δὲ τῇ συγγνώμῃ ἀνάγκη ἀφόρητος καὶ τὸ ἀδύνατον ἔχουσα τῷ πάθει τῆς συγγνώμης· ἀλλ' αὕτη ἡ διαφορὰ τῆς προτέρας διαφορᾶς ἀσθενεστέρα· εὐρίσκομεν γὰρ καὶ ἐν μεταστάσει ἀπαραίτητον ἀνάγκην, ὡς ἐπ' ἐκείνου τοῦ παραδείγματος· οὐκ ἀνείλοντο τὰ σώματα τῶν ἐν Ἀργινούσαις πεσόντων οἱ στρατηγοί, καὶ κρίνονται ἀπαραίτητος γὰρ ὁ χειμῶν· οὐκοῦν τῇ πρώτῃ χρηστέον ὡς ἀναγκαιότερα· ὁ μὲντοι τεχνικὸς εἰδὼς, ὅτι φιλονείκως πρὸς Μινουκιανὸν ἀποτείνεται περὶ τούτου, λέγει γὰρ ὡς οὐκ ἄγνωῶ, ὅτι τινὲς οὐ τῷ ἀνευθύνῳ καὶ ὑπευθύνῳ χωρίζουσι τὴν συγγνώμην καὶ τὴν μετὰστασιν, ἀναβάλλεται τὸν περὶ τούτου λόγον εἰς ὕστερον εἰπὼν, ὅτι ἀκριβέστερον ἐν τῷ περὶ ἀντιθέσεων λελέγεται· τινὲς γὰρ τὸ τῶν δέκα στρατηγῶν ἀποδιδόασιν τῇ μεταστάσει λέγοντες πρᾶγμα εἶναι, οὐ φόβον, ἄλλοι δὲ λέγουσι συγγνώμης εἶναι, πάθος λέγοντες καὶ τὸν φόβον τὸν ἀπὸ χειμῶνος· ὁ μὲντοι Ἑρμογένης οὐ διὰ φόβον λέγει αὐτὸ τῆς συγγνώμης, ἀλλ' ἐπειδὴ τῷ ἀνευθύνῳ καὶ ὑπευθύνῳ χωρίζει τὴν συγγνώμην καὶ τὴν μετὰστασιν ὡς πρᾶγμα ἀνεύθυνον ὄντα τὸν χειμῶνα ἀποδίδωσι τῇ συγγνώμῃ· ἀλλ' οὖν τὰ τῆς ψυχῆς πάθη τῆς συγγνώμης· πάθη δὲ ψυχῆς οἷον φόβος, ἔρως,

ἄνοια, ἔλεος, ἥ τι τοιοῦτον· φόβου μὲν, Μεσσηνίους ἔκριναν ἀχαριστίας Θηβαῖοι μὴ ὑποδεξαμένους αὐτῶν τὴν φυγὴν· ἐροῦσι γὰρ φόβῳ Ἀλεξάνδρου· ἔρωτος δὲ, μητρὸς ἡράσθη ὁ πρόγονος, ἔγνω τοῦτο ὁ τύραννος, ὑπέσχετο συμπράξιν τῷ ἔρωτι, εἰ τὸν πατέρα ἀτιμάσοι, ἡτίμασεν, ἔτυχε τῆς ἐπαγγελίας, μετὰ τὴν τοῦ τυράννου καθαίρεσιν κρίνεται ὡς πατραλοίας· ἐπὶ γὰρ τὸ τοῦ ἔρωτος καταφεύζεται· ἀνοίας, ἐν νυκτομαχίᾳ τις ἀγνοήσας ἀνείλεν ὁμόφυλον καὶ κρίνεται φόνου· ἐλέου, τὸν ἀλόντα παρανοίας δεδέσθαι παρὰ τοῦ παιδὸς· ἐδέδετό τις, ἔλυσεν αὐτὸν ὁ τοῦ παιδὸς παῖς, καὶ ἀποκηρύσσεται· μέθης, ὡς παρὰ Δημοσθένει, ἔπειτα ὁ τὸν θεσμοθέτην πατάξας τρεῖς εἶχε προφάσεις, μέθην, ἔρωτα, ἄνοιαν· ὀργῆς, καὶ παρὰ τῷ αὐτῷ Δημοσθένει, ὀργῇ καὶ τρόπου προπετεία φθάσας τὸν λογισμὸν ἔπαισεν· ὁ δὲ Μινουκιανὸς βούλεται καὶ ἀπὸ τῆς ἡλικίας γενέσθαι συγγνώμην· ὅτι ἡ νεότης συγγνώμης ἀξία πταίουσα· βούλεται δὲ ὁ αὐτὸς συγγνώμην εἶναι καὶ ὅταν μὴδὲν ἔχων τις εἰπεῖν ὑπὲρ τῶν πεπραγμένων ἐπαγγελία τοῦ μέλλοντος συγγνώμην αἰτῇ· ὡς ὁ Ἅγις παρὰ Λακεδαιμονίοις κρινόμενος ὑπὲρ τῆς ἐξ Ἀργους ἀναχωρήσεως· ἔφη γὰρ ἔργῳ καλῷ ἀπολύσασθαι τὴν διαβολήν· τινὲς δὲ φασὶ καὶ ἐφ' οἷς τις οὐκ ἔπραξε συγγνώμην εἶναι· οἷον ἀριστεὺς ἔχει μοιχὸν καταλαβὼν, προσέταξε τῷ παιδί ἀποκτεῖναι, τοῦ δὲ μὴ βουλομένου διέφυγεν ὁ μοιχὸς καὶ ἀποκηρύσσει αὐτὸν ὁ πατήρ· ὥσπερ δὲ εἰρήκαμεν ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀντιθετικῶν καὶ δημοσίας εἶναι καὶ ἰδίας, οὕτω καὶ συγγνώμην καὶ ἐνὶ προσώπῳ καὶ ὅλῃ τῇ πόλει· ἐνὶ μὲν, ἐτύπησέ τις τὸν πατέρα ὑπὸ τοῦ τυράννου κελευόμενος· κινδυνεύει μετὰ τὴν τυραννίδα περὶ τῶν χειρῶν, νόμου κελεύοντος· ὅλη δὲ πόλει· ὡς οἱ κρινόμενοι Μεσσήνιοι παρὰ Θηβαίων ἀχαριστίας.

4.250 Τὰς μὲν οὖν λογικὰς τῶν στάσεων ἐκ τούτων ἐπιγνωσόμεθα· τὰς δ' αὖ νομικὰς οὕτω· πρῶτον μὲν περὶ ῥητὰ ἀνάγκη τὴν ζήτησιν ἐνταῦθα γίνεσθαι· ῥητὰ δὲ λέγω, οἷον νόμους, διαθήκας, ψηφίσματα, ἐπιστολάς, κηρύγματα ὠρισμένα, πάντα ἀπλῶς τὰ ἐν ῥητοῖς. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου υ. Πληρώσας τὸν περὶ τῶν λογικῶν στάσεων ἐξετασμὸν νῦν εἰκότως ἐπὶ τὰς νομικὰς μεταβέβηκεν· εἰρήκαμεν γὰρ, ὅτι διαιρεῖ τὸ φανερόν καὶ τέλειον εἰς πρᾶγμα καὶ ῥητόν· καὶ τὸ μὲν πρᾶγμα εἷς τε τὴν πραγματικὴν καὶ τὰς λογικὰς, τὸ δὲ ῥητόν εἰς τὰς τέσσαρας νομικὰς· δι' ἣν δὲ αἰτίαν προετάγησαν αἱ λογικαί, εἴρηται· ἰστέον δὲ, ὅτι τὸ κατὰ ῥητόν ζητήμα γίνεται, ὅτ' ἂν ὁμολογουμένων τῶν πραγμάτων ἐκ τῶν νόμων ἡ ζήτησις ἀνακύπτῃ· ἐζητῆται δὲ δι' ἣν αἰτίαν εἰ καὶ ἐν ταῖς λογικαῖς εὐρίσκονται νόμοι, ὥσπερ ἐν τῇ μεταστάσει τῇ ἐπὶ ῥητόν φερομένη καὶ ἐν ἀντιλήψει καὶ ὄρω καὶ ἄλλοις τισί, τί διοίσουσιν αἱ νομικαὶ τῶν λογικῶν· καὶ ἤδη μὲν ἀποχρώντως εἴρηται· εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν, ὅτι εἰ καὶ ἐν ἐκείναις καὶ ταύταις ῥητὰ ἐστίν, ἀλλ' οὖν ἐν μὲν ταῖς λογικαῖς ἀπὸ ῥητῶν μὲν ἡ ζήτησις οὐ μὴν καὶ περὶ ῥητὰ· ἐν δὲ ταῖς νομικαῖς καὶ ἀπὸ ῥητοῦ καὶ περὶ ῥητόν· καὶ τοῦτο καὶ ὁ τεχνικὸς ἐδήλωσεν οὕτως εἰπὼν· πρῶτον μὲν περὶ ῥητὰ ἀνάγκη τὴν ζήτησιν γίνεσθαι, οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἐν ἀντιλήψει τῇ κατὰ νόμον, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν τρισαριστεά μοιχεύοντα ἀνελόντος διὰ τὸν νόμον τὸν τοὺς μοιχοὺς κελεύοντα ἀποκτινύναι οὐδὲ μία πρὸς τὸ ῥητόν ἐστι ζήτησις· οὐδέ φαμεν, ὅτι οὐ τοῦτο, ἀλλὰ τόδε σημαίνει τὸ ῥητόν· οὐδ' ὅτι ἕτερον αὐτῷ ἐστὶ ῥητόν ἐναντίον· τοῦτο γὰρ οἰκεῖον τῶν νομικῶν, ἀλλ' ὁμολογεῖται μὲν τὸ ῥητόν, περὶ δὲ τὴν τοῦ πράγματος περίστασιν ἡ ζήτησις γίνεται, οἷον τὸ εἶναι τρισαριστεά.

4.251 ὡσαύτως καὶ ἐν τῇ μεταστάσει τῇ ἀπὸ ῥητοῦ· τὸ γὰρ τὰς πύλας νύκτωρ μὴ ἀνοῖξαι κατὰ τὸν νόμον, τοὺς αἰχμαλώτους δὲ διὰ τοῦτο ὑπὸ τῶν πολεμίων καταληφθῆναι καὶ ἀποκτανθῆναι οὐδὲ μίαν ἔχει ζήτησιν, ὥσπερ ἐν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ· οὐ γὰρ ζητεῖται ὅ τι ποτὲ ἔχει ὁ νόμος, ἀλλ' ὁμολογεῖται μὲν οὕτως ἔχων ὁ νόμος καὶ ἐπὶ τούτοις κείμενος· ἡ δὲ τοῦ πράγματος περίστασις τὸ εἶναι τοὺς φεύγοντας αἰχμαλώτους ποιεῖ τὴν ζήτησιν· ἐν δὲ ταῖς νομικαῖς αὐτό ἐστὶ τὸ ῥητόν τὸ ζητούμενον ἢ κατὰ τὴν διάνοιαν εἰ τοῦτο σημαίνει, ἢ καθ' ἕτερον ῥητόν ἐναντίον, ἢ κατ' ἄλλο τι περὶ ὧν ἐξῆς ἐροῦμεν.

4.252 ῥητὰ δὲ λέγ' ὡς ἐπισημαντέον ὅτι ῥητὰ οὐ νόμους λέγει μόνον, ἀλλὰ πάντα ἀπλῶς τὰ γεγραμμένα· καίτοι οὐ πάντων νομίμων. Ὅμως νομικαὶ καλοῦνται τῷ τὸν νόμον κυριώτατον καὶ τιμιώτατον ἐν τοῖς ῥητοῖς ἀπάντων εἶναι· ἐκ τῶν οἰκείων οὖν τὰς στάσεις χαρακτηρίσας, πάνυ τεχνικῶς τῇ συνήθει χρώμενος ἀκολουθίᾳ, πρῶτον κοινῶς πάσας τεχνολογεῖ λέγων τότε γίνεσθαι νομικὰς, ὅταν τι ῥητὸν παρέχη τὴν ἀμφισβήτησιν· ὥσπερ καὶ ἐν ταῖς κατὰ ποιότητα ἐποίησε, γένος μὲν αὐτῶν πρῶτον τὴν ποιότητα εἶπεν, εἴτα καθ' ἐκάστην ἀκριβῶς διείλετο, οὕτω κἀνταῦθα ἀπάσας περιλαβὼν τὰς νομικὰς διαίρεσιν αὐτῶν ἐποίησατο· ἔστι δὲ ἐκ μὲν νόμου· νόμος τὸν ἀνελθόντα ξένον ἐπὶ τὸ τεῖχος τεθνάναι πολέμου ὄντος· ἀνελθὼν ἠρίστευσε καὶ ὑπάγεται τῷ νόμῳ· ἐκ δὲ διαθήκης· οἷον ἔγραψέ τις ἐν ταῖς διαθήκαις τελευτῶν ἀριστεὺς, ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ γενέσθαι Ἄρεα χρυσοῦν ἔχοντα δόρυ· ἐκ δὲ ψηφισμάτων, οἷον μετὰ τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν Μεγαρεῖς διέσωσαν τῶν Ἀθηναίων τὰ ἔκθετα βρέφη· καὶ ἀποδιδόντων γράφει τις τὸ κατὰ Μεγαρέων ἀναιρεῖν πινάκιον· ἐκ δὲ κηρυγμάτων, οἷον ἐκήρυξεν ὁ νόμος, τὸν θεραπεύσαντα νοσοῦντα Περικλέα λαμβάνειν δωρεὰν ἢν ἂν βούληται· Μεγαρεὺς θεραπεύσας ἀξιοῖ λυθῆναι τὸ κατὰ Μεγαρέων ψήφισμα· ἐξ ἐπιστολῶν δὲ οἷον ἔγραψεν ὁ πατήρ τῷ διδασκάλῳ μὴ ἐκμανθάνοντα τὸν υἱὸν ἀποκτείνει· ἀπέκτεινε δὲ ὁ διδάσκαλος μὴ ἐκμανθάνοντα καὶ κρίνεται· πρόσκειται δὲ τοῖς κηρύγμασι τὰ ὠρισμένα ἀντὶ τοῦ τῷ δήμῳ ἀρέσοντα, κεκυρωμένα, οἷον ἐκ προστάγματος καὶ ψήφῳ τοῦ δήμου κεκηρυγμένα· ἰστέον δὲ ὡς τῶν ῥητῶν τούτων τὰ μὲν ἔγγραφα, τὰ δὲ ἄγραφα καλεῖται· ἔγγραφα μὲν οὖν νόμοι, διαθήκαι, ψηφίσματα, στήλαι· ἄγραφα δὲ, οἷον κηρύγματα, χρησμοί, ἔθη.

4.253 Κοινωνεῖ σφόδρα ῥητὸν καὶ διάνοια τῷ κατὰ νόμον ὄρῳ, τῷ ἀμφοτέρω εἰς τὴν τοῦ ῥητοῦ ἐξέτασιν καταφεύγειν· καὶ παράδειγμα μὲν ῥητοῦ καὶ διανοίας ὁ ρίψας τὴν ἀσπίδα καὶ ἀποκτείνας τὸν τῶν πολεμίων στρατηγὸν καὶ κρινόμενος ρίψασπίας· ὅρου δὲ τοῦτο· νόμος τὴν τρις γαμηθεῖσαν ἄτιμον εἶναι· ἀπολιποῦσά τις τὸν πρότερον ἄνδρα ἐγαμήθη δευτέρῳ· πάλιν διαλυσαμένη αὐτῷ πρὸς τὸν πρῶτον ὑπέστρεψε καὶ κρίνεται· ἐνταῦθα γὰρ αὐτὸ τοῦτό ἐστι τὸ ζητούμενον, εἰ τρις τοῦτό ἐστι γαμηθῆναι· ὥσπερ οὖν ἐν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ λέγομεν μὴ τοῦτο σημαίνειν τὴν ρίψασπιαν, ἣν λέγει ὁ νόμος, ἀλλ' ἕτερον, οὕτω καὶ ἐν τῷ ὄρῳ λέγομεν, μὴ εἶναι τοῦτο τρις γαμηθῆναι· λέγοντες δὲ τοῦτο οὐ τὴν διάνοιαν ἐξηγούμεθα τοῦ νόμου· ἀλλ' ὁμολογοῦντες τὴν διάνοιαν πρὸς ἅπαν ἐναντιούμεθα· διαφέρουσι δὲ, καθὼς ἐν μὲν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ ὁμολογούμενόν ἐστι τὸ ῥητὸν καὶ ἰσχυρόν· καὶ ζητοῦμεν τὸν σκοπὸν αὐτοῦ, διότι τῇ διανοίᾳ χρώμεθα· ἐν δὲ τῷ ὄρῳ πρὸς αὐτὸ τὸ ῥητὸν ἐστὶν ἡ μάχη, εἰ ὅλως παραβέβασται· ἔτι κοινωνεῖ ῥητὸν καὶ διάνοια πραγματικῇ τῇ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, ὅτι ἐν ἀμφοτέραις ταῖς στάσεσιν ἡ τοῦ ῥητοῦ διάνοια ἐξετάζεται· καὶ πραγματικῇ μὲν παράδειγμα τοῦτο, νόμος τὸν ἀστράτευτον μὴ στρατηγεῖν· ἀστράτευτος ἀποκτείνας τύραννον ἀξιοῖ στρατηγεῖν· ῥητοῦ δὲ καὶ διανοίας τὸ προειρημένον τοῦ ρίψασπιδος· ἐν ἀμφοτέροις γὰρ ἡ διάνοια ἐκζητεῖται, ἀλλ' οὐχ ἡ ἐπιπόλαιος τοῦ ῥητοῦ προαγωγή· διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῇ πραγματικῇ ὑπὲρ τοῦ τί πραχθῆναι δεῖ εἰς τιμὴν ἐστὶν ἐξέτασις· ἐν δὲ τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ ὑπὲρ τοῦ τιμωρηθῆναι ἢ μὴ τιμωρηθῆναι, καὶ ὅτι ἐν μὲν τῇ πραγματικῇ ἰσχυρὰ σφόδρα ἐστὶν ἡ τοῦ ῥητοῦ καὶ τῆς διανοίας ζήτησις· λέγει γὰρ ὡς οὐκ ἀστράτευτος, εἰ ὅπλα ἐφόρησεν, εἰ μάχῃ ἐμαχέσατο, εἰ πολεμίου πολλῷ χαλεπώτερον ἀπέκτεινε τύραννον· ἐν δὲ τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ ἀσθενής ἐστὶν· οὐ γὰρ δύναται ἰσχυρῶς ἀγωνίσασθαι, ὅτι οὐ τοῦτό ἐστι τὴν ἀσπίδα ρῖψαι· ἀλλ' ἐγχειρήματι μὲν χρῆται ὡς οὐ τοῦτό ἐστι ρῖψαι τὴν ἀσπίδα, ἀλλ' ἀριστεῦσαι, οὐκ ἰσχυρῶς δὲ ἀναισχυντεῖ γὰρ, ὁμολογεῖν μὲν ρίψασπις εἶναι· ἐπειδὴ δὲ καὶ οἱ νόμοι ῥητὰ καλοῦνται, εἰκότως νομικὰς τὰς περὶ ῥητὰ ἐκάλεσε στάσεις.

4.254 Μαρκελλίνῳ υ. Σκόπει τοῦ τεχνικοῦ τὴν ἀκρίβειαν· πρὶν γὰρ εἰπεῖν περὶ ἐκάστης τῶν νομικῶν στάσεων, πρῶτον τίς ἡ νομικὴ ζήτησις διδάσκει· ὁ γὰρ ἀγνοῶν, τίς ἡ νομικὴ ζήτησις, πρὶν ἂν

μάθη τί ἴδιον νομικῆς στάσεως· σφόδρα δὲ ἀκριβῶς ὠρίσατο εἰπὼν περὶ τὸ ρητόν· οὐ γὰρ ἀπλῶς, ὅπου δ' ἂν ἐμπίπτῃ ρητόν, νομικὴν ποιήσει τὴν στάσιν· ἀλλ' ὅταν περὶ τὸ ρητόν ἢ ζήτησις ᾖ. Ῥητὰ δὲ λέγῳ. Τὸ ρητόν ὡς γένος εἶπεν, οὐ γὰρ εἴ τι τὸ ρητόν τυγχάνει, ἀλλ' ὅσα ἔγγραφα, μᾶλλον δὲ ἐστὶν ἂ καὶ ἄγραφα, ἐν λόγοις ἀγράφοις, μαντεῖται, κηρύγματα, καὶ ὅλως φωνὴ τις· ἀλλ' εἴποι τις, ὅτι καὶ ἐν ἄλλαις στάσεσιν ἐστὶν ρητά· ἀλλ' οὐ περὶ ταῦτα ἢ ζήτησις, ἀλλὰ περὶ τὸ πρᾶγμα· ἐνταῦθα δὲ πᾶσα ἢ ἐξέτασις περὶ αὐτὸ τὸ ρητόν γίνεται, ζητούντων ἡμῶν εἰ τοῦτο ὁ νόμος βούλεται· εἰ δὲ καὶ ἐν πραγματικῇ εὐρίσκομεν νόμον καὶ ψηφισμάτων εἰσφορὰς, ἀλλ' ἐκεῖ μὲν περὶ τοῦ μέλλοντος ἢ σκέψις, πότερον δεῖ κυρῶσαι τὸ ἔγγραφον ἢ οὐ· ἐνταῦθα δὲ τὸ ρητόν κεκυρωμένον ἔχομεν καὶ κείμενόν ἐστι· καλῶς δὲ τὸ ἰσχυρότερον τῶν ἄλλων ρητῶν προέταξε, λέγω δὴ τὸν νόμον· ὅθεν καὶ τὴν προσηγορίαν ἔλαβον αἱ νομικαὶ κατ' ἐξοχὴν ἀπὸ τοῦ προὔχοντος.

4.255 Ὁρισμένῃ α. ὅταν ἐπὶ συμφέροντι τῆς πόλεως κηρύττηται, ταῦτα καλεῖ ὠρισμένα· καὶ τὰ δημόσια, οἷον ὁ ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῆς πόλεως στεφανούσθω, ἢ ὠρισμένα λέγει τὰ ὠρισμένον ἔχοντα χρόνον, ὡς ὁ Βρασίδας ἐκήρυξεν ἄχρι πέντε ἡμερῶν· τινὲς δὲ ὠρισμένα καλοῦσι τὰ ἐπὶ ὠρισμένῳ προσώπῳ· οἷον Δημοσθένη Δημοσθένους Παιανιέα στεφανῶσαι χρυσῷ στεφάνῳ. Πάντα ἀπλῶς τὰ ἐν ῥητοῖς· Καλῶς σφόδρα· οὐ γὰρ μόνον τὰ ἔγγραφα ρητά· ἀλλὰ καθόλου καὶ λόγος καὶ φωνὴ καὶ μαντεύματα καὶ χρησμοί. Ταύτην δὲ τὴν ζήτησιν ἥτοι περὶ ἐν ἢ καὶ πλείονα συμβαίνει γίνεσθαι ρητά· λέγω δὲ πλείονα, κἂν ἐν τῇ ρητῇ εἰς δύο μέρη διαιρητῇ· καὶ μέρει μὲν ὁ ἕτερος, μέρει δὲ ὁ ἕτερος τῶν δικαζομένων χρώμενοι φαίνονται. Σωπάτρο υ. Ἐπὶ γὰρ ἕτερον τῶν προσώπων τῷ ρητῷ χρῆται, τὸ δὲ ἕτερον ταῖς διανοίαις ἀπαντᾷ πρὸς λύσιν καὶ ἀνατροπὴν τοῦ ρητοῦ, ποιεῖ ρητόν καὶ διάνοιαν· μέρη δὲ ταῦτα καλεῖ τοῦ ρητοῦ, τῷ τὸν λόγον ἐξ ὕλης καὶ εἰδους συνεστάναι· ὕλης τῆς λέξεως, εἰδους τῆς διανοίας· ἂ καὶ μέρη κυριώτατα αὐτοῦ ἐστὶν· ἐπεὶ τοίνυν ὁ μὲν σχεδὸν τῇ λέξει χρῆται ἀπλῶς μηδὲν τὴν διάνοιαν περιεργαζόμενος, ἀλλὰ κατὰ τὸ πρόχειρον προφέρων τὸ ρητόν, ὁ δὲ τῆς μὲν προχείρου περιφρονεῖ προαγωγῆς καὶ τῆς λέξεως, ἐπὶ δὲ τὴν διάνοιαν καταφεύγει τοῦ ρητοῦ καὶ τὴν τοῦ γεγραφότος διάθεσιν, εἰκότως ὁ τεχνογράφος εἴρηκε τοῖς τοῦ ρητοῦ χρῆσθαι μέρεσι τοὺς κατὰ ρητόν καὶ διάνοιαν ἀμφισβητοῦντας.

4.256 Ἡ περὶ πλείον α· ἐμφαίνει τὴν ἀντινομίαν· ἀνάγκη γὰρ ἐνταῦθα πλείονα εἶναι τὰ ρητά· πῶς γὰρ δύναται εἶναι ἀντινομία χωρὶς πλήθους διαφόρων νόμων; Ἄν μὲν οὖν ἢ περὶ ἐν ρητόν ἢ ζήτησις, ἥτοι περὶ τὰς τούτου διανοίας μόνας ἢ καθ' αὐτὸ θάτερον τῶν μερῶν, ρητόν καὶ διάνοια γίνεται· γίνεται γὰρ ρητόν καὶ διάνοια, ὅταν τοῦ ἑτέρου τὸ ρητόν προβαλλομένου καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γε τοῦ διώκοντος, θάτερον μέρος χρῆται ταῖς διανοίαις· οἷον ξένος ἐπὶ τὸ τεῖχος εἰ ἀνέλθοι, τεθνάτω· πολιορκίας οὔσης ἀνελθόν τις ἠρίστευσε, καὶ ὑπάγεται τῷ νόμῳ. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Καλῶς πάντῳ τὸ θάτερον ἀορίστως ἀλλ' οὐχὶ ὠρισμένως· τινὲς γὰρ ὥηθησαν πάντως δεῖν τὸν φεύγοντα ἔχειν τὴν διάνοιαν, τὸν διώκοντα δὲ τὸ ρητόν· ἔχει δὲ οὐχ οὕτως ἀλλὰ καὶ ἀντεστραμμένως καθόλου δὲ εἶπεῖν ἐν μὲν τοῖς κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν ρητοῖς καὶ διανοίαις ὁ διώκων τὸ ρητόν ἔχει· ὁ δὲ φεύγων τὴν διάνοιαν· εἰ μὴ ἴσως ἐν ἐνὶ ποτε τούναντίον εὐρεθῇ· ἐν δὲ τοῖς κατὰ ἀξίωσιν πάντως ὁ φεύγων ἔχει τὸ ρητόν καὶ ὁ ἐναντιούμενος τὴν διάνοιαν καὶ τοῦ μὲν κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν παράδειγμα ὁ ῥίψας τὴν ἀσπίδα καὶ ἀνελθὼν τὸν πολέμιον, καὶ κρινόμενος· τοῦ δὲ κατὰ ἀξίωσιν ὁ Ἀριστογείτων ὁ ἡττηθεὶς τὴν τῶν παρανόμων γραφὴν καὶ ἀξιῶν ἐπίτιμος εἶναι· ἢ ὁ ἄσωτος ὁ ἑαυτὸν πηρώσας καὶ ἀξιῶν δημοσίας τυγχάνειν σιτήσεως, τοῦ νόμου κελεύοντος τοὺς πηροὺς τρέφεσθαι ἐκ τοῦ ταμείου· γίνεται δὲ καὶ κατὰ αἵτησιν ρητόν καὶ διάνοια· οἷον νόμος τὸν ῥήξαντα τὴν φάλαγγα τῶν πολεμίων αἰτεῖν ἢν βούλεται δωρεάν· στρατιώτης ἐν αὐτομόλῳ σχήματι ἐπανελθὼν διέρρηξε τὴν τῶν πολεμίων φάλαγγα καὶ αἰτεῖ τὴν δωρεάν· ἐνταῦθα γὰρ ὅπερ ἐκ τοῦ νόμου

διώρισταί γεγόνε· ζητεῖται δὲ ὁ τρόπος εἶπερ τὸν δι' ἀριστείας μόνον ῥήξαντα τὴν φάλαγγα τῶν πολεμίων ἢ τὸν ὅπως δήποτε ὁ νόμος κελεύει τιμᾶσθαι.

4.257 Ἰστέον δὲ, ὅτι τοῦ ῥητοῦ καὶ τῆς διανοίας οὐκ ἀπέδωκεν ὀρισμὸν, ἀλλὰ μόνον τύπον τοῦ πῶς γίνεται· διὸ δεῖ καὶ ὀρισμὸν ἡμᾶς τούτου ἀποδοῦναι· ῥητὸν καὶ διάνοιά ἐστι ζήτησις περὶ τοῦ ὅ τί ποτε βούλεται τὸ ῥητὸν μηνύειν, εἰ τὸ φανερώς πεπραγμένον ἢ τὸ κατηγορούμενον ἢ ἕτερόν τι· ἐζήτηται δὲ, τίνος χάριν ταύτην τὴν στάσιν πασῶν προέταξε τῶν νομικῶν, καὶ τοι γε ἀτελεστέραν οὔσαν πασῶν· οὐ γὰρ δὴ ἀγνοοῦμεν, ὥς ἡ ἀντινομία δύο νόμους ἔχουσα τελεωτέρα τῆς μιᾶς ἐστὶ· καὶ ὁ συλλογισμὸς τέλειον τελείῳ συνάπτων ἐπαναβαίνειν ἐροῦμεν οὖν, ὅτι αὐτὸ τοῦτο τὸ ἀτελὴ εἶναι προτίθῃσιν αὐτὴν τῶν λοιπῶν τελείων οὐσῶν· τὰ γὰρ ἀτελὴ πρὸ τῶν τελείων ὥς εἰσαγωγικώτερα· ἄλλως τε δὲ καὶ ἡ ἀντινομία δύο ἔχουσα νόμους καὶ οἷον διπλοῦν ὑπάρχουσα ῥητὸν καὶ διάνοια παρεχώρησε τῇ ἐνὶ κρατυνομένη νόμῳ στάσει καὶ τῶν ἀπλῶς ὥς γὰρ τὸ ἀπλοῦν πρὸ τοῦ διπλοῦ, καὶ τὸ ἐν πρὸ τῶν δύο, καὶ ὃν τρόπον ὁ στοχασμὸς πασῶν τῶν λογικῶν προτέτακται, τῷ ἐν πάσαις ἐμπίπτειν, οὕτως καὶ τὸ ῥητὸν καὶ ἡ διάνοια προτέτακται, ἐπειδὴ ἐν πάσαις ἐμπίπτει· ἢ τε γὰρ ἀντινομία, ὥς καὶ ὁ τεχνικός φησι, διπλοῦν ἐστὶ ῥητὸν καὶ διάνοια· ὁ τε συλλογισμὸς ζητουμένην ἔχει τὴν διάνοιαν τοῦ νόμου· ἔδει οὖν ὅ τι ποτέ ἐστι πρῶτον ῥητὸν καὶ διάνοια εἰπεῖν, ἵν' ἐν τούτῳ εἰδῶμεν αὐτοῦ τὴν φύσιν. Μαρκελλίνο υ. Προκείσθω τοῦτο, ὅτι ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ πάντως δεῖ παραβεβᾶσθαι ῥητὸν, καὶ οὕτως συνεστάναι τὴν ζήτησιν καὶ τὴν μάχην εἶναι περὶ τὸ ῥητόν· ἐὰν δὲ τὴν διάνοιαν ἀφείς ἄγραφόν τι παραθῇ τῷ ἐγγράφῳ, μηδὲν ταῦτα ἀλλήλων διαφέρειν ἰσχυριζόμενος, ποιεῖ συλλογισμόν.

4.258 Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστο ν. Ἴσως, ἐπειδὴ τὸ ῥητὸν συμβαίνει ποτὲ καὶ τοῦ φεύγοντος εἶναι, ἀλλὰ σπανίως· εἰ γὰρ ἀνάγκη ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ παράβασιν εἶναι ῥητοῦ, καὶ κρίνεται τις ὥς παραβὰς τὸ ῥητὸν, πῶς ὁ φεύγων δύναται ῥητὸν προτείνεσθαι ἐφ' ᾧ κρίνεται; τότε ἴσως ὁ φεύγων προβάλλεται τὸ ῥητὸν, ἡνίκα τις ἀξιώσῃς ἦν· τότε γὰρ οὐκέτι κατήγορός ἐστιν· ἀλλ' ὅμως καὶ ἐν ἀξιώσει τάξιν ἔχει κατηγόρου ὁ αἰτῶν, καὶ γὰρ πρῶτος λέγει, καὶ φεύγοντος ὁ ἀντιλέγων· οἷον· νόμος τὸν πρῶτον διαρρήξαντα τὴν φάλαγγα τῶν πολεμίων ἀξιοῦσθαι δωρεᾶς· ἐν αὐτομόλου τις σχήματι ῥήξας τὴν φάλαγγα αἰτεῖ δωρεάν· τινὲς δὲ φασιν, ὅτι ὁ ἀντιλέγων ἐστὶν ἐν τούτους ὁ τὴν τοῦ κατηγόρου τάξιν ἐπέχων· ὥστε ὁ φεύγων τὸ ῥητὸν προβάλλεται· δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι ἐπὶ τοῦ ῥητοῦ καὶ τῆς διανοίας ὁ νόμος ποιεῖ τὸ ἔγκλημα καὶ νόμου παράβασιν εὐρίσκεται· ἀναιρεθέντος δὲ τοῦ νόμου οὐδαμῶς ἔσται ἀδίκημα τὸ πραχθέν· ποῖον γὰρ ἀδίκημα τὸ ἀνελθεῖν ξένον εἰς τὸ τεῖχος, εἰ μὴ νόμος ἐκώλυεν· ἐνίστε μὲν οὖν ὁ παραβὰς τὸ ῥητὸν ἐκὼν λέγει παραβεβηκέναι διὰ τὸ συμφέρον· ἐνίστε δὲ ἄκων τὴν αἰτίαν τοῦ πραχθέντος ἐπὶ τὸ δυνατότερον ἄγων ἢ ἐπὶ θεόν· παράδειγμα τούτων τοῦ μὲν πρώτου τὸ παρὰ τοῦ τεχνικοῦ τεθέν· φήσκει γὰρ ἐκὼν παραβεβηκέναι τῆς κοινῆς ὠφελείας ἕνεκα· τοῦ δ' ἄλλου, νόμος τὸν φύλακα μὴ καθεύδειν ἢ θανάτῳ ζημιοῦσθαι· φύλαξ κοιμηθεὶς ἔφη πρὸς τὸν στρατηγὸν ἐνύπνιον ἐωρακέναι προστάττον ἐν τῷδε τῷ τόπῳ συμβαλεῖν ὥς νίκης γενησομένης συμβαλὼν ἐνίκησεν· ὑπάγεται ὥς καθευδήσας ὁ φύλαξ καὶ συναγορεύει αὐτῷ ὁ στρατηγός· οὐχ ἐκόντα γὰρ φήσκει καθευδήσειν τοῦτον, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ θεοῦ κατενεχθέντα, ἵνα προείπῃ τὸν τῆς νίκης τρόπον· ὥς ἐπίπαν δὲ τὸ ἀκούσιον ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ σπάνιόν ἐστιν· ἀποφαινόμεθα δὲ περὶ καθολικῶν θεωρημάτων κατὰ τὸ πλεονάζον.

4.259 Ἡ τοῦτο μὲν οὐχί· τῷ ῥητῷ δὲ παρατίθησιν τι πρᾶγμα εἰς ταὐτὸν συνάγον τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφῳ καὶ ποιεῖ συλλογισμόν· ἔστι γὰρ συλλογισμὸς ἀγράφου πράγματος πρὸς ἔγγραφον παράθεσις εἰς ταὐτὸν συνάγοντός τινος τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφῳ· οἷον τὸν ἐξ ἐταίρας μὴ λέγειν· ἐκ πόρνου τινὰ γεγονότα λέγειν κωλύει τίς. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Τριττῇ χρῆται περὶ συλλογισμοῦ τῇ διδασκαλίᾳ· τῇ διατυπώσει, οἷον πῶς γίνεται· τῷ ὀρισμῷ, οἷον τί ἐστὶ, καὶ τῷ

ὑποδείγματι, ὃ σαφέστερον καὶ ἐκτυπώτερον τῶν λοιπῶν, ὥς ἐξ αἰσθήσεως τὴν γνῶσιν ἐμποιοῦν· τοῦτο δὲ οὐ μάτην· ἀλλ' ἐπειδὴ πλεῖστον αὕτη κοινωνεῖ ἡ στάσις ὄρω καὶ τῷ ῥητῷ καὶ διανοίᾳ· ὄρω μὲν ὥς εἰς ταῦτὸν ἄγον τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφῳ, ἐπεὶ κάκεϊ, ἐν ὄρω φημί, τοῦτο πειρώμεθα δεικνύναι, ὥς οὐδὲν διαφέρει τοῦτο ἐκείνου· ῥητῷ δὲ καὶ διανοίᾳ, ἐπειδὴ καὶ ἡ διάνοια ἄγραφόν τί ἐστιν, ἔγγραφον δὲ τὸ ῥητόν· διὰ τοῦτο πολυειδῆ τὴν διδασκαλίαν αὐτοῦ ποιεῖται, ἵνα τῷ σαφεστέρῳ ἀποδιαστήσῃ αὐτὸν τῶν ἐπικοινωνούντων· μετὰ δὲ τὸ ῥητὸν εὐθὺς καὶ τὴν διάνοιαν τέτακται, ἀλλ' οὐ μετὰ ταύτην, καίτοι τῆς ἀντινομίας κατὰ πολλὰ κοινωνούσης ῥητῷ καὶ διανοίᾳ, ἐπειδὴ ὥσπερ ἐλέγομεν τὸ ῥητὸν καὶ τὴν διάνοιαν τῷ ἐν πάσαις ἐμπίπτειν ταῖς νομικαῖς προηγεῖσθαι πασῶν, οὕτω κἀνταῦθα, ἐπεὶ δεῖται ἡ ἀντινομία συλλογισμοῦ, ἐν οἷς τὸ περιεχόμενον καὶ περιέχον ζητοῦμεν συλλογισμῷ δηλῶσαι· ἔστι δὲ καὶ ἄλλως ὁ συλλογισμὸς φύσιν ἔχων ῥητοῦ καὶ διανοίας· δοκεῖ γὰρ καὶ αὐτὸς καθ' ἐν μέρος ἔχειν τὸ ῥητὸν, καθ' ἐν δὲ τὴν διάνοιαν· τούτου χάριν εὐθὺς μετὰ τὸ ῥητὸν ὥς συνεγγίζων καὶ πρὸ τῆς ἀντινομίας, ὥς συμβαλλόμενος αὐτῇ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν· τὰ γὰρ τινα συντελοῦντα πρὸς ἀπόδειξιν προηγείται κατὰ τὴν μάθησιν, ὥς ἀπλούστερα τῶν ἀποδεικνυμένων.

4.260 Εἶδη δὲ συλλογισμῶν τέσσαρα· ἐκ τοῦ ἴσου καὶ τοῦ ὁμοίου, ὥς ἐπὶ τοῦ πόρνου, ὃς κωλύει λέγειν, τῷ νόμον εἶναι τὸν ἐξ ἐταίρας μὴ λέγειν, ἴσον γὰρ τοῦτο· ὁ γὰρ κατήγορος προστίθῃσι τῷ νόμῳ καὶ τὸ πρᾶγμα, λέγων ταῦτὸν εἶναι ἐκ πόρνου καὶ ἐξ ἐταίρας, ὁ γὰρ βίος ἐπ' ἀμφοῖν ὅμοιος· ἐκ τοῦ ἀκολουθοῦ τοῦ καὶ ἀποβαίνοντος, ὥς ἐπὶ τοῦ ἀποκτείναντος ἐκ τοῦ στίζειν, νόμου ὄντος τὸν μοιχὸν στίζειν· ἐνταῦθα γὰρ συλλογίζεται λέγων, ὅτι ὁ τὸ στίζειν δεδωκὼς νόμος ἀνεύθυνον εἶναι δίδωσι, κἄν τι συμβῇ δυσχερὲς ἀπὸ τῶν στιγμάτων· ἐκ τοῦ μείζονος ἐπὶ τὸ ἔλαττον, οὐ μὴν ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος ἐπὶ τὸ μείζον· οὐ γὰρ ἂν δύναίτο εἰπεῖν, ὥς ὁ τὸ ἔλαττον δούς καὶ τὸ μείζον δέδωκεν· οἶον, νόμου ὄντος τοὺς μοιχοὺς ἀναιρεῖν, μὴ ἀνελών τις ἀλλὰ στίξας κρίνεται· ἐνταῦθα γὰρ συλλογίζεται, ὅτι εἰ τὸ μείζον δέδωκεν τὸ ἀναιρεῖν, πολλῷ πλέον τὸ εὐτελέστερον τὸ στίζειν· ἐκ τοῦ ἐναντίου· νόμος τῷ ἀριστεῖ γέρας εἶναι· ἀριστεὰ λιπόντα τὴν τάξιν ἀπέκτεινεν ὁ στρατηγὸς καὶ φεύγει φόνου· ἐνταῦθα γὰρ συλλογίζεται, ὅτι ὁ λιπὼν τὴν τάξιν οὐκ ἀριστεύς· οἱ συλλογισμοὶ τοῖς ὅροις κοινωνοῦσιν, ὥς καὶ αὕτη ἡ φύσις τοῦ πράγματος ἐδίδαξεν, κεφάλαιον τοῦ ὅρου τὸν συλλογισμὸν ποιήσασα, ὁ γὰρ ὀριζόμενος ἀνάγκην ἔχει καὶ συλλογίζεσθαι, ὅτι τοῦτο τούτου οὐδὲν διαφέρει· διαφέρουσι δὲ, ὅτι ἐν μὲν τοῖς ὅροις πρὸς τὸ ῥητὸν μαχόμεθα μὴ εἶναι· καὶ τοῦτο λέγοντες οἶον ὅτι οὐκ ἦν τοῦτο τυραννοκτονία· ἐν δὲ τοῖς συλλογισμοῖς τούναντίον τὸ ῥητὸν ἀπὸ ὁμοιότητος τῶν πεπραγμένων συνιστῶμεν, καὶ ὅτι ἐν συλλογισμῷ τὸ ῥητὸν ἐξ ἀνθυποφορᾶς λαμβάνει· ἔπειτα ἀφείδῃ τὸ ὀρίζεσθαι ἐπὶ τὸ ὅμοιον αὐτὸ δεικνύναι μεταβαίνει· ἔτι κοινωνεῖ συλλογισμὸς ῥητῷ καὶ διανοίᾳ σφόδρα, ὥς καὶ τινα ζητήματα κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν δοκεῖν συλλογισμοὺς εἶναι, οἶον ὥς ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου· νόμος τὸν ἄπαιδα μὴ στρατηγεῖν· τῷ πατρὶ στρατηγοῦντι συνεστρατεύσαντο παῖδες· πεπτῶκασιν καὶ κωλύεται στρατηγεῖν· δοκεῖ γὰρ τοῦτο συλλογισμὸς εἶναι, ὅτι ταῦτόν ἐστι τῷ μὴδὲ ὅλως ἔχειν τὸ ἔχοντα ἀποβαλεῖν καὶ οὐδὲν διαφέρει· οὐ μέντοι ἡ στάσις συλλογισμὸς, ἀλλὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν· τοῦ γὰρ φεύγοντος ἐπὶ τὴν διάνοιαν καταφεύγοντος καὶ ταύτην ἐξηγουμένου, ὅτι ἄπαιδα λέγει τὸν μὴ ἔχοντα παῖδα οὐ τὸν ἔχοντα καὶ ἀποβαλόντα δι' ἀριστείας ἢ ἐκ τύχης, ὁ κατήγορος τὸ ῥητὸν προβάλλεται μόνον.

4.261 Τίτι οὖν διαφέρει; φαμέν ὅτι ἐν μὲν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ τῇ κατὰ φυγὴν καὶ διώξιν ὁ κατήγορος ἔχει τὸ ῥητὸν, καὶ ὁ φεύγων τὴν διάνοιαν· ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ τούναντίον ὁ φεύγων τῷ ῥητῷ χρῆται, καὶ ὁ κατήγορος τῇ διανοίᾳ, οἶον ἐπὶ τοῦ παραδείγματος οὗ παρέθετο· ἐνταῦθα γὰρ οὐχὶ ὁ φεύγων χρῆται τῇ διανοίᾳ, φάσκων ὅτι τὸν ἐκ πόρνῃς ὁ νόμος ἐτιμωρήσατο, οὐ τὸν ἐκ πόρνου· τοῦτο γὰρ πρόχειρον τῷ ῥητῷ συναναφαινόμενον· ἀλλ' ὁ διώκων χρῆται ταῖς διανοίαις ταῦτόν εἶναι ἀξιῶν πόρνον καὶ πόρνην, καὶ μὴδὲν διαφέρειν,

ἀλλὰ τὴν δυσγένειαν εἶναι τὴν μεμισημένην· οὐ γὰρ δύναται τῷ ῥητῷ ὁ κατήγορος χρῆσθαι, ὡς ἐξ αὐτῆς βαλβιδός φασι τὴν στάσιν διαλύοντι. Μαρκελλίνο υ.

4.262

Ζητήσκειν ἄν τις, ὅτου χάριν τὸν συλλογισμόν ἐτεχνολόγησε μετὰ τὸ ῥητὸν καὶ τὴν διάνοιαν καὶ οὐ τὴν ἀντινομίαν· καὶ φαμέν, ὅτι οὐχ ἀπλῶς οὐδὲ ὡς ἔτυχε τὸν συλλογισμόν προέταξε τῆς ἀντινομίας, δέον προτέραν τὴν ἀντινομίαν· ἀλλ' ἐπειδὴ περὶ ἐνὸς ῥητοῦ ἐν ἀμφοτέραις ὁ λόγος, διὰ τοῦτο συνῆψε τὸ ῥητὸν καὶ τὴν διάνοιαν τῷ συλλογισμῷ, ἵνα μὴ διακόψῃ τὴν τεχνολογίαν· τῇ γὰρ φύσει δευτέρα ἡ ἀντινομία, διπλοῦν ὥσπερ ῥητὸν καὶ διάνοια τυγχάνουσα· ἔγγραφον δὲ καλεῖ τὸ τοῦ νόμου πρόσταγμα, ἄγραφον δὲ τὸ μὴ κείμενον ἐν τῷ ῥητῷ· ὅπερ εἰς ἴσον πειρᾶται ὁ κατήγορος· αὐτὸς γὰρ ἐστὶν ὁ ποιῶν τὸν συλλογισμόν· ὅρα δὲ ἐκ τοῦ παραδείγματος, πῶς τῷ ἐγγράφῳ τῷ ἐξ ἐταίρας, τὸ ἄγραφον τὸ ἐκ πόρνου παραλαβεῖν πειρᾶται καὶ ὅμοια ἀποφαίνειν τὰ δύο· γινώσκεται μὲν οὖν ὁ συλλογισμὸς ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ ὡς ἐπὶ προτεθέντος παραδείγματος· ἔστι δ' ὅτε καὶ ἀπὸ τοῦ φεύγοντος οἷον νόμος τὸν μοιχὸν στίζειν· στίζων τις μοιχὸν ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται φόνου· ὁ φεύγων ἐνταῦθα συλλογίζεται καὶ πάλιν· ἴδιον συλλογισμοῦ τὸ πειρᾶσθαι δεικνύναι τὸ συλλογιζόμενον· ἴσον τῷ προτεταγμένῳ ἢ τῷ ἀπειρημένῳ ὑπὸ τοῦ νόμου τὸ πεπραγμένον καὶ τοῦνομα προκείμενον, περὶ οὗ τὴν κρίσιν εἶναι συμβέβηκεν. Εἰ μέντοι περὶ δύο ῥητὰ ἢ καὶ περὶ πλείονα, ἢ καὶ ἐν εἰς δύο διαιρούμενον ἢ ζήτησις εἴη, ἀντινομία γίνεται. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Τρίτη ἡ ἀντινομία τῶν νομικῶν ἐστὶ στάσεων· παρεχώρησε γὰρ τῷ συλλογισμῷ δι' ἃς εἵπομεν αἰτίας· ἐπεὶ τοι ὠφείλε μετὰ τὸ ῥητὸν καὶ τὴν διάνοιαν τετάχθαι· οὕτω γὰρ συγγενὴς ταύτῃ ἡ ἀντινομία, ὡς καὶ τισι δόξαι τὴν αὐτὴν εἶναι τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ· διπλοῦν μέντοι ῥητοῦ καὶ διανοίας εἶδος, ὥσπερ καὶ στοχασμοῦ εὐρίσκεται διπλᾶ εἶδη καὶ ὅρου· οὐς ἐλέγξει τις οὕτως, ὅτι τὰ εἶδη τῶν στάσεων τρία ταῦτα ποιεῖν εἴωθε, πλεονασμὸς, ἔλλειψις, ἐναλλαγή· ποιεῖ δὲ οὐχ ἅμα συνδραμόντα, ἀλλ' ἐν μόνον εὐρεθέν· εἰς γὰρ δύο οὐκ ἔτι εἶδους διαφορὰν ποιήσει ἀλλὰ γένος· ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ὅρου καὶ τοῦ συλλογισμοῦ· οὐ γὰρ μόνον ἐναλλαγὴ τῶν κεφαλαίων ἐνταῦθα τοῦ συλλογισμοῦ πρὸς τὸν ὅρον, ἀλλὰ καὶ πλεονασμὸς τοῦ ῥητοῦ καὶ τοῦ βιαίου ὅρου· ἐν οἷς οὖν καὶ ἐνταῦθα ἀντινομίας οὐ μόνον ἐναλλαγὴ τῶν κεφαλαίων, ἀλλὰ καὶ πλεονασμὸς παρακολουθεῖ πρὸς τὸ ῥητὸν καὶ τὴν διάνοιαν, ἀναγκαίως ἕτερον γένος στάσεως τοῦ ῥητοῦ καὶ τῆς διανοίας ἢ ἀντινομία εἴη, ἀλλ' οὐκ εἶδος ταύτης τῆς στάσεως διπλοῦν.

4.263

Ἰστέον δὲ ὡς οὐ μόνου ἐκ δύο νόμων, ἀλλὰ καὶ κατὰ πλείονας νόμους ἀντινομία γίνεται· κατὰ μὲν δύο, ὡς ἐφ' οὗ παρέθετο παραδείγματος ὁ τεχνικός· κατὰ πλείονας δὲ οὕτω νόμος τὴν ἐπικληρον συγγενεῖ γαμεῖσθαι· καὶ νόμος τὰς μνηστείας βεβαίας εἶναι· καὶ νόμος τὰς τοῦ δήμου δωρεὰς κυρίας εἶναι· καταλειφθείσης ἐπικλήρου κόρης ἀριστεὺς ἤτησε γαμηθῆναι αὐτῇ, ἄλλος μνηστευσάμενος ἦν, καὶ συγγενὴς ἀξιοῖ λαβεῖν αὐτήν· καὶ ἀμφισβητοῦσι πρὸς ἀλλήλους. Ἔστι γὰρ ἀντινομία δύο ἢ καὶ πλείονων ῥητῶν, ἢ καὶ ἐνὸς διαιρουμένου μὴ φύσει ἐναντίων, κατὰ περίστασιν δὲ μάχῃ· καὶ ὅλως διπλῇ τίς ἐστὶ ζήτησις ῥητοῦ καὶ διανοίας· οἷον ἀποκήρυκτος μὴ μετεχέτω τῶν πατρῶν, καὶ ὁ ἐπιμείνας χειμαζομένη νηϊ δεσπότης ἔστω τῆς νεώς· ἀποκήρυκτος ἐπέμεινε χειμαζομένη νηϊ, καὶ εἴργεται αὐτῆς ὡς πατρῶας· τοῦ δὲ κατὰ διαίρεσιν ῥητοῦ ποιοῦντος ἀντινομίαν παράδειγμα τόδε· ἡ βιασθεῖσα ἢ γάμον ἢ θάνατον αἰρεῖσθω τοῦ βιασαμένου· δύο τις κατὰ ταῦτόν ἐβιάσατο κόρας· καὶ ἡ μὲν γάμον αὐτοῦ, ἡ δὲ θάνατον αἰρεῖται. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Ὅπως πλειόνων εἴρηται· ὅπως δὲ καὶ ἐνὸς εἰρήσεται· καλῶς δὲ πρόσκειται τὸ μὴ φύσει ἐναντίων· αὐτοὶ μὲν γὰρ καθ' ἑαυτοὺς οἱ νόμοι οὐδὲν ἐναντίον λέγουσιν ἀλλήλοις· οὐδὲ γὰρ ἐναντίος ὁ νόμος ὁ λέγων τὸν ἀποκήρυκτον μὴ μετέχειν πατρῶν τῷ λέγοντι τὸν ἐναπομείναντα χειμαζομένη νηϊ δεσπότην εἶναι τῆς νηός· ἡ δὲ μετὰ τὴν τύχην ἐκ τῶν πραγμάτων πλοκή καὶ περίστασις καὶ ἡ ὕλη τὴν μάχην τῶν νόμων ποιεῖ· πρὸ δὲ τούτων οὐδὲν εἶχον τοιοῦτον· εἰ γὰρ δύο ἦσαν κατὰ φύσιν νόμοι, ὁ μὲν κελεύων δεδόσθαι, ὁ

δὲ μὴ, σύγχυσις ἦν, καὶ οὐ πολιτείας θεσμός οὐδὲ σύστασις· ὡμολόγηται γάρ, ὡς οὐκ ἂν συσταίη πολιτεία, ἐν ᾗ φύσει ἐναντίοι ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ νόμοι· πῶς γὰρ κατὰ τὸν Δημοσθένη τὰ αὐτὰ κύρια καὶ μὴ κύρια ἐστὶν εὐρεῖν· εἰ γὰρ ἑκάτερος τῶν ἀγωνιζομένων τὸν ἐναντίον προΐσχηται νόμον, οὐχ οἷόν τε τοὺς δικαστὰς εὖορκον θέσθαι τὴν ψῆφον· ἢ γὰρ τοῦ ἐνὸς νόμου κύρωσις θατέρου ποιεῖ τὴν ἀναίρεσιν· ὡς οὖν εἴρηται, δεῖ μὲν τοὺς νόμους αὐτοὺς ὡς ἓν μάλιστα μὴ ἐναντίους εἶναι, καὶ κυρίους ἀμφοτέρους.

4.264 Τὸ δὲ συμβὰν τὴν ἐναντιότητα ἐργάζεται, οἷον εἰ νόμος τὸν μοιχὸν εἰς ἱερὸν μὴ εἰσιέναι, καὶ νόμος πάλιν τὸν ἀριστεὰ εἰς ἱερὸν τὴν πανοπλίαν ἀνατιθέναι· μοιχὸς δὲ τις ἀριστεύσας ἀνέθετο τὴν πανοπλίαν· μάχην εὐθὺς τοῖς τέως μὴδὲν ἔχουσιν μαχόμενον νόμοις εἰργάσατο· εἰργάσατο δὲ τὸ συμβὰν τὴν ἐναντίωσιν· οἷον τὸ τὸν μοιχὸν ἀριστεῦσαι· φασὶ δὲ, ὅτι καὶ διπλῇ τίς ἐστὶ ζήτησις ῥητοῦ καὶ διανοίας ἢ ἀντινομία· εἰ γὰρ πᾶν ῥητὸν ἢ ἐτέρῳ ῥητῷ ἢ διανοίᾳ λύεται, ἕκαστον δὲ τῶν ῥητῶν παρὰ τοῦ ἐναντίου τῇ διανοίᾳ λύεται, διπλοῦν ἂν εἴη ῥητὸν καὶ διάνοιαν· δεῖ δὲ καὶ τοῦτο προσθεῖναι· ὅτι ἐν τοῖς τοιούτοις δεῖ τὸν ἕτερον νόμον παραβεβᾶσθαι, καὶ τοῦτο ὁμολογούμενον εἶναι· ἐπὶ δὲ τούτου σαφέστερον διὰ τοῦ προβλήματος τὸ λεγόμενον· οἷον νόμος τὸν ἀποδόντα τὴν σκευὴν θανάτῳ ζημιοῦσθαι· καὶ νόμος τὸν τὸν πατέρα ἄταφον περιορῶντα θανατοῦσθαι· πένης στρατιώτης τοῦ πατρὸς ἀποθανόντος ἀπέδοτο τὴν πανοπλίαν καὶ ἔθαψε τὸν πατέρα, καὶ ὑπάγεται τῷ νόμῳ· ἰδοὺ γὰρ ἐνταῦθα σαφῶς θάτερος τῶν νόμων παραβέβασται· ἐν τοῖς οὖν τοιούτοις ὁμολογῶν παραβεβᾶσθαι τὸν νόμον, κυριώτερον δείξει τοῦ παραβεβασμένου τὸν σεσωσμένον· εἴτε ὑπὸ τοῦ παλαιότερου εἶναι, ὡς ἂν ὁ καιρὸς ὑπουργῇ, εἴτε ὑπὸ τοῦ νομοθέτου· οἷον Σόλων μὲν ἐστὶν ὁ τοῦτον τεθεικώς τὸν δ' ἄλλον ἕτερος· τότε γὰρ ὁ δικαστὴς κρινεῖ, οὐκ εἰ παραβέβηκεν, ὡμολόγηται γάρ, ἀλλ' ὁπότερον παραβάς ἐστιν ἀνεύθυνος· δεῖ δὲ προσέχειν, εἰ κύριοι ἅμφω οἱ νόμοι, καὶ τὰ δύο ῥητὰ ἐν ἀντινομίᾳ κεκυρωμένα εἶναι· τοῦτο δ' εἶπον, ἐπειδὴ συμβαίνει τὸ μὲν ἐν πάλαι κεκυρῶσθαι, τὸ δὲ ἐν νῦν εἰσαγεσθαι· τοῦτο δὲ οὐ ποιεῖ ἀντινομίαν, ἀλλὰ πραγματικὴν· οἷον νόμος ἐν τρισὶν ἡμέραις περὶ πολέμου βουλευέσθαι.

4.265 Ἐλάτειαν Φιλίππου καταλαβόντος γράφει Δημοσθένης αὐθημερὸν προελθεῖν, καὶ κρίνεται· ἐνταῦθα γὰρ ἐπειδὴ οὕτω τὸ ψήφισμα κεκύρωτο, ὁ νόμος μὲν ὁ πρότερος οὐ παραβέβαστο· καὶ τούτου χάριν ἀντινομία μὲν οὐκ ἔστι, πραγματικὴ δὲ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν· βουλευόνται γὰρ, εἰ δεῖ τὸ ψήφισμα κύριον εἶναι ἢ μὴ· καὶ εἰ συμφέρει τῇ πόλει ἢ οὐ· κατὰ δὲ ῥητὸν ἔφαμεν καὶ διάνοιαν τὴν τοιαύτην πραγματικὴν· ἐπειδὴ ὁ φεύγων φησὶν, ὅτι διὰ τὸ συμφέρον τὴν τῶν τριῶν ἡμερῶν προθεσμίαν ὁ νομοθέτης εἰς βουλὴν παρέχει· τὸ συμφέρον δὲ, τὸ ὡς τάχιστα τὸν πολέμιον ἀμύνασθαι· ἄλλως τε καὶ ὁ νόμος ἔρρωται· ὅτε καθ' ἐτέρων αὐτοὶ χωρεῖν προαιρούμεθα, οὐχ ὅτε ἡμῖν ἐπιόντες ἄλλοι φαίνονται· οὐ χεῖρον δὲ ἴσως οὐδὲ τοῦτο ἀγνοεῖν, ὡς ἔστι τι ὀρικὸν ζήτημα, δοκοῦν εἶναι ῥητὸν καὶ ἀντινομία· οἷον νόμος τὰ εὐρισκόμενα λάφυρα τοῦ στρατηγοῦ εἶναι· καὶ νόμος τὰ ναυάγια τῶν τελωνῶν εἶναι· λάφυρα χειμῶνος γενομένου ἐπὶ τοὺς λιμένας ἠνέχθη καὶ ἀμφισβητοῦσι περὶ αὐτῶν οἱ τελώναι καὶ ὁ στρατηγός· ἐνταῦθα οὐ δεῖ τῇ τῶν νόμων ἀναγνώσει προσέχοντας πλανηθῆναι, ἀλλὰ τὴν φύσιν πραγμάτων σκοπεῖν· ὡς γὰρ εἴρηται καὶ ἐν ταῖς νομικαῖς πραγμάτων ὁρῶμεν ἐξέτασιν, καὶ ἐν ταῖς δικαιολογικαῖς νόμων ἀνάγνωσιν, καὶ οὐ δὴ που παρὰ τοῦτο ἢ τὰς λογικὰς νομικὰς φήσομεν ἢ τὰς νομικὰς λογικὰς.

4.266 οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ παρόντι προβλήματι, εἰ καὶ νόμοι εἰσὶν οἱ ἐγκείμενοι, οὐ παρὰ τοῦτο νομικὴν ἀποφαινόμεθα ζήτησιν. οὐδὲ γὰρ ἐστὶν ἡ κρίσις, εἰ κύριός ἐστιν ὁ νόμος ἢ μὴ· οὐδὲ γὰρ ὁ εἰς παραβέβασται νόμος, ἄτερος δὲ σέσωσται· ἀλλ' ἔστι περὶ τὴν ιδιότητα τοῦ ὀνόματος, εἰ δεῖ λάφυρα ταῦτα καλεῖν ἢ ναυάγια· ὅπερ τῷ χρόνῳ μᾶλλον προσήκει· ὁ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ πρώτου χρόνου λάφυρά φησι ταῦτα εἶναι, ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ συμβάντος ναυάγια. ἐμέμψαντο δέ τινες

Ἑρμογένει, ἀφ' ὧν εἶπεν, ἥ καὶ ἐνὸς διαιρουμένου· φασὶ γὰρ ὡς οὐ δύναται ὁ εἷς διαιρεῖσθαι εἰς δύο νόμους· ὁ δὲ αὐτὸς ἑαυτῷ ἐναντίος εἶναι, ἀλλ' οὐδὲ τὸ παράδειγμα τῶν συνεστώτων, πῶς γὰρ οἷόν τε κατὰ ταύτῃ τὰς δύο βιάσασθαι. ἔστιν οὖν ἀσύστατον κατὰ τὸ ἀπίθανον καὶ διάνοιαν· ἄλλως τε δὲ καὶ ἐξισάζει, ἐπ' ἀμφοῖν γὰρ ὁ νόμος τὴν ἐξουσίαν δίδωσι τὴν αὐτὴν, εἰ καὶ διαφόροις αἰτήσεσιν· καὶ οὐδὲ τὸ μὲν τοῦ νόμου πέπρακται, τὸ δὲ παραβέβασται, ὅπερ ἀντινομίας ἴδιον· ἀλλ' οὐδὲ ὁμοίον τι ἄλλο τούτου τοῦ εἶδους εὐρήσεις, ἐπ' οὐδενὸς γὰρ ἄλλου ζητήματος εὐρεθείη τοιοῦτο παράδειγμα· ἔστι γὰρ καὶ περὶ ἐν ῥητὸν ἀντινομία, μὴ διαιρουμένου μὲν τοῦ ῥητοῦ, ἐξ ἴσου δὲ παρ' ἑκατέρου μέρους προφερομένου τοῦ ῥητοῦ· οἷον νόμος τὸν μὴ ἐπαμύνοντα δεομένοις τοῖς γονεῦσιν ἄτιμον εἶναι· ῥήτορος γονεῖς ἔθεντο διαζύγιον· ἐκάλεσαν ἀμφοτέρους εἰς τὸ δικαστήριον εἰς συνηγορίαν, συνηγόρησε τῇ μητρὶ, νενίκηκεν, ὁ πατὴρ ἡττηθεὶς ὑπάγει αὐτὸν τῇ ἀτιμίᾳ καὶ ἡ μήτηρ ἀντιλέγει· ἐνταῦθα γὰρ τὸ ῥητὸν οὐ διαιρεῖται· ἐξίσου δὲ παρ' ἑκατέρου προφέρονται· τοῦ γὰρ πατρὸς τὸ μὴ βεβοηθηκέναι προβαλλομένου, τῆς δὲ μητρὸς πάλιν τὸ βεβοηθηκέναι, ἐξίσου οἱ δύο τὸ ῥητὸν ἀναγινώσκουσιν· ἔστι καὶ ἕτερον παράδειγμα περὶ τούτου τοῦ ζητήματος· νόμου γὰρ τοῦ αὐτοῦ κειμένου ληφθεὶς τις ὑπὸ λησταῖς ἔγραψε τῇ γυναικὶ περὶ λύτρων· ἡ γυνὴ δακρύουσα ἐτυφλώθη· ὁ παῖς ἐξελθὼν δέδωκεν ἑαυτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς τοῖς δεσμοῖς· ἔρριψαν αὐτὸν οἱ λησταὶ εἰς τὴν θάλασσαν, προσηνέχθη τῇ πόλει, βούλεται θάψαι αὐτὸν ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ ἀντιλέγει ὡς ἀμελήσαντος αὐτοῦ ἐν τῇ πηρώσει τῆς μητρὸς· καὶ ταῦτα μὲν οἱ μεμφόμενοι Ἑρμογένει· ἔστι δὲ εἰπεῖν ὡς οὐδὲν ἄξιον μέμψεως ἔχει διὰ τούτου Ἑρμογένους, ἀλλὰ κάκεῖνο συνίσταται.

4.267 ὡς γὰρ τοὺς μὴ φύσει ἐναντίους νόμους ἢ περιστάσεις ποιεῖ ἐναντίους, οὕτω καὶ τὸν ἕνα νόμον ἢ περιστάσεις ἀντιφάσκειν ἑαυτῷ ποιεῖ· ἄλλως τε καὶ εἴ τις ἀκριβῶς σκοπήσῃ, οὐδὲ ἐν τῷ τοῦ νόμου ῥητὸν, ἀλλ' ἐν μὲν τῇ προφορᾷ, διττὸν δὲ τῇ ἐννοίᾳ· ἄλλο γὰρ ἢ τοῦ γάμου αἵρεσις, καὶ ἄλλο ἢ τοῦ θανάτου· εἴ τις μὲν οὖν μέμψιν διὰ τοῦτο κινοίῃ τῷ τεχνικῷ, ὡς περὶ ἐν ῥητὸν βουλομένῳ δεῖξαι ἀντινομίαν, ὁ δὲ διπλοῦν τέθεικεν, ἴσως οὐκ ἄτοπος· ἐπεὶ κατὰ γε τὰ ἄλλα ἄτοπος καὶ συκοφάντης· οὔτε γὰρ τὸ περὶ τοῦ ὑποδείγματος εἰρημένον ἀδύνατον· εἰ γὰρ καὶ κατὰ ταύτῃ εἴρηκεν ὁ τεχνογράφος, οὐ δῆπου καὶ τὸ ἀκαριαῖον εἰκὸς γὰρ καὶ πρότερον θατέραν ἐγνωκέναι καὶ μηδὲν ταύτην κατ' αὐτοῦ κινήσαι, τῇ ἐλπίδι τοῦ γάμου τέως ἡσυχάζουσιν· μετὰ μικρὸν δὲ αὖθις ἀκούσασαν, ὡς ἑτέραν διέφθειρε, τότε τὴν τοῦ θανάτου κατ' αὐτοῦ κινήσαι αἵρεσιν· ὡς εἶναι τὴν περιστάσιν διττὴν, ἀπὸ τε τοῦ χρόνου καὶ τοῦ προσώπου, τὸ δὲ καὶ τὸ ἐξισάζειν αἰτιάσθαι, ὡς ἀσύστατον ποιοῦντος τὸ πρόβλημα, σκαιοῦ καὶ ἑαυτῷ περιπίπτοντος· εἶγε καὶ ἐφ' οὗ παρέθεντο αὐτοὶ ὑποδείγματος τοῦτο εὐρίσκεται· φημὶ τὸ ἐξίσου ἑκάτερα τὰ μέρη τὸ ῥητὸν προφέρειν· τὸ δὲ λέγειν ὡς οὐκ ἔστι τι παραβεβασμένον τοῦ ῥητοῦ, ἀνοήτου· καὶ γὰρ παραβέβασται τι τοῦ ῥητοῦ, τῇ τῆς ἑτέρας γὰρ παραβέβασται ἢ τῆς προγενεστεράς ἐλπίς τοῦ γάμου· οὐδὲ γὰρ ἐνῆν τὰς δύο εἰς ὑμέναιον ἀγαγέσθαι· τὸ δὲ μονῆρες τοῦ ζητήματος αἰτιάσθαι πάντη ἄλογον· πολλὰ γὰρ τοιαῦτά ἐστιν εὐρεῖν ζητήματα ἐν ταῖς στάσεσι, μονήρη φημί.

4.268 Μαρκελλίνου υ. Δεῖ τὰ δύο ῥητὰ ἐν ἀντινομίᾳ κεκυρωμένα εἶναι· τοῦτο δὲ εἶπον, ἐπειδὴ συμβαίνει τὸ μὲν ἐν πάλαι κεκυρωῖσθαι, τὸ δὲ ἐν νῦν εἰσάγεσθαι· τοῦτο δὲ οὐ ποιεῖ ἀντινομίαν, ἀλλὰ πραγματικὴν, ὡς φησιν ὁ Πορφύριος· οἷον νόμος ἐκέλευε ἐν τρισὶν ἡμέραις περὶ πολέμου βουλεύεσθαι, Ἐλάτειαν κατειληφότος Φιλίππου γράφει Δημοσθένης αὐθημερὸν ἐξιέναι, Αἰσχίνης ἀντιλέγει· ἐν τούτῳ γὰρ ὁ μὲν νόμος κεκύρωται· τὸ δὲ εἰσφερόμενον ψήφισμα δοκιμασθῆναι δεῖ· ἔοικε δὲ μᾶλλον ὁ Πορφύριος ἀγνοεῖν τὴν διαφορὰν πραγματικῆς τῆς κατὰ ἀντινομίαν καὶ ἀντινομίας αὐτῆς· ἔστι γὰρ ὅτε καὶ ἡ πραγματικὴ κεκυρωμένους ἔχει τοὺς δύο νόμους· ἀλλ' ἐν μὲν τῇ ἀντινομίᾳ ἐπὶ ἥδη παραβεβασμένῳ νόμῳ ἢ κρίσις· ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ

βουλή ἐστὶ καὶ σκέψις, τίνα μὲν δεῖ παραβῆναι τῶν νόμων, ποῖον δὲ ἑᾶσαι κεκυρωμένον· τὸ δ' αὐτὸ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀποδομένου τὴν πανοπλίαν στρατιώτου καὶ θάψαντος τὸν πατέρα· ἰδοὺ γὰρ ἐνταῦθα παρέβη τὸν νόμον ὁ στρατιώτης· ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ ζητεῖται εἰ δεῖ παραβῆναι, οἷον νόμος τὸν τύραννον ὑπερόριον ρίπτεσθαι καὶ τὸν σκηπτῶ βληθέντα αὐτοῦ θάπτεσθαι οὐ ἔπαισεν, ἠνέχθη σκηπτὸς ἐπὶ τὸν τύραννον, καὶ βουλευόνται· ἐν τούτῳ νόμος οὐ παραβέβασται· οὐδὲ ἐπὶ ἡδὴ γενομένη παρανομία ἢ κρίσις, ἀλλὰ βουλή πρόκειται, ποῖον τῶν νόμων δεῖ παραβῆναι· ἴδιον δὲ καὶ τοῦτο ἀντινομίας, τὸ τὸν κρινόμενον παραβεβηκέναι μὲν νόμον, νόμῳ δὲ κεχρησθαι.

4.269 Ἡ καὶ πλειόνῳ ν· τοῦτο προσέθηκεν, ἐπειδὴ ἔστι καὶ ἐκ τριῶν νόμων ἀντινομία· οἷον νόμος τῷ προδότη συμφεύγειν τοὺς παῖδας καὶ τὸν καταστεύοντα φυγάδα θανάτῳ ζημιοῦσθαι· καὶ τῷ ἀνδρὶ τυφλῷ ὄντι ὀρεγέτω χεῖρα ἢ γυνή· προδότῃ οὐ συνήλθεν ἢ θυγάτηρ, ὀρέγουσα τῷ ἀνδρὶ τυφλῷ ὄντι χεῖρα, ἀπέκτεινεν αὐτήν ὁ στρατηγὸς ὡς καταστεύουσιν καὶ κρίνεται φόνου· διαφέρει δὲ τῆς ἐκ δύο νόμων ἀντινομίας, ὅτι ἐκεῖ μὲν ὁμολογεῖ παραβῆναι νόμον, καὶ ἀπὸ τῆς ἀντιλήψεως ἄρχεται, ὡς ἐπὶ τῆς ὀρεγούσης τῷ ἀνδρὶ τυφλῷ ὄντι χεῖρα· ἢ καὶ ἐν ὅ, τὸ γὰρ ἐν διαιρούμενον ἀναπληροῖ δύο νόμων τάξιν· καὶ γίνεται νόμος ἕκαστον μέρος ἐκάστῳ τῶν προσώπων ἀντὶ νόμου ἐντελοῦς· τέλειον γὰρ ἔστιν ἕκαστον τῶν μερῶν καὶ οὐδὲ ἐναντίον ἕκαστον αὐτῶν τῷ ἄλλῳ κατὰ φύσιν· ἢ γὰρ τόδε ὀρίζεται ἢ τόδε· ἀλλὰ πάλιν κἀνταῦθα ἢ περιστάσις καὶ ἢ πλοκή τὴν μάχην ἐποίησεν. Καὶ ὅλως διπλῇ τίς ἐστὶ ζήτησις, Ζητητέον εἰ διπλῇ ἐστὶν ἐξέτασις ῥητοῦ καὶ διανοίας· διατὶ μὴ διπλοῦν ῥητὸν καὶ διάνοια καλεῖται ἢ ἀντινομία, ὥσπερ διπλοῖ εἰσι στοχασμοὶ καὶ ὅροι· λέγομεν, ὅτι ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ παράβασις εὐρίσκεται νόμου, ἐν δὲ τῇ ἀντινομίᾳ τῶν νόμων ὁ ἕτερος εὐρίσκεται φυλαττόμενος· τὸ οὖν διάφορον ἐποίησε στάσιν ἑτέραν· ὀλίγη γὰρ ἐναλλαγὴ στάσιν ἑτέραν ἐργάζεται· ἐν δὲ τῷ στοχασμῷ ἐπὶ πάντων τῶν εἰδῶν τὸ ὅμοιον σώζεται· διπλῇ δὲ διὰ τοῦτο, ἐπειδὴ ἀμφοτέρω διπλᾷ δέικνυται οὐχ ὥσπερ ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ, ὁ μὲν τὸ ῥητὸν, ὁ δὲ τὴν διάνοιαν, ἀμφοτέρω ἀμφοτέροι κέκτῃνται· ἑκάτερος γὰρ λύσας τῇ διανοίᾳ τὸ τοῦ ἐναντίου ῥητὸν οὕτως ἐπεισάξει τὸ ἴδιον· καθολικὸν γὰρ τοῦτο τὸ τοῖς βλάπτουσι ῥητοῖς ἀντιτάττειν τὰς διανοίας· εἰκότως δὲ διπλᾷ τέθεικε τὰ παραδείγματα· ἐπειδὴ γὰρ προεῖρηκε τὴν ἀντινομίαν γίνεσθαι ἢ περὶ δύο ῥητὰ ἢ περὶ ἐν διαιρούμενον τὴν ζήτησιν εἶναι, πιστοῦται τοῖς παραδείγμασιν· ἔδοξε δὲ τοῦτο ἰσάζειν· ἢ τε γὰρ βία ἴση καὶ τὰ πρόσωπα ἴσα, καὶ ὁ καιρὸς δὲ ἄδηλος, ποτέρα προτέρα· ὥστε μὴδὲ ταύτη διαφέρειν· καὶ ὁ μὲν Μινουκιανὸς οὐκ ἰσάζειν φησὶ διὰ τὸ ἀνόμοιον τῆς αἰτήσεως· ἢ μὲν γάμον αἰτεῖ, ἢ δὲ θάνατον· ἔοικε δὲ οὐκ εἶναι αὕτη ἰσχυρὰ διαφορὰ πρὸς τὸ μὴ ἐξισάζειν τὸ πρόβλημα· εἰ γὰρ καὶ διάφορα τὰ τῆς αἰτήσεως, ἀλλ' οὖν ἰσάζει τῷ ἀμφοτέρας αἰτεῖν τι· λεπτή δὲ τις ὑπάρχει διαφορὰ· δύναται γὰρ ἢ αἰτοῦσα θάνατον λέγειν, ὡς εἰ τεθνήξεται, ἀμφοτέρω λήψονται δίκην τῆς βίας· καὶ οὐδὲν μᾶλλον ὑπὲρ αὐτῆς ἢ καὶ ὑπὲρ ἐκείνης αἰτεῖ· ἢ δ' αὖ γάμον αἰτοῦσα δύναται χρήματα αὐτῇ δώσειν ἐπαγγείλασθαι ὑπὲρ τῆς βίας· αὕτη μὲν τῆς ἀντινομίας ἢ φύσις· ὁ δὲ Μινουκιανὸς φησὶ καὶ τοιαύτην ἑτέραν ἀντινομίαν γίνεσθαι, ἐν ἣ εἰς μὲν ἔστιν ὁ νόμος οὐδὲ οὗτος διμερὴς, δύο δὲ πρόσωπα τῷ αὐτῷ κεχρημένα νόμῳ· οἷον ἠρίστευσαν δύο ἀδελφοὶ καὶ ὁ μὲν αὐτῶν αἰτεῖ ἀναιρεθῆναι τὴν κατὰ τῆς μητρὸς γραφὴν· ἀπέκειτο γὰρ κατ' αὐτῆς κατηγορία· ὁ δὲ εἰσελθεῖν ἀξιοῖ· ἐνταῦθα γὰρ ὁ μὲν νόμος εἷς καὶ ταῦτα οὐδὲ μεμερισμένος· ἰσχυρίζονται δὲ τῷ αὐτῷ ἀμφοτέροι· διαιρήσεις δὲ φησὶ τὴν ἀντινομίαν ταύτην ἀπὸ συγκρίσεως ἀρξάμενος, τίς νομιμωτέρα αἴτησις, τίς δικαιωτέρα.

4.271 Ἡ μὲντοι ἀμφιβολία καὶ ἀπ' αὐτοῦ τοῦ ὀνόματός ἐστὶ φανερά· ἔστι γὰρ ἀμφιβολία ἀμφισβήτησις περὶ ῥητὸν ἐκ προσωδίας ἢ διαστάσεως συλλαβῶν γενομένη· ἐκ μὲν προσωδίας οἷον ἐταῖρα χρυσία εἰ φοροίη, δημοσία ἔστω· πεφώραταί τις φοροῦσα, καὶ ἢ μὲν τὰ χρυσία φησὶν εἶναι δημόσια προπαροξυτόνως ἀναγινώσκουσα τὸν νόμον, οἱ δὲ οὐ τὰ χρυσία, ἀλλ'

αὐτὴν δημοσίαν εἶναι παροξυτόνως ἀναγινώσκοντες· περὶ δὲ διάστασιν συλλαβῶν· οἷον δύο ἥσάν τω παῖδες, Λέων καὶ Πανταλέων· καὶ τελευτῶν ὁ πατήρ διεθετο οὕτως· ἐχέτω τὰ ἐμὰ Πανταλέων καὶ ἑκάτερος ἀντιποιεῖται πάντων· ὁ μὲν ὑφ' ἐν ἀναγινώσκων Πανταλέων· ὁ δὲ διίστὰς πάντα, εἶτα Λέων· ταύτας μὲν οὕτως ἐπιγινώσκμεθα. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Τελευταία τῶν νομικῶν ἡ ἀμφιβολία· ἀμφίβολος γὰρ καὶ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ ὀνόματός ἐστιν· ἔνθεν καὶ τινες οὐδὲ στάσιν αὐτὴν ἀξιοῦσιν εἶναι, λέγοντες μὴ συνίστασθαι τοιαῦτα ζητήματα· ἐμπίπτει γὰρ εἰς τὸ ἐξισάζον, τοῦ μὲν λέγοντος ἄνευ διαστολῆς, τοῦ δὲ μετὰ διαστολῆς ἀναγινώσκοντος· καὶ δοκεῖ μὲν ἀδιάκριτον εἶναι, ὅσον ἐκ τῶν ἐγκειμένων· ἄδελος γὰρ ἐν τούτοις ἡ διάνοια· διὰ τοῦτο οὖν, ὡς ἔφαμεν, οὐδὲ στάσις εἶναι πρὸς ἐνίων ἡξίωται· ἡμεῖς δὲ φαμεν εἶναι, ἄπορον δέ· ὅθεν καὶ οἱ ῥήτορες τὰς τοιαύτας ἐκφεύγουσι ζητήσεις· καὶ ἔστι μὲν ἄπορος καθ' ἑαυτὴν παραλαμβανομένη, ὡς μέρος μέντοι ἐν τοῖς ἄλλοις ζητήμασι παραλαμβανομένη μείζονα τὴν εὐπορίαν λαμβάνει, ἔστι τοίνυν στάσις· ἡ γὰρ τέχνη μιμουμένη τὴν ἀλήθειαν, περὶ πάντων ἡμῖν παραδίδωσιν, εἰκὸς γὰρ καὶ τοιαῦτα συμβαίνειν· αἱ μὲν οὖν ἄλλαι στάσεις τῶν νομικῶν περὶ τὸ πρᾶγμα τὴν ζήτησιν ἔχουσαι σαφεῖς τυγχάνουσι καὶ πρόδηλοι· τί βούλονται λέγειν ὅσον ἀπὸ τῶν ἐγκειμένων ῥητῶν· αὕτη δὲ τὴν ἀρχὴν ἀμφίβολός ἐστιν· οἷον πῶς δεῖ τὸ ῥητὸν ἀναγινώσκειν ἢ νοεῖν· διὰ ταῦτα μὲν οὖν αὕτη τελευταία τῶν νομικῶν γίνεται δὲ ἀμφιβολία κατὰ δύο τρόπους, παρὰ τὴν διαστολὴν, ὃ καὶ κατὰ σύνθεσιν τινες· οἷον τελευτῶν τις ἔγραψεν ἐν διαθήκαις Ἡρακλέα στησαι χρυσοῦν ρόπαλον ἔχοντα· τοῦτο γὰρ πρὸς διάφορόν τι στιγμὴν διάφορον καὶ διάνοιαν ποιεῖ· παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν· Ἐέρξου ἐπιόντος ἔχρησεν ὁ θεός· Τεῖχος τριτογενεῖ ξύλινον διδοῖ εὐρύοπα Ζεύς.

4.272

καὶ οἱ μὲν συμβουλευόουσιν, ἔχεσθαι τῆς ἀκροπόλεως ῥάχῃ γὰρ ἐπέφρακτο, οἱ δὲ ἐμβαίνειν εἰς τὰς ναῦς· καὶ πάλιν· Ὡ θεία Σαλαμῖς, ἀπολεῖς δὲ σὺ τέκνα γυναικῶν. ἀμφίβολον γὰρ ποῖα τέκνα λέγει τῶν βαρβάρων ἢ τῶν Ἑλλήνων, καὶ πάλιν δις περὶ τῶν αὐτῶν δίκας μὴ εἶναι· φόνου κριθεῖς τις ἀπέφυγεν· ὕστερον χρωμένῳ αὐτῷ ἀνεῖλεν ὁ θεός, ἀνδροφόνοις οὐ χρῶ· καὶ κρίνεται πάλιν φόνου· καὶ τὸν νόμον προβάλλεται ὁ φεύγων, δίκην τὸ δικάσασθαι καλῶν· ὁ δ' οὖν διώκων δίκην τὴν τιμωρίαν ἀξιῶν εἶναι ἔλκει πάλιν ὡς εἰς δικαστήριον τῷ μὴ δοῦναι τοῦ φόνου ποινὴν, καὶ πάλιν· παῖς μὴ μαρτυρεῖται· δύναται τοῦτο μεταληφθῆναι ἐπὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ δούλου καὶ τοῦ ἀνήβου· τούτοις δὲ παραπλήσιον καὶ τὸ παρὰ τῷ Δημοσθένει ἐν τῷ παραπρεσβείας, ἐν οἷς τοῦ θεοῦ χρήσαντος τοὺς ἡγεμόνας φυλάττεσθαι κατασκευάζει ὁ ῥήτωρ ἀπὸ τοῦ καιροῦ, ὅτι τοὺς ῥήτορας λέγει· ἐν εἰρήνῃ γὰρ ἔχρησεν οὐκ ἐν καιρῷ πολέμου· δύνη δὲ καὶ πλᾶσαι αὐτὸ ὡς ζήτημα οὕτω· τοῦ θεοῦ χρήσαντος ἡγεμόνας φυλάττεσθαι ἀντιπροβάλλονται ἀλλήλους οἱ ῥήτορες καὶ οἱ στρατηγοί· δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι χρὴ τὸν ῥήτορα ἐπινοῆσαι ὀξυτάτην διαφορὰν· ἔστι δὲ παρ' ὁμωνυμίαν, ὅτ' ἂν τὸ ἐν ὄνομα μὴ ἐν ἀλλὰ πλείονα σημαίνει, ἔστι καὶ παρὰ προσωδίαν ἀμφιβολία, ὡς ἐφ' οὗ παρέθετο τῆς ἐταίρας ὑποδείγματος ὁ τεχνικός· τῆς δὲ κατὰ πνεῦμα ἀμφιβολίας παράδειγμα τόδε, κατέλιπέ τις φίλῳ τὴν οὐσίαν προστάξας τὸν αὐτοῦ παράσιτον τρέφειν ἔνδεκα ἔτεσι· καὶ ὁ μὲν ἀξιοῖ ἔνδεκα δασύνων· ὁ δὲ ψιλῶς ἐν δέκα ἔτεσιν· τὸ ἐν τοίνυν πρὸς μὲν τὸν παράσιτον ἀριθμὸς ἂν εἴη, πρὸς δὲ τὸν κληρονόμον πρόθεσις· τὸ δὲ περὶ διάστασιν συλλαβῶν τινὲς διαβάλλουσι φάσκοντες ἀσύστατον εἶναι τοῦτο κατὰ τὸ ἰσάζον· οὔτε γὰρ τέχνης οὔτ' ἄλλου τινὸς διαφορὰ παρέχει ὕλης λόγον· ἀλλὰ φαμέν ὡς εἰ καὶ τὸ παράδειγμα ἡμάρτηται ἴσως, ἀλλ' οὐχὶ καὶ τὸ εἶδος, ὅμως δύναται καὶ τὸ παράδειγμα ἐναλλαγῇ ποιότητος διορθωθῆναι, οἷον εἰ οὕτως εἴπωμεν· δύο ἥσάν τω παῖδες Λέων καὶ Πανταλέων· τοῦ μὲν Λέοντος ῥήτορος ὄντος, τοῦ Πανταλέοντος δὲ ἱατροῦ· ἡ γὰρ τῶν προσώπων ποιότης ὑγιὲς τὸ ζήτημα ἀποφανεῖ ἐκ περιστάσεως χρόνου ἢ αἰτίας τὸ ἄρτιον αὐτοῦ περιποιῶσα· χρόνου μὲν, εἰ Πανταλέων λέγοι ὡς ἱατρῷ χαρίζεσθαι τὸν πατέρα αὐτῷ τὴν οὐσίαν, διὰ τὸ πολλῆς αὐτὸν ἡξιώσθαι παρὰ τὸν τῆς νόσου καιρὸν θεραπείας· αἰτίας δὲ, εἰ Λέων

πάλιν λέγοι ὡς ῥήτορι χαρίζεσθαι αὐτῷ τὸν πατέρα τὴν οὐσίαν πᾶσαν τῷ περίβλεπτον δι' αὐτὸν γενέσθαι καὶ πᾶσι περιβόητον καὶ θαυμάσιον· ἔνθεν καὶ πλέον ἀγαπᾶσθαι αὐτὸν ὑπὸ τοῦ πατρὸς Πανταλέοντος· οἶδε δὲ ταύτην καὶ Δημοσθένης τὴν ζήτησιν· ὡς ἐν τῷ παραπρεσβείας· εἰ μὲν οὖν ἀνείλεν ὁ θεὸς τοὺς ἡγεμόνας φυλάττεσθαι· καὶ ἐν τῷ κατὰ Ἀριστοκράτους, ἐν οἷς φησιν· ἐάν τις ἀποκτείνῃ Χαρίδημον, ἀγώγιμος ἔστω· ὁ μὲν γὰρ τὸ ἀγώγιμον ἐπὶ θανάτῳ λέγει εἶναι, ὁ δὲ ἐπὶ κρίσει.

4.274 Ἰστέον δὲ ὡς λύονται αἱ ἀμφιβολίαι δοκοῦσαι ἐξισάζειν ἀπὸ τῶν εἰκότων καὶ τῶν ἄλλων τεκμηρίων, οἷον τὸ μὲν τοῦ Λέοντος καὶ τοῦ Πανταλέοντος ἀπὸ τοῦ τίνι μᾶλλον ὁ πατὴρ προσετίθετο τῶν παίδων· τούτῳ γὰρ ἐροῦμεν παραχωρεῖν τῆς οὐσίας, ὃν πλέον ἔστεργεν· τὸ δὲ τῆς ἐταίρας παραδείγμασι τοῖς προγεγενημένοις, οἷον εἴ τι τοιοῦτον ἐπράχθη καὶ πρῶην κατὰ τοῦτο καὶ νῦν· τὸ δὲ τοῦ τελευτῶντος καὶ διαθεμένου περὶ τοῦ Ἄρεος, ἀπὸ τῆς περιουσίας αὐτῇ γὰρ ὡς ἔχει εὐπορίας ἀποφανεῖ τὴν γνώμην τοῦ διατιθεμένου, εἴ τε πάντα τὸν Ἄρεα εἴτε δόρυ μόνον διαγορεύει γενέσθαι χρυσοῦν· δηλον γὰρ, ὡς ἡ μὲν ἐξικνεῖται ἡ περιουσία τοῖς τε κληρονόμοις περιποιῆσαι τὸ ἱκανόν, τῇ τε τοῦ ἀνδριάντος ὕλη ὑπουργῆσαι ἔχει τινὰ λόγον ἢ τῶν ἀντιποιοιμένων τοῦ χρυσοῦ ἀνδριάντος ἀξίωσις· εἰ δ' ἀπόρως ἔχοι οὐδὲν ὠφελήσει, κἂν εἰ προβάλλοιντο οἱ ἀντιλέγοντες, μὴ δεῖν ἐν μέρει μὲν τιμᾶν Ἄρεα τῷ χρυσῷ δόρατι, ἐν μέρει δ' ἀτιμοῦν τῷ χαλκοῦν ὅλον ποιεῖν· οὐδὲ γὰρ ἐπὶ βλάβῃ τῶν κληρονόμων εἴποιεν ἂν αὐτοὶ διαθέσθαι τὸν πατέρα. Μαρκελλῖνο υ. Ζητητέον διὰ τί μὴ εἴῃ ἀντεγκληματικός ὁ τοῦ χρησιμοῦ τοῦ κελεύοντος τοὺς ἡγεμόνας φυλάττεσθαι· ἀντεγκαλοῦσι γὰρ ἑαυτοῖς οἱ ῥήτορες καὶ οἱ στρατηγοί· σημεῖον δὲ ἔχουσι τὸν χρησμόν· ἀλλὰ φαμέν, ὅτι δεῖ τὸ σημεῖον φανερόν εἶναι ἐν στοχασμῷ· ἐνταῦθα δὲ αὐτὸ τὸ ῥητὸν ἀμφιβάλλεται, ὥστε οὐκ ἂν εἴῃ σημεῖον· τοῦτο δὲ ἴδιον ἀμφιβολίας τὸ ἐκάτερον ἀντέχεσθαι τοῦ ῥητοῦ· οἱ μὲν οὖν συνδίοικοι τῆς πόλεως, ὡς μεγάλης τῆς οὐσίας οὔσης, ὁ δὲ κληρονόμος ὡς μικρᾶς καὶ τὸ μὴ διηρῆσθαι τι τούτων ἐν τῷ ζητήματι, ἰσάζειν ποιεῖ τὸν λόγον· ἰστέον δὲ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἀληθινῶν ἀγώνων ἔχει τινὰ χώραν καὶ στάσιν ἢ ἀμφιβολία, διὰ τὸ ἐκ μαρτύρων ἢ γραμματίου ἢ τεκμηρίου ἢ ἄλλοθεν ποθεν ἔχειν διαφορὰν τοὺς παρ' ἀμφοῖν λόγους· οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ Λέοντος καὶ Πανταλέοντος· ἐὰν ἐπ' ἀληθείᾳ ἀγῶνι τοιαύτη τις ἀμφισβήτησις ἐμπέσῃ, δύναται πολλάκις ὁ ἕτερος παρασχόμενος μαρτυρίαν, ὡς περὶ αὐτὸν εὐνούστερος ἦν ὁ πατὴρ, διαφορὰν τινα ἐμποιεῖν· ὁ δὲ ἕτερος, ὅτι αὐτὸς εὖνους τῷ πατρὶ, ὅτι σώφρων, ὅτι οὐκ ἀσελγής, ὅθεν ἥρεσε τῷ πατρὶ· ἐν δὲ πλάσμασι πάντων ἰσαζόντων, πολλὴν ἀπορίαν ἔχει· πῶς γὰρ ἔσται ἐνθυμημάτων εὐπορία, ἔνθα μὴδὲ μία φορά· τινὲς δὲ παράδοξόν τι λέγειν ἐπιχειροῦσιν, ὅτι τοῦ στοχασμοῦ τὸ μὲν ἐστὶ περὶ ῥητὸν, τὸ δὲ περὶ πρᾶγμα· καὶ τὸ μὲν περὶ πρᾶγμα ποιεῖ αὐτὸν τὸν στοχασμόν, ὃν δὴ κυρίως οὕτως ὀνομάζομεν, τὸ δὲ περὶ ῥητὸν ποιεῖ τὴν ἀμφιβολίαν· στοχαζόμεθα δὲ πότερον τόδε ἢ τόδε δηλοῖ τὸ ῥητόν.

4.275 Τὴν δὲ μετάληψιν οὐκ ἔθ' ὁμοίως, ἀλλ' ὅτ' ἂν ἡ ζήτησις ἢ περὶ τοῦ εἰ δεῖ τὸν ἀγῶνα εἰσελθεῖν· ἐν γὰρ τῇ μεταλήψει οὔτε εἰ ἔσται τι προηγουμένως ζητήσεις, καθάπερ ἐν στοχασμῷ, οὔτε τί ἐστὶ καθάπερ ἐν ὄρῳ· οὔτε ὁποῖόν τι ἐστίν, ὡς ἐν ταῖς λοιπαῖς, ἀλλ' αὐτὸ τοῦτο εἰ δεῖ ζητῆσαί τι τούτων, παραγραφὴ γάρ ἐστι, δύο δὲ αὐτῆς εἴδη· ἡ μὲν γὰρ ἐστὶν ἔγγραφος, ἀπὸ ῥητοῦ τινος λαμβάνουσα τὴν ζήτησιν, ἡ δὲ ἄγραφος. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Τὴν μετάληψιν τελευταίαν ἔταξεν Ἑρμογένης καὶ δι' ἕτερα μὲν, μάλιστα δὲ διὰ ταῦτα· αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι στάσεις περὶ τὸ πρᾶγμα καταγινόμεναι, ἥτοι ἄρνησιν ἔχουσι τοῦ κρινομένου πράγματος, ἢ τὸ ἰμὲν ὁμολογοῦσι, τὸ δ' οὐ, ἢ τι τῶν τοιούτων· ἡ μετάληψις δὲ οὐδὲ ἀπολογίας ἀξιοῖ τὸν κατήγορον· ἀλλ' ὅμως ἐκβολὴν ποιεῖται τοῦ πράγματος· αὕτη δ' ἡ στάσις λαμβάνει τὴν σύστασιν ἀπὸ τῶν ἀνωτάτω δύο στάσεων· εἰρήκαμεν γὰρ, ὅτι τὸ φανερόν καὶ τέλειον πρᾶγμα διαιρεῖται εἰς τε τὰς λογικὰς καὶ τὰς νομικὰς· ἔχει οὖν ἡ μετάληψις τὴν σύστασιν ἀπ' ἀμφοτέρων τούτων, ἀπὸ τε τῶν λογικῶν καὶ τῶν νομικῶν· διὸ καὶ αὐτὴν τὴν ποιότητα διάφορον ἔσχεν· ἡ μὲν γὰρ ἔγγραφός

ἐστίν, ἥτις καὶ μετάληψις καὶ παραγραφὴ λέγεται· ἢ δ' ἄγραφος, ἥτις καὶ κυρίως μετάληψις· ὥσπερ δὲ τὴν παραγραφὴν ὁμωνύμως μετάληψιν ἔφαμεν, οὕτω δύναται ἄν τις καὶ τὴν μετάληψιν καλέσαι παραγραφὴν· ἔχει δὲ αὕτη ὡς ἔφαμεν τὴν μὲν ἔγγραφον ἀπὸ τῶν νομικῶν, τὴν δὲ ἄγραφον ἀπὸ τῶν λογικῶν· ὥστε εἰκότως μετὰ τὰ ἀποτελοῦντα τὸ ἀποτέλεσμα.

4.276

τριῶν δὲ οὐσῶν τῶν ποιουσῶν τὴν στάσιν, ὑπάρξεως, ιδιότητος, ποιότητος, οὐδενὸς τούτων μετέχει ἢ μετάληψις, ἀλλὰ τὴν ζήτησιν ἔχει περὶ τοῦ εἰ δεῖ τὸν ἀγῶνα εἰσελθεῖν, ὡς καὶ αὐτός φησιν ὁ τεχνικός· μέμφονται δὲ αὐτόν τινες ὡς πᾶσαν τὴν μετάληψιν περὶ τοῦ εἰ δεῖ τὸν ἀγῶνα εἰσελθεῖν ἀποφηνάμενον εἶναι· μόνης γάρ φασι τῆς ἐγγράφου εἶναι τοῦτο· ἢ γὰρ ἄγραφος οὐ περὶ εἰσαγωγῆς ἔχει τὴν ζήτησιν, ἀλλὰ περὶ τῆς τοῦ πράγματος περιστάσεως· ἐὰν γὰρ ἡ νόμος τὸν μοιχὸν ἐξεῖναι ἀποκτινύναι καὶ τὴν μοιχευομένην, καταλάβοι δὲ τις τὴν μητέρα μοιχευομένην, καὶ ἀποκτεῖνοι, εἴτα διὰ τοῦτο κρίνοιτο, οὐ περὶ εἰσόδου, ἐστὶν ἡ ζήτησις ἐνταῦθα, ἀλλὰ περὶ αὐτῆς τῆς εὐθυδικίας, μεταλαμβάνεται γὰρ ἀπὸ τοῦ προσώπου, ὅτι παῖδα ὄντα οὐκ ἐχρῆν φονεῦσαι· ἐχρῆν οὖν διὰ ταῦτα οὕτως ὀρίσασθαι καὶ εἰπεῖν· τὴν δὲ μετάληψιν οὐκ ἔτι ὁμοίως ἐπιγινώσκμεθα· ἔστι γὰρ ἡ ζήτησις ἢ περὶ τοῦ τὸν ἀγῶνα εἰσελθεῖν, ἢ περὶ τινῶν τῶν περιστατικῶν· οὕτω γὰρ ἂν καὶ τὴν ἄγραφον περιελάμβανε τὴν περὶ τὴν εὐθυδικίαν τὴν ζήτησιν ἔχουσαν, μεταλαμβανομένην δὲ ἀπὸ τινος τῶν περιστατικῶν, καὶ τὴν ἔγγραφον τελείαν οὔσαν ἀπαγωγὴν τῆς εὐθυδικίας· πῶς δὲ αὕτη τῆς εὐθυδικίας ἐπάγει καὶ τί ἐστὶν εὐθυδικία λεκτέον· εὐθυδικία τοίνυν ἐστὶ τὸ κατευθῦν τῆς δίκης ἰέναι, καὶ μὴ μόνον ἀπὸ τοῦ νόμου προβάλλεσθαι ἄδειαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπὸ τῶν πραγμάτων ἀπολογίαν ποιεῖσθαι, ὡς ἔστι παρὰ πᾶσι τοῖς ἀρχαίοις εὐρεῖν ῥήτορσιν· οἷον ὡς ἐφ' οὗ λέγει ὁ τεχνικός ὑποδείγματος· ἐλκόμενος εἰς ἀπολογίαν τοῦ μὴ πεποιηκέναι τὸν φόνον προβαλεῖται μὲν νόμον τὸν μὴ ἐξεῖναι δις περὶ τῶν αὐτῶν διαγορεύοντα ἀγωνίζεσθαι· προσθήσει δὲ καὶ τὴν εὐθυδικίαν λέγων οὕτως, ὅτι εἰ καὶ μὴ νόμος ἐξαιρεῖται με τοῦ κινδύνου, οὐδ' οὕτως ὑπεύθυνός εἰμι τιμωρίᾳ· οὐ γὰρ ἔδρασα φόνον, καὶ ταύτη καὶ τὴν πρὶν ἀπέφυγον δίκην· ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον.

4.277

Ἰστέον δὲ, ὡς τελευταίαν πασῶν ἔταξε τὴν μετάληψιν, καίτοι δοκῶν τοῖς οἰκείοις μάχεσθαι κανόσι· λέγει γὰρ, ὅτι ὅπου δ' ἂν εὐρεθῇ τὸ παραγραφικόν, πρῶτον ἐκεῖνο εἶναι δεῖ· πλὴν εἰ μὴ τι κωλύοι· ἐνίοτε γὰρ ἐξ ἀνάγκης καὶ ἡ τάξις αὐτοῦ διαλλάττεται· οὐκοῦν χρὴ καὶ τὴν παραγραφὴν πρώτην γενέσθαι τῶν στάσεων· πρὸς οὓς φαμέν, ὅτι καλῶς ἄγαν ὁ τεχνογράφος ταύτην τὴν τάξιν ἐτήρησεν, οὐ γὰρ ἐνῆν μαθεῖν τὴν μετάληψιν, εἰ μὴ πρῶτον ἔγνωμεν δι' ὧν γίνεται μετάληψις, πῶς γὰρ ἐδυνάμεθα γνῶναι, ὅτι οὐ δύναται πρᾶγμα μελετηθῆναι καθ' οἷαν δὴ ποτε στάσιν μὴ πρότερον τὰς στάσεις μεμαθηκότες ἄλλως τε καὶ ὅτι οὐδέποτε ἐκτὸς στάσεως μελετᾶται· ἀλλὰ ἀνάγκη τὴν παραγραφὴν τὴν εὐθυδικίαν ἔχειν, παραγραφὴν δὲ ἢ μετάληψις· οἷον ἐγράψατο Τίμαρχος Αἰσχίνην παραπρεσβείας· καὶ παραγράφεται αὐτὸν κατὰ τὸν νόμον τὸν κελεύοντα τὸν ἐταιροῦντα μὴ λέγειν· καὶ γὰρ ἐνταῦθα ἡ πρώτη ζήτησίς ἐστιν, εἰ δεῖ εἰσιέναι τὸν ἀγῶνα.

4.278

Μαρκελλίνου υ. Καλῶς ὁ τεχνικός τελευταίαν ἔθηκε τὴν μετάληψιν, ἐπειδὴ καὶ ἐσχάτη τῶν ἄλλων τῇ δυνάμει τυγχάνει· οὐ γὰρ περὶ τοῦ πράγματος ἔχει τὴν ζήτησιν, ἀλλὰ περὶ μόνην τὴν περίστασιν στρέφεται, ὡμολογημένου τοῦ πράγματος χαρακτηρίζει δὲ αὐτὴν δι' ὧν καὶ νομίζει ἐν ἧ φησιν οὐ ζητοῦμεν οὐδὲν τῶν προειρημένων· τριῶν γὰρ οὐσῶν, ὡς ἐμνήσαμεν, τῶν ἄνω ζητήσεων, εἰ ἔστι, τί ἐστίν, ὁποῖόν τί ἐστίν, ἐν τῇ μεταλήψει τούτων οὐδὲν ζητεῖται, οὐδὲ ἐξετάζεται· ἀλλ' εἰ δεῖ τούτων τῶν ἐν τούτοις ζητουμένων ἢ τῇ κατ' οὐσίαν ἐξετάσει ἢ τῇ κατὰ ιδιότητα ἢ τῇ κατὰ ποιότητα εἰσενεχθῆναι· τι ὅθεν τινὲς λέγουσιν ὡς πρώτην αὐτὴν ἔδει ταχθῆναι, ἐπειδὴ παραγράφει τὸν ἀγῶνα· πεφύκασιν δὲ πάντες οἱ ἄνθρωποι ἐν ταῖς προτεθείσαις δίκαις αὐτὸ τοῦτο σπουδάζειν, τὸ μὴδὲ εἰσελθεῖν, ἀλλὰ παραγράφεσθαι τὸν ἀγῶνα· ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι τῶν λεγόντων πρώτην δεῖν τάττεσθαι τὴν μετάληψιν, ὥσπερ

ὑποτεμνόμενος τοὺς λόγους ὁ τεχνικὸς ὅρα πῶς ἀσφαλῶς ὠρίσατο, εἰ δεῖ τι τούτων εἰσενεχθῆναι φήσας· ἀδύνατον δὲ τούτων ἦν τι παραγράφεσθαι μήπω μαθόντας ὅλως, τί ταῦτά ἐστι, τῆς οὐσίας, ἢ τῆς ιδιότητος, ἢ τῆς ποιότητος· ὥστε δεῖ πρῶτον μαθεῖν ἃ παραγράφεται ἢ μετάληψις· πρὶν γὰρ εἰδέναι ἀγνοοῦμεν ὅ τι παραγραφόμεθα, οὔτε εἰ ἔστι τι προηγούμενον. τινὲς ἐκ τούτου κινηθέντες φασίν, ὅτι εἰ καθόλου τρία ἐστὶ τὰ ζητούμενα, ὡς φθάσαντες εἰρήκαμεν, τούτων δὲ οὐδὲν ἐστὶν ἢ μετάληψις, οὐκ ἂν εἴη στάσις, ἀλλὰ φαμέν ὡς καθόλου οὐκ ἀνεῖλεν αὐτήν· ἀλλὰ προηγουμένως φησὶ περὶ τούτων, οὐκ ἔχει τὴν ζήτησιν· ἔπειτα εἰ καὶ μὴ περὶ τούτων ἔχει τὴν ζήτησιν, λέγομεν δὲ τὴν περίστασιν αὐτῆς εἶναι ἰδίαν· οὐκ ἄρα ἔξω ζητήσεως ἐστὶν, οὐδὲ ἀσύστατον· ἀλλὰ μέρος καὶ ἡ μετάληψις τῆς ποιότητος· ζητοῦμεν γὰρ καὶ ἐν αὐτῇ, εἰ τοῦτο δίκαιον τὸ παραγράφεσθαι τὴν δίκην· ἢ καὶ τὸ εἰσελθεῖν εἰς δίκην, μικρὸν δὲ ὅμως μέρος ποιότητός ἐστι· διὸ καὶ τρύγα αὐτὴν καλοῦσι ποιότητος· καλῶς δὲ προσέθηκε τὸ προηγούμενως· ἐν γὰρ τῇ ἐγγράφῳ μεταλήψει ἦν καὶ καλοῦμεν παραγραφὴν ἐμπίπτει πάντως καὶ δεύτερον ζήτημα παρὰ τὸ τῆς γραφῆς κατὰ μίαν τῶν ἄλλων στάσεων· οὐ μὴν προηγούμενως, ἀλλ' ἐν δευτέρῳ λόγῳ· δύο γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐν παραγραφῇ τὰ ζητούμενα, ὧν τὸ μὲν πρότερον ἔχει τὴν παραγραφὴν, ἀπαγωγὴν οὖσαν τῆς εὐθυδικίας, τὸ δὲ δεύτερον κατὰ μίαν τῶν προειρημένων στάσεων· ζητητέον δὲ, πῶς μετάληψις καὶ ἡ ἔγγραφος καὶ ποίαν αἴρεσιν ἔχουσα τῆς κατηγορίας· λέγομεν ὅτι ἐκ τῶν αὐτῶν περιστατικῶν ὁμοίως γίνονται ἡ ἔγγραφος καὶ ἡ ἄγραφος· διαφέρει δὲ, ὅτι ἡ μὲν παντελῶς ἐκβάλλει τὸν ἀγῶνα δι' ἑνὸς τῶν περιστατικῶν ἐν τῷ νόμῳ κειμένου· ἡ δὲ δεχομένη τὴν ἐξουσίαν τοῖς περιστατικοῖς πάλιν κέχρηται· ἀμφοτέρω δὲ τὰ εἶδη μεταλήψεις εἰσίν· μεταλαμβάνει γὰρ ἐκάστη τὴν περίστασιν· καὶ γὰρ ὁ νόμος ἀπὸ περιστατικοῦ τινος· ἀλλὰ μὴν καὶ ἀμφοτέρω πάλιν παραγραφαί· παραγράφεται γὰρ ἡ μὲν φανερώς, ἡ δὲ τὴν ἐξουσίαν τῆς πράξεως καθάπερ τὴν κατηγορίαν ἐκβάλλουσα· ἀλλ' ἡ μὲν παραγραφὴ περὶ τὸ ῥητὸν ἔχει τὴν ζήτησιν, ἡ δὲ οὐ· οὐ γὰρ ἰσχύει τῷ ῥητῷ· διὰ τοῦτο καὶ μετάληψις γίνεται, παραχωροῦσα μὲν τοῦ ῥητοῦ, ἰσχυριζομένη δὲ τῇ περιστάσει· ὅθεν καὶ τὴν προσηγορίαν ἰδίαν κέκτηται· ἰστέον δὲ, ὅτι ἡ μὲν ἔγγραφος τελείως ἐκβάλλει τὸν ἀγῶνα ἐν πρώτοις καὶ προηγούμενως· ἡ δὲ ἄγραφος ἢ ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ γνωριζομένη δέχεται μὲν τὴν εὐθυδικίαν, ἐκβάλλει δὲ τοῖς περιστατικοῖς· φασὶ δὲ γίνεσθαι ποτε τὴν ἄγραφον καὶ ἀπὸ τοῦ φεύγοντος· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲ ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ ἐστίν· καὶ αὕτη ἢ ἀπὸ τοῦ φεύγοντος δέχεται τὴν εὐθυδικίαν.

4. 280 Παραγραφὴ γάρ ἐστ' ἡ παραδόξως ὁ τεχνικὸς τὴν μετάληψιν ὅλην παραγραφὴν ἐκάλεσε, καὶ τὸ ἴδιον τῆς ἐγγράφου κοινὸν ἀμφοτέρων πεποιήται τῶν εἰδῶν· ζητητέον δὲ, διατί ἡ παραγραφὴ ὄνομα ἄλλο ἔσχε παρὰ τὸ γένος, ἄλλως καλουμένου τοῦ γένους, ἢ γὰρ πραγματικὴ οὐχ οὕτως· ὁμοίως γὰρ καὶ ἡ ἔγγραφος καὶ ἡ ἄγραφος πραγματικὴ· ἀλλὰ ῥητέον, ὅτι ἀμφοτέρω μὲν ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ ὥρμηται καὶ ἡ ἄγραφος καὶ ἡ ἔγγραφος· ἀλλ' ἐπειδὴ ἡ μὲν ἰσχύει τῷ ῥητῷ πλέονα, καθάπαξ ἀναίρεσιν ἔχουσα τοῦ ἀγῶνος· γνωστέον οὖν, ὡς καὶ ἀμφοτέρω παραγραφαί εἰσι καὶ ἀμφοτέρω πάλιν μεταλήψεις· ἐν μὲν τῇ ἐγγράφῳ μεταλαμβάνει ὁ φεύγων τὸν νόμον, οὐ μόνον ὡς περιστατικόν, ἀλλ' ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ νόμος ἀπὸ παραστατικοῦ τὴν σύστασιν εἴληφεν· ἐν δὲ τῇ ἀγράφῳ δῆλον, ὡς αὐτὴν τὴν περίστασιν ἔχει τὴν ἰσχύ· ὅθεν κυρίως καὶ τὸ ὄνομα τοῦ γένους αὕτη ἐκληρώσατο· ἀλλ' ὅμως ἐκεῖ μὲν ὁ φεύγων, ἐνταῦθα δὲ ὁ κατήγορος μεταλαμβάνων παραγράφεται· εἰκότως οὖν ἑκάτεροι τὴν προσηγορίαν ἐσχήκασιν· ἡ μὲν μετάληψις ὁμωνύμως τῷ γένει καλουμένη· εἰ δὲ ἄγραφος, ἀπὸ τοῦ πράγματος οὐ ποιεῖ, ἰδίαν δεξαμένη προσηγορίαν παρὰ τὸ γένος· ὅλον γὰρ παραγράφεται τὸν ἀγῶνα· ἔχει δὲ καὶ τὸ τοῦ γένους ἀπὸ περιστατικοῦ τινος παραγραφομένη τὴν κρίσιν· ἔστι μὲν οὖν ἑκατέρων ἴδιον τὸ περιστατικόν· εἰ δὲ διαφέρειν δοκεῖ ἀλλήλων τὰ εἶδη, τουτέστι τὰ μέρη, οὐδὲν θαυμαστόν·

τοῦτο γὰρ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν εὐρίσκομεν· καὶ ὄνομα ἰδίᾳ δέχονται· διὸ καὶ στοχασμὸς προκατασκευαζόμενος, καὶ ἀπὸ γνώμης, καὶ ἐν ὄρω δὲ ἀντονομάζων καὶ κατὰ σύλληψιν.

4.281

ἴδιον δὲ ὡς εἰρήκαμεν παραγραφῆς τὸ κατασκευάζειν, ὡς οὐ δεῖ ἐπὶ τούτοις καθίσαι δικαστήριον· εἰ δέ τις λέγοι ὅτι οὐ μεταλήψεως τοῦτο ἀλλὰ μόνης παραγραφῆς, λέγομεν, ὅτι κοινόν· ἐπειδὴ καὶ αὕτη ἀπὸ ῥητοῦ τινος ἄρχεται, οὐ μὴν ἔτι τὸν αὐτὸν τρόπον, καὶ ἡ μὲν ἔγγραφός ἐστιν ἀπαγωγὴ τῆς εὐθυδικίας κατὰ παραγραφὴν ἀπὸ ῥητοῦ τινος, περὶ οὗ ἡ ζήτησις, οἷον δις περὶ τῶν αὐτῶν δίκας μὴ εἶναι· φόνου κρινόμενός τις ἀπέφυγεν· ὕστερον αὐτῷ χρωμένῳ ἀνείλεν ὁ θεός· ἀνδροφόνους οὐ χρῶ· καὶ πάλιν φεύγει· κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν ἡ πρώτη ἐξέτασις· εἴθ' ἔπεται τὸ στοχαστικόν. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Τεχνολογητέον πρῶτον τὴν παραγραφὴν κατὰ μέρος· γίνεται τοίνυν παραγραφὴ, ὅτ' ἂν εἰς ἀπολογίαν ἐλκόμενος νόμον προβάλλεται, καθ' ὃν φησι δεῖν μὴ ὑποκεῖσθαι κατηγορίᾳ. ὡς ἐφ' οὗ παρατίθεται ὑποδείγματος· καὶ οὕτω μὲν γίνεται πᾶσα παραγραφὴ· ἐπειδὴ δὲ πᾶς χρώμενος τούτῳ τῷ τρόπῳ τῆς ἀπολογίας ὑποπτος πρὸς τοὺς δικαστὰς γίνεται, ὡς οὐ τοῖς δικαίοις θαρρῶν· εἰ γὰρ ἔρρωτο προσήκουσι λογισμοῖς, τί ἔδει τὸν κατήγορον ἢ τὴν κατηγορίαν ἐκβάλλειν· διὰ τοῦτο ἡ τέχνη τοῦτο παραμυθουμένη ἐφεῦρε τὴν εὐθυδικίαν· τίς δὲ αὕτη καὶ ὅπως χρηστέον αὐτῇ προεῖρηται· ἰστέον δὲ ὡς οὐκ ἀνάγκη πανταχοῦ ταῖς εὐθυδικίας χρῆσθαι, ἀλλὰ δίδωσι μὲν ἡ τέχνη, ὅπη μέντοι ἐμπίπτει καὶ ὁ καιρὸς ἐπιτρέπει χρηστέον· ὥσπερ ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου Αἰσχίνης ἐχρήσατο· παραλέλοιπε γὰρ τὴν εὐθυδικίαν, καὶ τὸ αἴτιον· ἐπειδὴ δύο πρὸς τὴν κατηγορίαν ἐνέστησαν Τίμαρχος καὶ Δημοσθένης· τῷ μὲν τὴν παραγραφὴν ἀντέθηκε, Δημοσθένης δὲ τὴν εὐθυδικίαν ἐφύλαξεν· εἰ γὰρ ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου ἐχρήσατο τῇ εὐθυδικίᾳ, προηγουμένως ταύτην ποιούμενος ἡμβλυνε τὴν πρὸς Δημοσθένην ἀπολογίαν· ἐπειράθησαν δὲ τινες τὸν κατὰ Τιμάρχου μηδ' ὅλως παραγραφὴν εἰπεῖν, ἀλλὰ στοχασμόν· οὐς ἐπειδὴν ἐλέγξωμεν ἀπὸ τῆς τῶν νόμων ἀναγνώσεως, ὡς οὐκέτι στοχασμὸς, φασὶν ὅτι προκατασκευῆς ἔνεκεν τοὺς νόμους ἀναγινώσκει· ἀλλὰ καὶ τούτῳ ἀντιτίθεμεν, ὅτι οὐδεὶς κατηγορούμενος ἀντικατηγορεῖν δύναται, μὴ πρότερον ἀπολογησάμενος· καὶ ὅτι μὲν ὁ Τίμαρχος κατηγόρησε, παντὶ τῷ δῆλον· ἔκ τε τῶν ἱστορικῶν καὶ ἐξ ὧν ὁ Δημοσθένης φησὶν· τὸν μὲν ἀνήρηκε τῶν ἐπὶ τὰς εὐθύνas ἐλθόντων.

4.282

Εἰ τοίνυν κατηγόρησεν ὁ Τίμαρχος, οὐδαμοῦ δὲ πρὸς τὴν κατηγορίαν Αἰσχίνης ἀπήντησε, δῆλον ὡς παραγραφὴ ἂν εἴη· παραγραφὴ μέντοι κατὰ στοχασμόν, στοχαστικῶς γὰρ ζητεῖται τὰ περὶ τῆς ἐταιρήσεως. Ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὡς ἡ ἔγγραφος αὕτη μετάληψις, ἥτις καὶ παραγραφὴ κυρίως καλεῖται, παρώθησίς τις οὕσα τῆς γραφῆς κατὰ δύο στάσεις ἀεὶ μελετᾶται, καὶ γὰρ ἡ μὲν πρώτη ζήτησις, ἡ περὶ τῆς παραγραφῆς, κατὰ μίαν τῶν νομικῶν ἔχει τὴν ζήτησιν· ἀπὸ νόμου γὰρ ἀεὶ ἡ παραγραφὴ· ἡ δὲ ἑτέρα, ἡ τῆς εὐθυδικίας, ἐκ τῆς φύσεως τοῦ πράγματος ἀναφυομένη, καθ' ἣν ἂν ἐμπέσῃ στάσιν μελετᾶται· κατὰ γὰρ πάσας τὰς στάσεις ἡ εὐθυδικία στοχασμόν φημι καὶ ὅρον καὶ ἐξῆς· διὰ τοι τοῦτο χρὴ διαιροῦντα ζητεῖν μετὰ τὴν παραγραφὴν, ὑπὸ τίνα τῶν στάσεων ἀνάγεται ἡ εὐθυδικία· καὶ κατὰ τὰ ταύτης κεφάλαια διαιρεῖν τὸ ζήτημα, περὶ οὗ ἡ παραγραφὴ· ὡς γὰρ ἔφαμεν, κατὰ πάσας τὰς στάσεις ἡ εὐθυδικία εὐρίσκεται πλὴν τῆς μεταλήψεως τῆς ἐγγράφου τε καὶ ἀγράφου· πῶς γὰρ οἷόν τε στάσιν εὐρεθῆναι ἐν τῇ αὐτῇ στάσει· ὑποδείγματος δὲ χάριν· οἷον ἐπὶ τῆς παραγραφῆς τῆς ὑπὲρ Φορμίωνος στοχαστικὴ ἀνεφύη εὐθυδικία· ζητεῖ γὰρ πότερον χρεωστεῖ τὴν ἐνθήκην τῆς τραπέζης Φορμίων ἢ οὐ· ἐπὶ δὲ τῆς πρὸς Παταίνετον, μεταστατικῇ περὶ Εὐεργον τὸν Μνησιβούλου μεταγενομένης τῆς αἰτίας τῆς τε κατὰ διπλοῦν τῆς γραφῆς καὶ τῆς τοῦ Μετέλλου ἐπηρείας στοχαστικὴ δὲ εὐθυδικία καὶ ὡς ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου· ζητεῖται γὰρ ἐκεῖ εἰ ἡταίρηκε Τίμαρχος· κατὰ δὲ ὅρον ἐνώπιόν τις τῆς μητρὸς ἀπέκτεινε τοὺς υἱεῖς ἐκ καταδίκης νόμου· ἐξέθανεν ἡ μήτηρ καὶ κρίνεται ὁ ἀποκτείνas αἰτίας θανάτου· ζητεῖται γὰρ μετὰ τὴν παραγραφὴν εἰ τοῦτό ἐστιν αἰτία θανάτου· κατὰ δὲ

πραγματικὴν, οἷον πλούσιος καὶ πένης ἐχθροὶ τὰ πολιτικά· πρεσβεύοντος τοῦ πένητος ἔγραψεν ὁ πλούσιος τὸν ἦττον πέντε ταλάντων κεκτημένον οὐσίαν μὴ πολιτεύεσθαι· νόμου ὄντος μέχρι ἐνιαυτοῦ ἄκρα εἶναι τὰ ψηφίσματα, ἐμβραδύναντος τοῦ πένητος τῇ πρεσβείᾳ κεκύρωται ὁ νόμος· μετὰ ταῦτα ἐπανελθὼν κρίνει τὸν πλούσιον παρανόμων καὶ παραγράφεται ὁ πλούσιος τὴν ὑπὸ τοῦ νόμου προβαλλόμενος προθεσμίαν, καὶ ὡς ἐκπέπτωκε ταύτης· καὶ λοιπὸν ἡ εὐθυδικία κατὰ πραγματικὴν, οἷον εἰ δίκαιος, εἰ συμφέρων ὁ νόμος.

4.283 Εἰσὶ καὶ κατὰ τὰς λοιπὰς στάσεις εὐθυδικίαι· χρή δὲ γινώσκειν, ὡς τῆς παραγραφῆς ἡ μὲν τελεία ἐστίν, ἡ δ' ἀτελής, τελεία μὲν ὅτε τοῦ πράγματός ἐστι παραγραφή, ὡς ἐπὶ τοῦ φεύγοντος φόνου καὶ λέγοντος ὅτι ἐκρίθη· ἐν τούτῳ γὰρ οὔτε τὸν κατηγοροῦντα οὔτ' ἄλλον τινὰ δέχεται· λέγει γὰρ ὅτι οὔτε σοὶ οὔτ' ἄλλῳ τινὶ δικάζομαι περὶ τούτου· ἀτελής δὲ γίνεται, ὅτε προσώπου μόνου γίνεται παραγραφή· λέγει γὰρ ὅτι σοὶ μὲν οὐ δικάζομαι, ἐτέρῳ δὲ τῷ βουλομένῳ· ὥσπερ Αἰσχίνης τὸν Τίμαρχον παραγραφάμενος πρὸς Δημοσθένην ἠγωνίσατο περὶ τῶν κατηγορουμένων.

4.284 Δέον δὲ καὶ τοῦτο προσθεῖναι ὡς ἐν ταῖς παραγραφαῖς· ἐὰν μὲν ἔχωμεν ἰσχυροτέρας τὰς ἀποδείξεις τῆς εὐθυδικίας, ὀλίγα χρή εἰπόντας ἡμᾶς περὶ τῆς παραγραφῆς εὐθὺς χωρεῖν ἐπὶ τὸν λόγον τῆς εὐθυδικίας· ὅπερ καὶ Δημοσθένης ποιεῖ ἐν ταῖς παραγραφαῖς· ἵνα μὴ δοκῶμεν φεύγοντες τὴν εὐθυδικίαν τῇ παραγραφῇ κεκρησθαι· ἐὰν δὲ ἀσθενῶμεν κατὰ τὴν εὐθυδικίαν, μένειν δεῖ τῷ τῆς παραγραφῆς κατασκευάζοντα τὸ μὴ δεῖν εἰσαγωγίμον εἶναι τὴν δίκην, καὶ τὴν εὐθυδικίαν· ἀλλὰ καὶ τοῦτο μὴ ἀγνοεῖν προσῆκεν, ὡς πᾶσα παραγραφή, ἥτις ἐστὶ καὶ ἔγγραφος μετάληψις· μεταλαμβάνεται γὰρ, εἶδη ἔχει δύο· ὥσπερ καὶ πραγματικῆς ἡ μὲν ἔγγραφος, ἡ δὲ ἄγραφος· καὶ ἡ μὲν ἔγγραφος παραγραφή καλεῖται, παρ' ἐνίων δὲ ἔγγραφος μετάληψις· ἡ δὲ ἄγραφος ὁμωνύμως τῷ γένει μετάληψις, διὸ καὶ ζητεῖται, πῶς ὥσπερ ἐνταῦθα τὴν μετάληψιν διεῖλεν εἰς ἔγγραφον καὶ ἄγραφον, καὶ ἐκατέραν ἐτεχνολόγησε διελθὼν πρότερον· καὶ γὰρ καὶ αὕτη καὶ ἔγγραφός ἐστι καὶ ἄγραφος· φαμὲν οὖν ὡς ἐν τῇ πραγματικῇ οὐδὲ μία τῆς διαιρέσεως ἀνάγκη ἢ τῆς τεχνολογίας· ἀμφοτέρω γὰρ τὰ τῆς πραγματικῆς εἶδη μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἔχει τεχνολογίαν· οἷς γὰρ ἡ ἔγγραφος διαιρεῖται κεφαλαίοις, τούτοις καὶ ἡ ἄγραφος· ἐνταῦθα δὲ οὐχ οὕτως, ἐκάτερον δὲ εἶδος ἰδίῳ διαιρεῖται κεφαλαίοις, καὶ διενήνοχεν ἀλλήλων. Οἷον δις περὶ τῶν αὐτῶν δίκας μὴ εἶνα· τὸ μὲν παράδειγμα τοῦ τεχνικοῦ εὖ ἔχει· τὸ δὲ εἰπεῖν, κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν ἔστιν ἡ πρώτη ἐξέτασις, ἔσφαλται· τοῦτο δὲ ἔπταισεν ἀγνοήσας τὴν καθ' ὁμωνυμίαν ἀμφιβολίαν· τοῦ μὲν λέγοντος δίκας εἶναι τὰς κρίσεις, τοῦ δὲ τὰς τιμωρίας· ἔστι γὰρ ἡ πρώτη ζήτησις κατὰ ἀμφιβολίαν· οἷον πότερον δίκας λέγει τὰς τιμωρίας ἢ αὐτὸ τὸ δικάζεσθαι· οὐδὲ γὰρ ἡ τοῦ ῥητοῦ διάνοια ζητεῖται, ἀλλ' αὐτὸ τὸ ὄνομα τί σημαίνει· ἐπλανήθησαν δὲ τινες ἀφ' ὧν εἶπεν ὁ τεχνικός, εἶτα ἔπεται τὸ στοχαστικόν, ὅτι κατὰ μόνον στοχασμὸν ἡ εὐθυδικία μελετᾶται· οὐκ ἔστι δέ· ἀλλ' ὡς προαποδέδεικται κατὰ τὰς ἄλλας στάσεις· ἐνταῦθα δὲ ἡ μὲν παραγραφή ἐξ ἀμφιβολίας, ἡ δὲ εὐθυδικία κατὰ στοχασμὸν· ἄλλοι δὲ καλῶς εἰρηκέναι φασὶ τὸν τεχνικὸν κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν· λέγοντος γὰρ τοῦ φεύγοντος, φησὶ, νόμον εἶναι δις περὶ τῶν αὐτῶν δίκας μὴ εἶναι, ὁ κατήγορος λέγει· ὅτι τοῦτο εἴρηκεν ὁ νόμος περὶ τῶν εὐτελῶν πραγμάτων καὶ τῶν ἐν χρήμασιν ἀγώνων, οὐ περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας, οὐ περὶ μεγάλων πραγμάτων· στοχαστικὴ δὲ ἡ εὐθυδικία· ἀπὸ γὰρ τῆς τοῦ θεοῦ φωνῆς καὶ μαρτυρίας ἐξετάζομεν, ὡς οὗτος ἀνδροφόνος.

4.285 Μαρκελλίνου υ'. Ἀπαγωγὴν φησι τὴν ἐκβολὴν τῆς τοῦ πράγματος κρίσεως, ὅπερ ἴδιον τῆς ἐγγράφου μεταλήψεως τὸ φάσκειν, μηδὲ τὴν ἀρχὴν δεῖν κρίνεσθαι περὶ οὗ ἡ ζήτησις· χαρακτηριστικώτατον δὲ τοῦτο τῆς παραγραφῆς τὸ εἶναι τὴν ἰσχὺν ἀπὸ τίνος ὠρμημένην ῥητοῦ, καὶ περὶ αὐτὸ γίνεσθαι τὴν ζήτησιν. Νόμος περὶ τῶν αὐτῶν δίκας. Ὅρθς ὅτι ἐνταῦθα ὁ φεύγων οὐκ εὐθὺς ἀπολογήσεται περὶ τοῦ ἐγκλήματος· ἀλλὰ καθάπαξ ἀνελεῖν τὴν κρίσιν ἐξ

ἀρχῆς πειράσεται· παρατηρητέον δὲ ὡς διπλῇ τις ἢ τοιαύτῃ στάσις, τουτέστιν ἡ ζήτησις· δύο γὰρ ἐν ταύτῃ τὰ ζητήματα· καὶ τὸ μὲν πρῶτον, εἰ μὴ δεῖ κρίνεσθαι τὴν ἀρχὴν ἐπὶ τούτοις· ἔστι δὲ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν ἡ πρώτη ζήτησις· τοῦ μὲν φεύγοντος ἐνταῦθα προτεινομένου τὸ ῥητὸν, τοῦ δὲ κατηγοροῦ τὴν διάνοιαν· λέξει γὰρ ἔχειν μὲν οὕτω τὸν νόμον, οὐ μὴν ἐπὶ τούτοις· οἷον οὐκ ἐπὶ τῶν οὕτω μεγάλων καὶ δεινῶν, ἀλλ' ἐπὶ τῶν εὐτελῶν ἅπαξ κρίνεσθαι προστάττει· ἐπὶ μὲν γὰρ τούτων καὶ τὴν μίαν ἐξέτασιν ἀρκεῖν ἡγήσατο, ἐπὶ δὲ τῶν μειζόνων καὶ πλείονας· ἄλλοι δὲ κατὰ ἀμφιβολίαν τὴν πρώτην εἰρήκασιν γίνεσθαι· ὁμωνύμως γὰρ τὰς δίκας νοεῖσθαι καὶ τὰς τιμωρίας· οἷον τιμωρεῖσθαι μὲν δεύτερον κωλύει, κρίνεσθαι δὲ δεύτερον οὐ κωλύει.

4.286 Εἴτα ἔπεται τὸ στοχαστικόν· τὸ ἕτερόν φησι ζήτημα τὸ τῆς εὐθυδικίας, ὃ ἔστι τοῦ πράγματος ἡ ἐξέτασις, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς παρεγράψατο· οὐ πάντως δὲ ἐπὶ πάσης παραγραφῆς στοχαστικόν· ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν στοχαστικόν· ἐκάστοτε δὲ πρὸς τὸ προκείμενον· στοχαστικὸν δὲ λέγει οὐ κεφάλαιον, ἀλλὰ ζήτημα· τινὲς δὲ τὸ προσὸν χρῶμα τῷ φεύγοντι ἀγνοοῦντες, ὅτι λοξίας ὁ θεὸς διὰ τὸ καὶ λοξὰ καὶ σαφῆ εἶναι τὰ μαντεύματα, λογιζόμενοι δὲ μόνον ὅτι βαρεῖ αὐτὸν ἢ φωνὴ τοῦ θεοῦ, οὐ γὰρ ἄνθρωπός φησιν ὁ κατήγορος, ἀσύστατον εἶναι τὸ ζήτημα ὥθησαν· οὐ γὰρ ψεύδεται φησιν ὁ θεός· ἔπειτα δὲ χρώματος κατηγορήσει· λέξει γὰρ ὅτι αὐτὸ τοῦτο τὸν θεὸν ἠρώτησα, εἰ μέτεστι τοῖς ἀνδροφόνους τοῦ μαντείου καὶ ἔχρησέ μοι· καὶ ἄλλως, ὅτι οὐ περὶ ἐμοῦ εἶπεν, ἀλλὰ φοβῆσαι τοὺς ἄλλους βουλόμενος, ὥστε φυλάττεσθαι φονεύειν μὲν πάλιν, ὅτι οὐκ ἀνδροφόνος ἐγώ· ἢ γὰρ ἂν οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο ἔχρησέ μοι· ἀλλ' ἐρεῖ ὁ ἕτερος· διατί δὲ μὴ ἄλλω, ἀλλὰ σοὶ τοῦτο ἔχρησεν, εὐπορήσει δὲ καὶ πρὸς τοῦτο ὁ φεύγων· ἐρεῖ γὰρ, ἦδει με ὑπονοηθέντα, καὶ ἐζήτει με τῆς τοιαύτης αἰτίας ἀπολύσασθαι· ζητητέον δὲ, πῶς αἰεὶ τοῦ πρώτου ζητήματος χαρακτηρίζοντος τὴν στάσιν, ἐνταῦθα ἡ πρώτη ἐξέτασις κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν· καίτοι μὴ οὔσης τῆς στάσεως ῥητοῦ καὶ διανοίας, ἀλλὰ παραγραφῆς· καὶ λέγομεν ὡς ὁμολογουμένου ὅτι παραγραφὴ ἔστιν, οὐκ εἴρηκεν· καθὼς δὲ ἡ παραγραφὴ τὴν ἐξέτασιν ἔχει, ἀναγκαίως δὲ καὶ διάνοιαν· ἐπειδὴ τὸ ῥητὸν διάνοια λέγεται, ὅτ' ἂν περὶ αὐτὸ ἡ ζήτησις ᾗ· πρῶτον δὲ εἴρηκεν, ὡς πρὸς τὸ στοχαστικόν· ζητητέον δὲ καὶ τοῦτο, πῶς δύο ζητημάτων ὄντων ἐν τῇ παραγραφῇ, ἐξ ἐνὸς τῇ στάσει τὴν ἐπωνυμίαν δέδωκεν· πρόδηλος δὲ ἡ λύσις· τὸ γὰρ προκείμενον χαρακτηρίζει τὴν στάσιν· ἀμέλει καὶ ἐν στοχασμῷ ἐμπίπτει ἀντίληψις· καὶ ἐν ταῖς ἀντιθετικαῖς βίαις ὁρος, καὶ ἐν τῷ ὄρω συλλογισμός· ἀλλ' οὔτε τὸν στοχασμὸν διὰ τοῦτο εἴποις ἀντίληψιν, οὔτε τὸν ὄρον συλλογισμὸν, οὔτε τὰς ἀντιθετικὰς ὁρον.

4.287 Ἡ δὲ ἄγραφος ἔστι μὲν ἀπαγωγὴ τῆς εὐθυδικίας καὶ αὕτη κατὰ παραγραφὴν ἀπὸ ῥητοῦ· τὴν δὲ ζήτησιν οὐ περὶ τὸ ῥητὸν ἔχει, ἀλλὰ περὶ τι τῶν περὶ τὸ πρᾶγμα, τόπον, ἢ χρόνον, ἢ πρόσωπον, ἢ αἰτίαν ἢ τρόπον· ὅταν τὸ μὲν πρᾶγμα συγχωρῶμεν, ἐν δὲ τι τούτων αἰτιώμεθα δήπου μεταλαμβάνοντες· οἷον ἐξῆν ἀποκτινύναι καὶ τὸν μοιχὸν καὶ τὴν μοιχευομένην· τὸν μοιχὸν ἀποκτείνας τις μόνον, χρόνῳ ὕστερον ἐπὶ τῷ τάφῳ τοῦ μοιχοῦ δακρύουσαν εὐρὼν ἀπέκτεινε τὴν γυναῖκα καὶ φόνου φεύγει· τὸν γὰρ τόπον ἐνταῦθα καὶ τὸν χρόνον αἰτιώμεθα δήπουθεν. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ'. Ἐν ταύτῃ τῇ μεταλήψει ἡ τις ὁμώνυμός ἐστι τῷ οἰκείῳ γένει περὶ τοῦ ποῖόν τί ἐστι ζητοῦμεν· λέγομεν γὰρ μεταλαμβάνοντες, ὡς οὐ δικαίως γέγονεν ὁ φόνος ἐνταῦθα· ἢ ἀπὸ τοῦδε τοῦ προσώπου, ὡς ἐπὶ τοῦ τὴν μητέρα μοιχευομένην ἀνελόντος· ἢ ἐν τῷ νῦν χρόνῳ, ἢ ἀπὸ τίνος τῶν περιστατικῶν· παρωθεῖται μὲν γὰρ καὶ αὕτη τὴν γραφὴν, οὐκ ἀπὸ τοῦ νόμου δὲ, ἀλλ' ἀπὸ τῶν περιστατικῶν· γίνεται δὲ ἡ μετάληψις ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ· ἢ δὲ παραγραφὴ ἀπὸ τοῦ φεύγοντος· ὁ γὰρ φεύγων ἐστὶν ὁ νόμῳ ἐκβάλλων τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν εὐθυδικίαν· διὸ καὶ ταύτῃ διαφέρει τῆς παραγραφῆς ἢ μετάληψις· ἢ μὲν γὰρ ἐστὶν ἀπὸ τοῦ φεύγοντος ἢ παραγραφῆς, ἢ δὲ ἀπὸ τοῦ διώκοντος, ἢ μετάληψις· πλὴν ἀκριβέστερον τεχνολογητέον καὶ αὐτήν· ἢ γὰρ μετάληψις γίνεται μὲν ἀπὸ ῥητοῦ· οὐ μέντοι περὶ ῥητοῦ τὴν ζήτησιν ἔχει, ὡς ἡ ἔγγραφος, ἀλλὰ μόνου τοῦ νόμου γίνεται προβολή· οἷον νόμος τὸν μοιχὸν

ἀναιρεῖσθαι· ἐνέπρησέ τις μετὰ μοιχοῦ τὴν οἰκίαν καὶ κρίνεται· ἐνταῦθα γὰρ τὸν νόμον προβάλλεται καθ' ὃν ἔδει κολάζειν τὸν μοιχόν· ἀλλ' οὔτι γε περὶ τὸν νόμον ἡ ζήτησις· ὁμολογεῖ γὰρ καὶ ὁ κατήγορος μέμφεται δὲ μόνον τὸν τρόπον, ὅτι οὐχ οὕτως ἔδει κολάζειν· καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν γίνεται ἡ μετάληψις ἐκ τῶν περιστατικῶν, ὅτ' ἂν ἡ πρόσωπον, ἡ πρᾶγμα, ἡ τρόπον, ἡ χρόνον, ἡ τόπον, ἡ αἰτίαν μεταλαμβάνοντες ἐγκαλοῦμεν.

4.288 πρόσωπον μὲν ὡς ἐπὶ τοῦ τὴν μοιχευομένην ἀνελόντος μητέρα· πρᾶγμα δὲ ὡς ἐπὶ τῆς ἱερείας τῆς μυούσης τὸν τύραννον καὶ ἀποκτεινάσης· οὐ γὰρ ἐχρῆν ἀποκτεῖναι, τὸ πρᾶγμα γὰρ μεταλαμβάνοντες ἐγκαλοῦμεν· ἐν τούτῳ δὲ τῷ ζητήματι καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου γίνεται μετάληψις· οὐ γὰρ ἐξῆν ἱερείαν οὔσαν ἀποκτεῖναι, καὶ ἀπὸ τοῦ χρόνου· παρὰ γὰρ τὸν καιρὸν τῆς μυσσεως· καὶ ἀπὸ τόπου· ἐν ἱερῷ γὰρ ἀθέμιτον φόνος· τρόπον δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ καταφλέξαντος σὺν τῷ μοιχῷ τὴν οἰκίαν· ὁ τρόπος γὰρ ἐνταῦθα μέμφεται τῆς τιμωρίας· τόπον δὲ καὶ χρόνον, ὡς ἐφ' οὗ ὁ τεχνικὸς παρατίθεται ὑποδείγματος· καὶ ἐν ταύτῃ γὰρ τῇ μεταλήψει φημὶ ὁ κατήγορος προβάλλεται τι τῶν τοιούτων, καθ' ἣν ἡ στάσις γίνεται· αἰτίαν δὲ ὡς ἐπὶ τούτου· νόμος τὸν μοιχὸν ἢ χρήμασιν ἢ θανάτῳ ζημιοῦσθαι· εὐρών τις μοιχὸν χρήμασιν αὐτὸν ἐξημίωσεν· εἰλήφει παρ' ἐχθροῦ αὐτοῦ διπλάσια, καὶ ὑπαντήσας αὐτῷ ἐν ὁδῷ ἀπέρριψε τὰ χρήματα καὶ ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται· ἐνταῦθα γὰρ ἡ αἰτία μεταλαμβάνεται, ὅτι οὐκ ἔδει ἐπὶ χρήμασιν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, δύναται δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ χρόνου μεταληφθῆναι.

4.289 Ἰστέον δὲ, ὡς ἔπαισε καὶ ἐνταῦθα ὁ τεχνικὸς ἐπειπὼν, ἐπὶ τῆς μεταλήψεως λέγω, ἀπαγωγὴν αὐτὴν εἰπὼν τῆς εὐθυδικίας παντελῆς γὰρ οὐκ ἔστιν ἀπαγωγή τῆς εὐθυδικίας ἢ ἔγγραφος· ἀλλ' ἡ εὐθυδικία ταύτης εἰσαγωγίμος, εἰ μὲν γὰρ ἐρεῖ, ὅτι διαβολὴ γίνεται ἀπ' ἀρχῆς τῆς εὐθυδικίας, εὐθύς γὰρ ἐν ἀρχῇ ὁ φεύγων ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν καταφεύγει, τοῦτο ἐροῦμεν καὶ ἡμεῖς, ὅτι καὶ ἐν ἀντιλήψει συμβαίνει, καὶ ἐν στοχασμῷ· ἐρεῖ γὰρ κάκεῖ ὁ φεύγων, ἐπ' ἐξουσίας αὐτῷ εἶναι τὸ παρεστάναι· καὶ καθ' ὅλου ἐν οἷς τί ἐστι τῶν περιστατικῶν, διαβολὴ ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος· οὐ μὴν διὰ τοῦτο ἀπαγωγή ἐστὶ τῆς εὐθυδικίας τελεία· ἀμέλει αὐτὸς ὁ τεχνικὸς ἐν τῇ διαίρεσει τῆς ἀντιλήψεως πρῶτον κεφάλαιον θήσει τὰ μόρια τοῦ δικαίου καὶ τὸ πρόσωπον, ἅπερ ἄμφω παραγραφικοῦ τάξιν ἐπέχει, ἀλλ' οὐκ ἤδη καὶ ἀπαγωγή ἐστὶ τῆς εὐθυδικίας· ἀλλ' οὐδὲ τὸ ἐν στοχασμῷ παραγραφικὸν οὕτως, ἀλλὰ μόνον διαβολὴ τοῦ ἀγῶνος. Τί οὖν ἴσως ἐρεῖ τις μετάληψις ἀντιλήψεως διαφέρει, εἴγε καὶ ἐν ἀντιλήψει ὁ φεύγων τῆς ἐξουσίας ἀντιλαμβάνεται καὶ ἐν μεταλήψει; φαμέν οὖν, ὅτι ἐν μὲν ἀντιλήψει οὐ πάντῃ ὁμολόγηται ἡ ἐξουσία, ἀλλ' ἀμφισβητεῖται, ταύτῃ καὶ ὁ κατήγορος πολὺς ἄνω καὶ κάτω ἐκβάλλειν ταύτην πειρώμενος· ἐν δὲ τῇ μεταλήψει ὁ κατήγορος τῷ φεύγοντι παραχωρῶν τῆς ἐξουσίας, ἀπὸ τινος τῶν περιστατικῶν ἐνίσταται καὶ τούτῳ πρὸς αὐτὸν διαμάχεται· ἔτι κάκεῖνο ἂν τις εἴποι διάφορον, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντιλήψει ἀπὸ τοῦ παθόντος πειρᾶται ποιεῖν τὴν ἀντίρρῃσιν, λέγων μὴ ἐξεῖναι τρισαριστέα φονεύειν· ἐν δὲ μεταλήψει πρὸς τὸν δράσαντα μόνον ἀγωνίζεται, λέγων οὐ κατὰ τὸ δέον πεποιηκέναι, τούναντίον ὁμολογῶν ἀξίως τὸν παθόντα ὑπομεμενηκέναι τὴν κόλασιν· ὡς ἐπὶ τοῦ ζητήματος τοῦ κατὰ τὴν ἱερείαν, ἡ μυοῦσα τὸν τύραννον ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται φόνου· ἐνταῦθα γὰρ ὁ κατήγορος, ὅτι μὲν αὐτῇ οὐ δίδωσι τὴν ἐξουσίαν ὁ νόμος, ἐναντιοῦται, οὐδ' ὅτι οὐκ ἦν ἄξιος ἀναιρεθῆναι ὁ τύραννος· τοῦτο δὲ μόνον μάχεται λέγων, οὐκ ἔδει ἱερείαν οὔσαν, οὐκ ἔδει μυοῦσαν τὸν φόνον ἐργάσασθαι.

4.290 ἔτι καὶ τοῦτο διαφέρουσιν, ὅτι ἐν μὲν ἀντιλήψει ἀκόλουθόν ἐστὶ τὸ ὄνομα τῆς γραφῆς τῷ πεπραγμένῳ, ἐν δὲ τῇ μεταλήψει ἕτερον τὸ ὄνομα τοῦ ἐγκλήματος· ἐν γὰρ τῷ ἀριστεῖ φόνου γεγονότος φόνος κρίνεται· ἐν δὲ τῇ μεταλήψει φόνου γεγονότος ἕτερον τὸ κρινόμενον· οὐ γὰρ ὁ φόνος τῆς ἱερείας κατηγορεῖται, ἀλλὰ τὸ ἀπαίσιον. ἔτι κοινωνεῖ μετάληψις συλλογισμῷ, ὡς ἐπὶ τούτου· μοιχὸν τις λαβὼν ἀπέκτεινεν οὕτω τοῦ τιμήματος τοῦ κατὰ τὸν μοιχὸν κειμένου, καὶ εἰσενεγκὼν νόμον ἐκύρωσεν ἐξεῖναι τὸν μοιχὸν ἀποκτινύναι· πεφώραται προαποκτείνας

καὶ κρίνεται· δοκεῖ μὲν εἶναι συλλογισμὸς τῷ συλλογίζεσθαι τὸν φεύγοντα· καὶ λέγειν μηδὲν διαφέρειν, εἴτε νῦν εἴτε ἄλλοτε ἀνήρηται, ὅτε ὁ νόμος δίδωσί μοι τὸ ἀναιρεῖν· οὐκ ἔστι δέ, ἀλλὰ πολὺ διαφέρει, καὶ γὰρ ἐν μὲν τῷ συλλογισμῷ ὁ μὲν φεύγων τὸ ῥητὸν προβάλλεται· μετάληψις οὖν ἐστὶν ἀπὸ καιροῦ μεταλαμβανομένη· ἐντεῦθεν δῆλον, ὡς ἡ μὲν παραγραφή τελεία ἐστὶν ἐκβολὴ τοῦ ἀγῶνος, ἡ μέντοι μετάληψις οὐκ ἔστι τελεία ἐκβολὴ τῆς εὐθυδικίας· καὶ τοῦτο ἀπὸ τοῦ Δημοσθένους παραγραφῶν φανερόν, οὐ γὰρ συγχωροῦσι τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ τὴν ζήτησιν ἔχουσι περὶ τοῦ εἰ δεῖ εἰσελθεῖν· διὸ καὶ ἀντιστρέφουσι τὸν ἀγῶνα· τὸν γὰρ φεύγοντα πρῶτον ποιοῦσι λέγοντα καὶ κατηγοροῦ τάξιν ἐπέχοντα· ὡς ἐν τῷ κατὰ τοῦ Στεφάνου Δημοσθένους φησί· προλαβὼν δέ μου διὰ τὸ πρότερος λέγειν παραγραφὴν ἀγωνίζεσθαι· ὡσαύτως καὶ Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου παραγραφικῷ ὄντι οὐ συγχωροῦσι τὸ πρᾶγμα· εἰ δὲ ἡ μετάληψις συγχωρεῖ, οὐ τελεία ἐστὶν ἀπαγωγή τῆς εὐθυδικίας, ἀλλ' ὁ κατήγορος μεταλαμβάνων τι τῶν περιστατικῶν πειρᾶται τὸ ἐκ τοῦ νόμου συγχωρούμενον διαβάλλειν· διὸ καὶ μετάληψις ἐκλήθη καὶ τῇ παραγραφῇ συνήφθη· ὡς γὰρ ἐκείνη ἐκβάλλει τὴν εὐθυδικίαν ἐκ τοῦ νόμου, οὕτω καὶ ἡ μετάληψις ἀπὸ τῶν περιστατικῶν διαβάλλει τὸ ἐκ τοῦ νόμου συγχωρηθέν.

4.291 Μαρκελλίνου υ. Ὅτι παραγραφή καὶ ἡ ἄγραφος, σαφῶς ἐνταῦθα ἐδήλωσεν, εἰπὼν κατὰ παραγραφὴν ἀπὸ ῥητοῦ· οὐκέτι δὲ περὶ ῥητὸν, ἐπειδὴ μὴ ἰσχύει, δηλονότι τῷ ῥητῷ· ἥ γὰρ ἂν φανερώς ἦν ἔγγραφος· ἐδήλωσε καὶ τὴν διαφορὰν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἔγγραφον εἰπὼν, οὐκ ἔτι δὲ τὴν ζήτησιν περὶ τὸ ῥητὸν ἔχει, ἀλλὰ τρόπον τινὰ παραγράφεται ἐκβάλλουσα τὴν ἐξουσίαν τῆς πράξεως· κέχρηται μὲν γὰρ κἀνταῦθα ὁ φεύγων τῷ ῥητῷ· ἀποστάς δὲ ταχέως τοῦ ῥητοῦ ἐπὶ τὸ πρᾶγμα μετέρχεται· τοιγάρτοι καὶ ὁ κατήγορος τὸ γεγενημένον κατὰ νόμον ὁμολογῶν γενέσθαι, ἐν τι τῶν περιστατικῶν αἰτιάσεται· ὥστε τὴν χρεῖαν μόνον ἐνταῦθα παρεχόμενοι οὐκ ἐμμένονεν αὐτῷ· ἐν δὲ τῇ ἐγγράφῳ ἐνδιατρίβομεν αὐτῷ τῷ ῥητῷ· τὸ δ' αἴτιον, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἐγγράφῳ τὸ ῥητὸν ἄντικρυς εἰς τὴν ἀπαγωγὴν τῆς εὐθυδικίας τείνει· διὸ καὶ τὴν πλείστην χορηγίαν ἔχοντες ἐξ αὐτοῦ εἰκότως ἐνδιατρίβομεν αὐτῷ ἀγωνιζόμενοι· ἐν δὲ τῇ ἀγράφῳ τοιοῦτον μὲν οὐδὲν ἔχομεν τοῦ πεπραγμένου παρὰ τοῦ νόμου· ἐκ δὲ τῶν παραδειγμάτων ἔσται φανερόν τὸ εἰρημένον· δις περὶ τῶν αὐτῶν δίκας μὴ εἶναι· ὁρᾷς ὅτι φανερώς ὁ νόμος ἀναιρεῖ τὴν κρίσιν· τῆς ἀγράφου παράδειγμα· ἰέρεια μυσούμενον ἀπέκτεινε τύραννον, καὶ φεύγει ἀσεβείας· μὴ ἄντικρυς ὁ νόμος ἐνταῦθα πρὸς τὴν κρίσιν ἐναντιούμενος φαίνεται; τοῦ μὲν γὰρ ἀνελεῖν τὸν τύραννον τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται· οὐ μὴν μὴ κρίνεσθαι τὸν ἐν ἱερῷ φονεύσαντα κεκώλυκεν· καὶ ἄλλως· ἡ μὲν ἔγγραφος τοῦ ἐνὸς ἔχοντος τὸ ῥητὸν τὴν διάνοιαν παρέχει τῷ ἐναντίῳ, ὥστε μερίζονται ὁ μὲν τὸ ῥητὸν, ὁ δὲ τὴν διάνοιαν.

4.292 ἐν δὲ μεταλήψει μόνον ἐστὶ τὸ ῥητὸν, τοῦ ἅπαξ χρωμένου εἴτε τοῦ φεύγοντος εἴτε τοῦ κατηγοροῦ· οὐκ ἔτι δὲ ἔχει τούτου τὴν διάνοιαν τὸ ἐναντίον, ἀλλὰ καὶ συνομολογεῖ ὅτι ἔξεστιν, αἰτιάται δὲ ἀπὸ τίνος τῶν περιστατικῶν· εἴ τις δὲ ζητοίη, τί διαφέρει τῶν νομικῶν ἡ ἔγγραφος, λεκτέον, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐστὶν ἡ ζήτησις, εἰ κατὰ νόμον τὸ πραχθέν· ἐνταῦθα δὲ εἰ δεῖ ὅλως εἰσελθεῖν τὸν ἀγῶνα· ζητητέον δὲ ἐπειδὴ καὶ τελείαν εἶπεν εἶναι παραγραφὴν ἐν τοῖς ἐξῆς, ποία μὲν τελεία, ποία δὲ ἀτελής· οἱ μὲν οὖν τὴν ἄγραφον εἰρήκασιν ἀτελεῖ, ἐπειδὴ ἄρχεται ἀπὸ ῥητοῦ, οὐκ ἐκβάλλει δὲ κρίσιν· τελείαν δὲ τὴν ἔγγραφον· ἀλλὰ λέγομεν, οὐ περὶ τοῦ ἀγράφου νῦν ὁ λόγος· ἔτι τοίνυν παραγραφή τελεία ἡ παντελῶς ἐκβάλλουσα τὴν εὐθυδικίαν ὡς οὐκ εἰσαγώγιμον, ὡς ὁ πλούσιος ἀτελής δὲ ἡ μὴ ἐκβάλλουσα μὲν, αἰτιωμένη δὲ πρόσωπον ὡς ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου· οὐ γὰρ ἐκβάλλει καθόλου τὴν κρίσιν· ἀλλὰ τὸ πρόσωπον αἰτιάται, ὅτι σοι οὐ προσήκει κατηγορεῖν μου, ἀμέλει πρὸς Δημοσθένην ἀπελογήσατο· τινὲς δὲ παράδειγμα εἰρήκασιν τῆς ἀγράφου μεταλήψεως ἀπὸ τοῦ φεύγοντος, ἐπειδὴ εἰρήκαμεν, ὅτι γίνεται σπανίως μετάληψις ἀπὸ τοῦ φεύγοντος, τοιοῦτο· νόμος, τὸν βιασάμενον κόρην Ἀθήνησι χιλίας δίδοναι·

καὶ νόμος ἐν Λακεδαίμονι τὸν βιασάμενον θανάτῳ ζημιοῦσθαι· βιασάμενός τις Ἀθήνησι κατέβαλε τὰς χιλίας· ἐπανελθὼν εἰς Λακεδαίμονα κρίνεται κατὰ τὸν ἐκεῖ νόμον· καὶ παραγράφεται ἀπὸ τόπου ὁ φεύγων.

- 4.293 Τὰς μὲν οὖν λεγομένας στάσεις οὕτως ἐπιγινώσμεθα· περὶ δὲ τῆς καθ' ἐκάστην διαιρέσεως ἥδη λεκτέον· εἰδέναι μέντοι χρή· ὥς τὰ περὶ στοχασμοῦ λεχθισόμενα, περὶ οὗ δὴ πρῶτον ἀναγκαίως λελέγεται, σχεδὸν εἰς ἅπαντα συντελεῖ τὰ μετὰ ταῦτα, διὸ καὶ εἰκότως μακρότερα ἔσται. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Ἐφαμεν ἥδη ὅτι τὰς στάσεις λεγομένας φησὶν ἦτοι διὰ τὸ πολυώνυμον· οἱ μὲν γὰρ στάσεις αὐτὰς καλοῦσιν· οἱ δὲ γενικὰ προβλήματα· οἱ δὲ περιέχοντα, ὥς περιεκτικὰ τῶν οἰκείων κεφαλαίων· εἶγε καὶ περιεχόμενα, ὥς ἔφαμεν τὰ κεφάλαια, ἢ ἀντὶ τὰς πολυθρυλήτους, δοὺς δὲ μέθοδον πρὸς ἐπίγνωσιν τῶν στάσεων ἐπισφραγίζεται βεβαιῶν αὐτοῦ τὴν διδασκαλίαν, ὥς πάντως οὕτως ἔνι καὶ, οὐκ ἄλλως ἐπιγινῶναι αὐτάς· ἐπισημαίνεται δὲ καὶ, ὥς διὰ τοῦτο πρῶτον περὶ στοχασμοῦ διαλήψεται, διότι οὐ μόνον αὐτὸς σχεδὸν εἰς πάσας ἐμπίπτει τὰς στάσεις, ἀλλ' ὅτι καὶ τὰ κεφάλαια τοῦ στοχασμοῦ σχεδὸν εἰς ἀπάσας τὰς ἄλλας συντελεῖ στάσεις· ὥσπερ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀντίληψις, μετάληψις, ποιότης. Μαρκελλίνου υ. Καλῶς προσέθηκε τὸ ἀναγκαίως σημειωτέον δὲ, ὅτι αὐτὸς μὲν προστίθησι τὴν αἰτίαν τοῦ προτάξαι τὸν στοχασμὸν διὰ τὸ ἐμπίπτειν φησὶ πανταχοῦ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν· οὐκ ἀκριβὴς δὲ ἡ αἰτία, εἰ καὶ πιθανή· οὐ γὰρ μόνος στοχασμὸς ἐμπίπτει ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν, ἀλλὰ καὶ ὀρικὸν καὶ ἀντιστατικὸν πολλάκις ἐν ταῖς ἄλλαις εὐρίσκεται· ἄμεινον οὖν διὰ τὸ τὴν οὐσίαν φύσει προτέραν εἶναι τῇ τάξει, περὶ ἧς ἐν στοχασμῷ ἡ ζήτησις ταύτης γὰρ μὴ γενομένης φανερᾶς οὐκ ἔχει τὰ ἄλλα χώραν, οὔτε ἡ ιδιότης, οὔτε ἡ ποιότης.
- 4.294 Περὶ στοχασμοῦ. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Ἐπειδὴ περὶ τῆς μεθόδου τῶν στάσεων ἀρκούντως διελέχθημεν, ἀναγκαῖον καὶ περὶ τῶν ἐξῆς εἰπεῖν· εἰδέναι τοίνυν χρή, ὥς δύο ταῦτα συνελθόντα ἐν τέλειον ἀπεργάζεται, τό τε ἀποδεικνύον καὶ τὸ ἀποδεικνύμενον· ἀλλὰ τὸ μὲν ἀποδεικνύον αἱ στάσεις εἰσὶν, ἦτοι ἡ τέχνη· τὸ δὲ ἀποδεικνύμενον τὸ πρᾶγμα περὶ οὗ ἡ στάσις, τουτέστι τὸ ζήτημα· λέγεται, δὲ καὶ τοῦτο πλεοναχῶς· οὐ μόνον γὰρ ζήτημα λέγεται, ἀλλὰ καὶ πρόβλημα καὶ ὅρος καὶ ὑπόθεσις καὶ μελέτη καὶ πλάσμα καὶ γύμνασμα.
- 4.296 ζήτημα μὲν διὰ τὴν ἐν αὐτῷ τοῦ δικαίου ζήτησιν· πρόβλημα δὲ ἀπὸ τοῦ προβάλλεσθαι πρὸς διάγνωσιν τῆς ἐν αὐτῷ στάσεως· ὅρος δὲ ἀπὸ τοῦ περιγράφειν καὶ προορίζειν τινὰ ὑπόθεσιν· ὑπόθεσις δὲ ἀπὸ τοῦ ὑποτίθεσθαι πρᾶγμα τι γεγονὸς ἐκ προσώπου· μελέτη δὲ διότι οὐκ ἄνευ τινὸς συνεχοῦς ἀσκήσεως ἢ περὶ τοὺς ῥητορικοὺς λόγους ἐπιστήμη προσγίνεται ἀνθρώπῳ ὥς καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον· πλάσμα δὲ καὶ γύμνασμα, ἀπὸ τοῦ καὶ πράγματος ἀληθοῦς μὴ ὑποκειμένου, γυμνασίας δὲ ἔνεκα μόνης διαπλάττειν τινὰς ὑποθέσεις· ἄξιον δὲ καὶ τὸ χρήσιμον τῆς περὶ τῶν στάσεων μεθόδου κατανοήσαντας, οὕτως ἐπὶ τὴν ἐκάστης χωρῆσαι διαίρεσιν· τὸ γὰρ τοι τὰς ἀπείρους παρὰ τοῖς ῥήτορσιν ἀποδείξεις εἰς δέκα τέσσαρας μόνας ἀγαγεῖν προτάσεις, φημὶ δὴ τὰς στάσεις, οὐ πόρρῳ τινὸς διαιρετικῆς ἐστὶ φιλοσοφίας· ὥσπερ γὰρ Ἀρχύτας ὁ Πυθαγόρειος καὶ μετ' αὐτὸν ὁ δαιμόνιος Ἀριστοτέλης θαύματος ἄξιοι ὑπὸ τὰς δέκα κατηγορίας τὰς ἀπείρους λέξεις ἀνενεγκόντες, οὕτως ἐπαίνου ἀξίους ἡγητέον, ὥς μικρὰ μεγάλοις εἰκάσαι, τοὺς πᾶσαν ῥητορικὴν δικαιολογίαν ἀριθμῶ δεκατεσσάρων ὀρίσαντας στάσεων· χρήσιμον δὲ καὶ τοῦτο· διὰ γὰρ τῆς τούτων ἐπιγνώσεως τοῖς τε προσήκουσι κεφαλαίοις ἐν ἐκάστη χρησόμεθα· καὶ τῶν οἰκείων ἐκάστης εὐπορήσομεν νοημάτων καὶ σύγχυσιν οὐδεμίαν ἐργασόμεθα, τοῖς στοχαστικοῖς ἐν ὄρῳ κεκρημένοι, ἢ τοῖς ὀρικοῖς ἐν πραγματικῇ, ἀλλὰ τὰ προσεχῇ νοήματα ζητήσομεν ἐν ἐκάστη, τὰ δὲ παντελῶς ἀπάδοντα διαγράψομεν· καὶ γὰρ Ἀριστοτέλης ἐν ταῖς ῥητορικαῖς τέχναις πρὸς τέσσαρα ταῦτα χρήσιμον εἶναι φησι τὴν ῥητορικὴν καὶ τὰς δι' αὐτῆς ἀποδείξεις· πρῶτον μὲν πρὸς τὴν τῶν ἀληθῶν καὶ δικαίων ἐν τοῖς πολιτικοῖς πράγμασιν ἐπίγνωσιν· ὥς καὶ Πλάτων φησὶν ἐν Φαίδρῳ· ῥήτορος

μὲν γὰρ ἔργον τὸ τάληθῃ λέγειν, δικαστῶν δέ γε σωφρόνων τὸ τὰ δίκαια λέγειν· δεύτερον δὲ τὸ διὰ τῶν κοινῶν καὶ πιθανῶν λόγων πείθειν τοὺς πολλοὺς, ἀλλὰ μὴ διὰ τῶν ἐπιστημονικῶν, ὡς ἐπαίειν παντελῶς ἀδυνατοῦσιν· τρίτον τὸ πρὸς τὰ ἀντικείμενα δύνασθαι διὰ λόγων βοηθεῖν ἑαυτοῖς· τέταρτον τὸ πᾶσαν ἐν λόγοις εὐροῖαν, ἥτις πρὸς ἅπασαν ἐπιστήμην χρήσιμος, ἐκ ταύτης ἡμῖν περιγίνεσθαι· ὅθεν καὶ Ἀριστοτέλης ἐν ταῖς δειλιναῖς προόδοις τῶν ἐταίρων ῥητορικὰ προβλήματα μελετᾷν αὐτοὺς κατηνάγκαζε, δύο τέχνας φάσκων εἶναι τοῦ πείθειν ἐν λόγοις, ῥητορικὴν καὶ διαλεκτικὴν, τὴν μὲν ἐν τῷ λέγειν ἀποτάδην, διαλεκτικὴν δὲ ἐν τῷ διαλέγεσθαι· καὶ συνεχῶς ἐπεβόα· αἰσχρὸν σιωπᾶν, Ἰσοκράτην δ' ἔαν λέγειν· οἱ μὲν οὖν τῶν δειλινῶν ἀκροώμενοι συνόδων, αἱ πρὸς τοὺς λοιποὺς ἐγύμναζον λόγους, ἐξωτερικοὶ ἐκαλοῦντο· οἱ δὲ τῶν ἐωθινῶν περὶ φιλοσοφίαν λόγων ἀκροαματικοί· ὠνόμασται δὲ στοχασμός, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐπὶ τινα σκοπὸν εὐστόχως ἰέντων τὰ βέλη, καὶ γὰρ ἐνταῦθα στοχαστικοῖς τοῦ προκειμένου καὶ τοῖς ἐξ εἰκότων λόγοις ὃ τε κατήγορος κατασκευάζει τὸ ἐπαγόμενον ἔγκλημα, καὶ ὁ φεύγων διωθεῖσθαι σπεύδει τὰς αἰτίας· ὀρίζεται δὲ αὐτὸν Μινουκιανὸς μὲν οὕτως· στοχασμός ἐστιν ἄρνησις παντελῆς τοῦ ἐπιφερομένου ἐγκλήματος, οὐκ εὖ δὲ ἔχει ὁ ὀρισμός· οὔτε γὰρ ἐκ γένους ἐστὶ καὶ συστατικῶν διαφορῶν· καὶ πρὸς τούτῳ τὸ ἀρνεῖσθαι τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα κοινόν ἐστι καὶ τῶν ἄλλων στάσεων· ἔτι δὲ οὐ παντὶ στοχασμῷ ἀρμόττει· ἐν γὰρ τοῖς συνεζευγμένοις στοχασμοῖς οὐχ ἔν τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα, ἀλλὰ δύο, καὶ ὅτι τοῦ στοχασμοῦ ἐξ ἑκατέρου γνωριζομένου τῶν μερῶν, ἐκ μόνου τοῦ φεύγοντος αὐτὸν ὠρίσατο, ἢ γὰρ ἄρνησις οἰκεία δηλὸν ὅτι τοῖς φεύγουσιν.

4.299

Ἑρμογένης δὲ καὶ Μητροφάνης οὕτως ὀρίζονται· στοχασμός ἐστιν ἀδήλου πράγματος ἔλεγχος οὐσιώδης ἀπὸ τινος φανεροῦ σημείου· ἔχει δὲ καὶ οὗτος ἀτελῶς ὁ ὀρισμός· ὡς μήτε ἐκ γένους καὶ συστάσεως ὑπάρχων διαφορῶν· μήτε τῶν ἀγωνιζομένων ἑκάτερα τὰ μέρη περιλαμβάνων, ἀλλ' ἐναντίως μὲν τῷ Μινουκιανῷ ἐπιχειρῶν καὶ ἀπὸ τοῦ διώκοντος τὸν στοχασμὸν ὀριζόμενος· ὁ γὰρ ἔλεγχος τῷ κατηγορῶν πρεπώδης· τοῖς αὐτοῖς δὲ ἐκείνῳ περιπίπτων ἁμαρτήμασιν, οὐδὲ γὰρ πάντα στοχασμὸν περιλαμβάνει· εἰσὶ γὰρ τινες οἱ τεκμήρια οὐκ ἔχουσι στοχασμοί· οὐς καὶ ἀτελεῖς ἐκ πραγμάτων καλοῦμεν, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀσώτου· ἰστέον δὲ, ὅτι διαφέρει τεκμήριον τοῦ κρινομένου· τὸ μὲν γὰρ ἀποδείκνυσιν, τὸ τεκμήριον τοῦ κρινομένου· τὸ μὲν γὰρ ἀποδείκνυσιν, τὸ τεκμήριον· ἀποδείκνυται δὲ τὸ κρινόμενον· καὶ ὅτι τὸ μὲν στοχασμοῦ μόνου· τὸ κρινόμενον δὲ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐμπίπτει στάσεσιν· τὸ δὲ ἀνεύθυνον μὲν εἶναι τὸ τεκμήριον, ἕτερον δὲ τι δι' αὐτοῦ κρίνεσθαι ἴδιον μὲν στοχασμοῦ· οὐ παντὸς δὲ ἔνια γὰρ τῶν τεκμηρίων ἐστὶν ὑπεύθυνα, ὡς ἐπὶ τοῦ νέου πλουσίου τοῦ γήμαντος ἐξ ἀστυγείτονος πόλεως θυγατέρα τυράννου, καὶ κρινομένου τυραννίδος ἐπιθέσεως· ὀρισμός δὲ αὐτοῦ τέλειος ἔχει οὕτω, στοχασμός ἐστι στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους περὶ τοῦ τί ἐστὶ τὸ κρινόμενον ἥτοι περὶ οὐσίας τὴν ζήτησιν ἔχων· γένος γὰρ τοῦ ὅρου ἐστὶν ἡ στάσις· ὑπὸ γὰρ τὴν στάσιν καὶ αἱ ἄλλαι πᾶσαι ἀνάγονται ζητήσεις· τὰ δὲ λοιπὰ διαφοραί· ἐπεὶ γὰρ τῶν στάσεων αἱ μὲν εἰσὶ μουσικαὶ, αἱ δὲ ἀριθμητικαί, αἱ δὲ πολιτικαί, προσθεῖς τὸ πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἄλλων αὐτὴν ἐχώρισε στάσεων· πάλιν ἐπειδὴ τῶν πολιτικῶν ζητήσεων αἱ μὲν εἰσὶ καθ' ὅλου, αἱ δὲ μερικαί, προσθεῖς τὸ ἐπὶ μέρους ἐχώρισεν αὐτὰς τῶν καθόλου ἥτοι τῶν φιλοσόφων· διὰ δὲ τοῦ περὶ οὐσίας ἔχων τὴν ζήτησιν, τὴν ιδιότητα τοῦ στοχασμοῦ παρέστησεν, ἥτις καὶ χωρίζει αὐτὴν τῶν ἄλλων στάσεων· εἰσὶ δὲ κεφάλαια τοῦ στοχασμοῦ, ὡς καὶ αὐτὸς ἐπισημαίνεται Ἑρμογένης, ἐννέα· ἢ γὰρ ποιότης κοινή· τούτων δὲ τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ προσώπου κρίνεται, τὰ δὲ ἀπὸ τῆς τῶν πραγμάτων ποιότητος, τὰ δὲ ἔξωθεν ἔχει τὴν σύστασιν· ἀπὸ μὲν οὖν τοῦ προσώπου· βούλησις καὶ δύναμις· διόπερ ἐν τοῖς ἐκ προσώπων ἀτελεῖς στοχασμοῖς καὶ ταῦτα ἐκλείπει· ἀπὸ δὲ τοῦ πράγματος ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ἔξωθεν δὲ ἐμπίπτουσι δύο, παραγραφικὸν καὶ ἐλέγχων ἀπαίτησις, ἅπερ κοινὰ ἐστὶν ἀμφοῖν τοῦ τε προσώπου καὶ τοῦ πράγματος· πάλιν τούτων τῶν

κεφαλαίων τὰ μὲν τοῦ κατηγοροῦ ἐστὶ, τὰ δὲ τοῦ φεύγοντος, τὰ δὲ κοινὰ ἀμφοῖν· τοῦ μὲν κατηγοροῦ δύο, ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, μετάληψις, τοῦ δὲ φεύγοντος, πέντε· ὥσπερ ὑπ' αὐτῆς βοηθουμένου τῆς τέχνης καὶ τὸ φοβερὸν τῆς κατηγορίας τῷ πολυτρόπῳ τῆς ἀπολογίας ἐκκρούοντος, ἔστι δὲ τὰδε· παραγραφικὸν, ἐλέγχων ἀπαίτησις, ἀντίληψις, χρῶμα, πιθανὴ ἀπολογία· κοινὰ δὲ ἀμφοῖν κεφάλαια, βούλησις καὶ δύναμις· προτέτακται δὲ ὁ στοχασμὸς, ἥτοι ὅτι φυσικῶς ἐν πάσαις ἐμπίπτει ταῖς στάσεσι ταῖς τε νομικαῖς καὶ λογικαῖς· ἢ ὅτι ἡ στοχαστικὴ ζήτησις καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος τὴν πίστιν ἔχει πρὸ πάντων οὔσα, τὰ γὰρ ἄδηλα πρὸ τῶν δήλων ἀναγκαῖον κατασκευάζεσθαι· τριῶν δὲ ὄντων τῶν ποιοῦντων τὰς στάσεις, αἰτίου, συνέχοντος, κρινομένου, ἔδει μὲν τὰ τοῦ αἰτίου ὡς πρώτου προτετάχθαι κεφάλαια, ἥτοι τὰ τοῦ κατηγοροῦ· οὐδὲ γὰρ ἄνευ κατηγορίας ἐστὶν ἀπολογία· ἀλλ' ἐπειδὴ ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις στάσεσι τὸ ἔγκλημα πεπραγμένον ἐστὶ καὶ σαφές, ὁ δὲ στοχασμὸς περὶ ἀδήλου ἐστὶ καὶ ἀφανοῦς πράγματος, τὰ δὲ τοῦ κατηγοροῦ κεφάλαια κατασκευαστικά, οὐκ ἀποδείξεις, οὐκ ἡδυνήθη ταῦτα προταγῆναι εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ἀδήλου πρὸ τῆς κατασκευῆς.

4.305 Ὁ στοχασμὸς τοίνυν διαιρεῖται ὅτε καὶ πρόσωπα ἔχει καὶ πράγματα κρινόμενα. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρου υ. Ὅτι μὲν ὁ στοχασμὸς περὶ τῆς οὐσίας ἔχει τὴν ζήτησιν, καὶ ὅτι ἄρνησιν ἔχει παντελῆ τοῦ ἐπιφερομένου ἐγκλήματος, καὶ ὅτι πάντα τὰ κεφάλαια αὐτοῦ σχεδὸν στοχαστικά εἰσιν, ἔτι τε καὶ ὅτι τὸ σημεῖον ἔχει ὁμολογούμενον καὶ ἀνεύθυνον, καὶ ὅτι περὶ τὸν παρεληλυθότα γίνεται χρόνον, δηλὸν ἀφ' ὧν ἤδη εἰρήκαμεν· νῦν δεῖ λοιπὸν περὶ τῆς τάξεως αὐτοῦ ζητεῖν· πρῶτος τοίνυν τέτακται, ὡς καὶ αὐτὸς φησιν ὁ τεχνικὸς, ὅτι τὰ πλεῖστα τῶν κεφαλαίων ἐμπίπτει τῇ στάσει ταύτῃ· αὕτη δὲ οὐχ ἱκανὴ ἀπολογία, ἐπεὶ καὶ ἐν τῇ πραγματικῇ πολλὰ ἐμπίπτει ἐκ τῶν ἄλλων κεφάλαια· ὥσπερ τὰ τῶν νομικῶν πασῶν καὶ τῶν δικαιολογικῶν τὰ πλεῖστα· ἀλλ' ὅμως οὐ διὰ τοῦτο προτέτακται· τὸ δὲ ἀληθέστερον, ὅτι περὶ τῆς ὑπάρξεως ἔχει τὴν ζήτησιν· τὸ δὲ περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ πράγματος ζητούμενον πρῶτόν ἐστι τῇ φύσει τῶν περὶ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ συμβαινόντων· ἐπεὶ δὲ τῶν στοχασμῶν οἱ μὲν εἰσι τέλειοι, οἱ ἀπὸ προσώπων ἅμα καὶ πραγμάτων συνεστηκότες, οἱ δὲ ἀτελεῖς οἱ θατέρου τούτων ἔλλιπεις, διὰ τοῦτο Ἑρμογένης ἀρχόμενος τῆς διαιρέσεως τοῦ στοχασμοῦ φησιν, ὅτε καὶ πρόσωπα ἔχει καὶ πράγματα κρινόμενα, ὡς τὴν ἀκριβεστάτην καὶ ἐπιστημονικωτέραν τῶν τελείων στοχασμῶν ποιοῦμενος διαίρεσιν καὶ διδασκαλίαν· ἡ γὰρ τῶν τελείων γνώσις καὶ τὴν τῶν ἀτελῶν συμπεριλαμβάνει· οἱ μὲν οὖν τέλειοι τούτοις πᾶσι σχεδὸν τέμνονται τοῖς κεφαλαίοις· οἱ δὲ ἀτελεῖς συνεκλιμπάνοντα ἔχουσι τὰ ὅ· ἐκάτερον τῶν μερῶν ὠκείωται κεφάλαια· ἔφαμεν γὰρ ἤδη, ὡς τὰ μὲν τῶν κεφαλαίων ἀπὸ τοῦ προσώπου, τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ πράγματος κινεῖται· τινὰ δὲ καὶ κοινὰ ἀμφοῖν· ἰστέον μέντοι, ὡς ἔσθ' ὅτε ἐκλείπει τὸ παραγραφικὸν, καθ' αὐτὸ μέντοι· οὐδὲ γὰρ τῇ θατέρᾳ τῶν μερῶν ἐκλείψει, ὡς ἤδη εἰρήκαμεν· καὶ τοῦτο ἐδήλωσε καὶ Ἑρμογένης, δι' ὧν φησι· παραγραφικῶς ἔστιν ὅτε· ἐκλείπει δὲ ἐν τοῖς κατὰ ἀμφισβήτησιν στοχασμοῖς· ἰσάζειν γὰρ πως δοκεῖ τότε· ἐμπεσεῖται δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις, εἰ διάφορος ἡ τῶν ἐγκαλούντων ποιότης, ὡς ἐπὶ τούτου· δύο τις ἔχων παῖδας θάτερον ἀπεκήρυξεν· τελευτῶν ἐπὶ τοῖς σημείοις φαρμάκων ἔφη, πᾶσι με ἀναιρεῖ, καὶ ἀντεγκαλοῦσιν ἀλλήλοις οἱ παῖδες· παρεγράψατο γὰρ ὁ ἀποκήρυκτος καὶ ἐρεῖ, μὴ δεῖ κρίνεσθαι ὡς μηδὲ τὴν ἀρχὴν ὧν παῖς· ὁ γὰρ ἀποκήρυκτος οὐκ ἔτι παῖς· συνεκλείπει δὲ τῷ παραγραφικῷ καὶ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις· πλήν ἐμπίπτει καὶ αὕτη ἐν τοῖς κατὰ ἀμφισβήτησιν στοχασμοῖς, ἐπὶ ἀντεγκαλούντων τύχῃ· ὡς ἐπὶ τῶν ἰατρῶν τῶν ἀμφισβητούντων τῆς τυράννου ἀναιρέσεως· ὁ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς κάτω πόλεως ἀνελθὼν ἐλέγχων ἔξει ἀπαίτησιν, οἷον τίνι προεῖπες τῶν πολιτῶν, τίνι ἀνεκοινώσω τὴν τοῦ τυράννου ἀναίρεσιν· ὁ μὲντοι τῷ τυράννῳ συνὼν οὐκ ἀπαιτηθήσεται· ἐπισφαλὲς γὰρ τὸν συνόντα τυράννῳ τινὶ ἐξεῖπεν τὸ ἐγχείρημα.

χρή δὲ γινώσκειν, ὡς δύο εἰσὶ διαιρέσεις, ἡ μὲν φυσικὴ, ἡ δὲ τεχνικὴ· τὴν μὲν οὖν φυσικὴν ὁ
 τεχνικὸς εἶπεν αἰτίαν ἔχουσαν, δι' ἣν ἕκαστον κεφάλαιον τοῦ ἐτέρου προτέτακται· τὴν δὲ
 τέχνην οἱ ῥήτορες ἐπινοοῦσι διὰ πάθος καὶ αἰτίαν τινά· ἔσθ' ὅτε τὴν τάξιν αὐτῶν ἀμείβοντες,
 τινὰ δὲ καὶ ἐλλείποντες, Μαρκελλίνο υ. Θαυμασιῶς ἀπὸ τοῦ τελείου στοχασμοῦ πρῶτον
 ἠνίξατο, ἔνθα καὶ τελεία τῶν κεφαλαίων ἢ διαίρεσις ταύτης ἐγνωσμένης, φημὶ δὴ τῆς τοῦ
 τελείου διαιρέσεως, καὶ ἡ τοῦ ἀτελοῦς ἔγνωσται· εἰ γὰρ ἀμφοτέρων ἔχει τὰ κεφάλαια ὁ τέλειος,
 τοῦ τε προσώπου καὶ τοῦ πράγματος, δῆλον ὅτι ταῦτα ἐγνωκῶς καὶ τὰ τοῦ ἐνὸς ἐπίσταται, ἥτοι
 τοῦ προσώπου ἢ τοῦ πράγματος· ἀμφοῖν γὰρ τὴν διδασκαλίαν περιλαμβάνει ὁ τέλειος· τὸ δὲ
 κρινόμενον νῦν δηλοῖ τὸ ἐξέτασιν ἐπιδεχόμενα· οὐκοῦν ἔστι καὶ πρᾶγμα ποτε οὐ κρινόμενον·
 εἶπεν γὰρ ὅτε ὡς μὴ ἀεὶ ὄντος· ἐάλω τοίνυν τὸ θεώρημα τοῦ τεχνικοῦ τὸ ὅτι δὴ ὁ στοχασμὸς ὁ
 συνιστάμενος ἔχει πρᾶγμα κρινόμενον· οὐ γὰρ ἐστὶν ἀπὸ προσώπου μόνου συνιστάμενος ὁ
 στοχασμὸς· ἔοικε δὲ καὶ αὐτὸς ὡς πρὸς τὸ ἐξισάζον τοῦτο εἰρηκέναι τὸ ὅτε ἔχει καὶ πρᾶγμα καὶ
 ἐξῆς· πλὴν γὰρ τούτου πανταχοῦ βούλεται πρᾶγμα ἐμπίπτειν. Ἰστέον δὲ, ὅτι τὸν κατὰ φύσιν ὁ
 Ἑρμογένης διαιρεῖ στοχασμόν· τοῦ γὰρ δὴ κατὰ διαίρεσιν καὶ τέχνην ἑτέρα διαίρεσις ὡς πρὸς
 τὴν ὕλην τὴν ἐμπίπτουσιν· ἡ γὰρ τέχνη διδάσκαλος ὡς πρὸς τὴν ὕλην· τί μὲν λεκτέον, τί δὲ
 σιωπητέον· καὶ τί μὲν ἐμπίπτει, τί δὲ οὐκ ἐμπίπτει, δηλοῦσι δὲ τὸν στοχασμόν ὡς ἐπὶ τὸ
 πλεῖστον οἱ τοιοῦτοι τῶν ὀρισμῶν· κρίνεται τις προδοσίας, συνειδότος, καθυφέσεως, ληστείας,
 τυραννίδος ἐπιθέσεως, μοιχείας, μηδισμοῦ, φαρμάκων· γίνεται δὲ καὶ περὶ γῆς ὄρων στοχασμὸς
 ὅτ' ἂν ἀμφισβητῶσί τινες· γίνεται δὲ καὶ περὶ χρημάτων, ὡς ἐν τοῖς ἐπιτροπικοῖς· ἔλαθε δὲ,
 φασὶ τινες, ἑαυτὸν ὁ τεχνικὸς ἐλέγξας δι' ὧν φησιν ἐνταῦθα, ὅτε καὶ πρόσωπον ἔχει καὶ
 πρᾶγμα κρινόμενον· πρῶην γὰρ οὐκ ἐβούλετο ἀτελῆ ἐκ πραγμάτων εἶναι στοχασμόν, ὅτε περὶ
 τοῦ ἀσώτου ἔλεγεν· ἀλλ' ὡς ἔφαμεν διὰ τὸν ἰσάζοντα στοχασμόν τοῦτο προσέθηκεν· ἐζήτησαν
 δὲ τινες, διατί μὴ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσι τοῦτο λέγει· καὶ φαμεν, ὅτι ἐπειδὴ πρῶτος ὁ
 στοχασμὸς, ἐκ τούτου βούλεται ὑπόδειγμα ἡμῖν τῶν ἄλλων στάσεων παρασχέσθαι, ὅπερ καὶ
 ἄμεινον· ὅτι ἐν στοχασμῷ, ἐὰν ἐκλείπῃ τὸ πρόσωπον, ἐκλείπει καὶ τὰ τοῦ νόμου κεφάλαια· καὶ
 ἐπὶ τοῦ πράγματος ὁμοίως· ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις οὐκ ἔτι αἴτιον δὲ τούτου, ὅτι ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις
 πρόδηλόν ἐστι τὸ πρᾶγμα καὶ οὐκ ἔτι περὶ τούτου ζητοῦμεν εἰ ἔστι, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔτι
 βουλήσεως οὐδὲ δυνάμεως δεόμεθα πρὸς ὑποψίαν τοῦ προκειμένου συντελούντων τῶν
 κεφαλαίων, ἐν δὲ τῷ στοχασμῷ ἀδήλου ὄντος τοῦ πράγματος ἐκ τῆς περὶ τὸ πρόσωπον
 ὑποψίας ἢ ἀπὸ τῶν τοῦ πράγματος σημείων συνίσταται ἡ ζήτησις· οὐκοῦν εἰκότως ἐν τούτῳ
 ἀφώρισται τὰ κεφάλαια, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις μέμικται.

4.308 Διατί δὲ μὴ ἀπὸ τῶν κεφαλαίων ἤρξατο ἐνταῦθα ὥσπερ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ
 εἵδους τῆς στάσεως ἤρξατο εἰπὼν, ὅτε καὶ πρόσωπον ἔχει καὶ πρᾶγμα; ἐπειδὴ τῶν κεφαλαίων
 οὐκ ἀεὶ τούτων ἡ χρῆσις ἐμπίπτει, ἀλλὰ πρὸς τὰ εἶδη τοῦ στοχασμοῦ· καὶ ὅτι τῶν κεφαλαίων τὰ
 μὲν ἐστὶν ἴδια τοῦ προσώπου, τὰ δὲ ἴδια τοῦ πράγματος, διὰ τοῦτο παραστῆσαι τὴν ἐκάστου
 κεφαλαίου δύναμιν βουλόμενος ἀπὸ τοῦ τελείου στοχασμοῦ ἤρξατο τῆς διαιρέσεως, ἐξ οὗ τῶν
 ἄλλων ἴσμεν τὴν διαίρεσιν· ἐκλείποντος γὰρ τοῦ προσώπου συνεκλείπει καὶ τὰ τοῦ προσώπου
 κεφάλαια· καὶ ἐπὶ τοῦ πράγματος ὁμοίως.

4.309 Παραγραφικῶς ἔστιν ὅτι ε. Ἐζήτῃται, διὰ τί πασῶν τῶν λογικῶν στάσεων ὁμώνυμον ἑαυταῖς
 κεφάλαιον ἔχουσιν, μόνος ὁ στοχασμὸς καὶ ἡ πραγματικὴ οὐκ ἔχει· καὶ περὶ μὲν τῆς
 πραγματικῆς κατὰ καιρὸν ἐροῦμεν· περὶ δὲ τοῦ στοχασμοῦ τοῦτό φαμεν, ὡς ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις
 στάσεσιν ἢ πρότασις ὠμολόγηται· οἷον ἐν ὄρω τὸ τετυπτηκέναι Δημοσθένη· ἐν τῇ ἀντιλήψει τὸ
 γεγραφεκέναι τὰ ναυάγια· ἐν μόνῳ δὲ στοχασμῷ ἀδηλός ἐστιν ἡ πρότασις· οὐκ ἡδύνατο οὖν
 ἀδηλον ἀδήλου κατασκευὴ γενέσθαι· ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις λογικαῖς τὸ δῆλον εἰς κατασκευὴν
 προβάλλεται τοῦ ἀμφισβητουμένου· διὰ τοῦτο τοίνυν οὐκ ἔχει ὁμώνυμον ἑαυτῷ κεφάλαιον ὁ

στοχασμός· ἡ αὐτὴ αἰτία καὶ τοῦ μηδὲ τὴν καλουμένην προβολὴν ἔχειν τὸν στοχασμὸν, ὥς αἱ ἄλλαι στάσεις· μηδὲ τὰ ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ πρῶτα κεφάλαια, τῆς τέχνης τοῦτο ἀπαιτούσης, ἀλλὰ τὸ παραγραφικὸν ὃ τοῦ φεύγοντός ἐστι κεφάλαιον· καὶ γὰρ, ὥς ἡδὴ εἴρηται, ὁ στοχασμὸς ἀδήλου πράγματός ἐστι ζήτησις· τί οὖν ἔχει προβάλλεσθαι εἰς πρότασιν, οὐ γὰρ αὐτὸ τὸ κατασκευαζόμενον προκαλεῖται· ἐν μὲν γὰρ τῷ ὄρω ἢ προβολῇ· οἷον τὰ μὲν εἰς ἐμὲ καὶ τοὺς φυλέτας ἡμαρτημένα καὶ τὰ περὶ τὴν ἑορτὴν ἀδικήματα ἐφ’ οἷς αὐτὸν προὔβαλόμην, ταῦτ’ ἐστίν· ἐπὶ δὲ τῆς ἀντιλήψεως ἢ προβολῇ· οἷον τὰ ναυάγια γράψας τὴν πόλιν ἠδίκησας· καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτης· ἐν μόνῳ δὲ τῷ στοχασμῷ τὸ πεπραγμένον σημεῖον ἐν ἐγκλήματι ὄν, ἀλλ’ οὐχὶ ἔγκλημα, οὐκ ἔχει προβολήν· ἀλλὰ τὸ παραγραφικὸν πρῶτον, διότι φύσει πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπάρχει τὸν ἀγῶνα μέμφεσθαι· καὶ πάντες οἱ κατηγορούμενοι πρῶτον αἰτιῶνται, ὅτι κατηγοροῦνται· συμβάλλεται δὲ εἰς τὸ μέμφεσθαι τὸ παραγραφικόν· ἢ καὶ ὅτι εὐθὲς ἐστὶ τὸν ἅπαξ ἀπολογησάμενον καὶ καταδεξάμενον τὴν κρίσιν αὐθις παραγράφεσθαι· ἢ καὶ ὅτι ἂν τὸ παραγραφικὸν ἰσχύση σχολάζει τῶν λοιπῶν κεφαλαίων ἢ ἐξέτασις· ἢ ὅτι ἡ παραγραφή τῆς εὐθυδικίας οὕσα ἀντιστρέφει τὸν ἀγῶνα καὶ τὸν φεύγοντα κατήγορον ποιεῖ, καὶ φύσει πρώτη γίνεται τοῦ πράγματος· εἰκότως οὖν καὶ τὸ παραγραφικόν, εἰ καὶ μὴ τελεία ἐκβολὴ τοῦ ἀγῶνος, ἀλλ’ οὖν γε τὴν φύσιν τῆς παραγραφῆς σῶζον πρὸ τῶν ἄλλων τέτακται.

4.310 Ἦκολούθησε τῇ φύσει τῶν πραγμάτων ἡ τέχνη· πρῶτον γὰρ ἐστὶ κατὰ φύσιν τὸ τὴν γραφὴν μέμφεσθαι καὶ παραγράφεσθαι· παραγραφικὸν δὲ ἐστὶ λόγος τὴν δίκην ὡς οὐ δεόντως εἰσαγομένην καταμεμφόμενος· ἔχει δὲ κοινωνίαν πρὸς τὴν παραγραφὴν τὴν στάσιν· διαφορὰν δὲ, ὅτι ἡ μὲν ἐστὶ τελεία ἐκβολὴ τῆς εὐθυδικίας, τὸ δὲ ἔνδειξις μόνον ἐκβολῆς· καὶ τοσοῦτον δύναται, ὅσον διαβαλεῖν τὴν κρίσιν· μεταλήψεως δὲ διαφέρει· πάλιν· ὅτι ἡ μὲν μετάληψις ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ, τὸ δὲ παραγραφικὸν ἀπὸ τοῦ φεύγοντος· ἔστι δὲ κοινοτέρα τοῦ παραγραφικοῦ διαφορὰ πρὸς ἀμφοτέρας, τὴν τε παραγραφὴν καὶ τὴν μετάληψιν, ὅτι ἐκεῖνα μὲν ἀπὸ ῥητοῦ, τὸ δὲ παραγραφικὸν οὐχ οὕτω· λαμβάνεται δὲ ἀπὸ τῶν περιστατικῶν, χρόνου, ὅτι παρ’ αὐτὰ τὰ συμβάντα ἔδει με κρίνειν, οὐ χρόνοις ὕστερον· τρόπου, ὥς Δημοσθένους· εἰ μὲν εἰσαγγελίας ἄξιά με πράττοντα ἑώρα εἰσαγγέλλοντα καὶ τοῦτον τὸν τρόπον εἰς κρίσιν καθιστάντα παρ’ ὑμῖν· εἰ δὲ γράφοντα παράνομα, παρανόμων γραφόμενον· ἂν δὲ νόμος προστεθῇ τῷ παραγραφικῷ καὶ πρὸς τοῖς ἀγράφοις δικαίοις λάβῃ τοῦτο, γίνεται παραγραφή· ἔχει δὲ διττὴν χώραν τὸ παραγραφικόν· ὅτε μὲν γὰρ ἐν ἀρχῇ τάττεται· ὅτε δὲ μετὰ τὰ ἀπ’ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἐν ἀρχῇ μὲν, ὅτι οὐ δεῖ εἶναι τὸν ἀγῶνα, εἰ μὴ τόδε τι ὑπάρχοι, ὥς ἐπὶ τοῦ ἀσώτου· ἐρεῖ γὰρ, ὅτι τόδε τι δεῖ κρίνειν με, ὅτ’ ἂν δείξης τεθνηκότα τὸν πατέρα· καὶ ἐπὶ τῆς γυναικὸς τῆς νύκτωρ δακρυούσης καὶ κρινομένης μοιχείας· δεῖ γὰρ πρῶτον φανῆναι τὸν μοιχόν· μετὰ δὲ τὰ ἀπ’ ἀρχῆς ἄχρι τέλους εὐρίσκομεν τὸ παραγραφικόν, ὅτ’ ἂν ἡ ὕλη εὐλογωτέραν τῷ κεφαλαίῳ παρέχῃ τὴν τοιαύτην τάξιν, ὥς ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως, οὗ εἰκόνα ἔστησαν οἱ πολέμιοι, καὶ φεύγει προδοσίας, πρὸς τοῦτο εἰσάγει τὸ παραγραφικόν ὁ φεύγων· ὅτι οὐ δεῖ με κρίνεσθαι ἐφ’ οἷς ἄλλοι πεποιήκασιν.

4.311 Ὡς οὖν εἰς ἀσφαλῶς ὥρισεν, οὐ γὰρ αἰεὶ εὐρίσκεται, ἀλλ’ ὅτε ἔστιν ἀπὸ τῶν περιστατικῶν διαβαλεῖν· ἐκ τούτων γὰρ ἔχει τὴν σύστασιν τὸ κεφάλαιον· κεφαλαιωδῶς δὲ τότε ἐμπίπτει, ὅτ’ ἂν δεόν τι πραχθῇ, μὴ πραχθῇ· ἢ ὅτε πεπραγμένον, ὑπαιτίως πραχθῇ. Ἐλέγχων ἀπαιτήσε· ἰ. Σωπάτρο υ. Ἐφεξῆς δύο κεφάλαια τοῦ φεύγοντος τέτακται, μὴ διακοπτόμενα τοῖς ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ κεφαλαίοις, ἐπειδὴ ταῦτα, ὥς ἡδὴ εἴρηται, ἀλλήλοις ἀκολουθεῖ συνεκλιμπάνοντα· ἀλλ’ οὕτε τῇ τοῦ προσώπου ἐκλείψει οὐδὲ τῇ τοῦ πράγματος ἀπ’ οὐδετέρου γὰρ τούτων ἐμπίπτει, ἑτέρα δὲ αἰτία, ἣτις εἴρηται, ἡδὴ δευτέρα δὲ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσις· διότι ὁ στοχασμὸς ἄρνησίς ἐστι τοῦ ἐπαγομένου ἐγκλήματος· ἀναγκαίως οὖν ἀπαιτήσῃ τὸν ἔλεγχον ὁ φεύγων τῷ ἐπιφερομένῳ ἐγκλήματι.

4.312 Μαρκελλίνο υ. Τοῦτο δεύτερον μὲν τῇ τάξει· ἰσχυρὸν γὰρ τὸ κεφάλαιον ἐκ τῶν ἀτέχνων πίστεων γινόμενον, οἷον μαρτύρων, διαθηκῶν, νόμων, ψηφισμάτων, ἐπιστολῶν, βασάνων. Βούλησε ι , δυνάμει ι . Σωπάτρο υ. Ἀναγκαίως ταῦτα τὴν ἐφεξῆς ἔχει τάξιν μετὰ τὰ κοινά· καὶ γὰρ τοῦ προσώπου ἐστὶν ἡ βούλησις καὶ ἡ δύναμις, ἀλλ' οὐ τοῦ πράγματος· ταύτη δὲ καὶ προτέτακται τῶν ἀπὸ τοῦ πράγματος κεφαλαίων· φύσει γὰρ τὸ πρόσωπον τοῦ πράγματος πρῶτον, ὡς ποιοῦν ποιούμενον· ἀλλὰ καὶ ἡ βούλησις τῆς δυνάμεως φυσικῶς προηγείται, πρῶτον γὰρ τις βουλεύεται, εἴτα πράττει· ὃ ἐστὶ τῇ δυνάμει κεχρησθαι, καὶ ὅτι βούλησις μὲν ἄνευ δυνάμεως κρίνεται, δύναμις δὲ ἄνευ βουλήσεως οὐ· κοινὰ δὲ καὶ ταῦτα, ἀλλ' οὐχὶ τοῦ προσώπου ἢ τοῦ πράγματος ὡς τὸ παραγραφικὸν καὶ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις, ἀλλὰ κοινὰ τοῦ κατηγοροῦ καὶ τοῦ ἀπολογουμένου· διὸ καὶ πρὸ τῶν ἰδικῶν ἐκάστου τέτακται. Μαρκελλίνο υ. Ταῦτα τοῦ προσώπου κεφάλαια, πρῶτον δὲ ἐστὶ τὸ πρᾶττον τοῦ πραττομένου, τουτέστιν τὸ πρόσωπον τοῦ πράγματος· διὸ προτέτακται ἡ βούλησις καὶ ἡ δύναμις· τὰ γὰρ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὰ πράγματά ἐστιν· εἰκότως δὲ τὰ δύο κεφάλαια ὁμοῦ ἔταξεν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῇ βούλῃσι καὶ ἡ δύναμις καὶ ἀχώριστός ἐστι· μάταιον γὰρ ἡ βούλησις ἀπούσης δυνάμεως, καὶ ἡ δύναμις ἀπούσης βουλήσεως. Τοῖς α π' ἀρχῆς ἄχρι τέλους .

4.313. (1n) Σωπάτρο υ. Τοῦτο πρῶτόν ἐστι κεφάλαιον ἴδιον τοῦ κατηγοροῦ· πλὴν ὅτι ἐν σπανίοις κοινόν τε καὶ ἴδιον εὐρίσκεται τοῦ κατηγοροῦ, ὡς ἐφεξῆς ἐροῦμεν· εἰκότως οὖν, ἐπειδὴ μετὰ τὸ πρόσωπόν ἐστι τὸ πρᾶγμα, τὰ δὲ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους αὐτὰ τὰ πράγματά ἐστι, μετὰ τὴν βούλησιν καὶ τὴν δυνάμιν τεταγμένα ἐστίν· ἡ γὰρ ὁδὸς ταύτην ἔχει τὴν τάξιν βουλομένη πρᾶξαι· πρᾶξαι δὲ τόδε τι, ὅπερ ἐστὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἵνα πρὸς αὐτὰ ἡ ἀπολογία γένηται. Μαρκελλίνο υ. Οὕτω κέκληται τουτὶ τὸ κεφάλαιον, ἐπειδὴ πανταχοῦ εὐρίσκεται καὶ ἐν προοιμίῳ καὶ ἐν ἐπιλόγῳ· ἰστέον δὲ, ὅτι τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὁ κατήγορος κέχρηται· καλεῖται δὲ καὶ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους καὶ πράγματα καὶ σημεία· τὰ δ' αὐτὰ ἐν στοχασμῷ· καὶ μέγιστον ἐν τούτοις ὁ κατήγορος ἰσχύει· διὸ καὶ πανταχοῦ αὐτοῖς κέχρηται ἐν προοιμίῳ, ἐν ἐπιλόγῳ. Ἀντιλήψε ι , μεταλήψε ι . Σωπάτρο υ. Ἔδει μετὰ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, φύσιν ἐχόντων αὔξειν τὸ πρᾶγμα καὶ μέγεθος περιτιθέναι τῷ ἀδικήματι, τὴν μετάθεσιν τῆς αἰτίας τάττειν· ἥτις ἀπολογία τέ ἐστὶ καὶ τῆς ἀρνήσεως κατασκευὴ, ἀλλ' οὐχὶ τὴν ἀντίληψιν, ὃ τολμηρότερόν ἐστι καὶ θρασύτερον, εὐθύς ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν καταφεύγειν, καὶ πρὸς τὴν ὀργὴν ἄγει τὸν δικαστὴν καὶ μηδὲ ἀποδεικνύναι πρῶτον, ὅτι οὐ πεποίηκεν· ἄλλως τε καὶ ὅτι ἡ μὲν μετάθεσις τῆς αἰτίας αἰεὶ τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀκολουθεῖ· τὸ δὲ ἀντιληπτικὸν οὐκ αἰεὶ ἐμπίπτει, εἰ μὴ ὅτ' ἂν τις ἀφ' ὧν αὐτὸς ποιήσας κρίνηται· ἔδει οὖν καὶ κατὰ τοῦτο τὸ χρῶμα τῆς ἀντιλήψεως προταγῆναι, τὰ γὰρ αἰεὶ τῶν ποτε τιμιώτερα, καὶ κατὰ τοῦτο ὁ μὲν Μινουκιανὸς καὶ οἱ ἄλλοι τεχνικοὶ μετὰ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὸ χρῶμα τάττουσιν, Ἑρμογένης δὲ τὴν ἀντίληψιν· καλῶς δὲ καὶ οὗτος· κἀκεῖνοι οὐκ ἔξω σκοποῦ· κατηγοροῦντας μὲν γὰρ δεῖ Ἑρμογένει κατακολουθεῖν.

4.314 προτάττοντας τοῦ χρώματος τὴν ἀντίληψιν, πρὸς βάρος τοῦ φεύγοντος, ἀπολογουμένους δὲ Μινουκιανῷ τὴν μετάθεσιν τῆς αἰτίας, τὴν ἀντίθεσιν τὴν ἐκ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους γινομένην· εἰκότως δὲ ἀντίληψιν προτάξας, ἐπήγαγε τὴν μετάληψιν λυτικὴν οὔσαν αἰεὶ τῆς ἀντιλήψεως. Μαρκελλίνο υ. Μετὰ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἡ ἀντίληψις· φύσει γὰρ πάντες τὴν ἐξουσίαν πρὸ τῶν ἄλλων προβαλλόμεθα· καὶ μετὰ τὴν ἐξουσίαν, τότε τὴν αἰτίαν ἐπιφέρομεν τῆς πράξεως, ὃ ἐστὶ τὴν μετάθεσιν τῆς αἰτίας· οὐδεὶς δὲ τῇ ἐξουσίᾳ θαρρῶν ταύτην παρεῖς πρῶτον τὴν αἰτίαν τῆς πράξεως προτάττει τῆς ἐξουσίας. Μεταθέσει τῆς αἰτίας , πιθανῇ ἀπολογίᾳ . Σωπάτρο υ. Περὶ μὲν τοῦ χρώματος εἴρηται· ἡ δὲ πιθανὴ ἀπολογία τελευταία τέτακται· εἰ καὶ τὰ μάλιστα δοκεῖ ἀντιστρέφειν τὸν ἀγῶνα· ἀλλ' ὅμως γλίσχρότερόν τέ ἐστὶ καὶ ἀσθενές· τοῦτο δὲ καὶ τὸ ὄνομα κατηγορεῖ· οὐ γὰρ ὠμολόγηται, ἀλλὰ πιθανὴ τίς ἐστίν.

Ποιότητι κοινῇ . Μαρκελλίνου υἱοῦ . Ἡ ποιότης καὶ ἡ γνώμη κοινὰ ἐστὶ πασῶν τῶν στάσεων· ταῦτα γὰρ τῶν ἐπιλόγων ἐστίν· αὕτη ἡ αἰτία τῆς προτάξεως τῶν κεφαλαίων . Τὸ παραγραφικὸν γίνεται κατὰ τρόπους τέσσαρας, ἥτοι ἀπὸ τοῦ λείποντος· οἷον ἀσώτου πατὴρ ἀφανὴς γέγονε καὶ φόνου φεύγει· ἀξιῶσει γὰρ δεικνύναι πρῶτον εἰ ἀνήρηται· ἢ ἀπὸ τοῦ ὑπερβάλλοντος· οἷον, δέκα νέοι συνώμωσαν μὴ γῆμαι καὶ φεύγουσι κακοῦ βίου· ἕκαστος γὰρ αὐτῶν ἀξιῶσει κρίνεσθαι ἰδίᾳ· ἢ ὅτι ἀφ' ὧν ἕτεροι πεποιήκασιν, οὐ δεῖ κρίνεσθαι· ὡς ὁ τρισαριστέυς οὐ εἰκόνα ἔστησαν οἱ πολέμοι, καὶ προδοσίας φεύγων· ἢ κατὰ χρόνον· οἷον δειλοῦ παῖς ἠρίστευσε, καὶ μοιχείας κρίνει τὴν γυναῖκα· τοσούτοις γὰρ φησιν ὕστερον χρόνοις μὴ δεῖν κρίνεσθαι· τοῦτο δὲ ἀπὸ μὲν ῥήτοῦ τινος εἰ γίνοιτο, ἰσχυρότερόν ἐστι καὶ τελεία γίνεται παραγραφή· ἄλλως δὲ ἀσθενὲς μὲν ἐστὶ, συλλαμβάνει δὲ οὖν σμικρὸν τῷ χρωμένῳ· τοῦ δὲ ἀπὸ ῥήτοῦ παράδειγμα, ὃ δὴ φαμεν τελείαν εἶναι μετάληψιν καὶ παραγραφήν· οἷον κριθεὶς τις φόνου ἀπέφυγεν· ὕστερον δὲ χρωμένῳ αὐτῷ ἀνείλεν ὁ θεός· ἀνδροφόνους οὐ χρῶ· καὶ πάλιν φεύγει· δις γὰρ περὶ αὐτῶν οἱ νόμοι κωλοῦσι κρίνεσθαι· παραγράφεται οὖν καὶ γίνεται πρῶτον ζήτημα νομικὸν ἐκ παραγραφῆς . Σωπάτρου υἱοῦ . Τέσσαρας μὲν ἀπαριθμεῖται τοὺς τοῦ παραγραφικοῦ τρόπους ὁ τεχνικός· τρεῖς δὲ εἰσὶ τῇ ἀληθείᾳ· τοῦ γὰρ παραγραφικοῦ αἰεὶ ἀφ' ἑνὸς καὶ περιστατικοῦ κινουμένου, οἷον προσώπου, πράγματος, αἰτίας, χρόνου, τρόπου, ὕλης, τὰ παρόντα ἀπὸ τριῶν εἰσὶ· τό τε γὰρ τοῦ ἀσώτου ἀπὸ τοῦ πράγματός ἐστι· ζητεῖται γὰρ εἰ ἀνήρηται ὁ πατήρ· τὸ δὲ γε τοῦ τρισαριστέως καὶ τῶν δέκα νέων ἀπὸ τοῦ προσώπου ἐστὶ· καὶ τὸ τοῦ δειλοῦ ἀπὸ χρόνου· ὅτι δὲ εἰσὶν ἀπὸ πάντων τῶν περιστατικῶν παραγραφικὰ κινούμενα, δῆλον ἐντεῦθεν· ἀπὸ μὲν οὖν προσώπου καὶ πράγματος ἔχομεν τοῦ τεχνικοῦ παραδείγματα· ὡσαύτως καὶ ἀπὸ χρόνου· τῶν δὲ λοιπῶν ἡμεῖς ἐροῦμεν· ἀπὸ μὲν γὰρ τόπου, ὡς τοῦτο· κρίνεται Δημοσθένης ἐπὶ τοῖς ἀρπαγεῖσι χρήμασιν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ καὶ παραγράφεται ἀξιῶν ἐν τῇ ἡλιαίᾳ κρίνεσθαι· ἀπὸ τρόπου δὲ· Εὐξίθεος καὶ Ἡρώδης ἔπλεον ἅμα· εὖρηται ὁ Εὐξίθεος καθεύδων ἔχων αἶμα ἐγγὺς καὶ κρίνεται κακουργίας· παραγράφεται γὰρ τὸν τρόπον ὡς οὐκ ὀφείλει τοῦτον τὸν τρόπον κρίνεσθαι, ἀλλὰ δειχθέντος τοῦ φόνου· ἀπὸ αἰτίας δὲ, οἷον ἔγραψεν Ἀλέξανδρος ἐν τοῖς Δαρείου λογισμοῖς εὐρηκέναι, Δημοσθένη εἰληφέναι πεντήκοντα τάλαντα, καὶ κρίνεται Δημοσθένης· παραγράφεται γὰρ ὡς οὐκ ὀφείλω ἐπὶ τούτοις κρίνεσθαι, τῷ ἐχθρόν μου εἶναι τὸν γεγραφότα· δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι τὸ ἀπὸ τοῦ ὑπερβάλλοντος καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου λαμβάνεται· ὃ παρέλιπεν ὁ τεχνικός· τούτῳ δὲ κέχρηται ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν· καὶ γὰρ Ἄφοβος ἐγράψατο ψευδομαρτυρίας Στέφανον καὶ Δημοσθένης παραγράφεται· καὶ λέγει ὡς δέον αὐτὸν μετὰ τῶν ἄλλων μαρτύρων κρίνεσθαι· ἰστέον δὲ ὡς αἰεὶ τοῦ φεύγοντός ἐστὶ τὸ κεφάλαιον· ἐφεδρεύων γὰρ τοῖς εἰρημένοις τρόποις, ἥτοι αὐτὸς ὁ φεύγων ἢ ὁ ὑπὲρ τοῦ φεύγοντος λέγων, καὶ κατανοήσας, εἴ πῃ χώραν ἔχει κατὰ τινὰ τῶν τρόπων τὸ παραγραφικὸν εἰσάγειν, χρήσεται μετὰ ἀδείας αὐτῷ· διαφέρει δὲ τὸ παραγραφικὸν τῆς παραγραφῆς, ὡς καὶ αὐτὸς ἐρεῖ, τῷδε, τῷ τὴν μὲν παραγραφήν ἀπὸ νόμου τὴν ἰσχὺν ἔχουσαν τὴν εὐθυδικίαν ἐκβάλλειν· τὸ μέντοι παραγραφικὸν ἐκ τῶν περιστατικῶν λαμβάνεται· εἰ δὲ καὶ ἡ μετάληψις ἐκ τούτων, ἀλλ' αὕτη μὲν ἐκ τοῦ κατηγοροῦ· τὸ μέντοι παραγραφικὸν αἰεὶ τῷ φεύγοντι συγκεκλήρωται· καὶ ἡ μὲν παραγραφή ὅλον ἐκβάλλει τὸν ἀγῶνα· τὸ δὲ παραγραφικὸν μέρος τι τῶν περὶ τὸ πρᾶγμα αἰτιᾶται· συμβαλλόμενον ἡμῖν ἐπὶ πάσης δίκης· οὐ χεῖρον δὲ καὶ τοῦτο εἰδέναι ὡς ἐπὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ ὑπερβάλλοντός τινες ἐνέστησαν, ὡς οὐκ ἔχει τὸ παραγραφικὸν χώραν, καίτοι ζητήματος συνισταμένου· εἰ γὰρ καὶ τὰ μάλιστα οἱ δέκα νέοι πλῆθος εἰσιν, ἀλλ' οὖν γε μίαν ἔχουσι ποιότητα, τοῦ ἀόριστον εἶναι· ἐπὶ μὲν οὖν τούτων διὰ τὸ ἀόριστον εἶναι τὴν ποιότητα οὐ συνίσταται τὸ παραγραφικόν· ἐπὶ δὲ τοῦ ζητήματος τούτου χώραν ἔξει· οἷον Αἰσχίνης καὶ Δημοσθένης ἐκ τῆς παρὰ Φιλίππου ἐπανήκοντες παραπρεσβείας, εὖρηται ὁ μὲν χρυσίον κατορύττων, ὁ δὲ παραπρεσβείας ἀπολογία γράφων, καὶ Ὑπερίδης ἀμφοτέρων

κατηγορεῖ· ἐνταῦθα γὰρ διάφορος οὖσα τῶν προσώπων ἡ ποιότης χώραν ἔχει λέγειν, ὅτι ἰδίᾳ θέλω κρίνεσθαι καὶ μὴ μετέχειν τῆς ἐκείνου ποιότητος· πλήν καὶ ὑπὲρ τῶν νέων ἀπολελόγηται Συριανός· τὸ μέντοι ὅλον παραγραφικὸν οὐχ ὡς ἔτυχε δεῖ μεταχειρίζεσθαι, ἀλλὰ πρὸς τὸ χρησίμον· αἰεὶ εἰδέναι γὰρ δεῖ, ὅτι τοῦτο τὸ κεφάλαιον, καθὸ μὲν τὴν κατηγορίαν διαβάλλει καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῆς διαλύει, κατὰ τοῦτό ἐστιν ἰσχυρὸν καὶ ὠφέλιμον· καθὸ δὲ ὅλως δοκεῖ παραγράφεσθαι καθαιρετικὸν ἐστὶ τῶν ἀξιωμάτων· ὁ γὰρ κρινόμενος εἰ τύχοι προδοσίας ἢ ἀσεβείας, εἴτα λέγων, ὅτι ἔδει με πρὸ χρόνου κριθῆναι ἢ τῷδε τῷ τρόπῳ τὰς εὐθύνas ὑπέχειν, ἢ τοιόνδε τι λέγων δῆλός ἐστι μὴ λίαν παρῤῥησιαζόμενος· καὶ συνειδώς τι τῶν ἐγκαλουμένων ἑαυτῷ· καὶ κατὰ τοῦτο καθαιρήσει τὸ ἀξίωμα κατὰ δύο τρόπους· ἓνα μὲν, ὅτ' ἂν ἔστι τὰ πρόσωπα ἔνδοξα οἷον Περικλῆς ἢ Δημοσθένης· δεύτερον δὲ, ὅταν τὸ πρᾶγμα μέγιστον εἴη, οἷον προδοσία ἢ ἀσέβεια· τίς γὰρ ἂν μὴ πιστεύσῃ τοῖς ἐγκλήμασι τούτοις ὑπεύθυνον εἶναι· ἐπειδὴ μὴ πρότερον ὑπέστη τὴν κατηγορίαν· διὰ ταῦτα μὲν οὖν ἐμμεθόδως χρηστὸν αὐτῷ, ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς, ἐπεὶ καθαιρετικὸν οὕτω τοῦ ἀξιώματος, οὐ δῆπου παρασιωπήσομεν αὐτὸ, εἰ βλάπτει δυνάμενον ἐν τῷ λέγεσθαι ὅλον διασεῖσαι τὸν ἀγῶνα· ἀλλ' ὡς προεῖρηται ἐμμεθόδως καὶ ὥσπερ οἱ παλαιοὶ ἐχρήσαντο μὲν γὰρ οὗτοι αὐτῷ διὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ ὠφέλιμον, ὥσπερ δὲ φεύγοντες αὐτὸ, οἷον Περικλῆς αἰτίαν ἔχων ὡς τοῦ πολέμου αἴτιος γέγονε καὶ διὰ τοῦτο μέλλων ἀπολογεῖσθαι, οὔτε πάντῃ παρήκεν αὐτὸ διὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ ὠφέλιμον, οὔτε ἐνέμεινε αὐτῷ διὰ τὸ λυμαινόμενον αὐτοῦ τὸ ἀξίωμα· ἀλλ' ὅσον μνημονεύσας ἀπεπήδησεν εὐθέως εἰς τὸ κατασκευαστικὸν τοῦ ἀξιώματος· λέγων γὰρ τὸ παραγραφικὸν ἀπὸ χρόνου· οἷον καὶ ἐμὲ τὸν παραινέσαντα πολεμεῖν καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς, οἷον ἐπέισθητε, δι' αἰτίας ἔχετε, τρόπον γὰρ τινα λέγει ὅτι μὴ τότε ἐλέγετε ἀλλὰ μεταβάλλεσθε ἐπὶ τοῖς ἅπαξ δόξασιν, εὐθέως ἐπὶ τὴν κατασκευὴν ἐχώρησεν εἰπών· καίτοι ἐμοὶ τοιοῦτῳ ἀνδρὶ ὀργίζεσθε, ὃς οὐδενὸς ἥττων εἰμὶ γινῶναι τε τὰ δέοντα καὶ ἐρμηνεύσαι ταῦτα· φιλόπολὶς τε καὶ χρημάτων κρείσσων· ἐδεδίει γὰρ ἐπεξελθεῖν τῷ παραγραφικῷ, μὴ δόξῃ τὸν ὀρθὸν ἡγνοηκέναι· ὁμοίως καὶ Πλάτων ἐν τῇ Σωκράτους ἀπολογίᾳ τὸ καθαιρετικὸν τούτου δεδιώς, οὕτως ἐχρήσατο· νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα ἔτη γεγονώς ἐβδομήκοντα, ἀτέχνως οὖν ἔχω τῆς ἐνθάδε διαλέξεως· ἐνταῦθα γὰρ ἐστὶ τὸ παραγραφικὸν, ὅτι τοσούτων ἐτῶν γεγονώς, εἴ πῃ ἦν ἀληθὴς ἡ κατηγορία, πῶς οὐκ ἐκρίθη παρ' ὑμῖν· ἀλλ' οὐκ ἐπεχειργάσατο διὰ τὸ καθαιρετικὸν τοῦ ἀξιώματος· ὁ δὲ Δημοσθένης θεῖα τινὶ μεθόδῳ κεχρημένος τούτῳ καὶ τὸ ἀξίωμα φυλάττει λαμπρὸν, καὶ ὅσον βούλεται ἀπαγωνίζεται· καὶ τὸ δὴ μέγιστον ὅτι καὶ χρώμενος αὐτῷ ἐξαίρει τὸ φρόνημα, ὥσπερ ἐν τῷ περὶ στεφάνου, τοὺς μὲν παραγραφικοὺς λόγους τῷ ἀντιδίκῳ συνέπλεξε, πρὸς αὐτὸν ἀποτεινόμενος, ὡς διὰ τοῦτο ἐφ' ὅσον βούλεται χώραν παρέχων τῷ παραγραφικῷ· τοὺς δὲ τῆς ἀπολογίας τοῖς παροῦσι τὴν ἑαυτοῦ παρῤῥησίαν οὐδὲν ἥττον ἐξαίρων· προὔταξε δὲ τὴν ἀπολογίαν τοῦ παραγραφικοῦ πάνυ τεχνικῶς τῷ μὴ δόξαι ἀσθενῶς ἔχειν περὶ τὴν ἀπολογίαν· ἔπειτα ἐπάγειν τὸ παραγραφικὸν οὕτω πως λέγων· ἔστι δὲ ταυτί μοι πάντα πρὸς ὑμᾶς ἅμα καὶ τοὺς περιεστηκότας ἔξωθεν καὶ ἀκροωμένους, ἐπεὶ πρὸς γε τοῦτον αὐτὸν τὸν κατάπτυστον βραχὺς καὶ σαφὴς ἐξήρκει μοι λόγος· εἰ μὲν γὰρ ἦν σοι πρόδηλα τὰ μέλλοντα καὶ ἐξῆς καὶ ἡ μὲν τῆς μεταχειρήσεως τοῦ παραγραφικοῦ μέθοδος τοιαύτη· περὶ δὲ τῆς τάξεως φαμέν, ὅτι Δημοσθένης συνιδὼν τὴν τοῦ κεφαλαίου δύναμιν καὶ πρῶτην αὐτῷ καὶ μέσσην χώραν ἀπένειμε καὶ τελευταίαν· καὶ πάντα ταῦτα ἐν τῷ περὶ στεφάνου εὐρήσεις, κατὰ μὲν ἀρχὴν μετὰ τὰς προοιμικὰς ἐννοίας οὕτω· τὰ μὲν οὖν κατηγορημένα πολλάκις περὶ ὧν ἔνιοι τὰς ἐσχάτας τάττουσι τιμωρίας καὶ ἐξῆς· κατὰ δὲ μέσον, οἷον· ἔστιν οὖν ὅπου οὐ παρὼν τοιαύτην πρᾶξιν ἢ συμμαχίαν ἡλικίην νῦν διεξήεις ὁρῶν ἀφαιρούμενον τῆς πόλεως καὶ ἐξῆς· κατὰ δὲ τὸ τέλος οὕτως, ἦν μέντοι τοῦ δικαίου πολίτου τότε λέγειν, μὴ νῦν ἐπιτιμᾶν· ὁ γὰρ συμβουλευὼν καὶ ἐξῆς· ἐν ἀρχῇ μὲν οὖν ἐτάγη, ἐπειδὴ ὡς εἴπομεν διαβολὴ τῆς κατηγορίας ἐστὶ καὶ τοῦ

κατηγορου, τοῦτο δὲ πρέπει μάλιστα ἐν ἀρχῇ ποιῆσθαι, ἀλλ' εἰ καὶ διαβολὴν ἔχει τῆς κατηγορίας, ἀλλ' εἵπομεν ὅτι καὶ τοῦ ἀξιωματός ἐστι καθαιρετικόν· διὰ τοῦτο καὶ πρέπει πρὸς τῷ τέλει τετάχθαι τῆς ἀπολογίας, ἵνα δοκῇ ἐκ περιουσίας εἰρῆσθαι· καὶ πολλὴν ἔχει τὴν ἰσχύον, ἐν δὲ τῷ μέσῳ, ἐπειδὴ ἰσχυρόν ἐστιν, ὥφειλε δι' ὅλου ἐσπάρθαι· μὴ γὰρ πανταχοῦ τῆς ἀπολογίας, οὐκ ἀφαιρεῖται τὴν παρρησίαν τοῦ λέγοντος, καὶ μάλιστ' ἂν ἐπιστημόνως λεχθεῖν· ἔτι δὲ καὶ διὰ τοῦτο ἐπειδὴ πολλὰς τῶν ἀντιθέσεων διὰ τούτου λύομεν, ὅτ' ἂν ἀπὸ χρόνου λαμβάνωνται, ὥς καὶ Δημοσθένης, ἐγκαλούμενος γὰρ, ὅτι οὐκ ἀφίκου μετὰ κοινοῦ συνεδρίου τῶν Ἑλλήνων ποιῆσαι τὴν εἰρήνην, λύει τῷ παραγραφικῷ εἰπών· ἔστιν οὖν ὅπου σὺ παρὼν τηλικαύτην πράξιν καὶ ἐξῆς τί τε γὰρ ἐποίησεν εἴρηκεν· ὥς ὅτι σιγᾷ· καὶ τί ἔδει ποιῆσαι.

4. 320 ὅτι βοᾷν καὶ διαμαρτύρασθαι· καὶ τί οὐκ ἐποίησεν, ὅτι οὐκ ἐφθέγγατο· διὰ γὰρ τούτων τὴν ἀντίθεσιν ἔλυσεν· καὶ πάλιν ἐτέρωθι λέγοντος Αἰσχίνου, ὅτι ἄνισον τὴν συμμαχίαν ἐποίησας, ἐκ τοῦ παραγραφικοῦ λύει· οἷον, εἰ δὲ λέγεις τὰ πρὸς τοὺς Θηβαίους δίκαια Αἰσχίνῃ καὶ ἐξῆς· οὕτω μὲν δὴ καὶ ἡ τάξις· περὶ δὲ τῆς ἐργασίας τοῦτο φαμεν· δύο τινα περὶ αὐτὸ θεωρεῖται· ῥαστώνῃ μὲν ἐκ τοῦ παρόντος χρόνου· δυσχέρεια δὲ ἐκ τοῦ παρελθόντος· οἷον εἰ παρ' αὐτὰ τὰ ἀδικήματα ἡλέγχθη, ῥαστώνῃν εἶχεν ἡ κατηγορία· χαλεπότης δὲ ἐστὶν ἐκ τῶν μετὰ χρόνον ῥηθῆναι, ὥσπερ ὁ Δημοσθένης, καὶ ὀπηνίκα ἐφαίνετο ταῦτα ποιῶν καὶ τοῦτον τὸν τρόπον κεχρημένος τοῖς πρὸς ἐμὲ, ὡμολογεῖτο ἂν ἡ κατηγορία τοῖς ἔργοις αὐτοῦ· νῦν ἐκστάς τῆς ὀρθῆς καὶ δικαίας ὁδοῦ καὶ τὰ λοιπὰ· δεῖ δὲ ἐν τούτοις καὶ τὰ ἀντιπίπτοντα λύειν, ὥσπερ ὁ αὐτός· ἵνα γὰρ μὴ τις λέγῃ, ὅτι ἡ δι' ἐπιείκειαν οὐ κατηγόρησεν, ἡ δι' ἀπραγμοσύνην, ἡ ὅτι οὐκ ἔτυχε παρὼν, ἡ ὅτι περὶ μικρῶν, ἡ ὅτι οὐκ ἐνόησε, λύει ταῦτα πάντα Δημοσθένης, οὕτως εἰπών· τὴν μὲν ἐπιείκειαν οὕτως· οὐ γὰρ δὴ Κτησιφῶντα δύναται μὲν διώκειν δι' ἐμὲ, ἐμὲ δὲ εἵπερ ἡδύνατο, οὐκ ἂν ἐγράψατο, πῶς γὰρ ἀπράγμων δόξειεν εἶναι ὁ καὶ δι' ἐμὲ πράγματα παρέχων ἐτέροις· τὰ δὲ λοιπὰ πάντα δι' ἐνὸς οὕτως· ἔστιν ὅπου καὶ σὺ παρὼν τηλικαύτην τάξιν ἡλικίην νῦν ἐτραγώδεις· διὰ μὲν γὰρ τοῦ παρὼν λύει τὸ σὺ παρῆν· διὰ δὲ τοῦ τηλικαύτην, ὅτι οὐ μικρὰ ἢ φαύλη· διὰ δὲ τοῦ νῦν ἐτραγώδεις τὸ ὅτι οὐκ ἐνόησας ὃ πεποίηκας· οὐ δεῖ δὲ οὐδὲ ἔρημον καταλείπειν τὸ παραγραφικὸν ἐν ταῖς ἐργασίαις, βλαψόμεθα γὰρ ἂν μᾶλλον, ἀλλὰ συμπλέκοντα αὐτῷ τὰς ἀποδείξεις οὕτω ποιῆσθαι τὸν λόγον, ὥς Δημοσθένης· χωρὶς δὲ τούτου καὶ διαβάλλει τὴν πόλιν ἐν οἷς λέγει· καθόλου δὲ συμπληροῦν δεῖ τὸ παραγραφικόν, ἐπανάγοντα ἐπὶ τὴν διαβολὴν τῆς κατηγορίας· οἷον πάντα μὲν οὖν τὰ κατηγορημένα ἐκ τούτων ἂν τις ἴδοι, καὶ ἀποστρέφοντα τὸν λόγον ἐπὶ τὸν ἀντίδικον ὥς ἐπὶ τούτου· ἐπεὶ πρὸς γε τοῦτον τὸν κατάπτυστον βραχὺς καὶ σαφὴς καὶ ἐξῆς· ἀλλὰ κἀνταῦθα, ὦ τί ἂν εἰπὼν σέ τις ὀρθῶς προσείποι· οὐ γὰρ δὴ ἡμῶν οἱ δικάζοντες ἀνάσχοιντο εἰ λέγοιμεν, ὅτι ἐπειδὴ μὴ πρότερον ἐκρίθημεν οὐκ ἔξεστιν οὐδὲ νῦν κριθῆναι, χαλεπώτερος γὰρ ὁ λόγος οὗτος φανήσεται καὶ τὸ ἰσχυρόν ἡμῖν περιτρέπεται· συμπληροῦντες δὲ τῇ πρὸς τὸν ἀντίδικον ἀποστροφῇ τὸ παραγραφικόν, εἴτα μεταβαίνοντες ἐπὶ τοὺς δικαστὰς χρῆσόμεθα τῇ ἀπολογίᾳ, ὥς ἐπὶ τούτου, χωρὶς δὲ τούτου, διαβάλλει τὴν πόλιν καὶ ἐπὶ τούτου· εἰ γὰρ ὑμεῖς ἅμα τοὺς Ἕλληνας εἰς πόλεμον παρεκαλεῖτε καὶ ἐξῆς.

4. 322 Συριανοῦ. Πλατύνεται τὸ παραγραφικὸν δι' ἀποστροφῶν, διὰ παραδειγμάτων, δι' ἐνθυμημάτων· δι' ἀποστροφῶν μὲν, οἷον ὥς ἐπὶ Περικλέους· φέρε γὰρ εἰ σὺ στρατιώτας ἐκ τῶν προσόντων ἔτρεφες ἑκατὸν, ὅπως ἐν τῷ δέοντι προθύμως ἐπαμύνοις τῇ πατρίδι· εἴτα τῶν συκοφαντῶν τις τυραννίδος ἐπάγοι κατὰ σοῦ γραφήν· οὐκ ἂν ἡγανάκτεις εὐθυνόμενος ἐφ' οἷς εὐεργέταις· ἐγὼ μὲν ἡγοῦμαι· διὰ παραδειγμάτων, ὥς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, καὶ γὰρ πρότερον ἀκούω Κλεινίαν ἐν καιρῷ τῇ πόλει πορίσασθαι τὴν ἐπικουρίαν, διότι πολλοῖς καὶ πρότερον ἐκ τῶν προσόντων ἐπαρκῶν, ἐν τῇ κατὰ Μήδων ἐπ' Ἀρτεμισίῳ ναυμαχίᾳ τριήρη σὺν διακοσίοις ἀνδράσιν ἐπιδέδωκε τῇ πατρίδι· καὶ τῆς κατὰ βαρβάρων ἀριστείας αἰτιώτατος ὑπῆρξεν· ἀλλ'

οὐδεὶς ἐκεῖνον ὁρῶν ἀνδρῶν τοσούτων ιδιώτην ὄντα δύναμιν περιβαλλόμενον ἡγανάκτησεν, ἢ πρὸς δικαστήριον εἴλκυσεν, ἢ τυραννίδος ἐγράψατο· διὰ δὲ ἐνθυμημάτων, ὅτ' ἂν οἰκείαις τῷ προκειμένῳ χρώμενος ἐννοίαις κατασκευάζει τὸ παραγραφικὸν λέγων· ποῦ γὰρ δίκαιον τηλικούτους ἀγῶνας ὑπομένειν, ὑπὲρ ὧν εὖ ποιεῖν ἐσπουδάκασιν ἄνθρωποι; ποῦ τὸν προλαβόντα παρασκευῇ τοὺς κινδύνους εὐθύνειν ἄξιον; ποῦ τὴν θρεψαμένην προαναρπάζειν τῶν δεινῶν οὐκ εὐλογον; εἰ γὰρ περιμενοῦμεν τοὺς καιροὺς καὶ τῶν πολεμίων ἤδη τὴν χώραν λεηλατούντων τότε πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν τρεψόμεθα τῶν δεόντων, ὁκνῶ λέγειν μὴ τοῖς ἐναντίοις ἅπαντα πρὸς ἡδονὴν πολιτευσώμεθα· ὁ μὲν οὖν φεύγων τοῦτοις τοῖς τόποις παρασκευάζει τὸ παραγραφικόν· ὁ δὲ διώκων ἀνατρέψει αὐτὸ καθολικοῖς λογισμοῖς· οἷον τῶν συνειδόντων ἑαυτοῖς ἐστὶ τὸ παραγράφεσθαι· τῶν δὲ θαρρόντων τὸ δέχεσθαι τὸν ἀγῶνα· δυοῖν γὰρ θάτερον, ὧ χρηστὲ, ἢ κατὰ τῆς πόλεως ἅπαντα κακουργεῖς, ἢ κηδόμενος ἡμῶν, ὡς ἄνω καὶ κάτω θρυλεῖς παρασκευάσαι τὰ πρὸς τυραννίδα· εἰ μὲν οὖν εὖ ποιῶν φανῇς, πρόδηλον ὡς καὶ δωρεὰς λήψῃ παρὰ τῶν πολιτῶν· εἰ δ' ὥσπερ ἐπιδείξειν ἐγὼ πεπίστευκα, καθ' ἡμῶν ἅπαντα ταυτὶ πεφωράση σκευωρούμενος· αὐτός τε ἐπιβουλεύων εὖ οἶδα παύσῃ, καὶ τοὺς ἄλλους σωφρονεστέρους ὁ κατὰ σοῦ σήμερον ἀγὼν παρασκευάσει· κατ' ἀμφοτέρα τοίνυν ἤκιστα παραγραφτέον σοι τὴν δίκην· διαφέρει δὲ τῆς παραγραφῆς τὸ παραγραφικόν, ὅτι ἢ μὲν στάσις, τὸ δὲ κεφάλαιον· καὶ ἢ μὲν νόμον ἔχει πάντως προκείμενον, τὸ δὲ οὐ· καὶ ἢ μὲν ἐκβάλλει τὸν ἀγῶνα, τὸ δὲ διαβάλλει· καὶ τὸ μὲν κατὰ τοὺς εἰρημένους γίνεται τρόπους, ἢ δὲ διαφόρων γίνεται θεωρημάτων.

4.323 Μαρκελλίνου υ. Δοκεῖ μὲν διδάσκειν τοῦ κεφαλαίου τὴν δύναμιν καὶ τὴν φύσιν ὁ τεχνικός, οὐ μὴν πάντα τὰ παραγραφικὰ περιέλαβεν· οὐ γὰρ ἐκ μόνων τούτων συνίσταται· ἀλλ' ἔδει καθόλου εἰπεῖν, ὅτι τοσαῦτά εἰσιν τὰ παραγραφικά, ὅσα καὶ τὰ περιστατικά τυγχάνει· ἀλλ' ἴσως ἐπειδήπερ ἐκ τούτων τὰ πολλὰ συμβαίνει παραγραφικά γίνεσθαι, ἐκ τούτων εἶπεν καὶ γίνεσθαι· εἰ γὰρ τὸ παραγραφικόν ἐκ τῆς παραγραφῆς ἔσχε τὴν γένεσιν, τουτέστι τῆς μεταλήψεως, εἰκότως ἐξ ὧν ἡ μετάληψις γίνεται, ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ τὸ παραγραφικόν γίνεται· ἔπειτα γνωστέον οὐς αὐτὸς εἶπεν τέσσαρας τρόπους· ἀπὸ τοῦ λείποντος, ἀπὸ τοῦ υπερβάλλοντος, ἀφ' ὧν ἕτεροι πεποιήκασιν, ἀπὸ χρόνου, οὗτοι πάντες δύο εἰσὶ, τὸ γὰρ ἀπὸ τοῦ προσώπου εἰς τρία ἐμέρισε, καὶ οὕτως ἐποίησε τέσσαρας, εἰ δὲ μὴ, δύο τυγχάνει τὸ ἀπὸ χρόνου καὶ προσώπου· ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι καὶ εἰς ἀτελῆ καὶ εἰς τέλειον ἐμπίπτει στοχασμόν· καὶ ὅπου ἂν ἐμπίπτῃ, διὰ τῶν περιστατικῶν κατασκευάζεται· ὅτε τοίνυν ἔχομεν ἐκ τούτων διαβαλεῖν τὴν κατηγορίαν, ἐμπίπτει· εἰ δὲ μὴ, ἐκλείπει· διὸ καὶ προσέθηκεν ὁ τεχνικός, τὸ ἔστιν ὅτε· ὁ δὲ Μαῖωρ διαιρῶν πλατύτερον τὰ πράγματα ἔθηκεν, ἐν οἷς εὐρίσκεται καὶ ταῦθ' ἃ παραθησόμεθα τότε, φησὶν, εὐρίσκεται παραγραφικόν, ὅτ' ἂν δύο προσώπων ὑπευθύνων ὄντων, θάτερον μὲν ἐμφανὲς ᾗ, θάτερον δὲ ἀγνοῖται.

4.324 οἷον γυνὴ συνεχῶς νύκτωρ δακρύει, καὶ κρίνει αὐτὴν ὁ ἀνὴρ μοιχείας, ἄδηλον ὃν εἰ ἔστι μοιχός, ἢ τίς ὁ μοιχός· ἐρεῖ τοίνυν ἢ γυνὴ, ἢ ὁ ὑπὲρ ταύτης. λέγων· φανῆναι δεῖ πρῶτον, τίς ὁ μεμοιχευμένος, ἢ ὅτ' ἂν κρίνηται τις φόνου μὴ που δῆλον ὃν εἰ ἀνήρηται τις ὡς ἐπὶ τοῦ ἀσώτου· ἐρεῖ γὰρ δεῖξαι πρῶτον εἰ τέθνηκεν, καὶ πάλιν ὡς ἐπὶ τοῦ κρινομένου φόνου, ἐπειδὴ συχνοῖς κέχρηται καθαρσίοις· ἢ ὅτ' ἂν φεύγῃ τις συνειδότος μηδέπως ἐάλωκότος, ὧ φησιν ὁ κατήγορος αὐτὸν συνειδέναι· οἷον Ἀρίσταρχος ἐπὶ Νικοδήμῳ φόνου λαβὼν αἰτίαν, ἔτι μετεώρου τῆς δίκης οὔσης ὑπεξῆλθε καὶ κρίνεται Δημοσθένης συνειδότος· λέξει γὰρ μηδέποτε τοῦ Ἀριστάρχου ἀλόγους οὐχ οἷόν τε συνειδότος ἐμὲ κρίνεσθαι· ἰστέον δὲ, ὡς τὸ παραγραφικόν τὸ ἀπὸ τοῦ υπερβάλλοντος τότε μόνον θέλει ἐμπίπτειν ὁ Μαῖωρ ὅτ' ἂν διάφοροι τῶν στρατηγῶν αἱ πράξεις, ὅτ' ἂν δὲ μία ἢ ποιότης ᾗ ῥητόρων ἢ νέων, οὐκ ἔχει χώραν τὸ

κεφάλαιον· ἀμέλει φησὶν ὁ Λυσίας ἐν τῷ ὑπὲρ Νικομάχης διώκων Ἐκφαντίδην καὶ Διοφάνην, οὐκ ἦλθεν ἐπὶ τὸ κεφάλαιον τοῦτο, διὰ τὸ μίαν εἶναι ἀμφοτέρων τὴν ποιότητα.

4.325

Ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις διπλῇ ἐστίν· ἢ γὰρ εἰσιν οἱ μάρτυρες ἢ οὐ. οἷον μνωμένῳ τινὶ κόρην ἢ μήτηρ ἔφη τῆς κόρης, θάττον τεθνήξεσθαι αὐτὴν ἢ ἐκείνῳ δοθήσεσθαι· ἀπέθανεν ἐπὶ σημείοις φαρμάκων ἢ παῖς· εἴτα βασιανίζων ὁ πατὴρ τὰς θεραπαινίδας, περὶ μὲν τῆς φαρμακείας ἀκήκοε πλέον οὐδὲν, μοιχείαν δὲ τῆς γυναικὸς πρὸς τὸν μνηστῆρα καὶ φαρμακείας κρίνει τὴν γυναικα· ἐνταῦθα γὰρ εἰσιν οἱ μάρτυρες αἱ θεραπαινίδες δηλονότι· οὐκ οὐκ ἀπαιτῆσαι τοὺς μάρτυρας, ἀλλὰ διαβαλεῖ, ὅτι μὴ δεῖ πιστεύειν· φύσει γὰρ ἐχθρὸν τὸ δοῦλον τοῖς δεσπόταις· καὶ ὅτι οὐδὲ τοὺς ἐλευθέρους πάντας ἀξιοπίστους ὑπολαμβάνοντες σχολῇ γ' ἂν τοῖς δούλοις πιστεύσαιμεν· καὶ πλεῖον δ' ἂν εὗροις δεῖ δὲ ἀντιτιθέναι τοῖς μάρτυσι τοὺς μάρτυρας, πότεροι ἀξιοπιστότεροι, καὶ ἀντεξετάζειν, ὥς ἐν τῷ κατὰ Κόνωνος ὁ Δημοσθένης· τοῦτι γὰρ σοι καθόλου περὶ μαρτύρων ἔστω τεχνικόν τι θεώρημα· ἢ διαβάλλειν αὐτοὺς ὅτι πρὸς χάριν ἢ δι' ἐχθραν ἢ διὰ τινὰ οἰκειότητα αὐτοῦ μαρτυροῦσιν, ἢ διὰ κέρδος τι οἰκεῖον, ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι δι' ἡλικίαν ἀξιοπίστους· εἰ δὲ μὴ εἶεν μάρτυρες, ὁ μὲν φεύγων χρήσεται ἀπαιτῶν αὐτοὺς τοῖςδε· προσώπῳ, οἷον τίς ὁ δούς· πράγματι, οἷον τίς δούς· τόπῳ, οἷον ποῦ· τρόπῳ, οἷον πῶς· χρόνῳ, οἷον πότε· αἰτίᾳ, οἷον διὰ τί· καὶ τούτοις χρήσεται πᾶσιν ἢ τοῖς ἐμπίπτουσιν· ὁ δὲ κατηγορῶν ἀποφανεῖ τὸν διὰ τῶν πραγμάτων ἔλεγχον ἀξιοπιστότερον τοῦ διὰ τῶν μαρτύρων· οὔτε γὰρ πεπεισμένα τὰ πράγματα οὔτε χαριζόμενά τῳ λέξει, ὥσπερ οἱ μάρτυρες πολλάκις· ἀλλ' οἷα ἐστὶ φύσει, τοιαῦτα καὶ ἐξεταζόμενα φαίνεται. Συριανοὺς ὅ· Ἐλέγχων ἀπαίτησις ὠνόμασται ἀπὸ τοῦ τὸν φεύγοντα μάρτυρας ἀπαιτεῖν τῶν κατηγορουμένων, καὶ τῷ διώκοντι μὴ συγχωρεῖν ἀμαρτύρους ποιεῖσθαι τὰς κατηγορίας· πλατύνεται δὲ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος τετράσι τούτοις τόποις· πηλικότητι, συγκρίσει, τοῖς πρὸς τι, τοῖς περιστατικοῖς μυρίοις· ἔοικε δὲ ἡ πηλικότης καὶ ἡ σύγκρισις καὶ τὰ πρὸς τι τῇ ἐν κοινῷ τόπῳ τριπλῇ συγκρίσει· ἀπὸ τοῦ μείζονος, ἀπὸ τοῦ ἴσου, ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος, καὶ πηλικότητι μὲν οὕτω· μέγα ἐστὶν ὁμολογουμένως τὸ ἔγκλημα, οἷον εἰ τυραννὶς, εἰ προδοσία τὸ κρινόμενον· οὐκοῦν χρή μαρτύρων ἀπόντων, περὶ τηλικούτων πραγμάτων ποιεῖσθαι τὴν κρίσιν· συγκρίσει δὲ, ὅτι καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως ἔχει τῶν παραπλησίων· οἷον φόνου, δωροδοκίας, παραπρεσβείας· ἅπερ ἅπασαν ἀνατρέπει διὰ τῆς παρανομίας τὴν πόλιν· ἀλλ' ὅμως οὐδὲ ἐκείνων οὐδεὶς πώποτε τῶν ἐλεγχόντων ἀπόντων ὑπέσχε τὴν κρίσιν· τοῖς δὲ πρὸς τι· ὅτι ἄτοπον ἐπὶ μὲν ὕβρεως καὶ κλοπῆς μηδένα ἐξ ὑποψίας κρίνεσθαι· ἐπὶ δὲ τῶν τηλικούτων ἀμαρτύρους ποιεῖσθαι τὰς κατηγορίας· τοῖς δὲ περιστατικοῖς· προσώπῳ μὲν, οἷον τίς οἶδεν· χρόνῳ δὲ, οἷον πότε· τόπῳ, οἷον ποῦ· καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως κατὰ τὴν χρεῖαν· διαφέρει δὲ ἡ σύγκρισις τῶν πρὸς τι· ὅτι ἢ μὲν ἀπὸ τῶν ἴσων λαμβάνεται, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων· διὸ καὶ ἄμφω συγκριτικὰ ὠνόμασται παρὰ τῶν τεχνογράφων· ἀνατρέπεται δὲ ὑπὸ τοῦ κατηγοροῦ ἢ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις τοῖς αὐτοῖς τόποις· πηλικότητι μὲν, ὅτι μέγα ὁμολογουμένως τὸ ἔγκλημα, τὰ δὲ μεγάλα λαθεῖν ἀδύνατον, οὐκ οὐκ ἔδει μάρτυρας ἐπὶ τοῦτο καλεῖν, ἀλλὰ πράγμασι προσέχειν, ἅπερ πιστότερα ἐστὶ μαρτύρων ἀπάντων· καὶ τοιοῦτοις πολλοῖς ἑτέροις χρησάμενος λογισμοῖς, τὰ πρὸς τι συνάψει λέγων, ὅτι ἐπὶ μὲν ὕβρεως καὶ κλοπῆς καὶ τῶν μικροτέρων ἀδικημάτων εἰκότως χρειαῖ μαρτύρων, ὅπου καὶ λανθάνειν ἢ τῶν ἀδικημάτων παρασκευάζει βραχύτης, ἐπὶ δὲ τῶν μειζόνων οὐ μαρτυρίαις πεπλασμέναις, ἀλλὰ τῶν δρωμένων ταῖς ὑπερβολαῖς προσέχειν ἄξιον· τοῖς δὲ περιστατικοῖς οὕτω· τίνας δὲ καὶ βούλει καλέω μάρτυρας, φίλους σούς; ἀλλ' οὗτοι σοὶ συνεργοῦσιν· οὐκ οὐκ καθ' ἑαυτῶν ἐροῦσιν· ἀλλὰ τοὺς ἀπεχθῶς πρὸς σὲ διακειμένους; ἀλλ' εὐδελον ὥς τῆς ψευδομαρτυρίας αἰτίαση τὴν ἀπέχθειαν· ἀλλὰ τοὺς οἰκέτας βασάνῳ τάληθ' ἔλεγεν καταναγκάσομεν; καὶ τίς οὐκ οἶδεν ὥς ἐπίορκος αἰὲ καὶ ἄπιστος ἢ τῶν ἀνδραπόδων φύσις· καὶ τῶν αἰκισμῶν ἐθάδες ὑπάρχοντες διακατεροῦσι πρὸς τὰς πληγὰς· ὅλως δὲ εἰ καὶ μάρτυρας

παρείχομεν τοὺς ἐπ' αὐτοφώρῳ κατειληφότας, οὐδεὶς ἔτι κρίσεως ὑπελείπετο καιρός· ἀπὸ δὲ χρόνου, νύκτα γὰρ ἐπετήρεις· ἀπὸ δὲ τόπου, οἵκοι γὰρ ταῦτα κατέκρυπτες, ἐπιβουλεύειν ἡνίκα ἂν δοκῇ σοι τοῖς πολίταις ἐσπουδακώς· καὶ ὡς ἐρημίαν, ὧ φονεῦ, ἐπετήρεις τὴν παράνομον ἐμπλῆσαι προαίρεσιν ἐπειγόμενος.

4.327 ὁ μὲν οὖν φεύγων ἐν ἀρχῇ τῆς ἀπολογίας κέχρηται τῇ τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσῃ· ὁ δὲ διώκων ἀνατρέπει αὐτὴν μετὰ βούλησιν καὶ δύναμιν καὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· καὶ ἔστι τῶν αἰὲ ἐμπιπτόντων ἐν τῷ τελείῳ στοχασμῷ τὸ κεφάλαιον· ἐν μόνῳ δὲ τῷ ἀπὸ γνώμης ὄντι ἀπλῶ οὐκ ἐμπίπτει ἢ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις· οἷον ὡς ἐπὶ τούτου· νόμος τὴν ἐπιτροπευομένην γυναῖκα μήτε τὸν ἐπίτροπον μήτε τὸν παῖδα αὐτοῦ γαμεῖν· ἐπίτροπος ἀπεκήρυξε τὸν υἱόν· ἐβιάσατο τὴν κόρην ὁ παῖς· ἐκείνη γαμηθῆναι εἶλετο τῷ βιασαμένῳ· ἀναλαμβάνει τὸν παῖδα μετὰ τοῦτο ὁ πατήρ, καὶ κρίνεται κατασοφισμοῦ.

4.328 Σωπάτρο υ. Ταῦτα τὰ δύο κεφάλαια, τὸ παραγραφικὸν φημι καὶ τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν, εὐθέως ἐξ ἀρχῆς ἢ τέχνη παρέσχε τῷ φεύγοντι· ἐπειδὴ γὰρ ἐκ τῆς τοῦ κατηγοροῦ καταφορᾶς ἐξασθενεῖσθαι δοκεῖ ὁ φεύγων, ἢ τέχνη ἐπιρρώωνῃσα αὐτὸν καὶ τὴν ἀπολογίαν ἐνάμιλλον καθιστᾶσα, ταῦτα τὰ κεφάλαια πρῶτον αὐτῷ παραδίδωσιν. Ἐλέγχων ἀπαίτησις εἴρηται διὰ τὸ τὸν φεύγοντα ἐλέγχους ἀπαιτεῖν τοῦ πράγματος, περὶ οὗ ἡ κρίσις· ἀπαιτεῖ δὲ ἐκ τῶν ἀτέχνων πίστεων ἀξιῶν γίνεσθαι τὴν κρίσιν, καὶ τὰς ἀποδείξεις τοῦ ἐπαγομένου ἐγκλήματος, οἷον ἐκ βασάνων, μαρτύρων· ἄτεχνοι δὲ εἴρηνται, ἐπειδὴ ἡ ὕλη τοῦ προβλήματος ἔχει αὐτὰς καὶ τοῦ πράγματος, καὶ οὐ γίνονται ἔξωθεν ἀπὸ τῆς τοῦ ῥήτορος τέχνης· δύναται δὲ τὸ κεφάλαιον ὥσπερ καὶ τὸ παραγραφικὸν διαβάλλειν τὴν κρίσιν ὡς οὐ δεόντως γινομένην· ὥσπερ δὲ τὸ παραγραφικὸν ῥυπαίνει τὸν χρώμενον, ὑποψίαν ποιοῦν μὴ ἔχειν ἀπολογίαν, οὕτω καὶ τοῦτο ῥυπαίνει μὲν αὐτὸν ὡς ζητοῦντα ἀπὸ ἐτέρου προσώπου τὸν ἔλεγχον καὶ μὴ ἑαυτῷ δυνάμενον συνίστασθαι ἐν τῇ κρίσει· δείκνυσι δὲ οὐκ ἰσχυρὰν τὴν κατηγορίαν· ὁ δὲ κατήγορος μόνον ἐκβάλλει χρώμενος τῷ ἀπὸ τῶν εἰκότων καὶ τεκμηρίων ἐλέγχῳ· ἐζήτῃται δὲ ἐνταῦθα πῶς ἄρνησιν οὐσιώδη ἔχοντος τοῦ στοχασμοῦ, ἐλέγχων ἀπαίτησις γίνεται· τοῦ γὰρ ἀφανοῦς εὐηθές ἐστὶ μάρτυρας ἀπαιτεῖν· καὶ τινες μὲν οὕτως ἀπολογοῦνται, ὅτι τοῦ σημείου τοὺς μάρτυρας ἀπαιτοῦσι· τοῦτο δὲ κακῶς· οὐδὲ γὰρ περὶ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ κρίσις, ἢ ἡ κατηγορία, ἄλλως τε οὐδὲ μαρτύρων δεῖται τὸ φανερόν· ἄλλοι δὲ ἄμεινον ἀπολογοῦμενοί φασιν, ὡς φύσει ἐστὶν τοῖς φεύγουσιν ἀπαιτεῖν μάρτυρας ἐν οἷς ἴσασι μὴ ὑφεστῶτας· εἰ γὰρ ἤδεισαν ὄντας, οὐκ ἂν ἀπήτουν· τοσοῦτον δὲ εἰδέναι χρή, ὅτι ἐν μὲν τοῖς ἀληθέσι τῶν ἀγώνων μάρτυρες προφέρονται, ὡς ἐν τοῖς ἐπιτροπικοῖς Δημοσθένους· οἱ γὰρ δικασταὶ οὐκ ἀνέχονται ἄνευ μαρτύρων κρίναι· εὖρηνται δὲ καὶ λόγοι ἀμάρτυροι ὡς ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου· ἐν δὲ τοῖς πλασματικοῖς οὐ, διὸ ἀδιορίστως εἰπὼν ἔπταισεν ὁ τεχνικὸς, εἰσὶ μάρτυρες ἢ οὐ· ἀδύνατον γὰρ ἐν τοῖς πλασματικοῖς μάρτυρας παρενεχθῆναι· ἄλλως τε καὶ ἀσύστατα γίνεται διὰ τῶν μαρτύρων γινόμενα· ἔνθεν δῆλον ὅτι περὶ μόνων τῶν ἀληθῶν ζητημάτων διαλαμβάνει· ἔθει δὲ κεκρατηκότι καὶ ἐν τοῖς ζητήμασι καὶ ἐν τοῖς πλάσμασιν ἀπαιτεῖ μὲν ὁ φεύγων μάρτυρας, παρενεγκεῖν δὲ ὁ κατήγορος οὐ δύναται· τούτου χάριν καὶ ὁ τεχνογράφος τελείαν αὐτοῦ τὴν ἐργασίαν ποιούμενος φησὶν εἶναι διττὸν τὸ κεφάλαιον· ἢ γὰρ εἰσι μάρτυρες ἢ οὐκ εἰσὶν· ὅτε μὲν οὖν εἰσὶν, ἢ δοῦλοι τυγχάνουσιν ἢ ἐλεύθεροι· καὶ δοῦλοι ἢ τῶν ἔξωθεν, ἢ αὐτοῦ τοῦ καταμαρτυρουμένου· ἐνίοτε γὰρ καὶ οἰκέτας κατὰ τῶν οἰκείων δεσποτῶν εἰς μαρτυρίαν παράγουσιν· τῶν μὲν γὰρ ἔξωθεν ἐκβαλοῦμεν ἐκ τῆς τύχης τὴν μαρτυρίαν, εἰ μὲν γὰρ μετὰ βασάνων μαρτυροῦσι, φήσομεν, ὡς οὐδὲν φροντίζουσι τῶν βασάνων· κατεπήγγελται γὰρ αὐτοῖς ἐλευθερία ἀντὶ τῶν ἐνταῦθα πληγῶν ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον.

4.330 εἰ δὲ ἐκτὸς βασάνων, ἐροῦμεν, ὅτι οὐδὲ μετὰ βασάνων ἀληθὴς ἢ μαρτυρία· πολλοὶ γὰρ ἐάλωσαν τὰ ψευδῆ μαρτυροῦντες, μὴ τι γε βασάνων ἐκτός· τῶν δὲ οἰκείων· ὥσπερ εἶπεν ὁ

τεχνικός, ὅτι φύσει πολέμιον τὸ δοῦλον τοῖς δεσπόταις, οἱ δὲ ἐλεύθεροι, ἢ ξένοι, ἢ πολῖται· τοὺς μὲν οὖν ξένους αὐτὸ τοῦτο διαβαλοῦμεν, ὅτι ἔξωθεν τῇ πόλει παρεισενεχθέντες καὶ μὴ γνήσιον ἔχοντες τὸ γένος, ὡς οὐδὲν θαυμαστὸν, εἰ φόνῳ πολιτῶν ἐφήδονται· ἐθέλουσι γὰρ κατὰ βραχὺ δαπανωμένων τῶν πολιτῶν ἔχειν ἐντεῦθεν τὴν ἄδειαν· τοὺς δὲ πολίτας πάλιν ἐξεταστέον· ἢ γὰρ πένητές εἰσι ἢ πλούσιοι· τοὺς μὲν οὖν πένητας ἐκβαλοῦμεν φάσκοντες ὡς ῥαδίως ἐπὶ τῷ λήμματι μαρτυροῦσιν ὥσπερ καὶ Δημοσθένης· τοῦ γὰρ Αἰσχίνου παρενεγκόντος μάρτυρας τοὺς Φωκεῖς, ὡς οὐκ αὐτὸς εἶη ὁ τὴν πόλιν αὐτῶν ἀπολωλεκῶς, φησὶν· ὅτι εἰσὶ τινες ἐν αὐτοῖς ἐπὶ χρήμασι πάντα ῥαδίως ποιοῦντες· εἰ δὲ πλούσιοι, πάλιν οὗτοι ἢ πονηροὶ ἢ ἐπιεικεῖς· πονηρῶν μὲν οὖν ὄντων ἐκβαλοῦμεν τὴν μαρτυρίαν ἐκ τούτων· καὶ μάλιστα εἰ ὡς φιλόδικοι διαβάλλοιντο· εἰ δὲ ἐπιεικεῖς δοκοῖεν, ἐκ τῶν ἐνόντων πρὸς τὴν ὑπόθεσιν ἐκβαλοῦμεν τὴν μαρτυρίαν, ἢ φιλίαν τοῦ συνηγόρου αἰτιώμενοι ἢ οἶκτον ἢ καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸν πλοῦτον αἰτιασόμεθα, ὅτι θαρρόντες διὰ τὸν πλοῦτον ὡς οὐδὲν πείσονται, ἐπὶ τὴν μαρτυρίαν ἀπήντησαν· ἂν δέ γε μὴ ὧσιν, αἰτεῖν χρή τὸν φεύγοντα καὶ διαβάλλειν τὴν πίστιν, ὡς ἀσθενῇ τὴν μὴ ἐκ μαρτύρων ἀλλ' ἐξ εἰκότων γιγνομένην· οὐ δεῖ δὲ τοῦτο ποιεῖν ὡς ἔτυχεν· ἀλλὰ πρῶτον ἐφορᾶν, εἰ ἐνδέχεται διὰ μαρτύρων συστήναι τὴν ὑπόθεσιν ἢ μή· καὶ ὅτ' ἂν εὕρωμεν πανταχόθεν μαρτύρων ἀπορίαν, τότε ἐπιθησόμεθα ἀπαιτοῦντες τοὺς ἐλέγχους· εἰ γὰρ εἴψαν, εἴτα ἡμεῖς ἀπαιτήσομεν αὐτούς· ἐκείνων παρεχομένων οὐ χαλεπῶς ἀλίσκομεθα· δεῖ τοίνυν μὴ ὄντων ἀπαιτεῖν· ἀπαιτεῖν δὲ οὐ μόνον πηλικότητι καὶ συγκρίσει καὶ τοῖς πρὸς τι, ὡς ἤδη ἔφαμεν, ἀλλὰ καὶ ἔθει καὶ νόμοις καὶ δικαστηρίοις· ἔθει μὲν οὕτω λέγοντας, ἔθος γὰρ ὑμῖν ποιεῖν τὰ τοιαῦτα· νόμῳ δὲ οὕτω· καὶ οἱ νόμοι δὲ οὕτω κελεύουσι τὰς ἀποδείξεις ἐκ τῶν φανερῶν ἐλέγχων καὶ ἀναμφισβητήτων· δικαστηρίοις δὲ οἷον· καὶ γὰρ τούτου χάριν καὶ τὰ δικαστήρια συγκροτεῖται· ἰστέον δὲ, ὅτι τοῦτο διαφέρει σύγκρισις τῶν πρὸς τι· ἄμφω μὲν γὰρ συγκριτικά· ἀλλ' ἐπὶ μὲν ἀορίστως εἰσάγεται· οἷον ὅτ' ἂν λέγωμεν, ὅτι καὶ ἐπ' ἄλλων οὕτως εἰώθατε καὶ μικροτέρων ποιεῖσθαι τὰς κρίσεις, τοῖς πρὸς τι χρώμεθα· ὅτ' ἂν δὲ ὠρισμένως οἷον καὶ τινῶν ἀδικημάτων, κλοπῆς ἢ μοιχείας ἢ τίνος τῶν τοιούτων, τότε συγκρίνομεν, καὶ τούτοις μὲν τοῖς τρόποις, ὅτ' ἂν ἀπαιτῆσαι βουληθεῖς ἐλέγχους, χρήσῃ· χρήσῃ δὲ καὶ ἑτέρῃ μεθόδῳ· ὡς καὶ αὐτὸς φησιν ὁ τεχνικός ἀπὸ τῶν περιστατικῶν ἀπαιτῶν τοὺς ἐλέγχους· περιστατικά δὲ εἴρηται πολλάκις ὡς ἔστι ταῦτα, πρόσωπον, πρᾶγμα, χρόνος, τόπος, τρόπος, αἰτία, ὕλη, ἐξετάζεται δὲ τὸ πρόσωπον ἀπὸ τῶν ἐγκωμιαστικῶν, γένους, ἀγωγῆς, πράξεως, ἐπιτηδευμάτων, καὶ τῶν ἄλλων τῶν παρεπομένων τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς προσώποις· οἷον πρόσωπα μὲν, τίς μου καταμαρτυρεῖ ταῦτα πεποιηκέναι, δοῦλος, ἐλεύθερος, ξένος, πολίτης.

4.331

Χρόνῳ δὲ, οἷον πότε ἑωρακέναι, νύκτωρ ἢ μεθ' ἡμέραν· ἐν πολέμῳ ἢ ἐν εἰρήνῃ· τόπῳ δὲ, οἷον ποῦ, ἐν ἀγορᾷ, ἐν πόλει, ἐν ἐρημίᾳ· πραγματικῇ δὲ, οἷον τί ποιοῦντα· ἐφ' ἅπασιν δὲ καὶ τὴν αἰτίαν ἐπιζητήσει· οἷον κέρδους ἕνεκεν ἢ δι' ἔχθραν· καὶ τούτοις ἅπασιν ἐπεξέρχεται κατὰ διαίρεσιν προῖων καὶ τὴν αἰτίαν ἀκριβέστερον ἐξετάζων, τοῦτο γὰρ ἔστι τὸ κυριώτερον ἐν ταῖς δίκαις· εἰ μὲν γὰρ εἶη ὁ τὴν αἰτίαν τοῦ φόνου φεύγων πλούσιος, ὁ δὲ ἀνηρημένος πένης, ἐρεῖ ὁ τὴν αἰτίαν ἔχων· τίνος ἕνεκα τὸν φόνον εἵργασμαι; χρημάτων ἐρῶν; καὶ μὴν εὐπορώτερος μὲν ἐγώ, ὁ δὲ πένης ἐτύγχανεν, εἰ δὲ τοῦναντίον, ἐρεῖ, ὅτι τὸν φόνον τί βουλόμενος εἵργασμαι; ἄρα χρημάτων ἐρῶ; καὶ μὴν παῖδας εἶχεν ὁ τεθνεὺς ἂν οὕτω τύχοι ἢ συγγενεῖς· καὶ πάλιν εἰ τοῦ Ἀλκιβιάδου λάβωμεν πρόσωπον, καὶ ἐπὶ τυραννίδι κρίνομεν, ἐροῦμεν· ὅτι ὕβριστης ἀεὶ καὶ ἐναγής· διὸ καὶ τυραννεῖν ἐπεχείρησεν ἢ πάλιν τὸ τῶν Ἀθηναίων, ὅτι νεωτεροποιοί· ὥσπερ καὶ Θουκυδίδης φησὶν· οὕτω μὲν οὖν ἡ αἰτία καὶ ἀπὸ τοῦ φεύγοντος καὶ ἀπὸ τοῦ διώκοντος· χρή δὲ εἰδέναι, ὡς τὸ τῆς αἰτίας ἀεὶ τηρεῖν δεῖ εἰς τὴν βούλησιν καὶ τὸ τῆς ἡλικίας· τὸ δὲ τῆς ὕλης εἰς τὴν δύναμιν τῶν παρεπομένων τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς προσώποις· καὶ οὕτω μὲν ὁ φεύγων χρήσεται τῷ κεφαλαίῳ· ὁ μέντοι κατήγορος, εἰ μὲν ἔχει μάρτυρας, ἀπὸ τούτου συνίστησιν, ὅτι

κρείττων ἢ μαρτυρία καὶ τεκμηρίων καὶ τῶν εἰκότων, παράθεσιν τούτων ποιούμενος· εἰ δὲ ἐκ βασάνων παρέχοι τὸν ἔλεγχον, ὅτι ὁ τῶν βασάνων ἔλεγχος ἀληθέστερός ἐστι πάλιν ἔρεϊ· ἀνατρέψει δὲ καὶ τὴν τοῦ αἰτοῦντος τοὺς ἐλέγχους πηλικότητα καὶ σύγκρισιν καὶ τὰ λοιπὰ ἀπὸ τῶν αὐτῶν τόπων· ἔρεϊ γάρ, ὅτι εἰ ἐπίστευσεν οὗτος ὡς ἀποτρίψασθαι δύναται τὸ ἔγκλημα τὸ ἐπαγόμενον παρ' ὑμῶν οὐκ ἂν ὑμᾶς ἠξίου παρέχεσθαι, ἀλλ' εὐθὺς ἐπὶ τὸ πρᾶγμα ἐπορεύετο· καὶ τὴν ἀπολογία τοῦ ἐγκλήματος ἐποιεῖτο δι' αὐτοῦ· εἴθ' ὡς λέγει μάρτυρας εἰ εἴχομεν, οὐκ ἂν αὐτὸν ἔδει κρίνεσθαι ἀλλὰ τιμωρεῖσθαι· ἐπὶ γὰρ τῶν ἀφανῶν εἰσι κρίσεις, ἐπὶ δὲ τῶν ὁμολογουμένων αἱ τιμωρίαι· τρίτον οὐχ οἷόν τέ ἐστι πάντα διὰ μαρτύρων ἐλέγχεσθαι, αὐτὸ γὰρ τοῦτο δεδιότες οἱ ἀδικοῦντες πειρῶνται, ἵνα μὴ κατάφωροι γένωνται.

4.333 τέταρτον ὅτι αὐτὰ τὰ πράγματα ἐλέγχει αὐτόν· μετὰ ταῦτα ἀπὸ τῆς πηλικότητος οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν μεγάλων ἀδικημάτων χρὴ μάρτυσι πιστεῦν· οἱ γὰρ μαρτυροῦντες ἢ δι' ἔχθραν ἢ χάριτι μαρτυρήσαντες ἐάλωσαν πολλάκις· συγκρίσει· εἰ καὶ ἐπὶ τῶν μικροτέρων πολλάκις ἐπιχειροῦσι τὰ ψευδῆ λέγειν καὶ μαρτυρεῖν, οὐ χρὴ σε ἐπὶ τηλικούτων καὶ μεγάλων πιστεῦν ταῖς ἐκ μαρτύρων στάσεσιν· εἴτα ἐκ νόμων καὶ ἔθων καὶ δικαστηρίων καὶ ἀπλῶς τοῖς τοιούτοις τόποις ἀνασκευάσεις, οἷς καὶ κατεσκευάσας· Οἷον μνωμένῳ τινὶ κόρη· ἔπταισε κἀνταῦθα ὁ τεχνικός· οὐδὲ γὰρ τοῦ σημείου οἱ μάρτυρες, εἴ γε τὸ σημεῖον φανερόν ἐν στοχασμῷ, ἐλέγχους δὲ τοῦ φανεροῦ κομίζειν ἀνόητον· ὅτι δὲ σημεῖον ἢ μοιχεία δῆλον· οὐδὲ γὰρ τῆς μοιχείας τὸ ἔγκλημα, ἀλλὰ τῆς φαρμακείας καὶ ταῦτα μὲν οἱ μεμφόμενοι Ἑρμογένει, πλὴν ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι οὐδὲν ἄτοπον καὶ τοῦ σημείου κομίζεσθαι μάρτυρας· ἐπὶ καὶ αὐτὸ ἀναμφιβόλως ἐπὶ τὸ ζητούμενον χειραγωγῇ, μηδεμίαν πρόφασιν τῷ χρώματι ἐνδιδόν· ἄλλως τε καὶ οὐδὲ ἀνεύθυνον τὸ σημεῖον ἐνταῦθα, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων στοχασμῶν· ὅτι δὲ τοῦ σημείου δεικνυμένου οὐδεμία περιλείπεται ἀπολογία, τὸ μὴ οὐχὶ τὴν μητέρα εἶναι τὴν φαρμακίδα, δῆλον ἄφ' ὧν σύμφωνον τῷ τῆς μητρὸς λόγῳ τὸ σημεῖον· τί γὰρ τὸ κατεπεῖγον μὴ συναινέσαι τὸν γάμον τοῦ νεανίσκου τὴν μητέρα τῇ θυγατρὶ ἑαυτῆς, εἰ μὴ ἡ τῆς μοιχείας πρόφασις· ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ μοιχεία ἐλέγχεται, ἀναμφιβόλως ἐστὶν ἡ μήτηρ ἢ τὴν θυγατέρα φαρμάξασα· ἀρμόσει δ' ἂν ἐπὶ τούτου τοῦ ζητήματος τὸ περὶ τῶν θεραπαινίδων ἐνθύμημα τῷ παραγραφικῷ· ἵνα εἴπῃ ὅτι οὐ δεῖ ἐφ' οἷς αἱ θεράπαινοι ἐχθραὶ μου οὔσαι κατεῖπον κρίνεσθαι.

4.334 Δεῖ δὲ καὶ ἀντιτιθέναι τοῖς μάρτυσι 1. θαυμάσειε μὲν ἂν τις πῶς στοχασμοῦ ὄντος εἰσὶν οἱ μάρτυρες εἰς αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, οὐδὲ γὰρ δύναται ὡς ἤδη ἔφαμεν τὸ ἄδηλον μάρτυρας ἔχειν· ἀλλὰ φαμεν, ὅτι ἐν τῷ κατὰ Κόνωνος ἢ ἀλήθεια τοῦ πράγματος ἐβιάζετο τὴν τέχνην, ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις ἢ ἀλήθεια τῶν ἀγώνων βιάζεται πολλάκις· καὶ εἰσηγεῖται τινα ἀναγκαῖα μὴ ὄντα ἐν τῇ τέχνῃ· ἀμέλει ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ κατὰ Κόνωνος αἰκίας τὸ ὁμολογῆσαι τὸν φεύγοντα τυπτῆσαι τὸν κατήγορον, ἀδύνατόν ἐστιν ἐν στοχασμῷ· ἄλλως τε ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ἐχόντων μάρτυρας καὶ τὰ ἀλλήλων ἀναιρούντων, εἴτα ἐξισαζόντων, οὐκ ἔτι προσάγονται μάρτυρες· ἀλλ' ἀναιρεθείσης τῆς ἀπὸ τούτων ὠφελείας ἐσώθη ἡ τοῦ στοχασμοῦ φύσις, τῷ εἶναι ἄδηλος καὶ ἐξ ἄλλων ἀποδείκνυσθαι· Μαρκελλῖνο υ· Εἰ δοῦλοι ὦσιν οἱ μάρτυρες δεῖ καθόλου διαβάλλειν, πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, ὅτι πονηροὶ τὸν τρόπον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτι ἀκόλαστοι, οὐχ ἠκιστα ὅτι τοῖς δεσπόταις ἀεὶ ἐχθρὸν καὶ πολέμιον κἂν χρηστοῖς δεσπόταις δουλεύωσιν· ἐὰν δὲ ἐλεύθεροι, δεῖ ζητεῖν πότερον ἔνδοξοι ἢ ἄδοξοι· καὶ πρὸς τοῦτο ποιεῖσθαι τὰς διαβολὰς· χρὴ γὰρ σκοπεῖν εἰ πρότερον μαρτυροῦντες ψευδομαρτυριῶν ἐάλωσαν, ἢ ἄλλως ἐπέισθησαν ἢ χρήμασι διεφθάρησαν· ἐὰν μέντοι ἔνδοξον τὸ πρόσωπον ἦ, ταῦτα μὲν οὐχ ἔξει χώραν· ῥηθήσεται δὲ, ὡς ἢ δι' ἔχθραν μαρτυρεῖ, ἢ πρὸς χάριν τῶν ἀντιδίκων· κἀκεῖνο δὲ παραφυλακτέον, ὅτι ὅτ' ἂν μὲν τις διὰ προσώπων μαρτυρίαν παρέχῃται, μόνως τὴν διὰ προσώπων μαρτυρίαν ἐπαινεῖν δεῖ ὡς ἀκριβεστέραν· ἐὰν δὲ διὰ πραγμάτων, τὸν διὰ τῶν πραγμάτων ἔλεγχον ἐπαινεῖν χρὴ· εἰ μέντοι παρέχονται μάρτυρας ἐξ ἀμφοῖν τοῖν μεροῖν, ὁ μὲν

καθόλου περὶ μαρτύρων ἔπαινος οὐκ ἔχει χώραν· λήσει γὰρ ἕκαστος ἐγκωμιάζων τὰ τοῦ ἀντιδίκου.

4.335 ζητητέον δὲ τῆνικαῦτα τὰς τῶν προσώπων διαφοράς· καὶ γὰρ προαιρέσεις ἐκατέρων ἐξεταστέον καὶ τύχην, δεικνύντας ὡς οὗτοι μᾶλλον ἐκείνων ἄξιοι πιστεῦεσθαι· μέγιστον γὰρ ἡ ἀντεξέτασις ἐν τοῖς τοιούτοις δύναται· ἐναργὲς ἡμῖν παράδειγμα τούτου Δημοσθένης καταλείπει ἐν τῷ κατὰ Κόνωνος αἰκίας, ἀντεξετάσας ἐκεῖ τοὺς μάρτυρας καὶ διαφορὰς ἐξευρὼν γενναιοτάτας· ὁ μὲν γὰρ φησι τοὺς ἐταίρους καὶ ἡλικιώτας σύμπαντας μάρτυρας παρέχεται πρὸς χάριν μαρτυροῦντας· ἐγὼ δὲ ξένους οὐδὲν ἐμοὶ προσήκοντας οὐδὲ δι' ἄλλο τι μαρτυροῦντας πλὴν τὴν ἀλήθειαν, ἑωρακότας με φοράδην ἐκ τοῦ παρατυχόντος φερόμενον οἴκαδε· ἐὰν δὲ μὴ ὥσι μάρτυρες τῷ κατηγορῷ, ὁ φεύγων φησὶ χρήσεται ἀπαιτῶν τοῖςδε· λέγει δὲ τοῖς περιστατικοῖς ἐκ τούτων γὰρ ἔχει τὴν εὐπορίαν· προσώπῳ, οἷον τις ὁ δούς, ὁ τίς συνειδώς, ὁ τίς παρὼν φαρματτούση τῇ γυναικί· καὶ ὑποδιαίρει ἐνταῦθα χρήσεται· συγκλείων τὸν κατήγορον, οἷον πολίτης ἢ ξένος, οἰκεῖος ἢ ἀλλότριος, δοῦλος ἢ ἐλεύθερος, ἔπειτα ἀρπάσει τὸ πρᾶγμα· τί δούς; τί ποιήσας; τίτιν πλήξας; ξίφει ἢ λίθῳ ἢ ξύλῳ ἢ φαρμάκῳ χρησάμενος; τρόπῳ· τίνα τρόπον, λαθὼν ἢ ἐκ τοῦ προφανοῦς βιασάμενος ἢ ἀπατήσας; τόπῳ, ἐν ἄστει· ἔξω τείχους· ἐν ἐρημίᾳ, ἐπ' οἰκίας· προσθήσει δὲ καὶ τὸν χρόνον εὐθύς· ἐν εἰρήνῃ, ἐν πολέμῳ· εἴτα τῷ καιρῷ χρήσεται· ἀντὶ τοῦ χρόνου· οἷον νύκτωρ, ἢ μεθ' ἡμέραν· ἐφ' ἅπασι τούτοις ἐρεῖ καὶ τὴν αἰτίαν· διατί ἄρα, ἵνα κληρονομήσω, ἵνα τῶν αὐτοῦ γένωμαι κύριος, ἵνα ἐχθροῦ ἀπαλλαγῶ· ἢ διὰ φιλίαν, ἢ ἔχθραν, ἢ ἡδονήν· καὶ ἐὰν μὲν ἅπασι τούτοις ἐξῇ, χρηστέον πᾶσι· δυσχερὲς δὲ πάντα εὐρεθῆναι ἐν προβλήματι· αὐτίκα ὁ τὸ νεοσφαγὲς σῶμα θάπτων ἐν ἐρημίᾳ καὶ φόνου κρινόμενος, οὔτε τῷ πράγματι, οὔτε τῷ τόπῳ, οὔτε χρόνῳ χρήσεται, οὔτε μὴν τρόπῳ· ὠμολόγηται γὰρ ἐκ τοῦ νεοσφαγοῦς, καὶ ἐν ἐρημίᾳ εἶναι· ἐν δὲ τῷ ἀσώτῳ εὐρίσκεται πάντα· ὁ δὲ κατήγορος ἀποδείξει τὸν διὰ τῶν πραγμάτων ἔλεγχον ἀκριβέστερον τοῦ διὰ τῶν προσώπων· ὁ καὶ Δημοσθένης ἐποίησεν ἐν τῷ κατ' Αἰσχίνου.

4.336 ἀπορίᾳ γὰρ μαρτύρων τεχνικῶς ἐπὶ τὰ πράγματα κατέφυγεν· καὶ ἄλλο δὲ τεχνικῶς ὁ ῥήτωρ πεποίηκε· μετὰ γὰρ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν εἰσήγαγεν, ὡς ἥδη λύσας διὰ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν τεκμηρίων· ἐπεὶ πῶς ἂν ἀντέθηκε τοῖς ἐλέγχοις τὰ πράγματα μὴ κατασκευάσας πρῶτον αὐτά· καθόλου δὲ γνωστέον ὡς ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις ἐκ τῶν ἀτέχνων πίστεων λαμβάνεται, μαρτύρων, διαθηκῶν, νόμων, ψηφισμάτων, ἐπιστολῶν, βασάνων· ὁ δὲ Δημοσθένης καὶ τὴν ἀπὸ τῶν πεπονθότων μαρτυρίαν ποιεῖ ζητοῦντα, τὸν Αἰσχίνην, διατί μὴ καταμαρτυροῦσιν οἱ τῶν ἐκπεπτωκότων οἱ μὲν οἶμαι βέλτιστοι καὶ δικαιότατοι καὶ ἐξῆς· πρὸ πάντων δὲ μετὰ τὸ παραγραφικὸν ἢ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις τέτακται, ἵνα μὴ προανέλῃ τὸ ἰσχυρὸν τοῦ κατηγοροῦ, λόγῳ δὲ τὸν ἀπὸ τῶν σημείων ἔλεγχον· ζητητέον δὲ, πῶς ἐκβαλοῦμεν καὶ τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν· λέγομεν, ὅτι ἐρεῖ ὁ κατήγορος ὁ μὴ ἔχων μάρτυρας, μείζονα εἶναι τὸν διὰ τῶν πραγμάτων ἔλεγχον, ὁ δὲ αἰτῶν τοὺς μάρτυρας οὕτως ἀπαιτοῖ δεινῶσας τὸ ἔγκλημα· ὅτι περὶ μεγάλων ὁ κίνδυνος καὶ οὐ δίκαιον ἐξ ὑπονοίας κρίνεσθαι ψιλῆς· εἰ γὰρ καὶ περὶ χρημάτων ἦν, οὐδ' οὕτως ἐχρῆν ἐξ εἰκότων με κρίνεσθαι· τούτου γὰρ χάριν τὰ δικαστήρια γίνεται, ἵνα τἀληθῆ ζητῶσιν· καλῶς οὖν ὁ νόμος ἐποίησεν οὐχ ἀπλῶς κατηγορεῖν, ἀλλὰ μάρτυρας ἀξιῶν παρέχεσθαι τὸν κατήγορον· Ἡ βούλησις καὶ ἡ δύναμις ἀπὸ τῶν παρακολουθούντων τῷ προσώπῳ γίνεται, δηλονότι τῶν ἐγκωμιαστικῶν· καὶ ὅτε μὴ εἴῃ πρόσωπον ὠρισμένον, πάντα σχεδὸν ἐμπεσεῖται· εἰ δέ τι τῶν ἄλλων, κατὰ τὰ εὐρισκόμενα χρησόμεθα· οἷον νέος πλούσιος· ἔχει γὰρ ἐνταῦθα ἡλικίαν καὶ τύχην ἐξετάσαι καὶ τὰ παρακολουθούντα τούτοις· τὰ δὲ ἐγκωμιαστικὰ δηλονότι ἔστι τάδε· γένος, ἀγωγή, παιδείσις, ἡλικία, φύσις ψυχῆς καὶ σώματος, ἐπιτηδεύματα, πράξεις, ὁ καὶ ἰσχυρότατον κεφάλαιον, τύχη, οἷον πένης ἢ πλούσιος, καὶ τὰ τοιαῦτα· ταῦτα δὲ ἐπ' ἀμφοῖν μὲν ἰσχύει ἀφ' ἐκατέρου μέρους

ἐξεταζόμενα, καὶ ἐπὶ τῆς βουλήσεως καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως· μᾶλλον δέ τινα ἐν τῷ ἐτέρῳ, ὥσπερ τὰ τῆς τύχης, οἰκειότερά ἐστι τῆς δυνάμεως· οὕτω καὶ τὰ τῆς ἡλικίας, τῆς βουλήσεως· ὁρῶντα οὖν ταῦτα δεῖ πλεονάζειν, ἔνθα ἂν μᾶλλον οἰκειούμενόν τι αὐτῷ φαίνεται.

4.337. (1n) βούλησιν δὲ καὶ δύναμιν ἐξετάζειν οὐχὶ τῶν κρινομένων μόνον προσώπων δεῖ, ἀλλ' ὅσα περ ἂν ἔχοι τὸ πρόβλημα· αὐτίκα τὸν τοὺς ἀποκηρύκτους τρέφοντα νέον πλούσιον καὶ φεύγοντα τυραννίδος ἐπιθέσεως· ὁ κρίνων μάλιστα ἰσχύει τῆς ποιότητος τῶν ἀποκηρύκτων ἐταζομένης· διὸ δεῖ σκοπεῖν ἐν ἅπασιν. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Ἐζήτῃται τί δήποτε μὴ προτέτακται ἡ βούλησις καὶ ἡ δύναμις τῆς ἐλέγχων ἀπαιτήσεως, καὶ ταῦτα τῆς βουλήσεως καὶ τῆς δυνάμεως λυτικῆς οὔσης ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦ παντὸς ἐγκλήματος· ὅτ' ἂν γὰρ ἀποδείξῃς τὴν ποιότητα τοῦ προσώπου ἀνοίκειον οὕσαν τοῦ ποιῆσαι, ἢ ὁ κατήγορος πάλιν, οἰκεῖον ἅπαν τὸ πρᾶγμα ἀπέδειξας· λέγομεν οὖν, ὅτι αἱ ἄτεχνοι πίστεις πανταχοῦ τῶν ἐντέχνων εἰσὶν ἰσχυρότεραι· ἄτεχνοι μὲν οὖν εἰσι μαρτυρίαι, νόμοι, καὶ τὰ τοιαῦτα· οὐ γὰρ δεῖ τέχνης· ἐντεχνοὶ δὲ αἱ διὰ τῶν ἀποδείξεων καὶ τῆς τοῦ λόγου δυνάμεως· ἐπειδὴ οὖν ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσις τῶν ἀτέχνων ἐστὶ, προτέτακται ὠνόμασται δὲ ἀπὸ τοῦ τὴν τε διάνοιαν καὶ τὴν δύναμιν τοῦ δεδρακότος πανταχόθεν ἐπισκοποῦντας, τὸ βουλευέσθαι τε καὶ τὸ δύνασθαι διὰ τῶν προσηκόντων ἐπιχειρημάτων κατασκευάζειν· ἔστι δὲ κοινὰ κεφάλαια ἀμφοτέρων, πολλὴν δὲ ἔχει πρὸς ἄλληλα τὴν συγγένειαν· καὶ τῇ φύσει μὲν ἐστὶν ἀχώριστα· ἄνευ γὰρ θατέρου θάτερον οὐδὲν ἰσχύει, οὐδὲ εἰς δικαστήριον εἰσάγεται, τῷ δὲ λόγῳ χωρίζεται· ὅτ' ἂν γὰρ τὸ μὲν αὐτῶν πάνυ γινώριμον ἦ καὶ δῆλον, τὸ δὲ ἄδηλον, τὸ μὲν ἄδηλον κατασκευάζεται, τὸ δὲ δῆλον παραλιμπάνεται· ἔστι δ' ὅτε καὶ ἡ δύναμις ἐκλείπει ὥς ἐπ' ἐκείνου· τύραννος ἐκήρυξεν, ὁ τὸν πατέρα ἀποκτείνας δορυφορεῖται με· νεανίσκος κεφαλὴν πρεσβύτου δείξας ὥς τοῦ πατρὸς, ἐδορυφόρει τὸν τύραννον· δορυφορῶν ἀνέιλε τὸν τύραννον· καὶ κρίνεται πατροκτονίας· οὐδαμῶς οὖν ἐνταῦθα τὴν δύναμιν κατασκευάσομεν, διὰ τὸ πάνυ δῆλον· δυνατόν γὰρ νεανίσκῳ πατέρα πρεσβύτην ἀνελεῖν.

4.338 πλατύνεται δὲ τὰ κεφάλαια ταῦτα τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς τόποις· γένει, πατρίδι, ἀγωγῇ, φύσει, ἐπιτηδεύμασι, πράξεσιν, τὰς δὲ πράξεις τριχῶς ἐξετάσομεν· ἀπὸ τοῦ ἴσου· ἀπὸ τοῦ μείζονος· ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος· οἷον ἐρεῖ ὁ φεύγων· ἀπὸ μὲν τοῦ ἴσου· ὅτι τοῖς ἄλλοις δημαγωγοῖς καὶ τοῖς εὐνοοῦσι τῇ πόλει παραπλησίας ἐκάστοτε τιμῆς ἀπολαύων οὐδαμῶς ἂν εἰλόμην τὴν τε πρὸς ὑμᾶς ὑπερθεῖναι πίστιν, καὶ τῶν ὁμοτίμων καταδεέστερος ἐπιδειχθῆναι· ἀπὸ δὲ τοῦ μείζονος οἷον εἰ κρίνοιτο ἐπὶ κλοπῇ ἐρεῖ ὥς εἶπερ ἦττων ὑπῆρχον τῶν αἰσchrῶν λημμάτων, οὐκ ἂν τοιοῦτοις ἐπεχείρουν, ἃ καὶ τὴν εὐπορίαν ἐλαχίστην καὶ τὴν ἀτιμίαν ἐφάμιλλον τοῖς μείζοσι χορηγεῖ τῶν ἀδικημάτων· ἀλλ' ἐπὶ προδοσίαν ἔτρεπον τὴν γνώμην· καὶ κατὰ τῶν ἐν ἱεροῖς χρημάτων ὥπλιζον τῷ χεῖρε· τούτων γὰρ ἐκάτερον ἰδίᾳ πλουσιώτατον ἀνέδειξε τὸν ὑπὲρ τῆς αἰσχροκερδείας μῆδ' ὅτι οὖν ὀκνοῦντα τῶν δεινῶν· τούτων δὲ πρὸς ἔννοιαν οὐδὲ πώποτε ἐλθὼν πρόδηλον ὥς καὶ τὰ σμικρὰ ταυτὶ περιεφρόνουν· ἀπὸ δὲ τοῦ ἐλάσσονος οὕτως ἐπιχειρήσει· οἷον εἰ περὶ ἱεροσυλίας κρίνοιτό τις, λέξει, μὴ γὰρ ὑβριστῆς γέγονα πώποτε; μὴ κλέπτων ἐάλων; μὴ θρασυνόμενος πρὸς οὐς ἥκιστα ἐχρῆν; μὴ κύβους καὶ παροινίας ἀγαπῶν; ἀλλ' οὐδεὶς ἂν εἶπεῖν ἔχοι· ὁ τοίνυν ἐλευθέραν τῶν τοιούτων τὴν διάνοιαν κεκτημένος εὐδελον ὥς καὶ τὰ μείζω παντελῶς ἂν ἔδεισε, τὴν τε τοῦ δαιμονίου μῆνιν εὐλαβούμενος, καὶ τὰς ἐκ τῶν νόμων τιμωρίας τοῖς τοιοῦτοις ἐπληρωμένας καταπεπληγμένος· ἀνατρέψει δὲ ὁ κατήγορος τὴν τριπλὴν ταύτην τῶν πράξεων ἐξέτασιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν τόπων· ἀπὸ μὲν τοῦ ἴσου, εἰ πρότερον εἶη κεκλοφῶς ὁ φεύγων καὶ νῦν κρίνοιτο περὶ κλοπῆς· ὅ τε γὰρ πρότερον ὑφελέσθαι τὸ ἀλλότριον ἐσπουδακῶς εἰκότως καὶ νῦν ἐπὶ τὴν παραπλησίαν κεχώρηκε τῶν κακῶν παλαίστραν· ἀπὸ δὲ τοῦ μείζονος εἰ πρότερον ἱεροσυλήσας ὕστερον φεύγει περὶ κλοπῆς· ὁ γὰρ πρὸς ἱερὰ σὺν ἀνοσίᾳ τῇ χειρὶ παρελθὼν οὗτος οὐδὲ τὴν κλοπὴν ἡγήσεται τι τῶν

χαλεπωτάτων, ἀπὸ δὲ τοῦ ἡττονος εἰ πρότερον κλέψας νῦν ἱεροσυλίας φεύγει γραφήν· ὁ γὰρ τοῖς μικροτέροις τῶν ἀδικημάτων παιδοτριβήσας τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ὁδῶ βαδίζων ἐπὶ τὰ μείζω κεχώρηκε τῶν πονηρευμάτων· καὶ παιδιὰν ἡγησάμενος τὴν κλοπὴν ἐπὶ τὴν ἱεροσυλίαν ὡς τι τῶν σπουδαιοτάτων κεχώρηκεν· διαιρήσεις δὲ τὴν αἰτίαν εἰς δύο, εἷς τε τὴν προκαταρκτικὴν καὶ εἰς τὴν τελικὴν· οἷον εἰ ὕβρεώς τις κρίνοιτο, ἐρεῖ· ὕβρις, ἔχθρα γὰρ ἐκίνει σου πρὸς ὕβριν τὸν λογισμόν· αὕτη προκαταρκτικὴ αἰτία καλεῖται· ἄρχει γὰρ ἡ ἔχθρα τῆς ὕβρεως· τελικὴ δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀσώτου εἰ κρίνοιτο τὸν πατέρα ἀνελὼν· ἀπέκτεινας τὸν πατέρα· κληρονομῆσιν γὰρ ἥλπιζες· καὶ ἐπὶ Περικλέους· πανοπλίας κατεσκευάσας τοσαύτας· τυραννίδα γὰρ κατὰ τοῦ δήμου περιεσκόπεις· ἰστέον δὲ ὅτι ποτὲ μὲν τὸ ἕτερον λέγοντες συνυπακουόμενον ἔχομεν καὶ θάτερον· ποτὲ δὲ ἄμφω τάττομεν πλατέως κατὰ τὴν τοῦ λόγου χρεῖαν· ἢ τὴν βούλησιν προτάττοντες ἢ τὴν δύναμιν· ἐπειδὴ δὲ ὁ Μητροφάνης ἔφη τὴν δύναμιν ἐν τῷ στοχασμῷ τοὺς φεύγοντας παραλιμπάνειν, ὅτ' ἂν ὑπάρχοντες δυνατοὶ κρίνονται τυραννίδος ἐπιθέσεως, χρή γινώσκειν, ὡς οὐδὲ ἐκεῖνοι παραδραμοῦνται τὴν δύναμιν ἀνεξέταστον· ἢ σιωπῶντες ἑαυτοῖς συνειδέναι δόξουσιν· ἀλλὰ τὸ κρινόμενον ἐπὶ πλέον αὐξήσουσιν· οἷον ἐπὶ τυραννίδος· ἀναριθμήτων χρεῖα χρημάτων τοῖς τοιούτοις, στρατιωτῶν, συμμάχων· ταῦτα δὲ παρασκευάζειν τοὺς μὴ πλούτῳ ὑπερβάλλοντας ἀδύνατον· ἐμοὶ δὲ χρήματα μὲν ἐκ πατέρων ἐστὶν, ὅσα μὴ πένητα δείκνυσιν· καὶ πρὸς τὰς ὑπὲρ τῆς πατρίδος κατὰ τὸ δέον εἰσφορὰς ἔτοιμον ἀπεργάζεται· τυραννίδα δὲ καὶ τὴν κατὰ τῶν πολιτῶν ἐπανάστασιν οὐδὲ ὄναρ περισκοπεῖν ἐπιτρέπει· Ἰστέον ὡς ἐπὶ μὲν τῶν ὠρισμένων αἰεὶ τῷ προκαταρκτικῷ καὶ συμπερασματικῷ αἰτίῳ χρῆσόμεθα· καὶ πρὸς κατασκευὴν τούτων τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς ἰσχυροτέροις οὖσιν· ἐπὶ δὲ τῶν ἀορίστων μόνῳ τῷ ἀπὸ τῆς αἰτίας, οἷον νέος πλούσιος· παρακολουθεῖ γὰρ τῷ μὲν πλούτῳ τὸ πλεονεκτικόν, τὸ βίαιον, τὸ ἀκόρεστον· τῇ νεότητι δὲ τὸ θρασὺ, τὸ εὐτολμον, τὸ ὀξύθυμον, τὸ ὀξύρροπον· ταῦτα δ' ἐπ' ἀμφοῖν ἰσχύει· ἐπειδὴ ταῦτα ἃ κατέλεξεν ἀναμιξῇ ἐστὶ πρέποντα τῇ δυνάμει, πρέποντα τῇ βουλήσει, διὰ τοῦτο φησι ταῦτα ἐπ' ἀμφοῖν μὲν ἀρμόττει· τὸ δὲ ἄφ' ἐκατέρου, δηλονότι καὶ τοῦ φεύγοντος καὶ τοῦ διώκοντος, ἀμφοτέρων γὰρ τὸ κεφάλαιον.

4.341 Ἰστέον ὡς ἐναντιώτατα ταῦτα ἀλλήλοις ἐστὶ τὰ κεφάλαια· ὅτι μὲν γὰρ ἡ βούλησις ἔρρωται, ἡ δύναμις ἀσθενεῖ· καὶ ἔμπαλιν· οἷον Περικλέα εἰ κρίνομεν, προδοσίας ἐνταῦθα τὴν δύναμιν ἔρρωμένην ἔχομεν, τὴν δὲ βούλησιν ἀσθενῆ· οὐ γὰρ εἰκὸς, τὸν ἐν τιμῇ καὶ δόξῃ τοιαύτη προδοῦναι ἐθέλῃσαι καὶ μάλιστα τὸν πείσαντα αὐτοὺς τὸν πρὸς Πελοποννησίους ἄρασθαι πόλεμον· ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἐνδόξων ἡ βούλησις ἀσθενεστέρα· ἐπὶ δὲ τῶν ἀδόξων τὸ ἐναντίον ἡ μὲν βούλησις ἔρρωται, ἡ δὲ δύναμις ἀσθενής· οἷον εἰ κρίνοιτο Φρύνων ἢ Αἰσχίνης προδοσίας ἢ τι τῶν τοιούτων προσώπων· ταύτη καὶ Δημοσθένης τὴν δύναμιν ἐξετάζων ἐν τῷ κατ' Αἰσχίνου, ἐπειδὴ ἀδόξου ὄντος τοῦ προσώπου οὐκ ἦν πιθανὴ ἡ δύναμις, ἀνέμιξεν αὐτῷ τὸ τῆς πόλεως ἀξίωμα εἰπών· οὐ γὰρ εἰ φαύλοις χρῆσθε πρὸς τὰ κοινὰ ὑμεῖς, καὶ τὰ πράγματά ἐστι φαῦλα, ὧν ἡ πόλις ἀξιοῦται καὶ ἐξῆς· δεῖ τοίνυν ταῦτα μεθοδεύειν, καὶ ἀσθενοῦς μὲν οὔσης τῆς δυνάμεως εἰ τὸν κατήγορον μελετῶμεν, τὴν μὲν βούλησιν κατὰ εἰσαγωγὴν εἰσάγειν, τὴν δὲ δύναμιν κατὰ ἀντίθεσιν, ἀπολογούμενον δὲ τὸ ἐναντίον τὴν μὲν βούλησιν κατὰ ἀντίθεσιν, τὴν δὲ δύναμιν κατὰ εἰσαγωγὴν· καὶ τὸ ἐναντίον πάλιν ἰσχυρὰς οὔσης τῆς βουλήσεως ὁμοίως ἀντιστρέφειν· ἔστι δὲ τὸ μὲν κατὰ εἰσαγωγὴν, ὅτε αὐτὸς ὁ διώκων εἰσφέρει τὸν λόγον· οἷον εἰκὸς γὰρ αὐτὸν καὶ βουλευθῆναι ὡς ὑπερήφανον καὶ μὴ ἀνεχόμενον ταῦτά τοις πολλοῖς ἔχειν· τὸ δὲ κατὰ ἀντίθεσιν, ὅτε ὡς ἀπὸ τοῦ φεύγοντος ποιεῖ τὸν λόγον· οἷον ἀλλ' οὐκ ἐδυνάμεθά φησι προδοῦναι· τοῦτο δὲ γίνεται διὰ τὸ ἐν τῷ μὲν μὴ ἰσχύειν σαφῶς τὸν ἔλεγχον καταστήσαι· ἐν δὲ τῷ κατὰ ἀντίθεσιν εὐπορον εἶναι σφόδρα καὶ σαφῆ τὴν λύσιν· εἰ γὰρ Αἰσχίνης κρίνοιτο, τὴν μὲν βούλησιν ὡς ἐν ἀντιθέσει εἰσάξομεν· οἷον ἀλλ' οὐκ ἡβουλόμην φήσει· τὴν δὲ δύναμιν κατὰ εἰσαγωγὴν, ὡς Δημοσθένης· ὅτι εἰκὸς αὐτὸν δυνηθῆναι πρεσβευτὴν ὄντα· εὐρίσκεται δὲ καὶ ἡ

βούλησις καὶ ἡ δύναμις, ἐπὶ τὸ πρόβλημα πρόσωπα ἔχει κρινόμενα· ἐπὶ γὰρ τῶν ἀορίστων οὐκέτι· ἡ δὲ ἐργασία τῆς βουλήσεως γίνεται ἀπὸ τῆς αἰτίας· ἡ δὲ αἰτία, ἡ μὲν ἐστὶ προκαταρκτική, ἡ δὲ τελική, προκαταρκτικὴ μὲν ἀπὸ τῶν παρελθόντων· οἷον δι' ἣν καὶ διότι ἡβούλετο τοῦτο πράξαι· τελικὴ δὲ ἀπὸ τῶν μελλόντων· οἷον οὗ ἔνεκεν ἡβούλετο· καὶ προκαταρκτικὴ μὲν οὕτως· ἐγράφη ψήφισμα καθόδου Δημοσθένει, Δημάδης ἀντειπὼν οὐκ ἔπεισεν· εὖρηται κατιῶν ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τῆς χώρας νεκρὸς ἀσχύλευτος Δημοσθένης, καὶ κρίνεται Δημάδης· ἐνταῦθα ἡ βούλησις ἐκ προκαταρκτικοῦ αἰτίου οὕτως· ὅτι διὰ τὴν φθάσασαν ἔχθραν διὰ τὸ ἀντειπεῖν καὶ μὴ πεῖσαι· διὰ τὸ πολλάκις ὑπ' αὐτοῦ κριθῆναι· διὰ τὰς γεγενημένας ὑπὸ σοῦ κλοπὰς διὰ τὸ δέος τῆς προδοσίας εἰκὸς αὐτὸν ἀνελεῖν· τελικὴ δὲ οὕτως· ἵνα κατὰ τὸ λοιπὸν μηδένα ἔχῃς τὸν ἐναντιούμενον· ἵνα τῷ δέει ὧν ἔπαθε Δημοσθένης καὶ οἱ ἄλλοι ἡσυχάζοιεν καὶ μὴ τί σου τὸ λοιπὸν κατηγορήσῃ· ἔτι κατασκευάζεται ἀπὸ τῶν παρεπομένων τῷ προσώπῳ, γένους, ἀγωγῆς, πράξεως, ἡλικίας· τὰ γὰρ ἐπιτηδεύματα καὶ ἡ τύχη τῆς δυνάμεώς εἰσιν· τέμνεται δὲ τὸ γένος εἷς τε πατρίδα καὶ προγόνους· οἷον φέρε εἰ κρίνοιτο Ἀλκιβιάδης τυραννίδος ἐπιθέσεως, ἔλεγεν ἄν.

4.343 Ὅτι οὐκ ἂν Ἀθηναῖος ὧν καὶ ἐν δημοκρατουμένη πόλει ἀνατραφεὶς ἡβουλόμεν τυραννεῖν· καὶ τοῦτο μὲν ἀπὸ πόλεως καὶ πατρίδος· ἀπὸ δὲ τῶν προγόνων, ὅτι Ἀλκμαιωνίδης ὑπάρχων, οἱ ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας ἔφυγον στασιάσαντες πρὸς τοὺς τυράννους καὶ ἀνεκτήσαντο αὐτὴν τοῖς ἰδίοις κινδύνοις· ὥστε καὶ ἐκ τοιούτων γεγονῶς καὶ ἐκ τοιαύτης πόλεως πεφυκὼς ἐν ἔθει οὔσης δημοκρατεῖσθαι ἐβουλόμεν ἥκιστα τυραννεῖν· ἐκ τῆς ἀγωγῆς δὲ, οἷον οὐχὶ τοιούτοις ὠμίλῃσα, Σωκράτει καὶ Περικλεῖ τοῖς δημοτικωτάτοις τῶν πολιτῶν· ἀπὸ δὲ τῶν πράξεων· οἷον Μαντινέας ἐποίησα συμμάχους· τῇ πόλει τὰ κράτιστα Πελοποννήσου συνέστησα, οὐκουν δύνάμιν περιεποιοῦν καὶ συμμαχίαν τοιαύτην τῇ πόλει, εἰ τυραννίδι ἐπιθέσθαι ἡβουλόμεν· οὕτω καὶ Δημοσθένης, ζητούμενου εἰ εὖνους ἐστὶ τῇ πόλει, ἀπὸ τῶν πράξεων συνέστησε τὴν ἑαυτοῦ εὖνοιαν οὕτως εἰπὼν, ὅπου Βυζαντίους, Περινθίους, Εὐβοέας, Ἀχαιοὺς συμμάχους ἐποίησα τῇ πόλει· ἀλλὰ καὶ κατ' Αἰσχίνου λέγοντες οὕτως ἂν εἴποιμεν ἀπὸ τοιούτων συνιστῶντες τὸ βούλεσθαι αὐτὸν τὴν προδοσίαν· ὅπου καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ παιδεύων ξύλου καὶ πεδῶν ἠνείχετο· καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ Ἐμπουσα ἐκαλεῖτο καὶ τυμπανίστρια ἦν· ὥστε τῶν παρεπομένων τῷ προσώπῳ ταῦτα μὲν τῆς βουλήσεως ἐστὶ τὰ τρία· γένος, ἀγωγή, καὶ πράξις· πρὸς τούτοις δὲ καὶ τὸ τῆς ἡλικίας· ἡ δὲ τύχη καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα τῆς δυνάμεώς εἰσιν· διὰ γὰρ τούτων κατασκευάζεται ἡ δύναμις, οἷον πλούσιος ἦς, ἀφορμῶν εὐπόρεις· ἐπιτηδεύματα δὲ, οἷον ἱατρὸς ἦς, ἡδύνω φαρμάξαι· ῥήτωρ, πεῖσαι καὶ προδοῦναι· εἰδέναι δὲ χρῆ, ὡς παρήκεν ὁ τεχνικὸς τὰ τῆς αἰτίας τῆς τε προκαταρκτικῆς καὶ τελικῆς, δι' ὧν μάλιστα κατασκευάζεται ἡ βούλησις· πρῶτον δὲ τὸ ἔθνος ὅθεν ἐστὶν ὁ φεύγων παραλήψεται ὁ κατήγορος· πολλὰ γὰρ τῶν ἔθνων ἐλαττώμασιν οἰκείοις γνωρίζεται· οἷον Θρᾶκες ἀνδροφόνοι γνωρίζονται· καὶ λησται Αἰτωλοί· οὕτω καὶ Δημοσθένης τοὺς Φασηλίτας διαβάλλει· καὶ οὐκ ὥκνησε τοῦτο ἐν προοιμίῳ ποιῆσαι εἰπὼν, οὐδὲν καινὸν διαπράττονται οἱ Φασηλίται, ὧς δικασταί· καὶ οὕτω μὲν ἀπὸ τοῦ ἔθνους διαβαλοῦμεν· δεύτερον ἀπὸ τῆς πατρίδος· ὅτι τὸ μὲν ἔθνος ἅπαν ἐπὶ τούτοις γνωρίζεται· μάλιστα δ' οἱ τήνδε τὴν πόλιν οἰκοῦντες, ὅθεν ἐστὶν ὁ κατηγορούμενος· ἐξῆς λοιπὸν ἐπὶ τὸ γένος ἐρχόμεθα· καὶ τοῦτο διαιρήσομεν εἷς τε προγόνους καὶ πάππους καὶ πατέρας· καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν ὅθεν δυνάμεθα διαβολῆς εὐπορίαν λαβεῖν· τοὺς μὲν φαύλως βεβιωκότας παραλαμβάνοντες· εἰ δέ τι σεμνὸν εἶναι ἐν τῷ γένει δοκεῖ τοῦτο ἐκουσίως παραλιμπάνοντες, παραλαμβάνοντες δὲ τὸ γένος, ἐροῦμεν εἴ τι παραπλήσιον ἔπραξαν οἱ πρόγονοι φάσκοντες, ὅτι ξένον οὐδὲν, τὸν ἐκ τοιούτων ἀγόμενον τὰς ἐκείνων πράξεις ἐζηλωκέναι καὶ τὰ ὅμοια, ὡς ἂν ὁ καιρὸς καὶ ἡ τῶν προσώπων ποιότης χορηγῇ· μετὰ τοῦτο τὴν γραφὴν ἐξετάσομεν· οἷον εἰ μοιχείας τινὰ κρίνομεν, ἐροῦμεν, ὅτι ἐν τρυφῇ καὶ κώμοις καὶ τοῖς τοιούτοις πολλοῖς ἐκ

παιδὸς ἀναγόμενος ἐπὶ τὴν μοιχείαν ἤλθεν, ἐπὶ τούτοις ἐκ τῆς ἡλικίας ἐπιχειρήσομεν, λέγοντες, ὅτι εἰκὸς ἐκ τοιούτων προελθόντα καὶ κακῶς τεθραμμένον καὶ ἔτι ἀκμάζοντα ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν· ἡ γὰρ νεότης καὶ νεωτέρων πραγμάτων ἐρᾷ· οἷον εἰ τύχοιμεν ἐπὶ τυραννίδος κρίνοντας· ἔνθα καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου τὸν λόγον κατασκευάσομεν, ὅτι ὥσπερ οἱ γεγηρακότες διὰ τὸ τὴν ἀκμὴν ἀποβεβληκέναι νεωτέρων οὐκ ἐρώσι πραγμάτων, οὕτως οἱ τὴν ἡλικίαν ἀκμάζοντες διὰ τὸ τῆς νεότητος εὐτολμον νεωτερίζειν ἐφίενται· εἰ δὲ πρεσβύτης εἴη ὁ τὴν κατηγορίαν ὑφιστάμενος, ἐροῦμεν πάλιν, ὅτι μικρὸν τὸν ἐν τῷ βίῳ χρόνον εἶναι λογιζόμενος εἴλετο ἢ κατορθώσας κατὰ γνώμην ζῆν, ἢ διαμαρτῶν τὸν αὐτίκα προσδοκώμενον αὐτῷ ὑποδέξασθαι θάνατον, ἔνθα καὶ παράθεσιν τὴν πρὸς τοὺς ἐν τῇ ἡλικίᾳ ποιούμεθα· ὅτι ὥσπερ οἱ ἀκμάζοντες ὡς ἐπὶ τοῦ ζῆν ἔχοντες τὰς ἐλπίδας ὀκνηρότεροι πρὸς τοὺς κινδύνους τυγχάνουσιν, οὕτως οἱ γεγηρακότες διὰ τὸ εἰδέναι αὐτοῖς τὸ πλεῖστον δαπανήσασαι τοῦ χρόνου, ἐτοιμότερον ἐπὶ τοὺς κινδύνους πορεύονται· ἐξετάσομεν δὲ καὶ φύσιν ψυχῆς καὶ σώματος· ψυχῆς μὲν, ὅτ' ἂν εἴπωμεν ὅξυν εἶναι τὸν κατηγορούμενον ἢ δεινόν· ἢ ἄλλο τι τοιούτων τῶν εὐχερῶς αὐτῷ τὴν τόλμαν ποιῆσαι δυναμένων· σώματος δὲ, οἷον, εἰ τύχοι μέγεθος σώματος ἔχειν καὶ διὰ τοῦτο ἐρρώμενέστερος, ἐροῦμεν, ὡς οὐκ ἀδύνατος πρὸς τὴν πρᾶξιν, καὶ μάλιστα εἰ κρίνοιμεν τινα αἰκίας ἢ τραύματος ἢ τινος ἄλλου τοιούτου· πρὸς τούτοις διαβαλοῦμεν καὶ ἐκ τοῦ ἐπιτηδεύματος, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται· ἐφ' οἷς ἅπασιν αἱ πράξεις, αἵτινες εἰκότως ἰσχυρότεραι διὰ ταῦτα λέγονται· τὸ μὲν γὰρ γένος τύχης ἔργον ἐστίν· οὐ γάρ τις ὀπόθεν βούλεται τίκτεται· ὁμοίως καὶ ὁ πλοῦτος τύχης ἐστὶ δώρημα καὶ κακίας μᾶλλον, κατ' Ἴσοκράτην, ἢ καλοκάγαθίας ἐστὶν ὑπρέτης· ὁμοίως καὶ ἡ ἀγωγή εἰ τύχοι χρηστὴ οὐ τοῦ ἀχθέντος ἀλλὰ τοῦ ἀγαγόντος ἐστὶν ἐγκώμιον· τὸ δ' ἐπιτήδευμα χρηστὸν μὲν καὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων ἔπαινον φέρον· τοῦ γὰρ ἐπιτηδεύοντος ἴδιον· ὁ μέντοι ἔπαινος μέχρι τούτου ἔστηκεν· οἷον ὅτι χρηστὸν εἴλετο βίον· ἐν μόναις δὲ ταῖς πράξεσι τὸ τέλειον ἐπιγίνεται καὶ οἰονεὶ βεβαίωσις τοῦ ἐπιτηδεύματος· συντρέχουσι δὲ ταῦτα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον· καὶ τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευμα καὶ πρᾶξις καθίσταται, ὡς ἐπὶ τῶν μετιόντων τοὺς λόγους· ἐν ὧ μὲν γὰρ φιλοσοφοῦσι καὶ διδάσκονται, ἐπιτήδευμα ἔχουσι τοῦτο, ἐπειδὴν δὲ καὶ τοῖς ἔργοις χρήσονται, τότε καὶ πρᾶξις γίνεται τὸ πρὶν ἐπιτήδευμα.

4.346 Εἰδέναι δὲ καὶ τοῦτο χρή, ὡς οὔτε ἡλικία οὔτε πλοῦτος ἐγκωμιαστικά ἐστι, καὶ μάτην ταῦτα Ἑρμογένους ἐν τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς ἔταξεν· κοιναὶ γὰρ ποιότητές εἰσι· διὸ οὐκ ἰσχυραὶ καθ' ἑνὸς ἐκφερόμεναι πρὸς ἀπόδειξιν· ὅταν γὰρ εἴπω, νέος πλούσιος, κοινὴ ποιότης ἐστὶ, καὶ οὐκ ἀρκεῖ πρὸς ἀπόδειξιν ὁ πλοῦτος ἢ ἡ τύχη ἢ ἡ ἐπιθυμία· διὸ δεῖ ἀναμιγνύναι τούτοις τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἵνα ἐκ τοῦ νῦν πεπραγμένου τὴν βούλησιν αὐτῷ καὶ τὴν δύναμιν κατασκευάσωμεν, οὐκ ἀκριβῶς οὖν ἐν τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς αὐτὰ ἔταξεν ὁ τεχνικὸς εἰπών· ὅτι εἴτι τῶν ἀορίστων ἢ, ἀπὸ τούτων τῶν ἐγκωμιαστικῶν δεῖ ποιότητα ποιεῖν· ὡς γὰρ εἴρηται κοιναὶ ποιότητές εἰσιν· ὅθεν ἀπὸ τῶν πράξεων, οἷον ἀπὸ τῆς προκειμένης ὑποθέσεως ἐπὶ τῶν ἀορίστων, ἐπιχειρητέον κοινῶς καὶ καθολικῶς λέγοντας· ὡς οἱ πλούσιοι ἀλαζόνες αἰεὶ καὶ βίαιοι καὶ ὕβρισται· οἱ δὲ νέοι πρὸς πᾶν τολμηροί· ἄνω δὲ εἰπών, ὅτι δεῖ τὴν βούλησιν καὶ τὴν δύναμιν ἐξετάζειν τοῦ φεύγοντος, καὶ νῦν τοῦτο θεώρημα καθολικὸν τίθησιν, ὅτι καὶ τῶν ἔξωθεν προσώπων ἐξετάσομεν τὴν βούλησιν καὶ τὴν δύναμιν, ὡς ἐπὶ τῶν ἀποκηρύκτων· παραληψόμεθα γὰρ τὴν τούτων ποιότητα λέγοντες· ὅτι ποίους δεῖ νομίζειν τοὺς τοιούτους περὶ τὴν πόλιν, οὓς οὐδὲ ἡ φύσις φέρειν ἡδύνατο· ἀλλ' οἱ τεκόντες διὰ τὴν πονηρίαν ἡρνήσαντο· τοῦτο γὰρ ποιούντων ἡμῶν ἐπὶ πλεον ἢ τοῦ φεύγοντος κακία φαίνεται· καλῶς οὖν εἶπεν τοῦτο· εὐρίσκονται γὰρ ἐν τῷ στοχασμῷ ἐκ τοῦ φεύγοντος, καὶ ἐπιδέξασθαι κρίσιν δυνάμενα καὶ μή.

4.347 Μαρκελλίνῳ υ. Ἀμφότεροι μὲν χρῶνται τῇ δυνάμει, πλεον δὲ ὁ κατήγορος, λέγει γὰρ ὡς ἐπὶ τοῦ νέου πλουσίου, ὅτι ἡδύνω διὰ τοῦτο καὶ ἡθελες· γίνεται δὲ ταῦτα, ἢ τε βούλησις καὶ ἡ

δύναμις, ἐκ τῶν παρακολουθούντων τῷ προσώπῳ, τουτέστι τῶν ἐγκωμιαστικῶν· οὐκοῦν προσώπου ὄντος καὶ κρινομένου, ἀναγκαίως ταῦτα εὐρίσκεται· δεῖ δὲ αἰεὶ σκοπεῖν μὴ μεῖζον ἔστι τοῦ προσώπου τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα, ἵνα μὴ ἀπίθανος ὁ λόγος γένηται· διὰ τοῦτο καὶ ὁ Δημοσθένης συνειρακῶς, ὅτι τὸ κατὰ Φωκέας ἔγκλημα μεῖζον ἢν Αἰσχίνου προσέθηκεν· οὐχ ὥς ὁδε Φωκέας ἀπώλεσεν ἂν καθ' ἑαυτόν· φοβηθεὶς γὰρ τὸ ἔγκλημα καὶ τὸ ἀπίθανον συνέζευξε τὸ ἀξίωμα τῆς πόλεως. Καὶ ὅτε μὲν εἶη πρόσωπον ὠρισμένο ν. Καλῶς ἀπὸ τῆς ἱστορίας τὴν περὶ αὐτοῦ δόξαν ἔχομεν, ἀκριβῶς δὲ καὶ τὸ σχεδὸν προσέθηκεν· οὐ γὰρ ἐν ἅπασιν ἀπλῶς τοῖς ὠρισμένοις πάντα ἐμπίπτει· ἀλλ' ἐνίοτε καὶ ἐκλείπει, διὰ τὸ ἄδοξον εἶναι τὸ πρόσωπον πολλάκις, ἢ καὶ ἀμφίβολον ἔχειν τὸ γένος· ἢ καὶ διὰ τοῦτο, ὅτι οὐ πᾶσιν αἰεὶ τοῖς ἐμπίπτουσι χρῆσόμεθα, ἀλλὰ τοῖς ὠφελεῖν ἡμᾶς δυναμένοις· ἵνα μὴ λάθωμεν δι' ὧν ἰσχυρίζομεθα καθ' ἑαυτῶν διδόντες λαβεῖν· εἰς παράδειγμα δὲ τῶν λεγομένων Ἀλκιβιάδης ὑποκείσθω ἐπιθέσεως τυραννίδος κρινόμενος· ἐνταῦθα τοίνυν τοῖς μὲν περὶ τὸ γένος φιλοτιμήμασι χρήσεται λέγων, ἀπεικὸς εἶναι τὸν Ἀλκμαιωνίδην, τὸν ἀπὸ γένους πολίτην, τὸν τῶν τυραννοκτόνων ἑγγονον, τυραννίδος ἐπιθυμῆσαι, τὴν δὲ νεότητα καὶ τὸ ἄσωτον αὐτοῦ, ἅπερ ἐστὶ τῆς ἀγωγῆς, ὑπερβήσεται ὁ ῥήτωρ λέγων ὑπὲρ αὐτοῦ· φαῦλος γὰρ ἐν τούτοις Ἀλκιβιάδης, ὥς φησιν ὁ Θουκυδίδης καὶ τοῦτο Δημοσθένης πεποίηκε περὶ Ἀλκιβιάδου· καὶ περὶ αὐτοῦ δὲ ταῦτὸν πεποίηκεν· ἐν γὰρ τῷ περὶ στεφάνου ἀναγκαζόμενος ἐπαινεῖν ἑαυτόν, τὸ μὲν γένος ἀπεκρύψατο ὥς ἄδοξον, ἀπὸ δὲ τῆς ἀνατροφῆς τῶν ἐπαίνων ἤρξατο· ἐμοὶ γὰρ ὑπῆρξέ φησι παιδί μὲν ὄντι φοιτᾶν εἰς τὰ προσήκοντα διδασκαλεῖα· πολλάκις δὲ καὶ ἀπὸ ἔθνους ἐστὶν ἐγκωμιάσαι, ὥς Δημοσθένης· οὐδὲν κοινὸν διαπράττονται οἱ Φασηλῖται, ὥς τῶν Φασηλιτῶν πάντων ὁμοίως συκοφαντῶν ὄντων· ὥσπερ δὲ ἐγκωμιάζομεν ἀπὸ γένους, οὕτω καὶ διαβαλοῦμεν· ὥς Δημοσθένης, πότερα ὥς ὁ πατήρ σου Τρόμης ἐδούλευσε παρ' Ἑλλάδα, τῷ πρὸς τῷ Θησεῖ διδάσκοντι γράμματα, κατασκευάζων, ὅτι εἰκὸς τὸν ἐκ τοιούτων γενόμενον προδοῦναι· καὶ ἀπὸ ἀγωγῆς δὲ διέβαλε, τὸ μέλαν τρίβων καὶ τὰ βάθρα σπογγίζων· καὶ τὸ παιδαγωγεῖον κορῶν.

4 . 348 Εἰ δέ τι τῶν ἄλλων εἴη. Ἰσμεν ὅσα περὶ τῆς τῶν προσώπων διαφορᾶς εἴρηκεν· οὐκοῦν πρὸς τὸ κρινόμενον τοῖς ἐμπίπτουσι χρῆσόμεθα· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τὸν νέον πλούσιον εὐθύς παρέθετο· ἔχεις γάρ φησιν ἐνταῦθα ἡλικίαν καὶ τύχην· καὶ γὰρ εἰ μὴ γένος μὴδ' ἀνατροφὴν ἐνταῦθα ἐξετάζειν δυνάμεθα, ἀλλ' ἱκανὰ ταῦτα ἢ νεότης καὶ ὁ πλοῦτος χορηγίαν καὶ περιουσίαν λέγων ἐμποιῆσαι τῷ κατηγόρῳ· καὶ τὰ παρακολουθοῦντα τούτοις τῇ νεότητι, σώματος ἰσχύς, κάλλος, ἀφροσύνη· τὸ κοῦφον καὶ εὐχερὲς τῆς γνώμης, τὸ φιλότιμον, τὸ ἔνδοξον· ἔτι δὲ τὸ καινῶν ἐπιθυμεῖν πραγμάτων· τῇ δὲ τύχῃ, πλοῦτος, δύναμις, ὑπερηφανία, ἐταιρία, κολάκων συστήματα καὶ τὰ ὅμοια· τὰ δὲ ἐγκωμιαστικά δηλονότι ἐστὶ τάδε· τίνες οἱ ἐγκωμιαστικοὶ τόποι διεξέρχεται.

4 . 349 Ὅ καὶ ἰσχυρότατο ν. Καλῶς τὰς πράξεις ἰσχυρὸν εἶπε κεφάλαιον· τὰ μὲν γὰρ ἄλλα πάντα τῶν ἐγκωμιαστικῶν εἰς ἐτέρους ἀνήκεν· αἱ δὲ πράξεις καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ πράξαντος καὶ τοῦ ποιήσαντος ἴδια· καὶ διατὶ μὴ καὶ ἐπιτηδεύματα μέγιστον ἐκάλεσε κεφάλαιον; λέγομεν, ὅτι τῇ μὲν πράξει καὶ τὸ ἐπιτηδεῦσαι τὸν πράξαντα περιέχεται· τῷ γὰρ κατωρθωκέναι καὶ τοῦτο πρόσεστι. Καὶ τί διαφέρει ἐπιτήδευμα πράξεως; ἐπιτήδευμα μὲν ἐστίν, ὥς ἂν εἴποι τις, βίον αἴρεσις· οἷον ῥητορεύειν, χαλκεύειν, φιλοσοφεῖν, ἰατρεύειν, πολιτεύεσθαι· πράξεις δὲ αὐτὰ τὰ ἔργα, τὸ κατορθοῦν, τὸ ἀριστεύειν, τὸ ὑγιάσαι, καὶ ὅλως ἐπιτήδευμα μὲν ἐστὶν ἀφορμὴ πράξεως· πρᾶξις δὲ αὐτὸ τὸ κατορθῶμα· καὶ τί διαφέρει ἀγωγή ἐπιτηδεύματος; ὅτι ἡ μὲν τῆς ἀνάγκης ἐστίν· ἀπὸ γὰρ τοῦ ἀναγκάζοντος καὶ ἄγοντος πεποιήται, τὸ δὲ ἐπιτήδευμα ἀπὸ τῆς προαιρέσεως. Παίδευσις· δοκεῖ ἄλλιν τὸ αὐτὸ τῇ ἀγωγῇ εἶναι ἢ παιδείσις· ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι οὐκ εἶπεν παιδεία, ἀλλὰ παιδείσις, οἷον λόγοι· ὅτ' ἂν ῥήτορα ἔχωμεν κρινόμενον, τὴν

παίδευσιν ἐξετάζομεν· ἡλικία, οἶον γῆρας, νεότης, φύσις σώματος, κάλλος, ἀμορφία, ἰσχύς, εὐεξία, ψυχῆς θερμότης· ὀξύτης, οἶος Ἀλκιβιάδης· βραδυτής, οἶος Ἀρχίδαμος ἢ Νικίας· τύχη, ἀξίωμα, πλοῦτος, δύναμις. Ἰστέον μὲν οὖν, ὅτι ὁ κατήγορος πλεον ἐνδιατρίψει τῇ δυνάμει, οὐχ ἀπλῶς ἀλλ' ὅτ' ἂν ἔνδοξον ἦ τὸ πρόσωπον, ὃ δὲ φεύγων περὶ τὴν βούλησιν, προανελὼν διὰ ταύτης τὴν δύνάμιν· τὸ γὰρ πλεῖστον τῆς διαβολῆς περὶ τὴν προαίρεσιν ἵσταται· παρατηρητέον δὲ, ὡς τὸ μὲν ἔνδοξον ἰσχύει βουλήσει πρὸς ἀπολογίαν, ἀσθενεῖ δὲ τῇ δυνάμει· οὐ γὰρ δύναται λέγειν, ὅτι οὐκ ἡδυνάμην ἔνδοξος ὦν· καὶ τούναντίον τὸ ἄδοξον ἀσθενεῖ μὲν τῇ βουλήσει, διαβέβληται γὰρ ἡ ποιότης, ἰσχύει δὲ τῇ δυνάμει πρὸς ἀπολογίαν ἄδοξος ὦν· οὐ γὰρ ἀξιόπιστον τὸ πρόσωπον· ὡς δὲ ἰσχυρὸν εἰς ἐξέτασιν τῆς βουλήσεως ἡ αἰτία, οὕτω καὶ τῆς δυνάμεως ὁ καιρὸς καὶ ὁ τόπος· καὶ ἔστιν ἰδεῖν ὅσον ὁ καιρὸς ἰσχύει πρὸς κατασκευὴν τῆς δυνάμεως ἐν τῷ κατὰ Κόνωνος· ἐκεῖ γὰρ ἀπὸ τοῦ καιροῦ μόνου κατεσκεύασε λέγων, ὅτι περὶ ἐσπέραν λαβόντες συνέσκαψαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ τόπου, εἰ ἐρημία εἴη, καθάπερ ἐπὶ τοῦ θάπτοντος τὸ νεοσφαγὲς σῶμά ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι ἡδύνω, ἐπ' ἐρημίας γὰρ ἡ πρᾶξις· καὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ τυραννεῖν βουλομένου τὸ καταβαλεῖν ἀκρόπολιν· ὅτι ἡδύνω τὴν ἀκρόπολιν ἔχων· ἱκανὸν γὰρ ἡ ἀκρόπολις ὀρμητήριον πρὸς τυραννίδα.

4.350 Ταῦτα δὲ ἐπ' ἀμφοῖν μὲν ἰσχύει· τὰ ἐγκωμιαστικά λέγει τοῦ τε διώκοντος καὶ τοῦ φεύγοντος· ἀμφοτέροις γὰρ ἔξδον κατὰ τὸ συμφέρον ἐκάστω χρήσασθαι τούτοις τοῖς κεφαλαίοις. Μᾶλλον δὲ τινὰ ἐν τῷ ἑτέρῳ ἢ ἄλλῳ μᾶλλον ἐπὶ τοῦ ἑτέρου ἰσχύει θεωρητέον· αὐτίκα τὸ μὲν τῆς τύχης, οἰκειότερον τῆς δυνάμεως· τὸ δὲ τῆς ἡλικίας, τῆς βουλήσεως· ἰσχυρότερον μὲν γὰρ ὁ πλοῦτος, ἀφρονέστερον δὲ ἡ νεότης· δεῖ οὖν φησὶν ἀκριβῶς τοὺς τόπους τούτους ἐπισκοπεῖν· καὶ ἔνθα ἂν οἰκειότεροι τυγχάνωσι καὶ πλείω τὴν χορηγίαν παρέχοντες, πλεονάζειν ἐν τούτοις· μέγιστον δὲ πρὸς τὴν τῶν κεφαλαίων χρήσιν καὶ κατασκευὴν ὁ καιρὸς καὶ ἡ ὑπόθεσις· ταύτη οὖν ἀκολουθεῖν ἀναγκαῖον· νῦν μὲν γὰρ ἴσως ἀπὸ τοῦ νέου πλουσίου τὸ τοιοῦτον ἀρμόσει, ἄλλοτε δὲ ἄλλο πρόσωπον ὑπόκειται· δεῖ οὖν πρὸς τὸν καιρὸν καὶ τὴν ὑπόθεσιν καὶ τὴν περίστασιν ἀρμόζεσθαι.

4.351 Μᾶλλον δὲ τινὰ ἐν τῷ ἑτέρῳ ἢ ἐπιζητεῖ, ποῖον οἰκειότερόν ἐστι τῶν ἐγκωμιαστικῶν τῆς βουλήσεως καὶ πρῖον οἰκειότερον τῆς δυνάμεως· ἅπαντα γὰρ τὰ ἐγκωμιαστικά κοινὰ ἀμφοτέρων, καὶ ἴδιον οὐδέν· οἰκειότερον δὲ μᾶλλον τόδε τοῦδε· εἰκότως δὲ κοινὰ ἐστὶ βουλήσεως καὶ δυνάμεως τὰ ἐγκωμιαστικά, ἐπειδὴ καὶ ἀμφοτέρὰ ἐστὶ τοῦ προσώπου τὰ κεφάλαια. Μᾶλλον δὲ τινὰ ἐν τῷ ἑτέρῳ ἢ ὥσπερ ἀπορῶν καὶ οὐ δυνάμενος διακρίναι ποῖον τινος μᾶλλον οἰκεῖον· ἰστέον δὲ, ὡς ἡ αἰτία ἴδιον τῆς βουλήσεως, ἵνα τὸ εἰκὸς ἐκ τῆς αἰτίας κατασκευάσωμεν· γνωστέον δὲ καὶ τοῦτο καθόλου, ὅτι αἰεὶ τὰ στοχαστικά, ὅπου ἂν ᾖ, κἂν ἐνστάσει ἑτέρᾳ διὰ τῆς βουλήσεως καὶ τῆς δυνάμεως κατασκευασθήσεται· ὥσπερ καὶ Δημοσθένης ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς κατεσκεύασεν, ὅτι ἤξει Φίλιππος ἀπὸ τῆς βουλήσεως λεληθότως δὲ καὶ τὰ τῆς πλεονεξίας καὶ τῆς δυνάμεως ἐστὶ Φιλίππου κατασκευαστικά, ἐν οἷς φησιν, ὅτι δύναται, Ποτίδαιαν εἴλε, Πύδναν· περὶ δὲ τάξεως τούτων τῶν κεφαλαίων οὐκ ἀμφίβολον μὲν, ὅτι πρώτη ἐστὶν ἡ βούλησις· ὅμως δὲ ὁ καιρὸς πολλάκις ἐναλλάττει· παρὰ Δημοσθένει καὶ τοῦτο εὐρίσκομεν, ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Φιλιππικῶν· προτάττει γὰρ ἐκεῖ τὸ δυνατόν. Οὐχὶ τῶν κρινομένων μόνον· ἐντελῆ σοι τῶν κεφαλαίων ποιεῖται τὴν παράδοσιν· διὸ καὶ τοῦτο προστίθῃσιν ὡς ἀναγκαῖον καὶ χρήσιμον· κρινομένων δὲ νῦν λέγει, τοῦ κατηγοροῦ καὶ τοῦ φεύγοντος, πρόσφορον καὶ τὸ παράδειγμα ἐπήγαγε τῷ εἰρημένῳ· λέγω δὴ τὸν τοὺς ἀποκηρύκτους τρέφοντα· ἔνθα πολλὰ πρόσωπα τῶν κρινομένων· ἐκ τοσούτων πάντων ἐξετάζεται ἡ βούλησις καὶ ἡ δύναμις· ἰστέον δὲ ὡς οὐ ποιεῖ τοῦτο διπλοῦν στοχασμόν· οὐδὲ συνευγμένον ἢ ἐμπίπτοντα· οὐ γὰρ ζήτημα ἕτερον ποιεῖ ὥσπερ ἐκεῖ, ἀλλ' ὡς σημειὸν ἐστὶν ἐνταῦθα ὑποκείμενον τὸ τρέφειν τοὺς ἀποκηρύκτους.

4.352 Σημειωτέον ὡς ἐξετάζοντας τὸν πλοῦτον καὶ τὰ ἄλλα, δεῖ τὰς κατασκευὰς αὐτῶν καθολικὰς εἶναι καὶ τρόπον τινὰ θετικὰς· εἰσὶ γὰρ οἱ τοιοῦτοι τόποι γεγυμνασμένοι τῷ Λυσίᾳ ἐν ταῖς παρασκευαῖς. λέγει γὰρ οἴους ἀπεργάζεται ἡ πενία καὶ οἴους τὸ πλουτεῖν· καὶ ἡ νεότης καὶ τὸ γῆρας· τὰ δὲ ἐπιτηδεύματα ἐξεταζόμενα ἐν ταῖς βουλήσεσιν· οἷον φιλοσοφοῦντες οὐκ ἂν ἐλθιστεύσαμεν· ῥήτωρ ὦν οὐκ ἂν ἐμισθάρνησα κατὰ τῆς δημοκρατίας· τὰ δὲ ἀντικείμενα παρὰ τῶν κατηγορῶν μεθοδεύεσθαι δεῖ ἐπιστημόνως· ἐπειδὴ γὰρ ἔνδοξόν ἐστι τὸ φιλοσοφεῖν καὶ τὸ ῥητορεύειν, καὶ τὸ πιστευθῆναι στρατηγίαν, διορισμῷ χρήσεται, δεικνὺς ὅτι χρηστὸς μὲν ἄνθρωπος καὶ δημοτικός, λυσιτελέστερον ἂν ὑπολάβοι τὸ ζῆν ἐν δημοκρατίᾳ καὶ ἐλευθερίᾳ τοῦ μισθαρνῆσαι παρὰ τῶν πολέμιων τυράννου· πονηρίας δὲ ἡγουμένης, οὐδὲν ἐστι θαυμαστὸν βουλευθῆναι δωροδοκεῖν, ἢ προδότην γενέσθαι· ἔστι καὶ βιαίως ἀπαντᾶν πρὸς τὰς τοιαύτας βουλήσεις· ναὶ φησιν ἀλλὰ στρατηγὸς εἰμι· τοῦτο δὲ καὶ τὸ δεινόν ἐστιν, ὅτι καὶ τῆς παρὰ τοῦ δήμου τιμῆς ἀναισθητῶς ἔσχες καὶ τῶν κοινῶν ἐλπίδων χείρων γέγονας· ἔστι δὲ καὶ ἄλλως εἰσάγειν τὸ κεφάλαιον, ἂν ἔνδοξον ἢ τὸ τοῦ κρινομένου πρόσωπον· καὶ ἀπαντῆσαι τεχνικῶς καὶ ἐπιστημονικῶς· οἷον διέξεισι Περικλῆς, τίνων μὲν ἀπόγονος ὦν τυγχάνει, τίνα δὲ πεπολίτευται· καὶ ὅπως Εὐβοίαν εἴλε καὶ Σάμον· λύσεις τοίνυν ὅπερ ἔφη· ἢ βιαίως, ὅτι ἀγανακτεῖν ἄξιόν ἐστιν, εἴ γε ἀντ' ἀγαθοῦ κακῶς γέγονεν· ἢ διαβάλλων, ὅτι ταῦτα πεποίηκεν οὐκ εὐνοίᾳ τῇ πρὸς ὑμᾶς, ἀλλ' ἔνεκα τοῦ πιστευθῆναι· καὶ ἐπὶ τὸ καθόλου τὸν λόγον ἀνοίσεις· ἐν ἔθει τοῖς πονηροῖς ἐστι τὴν ἀρχὴν δείξασιν ἀρετὴν μεταβαλέσθαι· καὶ ἐκ παραδειγμάτων συστήσεις Πεισίστρατον λέγων· καὶ εἴ τις ἄλλος εὐηργετηκέναι δόξας ἀδικῶν ὕστερον ἐφωράθη· ἔφαμεν δὲ καὶ τὰς αἰτίας ἄξιον εἶναι ζητεῖν ἐν ταῖς βουλήσεσιν· οὐκοῦν ἐὰν μὲν κρίνηται μητρυιὰ, τὸ κοινὸν ἐροῦμεν, ὅτι φύσει πόλεμος ἀεὶ ταῖς μητρυιαῖς πρὸς τοὺς προγόνους, καὶ τὸ ἴδιον περιποιῆσαι τοῖς ἑαυτοῦ παισὶν ἐβουλήθη, τὸν κλῆρον· καὶ ἄλλο δὲ ἰδιώτερον ἐροῦμεν· ἐὰν ἄριστος ὁ τεθνεὺς ἦ, ὅτι εὐδοκιμοῦντι διὰ τὴν ἀριστείαν ἐφθόνησεν· τούτων δὲ λύσις· οὐκ ἐκ τοῦ ὀνόματος καταψηφίσασθαι δεῖ τῆς μητρυιᾶς· ἐπεὶ καὶ πολλὰς ἴδοι τις ἂν ἀγαθὰς οὔσας φύσει καὶ μητέρων χρηστότητος οὐκ ἀπολειπομένας· πάλιν ἐξετάσαι δεῖ τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ἐβουλήθη Περικλῆς φρονῆσαι τὰ Λακεδαιμονίων· οὐκοῦν ἐροῦμεν, ὅτι πολλὰ τῶν τῆς θεοῦ χρημάτων ὑφελόμενος ἐδεδίει τὰς εὐθύνας· ἐδεδίει δὲ καὶ τὸ λόγον δοῦναι τῶν διωκμένων τῇ στρατηγίᾳ φαύλως ἐχόντων.

4.353 Ἐὰν μὲν ἄσωτος ἐπὶ τῷ πατρὶ φόνου κρίνηται, λήψη τὴν αἰτίαν ἀπὸ τοῦ βίου καὶ τοῦ προῖδέσθαι τὸ μέλλον· ὡς δεινόν τι πάθοι καὶ ἀποκηρυχθεῖ· ἐὰν τῷ πλουσίῳ κατηγορῆς ἐπὶ τῷ πένητι πεφονευμένῳ, τὴν ἔχθραν ἐρεῖς, καὶ τὸ μνησικακεῖν, ἐφ' οἷς ἐπολιτεύσατο· καὶ τὸ δεδιέναι μήποτε γραφῆς ἁλῶ, καὶ τιμωρίαν ἐπὶ πολλοῖς ἀδικήμασιν ὑπόσχη· ταῦτα μὲν ἤδη καὶ ὅσα τοιαῦτα περὶ βουλήσεως· ἡ δὲ δύναμις ἐκ τῶν παρακολουθούντων γίνεται· εἰ μὲν φεύγει τυραννίδος, ὅτι χρημάτων εὐπορεῖ καὶ οἰκετῶν καὶ μισθοφόρων καὶ ὅπλων διὰ τὸν πλοῦτον· εἰ δὲ φόνου, ὅτι ῥάδιον ἦν αὐτῷ κτεῖναι τὸν πένητα μόνον ὄντα καὶ βοηθείας ἔρημον· εἰ δὲ καθυφέσεως, ὅτι οὐ χαλεπὸν ῥήτορι καθυφεῖναι τὰ τοῦ ἀγῶνος δίκαια· εἰ δὲ κρίνοιτο φαρμάκων ἰατρὸς ἢ μητρυιὰ, τὸν μὲν εὐπορῆσαι διὰ τὴν τέχνην ἐρεῖς, τὴν δὲ χρημάτων ἐωνῆσθαι· προδοσίας εἰ κρίνοιτό τις στρατηγός, ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι δύναιντ' ἂν οἱ στρατηγοὶ πράττειν ὅπου βούλονται καὶ διαφθείρειν τὰ πράγματα· εἰ δὲ φιλιππισμοῦ ἢ λακωνισμοῦ κρίνοιτο, δύναμιν οὐ δεῖ ζητεῖν· ἐγχωρεῖ γὰρ καὶ ἰδιώτην ὄντα καὶ μηδὲ μιᾶς ἐξουσίας ὑπειλημμένον τὰ Μήδων φρονεῖν ἢ Λακεδαιμονίου ἢ Φιλίππου.

4.354 Τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐστὶ μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῦ κατηγοροῦ· γίνεται δὲ καὶ αὖξεται ἀφ' ὧν περ καὶ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις· ἔστι δὲ τάδε, τίς, τί, ποῦ, πῶς, πότε, διατί· κἂν μὲν ἢ τοῦ κατηγοροῦ μόνον ταῦτα, τὰ ἐξῆς ἔσται κεφάλαια πάντα πλὴν τῆς μεταλήψεως τοῦ φεύγοντος, εἰ ἐγχωροίη πᾶσι χρήσασθαι· ἐὰν δὲ κοινὰ ἢ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, εὐρίσκεται

γάρ ποτε καὶ οὕτως ἔχων ὁ στοχασμὸς, ἔσται καὶ τὰ λοιπὰ κεφάλαια ἀμφοῖν· παράδειγμα τοῦ κοινὰ ἔχοντος τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ἀπέκειτο κατὰ τινος γραφῇ τυραννίδος ἐπιθέσεως· μετεώρου τῆς δίκης οὔσης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἀριστεύσας ἤτησεν εἰς τὸ γέρας ἀναίρεσιν τῆς γραφῆς καὶ ἔλαβεν· ἐτυράννησεν ἐκεῖνος καὶ καθελὼν αὐτὸν οὗτος συνειδότος φεύγει· τῇ μὲν γὰρ ἀναιρέσει τῆς γραφῆς καὶ τοῖς περὶ ταῦτα ὁ κατήγορος χρήσεται· τῷ δὲ ἀπεκτονέναι καὶ τοῖς περὶ τοῦτο ὁ φεύγων· καὶ δεῖ ἀμφοτέρους λῦσαι τὰ ἀλλήλων· μόνου δὲ τοῦ φεύγοντος γενέσθαι τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀδύνατον. Συριανοῦ καὶ Σωπάτρο υ. Ὡνόμασται μὲν οὕτως, ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ ζητήματος μέχρι τέλους ταῦτά ἐστὶ τὰ ἐξεταζόμενα· καλεῖται δὲ καὶ εἰκότα, διότι περὶ τὴν τοῦ ἐνδεχομένου φύσιν ἐξετάζεται· ἐνδέχεται γὰρ τὸν παρεστῶτα τῷ νεοσφαγεῖ σώματι καὶ πεφονευκέναι τὸν κείμενον· καὶ δι' οἶκτον παρεστάναι γῇ κρύπτειν ἐπειγόμενον.

4.355 Γίνεται δὲ καὶ αὖξεται ἅ φ' ὧν περ καὶ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις· ἀπὸ τῶν περιστατικῶν λέγει· ταῦτα δὲ τὰ περιστατικά καὶ συνεδρεύοντα καλεῖται, διὰ τὸ παντὶ παρεῖναι πράγματι· πᾶν γὰρ τὸ πραχθὲν καὶ ὑπὸ τινος πέπρακται καὶ κατὰ τρόπον τινὰ καὶ χρόνῳ τινὶ καὶ τόπῳ καὶ δι' αἰτίαν τινά· καὶ εἰ ἐκ τῶν αὐτῶν περιστατικῶν γίνεται τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἐξ ὧν καὶ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις, τί διαφέρει; λέγομεν οὖν, ὅτι δεῖ τῇ προσθήκῃ προσέχειν· αὖξεται γὰρ εἶπεν· ἐκεῖ μὲν γὰρ κατασκευάζομεν ἐκ τῶν περιστατικῶν, ἐνταῦθα δὲ αὖξομεν ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως, οὗ εἰκόνα ἔστησαν οἱ πολέμιοι· ἐρεῖ γὰρ ὁ κατήγορος αὖξων τὸ ἔγκλημα, πολέμιοι τὸν ἀριστεὰ τετιμήκασιν καὶ ταῦτα εἰκόνι, τῇ μεγίστῃ τιμῇ· εἶτα ἐρεῖ καὶ τὸν τόπον αὖξων ὁμοίως παρ' ἑαυτοῖς τὴν εἰκόνα στήσαντες· τρόπον, φιλοτίμως τοῖς χρώμασιν· οὕτω καὶ Δημοσθένης ἐχρήσατο ἐν τῷ παραπρεσβείας· τίς ἀδικήσας; Αἰσχίνης πρεσβευτῆς ὧν τὰ πράγματα προδέδωκεν· εἶτα ὁ τόπος, ποῦ; ἐν Μακεδονίᾳ, ὁ τρόπος, ὅπως; ἀπαγγείλας τὰ ψευδῆ.

4.356 εἶτα ὁ χρόνος, πότε; ὅτε ἐστράτευσεν ἐπὶ Φωκέας· ὥστε ἅμα ἀκούειν ἐκεῖνον πλησίον εἶναι Πυλῶν, καὶ μὴδ' ἔχειν ἡμᾶς τί δεῖ πρᾶξαι· καὶ πάλιν ἀπὸ χρόνου τὸ εἰστιάτο ἐλθόν· οὐ γὰρ ἄτοπον πρεσβευτὴν ὄντα ἐστιᾶσθαι παρ' ᾧ πρεσβεύει· ἀλλ' ἡ προσθήκη πεποίηκεν ἔγκλημα, ὅτι μετὰ Φωκέων ἄλλωιν συνειστιάτο τῷ ταῦτα ποιήσαντι· ἔχει δὲ καὶ τὸν τρόπον, ὅτι καὶ συνεύχετο καὶ συνεπαιώνιζε Φιλίππῳ· ἰστέον δὲ ὅτι ἐκ τῶν αὐτῶν τὴν διήγησιν λαμβάνομεν, ἐξ ὧν καὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· τί οὖν διαφέρει τούτων ἢ διήγησις; ὅτι ἐν μὲν τῇ διηγήσει ἄνευ κατασκευῆς καὶ αὐξήσεως τὰ πράγματα παρεχόμεθα, πρὸς τὸ συμφέρον διηγούμενοι· διήγησις γὰρ ἐστὶ ψιλή τις τῶν γεγεννημένων ἔκθεσις· τὰ δὲ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους μετὰ τὰ κατασκευῆς καὶ αὐξήσεως· καὶ ὅτι ἡ μὲν διήγησις δείκνυσιν ὅπως τότε τι ἐγένετο· τὰ δὲ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὅτι καὶ ὄντως ἐγένετο κατασκευάζει, καὶ κατὰ μίαν πρότασιν δι' ἐπιχειρημάτων πιστοῦται τὸ δοκοῦν· ἀκακεῖνο δὲ λεκτέον, ὡς ταμεῖόν τινές φασιν πάντων τῶν κεφαλαίων τὴν διήγησιν· ἐξ αὐτῆς γὰρ πάντα τίκεται καὶ ἀναφαίνεται τὰ κεφάλαια· καὶ μήτηρ εἰκότως ἂν προσαγορευθεῖ τῶν κεφαλαίων. διαφέρει πάλιν ἡ ἐξέτασις τῶν περιστατικῶν ἐν τῇ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν, τῆς ἐν τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους τῶν αὐτῶν περιστατικῶν ἐξετάσεως· ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐξετάζεται τὰ περιστατικά πρὸς τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα· τίς μου καταμαρτυρεῖ φησι τὸν στέφανον, τίς ὁ τόπος· ποῦ πεφόνευκα; ὁ τρόπος, πῶς; καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως· ἐν δὲ τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, πρὸς τὸ σημεῖον, οἷον τί ποιῶν ἐάλω; θάπτων· ὁ τόπος· ἐπ' ἐρημίας, ἔνθα παρῆν οὐδείς ὁ θεώμενος, ὁ καταμαρτυρήσων, ὁ κρίνων· ὅθεν ἐπὶ πολλῆς ἐξουσίας ἔπραττεν· πότε· νύκτωρ, εἰ τύχοι, ὅτι μάλιστα λήσειν ἤλπιζεν· αἰτία· διατί νύκτωρ ἢ καὶ ἐπ' ἐρημίας ἀφανίσαι σπουδάζων τὸν τοῦ τολμήματος ἔλεγχον· καὶ ἄλλη διαφορὰ· ὅτι ἡ μὲν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις ἐκεῖ καὶ τὰ περιστατικά πρὸς τοὺς μάρτυρας μόνους λαμβάνεται, τὰ δὲ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους εἰς τὴν ὅλην συντείνει ζήτησιν· οἷον εἰ πεφόνευκεν, εἰ μεμοίχευκεν· καὶ ὅτι τῶν μὲν μαρτύρων πολλάκις ἀπορεῖ ὁ κατήγορος, τὰ δ' ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι

τέλους ἐν τῇ ὑποθέσει εὐρίσκεται, κἂν εὐπορῇ δὲ μαρτύρων ὁ κατήγορος, μένει καὶ οὕτω τὸ ζητούμενον· οὐ γὰρ εὐθύς ὁ φεύγων ἀλώσεται· ἐξέσται γὰρ αὐτῷ διαβαλεῖν τοὺς μάρτυρας· γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ τῶν παρειμένων ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ὥσπερ ὁ Δημοσθένης βία τῆς οἰκείας δεινότητος χρώμενος· καὶ τὸ ἱερὸν φησι προδεδώκας, γράψας τοῖς ἀμφισβητοῦσι παραδοῦναι· οὐκ εἰπὼν δὲ πᾶσιν, οὐδὲ προσθεὶς τὸ ἀναμεῖναι καὶ ἕως ἂν πάντες συλλεγῶσιν, ἀλλ' ὀνόματι τῶν ἀμφικτυόνων Θηβαίοις καὶ Θετταλοῖς τοῖς Φιλίππου συμμάχοις καὶ παροῦσι τότε γέγραφας ἀποδοῦναι τὸ ἱερὸν· ἔξεστι δὲ οὐ μόνων ἐπὶ ἀληθινῶν ἀγώνων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πλασματῶν ὁμοίως κατασκευάσαι καὶ ἐκ τῶν παρειμένων τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ὥσπερ ἐπὶ τῆς μητρυιᾶς τῆς ἐν δόξῃ μανίας τὸν μὲν υἱὸν τρωσάσης, τὸν δὲ πρόγονον ἀποκτεινάσης, δύναται ὁ κατήγορος, ἐξ ὧν οὐκ ἐποίησεν ἡ γυνὴ εὐλόγως κατηγορεῖν, λέγων ὅτι σημεῖον τοῦ ὅτι οὐκ ἐμαίνετο τὸ οὐδένα τῶν ἐαυτῇ προσηκόντων ἀποσφάξαι· ὅρα πῶς φανερώς τὸ μὴ πραχθὲν σημεῖον ὁ κατήγορος ποιήσεται τοῦ φόνου· τοσοῦτον δὲ δύναται τουτὶ τὸ κεφάλαιον, ὥστε εἰ πείσειας τὸν δικάζοντα οὐδὲν ἔτι λείπεται τῷ ζητουμένῳ, ἀλλὰ πᾶσαν λύει τὴν ζήτησιν· διὸ καὶ πολλὰ ἐφεξῆς κεφάλαια δέδωκεν ἡ τέχνη τῷ ἀντιδίκῳ πρὸς λύσιν τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, διὰ τὸ εἶναι ἰσχυρὸν τοῦτο τὸ κεφάλαιον.

4.358 Πλὴν τῆς μεταλήψεω ς. Ἀσφαλῶς ὁ τεχνικὸς ἐσημειώσατο· αἰεὶ γὰρ ἡ μετάληψις τοῦ διώκοντός ἐστιν. Εἰ ἐγχωροίη πᾶσι χρῆσθαι ι. πάλιν κἀνταῦθα ἡ προσθήκη χρήσιμος· οὔτε γὰρ ποτε ἀπὸ τοῦ φεύγοντος γίνεται ἡ μετάληψις, τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὄντων τοῦ κατηγοροῦ· οὔτε ἀντίληψις εὐρίσκεται, ἔστι γὰρ ὅτε ἐκλείπει τὸ ἀντιληπτικόν· ἰστέον δὲ, ὅτι τότε ἐκλείπει ὅτ' ἂν ἐφ' οἷς ἄλλος πεποίηκε κρίνηται τις καὶ μὴ ἐφ' οἷς αὐτὸς ὁ κρινόμενος· οὐδὲ γὰρ δύναται λέγειν, ἔξεστί μοι, ὁ μὴδὲ πράξας, ὡς ἐπ' ἐκείνου οὐ οἱ πολέμιοι εἰκόνα ἔστησαν· ἀλλ' οὔτε ἔξεστιν ἐκείνοις, ἐπεὶ ἐαυτοῦ γίνεται κατήγορος, τῷ δοῦναι ὑπόνοιαν, ὅτι τὴν ἐκείνων οἶδε πολιτεία· τὸ γοῦν εἰ συγχωροίη οὐ μόνον διὰ τὴν ἀντίληψιν, ὅτι οὐκ αἰεὶ ἐμπίπτει, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν πιθανὴν ἀπολογίαν· καὶ γὰρ καὶ αὕτη ἐκλείπει, ὅτ' ἂν τὰ σημεῖα σύμφωνα ᾖ καὶ ἀναγκαῖα τῷ ἐγκλήματι· εἰ καὶ ἐπείσέρχεται ἀντ' αὐτῆς τὸ μὴ ἀντιστρέφον· καλούμενον νόημα, ὡς ἐπὶ τοῦ Περικλέους τοῦ κρινομένου ἐπὶ τυραννίδι διὰ τὰς πανοπλίας· οὐ γὰρ ἀντιστρέφει, ὅτι ὁ ἔχων ὅπλα πάντως καὶ τύραννος. Πλὴν τῆς μεταλήψεω ς· τῆς ἐγγράφου λέγει, αὕτη γὰρ μεταλαμβάνει τοῦ κατηγοροῦ οὔσα, διὰ τὸ μὴ ἰσχύειν τῷ πράγματι καὶ τῷ ἐγκλήματι· ἡ δὲ αἰτία πρόδηλος· αἰεὶ γὰρ αὕτη τοῦ κατηγοροῦ καὶ ἀπὸ τούτου γίνεται. Εὐρίσκεται γὰρ ποτε καὶ οὕτω ς. Ἔδειξεν ὅτι σπανίως εὐρίσκεται τοιοῦτος στοχασμὸς ἀπὸ τῆς προσθήκης τοῦ ποτέ· καὶ εἰκότως δυσχερῶς εὐρίσκεται· εἰ γὰρ τὸ ἰσχυρὸν τοῦ διώκοντος κεφάλαιόν ἐστι τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἔαν καὶ τοῦ φεύγοντος εὐρεθῇ τὸ τοιοῦτον, ἀσθενέστερος ὁ κατήγορος ἔσται διὰ τοῦτο οὐδὲ εὐρίσκεται μόνου τοῦ φεύγοντός ποτε τὸ κεφάλαιον τοῦτο· ὅτι εἰ καὶ συμβῇ τοῦτο, πᾶσα τοῦ διώκοντος ἡ ἰσχὺς ἀνηρπάζετο.

4.359 Ἦσται καὶ τὰ λοιπὰ κεφάλαια α. Λοιπὰ κεφάλαια τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους εἰσὶ δὲ ταῦτα μετάθεσις αἰτίας, ἀντίληψις, πιθανὴ ἀπολογία· ὁ Ἀθανάσιος δὲ φησιν, ὅτι δεῖ παρατηρεῖσθαι ὡς οὐ πάντα δυνατόν, ἀλλὰ μόνον τὸ χρῶμα· τοῦτο γὰρ αἰτίαν ἔχει τοῦ πραχθέντος· τὸ γοῦν ἀντιληπτικὸν οὐδέποτε, οὔτε μὴν ἡ πιθανὴ ἀπολογία, διὸ καὶ ἀπολογία καλεῖται· ἀλλότριον δὲ ἀπολογία κατηγοροῦ καθέστηκεν· γίνεται μὲν οὖν μόνου τοῦ κατηγοροῦ· ὡς ἐπὶ Περικλέους· οἶον, ὅπου γὰρ πανοπλίας τοσαύτας οἴκοι κατακρύψας ἔχεις, πρόδηλος εἶ τυραννῆσαι σπεύδων· κοινὰ δὲ ἀμφοῖν ὡς ἐπ' ἐκείνου· συνεχῶς τις καθαιρόμενος τοῖς τῶν ἀνδροφόνων καθαρσίοις κρίνεται φόνου· ὃ τε γὰρ κατήγορος ἐρεῖ, ὅτι συνεχῶς τοῖς ἐπὶ φόνῳ καθαρμοῖς καθαιρόμενος συνειδέναι μοί τι δοκεῖς σαυτῷ κακόν· ὃ τε φεύγων ἀπολογούμενος λέξει, ὡς τοσοῦτον ἀπέχω τῆς ἀνδροφονίας, ὥστε καὶ συνεχῶς καθαρσίοις προσιέναι θεῶν, παλαιῶν ἀσεβημάτων ἐμαυτὸν ἐξάντη καθιστάς· φόνων δὲ συνεχεῖα καὶ καθαρμοῖς μυρίοις κοινὸν οὐδέν. Ἀπέκειτο

κατά τινος γραφῆ· τὸ παράδειγμα ἐπάγει παράδοξον, ὅπερ εἶπεν πιστούμενος τὸ τοῦ ἀριστεύως τοῦ ἀποκτείναντος τὸν ἀδελφὸν τυραννοῦντα· δῆλον γὰρ ἐνταῦθα ὡς ἑκάτερος τοῖς συμφέρουσιν ἑαυτῷ κέχρηται· τῷ μὲν οὖν κατηγόρῳ συμφέρει κατὰ τοῦ κατηγορημένου ἢ τῆς γραφῆς ἀναίρεσις· ἀπὸ γὰρ ταύτης τὴν κοινωνίαν τῆς τυραννίδος ἐλέγχειν δυνήσεται· τῷ δὲ φεύγοντι ὁ φόνος καὶ ἡ τοῦ τυράννου ἀναίρεσις· ὁ γὰρ ἀποκτείνας φησὶ τὸν τύραννον, πῶς ἂν εἴη τυράννου κοινωνός; δεῖ δὲ ἐν τοῖς τοιοῦτοις στοχασμοῖς ἀναγκαιῶς ἀμφοτέροις λῦσαι τὰ ἀλλήλων· λυθήσεται δὲ δῆλον ὅτι τῇ μεταθέσει τῆς αἰτίας, ὃ δὴ καὶ χρῶμα καλεῖται· ὡς ἀνεῖλες τὴν γραφήν· καὶ τιμωρίας ἄξιος εἶ οὐκ ἑάσας ἐπὶ τυραννίδι κριθῆναι τὸν ἀδελφόν· οὐδὲ ἐλεγχθῆναι οὐδὲ ἐλεγχόμενον εἰπεῖν τι περὶ τῶν κοινωνούντων, οὐδὲ παύσασθαι τὴν τυραννίδα· εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πρὸς τοῦτο ὁ φεύγων τῷ χρώματι πρότερον χρησάμενος, ὅτι ᾗτησα τὴν δωρεὰν ὡς ἀδελφῷ βοηθῶν, οὐ τὴν ἀδικίαν συνειδώς, οὐδὲ κοινωνὸν τοῦ πλημμελήματος· συνάψει τῷ χρώματι τὰ ἑαυτοῦ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, λέγων· ἀμέλει παραχρήμα τυραννήσαντα πεφόνευκα· καὶ δηλοῖ μου τὴν προαίρεσιν ὁ φόνος, ὡς πολέμιός εἰμι τυράννοις οὐ κοινωνός· πρὸς ἃ πάλιν ὁ κατήγορος τῇ μεταθέσει τῆς αἰτίας χρήσεται· λύων τῶν τοῦ φεύγοντος σημείων τὴν ἰσχὺν ἐρεῖ· ἥσθου σαθρῶς ἔχουσιν τὴν τυραννίδα καὶ μέλλουσιν καταλυθῆναι· καὶ τὸ μέλλον ἐδεδοίκε· μένειν γὰρ οὐ πέφυκε τυραννίς· μέλλων οὖν συγκινδυνεύειν, προέφθασας τῷ θανάτῳ τὴν ὑπόνοιαν, καὶ προανεῖλες ἀναιρέσει τὴν ὑποψίαν· διὰ τοῦτο δὲ ἐγγὺς ἀλλήλων τάττεται ταῦτα, λέγω δὴ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἑκατέρων καὶ ἡ λύσις, ἐπειδὴ παράλληλα κείμενα ἰσχυρὰ γίνεται.

4.361 Τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐστὶ τοῦ κατηγόρου· ἐλέχθη δὲ οὕτως, ὅτι πανταχοῦ τοῦ λόγου εὐρίσκεται, καὶ ἐν προοιμίοις καὶ ἐν ἐπιλόγοις, καὶ πανταχοῦ· εἰκότως δὲ μετὰ τὴν βούλησιν καὶ τὴν δύναμιν ἔταξεν αὐτά· δεῖ γὰρ τὸ βούλεσθαι πρῶτον κατασκευάσαι καὶ τὸ δύνασθαι καὶ οὕτως ἐπενεγκεῖν τὸ πρᾶγμα εἰ μὴ γὰρ τὸ πρᾶττον ὑπάρχει πρόσωπον, τὸ πεπραγμένον οὐχ ὑπάρχει ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον. Γίνεται δὲ καὶ αὖξεται· ὅρα πῶς καὶ τὴν κοινωνίαν ἔδειξεν τῆς τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσεως πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ τὴν διαφορὰν ὑπέφηνε· τῷ μὲν γὰρ εἰπεῖν γίνεται τὴν κοινωνίαν ἐδήλωσεν· ἀμφοτέρα γὰρ ἐκ τῶν περιστατικῶν γίνεται· τῷ δὲ προσθεῖναι τὸ αὖξεται τὴν διαφορὰν ἐσήμανεν· ἐκεῖ μὲν γὰρ ψιλῶς τὰ περιστατικά ἐξετάζεται· ἐν δὲ τοῖς σημείοις μετὰ αὐξήσεως ἢ ὅτι τὰ μὲν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τῶν περιστατικῶν γίνεται· ἢ δὲ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις πολλάκις καὶ περὶ ἑνὸς· διατὶ δὲ μὴ καὶ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις κατὰ αὖξησιν προέρχεται, ἰσχυρὸν γὰρ καὶ αὐτὸ δοκεῖ κεφάλαιον τῷ κατηγόρῳ· ἀλλ' ἐκεῖ μὲν ἅμα τῷ παρασχέσθαι τοὺς ἐλέγχους, οἶεται ἀποδείξιν ὁ κατήγορος τὸ ἔγκλημα· ἄτεχνος γὰρ πίστις ἐστὶ· καὶ ἐπειδὴ κατὰ φύσιν ἰσχύει, οὐ δεῖ τῆς αὐξήσεως· τὰ δὲ πράγματα εἰ μὴ κατασκευασθεῖ καὶ αὐξηθεῖ οὐκ ἀποδείκνυται, τί, ποῦ, πῶς, πότε· ὡς ὁ Δημοσθένης· τίς ὦν Αἰσχίνης ἠδίκησε τὴν πόλιν; ὅτι πρεσβευτῆς ὦν· τί ἔπραξεν; ὅτι τὰ πράγματα προέδωκεν· ποῦ; ἐν Μακεδονίᾳ γενόμενος.

4.362 πῶς; οὐ μόνον εἰπὼν ἀλλ' ἐπαγγειλάμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. πότε; ὅτε Φίλιππος ἐπὶ Φωκέας ἐστράτευσεν. Τὰ ἐξῆς κεφάλαια. Ὅρα πῶς ἐδήλωσεν ἡμῖν τῶν κεφαλαίων τὴν μάχην· μάχεται γὰρ αἰεὶ πρὸς τὰ σημεῖα ταῦτα τὰ κεφάλαια, ἡ ἀντίληψις, ἡ μετάθεσις τῆς αἰτίας, ἡ πιθανὴ ἀπολογία· ἐχόντων οὖν ἀμφοτέρων τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους δηλονότι ἑκάτερος λύσει τὰ τοῦ ἀντιδίκου σημεῖα τοῖς προειρημένοις κεφαλαίοις· ἰστέον δὲ, ὅτι οὔτε ἡ ἀντίληψις οὔτε ἡ μετάληψις κοινὴ ἔσται. Εἰ ἐγχωροίη πᾶσι χρῆσθαι· πᾶσι λέγει τοῖς ἐφεξῆς κεφαλαίοις· καλῶς δὲ τὸ εἰ ἐγχωρεῖ, ἐπειδὴ οὐκ ἐμπίπτει ἡ ἀντίληψις. Ἀπέκειτο κατὰ τινος γραφῆς· Ἐνταῦθα ἔχουσιν ἀμφοτέροι τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ὁ μὲν γὰρ κατήγορος ἔχει εἰπεῖν ὅτι διὰ τοῦτο ἀναίρεσιν ᾗτησας τῆς γραφῆς, εἰδὼς ὅτι τυραννήσει· ὁ δὲ φεύγων λέξει σημεῖον τοῦ μὴ συνειδέναι τὸ ἀνελεῖν αὐτὸν τυραννήσαντα· καὶ ὁ μὲν ἀριστεὺς ἐρεῖ μετάθεσιν αἰτίας· ὅτι

ἤτησα ἀναίρεσιν τῆς γραφῆς ἐλκύσας τὸν ἀδελφόν· ὁ δὲ κατήγορος πάλιν λέξει· ὅτι διὰ τοῦτο αὐτὸν ἀνείλες τυραννήσαντα, ἐπειδὴ σαθρὰν ἐώρας τὴν τυραννίδα· καὶ ἐδεδίεις, ἵνα μὴ συγκινδυνεύσης αὐτῷ κοινωνὸς τῆς τυραννίδος ὀφθεῖς.

4.363

Μόνον δὲ τοῦ φεύγοντος ὅς ἔδειξεν ὡς μᾶλλον τῷ κατηγορῷ πρόσκειται τὸ κεφάλαιον· ποτὲ δὲ καὶ τοῦ φεύγοντος εὐρίσκεται, ὅτ' ἂν εἴη κοινὰ· μόνου δὲ τοῦ φεύγοντος οὐδέποτε· τινὲς φασιν, ὅτι ἐνδέχεται τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους καὶ μόνον εἶναι τοῦ φεύγοντος, ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ παραδείγματος· τρεῖς τις εἶχε παῖδας τελευτησάντων αὐτῷ τῶν δύο ἀπάγξασθαι ἐζήτησε· καταλαβὼν ὁ τρίτος ἔλυσεν τὸν βρόχον καὶ διέσωσε τὸν πατέρα· μετὰ ταῦτα ἱεροσυλίας ἐν τῇ πόλει γενομένης ὁ μὲν πατήρ ἱερόσυλος ὡμολόγησεν εἶναι καὶ ἀξιοῖ τεθνάναι, ὁ δὲ υἱὸς ἀντιλέγει· ἐνταῦθα φεύγοντος ἔχει πρόσωπον ὁ ἀντιλέγων καὶ πᾶσι μόνος κέχρηται τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, οἷον τῇ τελευτῇ τῶν ἀδελφῶν, τῇ ἀγχόνῃ τοῦ πατρός· οἷς ὁ πατήρ ἐὰν χρήσεται, ὁμολογεῖ μὴ εἶναι ἱερόσυλος, μηδὲ διὰ τοῦτο ἀξίος εἶναι θανάτου· καὶ οὐ μόνον ἐπὶ τούτου τοῦ παραδείγματος, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάντων τῶν κατὰ ἀξίωσιν τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὰ αἰτία ἐστὶ τῆς κρίσεως, ἃ καὶ μόρια τῆς ὑποθέσεως καλοῦσιν τινες, δι' ὧν ἡ κρίσις καὶ τὰ σημεῖα, ἐφ' οἷς κρίνεται τις, ἃ δὴ διασπείρεται μὲν διὰ πάσης τῆς ὑποθέσεως, ἀθρόως δὲ ἐνταῦθα τίθεται καὶ ἔστιν αὐτὰ τὰ πεπραγμένα καὶ ὅσαι πράξεις τῷ προβλήματι ἐμπεριέχονται, ἀναφερόντων ἡμῶν ἕκαστον τῶν πεπραγμένων πρὸς τὸ ἔγκλημα· κέκληται δὲ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους διὰ τὸ δεῖν ἐν αὐτοῖς μὴ μόνον μερικῶς ποιεῖσθαι τῶν πραγμάτων τὴν ἐξέτασιν, ἀλλ' ἄνωθεν πάντων τῶν ἐξ ἀρχῆς μέχρι τοῦ τελευταίου, τουτέστιν αὐτῆς τῆς κρίσεως γίνεται δὲ ταῦτα ἢ ἐν ἔργοις ἢ ἐν λόγοις ἢ ἐν πάθεσιν· κατὰ δὲ ἐμὲ ἐν πλείοσιν· καὶ ἐν ἔργοις μὲν, ὡς ὁ θάπτων τὸ νεοσφαγὲς σῶμα ἐπ' ἐρημίας· ἐν λόγοις δὲ, ὡς ὁ νέος πλούσιος ὁ παριὼν τὸ δεσμωτήριον καὶ ἀναβοήσας, θαρσεῖτε, ὦ δεσμῶται, αὐθις λυθήσεσθε, καὶ κρινόμενος τυραννίδος· καὶ ὡς ἐπὶ τούτου· πλούσιον εἶλεν ὁ πένης ὕβρεως· ξένου ῥήτορος συναγορεύοντος ἔφη πρὸς τὸν ῥήτορα πένητα ὁ πλούσιος, ὄψομαί σε· εὐρέθη νεκρὸς ὁ ῥήτωρ καὶ κρίνεται ὁ πλούσιος φόνου· ἐν πάθεσι δὲ, ὡς ἡ δακρύουσα νύκτωρ γυνή· εὐρίσκεται δὲ καὶ ἐν συμβεβηκόσιν· οἷον κρίνει τις τὴν γυναῖκα μοιχείας, ἐπειδὴ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐμάνη ὁμώσας μὴ μεμοιχευκέναι αὐτήν· συμβεβηκὸς γάρ τί ἐστι τὸ ἐκεῖνον μανῆναι· γίνεται καὶ ἀπὸ τῶν μὴ γεγενημένων δέον γενέσθαι· τὸν ἀδελφόν τις καλέσας φυγάδα ἐντὸς ὅρων, ἔπειτα ἔσθῃ καὶ τοῦ παρασίτου διενεχθέντος πρὸς αὐτὸν καὶ ὁ μετὰ χεῖρας ἔκπωμα εἶχε βαλόντος καὶ ἀποκτείναντος, κρίνεται ὡς συνειδώς· ἔδει γὰρ κεκωλυκέναι· τὰ μὲν οὖν ἐν λόγοις κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν βούλεται· τὰ δὲ ἐν πάθεσιν ἢ ἐν ἔργοις κατὰ τὰς ἀντιθετικὰς· ὁ μέντοι Δημοσθένης καὶ τὰ ἐν λόγοις κατὰ τὰς ἀντιθετικὰς ἔλυσεν, ὡς ἐν τῷ κατ' Αἰσχίνου λέγων, ὅτι Φωκεῖς αἴτιοι τοῦ ἀπολέσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἀντεγκληματικόν· καὶ Λακεδαιμόνιοι, ὅπερ ἐστὶ μεταστατικόν· καὶ Χερρόνησος σώζεται, ὅπερ ἐστὶν ἀντιστατικόν· καὶ ἐξηπατήθην, ὅπερ ἐστὶ συγγνωμονικόν· γίνεται δὲ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀπὸ τοῦ σημείου· καὶ αὖξεται ἀπὸ τῶν περιστατικῶν· πόθεν δὲ τὸν τόπον αὐτῶν ἐπιγνωσόμεθα, τὸν οἰκεῖον φαμέν; ἔνθα μετὰ αὐξήσεως καὶ ἐκφράσεως εἴρηνται, οἷον ὡς ἐν τῷ παραπρεσβείας· ἐν πᾶσι τοῖς κεφαλαίοις προφέρει τὴν ἀπώλειαν Φωκέων· ἐν δὲ τῷ οἰκείῳ τόπῳ αὖξει, ἐν οἷς φησι, θέαμα δεινὸν καὶ τὰ ἐξῆς· ἀπὸ μὲν οὖν τῶν περιστατικῶν κατασκευάζεται οὕτω, προσώπου μὲν, ὡς τὸ τίς ὢν προδεδώκας Φωκέας· ἐν ᾧ καὶ τὸ ἀντιπίπτον ἔλυσεν, τὸ ὅτι οὐκ ἡδυνάμην ὅλον ἔθνος, ὁ δὲ εἶπεν ὅτι πρεσβευτῆς ὢν ἡδύνω· τρόπου δὲ, οἷον πῶς, τὰ ψευδῇ ἀπαγγελίας· χρόνου δὲ, ὅτε Φίλιππος ἐπὶ Φωκέας παρήει· καὶ πάλιν ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως· οὐ εἰκόνα ἔστησαν οἱ πολέμιοι, καὶ γὰρ ἐνταῦθα αὐξήσεως ἔνεκα, ἵνα τὸ σημεῖον γένηται πιθανώτερον, κατασκευάζομεν αὐτὸ ἐκ τῶν περιστατικῶν· φαμέν γὰρ ἐνταῦθα, ὅτι τοῦτο τεκμήριον μέγα προδοσίας ἐστίν· εἰ γὰρ μὴ ἥδεσαν ἑαυτοῖς μᾶλλον ἢ τοῖς πολίταις λυσιτελέστερον, οὐκ ἂν αὐτοὶ πολέμιοι ὄντες εἰκόνα ἔστησαν· φήσας

δ' ἂν καὶ ἀπὸ τοῦ τόπου, εἰ κατὰ μέσσην πόλιν τυχὸν καθίδρυσαν τὴν εἰκόνα, ἔτι δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ πράγματος, ὅτι εἰκόνα ἔστησαν, πρᾶγμα πολὺν χρόνον διαμεῖναι δυνάμενον· ἵνα καὶ τὰ τῆς εὐεργεσίας τοῖς ἐσομένοις φανήσεται πρόδηλα· ἔστι δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ὕλης κατασκευάσαι· εἰ χρυσοῦ τυχὸν τὴν εἰκόνα πεποιήνται· γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ τῶν παρειμένων, οὕτως· εἰ γάρ τοι τοῦ σώματος ἡνώχλει σοι πάθος καὶ πρὸς δάκρυον εἴλκεν ὀδύνη, τὴν ἰασομένην ἐχρῆν μεταπέμπεσθαι καὶ τῶν δακρύων ἢ συνέχεια συγγνώμης ἐτύγχανεν· καὶ ἐν ἄλλῳ Δημοσθένους· ὅτι πάντες κατηγοροῦσι τοῦ Φιλίππου μᾶλλον, σὺ δὲ οὐδαμῶς· ἐγὼ δέ φησι τούτους τοὺς λόγους ἐζήτουν παρ' αὐτοῦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι· ἐμοὶ μὲν χρήσασθ', ὅ τι βούλεσθε· ἐπίστευσα, ἐξηπατήθην· ἤμαρτον, ὁμολογῶ, καὶ τὰ λοιπά.

4.365 εἶτα προσέθηκε, τούτων οὐδένα ἀκούω τῶν λόγων· ἔστι δὲ αὐξῆσαι καὶ ἀπὸ τῆς τῶν αἰτίων ὑπεξαίρεσεως, ὥς ἐπὶ τῆς δακρυούσης γυναικός· οἷον οὐ πατήρ σοι τέθνηκεν· οὐ θυγάτριον πρόωρον ἀποβέβληκας· οὐ παίδων τεθέασαι συμφοράς· τίνα οὖν τῶν δακρύων ἐρεῖς τὴν αἰτίαν· ἰστέον δὲ ὥς τοῦτο κεφάλαιον διαφόρως οἱ τεχνικοὶ ἐκάλεσαν· οἱ μὲν γὰρ σημεῖον· οἱ δὲ, εἰκός· οἱ δὲ, τεκμήριον· οἱ δὲ ἀπ' ἀρχῆς πάντα δὲ εἰς ἓν συντρέχει· ἀπὸ γὰρ τῶν πεπραγμένων ὥς εἴρηται λαμβάνεται· τοῦτο δὲ τὸ κεφάλαιον, ὥς φησιν αὐτὸς, τοῦ κατηγοροῦ ἐστὶν ὥς ἐπιτοπλεῖστον καὶ ἰσχυρότατον κατὰ τοῦ ἀντιδίκου, ἐπεὶ γὰρ ὁ φεύγων ἔχει μὲν τὸ παραγραφικὸν ἐξ ἀρχῆς, ἔχει δὲ καὶ τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν, καὶ πρὸς τούτοις κοινὰ πρὸς τὸν κατηγορὸν τὴν τε βούλησιν καὶ τὴν δύναμιν· καὶ τοσοῦτοις ἔρρωται κεφαλαίοις ἢ τέχνῃ καὶ τῷ κατηγορῷ βοηθοῦσα, τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους αὐτῷ προδεδωκεν ἰσχυρότατον ὥς ἔφην κεφάλαιον δυνάμενον διαλῦσαι τὰ τοῦ φεύγοντος ἰσχυρά· φήσκει γὰρ, τί μοι χρόνους προβάλλῃ καὶ διὰ τοῦτο ἀξιοῖς ἀποφεύγειν· ἐξ ὧν ἔπραξας ἐάλως· τί μοι μαρτύρων καὶ τεκμηρίων· αὐτὸς σεαυτοῦ διὰ τῶν ἔργων προήλθες κατήγορος· χρήσεται μὲν γὰρ τῇ τε βουλήσει καὶ τῇ δυνάμει, ἥξει δ' ἐπὶ τοῦτο τὸ κεφάλαιον ὥς ἄγαν ἰσχυρόν· ἔστι μὲν οὖν τοῦ κατηγοροῦ τὸ κεφάλαιον ὥς καὶ ὁ τεχνικός· εὐρίσκεται δὲ σπανίως καὶ ἀπὸ τοῦ φεύγοντος, εἰ καὶ μὴ Ἑρμογένει δοκεῖ· ἔστι δὲ κοινὰ ἀμφοῖν, ὅτ' ἂν ἢ καὶ ἐν τῇ ὑποθέσει διάφορα· οὐχ ὥσπερ Ἑρμογένους φησὶ μέρος μὲν τοῦ κατηγορουμένου, μέρος δὲ τοῦ ἀπολογουμένου χρωμένων, οὗ τὸ παράδειγμα τίθησι τὸν ἀριστεῖα τὸν τὴν γραφὴν ἀνελόντα τῆς τυραννίδος, ἀλλὰ πάντα ἀμφοτέροις ἀρμόζοντα ὥς ἐπὶ τούτου· κατέλιπέ τις τὸν φίλον κληρονόμον, γράψας γράψασθαι τὴν γυναῖκα μοιχείας, ἐγράψατο, οὐχ εἴλεν· μετὰ ταῦτα συνώκησεν αὐτῇ καὶ κρίνεται μοιχείας· ἐνταῦθα γὰρ ὅλα ὅλοις ἀρμόσει· καὶ γὰρ τὸ εἶναι φίλον, καὶ πιστευθῆναι παρὰ τοῦ ἀνδρὸς καὶ κληρονομησαὶ καὶ γαμῆσαι, καὶ κατηγορῆσαι πάντα ταῦτα ἀμφοτέροις ἀρμόσει· εἰ γὰρ συνήδει μεμοιχευμένην οὐκ ἐγάμει.

4.367 οὕτω μὲν τῷ φεύγοντι, καὶ πάλιν τῷ κατηγορῷ ἀρμόζει τὸ ὑποπεῦσαι τὸν ἄνδρα τὴν μοιχείαν· τὸ γραψάμενον αὐτὸν γαμῆσαι, τὸ καθυφεῖναι τὴν γραφὴν καὶ τὰ τοιαῦτα· ἀλλ' ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι καὶ ταῦτα ἅ φασιν ὅλα ὅλοις ἀρμόττειν, οἱ τῷ τεχνικῷ μεμψάμενοι οὐκ ἔστιν ἐπ' ἀμφοῖν τῶν μερῶν τὰ αὐτά· εἰ γὰρ καὶ μὴ πάντα, ἀλλ' οὖν μικρόν τι διαλλάττει· πλὴν εἰ μὴ τις ἐκεῖνο λέγοι, ὥς ἀμφοτέροις τοῖς μέρεσιν ἢ γραφὴ προφέρεται ὁ γάμος, καὶ γὰρ καὶ διώκων ἐρεῖ, ὅτι ἦν ἐγράψω, οὐκ ὥφειλες γαμῆσαι, ἀλλ' ἐπεὶ προεμοιχεύου αὐτήν, τὴν γραφὴν καθυφεῖκας· καὶ πάλιν ὁ φεύγων ὡσαύτως τῇ γραφῇ χρώμενος καὶ τῷ γάμῳ ἐρεῖ· ὅτι διὰ τοῦτ' ἔγνημα, ἐπειδὴ πολὺς ἐν τῇ γραφῇ γενόμενος οὐχ εἴλον· γνοὺς οὖν ἐκ τῆς κρίσεως τὴν σωφροσύνην ἔλαβον· καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν· ἄμφω μὲν προφέρουσι τὴν γραφὴν καὶ τὸν γάμον· διαφόρως δὲ ἐξετάζουσιν· ἐνίστε δὲ εὐρίσκεται μόρια τινὰ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἃ οὐ τοῦ ζητήματός ἐστιν οὔτε τοῦ φεύγοντος οὔτε τοῦ κατηγοροῦ, ἀλλ' ἔξωθεν ἐκ συμβεβηκότος εἰσάγεται τῷ ζητήματι ὥς ἐπὶ τούτου· πένης καὶ πλούσιος ἐχθροὶ τὰ πολιτικά· ἀλούς τις ὑπερημερίας ἐδέδετο· καὶ διαβρῆξας τὰ δεσμὰ, περιτυχὼν τῷ πένητι ἀπέκτεινεν αὐτόν· ὁ δῆμος κατέλευσε τὸν ὑπερήμερον·

ἀπέθανεν, εὔρηται ἐν κόλποις τὸ τῆς ὑπερημερίας γραμμάτιον, καὶ κρίνεται ὁ πλούσιος· ἐνταῦθα γὰρ τὸ καταλεῦσαι τὸν δῆμον τὸν ὑπερήμερον ἐκ τύχης συμβὰν καὶ ἔξωθεν ὃν τοῦ ζητήματος σύστασιν πᾶσαν δέδωκε τῷ ζητήματι· εἰ γὰρ ἔζη ὁ ὑπερήμερος, εἶπεν ἂν βασανιζόμενος τὴν ἀλήθειαν· τοῦτο οὖν ἔξωθεν ἐπισυμβεβηκὸς καὶ σύστασιν ἔχει, καὶ διαφέρει τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, τῶν ἀφ' ὧν ἕτεροι πεποιήκασιν τὴν κρίσιν ἐχόντων· ὅτι καὶ ἐνταῦθα, εἰ καὶ ἕτερος ὁ ποιήσας, ἀλλ' οὖν οὐκ ἄντικρυς εἰς τὸν πλούσιον ἀναφέρεται· ὡς ἐφ' οὗ τρισαριστέως εἰκόνα ἔστησαν οἱ πολέμιοι οὐδὲ ἐκ τούτων ἔχει τὴν ἀπόδειξιν τοῦ πεποιηκέναι ἐξ ὧν ὁ δῆμος ἐποίησεν, ἀλλ' ἡ ἀμφισβήτησις ἐπὶ τούτων γέγονεν, ἐκ τοῦ τὸν δῆμον καταλεῦσαι τὸν ὑπερήμερον οὐχὶ τὸν πλούσιον εἶναι τὸν πεφονευκότα τὸν πένητα· ἦν ἀμφισβήτησιν εἰ ἔζη ὁ ὑπερήμερος ἔλυσεν ἂν, οὐχ ἀπλῶς δὲ εἰσακτέον τοῦτο τὸ κεφάλαιον· ἀλλ' ἐὰν μόνου τοῦ κατηγοροῦ ἢ τὸ κεφάλαιον, αὐτὸς μὲν αὐξήσει ὁ κατήγορος, ὁ δὲ ἕτερος καθαιρήσει· ἐπιχειρήσει δὲ τῇ αὐξήσει ὁ κατήγορος ἀπὸ τῶνδε· ἀπὸ τοῦ ὁμοίου, ὅτι καὶ ἄλλοι ἀπὸ τῶν τοιούτων σημείων ἐάλωσαν· ἀπὸ τοῦ ἥττονος, ὅτι καὶ ἀπὸ ἐλαττόνων· ἀπὸ τοῦ ἐναντίου, εἰ γὰρ τὸ φανερόν παρέχειν ἑαυτὸν δεῖγμα τοῦ καθαρεύειν πονηρᾶς ὑπονοίας, τὸ ἀποδιδράσκειν, καὶ ἀποκρύπτεσθαι, μέγιστα πρὸς τὴν ὑποψίαν συμβάλλεται· ἀπὸ τῆς ἀντιφάσεως, ὡς Αἰσχίνης· εἰ γὰρ ὁ μὴ παρὼν ἀδικεῖ, ὁ παρὼν καὶ παρασχὼν ἑαυτὸν ὑπεύθυνον τοῖς νόμοις, οὐκ ἀδικεῖ· ὁ δὲ γε ἀπολογούμενος καθαιρῶν τὰ τοῦ διώκοντος σημεῖα, τὰ ἐπιχειρήματα ἐνταῦθα λήψεται· ἀπὸ τοῦ μηδένα ἄλλον ἐκ τούτων τῶν σημείων ἐάλωκέναι· ἀπὸ τοῦ μείζονος, ὅτι οὐδὲ ἀπὸ μειζόνων ἢ κατὰ ταύτας ἐάλωσαν ἄλλοι· ἀπὸ τοῦ ἐναντίου· οἷον, εἰ οὐ πάντως τὸ παραμεῖναι τεκμήριον τοῦ καθαρεύειν, οὐκοῦν ὁμοίως οὐδὲ τὸ ἀποστῆναι τοῦ δοκεῖν· ἰστέον, ὡς ἐν μὲν τοῖς κατὰ ἀξίωσιν στοχασμοῖς ἔστιν εὑρεῖν ἀπὸ τοῦ φεύγοντος τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἐν δὲ τοῖς κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν ἀδύνατον.

4.368 Τῇ μὲν γὰρ ἀναιρέσει· ὁ μὲν κατήγορος τὴν ἀρχὴν προκαλεῖται φάσκων· ὅτι οὕτως ἦδεις τὸν ἀδελφὸν τυραννήσαντα, ὅτι λύσιν αὐτοῦ εἰς τὴν σὴν ἤτησας δωρεάν· ὁ δὲ φεύγων ἀπὸ τοῦ τέλους τὴν ἀπολογίαν πορίζεται λέγων· ὅτι εἰ συνήδειν αὐτῷ μέλλοντι τυραννήσειν, οὐκ ἂν αὐτὸν ἀπέκτεινα, ὅτε πρὸς ἔργον ἦλθεν ἡ βούλησις· καὶ ταῦτα μὲν ἐστὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· μεμέρισται δὲ καὶ πρὸς τοῦτο ἡ τῆς αἰτίας μετὰθεσις· ὁ μὲν γὰρ φήσει, ὅτι τὴν λύσιν ἤτησάμην τοῦ ἀδελφοῦ τῆς συγγενείας καὶ τῆς φύσεως εἰς τοῦτο προκαλουμένης, ὁ δὲ κατήγορος λύσει τὰ τοῦ φεύγοντος ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ὅτι διὰ τοῦτο ἀπέκτεινας τὸν ἀδελφόν, γνοὺς ὅτι ἀσθενὲς τι πέφυκεν ἡ τυραννίς, καὶ δέος τοῦ μὴ παθεῖν τὰ παραπλήσια λαβὼν ἀνήρηκας ἐκεῖνον τὴν ὑποψίαν τοῦ πράγματος ἀποτριβόμενος· καὶ οὕτως εὐρίσκεται τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· διὸ καὶ τινες ἀσύστατον τὸ τοιοῦτον ἀπεφήναντο λέγοντες αὐτὸ ἐξισάζειν, καθὼ ἀμφοτέρω τῷ κεφαλαίῳ χρῶνται· ἀλλ' οὐκ ἀληθὲς τὸ τοιοῦτον· οὔτε γὰρ ἐκ τῶν αὐτῶν τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐν ἐκατέρῳ προέρχεται, οὔτε τοῖς ἀλλήλων περιπίπτουσι λόγοις.

4.369 Ἡ ἀντίληψις οὐκ αἰεὶ ἐμπίπτει· ἀλλ' ἐὰν μὲν ἀφ' ὧν αὐτὸς πεποίηκε κρίνηταί τις, πάντως ἐμπεσεῖται καὶ ἡ ἀντίληψις· ἐὰν δὲ ἀφ' ὧν ἄλλοι, οὐκ ἔτι· ἔστι δὲ τοιοῦτον· οἷον ὅτι ἔξεστι καὶ οὐ κεκώλυται· παράδειγμα αὐτοῦ, νέος πλούσιος πάντας τοὺς ἀποκηρύκτους τρέφει, καὶ τυραννίδος ἐπιθέσεως φεύγει· ἐρεῖ γὰρ ὅτι ἔξεστι τρέφειν οὓς βούλεται τις. Συριανοῦ ὅ· Ἡ ἀντίληψις ὠνόμασται μὲν ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ὑπὸ ρεύματος μὲν παραφερομένων, ξύλου δὲ ἢ λίθου ἀντιλαμβανομένων, καὶ τὴν σωτηρίαν διὰ τούτου ποριζομένων· καὶ γὰρ ὁ φεύγων ὥσπερ ἐν κλύδωνι τῷ δικαστηρίῳ κινδυνεύων λαμβάνεται τῆς ἀντιλήψεως· ἔστι δὲ οὐ τῶν αἰεὶ ἐμπιπτόντων τὸ κεφάλαιον· τῶν γὰρ πραγμάτων ὄντων, ἢ ἃ αὐτοὶ ἐποίησαμεν, ἢ ἃ ἄλλοι ἐποίησαν, καὶ τούτων διχῶς ἐξεταζομένων, καὶ ἡ ἀντικρυς εἰς ἡμᾶς ἀναφερομένων ἢ ἐξ

ὑποψίας, ὅταν ἦ τὰ πράγματα ἅπερ αὐτοὶ ἐποιήσαμεν, ἢ κατὰ φύσιν, ἢ κατὰ νόμον, ἢ κατὰ τέχνην, ἢ κατὰ ἔθος, τότε μόνον ἐμπίπτει.

4.370

κατὰ νόμον μὲν, ὡς ὁ θάπτων τὸ νεοσφαγὲς σῶμα· ἐρεῖ γὰρ, ὅτι νόμῳ κελεύοντι μὴ περιορᾶν ἀτάφους τοὺς οἰχομένους ἐπειθόμην· κατὰ φύσιν δὲ, ὡς ὁ νέος πλούσιος ὁ δακρύων εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἀφορῶν. ἐρεῖ γὰρ φύσιν ἀνθρώποις δάκρυα χορηγεῖν· κατὰ τέχνην δὲ, ὡς ὁ γράφων Δημοσθένης ὑπὲρ ἱεροσυλίας λόγον, ἐρεῖ γὰρ, ὡς ἐξουσίαν αὐτῷ δέδωκεν ἡ τέχνη μελετᾶν, ἃ δὴ καὶ βούλοιο, κατ' ἔθος δὲ, ὡς ὁ τρέφων τοὺς ἀποκηρύκτους πλούσιος· ἐρεῖ γὰρ ἔθος εἶναι τοῖς εὐποροῦσι πολλοὺς ἀεὶ τῶν πενομένων διατρέφειν· ὅτ' ἂν δὲ τὸ ὑφ' ἡμῶν πεπραγμένον μὴ καθ' ἓνα τῶν τεσσάρων ἐμπίπτῃ τρόπων, οὐ παραληψόμεθα τὴν ἀντίληψιν ἐν ἐκείνῳ τῷ ζητήματι· πολλὰ γὰρ καὶ τῶν ὑφ' ἡμῶν πραττομένων ὑπεύθυνά ἐστιν, ὡς ὑπ' ἐκείνου· νέος πλούσιος ἐξ ἀστυγείτονος πόλεως ἔγχευε τυράννου θυγατέρα καὶ κρίνεται τυραννίδος ἐπιθέσεως· οὐ γὰρ ἀνεύθυνον τὸ γῆμαι τυράννου θυγατέρα τὸν ἐν δημοκρατείᾳ πολιτευόμενον· δῆλον οὖν, ὅτι καὶ τὰ τεκμήρια ἐν πολλοῖς τῶν στοχαστικῶν προβλημάτων ἐστὶν ὑπεύθυνα, οὐ μέντοι ἐκεῖνα τὰ κρινόμενά ἐστιν, ἀλλ' ἕτερον δι' αὐτῶν γνωσόμεθα δὲ εἰ ἐμπίπτει τῷ ζητήματι ἀντίληψις καὶ οὕτως· ὅταν μὲν γὰρ ἔπῃται τὸ κρινόμενον τῷ τεκμηρίῳ, ἐκλείπει ἡ ἀντίληψις· ὡς ἐπὶ Περικλέους τοῦ κρινομένου διὰ τὰς πανοπλίας· ἔπεται γὰρ τῷ βουλομένῳ τυραννεῖν ἢ τῶν τοσούτων παρασκευῇ πανοπλιῶν· ὅταν δὲ τῷ κρινομένῳ τὸ τεκμήριον μὴ ἀκολουθῇ, ἐμπεσεῖται πάντως ἀντίληψις, ὡς ἐπὶ τοῦ παρεστῶτος τῷ νεοσφαγεῖ· οὐ γὰρ παρέπεται τῷ φονεύσαντι τὸ παρεστάναι τῷ τεθνηκότι· διαφέρει δὲ τὸ κεφάλαιον ἢ ἀντίληψις τῆς στάσεως, κοινὴν ἔχον τὴν ὀνομασίαν, ὅτι ἢ μὲν στάσις ἐστὶ, τὸ δὲ κεφάλαιον, ὅνπερ τρόπον καὶ τὸ μέρος τοῦ ὅλου διενήνοχεν· καὶ ὅτι ἢ μὲν νόμον ἔχει τῷ πεπραγμένῳ συναγορεύοντα, τὸ δὲ νόμον ἔχει τῷ τεκμηρίῳ, ὅνπερ ὁ φεύγων προβάλλεται συναγωνιζόμενον· καὶ ὅτι ἢ μὲν στάσις ἢ ἀντίληψις τὴν ἐξουσίαν ἔχει πρὸς αὐτὸ τὸ ἔγκλημα· τὸ δὲ κεφάλαιον πρὸς τὸ σημεῖον· ἔξεστί μοι θάπτειν, διὸ καὶ ἐμπίπτει ἐν στοχασμῷ· ἔτι ἢ μὲν τέλεον τὸν ἀγῶνα διὰ τοῦ νόμου σαλεύει, τὸ δὲ παρατρέπειν μόνον πειρᾶται τὴν κατηγορίαν· θήσει δὲ τὴν ἀντίληψιν ὁ φεύγων οὐκ αὐθάδως οὐδὲ ἀναιδῶς, φορτικὸν γὰρ τὸ λέγειν, ὡς ἔξεστί μοι τόδε ἢ τόδε ποιεῖν, ἀλλ' ἐμμεθόδως καὶ μετὰ τινος ἐπεικειᾶς διασκευάσει τὸ ἐξεῖναι· πλατύνεται δὲ ἡ ἀντίληψις ἐκ παραδειγμάτων τῶν κατὰ τοὺς τέσσαρας τρόπους τῆς ἀντιλήψεως κινουμένων· οἷον ὁ ἐπὶ τοῖς δακρύοις εὐθυνόμενος ἐρεῖ πλείονα κατὰ φύσιν παραδείγματα· ὡς οὐδὲ τὸν γελῶντα ἔλκει τις εἰς δικαστήριον, οὐδὲ τὸν τροφῇ χρώμενον ἐν τῷ δέοντι καταδαρθάνοντα· τούτων γὰρ ἕκαστα φύσις ἀνθρώποις ἐπέτρεψε ποιεῖν, ὅπως ἂν ἐρῶμένων αὐτοῖς τῶν σωμάτων καὶ τοὺς ἀναγκαίους ὑπομένειν δύναιντο πόρους· κινήσει δὲ καὶ ἀπὸ ἄλλων τρόπων τῆς ἀντιλήψεως εἰ βούλοιο παραδείγματα ὁ τὸ κατὰ φύσιν κατασκευάζων νόμου, τέχνης, ἔθους.

4.372

Σωπάτρο υ. Καλῶς σφόδρα προσέθηκεν, ὅτι ἡ ἀντίληψις οὐ γίνεται εἰ μὴ ἀφ' ὧν αὐτός τις ποιήσας κρίνεται· οὐδεὶς γὰρ ἐτέρῳ ἐξουσίαν κατασκευάζει, ἀλλ' ἑαυτῷ· οὐδὲ ἔξεστιν εἰπεῖν ὅτι ἔξεστιν ἐκεῖνῳ· ὅτ' ἂν οὖν τὸ ζήτημα ἐτέρου ποιήσαντος ἦ, οὐ δύναται ἀντίληψις ἐμπεσεῖσθαι, ἀντιλήψεως δὲ μὴ ἐμπεσοῦσης, οὐδ' ἂν μετάληψις γίνεται, ἢ γὰρ μετάληψις λύσις ἐστὶ τῆς ἀντιλήψεως· εἴρηται δὲ ἀντίληψις ἀπὸ τοῦ τὸν φεύγοντα τῆς ἐξουσίας ἀντιλαμβάνεσθαι· ἰστέον δὲ ὡς οὐδὲ ἐν οἷς ἀφ' ὧν τις πεποίηκε κρίνεται ἀεὶ ἐμπίπτει καὶ πάντως ἡ ἀντίληψις, ἀλλ' ὅτ' ἂν ἡ μεμισημένον ἦ τὸπραχθὲν ὑπ' αὐτοῦ ἢ ἀκόλουθον τῷ ἐγκλήματι οὐδαμῶς· μεμισημένον μὲν, οἷον ὥσπερ ὁ Κύλων ὁ γαμήσας τὴν Θεαγένους θυγατέρα τοῦ Μεγαρέων τυράννου, καὶ διὰ τοῦτο κρινόμενος παρ' Ἀθηναίοις τυραννίδος ἐπιθέσεως· οὐ δύναται γὰρ εἰπεῖν ἔξῃ μοι· μεμίσηται γὰρ τὸ τυράννου θυγατέρα γαμεῖν ἐν δημοκρατείᾳ· ἀκόλουθον δὲ τῷ ἐγκλήματι, ὡς ἐπὶ Περικλέους οὗ τῆς οἰκίας κεραυνωθείσης εὕρηται χίλια πανοπλία· οὐ δύναται γὰρ εἰπεῖν ἔξῃ μοι ἔχειν ὅπλα· εἰκότως δὲ τοῦτο τὸ κεφάλαιον μετὰ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι

τέλους παραλαμβάνεται, καὶ ἔστιν αἰ τοῦ φεύγοντος τοῦ γὰρ κατηγοροῦ χρωμένου τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, κάκειθεν πειρωμένου δεικνύναι τῇ κατηγορίᾳ ὑπεύθυνον τὸν φεύγοντα, ὁ φεύγων πρὸς τοῦτο ἀπολογούμενος τῇ ἀντίληψι χρήται λέγων ἐξεῖναι αὐτῷ τοῦτο ποιεῖν ἢ ἐκ νόμου, ἢ ἐκ φύσεως, ἢ ἐκ τέχνης, ἢ ἐκ τοῦ μὴ κεκωλύσθαι, ὃ τινες ἔθος ὠνόμασαν· σχεδὸν γὰρ ἀπὸ τῶν αὐτῶν, ἀφ' ὧν καὶ ἡ ἀντίληψις ἢ στάσις λαμβάνεται· διαφέρει γε μὴν ἀλλήλων ἢ στάσις, φημί ἢ ἀντίληψις καὶ τὸ κεφάλαιον, καθὸ ἡ μὲν στάσις πρὸς τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα γίνεται· τὸ μὲν τοι κεφάλαιον τὸ ἐν στοχασμῷ πρὸς τὸ σημεῖον λαμβάνεται· ὅθεν ἐλέγομεν τὸν στοχασμὸν ἔλεγχον ἀδήλου πράγματος οὐσιωδῶς ἀπὸ τινος φανεροῦ σημείου κατασκευαζόμενον καὶ προσετίθεμεν ὅτι ἀνεύθυνον· δεῖ μέντοι εἰδέναι, ὡς ἡ ἀντίληψις αἰ μεταλήψει λύεται· καὶ ἀνάπαλιν ἡ μετάληψις ἀντιλήψει, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ καθελόντος τὸ τεῖχος· λέγοντος γὰρ τοῦ κατηγοροῦ, ὅτι οὐκ ἔδει τοιοῦτῳ τρόπῳ τὴν πόλιν εὐεργετῆσαι, ὁ στρατηγὸς ἀντιλήψει χρησάμενός φησιν· ἀλλ' ἐξῆν μοι στρατηγῷ ὄντι οἷῳ ἐνόμιζον τρόπῳ δύνασθαι τὴν πόλιν εὐεργετῆσαι· γίνεται δὲ ἀντιλήψεως ἀνασκευή κατὰ ἔνστασιν καὶ ἀντιπαράστασιν, ὡς ὁ τεχνικός φησιν, ἡ τάξις τούτων τοῖς πράγμασιν ἀκολουθεῖ· εἰ μὲν γὰρ δόξειεν ἀναιδὲς εἶναι τῇ ἐνστάσει χρήσασθαι, τὴν ἀντιπαράστασιν πρώτην εἰσακτέον· εἰ δὲ μὴ οὕτως ἔχει, χρησόμεθα πρώτη μὲν τῇ ἐνστάσει, δευτέρᾳ δὲ τῇ ἀντιλήψει.

4.373 Μαρκελλίνου υ. Μινουκιανὸς τὴν μετάθεσιν τῆς αἰτίας προέταξε τῆς ἀντιλήψεως πιθανὸν λόγον ὑπὲρ τούτου διδούς· λέγει γὰρ ὅτι τὸ πρῶτον ἀντιλήψει χρήσασθαι τὸν κρινόμενον ἀναίσχυτον ἔστιν, ἀλλὰ δεῖ κατ' ὀλίγον ἐθίσαι τὸν δικαστὴν πρὸς τὸ τῆς ἀντιλήψεως φρόνημα· ἰστέον δὲ, ὅτι χρώμεθα πρώτη τῇ μεταθέσει τῆς αἰτίας, ὅτ' ἂν τὸν φεύγοντα μελετῶμεν τῆς οἰκονομίας ἔνεκεν· βαρὺ γὰρ τὸ τῆς ἐξουσίας καὶ τυραννικόν, εἰ καὶ πρῶτον τῇ τάξει κατὰ τὸν Ἑρμογένη, μετριώτερον δὲ τὸ τῆς μεταθέσεως ὅτ' ἂν μέντοι τὸν κατήγορον μελετῶμεν, πρώτην τάττομεν τὴν ἀντίληψιν, ἵνα βαρῆσωμεν τὸν φεύγοντα ὡς τυραννικῶς αὐτὴν προβαλλόμενον· ἔστι δὲ ἡ ἀντίληψις πρὸς τὸ σημεῖον καὶ τὸ πεπραγμένον αὐτὸ οὐ πρὸς τὸ ἔγκλημα· εἰ γὰρ ἐξῆν ὅλως τὸ ἐγκαλούμενον, οὐδὲ ζήτησις ἦν· εἰ δέ τις λέγοι, πῶς οὖν εἴπερ ἔξεστι κρίνοις, λέγομεν ὅτι πρὸς τὸ ἀνεύθυνόν ἔστιν ἡ ἀντίληψις οὐ πρὸς τὸ ἔγκλημα· μόνον δὲ τότε εὐρίσκεται τὸ ἀντιληπτικόν, ὅτ' ἂν ἀφ' ὧν αὐτός τις πεποίηκε κρίνεται· γελοῖον γὰρ εἰ ὑπὲρ ὧν ἄλλοι ἔπραξαν ἀπολογεῖσθαι σπουδάζομεν· μόνον γὰρ ἑαυτοὺς ἐξαιρεῖσθαι τῆς αἰτίας ἀγωνιζόμεθα· ἐνταῦθα δὲ ζητοῦσιν τινες, εἰ ὁ φεύγων πρὸς τὸ ἀνεύθυνον καὶ τὸ σημεῖον κέχρηται τῇ ἀντιλήψει, λέγων ὁ πέπραχεν ἀνεύθυνον εἶναι καὶ ἐξεῖναι, πῶς ἐν τῷ κατασκευαζομένῳ τὸ αὐτὸ σημεῖον εὐρίσκεται καὶ ἔγκλημα; πρὸς ὃ φαμεν, ὅτι τούτου μόνου τοῦ εἶδους ἴδιον τοῦτο, οὐ μὴν πάντα, οὐδὲ ὁ τοιοῦτος στοχασμὸς τὰ σημεία τὰ αὐτὰ καὶ ἐγκλήματα ἔχει, ἀλλὰ μόνον τὸ προσεχέστερον ἔχει ὑπεύθυνον, τὰ δὲ ἄλλα ἀνεύθυνα.

4.374 Οἷον ὅτι ἔξεστ' ἱ τοῦ ἀντιληπτικοῦ τὸ ἴδιον ἡμᾶς ἐδίδαξεν· ἔστι γὰρ ἡ ἐξουσία· τριχῶς δὲ τὸ ἔξεστι κατασκευάζομεν, ἢ ἀπὸ νόμου, ἢ ἀπὸ φύσεως, ἢ ἀπὸ ἔθους· ἢ ὅτ' ἂν ἐπιλίπη νόμος. ἐκ τῆς τοῦ ἐναντίου ἀντιφάσεως, τοῦτον γὰρ ἡμᾶς τὸν ἐκ τῆς ἀντιφάσεως τρόπον διδάσκει, δηλῶν ὡς ἐὰν μὴ ἔχωμεν νόμον ἢ τὰ ἄλλα, τὴν φύσιν φαμέν καὶ τὸ ἔθος, ἐκ τοῦ μὴ κεκωλύσθαι νόμῳ τὴν ἐξουσίαν προβαλούμεθα· ἤξομεν οὖν, ὅτε ῥητὸν οὐ πρόσεστιν, ἐπὶ ἐτέραν ὡς εἴπωμεν μέθοδον, ἢ ἔστιν ἐκ τῆς τοῦ ἐναντίου ἀντιφάσεως, ἥτις τὸ μὴ κεκωλύσθαι ποιεῖν τὸ ἐγκαλούμενον συνίστησιν, ἐφ' ἧς καὶ νόμον ἡμεῖς παρασχέσθαι τὸν ἀντίδικον ἀξιόσομεν λέγοντες, ὅτι ἐξῆν τρέφειν τοὺς ἀποκηρύκτους καὶ οὐδεὶς κωλύει νόμος· ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἔχει νόμον τὸν ἐπιτρέποντα τρέφειν τοὺς ἀποκηρύκτους, τὸ μὴ κεκωλύσθαι νόμον ποιεῖται ὁ φεύγων ἐκ τῆς τοῦ ἐναντίου ἀντιφάσεως καὶ ἀπαιτήσομεν τὸν κατήγορον δεῖξαι νόμον κωλύοντα· βίαιον δέ πως δοκεῖ τὸ τοιοῦτον, ὃ καὶ Θουκυδίδης ἐκ τοῦ ἐναντίου πεποίηκεν ἐπὶ τῶν Κερκυραίων· οὐκ ἔχων γὰρ δεῖξαι τὸ τῆς φιλίας εὐλογον εἰς συμμαχίαν, τῷ ἐκ τοῦ

ἐναντίου ἐχρήσατο· ἡμᾶς μὲν γὰρ οὐκ ἐχθροὺς ὄντας ἀπώσεσθε, καὶ οὐκ εἶπεν φίλους· καὶ ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Ἀνδροτίωνος· λέγοντος γὰρ τοῦ Ἀνδροτίωνος δοῦναι δέ γε οὐδαμοῦ κωλύει τὸν νόμον, τῷ μεταληπτικῷ ἔλυσεν ὅτι οὐκ ἔξεστιν· ἐκ δὲ τῆς ἀντιφάσεως ὁμοίως συνελογίσαστο· ὅπου δὲ αἰτεῖν οὐκ ἐῷ, πῶς οὐ σφόδρα δοῦναί γε κωλύει· ὅταν δὲ τις φαίνεται δι' ἀνάγκην ποιήσας, τηνικαῦτα εἰώθαμεν ἐπὶ τὴν μετástασιν χωρεῖν· ἔφυγε Θεμιστοκλῆς καλούμενος ὑπ' Ἀθηναίων εἰς κρίσιν, καὶ κατηγορεῖται ἐπὶ τούτοις· ἐρεῖ γὰρ τοὺς Λακεδαιμονίους αἰτίους, τῆς κατηγορίας οὔσης διὰ τί ἔφυγεν· ἔστι δ' ὅτε καὶ εἰς ἀντέγκλημα καταφεύγομεν, ὡς ἐπὶ τούτου· στρατηγὸς ἐδέδετο παρὰ τῷ συστρατήγῳ ἐπὶ προδοσίᾳ· ἀνείλεν αὐτὸν ὡς ἐπὶ τῇ γυναικὶ καταλαβὼν καὶ κρίνεται συνειδότος· ἐρεῖ γὰρ ἄξιον εἶναι, ὧν πέπονθε μοιχὸν ὄντα· ἐρεῖ δὲ τις· οὐκοῦν ἀντέγκλημα ἢ ἄλλο τι ἢ στάσις εὐρίσκεται, οὐκέτι στοχασμός· ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι οὐχ αἱ ζητήσεις αἱ ἐμπίπτουσαι μερικαὶ τὴν στάσιν χαρακτηρίζουσιν, ἀλλ' αὐτὸ τὸ κυριώτατον, περὶ ὃ συνίσταται ἡ ζήτησις χαρακτηρίζει τὴν στάσιν, λέγω δὴ ἐν στοχασμῷ ἢ περὶ τῆς οὐσίας ζήτησις· τὰ δὲ ἐμπίπτοντα πάντα εἰς ἀπόδειξιν ἐκείνου παραλαμβάνεται· χρὴ τοίνυν χαρακτηρίζειν καὶ κεφάλαιον καὶ στάσιν, οὐκ ἀπὸ τῶν πρὸς τι μέρος κατασκευάζων, ἀλλ' ἐκ τῆς ὅλης συγκεφαλαιώσεως· ἐπεὶ καὶ ποιότητα ἐξετάζομεν ἐν βουλήσει καὶ δυνάμει, ἀλλ' οὐ ταῦτά ἐστι τὸ ζήτημα· οὐ γὰρ εἰ ἐδύνατο προηγουμένως ζητοῦμεν, ἀλλ' εἰ ἔσται ἡ τυραννὶς, καὶ εἰ τὸν φόνον ὁ δεῖνα ἔδρασεν· ὅτ' ἂν δὲ ἐφ' οἷς ἄλλος πεποίηκε κρίνηται τις, οὐκ ἐμπίπτει τὸ ἀντιληπτικόν· ἀλλ' ὅτ' ἂν μόνον ἐφ' οἷς αὐτός τις ἔπραξε, καὶ οὐδ' ἐν τούτοις αἰεὶ· ἀλλ' ὅτ' ἂν τὰ πεπραγμένα μὴ μόνον ὡς σημεῖα τυγχάνῃ· ἀλλὰ καὶ ἐπ' αὐτοῖς δυνατόν εἴη συστῆναι τὴν κρίσιν, ἣν τις βούληται κατηγορεῖν· ἐπειδὴ γὰρ δεῖ μήτε τὰ πάνυ ἐναντία κατασκευάζειν, ὡς εἴ τις λέγοι ἐν ἡμέρᾳ ὅτι νύξ ἐστιν, μήτε τὰ ὠμολογημένα πάντη, ὡς εἴ τις κατασκευάζοι ἐν ἡμέρᾳ, ὅτι ὁ ἥλιος φαίνει, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν οὐδὲ ἐπειδὴν ἀνεύθυνον ἢ πάντη τὸ σημεῖον κατασκευάσομεν τὴν ἀντίληψιν, ὠμολόγηται γὰρ ὅτι ἔξεστιν· οὐδὲ ἐπειδὴν φανερώς ἔγκλημα ἢ τὸ πεπραγμένον, οἷον φόνος ἢ τι τοιοῦτον· ἐναντίον γὰρ πάλιν τοῦτο· ἀλλ' ὅτ' ἂν μήτε ὠμολογημένον ἔγκλημα ἢ, μήτε πάντη ἀνεύθυνον, ἀλλὰ καὶ ἐπ' αὐτὸ δύναται συστῆναι κρίσις, ζητούντων ἡμῶν πότερον ἔγκλημα τοῦτο ἢ οὐ· τηνικαῦτα δὲ διατεινόμεθα τῇ ἔξουσῃ τὸ ἐπιφερόμενον ἐκβάλλοντες· ὡς ἐπὶ τοῦ τρέφοντος τοὺς ἀποκηρύκτους, ὅταν μὴ ὁμολογούμενον ἢ, μήτε πάντη ἀνεύθυνον, ὡς εἰρήκαμεν· δύνη γὰρ καὶ αὐτὸ τοῦτο κατηγορεῖν, ὅτι ἀδικεῖς, εἰς τὴν οἰκίαν ἀναλαμβάνων ἀνθρώπους πονηροὺς, περιέργους, ἀνοσίους περὶ τοὺς φύσαντας, ἀχαρίστους, μεμισημένους ὑπὸ τῶν νόμων· καταλύσεις ἐπὶ τοῦτο τοὺς νόμους, ἀντιψηφίσῃ τοῖς δικάζουσιν, κἂν τις ἀμείψας τὴν κρίσιν ἄλλως ὀρίζηται, λέγω δὴ δημοσίων ἀδικημάτων, αὐτὸ καθ' αὐτὸ στάσιν ἐτέραν ποιεῖ· ἐπειδὴ δὲ αἱ πρὸς τὰς ἀντιλήψεις ἀπαντήσεις μεταληπτικάι εἰσιν, ὁ μὲν ἀπολογῆσθαι λέγων ἐξεῖναι τρέφειν οὐς βούλεται τις· ὁ δὲ τῇ μεταλήψει, οὐχ ἀπλῶς φησιν ἕκαστον κύριον εἶναι τῆς ἑαυτοῦ οὐσίας, οὐδὲ οὐς βούλεται τρέφειν· οὐ γὰρ τοὺς προσκατεγνωσμένους οὐδὲ τοὺς ὑπευθύνους.

4.377 Ἡ μετάληψις αἰεὶ ἐναντία ἐστὶ τῇ ἀντιλήψει, οὐκ ἐν στοχασμῷ μόνον, ἀλλ' ὅλως ἔνθα ἂν εὐρίσκηται· καὶ ἐὰν τὸ ἕτερον μέρος τῶν ἀντιδίκων ὁποτέρῳ οὖν τούτων χρήσεται, τῇ ἀντιλήψει λέγω ἢ τῇ μεταλήψει, τῷ ἐτέρῳ πάντως τὸ ἕτερον χρήσεται· γίνεται δὲ ἡ μετάληψις κατὰ τε ἔνστασιν καὶ ἀντιπαράστασιν· καὶ ἡ μὲν ἔνστασις βίαιόν τί ἐστι· φήσκει γὰρ μηδὲ ἐξεῖναι, ἡ δὲ ἀντιπαράστασις κατασκευάζει, ὅτι εἰ καὶ ἔξεστιν, ἀλλ' οὐχ οὕτως, οὐδὲ ἐπὶ τούτοις· οἷον μεῖράκιον καλλωπιζόμενον φεύγει πορνείας· καὶ βιάσεται ὁ διώκων μὴ ἐξεῖναι καλλωπίζεσθαι ἀνδράσιν· εἴτα ὅτι εἰ καὶ ἔξεστιν οὐχ οὕτως οὐδ' ἐπὶ τοιούτοις, ποτέρῳ δὲ πρότερον χρηστέον, τῇ ἐνστάσει ἢ τῇ ἀντιπαράστασει, οὐ ῥάδιον εἰπεῖν· ἄλλοτε γὰρ ἄλλην διὰ τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων λαμβάνει τάξιν· δεῖ δὲ ὁρᾶν μὴ σφόδρα ἀναιδὲς ἔν τισιν ἢ τὸ ἐξ ἀρχῆς φάσκειν μὴ

ἐξεῖναι· δευτέρον δὲ τιθέμενον μᾶλλον ἰσχύειν δύναται· καὶ ὥς ἂν ἡ χρεία μᾶλλον ἀπαιτῇ μεθοδεύειν. Σωπάτρο υ. Ἀκολουθεῖ ἐξ ἀνάγκης τῇ ἀντιλήψει ἢ μετάληψις· ἥτις ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ τὸν κατήγορον συγχωροῦντα κατὰ τι τῇ παρὰ τοῦ φεύγοντος προβαλλομένη ἐξουσία, μεταλαμβάνειν ἓν τι τῶν περιστατικῶν μορίων, τόπον, ἢ χρόνον, ἢ πρόσωπον, ἢ τι τῶν λοιπῶν· διαιρεῖται δὲ ἡ μετάληψις εἰς ἔνστασιν καὶ ἀντιπαράστασιν· ἔνστασιν μὲν, οἷον ὅτι οὐδ' ὅλως ἐξῆν σοι τόδε ποιεῖν· ἀντιπαράστασιν δὲ, οἷον ὅτι, εἰ καὶ ἐξῆν, ἀλλ' οὐχὶ τόνδε τὸν τρόπον· οἷον ὥς ἐπὶ τοῦ πλουσίου τοῦ τρέφοντος τοὺς ἀποκηρύκτους· ὅτι μάλιστα μὲν οὐ δίκαιον τοὺς ἀπὸ τῶν πατέρων διὰ μοχθηρίαν ἀποκηρυχθέντας, ὥσπερ τοὺς ἀγαθὸν τι δρῶντας ὑποδεχόμενον τρέφειν· εἰ δ' ἄρα καὶ περὶ ἓνα τῶν ἀτόπων νεανίσκων ἡ δύο τοῦτο ἔπραττεν, ἴσως ἐρεῖν, ἀλλ' οὐχὶ στρατόπεδον ἀποκηρύκτων εἰς ταῦτόν ἄγειν, καὶ τοσοῦτους ἀναλαμβάνειν, ὧν τὴν καθ' ἡμέραν ἀκρασίαν τοῦ βίου οὐδ' ἡ σύμπασα χώρα φέρειν δυνατὴ· ἰστέον μέντοι, ὥς οὐκ αἰεὶ προτέρᾳ χρησόμεθα τῇ ἐνστάσει, ἀλλ' ὅτ' ἂν δοκῇ βιαιοτέρα εἶναι ἡ ἔνστασις, προτέραν τὴν ἀντιπαράστασιν τάξομεν, δευτέραν δὲ τὴν ἔνστασιν· οἷον ὥς ἐπὶ τοῦ δακρύοντος νέου πλουσίου καὶ πρὸς τὴν ἀκρόπολιν ἀφορῶντος· ἐπειδὴ γὰρ τὸ λέγειν, οὐκ ἔξεστί σοι δακρύειν, ἀναιδὲς πως εἶναι δοκεῖ· παρὰ φύσιν γάρ, τῇ ἀντιπαραστάσει πρῶτον αὐτὸ μεθοδεύσομεν λέγοντες, ὅτι οὐκ ἐπὶ τυραννίδι σοι τὴν ἐξουσίαν τῶν δακρύων δέδωκεν ἡ φύσις, οὐκ ἐπ' ὀλέθρῳ τῶν πολιτῶν, οὐκ ἐπὶ δουλείᾳ τῆς πατρίδος καὶ τὰ τοιαῦτα· ἄλλως τε δὲ οὐδὲ δακρύειν ἐξῆν, ὧ χρηστὲ, μάτην· οἱ γὰρ ὀρῶντες ἀπάνθρωπον περὶ τοὺς εὐποροῦντας εἶναι τοῦ δήμου ὑπελάμβανον· καὶ σκαϊότητος αὐτῷ προσετρίβου δόξαν· καὶ δακρύων πληθὸς εἰκὴ καταρρέον ἡδίκηαι πολίτας οὐδ' ὅτιοῦν εἰς πληθὸς παρανομοῦντας.

4. 379 Καὶ ἐὰν τὸ ἔτερον μέρος τῶν ἀντιδίκων ν· Ἐπταισεν ὁ τεχνικὸς τοῦτο εἰπὼν· οὐδέ ποτε γὰρ οὔτε ὁ κατήγορος ἀντιλήψει οὔτε ὁ φεύγων χρήσεται μετὰληψει· ἀλλ' ἴσως ἐρεῖ τις, ὥς οὐκ ἐν στοχασμῷ τοῦτό φησιν, ἀλλ' ἐν ταῖς ἄλλαις οἰκονομίαις καὶ ἐργασίαις τῶν λόγων ἀναμεμέριστα ταῦτα τῷ φεύγοντι καὶ τῷ κατηγορῷ καὶ τοῦτο δῆλον ἀφ' ὧν εἴρηκεν, ἀλλ' ὅμως ἔνθα ἂν εὐρίσκηται. Μαρκελλίνου υ. Ἡ ἐνστασις ἐστὶ κατὰ ἀνατροπὴν, ἢ ἀντιπαράστασις κατὰ μέθοδον· κατὰ μὲν ἀνατροπὴν, ὅτ' ἂν ἄντικρυς αὐτὰ τίθεμεν ἢ ἀνατρέπομεν, κατὰ μέθοδον δὲ, ὅτ' ἂν μὴ ἔχοντες προηγουμένως θεῖναι, πόρρωθεν αὐτὴν ἐπιστήμη τινὶ μεθοδεύσωμεν· εἰ μὲν οὖν τῇ ἐνστάσει πρῶτον ἔχοιμεν χρῆσθαι, ὅτι οὐκ ἔξεστι, τὴν ἀντιπαράστασιν κατὰ περιουσίαν εἰσάγομεν· ὅτι πρὸς τὸ μὴ ἐξεῖναι, οὐ δὲ οὕτως ἔδει, ἵνα καὶ ἡ εἰσαγωγὴ εὐλογον ἔχη χώραν· ἐὰν δὲ τῇ ἀντιπαραστάσει πρῶτον ἔχοιμεν χρῆσασθαι κατὰ αὐξήσιν ποιησόμεθα τὴν εἰσαγωγὴν τῆς ἐνστάσεως, ὅτι οὐδὲ ἔξεστιν ἀπὸ τῶν μικροτέρων χωροῦντες ἐπὶ τὰ μείζονα. Μειράκιον καλλωπιζόμενο· ν· Ἡ μὲν ἔνστασις ἐνταῦθα βίαιος· βιάζεται γὰρ οὐδὲ ἐξεῖναι λέγων καλλωπιζέσθαι· γυναικῶν γὰρ οὐκ ἀνδρῶν τὸ τοιοῦτον· εἴτα ἡ ἀντιπαράστασις· ὅτι εἰ καὶ ἔξεστιν, οὐκ ἐπὶ τοιοῦτοις οὐδὲ οὕτως ἀναισχύντως οὐδὲ ἐπὶ τῷ διαφθείρεσθαι· σημειωτέον δὲ, ὅτι ἐν τῷ Πλαταϊκῷ ὁ Ἰσοκράτης πρώτη κέχρηται τῇ ἀντιπαραστάσει. Καὶ βιάσεται ὁ διώκων ν· Καλῶς εἶπεν ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως τὸ βιάσεται· προφανοῦς γὰρ οὔσης τῆς ἐξουσίας ἀνατρέπειν διὰ τῆς ἐνστάσεως ἐπιχειροῦμεν.

4. 380 Οὐ δ' ἐπὶ τοιοῦτοις· Οὐκ ἐπὶ πορνείᾳ, οὐκ ἐπὶ τῷ πλείους ἐπαγαγέσθαι τῷ κόσμῳ τοὺς καταισχυνεῖν μέλλοντας· τεχνικὸν δὲ τὸ συμπλέκειν καὶ συνεισάγειν τὸ ἔγκλημα τῇ μετὰληψει· ὥς καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ παραπρεσβεΐας πεποίηκεν· τοῦ γὰρ Αἰσχίνου λέγοντος, ἔξεστι λέγειν ἢ βούλεται τις, καὶ ὥς οὐ δεῖ λόγων εὐθύναις ὑπέχειν, ἐπάγει τὴν μετὰληψιν ὁ ῥήτωρ· ἐγὼ δὲ ὅτι πάντες ἂν εἰκότως ὧν λέγουσιν ἐνθύναις ὑπέχοιεν εἴπερ ἐπ' ἀργυρίῳ τι λέγοιεν, ἐάσω· ἔγκλημα γὰρ τὸ εἴπερ ἐπ' ἀργυρίῳ τι λέγοιεν· ἰστέον δὲ, ὥς οὐ μόνον μετὰληψις ἀλλὰ καὶ πᾶσα λύσις κατὰ ἔνστασιν καὶ ἀντιπαράστασιν γίνεται· ἡ γὰρ ἐξ εὐθείας ἐνιστάμεθα τοῖς παρὰ τῶν ἀντιδίκων ἀναιροῦντες αὐτὰ φανερώς ἢ συγχωροῦντες εὐλογον εἶναι τὸ λεγόμενον, ἐκ τῶν

παρεπομένων, τουτέστι τῶν περιστατικῶν, ἀνατρέπειν αὐτὸ πειρώμεθα· παράδειγμα τῆς ἐνστάσεως παρὰ τῷ ῥήτορι· ἀλλὰ νῆ δία αἰσχρὸν ἴσως Ἀνδροτίωνα δεθῆναι ἢ Γλαυκέτην ἢ Μελάνωπον· διὰ δὲ τοῦτο καὶ τὰ ὀνόματα παρέθηκεν ἐκ τῆς τῶν προσώπων ποιότητος, τὴν ἄδειαν τῆς ἐνστάσεως δεχόμενος· διαβεβλημένα γὰρ τὰ πρόσωπα· ἀντιπαραστάσεως δὲ παραδείγματα παρὰ τῷ αὐτῷ νῆ Δία, κακοδαιμονοῦσι γὰρ ἄνθρωποι καὶ ὑπερβάλλουσιν ἀνοίᾳ· ἀλλὰ δεῖ σὼς αὐτοὺς εἶναι, συμφέρει γὰρ τῇ πόλει· ὅρα γὰρ ὅτι συνδραμὼν τῇ κατὰ Βυζαντίων διαβολῇ τὸ συμφέρον τῆς πόλεως μεταλαβὼν, ἀνατρέπει δι' αὐτοῦ τὸ εἰρημένον. Ποτέρῳ δὲ πρότερον χρηστέο ν. Δυσχερῇ τούτων ἀποφαίνεται τὴν αἰτίαν, ἐπειδὴ διάφορος τῶν πραγμάτων ἢ φύσις· καὶ δεῖ τὸν μελετῶντα ῥήτορα ἀκολουθοῦντα ταύτῃ πρὸς αὐτὴν ποιεῖσθαι τὴν τάξιν· πρὸς γὰρ τὴν ὕλην καὶ τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων ἢ τάξιν ὥσπερ οὐκ ἀεὶ τὴν ἔνστασιν δυνατόν εἶναι πρώτην, οὔτε μὴν τὴν ἀντιπαραστάσιν· ὁ Ἰσοκράτης φανερόν τοῦτο πεποίηκεν ἐν τῷ Πλαταϊκῷ πρώτη τῇ ἀντιπαραστάσει χρησάμενος, πρῶτον μὲν γὰρ φησιν, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, πείθειν οὐ κατασκάπτειν ἐχρήν· εἴτα τῇ ἐνστάσει, ὅτι οὐδὲ ἐξῆν ἐπιτάττειν· κατὰ γὰρ τὸ δίκαιον καὶ ὑμᾶς Ὀρχομενίοις συντελεῖν ἔδει· δεῖ οὖν εἰδέναι, ὅτι πρὸς τὴν ὕλην ἢ τάξιν οὐ γὰρ ἡ τέχνη τῶν πραγμάτων τὴν ὕλην ποιεῖ· ἀλλ' ὡς ἂν ἔχοι φύσεως τὰ πράγματα, οὕτω καὶ ἡ τέχνη μεθοδεύειν καὶ ἀκολουθεῖν ἀναγκάζεται, κυβερνήτου δίκην πρὸς τὰ πνεύματα τὴν ναῦν ἰθύνοντος· ὁ δὲ φυλακτέον περὶ τούτων θεώρημα μετὰ τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ τεχνικοῦ, τοῦτο ἐρῶ· δεῖ φυλάττειν, εἰ ὑπαίτιόν ἐστι τὸ σημεῖον καὶ διαβεβλημένον· τότε γὰρ ἔχει χώραν προταχθῆναι ἢ ἔνστασις, ὡς ἐπὶ τοῦ καλλωπιζομένου μειρακίου· εἰ γὰρ καὶ ὑπεύθυνον τὸ καλλωπίζεσθαι, ἀλλ' ὅμως αἰσχρὸν καὶ ὑπαίτιον καὶ διαβεβλημένον· ἰστέον δὲ, ὡς ἡ μετάληψις ἀεὶ ἐναντίον κεφάλαιόν ἐστι τῇ ἀντιλήψει· οὐκ ἐν στοχασμῷ μόνον, ἀλλ' ἔνθα ἂν εὐρίσκηται· ἔστι δὲ ἡ μὲν ἀντίληψις τοῦ φεύγοντος, ἡ δὲ μετάληψις τοῦ κατηγοροῦ· ἐρεῖ δέ τις, εἰ ἡ μετάληψις τοῦ κατηγοροῦ, πῶς ὁ τεχνικὸς ἀποφαίνεται, ὡς ὁποτέρᾳ αὐτῶν ὁ ἕτερος χρήσεται, τῷ ἄλλῳ πάντως ὁ ἕτερος· ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι οὐχ ὡς γινομένης ποτὲ τῆς μεταλήψεως τοῦ φεύγοντος τοῦτο εἶπεν, ἀλλὰ βουλόμενος δεῖξαι τῶν κεφαλαίων τὸν πόλεμον· τοῦτο οὖν λέγει, ὅτι ἔνθα ἂν ὁ ἕτερος τῶν ἀντιδίκων τῷ οἰκείῳ πρότερος χρήσεται κεφαλαίῳ, ἐνταῦθα ἀνάγκη καὶ τὸν ἕτερον τῷ ἐναντίῳ χρήσασθαι· ἐμφαίνει τοίνυν, ὡς ἐὰν πρότερον ὁ κατήγορος τῇ μεταλήψει χρήσεται, ἀντιθήσει τὴν ἀντίληψιν ὁ φεύγων· καὶ πάλιν τὸ ἐναντίον· ἐὰν πρῶτος χρήσεται τῇ ἀντιλήψει ὁ φεύγων, ἀντιτάξει τὴν μετάληψιν ὁ κατήγορος· ἔξεστι δὲ καὶ εἰς τὴν φύσιν τῶν κεφαλαίων ἀπιδόντας μαθεῖν, ὡς ἀπὸ τῶν ἐναντίων ἀλλήλαις ὥρμηνται· τίς οὖν αὐτῶν ἡ φύσις; ἡ ἀντίληψις ἀεὶ τῆς ἐξουσίας ἀντιλαμβάνεται, ἡ δὲ μετάληψις ἐν τι τῶν περιστατικῶν μεταλαμβάνουσα μάχεται· ὅτι εἰ καὶ ἔξεστι, ἀλλ' οὐχ οὕτως, οὐδὲ ἐπὶ τοιοῦτοις οὐκοῦν ἀλλήλοις ἀντιτέτακται· ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι μετάληψιν καλεῖ τὸ μεταληπτικὸν κεφάλαιον· καὶ δῆλον ἐκεῖθεν· ἡ γὰρ μετάληψις αὐτὴ κατὰ ἔνστασιν οὐ γίνεται· ἀλλότριον γὰρ τοῦτο μεταλήψεως καὶ ἀντίληψιν τὸ ἀντιληπτικὸν κεφάλαιον, ἔοικε γοῦν ἢ μὲν ἔνστασις τῇ παραγραφῇ· ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνη φανερώς παντελῶς ἀναιρεῖ τὸν ἀγῶνα, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ ἔνστασις ἀναιρετική ἐστίν, ἡ δὲ ἀντιπαραστάσις ἔοικε τῇ ἀγράφῳ μεταλήψει· μεταλαμβάνει γὰρ καὶ αὕτη ἐν τι τῶν περιστατικῶν ὥσπερ καὶ ἐκεῖνη.

4.382 Ἡ μετάθεσις τῆς αἰτίας πρὸς τὸ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους γίνεται· ἐκεῖνα δὲ ἦτοι ἐν λόγοις ἐστίν, ἢ ἐν ἔργοις, ἢ ἐν πάθεσι· κἂν μὲν ἐν λόγοις ᾗ, κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν ἡ μετάθεσις τῆς αἰτίας εἰσάγεται· οἷον νέος πλούσιος νύκτωρ κωμάσας εἰς τὸ δεσμωτήριον ἐβόησε· θαρσεῖτε ὦ δεσμῶται, οὐκ εἰς μακρὰν λυθήσεσθε, καὶ φεύγει τυραννίδος ἐπιθέσεως· ἐνταῦθα γὰρ ὁμολογῶν εἰρηκέναι, τίνι διανοίᾳ εἶπε σκοπεῖν ἀξιοῖ· ἐὰν δὲ ἐν ἔργοις ᾗ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἡ μετάθεσις τῆς αἰτίας θετικῶς ἐξετάζεται, οἷον πεφώραται τις ἐπ' ἐρημίας θάπτων

νεοσφαγὲς σῶμα καὶ φεύγει φόνου· θέσιν γὰρ περανεῖ, ἐρεῖ γὰρ ὅτι καλὸν τὸ τοὺς ἀτάφους θάπτειν· ἐὰν δὲ ἐν πάθεσι, συγγνωμονικῶς ἢ μετάθεσις τῆς αἰτίας γίνεται· οἷον συνεχῶς εἰς τὴν ἀκρόπολιν νέος πλούσιος ἀφορῶν δακρύει καὶ φεύγει τυραννίδος ἐπιθέσεως· ἐλεήσας γὰρ φησι τυραννουμένους οὕτω διετέθην· εἰδέναι δὲ δεῖ, ὅτι ταῦτα πάντα ἐν πᾶσι στοχασμοῖς εὐρίσκεται· πλεονάζει δὲ ἕκαστον ἐν τῷ οἰκείῳ· ἔτι ἢ μετάθεσις τῆς αἰτίας, ἂν μὲν ἀφ' ὧν ἔτεροι πεποιήκασιν, ἢ κρίσις γενήσεται, ἔσται καὶ πεπλανημένη καὶ ἐναντία πῶς ἐν αὐτῇ· οἷον τρισαριστέως εἰκόνα ἔστησαν οἱ πολέμιοι καὶ φεύγει προδοσίας· ἐρεῖ γὰρ θαυμάζοντας αὐτὸν ἐκείνους στήσαι, ἢ προτρέποντας τοὺς παρ' αὐτοῖς, ἢ ἐξιλεουμένους αὐτὸν, ἢ ἄλλως φθόνον κινήσαι βουλομένους, ταῦτα γὰρ πάντα εἶναι ἀληθῆ οὐ δύναται· διὸ φαμέν καὶ πεπλανημένα χρώματα δεῖν ἐν τῷ τοιούτῳ στοχασμῷ εὐρίσκεσθαι· ἐὰν δὲ ἀφ' ὧν αὐτὸς πεποίηκε κρίνηται τις, ἢ ἐν τι ἐρεῖ, ἢ καὶ πλείονα, ἀλλ' ἀκόλουθά γε ἀλλήλοις· οἷον νύκτωρ τις μεταιτῶν ληστείας φεύγει· ἐρεῖ γὰρ διὰ τοῦτο νύκτωρ, ὅτι αἰσχύνεται, καὶ ὅτι οὐ βούλεται δυσσιώνιστος εἶναι, μεθ' ἡμέραν προσαιτῶν τοῖς ἐντυχάνουσι καὶ ὅτι μᾶλλον τηνικαῦτα διδῶσιν ἄνθρωποι, ἀνειμένοι ἢ δὴ τῇ γνώμῃ, καὶ εἴ τι τοιοῦτο· ταῦτα γὰρ πολλὰ ὄντα οὐκ ἐναντιοῦνται ἀλλήλοις.

4.383. (1n) Συριανο ὅ. Τοῦτο καὶ χρῶμα τῶν τεχνικῶν ἔνιοι καλοῦσιν· ὠνόμασται δὲ οὕτως ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐν τοῖς σώμασι χρωμάτων· ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνα διήκει τῶν ὑποκειμένων, διὰ μὲν τῆς χιόνος λευκότης, διὰ δὲ τοῦ κόρακος ἢ μελανία, οὕτω καὶ τοῦτο τὴν πᾶσαν τοῦ φεύγοντος χρώνυσιν ἀπολογίαν· καὶ ἀτεχνῶς ὥσπερ αἱ κομμώτριαι τὰ δύσμορφα πρόσωπα κόσμοις ἐπιθέτοις καλύπτουσιν, οὕτως ὁ φεύγων τὸ δυσειδὲς τῶν ὑπὸ τῆς κακίας τετολμημένων ἐπιπλάστῳ καλύπτει χρώματι, καθαρὸν τε καὶ ἀκηλίδωτον τὸ ἀκάθαρτον καὶ μεμολυσμένον ἐπιδεικνύναι σπουδάζει· τοῦτο δὲ διὰ πάσης μὲν τιθέναι προσήκει τῆς ἀπολογίας ἰσχυρότατον ὄν, κεφαλαιωδῶς μέντοι· τὴν δὲ πλατυτέραν αὐτοῦ κατασκευὴν ἐν τούτῳ χρή φυλάττειν τῷ τόπῳ· μετάθεσις δὲ αἰτίας καλεῖται, διότι τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα ἐπὶ τι ἀνεύθυνον ἢ ἐπαίνου ἄξιον μεταγίνειν πειρᾶται ὁ φεύγων διὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου· τὸ δὲ πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους εἰπεῖν γίνεσθαι τὴν μετάθεσιν τῆς αἰτίας ἀντὶ ὧς ἔχει τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους εἴρηται· ὥς γὰρ ἂν ἐκεῖνα ἔχη, οὕτω καὶ ταῦτα πρόεισιν· αὐτὰ γὰρ τὴν πλάσιν καὶ διατύπωσιν τῇ μεταθέσει τῆς αἰτίας δίδωσιν, ἐν λόγοις ὄντα ἢ ἐν ἔργοις, ἢ ἐν πάθεσιν· λαμβάνεται δὲ τὰ χρώματα ἢ ἀπὸ τοῦ ὁμοίου ἢ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου· ἀπὸ μὲν τοῦ ὁμοίου ὥς ἐπ' ἐκείνου, πεφώραταί τις ἐν ἐρημίᾳ ξίφος ἡμαγμένον κατέχων καὶ κρίνεται φόνου· ἐρεῖ γὰρ ὥς θηρίον ἀνελὼν ἥμαξα τὸ ξίφος· ἢ οὖν τοῦ αἵματος ὁμοιότης ἐργάζεται τὸ πιθανόν· ἀπὸ δὲ τοῦ ἐναντίου, ὅταν τις ἐπὶ προδοσίᾳ κρινόμενος ἢ τυραννίδι φιλόπολιν τε καὶ τοῖς κοινοῖς εὖνουν ἑαυτὸν ἀποδεικνύναι πειρῶτο διὰ τοῦ χρώματος· ὥς ὁ Περικλῆς ὁ τῆς πατρίδος ἔνεκεν παρεσκευακέναι τὰς πανοπλίας ὁμολογῶν· ἔστι δὲ καὶ ἄλλη τεχνικωτέρα τῶν χρωμάτων εὗρεσις τοιάδε· τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἢ ἐν λόγοις ὄντων ἢ ἐν ἔργοις ἢ ἐν πάθεσι, γνωστέον ὅτι ἐὰν μὲν ἐν λόγοις ᾗ, τὸ χρῶμα κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν ἐξετάζεται, ὥς ἐπὶ Ἀλκιβιάδου τοῦ παρελθόντος νύκτωρ εἰς τὸ δεσμωτήριον καὶ βοήσαντος· τὸ γὰρ εἰρημένον οὐχ οἷός τε ὦν ἀρνεῖσθαι ἐπὶ τινα εὐλογον χωρεῖ διάνοιαν, ἀφ' ἧς προηνέγκατο τὸν λόγον· ὥς τὸν δῆμον αἰτεῖν ὑπὲρ τῆς λύσεως τῶν δεσμωτῶν ἐβουλόμην· ὅτ' ἂν δὲ ἐν ἔργοις ᾗ, τὸ χρῶμα κατὰ θέσιν ἔσται, ὥς ἐπὶ τοῦ θάπτοντος ἐν ἐρημίᾳ τὸ νεοσφαγὲς σῶμα· ἐρεῖ γὰρ ὥς ὅσιον ἡγούμεν θάπτειν τὸν οἰχόμενον, καὶ διὰ τῶν θετικῶν τόπων κατασκευάσει τὴν περὶ τοὺς τεθνεώτας ὁσίαν ὥς ἀναγκαίαν· καὶ φυλαττομένη μὲν ἀγαθῶν αἰτία ταῖς πόλεσι, περιορωμένη δὲ πανωλεθρίαν ἐπάγει τοῖς ῥαθυμοῦσι καὶ τὰ τοιαῦτα, ὅταν δὲ ἐν πάθεσιν ᾗ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους συγγνωμονικὸν ὑπάρξει τὸ χρῶμα, ὥς ἐπὶ τῆς δακρυούσης νύκτωρ γυναικός· ἐρεῖ γὰρ ὥς οἰκτείρουσα τὴν ἀνθρωπίνην ἀτυχίαν ἐδάκρυον, καὶ τῶν ἐν τῷ βίῳ κακῶν οἱ κλύδωνες ἐπὶ σχολῆς εἰς μνήμην ἰόντες κινουσι πρὸς θρῆνον· πλατύνεται δὲ τὰ μὲν κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν χρώματα ἐκφράσει,

ἐκφραζόντων ἡμῶν, ἡλικία καὶ πόσα διὰ τὰς ἀμέτρους κατὰ τῶν ἡμαρτηκόντων αἰκίας περιέστηκε κακὰ τὰς πόλεις· τὰ δὲ κατὰ θέσιν χρώματα διὰ τῶν τελικῶν κατασκευάζονται κεφαλαίων, καλοῦ, δικαίου, συμφέροντος· τὰ δὲ συγγνωμονικὰ ἐκφράσει τε καὶ κοινῶ τόπῳ, ἐκφραζόντων τὰ κατὰ ἀνθρώπους ἀτυχήματα πηλίκῃ, καὶ κοινούς τόπους κατὰ τῶν αἰεὶ δεῦρο παριουσῶν ψυχῶν καὶ τῇ λήθῃ βαπτιζομένων διαπλεκόντων· ἀνατρέπει δὲ τὰ χρώματα διὰ τῶν αὐτῶν τόπων ἐκ τοῦ ἐναντίου, δι' ὧν περ καὶ κατασκευάζεται, ὥσπερ καὶ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις· ζητοῦσι δὲ τινες, πότερον ἐν ἡ πλείῳ χρώματα ἐν τοῖς ζητήμασιν ἐμπίπτει· ἰστέον οὖν, ὅτ' ἂν μὲν ἢ τὰ ἐν τοῖς ζητήμασι πράγματα, ἅπερ αὐτοὶ πεπράχαμεν, ἐν ἐμπίπτει χρῶμα ἐνὸς ὄντος τοῦ τεκμηρίου, ὡς ἐπὶ τοῦ παρεστῶτος τῷ νεοσφαγεῖ σώματι· ἐνίστε δὲ πλείῳ, ἀκόλουθα μέντοι, ὡς ἐπὶ τοῦ νύκτωρ προσαιτουῦντος καὶ κρινομένου ληστείας· ἐρεῖ γὰρ ὡς ἡδούμην προσαιτεῖν, καὶ ὅτι νύκτωρ μᾶλλον οἰκτεῖρουνσιν ἄνθρωποι· καὶ ὅτι συνελάμβανε μοι πρὸς τὸ λανθάνειν τὸ σκότος· ἐνίστε δὲ καὶ πλείῳ εὐρίσκεται χρώματα πολλῶν ὄντων τεκμηρίων· καὶ ἐν τοῖς συνεζευγμένοις δὲ στοχασμοῖς πολλὰ ἐμπίπτει χρώματα τῶν πραγμάτων ὄντων, ἅπερ αὐτοὶ πεποιήκαμεν, ἀκόλουθα μέντοι ὡς εἴρηται· ὅτ' ἂν δὲ ἄλλων πραξάντων ἀντικρυς εἰς ἡμᾶς ἀναφέρηται, πλείῳ τὰ χρώματα ἐμπίπτει καὶ ἀνακόλουθα, ἅπερ καὶ πεπλανημένα καλοῦσιν οἱ τεχνικοὶ εἰκότως· εἰ γὰρ ἀκόλουθα λέγοιμεν, συνειδέναι τοῖς πεποιηκασί δόξομεν· οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως, οὗ εἰκόνα ἔστησαν οἱ πολέμοιοι, ἐρεῖ γὰρ ὡς θαυμάζοντες τῆς ἀνδρείας τὸ μέγεθος ἔστησαν· καὶ πάλιν, ἀλλὰ πρᾶον αὐτοῖς ἔσεσθαι με διὰ ταύτης ὑπόπτεισαν· καὶ πάλιν, ἀλλ' ἴσως ἐπ' ἀρετὴν προτρέψαι τοὺς παρ' αὐτοῖς σπεύδοντες τὸν πλεῖστα χαλεπὰ δράσαντα τετιμήκασιν εἰκόνη· ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐξ ὑπονοίας πραγμάτων πολλὰ καὶ ἀνακόλουθα ἐμπίπτει χρώματα, διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν· οἷον ὡς ἐπὶ Ἀρχιδάμου τοῦ κρινομένου προδοσίας διὰ Περικλέους· ἐρεῖ γὰρ, ἀλλὰ πολέμοιοις ἐτέροις ἐπιέναι μέλλουσι δέδωκε τὰ πεντήκοντα τάλαντα· ἀλλὰ τοῖς πενομένοις τῶν πολιτῶν ἴσως αὐτὰ διένειμεν· ἀλλὰ τὰ προσόντα βουλόμενος αὖξιν τῆς τῶν χρημάτων δαπάνης ἀπεκρύψατο τὴν αἰτίαν· εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτι πλείους μὲν ὁ φεύγων ἔξει ἀντιθέσεις, ἐὰν τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὄντα κατὰ μέρος ἀντιθῇ ἑαυτῷ, καὶ ὁ κατήγορος ὁμοίως πολλὰς ἑαυτῷ κινήσει ἀντιθέσεις, τὰ τοῦ φεύγοντος χρώματα διαιρῶν, καὶ μὴ ἅμα πάντα ἐν μιᾷ συνάγων ἀντιθέσει.

4.387 Σωπάτρο υ . Ἡ πρὸς πρόθεσις ἀντὶ τῆς ἐξ κεῖται· ἴν' ἢ ἀντὶ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ὡς λυτικὴ τούτων οὕσα, ἢ ἀντὶ τῆς ἀπὸ οἷον ἀντὶ τοῦ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἔχουσι τὴν γένεσιν· αὐτὰ γὰρ δίδωσι τὸν τόπον τῇ μεταθέσει τῆς αἰτίας· ἢ πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ἀντὶ λύσιν τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἔχουσιν· αὕτη δὲ οὐκ εὖ ἔχει ἡ ἐξήγησις, πάντα γὰρ τὰ τοῦ φεύγοντος κεφάλαια λύσις τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀντὶ διὰ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὴν γένεσιν τῆς ποιότητος δεχόμενος νοεῖν· καθὼς καὶ τὰ ἐξῆς λεγόμενα δείκνυσιν· ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐν τῇ βουλήσει ἐξετάζομεν τοῦ κατηγοροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἐν τῷ χρῶματι ὁμοίως, ἐπειδὴ ἐν λόγοις τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ζητοῦμεν τίνι διαφέρει ἡ βούλησις τὸ κεφάλαιον τοῦ χρώματος τῆς βουλήσεως· βούλησις γὰρ καὶ ἐνταῦθα κάκεῖ· φαιμέν οὖν, ὅτι ἡ μὲν βούλησις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἐγκλήματός ἐστι λυτικὴ ἢ κατασκευαστικὴ· ἢ δὲ τοῦ χρώματος βούλησις τοῦ σημείου ἐστὶ· δι' οὗ ἡ κρίσις· καὶ ἡ μὲν βούλησις τὸ κεφάλαιον κοινὴ ἐστὶ τῶν ἀντιδικούντων προσώπων· ἢ δὲ τοῦ χρώματος μόνου τοῦ φεύγοντος· εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτι κατὰ πάσας τὰς ἀντιθετικὰς τὸ χρῶμα ἐξετάζεται, ἢ κατὰ ταύτῃ πλειόνων εὐρισκομένων ἢ μιᾶς· ὁ μὲντοι Ἑρμογένης ἀγνοήσας τοῦτο φησιν, τὰ μὲν ἐν πάθεσι συγγνωμονικῶς λύεσθαι, καὶ ἐξῆς, βουλόμενος διὰ τοῦτο δηλοῦν, ὅτι τὴν ποιότητα ἐκ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὰ χρώματα τοῦ ποῖα τις εἶναι ὀφείλει, δέχεται· ἔοικε δὲ, ὡς ἤδη ἔφαμεν, ἀγνοεῖν, ὡς κατὰ πάσας τὰς ἀντιθετικὰς τὸ χρῶμα ἐξετάζεται· καὶ γὰρ ὁ εἶρηκε θετικῶς ἐξετάζεσθαι κατὰ ἀντίστασιν ἐστὶ·

πᾶς γὰρ ἀντίστασιν ἐργαζόμενος ἔπαινον ποιεῖ τοῦπραχθέντος, ὃ καλεῖ αὐτὸς ἀντιθετικῶς ἐργασόμεθα οὖν τὴν μετάθεσιν τῆς αἰτίας, μετατιθέντες αὐτὴν εἰς τὸ ὅμοιον· οἷον ἐπ' ἐρημίας τις εὐρέθη ἔχων ἡμαγμένον ξίφος καὶ κρίνεται· ἀπὸ θηρίου γὰρ φησιν εἶναι τὸ ἡμαγμένον· εἰς τὸ ἀνεύθυνον, οἷον συνεχῶς τις τοῖς καθαρσίοις τῶν ἀνδροφόνων χρώμενος κρίνεται φόνου· ἐνταῦθα γὰρ ἀνεύθυνον αὐτὸ φησι τὸ δεισιδαιμονίας ἔνεκεν συνεχῶς καθαίρεσθαι· εἰς τὸ ἐναντίον, ὃ καὶ τινες κατὰ ταῦτόν φασι διὰ τὸ ἀμφοτέροις τοῖς μέρεσιν ἐξ ἴσου τὸ ῥητὸν προφέρεσθαι· οἷον κατέλιπέ τις ἄλλοτρίᾳ γυναικὶ τὸν κλῆρον, γράψας ἐν ταῖς διαθήκαις, ὅτι πρὸς μοιχείαν αὐτῷ οὐχ ὑπήκουσε, καὶ κρίνεται ἡ γυνὴ μοιχείας· ἐνταῦθα γὰρ ἡ μετάστασις τῆς αἰτίας εἰς τὸ ἐναντίον ἐκφέρεται· διὸ καὶ κατὰ ταῦτόν, ὡς εἴρηται, λέγεται ὑπὸ τινων, τῆς μὲν φευγούσης χρωμένης τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ λεγούσης ὡς διὰ σωφροσύνην κατέλιπεν ὃ ἐναντίον πάντως μοιχείας· τοῦ δὲ κατηγοροῦ πάλιν ὁμοίως τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους προφέροντος, ἀφ' οὗ καὶ κατὰ ταῦτόν ὠνόμασται.

4.389 Ἰστέον δὲ, ὡς οὐ μόνον ἐν τοῖς ἀφ' ὧν ἕτεροι πεποιήκασιν τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους πεπλανημένα εὐρίσκεται χρώματα καὶ ἀνακόλουθα, ἀλλὰ καὶ ἐν οἷς αὐτὸς τις ποιήσας κρίνεται, ὡς ἐπὶ τούτου· ἄσωτος καταναλώσας τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν ἡγόρασεν ὀρεινὸν χωρίον καὶ βάρβαρα ἀνδράποδα, ἐν αὐτῷ διαιτωμένου αὐτοῦ φήμη γίνεται ληστῶν ἐν τῇ χώρᾳ· ἀνελθόντες οἱ στρατηγοὶ ἐν τῷ χωρίῳ τὸν μὲν ἄσωτον οὐχ εὔρον, τὰ δὲ ἀνδράποδα καὶ ὅπλα κυνηγετικά κατήγαγον, μεταξὺ τῆς ὁδοῦ ἐπέθεντο καὶ τραυματίσαντες οἱ θεράποντες τοὺς στρατηγοὺς ἔφυγον, καὶ κρίνεται ὁ ἄσωτος ληστείας· ἐνταῦθα γὰρ πρὸς ἕκαστον τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους διάφορός ἐστιν ἡ μετάθεσις τῆς αἰτίας· τὸ μὲν ὀρεινὸν χωρίον, ὅτι ἐλάττονός ἐστι τιμῆς καὶ ὅτι οὐκ ἡβούλετο ἐν πόλει αἰσχυρόμενος διάγειν· τὰ δὲ ἀνδράποδα βάρβαρα, ὅτι τληπαθῇ εἰσι καὶ πρὸς ἔργον καὶ κάματον ἐπιτηδειότερα, τὰ δὲ κυνηγετικά ὅπλα διὰ τὸ ἐν ὄρεσι θηρία εὐρίσκεσθαι· τὸ δὲ τὰ ἀνδράποδα ἐπιτεθῆναι τῷ στρατηγῷ διὰ δέος τὸ μὴ ἐγνωκέναι τὴν αἰτίαν ἅτε βάρβαρα ἐφ' ἧ ἄγονται· τὸ δὲ ἐπειχθῆναι τὸν στρατηγὸν κατ' αὐτοῦ περὶ τοῦ χωρίου, ἐκ διαβολῆς τῶν ἐχθρῶν τοῦτο γενέσθαι φησί· αὕτη πλείους μὲν ἔχει μεταθέσεις τῆς αἰτίας, οὐδὲ μίαν δὲ πρὸς τὴν ἄλλην ἔχουσιν σχέσιν· κατασκευάζομεν δὲ τὸ χρῶμα τὸν κατήγορον μελετώντες τούτοις, προσώπῳ, τόπῳ, χρόνῳ, αἰτίᾳ, ἢ πᾶσιν ἢ τισι· τοῦ μὲν γὰρ νέου τοῦ κωμάσαντος εἰς τὸ δεσμωτήριον καὶ θαρρεῖτε βοήσαντος, ἀπὸ τοῦ προσώπου κατασκευάζεται, ὅτι οὐδέποτε τὸ τῶν πλουσίων καὶ τῶν πενήτων πρόσωπον πρὸς ἕλεον ἔτοιμον, ἀπὸ τοῦ τῶν δεσμωτῶν προσώπου, ὡς οὐ δεῖ τοὺς πονηροὺς καὶ μεμισημένους τῷ δήμῳ καὶ τοῖς νόμοις ἐλεεῖν· ἀπὸ τόπου, ὡς οὐκ ἀπὸ τύχης ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον ἐβάδιζες, ἀλλ' ἐπίτηδες ἐκείνης διήρχου· ἀπὸ δὲ τοῦ χρόνου, ὡς νύκτωρ, ἀλλ' οὐχὶ μεθ' ἡμέραν· ἀπὸ δὲ τρόπου, ὡς οὐκ ἐν τῷ ἐπαγγείλασθαι αὐτοῖς, ἀλλ' ἐν τῷ ἐπικουρίαν τινὰ παρέξειν διὰ χρημάτων ἢ διὰ παρακλήσεως τοῦ δήμου ἢ ἐτέρῳ τινὶ τρόπῳ· ἀπὸ δὲ τῆς αἰτίας, ὡς οὐ τοιαύτη αἰτία, δι' ἧς καὶ αὐτὸς ἐγκλεισθήσεται· εἴρηται δὲ μετάθεσις αἰτίας διὰ τὸ μετατιθέναι τὸ ἔγκλημα εἰς ἕτερον πρόσωπον ἢ πρᾶγμα· τὸ δ' αὐτὸ καὶ χρῶμα, διὰ τὸ χρωρύνναι τὸν λόγον καὶ οἷον εὐπρόσωπον ποιεῖν, εὐλόγως ἀφορμὰς παρεχόμενον· ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν σωματῶν τὸ ἐπανθοῦν καὶ φαινόμενον χρῶμα καλεῖται, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ἀπολογίας ληπτέον· αὐτὸ γὰρ ἐστὶ τὸ ἰσχυρὸν τοῦ φεύγοντος, καὶ σχεδὸν τὴν στάσιν ποιοῦν· εἰ γὰρ μὴ ἐμπέσῃ, ἀσύστατον τὸ ζήτημα φαίνεται· ἀλλ' εἰ πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους καὶ ἀντίληψις γίνεται καὶ μετάληψις, πῶς ὥσπερ ἀντιδιαστελλόμενος πρὸς ταῦτα τὴν μετάθεσιν τῆς αἰτίας φησὶν αἰεὶ πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους γίνεσθαι· φησὶν οὖν, οὐ πρὸς ἀντιδιαστολὴν ἐκείνων τοῦτο εἴρηται, ἀλλὰ πρὸς τὴν ποιότητα τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀφ' ἧς τὴν γένεσιν ἔχει τὰ τῆς μεταθέσεως τῆς αἰτίας, θετικῶς γὰρ ἐξετάζεται ἡ μετάθεσις ἐν ἔργοις ὄντων τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ ἐξῆς ὡς τῷ τεχνικῷ εἴρηται· ἰστέον μέντοι, ὅτι πολλάκις ἀλλήλοις συμφέρεται ταῦτα· καὶ

εὔροις ἂν ἐν τῇ τῶν λόγων διανοίᾳ καὶ θετικὸν νόημα παραλαμβανόμενον, ὥς ἐπὶ τοῦ κρινομένου τυραννίδος ἐπιθέσεως ἐρεῖ γὰρ, ὅτι τὴν φιλίαν αὐτοῖς ἐνηγγυώμην τῆς πόλεως, καὶ ὅτι δεῖ πρὸς τοὺς ἀτυχοῦντας φιλάνθρωπον εἶναι καὶ μεμνησθαι τῆς φύσεως τοῦτο μέντοι φυλακτέον, ἔαν ἐν τοῖς τοιούτοις πλείους τὰς αἰτίας ἐπιφέρωμεν, ὅπως μὴ ἄλλοκότους μὴδ' ἀλλήλαις μαχομένας εἰσάγωμεν, ἀλλ' ὅτ' ἂν τοῦτο ποιῶμεν, λέγω δὲ πλείους τὰς αἰτίας ἐπιφέρωμεν, τὸ πλεῖστον ἐνδιατρίβειν τῷ οἰκείῳ τόπῳ προσήκει· εἰ τῆς διανοίας εἴη, τὴν διάνοιαν ἐπαύξοντα· εἰ τὰ τῆς θέσεως, τὴν θέσιν· καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως τοῦτο δὲ καὶ ὁ τεχνικὸς διατάσσεται ἐν οἷς φησιν· πλεονάζει δὲ ἕκαστον ἐν τῷ οἰκείῳ· δεῖ δὲ καὶ τοῦτο εἰδέναι, ὅτι ἐν τοῖς ἀφ' ὧν ἕτεροι πεποιήκασιν στοχασμοῖς, ἐξ ἀναιρέσεως αἰτίας τὴν μετάθεσιν κατὰ πάντας τοὺς τρόπους μεταλαμβάνομεν· εἰ γὰρ ὀφθείημεν σαφῶς αὐτὰς ἐκτιθέμενοι, ὑπόνοιαν τοῦ συνειδέναι ἡμῖν αὐτοῖς ἀληθῆ τὴν κατηγορίαν παρέξομεν.

4.391 διὸ ἄλλοκότους ταύτας καὶ ἀσυναρτήτους ἀλλήλαις προσάγειν χρή· ὥς καὶ αὐτός φησι πεπλανημένας καὶ ἐναντίας ἀλλήλαις. Μαρκελλίνου υ. Μετάθεσις καλεῖται, ἐπειδὴ τὰ ἐπιφερόμενα ὑπὸ τοῦ κατηγοροῦ ἐφ' ἕτερον ἄγειν πειρώμεθα ἀνεύθυνον· δεῖ δὲ μάλιστα ἐνταῦθα τοῦ πιθανωτάτου στοχάζεσθαι καὶ ἐπὶ τοῦτο μεταθεῖναι· εἰ γὰρ μὴ ἔχει τὸ πιθανόν, οὐ μόνον οὐκ ὠφελήσει, ἀλλὰ καὶ βλάψει· ζητητέον δὲ, τίμη διαφέρει ἀντιλήψεως ἢ μετάθεσις· καὶ λέγομεν, ὅτι ἡ μὲν μετάθεσις τὴν αἰτίαν ἔχει τοῦ πραχθέντος, ἡ δὲ ἀντίληψις τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται· εἰ καὶ ἀμφοτέρω τούτων λύσιν ἔχει τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, διὰ ταύτην μόνην εἶπε πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους γίνεσθαι· λέγομεν, ὅτι δεινῶς σφόδρα τοῦτο οὕτως ὠνόμασεν· ἐπειδὴ γὰρ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὁ κατήγορος αἴτιον ποιεῖται καὶ ὥσπερ μαρτύριον τοῦ ἐγκλήματος, ὃ καὶ αἴτιον ὀνομάζεται, διὰ τοῦτο καὶ τὴν μετάθεσιν τῆς αἰτίας εἶπεν πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους γίνεσθαι, ἐπειδὴ τὸ αἴτιον ὃ ἐστὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους πρὸς αἰτίαν ἑτέραν ἀνεύθυνον ἄγει· διὸ καὶ μετάθεσις αἰτίας ὠνόμασται, παρὰ τὸ μεταθεῖναι τὴν αἰτίαν τοῦ ἐγκλήματος εἰς αἰτίαν ἑτέραν εὐλογον· ὅμοιος δὲ καὶ ἄλλο τι εἰρηκέναι τὴν μετάθεσιν πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους γίνεσθαι· ἐπειδὴ καὶ ἐν τῇ βουλήσῃ ἔχομεν αἰτίαν, ἥτις τὸ ἰσχυρόν ἐστι τῆς βουλήσεως, πρὸς διαστολὴν ἐκείνης εἶπεν ἐνταῦθα πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ἐκείνη γὰρ πρὸς τὸ ἔγκλημά ἐστιν· οἷον ὥς ἐπὶ τοῦ πλουσίου τοῦ τρέφοντος τοὺς ἀποκηρύκτους καὶ κρινομένου τυραννίδος· ἡβούλου τυραννεῖν, ἵνα τοὺς ἐχθροὺς ἀμύνη καὶ τοὺς φίλους εὖ ποιῇς.

4.392 Ἐκεῖνα δὲ ἥτοι ἐν λόγοις ἐστὶ ν. Ἐπανάγει πάλιν τὸν λόγον ἐπὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους καὶ διαιρεῖ τριχῇ ταῦτα· πάντως γὰρ κατὰ ταῦτα γίνεται· διὰ τοῦτο δὲ ἐπανάγει, ἵνα ἐξ αὐτῶν χαρακτηρίσῃ τὴν μετάθεσιν· εἰ γὰρ πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἢ μετάθεσις τῆς αἰτίας, εἰκότως καὶ τὴν μέθοδον αὐτῆς ἀπ' ἐκείνων εἴληφεν· ἃ γὰρ δι' ἐκείνων κατασκευάζεται, διὰ ταύτης λύεται· οἷον ὥς ἐπὶ τοῦ θάπτοντος τὸ νεοσφαγῆς· ὁ μὲν διώκων ἐρεῖ, ἔθαπτες ἵνα λάθῃς ἀνελών· ὁ δὲ φεύγων μετατίθησι λέγων, ἔθαπτον ἐλεῶν καὶ ἅμα τῆς πόλεως προνοοῦμενος, ἵνα μὴ ἀποροῦντες πολλάκις δυσχερές τι ποιεῖν ἐπιχειρήσωσι καὶ ἄταφος ἢ φύσις ὑβρίζειτο· δηλωτέον δὲ ἐφεξῆς διὰ τί καὶ χρῶμα προσαγορεύεται ἢ μετάθεσις· λέγομεν οὖν, ὅτι μεταφορικῶς ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς σώμασι χροιάς τὸ ὄνομα μετενήνεκται· ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς σώμασι χαρακτηριστικὸν καὶ κυριώτατον ἢ χροιά καὶ πρῶτον τοῦ ὀρώντος τὴν θέαν ὑφαρπάζον καὶ σχεδὸν τὴν γνώμην χαρακτηρίζον, οὕτω καὶ ἐν τῷ λόγῳ κυριώτατον ἢ τῆς αἰτίας μετάθεσις καὶ τὸν δικαστὴν ἐπ' αὐτὸ προσαγόμενον· οἷς γὰρ μᾶλλον ὁ κατήγορος ἐπαίρεται, λέγω δὴ τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, τούτοις ἀντιτέτακται καὶ ἀνατρέπειν πειράται.

4.393 Κἂν μὲν ἐν λόγοις ἢ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοια ν. Ἀναγκαίως, ὁ μὲν γὰρ λόγος ἐν τάξει τοῦ ῥητοῦ· πᾶν δὲ ῥητὸν διανοίᾳ λύεται· οὐκοῦν τοῦ εἰπόντος τὴν φωνὴν ὥς ῥητὸν λαβόντες, τούτῳ τὴν διάνοιαν ἀντιτάξομεν· παράδειγμα τοῦ ἐν λόγοις ἔχοντος τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὁ νέος

πλούσιος εἰς τὸ δεσμωτήριον κωμάσας ὁμολογῶν τοίνυν ὁ φεύγων εἰρηκέναι ἀξιῶσει μὴ ψιλὸν τὸν λόγον ἐξετάζεσθαι· ἀλλὰ καὶ τὴν διάνοιαν μεθ' ἧς εἴρηκεν, ἵνα, φησὶ, μὴ διορύξωσι τὸ δεσμωτήριον, ὃ ἐστὶ καὶ ἀντιστατικόν· καὶ τὴν φιλανθρωπίαν δὲ τῆς πόλεως εἰδῶς ἐπηγγειλάμην· οὐ γὰρ ἔν τι χρῶμα ἀποδοτέον, ἀλλ' ὅσα ἂν δυνηθείης ἐπινοῆσαι· τοῦτο γὰρ τῆς φύσεως καὶ τῆς ὕλης ἰστέον δὲ περὶ τοῦ χρώματος, ὅτι δεῖ κὰν τοῖς προοιμίοις καὶ πανταχοῦ ἐξετάζειν αὐτὸ, καὶ πάντα τὸν λόγον τοιοῦτον ἀπεργάζεσθαι μέχρι τῶν ἐπιλόγων· καθάπερ καὶ ἡ χροιά κατὰ παντὸς κατηγορεῖται τοῦ σώματος· ἐν δὲ τῷ προσήκοντι καὶ ἰδίῳ τόπῳ τὴν ἰσχὺν ἀποκαλύπτειν αὐτοῦ, τουτέστιν μετὰ τὴν βούλησιν καὶ τὴν δύναμιν· ἐνταῦθα γὰρ πιστευθισόμεθα μᾶλλον χρώμενοι. Εἰσάγεται ἰ· καλῶς ἡ προσθήκη τοῦ εἰσάγεται· οὐ γὰρ αὐτὸ χρῶμα ἔσται τὸ ῥητὸν καὶ ἡ διάνοια, ἀνόητον γὰρ, ἀλλὰ καθόλου τοῦτο γνωστέον καὶ θεωρητέον, ὅτι πᾶν χρῶμα κατὰ μίαν πάντων γίνεται τῶν ἀντιθετικῶν· ἡ δὲ αἰτία κατάδηλος· ἐπειδὴ γὰρ τὸ χρῶμα αἴτιον ἔχει τοῦ πραχθέντος σημείου, τοῦτο δὲ καὶ τῶν ἀντιθετικῶν ἴδιον, τὸ εὐλογον αἰτίαν ἀντιτιθέναι τῷ πραχθέντι, εἰκότως πάντα τὰ χρώματα κατὰ μίαν τῶν τεσσάρων εἰκόνων γίνεται· ἐρεῖ δέ τις· πῶς οὖν κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν ἐνταῦθα εὐρίσκεται· λέγω δὴ ἐν τῷ εἰρημένῳ παραδείγματι, ὅπου ὁ νέος πλούσιος εἶπεν τοῖς δεσμώταις, θαρβρεῖτε, λυθήσεσθε· ἀλλὰ παρατηρητέον τὴν λέξιν· οὐ γὰρ εἶπε γίνεται, ἀλλ' εἰσάγεται, τουτέστιν ἐξετασθήσεται· ὁ γὰρ κατήγορος κέχρηται τῇ φωνῇ τοῦ φεύγοντος ὡς ῥητῷ, ὁ δὲ φεύγων αὐτῆς τῆς αὐτοῦ φωνῆς τὴν διάνοιαν ἀξιοῖ σκοπεῖν, οὐκοῦν καὶ ταύτῃ διενήνοχε τῆς κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν στάσεως, ὅτι ἐκεῖ τὸ ῥητὸν καὶ ἡ διάνοια περὶ ἑγγραφόν τί ἐστίν, ἐνταῦθα δὲ περὶ φωνὴν τοῦ φεύγοντος, καὶ τὸ θετικὸν πάλιν ἐξετασθήσεται καὶ τοῦτο συγγνωμονικῶς.

4.394 Ἐὰν δὲ ἐν ἔργοις, θετικῶς, Ὅρα πάλιν πῶς ἀσφαλῶς· οὐ γὰρ εἶπεν θετικὸν τὸ χρῶμα· ἀλλὰ θετικῶς πάλιν ἐργάζεται· οὐ γὰρ τελεία θέσις ἐστίν, ἀλλ' ἐν τάξει θέσεως ἐξετάζεται· σκοπήσωμεν δὲ πάλιν καὶ τοῦτο· ἐκ τοῦ παραδείγματος· ἐν τούτῳ γὰρ φησι τῷ θάπτοντι τὸ νεοσφαγὲς σῶμα θέσιν ὅλην ἐργάσῃ ὃ ἐστὶ καθόλου· διὰ τούτου δὲ δῆλον, ὅτι ἡ θέσις κατασκευάζεται· λέγω δὴ ἀπὸ τοῦ δικαίου καὶ ἀναγκαίου καὶ συμφέροντος. Ἐνταῦθα οὖν φησι θέσιν ὅλην ἐργασόμεθα, ὅτι χρή καὶ καλὸν τοὺς ἀτάφους θάπτειν· τὸ γὰρ ἀπλούστερον καὶ ἀκατασκευῶς εἰπεῖν, ὅτι ἀτάφους ἰδὼν ἠλέησα, οὐκ ἰσχυρὸν εἶναι δόξει πρὸς τὸ ἔγκλημα· εἰ δὲ θέσιν ὅλην ὁ λέγων ἐργάσεται, ὅτι καθόλου τὸ θάπτειν τοὺς ἀτάφους καλὸν καὶ τῆς ὀσίας ἀξιοῦν· καὶ τούναντίον δεινὸν ἀτάφους τοὺς κειμένους καὶ γυμνοὺς ἐρρίμμένους περιορᾶν καὶ θηρίων γενομένους βορὰν ἰσχυρότερον ἔσται. Ἐὰν δὲ ἐν πάθει ἰ· πάθος γὰρ προβαλεῖται τῆς ψυχῆς ὁ φεύγων, ὅπερ συγγνώμης οἰκεῖον· τὸ δὲ παράδειγμα φανερόν· ἠλέησά φησι τοὺς τυραννομένους, καὶ διὰ τοῦτο μοι συνέβη τὰ δάκρυα ὑπὲρ τῆς πόλεως· οὐδὲν δὲ χρῶμα θέτικόν ἐστίν, οὔτε ῥητὸν καὶ διάνοια, οὔτε συγγνωμονικόν· ἀλλὰ τὸ μὲν χρῶμα κατὰ μίαν τῶν ἀντιθετικῶν γίνεται· ἡ δὲ κατασκευὴ κατὰ ταῦτα μεθοδευθήσεται· λέγω δὴ, ἢ θετικῶς ἢ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, ἢ συγγνωμονικῶς, ὃ ἐστὶ παθητικῶς.

4.395 Εἰδέναι δὲ δεῖ, ὅτι ταῦτα μὲν πάντα ἐν πᾶσι διδάξας ἡμᾶς ἰδίᾳ τῶν χρωμάτων τὴν φύσιν καὶ τὴν μεταχείρισιν κοινῇ λοιπὸν περὶ αὐτῶν διαλέγεται, κοινὰ πάντων ἀποφερόμενος εἶναι τὰ χρώματα, καὶ πάντα ἐν πᾶσι λέγων εὐρίσκεσθαι τοῖς ζητήμασιν· ὥστε ἐν ἐκάστῳ ζητήματι καὶ θετικῶς ἐξετάζεσθαι καὶ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, καὶ συγγνωμονικῶς· οὐ γὰρ ἐν χρῶμα πάντως ἐφ' ἐνὶ πράγματι τέτακται, ἀλλὰ καὶ πλείονα· αὐτίκα ὁ τὸ νεοσφαγὲς σῶμα θάπτων, καὶ φόνου κρινόμενος οὐ μόνον τῷ θετικῷ χρήσεται, ὃ ἐστὶ χρῶμα οἰκεῖον τῶν ἐν πράγμασι σημείων, ἀλλ' ἐμπίπτει καὶ τὸ συγγνωμονικόν· ὅτι ἠλέησα σῶμα ἄταφον ἰδὼν ἐρρίμμένον, καὶ πάλιν ὁ τοῖς δεσμώταις βοήσας οὐ μόνον τῷ οἰκεῖῳ κέχρηται χρώματι, λέγω δὴ τῷ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, ἀλλὰ καὶ τῷ συγγνωμονικῷ, ὅτι ἠλέησα τοὺς δεσμώτας· καὶ νῆ Δία εἰ τύχοι καὶ θετικῶς ἐξετάσει, ὅτι καλὸν καθ' ὅσον τις δύναται ἐπικουφίζειν τοῖς δυστυχοῦσι τὰς συμφορὰς

καὶ παραμυθεῖσθαι· δεῖ δὲ ἐπισκοποῦντας ἀκριβῶς πλεονάζειν ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ ἕκαστον· οἷον ὅτ' ἂν ἐν λόγοις τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὴν κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν χρῆ πλεονάζειν, καὶ ἐὰν ἕτερα εὐρεθῇ πλείονα χρώματα· ἐὰν ἐν πράγμασι, τὸ θετικῶς ἐξεταζόμενον χρῶμα δεῖ πλεονάζειν· ἐὰν δὲ ἐν πάθεσι τὸ συγγνωμονικόν· μᾶλλον γὰρ ἰσχύει καὶ πλέον τῶν ἄλλων χρωμάτων τὸ οἰκεῖον κατὰ καιρὸν εἰσαγόμενον, τοιοῦτον δέ τι καὶ περὶ τῆς βουλήσεως εἶπεν καὶ τῆς δυνάμεως· ὅτι κοινὰ μὲν ἐστὶν ἀμφοτέρων κεφαλαίων τὰ ἐγκωμιαστικά· ἀρμόζει δέ τινα καὶ οἰκειότερα τῷ ἐτέρῳ καθέστηκεν.

4.396 Ἄν μὲν ἄ φ' ὧν ἕτεροι πεποίηκασιν· θαυμαστέον καὶ παράδοξον εἶναι δόξει τὸ λεγόμενον, τὸ ποτὲ μὲν πολλὰ ἐναντία, ποτὲ δὲ πάλιν πολλὰ καὶ συμφωνοῦντα ἀλλήλοις· ἀλλ' εἶγε μὴ μόνῳ τῷ παραδόξῳ προσέχεις, ἀλλὰ καὶ τὸ παράγγελμα κρίνεις, δριμέως σφόδρα καὶ ἀκριβῶς εἰρημένον εὐρήσεις. ὅρα γὰρ τὴν διαφορὰν· ποτὲ μὲν πολλοῖς καὶ ἐναντίοις, ποτὲ δὲ πολλοῖς καὶ ὁμοίοις· ἐν παντί, φησι, στοχασμῷ τὰ σημεῖα ἢ ἐξ ὧν αὐτός τις πεποίηκεν ἐστὶν ἢ ὑφ' ἐτέρου τινὸς πεπραγμένα· ἂν μὲν οὖν ἄ φ' ὧν ἕτερος πεποίηκε κρίνηται τις, ἀνάγκη πολλοῖς καὶ πεπλανημένοις χρῆσασθαι τὸν φεύγοντα· οὐκ ἄδηλος ἡ αἰτία, πόθεν πεπλανημένα ἀλλὰ καὶ σφόδρα εὐλόγος· ἵνα δόξη τοῦ πεποιηκότος τῆς γνώμης στοχάζεσθαι· εἰ γὰρ ἐνὶ φανείᾳ χρώματι ἰσχυριζόμενος, ὑποληφθήσεται εἰδὼς τοῦ πεπραχότος τὴν γνώμην οὐκ εἰκάζων λέγειν, καὶ λαβὴν δώσει καθ' ἑαυτοῦ. Ἐὰν δὲ ἄ φ' ὧν αὐτός τις πεποίηκε· ἐνταῦθα γὰρ καὶ διάφορα λέγειν ἔχη χρώματα, ἀλλὰ σύμφωνα ἀλλήλοις· εἰκότως καὶ τεχνικῶς ὥσπερ γὰρ ἄτοπον εἰδέναι δοκεῖν ἀκριβῶς τὰ παρὰ τῶν ἄλλων πραχθέντα, οὕτως ἄλογον ἐφ' οἷς τις αὐτὸς ἔπραξεν ἄλλοτε ἄλλο λέγειν, καὶ μὴ διὰ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς φέρεσθαι γνώμης, καὶ εἴη πολλὰ τὰ λεγόμενα, δόξει γὰρ ψεύδεσθαι διάφορα λέγων καὶ μὴ τοῖς αὐτοῖς κεκρημένος, ἀλλ' αὐτοσχεδιάζων παρὰ τὴν κρίσιν καὶ πεπλανημένος ἀτάκτως φανερόν διὰ τοῦ παραδείγματος τὸ λεγόμενον, νύκτωρ τις μεταιτῶν ληστείας φεύγει· ἐνταῦθα γὰρ εἰ καὶ πολλὰ τὰ χρώματα, οὐ μὴν ἐναντία ἀλλήλοις, ἀλλὰ σύμφωνα καὶ ὁμολογούμενα ἑαυτοῖς· εἰ δὲ καὶ μὴ ὅμοια, ἀλλ' οὐδὲ ἐναντία· λέξει γὰρ ὡς ἀνειμένοι νυκτὸς τυγχάνουσιν ὄντες οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰς γνώμας ἱλαρώτεροι, καὶ ὅτι μεθ' ἡμέραν αἰτεῖν αἰσχυρόμενος τοῦτο διαπράττομαι, ὅτε τὴν αἰδῶ κρύπτει καιρὸς, ὅτε μὴ καταφανὴς γίνομαι τοῖς αἰτουμένοις, ὅτε λανθάνων κερδαίνω τὴν ἄγνοιαν.

4.397 Πορφυρίο υ'. Ἐπειδὴ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους σημεῖα ποιούμενος ὁ κατήγορος δοκεῖ βιάζεσθαι τὸν δικαστὴν καὶ πείθειν ὡς τοῦ ἐγκαλουμένου ἕνεκεν ταῦτα πεποίηκεν ὁ φεύγων, δεῖ πρὸς τοῦτο ἀγωνίζεσθαι τὸν φεύγοντα, καὶ μὴ τοῦ ἐπιφερομένου ἀδικήματος ἕνεκεν φάσκειν πεποιηκέναι ἢ εἰρηκέναι ἢ τὸ πάθος συμβεβηκέναι· τοῦτο γὰρ ἐστὶν ἡ μετάθεσις τῆς αἰτίας, ὃ χρῶμα προσαγορεύουσιν οἱ Ἑρμαγόρειοι· ὑπάρχει δὲ λύσις τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, λύσις δὲ μετὰ ἀντιθέσεως, καὶ ἔσται ἢ ἀντιστατική, ἢ μεταστατική, ἢ ἀντεγκληματική, ἢ συγγνωμονική· ἀντιστατική μὲν, ἐὰν ὄφελός τι προβαλόμεθα οἷον ἀναλαμβάνω τοὺς ἀποκηρύκτους, ἵνα μὴ ἀποροῦντες ἐπὶ κλοπὴν ἢ ἐπιβουλὴν τράπωνται· καὶ κεῖνα δὲ ὁμοίως ἀντιστατικά, ὅτ' ἂν ὅπλα ἔχων κρίνηται τυραννίδος ἐπιθέσεως· ἐρεῖ γὰρ ὅτι φυλάττω τῇ πόλει εἰς ἀναγκαίαν ἐπίδοσιν· συγγνωμονικά δὲ, ὅσα λαμβάνεται ὑπ' ἀγνοίας, ἢ μέθης, οἷον πλούσιος νέος ὥμοσεν ἐν συμποσίῳ τυραννήσειν· λέξει γὰρ, ὅτι ἐν εὐωχίᾳ καὶ μέθῃ οὐδεὶς ἀπὸ τῶν λεγομένων πολυπραγμονεῖ, καὶ ἀπὸ τῆς ἡλικίας, νέων ἐστὶ τὸ καὶ τυραννίδας ἀπειλεῖν καὶ τοιαῦτα ἀλαζονεύεσθαι· καὶ ἀπὸ ἐλέου ἐστὶ μετάθεσις, ὡς ἐπὶ τοῦ θάπτοντος τὸ νεοσφαγὲς σῶμα, ὅτι ἐλεῶν ἔθαπτον· διττὴ δὲ τῶν χρωμάτων ἡ ἀνωτάτω διαφορὰ, τὰ μὲν γὰρ τῇ ὑποθέσει κείμενα εὐρίσκομεν, τὰ δὲ αὐτοὶ ἔξωθεν εὐρίσκομεν καὶ ποριζόμεθα· παρέχει μὲν οὖν αὐτῇ ἡ ὑπόθεσις ὡς ἐπὶ τοῦ ἀλλοτρίᾳ γυναικὶ τάλαντον καταλιπόντος ἐν διαθήκαις καὶ εἰπόντος σωφροσύνης ἕνεκα καταλείπω, εἴτα κρινομένης μοιχείας· ἐνταῦθα γὰρ τὸ χρῶμα κεῖται ἐν τῷ ζητήματι, ὅτι

διὰ σωφροσύνην ἢ χάρις· ἔξωθεν δὲ τῆς ὑποθέσεως, ὅτ' ἂν αὐτοὶ ζητοῦντες τὸ χρῶμα ποριζόμεθα, ὡς ὁ ἀφορῶν εἰς τὴν ἀκρόπολιν πλούσιος· φήσει γὰρ ἔλεεῖν τοὺς τυραννουμένους, περὶ δὲ ποσότητος τῶν χρωμάτων πότερον πλείοσι χρηστέον ἢ ἐνὶ, καὶ πότερον πεπλανημένοις ἢ συμφωνοῦσιν, εἴρηται.

4.398 Ἐκβάλλει δὲ τὸ χρῶμα τοῦ φεύγοντος ὁ κατήγορος ἐκ τῆς τοῦ ἀκολούθου ἀναιρέσεως ἢ ἀπαιτήσεως· οἷον Περικλῆς παρὰ Μεγαρεῦσι κρίνεται διὰ τὸ ψήφισμα ἐκεῖσε κατενεχθεὶς, λέξει γὰρ ὑπὲρ ὑμῶν πεποίηκα· μελλόντων γὰρ Ἀθηναίων στρατεύειν ἐφ' ὑμᾶς ἔστησα τῷ ψηφίσματι τὴν ὀργήν. ὁ δὲ ἐναντίος ἐκ τῆς τοῦ ἀκολούθου ἀπαιτήσεως ἐκβαλεῖ λέγων, ὅτι χρῆν σε τοιγαροῦν ὕστερον λῦσαι. ἢ συναγωγὴ δὲ τούτου ἐκ τῆς τοῦ ἀκολούθου ἀναιρέσεως, οὐ τοίνυν ἐποίησας τοῦτο· οὐκ ἄρα Μεγαρεῦσι χαριζόμενος ἔγραψας. ἐν γὰρ τῇ τῶν ἐξ ἀκολουθίας ἀπαιτήσῃ προτάττεται μὲν τὸ κατὰ θέσιν, ἔπεται δὲ τὸ κατὰ ἀναίρεσιν. κατὰ ἀναίρεσιν δὲ πάλιν τὸν τρόπον προτάττοντες διὰ τῆς θέσεως κατασκευάζομεν· οἷον ὑπὲρ ἡμῶν ἔπραττες, οὐκ ἔδει σε ἐπιμεῖναι τῇ τοῦ πινακίου γραφῇ· οὐδὲ Λακεδαιμονίοις ἐκστῆναι ἀξιοῦσι τὸ ψήφισμα ἀνελεῖν· ἐποίησας δὲ ταῦτα καὶ ἐνέστης, οὐκ ἄρα τῇ πρὸς Μεγαρέας εὐνοίᾳ τοῦτο ἔπραξας· ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ τρέφοντος τοὺς ἀποκηρύκτους· ἐρεῖ μὲν ὁ τρέφων ὑπὲρ τῆς πόλεως πεποίηκα, ἵνα μὴ σπάνει τῶν ἐπιτηδείων ἐπιβουλεύσωσι τῇ πόλει· ὁ δὲ λύσει λέγων ἐν σπάνει τῆς πόλεως οὔσης ἔδει φιλοτιμεῖσθαι σῆτον ἢ δεομένην χρημάτων εἰσφέρειν· ἀλλὰ μὴν οὐκ ἔχαρίσω, οὐκ ἄρα εὐνοίᾳ πεποίηκας· τοῦτο πάλιν ἐξ ἀκολούθου ἀπαιτήσεως· εἴτα ἀναιρέσεως ἢ πάλιν.

4.399 ἀλλ' ἔλεων ἔτρεφον· ὁ δὲ ἐκβάλλει λέγων, ἐχρῆν τοὺς οἰκείους τοὺς γένει προσήκοντας, τοὺς ἀτυχοῦντας τῶν πολιτῶν, οὐχὶ τοὺς πονηροτάτους, ὃ ἐστὶν ἐκ τῆς τοῦ ἀκολούθου ἀπαιτήσεως, καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ παραπρεσβείας λέγοντος Αἰσχίνου περὶ Φωκέων, ὅτι ἡπατήθην, ὅρα πῶς ἐκβολὴν ἐποίησατο τοῦ χρώματος· ἔδει τοίνυν μισεῖν τὸν ἀπατήσοντα, ἀλλὰ μὴν οὐ μισεῖς, οὐκ ἄρα ἡπατήθης. ἐκ δὲ τῆς ἀναιρέσεως οὕτως· οὐκ ἐχρῆν τοὺς οἰκείους περιορᾶν, οὐδὲ περὶ τοὺς λοιποὺς ὕβριστὴν εἶναι καὶ ἀγνώμονα· καὶ περὶ τοὺς πολίτας δὲ ὑπάρχεις βίαιος καὶ περὶ τοὺς οἰκείους ἀγνώμων· οὐκ ἄρα οὔτε κηδεμονίᾳ τῆς πόλεως, οὔτε οἴκτῳ τούτους τρέφεις· καὶ ὁ Δημοσθένης ἐξ ἀναιρέσεως, τούτων οὐδένα ἀκούω τῶν λόγων, οὐδὲ ὑμεῖς· δεῖ δὲ καὶ ἀπὸ τῶν προοιμίων ἀναιρεῖν τὰ χρώματα· ὃ δὴ καὶ Δημοσθένης εἴωθε ποιεῖν· ἐπὶ τῶν ἀντιθέσεων· προλῶν πρὸ καιροῦ τὰς ἀντιθέσεις, ἔστιν ἐκβολὴ χρωμάτων καὶ ἡ τῶν αἰτιῶν ὑπεξαίρεσις· προαναιροῦμεν γὰρ τὰ ἄλλα πάντα, ἵνα εἰς ἓν περικλείσωμεν τὸν ἀντίδικον· οἷον ὡς ἐπὶ τῆς κρινομένης μοιχείας, ἐπειδὴ νύκτωρ ἐδάκρυεν, ἐρεῖ ὁ κατήγορος· οὐ πατήρ σοι τέθνηκεν, οὐκ ἀδελφός, οὐ παῖδες, ὧ καὶ Δημοσθένης ἐχρήσατο λέγων· ἐὰν δείξης ὡς δι' εὐήθειαν ἢ ἄγνοιαν. Ἡ πιθανὴ ἀπολογία ἀποστρέφουσά ἐστι πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· οἷς γὰρ ὁ ἕτερος χρήσεται ὡς σημείοις τοῦ εἶναι τι, τούτοις ὁ ἕτερος ὡς σημείοις χρήσεται τοῦ μὴ εἶναι τι· οἷον ὅπου ἀφορᾷ καὶ δακρύεις, τυραννήσεις. καὶ μὴν εἰ ἔμελλον τυραννεῖν, οὐκ ἂν ἀφεώρων, ὥστε εἶναι καταφανές· τὸ δὲ κεφάλαιον τοῦτο ἔστιν ὅτε ἐκλείπει· καὶ ἐκλείπει γε, ὅτ' ἂν τὰ σημεῖα ἀφ' ὧν ἡ κρίσις ἀναγκαίως ἐπόμενα ἦ τῷ πράγματι, ἐφ' ὧ ἡ κρίσις, οἷον τῷ ἐπιτιθεμένῳ τυραννίδι ἀναγκαῖον ὅπλα προπαρασκευάσασθαι· σκέψαι τοίνυν· σκηπτοῦ κατενεχθέντος εἰς τὴν Περικλέους οἰκίαν, εὐρηνται χίλια πανοπλία καὶ φεύγει τυραννίδος ἐπιθέσεως· οὐ δύναται εἰπεῖν ἐνταῦθα τὸ, εἰ ἔμελλον τυραννεῖν, οὐκ ἂν ὅπλα παρεσκευάσάμην· ἐν τοῖς τοιούτοις τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ὁ κατήγορος καὶ ὀριστικῶς ἐξετάζει ἔστιν ὅτε, ὡς ἐπὶ τοῦ καλλωπιζομένου μειρακίου καὶ πορνείας φεύγοντος· αὐτὸ γὰρ τὸ καλλωπίζεσθαι καθ' ἑαυτὸ πορνείαν ἐρεῖ ὁ κατήγορος βιαίως· ἢ μέντοι πιθανὴ ἀπολογία κἀνταῦθα ἐκλέλοιπεν· ἀντεισακτέον δὲ εἰς αὐτὸ καθ' ἑαυτὴν κεφάλαιον τὸ μὴ ἀναστρέφον πρᾶγμα· τούτῳ γὰρ ἐστὶ καὶ μόνῳ ἰσχυρίζεσθαι ἐνταῦθα· οἷον οἱ μὲν μέλλοντες τυραννεῖν, ἀναγκαίως ὅπλα

παρασκευάζονται· οὐ μὴν οὐ γὰρ παρασκευαζόμενοι καὶ τυραννίδι ἐπιτίθενται· ἔστι γὰρ καὶ ἄλλου τινὸς ἕνεκα παρασκευάζεσθαι ὄπλα· καὶ πάλιν οἱ μὲν πορνεύοντες καλλωπίζονται· οὐ μὴν οἱ γὰρ καλλωπιζόμενοι πάντως καὶ πορνεύουσιν· ἔστι γὰρ καὶ δι' ἄλλο τι καλλωπίζεσθαι· καὶ ἐρεῖ δηλαδὴ ὅσα κἂν τῇ μεταθέσει τῆς αἰτίας.

4.400. (1n) Συριανο ὁ. Ἐφ' ἅπασιν τοῖς κεφαλαίοις ἐμπίπτει ἡ πιθανὴ ἀπολογία περὶ ἧς ἀποροῦσιν οἱ τινες· οὗτος χάριν οὕτως ὠνόμασται· καίτοι καὶ τῶν ἄλλων κεφαλαίων πιθανῶν ὄντων, εἶγε καὶ ἡ πᾶσα ῥητορικὴ πειθοῦς ἐστὶ δημιουργός· ἐροῦμεν οὖν, ὅτι μάλιστα μὲν τῷ κοινῷ ὀνόματι ὡς ἰδίῳ ἐχρήσατο· πολλὰ γὰρ καὶ ἄλλα τῷ τοῦ γένους ὀνόματι ὡς κυρίῳ κέχρηται· ὥσπερ καὶ Πλάτων διαιρεῖ τὸ δίκαιον εἰς τὸ ὅσιον καὶ τὸ δίκαιον ὁμωνύμως τῷ γένει· ἔπειτα διότι τοσαύτης μετέχει πειθοῦς, ὥστε τοῖς αὐτοῖς κεκληθῆσθαι τεκμηρίοις τὸν φεύγοντα τοῦ μὴ πεποιηκέναι τοῦθ' ὅπερ ἐγκαλεῖται ἢ μέλλει ποιῆσειν, οἷσπερ καὶ ὁ κατήγορος κέχρηται τὸνναντίον ἀποδεικνύων· οἷον ἐπὶ Ἀλκιβιάδου τοῦ παριόντος τὸ δεσμοτήριον καὶ βοήσαντος· ἐρεῖ γὰρ ὡς εἴπερ ἐβουλόμην τυραννεῖν, οὐκ ἂν ἐβόησα τοῖς δεσμώταις θάρρειν· ὁ δὲ κατήγορος λέξει ὡς πέρας ἤδη προσδοκῶν ἐπάξειν τῇ προαιρέσει καὶ τοῖς ὑπὸ τῶν νόμων καθειργμένοις λύειν ἐκρήρυττες.

4.401 διαφέρει δὲ τοῦ χρώματος, τῷ τὸ μὲν αἰτίαν εὐλογον ἐπιφέρειν πρὸς τὸ τεκμήριον, διὸ καὶ μεταθέσεις αἰτίας καλεῖται· τὴν δὲ πιθανὴν ἀπολογίαν ἀναιρετικὴν εἶναι τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ἐστὶ δὲ οὐ τῶν αἰετῶν ἐμπίπτοντων τὸ κεφάλαιον τοῦτο ἐν τῷ ἀπλῷ τελείῳ στοχασμῷ· ἀλλ' ὅτ' ἂν μὲν τὸ τεκμήριον σύμφωνον ἢ τῷ κρινόμενῳ, ἐκλείπει, ὡς ἐπὶ Περικλέους· σύμφωνον γὰρ τῷ βούλεσθαι τυραννεῖν τὸ ὄπλα κεκτῆσθαι· ὅτ' ἂν δὲ τὸ τεκμήριον ἀνακόλουθον ἢ πρὸς τὸ κρινόμενον ἐμπεσεῖται πάντως· οἷον ἐπὶ τοῦ παρεστῶτος τῷ νεοσφαγεῖ· ὁ γὰρ ἀνελὼν οὐ παρεστάναι, ἀλλὰ φεύγειν εἴωθε, τὸν πεπονθότα καὶ τὸν τόπον ὡς δεινούς κατηγόρους ἐξευλαβούμενος· ἐφ' ὧν δὲ ἐκλείπει ἡ πιθανὴ ἀπολογία, δυνατόν οὕτως ἐπιχειρεῖν· ὅτι ὁ μὲν τυραννῶν πάντως ὄπλα κτᾶται, οὐ μὴν ὁ κτώμενος ὄπλα ἤδη καὶ τυραννεῖν ἐπιχειρεῖ· πολλὰ γὰρ αἱ τῆς κτήσεως ἀφορμαί· πλατύνεται δὲ τὸ κεφάλαιον τοῦτο ὑπὸ μὲν τοῦ φεύγοντος τρισὶ τούτοις τόποις, τῷ μηδὲν ὄφελος ἔχειν, τῷ βλάπτεσθαι τὰ μέγιστα, τῷ δύνασθαι περὶ τῶν αὐτῶν ἄλλως ἐπιχειρεῖν· οὔτε γὰρ ὄνησις γίνεται τῷ παρεστῶτι τῷ πεφονευμένῳ, καὶ τὸ τῆς βλάβης ἀνυποίστον ἦν ἀλόντι φόνου τιμωρίαν ὑποσχεῖν, καὶ μᾶλλον ἂν ἀποκρύπτειν ἑαυτὸν ἐσπούδασε φεύγων τὸν ἔλεγχον· ὁ δὲ κατήγορος πάλιν ἀνατρέψει τὴν πιθανὴν ἀπολογίαν διὰ τριῶν τόπων, τύχης, ἀγνοίας, ἀνάγκης· ἀπὸ μὲν τύχης οὕτως ἐπιχειρῶν· ὅτι θεοὶ τε καὶ τύχη τὸ τῆς γνώμης ἀνόσιον κατιδόντες φωραθῆναι παρεσκεύασαν· ἀπὸ δὲ ἀγνοίας, ὅτι συνεργὸν τῆς κακουργίας τὴν ἐρημίαν λαβὼν ἠγνόει, ὡς ὁψεται τις τὰ παρὰ πάντας σοὶ δρώμενα τοὺς νόμους· ἀπὸ δὲ ἀνάγκης οὕτως, ὅτι τοσαύτη σέ τις ἐπιθυμία τοῦ φόνου κατεῖχεν, ὡς καὶ μετὰ τὴν πληγὴν παρεστάναι τῷ πεπτωκότι ἐφελδόμενον τοῖς ἔργοις, ὥσπερ ἀριστέα.

4.402 Σωπάτρο ὁ. Τοῦτο τινες οὕτως ἐξηγοῦνται· τὸ γὰρ ἀναστρέφουσα ἀντὶ τοῦ λύουσα λαμβάνουσιν, ἵνα ἢ οὕτως, λύουσα ἐστὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους τοῦτο δὲ εὐθὲς ἐστὶ, καὶ γὰρ ἡ μετάθεσις τῆς αἰτίας ἡ ἀντίληψις λυτικά εἰσι τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὥστε οὐκ εὖ ἔχει ἡ ἐξήγησις αὕτη, διὸ κρεῖττον οὕτως λαμβάνειν τοῦτο· ἡ πιθανὴ ἀπολογία ἐκτὸς τῆς πατρὸς προθέσεως ἀναστρέφουσα ἐστὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, περιττὴ γὰρ ἐνταῦθα ἡ πρόθεσις· ἀναστρέφει δὲ οὕτως τῶν γὰρ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀπὸ τοῦ σημείου λαμβανομένων, οἷον ἐφόνευσας, παρίστασο γὰρ, αὕτη ἀναστρέφει ταῦτα καὶ φησιν· ὅτι εἰ ἐφόνευσας, οὐκ ἂν παριστάμην· ἰστέον δὲ, ὅτι εἰ καὶ, ὡς ἤδη ἔφαμεν, καὶ ἡ ἀντίληψις καὶ ἡ μετάθεσις τῆς αἰτίας πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους γίνεται καὶ ἡ πιθανὴ ἀπολογία, ἀλλ' οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον· εἰ γὰρ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀναστρέφει, ὡς εἴρηται, ἀντίληψις δὲ καὶ χρῶμα ἔξωθεν λαμβάνεται,

οἷον ὡς ἐφ' οὗ παρεθέμεθα παραδείγματος, ἐρεῖ γὰρ ἐκ τῆς τοῦ κατηγοροῦ φωνῆς λαμβάνων τὸ βέβαιον, ἀλλ' οὐκ ἔξωθεν, ὅτι εἰ τοῦτο λαμβάνεις πρὸς κατασκευὴν τοῦ φόνου τὸ παρεστάναι, αὐτὸ τοῦτο τῆς ὑποψίας ἐλευθεροῖ· εἰ γὰρ ἀνεῖλον, οὐκ ἂν παριστάμην, καὶ ἔοικεν ὁδῶ βαδίζειν ταῖς ἀπολογίαις· τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἀντιλήψει χρήσεται, οἷον ὅτι ἐξῆν, ὅπερ καὶ ἔξωθεν ἐστὶ τοῦ ἐγκλήματος καὶ προπετέστερον καὶ μηδὲν ἔχον εἰς ἀπολογίαν λαμπρόν· δεύτερον προβαλεῖται τὴν τῆς αἰτίας μετάθεσιν, ἰσχυρὰν εἶναι δοκοῦσαν ἤδη, ἔξωθεν μέντοι καὶ αὐτὴν· τρίτον δὲ, ὃ πάντων ἐστὶν ἰσχυρότατον, τὴν πιθανὴν ἀπολογίαν ἐποίσει· διὸ καὶ τῷ κατηγορῶ πολλὴν παρέχει τὴν ἀπορίαν καὶ σχεδὸν ἄλυτος εἶναι δοκεῖ· οὐ χρὴ δὲ ἐν ταῖς ἀντιθέσεσιν τὸ ἔγκλημα προφέρειν, ὡς τινες πταίνοντες λέγουσιν, οἷον ἀλλὰ προδεδώκας, ἀλλ' ἐφόνευσας, ἢ εἴ τι τῶν τοιούτων· ἀλλὰ δεῖ τὰ σημεῖα προφέρειν, ὡς ἂν τοῦ ἐγκλήματος κατασκευὴ γένηται· οἷον, ἀλλὰ χρῆμα εἴληφας, ἀλλ' ἀφεώρας.

4.403

Ζητήσῃ δ' ἂν τις, τίνος χάριν πανταχῇ τῶν κεφαλαίων τοῦ ῥήτορος καὶ ἐν παντὶ μέρει τοῦ λόγου τοῦ πιθανοῦ ἐπισημαινομένου, τοῦτο μόνον τὸ κεφάλαιον πιθανὴ λέγεται ἀπολογία· λέγομεν οὖν, ὅτι ὁ φεύγων χρώμενος τῷ παραγραφικῷ ἢ τῇ τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσει τοῖς ἔξωθεν χρήται τοῦ προβλήματος, ἐν μέντοι τῇ πιθανῇ ἀπολογίᾳ ἀνασκευάζεται τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, δι' ὧν ἐκεῖνος κατασκευάζει τὸ ἔγκλημα τὸ ἐπαγόμενον· λέγοντος γὰρ τοῦ κατηγοροῦ, οὐκ ἂν ζ' ἐτίμησαν οἱ πολέμιοι εἰκόνη, εἰ μὴ προδοῦναι αὐτοῖς συνέθου, καὶ τούτῳ σημείῳ χρωμένου, ὁ φεύγων ἀναστρέψας ἐρεῖ· καὶ μὴν εἰ ἡβουλόμην προδοῦναι, οὐκ ἂν εἶων τοὺς πολεμίους στῆσαί μου εἰκόνα, ἵνα μὴ κατάφωρος γένωμαι, οὐδεὶς γὰρ ἐπιχειρῶν ἀδικεῖν ταῦτα πράττει, δι' ὧν ἀλίσκεται· εἴτα παράδειγμα, οὐδὲ γὰρ ὁ κλέπτης εἰ φωρᾶται τὴν κλοπὴν ἐργάζεται, οὐδ' ὁ προδότης· ἐπεὶ οὖν τοῦτο τὸ κεφάλαιον μόνον πρὸς αὐτὰ γίνεται τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, εἰκότως κατ' ἐξοχὴν εἴρηται πιθανὴ ἀπολογία.

4.404

Ὅταν τὰ σημεῖα ἀφ' ὧν ἡ κρίσις ἀναγκαίως ἐπόμενα ἢ τῷ πράγματι προσέχῃν δεῖ τοῖς τοιούτοις τῶν ζητημάτων, ἵνα μὴ πολλάκις πλανώμενοι ὀρικῆς ταῦτα τιθώμεθα στάσεως· ἐκεῖ μὲν γὰρ μέρος ἐστὶ τοῦ παντός τὸ ἀνατεῖναι τὰς χεῖρας, οὐδεὶς γὰρ ὑβρίζει μὴ τὰς χεῖρας ἀνατείνων, καὶ οὐδεὶς τυμβωρυχεῖ μὴ τοὺς τάφους ἀνορύττων· ἐν μέντοι τοῖς στοχαστικοῖς ζητήμασι παρεπόμενα μόνον τὰ τοιαῦτα λαμβάνομεν, οὐχ ὡς μέρος. Ἐν τοῖς τοιούτοις τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὁ κατήγορος καὶ ὀρικῶς ἐξετάσῃ· ἐρχόμενος γὰρ εἰς τὴν ἐκβολὴν τῆς πιθανῆς ἀπολογίας ὁ κατήγορος ὀρικῶς πρόεισι λέγων, ὅτι ταῦτα οὐκέτι σημεῖα τυγχάνει, ἀλλ' αὐτόθεν ἤδη ἐγκλήματα, φήσῃ γὰρ τὸ καλλωπίζεσθαι αὐτόχρομα πορνείαν· ἰστέον δὲ, ὅτι τότε ὀριστικῶς ἐξετάζεται τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὅτ' ἂν ἀκόλουθον ἢ τὸ σημεῖον τῷ ἐγκλήματι, ὡς ἐπὶ Περικλέους· ἐρεῖ γὰρ, ὡς αὐτὸ τοῦτό γε, τὸ ὄπλα κεκτῆσθαι, τυραννεῖν ἐστὶν· ἰστέον δὲ, ὡς ἡ πιθανὴ ἀπολογία κατασκευάζεται ἐκ τῶν ἀντικειμένων· καθόλου γὰρ τὰ στοιχεῖα δεῖ ὁρᾶν τῆς περιστάσεως, καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων τοῖς παροῦσι κατασκευάζειν, τόπον ἀντὶ τόπου λαμβάνοντας, πρόσωπον ἀντὶ προσώπου, ἢ τρόπον ἀντὶ τρόπου, ἢ χρόνον ἀντὶ χρόνου, καὶ ἀπὸ τῆς ὕλης καὶ ἀπὸ τῆς αἰτίας· τόπον μὲν, ὡς ὁ τοὺς ἀποκηρύκτους τρέφων ἐπὶ τοῖς ὀρίοις τῆς γῆς· ἐρεῖ γὰρ, ὡς οὐκ ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ, ἀλλ' ἐν ἐτέρῳ ἔθρεψα ἦττον ὑποπευθήσεσθαι δυναμένῳ, οἷον οὐκ ἐπὶ τοῖς ὀρίοις ἀλλὰ πόρρωθεν· οὐκ ἐπὶ τῆς πόλεως, ἀλλ' ἐπ' ἐρημίας· πρόσωπον δὲ, οὐκ ἂν ἐχρησάμην τούτοις συνεργοῖς, ἀλλὰ τοῖσδε τοῖς ἔλαττον ὑποπευθησομένοις οἰκέταις ἢ ξενικῇ δυνάμει· τούτῳ καὶ Λυσίας ἐν τῷ πρὸς Μικίνην χρήται· ἔστι δὲ ἀντιληπτικὸν τοῦτο· φήσῃ γὰρ, ὅτι ἐξῆν μοι δι' ἐτέρων τοῦτο πράξαι· τρόπον, οὐκ ἂν οὕτως ἀλλὰ τοιῶσδε.

4.405

ἕτερον ἀνθ' ἐτέρου κατασκευάζοντες τὸ μὴ γεγονὸς ἀντὶ τοῦ γενομένου· τρόπον γάρ τινα ἀπὸ τοῦ ὑπευθύνου ἐπὶ τὸ ἀνεύθυνον· οἷον οὐκ ἂν ἐποίησας οὕτως, ἀλλὰ ἄλλως· οὐκ ἂν φανερώς ἀλλὰ λάθρα διὰ φίλου ἐμήνυσα· χρόνον, οὐκ ἂν νῦν, ἀλλ' ὕστερον, οὐ μεθ' ἡμέραν, ἀλλὰ

νύκτωρ· ἀπὸ ὕλης, οὐκ ἂν ἀπαράσκευος ὥρμησα ἐπὶ τόδε τὸ ἔργον μέγα τυγχάνον· ἀπὸ αἰτίας· οὐκ ἂν διὰ ταύτην ἐποίησα τὴν αἰτίαν, ἀλλὰ δι' ἄλλο τι μεῖζον, ἀνασκευασθήσεται δὲ ὑπὸ τοῦ κατηγοροῦ ταῦτα πάντα· ἔστι γὰρ καὶ ἐκβολὴ πιθανῆς ἀπολογίας· κατασκευασθήσεται δὲ ἢ ἐκβολὴ ἢ ὅτι δι' ἄγνοιαν, ἢ ἀνάγκην, ἢ δαιμονίαν τύχην, ἢ μέθην· καὶ δι' ἄγνοιαν μὲν, ὡς ὁ Δημοσθένης· λέγοντος γὰρ Αἰσχίνου τὴν πιθανὴν ἀπολογίαν, ὅτι εἰ προδότης ἦν, οὐκ ἂν ἐπορεύθην εἰς Μακεδονίαν ὕστερον, πρὸς τοῦτό φησιν ὁ Δημοσθένης ἐκβάλλων τὴν πιθανὴν ἀπολογίαν· ἀλλ' οὕτως ἔκφρων ἦν, καὶ ὅλως πρὸς τῷ λήμματι καὶ τῷ δωροδοκίᾳ, ὥστε οὐδὲν ὑπολογισάμενος ἐπρέσβευσεν· τὴν γὰρ ἄγνοιαν ἐκ τούτων διέβαλεν· ὁ αὐτὸς δὲ καὶ τὸ μὴ ἀντιστρέφον συνελογίσαστο· ἀλλὰ μὴν ὅτε τοῦτον, φησὶν, ἀπήλασεν ἢ βουλή, τότε καὶ προδότην ἀπεφήνατο· ἀλλ' οὐ πάντως ὁ τοιοῦτος καὶ προδότης· οὐ γὰρ ἀντιστρέφει, προδότης μὲν γὰρ καὶ ὁ ἀπελαυνόμενος· οὐ μὴν πᾶς ὁ ἀπελαυνόμενος διὰ προδοσίαν, ἔστι γὰρ καὶ δι' ἄλλην αἰτίαν ἀπελαθῆναι· καὶ ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως ἐρεῖ γὰρ, ὡς οὐκ ᾧου τινὰ ἐκ τῆς εἰκόνης αἰσθήσεσθαι σου τὴν προδοσίαν· δι' ἀνάγκην δὲ, οἷον οὐκ εἶχες ἄλλως αὐτοῖς διαλεχθῆναι φυλαττόντων δεσμοφυλάκων· ἔτι δὲ ὡς εἶπομεν καὶ ἀπὸ μέθης, οἷον ὅταν λέγων ὑπὸ μέθης προαχθῆναι τάληθες εἰπεῖν καὶ ἐξαγορεύσαι τὰ ἀπόρρητα, ὡς ἐπὶ τοῦ ὁμόσαντος ἐν συμποσίῳ τυραννήσειν· λέγοντος γὰρ αὐτοῦ πιθανὴν ἀπολογίαν, ὅτι οὐκ ἂν ὦμνυον, εἰ τυραννεῖν ἐβουλόμην, ἐκβάλλει ταύτην ὁ κατήγορος λέγων, ὑπὸ μέθης αὐτὸν ἐξειπεῖν, καὶ ὅτι τῆς ἀληθείας ἔλεγχός ἐστιν οἶνος· καὶ ἀπὸ τύχης δὲ ἐστὶν ἐκβαλεῖν τὴν πιθανὴν ἀπολογίαν, ὅτ' ἂν λέγωμεν θεῶν προνοίᾳ γενέσθαι τὸ συμβεβηκός, καὶ ἐκ θεῶν προαχθῆναι εἰπεῖν τι ἢ πρᾶξαι, ὅπερ ἂν ἢ ὑπόθεσις ἔχη καὶ ὅτι ἡ τύχη τῆς πόλεως, ἀγαθὴ οὖσα καὶ βουλομένη τὰ κεκρυμμένα φῆναι, ἐπῆρέ σε ποιῆσαι τοὺς πολεμίους τὴν εἰκόνα σου στήσαι, ὡς ἂν ταύτην κατάφωρος γενόμενος μὴ εἰς πέρας ἀγάγοις τὸ ἔργον καὶ τὴν κατὰ τῆς πόλεως ἐπιχείρησιν· καὶ ἐπιχειρήματά τινα ἐρεῖς καὶ παραδείγματα ἀπὸ τούτων, ἅφ' ὧν καὶ ἄκοντες πράττουσι καθ' ἑαυτῶν· ἐρεῖς δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἀγνοίας, ὡς οἱ ἐπιθυμοῦντές τινος ὅλην τὴν γνώμην πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν ἐξάγουσιν ἀγνοοῦντες τὰ βλαβερά· τοῦτο λέγων εἰς τὰ τῆς μεταθέσεως τῆς αἰτίας ἀνατρέχει, ἐπὶ τι γὰρ ἕτερον πειράται τρέπειν τὸ σημεῖον, ὥσπερ ὁ καλλωπιζόμενος ἐρεῖ γὰρ, ὅτι καὶ Λακεδαιμόνιοι καλλωπίζονται ἐν πολέμῳ προσδοκωμένου αὐτοῖς θανάτου.

4.407

Μαρκελλίνου ν. Ἡ ἀνὰ πρόθεσις περιττεύει, οὕτω γὰρ κέκληται παρὰ τὸ στρέφειν τὸ σημεῖον εἰς τὸ ἐναντίον· ἃ γὰρ ὁ κατήγορος ποιεῖ τὰ σημεῖα τοῦ ἐγκλήματος, δι' ὧν ὑπεύθυνον τὸν φεύγοντα τῷ ἐγκλήματι καθίστησι, ταῦτα ἐν τῇ πιθανῇ ἀπολογίᾳ ὁ φεύγων ἀναστρέφει τοῦ μὴ πεποιηκέναι τὸ ἐγκαλούμενον σημεῖον τιθέμενος· οἷον ἐν συμποσίῳ τις ὥμοσε τυραννήσειν, καὶ κρίνεται ὡς ἐπιθέμενος τυραννίδι· συνιστὰς γὰρ, ὅτι οὐχ ὡς διανοούμενος τυραννεῖν, ἀλλὰ παιδιᾷ χρώμενος, ἰσχυριεῖται, ὅτι εἴπερ ἡβουλόμην ἀληθῶς τυραννεῖν, οὐκ ἂν πρὸς τοὺς συμπτώτας τοῦτο ἐξέφηνα, οὐ γὰρ ὠφεληθῆναι τι ἔμελλον ἐκ τούτου, ἀλλὰ μᾶλλον βλαβῆναι· ζητητέον δὲ, τί διαφέρει τῆς μεταθέσεως· καὶ τοῦτο γὰρ ἀκεῖνο πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· λέγομεν οὖν, ὅτι ἡ μὲν μετάθεσις τὸ παρὰ τοῦ κατηγοροῦ ἐπιφερόμενον μετατίθησιν ἐπὶ τὸ ἀνεύθυνον, ἡ δὲ πιθανὴ ἀπολογία τὸ ἐναντίον τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους κατασκευάζει· τοῦ γὰρ κατηγοροῦ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους κατασκευάζοντος, ὅτι ὅπου ἐδάκρυες τυραννεῖν ἠθέλες, καὶ σημεῖα ποιουμένου τυραννίδος τὰ δάκρυα, ὁ φεύγων σημεῖα ποιεῖται τοῦ μὴ ἐθέλειν τυραννεῖν· ἐρεῖ γὰρ, καὶ μὴν εἰ ἠθέλον τυραννεῖν, οὐκ ἂν ἐδάκρυον, ἵνα ὑποπτος γένωμαι· οὐχ ὅτι καὶ τῶν ἄλλων οὐκ ἐχόντων τὸ πιθανόν, ἀλλ' ὅτι μάλιστα ἐν ταύτῃ δεῖ αὐτὸ περισσεύειν· ὅθεν καὶ πιθανὴ ἀπολογία καλεῖται, ὅτι ἐκ τῶν εἰκότων προαγόμενον τὸ κεφάλαιον πιθανότητος πολλῆς μετέχει· οὐ γὰρ εἰκὸς τὸν τυραννεῖν ἐπιθυμοῦντα ἐκφαίνειν διὰ τῶν δακρύων τὸ βούλημα· ἀκολούθως δὲ ἡ τάξις τῶν κεφαλαίων, μετὰ τὴν μετάθεσιν ἢ πιθανὴ ἀπολογία, δεῖ γὰρ πρῶτον τὴν αἰτίαν εἰπεῖν, εἴθ' οὕτως ἀνατρέψαι καὶ δεῖξαι ἐναντίον

ὃν τῷ ἐγκλήματι τὸ σημεῖον· ἐζήτησε δὲ ὁ τεχνικός, εἰ τῶν ἐμπιπτόντων αἰεὶ τὸ κεφάλαιον, καὶ δαιμονία τινὶ πρὸς τοῦτο μεθόδῳ κέχρηται· εἶδεν γὰρ, ὡς οὐκ αἰεὶ δυνατόν ἐμπεσεῖν τὴν πιθανὴν ἀπολογίαν, ὅ ἐστι τὴν ἀναστροφὴν τὴν εἰς τὸ ἐναντίον· τότε δὲ οὐ δυνατόν, ὅτ' ἂν τὸ σημεῖον ἀκόλουθον εἴη τῷ ἐγκλήματι καὶ ἀναγκαῖον καὶ σύμφωνον· οἷον σκηπτοῦ καταλαβόντος τὴν Περικλέους οἰκίαν εὐρέθησαν ἔνδον τρισχίλιαι πανοπλῖαι καὶ κρίνεται τυραννίδος ἐπιθέσεως· ἐνταῦθα γὰρ, ἐπειδὴ ἀναγκαῖον τῷ θέλοντι τυραννεῖν τὸ ἔχειν ὅπλα, καὶ τῷ φονεύειν βουλομένῳ τὸ ξιφήρη εἶναι, οὐ δύναται λέγειν· καὶ μὴν εἰ ἤθελον τυραννεῖν οὐκ ἂν παρεσκευαζόμεν ὅπλα· ἑωρακῶς οὖν τοῦτο ὁ τεχνικός, ὡς ἀδύνατον ἐν τοῖς τοιοῦτοις ζητήμασιν εὐρεθῆναι τὸ κεφάλαιον, ἐσκόπησεν, ἀλλ' ὅτι κεφάλαιον ἐν τοῖς ζητήμασιν, ὃ τὴν τάξιν ἀναπληροῖ τῆς πιθανῆς ἀπολογίας τὸ καλούμενον μὴ ἀντιστρέφον· δῆλον δὲ τὸ λεγόμενον· οὐ γὰρ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ἀρμόζει συνιστάμενον, ἀλλ' ἐξ ἑνός· οἷον ὁ τυραννεῖν βουλόμενος ὅπλα παρασκευάζεται· οὐ μὴν ὁ πᾶς ὅπλα κεκτημένος ἐπὶ τυραννίδι προσποιεῖται· ἀλλ' ἔτι καὶ δι' ἄλλην αἰτίαν ὅπλα παρασκευάζεσθαι, ὥστε ἐν χρειᾷ δοῦναι τῇ πόλει, φυλάξαι τὴν χώραν, ὀπλίσαι τοὺς ἀνόπλους, ἵνα πλείους ὦσιν οἱ ὀπλῖται· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ μὴ ἀντιστρέφον καλεῖται τὸ κεφάλαιον, ὅτι ἐξ ἑνὸς συνίσταται μέρους, καὶ ἀναγκαῖον ἐστίν, οὐ μὴν ἀντιστρέφει τὸ ἕτερον· ὅπου δὲ ἀνακόλουθον τὸ σημεῖον, καὶ οὐκ ἀναγκαῖον τῷ ἐγκλήματι, ἡ πιθανὴ ἀπολογία εὐρίσκεται· οἷον ἀνακόλουθον τῷ τυραννεῖν ἐπιθυμοῦντι τὸ δακρύνειν· οὐ γὰρ πρὸς τὸν σκοπὸν τὰ δάκρυα συμβάλλεται· ἰστέον δὲ ὡς γίνεται ἡ πιθανὴ ἀπολογία καὶ ἐκ τῆς τοῦ ἀνευθύνου ἀντεισαγωγῆς ἐνίστε· οἷον ἐψηφίσατο ὁ δῆμος τῷ φεύγοντι πένητι κάθοδον, ἀντειπὼν ὁ πλούσιος ἡττήθη, κατιῶν ὁ πένης ἀνήρηται καὶ κρίνεται ὁ πλούσιος φόνου· ἐνταῦθα τῇ ἀντεισαγωγῇ τοῦ ἀνευθύνου χρήσεται ὁ πλούσιος, ὅτι εἴπερ ἐβουλόμην ἀποκτεῖναι τὸν πένητα, αὐτὸς μὲν σιωπὴν ἤγον, ἕτερον δὲ ἀντειπεῖν ἔπειθον.

4.409

Ἐν τοῖς τοιοῦτοις τὰ ἀ π' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· Ἡ προσθήκη καλῶς, οὐ γὰρ αἰεὶ ὀριστικῶς ἐξετασθήσεται ὡς ἐπὶ τοῦ καλλωπιζομένου μεираκίου· ἀλλὰ γνωστέον, ὡς ὅτ' ἂν τὸ σημεῖον διαβεβλημένον τυγχάνῃ καὶ βαρῇ τὸν κρινόμενον, τότε ὀρικῶς ἐξετασθήσεται· τὸ δὲ λεγόμενον τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι οὐ μόνῳ τῷ σημείῳ ἀποδεικνύναι τὸ ἐγκλημα ὁ διώκων ἀρκεσθήσεται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ σημεῖον καθ' ἑαυτὸ ὡς ἐγκλημα ὀριεῖται ὁ κατήγορος· τὸ δὲ ἔστιν ὅτι ε, προσέθηκεν ἀσφαλῶς διὰ τὸ μὴ πάντα ὁμοίως τὰ σημεία ἰσχύειν· ἀλλ' ὅτ' ἂν βαρῇ τὸν κρινόμενον, τότε ὡς ὀριστικὴν ἐπὶ τοιοῦτων τὴν κατασκευὴν ποιησόμεθα, ὥσπερ ἔφαμεν ἐπὶ τοῦ μεираκίου· ἐν τούτῳ γὰρ ὁ κατήγορος πολλὰ ἔχων τῶν σημείων τὴν ἰσχὺν οὐ μόνον εἶναι σημεία τοῦ πορνεύεσθαι λέγει, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ ὀριεῖται πορνεύειν εἶναι τὸ καλλωπίζεσθαι νέον οὕτω καὶ τὰ γυναικῶν ἐπιτηδεύοντα, ἀκριβῶς οὖν τὸ βιαίως προσέθηκεν, οὐ γὰρ ὄντως ταῦτόν τὸ καλλωπίζεσθαι τῷ πορνεύειν ἐπιδείξει πρόκειται· ἀλλ' ἐκ περιουσίας καὶ ὑπερβολῆς ὡς ἔφαμεν παραλαμβάνεται· ὅτι οὐπω καλλωπίζεται καὶ πεπόρνευται· διὸ καὶ βιαίως εἶπεν· φύσει γὰρ μέρος ἀδικήματος καὶ ὑπαίτιον τὸ γινόμενον· οὐκ αὐτὸ δὲ καθ' αὐτὸ ἐγκλημα· ἡ γὰρ ἂν ὅρος ἦν, οὐκ ἔτι στοχασμός· τοιοῦτο καὶ τὸ τοῦ Πausanίου τοῦ Μηδικὴν ἐσθῆτα φοροῦντος καὶ κρινόμενου μηδισμοῦ, σημεῖον κάκεῖ ἡ ἐσθῆς ὑπαίτιον, οὐκ ἐγκλημα καθ' ἑαυτό· τινὲς δὲ ἀπατηθέντες ἐνόμισαν ὀρικὸν τὸ ζήτημα· ἰστέον, δὲ ὅτι τὸ μὴ ἀντίστροφον τοῦτο διαλεκτικὸν θεώρημά ἐστι, καὶ τάξιν πληροῖ πιθανῆς ἀπολογίας παρὰ τοῖς ῥήτορσιν· καλεῖ δὲ αὐτὸ ὁ Ἀριστοτέλης παρεπόμενον· ἔστι δὲ τοιοῦτον, ὅτ' ἂν ταῖς προτάσεσι καὶ κατασκευαῖς ἡ ἀντιτροφή μὴ συμφωνῇ· οἷον ἄνθρωπος ζῶν· ἀλλὰ νῦν καὶ ἵππος ζῶν· ταῦτα ἀκόλουθα· ἡ δὲ ἀναστροφή οὐκέτι συμφωνεῖ· ἔστι δὲ ἡ ἀναστροφή· οὐκοῦν καὶ ὁ ἄνθρωπος ἵππος· καὶ πάλιν ἀλεκτρυὼν δίπουν· ἄνθρωπος δίπουν, ἀλεκτρυὼν ἄρα ἄνθρωπος· τί δὲ διαφέρει παρὰ τε διαλεκτικοῖς τὸ ἀντίστροφον καὶ παρὰ τοῖς ῥήτορσι ζητητέον· ἔστι μὲν οὖν παρὰ διαλεκτικοῖς τεκμήριον ἀληθὲς ἐν πρὸς ἐν συγκεκριμένον πάντως καὶ ἀντιστρέφει· τὸ δὲ

παρὰ τοῖς ῥήτορσιν οὐκ ἀληθείας, ἀλλὰ πιθανότητος ἐχόμενον· οὔτε γὰρ ἀντιστρέφει, οὔτε ἔν πρὸς ἓν ἐστίν, ἀλλὰ ἔν πρὸς πλείονα τέτακται, οἷον τεκμήριόν ἐστι τοῦτο, εἰ τέτοκε γάλα ἔχει, καὶ ἀντιστρέφει, εἰ γάλα ἔχει, τέτοκεν· τὸ δὲ παρὰ τοῖς ῥήτορσι σημείον ἐστίν· εὐρηται χιλίας πανοπλίας ἔχων Περικλῆς καὶ κρίνεται τυραννίδος ἐπιθέσεως· πιθανὸν μὲν καὶ εἰκὸς, οὐ μὴν πάντως καὶ ἀληθὲς τὸ λεγόμενον· ἀναγκαῖον μὲν γὰρ τῷ τυραννεῖν βουλομένῳ τὰ ὅπλα παρασκευάζεσθαι· οὐ μὴν πάντως ὁ τὰ ὅπλα παρασκευασάμενος τυραννίδι ἐπιτεθήσεται· δυνατὸν γὰρ καὶ ἄλλου τινὸς χάριν ὅπλα παρασκευάζεσθαι τοῦ ἐπιδοῦναι καιροῦ συμβεβηκότος τῇ πόλει, τοῦ φυλάττειν τὴν χώραν, καὶ ὅσα τοιαῦτα ἕτερα.

4.411

Καὶ ἐρεῖ δηλαδὴ ὅσα κὰν τῇ μεταθέσει τῆς αἰτίας· οἷον ἢ μεγαλοπρεπέστερος φανῆναι βουλούμενος ἢ τὴν ἀπὸ φύσεως ἀμορφίαν τῷ ἐπιθέτῳ κάλλει καλύψαι προαιρούμενος καὶ τῷ καλλωπισμῷ· ταῦτα γὰρ τοῦ χρώματός ἐστι· μὴ νομίσωμεν δὲ παλιλλογεῖν ἢ ἀδολεσχεῖν τὸν τεχνογράφον· μάλιστα μὲν γὰρ ἐκεῖνο φυλακτέον, ὅτι τοῖς ἰσχυροτάτοις ἀεὶ δεῖ χρῆσθαι τὸν ῥήτορα ἄλλως τε κὰν ἐπικρατέστερον τὸν ἀντίδικον θεασώμεθα, ὥσπερ ἐνταῦθα ἐπὶ τοῦ μειρακίου ἐναλλάξαι δεῖ τοῦ λόγου τὰ σχήματα ποικίλαις καὶ εὐμεταχειρίστοις χρωμένους ταῖς ἀφορμαῖς, ὥσπερ ὁ Δημοσθένης εἴωθε ποιεῖν, καινίζων ἀεὶ τὸν λόγον τοῖς τῆς ἀπαγγελίας σχήμασιν. Ἡ κοινὴ ποιότης οἱ ἐπίλογοί εἰσι καὶ αἱ δευτερολογίαι· γίνονται δὲ ἐν παντὶ ζητήματι, οὐκ ἐν στοχασμῷ μόνον· ὑπὸ μὲν τῶν κατηγορῶν τοπικῶς μετὰ τὰς ἀποδείξεις κατατρεχόντων τοῦ ἐγκλήματος· οἷον κατὰ τυράννου ἢ πόρνου, ἢ ὅ τι ἂν ᾖ τὸ ἐγκλημα· καὶ ἐπανακεφαλαιουμένων γε ἕκαστα τῶν ἐπικαίρων· ὥς ὁ Δημοσθένης· οἷον συλλογίσασθαι δὴ βούλομαι τὰ κατηγορημένα, ἀπέδειξα μηδὲν ἀληθὲς ἀπηγγελκότα, καὶ τὰ ἐξῆς· ὑπὸ δὲ τῶν φευγόντων, ἀνακεφαλαιουμένων μὲν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις· οὐχ ὁμοίως δὲ χρωμένων· ἀλλ' ἐλεεινολογουμένων τε καὶ πάθη κινούντων· ἐνταῦθα καὶ παραγωγαὶ χρήσιμοι τῶν παίδων καὶ γυναικῶν καὶ φίλων, καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἃ ὁ κατήγορος ἀναιρήσει δηλαδὴ τῷ συμφέροντι· κοινὰ δὲ ἀμφοῖν τὰ τελικὰ λεγόμενα κεφάλαια ἐνταῦθα, τὸ νόμιμον, τὸ δίκαιον, τὸ συμφέρον, τὸ δυνατὸν, τὸ ἔνδοξον· ὅλως τε οἱ ἐπίλογοι λαμβάνονται μὲν ἀφ' ὧν περ καὶ τὰ προοίμια καὶ ἰσχύουσιν γε τὰ αὐτὰ· πάθους γὰρ ψυχῆς ἔνεκα εἰσάγεται ἄμφω· οἷον, φόβου, ἢ ὀργῆς, ἢ ἐλέου, ἢ φθόνου, ἢ τινος τοιούτου· διαφέρει δὲ ἀλλήλων τῷ τὰ μὲν προοίμια παρασκευάζειν πρὸς τὸ δέξασθαι ἢ ἀποθέσθαι τόδε τι πάθος τῆς ψυχῆς· τοὺς δὲ ἐπιλόγους ἢ αὔξειν ἢ μειοῦν διὰ τῶν κεφαλαίων· τότε ἤδη τελέως ἐξαίρειν· καὶ ἔτι ἐν τούτῳ διαφέρουσιν οἱ ἐπίλογοι καὶ τὰ προοίμια, τῷ τοὺς ἐπιλόγους λελῦσθαι τε ἤδη καὶ κατὰ τὸν ῥυθμὸν, καὶ ἐπιπλεῖον ἕκαστον προάγεσθαι τῶν εὐρισκομένων· ἀλλὰ μὴ διὰ βραχέων, ὥς ἐν τοῖς προοιμίοις· ἀκριβέστερον δὲ ἐν τῷ περὶ προοιμίου λελέγεται ταῦτα.

4.412. (1n)

Συριανο ὁ. Κατεχρήσατο εἰπὼν δευτερολογίαι· ἢ γὰρ δευτερολογία λέγεται, ὅτ' ἂν τις ἐπὶ ἤδη λεγομένῳ λόγῳ ἕτερον ἐπειςφύρῃ λόγον· ὁ δὲ δευτερολογία ἐκάλεσε τὴν τῶν αὐτῶν ἀνακεφαλαίωσιν καθ' ἓνα λόγον παρέχουσιν, ὡνόμασται δὲ κοινὴ ποιότης, διότι κοινόν ἐστίν ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τὸ κεφάλαιον, ἑκατέρου τῶν ἀγωνιζομένων τὴν οἰκείαν ποιότητα πρὸς τῷ πέρατι τοῦ λόγου συνιστῶντος· καὶ τῶν πλατέως δι' ὅλου τοῦ λόγου κατασκευασθέντων ὥς καλῶν ἢ δικαίων ἢ συμφερόντων σύντομον ὑπόμνησιν ποιούμενου· διαιρεῖται δὲ ἡ κοινὴ ποιότης εἰς τε πραγματικὸν καὶ παθητικόν· καὶ αὖθις τὸ μὲν πραγματικὸν διὰ δύο τούτων ἐργασόμεθα τόπων, ἐπανόδου καὶ ἀνακεφαλαίωσεως· ἢ γὰρ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπὶ τὸ τέλος τῶν προειρημένων πραγμάτων ἀπάντων ποιούμεθα τὴν ὑπόμνησιν, καὶ καλεῖται ἀνακεφαλαίωσις· ἢ ἀπὸ τῶν τελευταίων ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἐπάνιμεν, καλοῦντες αὐτὸ ἐπάνοδον· παράδειγμα τοῦ μὲν προτέρου Δημοσθένης ἐν τῷ παραπρεσβείας ἐν οἷς φησιν, συλλογίσασθαι δὴ βούλομαι τὰ κατηγορημένα ἐξ ἀρχῆς· ἐπέδειξα οὐδὲν ἀληθὲς ἀπηγγελκότα ἀλλὰ φενακίσαντα ὑμᾶς· οὐκοῦν ταῦτα ὑπεσχόμην ἐν ἀρχῇ, ταῦτα ὑπέδειξα· τῆς δὲ ἐπανόδου παράδειγμα περὶ τοῦ Πώλου

ἐραστοῦ διεξιὼν Πλάτων ἡμῖν ἐν Φαίδρῳ παρέχεται λέγων· φυγὰς δὴ γίνεται ἐκ τούτων καὶ ἀπεστερηκὼς ὑπ' ἀνάγκης ὁ πρὶν ἐραστὴς, ὁστράκου μεταπεσόντος, ἵεται φυγῇ μεταβαλὼν, ὁ δὲ ἀναγκάζεται διώκειν ἀνόητος ὢν ἀγανακτῶν καὶ ἐπιθειάζων· ἡγνοηκὼς τὸ ἅπαν ἐξ ἀρχῆς, ὅτι οὐκ ἄρα ποτὲ ἔδει ἔρωτι καὶ ὑπ' ἀνάγκης κατεχομένῳ χαρίζεσθαι ἀνοήτως· ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον μὴ ἐρῶντι καὶ νοῦν ἔχοντι· εἰ δὲ μὴ ἀναγκαῖον εἶναι ἐκδοῦναι αὐτὸν ἀπίστῳ, δυσκόλῳ, φθονερῷ, βλαβερῷ μὲν πρὸς οὐσίαν, βλαβερῷ δὲ πρὸς τὴν τοῦ σώματος ἕξιν· πολὺ δὲ βλαβερωτάτῳ πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς παιδευσιν· τὸ μὲν οὖν πραγματικὸν οὕτως μεταχειρισόμεθα, συντομωτέραν ὑπόμνησιν τῶν πλατέως εἰρημένων ἐν τῷ λόγῳ ποιούμενοι· τὸ δὲ παθητικὸν ὑπὸ μὲν τοῦ κατηγοροῦ διὰ καταδρομῆς πληρωθήσεται πρὸς ὀργὴν κινουντος τοὺς δικαστάς· ὑπὸ δὲ τοῦ φεύγοντος διελεεινολογῶν προαχθήσεται· ἔνθα δὴ καὶ παραγωγαὶ γυναικῶν τε καὶ παίδων χρήσιμοι καὶ φίλων· πολλοὶ γοῦν ἡττώμενοι ταῖς δικαιολογίαις, τοσοῦτον ἐν τῇ τοῦ ἐλέου διεξόδῳ κεκινήκασι πάθος, τοῖς ἀκρωμένοις ὡς τὴν νικῶσαν ἀπενέγκασθαι· καὶ τούτου μαρτύριον Ὑπερίδης ἐν τῷ ὑπὲρ Φρύνης τῆς ἐταίρας λόγῳ ἐλεεινολογίας τε πλήθει καὶ τῇ περιρρήξει τῆς ἐσθῆτος διασώσας ἐκ τῆς Εὐθείου κατηγορίας τὴν ἄνθρωπον· ἐπὶ δὲ τῷ παθητικῷ τοῖς τελικοῖς ἅμῳ χρήσονται κεφαλαίοις, νομίμῳ, δικαίῳ, δυνατῷ, συμφέροντι, ἐνδόξῳ· καὶ καθόλου, ὥσπερ Ἑρμογένης φησὶ, λαμβάνονται μὲν οἱ ἐπίλογοι, ὅθεν καὶ τὰ προοίμια, καὶ ἰσχύουσι γὰρ τὰ αὐτά· πάθους γὰρ ψυχῆς ἅμῳ κινητικά, εὐνοίας, μίσους, φόβου, ὀργῆς, ἐλέου, φθόνου, ἢ τινος τοιούτου· διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τῇ τε τάξει καὶ τῇ ἐννοίᾳ καὶ τῇ φράσει· τὰ μὲν γὰρ τὴν πρώτην τοῦ λόγου κατέχει τάξιν, καὶ σπερματικωτέραις χρώμενα ταῖς ἐννοίαις τοῖς τε σχοινοτενέσι καλουμένοις χαίρουσι τῶν κώλων καὶ τοῖς βεβηκόσι τῶν ῥυθμῶν· οἱ δὲ ἐπίλογοι τῷ τε λόγῳ παντὶ ἐπάγονται ὡς καὶ τὸ ὄνομα δηλοῖ, καὶ τὰς ἐννοίας ἐφ' ὅσον ἂν ἐθέλωσιν πλατύνοντες, τοῖς ἀσυνδέτοις καὶ κομματικωτέροις χαίρουσι τῶν κώλων καὶ τοῖς λελυμένοις τῶν ῥυθμῶν.

4. 414

Σωπάτρο υ. Ἐνταῦθα περὶ ὅλων τῶν ἐπιλόγων ὁ τεχνικὸς διαλαμβάνει καὶ φησιν ὡς τὰ τελικὰ κεφάλαια τῶν ἐπιλόγων εἰσὶν, ἅπερ οὕτως ὠνόμασται, ἐπειδὴ ἕκαστον αὐτῶν τέλος ἐπιθεῖναι δύναται τῷ λόγῳ· ὅθεν οὐδὲ ἀναγκαίως ἐν πᾶσιν ἐμπίπτειν· ἰστέον δὲ, ὅτι ταῦτα οὐδὲ κεφάλαιά τινες ἀξιοῦσι καλεῖν ἀλλ' ἐνθυμήματα, ἐκ τῆς Δημοσθενικῆς δεινότητος καὶ περιουσίας ἐφευρημένα, ἄλλοι δὲ φασιν ὡς κεφάλαιά εἰσιν οὐκ ἐνθυμήματα· οὐ γὰρ ἀπὸ τῆς τοῦ ῥήτορος ἐστὶ δυνάμειος προαγόμενα, ἀλλ' ἀναγκαίως παραλαμβάνόμενα ἐν τοῖς ἐπιλόγοις ὑπὸ πάντων καὶ τεχνικῆς ἐχόμενα ἀπαραιτήτου ἀκριβείας· οἱ δὲ ἐπίλογοι μὲν τοῦ λόγου τυγχάνουσιν· ὡς γὰρ πολλάκις ἀκηκόαμεν ὁ λόγος ἀπ' ἀρχῆς διήρηται, προοιμίῳ, προκαταστάσει, παρεκβάσει, ἐπιλόγοις, οἱ αὐτοὶ δὲ καὶ οὗτοι, καὶ ὡς κεφάλαιον τῆς ὅλης λαμβάνονται στάσεως, καὶ δεῖ οὕτω νοῆσαι τὸ ἢ κοινὴ ποιότης ἢ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις συμβαίνουσα γίνεσθαι, ὁ κοινός ἐστὶ τόπος μετὰ γὰρ τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ δεῖξαι ὑπεύθυνον τῷ ἐγκλήματι τὸν κατηγορούμενον, τότε καὶ τὸν κοινὸν τόπον παραληψόμεθα, καταφορὰν ἐμποιοῦντες τῷ λόγῳ, οὐ τὸν κατηγορούμενον δὲ μόνον ὑποβάλλομεν τῷ λόγῳ, ἀλλὰ καὶ πάντας ὅσοις τὰ ὅμοια δέδρανται καθολικῶς κατασκευάζοντες, τὴν καταδρομὴν· ὥσπερ καὶ Δημοσθένης· τούτου γὰρ ἀρχόμενος τοῦ κεφαλαίου καθολικῶς ἐπεχείρησεν οὕτως εἰπὼν· πονηρὸν, ὦ θεοί, πονηρὸν ὁ συκοφάντης καὶ τὰ ἐξῆς· μετὰ δὲ τὴν κοινὴν ποιότητα διαιρήσομεν τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιλόγων εἰς δύο, εἰς τε πράγματα καὶ πάθη· καὶ τὰ μὲν πράγματα ἔχει τὴν ἀνακεφαλαίωσιν, ἥντινα ληψόμεθα οὐχ ὡς ἔτυχεν οὐδὲ πάντων ὁμοῦ τῶν ἐν τοῖς ἀγῶσιν, ἀλλὰ τῶν ἐπικαίρων, καὶ ἐξ ὧν ἰσχύομεν· ὥσπερ ὁ Δημοσθένης πανταχοῦ· ἐν μὲν τῷ κατὰ Ἀριστοκράτους ἐπειδὴ τῷ νομίμῳ ἴσχυεν, ἐξ αὐτοῦ μάλιστα τὴν ἀνακεφαλαίωσιν ἐποιήσατο· ἐν δὲ τῷ περὶ τοῦ στεφάνου, ἀπὸ τοῦ δικαίου· τούτῳ γὰρ ἔρρωτο· ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἀγῶσιν ἀνάγκη πολλάκις καὶ οἷς οὐ λίαν ἰσχυρίζομεθα εἰς τὸν λόγον παραλαμβάνειν· ἵνα μὴ τι τούτων παροραθὲν εἴτα τὴν διάνοιαν τῶν δικαζόντων

καταλαβὸν ὑποπτον τὸν λόγον ἐργάσεται καὶ διὰ τοῦτο ἦττον ἰσχυρόν· ἐν δὲ τοῖς ἐπιλόγοις ἐπειδὴ τῶν πραγμάτων ἐστὶν ἀνακεφαλαίωσις, οὐ δεῖ τῶν ἀσθενεστέρων μεμνησθαι· οὕτω μὲν οὖν ὁ κατήγορος ἀνακεφαλαιώσεται· χρήσεται μέντοι καὶ ὁ φεύγων πρὸς τὸ λυσιτελοῦν αὐτῷ τὸ κεφάλαιον ἐργαζόμενος, πρὸς τοῦτο ὁ κατήγορος οὐκ ἀπορήσει λέγων· δίδωσι γὰρ αὐτῷ εἰς τὴν ἐκβολὴν τοῦ ἐλέου τὰ τελικὰ κεφάλαια ἢ τέχνη· καὶ τούτων παραδείγματα παρὰ τῷ Δημοσθένει· ἐν γὰρ τῷ κατὰ Μειδίου μέλλοντος ἐκείνου τοὺς παῖδας ἀναβιβάζειν καὶ παριστάνειν τοῖς δικασταῖς, ὁ Δημοσθένης ἀντέταξε τοὺς νόμους τοῖς παισὶν εἰπὼν· ὅτ' ἂν δ' οὗτος κλαύσεται καὶ τοὺς παῖδας παράξῃ, ἐμὲ νομίζετε τοὺς νόμους ἔχοντα παρεστάναι τῷ βήματι· τῷ δὲ δικαίῳ οὕτως· οὐδεὶς ἄξιος ἐλέου τυχεῖν τῶν μηδένα ἐλεούντων· τῷ δὲ ἐνδόξῳ οὕτως· ὥς ἐν τῷ παραπρεσβείας εἰσηῆξεν ἡθοποιῖαν, ἐν ἣ πεποίηκε λογιζομένους τοὺς Ἑλληνας, Φιλοκράτην, Αἰσχίνην, καὶ ἑαυτόν· τί μὲν Αἰσχύνης καὶ Φιλοκράτης ἐπρέσβευσαν, τί δὲ Δημοσθένης, καὶ τὴν πόλιν τῶν Ἀθηναίων ἐπὶ τούτοις κρίνουσαν· καὶ δι' ἀπάντων ἀπλῶς δείκνυσιν, ὅτι δόξαν φέρει τῇ πόλει τὸ καταψηφίσασθαι τῶν πρέσβων· τῷ δὲ συμφέροντι οὕτως ἐξέβαλεν εἰπὼν, ὅτι εἰ τούτου καταψηφίσεσθε, οὐδεὶς ἕτερος προδώσει τὴν πόλιν· ἀλλ' οὐδὲ Φίλιππος ἀνέξεται τοῦ λοιποῦ χρήματα δοῦναι, ἐφ' οἷς σύνοιδεν οὐδὲν ὠφελούμενος· καὶ φοβήσεται δὲ ὁ ῥήτωρ ἐκ τοῦ ἐναντίου, ὅτι σωθεὶς πράξει τὰ χαλεπώτερα· γίνεται δὲ καὶ δι' αὐτῶν τούτων πολλάκις ἢ τοῦ ἐλέου διαγωγὴ· δίκαιον τοὺς ἀτυχοῦντας οἰκτείρειν, καὶ ἐν τῷ κατὰ Ἀριστοκράτους φησὶν, ὅτι νόμος φιλόανθρωπος ὢν οὐκ ἐπιτίθεται τοῖς ἀτυχήμασι τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ μετρίως καθ' ὅσον τε τὰς συμφορὰς αὐτοῖς ἐπικουφίζειν, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως εὖροις ἂν τὰ ἐπιχειρήματα.

4. 417 Μαρκελλῖνο υ. Καινοπρεπῶς αὐτὸ εἶπεν· οὐ γὰρ ἡ ποιότης οἱ ἐπίλογοί εἰσιν, ἀλλ' ἡ ποιότης τῶν ἐπιλόγων ἐστὶ· τὸ περιεχόμενον οὖν εἶπεν ἀντὶ τοῦ περιέχοντος· ἔδειξε δὲ ὡς τοῦτο τὸ μέρος οὐκ ἔστι κεφάλαιον· εἶπεν γὰρ, εἰ ἐπίλογοί εἰσιν, αὐτὴν δὲ τὴν ποιότητα ἐπίλογον ἐκάλεσεν ἴσως διὰ τὴν αὐξησιν· κοινὴν δὲ τὴν μὴ τῶν ὠρισμένων καὶ κυρίων προσώπων οἶον Ἀλκιβιάδου, Περικλέους, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τοῦ κοινοῦ τόπου, ἀορίστως αὐξόντων ἡμῶν τὸ προκείμενον κατὰ τυράννου παντὸς, ἢ ἀνδροφόνου, ἢ δὲ τὸ πρόβλημα βούλεται· ἐκτίθεται δὲ ἐν αὐτῇ, τίνα μὲν ἴδια τοῦ κατηγοροῦ, τίνα δὲ τοῦ φεύγοντος, τίνα δὲ ἀμφοῖν· διαιροῦνται δὲ οἱ ἐπίλογοι διχῇ· τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὶ πρακτικόν, τὸ δὲ παθητικόν· πρακτικὸν μὲν τὸ ἐν ταῖς ἀνακεφαλαιώσεσι, παθητικὸν δὲ τὸ ἐν ταῖς ἐλεεινολογίαις· τὸ μὲν οὖν πρακτικὸν τῶν ἐπιλόγων κοινὸν ἀμφοτέρων· ὁ μὲν γὰρ εἰς ὀργὴν ἐκκαλεῖται, ὁ δὲ πειράται τῆς ὀργῆς παραλῦσαι τοὺς δικαστὰς διὰ τῶν πράξεων ὁμοίως ἢ τῶν βεβιωμένων, τὸ δὲ πρὸς ἔλεον παθητικὸν ἐστὶ τοῦ φεύγοντος· ἄλλοι δὲ οὕτω τὸ πρακτικὸν φησι διαιρεῖται εἰς τὰς ἀνακεφαλαιώσεις καὶ δευτερολογίας καὶ καταδρομάς· τὸ δὲ παθητικὸν εἰς οἴκτους, καὶ γυνάϊων καὶ παίδων παραγωγὰς, καὶ ἐλέου ἐκβολήν· ταῖς μὲν οὖν ἀνακεφαλαιώσεσιν ἀμφοτέροι χρῶνται ὑπομιμνήσκοντες τῶν ἐπικαίρων, οὐ πάντων ἀδιακρίτως ἀλλὰ τῶν ἰσχυροτέρων· ταῖς δὲ ἐλεεινολογίαις ὁ φεύγων. Καὶ αἱ δευτερολογία ι. Δοκεῖ παράδοξον τὸ λεγόμενον· εἶδος γὰρ ὑποθέσεως ἐστὶν ὁ τοιοῦτος λόγος· ὥσπερ ὁ κατὰ Ἀνδροτίωνος καὶ ὁ πρὸς Λεπτίνην· ἀλλὰ λέγομεν ὅτι τὴν ἀνακεφαλαίωσιν οὕτως ὠνόμασε, παρὰ τὸ τὰ αὐτὰ λέγειν δεύτερον. Γίνονται δὲ ἐν παντὶ ζητήματι ι. Καλῶς προέλαβε τὸ ἀντιπίπτον κοινὸν γὰρ τοῦτο τὸ μέρος· λέγω δὲ οἱ ἐπίλογοι πάσης στάσεως· πρῶτον μὲν οὖν εἶπεν, τί ἐστὶ κοινὴ ποιότης, ὅτι ἐπίλογοι· δεύτερον, ὅτι κοινόν ἐστὶ πασῶν τῶν στάσεων· τρίτον, πῶς ἂν τις αὐτὸ μεθοδεύσειεν, ὑποτίθεται· ἰστέον οὖν ὡς δευτερολογίαν εἶπεν οὐ κυρίως δευτερολογίαν γὰρ καλοῦσιν οἱ παλαιοὶ τοὺς δευτέρους λόγους, ἐτέρων προσειπόντων τὰς πρωτολογίας· ἴσως ἐπειδὴ καὶ δευτερολογία λόγοι εἰσὶν ἐπιλογικώτεροι.

4. 418

ὑπὸ μὲν τῶν κατηγορῶν τοπικῶς· Τοπικῶς λέγει κατὰ κοινὸν τρόπον καταφοράν ποιουμένων τῶν λεγόντων καὶ καταδρομῇ κεχηρμένων πρὸς τὸ ὑποκείμενον, εἴτε κατὰ τυράννου, εἴτε κατὰ ἀνδροφόνου, ἢ ὅπερ ἂν ἦ τὸ προκείμενον, ἐπειδὴ μετὰ τὰς ἀποδείξεις καὶ τοὺς ἀγῶνας οὐ μόνον ἐν στοχασμῷ διαιρῶν πᾶσαν τῆς κοινῆς ποιότητος τὴν διδασκαλίαν ἐκτίθεται· χρῆσονται τοίνυν, ὡς ἔφημεν, ταῖς ἀνακεφαλαιώσεσιν ἀμφοτέροι ὑπομιμνήσκοντες τῶν ἐπικαίρων, οὐ πάντων ἀδιακρίτως· μάλιστα γὰρ τοῦ ἐπιστήμονος ἔργον τὸ τοῖς ἰσχυροτέροις ἐμμεῖναι, ὥσπερ ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου, τοῦ μὲν νομίμου ἐπίτηδες ἐπιλαθόμενος, σαθρότερον γὰρ ἦν αὐτῷ, τῷ δὲ δικαίῳ διὰ παντὸς τοῦ λόγου χρησάμενος καὶ συνεχῶς ὑπομιμνήσκων τοὺς δικάζοντας οὐ μὴν τὸν αὐτὸν τρόπον ἀμφοτέροι ἀνακεφαλαιώσονται, ἀλλ' ὁ μὲν κατήγορος αὐξήσει καὶ τοπικῶς καταδραμεῖται μετὰ τὰς ἀποδείξεις, εἰκότως· ἀκόλουθον γὰρ καὶ τεχνικὸν μετὰ τὰς ἀποδείξεις κατατρέχειν, ὅτε καιρὸν ἔχουσιν αἱ διαβολαί· τὸ μὲν γὰρ πρὸ τῶν ἐλέγχων καὶ τῶν ἀποδείξεων κατατρέχειν ψιλὴν εἴποι τις εἶναι διαβολήν· τὸ δὲ μετὰ τοὺς ἐλέγχους διαβαλεῖν πιστὸν εἶναι δοκεῖ καὶ εὐλογον, καὶ τὸν δικαστὴν πρὸς ὀργὴν ἐκκαλούμενον· καταδραμεῖται δὲ οὐ μόνον Ἀλκιβιάδου φεύγοντος ἢ Θεμιστοκλέους ἢ ὅπερ ἂν ἦ τὸ πρόσωπον, ἀλλὰ κοινὸς πρὸς τὸ ἔγκλημα, ἢ κατὰ τυράννου παντὸς, ἢ κατὰ προδότου, ἢ εἴ τι ἂν ἦ τὸ ὑποκείμενον· ὁ μὲν οὖν κατήγορος οὕτως ἀνακεφαλαιώσεται, ὁ δὲ φεύγων ὑπομιμνήσκει μὲν καὶ αὐτὸς τῶν ἐπικαίρων, ὡς προεῖρηται· ὑφειμένῳ δὲ τῷ ἦθει τὸν λόγον ποιήσεται τὸν νόνον ἐκβαλὼν καὶ ἐλεεινολογισάμενος καὶ πρὸς οἶκτον τὸν δικαστὴν ἐκκαλούμενος· ἐνταῦθα φησι καὶ παίδων παραγωγαὶ χρήσιμοι, καὶ τὰ τῶν γυναικῶν δάκρυα, καὶ ὅλως ὅσα πρὸς ἐλεεινολογίαν ἐπιτήδεια· χρεῖται γυναικῶν καὶ παίδων ὀρφανίαι καὶ ἀνατυπώσεις· ταῦτα γὰρ ἱκανὰ τὴν γνώμην ἐκκαλέσαι καὶ φιλανθρωπότερον κατασκευάσαι τὸν ἀκροατὴν, οὐ μὴν περιόψεται ταῦτα τὰ ἰσχυρὰ τοῦ φεύγοντος ὁ κατήγορος· ἀλλ' ἐκβαλεῖν πειράσεται τοῖς τελικοῖς κεφαλαίοις χρώμενος κοινὰ μέντοι πάλιν ἀμφοῖν τὰ τελικὰ κεφάλαια· καὶ τῷ μὲν νομίμῳ χρήσεται ἐκβαλὼν τὸν ἔλεον ὁ κατήγορος, ὅτ' ἂν τοὺς νόμους ἀντιτάττει πρὸς τὰ τοῦ φεύγοντος δάκρυα· ὡς ἐν τῷ κατὰ Μειδίου Δημοσθένους· ἀλλ' ὅτ' ἂν φησιν ἔχων τὰ παιδία κλαίῃ, τότε ὑμεῖς τοὺς νόμους ἔχοντά με πλησίον ἡγεῖσθε παρεστάναι· τῷ δὲ δικαίῳ ὅτ' ἂν μὴ ἄξιον εἶναι λέγῃ τὸν οὕτω πονηρὸν φιλανθρωπίας, καὶ οὐ δίκαιον ἐλεῖν τοῦτον ἢ τοὺς τούτου παῖδας, ὃς ἀνηλεῶς οὕτω διετέθη περὶ τοὺς ἄλλους, ὡς πάλιν ὁ Δημοσθένης, ἐν τῷ κατὰ Μειδίου· καὶ τίς ἂν ταῦτα ἐλεήσῃε δικαίως ὁρῶν τὰ τοῦδε οὐκ ἐλεηθέντα· τῷ δὲ συμφέροντι, ὅτ' ἂν συμφέρουσιν τοῦ φεύγοντος τὴν τιμωρίαν ἐπιδεικνύμεν· ὅτ' ἂν ἔχωμεν λέγειν, ὅτι συμφέρει τῇ πόλει ἢ τῷ δικάζοντι καταψηφίσασθαι τοῦ κρινομένου ἐξ ἀμφοτέρων κατασκευάζοντες· τίνα μὲν ἐστὶ δεινὰ ἀφεθέντος τούτου, καὶ οἷα τολμήσει διασωθεῖς· τούναντίον δὲ πόσα ἀγαθὰ κολασθέντος αὐτοῦ· ὅτι παράδειγμα καὶ τοῖς ἄλλοις πρὸς σωφροσύνην ἔσται ἢ τούτου τιμωρία· τοὺς γὰρ ἄλλους, φησὶ, κωλύσει καὶ ἐπισχήσει τοῦ πονηρεύεσθαι· μὴ ἀλόντος δὲ αὐτοῦ τούναντίον συμβήσεται· πλείους μὲν οἱ πονηροί· τὰ δὲ δικαστήρια μάταια τῶν νόμων ἄκυρα, τῷ δὲ ἐνδόξῳ πάλιν ἐπ' ἀμφοτέρα, ὅτι ἀγαθὴν δόξαν περιποιήσει τῇ πόλει τιμωρηθεῖς· τὴν δὲ ἐναντίαν, ἐὰν ἀποψηφίσῃσθε, ἔχομεν ὁμοίως παρὰ τῷ ῥήτορι τὴν χρῆσιν· καὶ γὰρ ὡς ἀληθῶς τίς ἔσται περὶ ὑμῶν ὁ λόγος, εἰ τοῦτον ἀφήσετε καὶ ἐξῆς τῷ δὲ πρέποντι· ὅτι πρέπει τοῦ τηλικαῦτα τετολμηκότος καταψηφίσασθαι· δόξαν γὰρ φέρει τὸ πονηρίαν μισεῖν, καὶ ἀπὸ τοῦ ὁμοίου συστήσομεν, ὅτι καὶ ἄλλοι ἐπὶ τῷ αὐτῷ ἐγκλήματι τιμωρίαν ἔδοσαν· κοινὸς γὰρ πάντων κεφαλαίων ὁ παραδειγματικὸς τόπος· ἤδη δέ ποτε καὶ νομοθέτας ἢ τοὺς ἄλλους λαμπροὺς γεγονότας ἀντιτίθησι τῷ φεύγοντι· ὥσπερ ὁ Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος ἀντιτίθησι Σόλωνα τὸν νομοθέτην, καὶ Θεμιστοκλέα τὸν στρατηγὸν, καὶ Ἀριστείδην τὸν δίκαιον πρὸς τὴν τοῦ ἐλέου ἐκβολήν· ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ φεύγων χρήσεται τοῖς τελικοῖς κεφαλαίοις ὡς προειρήκαμεν· οἷον ὅτι καὶ οἱ νόμοι βούλονται φιλανθρώπους εἶναι

τοὺς δικάζοντας, καὶ ἀποψηφίσασθαι· οὕτω γὰρ μᾶλλον εὐκλειαν καρπώσονται· δίκαιον δὲ καὶ τοὺς ἀτυχοῦντας οἰκτεῖρειν· καὶ ἐν τῷ κατὰ Ἀριστοκράτους οὐκ ἐπέθετο τοῖς ἀτυχήμασιν, ἀλλ' ἀπεκούφισεν, εἰς ὅσον εἶχε καλῶς τὰς συμφορὰς· οὐκ ἐν τῇ βουλήσῃ δὲ μόνον ἐξεταστέον τὴν γνώμην τοῦ φεύγοντος, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις ὁ κατήγορος ἐξετάζει· καὶ τὴν ἑαυτοῦ συνιστὰς, μεθ' ἧς ἐπὶ τὴν κατηγορίαν ἀπήντηκε τὴν διαβολὴν προαναιρῶν τοῦ φεύγοντος· ἐκεῖνος μὲν γὰρ δῆλον μὲν ὅτι διαβαλὼν ἐρεῖ, ὅτι δι' ἔχθραν καὶ ἐπιβουλεύων, ὁ δὲ, ὅτι οὐ δι' ἔχθραν, ἢ μῖσος, οὐδὲ λελυπημένος ἀλλ' οὐδὲ ὀρῶν ἀδικουμένην τὴν πόλιν, ὡς Δημοσθένης· τίνος ἔνεκεν αὐτοῦ μηδὲν ἀδικοῦντος κατηγορεῖν ἂν προειλόμην· ὅλως δὲ οἱ ἐπίλογοι λαμβάνονται μὲν ἀφ' ὧν περ καὶ τὰ προοίμια.

4.421 Ὁ τεχνικὸς τὴν κοινωνίαν αὐτῶν ἐπιστησάμενος ὁξέως ἐπάγει τὰς διαφορὰς δύο ταύτας ὀριζόμενος· μίαν μὲν τῷ τρόπῳ, ἑτέραν δὲ τῇ λέξει· τὸ μὲν γὰρ πάθος παρασκευάζει, φησὶ, τὸ δὲ αὖξει· καὶ τὸ μὲν συστροφὴν ἔχει τῆς λέξεως· τὸ δὲ λελυμένην ἔχει τὴν φράσιν· καὶ τὸ μὲν προοίμιον πάθος κινεῖ, αὖξει δὲ ὁ ἐπίλογος, καὶ ὁ μὲν κατήγορος ἐμποιεῖν σπουδάζει τὸ πάθος, ὁ δὲ φεύγων καταστέλλειν, ὡς Δημοσθένης· Αἰσχίνου γὰρ διαβάλλοντος ὡς δύνου, εὐθύς ὁ ῥήτωρ ἐκ προοιμίων καταστέλλει τὴν διαβολὴν διὰ τῆς εὐχῆς θραύων τὸ πάθος καὶ ἐκβάλλειν ἐπειγόμενος· οὐκοῦν ὁ μὲν κατήγορος καὶ εὐθύς ἀπὸ προοιμίων ἀρξάμενος εἰσάξει τὸ πάθος, καὶ τοῖς κεφαλαίοις ἀγωνιζόμενος κἀν τοῖς ἐπιλόγοις ἐπὶ τὰς αὐξήσεις τρεπόμενος· ὁ δὲ φεύγων, ὀρῶν κἀν τοῖς προοιμίοις εἰσαχθὲν, κἀν τοῖς ἐπιλόγοις αὖξηθὲν τὸ πάθος, οὐκ εὐθύς ἐξαίρειν ἐπιχειρήσει· βίαιον γὰρ πρὸς τὰ ἰσχυρὰ προχείρως ἐνίστασθαι· ἀλλ' ὅσον μειῶσαι καὶ καταστεῖλαι διὰ τῶν προοιμίων ἀρκεσθήσεται· ἔπειτα δὲ διὰ τῶν προαποδείξεων ἰσχύσας ἐπὶ τελευτῆς κἀν τοῖς ἐπιλόγοις τέλεον ἀναιρεῖν πειράσεται· οὕτω καὶ Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος ἐπὶ τοῦ δευτέρου προοιμίου εἰσάγει λέγων· ἐβουλόμην μὲν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ τὴν βουλὴν τοὺς πεντακοσίους ταῦτα δὲ παροξύνας καὶ τοῖς ἀγῶσι διαβαλὼν τὴν Δημοσθένους πολιτείαν, αὖξει λοιπὸν ἐν τοῖς ἐπιλόγοις τὰς Ἀθηναίων συμφορὰς καὶ τὴν ἄλωσιν ἐκφράζων, ὀρθῶς, ἔφη, ἀλISCOμένην τὴν πόλιν, καὶ τὰ ἐξῆς· καὶ τὸ πάθος ἐκτραγωδεῖ· καὶ τὰ ἄλλα τοῖς Ἑλληνσι δυστυχήματα ἐκ τῆς Δημοσθένους πολιτείας συμβεβηκέναι λέγει· καὶ ὅλως κατὰ προδότου καὶ δύνου κοινὸν τόπον ἐργαζόμενος· καὶ ὁ μὲν Αἰσχίνης οὕτως· ὁ δὲ Δημοσθένης εὐθύς ἐν ἀρχῇ καταστέλλει ὀρῶν φλεγμαίνουσαν τῶν δικαστῶν τὴν ὀργήν· πρῶτον μὲν, ὦ Ἀθηναῖοι, τοῖς θεοῖς εὐχομαι πᾶσι καὶ πάσαις ὅσῃν εὐνοίαν ἔχων διατελῶ τῇ τε πόλει καὶ πᾶσιν ὑμῖν· καὶ τὴν ἑαυτοῦ συστήσας προαίρεσιν ἐν τῷ προοιμίῳ, ἐν τοῖς ἐπιλόγοις καθάπαξ ἀναιρεῖ τὴν ὀργήν, καὶ τούναντίον εἰς εὐνοίαν μεταβάλλει· καὶ τοιοῦτον ἴσχυσεν, ὥστε καὶ ἐκόμπασε περὶ τὴν ἑαυτοῦ πολιτείαν· λέγει γὰρ εἰ οἷος ἐγὼ παρ' ὑμῖν, εἰς ἐν ἐκάστη τῶν Ἑλληνίδων πόλεων, ἀνὴρ ἐγένετο, μᾶλλον δὲ εἰ ἓνα ἄνδρα Ἀρκαδία καὶ ἓνα Θετταλία ταῦτα φρονοῦντα εἶχεν ἐμοί, οὐδεὶς οὔτε τῶν ἔξω πυλῶν Ἑλλήνων οὔτε τῶν ἄλλων τοῖς παροῦσιν ἐχρήσατο κακοῖς· δῆλον δὲ ὡς ὁ μὲν ἐπίλογος ἀπολελυμένον ἔχει τὸν ῥυθμὸν, διὰ τὸ προκεκοπωμένους τοὺς δικαστὰς δεῖσθαι ἀνέσεώς τινος καὶ μαλακίας λόγων· τὸ δὲ προοίμιον τούναντίον· ὃ τε γὰρ ῥυθμὸς συνεστραμμένος καὶ ἡ σύνθεσις τῆς λέξεως σύντομος.

4.422 Τινὲς φασιν οὐκ ὀρθῶς ὠρίσθαι τοὺς ἐπιλόγους δευτερολογίαν· ὁ μὲν γὰρ ἐπίλογος ἔστι λόγος ἐπὶ ταῖς ἀποδείξεσι ταῖς εἰρημέναις ἐπιλεγόμενος· ἐν δὲ ταῖς δευτερολογίαις εὐρίσκεται καὶ ἄλλα κεφάλαια καὶ ἐπιχειρήματα· γίνεται δὲ ἐν παντί· ἐπειδὴ πάντων ἐστὶ τῶν λόγων ἡ κοινὴ ποιότης, οὐ μόνον τῶν στοχαστικῶν, εἰκότως ἐν τῷ στοχασμῷ πᾶσαν αὐτοῦ ποιεῖται τὴν διδασκαλίαν, ἵνα κἀν ταῖς λοιπαῖς μὴ ἀγνοῶμεν· προὔτίθετο γὰρ ἡμῖν ἄνω, τὰ τοῦ στοχασμοῦ κεφάλαια καὶ εἰς τὰς ἄλλας στάσεις συντελεῖν· ἐπίλογος δὲ ἐστὶ λόγος ἐπὶ προειρημέναις ἀποδείξεσιν ἐπιλεγόμενος, ἀθροισμὸν πραγμάτων καὶ ἡθῶν καὶ παθῶν περιέχων, ἢ ἐπάνοδος εἰρημένων, ἢ λόγος ἐπιρῶννύων τὰ εἰρημένα· κατὰ δὲ Μινουκιανὸν, λόγος δείνωσιν ἢ

μείωσιν ἔχων τῶν πεπραγμένων, ἢ λόγος γινῶσιν ἔχων τῶν πεπραγμένων, ἐν ᾧ καὶ ἡ καλουμένη διατύπωσις ἢ διασκευὴ πάθος κινουῖσα καὶ πρὸς ἐναργεῖ τῶν πεπραγμένων ἐξέτασιν τὸν δικαστὴν ἄγουσα· ἔχουσι δὲ οἱ ἐπίλογοι καὶ παρακλήσεις καὶ ἀνακεφαλαιώσεις καὶ ἐπιδιηγήσεις· ἔργον δὲ ἐπιλόγου κατὰ πλείονα ἐν Φαίδρῳ· ἐν κεφαλαίῳ λέγοντα ὑπομνήσαι ἐπὶ τελευτῇ τοὺς ἀκούοντας· δευτέρον τὸ ἐπαινεῖν ἢ ψέγειν· τρίτον, ἀναμιμνήσκειν τὰ εἰρημένα· εἰσφέρονται δὲ ὑπὸ μὲν τῶν κατηγορῶν τοπικῶς, μετὰ τὰς ἀποδείξεις κατατρεχόντων· ὑπὸ δὲ τῶν φευγόντων, ἀνακεφαλαιουμένων μὲν ὁμοίως, οὐχ ὁμοίως δὲ χρωμένων, ἀλλ' ἐλεεινολογουμένων καὶ πάθη κινούντων· ὀρθῶς δὲ μαθὼν ὁ Πλάτων τὴν τῶν ἐλέων καὶ παθῶν διοίκησιν, δι' ἐνὸς ὀνόματος ἐδήλωσεν ἐν τῇ ἀπολογίᾳ, τὰ ἐλεεινὰ εἰπὼν ταῦτα δράματα· ἔδοξε μὲν γὰρ ἐκ τοῦ προφανοῦς χρῆσασθαι αὐτοῖς, παραιτεῖσθαι δὲ, διὰ τὸ μὴ πρέπειν ἀνδρὶ φιλοσόφῳ ἐπὶ τοσοῦτον ἀρετῆς ἥκοντι, δι' ἐλέου καὶ οἴκτου πορίζεσθαι τὴν σωτηρίαν, σχεδὸν δὲ τῷ λόγῳ παρήγαγε θαυμαστῇ καὶ σφόδρα ῥητορικῇ μεθόδῳ χρησάμενος, δι' ἧς καὶ τὸ ἀξίωμα ἐξῆρε τὸ ἑαυτοῦ· καὶ τὴν ἐκ τοῦ πράγματος περιγινομένην ὠφέλειαν οὐ παρητήσατο ἑκατέρῳ τὸ ἴδιον ἀπονείμας· φιλοσοφίᾳ μὲν τὸ σεμνὸν, ῥητορικῇ δὲ τὸ τῆς ἐπιστήμης οἰκεῖον.

4 . 423 ὥς ἀγανακτήσαντα γὰρ τινὰ τῶν δικαζόντων ὑποθέμενος διὰ τί ὑπερηφανία κατ' αὐτῶν χρώμενος τὴν ἐκ τοῦ ἐλέου παρητήσατο κρίσιν εἰπὼν. τάχα ἂν τις ὑμῶν ἀγανακτήσειεν, εἰ μὴ μετὰ παίδων καὶ γυναικὸς καὶ πολλῶν δακρύων ἰκετεύω, ἐγὼ δὲ οὐδὲν τούτων ποιῶ· ἀλλ' εἰσὶ μοί φησι καὶ υἱεῖς, ἀλλ' οὐ συμφέρει πρὸς δόξαν οὔτε ἐμοὶ οὔτε τῇ πόλει τοιαῦτα παθεῖν· οὐ γὰρ δεῖ τὸν ἐν ἀξιώματι ἐλεεινολογεῖσθαι· ὥς οὖν ταῦτα εἰπὼν κατὰ ἀπόκρισιν ὥσπερ ἐξ ἀνάγκης ὑπέβαλε τὰ εἰς ἔλεον κινουῖντα τοὺς δικάζοντας εἰπὼν· τάχα ἂν τις ὑμῶν ἀγανακτήσειεν ἀναμνησθεὶς ἑαυτοῦ· εἰ ὁ μὲν καὶ ἐλάττω τούτου τοῦ ἀγῶνος ἐδεήθη τε καὶ ἰκέτευε τοὺς δικαστὰς μετὰ πολλῶν δακρύων· παιδία τε αὐτοῦ ἀναβιβασάμενος ἵνα ὅτι μάλιστα ἐλεηθῇ καὶ ἄλλους φίλους καὶ οἰκεῖους· ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄρα τούτων ποιήσω, καὶ ταῦτα κινδυνεύων ὥς ἂν δεῖξαι μοι τὸν ἔσχατον κίνδυνον καὶ τὰ ἐξῆς· εἴτα ἐπήγαγε τὸ ἀπὸ τοῦ ἀξιώματος τῇ μεθόδῳ· τί δὴ οὖν οὐδὲν τούτων ποιήσω οὐκ αὐθαδιαζόμενος, ὅθεν οὐδαμῶς ἀτιμάζων καὶ τὰ λοιπὰ· καὶ τοῦ μὲν φεύγοντος τὸ ἐλεεινολογεῖσθαι ἴδιον· τὸν δὲ κατήγορον δεῖ ταῦτα ἐκβάλλειν· πολλάκις γὰρ ὁ ἔλεος τῆς κατηγορίας τὸ σφοδρὸν ἐκλύει· καὶ ὅτι τοῦτο μεγίστην ἔχει δύναμιν, ἐντεῦθεν γνοιήμεν· ὁ γὰρ Καλλίξενος οὐκ ἄλλω τινὶ ἔπεισεν Ἀθηναίους καταψηφίσασθαι τῶν στρατηγῶν θάνατον, ἢ τῷ τοὺς οἰκεῖους τῶν τετελευτηκότων μελανειμονοῦντας εἰσάγειν καὶ δακρύνοντας καὶ ἰκετηρίας ἔχοντας· οὕτω γὰρ ἰσχυρόν ἐστι τοῦτο τὸ κεφάλαιον, ὥστε καὶ τῆς αἰτίας προδῆλου οὔσης δι' ἣν οὐκ ἀνείλοντο τὰ σώματα, ὅμως οὐκ ἐφείσαντο καταψηφίσασθαι τῶν στρατηγῶν οὕτω λαμπρὰν καὶ μεγίστην ναυμαχίαν νενινηκότων· δεῖ οὖν καὶ τῆς ἐκβολῆς ἰσχυρᾶς τῷ κατηγορῶ· τί οὖν ποιήσεις, ἀντιτάξεις ταῖς ἐλεεινολογίαις τὰ τελικὰ κεφάλαια.

4 . 424 ἔστι δὲ κοινὴ τῶν δύο προσώπων ἢ κοινὴ ποιότης· εἰδέναι μέντοι δεῖ, ὥς συμβαίνει πολλάκις ἐπιλεῖψαι τὸν ἐπίλογον· ἐνίοτε δὲ καὶ τὸ προοίμιον καὶ τὴν διήγησιν· ὥς ἐν ταῖς ἀποδείξεσι μόνον εἶναι τὸ ζήτημα· προνοητέον δὲ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις, ὅπως ἐὰν μὲν κατηγορῶμεν δυσμενῇ τῷ φεύγοντι τὸν ἀκροατὴν, ἐὰν δὲ ἀπολογώμεθα εὖνουν ἑαυτοῖς τὸν δικαστὴν καταστήσωμεν· φησὶ δὲ Ἀριστοτέλης τέσσαρα εἶναι μέρη τοῦ ἐπιλόγου· πρῶτον μὲν τὸ εἰς πάθος ἄγειν τὸν ἀκροατὴν· ἔπειτα τὸ ποιῆσαι τοῖς μὲν ἐναντίοις ἀλλοτρίως ἔχειν, αὐτοῖς δὲ οἰκείως· καὶ τὸ αὔξειν καὶ ταπεινοῦν καὶ τελευταῖον τὸ ἀναμιμνήσκειν· πολλάκις δὲ οὐ πᾶσι χρηστὸν ἀλλ' ἐνίοις.

4 . 425 Διάφοροι δὲ αἱ τῶν ἀνακεφαλαιώσεων μέθοδοι παρὰ τοῖς ἀρχαίοις· καὶ γὰρ ἡ ἀπὸ τοῦ πλάσματος κέχρηνται, ὥς Ὑπερίδης· βουλόμενος γὰρ τὰ λεχθέντα ἀνακεφαλαιώσασθαι ἐν πλάσματι εἰσῆγαγεν· ἡ ἀπὸ τῆς αἰτίας ὥς παρὰ τῷ Πλάτῳ ἐν Φαίδρῳ ἐπὶ ταῖς προκειμέναις

αἰτίαις, δι' ἃς εὐλόγως τῶν εἰρημένων ὑπομιμνήσκει· ἢ ἀπὸ τῆς ἐπαγγελίας, ὡς πρότερον ἐπαγγειλάμενοι ἐν κεφαλαίῳ τὰ ἐπαγγελθέντα πληροῦν ἐθέλομεν, ὡς ἔχομεν ἐν τῷ παραπροσβείας· συλλογίσασθαι δὴ βούλομαι τὰ κατηγορημένα ἐξ ἀρχῆς, ἵν' ὅσα ὑπεσχόμεν ἀρχόμενος τοῦ λόγου, δείξω πεποικῶς, ἢ ἀπὸ τῆς πρὸς ἕτερον ἀντεξετάσεως ὡς ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ Δημοσθένης· πρὸς ἐτέρους γὰρ ἀντεξετάζων πρεσβευτὰς, ἀναγκαίαν τῆς ἀνακεφαλαιώσεως τὴν εἰσαγωγὴν ἐποίησατο, ὡς ἤδη εἰρήκαμεν· ἢ κατ' ἐρώτησιν ἦν καὶ δαιμονίαν ὁ ῥήτωρ παρέσχετο ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου· βουλευθεὶς γὰρ πάντα ἐν κεφαλαίῳ διεξελθεῖν τὰ ἑαυτοῦ ἐγκώμια, ἐπειδὴ ἐπαχθὲς τοῦτο τοῖς ἀκούουσι, τὴν τῆς ἐρωτήσεως ἐξεῦρε μέθοδον, καθ' ἣν πομπικῶς ἅμα καὶ μετ' ἐργασίας ἄνευ τοῦ ἐπαχθὲς ἔμελλε τὴν ἑαυτῷ προσοῦσαν ἀρετὴν διεξιέναι καὶ κατὰ ἀνάγκην λέγων φαίνεσθαι· ὡς ἐρωτῶντα γὰρ πεποίηκε τὸν Αἰσχίνην εἰσάγων οὕτως· εἴτα μ' ἐρωτᾷς, ἀντὶ ποίας ἀρετῆς ἀξιῶ τιμᾶσθαι· ἐγὼ δέ σοι λέγω, ὅτι τῶν πολιτευομένων παρὰ τοῖς Ἑλλησι διαφθαρέντων ἀρξαμένων ἀπὸ σοῦ πρώτου, πρότερον μὲν ὑπὸ Φιλίππου, νῦν δ' ὑπὸ Ἀλεξάνδρου, ἐμὲ οὔτε καιρὸς, οὔτ' ἀλλ' ὅτιοῦν ἔπεισεν· ἔστι καὶ ἀπὸ συγχωρήσεως ἐπὶ τῷ κατὰ διορισμὸν σχήματι· ὅτ' ἂν τοῦ ἀντιδίκου εἰς ἕτερον μεθιστάντος, περὶ μὲν τούτου μὴ ἀκριβολογώμεθα, αὐτοὶ δὲ ὀρίζωμεθα ἐφ' οἷς τὴν κατηγορίαν ποιούμεθα· ὡς ἐν τῷ κατ' Αἰσχίνου Δημοσθένης· Αἰσχίνου γὰρ ἄγοντος ἐπὶ Χάρητα τὴν αἰτίαν τῶν ἐγκλημάτων ὡς στρατηγὸν, περὶ μὲν τούτου οὐδὲν ἔφη διῖσχυρίζεσθαι, εἰ καὶ ὅτι μάλιστα λεληθότως ἀπολογεῖται ὑπὲρ Χάρητος, ὡς πάντα ὑπὲρ τῆς πόλεως πράξαντος· ὠρίσατο δὲ ἐφ' οἷς Αἰσχίνου κατηγορεῖ εἰπὼν· ἐγὼ γὰρ οὐδὲν Αἰσχίνην αἰτιῶμαι τούτων τῶν ἐν τῷ πολέμῳ πραχθέντων, τούτων γὰρ εἰσιν οἱ στρατηγοὶ ὑπεύθυνοι· οὐδ' ὑπὲρ τοῦ ποιήσασθαι τὴν πόλιν εἰρήνην, ἀλλ' ἄχρι τούτου πάντα ἀφήμι· εἴτα διορισμός· τί οὖν λέγω καὶ πόθεν ἄρχομαι κατηγορεῖν καὶ τὰ ἐξῆς· εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι μέθοδοι ἀνακεφαλαιώσεων ἃς παραφυλάττειν χρὴ ὁρῶντας τὴν μεταχείρησιν, καθ' ἣν ἐκάστη εἰσηκται· καὶ τὰς μὲν ἐπικαίρους τῶν μεταχειρήσεων δηλοῦντας, τὰς δὲ ἀπλῶς εἰσηγμένας παραιτεῖσθαι· χρηστὸν δὲ τῇ ἀνακεφαλαιώσει ὅτ' ἂν πολλὰ τὰ εἰρημένα ᾗ, ὥστε μεμνησθαι τοὺς ἀκούοντας· ὅτ' ἂν δὲ ὀλίγα ᾗ, παραλείπομεν· εὐρήσομεν δὲ διαφόρως τοὺς παλαιοὺς τὴν ἀνακεφαλαίωσιν ποιησαμένους· πολλοὶ μὲν οὖν ἐπὶ τέλους ἐχρήσαντο αὐτῇ, ὡς ἐν τῷ κατὰ Ἀριστοκράτους καὶ ἐν τῷ κατὰ Τιμοκράτους ὁ Δημοσθένης· πολλοὶ δὲ καὶ ἐν τῷ μέσῳ, ὡς ἐν τῷ παραπροσβείας· ἐχρήσαντο δὲ αὐτῇ καὶ μετὰ τῶν προηγουμένων καὶ ἀναγκαίων πίστεων· ἔστι δὲ καὶ ἄλλος ἀνακεφαλαιώσεως τρόπος, ἐπὶ ἐνὶ κεφαλαίῳ γενόμενος· ταύτῃ δὲ διαφέρουσι αἱ ἀνακεφαλαιώσεις ἀλλήλων· ὅτι ἢ μὲν ἐπὶ τέλους τοῦ λόγου ἔκθεσιν ἔχει κεφαλαιώδη· ἢ δὲ μετὰ τὴν ἀνάμνησιν τῶν ἀναγκαίων πίστεων· ἢ δὲ ἐπὶ ἐνὶ κεφαλαίῳ γινομένη οὐκέτι κεφαλαίων ἀνάμνησιν ἔχει, ἀλλὰ λημμάτων, δι' ὧν ἀπεδείχθη τὸ προκείμενον κεφάλαιον· δεῖ δὲ ἀνακεφαλαιοῦσθαι τὰ ἰσχυρότερα, παραλιμπάνειν δὲ τὰ σαθρότερα, ὡς ἔφαμεν· καὶ τῶν ἐναντίων τὰ ἀναγκαιότερα ὁμοίως παραλείπειν· εὔρε δὲ καὶ ἄλλην Δημοσθένους καινότεραν ἀνακεφαλαίωσιν, τοῖς πρέσβεσιν ἀντιτάξας τοὺς πρέσβεις, καὶ γράμματα γράμμασιν· ἐπειδὴ παρὰ τὰ γράμματά φησιν ἐπρέσβευσαν· οὗτοι δὲ οὐ παρὰ τὰ γράμματα· τότε δὲ δεῖ χρήσασθαι τῇ ἐργασίᾳ τοῦ κοινοῦ τόπου, ὅτ' ἂν ἢ τοῦ τιμήματος ἐξουσία περὶ τοῦ τί χρὴ παθεῖν ἀποτίσαι τοῖς δικάζουσι καταλίπηται· πολλάκις δὲ τὸ παθητικὸν παρήσομεν, ὅτ' ἂν μὴ ἔχη τὸ πρᾶγμα πάθος.

4. 427

Κοινὰ δὲ ἀμφοῖν τὰ τελικὰ λεγόμενα κεφάλαια· τελικὰ δὲ εἴρηται, ὅτι ἐπὶ τέλει τῶν λόγων τίθεται ὡς καὶ ἐν τῷ κοινῷ τόπῳ, ἢ ὅτι ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν ἐν ἑαυτῷ τέλειον ἔχει, καὶ οὐχ ὥσπερ τὰ ἄλλα ἕτερον ἐξ ἐτέρου κατασκευάζεται, ὥσπερ ἢ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις ἐκ τῶν σημείων· ἢ ὅτι τὰ ἄλλα πάντα κεφάλαια καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν πάντα τὰ πράγματα εἰς ταῦτα συντείνει, ἢ γὰρ ὡς νόμιμόν τι, ἢ ὡς συμφέρον, ἢ ὡς δίκαιον, ἢ ὡς ἔνδοξον, ἢ ὡς τι τούτων προβαλλόμεθα· χρήσεται δὲ τούτοις ὁ μὲν φεύγων, λέγων ὅτι συμφέρει ὑμῖν τὸ μὴ τοῖς

συκοφάνταις προσέχειν καὶ πείθεσθαι· οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ τὰ κοινὰ διαφθείροντες καὶ ὅτι εὖορκα παρέξεται, εἰ μὴ ἀδίκως ἐμοῦ καταψηφιεῖσθε· ὁ δὲ κατήγορος ἐκ τοῦ ἐναντίου, ὅταν ὁ φεύγων εἰσάγει παῖδας καὶ ἔλεον, πειράσεται ταῦτα ἄκυρα ποιεῖν τοῖς τελικοῖς κεφαλαίοις, ἀφ' ὧν περ καὶ τὰ προοίμια· δόξει ἀκαίρως ὁ τεχνικός ἐνταῦθα προοιμίων μεμνήσθαι· ἀλλὰ φαμεν, ὅτι περὶ ἐπιλόγων διαλεγόμενος, ἐπειδὴ πολλὴν εἶδε συγγένειαν ἐπιλόγων καὶ προοιμίων, ἀπὸ γὰρ τῶν αὐτῶν ἀμφοτέρω κατασκευάζεται, καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ ἐκάτερα ἐπιγίνεται, ἀναγκαίως διὰ τοῦτο μέμνηται διαφορᾶς, χωρίσαι τῆς κοινωνίας βουλόμενος, ἀμφοτέρω γὰρ ἢ ἔλεον, ἢ φθόνον, ἢ πάθος κινεῖ· ἀμέλει Δημοσθένους ὀργὴν ἐν ἀρχῇ τοῦ προοιμίου κινεῖ ἐν τῷ κατὰ Μειδίου κατηγορῶν ἀσέλγειαν Μειδίου· τοῦτο δὲ καὶ τοῖς ἐπιλόγοις ποιεῖ καταδρομὰς τοπικὰς ἐργαζόμενος· διάφορον δὲ αὐτῶν τὸ σχῆμα καὶ ἡ ἑρμηνεία τοῦ λόγου· τὰ μὲν γὰρ τοῦ προοιμίου σχήματα μέτρια εἶναι δεῖ καὶ ἥπια καὶ ὥς ἂν τις εἴποι τιθασσά· ἐπειδὴ γὰρ ἐν ἀρχῇ νήφουσι μᾶλλον οἱ ἀκροαταί, καὶ οὐπω ἀνακεκίνηται αὐτῶν τὸ πάθος, ὁμοιοπαθεῖν δεῖ τοῖς ἀκούουσι καὶ ἡρέμα προβιβάζειν τό τε ἑαυτῶν καὶ τὸ τῶν ἀκροατῶν πάθος· ἔστι δὲ τοῦτο ἐὰν τοῖς τε σχήμασι μετρίοις καὶ ταῖς λέξεσι καὶ ταῖς συνθέσεσιν, ἔτι δὲ καὶ ταῖς ὑποκρίσεσιν μετρίαις χρώμεθα· ὁ δὲ ἐπίλογος τὸνναντίον κεκινήσθαι τοῖς σχήμασιν ὀφείλει καὶ πολλὰς μὲν ἐκβοήσεις ἔχειν, πολλοὺς δὲ σχετλιασμούς· καὶ τὰ μὲν προοίμια συστροφὴν ἔχει τῆς λέξεως, ὁ δὲ ἐπίλογος λελυμένην τὴν φράσιν· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὕλική τις ἔστι διαφορά· πολλὰ γὰρ τῶν ἐν τῷ προοίμῳ λεχθέντων οὐκ ἀνάγκη λέγειν ἐν τοῖς ἐπιλόγοις· οἷον ὑποπτεύεται τις διὰ περιεργίαν ἢ διὰ πολυπραγμοσύνην εἰσερχόμενος τοὺς ἀγῶνας, λυθείσης τῆς ὑποψίας ἐν τῷ προοίμῳ οὐκ ἔτι ἀνάγκη ἐν τοῖς ἐπιλόγοις περὶ τούτου λέγειν, καὶ ἄλλαι τινὲς εἰσι προοιμιακαὶ ὕλαι, αἵτινες ὅτ' ἂν διαπεραιωθῶσιν ἐν τοῖς προοιμίοις, περιττὸν ποιοῦσιν ἐν τοῖς ἐπιλόγοις τὸν περὶ ἑαυτῶν λόγον· εἰσὶ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις ὕλαι τινὲς, αἷς ἐν τοῖς προοιμίοις οὐ χρώμεθα· οἷον περὶ τῶν κεφαλαίων οὐκ ἔχει καλῶς τὸ τὰς ὑπολήψεις ἐν τοῖς προοιμίοις λαμβάνειν· ἐλκοποιήσομεν γὰρ τὸ προοίμιον· ἐν δὲ τοῖς ἐπιλόγοις ἀνάγκη λαβεῖν τι αὐτῶν εἰς ἐπὶ ῥῶσιν· διαφέρει οὖν, ὅτι τὸ μὲν πάθος παρασκευάζει, ὁ δὲ ἐπίλογος αὖξει, ὁ δὲ φεύγων πειράσεται ἐν μὲν τοῖς προοιμίοις μειῶσαι τὸ πάθος, καὶ τὴν διαβολὴν, ἄτοπον γὰρ πάντῃ ἀναιρεῖν ἐξ ἀρχῆς πρὸ τῶν ἀποδείξεων· ἐν δὲ τοῖς ἐπιλόγοις μετὰ τὴν ἀπόδειξιν ἀναιρεῖν καὶ διαρρήδη ἐκβάλλειν ἐπιχειρήσει.

4. 429 Ὡς ἐν τῷ περὶ προοίμιο· σύγγραμμά ἐστιν Ἑρμογένους περὶ προοιμίου, ὃ εὗρηται μὲν ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς· οὐ φέρεται δέ. Ἡ μὲν δὲ τοῦ τελείου τε καὶ ἀπλοῦ στοχασμοῦ διαίρεσις αὕτη ἐστίν· εἰσὶ δὲ τινες καὶ ἀτελεῖς αὐτῶν στοχασμοὶ καὶ αὖ διπλοῖ, τέλειό τε καὶ ἀτελεῖς, ἐν οἷς διπλῇ καὶ τῇ διαίρεσει χρώμεθα περὶ ὧν λεκτέον. Συριανοῦ ὅ. Χρὴ εἰδέναι ὥς οἱ λεγόμενοι κακοῦ βίου στοχασμοὶ καὶ ἀχαριστίας καὶ κατασοφισμοῦ καὶ δημοκοπίας καὶ δήμου ἀπάτης καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα οὐ ποιοῦσιν ἕτερα εἶδη στοχασμῶν· οὐ γὰρ αἱ διάφοροι κρίσεις αἱ τοῖς προβλήμασι προκείμεναι τὰ εἶδη ποιοῦσιν· ἢ γὰρ ἂν ἄπειρα εὐρεθείη· ἀλλ' ὁ τῶν κεφαλαίων πλεονασμὸς, καὶ ἡ ἔλλειψις καὶ ἡ ἐναλλαγὴ τὴν διαφορὰν τῶν εἰδῶν ἐν ταῖς στάσεσιν ἀπεργάζεται· αὐτίκα ἐπ' ἐκείνων τῶν προβλημάτων μιᾶς οὐσης τῆς κρίσεως, διάφορα εὐρίσκεται τὰ εἶδη· οἷον μειράκιον ὥραϊον ἐν θεάτρῳ συρίττεται, καὶ κρίνεται κακοῦ βίου. μητρυῖας ἡράσθη ὁ πρόγονος καὶ παραχωρήσαντος αὐτῷ τοῦ πατρὸς κρίνονται οἱ τρεῖς κακοῦ βίου· εἰ τοίνυν αἱ κρίσεις διάφορα εἶδη ἐποιοῦν στοχασμοῦ φέρε ἢ τινος ἄλλης στάσεως, ἔδει καὶ τὰς αὐτὰς κρίσεις μὴ διαφόρων στάσεων ἔχειν προβλήματα· ἐνταῦθα γοῦν εἰ πᾶσι κακοῦ βίου πρόκειται, πάντα ἐχρὴν εἶναι στοχαστικά· νῦν δὲ τὸ μὲν στοχαστικόν ἐστι, τὸ δὲ ἀντιληπτικόν, τὸ δὲ συγγνωμονικόν.

4. 430 δυσχέρεια δὲ γίνεται πρὸς τὴν ἐπίγνωσιν τῶν ζητημάτων, ποίας εἰσὶ στάσεως, δι' αἰτίας δύο· πρώτην μὲν τὴν αὐτὴν προσθήκην εἶναι τῆς κρίσεως ἐν διαφόροις προβλήμασιν, ὥς καὶ

ἀνωτέρω ἔφαμεν, ὑπὸ πλείονας ἀναγομένοις στάσεις· ἔπειτα τὸ ἄδηλον εἶναι πότερον ὡς κρινόμενόν τι παραλαμβάνομεν ἐν τοῖς ζητήμασιν ἢ ὡς τεκμήριον, οἷον Πausanías Μηδικὴν στολὴν ἀμφιεννύμενος κρίνεται μηδισμοῦ· κάκεῖνο νόμος τὸν τυραννοκτόνον δωρεὰν λαμβάνειν· μάγος ὑπέσχετο εἶσω τῶν πέντε ἡμερῶν ἀποκτενεῖν τὸν τύραννον, ἠνέχθη σκηπτὸς εἶσω πέντε ἡμερῶν κατὰ τοῦ τυράννου, καὶ ὁ μάγος ἀπαιτεῖ τὴν δωρεάν· ταῦτα γὰρ καὶ τὰ τοιαῦτα, εἰ μὲν ὡς τεκμήρια λαμβάνοιτο τοῦ κρινόμενου, στοχαστικὴν ποιήσει τὴν στάσιν, τεκμήριον ἡμῶν ποιουμένων τοῦ μηδίζειν τὸ φορεῖν Μηδικὴν ἐσθῆτα, καὶ τοῦ τὸν μάγον ἀνῆρηκεῖν τὸν τύραννον τὸ εἶσω τῶν παρ' αὐτοῦ ὑποσχεθεισῶν πέντε ἡμερῶν ὑπὸ σκηπτοῦ ἀνῆρησθαι· εἰ δὲ ὡς κρινόμενα ταῦτα λαμβάνοιτο, ὀρικὴν ἀπεργάζεται τὴν στάσιν. Μαρκελλίνου. Πληρώσας τὸν περὶ τοῦ ἀπλοῦ τελείου στοχασμοῦ λόγον, ἐπὶ τὰ εἶδη λοιπὸν τοῦ στοχασμοῦ πορεύεται· διατὶ δὲ περὶ διαιρέσεως εἰπεῖν προθέμενος τῶν κεφαλαίων νῦν καὶ περὶ τῶν εἰδῶν τοῦ στοχασμοῦ διαλέγεται; ἐπειδὴ πρὸς τὰ εἶδη καὶ ἡ διαίρεσις διάφορος γίνεται, διὰ τοῦτο ἠναγκάσθη καὶ περὶ τῶν εἰδῶν τεχνολογεῖσθαι· ἐν οἷς διπλῇ καὶ τῇ διαιρέσει ἐν συντόμῳ τὴν τοῦ ἀπλοῦ στοχασμοῦ πρὸς τοὺς διπλοῦς διαφορὰν ἡμῖν ἐδήλωσεν· ὅτι ἐν τούτοις διπλῇ καὶ ἡ διαίρεσις, δυοῖν ὄντοιν, ἐξ ὧν τὸ πολιτικὸν ζήτημα πληροῦται, προσώπου λέγω καὶ πράγματος· ἐὰν μὲν ἀμφοτέρω εὐρεθῇ ἐξέτασιν ἐπιδεχόμενα, τέλειος οὗτος στοχασμός, καὶ πάντα ἔξει τὰ κεφάλαια, ὅτ' ἂν δέ τι τῶν δύο ἐπιλίπη, καὶ τὰ κεφάλαια τοῦ μέρους ἐκείνου ἐκλείψει.

4.431 Ἀτελής ἐκ μόνων πραγμάτων συνεστὼς ἐστίν, ὅτ' ἂν τὸ πρόσωπον μὴ ᾗ κρινόμενον, ἐνὸς ὄντος τοῦ πράγματος, οἷον θάπτων τις νεοσφαγὲς σῶμα ἐπ' ἐρημίας πεφώρταται, καὶ φόνου φεύγει· οὗτος βούλησιν μὲν καὶ δύναμιν οὐκ ἔχει, τοῖς δὲ ἄλλοις διαιρεῖται πᾶσιν ὁμοίως τοῖς τελείοις. Συριανοῦ. Ἀπορήσει τις, πῶς οἷόν τε κρίσιν ἐν δικαστηρίῳ γενέσθαι, προσώπου ἢ πράγματος ἐκλείποντος· φαμὲν οὖν ὅτι τὸ μὲν πρόσωπον πάντῃ ἐκλείπειν ἀδύνατον· τοῦ γὰρ δράσαντος μὴ εἰπόντος, κατὰ τίνος ἐξοίσει τὴν ψῆφον ὁ δικαστής, ἀλλ' ἐπειδὴ τὰ ἐκ τῶν προσώπων κρινόμενα κεφάλαια ἐκλείπει, ὅτ' ἂν ἀόριστον πρόσωπον πάντῃ ἐν στοχασμῷ παραλάβωμεν, διὰ τοῦτο ἀτελεῖς ἐκ προσώπων τοὺς τοιοῦτους καλοῦμεν στοχασμούς· πάλιν τὸ πρᾶγμα διχῶς οἱ τεχνογράφοι καλοῦσιν τὸ τεκμήριον καὶ τὸ κρινόμενον· τὸ τεκμήριον οὖν ἐκλείπει πολλάκις, τὸ δὲ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα οὐδέποτε· διὰ τοίνυν τὴν τοῦ τεκμηρίου ἔκλειψιν ἀτελεῖς ἐκ πραγμάτων καλοῦνται οἱ στοχασμοί. Ἀτελής ἐκ μόνων πραγμάτων· τοῦτο διὰ τοὺς διπλοῦς εἶπεν· διπλοῖ γάρ εἰσι καὶ οἱ ἐν μὲν ἔχοντες πρόσωπον, δύο δὲ πράγματα, ὥσπερ ὁ συγκατασκευαζόμενος.

4.432 Μαρκελλίνου. Τῶν στοχασμῶν οἱ μὲν ἀπλοῖ, οἱ δὲ διπλοῖ· καὶ τῶν ἀπλῶν οἱ μὲν τέλειοι, οἱ δὲ ἀτελεῖς· καὶ περὶ μὲν ἀπλῶν καὶ τελείων εἴρηκε· περὶ δὲ ἀτελῶν καὶ ἀπλῶν ἐμνημόνευσεν· ὅτι οἱ μὲν ἔχοντες τὸ πρᾶγμα μόνον κρίνονται· οἱ δὲ τὸ πρόσωπον μόνον οὐ κρίνονται κατὰ Ἑρμογένην, καὶ τοῦ Μινουκιανοῦ λέγοντος ὅτι καὶ ἀπὸ προσώπου μόνου κρίνονται, αὐτὸς ἠναντιώθη φιλονεικῶν· βούλεται τοίνυν μετὰ ταῦτα περὶ διπλῶν διαλαβεῖν· διαιρεῖται δὲ ὁ μὲν τέλειος ἀπλοῦς τοῖς προειρημένοις· ὁ δὲ ἀτελής ἐκ μόνων προσώπων κατὰ Μινουκιανόν· κατὰ γὰρ τὸν Ἑρμογένην ὅπερ εἵπομεν οὐ συνίσταται· τοῖς τοῦ προσώπου μόνοις διαιρεῖται κεφαλαίοις· παραγραφικῶς, ὅτε ἐμπίπτει, ἐλέγχων ἀπαιτήσει, βουλήσει, δυνάμει, καὶ οὐκ ἔτι τοῖς ἐξῆς· ὁ δὲ ἀτελής ἐκ μόνων πραγμάτων οὐκ ἔχων τὰ πρόσωπα κρινόμενα τοῖς μὲν τοῦ προσώπου κεφαλαίοις οὐκ ἔτι διαιρεῖται, τοῖς δὲ τοῦ πράγματος διαιρεῖται, ἔστι δὲ τὰ τοῦ πράγματος ἀπ' ἀρχῆς τέλους, μετάθεσις αἰτίας, πιθανὴ ἀπολογία, ἀντίληψις, οὐκ αἰεὶ δὲ ἐμπίπτει, κοινὴ ποιότης· ἀτελής μὲν οὖν καλεῖται ἐκ μόνων πραγμάτων συνιστάμενος, ὅτ' ἂν ἔχη πρᾶγμα μὲν κρινόμενον, πρόσωπον δὲ οὐ· ἀτελής δὲ ἐκ μόνων προσώπων συνιστάμενος, ὅτ' ἂν ἔχη τὸ πρόσωπον μόνον κρινόμενον, τὸ πρᾶγμα δὲ οὐ· τοῦ προτέρου παράδειγμα ὁ θάπτων τὸ νεοσφαγὲς σῶμα· τοῦ δὲ δευτέρου ὁ ἄσωτος κατὰ Μινουκιανόν· κατὰ δὲ Ἑρμογένην

οὐ γίνεται ἐκ προσώπου μόνου στοχασμός· ἐφιλονείκησε γὰρ περὶ τοῦ ἀσώτου λέγων· ὅτι κἂν τοῦτο πρᾶγμα ἔστι κρινόμενον, ἢ ἀφάνεια. Ἀτελής δὲ ἐκ μόνων προσώπων ἀπλοῦς οὐ γίνεται κατὰ γε ἐμὲ στοχασμός· καὶ τοῖς γε ἐπεσκεμμένοις τὰ εἰρημένα ὀλίγῳ πρότερον περὶ τῶν κρινομένων πραγμάτων σαφέστατον εἶναι τοῦτο νομίζω· τεθείκασι δ' οὖν τινες ὡς ἀτελοῦς ἀπλοῦ παράδειγμα λέγοντες, μόνον τὸ πρόσωπον κρίνεσθαι ἐνταῦθα· οἷον ἀσώτου πατὴρ ἀφανῆς γέγονε καὶ φεύγει φόνου· πρῶτον μὲν οὖν ἐρήσομαι αὐτούς· ἢ οὐκ ἔστιν ἐνταῦθα τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· καὶ μὲν ἔστι τὸ ἐκποδὼν εἶναι τὸν πατέρα· τοῦτο δὲ οὐ τοῦ προσώπου ἀλλὰ τοῦ πράγματός ἐστιν, ἀλλὰ μετάθεσιν αὐτὸν τῆς αἰτίας οὐκ ἀπαιτήσομεν· ἀλλὰ καὶ τοῦτο· εἰ δὲ μὴ, τίς ἐστιν ἡ ἀπολογία; πῶς οὖν ἀγωνιεῖται, εἴγε μὴ ἔνι πρᾶγμα, τί δὲ τῇ πιθανῇ ἀπολογίᾳ οὐ χρήσεται; οἶμαι καὶ τοῦτο· πῶς οὖν ἀτελής ὁ τοιοῦτος; ἀλλ' ἦττον ἰσχύει τὰ πράγματα ἐνταῦθα, ἢ ἐν τῷ θάπτοντι τὸ νεοσφαγὲς σῶμα καὶ γὰρ ἐν πᾶσι στοχασμοῖς ἦττον ἰσχύει τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ὅτ' ἂν ἀφ' ὧν ἄλλοι πεποιήκασιν κρίνεται τις ἄλλως τε καὶ ὅτ' ἂν μὴ εἰς αὐτὸν ἄντικρυς ἀναφέρεται ὡς ἐπὶ τοῦ Ἀρχιδάμου τοῦ κρινομένου δώρων· ἐπειδὴ ἔγραψεν ὁ Περικλῆς ἐν τοῖς λογισμοῖς εἰς δέον ἀνηλωκέναι πεντήκοντα τάλαντα.

4.433. (1n) Σωπάτρο υ. Πάλιν τὸ ἴδιον δόγμα ἐνταῦθα τίθησιν· ὅπερ ἤδη διὰ τῶν προλαβόντων προανεφώνησεν εἰπὼν, ὅτι στοχασμὸν ἀτελῆ ἐκ μόνων προσώπων οὐχ οἷόν τε γενέσθαι· καὶ προφανῶς τὴν μάχην πρὸς Μινουκιανὸν προφέρει· καὶ εἴρηται εὐθὺς ἐν ἀρχῇ ἐν τῇ τῶν ζητημάτων ἐξετάσει, ὅπως ὁ τεχνικὸς βιάζεται στῆσαι τὸ δόγμα τὸ ἑαυτοῦ προφανῶς, ἀληθὲς οὐ δυνάμενον εἶναι· τάχα δὲ τὸν συλλογισμὸν βούλεται ἡμᾶς ἀναμιμνήσκεσθαι, ὃν παραλογιζόμενος ἐν τῷ περὶ τῶν πραγμάτων λόγῳ ἔταξεν, ἐν οἷς φησιν· θαυμάζω δὲ εἰ μὴ κρινομένου πράγματος αἰτίαν τις ἀποδώσει καὶ τὰ ἐξῆς· πρῶτον οὖν ἐρήσομαι αὐτούς, εἰ οὐκ ἔστιν ἐνταῦθα τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ἐπὶ τῆς αὐτῆς προθέσεως ἔμεινεν, οὐδὲν ἀληθὲς λέγων· οὐ γὰρ τὸ ἐκποδὼν γενέσθαι τὸν πατέρα τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐστίν, ἀλλ' αὐτὸ τοῦτό ἐστιν τὸ ἔγκλημα· τὰ γὰρ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀπὸ τῶν σημείων γίνεται, καὶ οὐκ ἀπὸ τῶν ἐγκλημάτων· ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ ἀφορῶντος εἰς τὴν ἀκρόπολιν καὶ δακρύοντος αὐτὸ τὸ ἀφορᾶν καὶ δακρύνειν ἐστὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, οὐ τὸ θέλειν τυραννῆσαι· ἴσμεν δὲ τοῦτο ἄνωθεν γνόντες, ὅτι ὁ στοχασμὸς δύο πραγμάτων ἔχει, τὸ μὲν φανερόν καὶ σημεῖον· τὸ δὲ ἀφανὲς καὶ ἔγκλημα· τὰ οὖν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐκ τοῦ φανεροῦ καὶ σημείου γίνεται, οὐκ ἀπὸ τοῦ ἐγκλήματος, τὸ δὲ λέγειν ἐκποδὼν εἶναι τὸν πατέρα οὐκ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀλλ' ἔγκλημα.

4.434 ἀλλὰ μετάθεσιν τῆς αἰτίας αὐτὸν οὐκ ἀπαιτήσει· ἐχρῆν αὐτὸν εἰπεῖν αὐτὴν καὶ προθεῖναι· τὸ δὲ λέγειν, εἰ δὲ μὴ, τίς ἔσται ἡ ἀπολογία, ἐροῦμεν ὅτι ἐκ τῆς ποιότητος τοῦ προσώπου καὶ τῆς δυνάμεως ἐστὶν ἡ ἀπολογία· οὐ γὰρ ἀνάγκη ἐκ τῆς μεταθέσεως τῆς αἰτίας γίνεσθαι τὴν ἀπολογίαν· περιττὰ γὰρ ἔμελλον εἶναι καὶ τὰ λοιπὰ κεφάλαια τοῦ φεύγοντος, εἰ μόνη μετάθεσις τῆς αἰτίας ποιεῖ τὴν ἀπολογίαν· ἐροῦμεν οὖν, ὅτι ἔστι μὲν ἀπολογία, οὐκ ἐκ τῆς μεταθέσεως δὲ τῆς αἰτίας· τὸ γὰρ μέγιστον ὃ φησιν, ὅτι καὶ πιθανὴν ἀπολογίαν ἔχει· εἰ γὰρ ἡ πιθανὴ ἀπολογία ἀναστρέφουσά ἐστι πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ αὐτὸ τοῦτο σημεῖον τοῦ μὴ γεγενῆσθαι, ὃ ὁ κατήγορος τοῦ γεγενῆσθαι λέγει δὲ τὸ ἐκποδὼν εἶναι τὸν πατέρα ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, πῶς ἔχει εἰπεῖν, καὶ μὴν εἰ ἀνηρήκειν αὐτὸν, οὐκ ἂν ἦν ἐκποδὼν· τοῦτο γὰρ εὐήθες· τί δὲ τῇ πιθανῇ ἀπολογίᾳ οὐ χρηστέον· πιθανὴν ἀπολογίαν ἐνταῦθα οἱ συνηγοροῦντες Ἑρμογένει τὴν ἀναστροφὴν φασιν· οὐ γὰρ δύναται λέγειν καὶ μὴν εἴπερ ἀνείλον, οὐκ ἂν ἐποίησα ἀφανῆ· παρέπεται γὰρ τοῖς ἀναιρουσὶ καὶ τὸ ποιεῖν ἀφανεῖς τοὺς ἀνηρημένους· εἰ γὰρ ὡς φησιν ἐκείνη ἡ πιθανὴ ἀπολογία πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀναστρέφει, πάντως κἀνταῦθα εἰ καὶ μὴ ἀναστρέφει ἡ πιθανὴ ἀπολογία πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους δι' ἃς εἶπεν αἰτίας ὁ τεχνικὸς ἐν τῷ περὶ τούτου τοῦ κεφαλαίου λόγῳ, ἀλλ' οὖν τὸ μὴ ἀναστρέφειν τὸ

πρᾶγμα οὐ πρὸς ἄλλο τι· πρὸς δὲ τὸ ἐκποδῶν τὸν πατέρα γενέσθαι γινόμενον, ἀναντιρρήτως σημεῖον αὐτὸ, ἀλλ' οὐχὶ ἔγκλημα ἀποφαίνει· ὥς γὰρ ἐπὶ τοῦ καλλωπιζομένου μειρακίου δυνατόν εἶπεν, ὥς οἱ μὲν πορνεύοντες καλλωπίζονται, οὐ μὴν οἷ γε καλλωπιζόμενοι καὶ πορνεύουσιν, ὅτι μηδὲ Λακεδαιμόνιοι ἐν πολέμῳ θανάτου προσδοκωμένου καὶ τὸν περὶ ψυχῆς τρέχουσιν αὐτῆς ἀγῶνα, οὕτω κἀνταῦθα ἐστὶν εἶπεν· ὥς οἱ μὲν ἄσωτοι διὰ σπουδῆς ἔχουσι τοὺς πατέρας ἐκποδῶν ποιεῖσθαι ἐφέσει τοῦ τὰ προσόντα ἐκείνοις ἀδεῶς ἐκφορεῖν πρὸς ἃς ἐκεῖνοι βούλονται δαπάνας· οὐ μέντοι καὶ πᾶς ἀσώτου πατήρ ἐκποδῶν γινόμενος ἤδη καὶ πεφόνευσται· ἐνδέχεται γὰρ ἀφανισθῆναι καὶ μακρὰν στειλάμενον ἀποδημίαν καὶ δι' ἄλλο τι· ὥστε οὖν σημεῖον μὲν τοῦ ἐκποδῶν γενέσθαι τὸν πατέρα, ἔγκλημα δὲ ὁ φόνος· ὅμοιον τούτῳ τῷ ζητήματι Ἀλκιβιάδης ὁ κρινόμενος ἀσεβείας διὰ τὴν τῶν ἐρμῶν περικοπήν· ἐν ἐκατέρῳ γὰρ τούτων ἡ ποιότης τῶν προσώπων ἐξετάζεται διὰ τὸ τὰ σημεία ἀσθενῆ εἶναι· οὐ γὰρ ἐκ φανερώων εἰσι τὰ ἐγκλήματα, ἀλλ' ἦττον ἰσχύει τὰ πράγματα· εἰ μὲν συγκρίνομεν τοῦτο δεχόμενοι πρὸς τὰ ἀφ' ὧν αὐτὸς ἐποίησε καὶ ὁ ἕτερος αὐτῷ ἐπάγει, καλῶς φῆς, Ἑρμόγενες· εἰ δὲ καθόλου ὥς ἀσθενὲς αὐτὸ δέχηι οὐκ ἔστιν ἀσθενὲς· ἀλλὰ καὶ πάνυ ἰσχύει· σφόδρα δέ σοι προΐοντι ἔπεται, ἐν οἷς ἔφης ὅτ' ἂν ἀντικρυς εἰς αὐτοὺς ἀναφέρηται, ἀσύστατόν ἐστι τὸ ζήτημα· ὃ γὰρ παράδειγμα τίθης τοῦ Ἀρχιδάμου, ἐξ ἐτέρων ἔχει τὴν κατηγορίαν, ἐκ τοῦ βραδύναι, ἐκ τοῦ πέμψαι Μελήσιππον, ἐκ τοῦ ἀντειπεῖν.

4. 435 ἅπερ καὶ ἐκτὸς τῆς ὑποψίας ἤρκει πρὸς κατηγορίαν· οὐ γὰρ ἔοικε τούτῳ παντάπασιν τὸ τοῦ ἀσώτου· τὸ μὲν γὰρ καὶ ὠρισμένον ἔχει πρόσωπον, καὶ τὰς πράξεις ὠρισμένας καὶ τὴν ποιότητα τοῦ Ἀρχιδάμου καὶ τὴν ἐκ τῆς μελλήσεως βλάβην· ἐνταῦθα δὲ ἡ τῆς ἀσωτίας ἐστὶ ποιότης μόνη ἡ κρινομένη.

4. 436 Μαркеλλίνο υ. Μινουκιανοῦ δ' εἰπόντος ὅτι ἔστι στοχασμὸς ἀπλοῦς ἀτελὴς ἐκ μόνων προσώπων, καὶ παραθέντος εἰς παράδειγμα τὸν ἄσωτον ὥς πρόσωπον ἔχοντα μόνον, μηκέτι δὲ πρᾶγμα, οὗτος ἠναντιώθη λέγων· ὅτι καὶ αὐτὸς πρᾶγμα ἔχει κρινόμενον τὴν ἀφάνειαν τοῦ πατρός· ἐφιλονείκησε δὲ οὐ καλῶς· οὐ γὰρ ἐστὶν ὅλως ἡ ἀφάνεια σημεῖον φανερόν τοῦ πεφονεῦσθαι τὸν πατέρα, πανταχοῦ δὲ τὸ σημεῖον θέλει ἐναργὲς εἶναι· οἷον ἐπὶ τοῦ θάπτοντος τὸ νεοσφαγῆς· φανερόν μὲν τὸ σημεῖον καὶ ὁ θάνατος, ἄδηλον δὲ τὸ εἰ ἐφόνευσεν ὁ θάπτων· ἐπὶ δὲ τοῦ ἀσώτου καὶ αὐτὸ τοῦτο ἄδηλον, εἰ ἀπέθανεν ὁ πατήρ, καὶ εἰ πεφόνευσται ὅλως· οὐ γὰρ ἡ ἀφάνεια πάντως θανάτου σημεῖον, ἀλλ' ἔστι καὶ ἀποδημήσαντα ἀφανῆ εἶναι· ὥσπερ οὖν οὐκ ἐπιλαθόμενος αὐτοῦ τῆς γνώμης τῆς αὐτῆς ἔχεται, καὶ φιλονεικεῖ μὴ εἶναι ἐκ προσώπων μόνον στοχασμὸν μὴ κρινομένου πράγματος· κατὰ γε ἐμὲ πρόσσεσι μὲν τοῦ ἥθους τὸ μέτριον τῇ προσθήκῃ· ὅμως δὲ καὶ νῦν ἰσχυρῶς ἐνίσταται· καὶ δοκεῖ μὲν γνωσιμαχεῖν διὰ τῆς λέξεως, οὐ μὴν πέπαυται καθάπαξ τῆς φιλονεικίας βουλόμενος τὸ ἐξ ὑπονοίας σημεῖον συστήσαι· δηλον δὲ ὥς σφόδρα πρὸς φιλονεικίαν ἀπέβλεψεν, ὥστε καὶ τοῖς οἰκείοις κανόσιν ἐναντιωθῆναι· αὐτὸς γὰρ ἐξ ἀρχῆς τὸν στοχασμὸν ὀριζόμενος οὕτως ὠρίσατο· στοχασμὸς ἐστὶν ἀδήλου πράγματος ἔλεγχος ἐκ φανερώων σημείων· εἰ τοίνυν φανερόν εἶναι δεῖ τὸ σημεῖον, πῶς τὸ ἐξ ὑπονοίας συστήναι δύναται, ἔπειτα κἀκεῖνο φανερόν, ὥς ἐν τοῖς τοιούτοις ζητήμασι τῷ Ἀρχιδάμῳ καὶ τῷ ἀσώτῳ μόνη ἡ ποιότης ποιεῖ τοῖς ζητήμασι τὴν σύστασιν, τούτου δὲ ἀφαιρεθέντος ἀσύστατον εὐρίσκεται τὸ πρόβλημα· ἔοικε δὲ μόνον τὸ ἀφανῆ εἶναι τὸν πατέρα μορφήν ἔχειν σημείου καὶ μόνην ψιλὴν παρέχον ὑπόνοιαν· τὴν δὲ ὑπόνοιαν αὐτὴν ἡ τοῦ προσώπου ποιότης τοῦ ἀσώτου διαβεβλημένη πεποίηκεν· μόνη γὰρ ἡ τοῦ φεύγοντος ποιότης κατὰ Μινουκιανὸν δίδωσι τῷ προβλήματι τὴν σύστασιν, πρᾶγμα δὲ οὐδὲν ὑπόκειται κρινόμενον· φύσει μὲν γὰρ ἐστὶν ἐνταῦθα ἡ ἀφάνεια τὸ πρᾶγμα ὥσπερ καὶ τὸ τίς πρόσωπον, κρινόμενον δὲ οὐκ ἔστιν οὐδὲ ἐξέτασιν ἐπιδεχόμενον οὐδὲ κατασκευὴν, οὐδὲ πρὸς τὴν κατηγορίαν συμβαλλόμενον· ἀλλὰ μετὰθεσιν αὐτῶν τῆς αἰτίας οὐκ ἀπαιτήσομεν· σοφίζεται

μὲν, σοφισζόμενος δὲ πιθανῶς ἐπιχειρεῖ τῷ σοφισμῷ· ἐξετάσομεν δὲ τοῦ τεχνικοῦ τὸν λόγον· ἡ ἀφάνειά φησι πρᾶγμά ἐστιν· ἐὰν μὲν οὖν δῶμεν τοῦτο ὅτι ἡ ἀφάνεια σημεῖον κρινόμενόν ἐστιν, ἀνάγκη καὶ μετάθεσιν ἐμπίπτειν· πῶς γὰρ ἔξει λύσιν τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὁ ἄσωτος, ἐὰν μὴ ἔχη τὴν μετάθεσιν; ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι τοῦ μὲν σημείου ὄντος κρινομένου ἀνάγκη καὶ τὴν μετάθεσιν εἶναι, οὐκ ὄντος δὲ σημείου κρινομένου συνεκλείπει καὶ ἡ μετάθεσις· ὡς δεδοκώς οὖν ὁ Ἑρμογένης τὸ σημεῖον κρινόμενον ἀκολουθῶς ἐπήγαγεν, ὅτι καὶ μετάθεσιν ἔχει οὐκοῦν οὐδὲ μετάθεσιν· εἰ δὲ λέγοι τις, ὅτι οὐκ ἔχει οὖν ἀπολογίαν ὁ ἄσωτος, λέγομεν ὅτι ἀπὸ ἄλλων κεφαλαίων· οὐ μόνη δὲ ἡ μετάθεσις ἀπολογία ἐστίν· καὶ τοῦτο γὰρ σοφίζεται τεχνικός, ὡς μόνης τῆς μεταθέσεως ἀπολογίας οὔσης· εἰσὶ δὲ ἐκ πολλῶν ἄλλων κεφαλαίων ἀπολογίαι· ἀπὸ βουλήσεως, ἀπὸ δυνάμεως, ἀπὸ τῆς τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσεως· τούτῳ γὰρ καὶ πάνυ ἰσχύει ὁ φεύγων, τῷ ἀπορεῖν ἐλέγχων τὸν κατήγορον· λέξει γὰρ ὅτι δεῖξον πρῶτον ἀνηρημένον τὸν πατέρα καὶ τότε κρίνομαι φόνου· σκεπτέον δὲ πῶς τὸν σοφισμὸν κατεσκεύασεν· πᾶν γὰρ ζήτημά φησιν ἀπολογίαν ἔχει· τὸ δὲ χρῶμα ἀπολογία ἐστίν· ἔχει χρῶμα ὁ ἄσωτος, εἴγε ἔχει ἀπολογίαν· πρὸς δὲ λεκτέον, ὅτι τὸ μὲν χρῶμα ἀπολογία ἐστίν· οὐ πᾶσα δὲ ἀπολογία χρῶμα· ἀλλ' ἐστὶ καὶ δι' ἄλλων ἀπολογήσασθαι τῶν προειρημένων· ὥστε ἀπολογίαν μὲν ἔχει ὁ ἄσωτος· ἡ γὰρ ἂν ἄκριτος ἐάλω· χρῶμα δὲ οὐκ ἔχει· πῶς γὰρ ἐστὶν εἶναι χρῶμα ὅπου μὴδὲ σημεῖον ἔχει κρινόμενον· ὅρα δὲ ὅτι οὐδ' ἀπλῶς ἀπολογία ἐστὶ τὸ χρῶμα, ἀλλ' αἰτία σημείου· σημείου δὲ ὡς ἔφαμεν οὐκ ὄντος οὐδὲ αἰτίαν ἀποδώσεις μὴ ὄντος· ὅτι δὲ αἰτία ἐστὶ τοῦ σημείου τὸ χρῶμα, χρήσεται αὐτῷ καὶ ὁ κατήγορος τότε μόνον, ὅτ' ἂν ἡ κοινὰ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· καὶ αὐτὸ δὲ βοᾷ τὸ ὄνομα τοῦ κεφαλαίου, ὅτι αἰτία τοῦ πράγματός ἐστι μετάθεσις γὰρ αἰτίας κέκληται· τί δὲ πιθανὴν ἀπολογίαν οὐκ ἔχει; τοῦ αὐτοῦ θεωρήματος ἔχεται καὶ τοῦτο· ὁμοίως γὰρ σοφίζεται ὥσπερ ἐν τῇ μεταθέσει τῆς αἰτίας· εἰ γὰρ ἔχει πρᾶγμα, ἀναγκαίως καὶ τὰ ἐξῆς κεφάλαια ἐμπίπτει· ἀλλ' οὐκ ἔχει τὸ πρᾶγμα, δῆλον οὖν ὡς οὐδὲ πιθανὴν ἀπολογίαν· αὐτὸς δὲ οὐ διδοὺς ὁμολογουμένως εἶναι πρᾶγμα ἀκολουθῶς λοιπὸν ἐπάγει τὴν ἐρώτησιν ταύτην σοφισζόμενος· ἵνα δὲ ὑπερβολῇ χρησώμεθα· οὐδὲ εἰ τὸ σημεῖον εἶχεν οὗτος ὁ στοχασμός, πιθανὴν ἀπολογίαν εἶχεν, ἐπειδὴ ἀναγκαῖον τῷ ἐγκλήματι συγγενὲς τὸ σημεῖον· ὁ γὰρ φονεύων καὶ ἀφανίζειν σπουδάζει, οὐκ οὐκ δύναται λέγειν, καὶ μὴν εἰ διεφθάρκειν οὐκ ἂν ἀφανὲς ἐγένετο· ἀλλὰ τὸ μὴ ἀντίστροφον ἐνέπιπτεν, ὅτι ὁ μὲν φονεύων καὶ ἀφανῆ ποιεῖ· οὐ μὴν εἰ καὶ ἀφανὴς γέγονεν ἤδη καὶ πεφόνευκα· ὥστε καὶ ἐκ τούτου φανερόν, ὡς ἐφιλονεικήσεν ὁ τεχνικός.

4.438 Ἀλλ' ἦττον ἰσχύει τὰ πράγματα. Ἐνταῦθα ἴσως συνεῖδεν ἑαυτῷ κακῶς φιλονεικήσαντι· διὸ σχεδὸν ὁμολογεῖ μὴ εἶναι ἄλλιν κρινόμενον πρᾶγμα, διὰ τὸ εἰπεῖν ἦττον ἰσχύει· ἄλλως τε καὶ περὶ τούτου νῦν ὁ λόγος ἐνταῦθα, εἰ ἀσθενέστερον τὸ σημεῖον ἐν τούτῳ τῷ ζητήματι, ἀλλ' εἰ ὅλως πρᾶγμα ἔχει· τούτῳ γὰρ δῆλον ὡς οὐ πάντων τῶν σημείων ὁμοία ἡ ἰσχύς· ὑπέθετο γὰρ ἡμῖν ὁ τεχνικός πρῶτην καὶ δευτέραν καὶ τρίτην τάξιν περὶ τῶν πραγμάτων.

4.439 Ἀπλοῦς μὲν οὖν στοχασμός ἐκ μόνων προσώπων οὐκ ἔστι κατὰ γε ἐμὲ, διπλοῦς δὲ ἐστὶ· πρῶτον δὲ περὶ τοῦ τελείου διπλοῦ λεκτέον. Συριανοῦ ὅ. Τοὺς ἀπλοῦς τελείους στοχασμοὺς οὕτω διαιρήσας καὶ τοῖς ἀτελέσιν ἐκ προσώπων ἢ πραγμάτων στοχασμοῖς τὰ ἐκ τοῦ προσώπου ἢ τοῦ πράγματος κεφάλαια παραλιμπάνειν τῇ θατέρου ἐκλείψει ὑποσημηνάμενος, νῦν μέτεισι καὶ ἐπὶ τοὺς διπλοῦς· τῶν οὖν διπλῶν τοὺς μὲν ἀντεγκληματικούς καλοῦσι διὰ τὸ δύο εἶναι πρόσωπα ἀντεγκαλοῦντα ἀλλήλοις· ἔνιοι δὲ αὐτοὺς κατὰ ἀμφισβήτησιν ὀνομάζουσι, τοὺς δὲ συνεζευγμένους ἰστέον δὲ, ὡς καθόλου τὸ παραγραφικὸν ἐπὶ τούτων καὶ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις ἐκλείπει, διὰ τὸ ἰσάζειν πανταχοῦ· τὰ δὲ ἰσάζοντα ἀσύστατα ἔφαμεν· οἱ δὲ συνεζευγμένοι ἐκλήθησαν οὕτω, διὰ τὸ δύο περιέχειν ἐγκλήματα· διαφέρουσι δὲ τῶν μὲν ἀπλῶν τῷ ἔχειν διπλὰ τὰ κεφάλαια· τῶν δὲ διπλῶν τῇ τε τάξει καὶ τῷ πλεονασμῷ τῶν

κεφαλαίων· τὰ γὰρ διάφορα τῶν στάσεων εἶδη κατὰ πλεονασμὸν ἢ ἔλλειψιν ἢ ἐναλλαγὴν γίνεται τῶν κεφαλαίων.

4.441

ἰστέον δὲ, ὅτι ἐνίστε ἐν τοῖς ἀντεγκληματικοῖς καὶ δύο εὐρίσκεται τὰ ἐγκλήματα· σπάνιον μέντοι τὸ τοιοῦτόν ἐστι καὶ σχεδὸν τοῖς πλείστοις τῶν τεχνογράφων σεσιγημένον· οἷον πένης καὶ πλούσιος ἐχθροὶ τὰ πολιτικά· ἀπώλεσεν ἐσθῆτα ὁ πλούσιος, κήρυγμα περὶ τῆς ἐσθῆτος πεποιῆται· ὕστερον εὗρεν ἐπὶ τῆς κλίνης τοῦ πένητος ὁ πλούσιος τὴν ἐσθῆτα· καὶ ὁ μὲν κρίνει αὐτὸν ληστείας, ὁ δὲ πένης τὸν πλούσιον μοιχείας. Διπλοῦς τέλειος γίνεται, ὅτ' ἂν δύο πράγματα καὶ δύο πρόσωπα κρινόμενα ἔχη· οἷον Αἰσχίνης καὶ Δημοσθένης ἀπὸ τῆς παρὰ Φίλιππον ἤκοντες πρεσβείας ἀντεγκαλοῦσι δώρων ἀλλήλοις, ἐπειδὴ ὁ μὲν χρυσίον εὕρηται κατορύττων, ὁ Δημοσθένης· ὁ δὲ ἀπολογίαν παραπρεσβείας γεγραφώς, Αἰσχίνης· ἐνταῦθα ἡ μὲν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις ἐπειδὴ ἰσάζει, ἐκλείπειν· τοῖς δὲ λοιποῖς κεφαλαίοις ἐπ' ἀμφοτέρων χρηστέον διττῶς· οἷον ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν ἐβουλήθην παραπρεσβεῦσαι διὰ τόδε· σὺ μέντοι ἐβουλήθης ἂν διὰ τόδε· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἐν πρὸς ἐν ἀντιθέεντες ἐξετάσομεν· τὸ γὰρ διελεῖν καὶ χωρὶς μὲν ἀπολογήσασθαι δι' ὅλων τῶν κεφαλαίων, χωρὶς δὲ κατηγορήσαι πάλιν τοῖς αὐτοῖς κεφαλαίοις, οὐκ ἀγωνιστικόν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα ὕπτιον, συμπλέκειν οὖν δεῖ. Μαρκελλίνο υ. Δείκνυσι καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα τὸ εἶδος τοῦ στοχασμοῦ· διπλοῦν γὰρ τέλειον ἐκάλεσε δηλονότι ὡς δύο ζητήματα ἀπλᾶ στοχαστικά ἔχοντα τέλεια ἐφ' ἐνὶ ἐγκλήματι· εἰ γὰρ ὁ ἀπλοῦς τέλειός ἐστιν ὁ πρᾶγμα ἐν ἔχων καὶ πρόσωπον κρινόμενον, διδάξας τοῦτο φανερόν ἐποίησε τὸν διπλοῦν τέλειον οἷός ἐστιν, ὅτι δύο πράγματα ἔχει καὶ δύο πρόσωπα ἐκ διαφόρου ποιότητος· δῆλον τοῦτο ἀπὸ τοῦ παραδείγματος Αἰσχίνου καὶ Δημοσθένους· διάφορος γὰρ τῶν προσώπων ἡ ποιότης καὶ τῶν πραγμάτων ἡ φύσις· ἐτέρα μὲν γὰρ Αἰσχίνου ποιότης, ἐτέρα δὲ Δημοσθένους, ὡς ἀπὸ τῆς ἱστορίας παρελήφμεν· καὶ τὰ πράγματα δὲ διάφορα· ὁ μὲν γὰρ ἦλω χρυσίον κατορύττων, ὁ δὲ ἀπολογίαν παραπρεσβείας γεγραφώς· τὸ δὲ ἔγκλημα ὁ ἀντεγκαλοῦσιν ἀλλήλοις ἐν, φημὶ δὴ τὸ τῆς δωροδοκίας, εἰρηκῶς δὲ ὁ τεχνικός καὶ τοῦ τελείου διπλοῦ τὸ παράδειγμα, ἐπιφέρει εὐθέως καὶ περὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ ποιεῖσθαι διοριζόμενος· πλὴν τῆς ἐλέγχων ἀπαιτήσεως· ἀναγκαίως δὲ ἐκλείπει αὕτη, διὰ τὸ ἐξισάζον· φύσει μὲν γὰρ ἔχει τὸ κεφάλαιον, ἐκλείπει δὲ διὰ τὸ ἐξισάζειν· ὥσπερ γὰρ οὗτος ἀπαιτεῖ, κακεῖνος ἀπαιτήσῃ· παρατήρησαι δὲ τὸ ἐνταῦθα, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ στοχασμῷ ἀντεγκληματικῷ λέγει ἀλλ' ἐν τῷ ζητήματι τούτῳ ἐν ᾧ ἀντεγκαλοῦσιν ἀλλήλοις Δημοσθένης καὶ Αἰσχίνης· ἴσως γὰρ ἐν ἄλλῳ ἀντεγκληματικῷ εὐρεθήσεται ἐλέγχων ἀπαίτησις, ὅταν διαφορὰν τινα σαφεστάτην ἔχωμεν τῶν κρινόμενων προσώπων· οἷον εἰ δύο ἀντεγκαλοῖεν ἀλλήλοις φαρμακείας, ὣν ὁ μὲν ἰατρὸς ἦ, ὁ δὲ ἰδιώτης· ἐνδέχεται γὰρ ἐνταῦθα τὸν ἕτερον, τὸν ἰδιώτην, ἐλέγχων ἀπαίτησιν ποιεῖσθαι· λέξει γὰρ, τίς μοι τὸ φάρμακον δέδωκε; παρὰ τίνος ὠνησάμην; εἰπὲ τὸν κομίσαντα· σὲ γὰρ οὐ συνεχώρει δεηθῆναι παρ' ἐτέρων λαβεῖν ἢ τέχνη· δῆλον οὖν ὡς οὐκ ἐξισάζει διὰ τὸ τὸν ἕτερον ἐπιστήμονα τῆς τέχνης ὄντα μὴ δεῖσθαι τοῦ δώσοντος φάρμακον, μὴδὲ δύνασθαι ἀπαιτεῖν τὸν πεπραχότα· εὐπορεῖ γὰρ τῶν ἑαυτοῦ φαρμάκων τεχνίτης ὢν· οὕτως ἄρα ποτὲ ἐλέγχων ἀπαίτησις ἐν τοῖς διπλοῖς στοχασμοῖς συμβήσεται ἐκ τοῦ ἐτέρου μέρους.

4.443

Διττῶς, τί ποτὲ ἐστι τὸ διττῶς· ὥστε τὸ μὴ ζητεῖν αὐτὸς ἡμῖν ἐτεχνολόγησε καὶ τῆς ἐργασίας τὸν τύπον παρέδωκεν· κεφάλαιόν φησιν ἀντιτιθέοντας κεφαλαίῳ· οἷον ἐγὼ μὲν οὐκ ἐβουλόμην διὰ τόδε· σὲ δὲ εἰκὸς προδοῦναι διὰ τόδε· οὕτω γὰρ τὴν βούλησιν ἐργάζονται· ἐκ τῆς ἰδίας ποιότητος ἕκαστος τὰς ἀφορμὰς δεχόμενος· διάφορος γὰρ τῶν ἀνδρῶν ἡ ποιότης· ἐρεῖ τοίνυν ὁ Δημοσθένης πολλὰ, τὰς χορηγίας, τὰς εἰσφοράς, τῶν αἰχμαλώτων τὰς λύσεις, τὰς ἰδίας φιλοτιμίας, τὴν τῶν χρημάτων καταφρόνησιν· ὁμοίως δὲ καὶ Αἰσχίνης εἰ τύχοι τὰ ὅμοια διαπραξάμενος ἐκ τῶν ἑαυτῷ προσόντων ἰσχυρῶν τὴν βούλησιν κατασκευάσει· ὁ δὲ τρόπος τῆς

ἐργασίας πρόδηλος, κεφάλαιον γὰρ ἀντιτίθῃσιν ἕκαστος κεφαλαίῳ· οὕτω γὰρ ὁ λόγος ἔσται γοργότερος καὶ ἀγωνιστικώτερος, ἔν πρὸς ἓν ἀντιτάξαντος τοῦ ῥήτορος· εἰ γὰρ ἕκαστος τὰ οἰκεῖα πάντα εἴποι κατ' ἰδίαν πρὸς τῷ τὸν λόγον ἐργάζεσθαι ὑπτιον, καὶ οἱ δικασταὶ ἀμνημονοῦσι τῶν ὑφ' ἑκατέρου λεγομένων· ἐκεῖνο δὲ χρή γινώσκειν, ὥς δεῖ τὴν ἰδίαν προτάττειν ἀπολογίαν, ἐπάγειν δὲ τὴν κατηγορίαν δευτέραν· οὕτω γὰρ ἂν εὐπειθέστερον ἔξομεν ἀκροατὴν, μετὰ τὴν ἀπολογίαν ἑαυτῶν τοῦ ἀντιδίκου τὴν κατηγορίαν ἐπάγοντες· τὸ γὰρ πρότερον ἑαυτοὺς τῆς αἰτίας ἀπολῦσαι δεινὸν εἰς τὸ πείσαι τὸν δικαστήν· πῶς γὰρ ἂν τις εὐπρεπῶς ἐτέρου κατηγορήσει αὐτὸς ὢν ὑποπτος καὶ πρὸς τὴν κατηγορίαν ἀπίθανος· οὕτω κὰν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου Δημοσθένης ἀντεξήτασε λέγων· ἐπειδὴ τοίνυν ἐποιήσατο τὴν εἰρήνην ἡ πόλις, σκέψασθε τί ὑμῶν ἑκάτερος προείλετο· ἐγὼ μὲν τοίνυν τόδε· σὺ δὲ τόδε· εἰ γὰρ καὶ μερικῶς ἐκεῖ ἀντεξήτασεν· ἀλλὰ σκόπει τὴν δύναμιν τοῦ θεωρήματος, καθολικῶς γὰρ μᾶλλον ἐν τοῖς τοιούτοις μεταχειριζόμενος πείσεις πλέον τὸν δικάζοντα· οἷον τίς ὁ γραμματεὺς καθόλου καὶ τίς ὁ δωροδόκος.

4 . 444 Σωπάτρο υ. Ἔστι φησὶ καὶ διπλοῦς τέλειος, ὅτ' ἂν δύο ἔχῃ ζητήματα τέλεια ἐφ' ἐνὶ ἐγκλήματι· δύο λέγω πρόσωπα ἐκ διαφόρου ποιότητος· καὶ δύο πράγματα ἐκ διαφόρου φύσεως· ἐν τῷ τοιούτῳ δὲ φησι στοχασμῷ ἐκλείπει ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις, διὰ τὸ ἰσάζειν, οὐκ αἰεὶ δὲ εὐρίσκεται γὰρ, ὅτ' ἂν διάφορον ἢ τέχνην ἢ τύχην ἔχωμεν τῶν προσώπων τῶν κρινομένων· οἷον τέχνην μὲν εἰ δύο τινὲς κατηγοροῖεν ἀλλήλων φαρμακείας ὢν ὁ μὲν ἱατρός, ὁ δὲ ἰδιώτης· ἐνδέχεται γὰρ τὸν ἰδιώτην εἰπεῖν, τίς μοι τὸ φάρμακον δέδωκεν· ὁ γὰρ ἱατρός ἔχει παρὰ τῆς τέχνης· καὶ τοῦ χορηγοῦντος οὐ δεῖται· ἐπὶ δὲ τῆς τύχης οὕτω τύραννος ἐκ τοῦ δήμου ἱατρὸν μεταπεμψάμενος ἤτησεν ἀλεξιφάρμακον, φήσας ὑπὸ τοῦ συνήθους δηλητήριον εἰληφέναι· λαβὼν τέθηκε καὶ ἀμφισβητοῦσι τοῦ γέρως ἀμφοτέρω· ἐνταῦθα ἡ μὲν τέχνη ἢ αὐτὴ ἱατροὶ γὰρ ἀμφοτέρω· ἐπειδὴ δὲ συνέβη τὸν μὲν ἀπὸ τοῦ δήμου ἥκειν, τὸν δὲ τοῦ τυράννου εἶναι, ἐμπίπτει τῶν ἐλέγχων ἢ ἀπαίτησις· ἐρεῖ γὰρ ὁ τοῦ τυράννου ἱατρός· δεῖξον εἰ σὺ δέδωκας τῷ τυράννῳ τὸ δηλητήριον· σὺ μὲν γὰρ ἐν τῷ δήμῳ ὢν ἔνθα πάντες ἐχθροὶ τυραννίδος, ἡδύνω τισὶν ἀνακοινώσασθαι· ἐγὼ δὲ οὐκ ἡδυνάμην τῷ τυράννῳ συνὼν καὶ ὑποκείμενος, καὶ οὐδενὶ συνὼν πλὴν τοῖς τοῦ τυράννου· τὸ δὲ χρῶμα οὐκ εὐκατάληπτον τοῖς παλαιοῖς· λέγοντος γὰρ τοῦ ἱατροῦ τοῦ προτέρου, πῶς οἷόν τέ σε δοῦναι τῷ τυράννῳ δηλητήριον μάλιστα δι' ἐμὲ ὑποπευόμενον· πάντως γὰρ αὐτόν σε γεύσασθαι ἠξίωσεν· ἐρεῖ ὅτι τοῦτο εἰδὼς, ἀλεξιφάρμακῳ ἑαυτὸν προσηφασιάμην. Οἷον ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν ἡβουλήθη ν· εἰρηκῶς ὅτι ἐκλείπει ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις εὐθὺς ἐπάγει περὶ βουλήσεως· τὸ δὲ παραγραφικὸν παρήκεν· εἰκότως.

4 . 445 ὅτι ἀπὸ τῶν περιστατικῶν ἔχομεν τὴν κρίσιν διαβολήν· ἔχει δὲ ὁ μὲν Δημοσθένης λέγειν, ὅτι χρυσίον ἴδιον κατῳρυττον· ὁ δὲ Αἰσχίνης ὅτι ἔγραφον μελέτης ἕνεκα καὶ γυμνασίας· οὐκ ἐπὶ πάντων δὲ τῶν διπλῶν ἐκλείπει τὸ παραγραφικόν· οἷον ὥς ἐπ' ἐκείνου· δύο τις ἔχων παῖδας τὸν ἕτερον ἀπεκέρυξεν· ἐτελεύτησεν εἰπὼν ὥς ὑπὸ τοῦ παιδὸς τεθνήκοι· ἀντεγκαλοῦσιν ἀλλήλοις, ὃ τε ἐπὶ τῆς οἰκίας, καὶ ὁ ἀποκέρυκτος· δύναται γὰρ ὁ ἀποκέρυκτος εἰπεῖν, ὅτι οὐ δεῖ με κρίνεσθαι· πῶς γὰρ εἶχον δηλητηρίῳ ἢ τινὶ ἄλλῳ τὸν πατέρα ἀνελεῖν, ὃς ἐκτὸς τοῦ πατρὸς διῆγον ἀποκεκηρυγμένος· τῶν δὲ διπλῶν στοχασμῶν οἱ μὲν κατὰ ἀμφισβήτησιν, οἱ δὲ ἀντεγκληματικοί· καὶ κατὰ ἀμφισβήτησιν μὲν, ὥς ἐπὶ τῶν δύο ἱατρῶν τῶν ἀμφισβητούντων τοῦ γέρως· ἀντεγκληματικὸς δὲ ὥς ἐπὶ Δημοσθένους καὶ Αἰσχίνου ἀντεγκαλούντων ἀλλήλοις· ἐπειδὴ οὖν ἐν τούτῳ ἐκλείπει ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις, ὥς εἵπομεν, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ παραγραφικὸν διαιρεῖται λοιπὸν, βουλήσει διπλῇ, δυνάμει διπλῇ, τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους καὶ τούτοις διπλοῖς· ἀντιλήψει εἰ τύχοι διπλῇ, μεταλήψει ὁμοίως, μεταθέσει αἰτίας, πιθανῇ ἀπολογίᾳ, οὐ πάντως δὲ ταύτην ἔχει ὁ διπλοῦς διὰ τὸ ἐξισάζειν· καὶ ταύτη πολλὰκις· δεῖ δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις στοχασμοῖς ἀπολογεῖσθαι πρότερον· εἶτα ἀντικατηγορεῖν κεφάλαιον κεφαλαίῳ

ἀντιτιθέντας πρότερον· πρότερον γὰρ ἐξετάσομεν τὴν τοῦ Δημοσθένους βούλησιν· εἴτα οὕτω τὴν Αἰσχίνου λαμβάνοντες καὶ τὰς αἰτίας δι' ἃς ἐβούλετο ἂν παραπρεσβεῦσαι· τινὲς δὲ φασιν οὐδὲ δύναμιν ἐμπίπτειν ἐπὶ τοῦ τοιούτου· τί γὰρ μᾶλλον Αἰσχίνης ἡδυνήθη ἂν ἢ Δημοσθένης; οὐκ ὀρθῶς δὲ λέγουσιν· δυνάμεθα γὰρ ἕκ τινος περιστάσεως διαφορὰν τινα εὑρεῖν· ἔχεις δὲ διπλοῦν στοχασμὸν παρὰ Ὑπερίδῃ ἐν τῷ Δηλιακῷ· ἐκθησόμεθα δὲ τὰ εἰρημένα ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι σαφὲς τὸ λεγόμενον· ἀφίκοντό τινες εἰς Δῆλον ἄνθρωποι Αἰολεῖς πλούσιοι χρυσίον ἔχοντες πολὺ κατὰ θεωρίαν τῆς Ἑλλάδος, ἀποδημοῦντες ἐκ τῆς ἑαυτῶν, οὗτοι ἐφάνησαν ἐν Ῥηνεῖα ἐκβεβλημένοι τετελευτηκότες· τοῦ δὲ πράγματος περιβοήτου ὄντος, ἐπιφέρουσι Δῆλιοι τοῖς Ῥηνεῦσιν αἰτίαν ὡς αὐτῶν ταῦτα πεποικηκότων, καὶ γράφονται τὴν πόλιν αὐτῶν ἀσεβείας, οἱ δὲ Ῥηνεῖς ἡγανάκτῃται τε τῷ πράγματι καὶ προσκαλοῦνται Δηλίους τὴν αὐτὴν δίκην· οὔσης δὲ τῆς δικασίας, ὁπότεροί εἰσιν οἱ τὸ ἔργον πεποικηκότες, ἡρώτων οἱ Ῥηνεῖς τοὺς Δηλίους, δι' ἣν αἰτίαν ὡς αὐτοὺς ἀφίκοντο· οὔτε γὰρ λιμένας εἶναι παρ' αὐτοῖς οὔτε ἐμπόριον, οὔτε ἄλλην διατριβὴν οὐδεμίαν· πάντας τε ἀνθρώπους ἀφικνεῖσθαι πρὸς τὴν Δῆλον ἔλεγον καὶ αὐτοὶ τὰ πολλὰ ἐν Δῆλῳ διατρίβειν· τῶν δὲ Δηλίων ἀποκρινομένων αὐτοῖς ὅτι ἱερεῖα ἀγοράσαντες οἱ ἄνθρωποι διέβησαν εἰς τὴν Ῥήνειαν· διὰ τί οὖν, ἔφασαν οἱ Ῥηνεῖς, εἰ ἱερεῖα ἦκον ὠνησάμενοι, ὡς φατὲ, τοὺς παῖδας τοὺς ἀκολούθους οὐκ ἤγαγον τοὺς ἄξοντας τὰ ἱερεῖα, ἀλλὰ παρ' ὑμῖν ἐν Δῆλῳ κατέλιπον, αὐτοὶ δὲ μόνοι διέβησαν· πρὸς δὲ τούτοις τριάκοντα σταδίων ὄντων ἀπὸ τῆς διαβάσεως πρὸς τὴν πόλιν τὴν Ῥηναίων τραχείας οὔσης ὁδοῦ, δι' ἣς ἔδει αὐτοὺς πορευθῆναι ἐπὶ τὴν ἀγοράσιαν, ἄνευ ὑποδημάτων διέβησαν· ἐν Δῆλῳ δὲ τῷ ἱερῷ ὑποδεδεμένοι περιεπάτουν· ἐκ τοίνυν τούτων ἔστι γινώριμον ὅτι παρὰ τῶν ἀρχαίων ἡ τέχνη καὶ αἱ στάσεις εἰλημμέναι εἰσὶν· ἔστι καὶ ἕτερον εἶδος διπλῶν, ὃ παρὰ τισι μὲν εὔρηται τῶν τεχνικῶν, Ἑρμογένει δὲ οὐκ εἴρηται· ὃν καλοῦσιν τινες διπλοῦν μονομερῆ· ἐν ᾧ δύο μὲν πράγματά εἰσι καὶ πρόσωπα κρινόμενα, ἐν δὲ τὸ κατηγοροῦν· οἷον Αἰσχίνης καὶ Δημοσθένης ἐκ τῆς κατὰ Φίλιππον ἐπανήκοντες πρεσβείας, ὃ μὲν χρυσίον εὔρηται κατορύττων, ὃ δὲ παραπρεσβείας ἀπολογίαν γράφων καὶ Ὑπερίδης ἀμφοτέρων κατήγορος· διπλοῦς δὲ ἀτελής, ἐκ μὲν τῶν πραγμάτων, ὅτ' ἂν μόνον τὰ πράγματα κρίνῃται· οἷον δύο ῥήτορες πρεσβεύσαντες παρὰ τύραννον καὶ ἐπανήκοντες ἀλλήλοις ἀντεγκαλοῦσι δώρων, ἐπειδὴ ὃ μὲν χρυσίον εὔρηται κατορύττων, ὃ δὲ ἀπολογίαν παραπρεσβείας γεγραφώς· ἐνταῦθα μὲν πρόσωπα ἰσάζοντα οὐκ ἐπιδέχεται ἐξέτασιν· τὰ δὲ πράγματα διαφέροντα ἐξετασθήσεται· πάλιν οὖν ἢ μὲν βούλησις καὶ ἡ δύναμις ἐκλέλοιπε· τοῖς δὲ ἄλλοις ὁμοίως διαιρεθήσεται κεφαλαίοις οἷσπερ καὶ ὁ τέλειος διπλοῦς κατὰ ἀντεξέτασιν.

4 . 447

Μαρκελλίνου υ. Ἰσάζει τὰ πρόσωπα, διὸ οὐκ ἔχει ποιότητα· τὸ τοίνυν τοιοῦτον ζήτημα εἰς μόνην τὴν τῶν πραγμάτων ζήτησιν περιστήσεται, τῶν προσώπων οὐδὲν συμβαλλομένων πρὸς τὴν κατασκευὴν· πρῶτον μὲν ὅτι ἄδηλος αὐτῶν φύσει ἡ ποιότης ἐσχάτην οὖν αὐτῶν ἔχομεν τὴν τάξιν ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν προσώπων· ἔπειτα ὡς εἶπον ὅτι ἐξισάζει αὐτῶν ἡ ποιότης ἀπλῶς οὖν ψιλὴν αὐτῶν τὴν προσηγορίαν ἔχομεν, ἢ δὲ διαίρεσις ὁμοίως τῶν τοιούτων οὐκ ἄδηλος· τὰ μὲν γὰρ τοῦ προσώπου κεφάλαια, ἀναγκαιῶς ἐκλείποντος τοῦ προσώπου, φημὶ δὴ βούλησις καὶ δύναμις, τὰ δὲ τοῦ πράγματος εὑρεθήσεται· τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ὃν περὶ τοῦ τελείου διπλοῦ μελετηθήσεται τοῖς ἐμπίπτουσιν, ἐν πρὸς ἐν ἀντιτιθέντων ἡμῶν κεφάλαιον. Ἐκ δ' αὖ μόνων προσώπων διπλοῦς γίνεται στοχασμὸς ὅτ' ἂν μόνον τὰ πρόσωπα κρίνῃται· οἷον ἐπὶ σημείοις φαρμάκων ὁ ἀριστευὲς ἐτελεύτα μητρὶν ἔχων καὶ αἰχμάλωτον παλλακίδα καὶ ἀντεγκαλοῦσιν ἀλλήλαις· ἐνταῦθα μόνῃ ἢ βούλησις καὶ ἡ δύναμις ἐξεργάζεται, ἃ δὴ καὶ φύσει τοῦ προσώπου ἐστὶν ἴδια, τὰ δ' ἄλλα πάντα ἰσάζει. Σωπάτρου υ. Ἰστέον ὡς ἐνταῦθα ἢ περὶ τὸ πρόσωπον ὑποψία τῷ ἰσάζειν ἔμεινεν ἀνεξέταστος· ὃ γὰρ ἂν ἢ ἑτέρα περὶ τοῦ φαρμάκου κατασκευάσῃ, τοῦτο καὶ ἢ ἑτέρα, εἰ γὰρ ἡ αἰχμάλωτος φήσει πρὸς τὴν μητρὶν, ὡς δυσμενεῖα τῇ περὶ τοὺς προγόνους

κρατουμένη τοῦτο εἰργάσατο, τοῦτο καὶ ἡ μητριὰ τῇ αἰχμαλώτῳ ὥς τεκμήριον τῆς φαρμακείας ἐπενέγκοι, δυσμενῶς τὸ αἰχμάλωτον ἅπαν πρὸς τοὺς ἀριστεὰς διακειμένον ἀποφαινομένη, βούλῃσι δὲ καὶ δύνამις ἐξετάζεται οὕτω· φήσει γὰρ ἡ αἰχμάλωτος· ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν ἐβουλήθην τὸν κοινωνόν μοι τοῦ βίου τὸν κηδεμόνα τὸν φίλτατον ἀνελεῖν· μέγιστον γὰρ εἰς περίστασιν γυναικὶ ἢ κατὰ τὸν γάμον κοινωνία· σὺ δὲ ὥς ἐχθρὸν τὸν πρόγονον ὀρώσα καὶ ἅμα διὰ τὴν πρὸς με ζηλοτυπίαν ἐβουλήθης· ἀλλὰ καὶ ἡδυνήθης· οὐδὲν γὰρ ἐμποδὼν τῇ ἐπιβουλῇ τῷ οἰκείῳς δοκεῖν πρὸς τὸν πρόγονον ἔχειν, καὶ διὰ τοῦτο ἀφυλάκτως ἐκείνου πρὸς σε διακειμένον· ὡσαύτως καὶ ἡ μητριὰ πλέον ἰσχύουσα τῇ δυνάμει ἐρεῖ· ὥς ἐγὼ μὲν εἰ καὶ ἐβουλήθην, ἀλλ' οὐχὶ καὶ ἡδυνήθην· ὑπόπτως αἰεὶ τῶν προγόνων ταῖς μητρυαῖς διακειμένων· ἄλλως τε δὲ οὐδὲ ἐβουλήθης εἰκόνα μοι τοῦτον μόνον τοῦ ἀνδρὸς ζῶσαν περιληφθέντα ἀφανίσαι· σὺ μέντοι, καὶ ὅτι μὲν τὸ δυνατόν εἶπεν σοι οὐδεὶς ἂν ἀντερεῖ λόγος· ἐν προσποιήσει γαμετῆς πᾶν ὁτιοῦν καὶ πράττειν σου καὶ πείθειν ἐκεῖνόν σοι τῷ βουλήματι δυναμένης· ἔπεσθαι δέ σοι καὶ τῇ δυνάμει τὸ βούλεσθαι ἐκεῖνος ἂν ἀμφιβάλῃ· ὃς ὡμότητα βάρβαρον ἡγνόησε καὶ ἀσπλαγχνίαν οὐδὲν ἦττον ὀθνεῖον περὶ τὰ φίλτατα διακειμένην· ἄλλως δέ τε καὶ ἡ πρὸς τὸ οἰκεῖον ἐπανάξουζις συγγενές ἦν οὐδὲν οὕτως ὥς τὸ ἐκποδὼν καταστῆσαι τὸν ἀνδραποδισάμενον καὶ κεκτημένον προὔξενει τῆς κατηναγκασμένης οἰκειότητος προτιμότερα· ἡδίων γὰρ ἅπασιν ἀνθρώποις ἢ ἐπὶ τῆς ἐνεγκαμένης διατριβῇ κἂν εὐτελὲς τῆς ἐπ' ἀλλοδαπῆς εὐτυχεστέρας διαγωγῆς.

4.449 Ὅμηρον συνέπαινον λάμβανε τοῦ λόγου καὶ Ὀδυσσεὰ ὑπόδειγμα, ὃς τὴν μετὰ Κίρκης συνοίκησιν, καίτοι θεᾶς, τῆς μετὰ Πηνελόπης φαυλοτέραν ἡγήσατο· τοῦ δὲ ἀνωτέρω ἐπιχειρήματος Μήδεια ἢ Κολχίς εἰς παραδείγματος λόγον ἀρκέσει οὕτως ἀπηνῶς περὶ τὰ φίλτατα διατεθεῖσα· καὶ ἡ κοινὴ πάντων ἀνθρώπων περὶ τῶν βαρβάρων ὑπόληψις. Μαρκελλίνου υ. Ὡσπερ διπλοῦς ἀτελὲς ἐκ πραγμάτων ὁ μόνος ἔχων τὰ πράγματα, οὕτω διπλοῦς ἐκ προσώπων ὁ μόνος ἔχων κρινόμενα πρόσωπα· καὶ ὥσπερ ἐν ἐκείνῳ λείπει τὰ τοῦ προσώπου κεφάλαια, οὕτω κἂν τούτῳ λείπει τὰ τοῦ πράγματος· τὰ δὲ ἄλλα ἔχει· τὰ μὲν οὖν πράγματα ἐξισάζει ἐνταῦθα, τὰ δὲ πρόσωπα διάφορα ὄντα ἐπιδέχεται ἐξέτασιν· ἔστι δὲ θαυμάσαι πάλιν ἐνταῦθα, πῶς ὁ τεχνικὸς ἀπλοῦν ἐκ προσώπων μόνον στοχασμὸν οὐ φάσκων εἶναι, διπλοῦν ἐκ προσώπων μόνον συνιστάμενον εἶναι συγχωρεῖ· ἡ μὲν οὖν αἰτία τοῦ τεχνικοῦ καὶ ἀπολογία τοιαύτη· οὐδὲ ἐνταῦθα καθάπαξ ἐκλείπειν τὸ πρᾶγμα βούλεται, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἀσώτου, ἀλλ' οὐκ ἐμπίπτει κἀνταῦθα τὸ πρᾶγμα· διὰ δὲ τὸ ἰσάζον ἐκλείπει· ἀλλὰ κἀνταῦθα οὐ καλῶς εἰ γὰρ καὶ διὰ τὸ ἰσάζον ἐκλείπει, ὅμως ἐξέτασιν οὐκ ἐπιδέχεται· ὥστε οὐδὲ μίαν χορηγίαν ἀπὸ τῶν πραγμάτων ἔχει· ἀλλ' ἅμα τῇ φύσει μόνον, οὐκ ἐργασίᾳ κεῖται τὸ πρᾶγμα· ἀδύνατον γὰρ μὴ ἐμπίπτειν σημεῖον κατὰ φύσιν, οὐ πάντως δὲ ἐξεταζόμενον· δηλὸν οὖν ὥς κἀνταῦθα σφάλλεται· ἡμεῖς δὲ φαμέν ὅτι καὶ ὁ ἀπλοῦς ἐκ προσώπων μόνων συνίσταται καὶ ὁ διπλοῦς ἐκ προσώπων, ὥσπερ ὁ προκείμενος· πρᾶγμα γὰρ παντελῶς οὐκ ἔχει κρινόμενον· οὔτε γὰρ αὐταὶ πεπράχασί τε, οὔτε ἄλλου πράξαντος ἀντικρυς εἰς αὐτὰς ἀναφέρεται· οὔτε μὴν ἄλλου ὄντος φανεροῦ τοῦ πράξαντος ἐξ ὑποψίας κρίνονται· διαιρεῖται δὲ ὥς προειρήκαμεν ὁ τοιοῦτος στοχασμὸς τοῖς τοῦ προσώπου μόνοις κεφαλαίοις· ἐνταῦθα τὰ τοῦ πράγματος ἐκλείπει κεφάλαια· τὰ δὲ τοῦ προσώπου μόνος ἐμπεσεῖται· ὅτι ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν ἐβουλήθην αὐτὸν ἀνελεῖν εὖ παθοῦσα ὑπ' αὐτοῦ, ὅτι οὐχ ὥς δούλῃ μοι ἐχρήσατο ἀλλ' ἐπεκούφιζε τὰς συμφορὰς, σὺ δὲ ἡβούλου ὥς μητριὰ φθονοῦσα τῷ προγόνῳ ἀριστεύσαντι· καὶ ἐγὼ μὲν οὐκ ἡδυνάμην ἐν αἰχμαλώτῳ καὶ διακόνου τάξει τυγχάνουσα, σὺ δὲ ἡδύνω κρατοῦσα ἐν τῇ οἰκείᾳ· ἡ δὲ μητριὰ ἐρεῖ, ὅτι οὐχ ἅμα τῷ ὀνόματι τῆς μητρυαῖς καὶ τὸ πολέμιον φαίνεται, ἐπεὶ μητέρων χρηστότητος οὐκ ἐπελιπόμην περὶ αὐτὸν καὶ ὅσα τοιαῦτα· σὺ δὲ ἡβούλου μνησικακοῦσα ὑπὲρ ὧν σε ἐξηνδραποδίσασα καὶ τὴν σὴν πατρίδα· καὶ ἐγὼ μὲν οὐκ ἡδυνάμην, οὐδαμοῦ μόνω

συνουσα αὐτῷ, σὺ δὲ ἡδύνω συγκαθεύδουσα καὶ νυκτὸς μόνῳ συνουσα αὐτῷ οἷα εἰκὸς παλλακίδα· ὁμοίως δὲ καὶ τοῦτο ἀτελὲς ἐκ μόνων πραγμάτων· οἷον περιεκόπησαν οἱ ἔρμαί καὶ ἀντεγκαλοῦσιν ἀλλήλοις Ἀλκιβιάδης καὶ Νικίας· ἐνταῦθα πράγματα μὲν οὐκ ἔτι, ποιότητες δὲ μόναι· ἐλέγχει δὲ αὐτὸν ἐνταῦθα ὁ τεχνικός, ἀποθέμενος μὲν ὡς οὐκ ἔστιν ἀπλοῦς ἀτελὴς ἐκ μόνων προσώπων, ὅτε περὶ τοῦ ἀσώτου διελέγετο· δεικνὺς δὲ πάλιν, ὡς οὐκ ἔστι διπλοῦς ἀτελὴς ἐκ μόνων προσώπων· εἰ γάρ ἐστιν ἐν διπλῷ στοχασμῷ μὴ κρινόμενον πρᾶγμα, δῆλον ὅτι καὶ ἐν ἀπλῷ ἔσται· ἀπὸ γὰρ τῶν ἀπλῶν ἢ τῶν διπλῶν εὗρεσις γίνεται.

4.450 Ὅστι παρὰ ταῦτα ἕτερα εἶδη στοχασμῶν διπλῶν τρία, οὓς καλοῦμεν συνεζευγμένους· ὁ τε ἐμπίπτων καὶ ὁ προκατασκευαζόμενος, καὶ ὁ κατασκευαζόμενος. Σωπάτρο υ. Ἐνταῦθα ἐμήνυσεν ὅτι τὸ διπλοῦν γένος ἐστὶ καὶ οὐκ αὐτὸ εἶδος· οὐκοῦν οἱ ἀντεγκληματικοί, εἰ μὲν ὡς γένος ἐκλήθησαν, εὖ ἂν ἔχοι· εἰ δὲ αὐτοὶ μόνον, οὐ κυρίως εἰσὶ διπλοῖ, ἀλλ' οἱ ἐπὶ δύο ἐγκλήμασιν ἐν πρόσωπον ἔχοντες κρινόμενον, ἢ ἀνάπαλιν, ὡς ἥδη εἴρηται, κἂν ὅμοια ὦσι τὰ ἐγκλήματα, ὡς ἐπὶ τοῦ πλουσίου τοῦ κρινομένου δυοὶ φόνους· ἐπειδὴ ἀνεβάλλετο τὸν μηνυτὴν τοῦ πρώτου φόνου, καὶ εὗρηται καὶ αὐτὸς οὗτος νεκρὸς ἀσχύλευτος.

4.451 Μαρκελλίνου υ. Εἶπεν τῶν διπλῶν τοὺς ἀντεγκληματικούς καὶ τοὺς κατὰ ἀμφισβήτησιν· λοιποὶ δὲ εἰσιν οἱ καλούμενοι συνεζευγμένοι, οἱ διήρηνται εἰς τρεῖς τρόπους· εἷς τε ἐμπίπτοντας καὶ προκατασκευαζομένους, ἔτι τε μὴν εἰσι καὶ συμπεπλεγμένοι, οἱ διαφέρουσι τῶν συνεζευγμένων ταύτῃ, ὅτι οἱ μὲν συμπεπλεγμένοι ἐν πρόσωπον ἔχουσι περὶ δύο πραγμάτων κρινόμενον· οἷον πλούσιος καὶ πένης ἐχθροὶ τὰ πολιτικά, εὐρέθη ὁ πένης δολοφονηθεὶς, ἐκήρυξεν ὁ δῆμος τῷ μηνύσαντι τὸν φονεύσαντα ἐν τάλαντον, ἀντεκήρυξεν ὁ πλούσιος δύο τῷ μηνύοντι, ἥλθε τις ἐπαγγελλόμενος μηνύσειν, εἰ λάβοι τὰ δύο τάλαντα, εὐρέθη καὶ αὐτὸς νεκρὸς· καὶ κρίνεται ὑπὲρ ἀμφοτέρων ὁ πλούσιος· οἱ δὲ συνεζευγμένοι, εἰ καὶ ἔχουσι δύο πράγματα, οὐκ ἀμφοτέρα κρίνεται· ἀλλὰ τὸ ἕτερον εἰς σύστασιν τοῦ ἑτέρου παραλαμβάνεται· ἐπεὶ δὲ τῶν συμπεπλεγμένων ἀμφοτέρα κρίνεται, ταῦτα μέντοι τὰ τρία διπλᾶ καλεῖ ὁ Ἑρμογένης· οὐ μὴν δοκεῖ τισὶ διπλᾶ εἶναι, οὔτε μὴ ἀπλᾶ· καὶ κοινὸν αὐτῶν ὄνομα τὸ τῶν συνεζευγμένων· ἔχει δὲ καὶ ἴδιον ἕκαστον ὄνομα· ὁ μὲν καλεῖται ἐμπίπτων, ὁ δὲ προκατασκευαζόμενος, ὁ δὲ συγκατασκευαζόμενος· καλῶς δὲ ταῦτα ὁ τεχνικός τὰ εἶδη ἐχώρισεν εἰπὼν, ἔστι καὶ ἕτερα, ὡς πρὸς διαφορὰν τοῦ κυρίως διπλοῦ· ἐκεῖ γὰρ εἰ καὶ τὸ ἐν ζητούμενον, ἀλλὰ δύο πρόσωπα ἔχομεν τὰ κρινόμενα· διὸ καὶ κυρίως ἐκεῖνος εἴρηται διπλοῦς, διὰ τοῦτο διπλᾶ καὶ τὰ κεφάλαια δέχεται, ἑκατέρου τῶν κρινομένων πρὸς τὸ οἰκεῖον συμφέρον χρωμένου τῇ ἐργασίᾳ καὶ μεταχειρίσει τοῦ λόγου, καὶ ἐγγὺς ἀλλήλων τὰ κεφάλαια ἀντιτιθέντος· ἐν δὲ τῷ συνεζευγμένῳ διπλῇ μὲν κἀνταῦθα ἡ διαίρεσις, ἀλλ' ἰδίᾳ τῶν ζητημάτων καὶ ἕκαστον ἐν μέρει κατασκευαζόμενον· οὐ κεφαλαίῳ ἀντιτιθέντος κεφάλαιον τοῦ λέγοντος, ὥσπερ ἐν τῷ κυρίως διπλῷ κελεύσει ποιεῖν ἢ τέχνη· καλεῖται δὲ οὗτος ὁ διπλοῦς ἀντεγκληματικός καὶ ἀντικατηγορητικός, ἀναγκαῖον δὲ πάλιν περὶ τῶν συνεζευγμένων εἰπεῖν πόθεν οὕτως ἐκλήθησαν, δεύτερον δὲ ζητεῖται εἰ διπλοῦς· τρίτον τίς αὐτοῦ πρὸς τὰ ἄλλα διαφορά.

4.452 Συνεζευγμένοι μὲν οὖν εἴρηται παρὰ τὸ ἔχειν δύο ζητήματα συμπεπλεγμένα, καὶ ἐν μὲν εἶναι τὸ ζητούμενον, τὸ δὲ ἕτερον εἰς σύστασιν αὐτοῦ παραλαμβάνεται· διαφέρουσι δὲ τοῦ ἑτέρου διπλοῦ· ὅτι δύο πρόσωπα ἔχομεν ἐκεῖ κρινόμενα· ἐνταῦθα δὲ ἔν· ὥστε τούναντίον εὐρίσκεσθαι, δύο μὲν τὰ ζητούμενα, ἐν δὲ τὸ κρινόμενον πρόσωπον· ἐκεῖ δὲ ἐν μὲν τὸ ζητούμενον, δύο δὲ πρόσωπα τὰ κρινόμενα· ζητητέον δὲ καὶ τοῦτο, διατί ὁ συνεζευγμένος μᾶλλον ἀπλοῦς ἐστίν, εἶγε καὶ πρόσωπον ἐν ἔχει τὸ κρινόμενον, ἐν δὲ καὶ πρᾶγμα κρινόμενον, τὸ γὰρ ἕτερον συμπλέκεται· εἰ γὰρ καὶ δύο τὰ ζητούμενα, ἀλλ' ἐν τὸ κρινόμενον, ὥσπερ ἐν τῷ ἀπλῷ στοχασμῷ· ἀλλὰ πρόδηλος ἡ αἰτία, δι' ἣν οὐχ ἀπλοῦς ὁ τοιοῦτος· εἰ μὲν γὰρ ἦν ἐν ζήτημα

μόνον, ἦν ἂν ἀπλοῦς εἰκότως· ἐπειδὴ δὲ δύο περιέχει τὰ ζητούμενα, κἂν ἔν ὑπάρχει τὸ κρινόμενον, ἕτερον εἶδος ποιεῖ στοχασμοῦ καὶ ἕξω γίνεται τοῦ ἀπλοῦ ἴδιον γὰρ τοῦ ἀπλοῦ τὸ ἔν εἶναι ζήτημα ἐφ' ἐνὶ προσώπῳ στρεφόμενον· εἰ δέ τις ἀντιπέσοι ἐνταῦθα ὅτι καὶ ἐν τῷ ἀπλῷ εὐρίσκομεν πολλάκις οὐκ ἐφ' ἐνὶ προσώπῳ τὴν κατηγορίαν, ἀλλ' ἐν πλείοσιν, ὡς οἱ δέκα νέοι κοινωνήσαντες τῆς οὐσίας καὶ κρινόμενοι τυραννίδος ἐπιθέσεως, λεκτέον ὡς κἂν πλῆθος ἦν τῶν κρινομένων, ἀλλ' ὅμως ὡς ἔν τι τῶν προσώπων δοκεῖ· μία γὰρ τῶν νέων ἡ ποιότης καὶ κοινὴ καὶ οὐκ ἰδίᾳ ἐκάστου ἐκ τῆς ὕλης ὑπόκειται· καὶ ἡ πρᾶξις μία· ἀλλ' οὐδὲ ἀντεγκαλοῦντας ἀλλήλοις ἔχομεν τοὺς νέους.

4.453 Καὶ ὁ μὲν ἐμπίπτων γίνεται, ὅτ' ἂν ἐν τῇ μεταθέσει τῆς αἰτίας ὁλόκληρόν τι ζήτημα ἐμπέσῃ καὶ ἀναγκαῖον γένηται καὶ αὐτὸ διελεῖν τελείως· οἷον ἔδει τὸν ἀλόντα προδοσίας δεδέσθαι παρὰ τῷ στρατηγῷ, μέχρις ἂν εἴπῃ τοὺς συνειδότας· ἀλούς τις προδοσίας στρατηγὸς ἐδέδετο παρὰ τῷ συστρατῆγι· ὁ δὲ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ὡς ἐπὶ γυναικὶ εὐρὼν καὶ συνειδότος φεύγει· ἐνταῦθα γὰρ μετὰ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους χρωμένου μεταθέσει τῆς αἰτίας τῇ λεγούσῃ ὅτι μοιχὸν ἀπέκτεινα τοῦ φεύγοντος, εὐρηται ζήτημα ἕτερον τὸ εἰ ἐκεῖνον εἰκὸς δεσμώτην ὄντα μοιχεῦσαι καὶ εἰ τὴν γυναικὰ εἰκὸς τῷ τοιούτῳ ἑαυτὴν ἐπιδοῦναι· καὶ μετὰ τὴν τούτου διαίρεσιν πάλιν ἐπὶ τὴν τοῦ προτέρου πιθανὴν ἀπολογίαν ὁ φεύγων ἤξει. Μαρκελλίνο υ. Ὁ ἐμπίπτων γίνεται, ὅτ' ἂν ἀπὸ τοῦ κρινομένου πράγματος οὐχ ἀπλῶς, ἀλλ' ὅτ' ἂν ἐξ αὐτοῦ τοῦ χρώματος τοῦ κρινομένου πράγματος ἄλλο ἀνακύψῃ ζήτημα, αὐτὸ μὲν οὐ κρινόμενον, συμβαλλόμενον δὲ πρὸς τὸ κρινόμενον· σημειωτέον δὲ τοῦτο, ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι πάντες στοχασμοὶ τὴν μετάθεσιν τῆς αἰτίας ἐκτὸς ἔχουσιν τοῦ ζητήματος· ὁ δὲ ἐμπίπτων μόνος ἐν αὐτῷ τῷ ὄρῳ τοῦ ζητήματος ἔχει τὴν μετάθεσιν τῆς αἰτίας· εἴρηται δὲ ἐμπίπτων ὅτι εἰς αὐτὴν τὴν μετάθεσιν τῆς αἰτίας ἐμπίπτει ἕτερον ζήτημα· οἷον ἀφῆκέ τις τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν γυναικὶ ἀλλοτρίᾳ εἰπὼν διὰ σωφροσύνην· καὶ κρίνει αὐτὴν ὁ ἀνὴρ μοιχείας· ἡ ζήτησις τῆς σωφροσύνης τὸ δεύτερον ζήτημα· ἐκείνης γὰρ λεγούσης τὴν μετάθεσιν τῆς αἰτίας τοῦ πρώτου ζητήματος, ὅτι διὰ σωφροσύνην μοι κατέλιπεν, ἐμπίπτει ἐκ τούτου τὸ δεύτερον ζήτημα, εἰ σώφρων ἢ οὐ· ὥστε ἐν αὐτῷ τῷ ὄρῳ κεῖται ἡ μετάθεσις.

4.454 Ὁ τ' ἂν ἐν τῇ μεταθέσει τῆς αἰτίας· ὅρα πῶς ἐμφαίνει τὸ ἀπὸ τοῦ χρώματος, ὅτι ἐκ τούτου ἀνακύπτει τὸ ἕτερον ζήτημα· αὐτὸ γὰρ τὸ χρῶμα γίνεται ἀρχὴ τοῦ δευτέρου διὰ τὸ μὴ ὁμολογουμένην εἶναι καὶ τὴν αἰτίαν, τουτέστιν αὐτὸ τὸ χρῶμα, ὅπερ ὁ φεύγων προβάλλεται· ἀλλ' ἀμφίβολον καὶ ζητούμενον, καὶ δεῖ τοῦτο κατασκευάζειν ἑτέρα διαιρέσει τῶν κεφαλαίων· ἀλλὰ δεῖ μέχρι τῆς βουλήσεως καὶ δυνάμεως καὶ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐξετάσαντα ἀνατρέχειν πάλιν ἐπὶ τὴν τοῦ πρώτου ζητήματος πιθανὴν ἀπολογίαν. Ἔδει τὸν ἀλόντα προδοσίᾳς. θαυμάσαι ἄξιον τῆς πλάσεως τὸ βούλημα, πρῶτον τὸν νόμον τὸν κελεύοντα δεδέσθαι, εἴτα τὴν διάνοιαν· εἰκὸς γὰρ εἶναι τοὺς συνειδότας, μετὰ ταῦτα ὅτι ὁ ἀνελὼν ὑποπτος εἶναι δοκεῖ, φόβῳ τοῦ μέλλοντος ἀνηρηκέναι· ἀντικρυς γὰρ ὁ στρατηγὸς ἐαλῶκει μὴδὲ μίαν ἔχων τοῦ φόνου τὴν πρόφασιν· καλῶς δὲ καὶ τὸ ὡς ἐπὶ τῇ γυναικὶ καταλαβόν· εἰ γὰρ ἦν ὁμολογημένον, ὅτι κατέλαβεν, οὐκ ἂν συνέστη, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τῇ γυναικὶ, ἵνα ἦ ὡς πεπλασμένον καὶ μέσον τὸ ἔγκλημα· ἡ μὲν οὖν πλάσις θαυμασίως ἔχει· τοῦ δὲ κατηγοροῦ λέγοντος ὡς συνήδεις τῇ προδοσίᾳ· τὸν γὰρ ἔλεγον δεδιὼς ἀπέκτεινας, καὶ σημεῖον τοῦ συνειδέναι κατασκευάζοντα τὸ ἀπέκτεινας· ἀντιτίθῃσι τὸ χρῶμα ὁ φεύγων, ὅτι μοιχὸν ἀπέκτεινα τοῦ νόμου κελεύοντος, καὶ τὸ ἀντιληπτικὸν ὁμοῦ καὶ τὸ ἀντεγκληματικὸν προβαλλόμενος· οὐκοῦν κατὰ μέσσην τὴν διαίρεσιν ὁλόκληρον ἐμπεσεῖται ζήτημα, εἰ ὄντως μοιχὸς ἐκεῖνος ὁ δεδεμένος· κατασκευάσομεν οὖν ἀπὸ τῆς ποιότητος τῶν συμπιπτόντων προσώπων· καὶ καθολικὸν τοῦτο θεώρημα, τὸ μὴ μόνον τοῦ κρινομένου προσώπου, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν συμπιπτόντων προσώπων ἐν τῷ προβλήματι τὴν ποιότητα σκοπεῖν· ἐξετάσεις γοῦν ἐνταῦθα καὶ τοῦ

δεδεμένον καὶ τῆς γυναικὸς τὴν προαίρεσιν· τοῦ μὲν εἶγε εἰκὸς ἦν ἐν τοιαύταις συμφοραῖς ὄντα τοιούτων ἐπιθυμεῖν, τὴν δὲ εἰ πιθανὸν στρατηγοῦ γυναικα οὕσαν δεσμώτη ἑαυτὴν ἐκδοῦναι.

4.455 Πάλιν ἐπὶ τὴν τοῦ προτέρου πιθανὴν ἀπολογίαν· πάλιν ἐνταῦθα πιθανὴν ἀπολογίαν τὸ μὴ ἀντιστρέφον ἐκάλεσε· τῇ γὰρ πιθανῇ ἀπολογίᾳ οὐδὲν ταῦτα χρησόμεθα διὰ τὸ ἀκολουθεῖν τὸ σημεῖον τῷ ἐγκλήματι· εἰκὸς γὰρ ἦν τὸν συνειδότα τῇ προδοσίᾳ ἐκποδὼν τὸν ἀλόντα ποιήσασθαι, φεύγοντα τὸν ἔλεγχον· πρῶτον οὖν φησι μέχρι τῆς μεταθέσεως διαιρήσομεν τὸ πρῶτον ζήτημα· εἶτα ἐμπεσόντος τοῦ δευτέρου ἀπὸ τῆς μεταθέσεως διαιροῦμεν καὶ τοῦτο μέχρι καὶ τῶν αὐτῶν τόπων· μετὰ δὲ τοῦτο ἀκολουθῶς ἐπὶ τὴν τοῦ πρώτου πιθανὴν ἀπολογίαν ἐπανελυσόμεθα· καὶ τούτῳ κατακλείσομεν τὰ δύο ζητήματα. Ἐν τούτῳ τῷ προβλήματι ζητεῖται πρῶτον εἰ σύνοιδε, μετὰ ταῦτα εἰ μοιχὸς ἐκεῖνος· ἴδιον δὲ τοῦ ἐμπίπτοντος τὸ τὸ δεύτερον ζήτημα λαμβάνειν τὴν ἀρχὴν τῆς διαιρέσεως ἀπὸ ῥητοῦ καὶ διανοίας· οἷον ἐπὶ τοῦ προκειμένου· ἀντὶ γὰρ τῆς μεταθέσεως τῆς αἰτίας ἀντεγκληματικὸν καὶ ἀντιληπτικὸν ἐμπεσεῖται ἀπὸ νόμου, καθ' ὃν ἀπεκτονέαι λέγοι μοιχὸν ὄντα· πρὸς τὸ ῥητὸν τοίνυν ἀπαντησόμεθα τῇ διανοίᾳ· ὅτι δίδωσιν ὁ νόμος τὸν μοιχὸν ἀνελεῖν, ἐὰν μὴ ὑπόδικος ἢ δημοσίων πραγμάτων καὶ μάλιστα προδοσίας· εἶτα καθ' ὑπόθεσιν, εἰ καὶ μοιχὸς ἦν καὶ μὴ εἶχες ὑπόνοιαν τῆς προδοσίας, ἡδίκεις καὶ οὕτως ἀφελόμενος ἡμᾶς τὸ γνῶναι τάληθές ἐκ τῶν βασάνων· πολλοὺς δὲ εἰκὸς εἶναι τοὺς συνειδότας· ὅψ' ὧν ἐγχωρεῖ καὶ ὕστερον ἐπιβουλευθῆναι· ἐρεῖς δὲ διπλὴν βούλησιν καὶ τοῦ τεθνεώτος καὶ τῆς γυναικὸς· τοῦ μὲν ὡς οὐκ ἂν ἐν συμφοραῖς ὧν ἐβουλήθη μοιχεῦσαι· τρυφόντων γὰρ τὸ ἀσελγαίνειν· τῆς δὲ γυναικὸς, ὅτι οὐδὲ ἐκείνη τοιούτῳ ἂν ἑαυτὴν ἠθέλησεν ἐπιδοῦναι μήτε χρημάτων πλήθει διαφθαρεῖσα· οὐ γὰρ περιῆν τῷ προδότῃ δημευθείσης τῆς οὐσίας· μήτε δὲ ἀξίωμα προελομένην ἀμαρτεῖν· κατεδικάσατο γὰρ ἐπὶ δεινοτάτοις ὀφλήμασιν, ἐφ' οἷς ἔμελλεν ἀποθανεῖσθαι μικρὸν ὕστερον· ἔτι τοίνυν οὐδὲ μοιχεῦσαι ἐδύνατο δεδεμένος· εὖρηται ζήτημα ἕτερον.

4.456 Καλῶς εἶπεν τὸ εὖρηται· εὐρέθη γὰρ οὐκ ἂν ἐξ ἀρχῆς, ἀλλ' ὕστερον πάλιν ἐπὶ τὴν τοῦ προτέρου πιθανὴν ἀπολογίαν· οὐκ ὀρθῶς εἶπεν ἐμπεσεῖσθαι πιθανὴν ἀπολογίαν ἐνταῦθα. οὐ γὰρ δύναται λέγειν· καὶ μὴν εἰ συνήδεν οὐκ ἐφόνευον, ἀλλὰ μᾶλλον ἐφηδόμην ὡς κοινωνοῦ ὥς τινες ῥήθησαν· δηλὸν γὰρ ὅτι ἑαυτοῦ μᾶλλον προενοεῖτο, ἵνα μὴ αὐτὸς κινδυνεύσῃ ἐκεῖνου ἐν ταῖς βασάνοις ἐξειπόντος· ἀλλὰ νοητέον ἐνταῦθα τὴν πιθανὴν ἀπολογίαν ἀντὶ τοῦ μὴ ἀντιστρέφοντος, ὅτι συνειδὼς ἀπέκτεινεν ἄν, οὐ μὴν πᾶς ἀπεκτονὼς ὡς ἤδη καὶ σύνοιδεν· εἰκότως δὲ τὸ μὴ ἀντιστρέφον, ἐπειδὴ καὶ προσεχὲς τῷ ἐγκλήματι τὸ σημεῖον· ὁ γὰρ συνειδὼς ἀποκτείνει ἂν εἰκότως ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ. Προκατασκευαζόμενος δὲ γίνεται, ὅτ' ἂν πρὸ τοῦ ζητήματος ἕτερον ἀναγκαῖον ἢ ζητῆσαι στοχαστικῶς, ὡς ὃν ἢ οὐκ ὄν· οἷον πλούσιος στρατηγὸς πένητος ἐχθροῦ παῖδας τρεῖς ὡς προδιδόντας συνέλαβε καὶ τοὺς μὲν δύο μὴ ὁμολογήσαντας ἐν ταῖς βασάνοις ἀπέκτεινε· τὸν δὲ τρίτον πρὸ τῶν βασάνων ὁμολογήσαντα προδιδόναι καὶ μὴ ἐπεξιόντα τὸν πατέρα κρίνει συνειδότος· ἐφ' ἐκατέρου γὰρ δεῖ πρῶτον συσταθῆναι· τοῦ μὲν πλουσίου τὸ εἶναι ἐκείνους προδότας, τοῦ δὲ πένητος τὸ μὴ εἶναι· μεθ' ὃ κατὰ συγχώρησιν δοὺς τὸ καὶ προδεδωκέναι ἐκείνους ὁ πένης, τὸ καθ' αὐτὸν ἀπολογήσεται.

4.457. (1n) Σωπάτρο υ. Δεύτερος τῶν συνεζευγμένων ἐστὶν ὁ προκατασκευαζόμενος· ὃς ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ ἕτερόν τι πρὸ τοῦ κρινομένου πράγματος ἐξετάζεσθαι, εἴθ' οὕτως ἐκεῖνο περὶ οὗ ἡ κρίσις διαφέρει δὲ τοῦ ἐμπίπτοντος τῷ ἐκεῖ μὲν τὸ πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ κρινομένου κοιμιζόμενον παραλαμβάνεσθαι τελευταῖον· ἐν δὲ τῷ προκατασκευαζόμενῳ πρότερον· ἐν γὰρ τούτῳ κρινόμενος ὁ πατὴρ συνειδότος, πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ μὴ συνειδέναι τοῖς παισὶ τὴν προδοσίαν πρότερον κατασκευάζει, ὡς ἥκιστα προδεδώκασιν οἱ παῖδες, εἴθ' οὕτως ὑπὲρ αὐτοῦ ἀπολογήσεται· ἐν δὲ τῷ ἐμπίπτοντι κρινόμενος συνειδότος, ὁ τὸν συστράτηγον ἀνελών

πρότερον τὴν παρὰ τοῦ συνειδέναι κατηγορίαν ἀποσεΐσεται· καὶ οὕτω τὸ τῆς μοιχείας ὄνομα κατὰ τοῦ τεθνεώτος κινήσει. Μαρκελλίνου υ. Προκατασκευαζόμενός ἐστιν, ὅτ' ἂν πρὸ τοῦ κρινομένου πράγματος ἀναγκαῖον ἕτερόν τι προκατασκευασθῇ ζήτημα ὑπ' ἀμφοτέρων, τοῦ τε κατηγοροῦ καὶ τοῦ φεύγοντος· ζητήματος δὲ ἐνταῦθα ἰδίως εἶπεν τοῦ ἐγκλήματος, ἐφ' ᾧ ἡ γραφή· τὸ δὲ ὥς ὃν ἢ οὐ οὐσιώδη τὴν ζήτησιν παρίστησιν, τουτέστι περὶ ὑπάρξεως εἰ ἔστιν ἢ οὐ· καὶ εἰ γέγονεν ἢ οὐ γέγονε· τοῦτο τοῦ προκατασκευαζομένου ἴδιον, ὅτ' ἂν πρὸ τοῦ ζητήματος, ἐφ' ᾧ ἡ κρίσις, ἐξετάσωμεν ἕτερον ζήτημα· ἢ μὲν οὖν γραφή συνειδότος· εἰ σύνοιδε τοῖς παισὶ προδοσίαν· τὸ δὲ προκατασκευαζόμενόν ἐστι τὸ κατ' αὐτοὺς τοὺς παῖδας, εἰ τῷ ὄντι προδεδώκασιν· οὐ γὰρ τοῦτο φανερόν· εἰ γὰρ καὶ ὁ τρίτος ὡμολογηκέναι δοκεῖ ἀλλὰ τοῦ φόβου ἢ ὁμολογία δοκεῖ, ὅτι τοὺς ἀδελφοὺς ἀπολωλότας ἐν ταῖς βασάνοις ἐθεάσατο, καὶ τὰ ὅμοια παθεῖν προσεδόκησε, εἰ μὴ ὡμολόγησεν· τοῦτο τοίνυν τὸ τῶν παίδων ἀναγκαῖον ἀμφοτέρους προκατασκευάσαι, πλέον δὲ τὸν κατήγορον· εἰ μὴ γὰρ ἐλέγξει πρῶτον προδεδωκότας τοὺς παῖδας, οἰχίσεται αὐτῷ καὶ τὸ κατὰ τοῦ πατρὸς ἐγκλημα, μὴ γὰρ ὅλως προδεδωκότων ἐκείνων, πῶς ἂν κρίσιν συνειδότος συστήσῃ δύναται; ἀναγκαῖον δὲ ὥς προεῖπον καὶ τὸν φεύγοντα προκατασκευάσαι περὶ παίδων, ἥττον μὲν τοῦ κατηγοροῦ· χρησιμωτάτη δὲ ὅμως ἢ ὑπὲρ τῶν παίδων ἀπολογία καὶ τούτῳ· εἰ γὰρ τοὺς παῖδας ἐξελέσθαι τῆς αἰτίας δυνήσεται καὶ τὸ καθ' αὐτὸν ῥαδίως καὶ πόρρωθεν ἀπολύσεται· εἰ δὲ μὴ τοῦτο δυνήσεται παντελῶς· ἀλλ' ὅμως οὐ μετρίως διαβαλὼν τὸν τοῦ κατηγοροῦ τρόπον· εἴτα κατὰ συγχώρησιν δούς προδεδωκέναι τοὺς παῖδας, ἐπὶ τὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ λόγον τραπήσεται· ὥστε ἀναγκαία ἢ τοῦ περὶ τῶν παίδων ζητήματος προκατασκευῇ· πλέον μὲν τῷ κατηγόρῳ, ἔλαττον δὲ τῷ φεύγοντι· οὐ γὰρ εἰ καὶ προδεδώκασιν οἱ παῖδες, ἤδη καὶ αὐτὸς πάντως προδότης ζητητέον οὖν εἰ καὶ ὁ κατήγορος δώσει κατὰ συγχώρησιν τὸ μὴ προδεδωκέναι τοὺς παῖδας· ἀλλὰ λέγομεν ὅτι τοῦτο ποιεῖν ὁ κατήγορος οὐ δύναται· εἰ γὰρ ποιήσει τοῦτο, συνοικήσεται καὶ ἡ κατὰ τοῦ πατρὸς κρίσις· ἔτι δὲ κἀκεῖνο εἰδέναι χρή, ὥς οὐχ ἀπλῶς ὁ πατήρ δώσει τὸ κατὰ τῶν παίδων, ἀλλὰ τεχνικωτάτης δεῖ μεθόδου τῷ λέγοντι· βλάβει γὰρ αὐτὸν τῷ δοκεῖν καὶ οὕτω τῶν παίδων κατεγνωκέναι· ἀλλ' ἀναμικτέον αὐθις τῷ λόγῳ καὶ καταβοητέον τῆς τοῦ πλουσίου βίας καὶ ὑπερηφανίας· καὶ ὅλως σὺν βαρύτητι προακτέον τοὺς λόγους.

4.458 Ἐξ ἀνεπιγράφου. Ὁ προκατασκευαζόμενος ἔχει φύσιν καὶ δύναμιν τοιαύτην, εἰ συνειδότος κρίνοίτο τις, μήπω ἀλόγως ᾧ δοκεῖ συνειδέναι· πρότερον μὲν ἀπολογεῖται ὑπὲρ ἐκείνου, εἴτα ὑπὲρ ἑαυτοῦ· χρησιμωτάτη οὖν ἢ προκατασκευῇ καὶ προαπόδειξις ἐν τῷ προκατασκευαζομένῳ.

4.459 παράδειγμα τούτου· γραφεὶς Ἀρίσταρχος ἐπὶ τῷ Νικοδήμου φόνῳ πρὸ τῆς κρίσεως ὑπεξῆλθεν· κρίνεται Δημοσθένης συνειδότος· οὐκοῦν ἀπολογίαν δεῖ πρῶτον πορίσασθαι Ἀριστάρχου, ὥς οὐκ ἀπέκτεινε Νικόδημον· ἔτι παρὰ τῷ ῥήτορι τὸ θεώρημα· τῷ γὰρ ἀθλίῳ καὶ ταλαιπώρῳ κακῆς καὶ χαλεπῆς συμβάσης αἰτίας Ἀριστάρχῳ τῷ Μόσχου· καὶ πάλιν φανερώς ἤδη δι' ἐμὲ τὸν Ἀρίσταρχον ἐσυκοφάντει· ἐνίστε δὲ μεταχειριούμεθα οὕτω· μάλιστα μὲν οὐδὲ ἐκεῖνον οἶμαι λέγων πεποικέναι τοῦτο· καὶ τοὺς λογισμοὺς ἐκθησόμεθα δι' οὓς οὐκ ἂν ἔπραξεν· εἰ δὲ ἄρα μανεῖς ἔπραξεν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ σύνοιδα· ὥς ὃν ἢ οὐκ ὅ· ὃν μὲν ὥς ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ, οὐκ ὃν δὲ ὥς ἀπὸ τοῦ φεύγοντος· ὁ γὰρ ὁ κατήγορος κατασκευάζει ὥς ὃν, τοῦτο ὁ φεύγων ἀνασκευάζει ὥς οὐκ ὃν. Ὡς προδιδόντα ς. καλὸν τὸ ὥς προδιδόντας, ἵνα περιστάσιν ἔχη ὁ λόγος καὶ τὸ πρόβλημα· εἰ γὰρ δοίημεν, ὅτι προδότης, μονομερὲς ἔσται· ἐφ' ἐκατέρου γὰρ δεῖ πρότερον συσταθῆναι· ὁ μὲν πλούσιος ἐρεῖ, σημεῖον τοῦ προδεδωκέναι τοὺς παῖδας τὸ τὸν τρίτον ἄνευ βασάνων ὁμολογεῖν· εἴτα ὁ φεύγων πρὸς τοῦτο ἀπαντήσεται συγγνωμονικῇ μεταθέσει τῆς αἰτίας· ὅτι δεδιὼς τὰς βασάνους καὶ εἰδὼς ὅτι ταῦτα τοῖς προτέροις πείσεται, κατεψεύσατο ἑαυτοῦ· καὶ ἑαυτοῦ ἠνάγκασται κατηγορεῖν ὑπὸ δέους· εἴτα καὶ τοῦ συνειδέναι ἐρεῖ σημεῖον ὁ πλούσιος τὸ μὴ ἐπεξελεῖν· καὶ μεταθήσεται πάλιν ὁ φεύγων, ὅτι πλούσιος ἦσθα καὶ ἐδεδίειν

τὴν σὴν ἰσχὺν καὶ τὴν περὶ σὲ ἑταιρείαν καὶ τὸ τῶν κολάκων σύστημα· μεθ' ὃ κατὰ συγχώρησιν· εἰκότως ἐν δευτέρῳ φυλάττει τὸ κατὰ συγχώρησιν· οὔτε γὰρ δύναται τοῦτο πράττειν, ἵνα μὴ δοκῇ εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τῶν παίδων κατηγορεῖν, οὔτε μὴν καθάπαξ μὴ συγχωρεῖν, ἵνα μὴ δοκῇ φεύγειν τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον.

4.460

Συγκατασκευαζόμενος δὲ γίνεται, ὅτ' ἂν τὰ σημεῖα τοῦ πράγματος δι' ἀλλήλων κατασκευάζεται· οἷον ἔδει τοὺς δεσμώτας λελύσθαι τοῖς θεσμοφορίοις· μοιχείαν ὑπονοήσας τις πρὸς τὸν οἰκέτην τῆς γυναικὸς, δῆσας ἐκεῖνον ἀπεδήμησεν· λυθεὶς τοῖς θεσμοφορίοις παρὰ τῆς γυναικὸς, ἀπέδρα ὁ οἰκέτης· μετὰ ταῦτα εὗρηται ὁ ἀνὴρ πεφονευμένος· καὶ συνειδὸτος ἡ γυνὴ φεύγει· τότε γὰρ ὑπὸ τοῦ οἰκέτου αὐτὸν πεφονεῦσθαι διὰ τῆς μοιχείας κατασκευάζεται· τό τε εἶναι τὴν μοιχείαν διὰ τοῦ ἐπ' ἐκεῖνου αὐτὸν ἀνηρῆσθαι καὶ ὅλως δι' ἀλλήλων· δῆλον δὲ ὅτι καὶ μετὰ τῶν ἄλλων τῆς τε ὑπονοίας τοῦ ἀνδρὸς καὶ τοῦ λῦσαι αὐτὸν τὴν γυναῖκα, καὶ εἴ τι εἴη ἕτερον· διαφέρει δὲ τοῦ προκατασκευαζομένου, ὅτι ἐκεῖ μὲν κεχώρισται ἀλλήλων τὰ ζητήματα, ἐνταῦθα δὲ δι' ἀλλήλων κατασκευάζεται πάντα. Σωπάτρο υ. Τρίτος τῶν συνεζευγμένων ἐστὶν ὁ κατασκευαζόμενος, ὃς ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ δύο ἐγκλήματα ἐπάγειν τῷ φεύγοντι τὸν κατήγορον ὡς πεπονηκότι ἢ μέλλοντι πράττειν· ὡς ἐπὶ τοῦ πλουσίου τοῦ ὁμόσαντος ἐν συμποσίῳ τυραννήσειν· καὶ τοῦ πένητος τοῦ τυραννοκτονεῖν ὁμόσαντος καὶ νεκροῦ ἀσκυλεύτου εὐρεθέντος· ἀμφοτέρω γὰρ συμπλέκων, τὸν τε τοῦ πένητος φόνον καὶ τῆς τυραννίδος τὴν ἐπίθεσιν, κρίνει τὸν πλούσιον· τούτῳ δὲ διαφέρει τοῦ προκατασκευαζομένου· ὅτι ἐν ἐκείνῳ μὲν τὸ προηγούμενον ὁ φεύγων τελευταῖον ἐξετάζει, τὸ δὲ μὴ προηγούμενον πρότερον· ἐν δὲ τῷ συγκατασκευαζομένῳ ὁμοίως ὑπὲρ ἀμφοτέρων τῶν ἐγκλημάτων ἀπολογεῖται ὁ φεύγων οὐχ ὡς συνειδὼς ἀλλ' ὡς αὐτὸς ὢν ὁ πράξας. Ἰστέον ὡς οὐδέποτε δῆλον δῆλῳ κατασκευάζεται, ὥσπερ οὐδὲ ἄδηλον ἀδήλῳ, ἀλλ' ἄδηλον τῷ δῆλῳ· εἰ μὲν οὖν καὶ ἐνταῦθα ἀμφοτέρω δῆλα, τό τε τῆς μοιχείας φημὶ καὶ τὸ τοῦ φόνου, πῶς τὸ σαφὲς δι' ἀλλήλων κατασκευάζεται; εἰ δὲ ἄδηλα ἄμφω, γελοῖον τὸ τῆς ἀποδείξεως· εἰ δέ τις ἐρεῖ ὡς ἡνίκα ὡς σημεῖον τὸ ἕτερον λαμβάνεται τοῦ ἑτέρου, τότε δῆλον, τὸ δὲ λοιπὸν ἄδηλον, ἀνόητος ὁ λόγος πάντῃ· θετικὴ γὰρ οὐ φυσικὴ ἢ ἀπόδειξις τῇ γνώμῃ τοῦ λέγοντος ἀλλ' οὐχὶ τῶν ἀκούοντων τὸ πιστὸν ἔχουσα· τί οὖν ἐροῦμεν, ὡς οὐ πάνυ ἀκριβῶς ὁ τεχνικὸς διέλαβε περὶ τούτου· ὥφειλε γὰρ εἰπεῖν οὕτω· τό τε γὰρ συνειδέναί τὴν γυναῖκα διὰ τοῦ λῦσαι κατασκευάζεται, τό τε μεμοιχεῦσθαι διὰ τοῦ συνειδέναί· εἴτα τό τε οὕτω κατασκευάσαι, τὸ τὸν οἰκέτην εἶναι τὸν ἀνηρηκότα διὰ τῆς μοιχείας· οὔτε γὰρ ἡ μοιχεία φανερά, οὔτε τὸ παρὰ τοῦ οἰκέτου τὸν δεσπότην ἀνηρῆσθαι· ἀλλὰ πρῶτον εἰς ἀπόδειξιν λαμβανόμενον τοῦ συνειδέναί τὸ λῦσαι τότε τοῖς λοιποῖς ὁδὸς διὰ τούτου παρέχεται, δῆλης γὰρ τῆς μοιχείας διὰ τοῦ συνειδέναί γινομένης, ἀναντιρρήτον καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ οἰκέτου ἀνηρῆσθαι δεσπότην συναποδείκνυται· καὶ ἔστι τὸ ἀπὸ τούτου κατὰ ἀντιστροφὴν ἢ ἀπόδειξις· οἷον εἰ μοιχὸς καὶ φονεὺς καὶ εἰ φονεὺς καὶ μοιχός.

4.461

Μαρκελλῖνο υ. Συγκατασκευαζόμενος κέκληται, ὅτ' ἂν τὰ σημεῖα δι' ἀλλήλων ὁμοῦ κατασκευάζεται καὶ μὴ κεχωρισμένως· ἐκ τούτου γὰρ καὶ τὴν προσηγορίαν ἐκτήσατο· γνωστέον δὲ ὅτι ἐν τούτῳ τῷ στοχασμῷ τὰ αὐτὰ ἐστὶ καὶ σημεῖα ἀλλήλων καὶ ἐγκλήματα· ἐνταῦθα γοῦν ἀπὸ μὲν τῆς μοιχείας κατασκευάζεται, ὅτι αὐτὸς ἐφόνευσεν· ἀπὸ δὲ τοῦ φόνου ἡ μοιχεία βεβαιοῦται· καὶ ἀπὸ τοῦ καιροῦ δὲ κατασκευάζεις τὸν φόνον, ὅτι ἡνίκα ἀπελύθη ὁ παῖς ἐφονεύθη καὶ οὐ πρὸς τούτου· ἔχει δὲ ἐνταῦθα παραγραφικὸν ἐκ τοῦ λείποντος· λέξει γὰρ ἡ γυνὴ ὅτι ἄδηλον εἰ ὅλως ὑπ' αὐτοῦ γέγονεν· λέξει δὲ καὶ ἀντίθεσιν ἡ γυνὴ ἀπὸ τοῦ νόμου· νόμος ἐν τοῖς θεσμοφορίοις λύεσθαι τοὺς δεσμώτας· διὸ ἔλυσα δεσμώτην ὄντα· λύσει δὲ ὁ κατήγορος διανοίας τὸ ῥητόν, ὅτι δεσμώτας λέγει τοὺς ἐν δεσμοτηρίῳ οὐ τοὺς ἐν ἰδικῇ οἰκίᾳ· διαφέρει δὲ τοῦ προκατασκευαζομένου, ὅτι ἐκεῖ καθ' ἑαυτὸ ἕκαστον καὶ τὸ πρῶτον μελετᾶται καὶ τὸ δεύτερον, ἐνταῦθα δὲ ἅμα τὰ δύο ἀλλήλων κατασκευάζεται· ἄλλοι δὲ ὀρίζονται τὴν

διαφορὰν οὕτως, ὅτι ἐν τῷ συγκατασκευαζομένῳ ἀμφοτέρω ἐγκλήματά ἐστι, καὶ ὁμοῦ κατασκευαζόμενα δι' ἀλλήλων, τῶν αὐτῶν σημείων καὶ ἐγκλημάτων γινομένων· ἐν δὲ τῷ προκατασκευαζομένῳ δύο τὰ ἐγκλήματα, ἀλλ' οὐ τὰ δύο κρίνεται καὶ κατηγορεῖται· τὸ δὲ ἕτερον τῶν ἐγκλημάτων ὡς σημεῖον παραλαμβάνεται· ζητητέον δὲ, πῶς ὁ τοιοῦτος στοχασμὸς συστήναι δύναται· εἰ γὰρ φύσει ἄδηλον ἐν στοχασμῷ τὸ ἔγκλημα, ἔστι δὲ καὶ τὸ σημεῖον ἄδηλον, πῶς ὑφέστηκεν ὁ τοιοῦτος στοχασμὸς; πῶς δὲ καὶ τὸ σημεῖον ὑπεύθυνον ὁ πανταχοῦ ἀνεύθυνόν ἐστιν; ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι κἀνταῦθα εὐρίσκεται φανερόν σημεῖον καὶ ἀνεύθυνον· οἷον εἰπεῖν τὸ λυθῆναι παρὰ τῆς γυναικὸς τὸν οἰκέτην· καὶ τῷ ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ τεθνάναι τὸν δεσμώτην ὅτε ἐλύθη· τὸ δὲ προσεχέστερον μόνον εὐρίσκεται ὑπεύθυνον· ἤδη δὲ εἵπομεν ὅτι τινὲς ἀποφαίνονται, ὡς εἰ καὶ δοκεῖ ἔγκλημα εἶναι· ἐνταῦθα τὸ σημεῖον αὐτὸ τὸ προσεχέστερον, ἀλλ' ὅμως ὡς σημεῖον αὐτὸ ποιεῖται τοῦ ἐγκλήματος δι' ἀλλήλων.

4.462 Παρατήρησαί φησι τοῦτο δι' ἀλλήλων ὅτι πάντα ἡμῖν ἐδήλωσεν· οὐ γὰρ δεῖ μόνα τὰ ἄδηλα διὰ τῶν ἀδήλων κατασκευάζειν· ἄτοπον γὰρ, ἀλλὰ καὶ μίζιν καὶ κῤῥασις ἀπάντων ποιῆσθαι μίαν. Φασὶ δὲ καὶ τοῦτο, ὡς οὐ δεῖ τὴν διαίρεσιν ἐν τῷ συγκατασκευαζομένῳ διπλὴν ποιῆσθαι, ἀλλ' ἀπλὴν καθάπερ ἐν τοῖς ἀπλοῖς στοχασμοῖς· καὶ ἐζήτησαν διατί μὴ διπλοῖς, καὶ ἀπεκρίναντο, ὅτι οὐ δεῖ τὸ σημεῖον ζήτημα ποιεῖν· εἰ δὲ μὴ ζητημάτων ποιήσομεν πλῆθος· πάλιν γὰρ ἐκείνου σημεῖον ζητήσομεν· ἐν γὰρ τοῖς ἄλλοις συνεξευγμένοις οὐκ ἔστιν ἀμφίβολον τὸ σημεῖον.

4.463 Ἐξ ἀνεπιγράφου. Ἴδιον τοῦ συγκατασκευαζομένου τὸ μὴ μόνον τὸ πεπραγμένον λέγειν, ἀλλὰ καὶ τὸ αἴτιον τοῦ πραχθέντος· ὃ δὴ καὶ αὐτὸ ζήτημά ἐστι· καὶ τὸ τὰ σημεῖα καὶ τὰ ἐγκλήματα δι' ἀλλήλων κατασκευάζεσθαι· καὶ ὡς περ σημεῖον εἶναι τοῦ ἑτέρου τὸ ἕτερον· σημειωτέον δὲ, ὅτι ἐπὶ τοῦ συγκατασκευαζομένου σημεῖα καὶ τὰ ἐγκλήματα καλεῖ· ἐρεῖ δέ τις ἐνταῦθα πῶς ἄδηλον δι' ἀδήλου κατασκευάζεται· καὶ φάμεν, ὅτι κἀνταῦθα δῆλα ἕτερα σημεῖα, τὸ δὲ προσεχέστερόν ἐστι μόνον τὸ ἄδηλον· ἀνάγκη γὰρ κατασκευάσαι ὡς τὸν φόνον ὁ οἰκέτης εἵργασται· καὶ ὅτι σύνοιδεν ἡ γυνή, καὶ τὸ αἴτιον· τοῦτον μὲν ἀποκτείνει, τὴν δὲ συνειδέναι μοιχείαν δῆλον ὅτι διὰ τὸ προῖδέσθαι τὸν ἐκ τῆς κατηγορίας ἔλεγχον· ζητεῖται δὲ εἰ μεμοίχευται ἡ γυνή· δεῖ οὖν βούλησιν εἶναι διπλὴν· ἅμα καὶ τοῦ οἰκέτου καὶ τῆς γυναικὸς· καὶ δύναμιν ὡσαύτως· συμπλεκτέον δὲ τὴν αἰτίαν εὐθύς· ἐμπίπτει δὲ μόνον ζήτημα, ὅτι νόμος κελεύει τοὺς δεσμώτας ἐν τοῖς θεσμοφορίοις λύεσθαι· πρὸς τοῦτο διάνοιαν ἀντιθεῖναι χρή· τίνας ὁ δῆμος κελεύει· τοὺς δημοσίᾳ δεθέντας, ἀλλ' οὐ τοὺς ὑπὸ τῶν δεσποτῶν· καὶ οἵτινες ἐπὶ μικραῖς αἰτίαις ἔμφρουροι γεγονότες καὶ τούτους ἐὰν ἐγγυητὰς παράσχωσιν. Ἐπιφανίῳ υ. Τῶν μὲν ἄλλων διαφέρουσιν οἱ συνεξευγμένοι, τῶν ἀπλῶν λέγω καὶ διπλῶν, ὅτι ἐν ἐκείνοις μὲν ἐν πρᾶγμα ὑπόκειται τὸ κρινόμενον, ἐν δὲ τούτῳ δύο πράγματα τὴν ζήτησιν ἔχει· ἀλλήλων δὲ διαφέρουσι τὸν τρόπον τοῦτον· ἐν μὲν τῷ ἐμπίπτοντι τοῦ κρινόμενου πράγματος ἐξέτασιν λαμβάνοντος, ἀπὸ τοῦ χρώματος οὗ παρέχεται ὁ φεύγων ἀνακύπτει ἄλλο ζήτημα· ὡς ἐπὶ τῶν στρατηγῶν· τὸ μὲν γὰρ κρινόμενον, εἰ σύνοιδε· τὸ δὲ ἐμπίπτον καὶ ἀπὸ χρώματος ἀνακύπτον, εἰ οὕτως ἐμοίχευσεν· καὶ συμβαίνει θάτερον ἔλεγχον εἶναι θατέρου· κἂν μὲν ἐλεγχθῇ τῷ προδότῃ συνειδῶς ὁ τὸν ἀλόντα ἔχων δεδεμένον, λύεται τῆς μοιχείας τὸ ἔγκλημα· ἐὰν δὲ ὁ ἐγκαλούμενος ἀποδείξῃ μεμοιχευκότα τὸν συστράτηγον συνδεδεμένον, λύεται πάλιν συνειδότος ἡ ὑποψία· οὐ γὰρ διὰ τὸ δεδιέναι τὸν ἔλεγχον, ἀλλὰ διὰ τὸ μοιχὸν κατειληφέναι κατὰ τὸν νόμον ἀνηρηκέναι δόξει· ἐν δὲ τῷ προκατασκευαζομένῳ ἄλλο προκατασκευάζεται πρᾶγμα, ὡς ἐπὶ τοῦ κρινόμενου πένητος συνειδότος, ὅτι μὴ ἐπεξῆλθε τῷ πλουσίῳ· ὃς τοὺς παῖδας αὐτοῦ βασανίζων ἀνείλε, φήμης προδοσίας περὶ αὐτῶν γενομένης· τὸ μὲν γὰρ κρινόμενον εἰ σύνοιδε τοῖς παισὶ, τὸ δὲ προεξεταζόμενον, εἰ μὴδὲ ἐκεῖνοι προδοταί· καὶ πάλιν ὡς ἐπὶ τοῦδε τοῦ προβλήματος· ἐγράψατό τις Ἀρίσταρχον τὸν Μόσχου ἐπὶ Νικοδήμου φόνῳ, μετεώρου οὔσης τῆς δίκης, ἔφυγεν Ἀρίσταρχος καὶ κρίνεται Δημοσθένους συνειδότος· κἀνταῦθα

γὰρ ὁμοίως τὸ μὲν κρινόμενον εἰ σύνοιδε Δημοσθένης· τὸ δὲ προκατασκευαζόμενον, εἰ μὴ πεφόνευκεν Ἀρίσταρχος· οὐκ ἔφαρκεῖ δὲ καὶ ἐξελεγχθῆ φονεύσας πρὸς τὸν Δημοσθένην ἁλῶναι συνειδότος, ἀλλ' ἔτι ζητεῖται εἰ Δημοσθένει εἰκὸς ἐκείνῳ συνεγνωκέναι· καὶ πάλιν ὁμοίως καὶ φανερόν ἢ τὸ προδεδωκέναι τοὺς τοῦ πένητος, οὕτω τοῦτο ἱκανὸν πρὸς τὸ δοκεῖν τὸν πατέρα τοῖς παισὶ συνεγνωκέναι, ἀλλὰ πάλιν κάνταῦθα εἰ συνέγνω ζητεῖται ἔτι καὶ κατασκευάζεται· ὁ δὲ συγκατασκευαζόμενος δύο ἐγκλήματα περὶ ἓν πρόσωπον ἔχων, καὶ τὴν μὲν κρίσιν ἐφ' ἐνὶ, τὴν κατηγορίαν δὲ ἐφ' ἑκατέροις καὶ τὴν ἀπόδειξιν· ἴδιον δὲ αὐτοῦ τὸ ἐν μόνῳ τούτῳ τὸ αἴτιον τοῦ κρινόμενου καὶ ὑπεύθυνον εἶναι, καὶ μὴ ὁμολογεῖσθαι, ὅπερ ἐν τοῖς ἄλλοις στοχασμοῖς καὶ ἀνεύθυνόν ἐστι καὶ ὁμολογούμενον· οἷον πλούσιος παρὰ συμπόσιον ὤμοσε τῷ πένητι τυραννήσειν, ἀντῶμοσεν ὁ πένης ἀποκτείνειν αὐτόν· εὐρέθη νεκρὸς ἀσκύλευτος ἐπ' αὐτῶν ἀπὸ τοῦ συμποσίου ὁ πένης· καὶ κρίνεται ὁ πλούσιος τυραννίδος ἐπιθέσεως· ἐνταῦθα γὰρ δύο ἐγκλήματα παρὰ τὸν πλούσιον· ἢ τε τυραννὶς καὶ ὁ φόνος· καὶ τὸ μὲν κρινόμενον ἢ τυραννίς· τὸ δὲ σημεῖον ὁ φόνος· τοῦτο δὲ οὔτε ἀνεύθυνον, οὔτε ὁμολογημένον· διαφέρει οὖν τοῦ ἐμπίπτοντος καὶ προκατασκευαζομένου τῷ ἐκείνοις μὲν διάφορα εἶναι τὰ πρόσωπα τὰ κρινόμενα, ἐνταῦθα δὲ δύο περὶ ἓν πρόσωπον εἶναι τὰ ἐγκλήματα.

4. 465 Ὁ ἀπὸ γνώμης παρὰ τούτους ἔστι στοχασμὸς, ὃς ψιλῇ τῇ γνώμῃ ἐξετάζεται, φανεροῦ ὄντος καὶ τοῦ πράγματος καὶ τοῦ πράξαντος· οἷον ἐν δόξῃ μανίας μητριὰ τὸν μὲν υἱὸν ἔτρωσε, τὸν δὲ πρόγονον ἀπέκτεινε· καὶ ἀνενεγκοῦσα φεύγει φόνον· διαφέρει δὲ συγγνώμης ὁ τοιοῦτος στοχασμὸς, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐφ' ὃ μεθίστησιν ὁμολόγηται· οἷον ἔλεος, ἢ βάσανοι καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐνταῦθα δὲ εἰ μέμνηται ζητεῖται δήπου ἢ οὐ. Μαρκελλῖνο υ. Εὗρεν ἄλλο εἶδος στοχασμοῦ, ὃ ἐκάλεσεν ἀπὸ γνώμης· ἀπὸ γνώμης δὲ ἐκάλεσεν, ὅταν τῆς πράξεως οὐσης φανερᾶς ἢ γνώμῃ ζητεῖται τοῦ πράξαντος· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ψιλῇ εἶπεν ἀντὶ τοῦ μόνῃ· τὸ δὲ παράδειγμα δείκνυσι τοιοῦτου στοχασμοῦ τὴν φύσιν· ἐνταῦθα τὸ ἀμφίβολον καὶ τὸ ἄδηλόν ἐστι τῆς μητριᾶς ἢ γνώμῃ, μεθ' ἧς ὁ φόνος πέπρακται· πιθανῶς δὲ πέπλασται τὸ ζήτημα· οὐ γὰρ ἀπλῶς εἶπεν μεμνηνῖαν τὴν μητριάν· ἀσύστατον γὰρ ἂν ἦν τὸ ζήτημα τῆς μανίας ὁμολογουμένης, ἀλλ' ἐν δόξῃ μανίας ὅπερ ἀμφίβολον· ὁ καὶ τῇ κατηγορίᾳ δίδωσιν ὑπόνοιαν· ὁ μὲν κατήγορος ὑπόκρισιν τὴν μανίαν ἀποφαίνειν πειράσεται· διὰ τὴν φυσικὴν πρὸς τὸν πρόγονον δυσμένειαν· ὁ δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγωνιζόμενος τούναντίον συστήσει καὶ ἀληθῶς μεμνηνῖαν τὴν μητριάν ἀγωνιεῖται· καὶ στοχαστικῶς ἢ ζήτησις ἅπασα προαχθήσεται· διαφέρει δὲ συγγνώμης.

4. 466 Καλῶς καὶ δεόντως μέμνηται τῆς διαφορᾶς ταύτης ἐνταῦθα· ἐπειδὴ κοινωνίαν οὖσαν πρὸς τὴν συγγνώμην ἦσθετο τούτου τοῦ στοχασμοῦ· κοινὸν γὰρ ἐν ἑκατέραις ταῖς στάσεσι τὸ τῆς ἀγνοίας καὶ τὸ ἀκούσιον· λύει οὖν τῇ διαφορᾷ τὴν συγγένειαν· δοκεῖ γὰρ κατὰ δύο κοινωνεῖν τῇ γνώμῃ· καθ' ἐν μὲν, ὅτι ἐν ἀμφοτέραις ταῖς στάσεσιν ἀδίκημα φύσει τὸ πεπραγμένον· δευτέρον δὲ κατὰ τὴν αἰτίαν τὸ ἐπὶ τὸ πάθος ψυχῆς μεθιστάναι τὸ γεγόμενον· διαφέρει οὖν, ὅτι ἐν μὲν τῇ συγγνώμῃ τὸ πάθος, ἐφ' ᾧ μεθέστωσι τὴν αἰτίαν ὁ φεύγων, λέγω δὲ φόβον ἢ ἀγνοίαν, ἢ ἔλεον, συγχωρεῖ καὶ αὐτὸς ὁ κατήγορος ὡς ὁμολογημένον· ἀποφαίνει δὲ καὶ οὕτω τιμωρίας ἄξιον· ἐχρῆν γὰρ φησὶ μηδ' ὅλως ἡττηθῆναι τοῦ πάθους· ἐν δὲ τῷ στοχασμῷ ἄδηλον· καὶ περὶ αὐτὸ τοῦτο ἢ πᾶσα ζήτησις ἴσεται· τῆς γὰρ μητριᾶς προβαλλομένης τὴν μανίαν καὶ εἰς ταύτην ἀναφερούσης τοῦ φόνου τὴν αἰτίαν, ὁ κατήγορος ἐνίσταται καὶ ψεῦδος εἶναι διίσχυρίζεται τῆς μητριᾶς τὸν λόγον. Συριανο υ. Ὁ ἀπὸ γνώμης στοχασμὸς ἐστι τοιοῦτος, ὅταν ὁ φεύγων πεποιηκέναι μὲν ὁμολογῇ τὸ ἐπιφερόμενον ἐγκλημα, φάσκη δὲ μὴ ἐκὼν, ἀλλὰ δι' ἀγνοίαν ἢ μανίαν εἰργάσθαι· οἷον τὰ ἐν μανίᾳ ἄκρα εἶναι· τύραννον ἀπέκτεινέ τις μεμνηνῖαν δόξας· αἰτοῦντι δωρεὰν ἀντεῖπεν ῥήτωρ· ἐκράτησε δοκῶν μὴ μαίνεσθαι, καὶ τὸν ῥήτορα ἀπέκτεινεν· ἀνενεγκὼν φόνον κρίνεται· ζητητέον δὲ, διατὶ μὴ μετὰ τῶν ἀπλῶν τέτακται, εἶγε ἐν πρόσωπον

ἔχει καὶ ἓν πρᾶγμα, φαμέν οὖν, ὅτι οὗτος ὁ στοχασμὸς οὔτε διπλοῦς οὔτε ἀπλοῦς ἂν εἴη· διπλοῦς μὲν, ὅτι οὐ δύο πρόσωπα καὶ πράγματα ἔχει· πάλιν δὲ ἀπλοῦς οὐκ ἔστιν, ὅτι ἐν τούτῳ μόνον τὸ πρᾶγμα οὐκ ἄδηλόν ἐστιν, ἀλλ' ὠμολογημένον, ὃ πᾶσι τοῖς στοχασμοῖς ἐναντιοῦται, διὸ καὶ τελευταῖος τέτακται· ἐρεῖ δέ τις, ὅτι οὐκ ἄρα στοχασμὸς οὗτος, οὐ γὰρ ἐστὶν ἀδήλου πρᾶματος ἔλεγχος· ἀλλ' ἐροῦμεν, ὅτι δῆλον μὲν τὸ πρᾶγμα, τὸ δὲ ἄδηλον παρὰ τὴν γνώμην ἴσταται· καὶ περὶ ταύτην ὁ στοχασμὸς· διὸ καὶ τὴν προσηγορίαν τοιαύτην ἔλαχεν, ἀπὸ γνώμης στοχασμὸς καλούμενος· καθ' ὃ μὲν γὰρ οὐδὲ τοῦ παιδὸς ἀπέσχετο, χώραν ἔχει τὰ τῆς μανίας· καθ' ὃ δὲ μετριωτέρᾳ τῇ τοῦ παιδὸς πληγῇ ἐχρήσατο, ὑγιαίνειν δοκεῖ· καλῶς δὲ τὸ ἐν δόξῃ μανίας, ἵνα χορηγίαν τῷ ἀδήλῳ πορίσῃται· διαφέρει δὲ συγγνώμης ὁ στοχασμὸς οὗτος, ὅτι ἐν μὲν τῇ συγγνώμῃ ὁ φεύγων ὁμολογεῖ δεδρακέναι εἰδὼς ἀδίκημα τὸ πεπραγμένον, ὅμως ὑπὸ τινος ἀνάγκης οὐχ ὡς ἄλλως πρᾶξαι· ἐνταῦθα δὲ οὐδὲ εἰ ἀδίκημα τὸ πεπραγμένον ὅλως ἦν εἰδέναι φησί· καὶ ὅτι ἐν μὲν τῇ συγγνώμῃ καὶ ὁ κατήγορος ὁμολογεῖ τὸν κρινόμενον ἄκοντα πεποιηκέναι τὸ πραχθέν, ἐνταῦθα δὲ ἐκόντα· ἀκακεῖ μὲν ἀπλῆν οἶον ἐξ αὐτῆς μόνης φύσεως καὶ ἀνθρωπίνην τὴν ἄγνοιαν προβάλλεται ὁ φεύγων, ἐν δὲ τῷ ἀπὸ γνώμης στοχασμῷ φρενοβλάβειαν καὶ μανίαν· οἶον τύραννος ἀνέσπασε τρεῖς παῖδας τῷ πρώτῳ τὸν πατέρα τυπῆσαι προσέταξεν, οὐ τυπτήσαντα ἀπέκτεινε, καὶ τὸν δεύτερον ὁμοίως· ὁ τρίτος ὑπήκουσεν, ἐσώθη, μετὰ τὴν τῆς τυραννίδος κατάλυσιν κινδυνεύει περὶ τῶν χειρῶν, τοῦτο γὰρ ὁ νόμος ἐκέλευσεν· ἐνταῦθα καὶ ἀνθρώπινον προβάλλεται τὸν φόβον· λέγει μέντοι ὁ κατήγορος, ἐχρῆν ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ τυπῆσαι τὸν πατέρα· ἐν δὲ τῷ ἀπὸ γνώμης στοχασμῷ τὸν ἀνάντιον· ὁ γὰρ δῶκων προσποιήσασθαι φησὶ τὸν φεύγοντα μανίαν· καὶ ἐπειδὴ ὠμολόγηται τὸ ἔργον ὑπὸ τοῦ κρινομένου πεπραχθαι, τὴν ἀπαίτησιν τῶν ἐλέγχων παραιτησάμενοι τὴν ἀρχὴν τῆς διαιρέσεως ἀπὸ τῆς βουλήσεως ποιησόμεθα· δεῖ δὲ πάντως προηγουμένως ζητεῖν ἐν τῷ ἀπὸ γνώμης στοχασμῷ ποιότητα προσώπου καὶ ῥητὸν νόμου· οἶον ἐπὶ τοῦ ῥήτορος τοῦ ἀναιρεθέντος· ῥητὸν μὲν, νόμος τὰ ἐν μανίᾳ ἄκυρα εἶναι, ἢ ποιότης δὲ τοῦ κτείναντος ἐξετάζεται· ὅτι εἰκὸς ἦν σε μνησικακῆσαι διαμαρτόντα τῆς δωρεᾶς· καὶ ἐπὶ τῆς μητρυιᾶς· καὶ γὰρ ἐνταῦθα ῥητόν ἐστιν ὁμοίως καὶ ποιότης.

4.468 Περιττὸν δὲ εἰς ἄπειρον περιεργάζεσθαι· νομίζω γὰρ ὁποῖον ἂν γένηται ἄλλο, διὰ τούτων πως συμπλεκόμενον εὐρίσκεται· καὶ δῆλον ὡς τοῖς ταῦτα ἐπεσκεμμένοις οὐ χαλεπὴ γενήσεται καὶ ἡ ἐν ἐκείνοις διαίρεσις· Σωπάτρο υ. Ἰστέον ὥς εἰσι καὶ ἕτεροι στοχασμοί, οἱ συμπεπλεγμένοι καλοῦνται καὶ αὐτοὶ, διὰ τὸ ἐτέραις στάσεσιν ἐπιπλέκεσθαι· ἐπιπλέκεται γὰρ στοχασμὸς ὄρω μὲν ὡς ἐπὶ τούτου· διδύμων ἀδελφῶν ὁ ἕτερος ἐφυγαδεύθη, συνεξήλθεν αὐτῷ καὶ ὁ ἕτερος· μετὰ ταῦτα ἐλθόντα αὐτὸν ὁ στρατηγὸς ἀπέκτεινε, καὶ κρίνεται φόνου· ὁ δὲ ἀξιοῖ τὴν ἐπὶ τοῖς ἀκουσίοις δοῦναι δίκην· ἐνταῦθα γὰρ ἐπιπλέκεται ὄρος· ὀρίζοντος τοῦ κατηγόρου τί τὸ ἀκούσιον, δῆλον ὡς ἀκούσιον ἂν εἴη τὸ βέλος ἀφέντα σκοποῦ μὲν ἀμαρτεῖν, ἐπ' ἄνδρα δὲ κατενεχθῆναι ἢ ἵππον ἐλαύνοντα καθελεῖν καὶ τὰ τοιαῦτα· εἴτα ὁ στοχασμὸς ἢ ἐγνώρισεν, ἢ ἠγνόησεν· καὶ ἐνταῦθα μὲν τὸ ὀρικὸν μόνον ἐμπίπτει κεφάλαιον· εὐρίσκεται δὲ καὶ τέλειος ὄρος καὶ τέλειος στοχασμὸς, κατὰ τὸ αὐτὸ ζήτημα, ὡς ἐπὶ τούτου· μεῖράκιον ἠπέλιψε πορνεύσειν εἰ μὴ εὐπορήσει τροφῶν ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν· μετὰ τῶν ἡμερῶν τούτων κατελείφθη αὐτῷ κλῆρος καὶ οὐκ ἐπόρνευσε καὶ κωλύεται λέγειν· ἐνταῦθα στοχασμὸς μὲν ἐστίν, ὅτι ἄρνησις τοῦ ἐπιφερομένου ἐγκλήματος· φήσιν γὰρ μὴ πεπορνευκέναι· τοῦ κατηγόρου προβαλλομένου τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὅτι ἐκήρυξας, ἀνησχύντησας, ἅπερ πορνεία ἐστίν· ἐφ' οἷς ὁ φεύγων τῷ ὄρω ἀπολογήσεται λέγων· οὐ τὸ κηρύξαι πορνεία ἐστίν· ὄρος μὲν οὖν κατὰ τοῦτο ἐστίν, ὅτι τὸ μὲν πέπρακται, οἶον τὸ κηρύξαι, τὸ δὲ λείπει τὸ πεπορνευκέναι· οὕτως δὲ δεῖ τὸν ὀρικὸν στοχασμὸν μελετᾶν· ὅτ' ἂν παρέλθῃ τοῦ στοχασμοῦ τὰ κεφάλαια, ἕως τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἐντεῦθεν τὰ τοῦ ὄρου κεφάλαια μελετῆσαι· εἴτ' ἐπανελθεῖν δεῖ πάλιν ἐπὶ τὴν

μετάθεσιν τῆς αἰτίας καὶ εἶπεν· οἷον διὰ τὸ ἀναγκάσαι τοὺς οἰκείους εὐπορίαν μοι παρασχεῖν αἰσχυνομένους, τοῦτο ἐποίησα καὶ καθεξῆς ἡ πιθανὴ ἀπολογία, ἥτις ἔσται, ὅτι εἰ καὶ ἐβουλόμην πορνεῦσαι, οὐκ ἂν ἐκήρυττον· ὄρω μὲν οὕτως ἐπιπλέκεται στοχασμός· ἀντιλήψει δὲ ὡς ἐπὶ τούτου· τῷ ἀτίμῳ δίκης οὐ μετέστιν· ἄτιμος εὐρὼν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μοιχευομένην ἔπεται τῷ μοιχῷ κλάων.

4.469

κατέλυσεν ὁ δῆμος τὸν μοιχὸν, καὶ κρίνεται δημοκοπίου, ἐνταῦθα γὰρ μετὰ τὸ ἀντιληπτικὸν, ὅτι ἔξεστί μοι δακρύνειν, καὶ ἀνεύθυνα τὰ δάκρυα ἀναφύεται στοχαστικόν· πότερον διὰ τὸ μὴ δύνασθαι δικάζεσθαι ἔκλαεν, ἢ τῇ ἀληθείᾳ θόρυβον βουλόμενος ποιῆσαι καὶ ἐκκαλέσασθαι πρὸς ὀργὴν τὸν δῆμον· ἐπιπλέκεται στοχασμός καὶ νομικῇ στάσει ῥητῷ καὶ διανοίᾳ ὡς ἐπὶ τούτου· φυγάδες ἐν πόλει συνδραμόντες πολλοὶ συνέσχον τινὰ ὡς ἐπὶ τυραννίδι· ὁ στρατηγὸς κατὰ τὸν νόμον τὸν κελεύοντα τοὺς φυγάδας ἀναιρεῖν ἀπέκτεινεν αὐτοὺς καὶ ἀφῆκε τὸν κατεχόμενον· μετὰ ταῦτα ἐκεῖνος ἐτυράννησεν ἀφεθείς· κωλυθείσης τῆς τυραννίδος κρίνεται συνειδότης ὁ στρατηγός· ἐνταῦθα ἐν τῇ μεταθέσει λέγοντος τοῦ στρατηγοῦ κατὰ νόμον πεποιηκέναι, ἀναφύεται τέλειον ῥητὸν καὶ διάνοια· λέγοντος τοῦ κατηγοροῦ, ὅτι οὐ τοὺς εὐεργέτας, οὐδὲ τοὺς ἐπ' ἀγαθῷ τῆς πόλεως κατιόντας ἀλλὰ τοὺς ἐπὶ καταφρονήσει τῶν νόμων ὁ νόμος ἀναιρεῖ· ἔτι ἐπιπλέκεται στοχασμός συγγνώμη, ὡς ἐπὶ τούτου· ὠραίου μεираκίου μητέρα λησταὶ ἔλαβον· ἀπελθόντος τοῦ μεираκίου ἐπὶ τὸ λυτρώσασθαι ἀφῆκαν οἱ λησταὶ τὴν μητέρα ἄνευ λύτρων καὶ κρίνεται πορνείας τὸ μεираκίον· ἐνταῦθα ἐν τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους προβαλλομένου τοῦ κατηγοροῦ καὶ λέγοντος, ὅτι διὰ τί ἄνευ λύτρων ἀφῆκάν σοι τὴν μητέρα, ὁ φεύγων ἐρεῖ· ἐλεήσαντες τὴν ἡλικίαν καὶ τὸ φιλόστοργον τὸ πρὸς τὴν μητέρα· καὶ εὐθέως εἰς τὴν συγγνώμην ἐμπεσεῖται λέγων· οὐ δεῖ τὰ παρὰ τῶν ληστῶν γινόμενα ἐξετάζεσθαι· πάντα γὰρ ταῦτα κατὰ ἀνάγκην γίνονται· ἔτι ἐπιπλέκεται ὁ στοχασμός ἀντιστάσει ὡς ἐπὶ τούτου· τύραννος ἐκήρυξε χρῆσθαι δορυφόρῳ, ὃς ἂν αὐτοῦ τὸν πατέρα ἀποκτείνῃ· νεανίσκος ἐνεγκὼν αὐτῷ γέροντος κεφαλὴν ἐγένετο δορυφόρος· καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέκτεινε τὸν τύραννον καὶ κρίνεται πατροκτονίας· ἐνταῦθα γὰρ ἡ ἀντίστασις τελεία ἐστίν, ὅτι τὴν τυραννίδα καθεῖλον· καὶ τὸ ἐν τυραννίδι πραττόμενον, κἂν βλαβερώτερον ᾖ, ἐπὶ τῷ καταλυθῆναι αὐτὴν συγκεχώρηται· ἄλλως τε οὐδὲ πέπρακταί μοι τὸ ἔργον καὶ ἀναφύεται στοχασμός· εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι στοχασμοί, οἷον οἱ τε λεγόμενοι κακοῦ βίου καὶ ἀχαριστίας καὶ κατασοφισμοῦ καὶ οἱ παράδοξοι καὶ οἱ κατὰ ἀμφισβήτησιν· περὶ ὧν εἴρηται· εἰσὶ δὲ καὶ δημοκοπίου καὶ δικαστηρίου ἀπάτης· καὶ οἱ ἐξ ἀπάτης δήμου· δημοκοπίου δὲ λέγεται, ὅτ' ἂν τις ἢ εἰπὼν ἢ ποιήσας τι εἰς θόρυβον καὶ τὸ ποιῆσαί τι προσαγάγοι τὸν δῆμον· δικαστηρίου δὲ ἀπάτης παράδειγμα· οἷον ἐγράψατο ὁ πλούσιος τὸν πέννητα ξενίας καὶ εἶλεν· ἐφυγάδευσεν αὐτόν· μετὰ ταῦτα λοιμοῦ γενομένου ἔχρησεν ὁ θεὸς παύσασθαι τὸν λοιμὸν, εἰ πολίτης ἑαυτὸν ἀποσφάξοι ὑπὲρ τῆς πόλεως· ὁ πέννης ἀκούσας κατελθὼν ἐν τῇ πόλει ἀπέσφαξεν ἑαυτόν· ἐπαύετο ὁ λοιμός· καὶ κρίνεται ὁ πλούσιος ἐξαπάτης δικαστηρίου· διαφέρει δὲ οὗτος τοῦ δημοκοπίου, ὅτι ὧδε μετὰ λόγου καὶ κρίσεως ἡ ἀπάτη γίνεται τῶν δικαστῶν, ἐκεῖ δὲ μετὰ ἀποκρίσεως μόνης ἢ ἐνὸς λόγου μόνης ἀποφάσεως· δήμου δὲ ἀπάτης· οἷον ῥήτωρ ἔπεισε πόλιν παρασκευάσασθαι ὡς πολεμίων ἐπιόντων· οὐκ ἐπῆλθον οἱ πολέμιοι, καὶ κρίνεται ἀπάτης δήμου· διαφέρει δὲ οὗτος τοῦ τε δημοκοπίου καὶ τοῦ ἐξαπάτης δικαστηρίου· ὅτι ἀντιστάσει ἐπιπλέκεται λέγοντος τοῦ ῥήτορος διὰ τοῦτο μὴ ἐπεληλυθέναι τοὺς πολέμιους διὰ τὸ γνῶναι ἡμᾶς παρεσκευασμένους· καὶ εὐεργεσίαν τοῦτο προβάλλεται· ἐν ἐκείνοις δὲ οὐδεμίαν εὐεργεσίαν οὐδ' ἕτερος δύναται δεῖξαι· ἔστι δὲ τὸ στοχαστικόν, οἷον, πότερον χρησιμεῦσαι βουλόμενος ἢ βλάψαι ἢ τῇ ἀληθείᾳ νομίσας εἶναι πολέμιους ἔπεισε παρασκευάσασθαι· εἶτα τὸ ἀντιστατικὸν ἐν τῇ μεταθέσει τῆς αἰτίας ἀναφύεται, τοῦ ῥήτορος λέγοντος, ὅτι καὶ ἐκτὸς πολέμιου χρήσιμος ἢ παρασκευή· καὶ τοῦτο αὐτὸ ἡπάτησε τοῦ πολέμου τοὺς ἐναντίους τὸ

γινῶναι παρεσκευασμένους ἡμᾶς· εἰδέναι δὲ χρή ὥς ὅταν τις ἐπαγγειλάμενος ῥηταῖς ἡμέραις μὴ ποιήσῃ οὐκ ἔστι στοχασμὸς ἀλλ' ὅρος· οἷον Κλέων ὑπέσχετο ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν τοὺς τὴν Πύλον οἰκοῦντας ἔξειν· ἐν πλείοσιν ἤγαγε καὶ κρίνεται ἑξαπάτης· ἐνταῦθα γὰρ τέλειος ὅρος ἐστὶν οἷον τί τὸ ἑξαπατῆσαι· πότερον εἰρήνην ἢ ἐν πολέμῳ ὅπου γε ἄδηλα τὰ τῶν πολεμίων πράγματα.

4.472

Μαρκελλίνῳ υ. Αἰσθάνεται καὶ ἕτερα στοχασμῶν εἶδη ὑπὸ τινων ἐπινοουμένων, ψυχρὰν δὲ τὴν παρὰ τούτων ἐπεξεργασίαν ἡγούμενος· μόνον δὲ ἐπισημνιάμενος, ὅτι ἴσως καὶ ἕτερά ἐστιν εἶδη, παραιτεῖται τὴν τούτων μνήμην· εἰ γὰρ καὶ εὐρίσκεται φησιν ἄλλο, ἀλλ' ἐκ τούτων συμπλεκόμενον εὐρίσκεται· τινὲς δὲ ὑποτίθενται τὸν παράδοξον ὧν εἷς ἐστὶν ὁ Μινουκιανός· ἔστι δὲ τὸ παράδειγμα αὐτοῦ τὸ παρὰ τοῦ μάγου· ὃς ὑπέσχετο εἶσω προθεσμίας τινὸς ἀναιρήσειν τὸν τύραννον· σκηπτὸς γενόμενος ἀνείλε τὸν τύραννον· καὶ αἰτεῖ δωρεάν ὁ μάγος· εἴρηται δὲ παράδοξος ὅτι τῶν ἄλλων στοχασμῶν ἐγκλήματα καὶ ἀδικήματα ἐχόντων μόνος οὗτος κατορθώματα καὶ δωρεὰς ἔχει· καὶ ὅτι πανταχοῦ ἄρνησιν εὐρίσκομεν οὕσαν ἐν τοῖς στοχασμοῖς· ἐνταῦθα δὲ ὁμολογίαν τοῦ πράγματος, ὅτι ἐποίησα, ἀνείλον τὸν τύραννον· ἀλλ' εἴποι τις, ὅτι οὐδὲν παράδοξον τὸ ὁμολογεῖν ὅτι κατώρθωκά τι· ἀλλ' ἔστι μᾶλλον καὶ πλεον τοῦ εἰρημένου ἐκεῖνον καλεῖν παράδοξον· ἥρα τις κόρης· εὐρέθη μετὰ ταῦτα νεκρά· καὶ ὁ ἐραστὴς παρεστὼς τῷ σώματι, ἐρωτώμενος τίς εἴη ὁ τὸν φόνον δεδρακώς, ἑαυτὸν ὡμολόγησε καὶ κρίνεται· παράδοξον γὰρ ἐνταῦθα τὸ τοῦ ἀδικήματος αἴτιον εἶναι λέγειν, ὅπερ οὐδαμοῦ εὐρίσκομεν· ἐπινοοῦσί τινες καὶ ἄλλο εἶδος τοιοῦτον· ἐγράψαντο ἀλλήλους Αἰσχίνης καὶ Δημοσθένης· ὁ μὲν φιλιππισμοῦ· ὁ δὲ μηδισμοῦ. Ἀριστογείτων ἀμφοτέρων κατηγορεῖ· τοῦτο πρὸς ἕκαστον τῶν προειρημένων διαφορὰν ἔχειν τινὰ δοκεῖ· οὔτε γὰρ ἀπλοῦς ἂν εἴη στοχασμὸς δύο πρόσωπα ἔχων καὶ δύο ἐγκλήματα κρινόμενα οὔτε διπλοῦς ἀντεγκληματικός· οὐδὲ γὰρ ἀντεγκαλοῦσιν ἀλλήλοις· ἀλλ' εἷς μὲν ὁ κατηγορῶν, ἀμφοτέροι δὲ φεύγουσιν, πρὸς τούτοις οὐδὲ τῶν συνεζευγμένων ἂν εἴη· οὐ γὰρ δύο ζητούμενα ἐφ' ἐνὶ προσώπῳ τέτακται, ἀλλὰ δύο μὲν τὰ κρινόμενα πρόσωπα, δύο δὲ τὰ ἐπαγόμενα ἐγκλήματα· παρέλιπε δὲ ὁ τεχνικός τὸν παράδοξον ὥς ἀντικείμενον πᾶσι τοῖς ἄλλοις· ἢ γὰρ ἄρνησις μᾶλλον ὑπὲρ τοῦ κατηγοροῦ γίνεται· καὶ τὸ σημεῖον οὐχ ὁ διώκων προτείνεται, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπὲρ τοῦ φεύγοντός ἐστιν, ἔνθα ὁ μὲν κατηγορὸς λέγει, οὐκ ἐποίησας, ὁ δὲ φεύγων ἐποίησα· ὁ μὲν γὰρ ἐνιστάμενος πρὸς τὴν δωρεάν φησιν αὐτόματ' ἐνεχθῆναι τὸν σκηπτὸν ἐκ θεῶν προνοίας, οὐ διὰ τὸν μάγον· ὁ δὲ φησιν αὐτὸς πεποιηκέναι διὰ τὴν ἐπιστήμην καὶ τὸ ἐμπρόθεσμον· ὅρος δ' ἂν ἦν εἰ ὡμολογεῖτο ὑπὸ τοῦ ἀντιλέγοντος αἴτιον τοῦ σκηπτοῦ τὸν μάγον γεγενῆσθαι· μὴ εἶναι μέντοι αὐτὸν ἄξιον τῆς δωρεᾶς ὥς μὴ ἀνηρηκότα ξίφει τὸν τύραννον· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ κατὰ ἀμφισβήτησιν στοχασμὸς παράδοξος ἂν εἴη· κάκεῖ γὰρ ἑκάτερός φησι δεδρακέναι, τοῦ ἐτέρου λέγοντος ὅτι οὐκ ἐποίησας· ἔστι δὲ ὁ ἐξ ἀπάτης οὗτος στοχασμὸς πρεσβευτῆς ἀπεδήμησεν, ἐπανήλθε μελανειμονῶν· ἤρετο αὐτὸν ὁ δῆμος διατί μελανειμονεῖ· ὁ δὲ φησι μοιχὸν ἐπὶ τῇ γυναικὶ καταλαβεῖν· εἶναι δὲ τόνδε· κατέλυσεν ἐκεῖνον ὁ δῆμος· ὕστερον κρίνων ὁ ἀνὴρ τὴν γυναῖκα μοιχείας οὐχ εἴλε· καὶ κρίνεται ἀπάτης ὑπὸ τοῦ δήμου· ζητοῦμεν οὖν ἐνταῦθα εἰ ἡπάτησε· λέξει γὰρ ὁ κατηγορὸς, ὅτι ἐχθρὸς ὦν ἐκεῖνου, ἐπλάσω καὶ ἡπάτησας, ἵνα φονεύσης· ὁ δὲ λέγει, ὅτι οἱ δικασταὶ ἡπατήθησαν παρὰ τὴν δίκην· παρακρουσθέντες γὰρ ἀπέλυσαν τὴν γυναῖκα· διαφέρει δὲ οὗτος τοῦ ἀπὸ γνώμης, τῷ τὸ δρασθὲν τοῦτο μὴ ἐξ αὐτοῦ εἶναι· ἀλλ' ὑπὸ τοῦ δήμου· ἐπεὶ καὶ αὐτοσχεδὸν ἀπὸ γνώμης ἐστὶν εἰ ἡπάτησεν ἢ οὐ· ὥσπερ κάκεῖ γνώμην ζητοῦμεν, πότερον μαινομένη ἢ οὐ· ἴσως δὲ ἐπειδὴ οἶδε παραλιπὼν εἶπεν, τάχα δὲ καὶ παρὰ ταῦτα ἕτερα εἶδη ἐστὶ στοχασμῶν.

4.474. (1t)

Περὶ τοῦ ὅρου. Συριανὸς υ. Μετὰ τὸν στοχασμὸν περὶ τοῦ ὅρου κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν χρή διελθεῖν· εἰ γὰρ ἐν παντὶ πράγματι περὶ τοῦ εἰ ἔστι πρῶτον ζητητέον, ὅπερ ὁ στοχασμὸς, ὥς

ἔφαμεν, περιέχει· εἴθ' οὕτω περὶ τοῦ τί ἐστίν· ὁ δὲ ὅρος, ὡς ἐπιδείξομεν, τὴν παρὰ τοῦ τί ἐστίν περιέχει ζήτησιν, τακτέος ἂν εἴη μετὰ τὸν στοχασμὸν ὁ ὅρος· ἐπειδὴ δὲ πολλαχῶς ὁ ὅρος, ἀναγκαῖον διαστεῖλαι τὴν ὁμωνυμίαν, ἵνα τὸ ζητούμενον ἡμῖν ἀκριβέστερον ἐπιδειχθῇ· καλεῖται τοίνυν πρῶτος ὅρος ὁ ἐν τοῖς χωρίοις διορίζων τό τε οἰκεῖον καὶ τὸ ἀλλότριον· καλεῖται δὲ ὅρος καὶ ὁ διαλεκτικός· οἷον εἰς ὃν ἡ πρότασις ἀναλύεται· καὶ ἔτι ὅρος καλεῖται ὁ τὸ τί ἦν εἶναι κατὰ Ἀριστοτέλην σημαίνων· τουτέστιν ὁ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν ιδιότητα ἐκάστου ὑποκειμένου παριστὰς καὶ δηλωτικός τοῦ ἐκάστου πράγματος οὐσίας καὶ φύσεως καὶ τί ἐστίν ἐκάστῳ τὸ εἶναι σαφῶς ἀνιχνεύων· τοιοῦτοι γὰρ οἱ τέλειοι τῶν πραγμάτων ὅροι· ἀφ' οὗ καὶ ἡ στάσις ὅρος κέκληται· ἐπεὶ κατασκευαζόμενον ἐν αὐτῷ τί ἐστίν τὸ πεπραγμένον· τοῦτο γὰρ ἐν ὅρῳ τὸ ζητούμενον· ὅρος λέγεται καὶ τὸ πέρας παντὸς πράγματος· ὡς ἡ ἐπιφάνεια τοῦ σώματος καὶ τῆς ἐπιφανείας ἡ γραμμὴ· καὶ τῆς γραμμῆς τὸ σημεῖον· λέγονται ὅροι καὶ πάντα τὰ πολιτικὰ ζητήματα· καὶ τὸ σανίδιον ὡς Δημοσθένους μέμνηται· καλεῖται ὅρος καὶ ἡ στάσις αὐτῇ περὶ ἧς ὁ λόγος· διαφέρει δὲ τοῦ στοχασμοῦ ὁ ὅρος τῷ ἐκεῖ μὲν περὶ οὐσίας εἶναι τὴν ζήτησιν· ἐν δὲ τῷ ὅρῳ περὶ τοῦ τί ἐστίν· ὀρίζεται δὲ ὁ μὲν Ἑρμογένους τὸν ὅρον οὕτως, ὅρος ἐστὶν ὀνόματος ζήτησις περὶ πράγματος, οὗ τὸ μὲν πέπρακται, τὸ δὲ λείπει πρὸς αὐτὸ τέλειον τοῦ ζητουμένου ὀνόματος· πρῶτον μὲν οὖν κακῶς ὀνόματος ζήτησις εἶπεν· ἐν γὰρ τοῖς δικαστηρίοις πραγμάτων ζητήσεις εἰσὶν, ἀλλ' οὐκ ὀνομάτων· ἔπειτα οὐ καλῶς ζήτησιν τὸ γένος τοῦ ὅρου παρέλαβεν· ἡ γὰρ ζήτησις ἐνέργειά τις ἐστίν· ἐχρῆν δὲ μᾶλλον εἰπεῖν πίστις· ἔτι δὲ οὐ πάντα παρέλαβε τὰ ὀρικά ζητήματα· τὸ γὰρ, οὗ τὸ μὲν πέπρακται 1, τὸ δὲ λείπει, τοῖς μὲν ἐκ λείποντος καὶ πεπραγμένου συνεστῶσιν ὅροις ἀρμόζει, ὡς ἐπὶ τοῦ πλουσίου τοῦ συνεχῶς ἐπανατεινόμενου ἐχθρῷ πένητι τὰς χεῖρας καὶ κρινομένου ὕβρεως, τοὺς δὲ κατὰ τὸ τέλειον ὅρους καὶ τοὺς κατὰ τὸ περιττεῦον οὐδαμῶς παραδείγματα δὲ αὐτῶν τάδε· νόμος τὸν καινὸν ὄπλον ἐπιδείξαντα γέρας λαμβάνειν· ἵππον τις πολεμιστὴν διδάξας ἀξιοῖ τοῦ γέρωσ τυχεῖν· ἐν γὰρ τούτῳ λείπει μὲν οὐδέν· τελειότης δὲ τις τῷ συνήθει προσγένονεν· τὸ δὲ κατὰ τὸ περιττεῦον· νόμος τὸν ὀλόκληρον ἱεράσθαι· ἐξαδάκτυλός τις ὢν ἀντέχεται τῆς ἱερωσύνης καὶ κωλύεται· πάντας τοίνυν τοὺς τοιούτους ὅρους ἔξω τοῦ Ἑρμογένους ὅρου πίπτοντας εὐρήσομεν· ἔτι δὲ οὐ μόνον τοῦ ῥητορικοῦ ὅρου οἰκεῖός ἐστιν ὁ ὅρος ἀλλὰ καὶ τοῖς φυσικοῖς ἀρμόσει· καὶ γὰρ ὁ ἱατρὸς ζητῶν πότερον τὸ ἔμβρυον ζῶν ἐστίν ἢ οὐ· ἐκλείποντος καὶ τοῦ ὄντος ἐπιχειρεῖ· ὁ μὲν γὰρ λέγων ζῶν αὐτὸ εἶναι, ἐκ τοῦ ὄντος καὶ οἶονεῖ πεπραγμένου ἐπιχειρεῖ· ὁ δὲ λέγων μήπω εἶναι αὐτὸ ζῶν, ἐκ τοῦ λείποντος.

4.476 Μινουκιανὸς δὲ οὕτως ὀρίζεται· ὅτ' ἂν ὁμολογῇ μὲν ὁ φεύγων τὸ πεπραγμένον, περὶ δὲ τῆς ιδιότητος ἢ ζήτησις ἢ περὶ τοῦ ποῖόν τί ἐστὶ τὸ πεπραγμένον, πρῶτον μὲν οὖν οὐ καλῶς ἐκ μόνου τοῦ φεύγοντος ὠρίσατο τὸν ὅρον· ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν γνωρίζομένου· ἔπειτα ἐκ τοῦ φεύγοντος τὴν στάσιν ὀρισάμενος ἐν τῇ διαιρέσει τῶν κεφαλαίων τῷ κατηγορῷ προσνέμει τὸν ὅρον· τρίτον οὐ τί ἐστίν ὁ ὀρισμὸς διδάσκει ἡμᾶς, ἀλλὰ πότε συμβαίνει γίνεσθαι· ἔτι ἐν τῇ διαιρέσει τῶν στάσεων, ἔξω τῆς ποιότητος ἔασας τὸν ὅρον, ἐνταῦθα ὑπὸ τὴν ποιότητα αὐτὸν ἀνάγει, λέγων τὴν ζήτησιν ἐν αὐτῷ γίνεσθαι περὶ τοῦ ποῖόν τί ἐστὶ τὸ πεπραγμένον· ὁ δὲ τελείως ἔχων ὅρος ἐστὶν οὗτος· στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους· περὶ τοῦ τί ἐστὶ τὸ κρινόμενον τὴν ζήτησιν ἔχουσα· τὰ μὲν οὖν ἄλλα κοινὰ ὄντα πασῶν τῶν στάσεων δηλὰ ἐστίν, ἴδιον δὲ τοῦ ὅρου ἐστὶ τὸ τὸν μὲν πεπραγμένον εἶναι δηλόν, ζητεῖσθαι δὲ καὶ τί χρὴ καλεῖν αὐτό· τοῦτο δὲ τὸ ἴδιον μόνῳ καὶ παντὶ ὑπάρχει· τὸ δὲ ἕτερον τὸ ἐκ λείποντος εἶναι καὶ πεπραγμένου μόνῳ μὲν ὑπάρχει, οὐ παντὶ δέ· ἰστέον δὲ ὅτι ἐν τοῖς ἐκ πεπραγμένου καὶ λείποντος συνεστῶσιν ὅροις τὸ πεπραγμένον ἀεὶ ἀρχὴ τοῦ λείποντός ἐστι· καὶ τῷ πραχθέντι τὸ λείπον συνελθὸν ἐν τέλειον πρᾶγμα ποιεῖ· οἷον τὸ ἐπανατείνασθαι τὰς χεῖρας τοῦ τυπτῆσαι

ἀρχή ἐστι· καὶ τὸ λάθρα νύκτωρ εἰς ἱερὸν παρελθεῖν ἱεροσυλίας ἀρχή· προστεθέντων δὲ τῶν λειπόντων ἐν ἑκατέρῳ τέλεια πλημμελήματα γίνεται.

4.477

Σωπάτρο υ. Δεύτερος τῶν λογικῶν στάσεων ὁ ὅρος· καὶ ἔπεται τῷ στοχασμῷ· δεῖ γὰρ πρῶτον εὑρεῖν τὸ ζητούμενον· εἴθ' οὕτως τί ἐστὶ ζητῆσαι· ὀρίζεται δὲ ὁ ὅρος οὕτως· ὅρος ἐστὶ στάσις παρὰ τοῦ τί ἐστὶν ἀποδεικνύουσα τὸ ζητούμενον· ἢ γὰρ ὀρική στάσις ἀποδεικνύει τί ἐστὶ, πότερον ἱεροσυλία, ἢ κλοπὴ τὸ ἐξ ἱεροῦ ἰδιωτικὰ ὑφελέσθαι χρήματα· τὸ μὲν οὖν γένος ἢ στάσις διὰ δὲ τοῦ στάσις ὑποφαίνει ποῖον ὀρίζεται ὅρον· ὅτι τὸν ῥητορικόν· διὰ δὲ τοῦ τί ἐστὶ τὸ ἴδιον ἀποδίδωσι τοῦ ὅρου· κοινωνεῖ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν ὅρος κατὰ τὸ πεπραγμένον· πᾶσαι γὰρ αἱ στάσεις πλην στοχασμοῦ τὸ πεπραγμένον ἔχουσι κρινόμενον· διαφέρει δὲ στοχασμοῦ ὅρος· ὅτι ἐν μὲν στοχασμῷ τὸ πεπραγμένον τεκμήριόν ἐστὶ τοῦ ἐπιφερομένου ἐγκλήματος· ἐν ὅρῳ δὲ αὐτὸ τὸ πεπραγμένον κρίνεται· καὶ ὁ μὲν στοχασμὸς περὶ οὐσίας ἔχει τὴν ζήτησιν, ἐν ὅρῳ δὲ περὶ ὀνόματος· καὶ ὅτι ἀφανὲς ἐστὶ τὸ πεπραγμένον ἐν στοχασμῷ, ἐν ὅρῳ δὲ φανερόν· καὶ ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ ἀρνησάμενοι οὕτε ἄλλο λέγομεν πεποιηκέναι, καὶ ὅτι ὁ πράξας ἐν στοχασμῷ ἀφανὴς ἐστίν, ἐν ὅρῳ δὲ φανερόν· καὶ ὅτι καὶ ἀρνησίς ἐστι καὶ ἐν ὅρῳ, ἀλλ' οὐ τοῦ πράγματος, ἀλλὰ τοῦ ὀνόματος μόνου· πειρῶνται δὲ τινες μὴ ὅλως στάσιν εἶναι τὸν ὅρον ἀποδεικνύναι, φάσκοντες οὕτως· ὅτι πᾶν πρᾶγμα ἢ φανερόν ἐστίν, ἢ ἀφανὲς· καὶ μὲν ἢ ἀφανὲς, στοχασμὸν ποιεῖ, ἂν δὲ ἢ φανερόν, ἢ γέγονεν, ἢ μέλλει· εἰ μὲν οὖν γέγονε, τὴν ποιότητα ποιεῖ· εἰ δὲ μέλλει, τὴν πραγματικὴν, ὥστε χώραν ὁ ὅρος οὐκ ἔχει· τοῦτο δὲ σφόδρα εὐθὺς διὰ μέσου γὰρ ἐστὶ τοῦ τε ἀδήλου καὶ τοῦ μέλλοντος τὸ γεγενημένον· ἀτελεὲς δὲ, ἐν ᾧ ὁ ὅρος γίνεται· οὐ γὰρ εἴ τι δῆλον, τοῦτο καὶ τέλειον· ἀλλ' εἴ τι τέλειον, πάντως καὶ δῆλον· διαφέρει δὲ ἡ στάσις ὁ ὅρος τοῦ ὅρου τοῦ κεφαλαίου, ὅτι ἡ μὲν στάσις ἀρνεῖται τὸ ὅλον· τὸ δὲ κεφάλαιον ὁμολογεῖ τι καὶ ὀρίζεται τί ἐστὶ τὸ ἐγκαλούμενον· ἔτι διαφέρει, ὅτι ὁ μὲν ὅρος τὸ κεφάλαιον ἐν τῇ προτάσει ἑαυτοῦ τὸ συμπέρασμα ἔχει· οἷον τυμβωρύχος ἐστὶν ὁ ἀνηρημένος ἱμάτια καὶ κόσμον τοῦ νεκροῦ· ἐγὼ δὲ οὐκ ἀφειλόμην, οὐκ ἄρα τυμβωρύχος· ἢ δὲ στάσις ὁ ὅρος διὰ πάντων τῶν κεφαλαίων τὸ συμπέρασμα ἔχει· καὶ ὅτι ὁ μὲν ὅρος ἢ στάσις κατασκευάζεται· ὁ δὲ ὅρος τὸ κεφάλαιον κατασκευάζει· ἔτι ζητοῦσιν τινες, τί δήποτε στοχασμὸς μὲν στοχασμῷ κεφαλαίῳ οὐ τέμνεται, ὅρος δὲ ὅρῳ τέμνεται· καὶ φασὲν ὅτι ὁ στοχασμὸς περὶ ἀδήλου πράγματος ἔχων τὴν ζήτησιν, καὶ ἐκ τῶν κεφαλαίων κατασκευαζόμενος, οὐκ ἡδύνατο αὐτὸς ἐν κεφαλαίοις τετάχθαι· καὶ ἡ πραγματικὴ δὲ τὴν αὐτὴν ἔχει ἀπολογίαν, ὅτι καὶ αὕτη περὶ ἀδήλου πράγματος τὴν ζήτησιν ἔχει· ὅπερ ἐστὶν ἴσον τοῦ ἀφανοῦς· ὁ δὲ ὅρος φανερόν ἔχων τὸ κρινόμενον, ἔχει κεφάλαιον ὁμώνυμον ἑαυτῷ· λύσιν γὰρ φέρει τοῦτο τῆς προβολῆς· προβαλλομένου γὰρ τοῦ κατηγοροῦ καὶ λέγοντος ὅτι ἐπανετίνας τὴν χεῖρα καὶ τὸ πρᾶγμα διηγουμένου, ὁ φεύγων ὀρίζεται ὅτι τοῦτο οὐκ ἔστιν ὕβρις.

4.479

Μαρκελλίνου υ. Ἀκολουθῶς ἡ τάξις, μετὰ τὸν στοχασμὸν ὁ ὅρος· μετὰ γὰρ τὸν τῆς οὐσίας λόγον ὁ περὶ τῆς ιδιότητος τυγχάνει δεύτερος· πῶς γὰρ ἂν οἷόν τε τὴν ιδιότητα ζητεῖν, μήπω τοῦ πραχθέντος ὅλως ἀποδειχθέντος; ὅρος δὲ αὐτοῦ οὗτος· στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους περὶ τοῦ τί ἐστὶ τὸ κρινόμενον τὴν ζήτησιν ἔχουσα· διὰ τοῦτο δὲ ἐπὶ μέρους ὥρισταί, ἐπειδὴ δῆλον μὲν ἐν ὅρῳ τὸ πεπραγμένον, ἢ δὲ ζήτησις ἐπὶ μέρους περὶ τοῦ τί ἐστὶ τὸ κρινόμενον καὶ τί χρὴ καλεῖν αὐτό· τοῦτο γὰρ καὶ ἴδιον ἐν ὅρῳ οὐ τὸ ἀμφισβητεῖσθαι τὴν ὑπαρξιν αὐτοῦ· ἀλλὰ τί ἐστὶ τὸ πεπραγμένον οὐχ ἀπλῶς δὲ περὶ ὀνόματος· οὐ γὰρ περὶ τούτου ἡ ζήτησις, ἀλλὰ μετὰ προσθήκης πράγματος, διὰ τοῦτο δὲ καὶ περὶ ὀνόματος· ἐπειδὴ τῆς πράξεως ἀμφιβόλου οὐσης, ἀμφίβολον ἀναγκαίως καὶ τὸ ὄνομα, καὶ δεῖ αὐτὸ θέσθαι ὄνομα· ζητητέον δὲ καὶ τοῦτο εἰ τὸ ἀφανὲς ποιήσει τὸν στοχασμόν· τὸ δὲ φανερόν μὲν, ἀτελεὲς δὲ, τὸν ὅρον, τὸ φανερόν καὶ τέλειον ἄρα οὐ.

4.480

δέχεται ζητήσιν· φαμέν ὅτι δέχεται· οὐκ ἔτι γὰρ εἰ ἔστι ζητήσομεν· οὐδὲ τί ἐστίν, ἀλλὰ ποῖόν τι ἐστὶ· περὶ τὴν ποιότητα καταγινομένου τοῦ πράγματος· οἷον εἰ δίκαιον εἰ νόμιμον, εἰ συμφέρον, ἢ τάναντία τούτων· τὰς γὰρ τῶν πραγμάτων ποιότητας ταύτας εἶναι συμβέβηκεν, καὶ ἔστι γενικὸν ὄνομα ἢ ποιότης, κοινὸν τῶν ἑνδεκα στάσεων τῶν ἐπιλοίπων· γενικὸν δὲ εἰρήκαμεν, ἐπειδὴ ἐστὶ καὶ εἰδικὰ καὶ τὰ καθ' ἕκαστα κύρια· ὥσπερ γὰρ ἐστὶ γένος μὲν τὸ ζῶον, εἰδικὸν δὲ ὁ ἄνθρωπος, κύρια δὲ ὁ Δημοσθένης, ὁ Σοφοκλῆς καὶ τὰ ὅμοια, οὕτω κἀνταῦθα γενικὸν μὲν ὄνομα τῶν στάσεων πασῶν πλην ὅρου καὶ στοχασμοῦ ἢ ποιότης· εἰδικὸν δὲ δικαιολογία, ἀντίθεσις νομικῇ· κύριον δὲ ἀντίληψις, πραγματικῇ, ἀντινομία, συλλογισμὸς, καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν ἐκάστης στάσεως ὄνομα. Ὅρος διαιρεῖται προβολῇ. Σωπάτρο υ. Τὴν προβολὴν τινες ὀρίζονται σύντομον ἀπόφασιν τοῦ προτεταγμένου ἀδίκηματος ἐν τῇ καταστάσει· ὅπερ οὐκ εὖ· οὐ γὰρ πάντες οἱ ὅροι τοῦ κατὰ φυγὴν καὶ διώξιν εἰσιν· ὥστε οὖν οἱ οὕτως ὀριζόμενοι τὴν προβολὴν ἐκβάλλουσι τῶν κατὰ ἀμφισβήτησιν καὶ τῶν κατὰ αἴτησιν τὰς προβολάς· ἐν οὐδετέροις γὰρ ἐστὶν ἀδίκημα· ἄμεινον οὖν οὕτως εἰπεῖν, προβολὴ ἐστὶ τῶν εἰρημένων ἐν τῇ καταστάσει σύντομος ἀπόφασις· ἐάν τε γὰρ κατ' αἴτησιν ὅρον μελετῶμεν ἐν τῇ καταστάσει λέγομεν τὰ κατορθώματα καὶ συντόμως ἀποφαίνομεν ὅτι οὖν ἐστὶ τὸ προσκτῆσασθαι πόλιν, καὶ ὡς δεῖ τὴν δωρεὰν λαβεῖν, καὶ ἐν τῷ κατὰ ἀμφισβήτησιν, ἀνήρηκα τὸν τύραννον καὶ τὴν τοῦ τυραννοκτόνου δωρεὰν δεῖ με λαμβάνειν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ προβολή, οὐκ ἐν ὄρω μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν· εἴρηται δὲ ἡ προβολὴ διὰ τὸ τὴν πρότασιν ἔχειν τοῦ πράγματος, καὶ ὥσπερ προτείνειν τοῖς δικασταῖς, περὶ οὗ αὐτοὺς δεῖ κρῖναι· καὶ ἔστιν ἡ προβολὴ κυρίως τὸ συνεχὲς· ζητεῖται δὲ, τίνος χάριν ἡ προβολὴ ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν εὐρίσκεται, ἐν στοχασμῷ δὲ γίνεται τῇ πραγματικῇ οὐ· καὶ φαμέν, ὅτι ἡ προβολὴ πεπραγμένου ἐστὶ πράγματος σύντομος ἀφήγησις· ὁ δὲ στοχασμὸς δύο πράγματά ἐστι, φανερόν καὶ ἀφανές· κρίνεται δὲ τὸ ἀφανές, ἀλλ' οὐχὶ τὸ φανερόν· ἐν οἷς οὖν ἀφανές ἐστὶ τὸ ἐγκαλούμενον, ἀδύνατον προβάλλεσθαι· ὡσαύτως καὶ ἐπὶ πραγματικῇ· καὶ γὰρ καὶ αὕτη περὶ μέλλοντος ἔχει τὴν σκέψιν, ὅπερ ἄδηλον· ἄδηλον δὲ, ὡς ἔφθημεν εἰπόντες, ἀδύνατον προβάλλεσθαι· εἰ δέ τις εἴποι, ὅτι καὶ πραγματικῇ ἔχει ἐν τῇ τῶν ἐκ τοῦ ψηφίσματος ζητήσει περὶ γεγονότος, ἐροῦμεν, ὅτι καὶ τὸ ψήφισμα ἢ ζητήσις ἐστίν, ὅπερ ἄδηλον.

4.481 Ὅρω. Σωπάτρο υ. Ὅρος ὁμώνυμόν ἐστι τῇ στάσει κεφάλαιον· δεύτερον μὲν κατὰ ἀπαρίθμησιν, ἐπειδὴ ἡ προβολὴ πρώτη· πρώτην δὲ κατὰ ἐξέτασιν· ἡ γὰρ προβολὴ ἐξέτασιν οὐκ ἔχει οὐδὲ κατασκευὴν, ἀλλὰ πάντα τὰ κεφάλαια τῆς προβολῆς ἐστὶν ἐξέτασις καὶ κατασκευή· διὸ παρὰ τισιν οὐδὲ κεφάλαιον εἶναι δοκεῖ, ἐπειδὴ μεσάζει τὴν τοῦ κεφαλαίου φύσιν· πᾶν γὰρ κεφάλαιον οὐ δύναται μὴ ἔχειν ἐξέτασιν ἰδίαν περὶ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως· αὕτη δὲ μόνη ἰδίαν οὐδ' ἠντιναοῦν ἔχει, ἀλλὰ διὰ πάντων αὕτη κατασκευάζεται· διὰ τοῦτο οὖν αὐτὴν ἐκάλεσάν τινες πρότασιν κεφαλαίου ἥτοι ἀφορμὴν ἀποδείξεων· εὐθὺς δὲ μετὰ τὴν προβολὴν ὁ ὅρος, ἐπειδὴ λύσις ἐστὶν ὁ ὅρος τῆς προβολῆς· προβαλλομένου γὰρ τοῦ κατηγοροῦ καὶ λέγοντος, ὅτι ἐπανατείνας τὴν χεῖρα, καὶ τὸ πρᾶγμα διηγούμενου, ὁ φεύγων φησὶν, ὅτι τοῦτο οὐκ ἔστιν ὕβρις, ἐκ τῶν παρειμένων.

4.482 Ἀνθορισμῷ. Σωπάτρο υ. Οὐδὲν ἕτερόν ἐστὶν ὁ ἀνθορισμὸς, ἢ καὶ αὐτὸς ὅρος· ἀμφοτέρω γὰρ ὀρίζονται τὸ πεπραγμένον, καὶ ὁ κατηγορῶν, καὶ ὁ κρινόμενος· καὶ ὁ μὲν ὅρος ἀπὸ τοῦ λείποντος γίνεται· ὁ δὲ ἀνθορισμὸς ἐκ τῶν πεπραγμένων ἐναντία τῷ προτέρῳ ὀρίζεται· τοῦ γὰρ δὴ φεύγοντος τὰ παρειμένα κομίζοντος πρὸς ἀπόδειξιν· τοῦτο δ' ἐστὶ μὴ δεῖν καλεῖσθαι τὸ γεγεννημένον· ὁ κατήγορος ἀπὸ τῶν πεπραγμένων ἀνθορίζεται τὸ δεῖν αὐτὸ τότε τι καλεῖν· παρειμένα δ' ἐστὶ τὰ μὴ πεπραγμένα ἃ μὴ πεποίηκε· διὸ ἀναγκαίως ὁ διώκων τὰ πεπραγμένα προφέρει, ἵνα καὶ ἡ φύσις τοῦ ὅρου σωθῇ· τοῦτο γὰρ ἐστὶν ὅρος τὸ μὴ βιάζεσθαι τὸν κατήγορον ἢ τὸν αἰτοῦντα, τὸ φύσει ἀτελὲς δεικνύναι τέλειον· καὶ τὸ πεπραγμένον μηδενὸς ἐτέρου

δεόμενον πρὸς τὴν τοιάνδε κλῆσιν· εἴρηται δὲ ἀνθορισμός, ἐπειδὴ ἐναντία τῷ ὀρίσαντι ὀρίζεται. Συλλογισμῷ. Σωπάτρο υ. Ὁ συλλογισμός, ὡς καὶ Συριανῷ δοκεῖ, κοινόν ἐστι κεφάλαιον τοῦ τε διώκοντος καὶ τοῦ φεύγοντος· τῶν γὰρ προηγησαμένων τριῶν, προβολῆς φημι καὶ ὅρου καὶ ἀνθορισμοῦ, τῆς μὲν προβολῆς τοῦ κατηγοροῦ μόνου οὔσης· ἥτις καὶ διὰ τοῦτο εἴρηται οὕτως ἀπὸ τοῦ προβάλλειν καὶ ἀρχὴν γίνεσθαι τῶν λοιπῶν κεφαλαίων· τοῦ δὲ ὅρου τοῦ φεύγοντος· καὶ τοῦ ἀνθορισμοῦ τοῦ διώκοντος, ὁ συλλογισμός κοινωνός ἐστιν ἀμφοῖν, εἴρηται δὲ οὕτως ἀπὸ τοῦ συλλέγειν καὶ συνάγειν εἰς ἓν ἄμφω, τὰ τε παρειμένα καὶ τὰ πεπραγμένα· ἀλλ' ὁ μὲν φεύγων χωρίζει ταῦτα καὶ δείκνυσιν ἀτελὲς τὸ γεγενημένον· ὁ δὲ διώκων συνάγει καὶ δείκνυσι τέλειον· ἰστέον ὅτι τινὲς τῶν τεχνογράφων μετὰ τὰ τελευταῖα κεφάλαια τὸν συλλογισμὸν τάττουσι κακῶς· εἰ γὰρ δύο προτάσεις οὗτος συνάγει, πάντως ὀφείλει μεθ' ἧς συνάγει τετάχθαι εὐθὺς οὐχὶ μετὰ πολὺν, ἀσθενέστερος γὰρ οὕτως ἔσται.

4.483 Γνώμη νομοθέτου. Σωπάτρο υ. Καὶ αὕτη κοινόν ἀμφοτέρων ἐστίν· ἐκάτερος γὰρ τὴν γνώμην τοῦ νομοθέτου πρὸς τὸ οἰκεῖον συμφέρον μεταχειρίζεται· οἷον ὅτι καὶ ὁ νόμος καὶ ἡ γνώμη τοῦ νομοθέτου τοῦτο βούλεται· τοῦτο δὲ τινες ἠτιάσαντο· ἔφασαν γὰρ, ὅτι οὐκ ἔδει κοινόν ἀμφοῖν κεφάλαιον ὑπάρχειν καὶ ἀμφίβολον· ἐκατέρῳ γὰρ τῶν ἀγωνιζομένων πρὸς τὸ δοκεῖν ἔλκεται· οὐκ ἔδει οὖν πρὸ τῆς πηλικότητος καὶ τοῦ πρὸς τι τετάχθαι. ἄλλως τε καὶ ὅτι οὐδὲ τῶν αἰ ἐμπίπτοντων τὸ κεφάλαιον· ἐν οἷς γὰρ οὐκ ἔστι νόμος παραλιμπάνεται· ἀλλὰ φαμεν, ὡς αἰὲ ὁ Ἑρμογένης τὰς ἀτέχνους πίστεις προτίθησι τῶν ἐντέχνων· ἐν οἷς οὖν καὶ ὁ νόμος τῶν ἀτέχνων, εἰκότως καὶ τοῦτο τὸ κεφάλαιον νόμου πηλικότητος καὶ τῶν πρὸς τι προτάττει· κἂν ἐκεῖνα μὲν τῶν αἰ ἐμπίπτοντων, αὕτη δὲ τῶν ποτέ. Πηλικότητι, πρὸς τι.

4.484. (1n) Σωπάτρο υ. Ἰστέον ὅτι τῶν κεφαλαίων τῶν ἐν τῷ ὅρῳ τὰ μὲν ἐστὶ τοῦ προκειμένου πράγματος ἀποδεικτικά, τὰ δὲ αὐξητικά· μέχρι μὲν οὖν τῆς γνώμης τοῦ νομοθέτου τυγχάνει ἀποδεικτικά· τὰ δὲ ὕστερα κεφάλαια, τὸ πρὸς τι καὶ ἡ πηλικότης, αὐξητικά· ὡς ἔχομεν καὶ ἐν τῇ τέχνῃ τῇ πραγματικῇ· καὶ τὸ μὲν πρὸς τι συγκριτικὴν ἔχει δύναμιν καὶ τὴν αὐξῆσιν ὁμοίως οἷον τόδε τοῦδε, ἡ δὲ πηλικότης ὑπερθετική· οἱ μὲν οὖν προτάττειν βουλόμενοι τὴν πηλικότητα τοῦ πρὸς τι τοιοῦτοις κέχρηται λόγοις· ἡ πηλικότης ἀπλοῦν τί ἐστίν· οἷον μέγα τόδε γεγένηται· τὸ δὲ πρὸς τι συγκριτικῶς αὖξει· οἷον ὅτι καὶ μεῖζον· εἴπερ οὖν τὰ ἀπλᾶ προηγεῖται αἰ τῶν συγκριτικῶν, προηγῆσεται καὶ ἡ πηλικότης τοῦ πρὸς τι ἢ ἐστὶν ἀπλῇ αὖξισις τοῦ συγκριτικοῦ· ὅτι δὲ ἀπλῇ αὖξισις ἡ πηλικότης, δῆλον ἐντεῦθεν· τὸ πρὸς τι πρὸς τὴν τοῦ φεύγοντος φωνὴν γίνεται· οἷον ὡς παρὰ Δημοσθένει· λέγοντος γὰρ Μειδίου ἀπὸ τῆς πηλικότητος ἐπιχειροῦντος, μὴ μέγα μηδὲ δημόσιον εἶναι τὸ ἀδίκημα τὸ τύψαι Δημοσθένην, καὶ μεῖζον αὐτό φησι Δημοσθένει, καὶ ἀσέβειαν εἶναι αὐτό· καὶ οὕτω μὲν οἱ βουλόμενοι τὴν πηλικότητα τοῦ πρὸς τι προτάττειν· οἱ δὲ τὸ πρὸς τι προτάττειν ἀξιοῦντές φασιν· τὸ πρὸς τι πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ φεύγοντος γίνεται· ἡ δὲ πηλικότης ἀόριστόν τί ἐστὶ καὶ παρὰ τοῦ φεύγοντος ἔχει χώραν ἡ πηλικότης εἰς ἀναίρεσιν· ἰσχυρότερον δὲ ἢν τὸ συνομολογούμενον τοῦ ἀμφισβητησίμου· τί δὲ ἐστὶν ὁ φημι· συνομολογεῖ ἐν τῷ ὅρῳ ἑαυτοῦ ὁ φεύγων· ἔτι οὐκ αἰ ἐμπίπτει ἡ γνώμη τοῦ νομοθέτου, ὡς ἤδη δεδήλωται· ἰσχυροτάτην ἔχει δύναμιν· μετὰ τὸν συλλογισμὸν ἐπάγει τὰ πρὸς τι· ἐπεὶ γὰρ ὁ συλλογισμὸς τὸν ὅρον τοῦ φεύγοντος εἰς ἓν φέρει· καὶ δείκνυσι ταῦτόν ὃν τὸ πεπραγμένον τῷ μὴ πεπραγμένῳ, ἀκόλουθος ἦν ἐπαγωγὴ ἡ τὸ μεῖζον σημαίνουσα· διὸ καὶ ἐλέγομεν· ὡς κακῶς τὴν γνώμην τοῦ νομοθέτου μετὰ τὸν συλλογισμὸν ἔταξεν· ἐχρῆν γὰρ μετὰ τὸ πρὸς τι καὶ οὕτως ὕστεραν τὴν πηλικότητα ἔχουσαν δεικνύναι τοῦ πράγματος δείνωσιν καὶ οἷον εἰπεῖν καταδρομὴν τινα.

4.485 Συριανο ὤ. Πολλὴ ἀμφισβήτησις γέγονε Μινουκιανῷ καὶ Ἑρμογένει. Μινουκιανοῦ μὲν τὸ πρὸς τι ἀξιοῦντος προτάττειν, ὅτι αὖξισις ἐστὶ κεφαλαίου καὶ δεῖ τῷ ὅρῳ τοῦτο ἀντιτιθεῖναι· ἐπειδὴ καταδρομὴν ποιεῖται εἰς αὐτὰ ὁ φεύγων· ὁ δὲ Ἑρμογένης τὴν πηλικότητα προτάττει λέγων· ὅτι

ἦν τὸ μείζον ἀποδείξωμεν, τοῦ ἐλάττονος οὐ δεόμεθα, ἐπεὶ καὶ τοῦτο μειοῦμεν· πηλικότης δὲ ἐστὶ κεφάλαιον ἀμφοτέρων κοινόν· ἀπὸ μὲν τοῦ κατηγοροῦ ἀυξητικῶς προαγόμενον, ἀπὸ δὲ τοῦ φεύγοντος ἐναντίως. Μιᾷ τῶν ἀντιθετικῶν ἔστιν ὅτε, ἥτις εἰ ἐμπέσοι, εὐρεθήσεται καὶ μετάληψις καὶ ἀντίληψις εὐθὺς ἐπόμεναι. Σωπάτρο υ. Ζητοῦσί τινες, πῶς ὅλως ἐν τῷ ὄρω ἀτελοῦς ὄντος τοῦ πεπραγμένου, δύναται ἐμπεσεῖν μία τῶν ἀντιθετικῶν· ῥητέον οὖν, ὅτι μετὰ τὴν ἀπόδειξιν τοῦ τέλους φανέντος λοιπὸν τελείου διὰ τῶν ὀρικῶν κεφαλαίων· τότε χώραν ἔχει μία τῶν ἀντιθετικῶν καὶ λοιπὸν ἐμπίπτει· τεσσάρων δὲ οὐσῶν τῶν ἀντιθετικῶν, ἀντιστάσεως, ἀντεγκλήματος, μεταστάσεως, συγγνώμης, ὁποτέρᾳ τούτων ἐμπέσοι μετὰ τὰ ἀπαριθμημένα τοῦ ὄρου κεφάλαια, εὐθὺς μετάληψις ἀκολουθεῖ· εἰ δὲ λέγοι τις, ὅτι ἀντιλήψεως μὴ ἐμπεσοῦσης πῶς οἶόν τε μετάληψιν ἐμπεσεῖν· ἀεὶ γὰρ ταῦτα ἀλλήλοις ἀκολουθεῖ· ἐροῦμεν ὥς ἡ ἀντιθετικὴ τόπον ἐπέχει ἀντιλήψεως, πλὴν καὶ μετὰ τὴν μετάληψιν, ἵνα ἡ τάξις σώζηται· τινὲς ἐπάγουσιν καὶ τὴν ἀντίληψιν· πότε δὲ ἀντιθετικὴ ἐν ὄρω πίπτει, ἐνταῦθα δῆλον, αἱ ὀρίσται στάσεις ἢ εἰς πρᾶγμα ἔχουσι τὴν ἀναφορὰν, ἢ εἰς πρόσωπον, ἢ εἰς ἐνέργειαν· εἰς πρᾶγμα μὲν, ὥς ὁ κενοτάφιον διορύζας καὶ κρινόμενος τυμβωρυχίας· ζητεῖται γὰρ εἰ οὗτος τάφος· ἀποδεικνυμένου γὰρ ὅτι τάφος δῆλον ὅτι κάκεῖνος τυμβωρύχος· εἰς πρόσωπον, ὥς ὁ τὸν εὐνοῦχον ἀνελὼν ὥς μοιχόν, καὶ κρινόμενος φόνου, εἰς ἐνέργειαν δὲ, ὥς ὁ τὰ ἰδιωτικὰ χρήματα ἐξ ἱεροῦ ἀφελόμενος καὶ κρινόμενος ἱεροσυλίας· ἂν μὲν οὖν ἡ ζήτησις εἰς πρᾶγμα ᾗ, οὐκ ἐμπίπτει ἡ ἀντίθεσις· ἂν δὲ εἰς πρόσωπον ἢ εἰς ἐνέργειαν, ἐμπίπτουσιν ἀντιθετικά, ὥς ἐπὶ τοῦ ἀποκτείναντος τὸν εὐνοῦχον ὥς μοιχόν· ἐρεῖ γὰρ ὅτι ἄξιός ᾤοντο ἀποθανεῖν ὥς βιαζόμενος τὴν φύσιν· εὐρίσκεται δὲ πολλάκις καὶ στοχαστικὴ ἀντίθεσις μετὰ τὰ κεφάλαια οὐκ ἀπ' αὐτῶν τῶν κεφαλαίων κινουμένη, ἀλλ' ἔξωθεν ὥς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου τοῦ πείσαντος καταθέσθαι τὴν τυραννίδα καὶ αἰτοῦντος τὴν δωρεάν· ἐνταῦθα γὰρ ἐμπίπτει ἀντίθεσις στοχαστικὴ τοιαύτη· ἀλλ' εἰκόσ φησιν ἔστιν αὐτὸν πάλιν τυραννῆσαι, ἢ λύσεις βουλήσει καὶ δυνάμει, ὅτι οὔτε βουλήσεται, οὔτε δυνήσεται, ἀλλὰ καὶ τοῖς πρὶν ἀναπεύσασιν αὐτὸν δύνους καὶ ὀργίλος κατέστηκεν.

4.486 Εἴτα ποιότητι καὶ γνώμῃ. Σωπάτρο υ. Τῶν κεφαλαίων τὰ μὲν ἐστὶ τοῦ κατηγοροῦ· τὰ δὲ τοῦ φεύγοντος· τὰ δὲ κοινὰ ἀμφοῖν· τοῦ μὲν κατηγοροῦ προβολή, ἀνθορισμός, συλλογισμός· τοῦ δὲ φεύγοντος ὅρος, κοινὰ δὲ γνώμη νομοθέτου, πηλικότης, πρὸς τι μεμαθήκαμεν δὲ καὶ ἐν τῷ στοχασμῷ, ὅτι ἡ ποιότης κεφάλαιον οὐκ ἔστιν, ἀλλ' οἱ ἐπίλογοι. Ἡ προβολὴ ἔστιν αὐτὰ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους.

4.487. (1n) Συριανο ὅ. Ἡ προβολὴ ὠνόμασται μὲν ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς Ἀθήνησι δίκης οὕτω καλουμένης κατὰ τῶν ἐν ταῖς ἐορταῖς ἀδικούντων, ὥς καὶ Δημοσθένης φησὶν ἐν τῷ κατὰ Μειδίου, καὶ προυβαλόμενῃ ἀδικεῖν τουτονὶ περὶ τὴν ἐορτήν· τουτέστι τῇ προβολῇ κατ' αὐτοῦ ἐχρησάμεν ὥσπερ καὶ ἡ ἔνδειξις καὶ ἡ εἰσαγγελία καὶ ἡ ἐξούλης ὀνομάτα δικῶν ὑπῆρχε παρ' αὐτοῖς· παραλαμβάνεται δὲ ἡ προβολὴ ἀντὶ διηγήσεως· ὁ γὰρ ὅρος διήγησιν οὐκ ἐπιδέχεται, τῷ τὸν φεύγοντα, ὥς Μινουκιανός φησιν, ὁμολογεῖν τὸ πεπραγμένον· ἡ δὲ προβολὴ αὔξησιν περιέχει τῶν πεπραγμένων· πλατύνεται δὲ τοῖς περιστατικοῖς μορίοις, ὥς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου τοῦ πείσαντος καταθέσθαι τὴν τυραννίδα· ἐρεῖ γὰρ ἐκ τῶν προσώπων τῇ πλατύτητι χρώμενος, ὅτι φιλοσοφία προσέχων ἄνθρωπος τὴν τυραννίδα καθεῖλε λόγοις οὐ φόνῳ τὸν τύραννον σωφρονίσας, καὶ τοὺς πολίτας, οἷς ἐλευθερία τε καὶ δημοκρατία πάτριον, τῶν περισσώτων ἀπήλλαξα δυσχερῶν· οὕτω μὲν οὖν τοῖς προσώποις ἐπεξελεύσεται· τόπῳ δέ, οἷον τὴν ἀκρόπολιν κατειληφότα· καὶ τὴν πόλιν ὅλην δεδουλωμένον καὶ τὴν χώραν ἅπασαν ἀνάστατον τῇ βαρύτητι τῶν φόρων ἀπεργαζόμενον· τρόπῳ δέ, οἷον ὅτι τῇ γὰρ ἐκ φιλοσοφίας ἐπιστήμη τὸ τῆς γνώμης ἀνόσιον ἐξέκοψα, ἔνθα δὲ καὶ πολὺν αὐτῆς διεξελεύσεται τὸν ἔπαινον, ὥς ὅπλων καὶ χρημάτων καὶ δυνάμεως ἀπάσης ἰσχυροτέρα· αἰτία δὲ, οἷον ὁρῶν γὰρ νεῶς κεκλεισμένους,

ἱερὰ θεῶν περιφρονούμενα, γυναῖκας ὕβριζόμενας, παῖδας δουλεύοντας, ἄνδρας ἀκρίτως ἀπολλυμένους, τολμώντα δὲ οὐδένα πρὸς τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ δεινοῦ, ἐπὶ ταύτην ἐτραπόμην ἐγὼ τὴν ἔννοιαν· τούτοις τοῖς λογισμοῖς ἡ προβολὴ πλατύνεται ὑπὸ τοῦ κατηγοροῦ.

4.488

Σωπάτρο υ. Ἐξηγεῖται πάλιν ἕκαστον τῶν κεφαλαίων· δοκεῖ δὲ ἐνταῦθα τῷ τεχνικῷ τὴν προβολὴν μὴ εἶναι φάσιν ψιλὴν τοῦ πράγματος, ἀλλὰ καθάπερ διήγησιν. Τί οὖν διαφέρει αὕτη τῆς διηγήσεως; ἡ γὰρ ὑπόθεσις εἶναι βούλεται τέσσαρα μέρη κατὰ τὴν τέχνην, προοίμια, διηγήσεις, ἀγῶνας, ἐπιλόγους· εἰ τοίνυν καὶ τὴν προβολὴν διήγησιν εἶναι τῶν γεγενημένων βούλεται, ἔσονται δύο διηγήσεις ἐν ἐνὶ προβλήματι, ὅπερ πλημμέλεια· τί οὖν φαμέν, ὅτι κατὰ πολὺ διαφέρει ἡ προβολὴ διηγήσεως; ἡ μὲν γὰρ διήγησις ψιλὴ ἐστὶν ἀφήγησις, ἡ δὲ προβολὴ μετὰ αὐξήσεως· πάλιν ζητοῦσι, τί ἐστὶ τὸ, αὐτὰ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· καὶ φαμέν, ὅτι τοῦτο εἶπεν, ἂν ἡ προβολὴ ἔχει αὐτὰ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, τουτέστι διήγησιν τῶν γεγενημένων οὐ κατασκευαστικῶς, ἀλλ' αὐξητικῶς· τί οὖν διαφέρει τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους τῶν ἐν στοχασμῷ; ἐροῦμεν, ὅτι κατὰ πολὺ· ἐν μὲν γὰρ τῷ στοχασμῷ σημεῖα ταῦτα ποιούμεθα τοῦ ἐγκλήματος, ἐνταῦθα δὲ αὐτὸ τὸ ἐγκλήμα ποιούμεθα μόνον σημεῖον· ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσι αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα τυγχάνει. Ἰστέον δὲ, ὡς προβολὴ γίνεται ἀπὸ τῶν πρὸ τοῦ πράγματος καὶ τῶν ἐν αὐτῷ τῷ πράγματι καὶ τῶν μετὰ τὸ πρᾶγμα, ὥσπερ καὶ Δημοσθένης· ἐπειδὴ γὰρ οὐ καθεστηκότος χορηγοῦ τῇ Πανδιονίδι φυλῇ ταῦτα πρὸ τοῦ πράγματος· εἴτα τὰ ἐν αὐτῷ τῷ πράγματι· ὅτι περ ἡκολούθησέ μοι συνεχῶς ἐπηρεάζων παρ' ὅλην τὴν λειτουργίαν καὶ μικρὰ καὶ μέζω, καὶ ὅτι τοὺς στεφάνους τοῦ χοροῦ διέφθειρε καὶ τὴν ἐσθῆτα διέρρηξεν· εἴτα μετὰ τὸ πρᾶγμα, ὅτι ἀπεστέρησε τὴν φυλὴν, κρατοῦσαν τῆς νίκης διαφθείρας τοὺς κριτάς· αὖξεται δὲ, ὡς εἶπομεν, ἀπὸ τῶν περιστατικῶν, προσώπου, ὅτι χορηγὸς ὢν ἐτυπύθη· τόπου, ὅτι ἐν τῷ θεάτρῳ χρόνου, ὅτι ἐν ἱερομηνείᾳ· καὶ τίς ὢν ὁ ἀδικήσας, ὅτι ἰδιώτης· ἐξ ἀμφοτέρων γὰρ τὴν αὖξιν ἐποίησατο, οἷον ἔκ τε τοῦ πεπονθότος καὶ τοῦ δεδρακότος· δεῖ δὲ γινώσκειν, ὅτι αὖζοντας οὐ δεῖ παντάπασιν αὖξιν αὐτὰ, ἀλλὰ μετρίως· τὴν δὲ τελείαν αὖξιν φυλάξωμεν τῇ τε πηλικότητι, καὶ τῷ πρὸς τι· εἰ γὰρ ἐν τῇ προβολῇ τῇ αὖξῃσι τέλειον μέγεθος ἀποδῶμεν, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν πηλικότητα καὶ τὰ πρὸς τι οὐδὲν ἰσχύομεν, καὶ καταγέλαστοι ἐσόμεθα.

4.489

Μαρκελλίνου υ. Ἡ προβολὴ ἐστὶ πρότασις καὶ φάσις τοῦ πραχθέντος ψιλὴ καὶ ὥσπερ ἀνεὶ διήγησις συνισταμένη ἐκ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· τούτων δὲ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὄντων τῶν μὲν ἐκ τῶν πεπραγμένων, τῶν δὲ ἐκ τῶν παρειμένων, ἡ προβολὴ ἐκ τῶν πεπραγμένων γίνεται οὕσα τοῦ κατηγοροῦ· ὁ δὲ ὅρος ἐκ τῶν παρειμένων, ὃ ἐστὶ τοῦ φεύγοντος· καλῶς δὲ καὶ ταῦτα ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους καλεῖται, ἐπειδὴ ἀναγκαῖον ἀπ' αὐτῶν ἄρχεσθαι τῆς κατηγορίας τὸν κατήγορον, καὶ ἀπ' αὐτῶν μὲν ποιεῖσθαι τὴν προβολὴν, λέγοντα τὴν περίστασιν, καὶ κατασκευάζοντα τοῦ τε προσώπου καὶ τοῦ πράγματος· οἷον τίς ὁ ποιήσας, καὶ τί πράξας, καὶ ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ τίνι τρόπῳ καὶ τίνι καιρῷ, προστιθέντα δὲ καὶ τὴν γνώμην, καὶ τὴν αἰτίαν ὅσον ἐφάψασθαι, τὴν δὲ τελείαν τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐξέτασιν ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ φυλάττοντα· οὐ γὰρ προεκκενῶσαι χρή πάντα, ἀλλὰ μεμετρημένως καὶ ἀρκούντως πρὸς τὴν χρεῖαν ἐπιμνησθῆναι τοῦ παρόντος κεφαλαίου· εἰκότως δὲ ὁ τεχνικὸς πρῶτον τῶν κεφαλαίων ἔταξε τὴν προβολὴν, ἐπειδὴ ὥσπερ ἀρχὴ καὶ πρόβολος τῶν ἄλλων προβέβληται, διὸ καὶ τὴν προσηγορίαν τοιαύτην ἔλαχεν διὰ τὸ προβεβλῆσθαι τῶν ἄλλων.

4.490

Ὁ ὅρος χωρίζει τὸ πρᾶγμα καὶ γίνεται ἐκ τῶν παρειμένων τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· οἷον τύραννον ἔπεισε φιλόσοφος καταθέσθαι τὴν τυραννίδα καὶ αἰτεῖ τὸ γέρας· ἡ προβολὴ ἔπαυσα τὴν τυραννίδα καὶ δεῖ λαμβάνειν μετὰ τὴν δωρεάν· τοῦτο δὲ δηλονότι αὖξιν ἀπὸ τῶν παρακολουθούντων τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους θήσει· ὁ ὅρος ἐκ τῶν παρειμένων, οὐκ ἔστι τοῦτο τυραννοκτονῆσαι, ἀλλ' ὀριεῖται τοῦτο εἶναι, ὃ παρεῖται, τὸ ἀποκτεῖναι αὐτόν. Συριανοῦ υ.

Τὸν ὅρον ὁ φεύγων εἰσάγει, ὃς ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ ὀρίζειν καὶ περικλείειν τὸ κρινόμενον, εἰς ὃπερ καταφεύγειν ὁ φεύγων βούλεται· τοῦ γὰρ φιλοσόφου τυραννοκτονίαν ὀνομάζοντος τὸ πρᾶγμα, ὁ ἐναντιούμενος αὐτῷ τὴν τοῦ φεύγοντος ἔχων τάξιν ἐρεῖ, μηδαμῶς εἶναι τυραννοκτόνον, οὐ γὰρ ἀνηρῆσθαι τὸν τύραννον· πλατύνεται δὲ ὁ ὅρος παραδείγματι τῷ ἐκ περιτροπῆς, τοῖς λείπουσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ πλουσίου τοῦ ἐπανατεινομένου τῷ πένητι τὰς χεῖρας παραδείγματι μὲν, ὅτι δύναται γὰρ καὶ ληστείας κρίνεσθαι τις, ἐκ τοῦ κακούργου διαλεχθῆναι μόνῳ· καὶ τυμβωρυχίας ἕτερος, ὅτι νύκτωρ ἔξω πυλῶν ἐφάνη βαδίζων· ὥσπερ δὲ ἐπ' ἐκείνων ταῦτα λέγειν ἄτοπον, οὕτω καμὲ νῦν ὕβρεως κρίνεσθαι παντελῶς ἄδικον, μὴδὲν τετολημκότα· τῷ δὲ ἐκ περιτροπῆς, ὅτ' ἂν τῷ κατηγορῷ περιτρέψωμεν τὸν λόγον λέγοντες· φέρε γὰρ, εἴ τίς σοι φόνου δίκην ἐπαγάγοι, διότι τὴν πανοπλίαν ἔχων ἐπὶ τὸ στάδιον ἐχώρεις, ἄρ' ἀνάσχοιο κρίνεσθαι παρὰ τοῖς δικασταῖς ὡς φονεύς; οὐδαμοῦ, ἀλλ' ἀγανακτήσεις εὖ οἶδα, πίστεις ἐναργεῖς ἀπαιτῶν τῆς κατηγορίας· μὴ τοίνυν ἐπὶ μὲν σαυτῷ ταῦτα δίκαια νόμιζε, ἐπὶ δὲ ἡμῶν καινοτέρων πραγμάτων ἀποτίθου γραφάς, ὥσπερ ἐπαίειν τὸ δέον ἀδυνατούντων· τοῖς δὲ λείπουσιν· ὅτ' ἂν τὰ λείποντα τῷ πεπραγμένῳ διεξιῶμεν λέγοντες, ὕβριστης ἐστὶν ὁ τύπτων τινὰ, ὁ στρεβλῶν, ὁ ἄγχων, ὁ τὴν ἐσθῆτα καταρρήγνυς, ὁ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα τολμῶν ὕβριζει, εἰ τοίνυν ἐμοί τι πέπρακται κατὰ σου τοιοῦτον, κατηγορεῖ καὶ λάμβανε δίκην, εἰ δὲ τούτων ἔχεις ἐπιδεῖξαι μὴδὲ ἓν, πέπαυσαι συκοφαντῶν, ὧς ταλαίπωρε· τούτοις ὁ φεύγων ἀεὶ χρώμενος τοῖς τόποις πλατύνει τὸν ὅρον· ἔστι γὰρ ἀεὶ τοῦ φεύγοντος τὸ κεφάλαιον, κἂν μυριάκις ὁ Μινουκιανὸς τῷ κατηγορῷ προσσέμοι· χρή γὰρ ἀεὶ τὸν μὲν κατήγορον τοῖς πεπραγμένοις ἰσχυρίζεσθαι, τὸν δὲ φεύγοντα τοῖς λείπουσι, πλὴν εἰ μὴ παραδόξως συμβαίνει τὸ ἀνάπαλιν, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν εὐνοῦχον ἀποκτείναντος.

4. 491 Σωπάτρο υ. Ὁ ὅρος τοῦ φεύγοντός ἐστι λύοντος τὴν προβολήν· Μινουκιανὸς μὲν οὖν πρῶτον κεφάλαιόν φησιν, ὅτι πολλὴν οἰκειότητα ἔχει ὁ ὅρος πρὸς τὴν διήγησιν, ἀμφοτέρω γὰρ ἐκ τῶν πεπραγμένων λαμβάνεται· ὁ δὲ Ἑρμογένης ἀκολουθότερον ἐκ τῆς προβολῆς ἄρχεται, ἅτινα αὐξητικά ἐστίν· ἃ γὰρ ψιλῶς ὁ κατήγορος ἐν τῇ διηγῇ εἶπεν, ταῦτα μετὰ αὐξήσεως μερικῆς ἐν τῇ προβολῇ λέγει, ἵνα μὴδὲ χώραν ἔχη ὁ φεύγων τῷ οἰκείῳ χρήσασθαι κεφαλαίῳ, τουτέστι τῷ ὄρω· τοῦτο δὲ ποιεῖ, ἵνα ὁ κατήγορος ἐκ τῶν ἰσχυροτέρων κατάρχηται, τοῦτο γὰρ δεῖ ποιεῖν πανταχοῦ· ἔφαμεν δὲ ἤδη, ὅτι ἐν τοῖς ἀτελέσι τῶν πραγμάτων ὁ κατήγορος καὶ ὁ φεύγων τοὺς λόγους μερίζονται, καὶ ὁ μὲν ἔχει τὰ παρειμένα, ὁ δὲ ἐκ τῶν πεπραγμένων τὴν κατηγορίαν ποιεῖται· ἐντεῦθεν τοῦ κατηγοροῦ ἐκ τῶν πεπραγμένων ποιησαμένου τὴν προβολήν, ὁ φεύγων τὸν ὅρον προβάλλεται ἐκ τῶν παρειμένων· τοῦ δὲ φεύγοντος πρὸς τὸ συμφέρον ὀρισμένου, ὁ κατήγορος καὶ αὐτὸς ἀνθορίζεται ἐξ ὧν ἐκεῖνος πεποίηκεν· δεῖ δὲ εἰδέναι, ὡς ὁ μὲν φεύγων ἐν τῷ ὄρω τοῖς μερικοῖς ἀεὶ χρήται πρὸς σύστασιν τοῦ μὴ τοῦτο εἶναι, ὃπερ ὁ κατήγορος βούλεται τὸ ἔγκλημα, ὁ δὲ διώκων καθολικοῖς οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ἱεροσύλου ὁ φεύγων ἐρεῖ, τοῦτό ἐστιν ἱεροσυλία, τὸ προσελθεῖν ἀγάλματι, τὸ ἀφελῆσθαι τι αὐτοῦ, τὸ ἱερῶν ἀναθημάτων ἄψασθαι· ὁ δὲ διώκων ἀπὸ τῶν καθολικωτέρων ἐρεῖ, περιεκτικώτερα γὰρ ταῦτα τῶν μερικῶν, ὅτι τοῦτό ἐστιν ἱεροσυλία, τὸ νύκτωρ παρελθεῖν εἰς ἱερὸν, τὸ λαθεῖν σπεῦσαι τοὺς φυλάσσοντας, τὸ τὸν καιρὸν συνεργὸν λαβεῖν τοῦ παρανομήματος.

4. 492 Μαρκελλῖνο υ. Τοῦ πρώτου λέγοντος προβαλλομένου τὰ πεπραγμένα, καὶ ἐκ τούτων κατασκευάζοντος ἐντελῶς πεπρᾶχθαι τὸ ἔγκλημα, ὁ φεύγων ἐκβάλλει τὸ ἔγκλημα καὶ τὴν ἀπὸ τῶν πεπραγμένων ἀπόδειξιν ὡς βεβαιούσαν τὸ ἐγκαλούμενον ἀντεισάγει, τὰ παρειμένα ταῦτα λέγων εἶναι τὸ προβαλλόμενον ἔγκλημα, ἃ παρεῖται αὐτῶν, καὶ ἀναιρῶν διὰ τούτων τὸ τέλειον· ὁ μὲν γὰρ κατήγορος ἐρεῖ ἱεροσυλίας εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ λαβεῖν τὰ χρήματα, ὁ δὲ φεύγων τοῦτο εἶναι ἱεροσυλίαν, τὸ ἱερὰ λαβεῖν χρήματα, ὃπερ παραιτεῖται αὐτοῦ· οὐχ ὡς ἔτυχε δὲ τοῦτο ποιεῖ· καὶ γὰρ ἄτοπον τοῦ κατηγοροῦ αὐξήσαντος καὶ δεινοποιήσαντος διὰ τῶν

πεπραγμένων τὸ ἔγκλημα, ἀπλῶς οὕτω τὸν φεύγοντα λέγειν, οὐκ ἔστι τοῦτο ἔγκλημα, ἀλλὰ δεῖ πρῶτον ἀπὸ ἐνστάσεως καθολικῆς ἄρχεσθαι τάξιν παραγραφικοῦ ἐχούσης ὡς οὐ δίκαιον ἱεροσυλίας κρίνεσθαι τὸν μὴ τῶν ἱερῶν ἐφαψάμενον χρημάτων· κατασκευάσει δὲ τὴν ἔνστασιν, εἰ εὐποροῖμεν ἀπὸ τῶν παραδειγμάτων· τὰ δὲ παραδείγματα, ὡς εἵπομεν, ἢ οἰκεῖα δεῖ λαμβάνειν, ἢ ξενικά, ἵνα λοιπὸν ὡς ἀναγκαζόμενος ὁ φεύγων ὑπὸ τοῦ κατηγοροῦ εὐπρεπῶς χρῶτο τῷ ὄρω· ἔστι δὲ, ὅπερ εἶπον, ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ὃ ἕκαστος πρὸς τὸ συμφέρον ἑαυτῷ πειρᾶται συστήσαι· ὁ μὲν κατηγορος αὐτὸ τοῦτο λέγων εἶναι τὸ ἔγκλημα, ὃ πέπραχεν ὁ φεύγων, λέγω δὴ τὸ λαβεῖν ἐξ ἱεροῦ τὰ χρήματα, ὃ δὲ τὸ παρειμένον εἶναι λέγων τὴν τοῦ ἐγκλήματος τοῦ ἐπαγομένου ἀλήθειαν οὐχ ὑπεύθυνος εἶναι φήσιν τῷ ἐγκλήματι, καὶ κατασκευάσει τοῖς τοῦ δικαίου λογισμοῖς ὑπὸ ἐνστάσεως τάξιν παραγραφικοῦ ἐχούσης, μὴ δίκαιον εἶναι φάσκων, τὸν μὴ προσαψάμενον τῶν ἱερῶν ἀναθημάτων τοῦτον ὡς ἱερόσυλον κρίνεσθαι, ἢ αὖ μὴ δίκαιον τυραννοκτόνου τυχεῖν δωρεᾶς [τοῦτον ἱερόσυλον κρίνεσθαι], ὃς οὐκ ἀνήρηκε τὸν τύραννον, ἐν ᾧ ὀριεῖται καὶ καθαίρεσιν εἶναι τυραννίδος τὸ ἀποκτεῖναι, καὶ ἱεροσυλίαν τὸ προσελθεῖν ἀγάλματι, τὸ λαβεῖν ἀναθήματα, κλοπὴν δὲ τὸ ἰδιωτικὰ ὑφελέσθαι χρήματα· οὐ γὰρ μόνον τὸ καθ' ἑαυτὸν ὁ φεύγων ὀριεῖται, ὅτι ὃ μὴ πεποίηκεν, ἔστι τὸ ἴδιον τοῦ ἐγκλήματος, ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ κατηγοροῦ ἀνατρέψει δεικνὺς τὸ πραχθὲν μὴ τοῦτο ὄν, ἵνα τὸ μὲν κατασκευάσῃ, τὸ δὲ ἀνατρέψῃ· εἰ δὲ τις εἴποι, διὰ τί ἀμφοτέροις χρωμένου τοῦ φεύγοντος, ἀπὸ μόνων τῶν παρειμένων γίνεσθαι φησὶ τὸν ὄρον, λέγομεν, ὅτι τὰ κεφάλαια ἀπὸ τῶν οἰκειοτάτων ὀρίζονται· οἰκειότατον δὲ αὐτὸ τὸ παρειμένον, ὥσπερ καὶ τῷ κατηγορῶ τὸ πραχθὲν· τὰ μὲν γὰρ κοινὰ ἔστιν ἱεροσύλου καὶ κλέπτου, τὰ δὲ ἰδικὰ ἱεροσύλου πρὸς κλέπτην· κοινωνεῖ μὲν ἱερόσυλος κλέπτῃ πρῶτον μὲν τῷ βουλευσασθαι, τῷ προσελθεῖν εἰς τὸ ἱερόν, τῷ ὑφελέσθαι, τῷ ὑπεξελεῖν, τῷ πειρᾶσθαι λαθεῖν· ἐν τούτοις γὰρ πᾶσιν οὐδὲν διαφέρει ὁ ἱερόσυλος τοῦ κλέπτου· διαφέρει δὲ ἐν τούτοις ἐν τῷ προσελθεῖν τῷ ἀγάλματι, ἐν τῷ ἄψασθαι τῶν ἀναθημάτων· ταῦτα γὰρ ἴδια τοῦ ἱεροσύλου, ἐν οἷς οὐδὲν ὁ κλέπτης κοινωνεῖ· ὁ μὲν οὖν κατηγορος ἀπὸ τῶν κοινῶν σπουδάζει ἱερόσυλον ἀποδείξαι λέγων, ὅτι εἰσῆλθες εἰς τὸ ἱερόν, ἔλαβες ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ χρήματα, οὐκοῦν ἱερόσυλος εἶ· ὁ δὲ ἀπὸ τῶν ἰδίων τοῦ ἱεροσύλου πειρᾶται ἐν τῷ ὄρω ἀπώσασθαι τὴν τῆς ἱεροσυλίας ὑπόψιν καὶ ὁ κατηγορος δὲ προτείνεται τὸ μὲν ἴδιον κατασκευάσαι σπεύδων, τὸ δὲ τοῦ ἀντιδίκου ἀνασκευάσαι, ἐξ ἑκατέρων τὸ ἑαυτοῦ πορίζων λυσιτελές· γίνεται δὲ τοῦτο ταῖς τῶν ἀκολουθῶν ἀπαγωγαῖς, καὶ εἰ μὲν συμφωνοῖεν τῷ ὄρω, κατασκευασθήσεται, εἰ δὲ μὴ ἐφαρμόττει, ἀνασκευασθήσεται τὸ ἐναντίον· ἐδίδαξε δὲ καὶ ὁ ῥήτωρ τὸν τοῦ ὀρίζεσθαι τρόπον· καθόλου γὰρ οὐκ ἐν ὄρω μόνον ἀλλ' ἐν πᾶσι τοῖς ἀμφισβητησίμοις ἐξ ἑκατέρων ὀρίζεται πρὸς τε τὸ ἑαυτὸν συστήσαι καὶ τὸν ἀντίδικον διαβαλεῖν, ὡς ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου· ὀριζόμενος γὰρ, τίς τε ὁ σύμβουλος καὶ τίς ὁ συκοφάντης καὶ τίνι διαφέρουσιν ἀλλήλων, τὰς εἰς ἑκάτερον παρασκευὰς ἐκ τῶν πεπραγμένων ἐπήγαγεν, ἀποδεικνὺς ἐξ αὐτῶν ἑαυτὸν μὲν εἶναι τὸν ἄριστον σύμβουλον, Αἰσχίνην δὲ συκοφάντην, ἐν οἷς φησιν· ἦν μὲν οὖν τοῦτο τοῦ δικαίου πολίτου τό τε δεῖξαι πᾶσιν, εἴ τι τούτων εἶχεν ἄμεινον λέγειν, μὴ νῦν ἐπιτιμᾶν· ὁ γὰρ σύμβουλος καὶ ὁ συκοφάντης οὐδενὶ τῶν ἄλλων οὐδὲν ἐοικότες, ἐν τούτῳ πλεῖστον ἀλλήλων διαφέρουσιν· ὁ μὲν γε πρὸ τῶν πραγμάτων γνώμην ἀποφαίνεται καὶ δίδωσιν ἑαυτὸν ὑπεύθυνον τοῖς πεισθεῖσι τῇ τύχῃ, τοῖς καιροῖς, τῷ βουλομένῳ· ὁ δὲ σιγῆσας ἡνίκα ἔδει λέγειν ἅν τι δύσκολον συμβῇ, τούτῳ καταβαίνει.

4.495 Ἔστι δὲ λίαν θαυμάσαι τὸν τεχνικὸν τῆς τάξεως τῶν κεφαλαίων· οὐ γὰρ τῷ αὐτῷ προσώπῳ τὴν προβολὴν καὶ τὸν ὄρον δίδωσιν· ἀλλὰ ταῦτα μερίσας τῷ μὲν προτέρῳ λέγοντι δέδωκε τὴν προβολὴν, τῷ δὲ μετ' αὐτὸν εἰπόντι τὸν ὄρον· εἰκότως, τοῦ γὰρ προτέρου λέγοντος καὶ κεκρημένου τῇ προβολῇ, ὁ δεύτερος τῷ ὄρω τῶν προειρημένων ἐκλύει τὴν ἰσχύν· ἰστέον δὲ καὶ

τοῦτο, ὅτι ἐν τῷ κατὰ αἵτησιν ὄρω ὁ τὴν αἵτησιν ποιούμενος ἀναγκαίως πρῶτος λέγει τοῦ ἀντιλέγοντος· οὐκοῦν αὐτός ἐστιν ὁ τὴν τοῦ κατηγοροῦ τάξιν ἔχων. Ὁ ἀνθορισμὸς πάλιν ἐκ τῶν πεπραγμένων οἷον οὐχὶ, ἀλλὰ τὸ παῦσαι τὴν τυραννίδα. Συριανο ὤ. Ὁ ἀνθορισμὸς ἐστὶ μὲν τοῦ κατηγοροῦ, ἐκ τῶν ἐναντίων ἐπιχειρημάτων τῷ ὄρω ὁρμώμενος, ὡς καὶ τὸ ὄνομα δηλοῖ· τοῦ φεύγοντος γὰρ μὴ συγχωρήσαντος τῇ περὶ τοῦ κατηγοροῦ προβολῇ ὁδῶ προσελθεῖν, ἀλλ' ἀμφίβολον αὐτὴν διὰ τοῦ ὅρου καταστήσαντος, ὁ κατήγορος διὰ τοῦ ἀνθορισμοῦ κατασκευάζειν ἐπιχειρεῖ τὰ σαλευθέντα τῆς προβολῆς· κοινωνεῖ δὲ τῇ προβολῇ κατὰ τὸ ἔχειν κοινὰ τὰ πεπραγμένα ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ τῷ ἐκ τῶν περιστατικῶν μορίων ἄμφω τὰ κεφάλαια λαμβάνειν τὴν εὐπορίαν. διαφέρει δὲ τῷ τὴν προβολὴν αὐξήσιν ἔχειν τῶν πεπραγμένων, τὸν δὲ ἀνθορισμὸν κατασκευὴν αὐτῶν· καὶ ἐν μὲν τῇ προβολῇ ὡς ὁμολογούμενα εἰσάγεται, ἐν δὲ τῷ ἀνθορισμῷ ὡς ἀμφίβολα ὑπὸ τῆς ἀντιλογίας τοῦ ὅρου γινόμενα κατασκευάζεται· πλατύνεται δὲ ὁ ἀνθορισμὸς τοῖς περιστατικοῖς τοῖς πεπραγμένοις παραδείγμασιν, ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου· ἐρεῖ γὰρ, ὅτι τοῦτό ἐστι τυραννοκτονία, τὸ ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν παρελθεῖν, τὸ πείσαι τὸν τυραννοῦντα τὴν καθ' ἑαυτὸν ἐλαύνειν, τὸ τοὺς δορυφόρους ἀπατῆσαι, τὸ σῶσαι τοὺς νόμους, τὸ δοῦλον ἐλεύθερον καταστήσαι· καὶ ὁ πένης ὁμοίως ἐρεῖ κατὰ τοῦ πλουσίου· τοῦτό ἐστιν ὑβρίσαι, τὸ πλούτῳ θαρρόντα τυφλώττειν, τὸ ὁμοτίμοις τῶν πολιτῶν ἀτίμως προσφέρεισθαι, τὸ ὥσπερ οἰκέτῃ τὰς χεῖρας ἐπανατείνεσθαι, καὶ τοῦτο οὐ πρὸς μίαν μόνον ἢ δύο ἡμέρας, οὐδὲ ἐπ' ἐρημίας καὶ λάθρα, οἷστον γὰρ ἂν ἦν, ἀλλ' ἤδη καὶ πρὸς ὅλον ἔτος, καὶ πάντων ὁρώντων· οὗ τίς γένοιτ' ἂν ὑπερβολή, οὐ γὰρ ἡ πληγὴ παρίστησι τὴν ὀργὴν, ἀλλ' ἡ ἀτιμία· οὐδὲ τὸ τύπτεσθαι τοὺς ἐλευθέρους ἐστὶ δεινὸν καίπερ ὄν δεινὸν, ἀλλὰ τὸ ἐφ' ὕβρει, ταῦτα γὰρ πάντα καὶ τὰ τοιαῦτα ἀπὸ τῶν περιστατικῶν κινεῖται μορίων· εἴτα ἐκ παραδειγμάτων, καὶ γὰρ ὁ τριήρεις τῆς πατρίδος ἢ φρούριον προδεδωκώς, εἴτα παρ' ὑμῖν εὐθυνόμενος, οὐκ ἂν δύναίτο λέγειν, ὡς ἐπεὶ τοὺς νεωσοίκους ἢ τὰ τεῖχη τῆς πόλεως οὐ προδεδωκα, οὐκ ἂν προδοσίας δικαίως κρινοίμην, οὐδὲ δικαστὴς εὖ φρονῶν ἀνέξεται τοιαῦτα ληρούντων· τῶν γὰρ πραττομένων ἕκαστον ἐφ' ἑαυτὸ δεῖ σκοπεῖν, καὶ τὰ μείζω τῶν ἀμαρτημάτων εἰς μέσον προφέροντας ἀνεύθυνα τὰ βραχύτερα τῶν ἀδικημάτων νομίζειν.

4.497 Καὶ τούτοις πάλιν τὰ πεπραγμένα συνάψει ἐξ ὁμοίων τοῖς παραδείγμασιν τὰ νῦν κρινόμενα· κέχρηται δὲ ὁ μὲν φεύγων εἰδικοῖς ὀνόμασιν, ὁ δὲ διώκων γενικοῖς· οἷον ὁ φεύγων ἱεροσυλίας γραφὴν ἐρεῖ, ὡς ἱερόσυλός ἐστιν ὁ φιάλας ἐξ ἱερῶν ἀφαιρούμενος, ὁ στεφάνους, ὁ θυμιατήρια, καὶ ὅσα τοιαῦτα εἰδικῶς ὀνομάζων· ὁ δὲ διώκων ἐρεῖ, ὡς ἱερόσυλός ἐστιν ὁ λάθρα παριῶν εἰς ἱερὰ ὁ γνώμη κακούργῳ χραίνων τὸν νεών, ὁ λαμβάνων ἐξ ἱερῶν ἅπερ οὐκ ἀπέθετο, ὁ τῆς πίστεως τὸ θεῖον ἀποστερῶν· αὕτη γὰρ ἐναργὴς ἱεροσυλία, κἂν σὺ κἂν ὁ δεῖνα διαρῥάγητε ψευδόμενοι· γενικώτερον μὲν γὰρ ἐστὶ τὸ λαμβάνειν ἐξ ἱεροῦ τινα εἰδικώτερον δὲ τὸ τάδε ἢ τάδε τὰ σκευὴ ὀνομάζειν· τῷ μὲν οὖν φεύγοντι συμβαλεῖται τὰ εἰδικὰ διεξιέναι τῶν ὀνομάτων, ἵνα διὰ τῆς ἀπαριθμήσεως τούτων τὸ καθ' αὐτὸν ἐπικρύψαι δυνηθείη· τῷ δὲ κατηγόρῳ τὰ γενικώτερα τῶν ὀνομάτων· περιληπτικωτέρων γὰρ ὄντων συμπεριλαμβάνει καὶ τὰ παρὰ τοῦ φεύγοντος τετολημμένα. Σωπάτρο υ. Ὁ διώκων, ὡς ἤδη ἔφαμεν, ἐπάγει τὸν ἀνθορισμὸν, λύων τὸν ὅρον τοῦ φεύγοντος, αὖξων δὲ τὰ πεπραγμένα ἀπὸ τῶν κοινῶν τοῦ πράγματος· τοῦ γὰρ δὴ φεύγοντος εἰς λεπτὸν διαιρουμένου καὶ ἐπὶ τὰ πεπραγμένα αὐτὰ καταγινομένου, ἀνθορίζεται πάλιν ὁ διώκων ἀπὸ τῶν κοινῶν μετασκευάζων, καὶ τὸ τῆς προβολῆς λαμβάνων καὶ δεικνύς, ὅτι ἔνοχος ἐστὶ τῷ ἀδικήματι.

4.498 Ἄλλ' εἰ ἄμφω ἢ τε προβολὴ καὶ ὁ ἀνθορισμὸς ἀπὸ τῶν πεπραγμένων λαμβάνονται, τί διαφέρει ταῦτα ἀλλήλων; Καὶ φαμέν, ὅτι ἐν μὲν τῇ προβολῇ μερική ἢ κατασκευὴ, ἐν δὲ τῷ ὄρω ἥτοι ἀνθορισμῷ καθολική, ὡς ἐν τῷ κατὰ Μειδίου. Ἐν μὲν τῇ προβολῇ κατὰ μέρος, καὶ ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἔστιν ἰδεῖν, ὅτι Μειδίας ἀδικεῖ τὴν πόλιν, ὑβρίσας χορηγὸν ὄντα Δημοσθένην· ἐν

δὲ τῷ ὄρω ἢ ἀνθορισμῷ καθόλου, τί τὸ πόλιν ἀδικῆσαι καθέστηκεν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου· καὶ γὰρ καὶ ὁ ὅρος καθολικόν τι ζητεῖ· οἷον τί τὸ καταλῦσαι τὴν τυραννίδα; τὸ παῦσαι δηλαδὴ δουλεύουσιν τὴν πόλιν, τὸ τοὺς νόμους ἀπολαβεῖν, τὸ μηκέτι κελεύεσθαι. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀνθορισμὸς ὁμοίως καθολικῶς ἐπιχειρεῖ ἀπὸ τῶν ἐναντίων, οἷον ὅτι τυραννίδος κατάλυσίς ἐστι τὸ φονεῦσαι τὸν τύραννον, τὸ παντελῶς ἐκκόψαι, τὸ συγκαταλῦσαι τῷ τυράννῳ τὴν τοῦ τυραννῆσαι ἐλπίδα. Ἔτι διαφέρει ὁ ἀνθορισμὸς τῆς προβολῆς, ὅτι ἐν μὲν τῇ προβολῇ αὐξήσιν ἔχει μόνου τοῦ διηγήματος, ἐν δὲ τῷ ἀνθορισμῷ καὶ ἀπόδειξιν μετὰ αὐξήσεως τοῦ ἐπαγομένου ἐγκλήματος· καὶ γὰρ δημόσιον ἀδίκημά τινος ἀποφαινομένου, τὸ τεῖχος καθελεῖν, τὸ ναῦς ἐμπρῆσαι, οὐ τὸ χορηγὸν τυπτῆσαι, ὁ κατήγορος μείζον τούτων βιάζεται ἀποδείξει, τὸ χορηγὸν τυπτῆσαι. Ἰστέον δὲ, ὡς ὁ ὅρος καὶ ὁ ἀνθορισμὸς τοῖς αὐτοῖς τόποις κατασκευάζονται καὶ ἀνασκευάζονται· ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ ἰδίου ὅρου, ὅτι οὐκ ἔστι τυμβωρυχία ἢ τοῦ κενотаφίου διορυγῇ· ἴδιον γὰρ τυμβωρυχίας ἢ πλεονεξία καὶ τὸ λυμαίνεσθαι τοῖς κειμένοις, καὶ τὸ τὰ ἐξ αὐτῶν κέρδη τῆς τῶν κατοικομένων τιμῆς προτιμᾶν· ἢ ἐκ τῆς τοῦ ἰδίου ἐν ὄρω κοινοποιήσεως, οἷον οὐ τὸ ἀπλῶς διορύξει τάφον τυμβωρυχία, οὐδὲ τὸ ἱερὸν ἀνοῖξαι λάθρα ἱεροσυλία, οὐ τὸ οἰκίαν ἀνοῖξαι λάθρα κλοπή, ἕως μήτε τῷ τάφῳ, μήτε τῷ ἱερῷ, μήτε τῇ οἰκίᾳ λυμαίνεται τις.

4. 499 Ἀπὸ τῆς ἀντιφάσεως· οἷον εἰ γὰρ ἢ τοῦ ἱεροῦ λύσις ἱεροσυλία, τὸ μὴ ὑφελέσθαι τι ἐκ τοῦ ἱεροῦ οὐχὶ ἱεροσυλία· καὶ εἰ τὸ συλᾶν τὰ ἐντάφια τυμβωρυχία, τὸ μηδὲν ἐντάφιον σεσυληκέναι οὐκ εἶναι τυμβωρυχία. Ἐκ τοῦ ἐναντίου, οἷον εἰ γὰρ ὁ ἐξ ἰδιωτικῆς οἰκίας ἱερὰ ἀφελόμενος οὐχ ἱερόσυλος, ὁ ἐξ ἱεροῦ ἰδιωτικὰ ὑφελόμενος οὐκέτι ἱερόσυλος. Ὅλως δὲ, ἵνα μὴ καθ' ἕκαστον διεξίωμεν, πάντες οἱ τόποι οἱ ἐν τοῖς παρὰ τῶν ἐνθυμημάτων παραδιδόμενοι χρήσιμοι πρὸς τὰς ἀνασκευὰς καὶ κατασκευὰς, οὐ μόνον τῶν ὀριστικῶν κεφαλαίων, ἀλλὰ καὶ πάντων ἀπλῶς τῶν ἐν ταῖς περιστάσεσιν. Ἐκεῖνο δὲ δεῖ προσθεῖναι, ὅτι ἐκ περιουσίας αἱ ἀνασκευαὶ γίνονται τῶν ἀντικειμένων ὄρων· εἰ γὰρ κατασκευάσαντες τὸν οἰκεῖον ὅρον δείξομεν, ὅτι τοῦτο τὸ πραχθέν ἐστίν, ὅπερ αὐτὸ εἶναι λέγομεν, ἐξ ἀνάγκης συναποδείκνυμεν, ὅτι οὐκ ἔστιν, ὅπερ αὐτὸ ὁ ἀντίδικος εἶναι ἰσχυρίζεται· ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ ἀνθορισμὸς ἐπιχειρήσει· ἢ γὰρ τὸν ἴδιον ὅρον ὁ κατήγορος, ἥτοι τὸν ἀνθορισμὸν ἐκ τῶν αὐτῶν πεπραγμένων κατασκευάσει σεμνυνόμενος· καὶ φήσει τοῦτο εἶναι τυραννίδος κατάλυσιν τὸ παῦσαι τὴν πόλιν δουλεύουσιν· ἢ ἀπὸ τοῦ τρόπου λέγων, εἰ λάθρα διώρυξε τὸν τάφον ὁ κρινόμενος, ἔνοχος ἐστὶ τυμβωρυχίας· ἢ ἀπὸ τοῦ προσώπου, εἰ ἐχθρὸς ὢν καὶ ὡς πένητος καταφρονῶν ἐπανετέινε τὰς χεῖρας· ἢ ἀπὸ τῆς αἰτίας, ἥπου λυπῆσαι βουλόμενος ταῦτα ποιεῖ ὑβριστής ἐστιν· ἢ ἀπὸ τοῦ τόπου, οἷον ὅτι, εἰ ἐπὶ μνήματα ἦλθεν, ἔνθα ἔρχονται οἱ τυμβωρύχοι, τυμβωρύχος ἐστίν· ἢ ἀπὸ τῆς ὕλης, εἰ τὰ αὐτὰ ὄργανα τοῖς τυμβωρύχοις παρεσκευάσατο· ἢ ἀπὸ τοῦ καιροῦ, εἰ νυκτὸς ἐκακούργησεν, ὅτι καὶ τοῖς ἄλλοις τυμβωρύχοις τοιαῦτα τολμᾶται· πολλάκις δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος ἐπιχειρήσεις, ὅτι καὶ τὸ στήλην μετακινήσαι τυμβωρυχία.

4. 500 Ἰστέον δὲ, ὡς οὐδὲν διαφέρει ὁ ὅρος καὶ ὁ ἀνθορισμὸς· ἑκάτερος γὰρ πρὸς τὸ βούλημα καὶ τὸ χρήσιμον ἑαυτῷ ὀριστικῶς κατασκευάζει τὸδε τι εἶναι τὸ ὑποκείμενον· διὰ δὲ τὸ τὸν μὲν προτετάχθαι, τὸν δὲ ἐπάγεσθαι, τὸ μὲν ὅρος, τὸ δὲ ἀνθορισμὸς κέκληται· ἀμφοτέρω δὲ ὁμοῦ εἰσὶν ὅροι πρὸς τὸ συμφέρον ὀριζόμενοι· ἑκάτερος δὲ τούτων δύναται τοῖς πεπραγμένοις ἐπεξιέναι, καὶ εἰς ἀπόδειξιν παραλαμβάνεσθαι τοῦ ζητήματος ποιήσεται δὲ ὁ κατήγορος τὰς ἀντιθέσεις ἀπὸ τῶν παρειμένων καὶ ἀπὸ τῶν πεπραγμένων, ἅπερ ἀμφοτέρα παρὰ Δημοσθένει εὐρήσομεν· ἀπὸ μὲν τῶν πεπραγμένων, ὡς ἐν τῷ κατὰ Μειδίου μέλλοντος γὰρ εἰπεῖν Μειδίου λέγει· ἔστι δὲ πρῶτον μὲν ἐκεῖνο οὐκ ἄδηλος ἐρῶν ἐξ ὧν ἰδίᾳ πρὸς τινὰς αὐτὸς διεξιὼν ἀπηγγέλλετό μοι, ὡς εἴπερ ἀληθῶς ταῦτα ἐπεπόνθειν, ἃ λέγω, δίκην ἰδίως μοι προσῆκεν αὐτῷ λαβεῖν τῶν μὲν ἱματίων καὶ τῶν χρυσῶν στεφάνων τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς παρὰ τὸν χορὸν

πάσης ἐπηρείας, βλάβης ὧν δὲ εἰς τὸ σῶμα ὑβρίσθαι φαμέν, ὕβρεως ἀπὸ δὲ τῶν παρειμένων, ἃ ἰσχυρὰ ὁ φεύγων προβάλλεται, ἐὰν εἰσάγειν δέῃ μὴ ἔαν εἰσάγειν αὐτόν, ἢ διασύρειν τὴν εἰσαγωγὴν, ὡς αὐτὸς Δημοσθένης ἐν τῷ αὐτῷ κατὰ Μειδίου πεποίηκεν, ἐν οἷς φησιν· μὴ δὴ τοῦτο λέγειν αὐτόν ἔατε, ὅτι καὶ δίκας ἰδίας μοι δίδωσιν ὁ νόμος, δίδωσι γὰρ ἄλλ' ὡς οὐ πεποίηκεν, ἃ κατηγόρηκα, ἢ πεποιηκῶς περὶ τὴν ἐορτὴν ἀδικεῖ, τοῦτο δεικνύτω· τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τοῦ ἱεροσύλου δυνησόμεθα ἐρεῖν· λέγοντος γὰρ τοῦ φεύγοντος, ὅτι ἰδιωτικὰ τὰ χρήματα, διασύρων ὁ κατήγορος ἐρεῖ, ὡς ἀφεῖσθαι ὁ φεύγων ἀξιοῖ, ἐπειδὴ ἐκ τύχης ἰδικοῖς περιέπεσε χρήμασι, μὴ τοῦτο λεγέτω· ἀλλ' ὡς οὐ παρῆλθεν εἰς τὸ ἱερόν, οὐδ' ἐπὶ τὸ λαβεῖν τι τῶν ἀναθημάτων εἰσῆλθες.

4.501 Μαρκελλίνου υ. Ὁ πρῶτος λέγων, ἔστι δὲ ὁ κατήγορος ἢ ὁ τὴν δωρεὰν αἰτῶν, ἀπαντήσεται τῷ ἀνθορισμῷ ἐξ ἀνάγκης· γίνεται δὲ ἐκ τῶν πεπραγμένων ὁ ἀνθορισμός· τοῦ γὰρ φεύγοντος καὶ ἀντιλέγοντος τῇ αἰτήσῃ ἰσχυριζομένου τοῖς παραλειφθεῖσι καὶ παρειμένοις τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ διὰ τούτων ἢ ἀπολογουμένου ἢ τὴν αἴτησιν ἐκβάλλοντος, πάλιν αὖθις ὁ κατήγορος ἢ ὁ αἰτῶν, σχῆμα γὰρ, ὅπερ εἶπον, καὶ οὕτως ἔχει κατηγόρου, τοῖς πεπραγμένοις περιπλακῆσεται· τῶν δὲ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὸ μὲν ἐπέπρακται ἐν ὄρω, τὸ δὲ λείπει· καὶ τῷ μὲν κέχρηται ὁ κατήγορος, τῷ δὲ ὁ φεύγων· ἐκ τῶν πεπραγμένων οὖν ἔχει πᾶσαν τὴν εὐπορίαν ὁ κατήγορος, καθάπερ ἐκ τῶν παρειμένων ὁ φεύγων καὶ ὁ ἀντιλέγων τῇ δωρεᾷ· θήσεται τοίνυν καὶ αὐτὸς τὸν ἴδιον ὅρον, ὃ ἔστι τὸν ἀνθορισμόν· εἰ μὲν εἴη κατηγορία, ἀπὸ τῶν πεπραγμένων τῷ φεύγοντι τὸ ἔγκλημα ἀποδεικνύς, ὅπερ ἔστι τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, τὸ γὰρ πεπραγμένον λέγει εἶναι αὐτὸ τὸ ἐπαγόμενον ἔγκλημα, καὶ οὐδὲν διαφέρει· εἰ δὲ αἴτησις εἴη δωρεᾶς, τὸν ἴδιον ὅρον ὁ κατήγορος, ὃ ἔστι τὸν ἀνθορισμόν, ἐκ τῶν ἑαυτῷ πεπραγμένων κατασκευάσει σεμνυνόμενος, καὶ φήσῃ τοῦτο εἶναι κατάλυσιν τυραννίδος τὸ παῦσαι τὴν πόλιν δουλεύουσαν· διέλωμεν ὅρον παραδείγματος ἕνεκα· ἥρπασέ τις ὡς βιασόμενος, ἀφῆκεν ἄφθορον, ὑπάγεται νόμῳ τῷ κατὰ βιαίου· ἐρεῖ τοίνυν ὁ κατήγορος τῇ προβολῇ χρώμενος ἐνταῦθα μετὰ καὶ τῆς προφάσεως τοῦ ῥητοῦ, ὅτι ἐβιάσω καὶ δεινόν τι πέπραχας καὶ παράνομον καὶ τυραννίδι μᾶλλον ἢ δημοκρατίᾳ πρέπον, καὶ ἐφ' ᾧ θάνατον ὥρισεν ὁ τὸν νόμον θεῖς, τοῖς ἴσοις κολάζων τὸν βίαιον, οἷς τοὺς ἀνδροφόνους καὶ τοὺς μοιχοὺς καὶ τοὺς μέγιστα κακουργοῦντας· πρὸς δὲ λέξει ὁ φεύγων, ὅτι οὐ διέφθειρα· βιάσασθαι δὲ ἔστι τὸ χρήσασθαι καὶ συγκαθευδῆσαι τῇ κόρῃ· ταῦτα δὲ πάντα ἐκ τῶν παρειμένων ὅροι εἰσίν· πρὸς δὲ πάλιν ὁ κατήγορος καθολικῶς ἀνθοριεῖται, ὅτι οὐ τὸ χρήσασθαι ἔστι τὸ βιάσασθαι, ἀλλὰ τὸ ἀρπάσαι, τὸ λαβεῖν πρὸς ἑαυτόν· τὸ καταφρονοῦντα φανῆναι.

4.502 Καὶ ἐπὶ αἰτήσεως διέλωμεν ὅρον· φιλόσοφος πείσας τύραννον καταθέσθαι τὴν τυραννίδα αἰτεῖ τὴν δωρεάν· οὐκοῦν ἢ προβολή, ὅτι ἔπαυσα τὴν τυραννίδα καὶ πολλῶν δεινῶν τὴν πόλιν ἀπήλλαξα, πρὸς δὲ λέξει ὁ ἀντιλέγων, ἀλλ' οὐκ ἀνήρηκας· τοῦτο δὲ ἔστι καταλῦσαι τυραννίδα τὸ ἀνελεῖν· πάλιν καθολικῶς ἢ κατασκευὴ τοῦ ὅρου, ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ ἀνθορισμοῦ· ἐρεῖ γὰρ ὁ αἰτῶν, ὅτι καθαίρεσίς ἐστι τυραννίδος τὸ παῦσαι, ὅπως ἂν δύναται τις, τὴν τυραννίδα. Ὁ συλλογισμὸς συνάγει ἄμφω· μηδὲν γὰρ ἀλλήλων διαφέρειν ταῦτα ἀγωνιεῖται ὁ τὴν δωρεὰν δηλαδὴ αἰτῶν· καὶ καθόλου ὃν τρόπον ἔφαμεν τὴν ἀντίληψιν τῇ μεταλήψει μάχεσθαι, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ συλλογισμὸς τῷ ὄρω πανταχοῦ· καὶ ἔνθα ἂν ὅποτερω οὐτῶν ὁπότερον μέρος χρήσεται, τῷ λοιπῷ τὸ ἕτερον χρήσεται πάντως. Συριανοῦ υ. Μετὰ τὸν ὅρον καὶ ἀνθορισμόν ἐπάγει τὸν συλλογισμόν ὁ κατήγορος, ὃς ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ εἰκέναι πως τῷ διαλεκτικῷ συλλογισμῷ· ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνος συνάγει τόδε κατὰ τοῦδε, οἷον ὅτι πᾶν ζῶον ἔμψυχον, πᾶν ἔμψυχον οὐσία, πᾶν ἄρα ζῶον οὐσία, συνάγει οὖν τὴν οὐσίαν κατὰ τοῦ ζῶου· οὕτως καὶ ὁ ῥητορικὸς συλλογισμὸς, συνδετικὸς ὢν τοῦ τε ὅρου καὶ τοῦ ἀνθορισμοῦ, συνάγει τὸ λείπον καὶ τὸ πεπραγμένον· τοῦ γὰρ ὅρου ἐκ τῶν λειπόντων ὄντος, καὶ τούτοις, ὡς

ἐδείξαμεν, ἰσχυριζομένου· τοῦ δὲ ἀνθορισμοῦ ἐκ τῶν πεπραγμένων, ὁ συλλογισμὸς ἀμφοτέρω συνδεῖ, καὶ φησιν, ὡς ἴσον ἐστὶν ἢ οὐδὲν διαφέρει τοιῶςδε ἢ τοιῶςδε ὑβρίζειν εἷς τινα ἢ ἀδικεῖν.

4.503

Ἐὰν μὲν οὖν μὴ πολὺ λείπεται τὸ παρὰ τοῦ φεύγοντος εἰργασμένον τοῦ παρὰ τοῦ κατηγοροῦ λεγομένου, ἐροῦμεν, ὡς ἴσον ἔστι τότε τῷδε· τὸ γὰρ ἐπανατείνασθαι συνεχῶς κατ' αὐτοῦ τὰς χεῖρας, ἴσον ἐροῦμεν τῇ διὰ τῶν πληγῶν ὕβρει. Ἐὰν δὲ πολὺ λείπεται, ἐροῦμεν, ὡς οὐδὲν διαφέρει τοῦτο ἐκείνου· ὡς ἐπὶ τούτου νόμος τὸν ἐξιόντα στρατηγὸν ἐπὶ πόλεμον, εἰ ἔχοι θυγατέρα, παρατίθεσθαι τῷ συστρατήγῳ τὴν θυγατέρα· λαβὼν ἐκεῖνος ἐβιάσατο, ἐπανελθὼν ὁ στρατηγὸς κρίνει αὐτῶν δημοσίων ἀδικημάτων, ὁ δὲ ὡς βιασάμενος τὰς χιλίας ἀξιοῖ διδόναι· ἐνταῦθα γὰρ, ἐπειδὴ τὸ λέγειν, ὡς ἴσον ἔστι τὸ βιάσασθαι τοῦ στρατηγοῦ τὴν θυγατέρα τῷ λιμένας καὶ τεῖχῃ προδοῦναι, δοκεῖ πῶς ἀναίσχυντον εἶναι, ἐροῦμεν, ὡς οὐδὲν διαφέρει τοιῶςδε ἢ τοιῶςδε τὴν πόλιν ἀδικεῖν· στρατηγοῦ γὰρ παρανομοῦντος, ἡ χώρα σύμπασα τῶν ἀδικημάτων ἀνάπλεως. Πλατύνεται δὲ ὁ συλλογισμὸς τῷ ἀπὸ τέλους τόπῳ καὶ ἐκφράσει· τῷ μὲν ἀπὸ τοῦ τέλους, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου· σκοπεῖται γὰρ, τίς ἢ καθαίρεσίς ἐστι τοῦ τυράννου, πότερον τὸ φόνους ἐργάσασθαι παμπόλλους, ἢ τὸ τὴν πόλιν ἐλευθέραν ἀποδεῖξαι τῶν ἐκ τυραννίδος χαλεπῶν· ἔγωγε οἶμαι τοῦτο· εἰ γὰρ οἱ φόνοι τὴν τυραννοκτονίαν ἐβεβαίουν, ἔδει καὶ τοὺς ἀνδροφόνους ταῖς τῶν τυραννοκτόνων τιμᾶσθαι δωρεαῖς· νῦν δὲ οἱ μὲν τὰς ἐκ τῶν νόμων ὑπέχουσι τιμωρίας, οἱ δὲ τοὺς δήμους ἐλευθεροῦντες, πανταχοῦ τίμιοι, ὅπερ ἐμοὶ τετολμημένον εὐρήσεις· εἴτα συνάψει τὴν ἔκφρασιν, ἐκφράζων, ὅσα διὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ τυράννου κατέχει τὴν πόλιν ἀγαθὰ· σκέψασθε γὰρ, ἡλικὴ περιέστηκε τῇ πόλει εὐδαιμονία ἀντὶ τῆς πρότερον βαρυσταμονίας, νεῶς μὲν καὶ τεμένη θεῶν προσηκούσης θεραπείας τυγχάνουσι, πάντων εὖ βεβιωκότων, βουλὴ δὲ τὰ λυσιτελοῦντα τῇ πόλει προβουλευσαμένη τὸν δῆμον ἐπιψηφίζει ὅσα τοῖς εὐνομουμένοις πρόσφορα καταναγκάζει· καὶ οἱ μὲν εὖ δρῶντες τὴν πατρίδα περιβλεπτοὶ καθεστήκασιν ἐπὶ ταῖς τιμαῖς, οἱ δὲ τῆς μοχθηρίας ἐρασταὶ τὰς κατ' ἀξίαν ἐκ τῶν νόμων ὑπέχοντες τιμωρίας σωφρονεστέρους αἰετὸς τοὺς τῶν παραπλησίων ἐφιεμένους ἐργάζονται· εἴτα τὸν τῆς τοσαύτης τῶν ἀγαθῶν φορᾶς ἐμπλήσαντα τὴν πόλιν οὐ φήσῃ τις ἄξιον εἶναι τῆς δωρεᾶς; καὶ πῶς οὐκ ἄτοπον; Λυθήσεται δὲ ὁ συλλογισμὸς ὑπὸ τοῦ φεύγοντος μεταλήψει· οἷον, ἀλλ' οὐχὶ τὸ πείσαι τὸν τύραννον λόγους ἤδη καὶ τυραννοκτονίαν ὀνομαστέον· ἐκποδὼν μὲν γὰρ ἐκεῖνος τῷ τεθνάναι καταστάς τῶν περὶ τοὺς πολίτας ἀδικημάτων ὑπέιχε τὴν δίκην, καὶ τὸ λοιπὸν ἐλευθέραν δέους ἀπειργάζετο τὴν πόλιν, ἔτι δὲ περιῶν ἀτιμώρητόν τε τὴν πονηρίαν ἐπιδείκνυσιν, καὶ μικρὸν ὕστερον πάλιν δορυφόρους συλλέξει, καὶ τὴν ἀκρόπολιν αὐθις περισκοπήσει, καὶ τὰ τοιοῦτα.

4.505

Ὁ μὲν ὅρος καὶ ὁ ἀνθορισμὸς χωρίζει τὰ πραχθέντα καὶ τὰ παρειμένα, ἐκατέρου ἀφοριζομένου πρὸς τὸ ἰδίᾳ χρήσιμον· τοῦτο γὰρ ἴδιον ὅρου, ὡς ἔφαμεν, τὸ χωρίζειν ἀπὸ τῶν ὁμοίων τὸ ὑποκείμενον. Ἔστω παράδειγμα ὁ εὐνοῦχος ὁ ἐπ' ἄλλοτρίᾳ γυναικὶ ἀλούς, καὶ μοιχείας κρινόμενος· ὁ μὲν γὰρ, καθὰ εἴρηται, μοιχείας εἶναι τὸ συνελθεῖν τῇ γυναικὶ λέξει, καὶ τὸ ποιῆσαι ταῦτα, ἅπερ ἐστὶν ἀνδρῶν· ὁ δὲ, ἐμοὶ, φήσῃ, τούτων πέπρακται οὐδὲν ἐν τῷ κεκωλύσθαι ὑπὸ τῆς φύσεως· ὁ δὲ κατήγορος ἀνθοριεῖται ἐκ τῶν πεπραγμένων, μοιχείαν λέγων, οὐ τὸ συγγενέσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ προσπαῖξαι τῇ γυναικὶ καὶ λόγους προσαγαγεῖν καὶ περὶ τούτου πείσαι, καὶ εἰς αὐτὴν ἐλθεῖν τὴν οἰκίαν, καὶ ὁμιλῆσαι τῇ γυναικὶ· οὐκοῦν ὁ συλλογισμὸς, ἐν τούτῳ καθεστῶσης τῆς ἀμφισβητήσεως, ἐν τῷ ἀπ' ἀλλήλων χωρίζειν, τοῦναντίον ποιεῖ, συνάγων ἐκάτερα, ἴσον τὸ ἐγκλημα καθίστησιν, οὐδὲν διενήνοχε λέγων, ἀλλ' ἴσον εἶναι λέγων τότε τῷδε· οἷον, τὸ εἰσελθεῖν πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ διαφθεῖραι, καὶ τὸ τύπτειν τῷ ἐπανατείνασθαι τὰς χεῖρας· ἄμφω γὰρ κατὰ τὸ ἐναντίον ἐπιχειρήσουσιν, ὁ μὲν ἴσον εἶναι τὸ πεπραγμένον, ὁ δὲ μὴ ἴσον εἶναι ἀποδεικνύειν· ὁ γὰρ συλλογισμὸς, ὅπερ εἰρήκαμεν, τὰ

παρειμένα συνάγει τοῖς πεπραγμένοις, μηδὲν ἀλλήλων διαφέρειν ἀγωνιζόμενος καὶ ἀναιρῶν τὴν ἐν τῷ ὄρω τοῦ ἀντιδίκου δύναμιν. Λαμβάνει μέντοι τὴν κατασκευὴν ὁ συλλογισμὸς ἐκ τῆς ἀποβάσεως· ἐνὸς γὰρ ὄντος τοῦ τέλους, ὁ χρώμενος ἴσον λέγει τὸ πεπραγμένον τῷ παρειμένῳ, ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου· ἐρεῖ γὰρ ἀδιάφορον εἶναι, εἴ τε ξίφει τις εἴτε λόγῳ τὴν τυραννίδα καταλύσει· πάλιν τὸ βιάσασθαι τῷ δημοσίᾳ ἴσον, ὡς ἐπὶ τοῦ βιασαμένου τὴν τοῦ πρεσβευτοῦ κόρην ἀποδημοῦντος καὶ κρινομένου δημοσίων· καὶ ἐπὶ τοῦ εὐνούχου, οἷον τί ἂν ἐποίησεν ὁ μοιχός; πάντως τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν καὶ συνελθεῖν τῇ γυναικί· τοῦτο τοίνυν πεποίηκε καὶ ὁ εὐνούχος.

4.506 Ἰστέον δὲ, ὡς τὸ μικρὰ ἢ μεγάλα ἀδικεῖν διαφέρει κατὰ πολὺ. Διαφυλακτέον, ὡς καὶ Συριανός φησιν, ἐν τοῖς τοιούτοις, ἵνα μὴ τὰ λίαν μικρὰ ἴσα εἶναι τοῖς πάνυ μεγάλοις λέγωμεν· ἀπίθανον γὰρ τὸ τοιοῦτο καὶ εὖθες λέγειν, ὅτι τῇ τῶν τειχῶν κατασκαφῇ καὶ τῇ τῶν τριήρων προδοσίᾳ ἴση ἐστὶν ἢ βία· ἴσον μὲν οὖν ἐπὶ τῶν τοιούτων οὐκ ἐροῦμεν, ἀλλὰ μεθοδεύσομεν οὕτω καὶ τοῦτο κάκεῖνο δημόσιον ἀδίκημα, οὐδὲν δὲ διαφέρει μικρῶς ἢ μεγάλως βλάψαι τὴν πόλιν, ἐπεὶ καὶ ὁ στρατηγὸς τὸ σχῆμα σώζων τῆς ὅλης πόλεως ἐπρεσβεύσατο· οὕτω γὰρ καὶ τὸ ἀπίθανον φεύγομεν, οἷον τὸ λέγειν ἴσον τὸ μικρὸν τῷ μεγάλῳ συλλογισμῷ καὶ τῷ χρώμεθα πιθανῶς· ληπτέον δὲ τὰς τοῦ ἴσου ἢ ἀνίσου συστάσεις ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος καὶ τῆς τῶν πραττομένων ποιότητος· πάλιν δὲ τὰς ποιότητας τῶν πραττομένων ληψόμεθα ἀπὸ τῆς ἕξεως τῆς περὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν, ἀπὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἀπὸ τῆς τύχης· οἷον, εἰ ἀγαθοὶ ἀμφοῖν εἰς πονηροὶ, εἰ μισοῦντες ἐξίσης ἄμφω πεποιήκασιν, ἴσον ἐπ' ἀμφοῖν τὸ κακούργημα· εἰ ἀμφοτέροι φιλοῦντες, ἴσον ἐπ' ἀμφοῖν τὸ εὐεργέτημα· εἰ ἀσθενεῖς ἄμφω, εἰ δυστυχοῦντες ἡδίκησαν· εἰ εὖ ἐποίησαν· δεχόμεθα δὲ καὶ ἀπὸ καιροῦ ποιότητος τὸ ἴσον, οἷον, εἰ ἄμφω ἐν εἰρήνῃ εἰ ἄμφω κατὰ πόλεμον· ἔστι καὶ ἀπὸ τῆς τοῦ τόπου ποιότητος, εἰ ἄμφω ἐν ἱερῷ ἢ βεβήλῳ· ἔστι καὶ ἀπὸ τῆς ὕλης, εἰ μετὰ τῆς ἴσης ἄμφω παρασκευῆς· ἔστι καὶ ἀπὸ τρόπου ποιότητος, εἰ ἄμφω λάθρα ἢ φανερώς, εἰ μετ' ἐπεικειάς ἢ βίας· ἔστι καὶ ἀπὸ τῆς αἰτίας, εἰ μετὰ τῆς αὐτῆς ἀμφοτέροι γνώμης καὶ προαιρέσεως· ἔστι καὶ ἀπὸ τῆς ἐκβάσεως, ὅτ' ἂν τὰ ἀπὸ τοῦ πράγματος ἐπόμενα ἴσα ὄντα ἐπιδεικνύωμεν.

4.507 Τὰ δὲ ἐπόμενα τὴν τῶν αἵρετῶν ἢ φευκτῶν ἔχει φύσιν· τὰ δὲ αἵρετὰ ἢ περὶ σῶμα, ἢ περὶ ψυχὴν ἢ τὰ ἐκτὸς, καὶ τὰ φευκτὰ ὁμοίως· οἷον οὐδὲν διενήνοχε τύπτοντα ὑβρίζειν ἢ τὰς χεῖρας ἐπανατεινάμενον· καὶ ἴσον τῷ ἱερᾷ κλέψαι τὸ ἐξ ἱεροῦ ὑφελέσθαι· ταῦτα δὲ τὰ εἰρημένα εἰς σύστασιν τοῦ συλλογισμοῦ οὐ μόνον ἐπὶ τῆς στάσεως ἐξετάζομεν, ἀλλὰ καὶ ἔνθα ἂν ὅλως συλλογιζώμεθα· εἴπωμεν ἐνθύμημα συλλογισμοῦ· ἔστω δὲ ζήτημα τὸ τοῦ εὐνούχου· ἐροῦμεν τοίνυν· καὶ μὴν ὅσα τῷ προπηλακίζοντι κόρην ἐλευθέραν ὑπάρχει, καὶ τοῦτο προσῆν τὸ πληθεὺς τῶν συναιρουμένων, τὸ μηδένα λόγον πεποιῆσθαι τῶν νόμων, τὸ καιρὸν ἐπιτηρῆσαι πρὸς τὴν ἀρπαγὴν ἐπιτήδειον, τὸ τῆς οἰκίας ἀποσπᾶσθαι τὴν παῖδα· προσῆν δὲ καὶ ταύτη καὶ τῷ γένει τὰ τῶν ὑβριζομένων· ἢ μὲν γὰρ ἐθρήνει συνειλημμένη· οἱ δὲ μεστοὶ θορύβου καὶ ταραχῆς ἐβόων διεξιόντες, οἷα πεπόνθασιν. Εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτι κατηγοροῦντας μὲν ἢ αὐταῖς ταῖς λέξεσι τῶν ἐγκλημάτων δεῖ χρησθαι· οἷον αὐτῇ τῇ ἱεροσυλίᾳ καὶ τῷ δημοσίῳ ἀδικήματι, ἢ καὶ πικροτέραις, ἐὰν δυνώμεθα, ἀπολογουμένους δὲ συστέλλειν τὰ ὀνόματα καὶ κλοπὴν μὲν τὴν ἱεροσυλίαν ὀνομάζειν, ἀδίκημα δὲ τὴν δημοσίαν ὀρίζεσθαι βλάβην. Οὕτω καὶ Δημοσθένους τῶν ἐγκλημάτων τὰ μέγιστα μετριωτέροις ὀνόμασι συνεσκίασε περὶ τοῦ Διοπείθους λέγων, ἢ τῶν Φιλιππικῶν· τὸ μὲν ληστεύειν ἀπείργειν προσειπὼν, τὸ δ' ἀρπάζειν προσατεῖν καὶ δανείζεσθαι· καὶ ὁ Πλάτων δὲ πεποίηκε Κρίτωνα συμβουλευόντα, καὶ ὅμως οὐ φυγὴν, ἀλλ' ἀναχώρησιν καλοῦντα τὸ πρᾶγμα.

4.508 Διαφέρει δὲ ὁ συλλογισμὸς τὸ κεφάλαιον αὐτῆς τῆς στάσεως, ὅτι τὸ μὲν κεφάλαιον ἀτελές, τελείως εἰς ταύτην ἄγει, ὁ δὲ συλλογισμὸς τέλειον τελείῳ, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐκ πόρνης καὶ πόρνου· οὐ

γὰρ τὸ ἐκ πόρνου μέρος ἐστὶ τοῦ ἐκ πόρνης, ἀλλὰ τέλειόν τι. Καὶ ἔνθα ἂν ὁποτέρῳ γοῦν αὐτῶν ὁπότερον μέρος, τοῦτό τινες διαβάλλουσιν ὡς οὐ καλῶς εἰρημένον ἐνταῦθα· οὐδὲ γὰρ δυνατόν ἐν ὄρῳ τὸν κατήγορον ὄρῳ χρήσασθαι, οἷον ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων στάσεων· διὰ γὰρ τοῦτο οὐκ εἶπεν, ὅτι τοῦ φεύγοντος χρωμένον τῷ ὄρῳ, ἀλλ' ὁποτέρῳ αὐτῶν ὁπότερος χρήσεται· ὡς βουλόμενος σημαίνει, ὅτι καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν, ἐν αἷς ὁρος εὐρίσκεται κεφάλαιον, τῷ συλλογισμῷ λύσεται, εἴτε ἀπὸ τοῦ διώκοντος, εἴτε ἀπὸ τοῦ φεύγοντος. Ἡ γνώμη τοῦ νομοθέτου ὑπ' ἀμφοῖν πρὸς τὸ οἰκεῖον συμφέρον ἐξετασθήσεται. Συριανο ὁ. Ἐπεται τῷ συλλογισμῷ ἡ τοῦ νομοθέτου γνώμη, κοινὸν ἀμφοτέρων τῶν μερῶν κεφάλαιον. Εἰ μὲν οὖν ἔχοιμεν νόμον συνηγοροῦντα τῷ προκειμένῳ πράγματι, θέντες αὐτοῦ τὸ ῥητὸν, οὕτω τὴν διάνοιαν ἐξετάσομεν, διὰ πάντων συναγωνιζόμενον ἡμῖν τὸν νομοθέτην δεικνύοντες· εἰ δὲ μὴ ἔχοιμεν νόμον, ἐπὶ τὰς καλουμένας εὐλόγους αἰτίας καταδραμούμεθα, ὡς καὶ τῶν νόμων ἀποδεχομένων τὸ πρᾶγμα καὶ τῆς τοῦ νομοθέτου διανοίας οὐ πόρρῳ τῶν ἡμῖν πεπραγμένων βλεπούσης· ὥσπερ καὶ ὁ Δημοσθένης ἀπορῶν νόμου πρὸς τὰς εὐλόγους αἰτίας μεταβαίνει καὶ φησι· τίς γὰρ νόμος τοσαύτης ἀδικίας καὶ μισανθρωπίας μεστός; καὶ τὸ ἐξῆς· καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ τὸ λαβεῖν οὖν τὰ διδόμενα ὁμολογῶν ἔννομον εἶναι, τὸ χάριν τούτων ἀποδοῦναι παρανόμων γράφη.

4.509 Πλατύνομεν δὲ τὴν γνώμην τοῦ νομοθέτου τῇ τε ἐξετάσει τοῦ προκειμένου νόμου καὶ ταῖς εὐλόγοις αἰτίαις, τῶν τε ὁμοίων νόμων τῇ παραθέσει. Σωπάτρο υ. Ἡ τοῦ νομοθέτου γνώμη κοινὸν ἐστὶ κεφάλαιον· χρήσιν δὲ τοιαύτην ἔχει. Ἦτοι γὰρ τὸ ῥητὸν μέσον ἐστὶν οὐδ' ὁποτέρῳ μετακλινόμενον τῶν μικρῶν, ὅτε καὶ ἑκατέρῳ προσάγεται τῶν μερῶν καὶ ἡ διάνοια ἐπ' ἀμφοῖν ἐρευνᾶται, ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου τοῦ τύραννον καθελόντος τῷ λόγῳ, ἢ θατέρῳ τῶν μερῶν βοηθοῦν· εἰ μὲν οὖν μὴ φανερώς τῷ ἑτέρῳ βοηθεῖ, χρήσεται ἄτερος καὶ τῷ ῥητῷ καὶ τὴν διάνοιαν ἐξετάσει τοῦ νομοθέτου· ἐὰν δὲ μὴ συμβάληται ἡμῖν τὸ ῥητὸν, σιωπήσαντες τὸ ῥητὸν ταῖς διανοίαις ἑαυτοῦ χρῆσόμεθα· ὡς καὶ Δημοσθένης ἐποίησεν ἐν τῷ περὶ στεφάνου· νόμου γὰρ ὄντος τὸν ὑπεύθυνον μὴ στεφανοῦν, καὶ ἑτέρου νόμου, μὴ ἐν τῷ θεάτρῳ στεφανοῦσθαι τὸν ὑπὸ τοῦ δήμου στεφανούμενον, ἀλλ' ἐν τῇ πνυκί, ὁ μὲν Αἰσχίνης καὶ τὰ ῥητὰ καὶ τὴν γνώμην καὶ τὴν διάνοιαν ἐξήτασεν, ἵνα μὴ, φησί, ψευδῇ φιλοτιμίᾳ κτᾶται ὑπὸ τοῦ δήμου στεφανούμενος, τούτου χάριν ἐκώλυσεν ἐν τῷ θεάτρῳ, φησὶν, ὁ νομοθέτης τὴν ἀνάρρησιν· ὁ μὲντοι Δημοσθένης τὴν γνώμην νόμον ἔθηκε λέγων· ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχει ζῆλον ὁ στεφανούμενος, ὅπου ἂν ἀναρρήθῃ, τοῦ δὲ τῶν στεφανούντων ἔνεκα συμφέροντος ἐν τῷ θεάτρῳ γίνεται τὸ κήρυγμα· περὶ δὲ τοῦ μὴ τὸν ὑπεύθυνον στεφανοῦσθαι ὁ μὲν Αἰσχίνης τὸ ῥητὸν προσήνεγκεν, ὁ δὲ Δημοσθένης τὸ μὲν ῥητὸν ἐσιώπησε παντελῶς, τῇ δὲ τοῦ ῥητοῦ διανοίᾳ κέχρηται φάσκων· οὐ παρὰ ὧν ἐπέδωκα ὑπεύθυνός εἰμι, ἀλλὰ παρὰ ὧν ἥρξα καὶ πεπολίτευμαι πάντα τὸν βίον, παρὰ ὧν δὲ ἐπέδωκα οὐδὲ μίαν.

4.510 Μαρκελλῖνο υ. Μέμφονται τινες τῇ τάξει τῶν κεφαλαίων, λέγοντες τὴν πηλικότητα καὶ τὸ πρὸς τι δεῖν πρὸ τῆς τοῦ νομοθέτου γνώμης τάττειν, ὡς ἂν τελευταία αὕτη τὰ προειρημένα ἐπισφραγίσῃ· ἀλλὰ φαμέν, ὡς πάνυ αὕτη καλλίστη ἡ τοῦ τεχνικοῦ τάξις· ἀποδεικτικῆς γὰρ οὔσης ταύτης, αὐξητικῶν δὲ τῆς πηλικότητος καὶ τοῦ πρὸς τι, εἰκότως τὸ ἀποδεικτικὸν τῶν αὐξητικῶν προετάγη· ἄλλοι δὲ προτάττουσι τὴν πηλικότητα τῆς γνώμης λέγοντες, ὅτι ὁ συλλογισμὸς εἰς ἴσον ἄγει τὰ παρειμένα τοῖς προαχθεῖσι, δηλονότι αὖξων τὰ πεπραγμένα· ἐπειδὴ οὖν καὶ ἡ πηλικότης καὶ τὰ πρὸς τι αὐξητικά εἰσι, διὰ τοῦτο δεῖ συνάψαι τὴν πηλικότητα τῷ συλλογισμῷ, ἵνα μὴ διατέμωμεν τὴν αὖξιν· ἰστέον δὲ, ὅτι κοινὸν ἀμφοτέρων καὶ τουτὶ τὸ κεφάλαιον· οὐκ ἐν ὅροις δὲ μόνον ἐμπίπτει, ἀλλὰ πανταχοῦ, ἔνθα ἂν ἐμπίπτῃ νόμος, ταύτη χρῆσόμεθα· χρή γὰρ τὴν τοῦ τεθέντος νομοθέτου γνώμην ἐπισκοπεῖν καὶ ἀναπλάττειν πρὸς τὸ οἰκεῖον συμφέρον τὸν ῥήτορα· ἔνθα μὲν οὖν εἰς ἀπόδειξιν ἑτέρου τινὸς

πράγματος παραλαμβάνεται τὸ ῥητὸν, τοῦτο δὲ προσέθηκα διὰ τὰς νομικὰς, ἐπειδὴ ἐν ἐκείναις πᾶσαν ἐν ἑαυτῷ τὸ ῥητὸν ἔχει τὴν ἐξέτασιν, οὐχ ἑτέρου τινὸς ἕνεκα παραλαμβανόμενον, ἢ τῷ ἑτέρῳ τῶν ἀγωνιζομένων εὐρίσκεται βοηθοῦν, ἢ κοινὸν ἐν μέσῳ κείμενον, ἀμφοτέρων μὲν προτεινόντων τὸ ῥητὸν, περὶ δὲ τὸ πραχθὲν οὐσης τῆς ζητήσεως, εἰ τοῦτο ἐστὶ τὸ πραχθὲν, ὅπερ ὁ νόμος διώρισεν· οἶον τὸν καθελόντα τύραννον αἰτεῖν δωρεάν, ἀνῆλθέ τις ὡς ἀποκτενῶν τύραννον, ἰδὼν ὁ τύραννος ταραχθεὶς ἔφυγεν, ἄλλος ἐντυχὼν ἀπέκτεινε καὶ ἀμφισβητοῦσι τῆς δωρεᾶς ὃ τε πρῶτος ἐγχειρήσας καὶ ὁ σφάξας· ἐνταῦθα γὰρ ἄμφω μὲν προτείνουνσι τὸ ῥητὸν· ζητεῖται δὲ εἰ τοῦτο πέπρακται παρὰ τοῦ αἰτούντος, ὅπερ ὁ νόμος ὥρισεν· οὐδετέρῳ γὰρ ἰδίως τὸ ῥητὸν περὶ τὴν τοῦ ὑποκειμένου ζητησιν συμβάλλεται.

4.511 Ἐὰν μὲν οὖν, ὅπερ εἶπον, κοινὸς ᾗ ὁ νόμος, τῷ μὲν γεγραμμένῳ οὐδ' ἕτερος χρήσεται, οὐδὲν γὰρ μᾶλλον πρὸς αὐτοῦ ἢ τοῦ ἐναντίου ἔσται τὸ ῥητὸν ἀναγινωσκόμενον, ἐπὶ δὲ τὴν τοῦ νομοθέτου γνώμην ἑκάτερος τρέψεται, καὶ ταύτην ἀναπλάσει πρὸς τὸ οἰκεῖον συμφέρον· οἶον ὁ μὲν αἰτῶν τὴν δωρεάν ἐρεῖ, ὅτι τὸν τὴν τυραννίδα παύσαντα, καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἀνακτησάμενον καὶ τοὺς νόμους ἀποδόντα τῇ πόλει, καὶ αὐθις ἐπαναγαγόντα τὴν πολιτείαν ἄξιον τοῦ γέρωσ ἡγήσατο· ὁ δὲ τὸ ἐναντίον ἐρεῖ, ὅτι τὸν διαχρησάμενον ἐπὶ τὸ γέρας καλεῖ, τὸν ἀμυνόμενον, τὸν τῷ νόμῳ πολεμίῳ τέλος ἐπιθέντα τῆς ἀρχῆς, οὐχ ὑποπτον αὐθις· δεῖ δὲ καὶ γοργὸν καὶ ἐναγώνιον ἐν τούτοις εἶναι τὸν λόγον καὶ πιθανὴν εἶναι τὴν διάνοιαν καὶ μὴ ἀπλῶς παράδοξον· ἐὰν δὲ τῷ ἑτέρῳ μέρει ὁ νόμος βοηθῇ, ὁ μὲν θαρρῶν αὐτῷ τὴν ἀνάγνωσιν ποιήσεται, καὶ δεύτερον αὐτὰ διεξελεύσεται τοῖς δικάζουσιν, ὡς ἐν τῷ κατὰ Ἀριστοκράτους, καὶ συνάψει τὴν διάνοιαν ἀκόλουθον· οὐ γὰρ ἀπείρηται τῷ τὸ ῥητὸν ἔχοντι, καὶ τῇ διανοίᾳ χρῆσασθαι· ἀμέλει ἐκάστῳ νόμῳ καὶ τὴν διάνοιαν προστίθῃσιν ἐξ ἐνθυμημάτων λογισμοὺς ἀποδιδούς καὶ συνιστάς· καὶ ἐν τῷ κατὰ τοῦ Τιμοκράτους λέγων τὸν νόμον περὶ τοῦ μὴ ἐξεῖναι ἱκετεύειν, ἐπάγει καὶ τὴν διάνοιαν φάσκων, ὡς ὁ νομοθέτης ᾗδει τὴν φιланθρωπότητα καὶ τὴν πραότητα τὴν ἡμετέραν· εἰ δὲ μὴ ἔχοι, ἀρκεσθῆσεται τῷ ῥητῷ· ὁ δὲ μὴ θαρρῶν τῷ ῥητῷ, διανοίας εὐπορήσει τινὸς, ἢν ἀντιθήσει τῷ νόμῳ, εἴγε μέλλοι μάχεσθαι πρὸς αὐτόν· εἰ δὲ μὴ τοῦτο ἔσται, Δημοσθενικῆς δεῖ τῆς δεινότητος καὶ βίας· μάχεται μὲν γὰρ οὐκέτι πρὸς τὸ ῥητὸν, αὐτὸ δὲ τὸ ῥητὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ δεῖξαι πειράσεται, ὅπερ ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου πεποίηκεν ὁ ῥήτωρ· Αἰσχίνου γὰρ παραθεμένου τὸν Διονυσιακὸν νόμον καὶ διὰ τούτου παράνομον τὴν ἀνάρρησιν τὴν ἐν τῷ θεάτρῳ κατασκευάζοντος, ὁ Δημοσθένης τοσοῦτον ἴσχυσεν, ὥστε καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ δεῖξαι τὸν νόμον καὶ περιτρέψαι εἰς τὸναντίον τῷ Αἰσχίνῃ τὴν συκοφαντίαν, δι' ὧν ἐκεῖνος παρανομῶν ἐγράψατο τὸ Κτησιφώντος ψήφισμα.

4.512 Ὅπερ οὖν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὲν θαρρῶμεν τῷ ῥητῷ καὶ συμφωνεῖ τοῖς παρ' ἡμῶν λεγομένοις, καὶ αὐτὸ ἀναγνώσόμεθα τὸ ῥητὸν καὶ τὴν διάνοιαν ἐπάξομεν· ὥπερ ὁ Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφώντος τὸν περὶ τοῦ μὴ δεῖν ὑπεύθυνον στεφανοῦσθαι νόμον παρεχόμενος ἐξήτασε καὶ τὴν γνώμην, μεθ' ἧς τοῦτο ἐκέλευσε· φησὶ γὰρ, ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσθε χρόνοις τινὲς ἄρχοντες τὰς μεγίστας ἀρχὰς καὶ τὰς προσόδους διοικοῦντες καὶ δωροδοκοῦντες περὶ ἕκαστα τούτων προσλαμβάνοντες τοὺς ἐπὶ τοῦ βουλευτηρίου ῥήτορας καὶ τοὺς ἐκ τοῦ δήμου πόρρωθεν προκατελάμβανον τὰς εὐθύνας ἐπαίνοις καὶ στεφάνοις καὶ κηρύγμασι. Κατιδὼν δὲ τις ταῦτα νομοθέτης τίθησι νόμον μάλα καλῶς ἔχοντα, τὸν διαρρήδην ἀπαγορεύοντα, τοὺς ὑπευθύνους μὴ στεφανοῦν· ἐὰν δὲ μὴ συμφωνῇ τοῖς ὑφ' ἡμῶν λεγομένοις τὸ ῥητὸν, τὴν μὲν ἀνάγνωσιν αὐτὴν τῶν ῥημάτων οὐ προβαλόμεθα, τῇ δὲ διανοίᾳ χρῆσόμεθα πρὸς τὸ συμφέρον· εἰ δὲ μηδὲ αὕτη ἡ ἐξέτασις ἡμῖν συμβάλῃται, ἢ τῆς διανοίας, ἐπὶ τὴν διαβολὴν τῆς γνώμης ἐνίστε, εἰ καιρὸν ἔχομεν, τρεψόμεθα, καθάπερ ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου παρεχόμενος Φιλίππου ἐπιστολὴν ἔφη· ἀκούσατε, ὦ ἄνδρες, ὡς σαφῶς δηλοῖ καὶ διορίζεται ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς ἐπιστολῇ πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ συμμάχους, ὅτι ταῦτα ἐγὼ πεποίηκα ἀκόντων Ἀθηναίων καὶ

λυπούμενων, ὥστε εἶπερ εὖ φρονεῖτε, ὧ Ἀθηναῖοι καὶ Θετταλοὶ, τούτους μὲν ἐχθροὺς ὑπολήψεσθε, ἐμοὶ δὲ πιστεύετε· σημειωτέον δὲ, ὅτι καὶ μὴ ὄντος ῥητοῦ πολλάκις ἐμπίπτει γνώμη νομοθέτου· καὶ ὅτι ῥητοῦ ὄντος διπλῇ καὶ ἡ διάνοια· ἡ μὲν πρὸς τὸ ῥητόν, ἡ δὲ πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα· τούτῳ γὰρ καὶ διαφέρει ἡ διάνοια ἡ πρὸς τὸ ῥητόν τῆς γνώμης τοῦ νομοθέτου, ὅτι ἡ μὲν γνώμη τοῦ νομοθέτου πρὸς τὸ προκείμενον λαμβάνεται, εἴτε ἔγκλημα, εἴτε εὐεργέτημα, καὶ ἔλκομεν τὴν διάνοιαν πρὸς τὸ οἰκεῖον χρήσιμον, ἐκείνη δὲ πρὸς αὐτὸ τὸ ῥητόν· πανταχοῦ γὰρ ἔνθα ῥητόν, καὶ διάνοια ἀκολουθεῖ· ἰστέον δὲ κάκεῖνο, ὅτι οὐ μόνον ἐν ταῖς νομικαῖς εὐρίσκεται διάνοια ῥητοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλαις στάσεσι· καὶ οὕτω μὲν ἡ τοῦ νομοθέτου διάνοια ἐκατέρωθεν ἐξετάζοιτο, ὡς εἴρηται· δοκεῖ δὲ πως ἐκ τούτου ἀνακύπτειν τι ἄτοπον· εἰ γὰρ τοῦ νόμου σαφῶς τι διαγορεύοντος ἡμεῖς ἕτερον ἀντεισάγομεν, οὐ συνιστάναι τι τῶν ζητουμένων, ἀλλ' ἀντινομοθετεῖν δόξομεν· πῶς οὖν καίπερ ἐξετάζοντες τὴν γνώμην τοῦ νομοθέτου τὸ τοιοῦτο διαφευξόμεθα; ὅτ' ἂν αὐτὴν τὴν ἐξέτασιν ἔθαι παραδεδομένην δεῖξωμεν καὶ οὐκ οἴκοθεν οὐδὲ ἀπ' ἰδίας κρίσεως, ἀλλ' ἀπὸ παραδείγματος αὐτὴν εἰσάγωμεν· ὡς ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου ἔδειξεν ἡμῖν τὴν τοιαύτην μέθοδον ὁ Δημοσθένης· μετὰ γὰρ τὸ ἐξετάσαι τὴν γνώμην πρὸς τὸ ἑαυτοῦ χρήσιμον, φεύγων τὴν αἰτίαν ταύτην, ἐκ τῶν παραδειγμάτων εἰσήνεγκεν εἰπών· ὅτι οὐδὲ οὕτως ταῦτα οὐ μόνον ἐν τοῖς νόμοις, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἡμετέροις ἦθεσι διώριστα, ἐγὼ ῥαδίως πολλαχόθεν δείξω.

4.514 πρῶτον γὰρ Ναυσικλῆς στρατηγῶν ἐφ' οἷς ἀπὸ τῶν ἰδίων προεῖτο πολλάκις ἐστεφανοῦτο, εἴθ' ὅτε τὰς ἀσπίδας Διότιμος ἔδωκε, καὶ πάλιν Χαρίδημος ἐστεφανοῦτο, εἴθ' οὕτοσι Νεοπτόλεμος πολλῶν ἔργων ἐπιστάτης γενόμενος ἐφ' οἷς ἔδωκε τετίμηται· καὶ οὐ μόνον ἐκ τοῦ ἔθους καὶ τοῦ παραδείγματος συνέστησεν, ἀλλὰ καὶ ἐνθυμήματος εἰπών· σχέτλιον γὰρ ἂν εἴη τοῦτό γε, εἴ τῳ τινὰ ἀρχὴν ἄρχοντι ἢ διδόναι τῇ πόλει τὰ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀρχὴν μὴ ἐξέσται, ἢ τῶν δοθέντων ἀντὶ τοῦ κομίσασθαι χάριν εὐθύνας ὑφέξει· καὶ σκόπει ἐν τούτῳ, πῶς οὐ τοῦ ἐφαρμοττόντος τῷ ὑποκειμένῳ πρῶτον ἐμνήσθη, ἀλλ' ἀπὸ τῶν μειζόνων ἤρξατο, ἵνα δείξαντος αὐτοῦ, ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν μεγίστων τὸν ὑπεύθυνον στεφανοῦσθαι ἔξεστι, τὸ ὅτι καὶ ἐπὶ ἡττοσιν ἐφεῖται παραδέξωνται ῥαδίως· διὰ τοῦτο πρῶτον μὲν Ναυσικλῆς στρατηγὸς ὦν ἔφη, εἴτα Διότιμος τὰς ἀσπίδας, εἴθ' ὅτι καὶ Χαρίδημος, εἴτα τέταρτον ἐπήγαγε τὸ παραπλήσιον τῷ ἐγκαλουμένῳ, ὅτι καὶ Νεοπτόλεμος πολλῶν ἔργων ἐπιστάτης, καὶ οὐδὲ ἀπλῶς τοῦτο, ἀλλὰ μετ' αὐξήσεως, πολλῶν γὰρ εἶπεν ἐπιστάτης, οὐχ ἑνός· ὥστε καὶ ἡμῖν εἶναι παράγγελμα μὴ εὐθύς τοῖς ἐφαρμοττόντοι τῷ οἰκείῳ ἐπιτρέχειν, ἀλλ' ἕτερα ἔχοιμεν προτάττειν, ἵνα μᾶλλον ὁ βουλόμεθα παραδέξωνται οἱ κρίνοντες· κἀνταῦθα δὲ πάλιν οὐ μόνον ἐν τοῖς οἰκείοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀλλοτρίοις χρήσεται παραδείγματι· κάκεῖνο ἔτι προστίθημι τῇ ἐξετάσει τῆς γνώμης, ὅτι ἐκατέρας τῆς ἐξηγήσεως τῆς κατὰ γνώμην τοῦ νομοθέτου σύγκρισιν ποιουμένους τὴν μὲν τοῦ ἀντιδίκου διαιρεῖν καὶ διαβάλλειν χρή, τὴν δὲ αὐτῶν συνιστάνειν, οἷον· τίς γάρ ἐστι νόμος τοσαύτης ἀδικίας καὶ μισανθρωπίας μεστός, ὥστε τὸν δόντα τι τῶν ἰδίων καὶ ποιήσαντα πρᾶγμα φιλάνθρωπον καὶ φιλόδωρον τῆς χάριτος ἀποστερεῖν, ἐπὶ τοὺς συκοφάντας δὲ ἄγειν καὶ τούτους ἐπὶ τὰς εὐθύνας ὧν δέδωκεν ἐφιστάνειν· διὰ μὲν γὰρ τούτου τὸν Αἰσχίνην ἀνείλε καὶ διέβαλε τῆς γνώμης τοῦ νομοθέτου τὴν ἐξέτασιν, δι' ἐκείνης δὲ πάλιν τὴν ἑαυτοῦ συνέστησεν εἰπών· ἀλλ' οὗτος συκοφαντῶν, ὅτι ἐπὶ τῷ θεωρικῷ τότε ὦν ἀπέδωκα τὰ χρήματα, ἐπήνεσεν αὐτόν φησιν ὑπεύθυνον ὄντα· οὐ περὶ τούτων γε οὐδενὸς ὦν ὑπεύθυνος ἦν, ἀλλ' ἐφ' οἷς ἐπέδωκα, ὧ συκοφάντα· καὶ ταῦτα μὲν ἀπὸ τῆς τῶν ἀρχαίων παρασκευῆς παρεθέμεθα· δεικτέον δὲ καὶ ἐν πλάσματι τοῦ νομοθέτου τὴν γνώμην· προκείσθω δὲ τὸ τοῦ εὐνοῦχου· οὐκοῦν ἐροῦμεν τὴν γνώμην τοῦ νομοθέτου οὕτως· ὅτι μισεῖ τὴν βίαν ὁ νομοθέτης, οὐ τὸ ἔργον μόνον σκοπῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν διάνοιαν τοῦ προελομένου καὶ τολμήσαντος· ἀνάγκη γὰρ τὸν τοιοῦτον καὶ ἐν ἐταιρίαις εἶναι καὶ συνωμοσίαις, ἵνα ἔχη τοὺς βοηθήσαντας· καὶ πάλιν ἐπὶ

τοῦ ἱεροσουλίας κρινομένου λέξομεν· ἀπὸ μὲν τοῦ φεύγοντος, ὅτι ὁ νόμος τῆς ἱεροσουλίας τοῖς τὰ ἱερὰ ὑφελόμενοις ὥριται· βούλεται γὰρ φυλάττεσθαι τοῖς θεοῖς τὰ ἀναθήματα καὶ μένειν τὸν κόσμον τῶν ἱερῶν, ἀλλὰ μὴ ἀποσυλᾶσθαι μηδὲ ἀπόλλυσθαι τὰ μνημόσυνα καὶ μαρτύρια τῆς τῶν ἀναθέντων φιλοτιμίας· ἀπὸ δὲ τοῦ κατηγοροῦ, ὅτι γελοῖον, εἰ πᾶσαν τὴν σπουδὴν ὁ νομοθέτης ὑπὲρ ἀναθημάτων ἐποιήσατο, ὥσπερ τι τῶν θεῶν ἐκ τῆς ὑφαιρέσεως βλαπτομένων ἢ ἐλαττουμένων ἢ ζημιουμένων, ἀλλὰ δηλονότι τὴν ἀπόνοιαν ἐμίσησε τῶν ἱεροσύλων καὶ τὴν τῶν θεῶν καταφρόνησιν· καὶ γὰρ οἱ ἄλλοι νομοθέται τοὺς λάθρα εἰς οἰκίαν εἰσελθόντας ἀλλοτρίαν καὶ ἐπὶ κλέμμασιν ἀλόντας θανάτῳ ἐξημίωσαν οὐ διὰ τὰ κλαπέντα· τοὺς γοῦν ἕξω κλέψαντας οὐ ταύτῃ τῇ τιμωρίᾳ κολάζουσιν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὑπόνοιαν καὶ τόλμαν τοῦ ἐγχειρήματος· ἰστέον δὲ ὡς ἡ τοῦ νομοθέτου διάνοια εἰς κατασκευὴν λαμβάνεται ἢ τοῦ Ἰσοῦ ἢ τοῦ ἀνίσου ἐξ ἐνδόξου κρίσεως λαμβανομένη· ὁ μὲν γὰρ κατήγορος λέγει, ὅτι ὁ νομοθέτης ὡς περὶ τῶν ἴσων καὶ τῶν αὐτῶν διανοήθη, ὁ δὲ τούναντίον, ὅτι οὐχ ὡς περὶ ὁμοίων οὐδὲ ἴσων ἔδοξεν, ἀλλ' ὡς πάμπολυ διεστηκότων· μεθοδευτέον δὲ τὸ κεφάλαιον ἀπὸ τῆς τελικῆς προθέσεως· χρή γὰρ ἐπιδεικνύειν ἐκάτερον, ὅτι εἰ μὲν, ὡς αὐτὸς ὁ λέγων φησὶν, οὕτως ἐγίνωσκεν ὁ νομοθέτης, ἀκόλουθα τοῖς ἄλλοις νομοθέταις ἐγίνωσκεν καὶ δίκαια καὶ συμφέροντα καὶ εὐπρεπῆ καὶ δόξαν ἔχοντα· εἰ δὲ, ὡς φησὶν ὅτι ἀντίδικος, καὶ τοῖς ἄλλοις νόμοις ἐναντία ἐδόξασε καὶ ἄδικα καὶ ἀσύμφορα καὶ αἰσχρά· οἷον τῶν πληγῶν ἕνεκα ἐμίσει τοὺς ὑβριστὰς ὁ νομοθέτης, δεινὸν γὰρ ἡγήσατο τὴν ὕβριν τοῦ σώματος, καὶ ἐκ τῆς πληγῆς καὶ τραύματα ἂν γενέσθαι προσεδόκησε καὶ θανάτους, ὑπὲρ τοίνυν τῆς τοῦ σώματος ἀσφαλείας τιμωρίαν ὥρισεν.

4.516 Ἡ πηλικότης ὅτι μέγα τὸ γεγονὸς ἀποδείξει. Συριανο ὅ. Κοινὸν κεφάλαιον καὶ ἡ πηλικότης, ὅπερ καλοῦσιν ἔνιοι καὶ μέγα καὶ ποσόν· περιέχει δὲ αὐξήσιν τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὥσπερ καὶ ἡ προβολή· διαφέρει δὲ τῇ τάξει, καὶ τῷ ἐκεῖ μὲν ὡς ὁμολογουμένων αὐτῶν αὐξήσιν γίνεσθαι, ἐνταῦθα δὲ μετασκευῆς αὐτὰ τιθέναι καὶ τρόπον τινὰ ἀνακεφαλαίωσιν εἶναι τῶν ἐν τῇ προβολῇ ῥηθέντων τὴν πηλικότητα· οὐ πᾶσιν οὖν τοῖς περιστατικοῖς μορίοις ἐπεξελεύσεται, μόνῳ δὲ τῷ περιέχοντι ποσῷ· ὁ μὲν γὰρ κατήγορος αἰεὶ τοῖς πεπραγμένοις ἰσχυριζόμενος ἐν τῇ πηλικότητι καὶ τὰ λείποντα ὑπὸ τοῦ πεπραγμένου δείξει περιεχόμενα, καὶ τὸ πᾶν μέγεθος αὐτῷ περιθήσει· ὁ δὲ φεύγων τούναντίον μειώσιν τὸ πεπραγμένον, καὶ μᾶλλον ὑπὸ τῶν λειπόντων αὐτὸ δείξει περιεχόμενον· οἷον ὁ μὲν φιλόσοφος ἐρεῖ κατηγοροῦ τάξιν ἐπέχων τῷ πρῶτως λέγειν· λογίσασθε, ὦ ἄνδρες δικασταί, πότερον ἡ τυραννοκτονία τὴν εὐνομίαν περιέχει καὶ τὴν ἐλευθερίαν, ἢ τούναντίον τῶν νόμων ἡ βεβαιότης καὶ τὸ τῆς γνώμης τῶν εὖ πολιτευομένων ἐλεύθερον· οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἔφεσιν τίνα τυραννίδος ἐγγίνεσθαι τοῖς ἐνοικοῦσι συγχωρεῖ, ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι τοῦτο· ἀναιρεθεὶς μὲν γὰρ ὁ τύραννος πολλοὺς ἴσως ἔξει τοὺς διὰ συγγένειαν ἢ φιλίαν τὰ παραπλήσια τῆς πατρίδος φρονήσοντας, καὶ τυραννίδος ἐργαστήριον τὴν πόλιν ἐπιδείξοντας· φρονήσας δὲ τὰ βέλτιστα καὶ τὴν ἀδικίαν τῶν κακῶν τὸ κεφάλαιον ἐγνωκὼς οὐτ' αὐτὸς τούτοις ἐπιχειρεῖν ἄπερ ἔσχατα τῶν κακῶν οἶται τολμήσει, οὐτ' ἄλλον τινὰ τοιαῦτα κακουργοῦντα περιόψεται· τούτοις μὲν οὖν καὶ τοῖς τοιούτοις λογισμοῖς ὁ φιλόσοφος χρώμενος τὸ παρ' αὐτοῦ πεπραγμένον μέγα τε καὶ περιέχον ἀποδείξει, ὁ δὲ ἀντιλέγων κατὰ μείωσιν προάξει τὴν πηλικότητα, καὶ μᾶλλον τὸ λείπον περιεκτικώτερον ἀποδείξει τοῦ πεπραγμένου λέγων· εἴτα τῶν ὅπλων οὐχ ἀψάμενος, οὐ τὸν τύραννον ἀπεκτονῶς, οὐ κίνδυνον οὐδένα κινδυνεύσας ὑπὲρ τῆς πατρίδος τῶν ἀριστέρων αἰτεῖς τὰς δωρεάς· καὶ πῶς οὐκ ἀλόγιστον· οὐ γὰρ εἰ δεδοικὼς ἐκεῖνος τοὺς ἐφεδρεύοντας αὐτῷ τῶν πολιτῶν καὶ τὸ τῆς τύχης εὐμετάβολον ὑφορῶμενος τοῖς παρὰ σοῦ λόγοις πείθεσθαι ἐσκήψατο, ἤδη που καὶ τῶν τυραννοκτόνων καρποῦσθαι, τὰ γέρα δίκαιος ἂν ὑπάρχῃ· ἐκεῖνοι μὲν γὰρ τὴν παρανομίαν ἐκκόψαντες, καὶ κακῶν Ἰλιάδος τὴν πόλιν ἐλευθερώσαντες, εἰκότως σοβαροί

παρίασιν ἐπὶ τὸ βῆμα, τῷ μεγέθει τῶν κινδύνων ἐφάμιλλον κομίζεσθαι καὶ τὴν δωρεὰν ἐσπουδακότες· σὺ δὲ τιμωρίας ἐλεύθερον τὸν κοινὸν ἀλάστορα ἀφείς καὶ διαδρᾶναι τὸν λυμεῶνα παρεσκευακῶς σεμνόν τι διαπεπρᾶχθαι νομίζεις· ἔστι δὲ τὸ κεφάλαιον ἐπιλογικόν, καὶ θαυμάζειν οὐ χρή, εἰ καὶ ἐν μέσοις τοῖς ἀγῶσιν ἐπιλογίζεσθαι δεῖ· καὶ γὰρ ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Ἀριστοκράτους πρῶτον θεῖς τὸ νόμιμον ἐπιλογίζεται, εἴτα τὸ δίκαιον ἐξετάσας καὶ ἐπιλογισάμενος πάλιν τὸ πρέπον διεξελθὼν ἐπιλογίζεται· ἔξεστιν οὖν καὶ κατὰ κεφάλαιον ἐπιλογίζεσθαι, καὶ μετὰ τὴν πλήρωσιν τῶν ἀγώνων ἐπάγειν τοὺς ἐπιλόγους, ὥς ἐν τῷ κατὰ Τιμοκράτους ὁ ῥήτωρ ποιεῖ.

4.518

Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Ἐζήτησάν τινες, διατὶ ἀμφοτέρων αὐξητικῶν ὄντων, τῆς τε πηλικότητος καὶ τοῦ πρὸς τι, μὴ ἐν κεφάλαιον γέγονεν, ἀλλὰ δύο· πρὸς οὓς ὁ Ἀθανάσιος φησιν· ὅτι ὥσπερ δύο τῆς συγκρίσεως εἶδη τὸ μὲν συγκριτικόν, τὸ δὲ ὑπερθετικόν, οὕτω καὶ τῆς αὐξήσεως κατὰ σύγκρισιν προΐούσης καὶ αὐτῆς δύο τρόποι· καὶ ἡ μὲν πηλικότης ἀναλογεῖ τῷ ὑπερθετικῷ, τὸ δὲ πρὸς τι τῷ συγκριτικῷ· τούτῳ δὲ τῷ λόγῳ ἀναστρέφεται ἡ τάξις τοῦ τεχνικοῦ καὶ εὐρεθήσεται τὸ πρὸς τι πρῶτον τῆς πηλικότητος· ἡμεῖς δὲ φαμέν, ὅτι ἐπειδὴ εἶπεν ὁ τεχνικός, ἡ πηλικότης μέγα τὸ γεγονὸς ἀποδείκνυσιν, ἐνόμισεν αὐτὸν λέγειν μέγιστον ἐν ὑπερθετικῷ λόγῳ· οὐκ ἔχει δ' οὕτως· τὸ γὰρ μέγα οὐ μόνον οὐκ ἔστιν ὑπέρθεσις, οὐδὲ συγκριτικόν, ἀλλ' ἀπλοῦν· διήρηται δ' ἡ αὐξήσις εἰς δύο· ἐπειδὴ γὰρ δύο τινὰ ἐν τῷ ὄρω, τὸ μὲν πεπραγμένον, τὸ δὲ ζητούμενον, πεπραγμένον μὲν τὸ κατηρῆσθαι τὴν τυραννίδα, ζητούμενον δὲ, εἰ τοῦτο τυραννοκτονία, πᾶσα ἀνάγκη καὶ τὴν αὐξήσιν αὐτὴν διχῇ τέμνεσθαι, πῇ μὲν αὐτὸ ἐφ' ἑαυτοῦ τὸ πεπραγμένον αὐξανόντων ἡμῶν, πῇ δὲ τῇ πρὸς τὸ παραβαλλόμενον συγκρίσει· οὐκοῦν ἡ μὲν πηλικότης τὴν ἀπλὴν τοῦ ὑποκειμένου καὶ πεπραγμένου αὐξήσιν ἔχει, τὸ δὲ πρὸς τι κατὰ σύγκρισιν· οἱ μὲν οὖν τὸ πρὸς τι πρῶτον λέγοντες δεῖν τάττεσθαι τοῦτο φασί, τοῦ ἐν συγκρίσει μεῖζον τι οὐκ ἂν εἴη μέγα τελείως· πολλάκις γοῦν φαμεν εἶναι μύρμηκα μέγαν, ὥς πρὸς σύγκρισιν τοῦ γένους τῶν μυρμηκῶν ἀφορῶντες· τὸ οὖν πρὸς τι, φασί, τὸ κατὰ σύγκρισιν ἔχει μέγεθος οὐ μέγα τελείως, ἡ δὲ πηλικότης τὸ κατὰ φύσιν καὶ τέλειον· προταχθήσεται οὖν, φησὶ, τὸ πρὸς τι τῆς πηλικότητος· αἰεὶ γὰρ αἱ αὐξήσεις ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων ἐπὶ τὰ μεῖζον χωροῦσι· καὶ ταῦτα μὲν πιθανὰ, ὁ δὲ Ἑρμογένης ἀληθεστέρῳ λόγῳ τινὶ καὶ φυσικῷ προτάττει τὴν πηλικότητα τοῦ πρὸς τι· δεῖ γὰρ πρότερον τὴν ἐκάστου φύσιν καταμαθόντας οὕτω τὴν πρὸς τὸ ἕτερον ποιεῖσθαι παράθεσιν τε καὶ ἀντεξέτασιν· οὗ γὰρ τὴν φύσιν οὐκ ἐπιστάμεθα, πῶς ἂν τοῦτο πρὸς ἕτερον παραβάλλοιμεν; διὰ μὲν οὖν τῆς πηλικότητος αὐτὰ ἐφ' ἑαυτῶν τὰ πράγματα αὖξομεν, διὰ δὲ τοῦ πρὸς τι ἐτέροις ἀντεξετάζοντες· ὥστε ἡ πηλικότης πρὸ τοῦ πρὸς τι ταχθήσεται· Ἀρποκρατίων δὲ ἀδιάφορον εἶναι βούλεται τὴν τάξιν, κἂν μὲν εἴη πιθανή, φησὶν, ἡ κατὰ τὸ πρὸς τι ἀντεξέτασις, προτακτέον τὸ πρὸς τι, ἵν' ἀπὸ τῶν πιθανῶν ἀρξώμεθα, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου· λέγει γὰρ, ὅτι μεῖζον τὸ ἄνευ σφαγῶν· ἐὰν δὲ ἀπίθανος εἴη ἡ τοιαύτη ἐξέτασις, προτακτέον τὴν πηλικότητα, ἵνα μὴ ἀπὸ τῶν ἀπιθάνων ἀρξώμεθα· οἷον ἐξ ἱεροῦ τις φιάλην ὑφείλετο, καὶ κρίνεται ἱεροσυλίας· οὐ γὰρ ἐγχωρεῖ λέγειν, ὅτι μεῖζον τὸ ἐξ ἱεροῦ λαβεῖν τοῦ ἐκ τῶν τεμένων, πῶς δὲ θεραπεύειν τὰ τοιαῦτα ἐν τῷ πρὸς τι λεχθήσεται· μετὰ δὲ τὴν τοῦ νομοθέτου γνώμην κατ' ἀκολουθίαν ἔπεται ἡ πηλικότης· κατασκευάσαντες γὰρ τὸν συλλογισμὸν καὶ τὴν πίστιν προσθέντες ἀπὸ τῆς τοῦ νομοθέτου γνώμης, εἰκότως ἐπὶ τὴν αὖξιν ἤξομεν καὶ δεῖνωσιν τοῦ ἐγκλήματος· ἡ μὲν γὰρ γνώμη ἔτι τῆς ζητήσεως καὶ τῆς κατασκευῆς ἔχεται τοῦ πράγματος, ἡ δὲ πηλικότης αὖξιν ἐπαγγέλλεται· τὸ μὲν γὰρ ἔτι ἀδήλου ὄντος αὖξιν καὶ τὴν τοῦ δράσαντος προαίρεσιν διαβάλλειν ἢ τούναντίον ἐγκωμιάζειν, μάταιον καὶ σφόδρα ἄλογον· τὸ δὲ μετὰ τὸν ἔλεγχον ἐξαίρειν τὸ πεπραγμένον εὐλογον καὶ πιστικὸν τῷ δικάζοντι· ἡ πηλικότης οὖν αὖξιν τὸ γεγονὸς δεινοῦντος τοῦ κατηγοροῦ καὶ

μεγαλοποιούντος τὸ ἔγκλημα ἢ τὸ εὐεργέτημα· ἐκ δὲ τῶν ἐναντίων τοῦ φεύγοντος μειοῦντος· ἐξ ὧν δὲ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους αὐξήσομεν, ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ τὴν πηλικότητα ἐργασόμεθα.

Καὶ ἔτι πρῶτος μὲν τόπος τῶν αὐξητικῶν ἐπιχειρημάτων ὁ ἀπὸ τῆς ποσότητος· ἔτι δὲ οὗτος τοιοῦτος, ὅτ' ἂν δι' ἑνὸς τοῦ πραχθέντος, πολλὰ ἔχωμεν ἢ τὰ κακουργηθέντα ἢ τὰ εὐεργετηθέντα δεικνύναι· δεύτερον ἀπὸ τοῦ ποιοῦ, οἷον τίνι διαφέρει, πότερον τῇ πόλει ἢ τῷ παθόντι· καὶ πότερον δημοσίᾳ τὴν πόλιν ἠδίκησεν, ἢ εὐηργέτησεν, ἢ ἰδίᾳ ὁ τοῦτο ποιήσας· κατασκευάσομεν δὲ ταῦτα ἀπὸ τῶν τελικῶν· ἀπὸ τοῦ εὐδόξου εἰ τύχοι, ὅτι δόξαν πολλὴν τὸ πραχθὲν προξενεῖ τῇ πόλει ἢ ἀδοξίαν καὶ ὕβριν· ἀπὸ τοῦ καλοῦ, ὅτι καλὸν τὸ πεπραγμένον ἢ πάλιν αἰσχρόν· ἀπὸ τῶν παρακολουθούντων τῇ πράξει· ἔστι δὲ ταῦτα, ὡς πολλάκις δεδήλωται, πρόσωπον, τόπος, τρόπος, χρόνος, αἰτία, γνώμη, κατὰ δὲ Πορφύριον καὶ καιρὸς, καὶ ὕλη, καὶ ἰδιότης, ἡλικία, ἀξία, ἐπιτήδευσις, τύχη· τὸ εἶκός τοῦ καιροῦ, τὸ εἶκός τοῦ τρόπου· τὸ εἶκός τοῦ τόπου, τὸ εἶκός τῆς αἰτίας· ἀπὸ προσώπου· οἷον, ὑμεῖς γάρ, ὧ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, Λακεδαιμονίων γῆς καὶ θαλάττης ἀρχόντων καὶ τὰ κύκλῳ τῆς Ἀττικῆς κατεχόντων ἀρμοσταῖς καὶ φρουραῖς, Τάναγραν, Εὐβοίαν, τὴν Βοιωτίαν ἅπασαν· ἀπὸ τοῦ τόπου, εἰ γὰρ οὐκ ἐν παραβύστῳ ἀλλ' ἐν ἐπιφανείᾳ γέγονεν ἢ πρᾶξις, μέγα τὸ ἀδίκημα διὰ τὸ ἐπίσημον τοῦ χωρίου· ἀπὸ τοῦ καιροῦ, εἰ γὰρ ἐν χρειᾷ ὄντα ἠδίκησεν ἢ εὖ ἐποίησε, μέγα τὸ ἀδίκημα ἢ εὐεργέτημα· ἀπὸ τοῦ τρόπου, εἰ ῥαδίως ἢ χαλεπῶς, ἢ πειθοῖ, ἢ βίᾳ· ἐκάτερον γὰρ αὐξήσεις, τὸ μὲν ὑπεροχὴν σημαίνειν τῆς τοῦ πεποιηκότος ἀνδρείας, τὸ δὲ τέχνης ὑπερβολὴν ἢ συνέσεως· ἀπὸ τῆς ὕλης, ἔχοι τι θαυμαστὸν κατὰ τὰς ἀφορμὰς ἢ παράδοξον· ἀπὸ τῆς αἰτίας, εἰ γὰρ διὰ πρόφασιν γέγονε σφόδρα ἐπαινουμένην ἢ ψεγομένην, μέγα τὸ πραχθὲν, ὥσπερ ἢ κατάλυσις τῆς τυραννίδος δι' ἐλευθερίαν· ἀπὸ τῆς γνώμης, οἷον εἰ εὐνοῶν, ἢ δύσνους ὦν· ἀπὸ ποσότητος κατὰ πρόσωπον, ὅτι εἰς πολλοὺς ἀνθρώπους ἢ ὠφέλεια, ἢ βλάβη· κατὰ χρόνον, ὅτι εἰς πολλοὺς διατείνει χρόνους, ὡς ἐπὶ τοῦ καταλύσαντος τὴν τυραννίδα, ὅτι αἴδιος ἡ εὐεργεσία, οὐδεὶς γὰρ ἔτι τυραννήσει, ἐκόντος τούτου τὴν τυραννίδα ἀπορρίψαντος· ἀπὸ ποσότητος κατὰ τὰ ἐπόμενα, ὅτι μεγάλα τὰ ἐπακολουθοῦντα καὶ πολλὰ· ἀπὸ ἰδιότητος, ὅταν λέγωμεν, ὅτι πρῶτος ἢ μόνος τὰ τοιαῦτα ἐτόλμησεν· ὡς ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου· καὶ μὴν ὅτι πολλοὺς μὲν ἐστεφανώκατε ἤδη τῶν πολιτευομένων ἅπαντες ἴστε· δι' ὅντινα δὲ ἄλλον ἢ πόλιν ἐστεφάνωται σύμβουλον λέγω καὶ ῥήτορα, πλὴν δι' ἐμὲ, οὐδ' ἂν εἰς εἰπεῖν ἔχοιτε· ἀπὸ τῆς ἡλικίας, εἰ νέος ὦν ἢ γέρων, εἰ θαρράλεος ἢ εὐλαβής· ἀπὸ τῆς ἀξίας, εἰ ἰδιώτης ἢ ἄρχων· ἀπὸ τῆς ἐπιτηδεύσεως, εἰ γεωργὸς ἢ ἔμπορος· ἀπὸ τῆς τύχης, εἰ πένης ἢ πλούσιος· ἀπὸ τοῦ γένους, εἰ Ἑλλήν ἢ βάρβαρος· ἀπὸ φύσεως, εἰ ἀνὴρ ἢ γυνή· ἀπὸ τοῦ εἰκότος, εἰ περὶ τὸ εἶκός τοῦ τόπου ἢ πρᾶξις πέπρακται, εἰ ὅπου μηδεὶς ἂν προσεδόκησεν· εἰ παρὰ τὸ εἶκός τοῦ καιροῦ, ὅτε μηδεὶς ὑπενόησεν· εἰ παρὰ τὸ εἶκός τοῦ τρόπου, ὅτι εἶκός τοιῶδε τρόπῳ, ὃ ἔστι παραδόξῳ τρόπῳ· οἷον τέχναις, μηχαναῖς, λόγοις, δι' ὃν τις οὐ προσεδόκησε τρόπον· παρὰ τὸ εἶκός τῆς αἰτίας, ὅτι τοιάδε αἰτία· φιλοτίμως μὲν οὖν ἡμεῖς τοὺς τρόπους ὑπεξήλθομεν· ἀρκέσουσι δ' αἱ ἐπιχειρήσεις τῇ πηλικότητι αἱ ἀπὸ τοῦ ἔσομένου, ὅτ' ἂν πολλὰ καὶ μεγάλα δεικνύειν ἔχωμεν τὰ ἀποβαίνοντα· οἷον δεινὸν τὸ τὰ ἱερὰ ἐπανοίγειν καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς κλέπτειν, κἄν μὴ ἱερὰ τυγχάνῃ· οὔτε γὰρ τὸ ἀσφαλὲς ἔξουσιν αἱ τῶν ἰδιωτῶν παρακαταθῆκαι, καὶ ἐκ τούτων ἀδικοῦσιν ἐπὶ τὰ ἀναθήματα· καταφρονηθήσεται τὰ ἱερὰ· ὑπεροφθήσεται ἡ εὐσέβεια· ἀπολεῖται τὰ παρὰ τῶν πολιτῶν κειμήλια, εἰ γὰρ μηδὲ οἱ νεῶ ἀξιόπιστα φυλακτήρια, τί περὶ τῶν ἐν ταῖς οἰκίαις ταμιείων ὑποληψόμεθα· ἐπιχειρήσομεν καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος· ὅπου γὰρ, εἰ καὶ ἀνέωξε μόνον, οὐκ ἂν ἐξέφυγε τὴν τῶν ἱεροσύλων αἰτίαν· σχολῇ γε νῦν ὁπότε πρὸς τῷ ἀνοῖξαι καὶ ὑφείλετο· αἱ μὲν οὖν αὐξήσεις ἐκ τούτων· αἱ δὲ μειώσεις ἐκ τῶν ἐναντίων· ἀναγκαῖον δὲ καὶ ὅσα εὖρομεν εἰς τὴν πηλικότητα παρὰ τοῖς ἀρχαίοις εἰπεῖν· ἔστι γὰρ παρὰ Δημοσθένει τὸ ἀπὸ τοῦ προσώπου, ὅτ' ἂν λέγῃ, εἰ μὲν τοίνυν μὴ χορηγὸς ὦν τοιαῦτα ἐπεπόνθειν ὑπὸ Μειδίου· καὶ ἀπὸ τοῦ τόπου, ὅτι

ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Διονύσου· καὶ ἀπὸ τοῦ χρόνου, ὅτι ἐν ἱερομηνίᾳ· καὶ ἀπὸ τῆς αἰτίας, ὅτι δι' ἔχθραν, καὶ ἀπὸ τοῦ τρόπου, ὅτι πληγὰς, καὶ ὅτι ἐξῆν ἐτέρως, καὶ λυπεῖν ἐμὲ, καὶ μηδὲν ἀσελγὲς ποιεῖν, εἴγε ἠθέλησεν ἀντιχορηγὸς γενέσθαι· ἐχρῆν γὰρ αὐτὸν ἔσθ' ὅτε ἐγὼ τῆς Πανδιονίδος χορηγὸς ὑπέστην, τότε τῆς Ἐρεχθίδος ἀναστάντα τῆς ἑαυτοῦ φυλῆς ἀνθυποστῆναι καὶ καταστήσαντα ἑαυτὸν ἐξ ἴσου καὶ τὰ ὄντα ἀναλίσκοντα ὥσπερ ἐγὼ, οὕτω μὲν ἀφαιρεῖσθαι τὴν νίκην· ὑβρίζειν δὲ τοιαῦτα καὶ τύπτειν μηδὲ τότε· καὶ διὰ παντὸς δὲ τοῦ λόγου ἀπὸ τούτων εὐρήσομεν τὰς αὐξήσεις γινομένας· ὅτι δὲ οὐ μόνον ἐν ὀριστικῇ ὑποθέσει χρηστὸν, οὐδὲ ἐν τῷ κεφαλαίῳ τούτῳ τοῖς τόποις τούτοις τοῖς αὐξητικοῖς, ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλαις ὑποθέσεσιν, ἔνθα ἂν αὐξήσεως δεώμεθα, εἴτε ἐν ἐπαίνοις, εἴτε ἐν ψόγοις, εἴτε ἐν συμβουλαῖς, εἴτε ἐν δικαστηρίοις ἀπ' αὐτῶν τῶν Δημοσθένους ἔστι γινῶναι· ἐν γὰρ τῷ πρὸς Λεπτίνην καὶ ἄλλης τῆς στάσεως καὶ ἐτέρας διαιρέσεως κεφαλαίων τὰς εὐεργεσίας τῶν ἀνδρῶν αὐξῆσαι βουλόμενοι ἐκ τούτων τῶν τόπων τῶν εἰρημένων τὰς ἐπιχειρήσεις ἔλαβον· διεξιὼν γὰρ, οἷα Λεύκων ἐπικερδῇ ἀγαθὰ εἰργάσατο, καὶ λέγων ὡς τοῖς ἐν Σικελίᾳ τῶν πολιτῶν ἐν τοιαύτῃ συμφορᾷ καθεστηκόσιν ἔδωκε μνᾶς ἑκατόν· καὶ τοῦ μὴ τῷ λιμῷ πάντας αὐτοὺς ἀποθανεῖν αἰτιώτατος γέγονεν, ἀπὸ χρόνου καὶ τόπου, καὶ προσώπου καὶ αἰτίας καὶ πάντων τῶν προειρημένων τόπων ἠῤῥησεν· μετὰ ταῦτα πάντα ἔστι καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος αὐξῆσαι· λέξομεν γὰρ, ὅτι εἰ τοῖς κλέπταις καὶ λωποδύταις, οἳ ἐξ ἰδιωτικῶν ὑφείλοντο, τιμωρία τις ἐπήρηται, πολὺ πλεόν τοῖς ἐξ ἱεροῦ λαμβάνουσιν· ἔστι δὲ καὶ ἀφ' ὧν οἱ νόμοι μὲν λέγουσιν, οὐ πεποιήκασιν δὲ, οἷς διέφερε τὰ κεκωλυμένα· εἰ δὲ καὶ ἐν τῇ προβολῇ αὐξήσεις εὐρίσκεται, καὶ ἐνταῦθα τί διαφέρει ἢ προβολὴ τῆς πηλικότητος; καὶ λέγομεν, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἀπλῶς καὶ ὅσον ἐφάψασθαι τῶν περιστατικῶν χρώμεθα, ἐνταῦθα δὲ κατὰ πλάτος ἐκάστῳ τῶν περιστατικῶν χρώμεθα· ζητεῖται δὲ παρὰ τῷ Δημοσθένει, τί δή ποτε καὶ ἀσέβειαν ἐγκαλῶν τῷ Μειδίᾳ ἐπὶ πολὺ τῷ περὶ τῆς ὕβρεως ὑπεξῆλθε λόγῳ, ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων ἐπιχειρῶν καὶ λέγων, ὅτι οὐδὲ τοὺς δούλους ὑβρίζεσθαι συγκεχώρηκεν ὁ νόμος; ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι σφόδρα ἐπιστημόνως· συστήσας γὰρ ἡμῖν τοῦ νομοθέτου τὴν γνώμην καὶ ἐπεξελθὼν τῷ περὶ τῆς ὕβρεως λόγῳ, ὁδὸν πόρρωθεν τῷ πηλίκῳ παρεσκεύασε, τουτέστι ταῖς αὐξήσεσι, λέγων ὅτι εἰ τὸν τῆς ὕβρεως ὑπεραίρει νόμον τὰ πεπραγμένα, ἀλλ' οὐκέτι ὕβρις τὰ πεπλημμελημένα μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀσέβεια· ἔστι δὲ καὶ ἀπ' αὐτῆς τῆς λέξεως ἐπιγινῶναι τὴν αὐξήσιν· τὸν τοίνυν οὐ παρὰ τοῖς Ἑλλήσι μόνον ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς βαρβάροις εὐδοκιμοῦντα νόμον σκοπεῖ τε ὁ παραβὰς ἦντινα δούς δίκην ἀξίαν ἔσται δεδωκώς· εἰ μὲν τοίνυν, ὧς ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μὴ χορηγὸς ὦν ταῦτ' ἐπεπόνθειν ὑπὸ Μειδίου, ὕβριν ἂν τις κατέγνω τῶν πεπραγμένων αὐτῷ· νῦν δέ μοι δοκεῖ κἂν ἀσέβειαν εἰ καταγινώσκω τις αὐτοῦ τὰ προσήκοντα ποιεῖν, ὅρα πῶς ὁδῶ τινι προῆλθεν ἐπὶ τὴν αὐξήσιν, ὃ ἔστιν ἀπ' ἐλάττονος ἐπὶ τὸ μείζον· εἴπωμεν καὶ ἐπὶ μελέτης τὴν πηλικότητα, ὡς ἐπὶ τοῦ εὐνούχου· οὐκοῦν ὁ μὲν κατήγορος λέξει· μέγα τὸ γεγονὸς καὶ ὕβρεως πλείστης ἐχόμενον καὶ καταφρονήσεως· ὅσῳ μάλιστα οὐ δυνάμενος χρῆσθαι προπηλακισμοῦ χάριν ἐβιάζετο· ὁ δὲ φεύγων ἐρεῖ, ὅτι μηδενὸς ἔργου πραχθέντος οὐκ ἄξιον ὀργίζεσθαι καὶ τιμᾶν θανάτου.

4.524 Τὸ δὲ αὖ πρὸς τι, ὅτι καὶ μείζον τὸ ἄνευ σφαγῶν καὶ θορύβου καὶ ταραχῆς παῦσαι τὴν τυραννίδα τοῦ μετὰ ὀπλων. Συριανοῦ ὅ. Τὰ πρὸς τι ἔνιοι καὶ συγκριτικὰ καλοῦσιν· ὡς γὰρ καὶ τὸ ὄνομα δηλοῖ τὴν πρὸς ἕτερα σχέσιν ἐξετάζομεν ἐν αὐτῷ· καὶ ὁ μὲν κατήγορος μείζω τὰ πεπραγμένα τῶν λειπόντων δείκνυσιν, ὁ δὲ φεύγων τὰ λείποντα τῶν πεπραγμένων· ὅτ' ἂν δὲ πάνυ μείζω ἢ τὰ λείποντα τῶν πεπραγμένων, ἐὰν μὲν ἢ τὸ ζήτημα ἱστορικόν, παραδείγματα ὅμοια κινήσομεν, κάκείνων μείζω δεῖξομεν τὰ παρὰ τοῦ φεύγοντος καθ' ἡμῶν τετολημμένα, ὥσπερ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου πεποίηκε· βουλόμενος γὰρ δεῖξαι χαλεπώτατα καὶ φόνους ὅμοια τὸν Μειδίαν διὰ τοῦ κονδύλου τετολημκότα, πιστοῦται διὰ παραδειγμάτων, ὅτι

πολλοὶ διὰ πληγὴν ἀγανακτήσαντες ἐφόνευσαν τοὺς τυπτήσαντας, ἐν οἷς παρεισάγει τὸν Εὐαίωνα, εἰ δὲ μὴ ἦ τὸ ζήτημα ἱστορικόν, συλλογισμοῖς αὐτὸ μεθοδεύσομεν, ὥς ἐπὶ τοῦ πλουσίου· εἰ γὰρ καὶ τὸ τυπτῆσαι μείζον εἶναι δοκεῖ τοῦ ἐπανατεῖναι, ἀλλ' οὖν βιαίτερον ἐπιχειροῦντες ἔλαττον αὐτῷ δείξομεν τῷ λόγῳ λέγοντες· αἶθε γὰρ ἐπάγων συνεχῶς οὐτοσί τὰς χεῖρας ἔπληξεν, αἶθε τὴν ἄτιμον ἐπάταξε πληγὴν, ὥς εὐθέως ἂν ἐπικουροῦντος ἠτύχουν τοῦ νόμου· καὶ δίκην αἰτίας εἰσπραξάμενος αὐτός τε τῆς ὕβρεως ἀνεπεπαύμην, καὶ ὁ σοβαρὸς ἡμῖν ἐπὶ τῷ πλούτῳ ταπεινότερος γενόμενος, ἐσωφρόνει· νυνὶ δὲ ἡ συνεχὴς ἐπανάτασις τῶν χειρῶν ἔμοι τῆς ὕβρεως ἀφορητότερον κατέστη· καὶ τὸν αἰκίζόμενον ἀτιμώρητον διαφεύγοντα ἐπαναβαίνειν ὁσημέραι τῷ πένητι παρεκάλει μοχθηρία γὰρ ἀνυπεύθυνον ἔχουσα τὴν ἐξουσίαν ἀνύποιος· ὁρᾷς ὥς τὸ περιφανῶς μείζον ἔλαττον ἀποδέδεικται τῇ μεθόδῳ· τούτοις οὖν καὶ τοῖς τοιούτοις λογισμοῖς ἐπὶ τῶν δοκούντων ἀναισχύντων εἶναι πρὸς τι χρηστέον.

4.526

Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Αὐξήσεως μὲν ἕνεκα καὶ τὸ πρὸς τι παραλαμβάνεται, καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν προσέρχεται τόπων, οἷς καὶ ἐπὶ τῆς πηλικότητος χρώμεθα, συγκριτικῶς δὲ ἐφ' ἐκάστου προάγεται τόπου· οἷον εἰ τὸ πολυχρόνιον βέβαιον, δηλὸν δήπουθεν ὅτι μείζον τὸ βεβαιότερον· διαφέρει οὖν τῆς πηλικότητος τοῦτο τὸ κεφάλαιον, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἀπλῆ τίς ἐστὶν αὕξησις, ἐν τούτῳ δὲ καὶ κατὰ παράθεσιν καὶ ἀντεξέτασιν ἐτέρου πρὸς ἕτερον ἡ αὕξησις γίνεταί, διὸ καὶ πρὸς τι τὸ κεφάλαιον κέκληται· δηλοῖ γὰρ σύγκρισίν τινος πρὸς ἕτερον τὸ ὄνομα· τοῦτο μέντοι πρὸς τι πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ ὀρικοῦ κατασκευαζόμενα γίνεται, λέγω δὴ τὰ παρειμένα· ὥς ἐπὶ τοῦ τύραννον πεῖσαντος καταθέσθαι τὴν τυραννίδα λεκτέον, ὅτι μείζον τοῦ ἀποκτεῖναι τὸ πείσαι· ἀποκτεῖναι γὰρ ἐστὶ τὸ παρειμένον· πῶς γὰρ οὐ μείζον τὸ ἄνευ σφαγῶν παῦσαι τὴν τυραννίδα· τῶν μὲν γὰρ κινδύνων οὐκ ἐπειράθημεν, τῶν δὲ ἀγαθῶν ὥς κινδυνεύσαντες ἀπολαύομεν, δημοκρατίας, νόμων, συνήθους, πολιτείας, ἃ καὶ πολλῶν ἂν ἐτιμησάμεθα κινδύνων καὶ πόνων· ὁ μὲν οὖν κατήγορος ἀγωνίζεται μείζον ἀποδείξει τὸ πεπραγμένον τοῦ παρακειμένου εἰκότως, ἐπεὶδὴ ὁρᾷ τὸν ἀντιλέγοντα τοῖς παρειμένοις ἰσχυριζόμενον καὶ μέγα εἶναι τὸ παρειμένον λέγοντα· ἐὰν μὲν οὖν ὑπὸ τοῦ κατηγοροῦ λέγωμεν, τὰ πεπραγμένα ἐνταῦθα ἀποφανοῦμεν μείζω τῶν παρειμένων, ὁ δὲ φεύγων ἔμπαλιν· ἔφαμεν δὲ πολλάκις, ὅτι τάξιν ἐν ταῖς αἰτήσεσιν ἔχει ὁ αἰτῶν κατηγοροῦ, μετὰ γὰρ τὸ αὐξῆσαι ἐν τῇ πηλικότητι τὸ εὐεργέτημα, ὅτι μέγα τὸ πείσαι καταθέσθαι τυραννίδα, ἥξομεν ἐπὶ τὸ πρὸς τι λέγοντες μείζω τὰ πεπραγμένα τῶν παρειμένων εἶναι· αἰρετώτερον γὰρ τὸ μετ' εἰρήνης καὶ ἄνευ πραγμάτων, ἢ τὸ διὰ πολέμου καὶ αἵματος καὶ σφαγῶν καθελεῖν τὸν τύραννον· εὐλόγως δὲ τοῦτο ποιοῦμεν διὰ τὸν τὸν ἀντιλέγοντα τῇ δωρεᾷ διασύραι τὰ πεπραγμένα, ἐπαινεῖν δὲ τὰ παρειμένα· οὕτω μὲν ὑπὲρ τοῦ αἰτοῦντος λεκτέον· ἐὰν δὲ ὑπὲρ τοῦ ἀντιλέγοντος τῇ δωρεᾷ τὸν λόγον ποιῶμεθα, τὰ παρειμένα ἀποφανοῦμεν μείζω, πολὺ ἔλαττον τὸ πείσαι λέγοντες εἶναι τοῦ διὰ ξίφους φονεῦσαι· ἐκόντα γὰρ μᾶλλον καταθέσθαι τὴν τυραννίδα ἢ βιασθέντα τὸν τύραννον· ποιήσομεν δὲ ταῦτα ἐκατέρωθεν, ὥς εἶπον, κατὰ σύγκρισιν, ἐκ παραθέσεως ἐκάτερα ἀντεξετάζοντες καὶ ὑποδεικνύντες τόδε τι τούτου μείζον· τοῦτο γὰρ τοῦ πρὸς τι ἴδιον, τὸ ἐκάτερα ἀντεξετάσαι παράλληλα· δεῖ μέντοι τοῦ πιθανοῦ καὶ προσεχοῦς στοχαζομένους τοῦτο ποιεῖν· πανταχοῦ μέντοι τὰ σφόδρα μείζω οὐ παραληψόμεθα εἰς ἀντεξέτασιν τοῖς μικροῖς καὶ πολὺ εὐτελεστάτοις, ἵνα μὴ ληρεῖν δόξωμεν, ἀλλ' ὅτ' ἂν, φησὶν, ἐθελήσωμεν πρὸς τὰ πολὺ μείζω τὰ φαυλότερα παραβαλεῖν, ἵνα μὴ ἀπίθανοι δόξωμεν, δεῖ πρῶτον εἰς ἴσον αὐτὰς ἀγαγεῖν· ἀρκοῦσα γὰρ ἐστὶν αὕξησις ἢ τοῖς ταπεινοῖς τὸ ἴσον πρὸς τὰ ἄγαν ὑπερέχοντα χαριζομένη· ἐὰν δὲ δυνατόν ἢ δεικνύναι ὅτι καὶ μείζω ἐστὶ τὰ φαῦλα, ὥς ἐπὶ τὴν φιάλην ἐκ τοῦ ἡρώου κλέψαντος, δύναται γὰρ καὶ ὁ κατήγορος βιαζόμενος εἰπεῖν, οἱ μὲν θεοὶ δύνανται δίκην παρὰ τῶν ἱεροσύλων λαβεῖν, οἱ δὲ ἥρωες τῆς τῶν δικαστῶν ἐπικουρίας δέονται, πειρασόμεθα δὲ καθόλου ἀπὸ τῶν ἴσων ἢ ἐλαττόνων μὲν, οὐ πολλὴν δὲ τὴν παραλλαγὴν ἐχόντων τὰς

συστάσεις αὐτῶν ποιεῖσθαι· καὶ πρὸς τούτοις ἐπισημήνασθαι δεῖ, ὅπου ἄνισος ἢ ἀντεξέτασις
 δοκεῖ, ἵνα μὴ παρὰ τοῖς ἀκούουσιν ἀπίθανος ἢ σύγκρισις ὑπολειφθῇ· ὥσπερ ὁ Δημοσθένης τὰς
 Θεμιστοκλέους λέξεις οὕτως λαμπρὰς πρὸς τὰς Κόνωνος ἀντεξετάζων, καὶ βουλόμενος τὰς
 Κόνωνος μείζους ποιῆσαι διὰ τὸ πιθανὸν πρὸς τοὺς ἀκρωμένους ἐπεσημήνατο
 προκατελιφέναι τὴν Θεμιστοκλέους δόξαν· φημὶ τοίνυν ἐγὼ καὶ πρὸς Διὸς καὶ θεῶν μηδεὶς
 φθόνῳ τὸ μέλλον ἀκούσει· ἀλλὰ τάληθές σκοπεῖτω· ὅσῳ τὸ φανερώς τοῦ λάθρα κρεῖττον ἐστίν,
 τοσούτῳ Κόνωνος τὰ τεῖχη τῶν Θεμιστοκλέους· ταῦτα δὲ ἢ ἐξ αὐτῶν τῶν ὑποκειμένων
 πραγμάτων ληψόμεθα ἢ ἐκ παραδειγμάτων, ἐὰν ἀπίθανα εἴη τὰ πράγματα, ὃ πεποίηκεν ὁ
 Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου· φάσκων γὰρ μὴ ὕβριν εἶναι τὸ πεπραγμένον ἀλλὰ δημόσιον
 ἀδίκημα, ἰδὼν δὲ ὅτι ἀπίθανον ἔσται καὶ λίαν ἄτοπον τὴν εἰς αὐτὸν γεγεννημένην ὕβριν, εἰ
 ἀντεξετάζει τοῖς δημοσίοις ἐγκλήμασι καὶ λόγου μείζονα εἶναι τοῦ προδοῦναι τὰς ναῦς τῆς
 πόλεως, ὄνομα μὲν ἔθετο τῷ ἐγκλήματι· ὅτι δημόσιον ἀπὸ τοῦ διαφόρου, ὅτι λειτουργοῦντα τῷ
 θεῷ καὶ χορηγὸν ὕβρισην οὐκ ἰδιώτην· τὴν δὲ σύγκρισιν οὐκ ἔτι πρὸς τὰ δημόσια πεποιήται,
 πρὸς τὰ ὅμοια δὲ καὶ προσεχῇ· σφόδρα γὰρ αὐξητική ἢ τοιαύτη ἐξέτασις, ὅτ' ἂν τοὺς ὁμοίους
 μὲν κατὰ τὸ ὄνομα, ἐπὶ μικροτέροις δὲ ἐγκαλουμένους τιμωρίας τυχόντας ἀποδείξωμεν·
 καθόλου γὰρ τὰς συγκρίσεις ἀσφαλῶς ποιεῖσθαι χρή, μήτε πρὸς ἀπίθανον· μήτε πρὸς τὰ λίαν
 ἐλάττω, διὰ τὸ ἄδοξον, ἵνα μὴ εἰς εὐτέλειαν τὸ ἐξεταζόμενον καταστήσωμεν πρᾶγμα· ὃ
 φοβηθεὶς ὁ Δημοσθένης τὸ κατὰ Εὐαίωνα ηὔξησε πρῶτον ἐν τῷ πηλίκῳ λόγῳ· οὐδὲ γὰρ αὖ
 τοῦτο ἔνεστιν εἰπεῖν, ὥς οὐ γεγεννημένου πώποτε οὐδενὸς ἐκ τῶν τοιούτων, νῦν αἶρω τὸ
 πρᾶγμα καὶ φοβερὸν ποιῶ.

4. 529

ἔπειτα ἐπὶ τὸ πρὸς τι μετελθὼν ἐκ τῶν παραδειγμάτων, τῆς αὐξήσεως τὴν πίστιν παρέσχετο
 λέγων, ἴσασι Εὐαίωνα πολλοὶ τὸν Λεωδάμαντος ἀδελφὸν ἀποκτείναντα Βοιωτὸν διὰ πληγὴν
 μίαν· οὐ γὰρ ἡ πληγὴ παρέστησε τὴν ὀργήν, ἀλλ' ἡ ἀτιμία· οὐδὲ τὸ τύπτεσθαι τοὺς ἐλευθέρους
 δεινὸν, καίπερ ὃν δεινὸν, ἀλλὰ τὸ ἐφ' ὕβρει· εἶτα τὴν σύγκρισιν ἐπήγαγε· σκέψασθε δὲ πρὸς
 Διὸς καὶ θεῶν, ὅσῳ πλείονα ὀργὴν ἐμοὶ προσήκε γενέσθαι, ἢ τότε ἐκείνῳ τῷ Εὐαίῳ τῷ τὸν
 Βοιωτὸν ἀποκτείναντι· καὶ σκόπει, πῶς ἀπὸ τῶν τόπων πάντων, οἷς ἐν τῇ πηλικότητι
 κεκρήμεθα, κατεσκεύασεν εἰπών· ὁ μὲν γὰρ ὑπὸ γνωρίμου καὶ τούτου μεθύοντος ἐναντίον ἐξ ἡ
 ἐπτὰ ἀνθρώπων ἐπλήγη καὶ τούτων γνωρίμων, καὶ εἰς οἰκίαν ἐλθὼν, οὐ δημοσίᾳ· ἐγὼ δὲ ὑπ'
 ἐχθροῦ νήφοντος ἔωθεν ὕβρει καὶ οὐκ οἶνω· ἔτι δὲ τὸ ἔωθεν ἀπὸ τοῦ καιροῦ, καὶ πολλῶν
 ἐναντίον καὶ ξένων καὶ πολιτῶν ὕβριζόμεν· καὶ ἐν ἱερῷ ἀπὸ τοῦ τόπου· ὅλως δὲ ὅτ' ἂν ὑπάρχη
 τι βοηθοῦν ἀπὸ τῶν παραδειγμάτων, χρῆσόμεθα· εἰ δέ τι λυποῦν, ὁ μὲν ἀντίδικος ὡς βοηθοῦντι
 χρήσεται, ὅτι καὶ ἤδη γεγονότος τοιούτου τινὸς οὐ τηλικαύτης ὀργῆς ὁ ποιήσας ἤξιώται· ἡμᾶς
 δὲ λύειν καὶ ἀπολογεῖσθαι χρή, τὰς αἰτίας παρεχομένους, δι' ἃς τὸ γεγονὸς οὐχ ὅμοιον τῷ ὑφ'
 ἡμῶν ἐγκαλουμένῳ· καθάπερ ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ πεποίηκε τὰ περὶ τὸν πρόεδρον
 καὶ τὸν νομοθέτην· ἀνελὼν παράδειγμα διὰ τοῦ λέγειν· ἔτι τοίνυν οὐδὲ ὁμοίαν οὕσαν τούτῳ
 κάκεινοις συγγνώμην εὐρήσετε πρῶτον μὲν γὰρ ὁ τὸν θεσμοθέτην πατάξας τρεῖς εἶχε
 προφάσεις, μέθην, ἄγνοιαν, ἔρωτα, διὰ τὸ σκότους καὶ νυκτὸς τὸ πρᾶγμα γενέσθαι· ἰστέον δὲ,
 ὅτι ἢ παρὰ τὸ ἐναντίον σύγκρισις ἐκ μόνης ἐστὶ τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος· συμπλέκεται δὲ
 καὶ τοῦτο τοῖς ἀπὸ τοῦ ποσοῦ· οὐ γὰρ ἀπλῶς ζητοῦμεν τὸ ποσόν, ἀλλὰ τὴν μὲν ἀρχὴν ἐκ τοῦ
 ποσοῦ λαμβάνομεν, τὰς δὲ παρ' αὐτῶν κατασκευὰς ἐκ τῆς ποιότητος αὐτῶν ἐκφέρομεν· ἢ
 ἔλαττον ἢ ἴσον, ὅθεν καὶ ζητοῦσί τινες, ὅτι, εἰ ἀπὸ τοῦ ἴσου ἐστὶ τὸ πρὸς τι, τί διαφέρει τοῦ
 συλλογισμοῦ, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς εἰς τὸ ἴσον ἄγει· λέγομεν δὲ, ὅτι ὅτε εὐρίσκεται τὸ πρὸς τι ἀπὸ
 τοῦ ἴσου, σιωπῶμεν τὸν συλλογισμόν, εἰ μὴ ἄρα δυνάμεθα αὐτὸν μεθόδῳ τινὶ εἰσαγαγεῖν· δεῖ δὲ
 ἐν ταῖς συγκρίσεσιν καὶ σφοδρότητος καὶ ἀκμῆς τῷ λόγῳ, ὥσπερ καὶ ὁ Δημοσθένης ἐποίησε·
 πολλὰ γὰρ ποιήσειεν ὁ τύπτων, ὧν ἕνια ὁ παθὼν οὐδ' ἂν ἀπαγγεῖλαι δύναται ἐτέρῳ, τῷ

σχήματι, τῷ βλέμματι, τῇ φωνῇ· ὅτ' ἂν ὡς ὑβρίζων, ὅτ' ἂν κονδύλοις, ὅτ' ἂν ὡς ἐχθρὸς ὢν· ὅτ' ἂν ὡς ἐπὶ κόρῃς ταῦτα κινεῖ, ταῦτα ἐξίστησιν ἀνθρώπους ἀήθεις ὄντας τοῦ προπηλακίζεσθαι· ἰστέον δὲ, ὅτι ἐνίοτε ἐκλείπει τὸ πρὸς τι, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ κενοτάφιον ὀρύξαντος οὐ γὰρ ἐγχωρεῖ λέγειν, ὅτι τοῦ συλῆσαι τὸν νεκρὸν χεῖρον τὸ ἀναχωρεῖν μηδὲν μετὰ τὴν διορυγὴν ὑφελόμενον· οὐδὲ ὁ πένης δύναται λέγειν, ὅτι μεῖζων τοῦ ἐκ τῶν πληγῶν αἰκισμού ἢ τῶν χειρῶν ἐπανάτασις, καὶ ἐν τῷ κατὰ Μειδίου οὐκ εἰκὸς ὡς εἴπωμεν λέγειν, ὅτι μεῖζον τοῦ προδοῦναι ναῦς τὸ παρὸν ἀδίκημα· ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῶν κατὰ αἵτησιν ὅρων συγκρίνομεν κατὰ τὰ εἰρημένα, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ κρίσιν κατὰ τὰ ἐνδεχόμενα· πρὸς τούτοις τινὲς φασιν, ὅτι στοχαστικὸν ἄλλο κεφάλαιον εὐρίσκεται ἐνταῦθα ἐκ τοῦ πρὸς τι λαμβάνον τὴν ἀρχὴν· ζητούντων γὰρ ἡμῶν, πότερον μεῖον τὸ πεῖσαι τύραννον ἢ φονεῦσαι, στοχαστικὸν ἐντεῦθεν ἐμπίπτει ζήτημα ἐκ τῆς τοῦ ἀντιλέγοντος μειώσεως· ἐλαττοῦν γὰρ βουλόμενος τὸ πεπραγμένον ἀποφαίνει, ὅτι καὶ αὐθις τυραννήσει· παρέχονται δὲ καὶ ἄλλο ζήτημα ὅμοιον.

4.531

Βυζάντιοι, φασίν, ὑπὸ Φιλίππου πολιορκούμενοι, προὔθεσαν γέρας τοῖς τὴν πολιορκίαν λύουσιν, ἐξεστράτευσαν δι' αὐτοὺς Ἀθηναῖοι, μαθὼν Φίλιππος ἀνεχώρησε, καὶ αἰτοῦσι τὸ γέρας Ἀθηναῖοι τὸ μὴ νενικῆσθαι τὸν Φίλιππον, ἀλλ' ἐκουσίως ἀνακεχωρηκέναι· καιρὸν, φασίν, ἔχουσι λέγειν, ὅτι ἀτελὴς ἡ χάρις· ἴσως γὰρ αὐθις καθ' ἡμῶν ἐπιστρατεύσεται Φίλιππος· ἀλλὰ ταῦτα μὲν πιθανά· εἰδέναι δὲ χρή, ὅτι ἡ ἐργασία τοῦ πρὸς τι διὰ τῶν νοημάτων γίνεται· καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλου κεφαλαίου προσθήκη, ἀλλὰ ἀπειρόκαλοι εἰσιν οἱ ταῦτα λέγοντες. Ἡ δὲ ἀντιθέσις ἐνταῦθα μὲν οὐκ ἐμπέπτωκεν, ἐπὶ δὲ ἄλλων εὐρίσκεται ζητημάτων πολλάκις· οἷον εὐνοῦχόν τις εὐρὼν ἐπὶ τῇ γυναικὶ ὡς μοιχὸν ἀπέκτεινε καὶ φόνου φεύγει· μετὰ γὰρ τὸ τίς ὁ μοιχὸς ζήτημα διὰ τῶν προειρημένων περανθὲν ἀντεγκαλεῖ ὡς ἀξίῳ παθεῖν ἢ πέπονθε· τούτῳ δὲ ἔπεται ἀναγκαίως ἡ μετάληψις, ἢ τις ἐστίν, ὅτι κρίνειν ἔδει καὶ κατηγορεῖν· μεταλήψεως δὲ εὐρεθείσης, πάντως τις ἔσται καὶ ἀντίληψις, ὅτι ἐξῆν. Συριανοῦ ὅ, Σωπάτρου καὶ Μαркеλλίνου ὅ. Ἐν τοῖς ὀρικοῖς προβλήμασιν ἔστ' ὅτε ἐμπίπτουσιν ἀντιθέσεις, ἀντιθετικά τε καὶ μεταληπτικά, ὀριστικά τε καὶ στοχαστικά· λύονται δὲ αἱ μὲν ἀντιθετικά μεταλήψει, αἱ δὲ μεταληπτικά ἀντιλήψει, αἱ δὲ ὀρικά ἀνθορισμῷ καὶ συλλογισμῷ· αἱ δὲ στοχαστικά βουλήσει καὶ δυνάμει· οὐκ ἐν ἅπασιν δὲ, ὡς ἔφαμεν, τοῖς ὀρικοῖς προβλήμασιν αἱ ἔξωθεν ἀντιθέσεις ἐμπίπτουσιν, ἀλλὰ τῶν ὅρων ἢ κατ' ἐνέργειαν ὄντων ἢ κατὰ πρόσωπον, ἢ κατὰ τόπον· κατ' ἐνέργειαν μὲν, ὡς ἐπὶ τοῦ τὰ ἰδιωτικά χρήματα ἐξ ἱεροῦ ὑφελόμενου καὶ κρινομένου ἱεροσυλίας· κατὰ πρόσωπον δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ εὐνοῦχον ὡς μοιχὸν ἀνελόντος· κατὰ τόπον δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ κενοτάφιον διορύξαντος· ἐπὶ μόνων τῶν κατ' ἐνέργειαν καὶ κατὰ πρόσωπον ὄντων ὀρικῶν προβλημάτων, ἔξωθεν κινεῖν ἀντιθέσεις, ὥσπερ ἐπὶ τε τοῦ ἱεροσύλου συγγνωμονικόν, ὡς ἔφαμεν, καὶ αὐθις ἐπὶ τοῦ εὐνοῦχου συγγνωμονικόν, ἔρωτα μόνης ὀψεως αἰτιωμένου· καὶ ἐπὶ τοῦ συνεχῶς ἐπανατεινόμενου πλουσίου ἀντιληπτική, λέγοντος, ὡς ἔξεστιν ὅπως ἂν τις βούλοιτο κινεῖν τῷ χεῖρι, ἢ ὅτι φοβῆσαι βουλόμενος, ἵνα μὴ ὑπὲρ τοῦ δήμου λέγοντι καὶ πολιτευομένῳ καὶ τὰ βέλτιστα λέγοντι συνεχῶς ἐναντιῶται· παίειν δὲ συνεχῶς εἵργουσιν οἱ νόμοι· ἃς ὁ κατήγορος ἀπάσας λύσει μεταλήψει· λυτική γὰρ πασῶν τῶν δικαιολογικῶν μετάληψις· ἀντιθέσεις μὲν καλεῖ τὰς ἀντιθετικάς, τὴν ἀντίστασιν, τὴν μετάστασιν, τὸ ἀντέγκλημα, τὴν συγγνώμην· αἰεὶ δὲ, φησὶν, οὐκ ἐμπίπτει· πότε οὖν ἐμπίπτει φαμέν· τῶν ὅρων τῶν μὲν κατὰ κρίσιν ὄντων, τῶν δὲ κατὰ αἵτησιν, ἐν μόνοις τοῖς κατὰ κρίσιν ἐμπίπτει· ἐπειδὴ γὰρ ἴδιον ἀντιθέσεως τὸ τῷ ἀδικήματι φανερώς ἀντιτιθέναι αἰτίαν εὐλογον, διὰ τοῦτο ἐν μὲν τῷ κατὰ κρίσιν ἔχει χώραν, ἐν δὲ τῷ κατὰ αἵτησιν οὐ· ἐπειδὴ εὐεργέτημα, οὐκ ἀδίκημα τὸ γενόμενον· ἄλλοι δὲ καιρὸν τῆς ἀντιθέσεως ἐν ὅρῳ τοῦτόν φασιν· οἱ ὅροι, οἱ μὲν ἐξ εὐθείας ἔχουσι τὴν ζήτησιν, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ὀρύξαντος τὸ κενοτάφιον καὶ κρινομένου τυμβωρυχίας· ἐνταῦθα γὰρ ἐξ εὐθείας ἡ ζήτησις· κρίνεται γὰρ τυμβωρυχίας, καὶ τὸ ζήτημά ἐστιν, εἰ τυμβωρύχος· οἱ δ' οὐκ ἐξ εὐθείας, ἀλλ' ἐφ'

ἕτερα ἢ ζήτησις χωρεῖ, δι' ὧν τὸ κρινόμενον καταλαμβάνεται· ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν εὐνοῦχον ἀνελόντος καὶ κρινομένου φόνου· ἐνταῦθα γὰρ τὸ μὲν κρινόμενον ὁ φόνος ἐστί· ζητεῖται δὲ, εἰ μοιχὸς ὁ εὐνοῦχος· ὅθεν καὶ τὸ εἶναι ἀνδροφόνον· κατασκευάζεται τὸν ἀνελόντα τὸν εὐνοῦχον· ἐπὶ τούτῳ οὖν, ἐφ' ὧν οὐκ ἔστιν ἐξ εὐθείας ἡ κρίσις, ἐμπίπτει ἡ ἀντίθεσις.

4.533

ἐφ' ὧν καὶ τὰ τῆς τάξεως ἀντέστραπται· διὸ καὶ ὁ τεχνικὸς βουλόμενος ἡμᾶς τὸν καιρὸν τῆς ἀντιθέσεως διδάξαι, τὸν φιλόσοφον ἑάσας, ἐν ᾧ ἀπέλιπεν ἡ ἀντίθεσις, τίθησι τὸν εὐνοῦχον· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ ζητήματι μετὰ τὴν τοῦ ὀνόματος ζήτησιν ἤδη τοῦ διώκοντος διὰ τῶν εἰρημένων κεφαλαίων ἔγκλημα κατασκευάσαντος ἐπὶ τὴν ἀντίθεσιν ὁ φεύγων ὁ τὸν εὐνοῦχον ἀποκτείνας ἐμπέπτωκεν· ἔστι δὲ ἡ ἀντίθεσις ἐνταῦθα ἀντεγκληματική, ὅτι ἄξιός ἦν ὧν πέπονθεν ἐπιχειρήσας καταισχυῖναι τὸν δυνατὸν αὐτῷ τρόπῳ· πρὸς ἣν ἀναγκαιῶς ὁ ὑπὲρ τοῦ εὐνούχου ἀπολογούμενος, τουτέστιν ὁ κατήγορος, μεταληπτικῶς ἀπαντήσεται λέγων, ὅτι κρίνειν ἔδει, οὐκ ἀποκτείνειν, πᾶσα μὲν γὰρ ἀντίθεσις μεταλήψει λύεται ἴδιον δὲ μεταλήψεως τὸ τὸν τρόπον τοῦ γενομένου μέμφεσθαι καὶ λέγειν, ὅτι οὐ τοῦτον τὸν τρόπον ἐχρῆν τιμωρεῖσθαι οὐ φονεῦν ἐχρῆν, ἀλλὰ κρίνειν· μεταλήψεως γὰρ οὔσης ἀναγκαιῶς ἔπεται ἀντίληψις· μετάληψις γὰρ ἀντιλήψει λύεται, ἐναντίας οὔσης τῆς μεταλήψεως· ἐρεῖ τοίνυν ὁ φεύγων πρὸς τὴν μετάληψιν ἀγωνιζόμενος, ὅτι ἐξῆν μοι ἀναιρεῖν καὶ ὁ νόμος ἐδίδου τὴν ἄδειαν· ἔχουσι δέ τι καὶ παράδοξον οἱ τοιοῦτοι ὅροι, ἐν οἷς προηγουμένως ἑτέρα γίνεται ζήτησις· ὁ γὰρ φεύγων ἐν τοῖς τοιούτοις κατήγορος γίνεται, καὶ ὁ φεύγων γίνεται διώκων, καὶ ὁ διώκων φεύγων· ὅθεν ὁ μὲν φεύγων τὰ πεπραγμένα προβάλλεται λέγων· εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν καὶ συγκατεκλίνετο τῷ γυναικί καὶ τὰς θεραπαινίδας διέφθειρεν· ταῦτα δὲ ἀληθῆς τῆς μοιχείας ἐστὶν ἔλεγχος· ὁ δὲ διώκων ὑπὲρ τοῦ εὐνούχου ἀπολογούμενος εἰκότως τὰ παρειμένα προβάλλεται, ὅτι οὐκ ἔστι μοιχὸς· πῶς γὰρ ἂν εὐνοῦχος μοιχεύσειεν, ὁ μὴ χρῆσθαι δυνάμενος, μηδὲ τὸ γένος ἀμφίβολον τῇ συνουσίᾳ ποιῶν; πρὸς ἃ τῷ συλλογισμῷ ὁ διώκων χρήσεται, μηδὲν διαφέρειν λέγων πρὸς τὸ εἶναι αὐτὸν μοιχὸν εἴτε δυνατὸς χρῆσασθαι εἴτε μή· τὴν γὰρ προαίρεσιν ἐξετάζειν δεῖ· εἴτα ἡ γνώμη τοῦ νομοθέτου κοινή ἐστίν· ὁ μὲν γὰρ διώκων ἐρεῖ, ὅτι καὶ ὁ νομοθέτης μοιχὸν οἶδε τὸν τῇ προαιρέσει τὰ τῶν μοιχῶν ἐπιτηδεύοντα· ὁ δὲ φεύγων, ὅτι οὐκ οἶδεν ὁ νομοθέτης μοιχὸν, εἰ μὴ τὸν χρώμενον τελείως· εἴτα αὐξήσαντος αὐτοῦ τὸν φόνον διὰ τῆς πηλικότητος καὶ τοῦ πρόσ τι ὁ φεύγων ὑπὲρ τοῦ φόνου λύων τὴν αὔξησιν, εἰσάγει τὴν ἀντίθεσιν ἀντεγκληματικὴν, ἄξιον εἶναι λέγων αὐτὸν τῆς τοιαύτης τιμωρίας λύει ὁ ἀντιλέγων τῇ μεταλήψει· ἔστι καὶ ἄλλο παράδειγμα τῆς αὐτῆς ὕλης· οἷον νόμος τὸν ἄπολιν μὴ ἀγωνίζεσθαι· μετὰ τὰ ἐν Σαλαμῖνι Ἀθηναῖος ἀνὴρ ἀπεγράψατο εἰς Ὀλύμπια καὶ κωλύεται· κἀνταῦθα γὰρ κατηγοροῦ τάξιν ἔχει ὁ κωλύων, διὸ αὐτὸς κέχρηται τοῖς πεπραγμένοις· οἷον ἔφυγες τὴν πόλιν, ἄπολις εἶ ὁ ἀθλητής· οὐκ εἰμὶ ἄπολις, οὐ γὰρ διωκόμενος ἔφυγον· ὁ ἀνθορισμὸς παρὰ τοῦ κωλύοντος, ὅτι πᾶς ὁ μὴ τὴν ἑαυτοῦ πόλιν οἰκῶν ἄπολις· ὁ φεύγων, οὐχί, ἀλλ' ὁ πρὸς ἀνάγκην φυγαδευθείς· ὁ συλλογισμὸς ἐκ τοῦ αὐτοῦ· ὅτι οὐδὲν διαφέρει, εἴτε ἐκὼν εἴτε ἄκων κατέλιπες τὴν πόλιν· ἡ γνώμη τοῦ νομοθέτου κοινή· δύναται δὲ τις βιαίως καὶ οὐκ ἀληθῶς χρώμενον τὸν κατήγορον δεῖξαι τοῖς πεπραγμένοις χρώμενος· τὸ μὲν γὰρ ζητούμενόν ἐστίν ὁ φόνος· οὗτος δὲ παρὰ τοῦ κρινομένου πέπρακται· ὁ δὲ φεύγων ἀντιτίθησι τὴν μοιχείαν τοῦτο δὲ τὸ τῆς μοιχείας ἔγκλημα ἀμφιβάλλεται· τὸ δὲ ἀμφιβαλλόμενον τρόπον τίνα ἐπέπρακτο· δηλὸν οὖν, ὡς τῶν παρειμένων ἐστὶ καὶ σώζεται κἂν τούτοις ἡ τάξις· καὶ οὕτω μὲν ὁ τεχνικὸς ζητητέον δὲ, διὰ ποίαν αἰτίαν, εἰ πᾶσα ἀντίθεσις μεταλήψει λύεται, ἐν τῷ κατὰ Μειδίου ὁ Δημοσθένης τάξας τὴν ἀντίθεσιν οὐκ ἐπήγαγε τὴν μετάληψιν, ἀλλ' ὀρικῶς ἀπῆντησεν· εἰπὼν γὰρ, τί λοιπὸν ἢ συγγνώμην αὐτῷ νεῖμαι δι' ὀργὴν ἀμαρτήσαντι, ἐπήνεγκεν ὀργιζόμενος· τί ἴδιον ὀργιζομένου, καὶ τί ἴδιον ἐξεπίτηδες ὑβρίζοντος· εἰπὼν, ὅτι ὀργιζομένου μὲν ἐστὶ τὸ παραυτίκα τι δεινὸν τὸν λελυπηκότα ποιεῖν· ὑβρίζοντος δὲ τὸ δι' ἔχθραν καὶ ἐκ πολλοῦ χρόνου τοῦτο ποιεῖν· ἡ μὲν οὖν

ἀντίθεσις ἐστὶν ἐκείνη ὀργῆς ἰδίᾳ, ἢ δὲ λύσις· ἀλλ' ἦν μὲν ἄν τις ἄφρων τὸν λογισμὸν φθάσας ποιῇται, δι' ὀργὴν με ἔνι φησὶ πεποιηκέναι, οὐκοῦν οὐκ ἔστι κατὰ μετάληψιν· ἄρ' οὖν ὁ τεχνικός ἐσφάλη λέγων, ὅτι πάντως καὶ ἀναγκαίως ἢ μετάληψις ἔπεται· λέγομεν, ὅτι οὐχ ἥμαρτεν ὁ τεχνικός· δύο γὰρ λέγει τρόπους τῆς μεταλήψεως, ἔνστασιν, ἀντιπαράστασιν· ὧν ἢ μὲν ἔνστασις βίαιόν τί ἐστι καὶ ἄντικρυς ἐχόμενον, ἢ δὲ ἀντιπαράστασις κατασκευάζει, ὅτι καὶ ἀληθές, ἀλλ' οὐχ οὕτω προσῆκεν· ἔστιν οὖν κατὰ ἔνστασιν ἢ ὑπὸ Δημοσθένους ὀρικῶς εἰρημένη λύσις· τὴν τέχνην κἀνταῦθα ἐφύλαξε· τῇ γὰρ ἐνστάσει κέχρηται ὅλως ἐκβάλλων τὸ μὴ δι' ὀργὴν αὐτὸν ἥμαρτηκέναι· οὐκ ἔστι δὲ ὀρικόν, ὥς τινές φασιν· ἄτοπον γὰρ οὐδὲν, εἰ διττόν ἐστι τὸ τῆς μεταλήψεως, τῷ κατὰ ἔνστασιν χρήσασθαι τὸν ῥήτορα βίᾳ καὶ δυνάμει τῇ συνήθει χρώμενον· εἰ μὲν οὖν καὶ ἡμεῖς δυνησόμεθα τῇ βίᾳ χρήσασθαι, μιμησόμεθα τὸν ῥήτορα τῇ βίᾳ μόνῃ χρησάμενοι· εἰ δὲ μὴ, ἀντιπαράστασιν εἰσάξομεν· οἷον εὐνοῦχόν τις εὐρών· τοῦτο τὸ παράδειγμά τινες ἀντιλήψεως εἰρήκασι, λέγοντες, ὅτι ἔφη ὡς μοιχὸν ἀνελεῖν· ἀλλὰ φαμέν, ὥς ἐν τῇ ἀντιλήψει ὁμολογούμενον καὶ τέλειον εἶναι δεῖ τὸ ἀδίκημα· ἐνταῦθα δὲ ἀτελές καὶ οὐδαμῶς ὁμολογούμενον· ἄλλοι ἀντέγκλημά φασιν αὐτὸ, ἐγκαλέσει γὰρ ὡς ἦν τοῦτο παθεῖν, οὐδὲ οὗτοι καλῶς· τὸ γὰρ ἀντέγκλημα ὠρισμένην ἔχει τὴν τιμωρίαν ἐκ τῆς τοῦ δράσαντος προαιρέσεως· τοῦτο ἐκ τοῦ νόμου ἔχει τὸ ἐπιτίμιον· διὸ καὶ πρὸς τῇ ἀντιλήψει μᾶλλον εἶναι δεῖ.

4. 536

Ἡ ποιότης δὲ ἀπὸ τῶν παρακολουθούντων τῷ προσώπῳ λαμβάνεται· κἂν μὲν ἢ ὠρισμένον τὸ πρόσωπον, ἀπὸ πάντων δηλαδὴ τῶν ἐγκωμιαστικῶν· εἰ δὲ ἄλλως ἀόριστον, εἰ μὲν τῶν κρινομένων εἴη, οἷον πατήρ εἴ τι τῶν προειρημένων ἐν τοῖς περὶ προσώπων, τὰ παρακολουθοῦντα σκεψάμενοι λέξομεν· εἰ δὲ ἀόριστον πάντη, ἀπὸ τοῦ νῦν πεπραγμένου στοχαστικῶς ἐξετάσομεν· τίς ἦν τὸν παρελθόντα χρόνον· καὶ τίς ἔσται μετὰ ταῦτα, εἰ ἀφεθείη, εἴθ' ἄλοιή· ἐπ' ἀμφοῖν γὰρ τὴν ποιότητα ἐξετάζει. Συριανὸς ὁ, Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Οὐ μόνον ἐν τοῖς ἐπιλόγοις παραλαμβάνεται ἡ ποιότης, εἰ καὶ ἐπιλογικῇ, ἀλλὰ πανταχοῦ τοῦ λόγου· οὐ γὰρ μικρὸν εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ὑποκειμένου συλλαμβάνεται· ἐζήτηται δὲ ὑπὸ τῆς ποιότητος· Μινουκιανὸς μὲν τῶν ἐπ' αὐτὴν ἀποφαινόμενος, ἵνα, φησὶν, διχῶς ἐξετάζεται ἡ ποιότης ἐν ἐπιλόγοις τε καὶ κοινῇ, νῦν μὲν ἰδίᾳ, ὕστερον δὲ κοινῇ. Μητροφάνης δὲ ἄμεινον κεφαλὴν αὐτῆς εἶναι καὶ τῶν ἀγώνων μέρος τὸ χρησιμώτατον· τοῦ ὅρου ἐκ πεπραγμένου καὶ λείποντος ὄντος, διὰ μὲν τῶν πρώτων κεφαλαίων τῶν ἀγωνιστικῶν συνεισάγομεν εἰς ταῦτόν τὰ πεπραγμένα τοῖς παρειμένοις· διὰ δὲ τῶν ἐξῆς αὐξομεν ἢ μειοῦμεν τὰ παρειμένα· ἔτι δὲ λειπούσης ἡμῖν εἰς ἔλεγχον τῆς τοῦ κρινομένου ποιότητος, εἰκότως πρὸς ἀναπλήρωσιν τῆς ὅλης ἀποδείξεως παραλαμβάνεται ἡ ποιότης αὕτη, φυλαττομένης τῆς κοινῆς ποιότητος τοῖς ἐπιλόγοις· βέλτιον δὲ, ὅτι μεταξὺ ἀγώνων καὶ ἐπιλόγων ἐστὶν ἡ ποιότης αὕτη· πιστουμένη μὲν τὰς τῶν πραγμάτωνδείξεις διὰ τοῦ φανέντος βίου, ὁδὸς δὲ τῇ κοινῇ ποιότητι ἦτοι τοῖς ἐπιλόγοις γινομένη· ὅτ' ἂν γὰρ τοῦ αἰτοῦντος τὴν δωρεὰν τὸ ἥθος ἐπιδείκνυμεν, καὶ ὅτ' ἂν ἀποφηνώμεν πολλὰ καὶ ἄλλα τῷ παρόντι πράγματι παραπλήσια βεβουλευμένον καὶ διαπραξάμενον, ῥᾶον καὶ περὶ τοῦ παρόντος πεῖσαι δυνάμεθα· καὶ τούναντίον, εἰ ὁ πρὸς τὴν δωρεὰν ἐνιστάμενος ἀποδείξει δύναίτο μηδὲν τοιοῦτον πρότερον μήτε βουλευσάμενον μήτε πράξαντα, ἔσται πιθανώτερος καὶ τὸ παρὸν διασύρειν ἐπιχειρῶν· καὶ πάλιν ἐπὶ τῶν κατὰ κρίσιν· ὅτ' ἂν ἐξετάζωμεν τοῦ ἱεροσύλου τὸν βίον, καὶ τῶν ἤδη γεγεννημένων αὐτῷ πολλὰ παραπλήσια πεπραγμένα ἐπιδεικνύειν ἔχωμεν, καὶ ἀπὸ τῆς ἡλικίας πολλὰ καὶ δεινὰ τετολημκῶς φαίνοιτο, οὐδεὶς ὡς ἰδιωτικὰ κλέψαντος ἀνέξεται· ἐκ γὰρ τῶν ἐναντίων σύστασιν ἂν λάβοι, ὅτ' ἂν μηδὲν αὐτῷ φαῦλον πεπραγμένον ἔχωμεν ἐπιδεικνύναι· κἀκεῖνο δὲ συστήσομεν τὸ ἀτελές ἐπὶ τῶν κατὰ αἵτησιν ἀπὸ τοῦ προάγοντος βίου· ὥσπερ ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου, ὅταν πολλὰς καὶ ἀγαθὰς προσοῦσας αὐτῷ πράξεις λέγωμεν καὶ τὴν προαίρεσιν ἐξετάζωμεν τοῦ βίου, ὅτι ἐγκρατῶς ἀεὶ καὶ κοσμίως ἐβίω· καὶ οὐ μόνον τοῦ παρόντος ἔνεκα ἄξιός τοῦ γέρως, ἀλλὰ καὶ ἄλλων πολλῶν.

ἐξετάζεται δὲ ἡ ποιότης κατὰ τοὺς τρεῖς χρόνους, τὸν παρεληλυθότα καὶ ἐνεστῶτα καὶ μέλλοντα· ἐξετάζεται γὰρ, τίς ὁ πρὸ τούτου βίος αὐτοῦ· ὁ δὲ ἐνεστῶς τὰ παρόντα καὶ κρινόμενα ἔχει· ὁ δὲ μέλλον ἀπὸ τούτων στοχαστικῶς εἰσάγεται· γίνεται δὲ, φησὶν, ἀπὸ τῶν παρακολουθούντων τῷ προσώπῳ· ἔστι δὲ τὰ ἐγκωμιαστικά κεφάλαια, τὸ γένος, ἡ ἀγωγή, τὰ ἐπιτηδεύματα, αἱ πράξεις· κἂν μὲν ἦ ὠρισμένον τὸ πρόσωπον, ἂν, φησὶν, ἦ κύριον τὸ πρόσωπον, οὗ ἡ ποιότης ὠρίσται ἐν ταῖς ἱστορίαις, τὰς κατασκευὰς καὶ ἀφορμὰς ληψόμεθα ἀπὸ πάντων τῶν ἐγκωμιαστικῶν, κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον ἐπὶ τοῦ προκειμένου προσώπου.

4.538 εἰ δὲ ἄλλως ἀόριστον, οὐ γὰρ φύσει τὰ τοιαῦτα ἀόριστα, ἀλλὰ τρὸς τινὶ ὡς πρὸς τὸ κύριον· οὗ τὴν ποιότητα ἰδίαν ὠρισμένην ἔχομεν ἐν ταῖς ἱστορίαις. κρινομένων δὲ λέγει τῶν ἐξέτασιν ἐπιδεχομένων· εἰ δὲ ἀόριστον πάντῃ. ἀόριστα καλεῖ τὰ ποιότητος ἀμοιροῦντα· ἀναληπτέον δὲ τὸν λόγον· εἰ μὲν οὖν κύρια, φησὶν, εἴη καὶ τῶν ὠρισμένων, ἀπὸ γένους καὶ τῶν ἄλλων ἐγκωμιαστικῶν, κατασκευάζομεν τὴν ποιότητα, οἷον ἐπὶ γένους. ὅτι οὐ χρή διὰ γένος αὐτὸν σώζεσθαι, οὐδὲ γὰρ χρηστὸν τὸ γένος· εἰ δὲ τῶν εὐπατριδῶν τις ἦν, οὐδ' οὕτω συγχωρεῖν ἔδει οὕτω τῇ τοῦ γένους λαμπρότητι χαριζομένους, ἀλλὰ τούναντίον μειζόνως κολάζειν, ὅτι ἐκ τοιούτων γεγονῶς καὶ τοιαῦτα ἔχων τὰ παραδείγματα ἑαυτὸν καὶ τὸ γένος κατήσχυεν, ὥσπερ ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου πεποίηκεν, ἐν ᾧ λέγει γένους ἕνεκα νῆ Δία; καὶ τίς οὐκ οἶδε τὰς ἀπορρήτους αὐτοῦ γονάς; καὶ ἐκ παραδείγματος κατεσκεύασεν ἐπαγαγών· λέγεται τοίνυν ποτὲ κατὰ τὴν παλαιὰν ἐκείνην εὐδαιμονίαν Ἀλκιβιάδην γενέσθαι· ᾧ σκέψασθε τίνων εὐεργεσιῶν ὑπαρχουσῶν καὶ οἷων δὴ τότε πρὸς τὸν δῆμον, πῶς ἐχρήσαντο ὑμῶν οἱ πρόγονοι, ἐπειδὴ βδελυρὸς καὶ ὑβριστὴς ὤρετο δεῖν εἶναι καὶ οὐκ ἀπεικάσαι Μειδίαν Ἀλκιβιάδην βουλόμενος, τούτου μέμνηται τοῦ λόγου· οὐχ οὕτως εἰμὶ ἄφρων οὐδ' ἀπόπληκτος, ἀλλ' ἴν' εἰδῇτε, ὧ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι οὐδέν ἐστιν, οὐ γένος, οὐ πλοῦτος, οὐ δύναμις, ὃ τοῖς πολλοῖς ὑμῶν, ἂν ὕβρις προσῇ, προσήκει φέρειν· δεῖ δὲ ἐπὶ τῶν κυρίων τὴν ἐξέτασιν ποιοῦντας, μὴ ἀπὸ τοῦ γένους, ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ τῶν ἀληθῶς ἐγκωμίων, ἀλλ' ἀπὸ τῶν πράξεων ἄρχεσθαι, ὃ ἐστὶ πρόσφορον τῷ ὑποκειμένῳ ἐγκλήματι· ὅτ' ἂν διὰ τῶν πράξεων ἀποδείξωμεν, ὅτι ἀκόλουθά ἐστι ταῦτα ἐκείνοις, τότε χώραν ἔξει καὶ ἡ περὶ τὸ γένος ζήτησις· καὶ μετὰ τὸ γένος πάλιν ἐπὶ τὰς πράξεις ἤξομεν· τὰς μὲν χρηστὰς, εἴ τινες καὶ ὑπεῖεν, ἀποσιωπῶντες ἢ διαβάλλοντες, ὡς τὴν τῆς τριηραρχίας ἐπίδοσιν Μειδίου Δημοσθένης ἔδρασεν, τὰς δὲ φαύλας ἐπεξεργαζόμενοι· οὕτω μὲν οὖν χρηστὸν κατηγοροῦντας, τούναντίον δὲ ἐγκωμιάζοντας.

4.539 Εἰ δὲ ἄλλως ἀόριστο ν· τουτέστιν, εἰ δὲ μὴ εἴη κύριον, σκεπτέον πάλιν, εἰ τῶν κρινομένων ἐστὶν ἢ οὐ· κἂν μὲν εἴη τῶν κρινομένων· ὡς τὸ πατήρ ἢ δοῦλος ἢ τι τῶν ἄλλων, διὰ τῆς παρ' αὐτοῖς καθολικῆς ποιότητος ἐξετασθήσεται, τῇ οἰκείᾳ ποιότητι ἕκαστον· εἰ μὲν εἴη πατήρ, ἔχει τὴν ἔμφυτον τῶν προπατόρων χρηστότητα, οἷον ὅτι φιλόστοργοι, ὅτι χρηστοὶ, ὅτι σώφρονες· εἰ δὲ νέος πλούσιος, τὴν τῆς ἡλικίας ἀφροσύνην μετὰ τῆς τοῦ πλούτου τρυφῆς· εἰ δὲ στρατηγός, τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ὄγκον, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως· ἐκ τῶν προσώπων· πρὸς τὸ οἰκεῖον κατασκευάσομεν τὴν ποιότητα· εἰ δὲ πάντῃ ἀόριστον τὸ πρόσωπον εἴη καὶ μὴ ἔχον ποιότητα, ἐφεῦρε καὶ τούτῳ τινὰ εὐπορίαν ἢ τέχνη· ἐκλειπούσης γὰρ πάντῃ τῆς ποιότητος διὰ τὸ εἶναι ἀόριστον, εὗρέ τινα μέθοδον ὁ τεχνικός, δι' ἧς χρήσασθαι τῷ κεφαλαίῳ δυνησόμεθα· ἀπὸ γὰρ τοῦ πεπραγμένου ἥθος ἀναπλάττειν δεῖ τῷ πράγματι, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ κενοτάφιον διορύξαντος· ἐν τούτῳ τὸ μὲν πρόσωπον ἄποιον, ἀόριστον γάρ· ἀπὸ δὲ τοῦ πραχθέντος ῥάδιον ἥθος περιθεῖναι τῷ προσώπῳ· ὁ γὰρ ἐλπίδι κέρδους διορύξας κενοτάφιον, παντὸς μὲν ἡττων ὁ τοιοῦτος, ὀλίγον δὲ τῶν ἄλλων φροντίζων, θρασὺς, ἀσεβής, μηδὲ αὐτῶν τῶν κατοικομένων λόγον ποιούμενος· στοχαστικὴ ἢ τοιαύτη κατασκευή, τὸ ἐκ τῶν πεπραγμένων τὰ μὴ πεπραγμένα ἐλέγχειν· οὐ μόνον δὲ τὰ παρελθόντα, ἀλλὰ καὶ τὰ μέλλοντα κατασκευάσομεν ἐκ τοῦ πεπραγμένου· οὐ μόνον γὰρ διέξιμεν, τίς ἦν ἐπὶ τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ καὶ τίς εἰς τὸν

μέλλοντα χρόνον ἔσται ἀλοὺς ἢ ἀφεθεὶς, ὅτι ἀλοὺς μὲν σωφρονέστερος ἢ μετριώτερος, ἀφεθεὶς δὲ θρασύτερος καὶ χαλεπώτερος, ὡς Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου, ἔνθα λέγει, ὅτι εἰ θέλετε μαθεῖν, ὅποιος ἔσται ἀποφυγὼν, σκέψασθε ἐκ τῶν μετὰ τὴν χειροτονίαν χρόνων.

4.540

ἰστέον δὲ, ὡς διπλῇ τίς ἐστὶν ἡ ποιότης, ἡ μὲν τοῦ προσώπου ἰδία, περὶ ἧς εἰρήκαμεν, ἡ δὲ κοινὴ παντελῶς καὶ ἐπιλογικὴ, ἐν ᾗ οἱ ἐπίλογοι τάττονται. Ἡ γνῶμη ὡσαύτως ἐπ' ἀμφοῖν ἐξετασθήσεται, ποία γνῶμη τόδε τι ἔπραξεν· καὶ ποία γνῶμη κατηγορεῖ ἢ ἀντιλέγει καὶ τὰ ὅμοια. Συριανοῦ. Μετὰ ταῦτα γνώμης αἵτησις ἐμπίπτει, παρὰ τοῦ κατηγοροῦ μὲν κινουμένη, λυομένη δὲ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος χρώματι.

4.541

οἷον ἐπὶ τοῦ ἱεροσύλου τοῦ ὑφελομένου ἰδιωτικὰ χρήματα ἐξ ἱεροῦ· ἀλλ' εἴπερ μὴ ἱεροσυλεῖν ἐβούλου, τίνος ἔνεκεν οὐ πρὸς ἰδιώτου παρελθὼν οἰκίαν ἐλήστευσας; Ὁ τοίνυν φεύγων πρὸς τὴν αἵτησιν τῆς γνώμης κινήσει χρῶμα συγγνωμονικόν, ὡς λαθεῖν ἡλπιζον μᾶλλον ἐξ ἱεροῦ χρήματα λαμβάνων· οἱ γὰρ φύλακες ἐν ἑορταῖς ἀεὶ καὶ μέθαις ὄντες ἀπερίοπτοι τῶν φυλαττομένων εἰσὶ· τὰ δὲ οἴκοι κείμενα φυλάκων καὶ προφυλάκων ἀξιοῦται παμπόλλων· κινήσει δὲ καὶ ὁ φιλόσοφος γνῶμην· εἴρηται γὰρ ἐν ταῖς αἰτήσεσι τῶν δώρων, ὁ πρῶτος λέγων καὶ κατηγοροῦ τάξιν ἐπέχει, ὁ δὲ ἀντιλέγων τοῦ φεύγοντος· ὁ τοίνυν φιλόσοφος κινήσει τοιάνδε γνῶμην· ἀλλ' εἴπερ μὴ καθελεῖν ἔσπευδον τὴν τυραννίδα, τίνος ἔνεκεν ἑμαυτοῦ περιφρονήσας ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν ἐχώρουν καὶ λόγοις ἐλαύνειν τὸν τύραννον ἐπειρώμην, ὃν ὀπλιτῶν φάλαγγες τόσαι καὶ τόσαι μέχρι καὶ σήμερον ἔδρασαν οὐδὲ ἓν· ὁ δὲ ἀντιλέγων πρὸς ταῦτα κινήσει χρῶμα κατὰ διάνοιαν τοιάνδε· ἀλλ' ἤδη σαθρὰν ἐγνωκὼς εἶναι τὴν τυραννίδα πείθειν τετόλμηκας ἄνθρωπον αἰρετωτέραν ἤδη τῆς ἄκρας ἡγούμενον τὴν φυγὴν. ἰστέον δὲ, ὡς τινὰ μὲν τοῖς ὀρικοῖς ζητήμασι χρωμάτων ῥάδιόν ἐστιν εὐρεῖν, τινὰ δὲ, ἅπερ καὶ ἄπορα χρώματα καλοῦσιν οἱ τεχνικοὶ, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ κενοτάφιον διορύξαντος ἐπὶ τε τοῦ εὐνούχου τοῦ κρινομένου μοιχείας· ὅταν οὖν δυσχερὲς ᾖ χρῶμα εὐρεῖν τῷ φεύγοντι καὶ ἄπορον ᾖ πρὸς τὴν αἵτησιν τῆς γνώμης ἀποκρίνεσθαι, τοιῷδε λογισμῷ κεχρησθαι προσήκει· καὶ βιαίτερον προσάγειν τὸ χρῶμα κατὰ διάνοιαν, ὡς δίκαιόν ἐστι πρὸς τὴν τῶν πραγμάτων ἐκάστοτε φύσιν ἀποβλέπειν· καὶ τὰ ὀνόματα σαφῶς ἐξετάζειν, ἐπὶ τίσιν ὁ νομοθέτης ταῦτα διώρισεν· πρόδηλον γὰρ, ὡς τυμβωρύχους μὲν ἀναγορεύει τοὺς κέρδους ἔνεκα τὰς τῶν κειμένων διορύττοντας θήκας, καὶ ταύτας ἐσθῆτος ἢ χρυσίου γυμνάς ἀποδείξαντας· ἐγὼ δὲ οὐδὲν ὅτιοῦν εἰληφῶς ἐκ τοῦ τάφου πεφώραμαι· πάλιν ὁ νομοθέτης μοιχοὺς ἀποκαλεῖ τοὺς τῶν γυναικῶν σωφροσύνην διαφθείραντας καὶ παῖδας, ἐξ ὧν ἡκιστα θέμις, ποιουμένους, οὐχὶ τοὺς σπεῖρειν ἀδυνατοῦντας καὶ τοῖν γενοῖν ἐκατέρου διὰ δυσδαιμονίαν τὴν φύσιν ἀρνησαμένους· τίς γὰρ ἂν τῶν ἀδυνάτων ἐρῶν; τίς δ' ἂν ἀδικεῖν μὴ δυνάμενος τὰς τῶν πλημμελούντων ἀγαπῶν προσηγορίας; Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου.

4.542

Γνῶμην ἐνταῦθα καλεῖ τὴν τοῦ πεπραγμένου αἰτίαν· τίνος ἔνεκα καὶ διὰ τί ἔπραξε, καὶ ζητήσει αἰτίαν εὐπρόσωπον· λαμβάνεται δὲ ἡ μὲν αἰτία τῇ γνῶμῃ, καὶ τρόπον τινὰ συμπλέκεται. δεῖ δὲ, ὡς εἰρήκαμεν, καὶ παραδείγμασι χρῆσθαι. ὥσπερ δὲ ἐν τῇ ποιότητι εἰρήκαμεν, ὅτι μεταξὺ ἀγώνων ἐστὶ καὶ ἐπιλόγων, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς γνώμης εὐρίσκεται· τὰς γὰρ ἐπαινουμένας τῶν πράξεων αὐτὰς καθ' ἑαυτὰς διαβαλεῖν οὐ δυνάμενοι ἐκ τῆς αἰτίας καὶ τῆς τοῦ δράσαντος γνώμης τοῦτο ποιοῦμεν λέγοντες, ποία γνῶμη τοῦτο πεποίηκεν· ὥσπερ ὁ Δημοσθένης κατὰ Μειδίου ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς τριήρους ἐποίησε λέγων· τίνος χάριν ἐπιδέδωκεν; οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τοῦ φεύγοντος τὴν αἰτίαν τοῦ πεπραγμένου ζητήσομεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ κατηγοροῦ τίνος ἔνεκα κατηγορεῖ· ὡς Δημοσθένης ἐν τῷ κατ' Αἰσχίνου δεδήλωκεν, τίνος ἔνεκα προεῖλετο κατηγορεῖν· ἀνατρέψας γὰρ τὰς αἰτίας, δι' ἃς ἀντισυκοφαντεῖν εἴλετο, βούλεται καταλιπεῖν μόνον αἰτίαν τὸ δίκαιον, ὅτι μετὰ τοῦτο μόνον τὴν κατηγορίαν πεποίηται· ἔστι δὲ μάλιστα τὸ μέρος τοῦτο τοῦ λόγου ἐλεγκτικώτατον, καὶ εἰς ἀπορίαν ἱκανὸν ἐμβαλεῖν τοὺς φεύγοντας·

καθίστησι γὰρ εἰς ἐρώτησιν καὶ ἐξέτασιν, ποῖα γνώμη ὁ ἐγκαλούμενος τὸ ἐγκαλούμενον πέπραχεν· οἷον ποῖα γνώμη ὁ κρινόμενος τυμβωρυχίας ἐπὶ τὸ κενοτάφιον ἦλθεν, καὶ ὁ κρινόμενος ἱεροσυλίας ἐπὶ τὸ ἱερόν.

4 . 543 Ὅρα πῶς εἰς ἄφυκτον καθίστησι τὸν λόγον, ὥστε ἀναγκάζεσθαι μὲν ὁμολογεῖν, τῆς δὲ ἥττονος ἀξιούῃ τιμωρίας τυχεῖν, ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς προάγουσι κεφαλαίοις διαγωνισάμενοι καὶ δόξαντες ἀμιλλᾶσθαι πρὸς τὸν κατήγορον περὶ τοῦ ἐγκλήματος ἐν τούτῳ πάντως ἀποκλείονται τοῦ τοιούτου· ἐξετασθήσεται δὲ καὶ κατὰ τοῦ κατηγοροῦ ἢ γνώμη, ὅταν εὐρίσκωμεν διαβολὴν τινα κατ' αὐτοῦ, τίνι γνώμῃ ἐπὶ τὴν κατηγορίαν ἀπήντησεν, καὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου, ὅτ' ἂν ὁ ἐνιστάμενος διαβάλλῃ λέγων, ὅτι οὐκ εὐνοίᾳ οὐδὲ τῇ χάριτι περὶ τὴν πόλιν ἐπὶ τὸ πείσαι τὸν τύραννον ἦλθεν, οὐδὲ καθελεῖν θέλων τὸν τύραννον· ἀλλὰ συσκιᾶσαι βουλόμενος τοῦτο ἐποίησεν, ἐπειδὴ περ ἐν ἀσθενείᾳ λοιπὸν ἦν τὰ τῆς τυραννίδος.

4 . 544 καὶ ἐπὶ πάντων δὲ τῶν ζητημάτων ὁμοίως διερευνησόμεν ἐκατέρωθεν τὰς γνώμας, ἔνθα ἂν ἐγχωρῇ, καὶ ταῖς τοιαύταις ἐξετάσομεν μεθόδοις. πολλαχῶς δὲ ἐν τῷ ἔργῳ παραλαμβάνεται ἡ τῆς γνώμης ἐξέτασις· ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις μέρεσι μερικῶς καὶ εἰς ἐτέρων κατασκευὰς εἰσάγεται, ἐνταῦθα δὲ προηγουμένως καθ' ἑαυτήν, οἰκείος γὰρ αὐτῆς ὁ τόπος. Ἡ μέντοι κοινὴ ποιότης συμπεπλεγμένως ἐνταῦθα τῇ ποιότητι τοῦ προσώπου καὶ τῇ γνώμῃ ἐξετασθήσεται. Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Ἐνταῦθα κοινήν ποιότητα δηλοῖ τοὺς ἐπιλόγους, τὸ δὲ ἐνταῦθα ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ ὄρῳ· ἥδη δὲ ἡμᾶς ὁ τεχνικός ἐδίδασκεν ἐν τῷ στοχασμῷ, τί ἐστὶν ἡ κοινὴ ποιότης· κοινὴ γὰρ ποιότης ἐστὶν ἡ καθόλου δηλονότι παντὸς κοινοῦ προσώπου διαβολή, ὡς ἐν τῷ κοινῷ τόπῳ κατὰ παντὸς ῥήτορος ἢ κατὰ παντὸς στρατηγοῦ, ἢ μοιχοῦ, ἢ τυράννου, ἢ ὅ τι ἂν ἦ τὸ προκείμενον καὶ ἐμπίπτον· συμπλέκεται δὲ, φησὶν, ἡ κοινὴ ποιότης τῇ ποιότητι τοῦ ὑποκειμένου προσώπου· διπλῇ γάρ ἐστὶν, ὡς εἴπομεν, ποιότης, ἡ μὲν ἰδίᾳ τοῦ κρινομένου προσώπου, ἡ δὲ καθολικὴ· ἀλλ' ἡ μὲν κεφαλαίου χώραν ἐπέχει, ἡ δὲ ἐστὶν ἐπιλογικὴ· σφόδρα δὲ ἀναγκαία ἡ διαβολὴ καὶ ἡ ἰδίᾳ ποιότης τοῦ προσώπου ἐν ὄρῳ διὰ τὸ ἀτελὲς εἶναι ἐν αὐτῷ τὸ πεπραγμένον· ληψόμεθα δὲ τὴν διαβολὴν καὶ τὸν ἔπαινον ἀπὸ τῆς ποιότητος τοῦ ὑποκειμένου προσώπου ἢ καὶ τῆς πράξεως· οἷον τὸν ἱερόσυλον κρινόμενον διαβαλοῦμεν καὶ ἀπὸ τοῦ ἄλλου βίου· λέξομεν γὰρ, ὅτι ἐξ ἀρχῆς τοιοῦτος ἦν τολμηρὸς· πάλιν ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου τὸ ἐναντίον, ὅτι κοσμίως ἐξ ἀρχῆς καὶ ἀνδρείως ἐβίωσεν· ἀναγκαιοτάτον δὲ τὸ τῆς κοινῆς ποιότητος πρὸς γὰρ οὕτως ἰσχυρὸν κεφάλαιον τὸ προηγησάμενον ὁ φεύγων οὐδὲν ἔξει ἀντιθεῖναι, εἰ μὴ ἄρα τι ὑπόθεσις διδοίη, πλὴν ἔλεον καὶ τὰ συγγνωμονικὰ καὶ οἶκτον, οἷς χρήσεται συστήσαι δυνάμενος τὴν ἑαυτοῦ γνώμην· ταῦτα δὲ ἐστὶν ἡ κοινὴ ποιότης, τουτέστιν οἱ ἐπίλογοι, οἷς καὶ τὰ τελικὰ ἐν ταῖς ἐκβάσεσι μάλιστα συνήπται κεφάλαια· ἔστι δὲ, ὡς ἐμάθομεν, τὸ νόμιμον, τὸ δίκαιον, τὸ συμφέρον, τὸ καλόν, τὸ ἔνδοξον, ἀφ' ἑκατέρου μέρους· κοινούς γὰρ ἔφαμεν εἶναι τοὺς ἐπιλόγους, οὓς ὅπως ἐξεταστέον, ἐν στοχασμῷ δεδηλώκαμεν· ἐνταῦθα δὲ κάκεῖνο προσθετέον, ὅτι καὶ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις τὰ παραδείγματα πλείστην ἰσχὺν ἔχει, ὅτ' ἂν ἔχωμεν ὁμοίου γεγεννημένου τινὸς τῷ νῦν ἐγκαλουμένῳ ἢ συγγνώμης δεῖξαι τυχόντα τὸν ἐγκληθέντα, ἢ φιλανθρώπως διατεθέντα τοὺς δικάσοντας, ἢ πάλιν ἐκ τῶν ἐναντίων ἐπὶ μικροτέρων ἐγκλημάτων μείζω τιμωρίαν εἰσπραξαμένους· ἐκ τῶν τοιούτων γὰρ συνιστάναι τοὺς ἐπιλόγους χρή· πάλιν δ' αὖ δεῖ ἐλέγχειν τὰ παραδείγματα, ταῖς ιδιότησιν ἐκάστου τὸ ἴδιον ἐπισκοπούμενον ἐν ταῖς γενικαῖς κοινωνίαις· τὸ μὲν γὰρ ἱκανὸν συναρπάσαι, λέγω δὴ ἡ γενικὴ κοινωνία, τὸ δ' ἱκανὸν συνδιελέγχει, τὸ δικάσαι τὴν ἐκάστου ιδιότητα, ποῖον μὲν τὸ προκείμενον, ποῖον δὲ ἐκεῖνο, ὃ παραβάλλεται· ἔστι δὲ σαφῶς τὴν γενικὴν κοινωνίαν ἐν τῷ κατὰ Μειδίου μαθεῖν, ἐν ᾧ Δημοσθένης τὸ περὶ τοὺς Ἑρμᾶς ἔργον Ἀλκιβιάδου καὶ τὴν περικοπὴν ἀντεξετάζων συνήρπασε τῇ γενικῇ κοινωνίᾳ, ὅτι καὶ τοῦτο περὶ θεοὺς κάκεῖνο· πάννυ δὲ δεινῶς καὶ τὸ ἀμφισβητούμενον ὡς ὁμολογούμενον· ἄδηλον γὰρ ἦν, εἰ Ἀλκιβιάδης ἐποίησε· καὶ τὸ κατ' εἶδος

οὐκ ἐξετάσας, οὐδὲ γὰρ εἶπε τὸ κονδύλους δοῦναι καὶ ἐσθῆτα καταρῥῆξαι καὶ χρυσοῦς διαφθεῖραι στεφάνους ὅμοιον τοῦ κατακόψαι τοὺς Ἑρμᾶς· ἀλλὰ τῇ γενικῇ κοινωνίᾳ προσεχρήσατο, εἰπὼν· τὸ δὲ ὅλως ἀφανίζειν ἱερὰν ἐσθῆτα ἔσθ' ὅ τι τοῦ περικόπτειν τοὺς Ἑρμᾶς διαφέρει; ὅρα τοίνυν, ὅτι τεχνικῶς οὐκ ἐπεξήλθεν ἕκαστον, ἵνα φωραθῇ συναρπάζων, ὁ δὲ φεύγων τοῖς τοιούτοις τὰ κατὰ μέρος ἐπεξίων ἐξελέγχει ψευδόμενον· ταῦτα δὲ πάντα οὐχ ὀρίσαντες καθ' ἑαυτὰ ἐξετάζομεν· ἀλλ' ἀναμιγνύντες τῇ κοινῇ ποιότητι τοῦ προσώπου, καὶ τῇ ἐξετάσει τῆς γνώμης· ὃν δὲ τρόπον χρή τὴν διαβολὴν τοῦ ἐλέου ποιῆσθαι, μεμαθήκαμεν ἐν στοχασμῷ.

4.546 Ὡσπερ δὲ στοχασμῶν εἶδη πλείονά ἐστιν, οὕτω καὶ ὄρων· καὶ ἀπλοῦς μὲν ὁ προειρημένος, οἱ δὲ ἄλλοι διπλοῖ εἰσιν. Συριανο ὤ. Τῶν ὄρων οἱ μὲν εἰσιν ἀπλοῖ, οἱ δὲ διπλοῖ· καὶ τῶν ἀπλῶν οἱ μὲν αὐτὸ τὸ κρινόμενον ἔχουσι καὶ ζητούμενον· ὡς ὁ τοῦ ἐπανατεινομένου πλουσίου πέννητι ἐχθρῶ τὰς χεῖρας. κρίνεται γὰρ ἡ ὕβρις, καὶ ζητεῖται, εἰ τὸ ἐπανατεῖναι τὰς χεῖρας ὕβρις ἐστίν· οἱ δὲ ἕτερον μὲν τὸ κρινόμενον ἔχουσιν, ἕτερον δὲ τὸ ζητούμενον· οἷον νόμος, τὸν ἄπολιν ἐν Ὀλυμπίᾳ μὴ ἀγωνίζεσθαι. Ἀθηναῖον ἀθλητὴν μετὰ τὰ Μηδικὰ βουλόμενον ἀγωνίζεσθαι κωλύουσιν Ἥλαιοι, καὶ κρίνουσιν αὐτοὺς Ἀθηναῖοι ἐπὶ τῶν Ἀμφικτυόνων ὕβρεως· κρίνεται μὲν γὰρ ἡ ὕβρις, ζητεῖται δὲ, εἰ ἄπολις ὁ Ἀθηναῖος· ὅμοιον δὲ τούτῳ καὶ τὸ τοῦ εὐνούχου· κρίνεται μὲν γὰρ κάκεῖ ὁ φόνος, ζητεῖται δὲ, εἰ μοιχὸς ὁ εὐνούχος· εἶδη δὲ ὁ ἀπλοῦς ὅρος ἔχει· οὔτε γὰρ ἐναλλαγὴ κεφαλαίων ἐν αὐτῷ, οὔτε πλεονασμὸς, οὔτε ἔλλειψις ἐστίν· ἅπερ ἔφαμεν ἐν ταῖς στάσεσι τὰ εἶδη ποιεῖν· τῶν δὲ διπλῶν ὄρων, ὁ μὲν τις καλεῖται ἀντονομάζων, ὁ δὲ ἐμπίπτων, ὁ δὲ κατὰ σύλληψιν, ὁ δὲ κατὰ ἀμφισβήτησιν, ὃς καὶ κατὰ δύο πρόσωπα καλεῖται· οἱ δὲ δύο ὅροι· ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὡς οἱ ἔχοντες ὅροι ἄλλο μὲν τὸ κρινόμενον, ἄλλο δὲ τὸ ζητούμενον, ὡς ἐφ' ὧν εἶδομεν παραδειγμάτων, τοῦ εὐνούχου καὶ τοῦ Ἀθηναίου ἀθλητοῦ, ἀπλοῖ μὲν εἰσι, τῷ ἔχειν ἀπλᾶ τὰ κεφάλαια· διαφέρουσι δὲ αὐτῶν τῷ ἐναλλάττεσθαι τῶν ἀγωνιζομένων τὴν τάξιν ἐν αὐτοῖς· ἕως μὲν γὰρ τὰ κρινόμενα λέγουσι, φυλάττουσι τὴν τάξιν ὅ τε κατήγορος καὶ ὁ φεύγων· ἐπειδὴν δὲ τὸ ζητούμενον ἐξετάζωσι, τότε τὴν τάξιν ἐναλλάττουσιν, ὥσπερ ἐν τῷ ἐμπίπτοντι στοχασμῷ ὁ μὲν κατήγορος ἀπολογούμενος γίνεται, ὁ δὲ φεύγων διώκων· οἷον ἐπὶ τοῦ εὐνούχου ὁ μὲν κατήγορος χρήσεται τῇ προβολῇ λέγων, ὅτι φονεὺς εἶ καὶ δίκης ἄξιος, εὐνούχον ὡς μοιχὸν ἀπεκτονῶς, ὃν ἡ φύσις μοιχεύειν οὐκ εἶα.

4.547 εἶτα ὁ φεύγων τῷ ὄρῳ χρήσεται· ἀλλ' οὐκ ἐφόνευσα, τοῦτο γὰρ ἀδίκου πράγματος ὄνομα· μετὰ δὲ τοῦτο ἐναλλάττουσι τὴν τάξιν καὶ ὁ φεύγων τὴν τοῦ κατηγόρου τάξιν ἀναλαβὼν τοῖς ἐκείνου χρήσεται κεφαλαίοις· καὶ ἀνθορισμὸν κινήσει λέγων· ἀλλὰ μοιχὸν ἀπεκτονῶς κατὰ τὸν νόμον ἥκιστα ὑπέχειν δίκαιος εὐθύνας ἐγώ· εἶτα ὁ πρότερον κατήγορος πρὸς τὴν ἀπολογίαν ὑπὲρ τοῦ εὐνούχου χωρῶν τῷ ὄρῳ χρήσεται ἐκ τῶν λειπόντων, ὡς πολλάκις εἴρηται, συνεστηκότι· οἷον καὶ τίς ἂν φαίη τὸν εὐνούχον γεγενῆσθαι μοιχὸν, γονῆς ἔρημον, σπέρματος ἄπορον, εἰ μὴ καὶ τὰς ἡμιόνους σπεῖρειν ἐντελῇ καὶ κύειν πεισόμεθα· εἶτα τὸν συλλογισμὸν ἐξ ἀντιθέσεως ἑαυτῶν· ἀλλ' ἴσον, φησὶν, ἐστὶ τὸ πλησιάσαι παρὰ τὸν νόμον ἐτέρου γαμετῇ τῷ μοιχεύειν· τοῦτον δὲ λύσας λογισμοῖς τῶν λοιπῶν κεφαλαίων τῇ τάξει χρήσεται· παραπλησίως δὲ καὶ ὁ τὸν ἄπολιν μελετῶν διαιρήσει.

4.548 Σωπάτρο υ. Καθάπερ ἐν στοχασμῷ μετὰ τὴν διαίρεσιν τῶν κεφαλαίων διέλαβε περὶ τῶν εἰδῶν τοῦ στοχασμοῦ, τὸν αὐτὸν τρόπον κἀνταῦθα διελὼν τὸν ὅρον, τὰ εἶδη λοιπὸν ἡμῖν παραδίδωσι τοῦ ὅρου· οὐχ ἀπλῶς δὲ τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ' εἰδῶς, ὡς διάφορον εἶδος διάφορον διαίρεσιν ἐκ μέρους ποιεῖ· ἵνα δὲ μὴ πλανηθῶμεν τῆς ἀληθοῦς διαιρέσεως, τὴν τῶν εἰδῶν ἡμῖν ἐπάγει διδασκαλίαν, ἵνα καὶ τὸ διάφορον τῆς διαιρέσεως μάθωμεν· ζητητέον δὲ, διὰ τί μιᾶς οὔσης τῆς στάσεως διάφορα εἶδη εὐρίσκεται, καὶ λέγομεν, ὅτι ἡ διάφορος τῶν κεφαλαίων ἐργασία τοῦτο ποιεῖ· ποιεῖ δὲ διάφορον ἐργασίαν ἡ ὕλη, ἥτις διάφορα καὶ τὰ εἶδη ἐργάζεται. Καὶ πρῶτός γέ

ἐστὶν ὁ ἀντονομάζων καλούμενος, ὅτ' ἂν ὄνομα ὀνόματι ὁ φεύγων ἀντιτιθῇ· οἷον ὑφείλετό τις ἐξ ἱεροῦ ἰδιωτικὰ χρήματα· νόμου ὄντος τὸν μὲν ἱερόσυλον τεθνάναι, τὸν δὲ κλέπτην διπλᾶ διδόναι, ὡς ἱερόσυλος ὑπάγεται, ὁ δὲ εἶναι κλέπτης λέγων διπλᾶ καταθέσθαι ἀξιοῖ· τοῦτον ὁμοίως τοῖς διπλοῖς στοχασμοῖς διαιρήσεις, διπλοῖς τοῖς κεφαλαίοις, ἀντιτιθεὶς κεφάλαιον κεφαλαίῳ· οἷον ἱερόσυλος εἶ, ἀλλ' οὐ κλέπτης, κλέπτης μὲν γὰρ τόδε τί ἐστίν, ἱερόσυλος δὲ τόδε· καὶ τοῖς ἐξῆς ὁμοίως· καὶ ὁ φεύγων δὲ παραπλησίως ἀναστρέψας χρήσεται τῷ λόγῳ. Συριανο ὕ. Καθόλου οἱ μὲν ἀπλοῖ τῶν διπλῶν διαφέρουσι, τῷ τοὺς διπλοῦς, ὡς ἔφαμεν, διπλᾶ ἔχειν τὰ κεφάλαια, τοὺς δὲ ἀπλοῦς οὐκ ἔτι· ἰδίως δὲ ὁ ἀντονομάζων διαφέρει τῶν ἀπλῶν, τῷ ἐν μὲν τοῖς ἀπλοῖς ἄρνησιν μόνον εἶναι τοῦ ἐπιφερομένου, ἐνταῦθα δὲ ἄρνησιν τοῦ ἐπιφερομένου, ἀντεισαγωγὴν δὲ ἐλάττονος ἀδικήματος· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τῆς τοῦ ἀντονομάζοντος τετύχηκε προσηγορίας τὸ εἶδος τούτου τοῦ ὅρου.

4.549 διότι ἐκάτερος τῶν ἀντιδίκων ἐκβάλλων τὸ ὑπὸ τοῦ ἀντιδίκου εἰσαγόμενον ἕτερόν τι ὄνομα τῷ ἀντιδικήματι ἐπάγει· ὁ μὲν κλοπὴν, ὁ δὲ ἱεροσυλίαν· ἐν ὅσῳ μὲν οὖν τὸ λεῖπον ἐξετάζεται, κατὰ φύσιν προβαίνει τῶν ὀρικῶν κεφαλαίων ἢ διαίρεσις τοῦ τε κατηγοροῦ καὶ τοῦ φεύγοντος τοῖς οἰκείοις κεκρημένου, ὡς ἔφαμεν ἐν τῇ διαίρεσει· ἐπειδὴν δὲ εἰς τὸ πεπραγμένον μεταβῶσιν, ἐναλλάττουσι καὶ κεφάλαια· καὶ τῷ μὲν ἀνθορισμῷ καὶ συλλογισμῷ ὁ φεύγων κέχρηται, τῷ δὲ ὄρω ὁ κατήγορος. Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου ὕ. Ὁ ἀντονομάζων ἐστίν, ὅταν ἐπὶ μιᾷ πράξει δύο ὀνόματα εὐρίσκηται ζητούμενα, τὸ μὲν τοῦ κατηγοροῦ ὀριζομένου, καὶ ἀνελεῖν ἐπιχειροῦντος, ἕτερον δὲ ἀντεισφέροντος οὐχ ἀπλῶς, ἀλλὰ μικρότερον ἔγκλημα, καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅταν τῇ μὲν προσηγορίᾳ τοῦ ἐγκλήματος, ἢ ὁ κατήγορος τίθεται, ὁ φεύγων μὴ συντρέχη, ἀπαρνούμενος δὲ τοῦτο ἕτερον ἔγκλημα προβάληται, ᾧ ὑπεύθυνον ἑαυτὸν λέγει, οἷον ὡς ἐφ' οὗ παρέθετο ὁ τεχνικός· ὅρα γὰρ ἐνταῦθα, πῶς τὸ μὲν τῆς ἱεροσυλίας ἔγκλημα καὶ τὴν ἀπὸ τούτου φεύγει προσηγορίαν, τῷ δὲ τῆς κλοπῆς ὑπεύθυνον ἑαυτὸν καθίστησιν· ὀνομάζοντος γὰρ τοῦ κατηγοροῦ ἱεροσυλίαν τὸ γεγονός, ὁ φεύγων ἀντονομάζει, οὐχ ἱεροσυλίαν εἶναι φάσκων, ἀλλὰ κλοπὴν· πολὺ δὲ διαλλάττει περὶ ἑνὸς ὀνόματος τὴν πᾶσαν εἶναι ζήτησιν· ἢ δυοῖν ὄντοι τὸ μὲν ἕτερον ἀναιρεῖν, τῷ δὲ ἐτέρῳ ὑπεύθυνον ἑαυτὸν καθιστάναι.

4.550 Τοῦτον ὁμοίως τοῖς διπλοῖς στοχασμοῖς διαιρήσει ς. Δεῖ, φησὶν, ἐπὶ τῶν τοιούτων διπλῇ τῇ διαίρεσει χρῆσθαι, ὥσπερ ἐπὶ τῶν διπλῶν στοχασμῶν ταῖς αὐταῖς μεθόδοις κατὰ παράθεσιν καὶ ἀντεξέτασιν κεφάλαιον κεφαλαίῳ ἀντιτιθέντας· διπλοῦν δὲ καλεῖ στοχασμὸν τὸν ἀντεγκληματικόν· προτάττομεν οὖν ἄρα τὴν ἀπολογίαν εὐθύς, ἀντεπάγοντες τὴν κατηγορίαν, οὐ χωρίζοντες τοῦτο ἀκείνῳ· τοιοῦτο γὰρ ἐπ' ἐκείνῳ τῷ στοχασμῷ τὸ παράγγελμα οὐδαμῶς, οὐδὲ γὰρ ἀλλήλοις ἀντεγκαλοῦντες ἐνταῦθα ὑπόκεινται· πῶς οὖν, εἴποι τις, ἐνταῦθα διαιρήσομεν; αὐτὸς ἡμῖν τὸν τύπον ἐδήλωσεν εἰπὼν, ἀντιτιθεὶς κεφάλαιον κεφαλαίῳ οὐ κατὰ ἀντέγκλημα, οὐδὲ διὰ πάντων τῶν κεφαλαίων, ἐφεξῆς τὸ ἐν διεξιῶν, εἴτα τὸ ἕτερον αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ κατασκευάζων, ὕπτιος γὰρ ὁ λόγος οὕτως ἔσται, ἀλλ' ἅμα τὰ δύο διεξερχόμενος· ἀποδεικτέον γὰρ τὸ τοιοῦτο καὶ γοργότερον, οὐκοῦν δύο μὲν εὐρεθήσονται ὅροι, δύο δὲ ἀνθορισμοὶ ἀνὰ μέρος, καὶ τοῦ φεύγοντος καὶ τοῦ διώκοντος ὀριζομένου, ὡς ἐπὶ τοῦ προκειμένου παραδείγματός ἐστι μαθεῖν· πρῶτον μὲν γὰρ ὅπερ ὁ κατήγορος ἀποδείξει καὶ κατασκευάσαι βούλεται, τοῦτο διὰ τῆς προβολῆς ἐκθήσεται λέγων, ὅτι ἱεροσυλία ἐστὶ τὸ πραχθέν· ἔπειτα ὁ φεύγων ὀριεῖται ἐν τῇ προβολῇ λεχθέντα λύων καὶ ἐκβάλλων καὶ ὀριζόμενος ἐκ τῶν ἐναντίων τῷ κατηγορῷ πρὸς τὸ ἑαυτῷ χρήσιμον, ἕτερον ἱεροσυλίαν καὶ ἕτερον κλοπὴν εἶναι δεικνὺς, ἐκ τούτων συνάγων οὐχ ἱερόσυλον αὐτὸν, ἀλλὰ κλέπτην εἶναι· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ κατήγορος τὸν αὐτὸν ἀνθοριεῖται τρόπον, ἐκατέρους ἀνατρέπων τοὺς ὑπὸ τοῦ φεύγοντος τεθέντας ὅρους, καὶ ἀνθοριζόμενος ἐκ τῶν ἐναντίων τῷ φεύγοντι· πρὸς τὸ ἑαυτοῦ

καὶ οὗτος χρήσιμον ἕτερον ἱεροσυλίαν, ἕτερον κλοπὴν εἶναι λέγων· συνάγων καὶ οὗτος, οὐ κλέπτην, ἀλλ' ἱερόσυλον εἶναι· ὃν δὲ τρόπον ὀριστέον ἐκατέρω, ἐν τοῖς προάγουσι δεδήλωται· ὅτι τῷ μὲν κατηγορῶ ἀπὸ τῆς κοινότητος, ἣν ὁ φεύγων προβάλλεται πρὸς τὸ ἔγκλημα, τῷ δὲ φεύγοντι ἀπὸ τῆς ιδιότητος ἐκατέρου, οὗ τε αὐτὸς καὶ οὐ ὁ κατήγορός φησι· καὶ πρῶτον ἴδωμεν τὴν τοῦ κατηγοροῦ προβολήν· τίς οὖν αὕτη; ἱερόσυλος εἶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν ἐλθὼν καὶ διορύξας ἢ τὰς θύρας διαρρήξας καὶ εἰσελθὼν εἴσω καὶ ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἔνδοθεν ὑφελόμενος, πρὸς ἃ ὁ φεύγων ὀριεῖται κλέπτην αὐτὸν εἶναι λέγων, οὐχ ἱερόσυλον· κλέπτης μὲν γάρ ἐστιν οὐχ ὁ ἐξ οἰκίας ὑφελόμενος μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁ πανταχόθεν ἰδιωτικὰ ὑφαιρούμενος χρήματα καὶ μηδὲν ἱεροῖς προσήκοντα· ἱερόσυλος δὲ ὁ τῷ ἀγάλματι προσελθὼν, ὁ τῶν ἀναθημάτων ἀψάμενος, καὶ ταῦτα ὑφελόμενος· ἐγὼ δὲ ἱερὸν μὲν ἔλαβον οὐδέν· τοῦτο γὰρ καὶ ὁ κατήγορος ὁμολογεῖ, οὐ γὰρ ἦν προσήκοντα τῷ θεῷ· ἰδιωτικὰ δὲ, ὧν ἄλλος τις ἰδιώτης κύριος ἦν· οὐκοῦν κλέπτης εἰμὶ, οὐχ ἱερόσυλος· πάλιν δὲ ὁ κατήγορος ἀνθοριεῖται ἀπὸ τῆς προβολῆς καὶ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὸν ἐλθόντα ἐπὶ τὸ ἱερὸν ὀριζόμενος ἱερόσυλον, τὸν εἴσω παρελθόντα, τὸν ἐκ τοῦ ἱεροῦ λαβόντα· κλέπτην δὲ τὸν ἐξ οἰκίας, τὸν ἐπὶ τὴν τοῦ δεῖνος ἐλθόντα οἰκίαν· οὗτος δὲ οὐκ ἐξ οἰκίας, ἀλλ' ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἔλαβεν· οὐκοῦν ἱερόσυλός ἐστιν, ἀλλ' οὐ κλέπτης· ἐν τοῖς τοιούτοις γὰρ διπλοῖς χρηστέον τοῖς κεφαλαίοις· οὐ γὰρ ἐξαρκεῖ τῶν ἀγωνιζομένων ἐκατέρω τὸ ὑφ' ἑαυτοῦ μόνον εἰσαγόμενον ὄνομα κατασκευάσαι, οὐδ' αὖ τοῦναντίον ἐκβαλεῖν, λέγω δὴ τὸ ὑπὸ τοῦ ἐναντίου τιθέμενον, ἀλλ' ἀμφοτέρα ποιεῖν ἀνάγκη· τοῦτο μὲν κατασκευάζειν, ἐκεῖνο δὲ ἀναιρεῖν· ὥστε ἐφ' ἐκατέρω τῶν ὀνομάτων ὅρον ἀποδώσει ἐκάτερος, μηδὲ τότε, ἀλλὰ τότε εἶναι τὸ πεπραγμένον ἀγωνιζόμενος ζητητέον δὲ, εἰ ἐμπίπτει ἐν τῷ ἀντονομάζοντι ὁ συλλογισμός· φασὶ γάρ τινες, ὅτι εἰ τὸ ὑπὸ τοῦ κατηγοροῦ καὶ τοῦ φεύγοντος κατασκευαζόμενον, ὁ συλλογισμὸς εἰς ἕν ἄγειν σπουδάζει, καὶ μηδὲν ἀλλήλων διαφέροντα δείκνυσιν· οὐκ ἄρα ἔχει χώραν ἐνταῦθα τὸ κεφάλαιον· κατασκευάζοντος γὰρ τοῦ μὲν κατηγοροῦ, ὅτι ἱεροσυλία τὸ πραχθὲν, τοῦ δὲ φεύγοντος, ὅτι κλοπὴ, οὐ δυνησόμεθα εἰς ἕν ἀγαγεῖν· οὐδὲ γε πάλιν ἐροῦμεν, ἀδιάφορον εἶναι, εἴτε κλέπτης εἴτε ἱερόσυλος, ἄτοπος γὰρ ἡ τοιαύτη κατασκευὴ, ἀλλὰ φαμέν, ὅτι μάταιος ὁ τοιοῦτος λόγος· ὁ γὰρ συλλογισμὸς οὐχ ἀπλῶς τὸ ὑπὸ τοῦ κατηγοροῦ κατασκευαζόμενον τῷ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος κατασκευαζομένῳ εἰς ταῦτὸν ἄγειν βούλεται, ἀλλὰ τὸ ἐν τοῖς ὅροις διωρίσθαι δοκοῦν ἀτελὲς τῇ ιδιότητι εἰς ταῦτὸν ἄγειν τῇ κοινότητι· λάβωμεν οὖν ἀπλοῦν ὅρον· καὶ ἔστω παράδειγμα ὁ τὸ κενοτάφιον ὀρύσσων καὶ τυμβωρυχίας κρινόμενος· ἐνταῦθα γὰρ τοῦ κατηγοροῦ τυμβωρυχίαν ἀποδειξάιν σπουδάζοντος, τοῦ δὲ φεύγοντος τοῦναντίον οὐκ εἰς ταῦτὸν ἀμφοτέρα ὁ συλλογισμὸς ἄξιαι πειράσεται, οὐδὲ ἀδιάφορον ἀπλῶς εἶναί φησιν, εἴτε τυμβωρύχος ἐστὶν ὁ κρινόμενος, εἴτε οὐ· ἡλίθιον γάρ· ἀλλὰ τίς ὁ συλλογισμός; Ἐνταῦθα τὸ ἐν τῷ ὅρῳ διεστάναι δοκοῦν συνάγειν πειράσεται· ὀριζόμενου γὰρ τοῦ φεύγοντος ἀπὸ τῶν παρειμένων, ὅτι τυμβωρύχου ἐστὶ τὸ σώματος ἄψασθαι, τὸ ἀφελέσθαι τι τῶν ἐνταφίων· τοῦ δὲ κατηγοροῦ ἀπὸ τῶν πεπραγμένων ὀριζομένου, ὅτι καὶ τὸ μνήμα μόνον ἀνοίγειν τυμβωρύχου ἐστὶ, καὶ τὸ τάφῳ προσαγαγεῖν χεῖρας, ὁ συλλογισμὸς διὰ τῆς κοινότητος εἰς ἕν ἄξει ἀμφοτέρα· ὅτι εἴτε ἕτερον, εἴτε τοῦτον τὸν τρόπον τυμβωρυχεῖν τις ἐπιχειρήσειεν, οὐδὲν διενήνοχεν· οὕτω τοίνυν καὶ ἐν τῷ ἀντονομάζοντι ὁ συλλογισμὸς εὐρεθήσεται, οὐχ εἷς, ὥσπερ ἐν τοῖς ἀπλοῖς, ἀλλὰ διπλοῦς· διπλασιασθέντων γὰρ τῶν ὅρων καὶ αὐτὸς διπλασιασθήσεται· ἐκ παντὸς γὰρ τρόπου χρή καὶ τὸν φεύγοντα ὁμοίως τῷ κατηγορῶ χρήσασθαι τῷ συλλογισμῷ καὶ ταῖς αὐταῖς μεθόδοις, λύσαντα τὸν τοῦ κατηγοροῦ συλλογισμόν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἀπλοῦ εἵπομεν, οὕτως ἐπάγειν καὶ τὸν παρ' ἑαυτοῦ συλλογισμόν, ἐκ τοῦ διαφόρου τὸ ἔγκλημα, ᾧ ἑαυτὸν ὑπεύθυνον εἶναί φησι, συνιστάντα· οὐ γὰρ ἀρκέσει μόνον ἐκβαλεῖν τὸν τοῦ κατηγοροῦ, ᾧ ἐκεῖνος ἔφη πεποιηκέναι τῷ ἐγκλήματι, ἀλλὰ καὶ τῷ ἰδίῳ ὑπεύθυνον ἑαυτὸν εἶναι λέγει τὴν ἀπὸ τοῦ συλλογισμοῦ περιάπτων ἰσχύν, οἷον τοῦ κατηγοροῦ

συλλογιζομένου καὶ λέγοντος ταῦτόν εἶναι τὸ ἐξ ἱεροῦ ὑφελέσθαι χρήματα τῷ ἀνάθημα λαβεῖν, πρῶτον μὲν τοῦτον τὸν συλλογισμόν ὁ φεύγων λύσει ταῖς ιδιότησι καὶ ταῖς ἀλλήλων διαφοραῖς, ὅτι πολὺ κεχώριται τὰ ἱερὰ τῶν ιδιωτικῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ὁμοιον ἢ ἴσον· εἴτα ἐπάξει τὸν ὑπὲρ τοῦ ἑτέρου ἐγκλήματος, ὃ ἐνέχεσθαι αὐτόν φησιν, ὅτι οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ κλοπὴν εἶναι, εἴτε ἐξ οἰκίας, εἴτε ποθενδὴ ληφθεὶς ιδιωτικὰ χρήματα· πανταχοῦ γὰρ τὴν αὐτὴν ὑπόληψιν καὶ ἰσχὺν ἔχει· καὶ εἰ ἐκ τοῦ ἱεροῦ τις ἔλαβεν, ιδιωτικὰ ἐστίν· ὅπερ οὖν εἶπον, ἀπὸ τῆς ιδιότητος τοῦ πεπραγμένου μάχεται πρὸς τὸν τοῦ κατηγοροῦ συλλογισμόν ὁ φεύγων, καὶ διπλοῦ τοίνυν ὄντος τοῦ ἀντονομάζοντος, διπλοῦς ἐστὶ καὶ ὁ συλλογισμὸς καὶ ἡ γνώμη τοῦ νομοθέτου· καὶ ταύτῃ πρὸς τὸ ἑαυτῷ χρησίμων ἐκατέρου τοὺς νόμους ἐξηγουμένου· ὁ μὲν γὰρ κατήγορος τὴν κοινότητα ἐπισκέψεται καὶ ἀπὸ ταύτης ποιήσεται ἐξέτασιν καὶ τὴν τῶν νόμων ἐξήγησιν· ἐν οἷς εὐρίσκει κοινὸν ἐπ’ ἀμφοῖν τι κείμενον καὶ ὠρισμένον· ὁ δὲ φεύγων ἐκ τῆς ιδιότητος, εἴτε περὶ ἐκατέρου ὁ νόμος ἰδίᾳ τι διορίσας εἴη· δηλὸν γὰρ, ὅτι ἂ μὲν βλάπτει λύειν πειράσεται, ὥσπερ ἐκ τῶν ἐναντίων τοῖς συναγωνιζομένοις χρήσεται· καὶ τούτοις ἐναγωνιεῖται· τὰ δὲ λοιπὰ πάντα κεφάλαια, τὸ πρὸς τι καὶ ἡ πηλικότης, οὐκ ἔτι διπλᾷ ἐμπεσεῖται· ζητητέον δὲ, τίς ἡ αἰτία· λέγομεν, ὅτι ἐπειδὴ τὸ μὲν πρᾶγμα ἓν ἐστὶ, τὰ δὲ ὀνόματα πλείω, τουτέστι δύο, τὰ μὲν προειρημένα κεφάλαια εἰκότως διπλᾷ εὐρίσκεται, ὥσπερ περὶ τὰ ὀνόματα στρεφόμενα· τὰ δὲ ἐξῆς ὡς τοῦ πεπραγμένου ἐφαπτόμενα ἀπλᾷ ἐμπεσεῖται· αὐτίκα ἐν τῇ πηλικότητι αὖξοντος ἐκ τῶν παρακολουθούντων τόπων τοῦ κατηγοροῦ τὸ πραχθὲν καὶ μέγα δεικνύντος, οὐκ αὐξήσει καὶ ὁ φεύγων, κατ’ αὐτοῦ γὰρ ἔσται τὸ γινόμενον, ἀλλὰ τοῦναντίον μειώσει, μικρὸν εἶναι λέγων καὶ οὐ τηλικούτον τὸ πεπραγμένον, ὅποιον αὐτὸ ὁ διώκων ἀποφαίνεται· χρή οὖν τοῦτο καθόλου εἰδέναι, ὅτι ὡς ἐν τοῖς διπλοῖς τοῖς κεφαλαίοις χρηστὸν κεφάλαιον κεφαλαίῳ ἀντιτιθέντας, οὕτω καὶ ἐν τοῖς διπλοῖς ὅροις διπλοῖς χρηστὸν τοῖς κεφαλαίοις πλὴν τοῦ πρὸς τι καὶ τῆς πηλικότητος· οὐ γὰρ δυνατόν ἐπὶ τούτων διπλῇ τῇ διαιρέσει χρήσασθαι, ἀλλ’ ὁ μὲν ἀπλῶς αὖξει, ὁ δὲ μειώσει τὸ πραχθέν.

4. 555

Δεύτερος δὲ ὁ κατὰ σύλληψιν ὀνομαζόμενος, ὃς γίνεται, ὅταν τοῦ φεύγοντος ἀντονομάζοντος ὁ διώκων καὶ τούτῳ κἀκεῖνῳ ὑπεύθυνον αὐτόν εἶναι λέγῃ τῷ ὀνόματι· πάννυ δὲ οὕτως ἔοικε τῷ ἀντονομάζοντι· ὅπῃ δὲ διαφέρει, θέντες τὸ παράδειγμα ὡς δεῖ λέξομεν· πρεσβεύων τις παρέθετο τῷ στρατηγῷ τὴν θυγατέρα, ἐβιάσατο αὐτὴν ἐκεῖνος, καὶ δημοσίων ἀδικημάτων ὁ πατήρ αὐτόν ἐπανελθὼν κρίνει. ὁ δὲ τὰς μυρίας κατατίθεσθαι ἀξιοῖ· τοῦτο γὰρ ὥριστο κατὰ τοῦ βιασαμένου· ἐνταῦθα λέγοντος τοῦ φεύγοντος, ὅτι βίαιός εἰμι, ἀλλ’ οὐ δημοσίᾳ ἡδίκηκώς, ἀμφοτέροις ὑπεύθυνον εἶναί φησιν ὁ διώκων, καὶ τῇ βίᾳ καὶ τῷ δημοσίῳ ἀδικήματι· ἂν γὰρ φάσκη αὐτόν μὴ βεβιάσθαι, δηλαδὴ ἀφήσῃ καὶ τοῦ δημοσίου ἀδικήματος· εἰ γὰρ μὴ εἴη βία, δηλαδὴ οὐδὲ δημόσιον ἀδίκημα· διὰ τοῦτο οὖν συμπλέκεται ἑκάτερα· ἄλλως γὰρ οὐ δύναται δημοσίων ἀδικημάτων κατηγορεῖν, εἰ τῆς βίας αὐτόν ἀνίη· τοῦτο καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου πεποίηκε· φάσκοντος γὰρ τοῦ Μειδίου, ὕβριν εἶναι καὶ ιδιωτικόν, ἀλλ’ οὐ δημόσιον ἀδίκημα τὸ περὶ τὴν ἑορτήν, συνάγει ἑκάτερα, καὶ τὸ τῆς ὕβρεως καὶ τὸ περὶ τὴν ἑορτήν ἀδικεῖν, ἵνα μὴ τὸ τῆς ὕβρεως ἀφείδῃ ἀπολύσῃ καὶ τὸ περὶ τὴν ἑορτήν ἀδικεῖν· μὴ γὰρ προῦφεστῶσης τῆς ὕβρεως, οὐδὲ τὸ περὶ τὴν ἑορτήν ἀδικεῖν συνίσταται· ἐν δὲ τῷ ἀντονομάζοντι ἀναιρεῖ τὸ ἕτερον· οἷον οὐκ εἶ κλέπτης, ἀλλ’ ἱερόσυλος· καὶ ἡ διαφορὰ, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἀκολουθεῖ φύσει τὸ πρᾶγμα τῷ ἐγκλήματι· οἷον τῷ ἱεροσύλῳ τὸ κλέπτην εἶναι ἀναγκαῖον· ὁ γὰρ ἱερόσυλος κλέπτης ἱερῶν ἐστὶ δήπου χρημάτων· τῷ μὲντοι δημοσίᾳ ἡδίκηκός οὐχ ἔπεται τὸ βίαιον εἶναι· ἔστι γὰρ καὶ ἄλλως ἀδικῆσαι δημοσίᾳ, διόπερ ἐνταῦθα μὲν ὁ διώκων ἀμφοτέρα συλλαμβάνων ἐρεῖ, ἐκεῖ δὲ τὸ ἕτερον χωρίζει· τοῦτο οὖν πλέον ἔχει κεφάλαιον οὗτος ἐν τῇ διαιρέσει τοῦ ἀντονομάζοντος, καὶ διαφέρουσα δηλαδὴ καὶ ἡ διαίρεσις γίνεται διὰ τοῦτο πρὸς τὸν ἀντονομάζοντα. Συριανοῦ ὅ· ἕτερος τῶν διπλῶν ὄρων ἐστὶν ὁ κατὰ σύλληψιν, ὃς

ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ τὸν κατήγορον ἐν αὐτῷ ἄμφω τὰ ἐγκλήματα συλλαμβάνειν, τό τε ὑπ' αὐτοῦ ἐπαγόμενον τῷ φεύγοντι, καὶ ὅπερ ὁ φεύγων ἀντιπροβάλλεται· οὐ γὰρ ὥσπερ ἐν τῷ ἀντονομάζοντι ἐκβάλλει μὲν τὸ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ὁμολογούμενον ὡς μικρὸν τὴν κλοπὴν, μεῖζον δέ τι κατ' αὐτοῦ πειρᾶται κατασκευάζειν τὴν ἱεροσυλίαν· κοινωνεῖ δὲ τῷ ἀντονομάζοντι τῷ τε διπλοῦν εἶναι, καὶ δύο περιέχειν ἐγκλήματα· διαφέρει δὲ αὐτοῦ, ὅτι ἐν μὲν τῷ ἀντονομάζοντι ἔπεται τῷ ὑπὸ τοῦ κατηγόρου ἐγκαλουμένῳ τὸ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ὁμολογούμενον, ὥσπερ τὰ γένη τοῖς εἴδεσιν· ἔπεται γὰρ καὶ ἡ κλοπὴ τῇ ἱεροσυλίᾳ· οὐκ ἀναστρέφει δὲ εἴτις μὲν γὰρ ἱερόσυλος, οὗτος καὶ κλέπτης, οὐ πᾶς δὲ κλέπτης ἱερόσυλος· ὥσπερ καὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἔπεται τὸ ζῶον· οὐκ ἔτι δὲ εἰ ζῶον καὶ ἄνθρωπος· ἐν δὲ τῷ κατὰ σύλληψιν τὸ ἀνάπαλιν συμβαίνει· ἐὰν γὰρ τῶν ἐν τῷ ζητήματι δύο ἐγκλημάτων μὴδ' ἕτερον μὴδ' ἐτέρῳ ἀκολουθῇ, ἀλλὰ διεστῶτα ἢ ἀπ' ἀλλήλων, τότε γίνεται τὸ κατὰ σύλληψιν εἶδος τοῦ ὅρου· ὥσπερ καὶ ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου ποιεῖ διεστῶτων γὰρ πολὺ τῆς τε εἰς ἄνθρωπον ὕβρεως καὶ τῆς περὶ τὸν θεὸν ἀσεβείας, αὐτὸς ἐν τῇ κατηγορίᾳ συλλαμβάνει ἄμφω καὶ φησι, τὸν Μειδίαν αὐτόν τε ἡδίκηκεναι τὰ μέγιστα, καὶ περὶ τὸν θεὸν ἡσεβηκεναι· τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ κατὰ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ βιασαμένου τὴν τοῦ πρεσβευτοῦ θυγατέρα καὶ κρινομένου δημοσίων ἀδικημάτων· καὶ γὰρ ἐνταῦθα ὁ πρεσβευτὴς ἑαυτὸν τε ἡδίκησθαι φησι καὶ τὴν πόλιν σύμπασαν παρὰ τοῦ στρατηγοῦ.

4.557 Σωπάτρο υ. Εἰκότως τοῦτον τῇ τάξει δεύτερον τέθεικεν, ἐπειδὴ καὶ ἔοικε τῷ ἀντονομάζοντι· καὶ ἐν τούτῳ γὰρ ἀντονομάζει ὁ κρινόμενος· καὶ πολλή τις ἐστὶν ἡ κοινωνία· ἐν γὰρ ἐστὶ τὸ πεπραγμένον καὶ δύο τὰ ζητούμενα ὀνόματα, καὶ ἐν τὸ κρινόμενον πρόσωπον· ζητητέον οὖν, εἰ καὶ ἐν τούτῳ ἀντονομάζει ὁ φεύγων, καθάπερ ἐν τῷ ἀντονομάζοντι, τί διαφέρει τοῦ ἀντονομάζοντος ὁ κατὰ σύλληψιν· λέγομεν, ὅτι μετὰ τὸ ὀνομάσαι τὸν φεύγοντα καὶ τὴν μὲν βίαν ὁμολογήσαι, τὸ δὲ δημόσιον ἀρνήσασθαι, ὡς ἐπὶ τοῦ παραδείγματος τῆς βιασθείσης κόρης, ἔνθα δημοσίων ὁ βιασάμενος φεύγει· μετὰ τὸ ὁμολογήσαι οὖν τὸν φεύγοντα τὴν βίαν, ἀρνήσασθαι δὲ τὸ δημόσιον, ἄμφω συλλαβὼν ὁ κατήγορος, ἀμφοτέροις αὐτὸν ὑποδείκνυσιν ὑπεύθυνον, ὅπερ οὐ ποιεῖ ὁ ἀντονομάζων· ἀλλὰ τῷ ἐτέρῳ συνιστάμενος ὁ κατήγορος ἀναιρεῖ τὸ ἕτερον ἐν τῷ ἀντονομάζοντι· περιττὸν οὖν ἔχει τὸ συλληπτικὸν κεφάλαιον ὁ κατήγορος ἐν τῷ κατὰ σύλληψιν, λέγων ἀμφοτέροις ἔνοχον· ἐὰν γὰρ ἀπολύσῃ αὐτόν τοῦ ἀντονομαζομένου, ἐνταῦθα καὶ τοῦ κατηγορουμένου ἀπολύσει· ἐν δὲ τῷ ἀντονομάζοντι μόνον ἐν τῷ ἀντονομάζειν μένουσιν ἀμφοτέροι, τοῦ μὲν φεύγοντος ἀντονομάζοντος, οὐ μέντοι συλλαμβάνοντος τοῦ κατηγόρου· τότε δὲ ἀπλῶς ἀντονομάζων ἐστὶν, ὅτ' ἂν ὁμογενῇ τυγχάνῃ τὰ κρινόμενα πράγματα καὶ τὸ μεῖζον ὑπάγῃ τὸ ἔλαττον· οἷον εἰπεῖν ἱεροσυλίαν τὴν κλοπὴν, καὶ αὕτη γὰρ κλοπὴ ἐστὶν ἱερῶν χρημάτων· καὶ οὐ δυνατόν ἔτι συλλαβεῖν τὸν κατήγορον καὶ εἰπεῖν ἀμφοτέροις αὐτόν ὑπεύθυνον· τῷ γὰρ εἰπεῖν ἱερόσυλον καὶ κλοπὴν περιέλαβεν· εἰ δὲ λέγοι τις, τί γὰρ κωλύει καὶ ἐν τῷ κατὰ σύλληψιν τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ ἀντονομάζοντι μεθοδεῦσαι, καὶ ἐκβαλεῖν μὲν τὸ παρὰ τοῦ φεύγοντος εἰσφερόμενον, τῷ δὲ οἰκείῳ μόνῳ δεικνύναι ὑπεύθυνον, ἐροῦμεν, ὅτι σαφὴς καὶ ἡ αἰτία· τῆς γὰρ βίας μὴ οὔσης καὶ τὸ δημόσιον ἀδίκημα συνανήρηται· εἰ γὰρ τοῦτο ἀνέλοιμεν, πῶς ἂν ἔτι δημοσίᾳ κρίνειν δυνάμεθα· ὥστε ἀναγκαίως συμπλέκομεν, καὶ ἀμφοτέροις ὑπεύθυνον εἶναι τὸν φεύγοντα ἰσχυριζόμενοι· εἰ γὰρ θάτερον ὑφέλοιμεν, οὐδὲ τὸ ἕτερον καθ' ἑαυτὸ συστήσεται· διὰ τοῦτο καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου, τὸ μὲν ἰδιωτικὸν αὐτοῦ δεχομένου, τὸ δὲ δημόσιον ἀναιροῦντος, συνιδὼν, ὅτι ἐὰν τὴν ὕβριν ἐκβάλῃ καὶ τὸ δημόσιον συνοικήσεται, μὴ γὰρ προῦφεστῶτος τοῦ ὑβρίσθαι τὸν χορηγόν, ἐφ' ᾧ καὶ δημοσίᾳ κρίνεται, πῶς ἂν ἔτι δύναίτο κρίνεσθαι, συλλαβὼν ἀμφοτέρα ἐπιφέρει τὴν ὕβριν καὶ τὸ δημόσιον ἐκ ταύτης κατασκευάζων· δεινῶς δὲ οὔτε ὕβριν τὸ ἀδίκημα λέγει, καθήρει γὰρ καὶ ἔβλαπτε τὴν ὑπόθεσιν, οὔτε ἀσέβημα, ὑπερέβαλε γὰρ ἡ τοῦ τοιούτου

ἐγκλήματος φύσις τὸ πραχθέν· διαφέρει οὖν τοῦ ἀντονομάζοντος ὁ κατὰ σύλληψιν, ὅτι ἐκεῖ μὲν ὁ φεύγων ἀντεισάγει τὸ ἔγκλημα, ὁ δὲ ἀναιρεῖ· ἐν δὲ τῷ κατὰ σύλληψιν ὁ μὲν φεύγων ἀντονομάζει· ὁ δὲ κατήγορος συλλαμβάνει καὶ τὸ ἑαυτοῦ καὶ τὸ ἐκείνου· καὶ πάλιν ἐν τῷ ἀντονομάζοντι ἀκολουθεῖ τὸ πρᾶγμα τῷ ἐγκλήματι καὶ ἡ κλοπὴ τῇ ἱεροσυλίᾳ· ἐν δὲ τῷ κατὰ σύλληψιν οὐκέτι· οὐ γὰρ ὁ δημοσίᾳ ἀδικῶν ἤδη καὶ βίαιος· οὐ γὰρ πάντως ὁ δημόσιον ἀδικῶν ἤδη καὶ ἴδιον ἠδίκησε· κεχώρισται γὰρ τῇ φύσει.

4.559 Ζητητέον, πῶς δύναται ὁ κατὰ σύλληψιν καὶ ὁ ἀντονομάζων ὅρος εἶναι εἰ γὰρ ὁρος ὁμολογεῖται ζήτησις ἀτελοῦς εἶναι πράγματος, πῶς τὰ τοιαῦτα δύναται ζητήματα ὅρος εἶναι, ἐν οἷς οὐδὲν λείπει πρὸς τὸ πλήρες τοῦ πράγματος· ὁλόκληρον γὰρ ἐν τούτοις τὸ πεπραγμένον, οἷον ἡ βία καὶ ὕβρις ἢ κλοπὴ· ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι οὐχ ὡς ἐπὶ τέλους πρὸς τὸ πλήρες τὴν ἰσότητα ζητοῦμεν· ἀλλ' ἔστι μὲν πλήρες τὸ πεπραγμένον, ἐπειδὴ δὲ τὸ ἔγκλημα πλέον ἔχειν τι δοκεῖ τοῦ πεπραγμένου, τὸ παρεληλυθέναι τὸ σύμμετρον ἀτελοῦς ἐπέχει τάξιν καὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ διὰ τοῦτο ὁρος ἢ στάσις· τὴν γὰρ περὶ τοῦ ὀνόματος ζήτησιν ἀναδέχεται, ὅτ' ἂν τι μετὰ τὸ πραχθέν προστεθῇ τῷ πλάσματι· οἷον τὸ ἱεροσυλίας κρίνεσθαι ἢ δημοσίων, καὶ τὴν φράσιν δεῖ πανταχόθεν θεωρεῖν καὶ τὴν ιδιότητα, ὥσπερ καὶ ἐν οἷς ἀτελὲς τὸ πεπραγμένον· καθάπου ἐπὶ τοῦ ἀνοίξαντος τὸ κενοτάφιον· δύο γὰρ ὄντων, ἐξ ὧν ἡ τελεία κλοπὴ πληροῦται, τοῦ τε εἰσελθεῖν εἰς ἱερὸν καὶ ὑφελέσθαι ἱερὰ χρήματα, τὸ μὲν πέπρακται τῷ κρινομένῳ, τὸ δὲ οὐκέτι, παρῆλθε γὰρ, οὐ μὴν ἱερὰ χρήματα ἔλαβεν· καὶ πάλιν τυμβωρυχία τὸ ἀνοῖξαι τάφον καὶ λαβεῖν ἀπὸ τῶν κειμένων, τὸ μὲν εἰσελθεῖν εἰς τὸν τάφον πέπρακται τῷ κρινομένῳ τυμβωρυχίας, οὐ μὴν ὑφείλετό τι κενοτάφιον γὰρ ὑπόκειται, ὥστε ἀτελοῦς ὄντος τοῦ πεπραγμένου τὴν ιδιότητα ζητοῦμεν, ὃν τρόπον καὶ ἐν τῷ ἀντονομάζοντι τὴν ιδιότητα ζητοῦμεν.

4.560 προθέντες γὰρ τὸν τόπον τὸν ἱερὸν οὐκέτι κλοπὴν, ἀλλ' ἕτερον τὸ πεπραγμένον κατασκευάσομεν· καὶ ἐπὶ τοῦ βιασαμένου ἢ ποιότητος τῶν προσώπων, ὅτι στρατηγὸς τὴν διαφορὰν καὶ τὴν ἀλλοίωσιν τῆς πράξεως εἰργάσατο· οὐδ' ἕτερον γὰρ τέλειον εὐρίσκεται, οὐδὲ τὸ ἴδιον, οὐδὲ τὸ δημόσιον· οὔτε βία μόνον ἐστὶν οὐ δημόσιον καθαρὸν· ὥστε εἰ καὶ ἐν τῷ ἀντονομάζοντι, τί χρὴ καλεῖν τὸ πεπραγμένον, ζητοῦμεν ὅπερ ὁρου ἴδιον, ὅρος ἄρα καὶ ὁ ἀντονομάζων· τοῦτο οὖν πλέον ἔχει κεφάλαιον οὗτος ἐν τῇ διαιρέσει. Ἐλαθεν ἑαυτὸν Ἑρμογένης, τὸν τρόπον τῶν ἐνθυμημάτων κεφάλαιον καλῶν· κεφάλαιον γὰρ ἐστὶ μέρος λόγου διάφορον ἐργασίαν ἐπιδεχόμενον πρὸς τὰ προκείμενα καὶ πεπραγμένα, ὥσπερ φέρε ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις πρὸς τὸ παραγραφικὸν διάφορον ἔχει τὴν ἐργασίαν· ἐνταῦθα δὲ οὐδεμία ἐστὶ διαφορὰ κατασκευαζομένη, ἀλλ' ἐνθύμημά ἐστι μόνον τὸ διαλλάττον· καὶ τοῦτο οὐκ ἐν ἐνὶ τόπῳ κείμενον, ἀλλὰ καθολικόν· πῶς οὖν κεφάλαιον ἐρεῖ τοῦτο ὁ Ἑρμογένης καὶ οὐ μᾶλλον εἶδος λόγου· τὸ γὰρ εἶδος ἐστὶ μόνον τὸ διαλλάττον καὶ διάφορον ποιότητα ἐνθυμημάτων παρέχον· κεφάλαιον γὰρ οὐκ ἔστιν· ἀλλ' ἴσως κοινῶ λόγῳ κεφάλαιον αὐτὸ καλεῖ περιληπτικόν. Τρίτος ὁ κατὰ πρόσωπα διπλοῦς γίνεται δὲ, ὅτ' ἂν πρᾶγμα ὁλόκληρον ὑπὸ δυοῖν ἢ πεπραγμένον τι προστιθέασιν ἀνὰ μέρος ἢ ἄλλως δύο προσώποις τισὶν ὑπάρχον· οἷον τὰς ἱερωσύνας τοὺς παῖδας διαδέχεσθαι· παῖδα δὲ ἔχων ἡρίστευσέ τις καὶ ἤτησεν ἱερωσύνην τινὸς ἀφελέσθαι καὶ αὐτοῦ παῖδα ἔχοντος, ἔλαβεν, τεθνᾶσιν ἀμφοτέρω· καὶ ἀμφισβητοῦσιν ἀμφοτέρω οἱ παῖδες ὑπὲρ τῆς ἱερωσύνης· τίς γὰρ ὁ τοῦ ἱερέως παῖς οὔσης τῆς ζητήσεως, τῷ μὲν ἡ ἀρχὴ ὑπάρχει τοῦ γεγενῆσθαι ἐν τῇ ἱερωσίᾳ, τῷ δὲ τὸ τέλος, τὸ ἱερέα ἔτι ὄντα τεθνάναι αὐτῷ τὸν πατέρα· καὶ τοῦτον δὲ παραπλησίως διαιρήσεις, κεφάλαιον ἀντιτιθεῖς κεφαλαίῳ.

4.561. (1n) Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Ἀπεναντίας ὁρμᾶται οὗτος τοῖς προάγουσιν· οἱ μὲν γὰρ περὶ δύο πραγμάτων τὴν ζήτησιν ἔχουσιν, ὧν ἐν μὲν θατέρῳ τὸ μὲν κατασκευάζει ἑκάτερος, τὸ δὲ ἀναιρεῖ· ἐν δὲ θατέρῳ ὁ μὲν φεύγων τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ μὲν φησὶν ὑπεύθυνος εἶναι, τῷ δὲ οὐδαμῶς· ὁ δὲ κατήγορος συλλαβὼν ἑκατέρους αὐτὸν ὑπάγει, ὥστε αὐτὸς ὑπάγει καὶ ὥπερ ὁ

φεύγων ἔνοχον αὐτὸν καθίστησιν· οὗτος δὲ ἐκ τῶν ἐναντίων· οὐ γὰρ περὶ πράγματα δύο τὴν πᾶσαν ἔχει ζήτησιν, ἀλλ' ἐνὸς ὄντος τοῦ ὑποκειμένου, δύο ἀμφισβητεῖ πρόσωπα· ἔστι γὰρ ὁ κατὰ πρόσωπα διπλοῦς, ὅτ' ἂν πρᾶγμα ὁλόκληρον ὑπὸ δυοῖν ἢ πεπραγμένον, περὶ οὗ ἑκάτερος ἀμφισβητεῖ εἰς ἑαυτὸν τὴν πᾶσαν οἰκειούμενος πρᾶξιν, οἷον ὁ μὲν ἦλθεν ὡς ἀποκτενῶν τὸν τύραννον, ὁ δὲ φεύγοντι περιπεσὼν ἀπέκτεινε· καὶ ἀμφισβητοῦσι περὶ τοῦ γέρως, ἑκάτερος τυραννοκτόνος εἶναι λέγων· ἐνταῦθα γὰρ ἐστὶ μὲν ὑποκείμενον τὸ πρᾶγμα, τὸ καθηρῆσθαι τὴν τυραννίδα, δύο δὲ τὰ ἀμφισβητοῦντα πρόσωπα περὶ αὐτοῦ· καὶ ἕτερος πάλιν κατὰ δύο πρόσωπα διπλοῦς, ὅτ' ἂν δύο προσώποις τισὶν ἐνυπάρχῃ πρᾶγμα καὶ περὶ αὐτοῦ τὴν ἀμφισβήτησιν πρὸς ἀλλήλους ποιῶνται, ὡς ἐφ' οὗ παρέθετο παραδείγματος· ἐν τούτῳ γὰρ πέπρακται μὲν τοῖς παισὶν οὐδέν, περὶ δὲ τοῦ πράγματος ἀμφισβητοῦσιν, ἑκάτερος ἑαυτῷ φάσκων προσήκειν. ὁ συμφωνίαν τινὲς φήσουσι, μὴ ἔχει πρὸς τὴν τοῦ ὄρου ἀπόδοσιν, ὅτι τὸ καθόλου παρῆλθε γνωστικὸν τῶν ὄρων θεωρήμα· ὅτι τὸν ὄρον ἐκ πεπραγμένων καὶ λειπόντων εἶναι χρῆ, ἐνταῦθα δὲ τέλειόν ἐστὶ τὸ πρᾶγμα ἐν τῷ κατὰ πρόσωπον διπλῷ, ὅτε περὶ πρᾶγμα ὑπάρχει ἡ ζήτησις· λέγομεν δὲ, ὅτι ὁλόκληρόν ἐστὶ καὶ τέλειον τὸ πρᾶγμα· ἀλλ' εἰ μὲν ὁ ἕτερος τὸ ὅλον διαπεπραγμένος ἐφαίνετο, χώραν ὁ τοιοῦτος εἶχε λόγος· νῦν δὲ ἑκάτερος τῷ μέρει κέχρηται, καὶ εἰς ἀμφοτέρους διαιρεῖται τὸ πρᾶγμα· ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἑκατέρῳ καὶ πεπρᾶχθαί τι καὶ λείπειν· τῷ μὲν γὰρ ἐκβαλόντι τῆς ἀκροπόλεως τὸν τύραννον αὐτὸ τοῦτο πρόσεστι καὶ πέπρακται τὸ ἐκβαλεῖν, τὸ δὲ ἀνηρηκέναι λείπει· τῷ δὲ ἀποκτείναντι τοῦτο μὲν πρόσεστι, τὸ φονεῦσαι, λείπει δὲ τὸ μὴ ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν ὀρμῆσαι· ὥστε σώζει τὴν πρὸς τὰ λεχθέντα τοῦ ὄρου θεωρήματα κοινωνίαν· ἀνάγκη δὲ καὶ ἐνταῦθα διπλοῖς τοῖς κεφαλαίοις χρῆσασθαι· ἐπειδὴ δύο τὰ πρόσωπα, εἰ καὶ ἡ πρᾶξις μία· ἔστι δὲ καὶ διὰ τῶν κεφαλαίων διαφορὰν εὑρεῖν τούτου πρὸς τὸν ἀντονομάζοντα καὶ τὸν κατὰ σύλληψιν· ἐν μὲν γὰρ ἐκείνοις εἰρήκαμεν, ὅτι διπλοῖς χρηστὸν τοῖς κεφαλαίοις μέχρι τῆς τοῦ νομοθέτου γνώμης, τοῖς δὲ ἄλλοις ἀπλοῖς· ἐν τούτῳ δὲ πάλιν ἀπλοῖς χρηστὸν τοῖς ἄλλοις, πλὴν μόνου τοῦ πρὸς τι, ἐκάστου πρὸς τὸ αὐτῷ χρήσιμον ἐξ ὧν ἔπραξε φυλαττομένου τὴν κοινωνίαν καὶ ὀριζομένου περὶ τε οὗ αὐτὸς προβάλλεται, καὶ περὶ οὗ ὁ ἕτερος ἀντεισάγει, καὶ τὰ μὲν ἑαυτῷ προσόντα κατασκευάζων δηλαδὴ καὶ ἀποδεικνύων συμφωνοῦντα τῷ ὄρῳ, τὰ δὲ ἀνασκευάζων τὰ τοῦ ἀντιδίκου· καὶ οὐδὲ ἡντιναοῦν κοινωνίαν δεικνὺς τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πρὸς τὸν ὄρον, ἀλλὰ πολὺ ἐλέγχων τὸ παραλλάττον· οἷον ὁ μὲν ἐκβαλὼν τῆς ἀκροπόλεως ὀριεῖται πρὸς τὸ ἴδιον λυσιτελεῖς λέγων, ὅτι τυραννοκτόνος ἐστὶν ὁ προθέμενος ἐπιβουλεύσαι τῷ τυράννῳ καὶ σπουδὴν ταύτην ποιησάμενος, ὁ ἀνελθὼν εἰς ἀκρόπολιν, ὁ τῶν δορυφόρων γυμνώσας, ὁ τοὺς φυλάττοντας αὐτὸν ἀπελάσας, ὁ ὑποχείριον τοῖς τυραννουμένοις καταστήσας· τῷ δὲ ἀμφισβητοῦντι πέπρακται τούτων οὐδέν· οὔτε γὰρ ἐσπούδασας καθελεῖν τὴν τυραννίδα, οὔθ' ὅλως ἐνεχείρησε τῷ πράγματι, αὐτίκα οὐκ εἰς ἀκρόπολιν ἦλθεν, οὐκ εἴσω παρῆλθεν, οὐ τὸν κίνδυνον τὸν πρὸς τοὺς δορυφόρους ὑπέστη· ὥστε οὐκ ἂν εἴῃ τυραννοκτόνος, οὐδὲ δύναται τῆς δωρεᾶς ἀμφισβητεῖν· ὁ δὲ ἕτερος πάλιν ἀνθοριεῖται ὁμοίως, τὸ μὲν ἴδιον συνιστὰς, τὸ δὲ τοῦ ἀντιδίκου ἐκβάλλων· ἐρεῖ γὰρ, τυραννοκτόνος ἐστὶν ὁ διαχρησάμενος τὸν τύραννον, ὁ μὴ φεύγειν παρασχών, ὁ ἐπ' ἄκρον ἐλευθερώσας τὸν δῆμον· ταῦτα ἔπραξα μὲν ἐγὼ, τῷ δὲ ἀμφισβητοῦντι τούτων οὐδὲν ὑπάρχει, ὥστε ἐμοὶ οὐκ ἐκείνῳ ἢ ἐπὶ τῷ καθηρηκέναι τὴν τυραννίδα δωρεὰ προσήκει· ἀπὸ δὲ τῶν ὄρων πρόδηλος ἐκ τῶν λοιπῶν κεφαλαίων διπλῇ ἐξέτασις· διπλᾷ γὰρ ὀριζομένων διπλὴν ἀνάγκη τὴν τῶν ὄρων διαίρεσιν γενέσθαι.

Ἄνα μέρος ζ. Θαυμασίως τὸ ἀνὰ μέρος, οὐδὲ γὰρ ἂν συσταίῃ ὀρικὸν τὸ τοιοῦτον ζήτημα, εἰ μὴ ἑκάτερος ὑπάρχει μέρος τι πράξας· εἰ γὰρ μὴ δοίης τῷ μὲν τὴν ἀρχὴν, τῷ δὲ τὸ τέλος, οὐδ' ἂν συσταίῃ τὸ ζήτημα· ὅπερ τινὲς ἀγνοήσαντες μικροῦ τῆς ὀριστικῆς ζητήσεως ἐξέβαλον τὸ εἶδος τοῦτο· ἐπὶ γὰρ ἀτελῶν, φασίν, τὴν ἰδιότητα ζητοῦμεν, ἀλλ' οὐχ ὁλοκλήρου τοῦ πεπραγμένου

τυγχάνοντος· εἰ γὰρ ἐντελὲς καὶ πλήρες τὸ πεπραγμένον, οὐκ ἂν ὅρος εἴη. ἀμέλει εἰ πλάσομεν δύο τινὰς κατὰ φιλίαν διεφθαρκέναι τὸν τύραννον, ὥς ἐπὶ τοῦδε τοῦ παραδείγματος. Ἀρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων καθεῖλον τὸν Ἰππίαν καὶ ἀμφισβητοῦσι τοῦ γέρως, ἢ αἰτοῦσι τὸ γέρας· οὐκ ἔτι ὅρος τὸ τοιοῦτον, ἀλλ' ἐτέραν ποιεῖ στάσιν, ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὴν πραγματικὴν· εἰ γὰρ καὶ δύο τοὺς πράξαντας ἔχομεν, ἀλλ' ὅμως τὸ ἴδιον τῆς ὀριστικῆς στάσεως οὐκ ἔχει τὸ ζήτημα· οὐ γὰρ τὸ μὲν ὁ δεῖνα, τὸ δὲ ὁ δεῖνα ἔπραξεν φανερώς, ἀλλ' ἀόριστος ἢ πλάσις καὶ πάντα ἀμφοῖν κοινά.

4.564 Ἡ ἄλλως δύο προσώποις τισί ν. Οὐ μόνον φησὶν ἐπὶ κατορθώματος διπλοῦς ὅρος γίνεται, ἀλλὰ καὶ ἄλλως ὥς ἐπὶ τῶν ἀμφισβητούντων περὶ τῆς ἱερωσύνης· ἐνταῦθα γὰρ οὐκ ὄντος κατορθώματος αὐτοῖς, ἀμφισβήτησις γίνεται πράγματος, τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν, τοῦ δὲ τὸ τέλος ἔχοντος· κατὰ διαίρεσιν ἀμφοτέροι προβολαῖς χρήσονται, μιᾷ δὲ ἑκάτερος· τοῦτο γὰρ ἴδιον τοῦ κατὰ πρόσωπα διπλοῦ καὶ πρόχειρος ἡ αἰτία· ἔστι γὰρ προβολὴ ἔκθεσις τῶν πεπραγμένων μετὰ κατασκευῆς καὶ αὐξήσεώς τινος· οὐκοῦν ἐν μὲν τοῖς κατὰ κρίσιν ὁ κατήγορος μόνος ἔχει τὴν προβολήν, ἐν δὲ τῷ κατὰ ἀμφισβήτησιν ἀμφοτέροι, καὶ ἐν τῷ κατὰ αἵτησιν μόνος, οὐ γὰρ δήπου καὶ ὁ ἀντιλέγων προβολῇ χρήσεται οὐδ' αὐξήσει τὸ πεπραγμένον, κατ' αὐτοῦ γὰρ τὸ γινόμενον· τούναντίον οὖν μειώσει καὶ δείξει μηδενὸς ἄξιον τὸ πεπραγμένον. Τὸν δὲ συλλογισμόν τινες βούλονται ἐκλείπειν ἐν τοῖς κατὰ ἀμφισβήτησιν, καὶ καλῶς βούλονται, λέγοντες, ὅτι ἀπὸ τῶν αὐτῶν πεπραγμένων ἑκατέρου ὀριζομένου τὸ ὑποκείμενον ὄνομα ὁ τὸν συλλογισμόν δεχόμενος οὐ πλέον τὸ ἑαυτοῦ ἢ τὸ τοῦ ἐναντίου συστήσεται· οἷον ὥς ἐπὶ τῶν ἀμφισβητούντων τοῦ γέρως, ὃς ἂν τῷ συλλογισμῷ χρήσεται μηδὲν διαφέρειν ἀλλήλων λέγων τά τε ἑαυτοῦ καὶ τοῦ ἀντιλέγοντος, ἴδιον γὰρ συλλογισμοῦ τὸ συνάγειν ἀμφοτέρα τὰ διηρημένα, οὐδὲν μᾶλλον ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἢ τοῦ ἀντιλέγοντος ἔσται τὸ λεγόμενον· ὥστε πῶς τῷ κεφαλαίῳ χρήσεται, πῶς δὲ οὐκ ἐκλείψει ἐν τῷ ἐξισάζοντι. Ἰστέον δὲ, ὅτι τινὲς φασὶν διαφέρειν τὴν διαίρεσιν τοῦ κατὰ ἀμφισβήτησιν, τοῦ τε ἀντονομάζοντος καὶ τοῦ κατὰ σύλληψιν· ὅτι ἐν μὲν τῷ ἀντονομάζοντι καὶ τῷ κατὰ σύλληψιν δύο ζητούμενων ὀνομάτων διπλοῖς τοῖς οἰκείοις ἕκαστος χρήσεται κεφαλαίοις, προβολῇ, ὄρω, ἀνθορισμῷ, συλλογισμῷ, γνῶμη νομοθέτου· ἐνταῦθα δὲ εἰ καὶ τῶν διπλῶν ὁ ὅρος, οὐ διπλοῖς ἕκαστος τοῖς οἰκείοις χρήσεται· ἀλλ' ἀμφοτέροι μὲν χρήσονται προβολαῖς καὶ ὄροις καὶ κατὰ τοῦτο διπλῇ δοκεῖ διαίρεσις· οὐ μέντοι διπλοῖς τοῖς οἰκείοις ἕκαστος χρήσεται, ἀλλ' ἀπλοῖς σὺν μιᾷ προβολῇ καὶ ὄρω καὶ ἀνθορισμῷ· ἐπειδὴ ἐν τῷ ζητούμενον ὄνομα, τίς ὁ τυραννοκτόνος, καὶ ἐν ὀρίζεται· οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἀντονομάζοντος ὀρίζεται, τίς ὁ ἱερόσυλος καὶ πάλιν τὸ ἕτερον ὄνομα, τίς ὁ κλέπτης· ἀπὸ δὲ τῆς πηλικότητος διπλοῖς ἕκαστος τοῖς οἰκείοις χρήσεται· ἐπειδὴ δύο ἐστὶ τὰ ἐξεταζόμενα πράγματα ἀνὰ μέρος, ἑκάτερος ἀνὰ μέρος χρήσεται τῷ ὑπ' αὐτοῦ πεπραγμένῳ, καὶ οὐ μόνον αὐξήσει τὸ ἴδιον, ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ ἐναντίου μειώσει· τὸ δὲ πρὸς τι ἀπλοῦν ἐστὶν αὐτῶν γὰρ ἀντεξέτασις ἔσται τῶν πεπραγμένων, καὶ ἀγωνιεῖται δεῖξαι τὸ ἑαυτοῦ μείζον καὶ θαυμασιώτερον· ἰστέον καὶ τοῦτο, ὅτι τὸν κατὰ ἀμφισβήτησιν τινες οὐ βούλονται διπλοῦν εἶναι· κἂν γὰρ δύο, φασὶν, ἔχη πρόσωπα, ἀλλ' οὐ ζητεῖται τὸ πρόσωπον ἐν ὄρω, ἀλλ' ιδιότης πράγματος καὶ ὄνομα πράγματος, οὐ προσώπου ποιότης· εἰ γὰρ πρόσωπον ζητοῦμεν καὶ ποιότητα, οὐκοῦν καὶ βούλησιν καὶ δύναμιν ζητήσομεν· ἀλλ' οὔτε πρόσωπον οὔτε ποιότητα πράγματος ζητοῦμεν.

4.565 ἄλλοι δὲ καὶ τοῦτο λέγουσιν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν ὄροις κατὰ πρόσωπα διπλοῦς· ἀπατηθεὶς δὲ ὁ τεχνικὸς ἀπὸ τῶν στοχασμῶν ἐνόμισε καὶ ἐν ὄροις εἶναι κατὰ πρόσωπα διπλοῦν, οὐ κατανοήσας, ὅτι ἐν μὲν στοχασμῷ ἐπειδὴ ἄδηλον τὸ πρᾶγμα, ἐξ εἰκότων αἰ ἀποδείξεις· εἰκότα δὲ ἐστὶ βούλησις καὶ δύναμις, ἅπερ ἐστὶ προσώπων, διὰ τοῦτο ἔστι κατὰ πρόσωπα διπλοῦς· ἐν δὲ ὄρω ἐπειδὴ μὴ ἐξ εἰκότων, οὐ γὰρ ἄδηλον τὸ πρᾶγμα, αὐτὸ δὲ ζητοῦμεν τὸ πρᾶγμα τί ἐστὶ,

διὰ τοῦτο κατὰ πράγματα μὲν διπλοῦς ἐστὶν ὅρος, κατὰ πρόσωπα δὲ οὐδαμῶς· οἷον ἀνῆλθέ τις ἀναιρήσων τὸν τύραννον, ἔφυγεν ὁ τύραννος, ἄλλος φεύγοντι περιτυχὼν ἀπέκτεινε καὶ ἀμφισβητοῦσι τῆς δωρεᾶς· ἐνταῦθα γὰρ οὐ πρόσωπα ἐξετάζεται, ἀλλὰ τίς ὁ τυραννοκτόνος τὸ πρᾶγμα αὐτό· καὶ πάλιν ἐν ᾧ περὶ τῆς ἱερωσύνης ἀμφισβητοῦσιν οἱ παῖδες, τὸ πρᾶγμα ζητοῦμεν, τίς ἀπὸ τοῦ ἱερέως· καὶ λέξει ὁ τοῦ ἱερέως παῖς, ὅτι τοῦ γένους αἱ ἱερωσύναι εἰσὶν· ταῦτα μὲν ἐκεῖνοί φασιν· χρή δὲ τοῦ τεχνικοῦ τὸν σκοπὸν εἶδέναι, ὃν οὗτος ἐκάλεσε κατὰ πρόσωπα διπλοῦν· οὐ γὰρ ὡς ποιότητος προσώπων ζητουμένης, ἀλλ' ἐπειδὴ δύο προσώπων ὄντων, ἐνὸς δὲ πράγματος ζητουμένου καὶ ὀνόματος, ὁ μὲν τὴν ἀρχὴν τοῦ πράγματος προβάλλεται, ὁ δὲ τὸ τέλος, ὡς ἕκαστος τὴν τοῦ ὀνόματος οἰκειοῖ φύσιν, λέγων τυραννοκτόνος εἶναι, ᾧ πέπραχε, διὰ τοῦτο διπλοῦν αὐτὸν ἐκ προσώπων ἐκάλεσεν· ἐν γὰρ τοῖς προσώποις τὰ ἴδια τοῦ ὅρου συμβέβηκεν ἀμφοτέροις, λέγω δὴ τὸ λείπον καὶ πεπραγμένον· ἀμφοτέροις γὰρ καὶ πέπρακται καὶ λείπει.

4.566 Συριανοῦ ὅ. Ἐπειδὴ καὶ στοχασμοὶ κατὰ ἀμφισβήτησιν εἰσιν, ὡς ἐκεῖνο, τύραννος νοσῶν καὶ ὑποπεύσας εἰληφέναι φάρμακον παρὰ τοῦ οἰκείου ἱατροῦ μετεπέμψατό τινα τῶν ἐκ τοῦ δήμου ἱατρῶν ἀλεξιφάρμακον δώσοντα· ἔλαβεν καὶ ἐτελεύτησεν ἐπὶ σημείοις φαρμάκων· νόμου κελεύοντος τὸν τυραννοκτόνον δωρεὰν λαμβάνειν ἀμφισβητοῦσιν ἀλλήλοις οἱ ἱατροὶ περὶ τῆς δωρεᾶς ζητηέον, τίς ἢ διαφορὰ τούτου τε καὶ τοῦ κατὰ ἀμφισβήτησιν ὅρου· ἐν μὲν οὖν τῇ κατὰ στοχασμὸν ἀμφισβήτησει περὶ τοῦ προσώπου ποιούμεθα τὴν ζήτησιν, πότερος τῶν ἱατρῶν τυραννοκτόνος· ἐν δὲ τῇ ὀρικῇ ἀμφισβήτησει τὸ πρᾶγμα ζητοῦμεν, πότερον τὸ διώξαι τῆς ἀκροπόλεως ἢ τὸ ἀνελεῖν τυραννοκτονία, καὶ τῷ μὲν λείπει τι τοῦ ὅλου πράγματος, τῷ δὲ πέπρακταί τι· συνελθόντα δὲ τὰ παρ' ἐκατέρων γινόμενα ἐν τέλειον ἀποτελεῖ· πάντως οὖν ἡ ὀρικὴ ἀμφισβήτησις ἐκ λειπόντων ἐστὶ καὶ πεπραγμένου· ἐν δὲ τῇ κατὰ πραγματικὴν ἐπαινέσει μὲν καὶ τὸν ἀμφισβητοῦντα ὁ φεύγων, ἑαυτὸν δὲ μᾶλλον ἄξιον ἀποφανεῖ τῆς τιμῆς· ὡς ἐπ' ἐκείνου· μετὰ τὰ Μηδικὰ ἔδοξεν ὑπὸ τοῦ ἀρίστου τῶν Ἑλλήνων βασιλεύεσθαι τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἀμφισβητοῦσι Θεμιστοκλῆς καὶ Πausanίας· γνωστὸν δὲ, ὅτι πολλὰ τοιαῦτα προβλήματα ὀρικά εὐρίσκεται· ὥσπερ γὰρ ἐν στοχασμῷ ἄπειρα μὲν τὰ ἀπλᾶ, πολλὰ δὲ τὰ ἐκ προσώπων ἀτελῆ, ὀλίγα δὲ τὰ ἐκ πραγμάτων ἀτελῆ προκατασκευαζόμενά τε καὶ ἐμπίπτοντα καὶ συνεζευγμένα, οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν ὅρων τὰ ἀπλᾶ ἄπειρά ἐστιν· τὰ δὲ ἀντονομάζοντα καὶ ἐμπίπτοντα ὀλίγα· πλεῖστα δὲ καὶ τὰ κατὰ δύο πρόσωπα, ἃ καὶ κατὰ ἀμφισβήτησιν γίνεται καὶ κατὰ συμβουλήν καὶ κατὰ τὸ δικανικὸν εἶδος· οὐ μόνον δὲ ἐκ λείποντος καὶ πεπραγμένου συνέστηκεν ὁ κατὰ ἀμφισβήτησιν ὅρος, ἀλλὰ καὶ ἐκ πεπραγμένου μόνον, ὡς ἐπὶ τοῦ Κεφάλου καὶ Ἀριστοφώντος τῶν ἀμφισβητούντων τοῦ καλοῦ βίου· καὶ ἐκ λείποντος μόνον, ὡς ἐπὶ τοῦ γελῶντος καὶ κωλυομένου ἱεῖσθαι· δοκεῖ δὲ καὶ τὸ κατὰ τὸν Κέφαλον ἐκ λείποντος εἶναι καὶ πεπραγμένου, λείποντος μὲν τοῦ κατὰ τὸν Κέφαλον μέρους τῷ μηδεμίαν γραφὴν φυγεῖν, πεπραγμένου δὲ τοῦ κατὰ τὸν Ἀριστοφῶντα τῷ πολλὰς φυγεῖν γραφὰς καὶ μηδεμιᾶς ἀλῶναι· οἱ μὲν οὖν μελετῶντες ὡς ὅρον τὸ κατὰ τὸν Κέφαλον πρόβλημα τῷ ἑτέρῳ μέρει οὐ προσάψουσιν ἐπαίνους· οἱ δὲ ὡς πραγματικὴν κατὰ ἀμφισβήτησιν ἐπαινέσουσι μὲν καὶ τὸν ἕτερον, ἑαυτοὺς δὲ μᾶλλον συστήσουσιν· ἐν μὲν οὖν πραγματικῇ ὥριται ἡ αἴτησις τῆς δωρεᾶς, οἷον σίτησις ἢ εἰκὼν ἢ ἐχθροῦ ἀναίρεσις· ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν ἀόριστος ἡ δωρεὰ ἐστίν· οὐ μόνον δὲ ἐν ὅρῳ κατὰ ἀμφισβήτησιν ἐστὶ πρόβλημα, ἀλλὰ καὶ ἐν πραγματικῇ καὶ ἐν ἀμφιβολίᾳ, σπανίως δὲ καὶ ἐν στοχασμῷ· καθόλου τοίνυν τὰ κατὰ ἀμφισβήτησιν προβλήματα γνωσόμεθα ποίας ἐστὶ στάσεως, εἰ μάθοιμεν ὅτι ὁ μὲν στοχασμὸς τὸ δικανικὸν ἔχει μόνον, σπανίως δὲ καὶ τὸ συμβουλευτικόν, αἱ δὲ ἀντιθετικά μόνον τὸ δικανικόν, πραγματικὴ δὲ ἅμφω, αἱ δὲ νομικά τὸ δικανικὸν πλὴν τῆς ἀμφιβολίας· αὕτη γὰρ ἔσθ' ὅτε καὶ τὸ συμβουλευτικὸν ἐπιδέχεται· πᾶσαι τοίνυν αἱ ἀμφισβήτησεις γίνονται, ἢ κατὰ στοχασμὸν, ἢ κατὰ ὅρον, ἢ κατὰ πραγματικὴν, ἢ κατὰ

ἀμφιβολίαν· ἀλλ' ἐν μὲν στοχασμῷ, ὡς εἴρηται, οὔτε τῆς δωρεᾶς αἵτησις ὥρισται· καὶ τίς ὁ τυραννοκτόνος ζητοῦμεν ἐπὶ τῶν δύο ἱατρῶν τῶν ἀνελόντων φαρμάκῳ τὸν τύραννον, καὶ ἀμφισβητούντων ἀλλήλοις τῆς δωρεᾶς· ἐν δὲ τῷ ὄρῳ ἐκ λείποντος καὶ πεπραγμένου ἡ ἀμφισβήτησις ἐστὶ, καὶ εἰ τὸ διῶξαι τὸν τύραννον τυραννοκτονία ζητοῦμεν· ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ ἡ μὲν τῆς δωρεᾶς αἵτησις ὥρισται, περὶ μελλόντων δὲ ἡ σκέψις γίνεται· ἐν δὲ τῇ ἀμφιβολίᾳ ἡ κατὰ ὁμωνυμίαν ἡ ἀμφισβήτησις γίνεται, ὡς ἐπὶ τῶν ἡγεμόνων τῶν ἀμφισβητούντων, τίνες οἱ ἡγεμόνες, πότερον οἱ ῥήτορες ἢ οἱ στρατηγοί· ἢ ὡς ἐπὶ τοῦ ξυλίνου τείχους οὗ ἔχρησεν ὁ θεός· ἢ κατὰ σύνθεσιν ἢ διαίρεσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ Πανταλέοντος, ὅπερ δοκεῖ καὶ ἀσύστατον εἶναι· ὥσπερ δὲ περὶ τιμῆς καὶ πρωτείων ἀμφισβήτησεις γίνονται, οὕτω καὶ περὶ τιμωριῶν καὶ κολάσεως, καὶ λέγεται ἐπ' ἐκείνων ἀντιπροβάλλονται ἀλλήλους, ὡς ἐπ' ἐκείνου· λοιμοῦ καταλαβόντος τὴν Ἑλλάδα ἔχρησεν ὁ θεὸς παύσασθαι τὴν νόσον, εἰ τὴν ἀσεβῆ πόλιν κατασκάψειαν· καὶ ἀντιπροβάλλονται ἀλλήλας Ἄργος τε καὶ Θῆβαι· καὶ τόδε· μετὰ τὰ ἐν Χαιρωνεῖα χρωμένοις περὶ τῆς ἡττῆς ἔχρησεν ὁ θεὸς ἡγεμόνων κακότητι γεγενῆσθαι τὴν ἡτταν, ἀντιπροβάλλονται ἀλλήλοις οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ ῥήτορες.

4.569 Τέταρτος ὁ ἐμπίπτων, ὅτ' ἂν ὥσπερ ἐν στοχασμῷ μεταξὺ τῶν κεφαλαίων ἄλλο ἐμπέσῃ ζήτημα ὁλόκληρον, οἷον ἀμύητος ὄναρ ἰδὼν τὰ μυστήρια ἤρετό τινα μνηθέντα εἰπὼν ἃ εἶδεν, εἰ οὕτως ἔχοι.

4.570. (1n) συγκατέθετο ὁ ἐρωτηθεὶς καὶ ὡς ἐξειπὼν ὑπάγεται· τί γὰρ τὸ ἐξειπεῖν οὔσης τῆς ζητήσεως καὶ ταύτης μέχρι τοῦ πρὸς τι προϊούσης, ἐμπεσεῖται καὶ, τίς ὁ ἀμύητος, ἄλλο ζήτημα· καὶ διαιρήσεις γε καὶ τοῦτο πᾶσι τοῖς ἐξῆς μέχρι τοῦ πρὸς τι· εἴτα ποιήσεις τὰ λοιπὰ κεφάλαια. Συριανο ὦ. Ἐνταῦθα δύο ὄντων τῶν ζητουμένων τοῦ τε εἰ τὸ ἐπινεῦσαι ἐξειπεῖν ἐστὶ καὶ τοῦ εἰ μεμύηται ὁ ὄναρ ἑωρακῶς μέχρι τῶν πρὸς τι προελθούσης τῆς ἐξετάσεως τοῦ προτέρου ζητήματος, οὕτως ἐμπίπτει τὸ δεύτερον· ἔνθα δὴ καὶ τὴν τάξιν ἐναλλάττουσιν οἱ ἀγωνιζόμενοι, ὥσπερ ἐν τοῖς ἀπλοῖς ὅροις, ἐν οἷς ἄλλο μὲν τὸ κρινόμενον ἔφαμεν, ἄλλο δὲ τὸ ζητούμενον· καὶ ὁ μὲν κατήγορος γίνεται φεύγων, ὁ δὲ φεύγων διώκων· ἀμέλει καὶ τῶν κεφαλαίων ἐναλλάττουσι τὴν διαίρεσιν ζητούντων γὰρ αὐτῶν, εἰ μεμύηται ὁ τεθεαμένος τὸ ὄναρ, ὁ μὲν φεύγων τοῖς ἰδίῳ τοῦ κατηγόρου χρήσεται κεφαλαίοις, ἀνθορισμῷ φημι καὶ συλλογισμῷ, κατασκευάζων ὅτι μεμύηται, ὁ δὲ πρότερον κατήγορος τῷ τοῦ φεύγοντος ὄρῳ ἀνατρέπων τὸ μεμυῆσθαι διὰ τοῦ ὀνείρου τὸν ἄνθρωπον· ζητητέον δὲ, τίς ἡ διαφορὰ τοῦ ἐμπίπτοντος ὁρου καὶ στοχασμοῦ ἐμπίπτοντος, καὶ φαμέν ὅτι ἐν στοχασμῷ ἀπὸ τοῦ χρώματος τοῦ προτέρου ζητήματος τὸ δεύτερον ἀναφαίνεται ζήτημα καὶ οἰκεῖόν ἐστι καὶ ἡρτημένον τοῦ προτέρου· καὶ αὐτὸ δὲ τὸ χρῶμα οὐχ ὁ λέγων ποιεῖ, ἀλλ' ἐν αὐτῷ κεῖται τῷ προβλήματι· ἐν δὲ τῷ ἐμπίπτοντι ὄρῳ τὰ τε ζητήματα ἄμφω κεχώρισται ἀλλήλων· μετὰ γὰρ τὰ πρὸς τι τὸ ἕτερον ἐξετάζεται ζήτημα φύσεως ἄλλης ὑπάρχον· ἄλλο γὰρ τὸ ζητεῖν, τί τὸ ἐξειπεῖν, καὶ ἄλλο, τίς ὁ ἀμύητος· καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς τι τοῦ πρώτου ζητήματος ἐμπίπτει τὸ δεύτερον ζήτημα.

4.571 Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Δοκεῖ τοῦτο ἕτερον εἶδος εἶναι ὁρου τῶν συνεξευγμένων· δύο γὰρ ἔχει ζητήματα τὰ συνεξευγμένα, ὥσπερ καὶ οἱ συνεξευγμένοι στοχασμοὶ, ἀλλὰ ἐν μὲν ἔχει τὸ προκειμένον ὄνομα, εἰ ἐξεῖπεν τὰ μυστήρια· τὸ γὰρ δεύτερον εἰς σύστασιν τοῦ προκειμένου παραλαμβάνεται, τὸ εἰ ἀμύητος ὁ ἕτερος· ὥστε οὐ διπλοῦν κἂν δύο ἔχῃ ζητήματα· οὐδὲ γὰρ ὁ στοχασμὸς ὁ συνεξευγμένος διπλοῦς, ἀλλ' ἕτερον ἔχει τὸ εἶδος. Ὁ τ' ἂν ὥσπερ ἐν στοχασμῷ. Τῷ σχήματι μόνον παραπλήσιος, τῇ δὲ φύσει διάφορος· οὐ γὰρ ἐπὶ τοῦ χρώματος ἀνακύπτει, καθάπερ ἐπὶ τοῦ στοχασμοῦ· οὔτε γὰρ ὅλως κεφάλαιον χρῶμά ἐστιν ἐν ὄρῳ, οὐδ' ἀδήλου τοῦ πράγματος ὄντος ἀλλὰ δήλου μὲν, ἀτελοῦς δὲ ἡ ζήτησις· πῶς οὖν ἐνταῦθα φησι μεταξὺ τῶν κεφαλαίων ἕτερον ἐμπίπτει ζήτημα, αὐτὸς διδάσκει καὶ ὑποτίθεται· τοῦ γὰρ πρώτου, φησὶν, ζητήματος ἐξεταζομένου ἄχρι τοῦ πρὸς τι, ἐμπίπτει τὸ ἕτερον ζήτημα τέλειον καὶ αὐτὸ

τυγχάνον, οἷον εἰ ἀμύητος ὁ ὄναρ ἰδὼν τὰ μυστήρια, ὁ ὑπ' αὐτῶν τῶν θεῶν τετελεσμένος, καὶ διαιρεῖται τοῦτο ἕως τοῦ πρὸς τι· καὶ μετὰ ταῦτα πᾶσι τοῖς ἐξῆς κεφαλαίοις κοινοῖς χρῆσόμεθα· δεῖ οὖν τὸ πρῶτον μελετᾶν ἄχρι τοῦ πρὸς τι· τοῖς δὲ ἐφεξῆς κεφαλαίοις κοινοῖς τοῖς μετὰ τὸ πρὸς τι χρήσασθαι· οἷον νόμος τὸν ἐξειπόντα τὰ μυστήρια τεθνάναι· ἀμύητος ὄναρ ἰδὼν τὰ μυστήρια ἤρετό τινα καὶ ἐξῆς οὐκοῦν ἢ προβολή· δεινὰ ἔπραξας ἐξειπὼν τὰ μυστήρια· ὁ ὅρος, οὐκ ἐξεῖπον, οὐ γὰρ ἐφθεγξάμεν· ἀνθορισμός· καὶ μὴν κατένευσας· καὶ συνάψει εὐθύς τὸν συλλογισμόν, λέγων ἴσον εἶναι τὸ κατανεῦσαι τῷ εἰπεῖν· γνώμη νομοθέτου, ὅτι ἄτοπον λίαν ἡγήσατο τὸ τοιοῦτον ὁ νομοθέτης· εἴτα ἢ πηλικότης βεβαιοῖ, ὅτι μέγα καὶ χαλεπὸν τὸ ἐκλέγειν τὰ τῶν θεῶν μυστήρια· εἴτα τὸ πρὸς τι, ὅτι καὶ μεῖζον τὸ κατανεῦσαι, βεβαιουῦντος γὰρ ἐστίν· ἄφ' οὗ τὸ δεύτερον ἐμπίπτει ζήτημα ἐξ ἀντιθέσεως· ἀλλ' οὐκ ἀμύητος οὗτος· τοῦτο γὰρ τὸ χρῶμα· καὶ λοιπὸν ἐπανατρέχει εἰς τὸν ὅρον τοῦ δευτέρου τούτου ζητήματος φάσκων· ἐκεῖνος ἐμνήθη ὁ εἰς θεῶν ἱερὰ φοιτήσας, ὁ παρὰ δαδούχου μαθὼν· τὸν δὲ συλλογισμόν ἐξ ἀντιθέσεως ληψόμεθα, ὅμοιον λέγοντες τῷ ὑπὸ τῶν ἱερέων μανθάνειν τὸ ἐν τοῖς ὕπνοις μυεῖσθαι· μανθάνειν γὰρ ἐστίν ἐξ ἀμφοτέρων· ταῦτα δὲ ἀνατρέψεις λογισμοῖς χωρίζων καὶ πολὺ τὸ μέσον λέγων· ἢ πηλικότης καὶ τὸ πρὸς τι μειώσει· ἰστέον δὲ, ὅτι ἐν τῷ εἶδει τούτῳ συμβαίνει τὸν κατήγορον τὰ τοῦ φεύγοντος ἔχειν κεφάλαια· τὸν γὰρ ὅρον αἰετὸς τοῦ φεύγοντος ὄντα ὁ κατήγορος ἐνταῦθα ἐν τῷ δευτέρῳ ζητήματι λέγει· ὁ δὲ φεύγων τὸν συλλογισμόν τοῦ κατηγοροῦ ὄντα αἰετὸς προβάλλεται.

4.573 Πέμτον εἶδος οἱ δύο καλούμενοι ὅροι· ὁ γίνεται ὅτ' ἂν περὶ δύο ὀνομάτων ἐφ' ἑνὸς προσώπου ἢ ζήτησις ἦ, οὐκ ἀντονομαζομένων· οἷον τὸν καθαρὸν καὶ ἐκ καθαροῦ ἱεῖσθαι, πατέρα τίς μοιχὸν ἀποκτείνας εἴργεται τοῦ ἱεῖσθαι· ἢ γὰρ ζήτησις τίς ὁ καθαρὸς, καὶ τίς ὁ ἐκ καθαροῦ· καὶ χρὴ τὸ ἕτερον πρότερον τελείως ἐπελθόντα τοῖς κεφαλαίοις αὐθις ἐπὶ τὸ ἕτερον ἐξ ἀρχῆς ἰέναι· ταῦτα περὶ ὅρου. Συριανοῦ· Τελευταῖον εἶδος τῶν διπλῶν ὅρων ἐστὶν οἱ καλούμενοι δύο ὅροι, ὅπερ ὠνόμασται μὲν οὕτω, διότι τοῦ ἀντιλέγοντος τῇ δωρεᾷ δύο τινὰ κινουῦντος ἐγκλήματα καὶ δύο προβολαῖς κεκρημένου, ἀναγκαίως ὁ τὴν δωρεὰν αἰτῶν τοῖς ἐναντίοις κεκρημένος κεφαλαίοις, δύο ὅροις κέχρηται, πρὸς ἑκατέραν προβολὴν ἑκατέρῳ τῶν ὅρων ἀπαντῶν· διαφέρει δὲ τῶν ἀπλῶν τῷ εἶναι διπλοῦς· τῶν δὲ διπλῶν τῇ τάξει τῶν κεφαλαίων, καὶ τοῦ μὲν ἀντονομάζοντος καὶ τοῦ κατὰ σύλληψιν τῷ ἐν ἐκείνοις μὲν τῶν ἐπαγομένων ἐγκλημάτων τὸν φεύγοντα τὸ μὲν μεῖζον μὴ παραδέχεσθαι, τὸ δὲ ἔλαττον ἐκόντα ἐπαναιρεῖσθαι· ἐνταῦθα δὲ τοῖς δύο ὅροις ἀμφοτέρα ἐκβάλλει καὶ οὐδέτερον παραδέχεται ὁ τὴν τάξιν ἔχων τοῦ φεύγοντος· τοῦ δὲ ἐμπίπτοντος, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐν τῷ αὐτῷ ζητήματι τὴν τάξιν ἐναλλάττουσι τῶν κεφαλαίων, ὁ τε κατήγορος καὶ ὁ φεύγων, ὡς εἴρηται, τὰς οἰκείας ἀμείβοντες τάξεις, ἐνταῦθα δὲ διόλου τοῦ προβλήματος τὴν οἰκείαν ἑκάτεροι διασώζουσι τάξιν· τοῦ δὲ κατὰ ἀμφισβήτησιν, ὅτι ἐκεῖ μὲν τὸ ἐν πράγματι τοῖς δύο πέπρακται προσώποις, ἐνταῦθα γὰρ τὰ δύο τοῦ ἐνὸς κατηγορεῖται· ὁ γὰρ ἀντιλέγων ἐνταῦθα τῇ ἱερωσύνῃ δύο τινὰ κατὰ τοῦ ἐτέρου σπεύδει ἀποδείξει, ὅτι τε οὐ καθαρὸς, ὡς ἀπεκτονῶς τὸν πατέρα καὶ ὅτι οὐκ ἐκ καθαρῶν, μοιχὸς γὰρ ὁ πατήρ· ἰστέον δὲ, ὅτι τῶν ὀρικῶν ζητημάτων τὰ μὲν ἀκούσια ἔχει τὰ κρινόμενα, ὡς τὸ ἐξαδάκτυλον εἶναι ἢ ὡς τὸ μὴ γελᾶν· τὰ δὲ ἀκούσια, ὡς τὸ ἐπανατείνεσθαι χεῖρας, τὸ κλέπτειν, τὸ βιάζεσθαι· ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἀκουσίων οὔτε γνώμης αἵτησιν κινήσομεν, οὔτε ἀντίθεσιν ἔξωθεν οὐδὲ μίαν ὣν ἔφαμεν ἐν τοῖς ὀρικοῖς ἐμπίπτειν ζητήμασι μετὰ τὴν ἐργασίαν τῶν οἰκείων κεφαλαίων· ἐπὶ δὲ τῶν ἐκουσίων ἢ τε τῆς γνώμης αἵτησις ἐμπεσεῖται καὶ αἱ ἔξωθεν ἀντιθέσεις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ· αἱ δὲ διηγήσεις ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ ἐκ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους γίνονται ἐν δὲ τῷ ὅρῳ ἐκ τῆς προβολῆς· καὶ γὰρ αὕτη τὸ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους περιέχει· οἱ δὲ φεύγοντες ἐκ τῶν ἐναντίων ἐννοιῶν· δηλονότι καὶ λυσιτελεῖν αὐτοῖς πρὸς τὸν ἀγῶνα δυναμένων τὰς τε καταστάσεις καὶ τὰς διηγήσεις ποιήσονται· ἀρχόμενοι μὲν ἕκ τινων καθολικωτέρων ἐννοιῶν, τὰ δὲ μερικά καὶ

τῆς παρούσης ὑποθέσεως οἰκεῖα συνυφαίνοντες ἐκείνοις· γνωστέον δὲ, ὅτι καὶ Κόραξ ὁ τεχνογράφος τῷ τῆς καταστάσεως ὀνόματι κέχρηται προοίμια τοῦ λόγου τὴν κατάστασιν καλῶν· οἱ δὲ τεχνικώτερον περὶ αὐτῆς διορίζοντες καὶ διεξιόντες, ὥς καὶ ἀνωτέρω εἴρηται, τὴν κατάστασιν φασὶ τῷ λόγῳ λυσιτελεῖν πρὸς τοῦτο, ὅπερ καὶ τὸ ὄνομα δηλοῖ, πρὸς τὴν πρεπωδεστάτην διάπλασιν τῆς διηγέσεως· τὸ μὲν γὰρ διηγῆσασθαι ψιλὸν τὸ πρᾶγμα οὐ σφόδρα ἔντεχνον, τὸ δὲ συγκαταστάσει διηγεῖσθαι τεχνικώτατον· ὅθεν καὶ Δημοσθένης ἐν τοῖς δημοσίοις μάλιστα λόγοις, ὅπου καὶ τὴν ἀκρίβειαν ἐμφαίνει, τοιαύταις χρήται ταῖς διηγήσεσιν.

4.575 Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Τὸ τῶν δύο καλουμένων ὄρων τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτ' ἂν περὶ δύο ὀνομάτων ἡ ζήτησις εἴη ἐφ' ἑνὸς προσώπου· ἐνὸς γὰρ ἐνταῦθα ὡς ὁρᾷς ὄντος τοῦ προσώπου, περὶ τῶν δύο ὀνομάτων ἡ ζήτησις ἐστίν, εἰ καθαρὸς οὗτος, καὶ πάλιν εἰ ἐκ καθαροῦ. Οὐκ ἀντονομαζομένον ν. Ἐπειδὴ καὶ ὁ ἀντονομάζων καὶ ὁ κατὰ σύλληψιν δύο ὄροι τυγχάνουσιν, διαστέλλει τῇ διαφορᾷ καὶ διαχωρίζει· φησὶ γὰρ ἐκτιθέμενος οὐκ ἀντονομαζομένων, ὃ ἐστὶν οὐκ ἀναιρουμένου τοῦ ἐτέρου διὰ τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ ἐτέρου, ὅπερ ἐν τῷ ἀντονομάζοντι γίνεται· ὁ γὰρ ἱεροσυλίαν τὸ πεπραγμένον λέγων τὸ κλοπὴν εἶναι ἐκβάλλει· καὶ πάλιν ὁ κλοπὴν διῖσχυριζόμενος ἀναιρεῖ τὴν ἱεροσυλίαν· ἐπὶ δὲ τῶν δύο ὄρων οὐχ οὗτος τῆς ἐργασίας ὁ τρόπος, ἀλλ' ἑκάτερον ἰδίᾳ καθ' ἑαυτὸ ζητεῖται· ὅρα δὲ ἐπὶ τοῦ παραδείγματος· ἐν μὲν τὸ πρόσωπον τὸ ἐξεταζόμενον, δύο δὲ τὰ ζητούμενα ὀνόματα· τίς ὁ καθαρὸς καὶ τίς ὁ ἐκ καθαροῦ· ἥκιστα οὖν διὰ τοῦ ἐτέρου τὸ ἕτερον ἐκβάλλεται, ὅπερ ἐπὶ τοῦ ἀντονομάζοντος δέδεικται, ἀλλὰ καθ' ἑαυτὸ ἑκάτερον ζητεῖται· δυοῖν γὰρ ὄντοι, οἷς ἔνοχον ὁ κατήγαγός φησι γεγενῆσθαι τὸν φεύγοντα καὶ διακεκωλύσθαι ἱεῖσθαι, ὁ φεύγων οὐδ' ἐτέρῳ ὑπεύθυνον ἑαυτὸν εἶναι λέγει· καὶ γὰρ καθαρὸν καὶ ἐκ καθαροῦ ἑαυτὸν εἶναι κατασκευάσει· δύο δὲ ὄντων τῶν ζητουμένων ἐπὶ ἐνὸς προσώπου, διπλὴ καὶ ἡ διαίρεσις ἔσται δι' ὅλων τῶν κεφαλαίων· πρῶτον μὲν περὶ τοῦ τίς ὁ καθαρὸς, δεύτερον δὲ περὶ τοῦ τίς ὁ ἐκ καθαροῦ τῇ αὐτῇ διαιρέσει τῶν κεφαλαίων ἐφεξῆς πάντων· ὥστε καὶ ταύτην εἶναι διαφορὰν πρὸς τὸν ἀντονομάζοντα, διὰ τοῦτο δὲ οὐκ ἀντιτιθέντες κεφάλαιον κεφαλαίῳ τὴν διαίρεσιν ἐν τούτῳ τῷ εἶδει ποιούμεθα, ἀλλὰ χωρίσαντες, οὐχ ὅτι οὐκ ἀγωνιστικώτερον, ἀλλ' ἐπειδὴ διέστηκεν ἀπ' ἀλλήλων καὶ κεχώρισται τὰ ζητήματα, συνάπτειν μὲν ἐπιχειροῦντες σύγχυσιν ἐργαζόμεθα· διαιροῦντες δὲ εὐκρινῆ καὶ σαφεῖ τὸν λόγον παρεξόμεθα· τελείου δέ ἐστι ρήτορος τῇ συμμετρίᾳ τῆς χρείας χρῆσάμενον ἐκφεύγειν τὸ προσκορὲς καὶ ὑπτιον· καὶ εἰ κατασκευάζοντι αὐτῷ τὸ ἕτερον ἀνάγκη γένοιτο καὶ τοῦ ἐτέρου ἐν τῷ λόγῳ ἐπιμνησθῆναι, ἐπαγγέλλεσθαι ποιεῖσθαι τὴν περὶ τούτου ἐξέτασιν, ἔστιν ὅτε εἰ ἀπαιτοίη καὶ βραχείας κατασκευὰς ποιουμένους διὰ τὸ ἀγωνιστικόν· δεῖ δὲ εἰδέναι, ὥς ἔνθα μὲν συμπλέκεται τὰ ζητήματα κεφάλαιον κεφαλαίῳ ἀντεξετάζοντες προάγομεν τὸν λόγον· ἔνθα δὲ κεχώρισται, ἀναγκαῖον χωρίσαι διὰ τὴν σύγχυσιν· πλὴν εἰ πρὸς τὴν χρεῖαν βραχείας μεταξὺ κατασκευὰς ποιησόμεθα τὴν πᾶσαν τοῦ ἐτέρου ἐξέτασιν ὕστερον ἐπαγγελλόμενοι ποιήσιν.

4.577 Διέλωμεν δὲ τὸ ζήτημα· ἐρεῖ τοίνυν ὁ φεύγων· ἐπεὶ τινός εἰμι τῶν ὁσίων καὶ τῶν ἱερέων, μέτεστί μοι καθά που τῶν πολλῶν ἐκάστω· εἴθ' ἡ ἀνθυποφορὰ ἢ ἐκ τοῦ ῥητοῦ· ἀλλ' οὐκ ἦν καθαρὸς ὁ πατήρ· λύσεις κατὰ μετάληψιν χρόνου· τότε καθαρὸς ὢν ἐτύγχανεν, ὅτε κατὰ νόμους ἔγνημε καὶ ὅτε ἐποίησατό με· οὐκοῦν προτέρα τῶν ἀμαρτηθέντων ἢ ἐμὴ γένεσις ἐκ καθαροῦ τοίνυν καὶ οὐκ ἔχοντος μίasma γέγονα· ἐπὶ τούτοις εἰσακτέον τὸ ῥητὸν τὸ δεύτερον· ἀλλ' οὐδὲ σὺ καθαρὸς, ἀπεκτονῶς τὸν πατέρα· τὸ δὲ ῥητὸν τοῦτο ῥητῷ καὶ ἀντεγκλήματι λύσεις· πρότερον ἐξετάσας ὀριστικῶς, τίς ὁ τοῦ προσρήματος τούτου ὑπόδικος, ὁ ἀνδροφόνος, ὁ μεμιασμένος, οὐχ ὁ δικαίως ἀνελών· ἐγὼ δὲ μοιχὸν καὶ ἄδικον εἰς ἐμὲ γεγεννημένον ἀνείλον· δίδωσι δὲ κτείνειν τὸν τοιοῦτον ὁ νόμος· καὶ πληρώσει ἐνταῦθα τόπον κατὰ μοιχοῦ· ἀλλ' ἔδει, φησὶ, φείσασθαι πατρὸς ὄντος· ἢ λύσις, καὶ ποῦ τῷ νόμῳ προσδιώρισταί τι τοιοῦτον, ἐὰν γένει

προσῆκη μὴ διδόναι δίκην· ἀλλὰ δὴ καὶ πατέρα χρὴ μισεῖν ἐτέρου μᾶλλον, εἰ πονηρὸς καὶ ἀσεβὴς γένοιτο περὶ τὸν παῖδα· εἴτα χρῆσαι διαβεβλημένοις ἐπιχειρήμασιν, τί δὲ εἰ προδιδόντα ἡμυνάμην, τί δὲ εἰ τυραννοῦντα· ἄρα μιὰρὸς ἔδοξα δίκην λαβών; οὐκ ἔστιν οὐ τοίνυν ἄξιον οὐδὲ νῦν αἰτίαν ἔχειν ὡς ἀνδροφόνον ὄντα· δεινὸν γὰρ ἡ μοιχεία καὶ τῶν μεγίστων ἀδικημάτων οὐκ ἔλαττον· εἰ δὲ φήσειεν, ὡς ἐχρῆν κρίναι αὐτὸν, ἐνθυμητέον ὅτι ἀνελεῖν προτέτακται παράνομον, οὐ μὴν τὸ ἕτερον ἀνθ' ἐτέρου πρᾶξαι· πῶς δὲ καὶ οὐ δεινὸν μετέχειν μὲν τῆς ἄλλης ἐπιτιμίας ἀνεγκλήτως, εἴργεσθαι δὲ τῆς ἱερωσύνης ἐν ἀνδροφόνου μοίρᾳ ταττόμενον· κἂν μὲν εἰς τὰ ἱερὰ ἐμβάλω καὶ προσίω τοῖς ὁσίοις μηδένα κωλύειν ἐπιχειρεῖν, τὴν δὲ τιμὴν ταύτην ἀφαιρεῖσθαι μετὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς κατεγνωσμένοις ἐπὶ τούτοις ἔστι τελικὸν κεφάλαιον τὸ συμφέρον· ὃ πανταχοῦ καὶ ἐν παντὶ ζητήματι δεῖ καθορᾶν· ἔστι δὲ ἐνταῦθα λαμβανόμενον ἐξ ἐνδόξου, ἀλλὰ χαλεπαίνει, φησὶ, τὸ δαιμόνιον· λύσεις δὲ τὴν ἀνθυποφορὰν ἐνδόξως τὸ καθόλου κατασκευάζων, οὐ πέφυκεν ἀγανακτεῖν ὑπὲρ τῶν μοιχῶν, ἀλλὰ συναλγεῖν τοῖς ἡδικομένοις· εἴτα ἐπὶ τέλει ἐρεῖ, ὅτι συμφέρει τῇ πόλει τὸ ἄνδρα σωφρόνως καὶ κοσμίως βεβιωκότα ὑπηρετεῖν τοῖς θεοῖς ἰστέον δὲ, ὅτι χαλεπὸν ἐν τισιν ὀρικοῖς ζητήμασι χρῶμα τὸ καλούμενον εὐρεῖν· ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ κενοτάφιον διορύξαντος καὶ κρινομένου τυμβωρυχίας· ἀκούω γὰρ, διατὶ ὥρυττες, εἰ μὴ τυμβωρυχεῖν ἤθελες; ἀπορήσει λύσιν εἰπεῖν, εἰ μὴ που λέγει, ἵνα καθάρω τὸν τόπον, ἵνα τινὰ ἀπόθωμαι, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον· καὶ ἐπὶ τοῦ ὑφελομένου τὰ ἰδιωτικὰ χρήματα ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἢ αὐτῇ ἀπορία, τί γὰρ ἐρεῖ χρῶμα μετὰ τὰ κεφάλαια, πλὴν εἰ λέγοι, ὅτι ἡπιστάμην ἰδιωτικὰ εἶναι χρήματα ἐν τῷ ἱερῷ· τίς ὁ καθαρὸς, καὶ τίς ὁ ἐκ καθαροῦ· ἀνείλε γὰρ, οὔτε ἐκ καθαροῦ· μοιχοῦ γὰρ παῖς· ὁ δὲ, ὅτι καὶ καθαρὸς καὶ ἐκ καθαροῦ· ὁ γὰρ μοιχὸν ἀνελὼν καθαρὸς· καὶ ὁ τεκὼν δὲ οὐ μοιχὸς ἦν, ὅτε με ἔτικτεν· καὶ γίνεται τὸ πρῶτον ζήτημα, ὅτι ἐκ καθαροῦ· καὶ λοιπὸν ἐμπίπτει τὸ ἕτερον ζήτημα, εἰ γὰρ ἐκ καθαροῦ γέγονας, ὡς φῆς, σὺ οὐ καθαρὸς ἀνελὼν τὸν καθαρὸν· καὶ οὕτως εἰσάγεται τὸ δευτέρον ζήτημα, ὅτι μοιχὸν ὄντα ἀνείλεν· εἰσάγεται δὲ σχεδὸν μετὰ τὴν ποιότητα.

4.578 Ἰστέον δὲ, ὅτι τινὲς τῶν τεχνικῶν τρία γενικὰ τοῦ ὅρου εἶδη λέγουσι, τὸ κατὰ φύσιν, τὸ κατὰ πρόσωπον, τὸ κατὰ κρίσιν· καὶ τοῦ μὲν κατὰ φύσιν παράδειγμα· νόμος τὸν σεσινωμένον μὴ ἱερᾶσθαι· ἐξαδάκτυλός τις ἢ μὴ γελῶν κωλύονται ἱερᾶσθαι· ἐνταῦθα γὰρ ἡ ζήτησις εἰ τοῦτο σῖνος τὸ κατὰ φύσιν· τοῦ δὲ κατὰ τρόπον τοῦτο· πλούσιος πένητι συνεχῶς ἐπανατείνεται τὰς χεῖρας καὶ κρίνεται ὕβρεως· ζητεῖται γὰρ εἰ οὗτος ὁ τρόπος πληγαί· τοῦ δὲ κατὰ κρίσιν, τοὺς τε κατ' αἵτησιν καὶ τοὺς κατὰ ἀμφισβήτησιν· λανθάνουσι δὲ οὗτοι ἑαυτοὺς οὐκ εἶδη ὅρων ἀλλὰ ποιότητος λέγοντες· διαφέρει δὲ εἶδος ποιότητος τῷ τὸ μὲν εἶδος διάφορον δέχεσθαι διαίρεσιν, τὴν δὲ ποιότητα λόγων αἰτίας μηνυτικὴν εἶναι· οὔτε δὲ ὁ κατὰ τρόπον οὔτε ὁ κατὰ φύσιν διάφορον πρὸς ἀλλήλους τὴν διαίρεσιν ἔχουσιν, ἄλλως τε καὶ τὸ κατὰ φύσιν ἀντιλήψει ἀρμόζει μᾶλλον ἢ ὅρῳ.

4.579 Γενικώτατα μὲν οὖν τρία εἶδη ὅρων ἐστὶν, τό τε κατὰ κρίσιν, καὶ τὸ κατὰ ἀμφισβήτησιν καὶ τὸ κατ' ἀξίωσιν· τὸ μὲν οὖν κατ' ἀξίωσιν καὶ τὸ κατὰ ἀμφισβήτησιν ἄτμητά ἐστι· τὸ μὲν γὰρ αἵτησιν ἔχει μόνον, τὸ δὲ ἢ δύο προσώπων περὶ ἓν μέρος τῶν πραχθέντων ἀμφισβήτησις, οὗ παράδειγμα ὁ ἐπιδιώξας τὸν τύραννον ἐκ τῆς ἀκροπόλεως, καὶ ὁ ἕτερος ὁ ὑπαντήσας καὶ ἀνελών· ἢ δύο πραγμάτων πεπραγμένων ὑπὸ δύο προσώπων τελείου ἑκατέρου ὄντος ἀμφισβήτησις, ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ παραδείγματος· τύραννος τὴν ἑαυτοῦ σκευὴν δέδωκε τῷ δορυφόρῳ, καὶ μεταβαλὼν τὴν ἐκείνου, ἤλθε μοιχεύων ἐνὸς τῶν ἐν τῇ πόλει γυναικᾶ· κατὰ ταῦτόν ἀνῆλθέ τις τὸν τύραννον ἀνελεῖν καὶ ἀπέκτεινε τὸν δορυφόρον ἔχοντα τὴν σκευὴν· καὶ ἐν τῇ πόλει ὁ τῆς γυναικὸς ἀνὴρ τὸν τύραννον μοιχεύοντα ἀνείλε καὶ ἀμφισβητοῦσι τῆς δωρεᾶς· διαφέρει δὲ ὁ ὅρος οὗτος τοῦ προτέρου τῷ παρ' ἐκείνον μὲν ἐν μέρει ἐν ἔργον πεπραχθαι, καὶ τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν εἶναι, τοῦ δὲ τὸ τέλος· ἐνταῦθα δὲ παρὰ δύο προσώπων

τελείως ἀμφοτέρω τὰ ἔργα πεπρᾶχθαι, διὸ καὶ ἀδιάφορον ἔχει τὴν διαίρεσιν· ἐκεῖ μὲν γὰρ εἷς ὅρος ἐστὶ καὶ εἷς ἀνθορισμὸς, λέγοντος, ὅτι τυραννοκτόνου ἐστὶ τὸ ἐκβάλλειν τῆς ἀκροπόλεως, τὸ δεῖξαι φυγόντα, τὸ μηκέτι ἔχειν δορυφόρον· καὶ εἷς πάλιν ἀνθορισμὸς, οἷον, οὐ, ἀλλὰ τυραννοκτονία ἐστὶ τὸ ἀνελεῖν, τὸ δεῖξαι νεκρόν· ἐνταῦθα δὲ δύο ὅροι παρ' ἐκατέρου καὶ δύο ἀνθορισμοί, ὃ τε γὰρ τὸν δορυφόρον ἀνελών φήσει, ὅτι τυραννοκτονία ἐστὶ τὸ ἀνελεῖν εἰς τὴν ἀκρόπολιν, τὸ μάχεσθαι τοῖς δορυφόροις, τὸ ἀποσφάξαι τὸν τύραννον, ὃ δὲ σὺ πεποίηκας, μοιχὸν ἐστὶν ἀνηρηκέναι ἔσω ἐν τῷ οἰκήματι, οὐδὲ γινώσκων, εἰ τύραννος ἦν· ὃ δὲ πάλιν τὸ ἐναντίον, ὅτι τυραννοκτονία ἐστὶ τὸ αὐτὸν ἀποκτεῖναι τύραννον, τὸ νεκρὸν δεῖξαι οὐ δορυφόρον, ἰδιώτην, σχῆμα μόνον τυράννου ἔχοντα, καὶ τὰ μὲν κατὰ ἀξίωσιν καὶ κατὰ ἀμφισβήτησιν ταῦτα· τὸ δὲ κατὰ κρίσιν, ὅπερ ἐστὶ τὸ κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν, διαιρεῖται εἰς τε τὸν ἀντονομάζοντα, καὶ τὸν κατὰ σύλληψιν καὶ τὸν ἐμπίπτοντα καὶ τοὺς δύο καλουμένους ὅρους, ἀλλὰ ταῦτα μὲν τὰ εἶδη τοῦ κατὰ κρίσιν διπλοῦ· ἐστὶ δὲ καὶ ἀπλοῦν τοῦ ἐπανατεινομένου πλουσίου τῷ πένητι συνεχῶς τὰς χεῖρας.

4.580 καὶ ἄλλως ὥραϊον ἔχων τις παῖδα ἐξεμίσθωσε τοῦτον γυναιξὶ καὶ προαγωγείας κρίνεται· λείπει γὰρ τὸ πρόσωπον τῶν ἀνδρῶν· τούτοις γὰρ ὁ ἐκ μισθῶν προαγωγὸς ἄντικρυς κληθεῖ· λέγουσι δὲ καὶ ἕτερον τοῦ κατὰ κρίσιν εἶδος, ἐν ᾧ ἕτερον μὲν ἐστὶ τὸ κρινόμενον, ἕτερον δὲ τὸ ζητούμενον· οἷον νόμος τὸν ἄπολιν μὴ ἀγωνίζεσθαι· βουλευθεὶς ὑπὸ τῶν Ἡλείων κωλύεται· καὶ κρίνουσιν Ἀθηναῖοι Ἡλείους ἐπὶ τῶν Ἀμφικτυόνων ὕβρεως· ἐνταῦθα γὰρ κρίνεται μὲν ἡ ὕβρις, ζητεῖται δὲ εἰ ἄπολις ὁ Ἀθηναῖος τοιοῦτός ἐστι καὶ τὸ τοῦ εὐνούχου· καὶ γὰρ κακεῖ φόνος μὲν τὸ κρινόμενον· ἡ ζήτησις δὲ περὶ τοῦ εἰ μοιχὸς ὁ εὐνούχος. Ἔστι παρὰ τούτους ἕτερος καλούμενος παράδοξος· παράδοξος δὲ λέγεται, ὅτι πάντων τῶν ὄρων φύσιν ἐχόντων ἐπὶ τῶν πρὸς τι ἀπὸ τε τοῦ αἰτοῦντος ἀπὸ τε τοῦ κατηγοροῦ αὖξιν τὸ ἔγκλημα, ἐπὶ τούτου μᾶλλον μειοῖ· ἐστὶ δὲ τούτου παράδειγμα· νόμος τὸν σεσινωμένον μὴ ἱεράσθαι· ἐξαδάκτυλός τις κωλύεται ἱεράσθαι καὶ ἀντιλέγει· ἐν τούτῳ τοίνυν μάλιστα τῷ ὄρῳ τὸ πρὸς τι ἀντέστραπται· οὐ γὰρ περὶ τοῦ καὶ μεῖζον αὐτὸ εἶναι φιλονεικεῖ ὁ κατήγορος, ἀλλ' ἦττον· οἷον ἐπὶ μὲν τοῦ τοιούτου ὄρου τοῦ μὴ γελῶντος καὶ κωλυομένου ἱεράσθαι ὁ κατήγορος τὸ πρὸς τι καὶ μεῖζον κατασκευάσει, φάσκων, ὅτι μεῖζόν ἐστὶ τοῦ ἄλλο τι σῖνος ἔχειν, οἷον τὸ ποδὸς ἐστερηῆσθαι, τὸ ὀφθαλμοῦ· ἐνταῦθα δὲ τὸ ἐλλείπειν μόνον τὸ σῖνος ὁ κατήγορός φησιν· τὸ δὲ πλεονάζειν πολὺ ἦττον ἀποφαίνεται τοῦ ἦττονα ἔχειν· εἰ γὰρ τὸ ἦττον ἄχρηστον, καὶ τὸ πλεόν, ὥσθ' ὁ ἕτερος δάκτυλος ἄχρηστόν ἐστι καὶ τάξιν τοῦ ἦττονος ἔχει· καὶ τούτους δὲ τοὺς ὅρους τοῦ αὐτοῦ τίθεται εἶδους· οἷον τὸν καινὸν ὄπλον εὐρόντα γέρας λαμβάνειν· ἵππον τις ἐδίδαξε μάχεσθαι καὶ αἰτεῖ τὸ γέρας· πλεονάζει γὰρ ἵππος ὄπλου τῷ ἐμψύχῳ.

4.581 Εἰσὶ δὲ καὶ ἔμμεσοί τινες· ἔμμεσοι δὲ λέγονται οἱ δοκοῦντες μὲν ἔχειν δύο ὅρους, μὴ κρινομένους δὲ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν συνεζευγμένων ἐστὶν ὁ ἐμπίπτων· ὁ γὰρ δεῦτερος ὅρος εἰς κατασκευὴν τοῦ προτέρου λαμβάνεται, ὥς ἐπὶ τούτου· νόμος τὸν ὑφέντα ἱεράν δίκην ἄτιμον εἶναι· Δημοσθένης διαλυσάμενος πρὸς Μειδίαν ὑπάγεται τῷ νόμῳ· μετὰ γὰρ τὸ ζητηθῆναι, τί τὸ καθυφεῖναι, οἷον ὅτι τὸ ἐνδοῦναι ἐν δικαστηρίῳ εἰσελθόντα καὶ μὴ δικαιολογήσασθαι, τὸ μὴ παραγαγεῖν μάρτυρας, τὸ ὅλως μὴ ὡς δεῖ ἀγωνίσασθαι, ἐμπίπτει μετὰ ἕτερον ζήτημα, εἰ ὅλως ἱερά δίκη αὕτη καὶ κατασκευάσει ὁ Δημοσθένης μὴ εἶναι ἱεράν· διὸ καὶ ἔμμεσα καλοῦνται, ὅτι τάξιν μὲν ἔχουσι διπλῶν, τὸ δὲ ἕτερον αὐτοῦ μέρος εἰς ἀπόδειξιν τοῦ προτέρου λαμβάνεται καὶ οὐχὶ αὐτὸ ἐγκαλεῖται· οὐ χεῖρον δὲ καὶ τοῦτο εἰδέναι, ὥς ὁ κατὰ ἀμφισβήτησιν ὅρος τὴν ἐναντίαν τάξιν ἔχει τοῖς ἄλλοις ὅροις· ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις ὅροις τὸ κεφάλαιον ὁ ὅρος ἀπὸ τῶν παρειμένων γίνεται, ἐν δὲ τῷ κατὰ ἀμφισβήτησιν ἀπὸ τῶν πεπραγμένων· τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν ὀρίζοντος εἶναι τυραννοκτονίαν, οἷον τὸ διώξαι, τοῦ δὲ τὸ τέλος, οἷον τὸ ἀνελεῖν· πολλάκις γὰρ ἔφαμεν, ὥς ὁ αἰτῶν τάξιν ἔχει διώκοντος· ἰστέον δὲ, ὅτι καὶ στοχαστικὴ πολλάκις

ἀντίθεσις ἐμπίπτει ἐν ὄρω, ὥς ἐπὶ τοῦ τὸν τύραννον πείσαντος καταθέσθαι τὴν τυραννίδα, ἐρεῖ γὰρ ὁ ἐναντίος μετὰ τὸ πρὸς τι, ὅτι εἰκὸς πάλιν τὸν τύραννον ἐπανελθεῖν.

4.582 Περὶ ἀντιλήψεως. Μετὰ τὸν ὅρον ἡ ἀντίληψις, καίτοι ἐν τῇ μεθόδῳ οὐχ οὕτως ἀλλὰ μετὰ τὸν ὅρον εὐθύς ἡ πραγματική· καὶ οὐκ ἀλόγως ἀμφοτέρω, ἐκεῖ μὲν γὰρ ἐκ τῆς διαιρέσεως τῶν πραγμάτων ἐνέκυπτεν· τῶν γὰρ πραγμάτων τῶν μὲν ὄντων φανερῶν, τῶν δὲ ἀφανῶν, καὶ τῶν φανερῶν, τῶν μὲν τελείων, τῶν δὲ ἀτελῶν, τῶν τελείων ἡ πρώτη ζήτησις εὐθύς περὶ τὸν μέλλοντα γίνεται, περὶ δὲ ἡ πραγματική· εἰκότως τοίνυν ἐκεῖ μὲν ἀπὸ τῶν πραγμάτων διαιρούμενος, προτέραν ἔταξεν τὴν πραγματικήν· ἐνταῦθα δὲ ἡ κοινωνία τοῦ ὅρου τῶν κεφαλαίων πρὸς τὴν ἀντίληψιν τὴν τάξιν ὑφηγήσατο· ἅτε δὴ κυριωτέρα αὕτη, τὸ κατ' ἐκεῖνα, φημί δὴ τὰ κεφάλαια, τὴν διαίρεσιν ἐνταῦθα γίνεσθαι.

4.583 ὀρίζεται δὲ αὐτὴν Μινουκιανὸς μὲν οὕτως, ὅτ' ἂν ὁμολογῶν ὁ φεύγων τὸ πεπραγμένον τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται· ἔχει δὲ οὐκ ὁρθῶς, μήτε ἐκ γένους ὦν καὶ διαφορῶν, ὅπερ προσήκει τοῖς τελείως ἔχουσιν ὅροις προσεῖναι, μήτε τί ἐστι κατ' οὐσίαν ἡ ἀντίληψις ὀριζόμενος, ἀλλὰ πότε γίνεται· τοῦτο δὲ ὅρων ἀλλότριον· ἔστι δὲ καὶ στοχασμῷ τοῦτο οἰκεῖον· καὶ γὰρ ἐκεῖ μάλιστα ἐν τοῖς ἐμπίπτουσι καὶ συγκατασκευαζομένοις τὴν ἐξουσίαν ὁ φεύγων προβάλλεται, ὥς ἐπὶ τοῦ τὸν μοιχεύοντα πατέρα ἀπεκτονότος· κακία δὲ ὄρων, ὥς πολλάκις εἵπομεν, τὸ ἐλλείπειν ἢ περιτεύειν· ἀρετὴ δὲ τὸ διασώζειν τὸ προσῆκον ἐκάστω μέτρον. Ἑρμογένης δὲ φησιν ἀντίληψιν εἶναι ἀνευθύνου πράγματος εἶναι δοκοῦντος ὥς ὑπευθύνου κατηγορίαν· οὗτος δὲ ὁ ὅρος τὸ μὲν ἴδιον τῶν ἀντιληπτικῶν προβλημάτων μηνύει, ἀτελὴς δὲ ἐστίν· οὐ γὰρ ἐκ γένους ἐστὶ καὶ συστατικῶν διαφορῶν, ὥσπερ οὐδὲ ὁ τοῦ Μινουκιανοῦ, καὶ ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ γνωρίζει τὴν ἀντίληψιν· ὁ δὲ τελείως ἔχων τῆς ἀντιλήψεως ὅρος ἐστὶν οὗτος· ἀντίληψίς ἐστι στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, καθ' ἣν ὁ φεύγων ὁμολογῶν τὸ πεπραγμένον τῆς ἐξουσίας ἀντιλαμβάνεται· στάσις μὲν οὖν τὸ γένος τοῦ ὅρου· τὰ δὲ ἄλλα διαφοραὶ χωρίζουσαι αὐτὴν τῶν τε ἑτερογενῶν καὶ ὁμογενῶν· ἑτερογενῶν μὲν, οἷον τὸ πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους χωρίζει τὴν ἀντίληψιν γεωμετρικῶν καὶ φυσικῶν θεωρημάτων· πολλὰ γὰρ κάκεισε περὶ τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἀμφιβολίαι· τὸ δὲ ἐπὶ μέρους τῶν καθόλου πολιτικῶν χωρίζει πραγμάτων· τὰ δὲ λοιπὰ τῶν ὁμογενῶν χωρὶς αὐτὴν ἴσῃσι στάσεων· ἐν γὰρ ταύτῃ τοῦ παντός πράγματος τὴν αἰτίαν ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν ἀνάγει· γίνεται δὲ ἀντιληπτικὰ προβλήματα κατὰ τέσσαρας τρόπους, κατὰ νόμον, κατὰ ἔθος, κατὰ φύσιν, κατὰ τέχνην· κατὰ νόμον μὲν, ὥς ἐκεῖνο· τρισαριστέα τις μοιχὸν καταλαβὼν ἀπέκτεινε, καὶ κρίνεται φόνου· τὸν γὰρ νόμον αὐτῷ τὴν ἐξουσίαν φησὶ τοῦ φόνου δεδωκέναι· κατ' ἔθος δὲ, μετὰ τὰ ἐν Χαιρωνείᾳ Φίλιππος ἀπέστειλε πρὸς Ἀθηναίους, αἵρεσιν διδοὺς ἢ τοὺς χιλίους αἰχμαλώτους ἢ τοὺς χιλίους νεκροὺς ἀνελέσθαι πρὸς ταφήν· ἔπεισε Δημοσθένης ἐλέσθαι τοὺς νεκροὺς· ἀπέκτεινε Φίλιππος τοὺς δισχιλίους· καὶ κρίνεται Δημοσθένης ὑπ' Αἰσχίνου δημοσίων ἀδικημάτων.

4.584 Ἦθος γὰρ ἦν παρ' Ἀθηναίοις τοῖς βουλομένοις παριέναι καὶ συμβουλευεῖν τὰ δοκοῦντα, ὥς καὶ Δημοσθένης φησὶν· ἐβόα μὲν ὁ κήρυξ, τίς ἀγορεύειν βούλεται· παρήει δὲ οὐδεὶς κατὰ τέχνην δὲ, ὥς ὁ ζωγράφος ὁ πρὸ τοῦ λιμένος τὰ ναυάγια γράψας· ἄδειαν γὰρ αὐτῷ τοῦ γράφειν, ἃ βούλοιο, φησὶν δεδωκέναι τὴν τέχνην· κατὰ φύσιν δὲ Αἰσχίνης μετὰ τὰ ἐν Χαιρωνείᾳ ἔπειτα Δημοσθένης δακρύων καὶ κρίνεται ὑπ' αὐτοῦ ὕβρεως· φύσιν γὰρ ἀνθρώπῳ φησὶ τῶν δακρύων τὴν ἐξουσίαν χορηγεῖν· διαφέρει δὲ τοῦ στοχασμοῦ μὲν, ὅτι ἐν ἐκείνῳ περὶ τοῦ εἰ ἔστι γίνεται ἡ ζήτησις· καὶ ἄλλο δι' ἄλλου κρίνομεν· ἐν δὲ ἀντιλήψει περὶ τοῦ ποῖόν τί ἐστι, καὶ τὸ κρινόμενον οὐ δι' ἑτέρου κρίνεται· τοῦ δὲ ὅρου διαφέρει, ὅτι ἐν ἐκείνῳ μὲν περὶ τοῦ τί ἐστι τὸ κρινόμενον γίνεται ἡ ζήτησις, καὶ τῶν ὀρικῶν προβλημάτων ἐν ἐνίοις τὸ μὲν πέπρακται, τὸ δὲ λείπει· καὶ τὰ μὲν αὐτὸ τὸ κρινόμενον ἔχουσι καὶ ζητούμενον, τὰ δὲ ἄλλο μὲν τὸ κρινόμενον, ἄλλο δὲ τὸ

ζητούμενον· ἐν δὲ ἀντιλήψει περί τε ποιότητος ἢ ζήτησις γίνεται, καὶ αὐτὸ μὲν οὐ κρίνεται τὸ παρὰ τοῦ φεύγοντος γεγονὸς ὡς ἔγκλημα, διὰ δὲ τινα περιστάσιν λαμβάνει τὴν κρίσιν· ἄξιον δὲ ζητῆσαι ἢ κατὰ νόμον ἀντίληψις τίνι διενήνοχε τοῦ κατὰ νόμον ὄρου, ἐν ᾧ ὁ εὐνοῦχος ὡς μοιχὸς ἀνήρηται· φαμέν οὖν, ὅτι ἐν μὲν τῷ ὄρῳ ἐκ πεπραγμένου καὶ λείποντος ὄν, ζητεῖται εἰ μοιχεύειν ὁ εὐνοῦχος οἷός τε· καὶ εἰ τὸ συγκαθευδῆσαι ἀπλῶς μοιχεία· ἐν δὲ ἀντιλήψει τοῦ πράγματος ὁμολογουμένου καὶ τελείου ὄντος καὶ τοῦ τρισαριστέως μοιχοῦ ἐαλωκότος, φανερώς ζητεῖ εἰ τὸν τρισαριστέα φονεύειν ἐχρῆν ἢ μή.

4.586

Σωπάτρο υ. Καθάπερ ἐν στοχασμῷ καὶ ἐν ὄρῳ πρὸ τῆς τῶν κεφαλαίων ἐξετάσεως καὶ τῆς περὶ ἐκείνας τὰς στάσεις πραγματείας τὰ ἴδια ἐκάστης στάσεως ἀφ' ὧν τὴν ἐπίγνωσιν αὐτῶν ποιησόμεθα προεξεθέμεθα, οὕτως ἀναγκαῖον κἀνταῦθα περὶ τῆς ἀντιλήψεως εἰπεῖν, τίνα μὲν κοινὰ πρὸς ἐκείνας ἐστὶν αὐτῇ, τίνα δὲ ἴδια, ἵνα καὶ ταύτης ῥαδίαν ἔχωμεν τὴν ἐπίγνωσιν· δεῖ τοίνυν ἐν τῇ ἀντιλήψει φανερὸν εἶναι τὸ κρινόμενον πρᾶγμα καὶ μὴ ἀφανές, ὥστε ταύτη τοῦ στοχασμοῦ διαλλάττειν· ἔπειτα δὲ εἶναι καὶ τέλειον ἐνταῦθα τὸ κρινόμενον καὶ μὴ ἀτελές, ὥστε κατὰ τοῦτο διαφέρει τοῦ ὄρου, εἰκότως δὲ καὶ τρίτην τάξιν ἀπέιληφεν, ἐπειδὴ καὶ τρίτη κατὰ φύσιν ἐστίν· ὁ μὲν γὰρ στοχασμὸς ζητεῖ τὴν οὐσίαν καὶ τὸ εἶ ἔστιν· ὁ δὲ ὅρος μετ' αὐτὸν τοῦ φανέντος μὲν, ἀτελοῦς δὲ ἴδιον· μετὰ τοῦτον τοίνυν ἡ ἀντίληψις ἔχει χώραν, ἐκ τῆς ποιότητος ἐσχηκυῖα τὴν γένεσιν· τρόποι δὲ αὐτῆς ἐξ ὧν συνίσταται τρεῖς· ἢ γὰρ κατὰ νόμον, ἢ κατὰ ἔθος, ἢ κατὰ φύσιν· καθ' ἓν γὰρ τούτων τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται ὁ κρινόμενος, ὡς εἶναι τρία τὰ εἶδη τῆς ἀντιλήψεως· τὰ δὲ ἄλλα τὰ δοκοῦντα εἰς ταῦτα ἀναφέρεται· οἷον αἱ τέχναι καὶ τὸ ἀποδημεῖν εἰς τὸ ἔθος· τὸ δὲ μὴ κεκωλυμένον εἰς τὸν νόμον· τὰ γὰρ τρία, ὅπερ εἰρήκαμεν, ἔστι τὰ γενικὰ, τὰ δὲ ἄλλα πάντα, ὅσα τούτοις ἔπεται, μερικά· τῆς μὲν τοίνυν κατὰ νόμον παράδειγμα· ἀριστέα τις μοιχὸν ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται δημοσίων· τῆς δὲ κατὰ φύσιν, ὑποσχομένου Κλέωνος τὰ περὶ Πύλον, ἐγέλασεν Ἀλκιβιάδης καὶ κρίνεται ὕβρεως· τῆς δὲ κατὰ ἔθος, ζωγράφος γράψας τὰ παρὰ Σικελίαν ἐξέθηκε καὶ κρίνεται δημοσίων· καὶ ἄλλο· ἰατρὸς τὰ τῶν μοιχῶν ἰώμενος στίγματα κρίνεται· καὶ ἄλλο, πατὴρ παῖδα συνεχῶς ἀποδημοῦντα ἀποκηρύττει· καὶ ἄλλο· ἰατρὸς ἀτόκια διδούς κρίνεται· τὰ γὰρ ἀπὸ τέχνης, ὅπερ εἰρήκαμεν, εἰς τὸ ἔθος ἀναφέρει καὶ ὅτ' ἂν κατηγορηταί τις πράξας ἐφ' οἷς πράττειν εἰθίσμεθα, ἀποδημεῖν γὰρ ἔθος, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦδε τοῦ παραδείγματος ἔστιν ἰδεῖν· μετὰ τοὺς ἱππέας τὸ δρᾶμα ὑπεξήγαγεν ἑαυτὸν ὁ Κλέων, καὶ κρίνεται Ἀριστοφάνης αἰτίας θανάτου· ἔθος γὰρ ἐν τοῖς Διονυσίοις καθεῖναι τὰ δράματα· ὁρᾷν δὲ χρῆναι, ὅτι ἐν πᾶσι τούτοις φύσει μὲν οὐκέτι κακὸν τὸ κρινόμενον, ἄλλοθεν δὲ πῶς εἶναι δοκεῖ ὑπεύθυνον· αὐτίκα γὰρ ἐὰν τοῦ τρισαριστέως τὴν ὑπόληψιν περιέλῃς, οὐκ ἔτι δύναται κριθῆναι ὁ τὸν μοιχὸν ἀποκτείνας.

4.588

ἰστέον δὲ τοῦτο, ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐν ἀντιλήψει οὐχ ὁμοιον εὐρίσκεται τοῦ πράγματος τὸ ἐπιφερόμενον· ἰδοὺ γὰρ, γελᾷ μὲν Ἀλκιβιάδης, κρίνεται δὲ ἐπὶ δημοσίοις· τοῦτο δὲ ἀνόμοιον ὡς πρὸς τὸν γελῶντα· καὶ πάλιν ἐν τῇ κατὰ νόμον· φόνου γενομένου παρὰ τοῦ τὸν μοιχὸν ἀριστέα φονεύσαντος, δημοσίων ἐστὶν ἢ κρίσις· λέγουσι δὲ καὶ ἄλλο εἶδος ἀντιλήψεως, ὃ καλοῦσιν ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος, οἷον ἐπρέσβευε Φρύνων περὶ τῆς εἰρήνης πρὸς Φίλιππον, καὶ ἐσπέισατο, τὸν παῖδα ὠραῖον ὄντα ἐκεῖ καταλιπών· ἐγράψατο αὐτὸν προαγωγείας ὁ Δημοσθένης ἐπανελθόντα, ἔλυσεν τὴν εἰρήνην Φίλιππος, καὶ κρίνεται δημοσίων ὁ Δημοσθένης ἴσως δὲ καὶ τοῦτο εἰς τὸ ἔθος ἀναφέρεται· ὅτε δὲ ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος ἢ κρίσις, ἐμπίπτει καὶ παραγραφικόν, ὡς οὐ δεῖ με κρίνεσθαι, ἐφ' οἷς ὁ Φίλιππος ἐποίησεν, ἢ ὁ δεῖνα, εἰ τύχοι· εἴτα ἀπὸ χρόνου πάλιν ἕτερον παραγραφικόν, ὅτι τότε ἔδει ἀντιλέγειν· τρίτον, ὡς οὐ δίκαιον περὶ ὧν ὁ δῆμος ἔγνωκε κρίνεσθαι· ἐμπεσεῖται δὲ καὶ συγγνωμονικόν ἐν τοῖς τοιούτοις ἔστιν ὅτε, ὡς ἐπὶ τοῦ Φιλίππου τοῦ ἀποκτείναντος τοὺς αἰχμαλώτους· ἐρεῖ γὰρ ὁ ῥήτωρ κρινόμενος· τίς γὰρ ἂν ὦήθη ταῦτα γενέσθαι, καὶ ὅτι κοινὸν τὸ τῆς ἀγνοίας ἄσασιν.

4.589 Ἡ ἀντίληψις διαιρεῖται προβολῇ. Συριανο ὅ. Ἡ προβολὴ ἐν ὄρω δέδεικται, ὁποῖαν ἔχει φύσιν· ὅτι ψιλή ἐστὶ τῶν γενομένων διήγησις μετὰ βραχείας αὐξήσεως· καὶ τὸ διάφορον ἐν τούτῳ καθέστηκεν, ὅτι ἐν μὲν τῷ ὄρω ἐν τῷ κατὰ αἴσθησιν κοινῇ γίνεται ἡ προβολή, ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει ὁ φεύγων οὐδέποτε τούτῳ τῷ κεφαλαίῳ χρήσεται. Σωπάτρο υ. Κάνταῦθα πάλιν τρία τετήρηκεν ὁ τεχνικός, τὴν τῶν κεφαλαίων ἀπαρίθμησιν καὶ τὴν ἐκάστου ἐργασίαν καὶ τὰ εἶδη τῶν στάσεων· τοῦ δὲ τεχνικοῦ λέγοντος, ἡ προβολὴ ἐστὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀναγκαίως ζητεῖται, διὰ τί ἐν μὲν στοχασμῷ πέμπτον εὐρίσκεται κεφάλαιον, τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἐν δὲ πάσαις ταῖς ἄλλαις στάσεσι πρώτη ἐστὶ καὶ φαμεν, ὅτι ἐν μὲν στοχασμῷ ἅτε κεχωρισμένον ἀπὸ τῶν πεπραγμένων ἔχοντες τὸ κρινόμενον, εὐθύς αὐτὸ ψιλῶς μετὰ τὴν διήγησιν ἐπιφέρομεν· ὅτι ἐπὶ τούτοις αὐτὸν παραπρεσβείας κρίνω, ἢ τινος τοιούτου· τὴν δὲ ἀπόδειξιν ὕστερον ἐκ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους εὐρίσκομεν, ἐπειδὴν εἰς τὴν τοῦ πράγματος ἐξέτασιν ἐμβάλωμεν· ἐν δὲ ταῖς λοιπαῖς τῶν στάσεων, αὐτῶν δὴ τῶν πεπραγμένων εὐθύνομεν, ἡνίκα μετὰ τὴν διήγησιν διελθόντες τὸ ἔγκλημα φράζειν δεηθῶμεν ἀνάγκη τὰ πεπραγμένα· εἰ δὲ συμπλέκεται τῷ ἐγκλήματι, καὶ αὐτὰ εὐθύνομεν· ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἃ προβολὴν ὀνομάζομεν. Μορίοις δικαίῳ υ.

4.590. (1n) Συριανο ὅ. Τὰ μόρια τοῦ δικαίου ἡ ἀντίληψις ἐστὶ, καὶ γὰρ ἔφαμεν, ἡ ἀντίληψις ἢ ἀπὸ νόμου, ἢ φύσεως, ἢ τέχνης ἢ τινος τῶν τοιούτων ἔχει τὴν ἰσχὺν, ἐξ ὧν καὶ τὸ μόριον τοῦ δικαίου λαμβάνεται· ἐξ ἐνὸς γὰρ τοιούτου πάντως ἔχει τὴν ἐξέτασιν· τοῦ γὰρ κατηγοροῦ πολλὴ χρησαμένου τῇ ἐν προβολῇ καταφορᾷ πρὸς τοῦτο μαχόμενος ἀντιστήσει τῇ κατηγορίᾳ ἐν τι τούτων, διαλύων αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν, ὥσπερ ἐν παραγραφικοῦ μοίρα. φήσει γὰρ, ὡς ἄδικος ἡ κατηγορία, καὶ οὐ δεῖ ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἀγῶνας κροτεῖν, ἐφ' οἷς ἡ νόμος, ἡ φύσις τὴν ἐξουσίαν παρέσχετο· ἀλλὰ φασὶ τινες, ὅτι διατὶ τὸ κεφάλαιον τοῦτο φύσιν ἔχον ἀντιλήψεως μὴ ἀντίληψις ἐκλήθη· καὶ φαμεν, ὅτι τὸ κεφάλαιον τοῦτο τὰ μόρια τοῦ δικαίου οὐ φανερώς ὁμολογούμενα, οὐδὲ τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν προβαλλόμενα, ἀλλὰ μόνον διαβολῆς ἕνεκα προτεινόμενα· εἰκότως οὖν οὐδὲ ἀντίληψις ὠνόμασται, διὰ τὸ μὴ πω τῆς ἐξουσίας τὸν φεύγοντα ἀντιλαμβάνεσθαι. Προσώπ ω. Συριανο ὅ. Εἰκότως δευτέραν ἔχει τάξιν τὸ πρόσωπον, κατ' ὀλίγον διὰ τῆς τέχνης τῶν κεφαλαίων ἐπὶ τὸ ἰσχυρότερον ἰόντων· ἐπειδὴ γὰρ ἔφαμεν, ὡς τὰ μόρια τοῦ δικαίου παραγραφικοῦ τάξιν ἔχει, εἰκότως δεύτερον τέτακται τὸ πρόσωπον, τελείας παραγραφῆς τάξιν ἔχον ἐν τῇ ἀντιλήψει· ἔστι γὰρ τοιοῦτον, ὅτι ἐτέρων αἰ τοιαῦτα εἰσι κατηγορίαι· καὶ οὐ δεῖ φέρε εἰπεῖν ἰδιώτας δημοσίων ἀδικημάτων κρίνεσθαι· ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου τοῦ τὰ ναυάγια πρὸ τοῦ λιμένος γράψαντος, καὶ κρινομένου δημοσίων ἀδικημάτων, ἐπειδὴ μὴ καταίρουσιν οἱ πλεόντες· ἐνταῦθα γὰρ τὰ μόρια τοῦ δικαίου τὸ λέγειν, ὅτι ἐπὶ τέχνῃ κρίνομαι· εἴτα ἐπάγει τὸ πρόσωπον, ὅτι οὐ δεῖ ζωγράφον ὄντα ἐπὶ δημοσίοις ἀδικήμασι κρίνεσθαι, ἀλλὰ στρατηγούς καὶ ῥήτορας· καὶ γίνεται παραγραφικοῦ τελείου τάξις· τοῦτο δὲ ἐκλείπει ἔστιν ὅτε, καθάπερ ἐν στοχασμῷ τὸ παραγραφικὸν, καὶ τὰς αἰτίας ἐξῆς ἐροῦμεν.

4.591 Ὅρω καὶ τοῖς ἐπομένοις τῷ ὄρω μέχρι τοῦ πρὸς τι· οἷον ἀνθορισμῷ, συλλογισμῷ, γνώμη νομοθέτου, πηλικότητι, πρὸς τι. Συριανο ὅ. Μετὰ τὸ πρόσωπον ἔπεται εὐθέως καὶ ὁ ὅρος· ἐρεῖ γὰρ ὁ λέγων, ὅτι οὐκ ἐμὲ δεῖ δημοσίων γραφὴν ὑπομένειν, ἀλλ' ἐκεῖνον δεῖ φεύγειν τὸν πόλιν προδόντα, καὶ τὰ τοιαῦτα· οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματος τοῦ ἀπεκτονότος ἐπὶ τῇ γυναικὶ τὸν τρισαριστέα· καὶ κρινομένου δημοσίων ἀδικημάτων· πρῶτον μὲν γὰρ ἐρεῖ, ὡς ὁ νόμος τὴν ἐξουσίαν παρέσχετο· ἔπειτα δὲ, ὅτι οὐκ ἐμὲ δεῖ κρίνεσθαι δημοσίων ἀδικημάτων· καὶ ὁ ὅρος εὐθέως· οὐ γὰρ προὔδωκα ναῦς, οὐ στρατιώτας ἀπώλεσα, εἴτα ὁ συλλογισμός· ὁ γὰρ τοιαῦτα πιστευθεὶς εἴτα ἀδικήσας κοινῇ τὴν πόλιν λυμαίνεται· ταῦτα μὲν οὖν ἔχει καὶ καθ' ἑαυτὰ ἰσχὺν τὰ κεφάλαια· ὅμως μὲν τοι συναθροιζόμενα καὶ κοινῶς λεγόμενα ἐν μιᾷ ἀντιθέσει ἰσχὺν ἐμποιεῖ πλείστην· καὶ μὴ νομίσης παραγραφικὰ εἶναι ταῦτα τὰ κεφάλαια, διαβολῆς γὰρ ἕνεκα

παραλαμβάνεται τοῦ ἀγῶνος, εἴτα ἔπεται ἡ γνώμη τοῦ νομοθέτου, ἐξ ἐτέρου τῶν μερῶν ἐξεταζομένη· οἷον ἀπὸ τοῦ φεύγοντος, ὅτι καὶ ὁ νόμος τοῦτο βούλεται εἶναι δημόσιον ἀδίκημα· εἴτα πηλικότητι, ὅτι μέγα τὸ γενόμενον καὶ δεινόν, τὸν ἀριστεὰ ἀποκτεῖναι, τὸν εὐεργέτην τῆς πόλεως· εἴτα πάλιν τῷ πρὸς τι χρήσεται, ὅπερ συγκρίσεως ἔχει δύναμιν, ὅτι μεῖζον τὸ ἀριστεὰ ἀποκτεῖναι τοῦ τείχει καὶ τριήρεις ἀπολέσαι· τὰ μὲν γὰρ ἐστὶ πάλιν ἀναστῆσαι, τὸν δ' οὐ.

4.592 Αὐτῇ τῇ ἀντιλήψει, μεταλήψει, ἀντιθέσει. Συριανο ὅ. Τοῦτο ὁμώνυμον τῇ στάσει ἐστὶ κεφάλαιον· διαφέρει δὲ τοῦ μορίοις δικαίου κεφαλαίου, καθὸ ἐκεῖνο μὲν παραγραφικοῦ δύναμιν ἔχει, τοῦτο δὲ ἀποδεικτικόν ἐστιν· ἐπειδὴ γὰρ δοκεῖ ἡ προβολὴ τοῦ ἀντιδίκου ἰσχυρὰ εἶναι, εὐθὺς ἀπαντήσῃ τῇ ἀντιλήψει ἀκατασκευῶς ἦτοι τοῖς τοῦ δικαίου μορίοις, ὅτι οὐκ ὀφείλω ἐπὶ τούτοις κρίνεσθαι· τηρήσει δὲ τὴν ἐργασίαν καὶ τὴν κατασκευὴν ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ τῆς ἀντιλήψεως τοῦ κεφαλαίου· ἐπειδὴ γὰρ τολμηρὸν ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐξουσίαν προβάλλεσθαι καὶ θρασὺ ἐπὶ τοιῷδέ ποτε κρινόμενον πράγματι, εἰκότως προοδοποιησάντων τῶν ἄλλων, τελευταῖον αὐτὸ τέτακται τὸ κεφάλαιον, ἡ ἀντίληψις φημι· ταύτῃ δὲ ἡ μετάληψις ἔπεται, ὡς πολλάκις εἴρηται· τοῦτο δὲ συγχωρεῖ μὲν τὴν ἐξουσίαν, μέμφεται δὲ τὴν περιστάσιν· οἷον οὐχ οὕτως ἐχρῆν· τούτῳ δὲ ἔπεται ἀντίθεσις, ὃ καὶ χρῶμα λέγεται, ὃ κατὰ μίαν πάντως τῶν ἀντιθετικῶν γίνεται· εἰκότως δὲ τοῦ ἀντιληπτικοῦ κεφαλαίου κατασκευάσαντος τὴν ἐξουσίαν, ἔσχε χώραν ἡ ἀντιθετικὴ· ὅτ' ἂν γὰρ δείξῃς, ὅτι ἐξουσίαν ἔχεις ποιεῖν, τότε καλῶς πεποιηκέναι ἐρεῖς· οἷον ἀλλ' ἐξῆν, μοιχὸς γὰρ ἦν. Ἐτέρᾳ μεταλήψει. Συριανο ὅ. Δύο μεταλήψεις ἐμπίπτουσιν, ὧν ἡ μὲν πρώτη πρὸς τὸ πρᾶγμα ἐστίν, ἡ δὲ δευτέρα δέχεται μὲν τὸ γεγονὸς, μέμφεται δὲ τὸ πρόσωπον τὸ πρᾶξαν, ὅτι οὐ σὲ χρῆν τοῦτο ποιῆσαι. Θέσει, ποιότητι, καὶ γνώμῃ.

4.593. (1n) Συριανο ὅ. Ἡ θέσις ταῦτόν ἐστι τῇ θέσει τοῦ προγυμνάσματος, ὥσπερ ἡ ποιότης τῷ κοινῷ τόπῳ, ἡ δὲ γνώμη ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ὄρῳ φανερά· καὶ ταῦτα μὲν τὰ κεφάλαια· ἔξωθεν δὲ πολλάκις ὀρिकाί τε καὶ στοχαστικά ἐμπίπτουσιν ἀντιθέσεις, αἱ μὲν ἀνθορισμῷ τε καὶ συλλογισμῷ, αἱ δὲ βουλήσει τε καὶ δυνάμει λυόμεναι· τούτων δὲ τὰ μὲν τοῦ κατηγοροῦ ἐστὶ, τὰ δὲ τοῦ φεύγοντος, τὰ δὲ κοινὰ ἀμφοῖν· τοῦ μὲν κατηγοροῦ προβολή, ἀνθορισμός, συλλογισμός, μετάληψις, γνώμης αἵτησις· τοῦ δὲ φεύγοντος μόρια δικαίου, πρόσωπον, ὅρος, ἀντίληψις, χρῶμα· κοινὰ ἀμφοῖν γνώμη νομοθέτου, πηλικότης, πρὸς τι· ἡ μὲν οὖν προβολὴ ὥσπερ καὶ ἐν ὄρῳ τοῦ κατηγοροῦ ἐστὶ πλατυνομένη τοῖς πεπραγμένοις καὶ τοῖς περιστατικοῖς μορίοις, καὶ μάλιστα τῷ καιρῷ· τὰ δὲ μόρια τοῦ δικαίου ἔστι μὲν τοῦ φεύγοντος· ὠνόμασται δὲ οὕτω, διότι μέρη τοῦ δικαίου ἐστὶ νόμος τε καὶ φύσις καὶ τέχνη καὶ ἔθος, ὧν ἐνὶ πάντως ὁ φεύγων ἐν ἀντιλήψει ἰσχυρίζεται· τὰ μέντοι μόρια τοῦ δικαίου καὶ τὸ πρόσωπον ὀνόματι μόνον διαφέρουσι παραγραφικὰ ὄντα· ὅτ' ἂν γὰρ λέγῃ, ὅτι οὐ δεῖ με ἐπὶ τούτοις κρίνεσθαι καὶ οὐ δεῖ ἰδιώτην ὄντα, παραγραφὴ ἐστίν. Ἡ προβολὴ γίνεται, ὡς καὶ ἐν τῷ ὄρῳ, τὸ δὲ μόριον τοῦ δικαίου ταῦτόν μὲν ἐστὶ τῇ ἀντιλήψει, διαφέρει δὲ, ὅτι ἐνταῦθα μὲν ἄνευ κατασκευῆς ἀπλῶς κατ' ἀρχὰς τίθεται καὶ ἐν παραγραφικοῦ μοίρᾳ, ἐκεῖ δὲ ὡς ἐτέρως, οἷον ζωγράφος ναυάγια γράψας πρὸ τῶν λιμένων ἀνέθηκε, καὶ μηδενὸς καταίροντος δημοσίων ἀδικημάτων φεύγει· ἡ μὲν προβολὴ φανερά, τὸ δὲ μόριον τοῦ δικαίου, εἰ μὴ δεῖ ἐπὶ τούτοις κρίνεσθαι, ὃ μηδεὶς κекώλυκε νόμος. Συριανο ὅ. Ἡ προβολὴ σύντομός ἐστιν ἀπόδοσις τῶν εἰρημένων ἀδικημάτων, καὶ τούτῳ διαφέρει τῆς καταστάσεως, ὅτι ἡ μὲν κατάστασις τὸ μέρος διηγεῖται, καὶ πάθος σπουδάζει κινεῖν, καὶ τὰς ἀποδείξεις κατὰ μέρος, ἡ δὲ προβολὴ κεφαλαιωδῶς πάντα τὰ τῆς καταστάσεως, καὶ συντόμως ὀρίζεται τὸ ἀδίκημα, καὶ ἔστι κυρίως προβολὴ τὸ αἷτιον.

4.594 Τὸ δὲ μόριον τοῦ δικαίου ὅ. Ἰστέον καὶ τοῦτο, ὡς παραγραφικοῦ δύναμιν ἔχει, καὶ δῆλον ἀφ' ὧν δικαστικῶς αὐτὸ προηγέκατο, οἷον εἰ μὴ δεῖ ἐπὶ τούτοις κρίνεσθαι· οὐδεὶς γὰρ ἀπολογίαν προτείνων ἀμφίβολον προτείνεται αὐτήν, ἀλλὰ καθολικὴν ἀπόφασιν· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ ἀρνεῖσθαι, μὴ εἶναι ὑπεύθυνον, ἢ τὸ μὴ κекωλύσθαι τὸ πρᾶγμα· τὸ δὲ, εἰ μὴ δεῖ ἐπὶ τούτοις

κρίνεσθαι, ἀμφιβολίας ἐχόμενόν ἐστι, καὶ τὴν τῶν δικαστῶν ἐκκαλούμενον δοκιμασίαν· οὐδείς δὲ ὁ ἀπολογεῖται ἀμφίβολον κατασκευάζει· τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἐνταῦθα οὐχ ὡς ἀπολογούμενος αὐτὸ λέγει, ἀλλ' ὡς κοινὴν ζήτησιν τῶν δικαστῶν, εἰ δεῖ αὐτὸ ἐπὶ τούτοις κρίνεσθαι· ἢ ἐπαγωγὴ δὲ τοῦ διώκοντος, ἀλλὰ δεῖ· ἢ ζήτησις δὲ τῶν δικαστῶν, εἰ δεῖ ἐπὶ τούτοις κρίνεσθαι, ἃ μηδεὶς κεκώλυκε νόμος· τὰ γὰρ μόρια τοῦ δικαίου ὁδός ἐστιν εἰς τὸ αἰτιάσθαι τὸν ἀγῶνα, τὸ δὲ πρόσωπον αἰτιάται· δύο δὲ εἰδῶν ὄντων τῆς ἐπὶ τῶν νόμων καταφυγῆς, ἢ ὅτ' ἂν λέγωμεν ἐξεῖναι, ἢ μὴ κεκωλύσθαι, τοῦτο γὰρ βιαζόμεθα τάξιν ἔχειν τοῦ ἐξεῖναι, αὐτὸς τῷ μὴ κεκωλύσθαι ἐχρήσατο· κοινὸν γὰρ ἐνθύμημα ἐπὶ πάσης ἀντιλήψεως τὸ λέγειν, ὅτι οὐ κεκώλυκεν ὁ νόμος· ἀπὸ τοῦ νομίμου δὲ καὶ οὐκ ἀπὸ τοῦ τεχνικοῦ ἢ φυσικοῦ τέθεικε τὸ παράδειγμα, διὰ τὸ ἰσχυρότερον εἶναι πασῶν τῶν ἀτέχνων πίστεων τὸν νόμον, φυσικῶν φημί καὶ τεχνικῶν. Σωπάτρο υ. Ἡ προβολὴ γίνεται, ὡς ἐν τῷ ὄρω φησὶν, οὐχ ὅτι ἰδιάζουσα αὕτη ἢ προβολὴ τῶν κατὰ τὰς ἐξῆς στάσεις, καὶ τῇ ἐν ὄρω μόνῃ παραπλησίᾳ· ἀλλ' ἐπειδὴ οὕτω ταύτην εἰ μὴ ἐν τῷ ὄρω ἐδίδαξεν, εἶπεν οὕτως, ὅτι ὡς ἐν ὄρω εἰρήκαμεν, οὕτω τῇ προβολῇ χρηστέον, ὡς ἤδη δὲ διδάξας ἐν ὄρω περὶ τούτου τοῦ κεφαλαίου, περίεργον ἡγήσατο δεύτερον ἀναλαβεῖν· ἤδη γὰρ, τί δύναται τὸ κεφάλαιον καὶ τί διαφέρει τῆς διηγήσεως, εἶπεν· ὅτι ἢ μὲν διήγησις ψιλὴν ἀκατάσκευον ἔχει τὴν ἔκθεσιν, ἢ δὲ προβολὴ μετὰ αὐξήσεως γίνεται ἐκ τῶν περιστατικῶν, ἃ ἐστὶ ταῦτα· τί, ποῦ, πῶς, πότε, διατί; ταῦτα γὰρ ἐστὶν ἡ περίστασις, ἃ συμβαίνει ἔκ τε τοῦ προσώπου καὶ τῆς τοῦ πράγματος περιστάσεως· ἀνάγκη δὲ κἀνταῦθα ὑπομνήσεως ἔνεκεν ἐπισημῆνασθαι, ὅτι πεφεισμένως χρῆ ἐν τῇ προβολῇ χρήσασθαι τοῖς περιστατικοῖς· καὶ μὴ πάσας αὐτῶν τὰς κατασκευὰς τιθέναι, ἀλλὰ τοῖς οἰκείοις κεφαλαίοις τὴν τελείαν ἐξέτασιν αὐτῶν φυλάττειν, ὃ ἐστὶν ἐν τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ ἐν τῷ πρὸς τι.

4. 595 ἰστέον δὲ, ὅτι ἐν τῇ στάσει ταύτῃ ἢ προβολῇ μόνου τοῦ κατηγοροῦ ἐστὶν, οὐχ ὥσπερ ἐν ὄρω ἐστὶν, ὅτε κοινῶς τῶν ἀμφισβητούντων· ἀλλ' ἴδωμεν τὴν προβολὴν ἐπὶ παραδείγματος· ἔστω δὲ τὸ παράδειγμα τοῦτο· ζωγράφος ναυάγια γράψας πρὸ τοῦ λιμένος ἀνέθηκε, μηδενὸς καταίροντος φεύγει δημοσίᾳ· οὐκοῦν ἢ προβολὴ φανερά, ὡς οὐ μέτρια ἡδίκησας τὴν πόλιν, φοβήσας τοὺς ἐμπόρους τῇ γραφῇ, καὶ τὴν ἔξωθεν ἡμῖν τῶν ἀναγκαίων ἀποκλείσας εὐπορίαν, οὐδενὸς γὰρ ἔτι τῶν πρώων ἡμῖν μέτεστιν· εἴπωμεν καὶ ἕτερον παράδειγμα· τρισαριστέα τις μοιχὸν ἀποκτείνας κρίνεται φόνου· ἢ προβολὴ, περιεῖλες τὴν ἀσφάλειαν τῆς πόλεως τρισαριστέα φονεύσας· καὶ ἐπὶ ἐτέρου παραδείγματος· τύραννος πρὸς δημοκρατουμένην πόλιν συνθήκας ποιούμενος δέδωκεν ὁμήρους τοὺς ἑαυτοῦ τρεῖς παῖδας, καὶ ἔλαβε τριακοσίους ὀπλίτας καταλαβὼν τις μοιχὸν ἕνα τῶν τοῦ τυράννου παιδῶν ἀπέκτεινεν, ἀνείλεν ὁ τύραννος τοὺς τριακοσίους, καὶ κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων ὁ τὸν παῖδα τοῦ τυράννου φονεύσας· κἀν τούτῳ ἔβλαψας τὴν πόλιν τοσαύτην καὶ τοιαύτην ἡλικίαν αἴτιος ἀναιρεθῆναι γεγονώς.

4. 596 Τὸ δὲ μόριον τοῦ δικαίου ταῦτόν μὲν ἐστὶ τῇ ἀντιλήψει ἢ μόρια καλεῖ δικαίου τὰ εἶδη τῆς ἀντιλήψεως, διὰ τοῦτο γὰρ καὶ μόρια, ἐπειδὴ κατὰ πρῶτα μέρη ἐξετάζεται ἢ νόμον, ἢ ἔθος, ἢ φύσιν· ἔστι δὲ τὸ κεφάλαιον τοῦ φεύγοντος, ὃ τῇ προβολῇ τοῦ ἐγκλήματος ἀντιτάττει, διαιρεῖται δὲ κατὰ τοὺς τρεῖς τῆς ἀντιλήψεως τρόπους, τὸν νόμον, τὸ ἔθος, τὴν φύσιν· διὸ καὶ εἶδη αὐτὰ τῆς ἀντιλήψεως ἐκαλέσαμεν· ἐροῦμεν γὰρ ἐν αὐτῷ μὴ εἶναι δίκαιον ἐφ' οἷς ἐπιτρέπουσιν οἱ νόμοι κρίνεσθαι· ἢ ἐφ' οἷς πᾶσιν ἀνθρώποις εἴθισται καὶ νενόμισται· ἢ ἐφ' οἷς ἡ φύσις παρέσχεν, οὐχ ὅτι πάντα ἐν ἐκάστῳ, ἀλλὰ πρὸς τὸ κείμενον τῷ οἰκείῳ καὶ τῷ εὕρισκομένῳ χρηστέον ἢ νόμῳ ἢ φύσει ἢ ἔθει· ὅμοιος δὲ τῇ ἀντιλήψει αὐτῇ τὸ κεφάλαιον τοῦτο τῷ διὰ τῶν αὐτῶν προάγεσθαι· διαφέρει δὲ ταύτῃ, ὅτι ἐνταῦθα μὲν χωρὶς κατασκευῆς τινος χρώμεθα ἐν παραγραφικοῦ τάξει τὴν εἰσαγωγὴν αὐτῶν ποιούμενοι, οὐ δίκαιον εἶναι λέγοντες ἐφ' οἷς νόμος ἢ ἔθος ἢ φύσις συγκεχώρηκε κρίνεσθαι· ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει πάσας τὰς κατασκευὰς τίθεμεν, τελείαν τὴν ἐργασίαν τῶν τοῦ δικαίου μορίων ταύτην φυλάττοντες, εἰ μὴ δεῖ ἐπὶ

τούτοις κρίνεσθαι ὡς ἐν παραγραφικοῦ μὲν, ὅπερ εἰρήκαμεν, μοῖρα παραλαμβάνεται τὸ κεφάλαιον, οὐκ ἔστι δὲ φύσει παραγραφικὸν οὐδὲ ὅμοιον τῷ ἐν τῷ στοχασμῷ παραγραφικῷ· ἐκεῖ μὲν γὰρ καὶ ἀξιομάτων καθαιρετικὸν μεθώδευται τῷ φύσει παραγραφικὸν εἶναι καὶ φαίνεσθαι τὸν φεύγοντα προφασιζόμενον καὶ ὑφορώμενον τὴν κρίσιν καὶ φεύγοντα τὴν εὐθυδικίαν, οἷς χρόνον ἢ πρόσωπον ἢ τι τῶν τοιούτων αἰτιᾶται· ἐνταῦθα δὲ τοῦτο λέγειν οὐ δυνάμεθα, οὐδὲ οὕτως αὐτὸ λαμβάνομεν· τὸ γὰρ ἰσχυρότερον μάλιστα τοῦ ἀγῶνός ἐστι τοῦτο, τὸ τὴν ἄδειαν ἐκ τοῦ νόμου προβάλλεσθαι καὶ μὴ φοβεῖσθαι τὸν ἀγῶνα, ἀλλ' ἐλέγχειν μᾶλλον τὸν κατηγοροῦν ὡς οὐ προσηκόντως τῇ κατηγορίᾳ χρησάμενον· καὶ ἄλλη δὲ διαφορά ἐστίν, ὅτι ἐκεῖ μὲν αἰτιᾶται μόνον τὸν ἀγῶνα, ἐνταῦθα δὲ καὶ ὀρίζει, ἐπὶ τίσι τῶν δημοσίων αἱ γραφαί· καθ' ἐν δὲ μόνον τῷ κατὰ τὸν στοχασμὸν παραγραφικῷ δύναται τὴν αὐτὴν ἐξέτασιν ἔχειν, τὸν τρόπον τῆς κατηγορίας μέμφεσθαι· τὰ γὰρ λοιπὰ πολλὴν ἔχει πρὸς ἐκεῖνο τὴν διαφορὰν· ζητήσῃ δ' ἂν τις πιθανῶς, διὰ τί ὅλως, εἰ τὸ αὐτὸ σχεδὸν ἐστὶ κεφάλαιον τὰ τοῦ δικαίου μόρια καὶ ἀντίληψις, δεύτερον ἐδέξῃ τοῖς αὐτοῖς χρήσασθαι; πρὸς ὃ λέγομεν, ὅτι καὶ πάνυ τεχνικῶς καὶ κατὰ νόμον τὸ τοιοῦτο συμβέβηκεν.

4.597 διχῇ γὰρ διαιροῦντος τοῦ κατηγοροῦ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἔν τε τῇ προβολῇ τοῦ ἐγκλήματος καὶ τῷ πηλίκῳ καὶ τῷ πρὸς τι, καὶ πῇ μὲν ἀκατασκευῶς αὐτὰ τιθέντος ἐν τῇ προβολῇ, πῇ δὲ τὰς κατασκευὰς συνάπτοντος ἐν ταῖς αὐξήσεσιν, ὃ ἐστὶ τῷ πηλίκῳ καὶ τῷ πρὸς τι, εὐλόγως καὶ ὁ φεύγων τὸν αὐτὸν τρόπον τὰς λύσεις διαιρῶν διπλῇ ἐισάγει τὴν ἀντίληψιν· ὅτε μὲν τῆς ἐξουσίας ἐφαπτόμενος μόνον, οὐδὲν δὲ κατασκευῆς προστιθείς· ὅτε δὲ μετὰ κατασκευῆς, τελείᾳ τῇ ἀντιλήψει χρώμενος πρὸς γὰρ τὴν δείνωσιν καὶ αὐξήσιν τοῦ ἐγκλήματος τελείας ἐδεῖτο τῆς ἐργασίας, πρὸς δὲ τὴν προβολὴν καὶ τὴν πρότασιν, ἐν παραγραφικοῦ μοίρα γράψασθαι τὸν ἀγῶνα καὶ ἐνδείξασθαι τὴν ἐξουσίαν· ἄλλως τε ἐπειδὴ τὸ λέγειν, ἐξουσίαν εἶχον, ὁ πεποίηκα ποιεῖν, τυραννικὸν ἐστὶ· τὸ δὲ ἰσχυρὸν τοῦ φεύγοντος κεφάλαιον τοῦτό ἐστι.

4.598 Δεῖ, ὡς ἤδη εἰρήκαμεν, ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων κατάρχεσθαι· ἴν' οὖν καὶ τὸ τυραννικὸν ἐκφύγοι, καὶ ἀπὸ τοῦ ἰσχυροῦ δοκῇ κατάρχεσθαι, τῷ τοῦ δικαίου ἐχρήσατο μορίῳ· τό τε τῆς ἐξουσίας τυραννικὸν συσκιάζων τέως, καὶ ἐν παραγραφικοῦ μοίρα χρώμενος τῷ κεφαλαίῳ. Τὸ πρόσωπον, εἰ καὶ δεῖ, ἀλλὰ δημοσίων γε οὐ τοὺς ιδιώτας, τοὺς δὲ ῥήτορας ἢ τοὺς πρεσβευτὰς, ἢ τοὺς στρατηγοὺς, ἢ τὰ ὅμοια· οὗτοι γὰρ καὶ δύνανται ἀδικεῖν δημόσια, ὅτι καὶ τὰ δημόσια πράττουσιν, οἱ δὲ ιδιώται οὐδέν. Συριανο ὕ. Τὸ πρόσωπον ἔστι μὲν τοῦ φεύγοντος, οὐκ αἰεὶ δὲ ἐμπίπτει ἐν τῇ ἀντιλήψει· ὅταν μὲν γὰρ ιδιώτης κρίνηται δημοσίων ἀδικημάτων, ἐμπίπτει λέγοντος, ὡς οὐκ ἂν οἶός τε ἦν ιδιώτης ὦν τηλικαῦτα κινεῖν καὶ μεταφέρειν πράγματα· ὅτ' ἂν δὲ ἔνδοξον ἢ τὸ πρόσωπον, ἐκλείπει, εἰ μὴ τις ἐκ μεταχειρίσεως αὐτὸ εἰσάγοι· ὡς ὁ κρινόμενος Αἰσχίνης δημοσίων ἀδικημάτων, διότι μετὰ Χαιρώνειαν εἶπετο τῷ Δημοσθένει δακρύων· ἐρεῖ γὰρ, ὅτι τοὺς κακῶς ἐστρατηγηκότας αἰτιᾶσθαι χρεὼν τῶν δημοσίων ἀδικημάτων, τοὺς προδιδόντας τὰ τείχη καὶ τὰς τριήρεις καὶ τὰ φρούρια, οὐ τοὺς ῥήτορας. Σωπάτρο υ. Καὶ τοῦτο παραγραφικοῦ χώραν ἔχει, καὶ ἐν τούτῳ γὰρ διαβάλλει τὴν γραφὴν ὁ φεύγων, ὡς οὐ δεῖ τὸν μηδὲν τῶν κοινῶν μεταχειριζόμενον δημοσίων εὐθύνεσθαι· τότε δὲ ἐμπίπτει, ὅτ' ἂν κρίνηται ιδιώτης ἢ γυνὴ δημοσίων ἀδικημάτων ἢ ῥήτωρ σιωπῶν καὶ μὴ πολιτεύόμενος, ἢ ζωγράφος ἢ ποιητής, ἢ ὅστις ἀπλῶς μηδὲν πράττει δημόσιον, μηδὲ ἐφαρμόττει τῷ ὑποκειμένῳ προσώπῳ τὸ ἐπαγόμενον ἔγκλημα· ὅτ' ἂν δὲ κρίνηται στρατηγὸς ἢ ἄλλος τις τοιοῦτος, οὐκ ἂν χώραν ἔχοι τὸ κεφάλαιον, ἀλλ' ἐκλείπει· τοῦτο δὲ ἡμῖν δέδωκε τὸ θεώρημα Δημοσθένους ἐν τῷ περὶ στεφάνου· αὐτοῦ μὲν γὰρ συμβουλευσάντος, ἐτέρων δὲ στρατηγησάντων, εἴτα, τοῦ Αἰσχίνου τὸ ἔγκλημα ἐπὶ τὴν συμβουλὴν ἀγαγόντος, ὅτι Δημοσθένους τῆς ἥττης αἴτιος, τὴν ποιότητα τοῦ οἰκείου προσώπου ὁ ῥήτωρ ἐξήτασεν, ἑαυτὸν μὲν ἀνεύθυνον εἶναι δεικνὺς ἐφ' οἷς οὐκ ἐστρατήγησε,

μεταφέρων δὲ τὴν αἰτίαν ἐπὶ τοὺς στρατηγούς, οἱ κατὰ φύσιν ὑπεύθυνοι τῶν ἐν τῷ πολέμῳ συμβεβηκότων· οὐχ ἀπλῶς δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ σφόδρα τεχνικῶς οὐδὲ ἐπὶ τοὺς στρατηγούς μετατιθεῖς τὴν αἰτίαν ἀντικρυς τῷ παραγραφικῷ ἐχρήσατο, ἀλλὰ φεύγει μὲν ἐκ τοῦ φανεροῦ τὸ κεφάλαιον, ἐπειδὴ ἀξιωματὸς ἐστὶ καθαιρετικόν· τέχνη δὲ τοῦτο μεθώδευσεν ἐν παραβολῇς σχήματι ναυκλήρῳ παραβαλὼν ἑαυτὸν, εἴτα ἐπαγαγὼν ὥσπερ οὐδὲ ἐστρατήγουν ἐγὼ ὥσανεὶ ἔλεγεν, στρατηγῶν αἱ τοιαῦται γραφαί· μεταστατικῶς τὴν ἀπολογίαν ποιησάμενος· δεῖ δὲ εἰδέναι καὶ τοῦτο, ὡς ἰσχυρὸν μὲν καὶ καθ' ἑαυτὸ τὸ πρόσωπον τῷ φεύγοντι, πολλῶ μέντοι τοῖς τοῦ δικαίου μορίοις συναπτόμενον· ὅτ' ἂν γὰρ διὰ τῆς ἐξουσίας τοῦ πεπραγμένου διαβαλὼν τὴν κρίσιν εὐθὺς καὶ τὸ πρόσωπον προσθῇ, μάτην πεποιῆσθαι τὴν γραφὴν ἐπιδείξει τὸν κατήγορον· τὸ παραγραφικὸν τοίνυν, οὐ δεῖ με κρίνεσθαι ἰδιώτην ὄντα· καὶ ἐπ' ἄλλοις αἱ δημόσιαι γραφαί· τοῦτο δὲ τὸ τελευταῖον τοῦ πράγματος τῆς ποιότητός ἐστι· τὸ δὲ πρῶτον τοῦ προσώπου· διαφέρει δὲ τοῦ ἐν στοχασμῷ παραγραφικοῦ, ὅτι ἐκεῖ μὲν, εἰ ὑπερβάλλοι τὸ ἔγκλημα τὴν τοῦ κρινομένου δόξαν, χρησόμεθα αὐτῷ, ὥσπερ καὶ Δημοσθένης περὶ Φωκέων· τοῦτο δὲ δεῖ σκοπεῖν καὶ ὁρᾶν, εἰ ὅσα τῆς Φωκέων σωτηρίας ἐπὶ τὴν πρεσβείαν ἦκε, ταῦτ' ἀπήγγειλαν οὗτοι, οὐχ ὡς ὅδε Φωκέας ἀπώλεσε καθ' ἑαυτόν· ἐνταῦθα δὲ ὅτ' ἂν ἀνοίκειον καὶ μὴ συμφωνοῦν τῇ ποιότητι τοῦ κρινομένου τὸ ἔγκλημα, οὐ γὰρ ὡς ἀπίθανον.

4 . 600 Ὁ ὅρος, ὅτι ἐπ' ἄλλοις αἱ τῶν δημοσίων ἀδικημάτων γραφαί· οἷον ναῦς προδοῦναι, τείχη, συμμαχούς, τὰ ἄρρητα ἐξαιρεῖν καὶ τὰ ὅμοια. ἔπεται οὖν ἀναγκαίως ὁ συλλογισμὸς· εἰ καὶ ταῦτα κάκεῖνα δημόσιον ἀδίκημα, καὶ οὐδὲν διαφέρει· πλειόνων γὰρ ὄντων τρόπων, καθ' οὓς ἂν τις ἀδικήσῃ, οὐκ εἰ μὴ κατὰ πάντας τις ἀδικεῖ διὰ τοῦτο ἀθῶος ἔσται, ἀλλ' εἰ καθ' ἓνα δώσει δίκην καὶ ἐπιχειρήσῃ δηλαδή. Συριανοῦ ὅ· Ὁ ὅρος ἐστὶ μὲν τοῦ φεύγοντος, πλατύνεται δὲ οἷς εἰρήκαμεν ἐν ὄρῳ ἀπὸ τῶν λειπόντων· ταῦτα δὲ τὰ τρία κεφάλαια μόρια τοῦ δικαίου, πρόσωπον, ὅρος, παραγραφικὸν τάξιν ἔχοντα, λύει τὴν προβολήν, ὁ δὲ ἀνθορισμὸς καὶ συλλογισμὸς ἐστὶ μὲν τοῦ κατηγόρου λύοντος τὸν ὅρον, πλατύνεται δὲ ὡς ἐν ὄρῳ εἴρηται· ἡ δὲ γνώμη τοῦ νομοθέτου πηλικότης τε καὶ πρὸς τι κοινὰ παρ' ἑκατέρου πρὸς τὸ τῷ λόγῳ συμφέρον μελετηθήσεται· ἐπὶ μὲν τῆς γνώμης τοῦ νομοθέτου, ἢ εἰ νόμους ἔχοιμεν, ἢ νόμων ὁμοίων μέρεσιν, ἢ ταῖς εὐλόγοις αἰτίαις χρωμένων· τὴν δὲ πηλικότητα, τοῦ μὲν κατὰ αὔξησιν, τοῦ δὲ κατὰ μείωσιν προάγοντος· ἐπὶ δὲ τοῦ πρὸς τι, ὁ μὲν ἀπὸ παραδειγμάτων ἐκ συγκρίσεως αὐξήσει τὸ πεπραγμένον, ὁ δὲ ἐξ ἀναιρέσεως ἐπιχειρῶν οὐδόλως ἀδίκημα δείξει τὸ κατηγορούμενον.

4 . 601 Ὁ ὅρος, ὅτι ἐπ' ἄλλοις αἱ τῶν δημοσίων. Ἔστι μὲν ὅτε καὶ τοῦτο ἐπιλείπει τὸ κεφάλαιον, ὅτ' ἂν τὸ πεπραγμένον οἰκειότατον ἦ τῷ ἐπιφερομένῳ ἐγκλήματι· οἷον πόλιν συνεχῶς ἀφισταμένην, καὶ μὴ συμμαχεῖν ἐθέλουσαν ὁ στρατηγὸς κρίνει δημοσίων ἀδικημάτων· οὐ γὰρ δύναται λέγειν, ὅτι οὐκ ἐστὶ δημόσιον ἀδίκημα ἢ τῶν συμμαχῶν ἀπόστασις· δεῖ δὲ ὅτε ἐμπίπτει καὶ παραδείγματι χρῆσθαι ἀπὸ τοῦ μείζονος· ἔαν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος χρῆσώμεθα, βλάπτομεν καὶ τὴν ὑπόθεσιν καὶ τὸ κεφάλαιον· λαμβάνεται δὲ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος ὡς ἐπὶ τούτου· Ἀλκιβιάδης κωμάζων πρὸς τοὺς ἐκ Πύλου τριακοσίους ἐβόησεν, εὖγε, ὦ γενναῖότατοι, καὶ κρίνεται ὑπὸ Κλέωνος ὕβρεως· εἰ γὰρ ἐκ τοῦ ἐλάττονος ὀρίσαιτο λέγων, τότε ἔδει ὕβρεως κρίνεσθαι τινα, ἥνίκα διαβάλοι πρὸς ἄλλον ἢ λοιδορήσεται, λάθοι ἂν καθ' ἑαυτοῦ λέγων· πολὺ γὰρ ἐστὶ τὸ δημοσίᾳ καὶ ἐν κοινῷ ὑβρίζειν τὸ λάθρα καὶ ἐν παραβύστῳ. Σωπάτρο ὅ· Πῶς τὸν ὅρον ἐργασώμεθα ἐν αὐτῇ τῇ στάσει τοῦ ὅρου δεδήλωται· ἔνιοι δὲ τῶν τεχνογράφων βούλονται ἐκλείπειν τὸ κεφάλαιον τοῦτο, οἷον τὸν ὅρον, ὅτε μὴ γενικὸν ἦ τὸ πεπραγμένον ἔγκλημα, τουτέστι μὴ κατὰ πολλῶν δυνάμενον κατηγορηθῆναι· δύναται γὰρ τις κρίνεσθαι δημοσίων ἀδικημάτων καὶ φρούριον προδοῦς καὶ συμμαχούς καὶ ναῦς καὶ τὰ τοιαῦτα· ὅτ' ἂν οὖν ἦ γενικὸν τὸ πεπραγμένον ἔγκλημα, τότε εὐρίσκεται τὸ ὀρικὸν παραγραφικόν· ἐπέχει δὲ καὶ

τοῦτο τὸ κεφάλαιον ἐνταῦθα τόπον παραγραφικοῦ ἀπὸ τοῦ πράγματος, ἀκολουθῶς δὲ καὶ μετὰ τάξεως καὶ τὸ πρῶτον παραγραφικὸν καὶ τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον παρήκται· ἐπεὶ οὖν καὶ τοῦτο τόπον ἐπέχει παραγραφικοῦ, δεόν πάντα ταῦτα συνάπτειν ἀλλήλοις, ὡς πολλάκις εἵπομεν, τῷ ἰσχυρὸν ἀποφαίνειν τὸν φεύγοντα τῷ διώκοντι· ὅρα γὰρ τὴν ἰσχὺν ἀπ’ αὐτῆς τῆς ἐξετάσεως ἀπὸ τῶν τοῦ δικαίου μορίων· οὐ δεῖ με κρίνεσθαι ἐφ’ οἷς ἠκολούθησα, ἢ νόμῳ, ἢ φύσει, ἢ ἔθει πεποίηκα· ἔπειτα οὐ δεῖ με ἰδιώτην ὄντα δημοσίων· ὅ ἐστι τοῦ προσώπου· τρίτον οὐκ ἐπὶ τούτοις αἱ τῶν δημοσίων γραφαί, ὅ ἐστι τοῦ ὅρου· οὕτω γὰρ εἰσάξομεν τὰ τρία κεφάλαια συμπλέκοντες καὶ παραγραφικῶς ἀγωνιζόμενοι· προσέτι προστιθέντες τὰς τελειότητας, ἃς μεμαθήκαμεν ἐπὶ ἐκάστου· ἰσχυρὸν μὲν γὰρ καὶ καθ’ ἑαυτὸ ἕκαστον τούτων καὶ ἱκανὸν εἰς ἀπολογίαν· συναπτόμενα δὲ πρὸς ἀλλήλα πλείονα τὴν δύναμιν ἔχει· αὕτη δὲ διαφέρει τὸ ὀρικὸν τοῦτο τοῦ ἐν ὄρῳ ὁμωνύμου ὀρικοῦ, ὅτι ἐκεῖνο μὲν εἰς ἀποδείξιν τοῦ ὑποκειμένου ζητήματος συντελεῖ, τοῦτο δὲ εἰς διαβολὴν τῆς κρίσεως μόνης δεχόμεθα· οὐ γὰρ εἰ δημόσιον ἀδίκημα τὸ πραχθὲν, ἢ ἕτερόν τι ἢ ζήτησις, ἀλλ’ εἰ δίκαιον ἀνεύθυνον ὄντα τὸν διαπραξάμενον δοῦναι δίκην, εἰ ὅλως ἀδίκημα τὸ γενόμενον· ἢ μὲν γὰρ τοῦ δικαίου ζήτησις ποιότητός ἐστιν, ἥς ἡ ἀντίληψις, ἢ δὲ περὶ τοῦ τί ἐστι ζήτησις, οὐ ποιότητος, ἀλλ’ ἰδιότητος, εἰ ὕβρις τοῦτο, εἰ δημόσιον ἀδίκημα, ὅπερ ἐστὶν ὅρου· τινὲς δὲ πλανηθέντες ἐζήτησαν, πῶς ἐν ἀντιλήψει τελείου τοῦ πραχθέντος ὄντος, ὅρος ἐμπίπτειν δύναται, οὐ κατανοήσαντες, ὅτι οὐ τὴν ἰδιότητα τοῦ ὑποκειμένου ζητοῦντες ἐν ἀντιλήψει τὸν ὅρον παραλαμβάνομεν, ἀλλὰ τὴν φύσιν διαβάλλοντες, ἐφ’ οἷς χρὴ τὰς δημοσίας εἶναι γραφάς· ζητητέον δὲ, τί ἄρα καὶ διοίσει τῆς ἀντιλήψεως· ὅτι ἐν μὲν ὄρῳ φύσει ὑπαίτιον τὸ πεπραγμένον, ἐν δὲ ἀντιλήψει ἀνεύθυνον· ζητητέον δὲ καὶ τοῦτο, πῶς παραγραφικὸν ἐμπίπτει ἐν ἀντιλήψει· πῶς δὲ ὀρικὸν, τελείου ὄντος τοῦ πεπραγμένου· τὸ μὲν οὖν παραγραφικὸν ἐμπίπτει, ἐπειδὴ καθάπερ ἐν στοχασμῷ ἀνεύθυνον τὸ πεπραγμένον· τὸ δὲ ὀρικὸν, ἐπειδὴ τὸ ἀνεύθυνον εἶναι καθάπερ ἀτελὲς τυγχάνει· λύεται δὲ τὸ ἐν ἀντιλήψει ὀρικὸν παραγραφικὸν ἀνθορισμῷ, συλλογισμῷ, γνώμῃ νομοθέτου, πηλικότητι, πρὸς τι· ταῦτα γὰρ τοῦ ὅρου τὰ κεφάλαια· μετὰ γοῦν τὰ δύο παραγραφικά, τό τε ἀπὸ τοῦ προσώπου καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ πράγματος, ἢ ἀντίληψις· εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτι ἐὰν ἀπὸ τοῦ προσώπου ἐμπέση παραγραφικὸν ἐν ἀντιλήψει, προτάττεται τοῦ ὀρικοῦ παραγραφικοῦ τοῦ ἀπὸ τοῦ πράγματος· πρῶτον γὰρ δεῖ σύστασιν λαβεῖν τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ προσώπου, εἴθ’ οὕτω τὴν ἐξέτασιν τοῦ πράγματος γενέσθαι.

4 . 603 Ἐπεταί οὖν ἀναγκαίως ς. Ἀναγκαίως ὁ συλλογισμὸς εὐρίσκεται, ἔνθαπερ ὁ ὅρος· φύσει γὰρ μάχονται τὰ κεφάλαια ἀλλήλοις, οὔτε γὰρ ὁ ὅρος ἄλλως λυθείη πλὴν συλλογισμῷ, οὔτε συλλογισμὸς πλὴν ὄρῳ· ἐκάτερα γὰρ ὑπ’ ἀλλήλων λύεται μόνον· ὁ μὲν γὰρ συλλογισμὸς εἰς ταῦτόν ἄγει τὸ πεπραγμένον τῷ μὴ πεπραγμένῳ· τοῦτο δὲ ποιήσει ἐκ τοῦ τέλους καὶ τῆς κοινῆς ποιότητος κατασκευάζων, ὅτι ἐξ ἀμφοτέρων ἐν καὶ τὸ αὐτὸ τέλος· οὐ γὰρ ὁ τρόπος τοῦ ἀδικήματος ἀναιρεῖ τὸ ἀδίκημα, ὡς εἴ τις μὴ ξίφει τινὰ φθείρας ἀλλὰ λίθῳ φάσκει μὴ εἶναι φονεὺς τὸν τρόπον τοῦ ἀδικήματος ἀπολογίαν ποιησάμενος· ὁ δὲ ὅρος, ἃ συλλογισόμεθα ταῦτα ὀρικῶς λύει ἀπὸ τῶν γενῶν εἰς τὰ εἶδη διαιρῶν καὶ ταῖς διαφοραῖς χωρίζων, ὅτι δημόσιόν ἐστι, ὅτ’ ἂν ναῦς προδῶ, ὅτ’ ἂν στρατιώτας, συμμάχους, ὅτ’ ἂν ἐξείπη τὰ ἀπόρρητα· ὅτε καταλίπη τὴν τάξιν.

4 . 604 Ἰστέον δὲ, ὅτι τοῦ ἀνθορισμοῦ οὐκ ἐμνήσθη ἐνταῦθα, καίτοι γε τοῦ ὅρου εἰωθότος τῷ ἀνθορισμῷ λύεσθαι· φαμέν οὖν, ὅτι ὁ συλλογισμὸς οὐκ ἔστιν ἰδιάζον κεφάλαιον, ἀλλὰ συμπέρασμα τοῦ ἀνθορισμοῦ· ὁ τεχνικὸς οὖν πολλάκις συλλογισμὸν ὠνόμακεν ἀντὶ ἀνθορισμοῦ, εἰδὼς ὅτι ταῦτόν ἐστιν· εἰ δέ τις ζητήσῃ, διατὶ οὖν μὴ μᾶλλον τὸν ἀνθορισμὸν εἴρηκε, ἐροῦμεν, ὅτι τὰ κεφάλαια πρὸς ἀπόδειξιν σπεύδει, τὰ δὲ συμπεράσματα τὰς ἀποδείξεις ἔχει· εἰ οὖν ὁ συλλογισμὸς συμπέρασμά ἐστι τοῦ ἀνθορισμοῦ, εἰκότως κυριώτερόν ἐστι πρὸς

τὴν χρῆσιν. Καὶ ἐπιχειρήσει δηλαδὴ ἡ. Ἀντὶ τοῦ ἐπιχειρήμασι χρήσεται, ἐνθυμήματα μετὰ παραδειγμάτων εἰς ἀπόδειξιν συντείνοντα ἐρεῖ, οἷον ἐπὶ τοῦ τοιούτου παραδείγματος ὁ τὸν ὀφθαλμὸν πηρώσας οὐχ ὅτι καὶ μὴ χεῖρα ἐπήρωσε διὰ τοῦτο ἀθῶός ἐστιν, ἀδικήματα γὰρ ἀμφοτέρω, καὶ δεῖ καὶ τοῦ ἐνὸς διδόναι δίκας. Γνώμη νομοθέτου, εἰ ἐμπίπτει, χρήσεται ἑκάτερος πρὸς τὸ λυσιτελοῦν. Συριανο ὅ. Τοῦτο οὐ πάνυ ἀστείως εἴρηκε· νόμου γὰρ προκειμένου ἦτοι ῥητοῦ, ἀνάγκη καὶ τὴν τοῦ νομοθέτου ψηλαφᾶσθαι γνώμην· ὁ μὲν γὰρ τῷ ῥητῷ, ὁ δὲ τῇ διανοίᾳ χρήσεται, ἢ ἐστὶν ἡ τοῦ νομοθέτου γνώμη· ὥστε ῥητοῦ ἐμπεσόντος καὶ γνώμῃ ἐμπεσεῖται νομοθέτου· καὶ διὰ τοῦτο ὥφειλεν οὕτως εἰπεῖν, ῥητὸν νομικὸν εἰ ἐμπίπτει, ἀλλὰ μὴ γνώμη, εἰ μὴ τις ἄρα ἐκεῖνο φαίη, ὡς κοινότερον τὸ ῥητὸν γνώμην ἐκάλεσε νομοθέτου, ἀπὸ τοῦ κυριωτέρου καὶ ποιητικοῦ καὶ αἰτίου τὸ ἀποτέλεσμα ὀνομάζων. Μαρκελλίνου υ.

4. 605 Καλῶς τὸ εἰ ἐμπίπτει, οὐ γὰρ αἰεὶ εὐρίσκεται· οὔτε γὰρ ἐφ' ἑκάστου τῶν ζητουμένων εὐρίσκεται νόμος, οὔτε εἰ εὐρίσκοιτο πάντως λυσιτελεῖ ἡμῖν· εἰ μὲν οὖν βλάπτοι, παραιτησόμεθα καὶ οὐκ ἐξετάσομεν· ἢ ἀπ' αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῆς γνώμης τῶν γεγραμμένων τὴν ἐξέτασιν παραληψόμεθα πρὸς τὸ ἑαυτῶν χρήσιμον· ὅτε οὖν ἐμπίπτει ἐν ἀντιλήψει, διττὴ ἔσται, ἢ μὲν ἐπ' αὐτῆς τῆς ἀντιλήψεως, ὅτ' ἂν ἀπὸ νόμου γίνηται, ἢ δὲ ἐπὶ τοῦ συλλογισμοῦ· διαφέρει δὲ, ὅτι ἢ μὲν σύστασιν ἔχει τοῦ συλλογισμοῦ, ἢ δὲ πρὸς τὸ ῥητὸν γίνεται τὸ προκειμένον· διαφέρει δὲ καὶ τῷ ὀνόματι· ἢ μὲν γὰρ γνώμη τοῦ νομοθέτου καλεῖται, ἢ δὲ πρὸς τὸ ῥητὸν λύσις οὕσα τοῦ ῥητοῦ πρὸς τὴν παρὰ τοῦ φεύγοντος ἐξουσίαν διάνοια προσαγορεύεται· αἰεὶ μὲν οὖν ἢ πρὸς τὸ ῥητὸν ἐμπίπτει ἐπὶ τῆς ἐπὶ νόμον ἀντιλήψεως· οὐ περὶ ταύτης δὲ νῦν ὁ λόγος, ἀλλὰ τῆς ἐτέρας τῆς ἐπὶ τοῦ συλλογισμοῦ· ἐμπίπτει δὲ τότε, ὅτ' ἂν ὁ κατήγορος ἐν ἀντιλήψει ῥητὸν ἔχη προβάλλεσθαι, καθὼς κρίνει τὸν φεύγοντα· οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ γεωργοῦ τοῦ τὸν υἱὸν ἀποκηρύττοντος, νόμου κελεύοντος ἐξεῖναι πατράσιν ἀποκηρύττειν τοὺς παῖδας· ἐν τούτῳ γὰρ διαβάλλοντος τοῦ παιδὸς τὴν ἀποκήρυξιν καὶ λέγοντος, ὡς ἐπ' ἄλλοις ἀποκηρύττειν ἐχρῆν, ὅτ' ἂν ἀσελγαίνωσιν, ὅτ' ἂν ὑβρίζωσιν, ὅτ' ἂν μέθαις, ὅτ' ἂν κύβοις, ὅτ' ἂν ἐταίραις σχολάζωσιν, ἀλλ' οὐχ ὅτ' ἂν τὰ σεμνότερα διώκωσιν· καὶ πρὸς ταῦτα τοῦ πατρὸς, ὃ ἐστὶ τοῦ κατηγόρου, τὸν συλλογισμὸν ἐπάγοντος, καὶ ὡς μηδὲν διαφέρουσι λέγοντος, οὐ τὸ ἴσον συλλογιζόμενον· ἄτοπον γὰρ φιλοσοφίαν ἐξισοῦν ἀσελγείᾳ, ἀλλ' ἀπλῶς λέγοντος, ὅτι πάντα, ὅσα ἂν λυπῇ παῖς τὸν πατέρα καὶ παρὰ γνώμην αὐτοῦ ποιῇ, ἀποκηρύξεως ἄξια, εὐρίσκεται νόμος ἐξ αὐτοῦ τοῦ πατρὸς προβαλλόμενος, ὅτι ἔξεστι τοῖς πατράσιν ἀποκηρύττειν τοὺς παῖδας· ἐμπεσόντος οὖν τοῦ νόμου τούτου, ἐπὶ τὴν τοῦ νομοθέτου γνώμην ἀμφοτέροι τρέπονται, πρὸς τὸ χρήσιμον ἑκάτερος· κοινὸν γὰρ ἀμφοῖν τὸ κεφάλαιον· οὐχ ἀπλῶς γὰρ ἢ ἐπὶ τοῦ συλλογισμοῦ γνώμη ἐμπίπτει, ὅταν ἐπὶ τὸν νόμον ἀντίληψις ᾖ, ἀλλ' ὅτ' ἂν ἐμπίπτῃ ῥητὸν, καθὼς ἢ κρίσις καὶ ἢ κατηγορία τῷ κατηγόρῳ γίνεται.

4. 606 Ἐὰν δὲ τοῦτο μὲν ῥητὸν μὴ ἐμπίπτῃ, ἐπὶ νόμον δὲ ἡ ἀντίληψις ἀνάγεται βοηθοῦσα τῷ φεύγοντι, τὴν πρὸς τὸν νόμον ἔχει διάνοιαν· πᾶν γὰρ ῥητὸν διανοίᾳ λύεται, τὴν δὲ ἐπὶ τοῦ συλλογισμοῦ γνώμην νομοθέτου οὐκ ἔχει· τὰ δὲ τῆς ἐργασίας τῆς γνώμης ἐν ὄρῳ μεμαθήκαμεν. Ἡ πηλικότης, ὅτι μέγα τὸ γεγονός. Μαρκελλίνου υ. Ἀπὸ τῶν κεφαλαίων τούτων, τῆς τε πηλικότητος καὶ τοῦ πρὸς τι, ὁ τόπος τῶν αὐξήσεων παραλαμβάνεται, ἐν οἷς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐστὶ τελείως εἰσαγόμενα καὶ πάσας τὰς ἐργασίας ἔχοντα καὶ τὰς κατασκευὰς, καὶ οὐ καθάπερ ἐν προβολῇ ἀτελῶς· τίς δὲ ἡ τελεία τούτων κατασκευὴ, τοῦ τε πηλίκου καὶ τοῦ πρὸς τι, ἐν τῷ ὄρῳ δέδεικται· ἄξιον δὲ ζητῆσαι, εἰ ὅλως ἐν ἀντιλήψει τῇ μειώσει ὁ φεύγων χρήσεται, τουτέστι τῷ πηλίκῳ καὶ πρὸς τι, μηδὲν ἀδίκημα εἶναι λέγων, ἐν μὲν γὰρ ὄρῳ εἰκότως, ἔνθα καὶ ἀδίκημα ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ὡμολόγηται, ἔλαττον δὲ τοῦ ἐγκαλουμένου· καὶ ἑκατέρῳ πρόσσεστιν ἐκ τῆς ὑποθέσεως τὸ μὲν αὔξειν, τὸ δὲ μειοῦν· ἐνταῦθα δὲ πῶς οἷόν τε

μειῶσαι τὸν φεύγοντα, τὸ παράπαν ἰσχυριζόμενον μηδὲν ἡδίκηκεναι· οὐ γὰρ λόγον ἔχει τὸν αὐτὸν λέγειν, ὡς οὐκ ἀδίκημα καὶ πάλιν ἐν τούτῳ τῷ μέρει τοῦ λόγου γενόμενον, ὡς ἀδίκημα τὸ ἔγκλημα καθαιρεῖν καὶ πρὸς ἕτερον ἀντεξετάζειν, ὡς οὐ μέγα καὶ ἕτερον μικρότερον· ἐροῦμεν τοίνυν, ὅτι ἐν μὲν τῇ τοιαύτῃ ἀντιλήψει, ὅτ' ἂν μηδὲν ἐπισυμβῇ ἔξωθεν ἀδίκημα, ὁ μὲν διώκων ταῖς αὐξήσεσι χρήσεται καὶ τοῖς κεφαλαίοις τούτοις, ὁ δὲ φεύγων οὐκ ἔτι ταῖς μειώσεσιν, ἀλλὰ μηδὲ ἀδίκημα πάντῃ ἀγωνιεῖται· ἐν αἷς δὲ ἐπισυμβέβηκε τι αὐτῶν τῶν εἰδῶν γενόμενον, γνωσόμεθα, πότερον χρηστέον, ἢ οὐ· ἐνταῦθα γὰρ χώραν ἡ μείωσις ἔχει· τοῦ γὰρ κατηγοροῦ πλεονάζοντος ταῖς αὐξήσεσι καὶ ἐκτραγωδοῦντος τὸ ἐπισυμβεβηκός, ὁ φεύγων βαρυνόμενος τῇ καταδρομῇ ἐξ ἀνάγκης μειοῦν ἐπιχειρήσει· σημειωτέον οὖν, ὅτι ἡ πηλικότης καὶ τὸ πρὸς τι ἐν ὄρω μὲν κοινά ἐστιν, ἐν ἀντιλήψει δὲ οὐκ αἰεὶ· κάκεῖνο δὲ ἐπίστασθαι χρή ἀναγκαίως, ὅτι οὐδὲ ὁ κατήγορος ἐν τοῖς τοιούτοις προβλήμασιν αὔξειν δὴ καὶ δεινοποιεῖν τὸ πεπραγμένον δυνήσεται, αὐτίκα ἐπὶ τοῦ φιλοσοφοῦντα τὸν υἱὸν ἀποκηρύξαντος οὐ δύναται δεινοποιῆσαι ὁ ῥήτωρ, ἀλλ' ὅσον ἀπείθειαν μόνην τοῦ παιδὸς αἰτιάσασθαι πρὸς τὸν πατέρα, οὐ γὰρ τῶν διαβεβλημένων ἡ πρᾶξις.

4.607

Τὸ πρὸς τι ὅτι μεῖζον ἢ ἃ προβάλλεται· οἷον τοῦ τὰς ναῦς ἢ τὰ τεῖχη προδοῦναι τὸ ἐν σπάνει πάντων καταστῆσαι τῶν ἀναγκαίων, μηδενὸς καταίροντος τῶν ἐμπόρων. Μαρκελλῖνο υ. Καὶ τὸ πρὸς τι συγκριτικόν ἐστι κεφάλαιον, ὅτι μεῖζον τὸ πεπραγμένον, ἢ ἃ προβάλλεται ὁ φεύγων, λέγω δὴ τοῦ τὰς ναῦς προδοῦναι καὶ τεῖχη καὶ συμμάχους μεῖζον τὸ ἐν σπάνει τῶν ἀναγκαίων καταστῆσαι τὴν πόλιν· τὸ μὲν γὰρ περὶ τι μέρος τῆς πολιτικῆς δυνάμεως ἔχει τὴν ἐπιβουλήν, τὸ δὲ εἰς αὐτὸ τὸ πάντας ἀπολέσθαι λιμῶ. Καλῶς δὲ μετὰ πολλὰ τῶν κεφαλαίων τὴν πηλικότητα καὶ τὸ πρὸς τι ὥρισεν ἡ τέχνη, καὶ τὴν τελείαν τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐργασίαν· οὐδὲ γὰρ κατατρέχειν εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τοῦ φεύγοντος πρὸ τῶν ἀποδείξεων προσῆκον, μάταιον γὰρ καὶ ψιλῆς λαιμορίας τὸ πραττόμενον, καὶ ἀργὸν καὶ ὑπτιον ποιεῖ τὸν λόγον, ἀλλ' ἐν τῇ προβολῇ τὸ πραχθὲν μετρίως αὐξήσαντες τηρήσωμεν τῇ πηλικότητι καὶ τῷ πρὸς τι τὰς ἀφορμὰς, θαρρόυντες ἤδη μετὰ τὴν ἀπόδειξιν· οὐκ ἐν πάσαις δὲ ταῖς ἀντιλήψεσιν ὁμοίως ἰσχύει τὸ κεφάλαιον· ἐν μὲν γὰρ τῷ ὄρω τῇ στάσει ἅτε ἐκ μέρους ὁμολογουμένου τοῦ ἀδικήματος ἢ πάλιν τοῦ εὐεργετήματος, εἰκότως ἀγωνιστικωτέρα γίνεται ἡ σύγκρισις, ὅτ' ἂν τὸ πραχθὲν τῷ λείποντι προβάλληται, ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει, ἐπειδὴ τοιοῦτον ὑπόκειται οὐδὲν, ἀνεύθυνον γὰρ τὸ πραχθὲν, οὐκ ἔτι ὁμοία τοῦ κεφαλαίου ἡ χρήσις, μάλιστα δὲ ὅτ' ἂν μὴ αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ τὸ πεπραγμένον ἄτοπον εἶναι δοκῇ, μήτε ἐπισυμβεβηκὸς ἄτοπὸν τι φαίνεται, παντελῶς ἐξασθενεῖ τὸ κεφάλαιον, ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσοφοῦντα τὸν υἱὸν ἀποκηρύττοντος· ἄτοπον γὰρ εἰ παραβάλοι τῷ μεθύοντι καὶ κυβεύοντι καὶ τὰ πατρῶα κατεδεδοκότε· καὶ ἐπὶ τοῦ Ἀλκιβιάδου τοῦ γράψαντος ἐκπώμασι τὰ περὶ Σικελίαν καὶ κρινομένου· οὐ δύναται γὰρ λέγειν ὁ κατήγορος, ὅτι μεῖζον τὸ γράψαι τοῦ προδοῦναι φρούριον· χρή τοίνυν ἐν παντὶ προβλήματι τὴν ὕλην ἐξετάζειν καὶ πρὸς ταύτην συμμετρεῖσθαι τὸν λόγον καὶ μεθοδεύειν τὰ κεφάλαια, ἔνθα μὲν χώραν ἔχει πλεονάζοντας, ἔνθα δὲ ἥττον ἰσχύει, ἐφαπτομένους καὶ παρατρέχοντας· ἐνίοτε δὲ καὶ παντάπασι παραλείποντας· οὐ μόνον τοίνυν ἐν ταῖς συμβεβηκυῖαις ἀντιλήψεσι χρῆσθαι κατὰ καιρὸν τῷ πρὸς τι δυνησόμεθα, ἀλλ' ἐνίοτε καὶ μηδενὸς ἐπισυμβεβηκότος ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ πεπραγμένου ποιότητος τὰς ἀφορμὰς ληψόμεθα· αὐτίκα ἔνθα τὸν Ἀθηναῖον ἱατρὸν δημοσίᾳ κρίνει τις, ἐπειδὴ τὸν Φίλιππον ἰάσατο νοσοῦντα, καίτοι μηδενὸς ἐπισυμβάντος ὅμως ἐξ αὐτοῦ τοῦ πεπραγμένου ἱκανὴν ἔχομεν χορηγίαν εἰς ταῦτα τὰ κεφάλαια· λαβόντες γὰρ τὴν τοῦ Φιλίππου ποιότητα καὶ τὰς εἰς τοὺς Ἕλληνας ἀδικίας οὐ μόνον αὐξῆσαι τὸ πεπραγμένον δυνησόμεθα, καὶ συγκρίνοντες αὐτὸ πρὸς τὰ ἐν τῷ ὄρω ὑπὸ τοῦ φεύγοντος προβαλλόμενα πολλῷ χαλεπώτερον αὐτὸ ἐκείνων δυνησόμεθα κατασκευάσαι· πολλῷ γὰρ μεῖζον τοῦ τεῖχος ἢ

τριηρῶν τι μέρος διαφθεῖραι τὸ τὸν Φίλιππον ἀναστῆσαι, νῦν γὰρ περὶ πάντων ὁ κίνδυνος· ὅρα οὖν πόσον ἡ ὕλη δύναται.

4.609 Ἐν δὲ τούτοις, λέγω δὴ τῇ πηλικότητι καὶ τῷ πρὸς τι, τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐμπίπτει ἀναγκαίως. Μαρκελλίνο υ. Ἐπεταί φησι τούτοις τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, αὖξων γὰρ τὴν ἀδικίαν ὁ κατήγορος τῶν πεπραγμένων ἅπτεται, πόθεν γὰρ εἰ μὴ ἐκ τούτων ἡ αὖξις; οὐκοῦν τὸ ἐπὶ τούτοις ἐξηγητέον ἐν τούτοις· ἐν αὐτῇ γὰρ τῇ πηλικότητι καὶ τῷ πρὸς τι τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐστὶν ἡ ἐξέτασις, ὥσπερ καὶ ἐν τῇ προβολῇ μετρίως. Πρὸς ἃ ἡ ἀντίληψις, ὡς ἐν στοχασμῷ ἐμάθομεν, ὅτι ἔξεστι, καὶ κεκώλυκε νόμος οὐδεὶς. Συριανο ὕ. Τοῦτο τὸ κεφάλαιόν ἐστι τὸ συνεκτικώτατον ἐν τῇ στάσει καὶ γνωρίζον αὐτήν· καὶ ἐπειδὴ ἐξ ἀρχῆς τῆς στάσεως ἔμελλέ τινα παραλαμβάνεσθαι κεφάλαια ἔξωθεν, προέταξεν τὸ μόριον τοῦ δικαίου ἡ τέχνη, ἐπειδὴ ἔφαμεν, ὅτι ἡ πρώτη φωνὴ τοῦ φεύγοντος γνωρίζει τὴν στάσιν· ἴν' οὖν τοῦτο ἦ, πρῶτον μὲν ψιλῶς τέθεικε τὸ μόριον τοῦ δικαίου, ἔπειτα δὲ αὐτὴν ἐπήνεγκε τὴν ἀντίληψιν πρὸς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· τοῦ γὰρ κατηγοροῦ πολλῇ χρησαμένου καταφορᾷ ἐν τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὁ φεύγων εὐθέως τὴν ἀντίληψιν προβάλλεται τὴν ἐξουσίαν προφέρων· πόθεν δὲ λαμβάνεται, ἔγνωμεν ἐν τε τῇ μεθόδῳ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ στοχασμῷ· νυνὶ δὲ τοῦτο ρητέον, ὅτι οὐχ ὡς ἔτυχε τούτῳ τῷ κεφαλαίῳ χρηστέον, ἀλλὰ μετὰ τινος μεθόδου, τυραννικὸν γὰρ ἄντικρυς λέγειν, ὅτι ἐξῆν μοι τοιαῦτα διαπράξασθαι, ἐφ' οἷς ὡς ἀδικήμασι κρίνεται· ἀλλ' ἐὰν ἀπὸ νόμου ἡ ἐξουσία τυγχάνῃ, ἐρεῖ ὁ φεύγων, ὅτι εἰ μὲν ἄδειαν μηδεὶς μοι νόμος παρεῖχε, καλῶς ἂν ἡ κατηγορία εἶχεν· ἐπειδὴ δὲ ἃ τοῖς νόμοις δοκεῖ, ταῦτα πέπρακται, τίνα λοιπὸν ἔχει χώραν ἡ κατηγορία; καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εἰδῶν τῆς ἀντιλήψεως χρῆσθαι δυνήσεται· ἐξαιρέτως δὲ εἰ ἀπὸ νόμου εἴη, φήσῃ ὅτι οὐκ ἐμοῦ κατηγορεῖ μᾶλλον ἢ τοῦ τεθεικότος τὸν νόμον, καὶ τὴν πολιτείαν διαβάλλει τῷ νόμῳ χρωμένην.

4.610 Σωπάτρο υ. Τὴν ἀντίληψιν ὁ φεύγων οὐκ ἀνέδην εἰσάξει, ἀναίσχυντον γὰρ τὸ λέγειν, ὡς ἔξεστιν ἅπερ ἂν τις βούλοιο διαπράττεσθαι, ἀλλ' ὑφειμένως αὐτὴν θήσει καὶ λανθανόντως, ἵνα τὸ ἀναιδὲς αὐτῆς ἐπικρύπτηται, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου· ἀλλὰ γὰρ ἀποστερεῖν με τῆς τέχνης ὁ συκοφάντης ἐπικεχείρηκεν, ὥσπερ ἂν εἰ καὶ τοῦ γελαῖν ἐξεῖργε καὶ ὅλως τῇ φύσει χρῆσθαι διεκώλυεν· εἰ γὰρ αἰτίᾳ τὴν τέχνην καὶ τὴν φύσιν, ἥς παράδειγμα γέγονεν ἀνθρώποις ἡ τέχνη. Μαρκελλίνο υ.

4.611 Ἀναγκαίως τούτοις τοῖς κεφαλαίοις ὁ φεύγων ἀντιτάξει τὴν ἀντίληψιν· τοῦ γὰρ διώκοντος κατὰ τὸ ἰσχυρότατον ἐγκειμένου πρὸς τὴν ἐξουσίαν ὁ φεύγων καταφεύζεται, ὅπερ αὐτῷ πλείστην ἰσχὺν παρέξει· ἡ δὲ ἀντίληψις ὅτι ἔξεστιν, ἐν ἣ τὰ τοῦ δικαίου μόρια ἐξετάσει, ὥσπερ εἰρήκαμεν, εἰ μὲν ἄλλα πάντα ἐμπίπτει, πάντα λέγων, εἰ δὲ μὴ, ὅπερ ἂν τούτων ἐμπέσῃ ἡ νόμον, ἢ ἔθος, ἢ φήσῃ κατὰ ἀντίφασιν τὸ μὴ κεκωλύσθαι. Τίνες δὲ τούτου τοῦ κεφαλαίου ἐργασίαι καὶ καθ' ἃς μεθόδους προαγόμεναι ἐντελέστατα ἐν στοχασμῷ δεδῆλωται· ἴδιον δὲ παρὰ τὰ κείμενα ταῦτα εὐρίσκεται ἐνταῦθα θεώρημα, ὅπερ ἀναγκαῖον προσθεῖναι, ὅτι οὐχ ἀπλῶς τὴν εἰσαγωγὴν ποιησόμεθα τοῦ κεφαλαίου, ἀλλὰ μετὰ τινος τέχνης· οὐ γὰρ γυμνῶς λέξομεν οὐδὲ ἀπλῶς οὕτως, ὅτι ἐξῆν μοι, ἄτοπον γὰρ ἀκμάσαντος τοῦ κατηγοροῦ ἐν ταῖς αὐξήσεσι καὶ καταδραμόντος λέγειν ὅτι ἐξῆν μοι· ἀλλὰ χρὴ προμεθοδεύσαντα ἐν τῇ εἰσαγωγῇ λέγειν, ὅτι ταῦτα μὲν, ἃ φησιν ὁ κατήγορος, εἰ μὴ συγκεχώρητο, ἴσως εἶχεν χώραν ἡ καταδρομή· νῦν δὲ περιττῶς τοσοῦτῳ πλήθει λόγων πρὸς τὴν κατηγορίαν κέχρηται, τῶν νόμων, ἢ τῶν ἐθῶν ἢ τῆς φύσεως συγκεχωρηκότων· ἢ εἰ μὴ τοῦτο ἔχοιμεν λέγειν, τῷ κατὰ ἀντίφασιν χρωμένους ἀναγκαῖον τὴν ἐξουσίαν κατασκευάζειν μὴ ἀνατρεπόντων τῶν νόμων, λέγοντας, οὐ δεῖ τοιαῦτα λέγειν τὸν κατήγορον· δυνάμεθα δὲ καὶ οὕτως εἰσαγαγεῖν τὴν ἀντίληψιν, εἰ ἀπὸ νόμου εἴη, ὅτι οὐ τοσοῦτον ἡμῶν τὴν κατηγορίαν ὁ κατήγορος ποιεῖται, οὐδὲ καθ' ἡμῶν τοὺς πολλοὺς τούτους διεξέρχεται λόγους, ἀλλὰ τοῦ νομοθέτου κατηγορεῖ καὶ τῆς

ἐκείνου γνώμης, ἥτις ταῦτα ἐποίησε κύρια. Εἴθ' ἡ μετάληψις ἐνστάσει μὲν, εἰ ἐγχωροίη, ὅτι οὐδὲ ἔξεστιν, ἀντιπαραστάσει δὲ, ὅτι εἰ καὶ ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ τούτοις, οὐδὲ ἐπὶ ταῦτα.

4.612. (1n) Συριανο ὁ. Τῇ ἀντιλήψει ἔπεται ἡ μετάληψις πάντως· ὡς γὰρ ἔφαμεν πολλάκις πᾶσα ἀντίληψις μεταλήψει λύεται· γίνεται δὲ ἡ μετάληψις πρὸς τὴν πράξιν, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν μοιχὸν ἀποκτείναντος τρισαριστέα· χρωμένον γὰρ τῇ ἀντιλήψει τοῦ φεύγοντος, ὅτι ἐξῆν μοι, ὁ κατήγορος μεταλαμβάνων φησὶν ἐνστάσει μὲν, ὅτι οὐκ ἔξεστιν· εἴτα ἀντιπαραστάσει, ὅτι εἰ καὶ ἔξεστιν, οὐκ ἀριστεὰ φονεύειν ἐξῆν· αἰὶ γὰρ ἡ μετάληψις, ὡς πολλαχοῦ εἵπομεν, κατὰ ἔνστασιν καὶ ἀντιπαραστάσιν εἰσάγεται· ἡ μὲντοι τάξις, ὡς καὶ ὁ τεχνικός φησιν, ἀπὸ τῆς ὕλης τοῦ πράγματος γίνεται, ἔν τισι γὰρ ἀναιδὲς πρώτη χρήσασθαι τῇ ἐνστάσει· καὶ μάλιστα εἰ ἀπὸ νόμου ἡ ἀντίληψις εἴη· τὸ γὰρ ἀντιλέγειν τῷ νόμῳ ἀναιδὲς· ἐνταῦθα καὶ τὴν διάνοιαν τοῦ ῥητοῦ ἐξετάσει καὶ τὴν γνώμην, εἰ τύχοι, τοῦ νομοθέτου. Σωπάτρο υ. Τὴν μετάληψιν ὁ κατήγορος διαιρήσει ἐνστάσει καὶ ἀντιπαραστάσει, πλατυνεῖ δὲ αὐτὴν παραδείγματι, πλείω δὲ τῷ φεύγοντι τὴν διαβολὴν ἐργαζόμενος· εὐθύς ἐπὶ τῆς προβολῆς θήσει τὴν ἀντίληψιν ἐξ ἀντιθέσεως, καὶ λύσει, ὡς εἴρηται, τῇ μεταλήψει· μετὰ δὲ ταῦτα τὴν αἴτησιν τῆς γνώμης εἰσάξει ὁ κατήγορος, τοιῶςδε ἐπὶ τοῦ ζωγράφου, οἷον ἀλλ' εἴπερ μὴ δημοσίᾳ τὴν πόλιν ἀδικεῖν ἐβούλου, τίνος χάριν πρὸ τοῦ λιμένος ἔγραφες τὰ ναυάγια· πρὸς δὲ τὴν γνώμην χρῶμα ἀντιστατικὸν εἰσάξει ὁ φεύγων, ἀλλ' ὑπὲρ ὕμῶν τε καὶ τῶν πλεόντων τὴν τοιάνδε πρὸ τοῦ λιμένος πεποίημαι γραφὴν, ἵν' οἱ μὲν τοὺς χειμῶνας ὀρῶδοῦντες καὶ τὰ ναυάγια ἐν τοῖς προσήκουσι καιροῖς ναυτίλλωνται, ἡ δὲ πόλις ἐν τῷ δέοντι τὸν πλοῦν ἐκείνων ποιουμένων μὴ τὰς ἐκ ναυαγίων ὀλοφύροιτο συμφορὰς, καὶ λοιπὸν ἐκφράσει τριηρῶν καταδύσεις, ναυτῶν ὄλεθρον, καὶ τὰς ἐπὶ τούτοις τῶν οἰκείων συμφορὰς.

4.613 Μαρκελλίνο υ. Εἰκότως ἡ μετάληψις, μόνη γὰρ ταύτη λύεται ἡ ἀντίληψις· καὶ ἐξ ἀνάγκης, ὡς προεῖρηται, ὅπου ἂν ἐμπίπτῃ τὸ ἕτερον, ἀκολουθεῖ τὸ ἕτερον, εἰς λύσιν ἐκείνου ἐπαγόμενον· ἐν δὲ τῇ μεταλήψει διπλαῖ λύσεις εἰσὶν, ἡ μὲν κατὰ ἔνστασιν, ἡ δὲ κατὰ ἀντιπαραστάσιν· ἡ μὲν κατὰ ἔνστασιν, ὅτι οὐκ ἔξεστιν, ἡ δὲ κατὰ ἀντιπαραστάσιν, ὅτι εἰ καὶ ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ τούτοις. Εἰ ἐγχωροί η· Καλῶς τὸ εἰ ἐγχωροίη, δοκεῖ γὰρ ἀναίσχυντον τὸ ἄντικρυς λέγειν, ὅτι οὐκ ἔξεστι φανερᾶς οὔσης τῆς ἐξουσίας, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆς κατὰ νόμον ἐξουσίας· ἐνταῦθα γὰρ μετὰ τὴν τοῦ νόμου ἀνάγνωσιν ἄπορος ἡ τῆς ἐνστάσεως χρήσις· μετριώτερον δὲ τῇ ἀντιπαραστάσει χρήσασθαι· ἤδη γὰρ ἐν τῷ στοχασμῷ μεμαθήκαμεν ἀμφοῖν τὴν δύναμιν, τῆς τε ἐνστάσεως καὶ ἀντιπαραστάσεως· οὐ μὴν ἀλλ' ἐνίοτε χρήσθαι καὶ τῇ ἐνστάσει πρώτη δυνάμεθα τῆς ὕλης διδούσης, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν Φίλιππον ἱατροῦ νοσήσαντα θεραπεύσαντος· ἐνταῦθα γὰρ οὐ μόνον τῇ ἀντιπαραστάσει ὁ διώκων χρήσεται, ἀλλὰ καὶ ἄντικρυς ἀνελεῖν τοῦ ῥητοῦ τὴν ἐξουσίαν διὰ τῆς ἐνστάσεως πειράσεται· καὶ ἡ αἰτία σαφὴς· διαβεβλημένης γὰρ τῆς πράξεως διὰ τὴν Φιλίππου ποιότητα καὶ τὴν ἔνστασιν ὁ δικάζων προσδέξεται.

4.614 Καλλίστη δὲ καὶ δριμυτάτῃ ἡ Δημοσθενικὴ μέθοδος· συμπλέξας γὰρ ὁ ῥήτωρ τῇ ἐνστάσει τὴν ἀντιπαραστάσιν μείζω τῷ κεφαλαίῳ δέδωκε τὴν ἰσχύν· καὶ οὐδὲ ἀπλῶς λέξεσι ταῖς τυχούσαις χρῆσάμενος, ἀλλὰ μετὰ βαρύτητος ἐν γοῦν τῷ παραπρεσβεΐας Αἰσχίνου χρωμένον τῷ ἀντιληπτικῷ, ὅτι ἔξεστι λέγειν καὶ οὐ χρὴ λόγων εὐθύνας ὑπέχειν, τεχνικῶς ὁ ῥήτωρ ἐπάγει τὴν ἔνστασιν· εἴπερ ἐπ' ἀργυρίῳ τι λέγοιεν οἱ ῥήτορες, διὰ τούτου κατασκευάζων, ὅτι οὐκ ἔξεστι· δεῖ γὰρ, φησὶν, εὐθύνας ὑπέχειν, εἴπερ ἐπ' ἀργυρίῳ τι λέγοιεν οἱ ῥήτορες· ἔξεστι δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ πλάσματος τοῦ προτεθέντος θεωρῆσαι τῆς μεθόδου τὴν ἰσχύν· τοῦ γὰρ ἱατροῦ φάσκοντος ἐξεῖναι τῇ τέχνῃ χρήσασθαι, καὶ τῆς ἐνστάσεως οὔσης, ὅτι οὐκ ἔξεστι χρήσασθαι τῇ τέχνῃ ἐπὶ βλάβῃ τῆς πατρίδος, συμπλέξας ἀμφοτέρω φήσει, ὅτι οὐκ ἔξεστι χρήσθαι, μάλιστα ἐπὶ τῷ σώζειν τοὺς ἐχθρούς. Ἰστέον δὲ, ὡς ἐν τῇ ἀντιπαραστάσει τὴν κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν ποιησόμεθα ἐξετάσιν, κατὰ νόμους οὔσης τῆς ἀντιλήψεως· ἐνδέχεται μὲν γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς

ἐνστάσεως βίαιον δὲ τὸ ἐκ τοῦ εὐθέος ἐνίστασθαι μηδὲ ἐξεῖναι λέγοντας, μάλιστα δὲ ἐπὶ τῆς ἀντιπαραστάσεως, ἐν ᾗ διάνοιαν τῷ νόμῳ ἀντιθήσομεν, μεθ' ἧς γνώμης ὁ νομοθέτης τοῦτο ὥρισεν· οὐ γὰρ οὕτως ὡς ὁ φεύγων ὑπολαβὼν πεποίηκεν· οἶον ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως· λέξει γὰρ ὁ κατήγορος, ὅτι τῶν ιδιωτῶν, οὐ τῶν ἀριστέρων τὴν ἐξουσίαν δέδωκεν ὁ νόμος· ὡπερ δὲ ἐν ἀντιλήψει ἐξετάζων τὸν νόμον ὁ φονεύων ἐπὶ τὰ ἰδιάζοντα τῶν ὀνομάτων τρέφεται καὶ τούτοις χρήσεται, ἃ ἐν τῷ νόμῳ διηγόρευται· οἶον, εἰ τύχοι, τὸ τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖν, οὕτως ὁ διώκων ἐνταῦθα τοῖς γενικοῖς χρήσεται τὸ κατ' εἶδος φυλαττόμενος· συσκιάζει γὰρ πως τὸ τοιοῦτο τὰ ἐγκλήματα· οἶον νόμου κελεύοντος τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖν, καταλαβὼν τις ἐπὶ τῇ γυναικὶ τρισαριστέα ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων· ὁ μὲν γὰρ τῷ νόμῳ χρώμενος καὶ παρὰ πάντα τὸν τόπον, μάλιστα δὲ ἐν ἀντιλήψει ἀπ' αὐτοῦ τοῦ ῥήτου καὶ τοῦ ἀναγνώσματος τῇ διανοίᾳ τοῦ ὀνόματος χρήσεται, ἐξεῖναι λέγων καὶ δεδόσθαι ὑπὸ τοῦ νόμου τοὺς μοιχοὺς ἀναιρεῖσθαι, κἀγὼ τοίνυν καταλαβὼν μοιχὸν ἀπέκτεινα· ὁ δὲ κατήγορος φυλαττόμενος τοῦτο γενικῶς μεμνήσεται, τοῖς εὐφημοτέροις ὀνόμασι χρώμενος· οἶον ὅτι ἀριστέα ἀπέκτεινεν, ὅτι εὐεργέτην τῆς πόλεως, καὶ ὅτι οὐκ ἔδει ἀριστέα ἄνδρα ἀποκτεῖναι· δεῖ γὰρ τὴν δημοσίαν χρειάν καὶ ὠφέλειαν τῆς ιδιωτικῆς βλάβης προτιμᾶν· καὶ ἐν συλλογισμῷ δὲ τὴν χρῆσιν τοῦ θεωρήματος τούτου ὅπως χρηστέον τοῖς ὀνόμασιν ἑκατέρῳ τῷ μέρει ἀκριβῶς ἐξεθέμεθα· καθόλου γὰρ πανταχοῦ χρησιμὸν ἐστίν, ὡς ἐπὶ τῶν παραδειγμάτων μεμαθήκαμεν· ἐὰν δὲ μὴ ἀπὸ νόμων ἢ ἀντίληψις ᾖ, μόνον τοῦτο προειπὼν, ὡς οὐδεὶς ἐστίν ὁ κωλύων με νόμος, χρήσῃ λοιπὸν τῷ ἐμπίπτοντι ἢ ἔθει ἢ φύσει· ἐν γοῦν τῷ παραπρεσβείας Αἰσχίνου χρωμένου ἀντιληπτικῷ, ὅτι ἔξεστι λέγειν καὶ οὐ χρὴ λόγων εὐθύνας ὑπέχειν, τεχνικῶς ὑπάγει τὴν ἔνστασιν ὁ ῥήτωρ ὡς εἵπομεν.

4. 615 Παρατήρησαι δὲ κἀκεῖνο, πότερον ἐν μόνον ἢ πλείω εὐρίσκεσθαι δύναται τὰ ἀντιληπτικά· χρήσῃ γὰρ ποτε καὶ δύο ἀντιληπτικοῖς κατὰ ταῦτόν· ἐὰν ἐμπίπτῃ, καὶ ὡς ἐπίπαν ἐν ταῖς κατὰ φύσιν ἀντιλήψεσιν ἀμφοτέροις ἐνδέχεται χρῆσθαι, τῇ τε φύσει λέγει καὶ τῷ ἔθει· ὁ γοῦν Ἀλκιβιάδης κρινόμενος ὕβρεως ὑπὸ Κλέωνος ἐπὶ τῷ γέλῳ οὐ μόνον ἀρκεσθήσεται τῷ λέγειν, ὅτι φύσει πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπάρχει τὸ γελᾶν, ἀλλὰ καὶ τῷ ἔθει ἰσχυριεῖται· σύνηθες γὰρ εἶναί φησι πᾶσιν ἀνθρώποις τὰ τοιαῦτα ἀδεῶς ποιεῖν· ὅθεν καὶ τινες ὑπολαβόντες μηδὲν φύσιν ἔθους διαφέρειν, καθὸ καὶ τὰ φύσει ἐν ἔθει ἐστίν, εἰς δύο ταῦτα διαιροῦσι τὴν ἀντίληψιν, εἰς τε ἔγγραφον ἔθος καὶ ἄγραφον, ἔγγραφον μὲν ἔθος τὸ νόμιμον, ἄγραφον δὲ τὸ ἕτερον ὀνομάζοντες· οὐ μὴν ἀλλὰ πειρατέον τὴν διαφορὰν ἐκθέσθαι· διαφέρει τοίνυν ἔθος φύσεως, ὅτι ἐν μὲν τῷ ἔθει ἀπλῶς τὸ πρᾶγμα νενομισμένον κατὰ συγχώρησιν ἔξωθέν τε καὶ συνηθείᾳ γεγονὸς ὑπόκειται, ἐν ἐκείνῃ δὲ οὐχ ἀπλῶς, ἀλλ' ἐν αὐτῇ τῇ φύσει κείμενον καὶ ἔτι πρὸς τοῦτο, ὅτι τὰ μὲν φύσει πάντα κοινὰ ἐστὶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ὁμοίως εἴτε Πέρσαις εἴτε Ἀθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις ὑπάρχει, τὰ δὲ ἐν ἔθει οὐκέτι· οὐ γὰρ ταῦτα Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ἐγχωρεῖ, ἃ οὐδὲ πᾶσι τοῖς Ἑλλησιν, ἀλλ' ἕτερα ἐτέροις νενόμισται.

4. 616 Ἡ ἀντίθεσις ἐπὶ τούτου ἀντιστατικὴ γίνεται, οἶον ὑπὲρ τῶν πλεόντων πεποίηκα, ἵνα εἰδότες οἷσις αὐτοὺς εἰκὸς περιπίπτειν κακοῖς, εἰ παρὰ καιρὸν πλείοιεν, φυλάττοντο. Σωπάτρο υ. Μετὰ τὴν μετάληψιν ἔπεται τὸ ἀντιθετικὸν ὑπὸ τοῦ φεύγοντος προβαλλόμενον· τοῦ γὰρ κατηγοροῦ χρησαμένου τῇ μεταλήψει καὶ εἰπόντος ἐν τῇ ἀντιπαραστάσει, ὅτι ἀλλ' οὐ τρισαριστέα δίδωσιν ὁ νόμος ἀναιρεῖν, ὁ φεύγων τὸ ἀντιθετικὸν προβαλλόμενος ἐρεῖ, ὅτι δικαίως ἀνήρηται, τί γὰρ ὑπῆρχε μοιχὸς, καὶ τῷ κατηγορῷ δέδωκεν τὴν ἄδειαν τῆς καταφορᾶς καὶ κοινὸν τόπον κατὰ μοιχείας ἐρεῖ.

4. 617 Ἐπὶ μέντοι τοῦ ζωγράφου ἀντιστατικὴ ἐστίν, ἐπὶ δὲ τοῦ τρισαριστέως ἀντεγκληματικὴ· ἐνὶ δὲ λόγῳ ἢ ἀντίθεσις ἢ ἀντιστατικὴ ἢ ἀντεγκληματικὴ εὐρίσκεται· μεταστατικὴ δὲ ἢ συγγνωμονικὴ οὐδέποτε· ἐναντίαν γὰρ φύσιν ἔχει ταῦτα τῇ ἀντιλήψει· οὐδεὶς γὰρ τὴν ἐξουσίαν

προβαλλόμενος ἐφ' οἷς ἔπραξε συγγνώμην αἰτεῖ· τὸ μὲν γὰρ συγγνώμην αἰτῆσαι ὀρίσαι ἐστὶ τὸ ἀδίκημα καὶ ἐλέους δεῖσθαι· τὸ μὲν ἐξουσίαν προτείνεσθαι οὐδέτερον τούτων ἔχει. Ὁ μὲν οὖν Μινουκιανὸς βούλεται ἐκλείπειν ἔσθ' ὅτε τὴν ἀντίθεσιν, ὁ μὲντοι Τύραννος οὐχ οὕτως, ἀλλὰ βούλεται ἐν πάσῃ ἀντιλήψει ἀντίθεσιν εὐρίσκεσθαι καὶ κατὰ τὰς τέσσαρας ἀντιθετικάς, καθὼς ἡ ὕλη χορηγεῖ τοῦ ζητήματος, ἀλλ' οὐχὶ κατὰ ἀντίστασιν καὶ ἀντέγκλημα μόνον· καὶ γὰρ μεταστατικὴν φησιν ἀντίθεσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου, οἷον πόλεως συνεχῶς ἀφισταμένης ἔπεισεν ὁ στρατηγὸς τὰ τεῖχη καθελεῖν, καὶ κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων· τὴν μὲν πρώτην κατὰ τὸ ἐξεῖναι συμβουλευεῖν λαμβάνει, τῇ δὲ μεταστάσει χρῆται ἐπὶ τὸν δῆμον τὸν πεισθέντα τὴν αἰτίαν ἀναφέρων, συναίτιοι γὰρ οἱ πεισθέντες. κατὰ συγγνώμην δὲ ἀντίληψις αὕτη· Κλέωνος ἐκ Πύλου τοὺς τριακοσίους ἄγοντος Ἀλκιβιάδης ἐδάκρυσε, καὶ κρίνει αὐτὸν Κλέων ὕβρεως· ἔστι γὰρ τὸ ἀντιστατικὸν πάντως ἐν τάξει χρώματος, ἐπειδὴ οὐ μόνον ἐν στοχασμῷ, ἀλλὰ καὶ ταῖς στάσεσιν ἔστι χρώμα τι· τὸ δὲ χρώμα ἐστὶν ἡ αἰτία, δι' ἣν πέπρακται τὸ πεπραγμένον· οὐ γὰρ ἀρκεῖ μόνον προβαλέσθαι τὸν νόμον ἢ τὸ ἔθος ἢ τὴν φύσιν ἢ τὸ μὴ κεκωλύσθαι, ἀλλὰ καὶ τὴν αἰτίαν ἀποδοῦναι δεῖ, καθ' ἣν τῷ φεύγοντι τὸ ἐγκαλούμενον πέπρακται· αὕτη δὲ τὴν γνώμην περιέχει τοῦ φεύγοντος, μεθ' ἧς ἔπραξεν.

4.618

Σημειωτέον δὲ, ὅτι ἐν ἐκείναις μὲν ταῖς ἀντιλήψεσιν, ἐν αἷς ἐπισυμβέβηκε τι, ἐμφαντικώτερον ῥηθήσεται τὸ τῆς ἀντιθέσεως ὄνομα, ἐπειδήπερ ἐν ταύταις ὁμολογεῖσθαι δεῖ τὸ ἄτοπον περὶ οὗ πλείστη καταδρομὴ τοῦ κατηγοροῦ χρωμένου τὴν αἰτίαν ὁ φεύγων ἀντιτίθησιν τοῦ πεπραγμένου· ἐν ταύταις μὲν οὖν ταῖς ἀντιλήψεσιν ἐμφαντικώτερον ἀντίθεσις κέκληται, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἀντιλήψεων, ὅπου μὴδὲν ἐπισυμβέβηκεν, ἀλλὰ ἀνεύθυνον τὸ πραχθὲν, ταραξίειν ἂν τινα τὸ τῆς ἀντιθέσεως ὄνομα· ἔχει δὲ ὅμως κάκεῖνο χώραν, διὰ τὸ τὴν αἰτίαν εἶναι τὴν τοῦ κατηγοροῦ καταδρομὴν· τοῦ γὰρ κατηγοροῦ διαβάλλοντος τὴν τοῦ φεύγοντος πρότασιν, ἔστι δὲ ὅτε καὶ πρὸς ἐρώτησιν τρεπομένου, τὴν αἰτίαν ὁ φεύγων ἀντιτίθησι· δῆλον τοίνυν, ὅτι χρώματος ἐπέχει χώραν, οὐ μὴν χρώμα καθαρῶς ἐστὶν, ὥσπερ ἐν στοχασμῷ· τὸ μὲν γὰρ χρώμα αἰτίαν μόνον ἀποδίδωσι τοῦ πεπραγμένου, ἡ δὲ ἀντίθεσις πρὸς ἀδίκημα γίνεται, φανεροῦ μὲν ὄντος οὗ προβάλλεται ὁ κατήγορος ὡς ἀδικήματος, ἀντιτιθέντος δὲ τοῦ φεύγοντος τὴν γνώμην, μεθ' ἧς ἔπραξε· διὸ καὶ ἀντίθεσιν αὐτὴν ὁ τεχνικὸς οὐ χρώμα ἐκάλεσεν. Ἰστέον δὲ, ὅτι τὸ ἀντιστατικὸν ἢ ἀναίρεσιν κακοῦ ἔχει, ὡς ἐπὶ τοῦ πατρὸς πόρνον ὄντα τὸν υἱὸν φονεύσαντος, ἢ φυλακὴν κακοῦ μέλλοντος, ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου· λέξει γὰρ, ἵνα φυλάττοιτο παρὰ καιρὸν πλέειν οἱ ἔμποροι. Ἐτέρᾳ μεταλήψει, ἄλλως ἔδει συμβουλευεῖν· καὶ τοίνυν εἰ ὁ διώκων χρήσεται μεταλήψει, χρήσεται καὶ ὁ φεύγων πάλιν ἀντιλήψει· οἷον ἕκαστος ὡς δύναται συμβουλεύει, καὶ οὐ κεκώλυται, ὁ ῥήτωρ τοῖς λόγοις, τῇ τέχνῃ ὁ ζωγράφος, καὶ γίνεται ἡ θέσις ἀκόλουθος· ἡ γὰρ θέσις ἐστὶ νῦν ὅτι ἕκαστος δεῖ, ὡς δύναται, χρήσιμον γενέσθαι τῇ πόλει, καὶ οὐ κεκώλυται· καὶ ὁ κατήγορος δὲ αὐτῇ χρήσεται ἔστιν ὅτε ἀναστρέψας, οἷον εἰ μὴ δεῖ ταῖς τέχναις ἀπλῶς καταχρῆσθαι ἐπὶ λύμῃ τῶν κοινῶν.

4.619. (1n)

Συριανο ὅ. Μετὰ τὸ ἀντιστατικὸν μετάληψις κινήσεται παρὰ τοῦ κατηγοροῦ δευτέρα, ὡς ἐνῆν ἐτέρῳ τρόπῳ τῇ πόλει βοηθεῖν, συμβουλεύοντα, παραινοῦντα, τῶν ἀναγομένων ἐνίους ἰδίᾳ πείθοντα· ὁ δὲ φεύγων ἐπὶ ταύτῃ πάλιν ἀντίληψιν κινήσει δευτέραν λέγων, ἀλλ' οὐδεὶς κεκώλυκε νόμος καὶ τὴν ἀπὸ τῆς τέχνης τῇ πόλει πορίζειν ἐπικουρίαν· ὅση γὰρ δύναμις ἐκάστῳ τῶν ἐνοικούντων, ταύτῃ βοηθεῖ ἐπάναγκες. αὕτη μὲν οὖν ἡ τῶν ἀντιληπτικῶν κεφαλαίων διαίρεσις· ἔξωθεν δὲ ὡς εἵπομεν ἐμπίπτει ἀντίθεσις, ὀρική μὲν, ὡς ἐπ' ἐκείνου Πλάτων ἐπὶ τῇ πολιτείᾳ κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων· ἐρεῖ γὰρ, ἀλλὰ τάληθ' εἶπον· καὶ σκοπηθήσεται πότερον τάληθ' εἶπεν ἢ οὐ· στοχαστικὴ δὲ, ὡς ἐπ' ἐκείνου. Θουκυδίδης ἐπὶ τῇ ἱστορίᾳ κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων· ἐρεῖ γὰρ, ἀλλ' εἰ δοκεῖ τὴν ἱστορίαν ἀπαλείψω· λυθήσεται δὲ βουλήσει τε καὶ δυνάμει τῶν ἐχόντων αὐτήν, ὡς ἀδύνατον τὸ τοιόνδε, οἱ γὰρ

ἔχοντες οὐ βουλήσονται ἀπαλειψαί τὴν ἱστορίαν· ὥστε ἀδύνατον ἢ ἀπάλειψις. Σωπάτρο υ. Τοῦ κατηγοροῦ δεδωκότος τὴν ἄδειαν τῆς καταφορᾶς καὶ τοῦ φεύγοντος ἀντιστάσει χρησαμένου καὶ λέξαντος ἀντεγκληματικῶς μὲν, ὅτι ἄξιός ἦν ἀποθανεῖν ὁ τρισαριστεὺς κώμοις καὶ μέθαις προσανέχων καὶ ἀκολασίαν ἀσκῶν καὶ οὐκ ἀρετὴν· ἀντιστατικῶς δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου, ὅτι ἵνα νουθετήσω μὴ παρὰ καιρὸν πλεῖν, ὁ κατήγορος δευτέρᾳ χρήσεται μεταλήψει, λέγων ἐπ' ἐκείνου μὲν, ὅτι εἰ τοιοῦτος ἦν, ἔδει δικαστηρίοις παραδοῦναι καὶ μὴ αὐτοχειρίᾳ ἀναιρεῖν· ἐχρῆν τὰς ἀριστείας αὐτοῦ ἐννοήσαντα καὶ τὰς πράξεις, ἀποσχέσθαι τῆς κατ' αὐτοῦ τιμωρίας, καὶ ὅτι οὐκ αἰεὶ οἱ ἄνθρωποι σφάλλονται· ἐπὶ τούτου δὲ, ὅτι λόγοις ἐχρῆν νουθετεῖν, ἐπιπλήττειν, μέμφεσθαι· πρὸς τοῦτο ἐξ ἀνάγκης δευτέρα ἀντίληψις· φήσει γὰρ, ὅτι ἐξῆν μοι· ὁ γὰρ νόμος παρέχει τὴν ἐξουσίαν· ἔνθα καὶ τὴν γνώμην τοῦ νομοθέτου ἐξετάσει· λέξει γὰρ, ὅτι ὁ νομοθέτης τὴν ὕβριν λείπει ἔνεκα τῶν πλεόντων γράψας ἀνέθηκα τὸ πινάκιον, ἵνα προδῆλων ὄντων τῶν κατὰ θάλασσαν πταισμάτων, τὰς ἀκαιρίας φυλάττωνται· ἢ οὖν θέσις ἀκολούθως ἔσται τοιαύτη· καὶ γὰρ πᾶς καθὼ ἕκαστος δυνάμεως ἔχει, ἐκ τῆς αὐτοῦ ἐπιστήμης ὠφελεῖν χρῆ τὴν πόλιν· κατασκευάζεται δὲ ἐκ τῶν τοῦ συμφέροντος λογισμῶν, ὅτι χρήσιμον καὶ συμφέρον τὸ τοιοῦτο καὶ πλεῖστα δυνάμενον ἀγαθὰ προξενεῖν, εἰ τοσαύτην ἕκαστος περὶ τὰ κοινὰ παρέχει πρόνοιαν.

4 . 621 Ἡ ποιότης καὶ ἡ γνώμη πῶς ἐξετάζεται, μεμαθήκαμεν ἐν ὄρω. Συριανο ὕ , Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου υ. Καλῶς εἶπεν μεμαθήκαμεν ἐν ὄρω· ἐν ἀμφοτέροις γὰρ ταῖς στάσεσι, λέγω δὴ τῷ τε ὄρω καὶ τῇ ἀντιλήψει, τούτοις τοῖς κεφαλαίοις χρησόμεθα· μετὰ τὰ εἰρημένα δὲ ἡ ποιότης ἐξετάζεται, ἀπὸ τῆς ποιότητος τοῦ προσώπου· ἐκ μὲν τοῦ κατηγοροῦ κατὰ τοὺς ψεκτικούς τόπους προαχθήσεται· ἐκ δὲ τοῦ φεύγοντος κατὰ τοὺς ἐγκωμιαστικούς· οἷον ἐπὶ τοῦ τὸν τρισαριστεᾶ μοιχὸν ἀποκτείναντος ἔρεῖ ὁ λέγων, ὅτι οὐ προτιμητέον ἓνα τῶν τυχόντων ἀνθρώπων ἀνδρὸς ἀριστεύος καὶ τηλικαῦτα κατορθωκότος· ἐκ δὲ τοῦ φεύγοντος, ὅτι οὐδὲν ἡδικηκότα ἄνθρωπον οὐδὲ ἄτιμον οὐ χρὴ τῆς κοινῆς καὶ πᾶσι δοθείσης ἀποστερεῖν ἐξουσίας· ἢ δὲ τοῦ πράγματος ποιότης κατὰ τοὺς τῆς ἐκβάσεως θεωρηθήσεται τόπους, ὡς ἐπὶ τοῦ Καλλιξένου, ὅτι πάντων ἀτοπώτατον ἀπορεῖν τὴν πόλιν στρατηγῶν καὶ μηδένα ὑπακούειν καλούσῃ τῇ πόλει· εἰ μὲν οὖν βούλεσθε τὴν ἀπορίαν ταύτην εἰς εὐπορίαν μεταθεῖναι, κολαστέος ὑμῖν Καλλίξενος, ἀναιρήσετε γὰρ πᾶσαν ὑπόνοιαν φόβου· εἰ δὲ ἀστρατήγητα ὑμῖν εἶναι τὰ κοινὰ διεγνώκατε, ἀζήμιον ἐκπέμψατε τοῦ δικαστηρίου· ἐκ δὲ τοῦ Καλλιξένου τοιοῦτος ὁ λόγος ἔσται· μηδὲν ταραττεσθε, ὦ Ἀθηναῖοι, πρὸς τὰς ἐξωμοσίας τῶν προβαλλομένων στρατηγῶν, ἀλλ' ἀναγκάζετε αὐτοὺς τῆς προστασίας ἔχεσθαι τῶν πραγμάτων, ἐκεῖνο προλέγοντες, ὅτι οὔτε τὸν εὖ τὰ κοινὰ διοικήσαντα τῶν προσηκόντων ἐπαίνων ἢ τιμῶν ἀποστερήσετε, οὔτε τὸν πλημμελήσαντα φιланθρωπίας ὑπολήψεσθε ἄξιον· καὶ ἡ γνώμη δὲ ὁμοίως ἐξετάζεται, τίνι λόγῳ ἐξόμνυται τὰς στρατηγίας· ὁ μὲν γὰρ ἔρεῖ, ὅτι τὸ παράδειγμα ὑφορώμενοι, ὁ δὲ ὅτι ἐπιβουλεύοντές μοι καὶ ἀποκτεῖναι προηρημένοι· πληρωθέντων τῶν τῆς ἀντιλήψεως κεφαλαίων τέμωμεν ὑπόθεσιν παραδείγματος ἔνεκα τοιαύτην· ἐκυρώθη ὁ Λεπτίνου νόμος, καὶ τοῦ Λεύκωνος οὐκ ἀποστέλλοντος τὸν εἰωθότα σῖτον Λεπτίνης εἰσαγγέλλεται· ἢ προβολὴ τοῦ ἀδικήματος, ὅτι τὴν κοινὴν χρεῖαν παρελθὼν καὶ τὴν τῶν ἀναγκαίων εὐπορίαν καὶ τὸν φίλον ἐχθρὸν τῇ πόλει καταστήσας μέγιστα ἀδικεῖς· τὸ τοῦ προσώπου παραγραφικὸν ἐνταῦθα οὐκ ἐμπέπτωκε διὰ τὸ τοῦ Λεπτίνου ἀξίωμα· οὐκοῦν ὁ ὅρος τῇ προβολῇ ἀντιταχθήσεται· αἱ εἰσαγγελίαι γίνονται ἐπὶ συμμάχοις ἀλλοτριούμενοις, ἢ τριήρεσιν ἀπολωλυταῖς, ἢ χρημάτων κλοπαῖς, ἢ τειχῶν διαφθορᾷ, ἢ ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἀδικεῖ τις τὴν πόλιν.

4 . 622 ὁ συλλογισμὸς, ὅτι οὐδὲν διαφέρει τοῖς πάσχουσι κακῶς, εἴτε οὕτως εἴτε ἐτέρως ζημιοῦνται, καίτοι καὶ πολλῷ χεῖρω τὰ εἰς τὴν τροφὴν ἀδικήματα. Τὸ πρὸς τι. Τειχῶν μὲν γὰρ

ἀφανισθέντων, ἢ τριηρῶν ἀπολομένων ἔνεστι δι' ἄλλου τινὸς σωθῆναι τρόπον· καὶ χρημάτων κλαπέντων δυνατὸν χρήσασθαι τοῖς λειπομένοις, καὶ ἀνθ' ἑτέρων συμμάχους ἑτέρους προσλαβεῖν· τροφῶν δὲ ἀπορήσαντας καὶ τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαίων σπανίσαντας οὐκ ἔστι δι' ἑτέρου σωθῆναι τρόπον, ἀλλ' ἀνάγκη λιμῶ διαφθαρῆναι· πρὸς ταῦτα ἡ ἀντίληψις ἡ ἐκ τοῦ ἔθους· ὅτι ἐξὸν νομοθετεῖν καὶ πάντων ἂν εἴη δεινότατον ἐμὲ μόνον ἐξ ἀπάντων ἄμοιρον γενέσθαι τῆς κατὰ τὴν δημοκρατείαν ἰσηγορίας· αἱ μεταλήψεις· ἀλλ' οὐκ ἀσύμφορα τῇ πόλει νομοθετεῖν ἐχρῆν, οὐδὲ ἐξ ὧν ἔμελλεν εἰς τὴν ἐσχάτην ἔνδειαν καταστήσεσθαι καὶ κινδυνεύειν περὶ τῆς σωτηρίας· ἐν οἷς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὅτι τοσαῦτα κατ' ἐνιαυτὸν κερδαίνοντες ἀπάντων ἀπεστερήμεθα καὶ μόνον αἰσχύνην προσωφλήκαμεν, ἅπιοι φανέντες καὶ ἄδικοι περὶ τὸν εὐεργέτην· ἡ ἀντίθεσις πρὸς τὴν μετάληψιν ἀντιταχθήσεται· πρὸ δὲ αὐτῆς παραγραφικὸν ἐμπίπτει τοιοῦτον· ὅτι ἄτοπον Λεπτίνην εὐθύνεσθαι, ἐφ' οἷς ἔκρινέ τε καὶ ἐκύρωσεν ἡ πόλις ἡ τὸν νόμον δεξαμένη· καὶ ἕτερον δὲ παραγραφικὸν ἐμπεσεῖται, ὅτι τῶν ὑπὸ Λεύκωνος πραττομένων οὐ χρή λόγον ὑπέχειν ἑτέρους.

4. 623 ἡ δὲ λύσις τῶν παραγραφικῶν, ὅτι οὐ χρή τῷ πεῖσαι τὸν δῆμον ἰσχυρίζεσθαι· ἀλλὰ τῷ συμφέρον τι πεῖσαι· ὁ γὰρ νόμος οὐ τοὺς φενακισθέντας ἀλλὰ τοὺς φενακίσαντας κολάζει· ἔτι δὲ οὐ Λεύκωνι χρή τῶν ποιουμένων ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ τῷ κάκεῖνον εἰς τοῦτο προαχθῆναι ποιήσαντι· μετὰ δὲ τὰ παραγραφικά τὸ ἀντιθετικόν, ὅτι δι' ἀπορίαν τῶν λειτουργούντων ἀναγκαῖος ἦν ὁ νόμος· ἡ λύσις ἐκ μεταλήψεως· ἀλλ' ἕτερον τρόπον ἔδει τὴν τῶν χορηγούντων σπάνιν παραμυθεῖσθαι εἰς συντέλειαν ἀγαγόντα τὰς χορηγίας καὶ κατὰ ταῦτα ταῖς τριηραρχίαις· εἰ δ' ἄρα καὶ ἀφελέσθαι τινῶν ἔδει ἀτέλειαν τῶν πολιτῶν, ἐχρῆν μόνων ἐκείνων τῶν οὐκ ἀξίως ἐχόντων· εἰ δὲ καὶ ξένων, ἀλλὰ τῶν οἰκούντων Ἀθήνησιν, οἱ καὶ τῆς ἀπὸ τῶν χορηγιῶν μετέχουσι ψυχαγωγίας· εἰ δὲ καὶ τῶν ἔξω οἰκούντων, ἀλλ' οὐ τῶν Λεύκωνος, τοῦ εἰς τὰ κεφάλαια τοῦ βίου εὐεργετοῦντος, εἴτα ἡ θέσις τοῦ κατηγοροῦ, ὅτι ἀτοπώτατον τῶν πάντων ἡ περὶ τοὺς εὖ ποιοῦντας ἀπιστία· ἡ δὲ τοῦ φεύγοντος θέσις, ὅτι δεινότατον πάντων τὸ ἐλλείπειν τὰς χορηγίας καὶ ἀσεβεῖν περὶ τὸν Διόνυσον· αἱ ποιότητες, ὅτι δεῖ σωφρονῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους δημαγωγούς· ὥστε μὴ τὴν πόλιν ἀπατᾶν ἐκ τῆς κατὰ τούτου τιμωρίας καὶ Λεύκωνα εἰς τὴν εὐνοίαν τὴν περὶ τὸν δῆμον προκαλέσασθαι, δείξαντας ὅτι τὴν πόλιν ἐξαπατήσας ἔδωκε δίκην· καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἐναντίου, εἰ χρή κολάσαι ἄνδρα ἐν ἀξιώματι, καὶ τότε πρότερον καλῶς πολιτευσάμενον καὶ τὸν νόμον διὰ τὴν ἀπειρίαν τῶν χορηγούντων εἰσηγησάμενον· καὶ μὴν καὶ ὁ Λεύκων νῦν μὲν ὑπὸ τῆς παραχρῆμα ὀργῆς οὐ πέπομφε τὸν σῖτον, ὕστερον δὲ λογισμὸν λαβὼν τοῦ πράγματος καὶ πραῦνθεις ὁ αὐτὸς κατασταθήσεται ἡ γνώμη· τίνι διανοίᾳ ἐνομοθέτησε Λεπτίνης, πότερον εἰ τισὶν, οἷς ἀηδῶς εἶχεν, ἐπηρεάσαι βουλόμενος, ἢ τῆς χρείας τῶν κοινῶν ἔνεκα· κάκεῖνο δὲ τῇ πασῶν τῶν ἀντιλήψεων θεωρία προσθετέον, ὅτι ἐνίστε καὶ ἄλλαις ἐπιπλέκονται στάσεις· οἷον ἐν πολέμῳ τις τὰ συμβόλαια αὐτοῦ κομίσας εἰς τὴν ἐκκλησίαν κατεφύλαξεν· ταὐτὸ ἐποίησαν καὶ οἱ ἄλλοι δανεισταί· μετὰ τὴν νίκην εἰσαγγέλλεται ὡς χρεῶν ἀποκοπὰς εἰσηγησάμενος· νόμος γὰρ ὁ τοῦτο κωλύων· οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ προβλήματι ἡ μὲν ἐστὶν ὀριστικὴ ζήτησις, εἰ τοῦτό ἐστιν εἰσηγήσασθαι· ἡ δὲ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, ὅτι ἐν εἰρήνῃ, οὐκ ἐν πολέμῳ· ἡ δὲ κατὰ ἀντίληψιν, αὕτη γάρ ἐστι καὶ ἡ στάσις τοῦ ζητήματος τούτου, ὅτι ἕκαστος τῶν ἑαυτοῦ κύριος· ἡ δὲ κατὰ ἀντίστασιν, ὅτι ὑπὲρ τοῦ προθυμοτέρους γενέσθαι τοὺς πολίτας πρὸς τὴν τοῦ πολέμου κοινωνίαν· ἡ δὲ ἀντίληψις αἴτιον μὲν ἔχει τὴν προβολὴν τοῦ ἀδικήματος, ὅτι ἀδικεῖς τὴν οὐσίαν καταποντώσας· αἴτιον δὲ ἐξ αἰτίου τὸ ἀντιληπτικόν· ἀλλ' ἔξεστιν ἀπαλλοτριοῦν τὰ ἑαυτοῦ, συνέχον δὲ τὸ μεταληπτικόν, ἀλλ' οὐχ οὕτως ἀπαλλοτριοῦν ἐξῆν, καὶ ἕτερον συνέχον καθολικόν, ἐν ᾧ οὐδὲν διαφέρει ὁ κατηγορὸς, ἀλλὰ τῇ αὐτῇ ἀπαντήσῃ χρήται, ὅτι οὐκ ἔξεστιν οὕτω τινὰ τὰ ἑαυτοῦ ἀπαλλοτριοῦν.

4 . 625 Ταυτί δὲ οὐχ ὡς διαιροῦντες εἵπομεν, πολλὰ γὰρ παρεῖται, ἀλλ' ὅσον ἐνδείξασθαι τὴν φύσιν τῶν κεφαλαίων. Συριανο ὕ, Σωπάτρο υ. Διαιροῦντες, ἀντὶ τὴν ἐργασίαν ποιούμενοι· ψιλῶς μὲν γὰρ μόνα τὰ κεφάλαια διεῖλεν ὁ τεχνογράφος· ἴσως δὲ θαυμάσειέ τις τὸ λεγόμενον, πῶς ὁ τεχνικός καίτοι ἀρχόμενος τοῦ βιβλίου, ἀλλὰ καὶ διὰ παντὸς διαίρεσιν μόνον ἐπαγγελάμενος γράφειν, νῦν οὐ διαίρειν φησιν· ἐροῦμεν οὖν, ὅτι διαίρεσιν καλοῦσι κοινῶς μὲν πᾶσαν τομὴν τοῦ περιέχοντος εἰς τὰ περιεχόμενα· εἰδικώτερον δὲ τὴν τῶν στάσεων εἰς τὰ κεφάλαια καὶ τὴν τῶν κεφαλαίων αὐτῶν εἰς τὰ καθ' ἕκαστα τῆς ὕλης, ὅφ' ὧν τὸ ὅλον ὕφος τῷ λόγῳ συμπληροῦται, ὃ τῆς εὐρέσεως ἐστὶ, περὶ ἧς νῦν λέγει· ἀλλαχοῦ γε μὴν εὗρεσιν τὴν τοιαύτην διαίρεσιν κεκληκῶς διὰ τὸ τὴν τῶν νοημάτων ἔχειν ἐπίνοιαν· μὴ τοίνυν θαυμάσης, εἰ μὴ διαίρειν ἑαυτὸν ὁ τεχνικός λέγει, ἀλλὰ σκόπησον τὴν λέξιν, καθ' ἣν ἐκδέχεται τὸ ὄνομα· διαίρεσιν γὰρ λέγει τὴν τῆς ὕλης καὶ εὐρέσεως, ἣν οὐκ ἐπαγγέλλεται ποιῆσθαι αὐτός· ἔστι δὲ καὶ ἄλλως νοεῖσθαι, ὅτι διαίρεσιν λέγει οὐ μόνον τῶν κεφαλαίων, ἀλλὰ καὶ τῶν εἰδῶν· εἰ δὲ καὶ τῶν κεφαλαίων ἐπαγγέλλεται ποιῆσθαι, ἀλλ' ἀναγκαία καὶ ἡ τῶν εἰδῶν διαίρεσις, περιέχεται γάρ· πρὸς γὰρ τὰ εἶδη καὶ τὰ κεφάλαια γίνεται· πῶς γὰρ δυνατόν, μὴ εἰδότας τὸ εἶδος ὁποῖόν ἐστι τῶν κεφαλαίων ποιήσασθαι τὴν τομὴν, οἷον εἰ συμβουλευτικὸν τὸ εἶδος εἰ δικανικόν.

4 . 626 Ἀνωνύμου. Ἡ ἀντίθεσις. Τινὲς ἐν τῇ ἀντιλήψει τὴν ἀντίθεσιν, ἢ ἀντιστατικὴν, ἢ ἀντεγκληματικὴν μόνον εὐρίσκεσθαι λέγουσι· μεταστατικὴν δὲ ἢ συγγνωμονικὴν οὐδαμῶς· ἐναντίαν γὰρ φύσιν ἔχειν ταῦτα τῇ ἀντιλήψει· οὐδεὶς γὰρ τὴν ἐξουσίαν προβαλλόμενος ἐφ' οἷς ἔπραξε, συγγνώμην αἰτεῖ· ὁ γε μὴν τεχνικός κατὰ πᾶν εἶδος τὴν ἀντίθεσιν φαίνεται λέγων εὐρίσκεσθαι κατὰ μὲν ἀντίστασιν, ὡς ὁ ζωγράφος, εὐεργετηκέναι γὰρ φήσει τὴν πόλιν, διδάξας τοὺς ἐμπόρους μὴ παρὰ καιρὸν πλεῖν· κατὰ δὲ ἀντέγκλημα, ὡς ὁ τὸν τρισαριστέα ἐπὶ μοιχείᾳ ἀνελών, ἀντεγκαλέσει γὰρ αὐτῷ ὡς ἀδικίας κατάρξαντι· κατὰ δὲ συγγνώμην, οἷον Κλέωνος τοὺς ἐκ Πύλου τριακοσίους εἰσάγοντος Νικίας ἐδάκρυσε, καὶ κρίνεται ὑπὸ Κλέωνος ὕβρεως· τὴν γὰρ συγγνώμην προβαλεῖται φάσκων ἡλεηκέναι καὶ πεπονθέναι τι ἀνθρώπινον· κατὰ δὲ μετάστασιν, οἷον πόλεως συνεχῶς ἀφισταμένης ἔπεισε στρατηγὸς τὸν δῆμον τὰ τεῖχη καθελεῖν· καὶ τῶν συμμάχων ἀποστάντων κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων· ἐπὶ γὰρ τὸν δῆμον ἀνοίσει τὴν αἰτίαν, ὅμοις, λέγων, αἴτιοι τῆς καθαιρέσεως οἱ πεισθέντες· ἔστι δὲ ὥσπερ ἐν στοχασμῷ χρῶμα ἢ μετάθεσις τῆς αἰτίας, οὕτω ἐπὶ τῆς ἀντιλήψεως ἢ ἀντίθεσις χρώζει τὸ ὅλον τῆς ἀπολογίας τὸ τυραννικὸν συσκιάζουσα.

4 . 627 β. Ἐτέρα μεταλήψις. πᾶσα γὰρ ἀντίληψις μεταλήψει λύεται· δύο δὲ οὐσῶν, ἀντιλήψεώς τε καὶ ἀντιθέσεως, ἀναγκαίως καὶ δύο μεταλήψεις ἐμπίπτουσιν, ἢ μὲν πρὸς τὴν ἀντίληψιν, ἢ δὲ πρὸς τὴν ἀντίθεσιν· καὶ ἡ διαφορὰ, ὅτι ἢ μὲν πρὸς τὴν ἀντίληψιν ἐν στάσει καὶ ἀντιπαράστασει κατασκευάζεται, ἢ δὲ πρὸς τὴν ἀντίθεσιν οὐχ οὕτως· οὐδὲ γὰρ λύει τὸ ἀντιστατικόν, ἀλλ' ἐρεῖ, ὅτι οὐχ οὕτως ἐχρῆν εὐεργετεῖν, ἐνῆν γὰρ καὶ ἄλλως, διὰ συμβουλῆς, καὶ διὰ λόγων, καὶ ἄλλως ἢ μὲν πρὸς τὴν ἀντίληψιν τῇ ἐξουσίᾳ μάχεται, ἢ δὲ πρὸς τὴν ἀντίθεσιν οὐ μάχεται ἀλλὰ καὶ συντρέχει τῷ χρώματι, ἀποδεχομένη τὰ ὑπὲρ τῆς πόλεως, τὴν δὲ περίστασιν μέμφεται, τουτέστι τὸν τρόπον. γ. Καὶ τοίνυν εἰ ὁ διώκω ν. ἰστέον, ὡς ἔστιν ὅτε καὶ ὁ φεύγων τῇ μεταλήψει χρῆται, ὃ καὶ παράδοξον, ἀεὶ γὰρ τοῦ διώκοντός ἐστι. γίνεται δὲ τοῦτο, ὅταν τὸ πεπραγμένον οἷόν τε ἦν διορθωθῆναι τῇ φύσει· οἷον ἐπὶ τοῦ ζωγράφου· μετὰ γὰρ τὸ δεύτερον ἀντιληπτικὸν τῷ μεταληπτικῷ τὴν κρίσιν διαβαλεῖ, οἷον, εἰ δέ τι ἡ πόλις ἐκ τοῦ τρόπου τῆς ἐμῆς ἐβλάπτετο συμβουλῆς, ἐχρῆν τὸ πινάκιον καθελεῖν καὶ μὴ συγχωρεῖν ἐπὶ τοῦ λιμένος ἐκκεῖσθαι, καὶ οὐκ εἰς δικαστήριον νῦν εἰσάγειν καὶ δημοσίων ἀδικημάτων κρίνειν· καθάπερ γὰρ ὁ κατήγορος τὸν τρόπον τῆς συμβουλῆς, οὕτω καὶ ὁ φεύγων τὴν κρίσιν διαβάλλει· ὅταν δὲ μὴ δυνατόν ᾖ διορθωθῆναι, ὡς ὁ τὴν οὐσίαν ἐξαργυρώσας νέος πλούσιος, οὐκ εἰσάγεται παρὰ

τοῦ φεύγοντος ἢ μετάληψις· ἄτοπον γὰρ εἶπεῖν, ὥς ἔδει μᾶλλον τὸ ἀργύριον ἐκ τοῦ βάθους ἀνέλκειν, ἀλλὰ μὴ γραφὴν κατ' ἐμοῦ τιθέναι. δ. Καὶ γίνεται ἡ θέσις. θέσιν ἐνταῦθα τὴν τοῦ δευτέρου ἀντιληπτικοῦ λέγει κατασκευὴν, ὥς εὐεργετητέον ἐκάστῳ τὴν πόλιν καθὼς δύναται, ἀντίθεσιν δὲ τὴν ἐπὶ ταύτῃ μετάληψιν.

4. 628

ε. Ἡ γὰρ θέσις. ἴστέον, ὥς ὅταν μὲν ἄδοξον ᾗ τὸ πεπραγμένον, μόνος τὴν θέσιν παραλήψεται ὁ κατήγορος· οἷον Ἀλκιβιάδης μετὰ τὰ κατὰ Κύζικον ἐν ἐκπώμασι φέρων τὰ κατὰ Σικελίαν δημοσίων φεύγει· ἄδοξον γὰρ, ὥς ὀνειδίζων τῇ πόλει τὰς συμφοράς· ἐὰν δὲ τὸ πεπραγμένον ἔνδοξον ᾗ, ἐπὶ τὸν ἀπολογούμενον μόνον ἡ θέσις μέτεισιν, ὥς ὁ Δημοσθένης πείσας τοὺς χιλίους ἀνελέσθαι νεκροὺς, ἡ γὰρ συμβουλή σεμνότατον, καὶ ὅσιον ἢ τῶν ἀποικομένων ἀναίρεσις· εἰ δὲ τῶν μέσων εἴη τὸ πεπραγμένον, ἐκατέροις ἡ θέσις ἀρμόσει, τῷ μηδέτερον ὑπὸ θατέρου πλεονεκτεῖσθαι, ὥς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου. στ. Οὐχ ὥς διαιροῦντος, ἀντὶ τοῦ, τὴν διὰ τῶν εὐρέσεων ἐργασίαν ποιούμενοι· ψιλῶς γὰρ ἐνταῦθα μόνα τὰ κεφάλαια διεΐλεν· οὐ μόνον δὲ τὸ τῶν στάσεων βιβλίον διαίρεσιν ὠνόμασεν, ἀλλ' ἤδη καὶ τὸ τῶν εὐρέσεων. Ὡς καὶ ἀντιλήψεων εἶδη πλείονα· καὶ ἀπλαῖ μὲν αὐτῶν δύο, διπλαῖ δ' αὖ προηγουμένως μὲν δύο, γίνονται δ' αὖ καὶ ἐπιπλοκαὶ τινες, ὥς καὶ πλείους εὐρίσκεσθαι· ἀλλὰ τὰ προειρημένα γε εἶδη μόνον μαθοῦσιν ὑπάρχει μὴ σφάλλεσθαι τῆς ὀρθῆς διαίρεσεως, μηδὲ ἐν ἐκείνοις, διὸ καὶ περὶ τούτων λέξομεν. Τῶν οὖν ἀπλῶν ἡ μὲν ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πεπραγμένου τὴν κρίσιν ἔχει, οἷον Ἀλκιβιάδης μετὰ τὰ κατὰ Κύζικον κατελθὼν, εἴτα ἔχων ἐν ἐκπώμασι τὰ περὶ Σικελίαν φεύγει δημοσίων ἀδικημάτων· αὕτη τοῖς προειρημένοις κεφαλαίοις τέμνεται κατὰ τὰ ἐμπίπτοντα· ἡ δὲ ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πεπραγμένου καὶ τινος ἐπισυμβεβηκότος τὴν κρίσιν ἔχει· ὥς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου τοῦ τὰ ναυάγια γράψαντος καὶ ἐπειδὴ μὴ καταίρουσί τινες κρινομένου, καὶ αὖ ἐπὶ τοῦδε· μετὰ τὰ κατὰ Χαϊρώνειαν ἔπεμψε Φίλιππος διδοὺς αἵρεσιν, ἢ τοὺς δισχιλίους αἰχμαλώτους λαμβάνειν, ἢ τοὺς χιλίους νεκροὺς, ἔπεισε Δημοσθένης τοὺς χιλίους ἐλέσθαι νεκροὺς καὶ ἀποκτείναντος Φιλίππου τοὺς αἰχμαλώτους, δημοσίων ἀδικημάτων φεύγει· ἐν τοίνυν ταῖς τοιαύταις ἀντιλήψεσιν ἴδιον κεφάλαιόν ἐστι παρὰ τὰ προειρημένα τὸ παραγραφικὸν δυνάμενον καὶ πρὸ τῶν ἄλλων κεφαλαίων τίθεσθαι, καὶ μεταξὺ δὲ αὐτῶν, καὶ ὅλως ὃν ἂν τρόπον λυσιτελῇ· ἔστι δὲ τόδε ἐπὶ τίσι με κρίνεις· εἰ μὲν ἐπὶ τοῖς ὕστερον προαχθεῖσιν, οὐ δεῖ ἐφ' οἷς ἄλλοι ποιοῦσιν ἕτερον εὐθύνεσθαι· οὐδ' εἰ προσήκοντες εἶεν γένει, μήτι γε δὴ πολέμιοι καὶ μηδὲν προσήκοντες· εἰ δὲ ἐφ' οἷς ἐξ ἀρχῆς συνεβούλευσα, ἢ ἔπραξα, τότε ἔδει σε ἀντιλέγειν ἢ εἵργειν, καὶ εἰ μὲν ἀντειπὼν ἠττήθης, τί βιάζῃ νῦν, καὶ οὐκ ἐμοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ψηφισαμένων ἢ καὶ μὴ κωλυσάντων κατηγορεῖς· εἰ δὲ οὐκ ἀντεῖπες ἢ οὐκ ἐκώλυσας, ἤτοι ἔχων τι βέλτιον εἶπεῖν ἢ πράξαι παρῆκας τοῦτο τότε, καὶ δύσνους ἐξελέγχῃ τοῖς κοινοῖς, ἢ οὐδὲν εἶχες ἀντιλέγειν, καὶ τῆς αὐτῆς ἀγνοίας ὑπεύθυνος εἶ ὁμοίως ἐμοὶ τῶν ὕστερον ἀποβεβηκότων καὶ ἂ μὴδενὸς προσδοκήσαντος γέγονε, ἄξιος εἶ δίκην ὑπέχειν, εἰ δὴ κάμῃ ἀξιοῖς.

4. 629. (1n)

Συριανο ὤ. Εἶδη τῆς ἀντιλήψεως δύο· ἡ μὲν γὰρ ἐστι πάντῃ ἀπλῇ, οἷον τρισαριστέα τις μοιχὸν καταλαβὼν ἀπέκτεινε, καὶ κρίνεται φόνου· ἡ δὲ ἀπλῇ κατ' ἐπισυμβεβηκός, ὥς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου· ἐκ γὰρ τοῦ συμβάντος ἐπὶ τῇ γραφῇ τὴν κρίσιν ὑπέχει· εἰ δὲ γε τὴν ἀπορίαν συνέβη γενέσθαι τῶν εἰσπλεόντων, οὐκ ἂν ὁ ζωγράφος ἐπὶ τὸ δικαστήριον εἵλκετο· διὰ τοῦτο τοίνυν ἐπισυμβεβηκός ὠνόμασται τὸ εἶδος τοῦτο· ἕτερον δὲ τι αὐτὸ τοῦ πάντῃ ἀπλοῦ φαμεν εἶναι, διότι δύο κεφαλαίοις πλεονάζει, παραγραφικῶς τε καὶ συγγνωμονικῶς· οἱ δὲ πλεονασμοὶ τῶν κεφαλαίων ἐλλείψεις τε καὶ ἐναλλαγαί, ὥς πολλάκις εἴρηται, τὰς διαφορὰς τῶν εἰδῶν ἀπεργάζονται· οὐ γὰρ, ὥς τινὲς φασι, τὸ κατὰ νόμον ἢ ἔθος ἢ τέχνην ἢ φύσιν εἶδη ἐστὶν ἀντιλήψεως, ἀλλὰ τρόποι ἀντιληπτικῶν, ὥς ἔφαμεν, προβλημάτων· οὐδὲ μία γὰρ ἐν αὐτοῖς διαφορὰ τῶν κεφαλαίων εὐρίσκεται.

4. 630 Καί τινος ἐπισυμβεβηκότο ς. Ἀντὶ τοῦ ἐπ' αὐτῷ τῷ γενομένῳ πράγματι· συμβαίνει γὰρ μηδὲν γεγενῆσθαι κακὸν ἢ δεινόν, ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου· εἰ μὴ γὰρ ὕστερόν τι συνέβη, τὸ γράφειν οὐδὲν δεινόν. Ἐν τοίνυν ταῖς τοιαύταις ἀντιλήψεσιν ἴδιον κεφάλαιον παρὰ τὰ προειρημένα ἐστὶ τὸ παραγραφικὸν ν· Τὰς ἀπλᾶς ἀντιλήψεις διεΐλεν ὁ τεχνικὸς εἰς δύο, εἷς τε τὰς ἐχούσας ἐκ μόνων τῶν πεπραγμένων τὴν κρίσιν, καὶ εἰς τὰς κρινομένας ἔκ τε τῶν πεπραγμένων καὶ τινος ἐπισυμβεβηκότος, ὧν καὶ ἴδιον ἔφη τὸ παραγραφικὸν κεφάλαιον· τὸ οὖν τοῦ Ἀλκιβιάδου παράδειγμα οὐδὲν ἔχον ἔξωθεν ἐπισυμβεβηκὸς εἰκότως οὐδὲ τὸ παραγραφικὸν ἐδέξατο· τοῦ γὰρ ἑτέρου εἵδους αὐτὸ λέγομεν εἶναι. Δυνάμενον καὶ πρὸ τῶν ἄλλων κεφαλαίῳ ν· ἴδιον τοῦ κεφαλαίου τούτου τὸ πρὸ πάντων ἀττεσθαι τῶν κεφαλαίων· διαβολὴ γάρ ἐστι τῆς κατηγορίας καὶ ἀναγκαίως ὁ κρινόμενος πρὸ τῆς ἀπολογίας διαβάλλει πρῶτον τὴν κατηγορίαν· οὐδεὶς γὰρ ἅπαξ ἀπολογησάμενος ἔρχεται πάλιν ἐπὶ τὴν διαβολήν· κατὰ φύσιν οὖν προτέτακται πάντων τῶν κεφαλαίων δύναται δὲ καὶ ἐν τῷ μέσῳ καὶ οὐ κεκώλυται· ἀλλὰ καὶ πρὸς τῷ τέλει ὡς καὶ παρὰ Δημοσθένει· τὰ μὲν οὖν ἀπλᾶ τῆς ἀντιλήψεως εἶδη τοιαῦτα· ἐστὶ δὲ καὶ διπλὴ ἀντίληψις καὶ τριπλὴ· διπλὴ μὲν, ὡς ἤδε· ταῖς πάντων γνώμας τις ἀντιλέγων καὶ μηδὲν αὐτὸς ἀποφαινόμενος, κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων. τριπλὴ δὲ ὡς αὕτη· ἐγράψαντό τινες ἀλλήλους ἐπὶ ταῖς γυναιξί, καθυφῆκαν τὰς γραφάς, ἠγάγοντο τὰς ἀλλήλων γυναικάς, καὶ κρίνονται κακοῦ βίου.

4. 631 Σωπάτρο υ, Μαρκελλίνο υ. Ἀκολουθῶς κἀνταῦθα πληρώσας τῶν κεφαλαίων τὴν διαίρεσιν ἐπὶ τὸν τῶν εἰδῶν λόγον κεχώρηκε, τελείαν τὴν διδασκαλίαν ποιούμενος· καὶ μεθόδῳ συνήθει καὶ τῇ αὐτῇ κεχρημένος, ἥπερ ἐν στοχασμῷ καὶ ἐν ὄρῳ· κἀκεῖ γὰρ πληρώσας τὸν ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τῶν κεφαλαίων λόγον, διέλαβε περὶ τῶν εἰδῶν· τῶν οὖν ἀντιλήψεων φησὶν εἶδη πλείονα, ὧν αἱ μὲν εἰσὶν ἀπλᾶί, αἱ δὲ διπλᾶί· καὶ ἀπλᾶί μὲν ἢ ὅσαι ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πεπραγμένου μόνου τὴν κρίσιν ἔχουσι μηδενὸς ἔξωθεν παραλαμβανομένου μηδ' ἐπισυμβεβηκότος, ἀλλ' ὄντος μὲν ἀνευθύνου τοῦ πεπραγμένου, ἀρκοῦντος δὲ ὡς ἐπ' ἀδικήματι προβάλλεσθαι· οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ Ἀλκιβιάδου· ἐνταῦθα γὰρ ἐπ' αὐτῷ μόνῳ κρίνεται τῷ γράψαι τὰς συμφοράς· καὶ διαιρεῖται τὸ ζήτημα τοῖς εἰρημένοις κεφαλαίοις κατὰ τὰ ἐμπίπτοντα· ἐστὶ γὰρ ὅτε οὐ πάντα ἐμπίπτει· ἢ ἐκ τῶν ἐπισυμβαινόντων, ὅτ' ἂν τῶν ἀπνηντηκότων δεινῶν τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ὑπόθεσιν παρεσχηκέναι δοκῇ δι' αὐτῶν τῶν πεπραγμένων· καὶ δι' αὐτὸ τὸ πεπραγμένον, ὡς ἀδίκημα εἶναι, καὶ κρίσεως ἄξιον νομίζεται· οἷον ζωγράφος τὰ ναυάγια γράψας καὶ ἀναθεῖς πρὸ τῶν λιμένων καὶ ἐξῆς, καὶ πάλιν ῥήτωρ ἐγκώμιον ἠπείρου διεξῆλθεν ἐν νήσῳ, καὶ πάντων μεταστάντων κρίνεται ὁ ῥήτωρ δημοσίων· καὶ πάλιν μετὰ Χαιρώνειαν ἔπεμψε Φίλιππος διδούς αἵρεσιν ἢ τοὺς δισχιλίους καὶ ἐξῆς· καὶ πάλιν ἐπρέσβευσε Φρύνων περὶ εἰρήνης πρὸς Φίλιππον· ἐσπείσατο τὸν παῖδα ὠραῖον ἐκεῖ καταλιπών· ἐγράψατο αὐτὸν προαγωγείας Δημοσθένης ἐπανελθόντα· εἶλεν, ἔλυσεν τὴν εἰρήνην Φίλιππος, καὶ κρίνεται Δημοσθένης· ὁρᾷς ἐπὶ τῶν τοιούτων ἐφ' ὧν ἐστὶν ἐπισυμβεβηκὸς τι, ὅτι τὰ πεπραγμένα κρίνεται, οὐχ οὕτω δι' αὐτὰ ὡς διὰ τὰ ἐπισυμβάντα ἐκείνοις· τοῖς μὲν τὸ μηδένα εἰσπλεῖν καὶ σπάνιν εἶναι διὰ τὴν τοῦ πινακίου γραφὴν· τοῖς δὲ τὸ ἀνρηῆσθαι τοὺς δισχιλίους· τοῦτο δὲ τὸ εἶδος ἔχει τι πλεον παρὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῇ διαιρέσει, ὃ καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν δείκνυσιν· λέγω δὲ τὸ παραγραφικόν, τὸ συγγνωμονικόν· ἐκεῖ μὲν γὰρ ἔφαμεν τὰ τοῦ δικαίου μόρια ἐν χώρᾳ παραγραφικοῦ εἰσάγεσθαι δεῖν, ἐπὶ δὲ τούτου παραγραφικὸν φύσει πρὸς τοῖς ἄλλοις εὐρίσκεσθαι, ὃ ἐστὶ τοιοῦτον· οὐκ ἂν δυναίμην ὑπὲρ τῶν ἑτέροις πραχθέντων αὐτὸς εὐθύνας ὑπέχειν· οὐδὲ εἰ οἰκειότητι καὶ γένει πλησίον εἶεν, μήτι γε ὑπὲρ ὧν πολέμιοι ἔπραξαν ἢ ξένοι καὶ μηδὲν προσήκοντες· εἰ δὲ ἐφ' οἷς ἐξ ἀρχῆς συνεβούλευσα ἢ ἔπραξα, τότε ἔδει σε ἀντιλέγειν ἢ εἵργειν καὶ ἐξῆς· ὥσπερ ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου ἐχρήσατο· ἐν παντὶ μὲν γὰρ τῷ λόγῳ γενικὸν παρείληπται τὸ παραγραφικὸν κεφάλαιον κατὰ χρόνον· ὅτι οὐ νῦν, τότε δὲ ἔδει περὶ τούτων

κατηγορεῖν· ἐν δὲ τῷ μέρει τούτῳ κατὰ τὴν ἀντιληπτικὴν διαίρεσιν πάνυ δριμύως αὐτοῦ τὴν ἀπολογίαν συνέστησε καὶ ἰσχυρὰν ἀπέφηνε τοῦτον ἐξετάσας τὸν τρόπον· ἔστι γὰρ καὶ πᾶν τὸ μέρος τοῦτο τοῦ ἀντιληπτικοῦ· ἐν ᾧ περὶ ὧν συνεβούλευσεν ἀπολογεῖται· ἐξεῖναι γὰρ συμβουλεύειν τοῖς δημαγωγοῖς ὡμολόγηται· μετακεχεῖρισται γὰρ κατὰ τὸ εἶδος τοῦτο τῶν ἀντιλήψεων· τὴν γὰρ συμβουλὴν αἰτιᾶται ὁ Αἰσχίνης, ὅτι τοιαῦτα ἀπήντησεν ἐκ τῆς Δημοσθένους πολιτείας, ἢ παρὰ Χαιρώνειαν ἦττα, καὶ οἱ χίλιοι νεκροὶ καὶ οἱ δισχίλιοι αἰχμάλωτοι, πρὸς ἃ ὁ Δημοσθένης τὸ παραγραφικὸν εἰσήγαγεν οὕτως εἰπὼν· εἰ μὲν ἦν σοι πρόδηλα τὰ μέλλοντα, Αἰσχίνη, μόνῳ τῶν ἄλλων, ὅτ' ἐβουλεύετο ἡ πόλις περὶ τούτων, τότε ἔδει προλέγειν· εἰ δὲ μὴ προήδεις, τῆς αὐτῆς ἀγνοίας ὑπεύθυνος εἶ τοῖς ἄλλοις· ὥστε τί μᾶλλον σύ μου κατηγορεῖς ἢ ἐγὼ σοῦ· τοσοῦτῳ γὰρ ἁμείνων ἐγὼ σοῦ πολίτης γέγονα, εἰς αὐτὰ ταῦτα λέγω καὶ οὐπὼ περὶ τῶν ἄλλων διαλέγομαι, ὅσῳ ἐγὼ μὲν ἔδωκα ἑμαυτὸν εἰς τὰ πᾶσι δοκοῦντα συμφέρειν, οὐδένα κίνδυνον ὀκνήσας ἴδιον οὐδ' ὑπολογισάμενος· σὺ δὲ οὐδ' ἕτερα εἵπες τούτων βελτίῳ, οὐ γὰρ ἂν τούτοις ἐχρῶντο, οὔτε εἰς ταῦτα χρησιμὸν σεαυτὸν παρέσχες· ὅπερ δὲ ἂν ὁ φαυλότατος ἄνθρωπος καὶ δυσμενέστατος τῇ πόλει, τοῦτο πεπονηκὼς ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσιν ἐξήτασαι· πάνυ γὰρ πολλὴν ἰσχὺν περιάπτει τῇ ἀπολογίᾳ τὸ παραγραφικὸν ἐν τῷ εἶδει τούτῳ τῆς ἀντιλήψεως· ὅθεν καὶ ἐπλεόνασεν ὁ ῥήτωρ αὐτῷ καὶ ἐνδιέτριψεν, εἰς ἄφυκτον καὶ ἀντίρρητον καθιστὰς τὸν λόγον, διαφέρει δὲ τὸ παραγραφικὸν ἐπὶ τῆς ἀντιλήψεως τοῦ παραγραφικοῦ τοῦ ἐν στοχασμῷ, ὅτι πρῶτον μὲν ἐκεῖ ἔστιν ὅτε ἐμπίπτει καὶ οὐκ ἀεί ποτε· ἐνταῦθα δὲ ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀντιλήψεων τὸ ἐναντίον ἀεὶ ἐμπίπτει, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ἐκλείπει· ἔπειτα ἐν στοχασμῷ, εἰ παραληφθεῖ, μέρος μὲν τῆς πάσης δίκης βλάπτεται· ἐκ δὲ τῶν ἄλλων κεφαλαίων ὁ ἀγὼν τῆς ἀπολογίας σώζεται· ἐν ἀντιλήψει δὲ, εἰ παραληφθεῖ, οὐδεὶς ἕτερος αὐτῷ τῷ φεύγοντι τρόπος ἀπολογίας καταλείπεται, διὰ τὴν ἀπὸ τῶν συμβουλευθέντων ἔκβασιν· ἢ γὰρ ἰσχυροτάτη ἐστὶν αὕτη ἢ διὰ τοῦ παραγραφικοῦ· καὶ τούτῳ μάλιστα Δημοσθένης ἐκράτησε τοῦ Αἰσχίνου, ἐξ οὗ καὶ εἰς ἀξίωμα μέγιστον ὁ λόγος προήλθε, τῷ λέγειν μὴ παρελθεῖν τι αὐτὸν τῶν ὀφειλόντωνπραχθῆναι· καὶ οὐ τότε μόνον ἀλλ' οὐδὲ νῦν ἐστὶ τινα εἰπεῖν τῶν συμβουλευθέντων ἁμείνων· διὸ καὶ τῇ ἀντιλήψει συμπλέξας εἰσήγαγεν αὐτὸ τὸ λέγειν ἀνεύθυνον κατασκευάζων· ἦν μὲν οὖν, ὅπερ εἶπον, ἐκεῖνος ὁ καιρὸς τοῦ τε φροντίζοντος ἀνδρὸς τῆς πόλεως καὶ τῶν δικαίων λόγων· ἐγὼ δὲ τοσαύτην ὑπερβολὴν ποιοῦμαι, ὥστε ἂν νῦν ἔχη τις δεῖξαι κάλλιον ἢ ὅλως εἴ τι ἄλλο ἐνῆν πλὴν ὧν ἐγὼ προειλόμην, ἀδικεῖν ὁμολογῶ· εἰ γὰρ ἔσθ' ὅ τι τις νῦν ἐώρακεν ὃ συνήνεγκε τότεπραχθὲν τοῦτ' ἐγὼ φημι δεῖν ἐμὲ μὴ λαθεῖν· εἰ δὲ μήτ' ἔστι, μήτε ἦν μήτ' ἂν ἔχοι εἰπεῖν μηδεὶς μηδέ πω καὶ τήμερον, τί τὸν σύμβουλον ἐχρῆν ποιεῖν, οὐ τῶν φαινομένων καὶ ἐνόητων τὰ κράτιστα ἐλέσθαι; τοῦτο τοῖνυν ἐποίησα· τοῦ κήρυκος ἐρωτῶντος, Αἰσχίνη, τίς ἀγορεύειν βούλεται; οὐ τίς αἰτιάσασθαι περὶ τῶν παρεληλυθότων οὐδὲ τίς ἐγγυᾶσθαι τὰ μέλλοντα· σοῦ δὲ ἀφώνου κατ' ἐκείνους τοὺς χρόνους ἐν ταῖς ἐκκλησίαις καθημένου, ἐγὼ παρήλθον, ἔλεγον· ἐπειδὴ δὲ οὐ τότε ἀλλὰ νῦν, δεῖξον, τίς ἡμῖν λόγος, ὃν τινα ἐχρῆν εὐρεῖν ἢ καιρὸς συμφέρων παρ' ἐμοῦ παρελείφθη τῇ πόλει· παραλαμβάνομεν δὲ τὸ ἀξίωμα τοῦτο ἐν συμβουλαῖς οὐ πάντοτε ἀπλῶς, ἀλλὰ τότε χρῆσόμεθα, ὅτ' ἂν ἀκριβῶς πεπιστευκότες ὦμεν μηδένα ἕτερον δύνασθαι παραλελειμμένον τι δεῖξαι τῶν δεόντωνπραχθῆναι, ὥσπερ ὁ ῥήτωρ πεποίηκεν· σημειωτέον δὲ, ὅτι οὐδὲ μίαν χώραν ἀποδοτέον τῷ παραγραφικῷ, ὥσπερ οὐδὲ ἐν ταῖς στοχαστικαῖς ὑποθέσεσιν, ἀλλ' ἀρχὴν μὲν αὐτῷ μετὰ τὸ πηλίκον καὶ τὸ πρὸς τι ἀποδώσομεν πρὸ τοῦ ἀντιληπτικοῦ· τοῦ γὰρ κατηγοροῦ αὐξήσαντος καὶ μέγα ἀποφήναντος τὸ ἔγκλημα καιρὸν ἐπιτήδειον ἢ εἰσαγωγὴ ἔξει τοῦ κεφαλαίου, μεθ' ἣν ποικίλως χρῆστέον τῷ παραγραφικῷ· καὶ γὰρ μετὰ τὸ ἀντιληπτικὸν καὶ τὸ ἀντιθετικὸν καὶ ἐπὶ τελευτῆς ἀναγκαῖον χρῆσθαι αὐτῷ, ὥσπερ παρὰ τῷ ῥήτορι δέδεικται· καὶ γὰρ δι' αὐτοῦ ἐχρήσατο, καὶ συμπλέξας τῇ ἀντιλήψει, καὶ

πάλιν μετὰ ταῦτα· καὶ σχεδὸν διὰ παντός τοῦ λόγου· καὶ ὁ Θουκυδίδης ἐν τῇ Περικλέους δημηγορίᾳ, ἐφ' οἷς συνεβούλευσε περὶ τοῦ πολέμου ἀπολογούμενος πρὸς τὰς αἰτίας τοῦ ἐπισυμβεβηκέναι τὴν δῆωσιν καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ λοιμοῦ φθορὰν τῇ αὐτῇ κέχρηται μεθόδῳ, ὅτι οὐδὲν ὦν συνεβούλευσε Περικλῆς ἕτερος εἶπέν τι βέλτιον· καὶ τοῦτο εἰσήγαγε παραγραφικῶς, ὅτι ὑμῖν τὰ λεχθέντα τότε ἔδοξεν εἶναι ἄριστα· αὐτίκα γοῦν ἐπείσθητε καὶ τῆς αὐτῆς ἐγένεσθε γνῶμης, ἐν τοίνυν ταῖς τοιαύταις ἴδιον κεφάλαιον τοῦτο τὸ εἶδος γίνεται, ὅτ' ἂν μὴ μόνον ἐπ' αὐτῷ τῷ πεπραγμένῳ κρίνωμεν τὸν δράσαντα, ὡς καὶ αὐτοῦ τοῦ φαύλου τυγχάνοντος, ἀλλὰ καὶ ἐφ' ἐτέρῳ τινὶ δι' ἐκείνου ἐπισυμβεβηκότι· τίς δὲ ἡ ἐργασία τούτου τοῦ εἵδους αὐτὸς ὁ τεχνογράφος παράστησιν, ὅτι δύο προστίθεται κεφάλαια, τό τε παραγραφικὸν καὶ τὸ συγγνωμονικὸν, καὶ τὴν χρῆσιν διδάσκει πρότερον τοῦ παραγραφικοῦ, τίς τε ὁ καιρὸς τοῦ κεφαλαίου, καὶ πότε αὐτῷ χρῆσόμεθα· οὐ μόνον γὰρ ἐν ἀρχῇ, ὃ προειρήκαμεν, ἀλλὰ καὶ ἐν μέσῳ, καὶ ὅλως ὃν τρόπον λυσιτελεῖ· τὸ δὲ λυσιτελές ὁ ῥήτωρ σκοπήσει πρὸς τὴν τοῦ πλάσματος ὕλην· δηλοῖ δὲ καὶ τὴν δύναμιν τοῦ κεφαλαίου· ἄλλος μὲν γὰρ τις ὥθη ἀπλῶς τὸ παραγραφικὸν ἐνταῦθα εὐρίσκεισθαι μόνον ἀπὸ τοῦ χρόνου, οἷον ὅτι εὐθὺς ἀντειπεῖν ἔδει, ἀλλ' οὐχ ὕστερον κατηγορεῖν· ὅρα δὲ πῶς δριμέως αὐτὸ μεθώδευσεν τῷ καλουμένῳ διλημμάτων χρῆσάμενος καὶ διπλοῦν ἀνθ' ἀπλοῦ τὸ παραγραφικὸν ποιῶν, καὶ ἐκ διαφορῶν τόπων ἐκάτερον δεχόμενος τῶν διλημάτων· ἔλθωμεν δὲ ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν.

4. 636 Ἐπὶ τίσι με κρίνεις; Κατ' ἐρώτησιν τοῦ λόγου τὸ σχῆμα· εἶτα τὸ διλήμματον, ἐν ᾧ τῶν παραγραφικῶν ἡ διαίρεσις. Εἰ μὲν ἐπὶ τοῖς ὕστερον γεγενημένοις, οὐδεὶς ἐφ' οἷς ἕτερος πεποίηκε κρίνεται, ὥσπερ κὰν στοχασμῷ ὁ φεύγων παραγράφεται διαβάλλων τὴν κρίσιν· οὐ μὴν χωρὶς ἐργασίας τινὸς οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο παρείληπται, ἀλλὰ προλαβὼν ὁ τεχνογράφος τὴν τοῦ Φιλίππου ποιότητα τὸν λόγον διὰ ταύτης ἐπιρρώννυσι· τί γὰρ προσέθηκεν, οὐδ' εἰ γένει προσήκοντες εἶεν, μήτι γε δὴ πολέμιοι· τὸ δ' ἕτερον θεασώμεθα· εἰ δ' ἐφ' οἷς ἐξ ἀρχῆς συνεβούλευσα, ἢ ἔπραξα, τότε ἔδει ἀντιλέγειν, δῆλον ὡς ἀπὸ χρόνου τὸ παραγραφικόν· οὕτω διελὼν εἰς δύο τὴν κατασκευὴν, διὰ τῆς ἐρωτήσεως ἀμφοτέρωθεν εἰς ἀπορίαν καθίστησι τὸν κατήγορον· εἶτα πάλιν ἐπάγει δίχα τὸ διλήμματον· ἢ τοίνυν ἀντειπὼν ἡττήθης, ἢ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἐνέστης· εἰ μὲν οὖν ἐπιχειρήσας κωλύειν ἡττήθης, βιάζει νῦν ἐφ' οἷς ἡττήθης ἀντιλέγων καὶ κρίνων ἐπὶ τούτοις τὸν συμβουλεύσαντα· εἰ δὲ οὐκ ἀντεῖπες, πάλιν καὶ τοῦτο διεΐλεν, ἢ γὰρ ἔχων τι βέλτιον εἶπεῖν καὶ χρησιμὸν τῇ πόλει παρήκας ἢ οὐδὲν εἶχες εἶπεῖν βέλτιον· πάλιν οὖν ἐφ' ἐκάτερον τὸ ἄπορον· εἰ μὲν οὖν ἔχων τι βέλτιον εἶπεῖν παρήκας, δύνουσι εἰ τοῖς κοινοῖς, καὶ δικαιότερον αὐτόν σε δίδόναι δίκην· εἰ δὲ μὴδὲν εἶχες εἶπεῖν, τῆς ἀγνοίας ὑπεύθυνος εἶ τῶν ὕστερον ἀποβεβηκότων, ὥστε ἢ καὶ σὲ δοῦναι δίκην, ἢ ἀμφοτέρους ἀγνοήσαντας ἀφίεσθαι. Ἔτι ἐν ταῖς τοιαύταις ἀντιλήψεσι πρὸ τοῦ ἀντιθετικοῦ τοῦ ἐμπίπτοντος συγγνωμονικῷ πάντως χρηστέον κεφαλαίῳ· οἷον οὐδεὶς οἶδε τὸ μέλλον, οὐκοῦν οὐδὲ ἐγὼ ἀγνοήσας ὑπεύθυνός εἰμι· μεταχειριεῖται δὲ αὐτὸ ὡς προσήκει ὁ καὶ τῆς ὅλης τέχνης τῆς ῥητορικῆς ἐπιστήμων· οὐ γὰρ ἰκανὸν τὸ διελεῖν μόνον εἰδέναι, ὅπερ καὶ μόνον τουτὶ τὸ βιβλίον ἐπαγγέλλεται, ἀλλὰ καὶ τὸ εἰδέναι μεταχειρίζεσθαι· καὶ περὶ μὲν ἀπλῶν ἀντιλήψεων ταῦτα.

4. 637. (1n) Συριανο ὅ. Τοῦτο καλῶς προσέθηκεν· οὐδὲ γὰρ καθόλου ἐν πάσῃ ἀντιλήψει τὸ συγγνωμονικὸν ἐμπίπτει κεφάλαιον, ἀλλ' ἐπὶ τούτων μόνων τῶν ἐπισυμβεβηκός τι ἐχόντων· καὶ ὅρα πῶς οἰκεῖον τοῦτο ἐν ταύταις· ἐπειδὴ γὰρ ὕστερον συνέβη τὸ δεινόν, ἀναγκαίως εὐρίσκεται τὸ συγγνωμονικὸν ἀπὸ τῆς ἀγνοίας· χώραν δὲ, φησὶν, ἔχει τὸ κεφάλαιον πρὸ τοῦ ἀντιθετικοῦ, τουτέστι τοῦ χρώματος· προθεραπεία γὰρ τὸν ἀκροατὴν δεῖ πρῶτον ὑπάγεσθαι, οἷον ὅτι ἡγνόουν· καὶ οὐδεὶς ἀνθρώπων οἶδε τὸ μέλλον, καὶ τότε ἐπαγαγεῖν χρῶμα· ὃ οὐδὲν ἐστὶν ἕτερον ἢ αἰτία τοῦ πραχθέντος· ἀντιθετικὸν δὲ αὐτὸ ἐκάλεσεν, ὅτι ἀντίθεσις ἐστὶ τὸ τῷ ὁμολογουμένῳ ἀδικήματι αἰτίαν ἀντιτιθέναι τινα εὐλογον· ἐπειδὴ οὖν τὸ χρῶμα αἰτίαν ἔχει, καὶ ἡ ἀντίθεσις δὲ

ἀντιτίθῃσι τῷ ἀδικήματι αἰτίαν, ἀναγκαίως καὶ τὸ χρῶμα ἀντίθεσιν εἶπεν καὶ κατὰ μίαν τῶν ἀντιθετικῶν γίνεσθαι· οὐ γὰρ αἰὲς τὸ χρῶμα, ἀλλὰ ποτὲ μὲν ἀντιστατικόν, ποτὲ δὲ ἀντεγκληματικόν, ἢ μεταστατικόν, ἢ συγγνωμονικόν. Παρατηρητέον δὲ, ὅτι οὐκ ἀπὸ πάντων λέγει τὸ συγγνωμονικόν, ἀλλ' ἀπὸ τῆς ἀγνοίας μόνης· οὐδεὶς γὰρ ἀγνοίας ὑπέχει δίκην· οἶον οὐδεὶς οἶδε τὸ μέλλον· ἐπειδὴ αἰσχύνην ἔφερεν αὐτῷ τὸ λέγειν ὅτι ἡγνόουν, καθολικῶς αὐτὸ πρῶτον ἐμεθόδευσεν, ἔπειτα μερικῶς.

4. 638

Οὐ γὰρ ἱκανὸν τὸ διελεῖν· ἀλλὰ καὶ χρήσασθαι δηλονότι καλῶς. Μαρκελλῖνο υ. Πρὸ τοῦ ἀντιθετικοῦ· ὥσανεὶ ἔλεγε πρὸ τοῦ χρώματος, ὃ ἐστὶ πρὸ τοῦ ἀντιθετικοῦ· ἐπειδὴ γὰρ οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν γνώμην τὰ τῆς συμβουλῆς ἀπέβη, ἀνάγκη προθεραπεῦσαι τῷ συγγνωμονικῷ καὶ ἀνενεγκεῖν τὸ ἐκβάν πρῶτον ἢ ἐπὶ τύχην ἢ ἐπὶ ἄγνοιαν, ἢ ἐπὶ τῶν τοιούτων· εἴτα ἐπαγαγεῖν τὸ ἀντιστατικόν, οἶον οὐδεὶς οἶδε τὸ μέλλον· διὸ οὐδὲ τοῦ ἀγνοῆσαι ὑπεύθυνός εἰμι· τούτου γὰρ κατασκευασθέντος χώραν ἔξει τὸ ἀντιστατικόν· ἄλλως δὲ δυσχερέστερον ἔσται διὰ τὸ ἀπνηντηκέναι τι φαῦλον ἀπὸ τῆς συμβουλῆς· οὐδὲ Δημοσθένης καὶ μετὰ πολλοῦ ἀξιώματος αὐτὸ παρέσχετο· οὔτε γὰρ ἡγνοηκέναι τὸ μέλλον ὠμολόγησεν, οὔτε εἰς συγγνώμην κατέφυγεν, ταπεινὸν γὰρ τοῦτο· ἀλλὰ τὸ δαιμόνιον ἠτιάσατο, ἃ καὶ καθόλου εἰσήγαγε φήσας· τότε τοῖνυν τὰ μὲν ἡμελλε τῶν δεινῶν ὡς ἐδόκει, τὰ δὲ ἤδη παρῆν, ἐν οἷς τὴν προαίρεσίν μου σκόπει τῆς πολιτείας, μὴ τὰ συμβάντα συκοφάνται· τὸ μὲν γὰρ πέρας, ὡς ἂν ὁ δαίμων βουλευθῇ, πάντων γίνεται, ἢ δὲ προαίρεσις αὐτὴ τὴν τοῦ συμβούλου διάνοιαν δηλοῖ· μὴ δὲ τοῦτο ὡς ἀδικήμα ἐμὸν εἶναι θῆς, εἰ κρατῆσαι συνέβη Φίλιππον τῇ μάχῃ· ἐν γὰρ τῷ θεῷ τὸ τούτου τέλος ἦν, οὐκ ἐν ἐμοί· ἀλλ' ὡς οὐ πάντα ὅσα ἐνῆν κατὰ ἀνθρώπινον λογισμὸν εἰλόμην, καὶ δικαίως ταῦτα καὶ ἐπιμελῶς ἔπραξα καὶ φιλοπόνως ὑπὲρ δύναμιν, ἢ ὡς οὐ καλὰ καὶ τῆς πόλεως ἄξια πράγματα ἐνεστησάμην, ταῦτά μοι δεῖξον, καὶ τότε δὴ κατηγορεῖ μου. μεθ' ὃ τὸ ἀντιθετικόν· ὅτι τῇ πόλει συνέφερε μετὰ Θηβαίων ἄρασθαι τὸν ἀγῶνα, καὶ ἐν Βοιωτίᾳ πόρρω τῆς πόλεως γενέσθαι τὴν μάχην, ἢ ἐν τῇ Ἀττικῇ· οὕτω γὰρ πως λέγει· ἀλλ' ἐκεῖνο, φησὶ, λογίζου καὶ ὅρα, ὅτι εἰ μετὰ Θηβαίων ἡμῖν ἀγωνιζομένοις οὕτως εἵμαρτο πρᾶξαι, τί χρὴ προσδοκᾶν, εἰ μὴδὲ τούτους ἔσχομεν συμμάχους, ἀλλὰ μετ' ἐκείνου γεγόνασιν, ὑπὲρ οὗ τότε ἐκεῖνος πάσας ἀφῆκε φωνάς· καὶ εἰ νῦν τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀπὸ τῆς Ἀττικῆς τῆς μάχης γενομένης τοσοῦτος κίνδυνος καὶ φόβος περιέστη τὴν πόλιν, τί ἂν, εἴ που τῆς χώρας ταῦτο τοῦτο πάθος συνέβη, προσδοκῆσαι χρῆν· ἄρ' οἴσθα, ὅτι νῦν μὲν συστήναι συνελθεῖν ἀναπνεῦσαι πολλὰ μία ἡμέρα καὶ δύο καὶ τρεῖς ἔδοσαν εἰς σωτηρίαν τῇ πόλει· τότε δὲ οὐκ ἄξιον εἰπεῖν, ἄγε μὴδὲ εἰς πεῖραν ἔδωκε θεῶν τινος εὐνοία καὶ τὸ μὴ προβάλλεσθαι τὴν πόλιν ταύτην τὴν συμμαχίαν ἧς κατηγορεῖς μεθ' ἃ πάλιν ἐπὶ τὸ παραγραφικὸν ἐπανῆλθε· δι' ὅλου τούτου τὸν μὲν Αἰσχίνην ἐλέγχων, αὖξων δὲ τὴν ἑαυτοῦ πολιτείαν· ἔστι δὲ ταυτί μοι τὰ πολλὰ πρὸς ὑμᾶς, ὧ ἄνδρες δικασταί, καὶ τοὺς περιεστηκότας, ἐπεὶ πρὸς γε τὸν κατάπτυστον τοῦτον καὶ τὰ ἐξῆς ὁμοίως καὶ Θουκυδίδης τῷ συγγνωμονικῷ ἐχρήσατο μετ' ἀξιώματος, ἐπὶ τὸ ἄδηλον καὶ τὸ δαιμόνιον ἀνοίσας τῷ εἰπεῖν· ἐπιγεγέννηταί τε πέρα ὧν προσεδεχόμεθα ἢ νόσος ἦδε, πρᾶγμα μόνον δὴ τῶν πάντων ἐλπίδος κρεῖσσον γεγεννημένον· ἰστέον δὲ, ὅτι ὁ μὲν Δημοσθένης, ἅτε θαρρῶν ταῖς ἀποδείξεσιν, ἐπεξῆλθεν καὶ διὰ παντὸς ἡγωνίσαστο· καὶ τὸ μὲν ἀπρεπὲς τῆς συγγνώμης ἐξέφυγε· τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ κεφαλαίου ὠφέλειαν τῷ λόγῳ περιεποίησεν· τοῖς γὰρ ὑφ' αὐτοῦ συμβουλευθεῖσιν ὡς ὀρθῶς συμβουλευθεῖσιν ἡγωνίσαστο· τὸ δὲ πέρας τῷ δαιμονίῳ ἀνέθηκε καὶ τῇ τύχῃ, ὧν ἀνηρτῆσθαι τὰ ἀνθρώπινα διίσχυρίζεται· καὶ οὔτε τὸ οἰκεῖον ἀξίωμα καθεῖλεν οὔτε τῆς παραμυθίας ἁμοιβὴν τὸν λόγον κατέλιπεν, ἡμεῖς δὲ, ἐὰν συνειδῶμεν σαθροτέραν τὴν παραίνεσιν, μᾶλλον ὑφίεσθαι σπουδάσομεν, καὶ τοῖς συγγνωμονικοῖς ἐπὶ πλεον χρησόμεθα· οὐ γὰρ ἱκανὸν τὸ διελεῖν· οὐχ ἱκανόν φησι τὸ διελεῖν δύνασθαι μόνον, ἀλλὰ χρεῖα καὶ τῆς συμφυοῦς πρὸς τὴν ὕλην μεταχειρίσεως.

4 . 640 Τῶν δ' αὖ διπλῶν ἢ μὲν ἐστὶ κατὰ συμπλοκὴν, ἢ δὲ κατὰ διαίρεσιν· καὶ κατὰ συμπλοκὴν μὲν, ὅτ' ἂν δυοῖν ὄντοιν τοῖν ἐγκλημάτοι, μὴ δύναται χωρὶς ἕτερον αὐτῶν εἶναι ἔγκλημα· μετὰ δὲ τῆς τοῦ ἑτέρου συμπλοκῆς, οἷον ταῖς πάντων γνώμαις ἀντιλέγων τις αὐτὸς οὐδὲν ἀποφαίνεται καὶ δημοσίων φεύγει· ἐνταῦθα ὅτι μὲν δύο ἀντιλήψεις, δῆλον, καὶ γὰρ λέγειν καὶ μὴ λέγειν ἔξεστιν, καὶ αὖ ὅτι καὶ δύο ἀντιθέσεις ὁμοίως, οἷον ἀντιλέγω· δεῖ γὰρ ἐφ' οἷς ἀμαρτάνουσιν οἱ λέγοντες, ἀντιλέγειν· πάλιν οὐ λέγω, οὐδὲ γὰρ δεῖ περὶ τῶν μὴ κατεπειγόντων λέγειν, ἀλλ' ἴδιον τοῦ εἵδους τούτου τὸ δεῖν ἀπολογουμένους μὲν διαιρεῖν καὶ χωρὶς περὶ ἑκατέρου ποιεῖσθαι τὸν λόγον, κατηγοροῦντας δὲ συμπλέκειν. Σωπάτρο υ . Μαρκελλίνο υ . Πληρώσας τὸν περὶ τῶν ἀπλῶν ἀντιλήψεων λόγον ἐπὶ τὰς διπλᾶς μετελήλυθεν· δύο δὲ εἶδη τούτων προηγουμένως ἀποφαίνεται· τό τε κατὰ σύνθεσιν καὶ τὸ κατὰ διαίρεσιν· λεκτέον δὲ νῦν περὶ τοῦ κατὰ συμπλοκὴν εἵδους· κατὰ συμπλοκὴν ἀντίληψις γίνεται, ἐν ᾗ δύο πραγμάτων ὄντων ἑκάτερον χωρὶς κρίσιν οὐ δύναται δέξασθαι, τῷ διαζευχθέντα μὴ δύνασθαι ὡς ἀδίκηματα ἐπιδέχεσθαι κρίσιν, εἰ μὴ ἀλλήλοις εἶεν συνημμένα· οἷον ταῖς πάντων γνώμαις ἀντιλέγων τις αὐτὸς οὐδὲν ἀποφαίνεται καὶ δημοσίων φεύγει· καὶ πάλιν, ζωγράφος πάντα γράφων θεοὺς οὐ γράφει, καὶ κρίνεται, ἐν τούτοις ὃ ἂν χωρίσης, ἑκάτερον ἀνεύθυνόν ἐστι· καὶ γὰρ τὸ ἀντιλέγειν ταῖς πάντων γνώμαις οὐ κεκώλυται· ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μὴδὲν ἀποφαίνεσθαι οὐκ ἀδίκημα εἶναι νενόμισται· ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ζωγράφου τὸ γράφειν ἦτταν οὐ κεκώλυται, οὐδὲ μὴν ἀδίκημα νενόμισται τὸ μὴ γράψαι νίκη, συμπλακέντα δὲ ἄμφω καὶ ἐνωθέντα ἀδικήματος λαμβάνει σύστασιν· τὸ ἀντιλέγειν μὲν καὶ συκοφαντεῖν τοὺς συμβουλευόντας, αὐτὸν δὲ μήτε ἂ γινώσκει λέγειν, μήτε εἰσηγεῖσθαι τι τῶν συμφερόντων· μὴδὲ ὑφίστασθαι τὸν ἀπὸ τῆς συμβουλῆς κίνδυνον· τούτῳ γὰρ ἐστὶν ἐπαγόμενον τὸ ποιοῦν τὴν περίστασιν· ὅτι τοίνυν διπλῇ ἀντίληψις ἐστὶ, δῆλον· καὶ γὰρ δύο αὐταὶ ἀντιλήψεις εἰσὶν, ὅτ' ἂν ἄμφω προβάλληται, τὸ καὶ ἐξεῖναι ἀντιλέγειν, καὶ ἐξεῖναι μὴ λέγειν, ἐπειδὴ καὶ ἐπ' ἄμφοιν κρίνεται, ἐφ' οἷς τε ἔπραξε καὶ ἐφ' οἷς οὐκ ἔπραξεν· ὁμοίως δὲ δύο ἀντιλήψεων οὐσῶν διπλαῖ εὐρίσκονται καὶ ἀντιθέσεις, ἑκατέρα γὰρ τῶν ἀντιλήψεων ἀποδώσει τὸ χρῶμα· οἷον ἀντιλέγω μὲν, ἐφ' οἷς οὐ τὰ δέοντα λέγουσιν οἱ συμβουλευόντες, οὐκ ἀποφαίνομαι δέ· οὐ γὰρ ἀναγκαῖον περὶ τῶν μὴ κατεπειγόντων μὴδὲ εἰς ἀπόδειξιν ἠκόντων συμβουλευεῖν· ἀντιστατικὰ ἀμφοτέρα· τί οὖν ἴδιόν ἐστι τοῦ εἵδους τούτου, τὸ δεῖν τοὺς μὲν ἀπολογουμένους ἰδίᾳ ἑκάτερον ποιεῖσθαι τὸν λόγον καὶ χωρίζειν· ἐὰν γὰρ διέλης καὶ εἴπῃς, ταῖς πάντων γνώμαις ἀντιλέγει τις, ἢ τὸ ἕτερον, οὐ δύναται κρίσιν ἐπιδέξασθαι· τοὺς δὲ κατηγοροῦντας τούναντίον συμπλέκειν· συμπλέκων γὰρ, ὅτε οὔτε αὐτὸς τι λέγει καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἀνατρέπει, τότε κρίσιν ἐπιδέχεται· ὥστε αἱ μὲν τῷ χωρίζειν ἀπ' ἀλλήλων τὸ ἀνεύθυνον συνιστᾶσιν, οἱ δὲ τῷ συμπλέκειν τὸ ὑπεύθυνον.

4 . 642 Κατὰ διαίρεσιν δὲ διπλῇ ἀντίληψις γίνεται· ὅτ' ἂν δύο ἐγκλήματα ἢ δυνάμενα καὶ χωρὶς ἀλλήλων κρίσιν ἐπιδέχεσθαι· οἷον πολλὰς τις ἀμείβων γυναῖκας καὶ πολλοὺς τιθέμενος παῖδας, κακοῦ βίου φεύγει· ἐνταῦθα ὁμοίως μὲν ὁ κατήγορος συμπλέξει, ὁ δὲ φεύγων διαιρήσει· δῆλον μέντοι, ὡς καὶ καθ' ἑκάτερον ἐπιδεχόμενον κρίσιν αὐξήσεως μὲν ἔνεκα συμπλέκεται ὑπὸ τοῦ κατηγοροῦ· μειώσεως δ' αὖ χάριν διαιρεῖται ὑπὸ τοῦ φεύγοντος· ἐν δὲ τῷ προτέρῳ οὐκ αὐτὸ τοῦτο τῆς αὐξήσεως ἢ τῆς μειώσεως ἔνεκα οὕτω γίνεται· ἀλλ' ὅτι μὴδὲ ἄλλως κρίσιν δύναται ἐπιδέξασθαι τὸ πρᾶγμα, ἢ τοῦτον εἰσαγόμενον τὸν τρόπον. Συριανο ὕ . Κατὰ διαίρεσιν ἐστὶν, ὅτ' ἂν μία ἐκάστη τῶν ἀντιλήψεων ἰσχυρά τε ᾖ, καὶ τῷ φεύγοντι φέρῃ τινὰ διὰ τὴν περίστασιν κίνδυνον ἢ ψόγον· καὶ γὰρ τὸ πολλάκις ἀμείβειν γυναῖκας οὐκ ἔξω μέμψεως, καὶ τὸ πολλοὺς ποιεῖσθαι θετοὺς παῖδας, οὐκ ἀνεύθυνον· ἐπειδὴ οὖν ἑκάτερον τῶν ἐν τῷ ζητήματι δύναται καὶ ἰδίᾳ γραφὴν ἀναδέξασθαι, καλεῖται κατὰ διαίρεσιν· ὁ μὲν οὖν κατήγορος ἑκατέραις, ταῖς τε κατὰ σύνθεσιν καὶ ταῖς κατὰ διαίρεσιν, ἀμφοτέρα συλλήψεται τὰ ἀντιληπτικά· ἐν μὲν ταῖς κατὰ σύνθεσιν, διὰ τὸ ἑκάτερον αὐτῶν ἰδίᾳ, ὡς εἴρηται, μὴ εἶναι

γραφῆς ἄξιον· ἐν δὲ ταῖς κατὰ διαίρεσιν, ἵνα σφοδροτέραν ἀπεργάσῃται τὴν κατηγορίαν· ὁ φεύγων δὲ ἐν ἀμφοτέραις διαιρήσει τὴν ἀπολογίαν· ἐν μὲν τῇ κατὰ σύνθεσιν δεῖξαι βουλόμενος, ὅτι μᾶτην ὁ κατήγορος τὴν κατ' αὐτοῦ πεποιήται γραφήν· ἐν δὲ ταῖς κατὰ διαίρεσιν, ἵνα τοῦναντίον οὐ βούλεται ὁ ἀντιδικῶν διαπράξῃται· εἰ γὰρ ἐκεῖνος συλλαβὼν ἀμφοτέρας τὰς ἀντιλήψεις σφοδροτέραν ἀπεργάζεται τὴν κατηγορίαν, εἰκότως οὗτος διαιρήσει, σαθρότερον τῶν ἀντιληπτικῶν ἐκάτερον ἰδίᾳ δεῖξαι σπουδάζων.

4 . 643 Σωπάτρο υ . Μαρκελλίνο υ . Ἐπειδὴ κοινὰ ταῦτα εὐρίσκεται πρὸς τὸ ἕτερον εἶδος τίς ἢ διαφορά; ὅτι, φησὶν, ἐνταῦθα μὲν ὁ κατήγορος οὐχ ὡς ἐκατέρου καθ' ἑαυτὸ μὴ ἐπιδεχομένου κρίσιν συμπλέκει, καὶ ἰδίᾳ γὰρ ἕκαστον, ὡς εἶπον, συνέστηκε, καὶ ἔστιν ἔγκλημα κρίσιν ἐπιδεχόμενον· καὶ γὰρ τὸ πολλὰς ἀμείβειν γυναικας ὑπάγεσθαι δύναται τῷ κακῷ βίῳ καθ' ἑαυτὸ, καὶ τὸ πολλοὺς τίθεσθαι παῖδας ὁμοίως· ἀλλὰ αὐξήσεως ἔνεκα μόνης ὑπὸ τοῦ διώκοντος συμπλέκεται, καὶ τοῦ δεινῶσαι τὸ ἔγκλημα χαλεπώτερον γίνεται· ὑπὸ δὲ τοῦ φεύγοντος διαιρεθήσεται· ὥσπερ γὰρ συμπλακέντα χαλεπώτερα φαίνεται, οὕτω δῆλον ὅτι διαιρεθέντα ἔλαττον ἰσχύσει καὶ μειωθήσεται· ἐκεῖ δὲ οὐ τῆς αὐτῆς αὐξήσεως ἔνεκα συμπλέκεται, ἀλλ' ὅτι μὴδὲ ὅλως δύναται κρίσιν ἐπιδέξασθαι, ὡς ἤδη καὶ δέδεικται, διὰ τὸ περίστασιν μὴ ἔχειν· αὐτὸ γὰρ καθ' ἑαυτὸ ἐν ἕκαστον ἀσθενές, καὶ δοκεῖ ἀνεύθυνον εἶναι, συζευχθέντα δὲ ὅρον ἐγκλήματος λαμβάνει κρίνεσθαι δυναμένου· τὰ μὲν προηγούμενα δύο εἶδη τῶν διπλῶν ταῦτα.

4 . 644 Ὡς φησὶν δύνασθαι εἶναι πλείονα εἶδη ἀντιλήψεων· αὐτίκα τότε τῶν προειρημένων διαφέρει· οἷον γραψάμενοί τινες μοιχείας ἀλλήλους καθυφέντες τὰς γραφὰς ἡμειψαν τὰς γυναικας, καὶ φεύγουσι κακοῦ βίου· πρῶτον μὲν γὰρ δύο πρόσωπά ἐστι τὰ κρινόμενα· ἔπειτα τέσσαρες ἀντιλήψεις, καὶ αὗται παρ' ἀμφοῖν· καὶ τοσαῦτα παραγραφαί· οἷον γράφεσθαι τινα ἔξεστι· πάλιν ἀναιρεῖσθαι τὰς γραφὰς· ἔξεστι γαμεῖν ὅθεν βούλεται τις, καὶ πάλιν ἀποβάλλεσθαι τὴν οὔσαν γυναῖκα, Ταῦτα πάντα οὐ κεκώλυται· καὶ τούτων γε ἐκάστην ἀνάγκη λύειν τῷ κατηγόρῳ. Φανερά δὲ ἡ μέθοδος ἐπ' ἀμφοῖν, ἐπὶ τε τοῦ κατηγόρου καὶ ἐπὶ τοῦ φεύγοντος ἀπὸ τῶν προειρημένων· ἔστι δὲ καὶ ἄλλα εἶδη ἀντιλήψεων, ἃ περιττὸν ἂν εἶη λέγειν νῦν· πᾶσαν γὰρ ἀντίληψιν τοῖς προειρημένοις ἂν τις ὁρθῶς ἐπόμενος διαιροίη. Συριανο ὕ . Σωπάτρο υ . Ἐν ἀρχῇ τῶν εἰδῶν τούτων ἔφαμεν, ὅτι ἐνδέχεται καὶ πλείονας τρόπους ἀντιλήψεων εὐρίσκεσθαι, οὐ προηγουμένως, οὐδὲ γενικῶς, ἀλλὰ κατ' ἐπιποσὴν· οἷον μοιχείας τινὲς ἀλλήλους γραψάμενοι καὶ ἐξῆς· καὶ γὰρ δύο πρόσωπά ἐστι τὰ κρινόμενα ἐνταῦθα· ἔπειτα πολλὰ ἀντιλήψεις· οἷον γραφὰς κατὰ τινων ἀποφέρεσθαι ἔξεστι καὶ πάλιν ἀναιρεῖσθαι ταύτας ὁμοίως ἄγεσθαι γυναῖκας, ὅθεν ἂν δοκῇ τινι· ταυτὶ γὰρ πάντα δοκεῖ ἐξεῖναι καὶ μὴ κεκωλύσθαι· ἀλλ' ἐπειδὴ παρὰ πάσας τὰς προειρημένας μεθόδους παρὰ τῶν ἄλλων οὐδὲν ἂν καινότερον ἐν τούτῳ εὐρεθῇ, ἀλλὰ τοῖς αὐτοῖς διαιρεῖται κεφαλαίοις, διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐν εἰδεσιν ἐτέροις ταῦτα τέτακται· ἔφαμεν γὰρ, ὅτι εἰδους ἐστὶν ἴδιον τὸ διαλλάττουσαν ἐπιδεῖξαι διαίρεσιν· εἰ δὲ τις λέγοι, ἀλλὰ πολλὰ εἰσιν ἐνταῦθα ἀντιλήψεις, ὃ μὴ ἐστὶν ἐν ταῖς ἄλλαις ἀντιλήψεσιν, ἔδει οὖν τὴν διαφορὰν ταύτην ἕτερον ποιῆσαι εἶδος, λέγομεν, ὅτι τοῦτο οὐ ποιεῖ ἕτερον εἶδος, ἀλλ' ἡ διάφορος διαίρεσις· τοῦτο δὲ ταῖς αὐταῖς διαιρεῖται μεθόδοις· ἰστέον δὲ, ὅτι τῶν πολλῶν τούτων ἀντιλήψεων, ὧν ὁ φεύγων προβάλλεται, ἀνάγκη τῷ κατηγόρῳ λῦσαι ἐκάστην.

4 . 645 Ὡς ἐστὶ δὲ καὶ ἄλλα εἶδη ἡ . Ὡς ἐστὶ, φησὶ, καὶ ἄλλα εἶδη ὑπὸ τινων τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπινενοημένα· ἔργον δ' ἂν εἶη καθ' ἕκαστον ἐπεξιέναι, καὶ εἰς ἄπειρον ἀλόγως ἀναφεροίμεθα· ἀπὸ γὰρ τούτων κάκεῖνα ἐπιγνωσόμεθα ῥαδίως· σημειωτέον δὲ, ὅτι κρίνεται τις ἐν ἀντιλήψει ἐφ' οἷς οὐκ ἐποίησεν, ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου τοῦ πάντα μὲν γράφοντος, θεοὺς δὲ μὴ· καὶ πάλιν· ζωγράφος τὰ ἐν Μαραθῶνι γράψας, τὸν Πᾶνα δὲ μὴ γράψας, κρίνεται ἀσεβείας· ἐπινενόηται δὲ ὑπὸ τινων καὶ ἕτερα ἀντιληπτικά προβλήματα, ἃ καὶ παραθέσθαι πολυπειρίας χάριν ἄξιον ἐγνώκαμεν· οἷον ὅτ' ἂν τὴν ἐξουσίαν τις οὐκ εἰς ἑαυτὸν, ἀλλ' εἰς ἕτερον ἀνάγῃ· σπανία δὲ ἡ τοιαύτη ἀντίληψις·

πάσης γὰρ σχεδὸν οἰκεῖον τὸ τὴν ἐξουσίαν εἰς ἑαυτὸν ἀνάγειν. παραδείγματα ταύτης· πένητος θυγάτηρ καὶ πλουσίου υἱὸς ἐγένοντο ὑπὸ λησταῖς· ἐλύσατο ἀμφοτέρους ὁ πλούσιος· μετὰ ταῦτα ἐβιάσατο ὁ τοῦ πλουσίου τὴν κόρην, ἀνήχθη ἐπὶ τὸ πρυτανεῖον ἡ κόρη ἢ γάμον ἄπροικον ἢ θάνατον αἰρησομένη τοῦ βιασαμένου· παρακαλοῦντος τοῦ πλουσίου ἐλέσθαι τὸν γάμον καὶ ὑπισχνουμένου προῖκα, εἴλετο ἡ βιασθεῖσα τὸν θάνατον τοῦ βιασαμένου· καὶ κρίνει ὁ πλούσιος ἀχαριστίας τὸν πατέρα αὐτῆς· ἐνταῦθα οὖν ὁ πατὴρ ἀπολογεῖται, τὴν ἐξουσίαν οὐχὶ αὐτοῦ λέγων εἶναι τῆς αἰρέσεως, ἀλλὰ τῆς παιδὸς ἐκ νόμων.

4 . 646 Ἔτερον πρόβλημα, ὃ ἐγκαταμέμικται στοχασμῷ καὶ γνώμῃ· οὔτε γὰρ ὁμολογεῖται παντελῶς καὶ ὥς ἐν ἀντιθέσει ὁμολογήσας συγγνώμην ἐργάζεται· οἷον νόμος τοὺς ἀποκηρύκτους μὴ στρατεύεσθαι πολέμου κατελιφότες· τρεῖς τις ἔχων παῖδας ἀπεκήρυξε τοὺς τρεῖς μετὰ τὴν μάχην ἀνέλαβε, καὶ κρίνεται κατασοφισμοῦ· ἐνταῦθα ἀντίληψις μὲν ἡ στάσις· λέγει γὰρ ἔξεστί, μοι ἀποκηρύσσειν καὶ ἀντιλαμβάνεσθαι· στοχαστικὴ δὲ ἀναφύεται ἀντίληψις, πότερον ὥς πονηροὺς ἀπεκήρυττεν· ἢ ἵνα μὴ στρατεύωνται ὑπὲρ τῆς πατρίδος· μεθ' ἣν συγκεχωρηκῶς γνώμην αἰτεῖ· ὅτι εἰ καὶ διὰ τοῦτο ἀλλὰ συγγνώμη φιλοστόργῳ ὄντι πατρὶ, τοῦτ' οὐ σφόδρα ἰσχυρίζεται· ἀναίσχυντον γὰρ περὶ πατρίδος τοῦτο λέγειν. Ἰστέον δὲ, ὅτι εὐρύνεται καὶ κακοῦ βίου γραφαὶ κατὰ ἀντίληψιν, ἃς ἐπιγνωσόμεθα οὕτως· ἐὰν ἐφ' οἷς αὐτὸς τις ποιήσας προδήλοις οὔσι κρίνηται, ὥς ὁ τοὺς φυγάδας ἀποκτινύων κατὰ νόμους ἀντίληψιν ποιεῖ· ἐὰν δὲ ἐφ' οἷς ἕτεροι ποιοῦσι κρίνηται κακοῦ βίου, στοχασμὸν ποιεῖ, οἷον εἰς σφαγὴν τις αἰτηθεὶς ὑπὸ τριῶν ἄλλοτε ἄλλως κρίνεται κακοῦ βίου· αἱ δὲ τοῦ κακοῦ ἔθους γραφαὶ κατὰ ἀντίληψιν ἔσονται, ἐπὶ γὰρ τοῖς ὑπ' αὐτοῦ τις πεπραγμένοις κρίνεται· οἷον ἔρωτί τις ἔθυσεν ὥς θεῷ καὶ κρίνεται κακοῦ ἔθους· οὐ γὰρ κεκώλυται ταῦτα φήσειεν ἄν· κατασοφισμοῦ δὲ εἰσι δίκαια κατὰ ἀντίληψιν, ὅτ' ἂν ὁμολογῇ μὲν πεποιηκέναι κατὰ νόμον, οὐ κατασοφιζόμενος δὲ εἰ γὰρ ἄρνοῖτο μὴ πεποιηκέναι, στοχασμὸς ἡ στάσις· τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ αἱ τῆς ἀχαριστίας γραφαί· ἐὰν μὲν αὐτὸς εὖ παθὼν ἀπαιτῆται χάριν ὥς κύριος, ἄλλην ποιήσει στάσιν· ἀναίσχυντον γὰρ τὸ λέγειν, ἐξὸν οὐ ποιῶ· ἐὰν δὲ ἐν οἷς ἄλλος κύριός ἐστι τῆς χάριτος ἕτερος κρίνηται, οὐδὲν κωλύει ἀντίληψιν εἶναι· εἰσι δὲ καὶ κακώσεως ἀντιλήψεις· οἷον ζηλότυπος ἀναγκάζει ἀκόσμητον εἶναι τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα καὶ προῖναι οὕτω· καὶ κρίνεται ὑπ' αὐτῆς κακώσεως· φήσει γὰρ ἀνεύθυνον εἶναι ἄγειν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ὥς βούλεται· καὶ πάλιν· ὥς ἀπὸ ἰδίου ἔθους τῇ γυναικὶ τις τῇ ἑαυτοῦ συγκαθεύδει μετὰ ξίφους καὶ φεύγει κακώσεως· καὶ περὶ μὲν ἀντιλήψεως τοσαῦτα.

4 . 647 Περὶ τῶν ἀντιθετικῶν. Συριανο ὁ. Δικαίως τῶν ἀντιθετικῶν αἱ ἄλλαι στάσεις προηγούνται· ἐν γὰρ ἐκείναις ἢ τὸ ὅλον ἄρνεῖται ὁ κρινόμενος ἔγκλημα, ἢ τὸ μέρος ἀνεύθυνον εἶναι φησιν, ἅπερ ἐνστάσεώς εἰσιν· ἐν δὲ ταῖς ἀντιθετικαῖς καὶ τέλειον τὸ πεπραγμένον καὶ ἔγκλημα εἶναι φησιν, ἅπερ ἀντιπαραστάσεως. Μινουκιανὸς δὲ καὶ πολλοὶ τῶν τεχνικῶν διηρημένως ἐμελέτησαν ἀντιθετικὰς καὶ τάξιν αὐτὰς ταύτην ἔθεσαν. Μινουκιανὸς μὲν ἀντιπαραστάσιν πρῶτην, εἴτα μετὰστασιν, ἀντέγκλημα, εἴτα συγγνώμην, ὥς εὐπρεπέστερον καὶ πιθανώτερον ἔχουσιν πρὸς ἀπολογίαν τὸ γενόμενον· ἱκανὸν γὰρ πρὸς τὸ πείσαι τὸν ἀκροατὴν ἀντὶ βλάβης τινὸς εὐεργεσίαν γενέσθαι, τὴν δὲ μετὰστασιν δευτέραν, ὅτι ὥσπερ ἀνθ' αὐτοῦ δίδωσί τῳ ἢ τιμωρίαν παρέχειν ἢ τὸ αἴτιον· τὸ δὲ ἀντέγκλημα ἀκόλουθον ὃν τῇ μεταστάσει μετὰ ταύτην τέτακται· δυνάμει γὰρ αὐτὸ τὸ ἀντέγκλημα μετὰστασίς ἐστι, διαφέρει δὲ, ὅτι ἡ μὲν μετὰστασις ἐπὶ ἕτερον μεταφέρει, τὸ δὲ ἀντέγκλημα ἐπ' αὐτὸν τὸν παθόντα· τελευταίαν δὲ πᾶσαν τὴν γνώμην, ὥς ἀσθενεστέραν οὔσαν, καὶ ὁμολογούμενον ἔχουσιν τὸ ἀδίκημα καὶ ἐλέου δεομένην· τὴν δὲ τέχνην, τὴν φύσιν μιμουμένην, ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων ἄρχεσθαι· ἄλλοι δὲ ἀντίστασιν μὲν καὶ ἀντέγκλημα ἐφεξῆς ἔταξαν, μετὰστασιν δὲ καὶ συγγνώμην μετ' αὐτάς· καθότι ἐν ἀμφοτέραις, ἀντιστάσει φημὶ καὶ ἀντεγκλήματι, οὔτε βεβιάσθαι φαμέν, οὔτε ἄλλο τι, εἰ μὴ ἐπ' ἐξουσίαν, ἢ ἀξίου ὄντος τοῦ πεπονθότος παθεῖν καταφεύγομεν· ἐν μεταστάσει δὲ καὶ

συγγνώμη ἀκούσιον αὐτὸ εἶναι λέγομεν· Λολλιανὸς δὲ οὔτε ἐν τῷ ὀνόματι τῶν στάσεων διεῖλεν αὐτάς, ἀλλὰ μίαν οἶδεν ἀντιθετικὴν στάσιν.

4 . 648

Ἐρμωγένης μέντοι ἀμφοτέρως κέχρηται, καὶ ὕφ' ἐν ὧς μίαν αὐτάς διαιρῶν τοῖς αὐτοῖς κεφαλαίοις, ὃ ἕτεροι οὐ ποιοῦσι· καθ' ἐκάστην διαφορὰν τάττουσι· καὶ ἰδίᾳ ἐκάστην ὡς ἐν τῇ μεθόδῳ. Σωπάτρο υ. Εἰκότως καὶ κατὰ τὴν προσήκουσαν καὶ ὀφειλομένην τάξιν τὰς ἀντιθετικὰς ἔταξε μετὰ τὴν ἀντίληψιν· τῆς γὰρ δικαιολογίας εἰς δύο μερισθείσης, εἰς τε ἀντίληψιν φημι καὶ ἀντίθεσιν, ἥ μὲν ἀντίληψις κατὰ χώραν ἔμεινεν οὐ διαιρουμένη, καθ' ἑαυτὴν δὲ τυγχάνουσα στάσις· ἡ δὲ εἰς τέσσαρα ὥσπερ ἀπὸ γένους τῆς ἀντιθέσεως εἰς εἶδη τέμνεται· λέγω δὴ τὴν ἀντίστασιν καὶ μετὰστασιν καὶ ἀντέγκλημα, καὶ συγγνώμην· διὸ ταύτας μετὰ τὴν ἀντίληψιν ἔταξεν· εἰκότως δὲ καὶ τὴν ἀντίληψιν. μετὰ τὸν στοχασμὸν καὶ τὸν ὅρον, ὃ μὲν γὰρ στοχασμὸς περὶ οὐσίαν ἔχει τὴν ζήτησιν, ἀδήλου παντελῶς ὄντος τοῦ ἐγκλήματος· ἐν δὲ τῷ ὅρῳ μέρος μὲν ὁμολογεῖ, μέρος δὲ ὃ φεύγων ἀρνεῖται· ἡ ζήτησις δὲ περὶ τῆς ιδιότητος τοῦ πραχθέντος ἐστίν· ἐν δὲ ταῖς ἀντιλήψεσι καὶ ἀντιθετικαῖς τέλειον καὶ ὁμολογούμενον τὸ πρᾶγμα· ἡ δὲ διαφορὰ τῆς ἀντιλήψεως πρὸς τὰς ἀντιθετικὰς, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντιλήψει ὁμολογῶν ὃ φεύγων τὴν πρᾶξιν οὐκ ἀδίκημα αὐτὴν ὁμολογεῖ, ἀλλ' ὡς ἀδίκημα προβαλλομένην ὑπὸ τοῦ κατηγοροῦ, τῷ ἀνευθύνῳ τοῦ πραχθέντος διίσχυρίζεται καὶ τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται· ἐν δὲ τῇ ἀντιθέσει ὑπεύθυνον ὁμολογῶν τὸ πεπραγμένον καὶ αὐτὸς ὁ κρινόμενος καὶ ἄχρι τούτου συντρέχων τῷ κατηγορῷ, ἀπὸ τίνος τῶν περὶ τὸ πρᾶγμα, δηλονότι τῆς περιστάσεως, τὴν ἀπολογίαν πορίζεται καὶ ἀντιτίθῃσι, διὸ καὶ ἀντιθετικαὶ ἐκλήθησαν· ἐν γὰρ ταῖς ἀντιθετικαῖς οὔτε ἄρνησίς ἐστι παντελής, ὥσπερ ἐν στοχασμῷ, οὔτε ἀμφισβήτησις, ὥσπερ ἐν ὅρῳ, οὔτε περὶ μέλλοντός τινος, ὡς ἐν πραγματικῇ, οὔτε ἀνεύθυνον εἶναι λέγει τὸ προβαλλόμενον ὃ φεύγων, ὥσπερ ἐν ἀντιλήψει· ἀλλ' ὁμολογεῖ μὲν τοι πεποιηκέναι ὡς ἀδίκημα, ἀντιτίθῃσι δὲ τι πρὸς ἀπολογίαν τοῦ ἀδικήματος· ὅλως δὲ ἐν μὲν τῇ ἀντιλήψει, ὅπερ ὃ φεύγων ὡς ἀνεύθυνον προτείνεται, τοῦτο ὃ κατηγορὸς ἐκ τῆς περιστάσεως ἀνεύθυνον ἀποφαίνειν πειρᾶται· ὥστε ἡ μὲν ἀντίληψις τὸ ἀνεύθυνον ὑπεύθυνον ἐκ τῆς περιστάσεως ἔχει, αἱ δὲ ἀντιθετικαὶ τὸ ὑπεύθυνον ἀνεύθυνον σχεδὸν ἐκ τῆς περιστάσεως ἔχουσιν· ἰστέον δὲ, ὅτι αἱ ἀντιθετικαὶ οὐδὲν ἀλλήλων διαφέρουσι τῇ φύσει τῆς διαιρέσεως· τοῖς γὰρ αὐτοῖς τέμνονται κεφαλαίοις· πλὴν τοῦ ὁμωνύμου αὐτῇ τῇ στάσει τοῦτο γὰρ ἐν ἐκάστη προηγεῖται· ἐν μὲν τῇ ἀντιστάσει μετὰ τὴν τῆς προβολῆς διάνοιαν τὸ ἀντιστατικόν, ἐν δὲ τῷ ἀντεγκλήματι τὸ ἀντεγκληματικόν, ἐν δὲ τῇ μεταστάσει τὸ μεταστατικόν, ἐν δὲ τῇ συγγνώμῃ τὸ συγγνωμονικόν· ἔχουσι δὲ αἱ μὲν τῶν ἀντιθετικῶν τὸ ἐκούσιον, αἱ δὲ τὸ ἀκούσιον· ἀντίστασις μὲν καὶ ἀντέγκλημα ἐκούσιον, μετὰστασις δὲ καὶ συγγνώμη τὸ ἀκούσιον· ῥητέον δὲ περὶ ἐκάστης λοιπὸν τὸ ἴδιον· Κοινῇ μὲν οὖν ἀπασῶν τῶν ἀντιθετικῶν ἴδιον παρὰ τὰς ἄλλας στάσεις τὸ εἶναι τὸ πρᾶγμα καὶ τέλειον καὶ ὑπεύθυνον καὶ φανερόν· τὸ δὲ ἐκάστης ἴδιον θεωρητέον· ἡ γὰρ εἰς αὐτὸν ὃ φεύγων τὸ πραχθὲν ἀναδέχεται ὁμολογῶν ἀδίκημα, ἀντιτίθῃσι δὲ τῷ ἀδικήματι εὐεργέτημα ἐξ αὐτοῦ γενόμενον τοῦ ἀδικήματος, καὶ ποιεῖ ἀντίστασιν· τὸ γὰρ εὐεργέτημα αὐτῷ ἀπολογία γίνεται, φάσκοντι μὴ ἐπὶ κακῷ, ἀλλ' ἐπὶ συμφέροντι πεποιηκέναι τὸ πραχθέν· ἡ εἰς ἕτερον μεθίστησιν, ὅπερ διχῇ διαιρεῖται, ἡ γὰρ εἰς αὐτὸν τὸν παθόντα μεθίστησιν καὶ ποιεῖ ἀντέγκλημα, ἡ εἰς ἕτερον· τοῦτο δὲ πάλιν διαιρεῖται· ἡ γὰρ εἰς ὑπεύθυνόν τι δυνάμενον γενέσθαι πρᾶγμα ἢ πρόσωπον μεθίστησιν, ἡ εἰς ἀνεύθυνον· ἔαν μὲν οὖν εἰς ὑπεύθυνον μεταστήσῃ, ποιεῖ μετὰστασιν, ἔαν δὲ εἰς ἀνεύθυνον, τὴν συγγνώμην· τινὲς δὲ ἄλλην ἀκριβεστέραν λέγουσι διαφορὰν μεταστάσεως καὶ συγγνώμης, ἣν καὶ αὐτὸς ὁ τεχνικὸς ὕστερον ἐπισημαίνεται· ἄτοπον δὲ προλαμβάνειν αὐτοῦ καὶ τὸν καιρὸν καὶ τὴν ὑπόσχεσιν· ζητητέον δὲ, διὰ ποίαν αἰτίαν, εἴγε τὸ ἀντέγκλημα εἰς τὸν πεπονθότα ἀναφέρει, ἐκούσιον λέγομεν ἐν τούτῳ τὸ πραχθέν· πρὸς δὲ τοῦτο φαμέν, ὅτι οὐ λέγει αἴτιον εἶναι τοῦ ἀδικήματος,

ἀλλὰ ἄξιον τὸν πεπονθότα τοῦ πάθους ἄλλο δέ ἐστιν ἄξιον εἶναι τοῦ πάθους φάσκειν, καὶ ἄλλο αἴτιον εἶναι τοῦ ἀδικήματος· πρεπόντως δὲ ὁ τεχνικὸς ἀπάσας συνήγαγε τὰς ἀντιθετικάς καὶ κοινῇ περὶ αὐτῶν λόγον ἀποδίδωσι, τῶν ἄλλων ἰδίᾳ περὶ ἐκάστης διαλαβὼν· ἐνὸς γὰρ ὄντος οἶμαι κεφαλαίου τοῦ παραλλάττοντος, τοῦ ἐκάστης ἰδίου τῆς στάσεως, περιέργον τὸ λέγειν περὶ ἐκάστης τὰ αὐτὰ κεφάλαια τιθέμεθα.

4 . 650 Αἱ ἀντιθετικά διαιροῦνται προβολῇ. Μαρκελλίνου υ. Ἡ προβολὴ πρότασις ἐστὶ τοῦ ἐγκλήματος· αὐξητικῶς δὲ ὡς ἐν διηγήσει προαχθήσεται· μεμετρημέναις μέντοι ταῖς αὐξήσεσι χρηστέον ἐν τῇ προβολῇ, τὴν δὲ τελειοτέραν αὐξῆσιν φυλακτέον τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ τοῖς οἰκείοις τόποις τῆς στάσεως· εἴτε ἀντίστασις ἐστίν, εἴτε μετὰστασις, εἴτε ἀντέγκλημα, εἴτε συγγνώμη· γίνεται δὲ ἡ αὐξῆσις τῇ προβολῇ ἐκ τῶν τῆς περιστάσεως μορίων.

4 . 651 Ὅρω, ἔστιν ὅτε καὶ τοῖς ἐπομένοις τῷ ὄρω μέχρι τοῦ πρὸς τι. Συριανοῦ υ. Τὰ ἐπόμενα τῷ ὄρω συλλογισμὸς ἐστίν, ὃς ἐναντίος ἐστὶ τῷ ὄρω· γνώμη νομοθέτου εἰς ῥητὸν ἐμπίπτει, πηλικότης, πρὸς τι· ταῦτα δὲ τὰ δύο, φημί τὰ προσεχῇ καὶ αὐξῆσιν μετ' ὀλίγον ἔρεϊ· τῶν γὰρ ὀρικῶν κεφαλαίων ἥτοι τῶν ἐπομένων τῷ ὄρω τὰ μὲν ἀποδεικτικά ἐστίν, ἃ πρὸς λύσιν τοῦ ὅρου παραλαμβάνεται, ἕως τῆς γνώμης, πηλικότης δὲ καὶ πρὸς τι αὐξητικά τυγχάνει· μεμαθήκαμεν οὖν, ὅτι ὀρικοῦ παραγραφικοῦ τοῦ ἐκ τοῦ πράγματος ἐμπίπτοντος τὰ ἐξῆς πάντα κεφάλαια πρὸς λύσιν τούτου λαμβάνεται. Μαρκελλίνου υ. Ὅρω λέγει παραγραφικῶ· σπανίως δὲ ταῦτα ἐμπίπτει, ἐπειδὴ δῆλόν ἐστι τὸ πεπραγμένον· ἐκεῖ δὲ συνεχῶς ἐμπίπτει, ὅπου ἀμφίβολον τὸ πρᾶγμα· ὡς εἰπεῖν γὰρ ἐν τοῖς ἀμφιβάλοις ἐμπίπτει· τοῖς ἐπομένοις δὲ εἶπεν τῷ ὄρω, μέχρι γὰρ τούτων ἐν παραγραφικοῦ μοίρᾳ τετάσσεται τὰ κεφάλαια· τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους. Διανοί α. Συριανοῦ υ. Διάνοιαν ἐνταῦθα λέγει τοῦ φεύγοντος· τοῦ γὰρ κατηγοροῦ προβολῇ χρωμένου, ἢ τις ἔχει φάσιν ψιλὴν τοῦ ἀδικήματος, διανοίᾳ λύσει ταύτην ὁ ἐγκαλούμενος· ὅτι μὴ μόνον σκόπει τὸ γεγεννημένον, ἀλλὰ καὶ ποίᾳ διανοίᾳ πεποίηκα· εἰ μὲν οὖν κακούργως ἢ ἐκὼν, τιμωρίας ἄξιός εἰμι· εἰ δ' οὐ κακούργως ἢ ἄκων, ἐπαίνου ἢ συγγνώμης ἄξιος.

4 . 652 Αὐτῇ τῇ ἀντιθέσει, ἢ ἐστὶν ὁμώνυμος τῇ στάσει αὐτοῦ τοῦ ζητήματος, ἀντιστατικῇ ἢ ἀντεγκληματικῇ, ἢ μεταστατικῇ, ἢ συγγνωμονικῇ. Συριανοῦ υ. Οἶον ἀλλὰ ἐπὶ συμφέροντι πεποίηκα, ἢ ὅτι ἄξιος ἦν παθεῖν ἢ ὅτι οὐκ ἐγώ, ἀλλ' ὁ πρύτανις, ἢ ὅτι φόβῳ ἠττήθην. Ἐτέρᾳ διανοίᾳ. Συριανοῦ υ. Αὕτη κοινὴ ἐστὶν ἀμφοτέρων τοῦ μὲν φεύγοντος ἐπαينوῦντος τὴν διάνοιαν ἐφ' οἷς ἐποίησε τοῦ δὲ κατηγοροῦ κακύνοντος. Μεταλήψε ι. Συριανοῦ υ. Τοῦ κατηγοροῦ αὕτη· ὅτ' ἂν γὰρ ἐπαινέσῃ ὁ φεύγων τὸ γεγεννημένον, ἢ ὡς χρηστὸν, ἢ ὡς ἄξιον συγγνώμης, ἢ ὡς ἀξίου παθεῖν τοῦ πεπονθότος, ἢ ὡς οὐχὶ αὐτὸς ποιήσας, τῇ μεταλήψει χρήσεται ὁ διώκων· ἐπὶ μὲν ἀντιστάσεως, ὅτι ἄλλως ἐχρῆν δημοσιεῦσαι, ἀνενεγκεῖν τῷ δήμῳ, μὴ αὐτεξουσίως πράξαι· ἐπὶ δὲ ἀντεγκλήματος ἐπὶ τὸ μετριώτερον ἄγει· ὅτι σωφρονίζειν, τύπτειν, ὑβρίζειν, ἀποκηρύττειν· ἐπὶ δὲ μετastάσεως, διαμαρτύρασθαι, ἐλέγχειν· ἐπὶ δὲ συγγνώμης, ἐπὶ τὸ ἀναγκαῖον, ὅτι καταψεύσασθαι ἢ ἄλλο τι ποιῆσαι ἐχρῆν, οὐ τοῦτο. Πρὸς τ ι. Συριανοῦ υ. Πάλιν ἡ δύναμις τοῦ κεφαλαίου πρόδηλος, ὅτι συγκριτικὴν ἔχει τὴν δύναμιν· καὶ ὁ μὲν κρινόμενος λέξει, μεῖζον εἶναι τὸ εὐεργέτημα τοῦ ἀδικήματος· ὡς ὁ στρατηγὸς ὁ κρινόμενος δημοσίων· λέξει γὰρ, ὅτι μεῖζον ἐστὶν ἡ νίκη τοῦ ἀδικήματος· ὁ δὲ κατήγορος τὸ ἐναντίον, ὅτι μεῖζον τὸ ἀδίκημα τοῦ εὐεργετήματος· καὶ κοινόν ἐστὶν ἀμφοτέρων τῶν ἀγωνιζομένων τὸ κεφάλαιον· δεύτερον δὲ τὸ πρὸς τι παραλαμβάνεται· ἀνωτέρω μὲν πρὸς τὸν ὅρον παραλαμβανόμενον πρὸς λύσιν αὐτοῦ· πρὸς αὐτὸ γὰρ γίνεται τὸ πεπραγμένον ὑπὸ τοῦ διώκοντος μόνου· ἐνταῦθα δὲ ἀμφοτέρων ἐστὶ τὸ κεφάλαιον· ἐκάτερος γὰρ ὁ μὲν τὴν βάσιν μεῖζονα δεικνύει ὁ κατήγορος, ὁ δὲ φεύγων τὴν εὐεργεσίαν, ὅτ' ἂν ἀντιστατικὸν ἦ τὸ ζήτημα· ἂν δὲ ἀντεγκληματικόν, ὁ μὲν τὴν τιμωρίαν τοῦ ἀδικήματος, ὁ δὲ τὸ ἀμάρτημα ὑπεραίρειν φήσει, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως.

- 4 . 653 Ὅρω βιαίω . Συριανοῦ . Καὶ τοῦτο κοινὸν ἀμφοῖν· ἰστέον δὲ, ὅτι τὸ κεφάλαιον τοῦτο αἰεὶ τῷ πρὸς τι ἀκολουθεῖ· καὶ ἐμπίπτοντος μὲν τοῦ πρὸς τι τοῦ δευτέρου ἐμπίπτει καὶ αὐτό· ἐκλείποντος δὲ συνεκλείπει· ἐκλείπει δὲ τὸ πρὸς τι, ἐφ' ὧν οὐκ ἔστιν εὐεργεσία τὸπραχθέν· βίαιος δὲ εἴρηται ὅρος, ὅτι ἐν τούτῳ ἑκάτερος τῶν ἀγωνιζομένων βιάζεται· ὁ μὲν δεῖξαι, ὅτι οὐδ' ὅλως βλάβη γέγονεν, ὁ δὲ, ὅτι οὐδόλως ὠφέλειά τις συνέβη, ὡς ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ ὁ μὲν διώκων ἐρεῖ, ὅτι εἰ τῶν νικῶντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὰ ὄντα καὶ προσλαβεῖν τι τῶν πολεμίων, ἡμεῖς δὲ τὴν οὖσαν ἀσφάλειαν ἀπωλέσαμεν, πῶς οὐχ ἡττήθημεν τὰ τῶν νενικημένων παθόντες· οὕτω δὲ ὁ φεύγων βιάσεται λέγων, ὅτι εἰ κώλυμα τῶν πολεμίων τὸ τεῖχος, τοῦτο δὲ καθαιρεθὲν τὴν νίκην ἐποίησεν, οὐκοῦν οὐ καθεῖλον, ἀλλ' ἀνέστησα τοῖς ἔργοις τὸ τεῖχος· ἀλλὰ διατὶ μὴ ἐν ἀρχῇ οὕτως ἰσχυρὸν ὄν τίθεται; ὅτι ἀπίθανον ἦν μήπω συμφέρον δειχθὲν διὰ τῶν ἄλλων κεφαλαίων.
- 4 . 654 Θέσε ι . Συριανοῦ . Μετὰ τοῦτο ἡ θέσις ἀκολουθεῖ πρὸς τὴν μετάληψιν, λέγοντος τοῦ φεύγοντος, ὅτι δεῖ τὸν στρατηγὸν ἢ τὸν ὄντινα δῆποτε ᾧ δύναται τρόπῳ τὴν εὐεργεσίαν ἐπιδείκνυσθαι· δύναμιν δὲ ἔχει καὶ ἡ θέσις, τὸ καθολικῶς ἐπιχειρεῖν . Ἐτέρᾳ μεταλήψε ι . Συριανοῦ . Τοῦ φεύγοντος τῇ θέσει χρωμένου ὁ κατήγορος τῇ δευτέρᾳ χρήσεται μεταθέσει τὸν τρόπον τῆς πράξεως αἰτιώμενος· ἐπὶ μὲν γὰρ τῇ πρώτῃ τὴν πρᾶξιν αὐτῆς μέμφεται, ἐπὶ δὲ τῇ δευτέρᾳ τὸν τρόπον τῆς πράξεως· λέξει γὰρ, ὅτι ἔδει σε μετὰ γνώμης τοῦ δήμου καθελεῖν τὸ τεῖχος, οὐδὲ τοῦτο αἰεὶ ἐμπίπτει, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν δημοσίων ἐμπίπτει, ἐπὶ δὲ τῶν ιδιωτικῶν οὐ· ὅτε μὴ αὐτοκράτωρ εἴη ὁ στρατηγός, μήτε πόρρω τῆς πατρίδος τὰ πράγματα· εἰ γὰρ ἀναμένει τοῖς πολίταις μηνύσαι, ἀπολείπει τὰ πράγματα τῇ μελλήσει . Ἀντιλήψε ι . Συριανοῦ . Προεῖπεν ἡμῖν, ὅτι ταῦτα τὰ κεφάλαια ἔχεται ἀλλήλων, ἀντίληψις καὶ μετάληψις, καὶ ἔμπαλιν· ἀλλὰ πῶς ἀντίληψις δύναται ἐν ἀντιθετικαῖς ἐμπεσεῖν; πῶς γὰρ ἐρεῖ ὁ ὑπεύθυνος, ὅτι ἐξῆν μοι; ἀλλὰ φαμεν, ὅτι τότε ἐμπίπτει, ὅτε τὸ πρόσωπον τὴν ἐξουσίαν αὐχεῖ· οὐ γὰρ ἀπὸ τοῦ πράγματος γίνεται, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ προσώπου· οἷον ὅτι ἐξῆν μοι πατρὶ ὄντι καὶ κυρίῳ τῆς φύσεως πράττειν ὁ βούλομαι, καὶ στρατηγῷ τὸ τεῖχος καθελεῖν καὶ πρεσβευτῇ πράττειν ὁ θέλω.
- 4 . 655 Ποιότητι καὶ γνώμῃ . Συριανοῦ . Ἡ ποιότης καὶ ἡ γνώμη ἐκ πολλῶν πρόδηλον . Ἡ προβολὴ φανερά ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων . Σωπάτρο υ . Ἡ προβολὴ ἔφαμεν πολλάκις ὅτι ἀφήγησίς ἐστι ψιλὴ τῶν πραγμάτων, κἂν ὁ τεχνικὸς μὴ βούληται· βούλεται γὰρ οὗτος ἀφήγησιν εἶναι μετὰ αὐξήσεως ταύτην, πλὴν εἴθ' ὡς ὁ τεχνικὸς βούλεται, εἴθ' ὡς ἡμεῖς· κεφάλαιόν ἐστιν πρῶτον διήγησιν ἔχουσα τῶν πεπραγμένων μετὰ μετρίας αὐξήσεως ἐκ τῶν τῆς περιστάσεως μορίων προαγομένης, τοῦ τε προσώπου φημι καὶ τοῦ πράγματος καὶ τῶν λοιπῶν· τὴν γὰρ τελείαν αὐξήσιν καὶ πλείστην ἐργασίαν τοῖς οἰκείοις φυλάζομεν κεφαλαίοις· ὡς ἤδη καὶ ἐν ἀντιλήψει δεδῆλωται· ἄλλοι δὲ ἕτερόν φασι τὴν προβολὴν, ὁ καὶ κεφάλαιον εἶναι συγχωροῦσιν, ἄλλο δὲ τὴν διήγησιν, ἣν οὐδὲ τοῖς κεφαλαίοις ἀξιοῦσι καταριθμεῖν, ἀλλὰ πρὸ τῶν κεφαλαίων τὴν τοῦ πράγματος ὑπόθεσιν περιέχουσιν· οὐδὲν δὲ φησι κωλύει διήγησιν εἶναι τὸ μέρος τῆς ὑποθέσεως μετὰ αὐξήσεως· καὶ οὐ παρὰ τοῦτο, ἐπειδὴ αὐξήσιν ἔχει, ἀναιροῦμεν αὐτὸ εἶναι διήγησιν· εἰ γὰρ αὐτὰ ἔχει τὰ γεγενημένα καὶ τῶν πεπραγμένων τὴν ἀφήγησιν, πῶς λέγομεν αὐτὸ κεφάλαιον εἶναι; αὕτη δὲ οὐδὲ αἰεὶ φησιν ἐμπίπτει, ἀλλ' ἔσθ' ὅτε ἐκλείπει ἀπλοῦ τοῦ πεπραγμένου ὄντος· εἰ μὲν οὖν ἐμπίπτει διήγησις, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τὸ πλεῖστον εὐρεθῆσεται, χρησόμεθα τῷ κεφαλαίῳ τῇ προβολῇ, ἐν προτάσει μόνον κατακλείοντες αὐτήν, καὶ ὅσον πού μετρίως τῶν αὐξητικῶν ἐφαπτόμενοι τόπων· καὶ ἐὰν ἐμπίπτῃ εὐθέως τὸ ὀρικόν, ἐπὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐλευσόμεθα, ἐφ' οἷς τὴν ἐργασίαν τῶν τόπων πᾶσαν παρεξόμεθα· ἐὰν δὲ μὴ ἐμπίπτῃ διήγησις, ἀντὶ διηγήσεως αὐξητικῆς μεμετρημένως τῇ προβολῇ χρησόμεθα, ὡς δέδεικται· τίς δὲ ἡ προβολὴ σκοπήσομεν ἐπὶ παραδείγματος· πολιορκουμένης πόλεως στρατηγὸς κατέσκαψε τὸ τεῖχος· νίκη γέγονεν, ἐξεληθόντων καὶ μαχεσαμένων, κρίνεται ὁ

στρατηγὸς δημοσίων· οὐκοῦν ἡ προβολή· ὅτι μέγα ἡδίκησας κατασκάψας τὸ τεῖχος· καὶ πάλιν ἐπὶ παραδείγματος ἑτέρου· συνεχῶς ἡττωμένων τινῶν ἐν ταῖς ναυμαχίαις καὶ ἐπὶ τοὺς λιμένας καταφευγόντων, ἔχωσε τοὺς λιμένας ὁ στρατηγός, καὶ νίκης γενομένης δημοσίων κρίνεται· ἡ προβολή ὁμοίως· ἡδίκησας τὴν πόλιν χώσας τοὺς λιμένας καὶ ἀποφράξας· ὅθεν οὐδεὶς εἰσπλευσεῖται τῶν ἐμπόρων καὶ τὰ ἐπιτήδεια κομιζόντων· καὶ ἐφ' ἑτέρου παραδείγματος νόμος τὸν ἀχειροτόνητον μὴ στρατηγεῖν· στρατηγῷ συμπαρετάττετο ὁ παῖς πεσόντος τοῦ στρατηγοῦ ἐπὶ παρατάξεως, ὁ παῖς ἀντιλαβόμενος τῆς στρατηγίας ἐνίκησεν· ἐπανελθὼν κρίνεται παραβάσεως νόμου.

4 . 656 ἡ προβολή· ἔβλαψας τὰς πόλεις τὸν συνέχοντα ταύτας νόμον ἀτιμάσας· αὐθαίρετος τὴν στρατηγίαν, ἀλλ' οὐχὶ κρίσει τοῦ νόμου καὶ τοῦ δήμου παραλαβών. Ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων ν. Ἄπερ ἡ ὕλη ἔχει τοῦ πλάσματος. Μαρκελλίνο υ. Σημειωτέον, ὅτι ἐὰν μὲν ἐμπίπτῃ διήγησις, εὐθὺς μετὰ τὴν διήγησιν χρῆσόμεθα τῷ κεφαλαίῳ, τῇ προβολῇ, ἐν προτάσεσιν, εἰ δὲ μὴ ἐμπίπτει, εὐθὺς ἐπὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐλευσόμεθα· ἐφ' οἷς τὴν ἐργασίαν πᾶσαν τῶν τόπων παρεξόμεθα μετὰ ἀγῶνος· παραδείγματα δὲ θέντες ἐξετάσωμεν τοῦ κεφαλαίου τούτου τῆς προβολῆς τὴν δύναμιν καὶ τὴν χρῆσιν· ἔστω μὲν οὖν ἀντιστάσεως παράδειγμα ὁ στρατηγὸς ὁ ἐμπρήσας τὰς ναῦς, ἐπειδὴ οἱ στρατιῶται κατέφυγον εἰς αὐτάς, καὶ νίκης γενομένης κρινόμενος δημοσίων.

4 . 657 ἡ προβολή τοίνυν· μεγάλη ἡδίκησας τὸν δῆμον, ἐμπρήσας τὸ ναυτικόν. εἴτα ὑποδιαίρεσις ἐκ διαφορᾶς πολλοὶ καὶ μέρους τριηρῶν ἀπολωλὸς ὑπεύθυνοι δόξαντες εἶναι δίκην ὑπέσχον· νῦν δὲ τὸ ναυτικὸν ἅπαν διέφθαρται· δύνασαι δὲ καὶ ἄλλως μεταχειρίσασθαι τὴν προβολὴν δι' αὐξήσεως τοὺς νόμους θεῖς· ἐάν τις ὑφέληται κώπην ἢ σκεῦος ἀπὸ τῶν νεωρίων, θανάτῳ καὶ ἀειφυγίᾳ καὶ δημεύσει ζημιοῖ τοῦτον· ὁ δὲ στρατηγὸς τὰς τριήρεις αὐτάς ἐμπρήσας, ὅφ' ὧν ὁ δῆμος ἐσώθη πολλάκις ἐκ τῶν μεγίστων κινδύνων, οὐδὲν ἀδικεῖν φήσιν· δύνασαι δὲ καὶ ἄλλως εἰπεῖν· οἱ μὲν ἄλλοι στρατηγοὶ ναῦς ἤγον αἰχμαλώτους ἐς τοὺς ἡμετέρους λιμένας, ὁ δὲ νῦν κρινόμενος στρατηγὸς καὶ τὸ ὑπάρχον τῇ πόλει ναυτικὸν ἀπολώλεκεν, ὥπερ ἰσχύομεν ἀεὶ καὶ σωζόμεθα, καὶ μετὰ τῆς ἡδίστης ἡμῖν ἐλευθερίας πολιτευόμεθα· οὕτω μὲν ἡ προβολή ἐπὶ ἀντιστάσεως· ἐπὶ δὲ ἀντεγκλήματος θέντες τὸ παράδειγμα λέξομεν· ἔστω τοίνυν τοῦτο· ἀριστεὺς πορνεύοντα τὸν υἱὸν ἀπέκτεινε καὶ φεύγει φόνου· οὐκοῦν ἡ προβολή· τὸ μέγιστόν σοι πέπρακται τῶν ἀνηκέστων κακῶν· αὐτόχειρ ἐγένου καὶ ταῦτα τοῦ παιδός, οὐδὲ τῆς φύσεως φεισάμενος· ἀθέμιτον καὶ μέχρι λόγου μνησθῆναι τὸ δρασθέν σοι κακόν· ἐξεταστέον δὲ καὶ ἐπὶ μεταστάσεως καὶ συγγνώμης τὴν προβολὴν· ἐπὶ γὰρ πασῶν τῶν ἀντιθετικῶν ταῦτά ἐστι κεφάλαια καὶ μία διαίρεσις· ἔστω δὲ μεταστάσεως παράδειγμα τοῦτο· νόμος τὸν πρεσβευτὴν λαβόντα παρὰ τοῦ ταμίου τὰ ἐφόδια ἄχρι τῶν τριάκοντα ἡμερῶν ἐξελθεῖν ἐπὶ τὴν πρεσβείαν, πρεσβευτῆς τις μὴ λαβὼν τὰ ἐφόδια οὐκ ἐξῆλθε καὶ κρίνεται δημοσίων.

4 . 658 ἡ προβολή· ἡδίκησας τὴν πόλιν τὸν νόμον παραβάς καὶ παρασχὼν καιρὸν τοῖς πολεμίοις καθ' ἡμῶν τῷ μὴ πρεσβεῦσαι περὶ ὧν ἡπειρόμεθα. Λεκτέον ἤδη καὶ περὶ συγγνώμης. ὑποκείσθω παράδειγμα τοῦτο· ῥήτωρ αἰχμάλωτος γενόμενος ἠναγκάσθη τῶν τεθνηκότων πολεμίων εἰπεῖν ἐπιτάφιον· ἐπανελθὼν κρίνεται· ἡ προβολή· δεινὰ σοι τετόλμηται καὶ θανάτου οὐχ ἡττονος τιμωρίας ἄξια, τοὺς ἡμετέρους ἐχθροὺς ἐπαινέσαντι καὶ κολακεύσαντι πολεμίους τοὺς ὅλη τῇ πόλει δυσμενεῖς. Τῷ δὲ ὀρικῷ ὅτε ἐμπίπτει ὁμοίως χρῆσόμεθα, καθάπερ καὶ ἐν ἀντιλήψει προεῖρηται. Συριανο ὕ. Θαυμάσειεν ἄν τις, εἰ ὅλως ἐμπίπτειν δυνήσεται, πῶς χρῆσεται ὁ φεύγων τούτῳ τῷ κεφαλαίῳ, ὁμολογῶν καὶ αὐτὸς τέλειον, πρὸς δὲ καὶ ὑπεύθυνον τὸ πεπραγμένον· τότε γὰρ ὄρω δῆλον ὅτι χρῆσόμεθα, ὅτ' ἂν ἡ ἀτελοῦς ὄντος τοῦ πεπραγμένου τὴν ιδιότητα ζητῶμεν, ἢ πάλιν τελείου ὄντος τῷ ἀνευθύνῳ ἰσχυρίζομεθα καὶ λέγωμεν ἐφ' ἑκατέροις εἶναι τὰς τοιαύτας γραφάς· ἔνθα δὲ τέλειον καὶ ὑπεύθυνον, τίνα χώραν ἔχει ὁ ὅρος;

λέγομεν οὖν, ὅτι ἔστιν ὅτε ἐμπίπτει· καὶ οὔτε καθάπαξ ἐκλείπει, οὔτε μὴν αἰεὶ εὐρίσκεται, ἀλλὰ σπανίως· τούτου δὲ αἴτιον τῶν πραγμάτων ἡ φύσις καὶ ἡ τῆς ὕλης περίστασις· τότε γὰρ εὐρίσκεται, ὅταν καὶ τὸ πραχθὲν ἀδίκημα μὲν ὑπὸ τοῦ φεύγοντος εἶναι δοκῇ, μὴ σφόδρα δὲ ἡ πράξις διαβέβληται· μηδὲ πάνυ βλάβη τὸ γενόμενον, ὥς ἐπὶ τοῦδε τοῦ παραδείγματος· ῥήτωρ ἐξεδόθη τυράννῳ· ἔπαινον γράψας τῆς τυραννίδος ἀφείθη· ἐπανελθὼν φεύγει δημοσίων· ἐνταῦθα γὰρ ἀδίκημα μὲν εἶναι δοκεῖ καὶ ὑπεύθυνον τὸ πεπραγμένον· οὐδὲν δὲ προφανῶς ἔβλαψε τὴν πόλιν, ἐνταῦθα τοίνυν καὶ ὄρω χρήσασθαι οὐδὲν κωλύει τὸν φεύγοντα· δύναται γὰρ λέγειν· ἐπ’ ἄλλοις αἱ δημόσιαι γραφαί, ὅταν τείχη τις καθέλη, ὅταν συμμάχους προδῶ· τούτων γὰρ πάντων τὸ πεπραγμένον φανερώς κουφότερον.

4 . 659 δοκεῖ δέ τισιν ἀντιληπτικὸν εἶναι τὸ πρόβλημα τοῦτο· ἄλλοι δὲ φασιν τότε ἐμπίπτειν τὸν ὅρον, ὅταν μὴ ἀκόλουθον ᾖ τὸ ὄνομα τῆς γραφῆς τῷ ἀντεγκλήματι, ἐὰν γὰρ ἀκόλουθον ᾖ, οὐκ ἐμπεσεῖται· καὶ ὅταν διάφορα πράγματα ὑπὸ τὸ αὐτὸ ἀνάγῃται ὄνομα· ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ καθελόντος τὰ τείχη καὶ κρινομένου δημοσίων ἐμπεσεῖται· διάφορά τε γὰρ πράγματα ὑπὸ τὸ αὐτὸ πίπτει ὄνομα· καὶ οὐκ ἀκόλουθον τὸ ὄνομα τῷ ἀντεγκλήματι· ἐπὶ δὲ τοῦ ἀριστέως τοῦ τὸν υἱὸν ἐταιροῦντα ἀποκτείναντος οὐκ ἐμπεσεῖται· οὐδὲ γὰρ δύναται ὥσπερ ἐκεῖ λέξειν, ὅτι οὐκ ἔστιν δημόσιον ἀδίκημα τὸ τεῖχος καθελεῖν, ἀλλὰ τὸ ναῦς προδοῦναι, τὸ πόλεις, οὕτω κἀνταῦθα, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦτο φόνος· ὡμολόγηται γὰρ, ὅτι ἔστιν· ἄλλοι δὲ φασιν, ὅτι σπανίως ἐμπίπτει ἐπὶ τούτων ὁ ὅρος καὶ ἐν μόνῃ τῇ ἀντιστάσει, ἔνθα ἔχομεν ἀγαθὸν καὶ συμφέρον γεγεννημένον· καὶ εἰ ἐμπέση, οὐχ οὕτως αὐτῷ χρησόμεθα, ὥς ἐν τῇ ἀντιλήψει, ἀλλ’ ἐν παραγραφικῷ τάξει· μεμφόμενοι γὰρ ἐροῦμεν, ὥς οὐκ ὀφείλει ἐπὶ κατορθώμασι κρίνεσθαι, οὐδὲ μετὰ νίκην ὁ στρατηγὸς δημοσίων ἀδικημάτων εὐθύνας ὑπέχειν, εἰ μέρος τι τοῦ τείχους κατέσκαψε· διὰ τὸ ἔχειν τοίνυν ἀγαθὸν γεγεννημένον, χρησόμεθα αὐτῷ ἐν παραγραφικῷ μοίρᾳ, ὥς εἴρηται. τινὲς δὲ καὶ ἴσως ἀκριβέστερον οὕτως ἐπεσημήναντο, ὥς ὁ ὅρος ἐπὶ τῶν ἀντιθετικῶν, ἂν μὲν ἰδιωτικὸν ᾖ τὸ πεπραγμένον, οὐκ ἐμπίπτει, δημοσίου δὲ ὄντος ἐμπίπτει· καὶ ἐπὶ τούτων οὐ πάντων, ἀλλ’ ὅτε οὐ σφόδρα τῇ πόλει λυμαίνεται τὸ ἀδίκημα· ὥς ἐπὶ τοῦ ῥήτορος τοῦ αἰχμαλώτου γενομένου καὶ ἀναγκασθέντος ἐπιτάφιον τῶν τετελευτηκότων εἶπεῖν.

4 . 660 Σωπάτρο υ. Ἰστέον, ὅτι Μητροφάνης φησὶν, ὅταν ἐκλείπῃ ὁ ὅρος καὶ μὴ ἔχῃ περίστασιν τὸ κεφάλαιον, τότε παραγραφικῶς αὐτῷ χρησόμεθα, καὶ παραληψόμεθα καινότερόν τι εἶδος παραγραφικῷ ἐν τῇ ἀντιστάσει, λέγοντες, ὅτι οὐ δεῖ ἐφ’ οἷς εὐεργετήσας φαίνομαι κρίνεσθαι· πάνυ δὲ θαυμασίως καὶ ἀκριβῶς προσέθηκε τό· καθάπερ ἐν ἀντιλήψει χρηστὸν τῷ ὄρῳ· ἀντιδιαστέλλει γὰρ αὐτὸ πρὸς τὴν ἐν ὄρῳ χρῆσιν· ἐν μὲν γὰρ τῷ ὄρῳ περὶ ιδιότητος οὐσης τῆς ζητήσεως συνεκτικώτατον τὸ κεφάλαιόν ἐστιν· ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει ἅτε τελείου ὄντος τοῦ πεπραγμένου παραγραφικῷ χώρᾳ ἔχει· αὕτη οὖν, φησὶν, ἀρμόσει ἢ χρῆσις κἀν ταῖς ἀντιστατικαῖς· οὐ γὰρ τὴν ιδιότητα ζητοῦντες τοῦ πεπραγμένου τῷ ὀρικῷ, εἰ ἐμπίπτει, χρησόμεθα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν δι’ αὐτοῦ διαβάλλοντες· ὅτε οὖν ἐκλείπει, ἀπὸ τοῦ φεύγοντος μὲν ἐκλείπει, εἰσάγεται δὲ ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ· ἔνθεν καὶ τινες τῶν τεχνικῶν ἐνόμισαν μὴδὲ ἐκλείπειν αὐτὸ παντελῶς, τῷ καὶ ἐκ τοῦ κατηγοροῦ εἰσάγεσθαι· ἀλλὰ πῶς εἰσάγεται, μάθωμεν ἐπὶ παραδείγματος· οἷον ἐν λιμῷ καὶ πολιορκίᾳ ὁ στρατηγὸς μέρος τι τοῦ τείχους διέκοψε καὶ ἐπεξαγαγὼν τὸν στρατὸν ἐνίκησε, καὶ κρίνεται δημοσίων· ὀρίσεται τοίνυν ὁ κατηγορὸς ἐνταῦθα οὕτως, ὅτι τοῖς μὲν ἄλλοις, ὅσοι ποτὲ ἠδίκησαν, ἔξεστιν εἶπεῖν, ὥς οὐ δημόσιον ἀδίκημα τὸ γεγονός· τοῦτο δὲ οὐδὲ ἄρνησις δῆπουθέν ἐστιν· ὡμολόγηται γὰρ ὅτι δημόσιον· ἡ γὰρ βλάβη τοῦ τείχους τῆς πόλεως ἐστὶ κοινή· καὶ ἐπὶ μεταστάσεως πάλιν, οἷον ἐπὶ τοῦ πρεσβευτοῦ· ὁ ὅρος ὁμοίως, ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι δύνανται λέγειν ὥς οὐ δημόσιον τὸ ἀδίκημα, ἐν τούτῳ δὲ οὐ δυνατόν· ὁ τε γὰρ πρεσβευτὴς δημόσιον πρόσωπον, ἢ τε χρεια δημοσία δι’ ἣν ἐξήκει,

ὥστε ἀπ' ἀμφοῖν, καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου καὶ ἀπὸ τῆς χρείας δηλονότι, δημόσιον· τὸ γὰρ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ γινόμενον, ἀμελούμενον, πᾶσιν ἐστὶ βλαβερὸν, ὥσπερ κατορθούμενον πάσῃ τῇ πόλει λυσιτελεῖ· ὣν γὰρ αἱ ὠφέλειαι κοιναί, τούτων καὶ αἱ ἀμέλειαι καὶ αἱ ζημίαι καὶ αἱ βλάβαι κοιναί· καὶ ἐπὶ ἀντεγκλήματος πάλιν ζητητέον, πῶς ἐμπίπτει ὁ ὅρος· οἷον συνεχῶς ἀφισταμένην πόλιν ἐπέμφθη χειρωσόμενος ὁ στρατηγός· ἐλὼν κατέσκαψε καὶ δημοσίων φεύγει· ὁ τοίνυν ὅρος οὐ δύνη λέγειν, ὡς οὐ δημόσιον τὸ γεγονός· πόλις γὰρ ἡ παθοῦσα καὶ κοινῇ πᾶσαν ἔβλαψας τὴν πέμψασάν σε πόλιν· ἀπεστέρηκας γὰρ αὐτὴν συμμαχίδος καὶ ὑπηκόου πόλεως· καὶ ἀντὶ τῆς διορθώσεως τὸ μηκέτι ἀποστῆναι παντελῶς ἀπολώλεκας, καὶ εἰς τὸ χεῖρον ἡμῖν τὸ πρᾶγμα περιέστησας· ὥστε μηδὲ κεκτῆσθαι τοῦ λοιποῦ· ἄρα γὰρ οὐκ ἄμεινον, ἔχειν μὲν, ἀμαρτανούσης δὲ πρὸς ὀλίγον ἀνέχεσθαι, ἢ καθάπαξ ἀποβαλέσθαι, ὥστ' οὐχ ἔξεις εἰπεῖν, ὡς οὐ δημοσίαν ἤνεγκε τοῦτο ζημίαν τῇ πόλει, τὸ πόλεως ὅλης στερηθῆναι· οὐχ ἑνὸς γὰρ ἀνδρός ἐστὶν ἡ κατασκαφεῖσα πόλις, ἀλλὰ τοῦ κοινοῦ· εἰ τοίνυν ἡ κτῆσις τοῦ κοινοῦ δημοσία, ταὐτὸν τρόπον ἡ στέρησις.

4. 661 Ἐμπίπτει κὰν τῇ συγγνώμῃ ὁ ὅρος, ὡς ἐπ' ἐκείνου· μήτηρ ἀριστεῶς πεσόντος ἐν τῇ μάχῃ τοῦ υἱοῦ ἐξῆλθε χοὰς ἐποίησας τῷ ἀριστεῖ· συνελήφθη ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ βασανισθεῖσα τὰ ἀπόρρητα ἐξεῖπεν, ἀνέζευξαν οἱ πολέμιοι καὶ δημοσίων φεύγει· ἔστιν τοίνυν ὁ ὅρος· οὐκ ἐξόν σοι λέγειν, ὡς οὐ δημοσία ἡδίκηκας, προέδωκας γὰρ τὴν πόλιν· ἄλλως τε μήτηρ ἀριστεῶς οὔσα· προδοσία δὲ καὶ ἐκφορὰ τῶν ἀπορρήτων κοινὸν καὶ οὐ καθ' ἑνὸς ἀδίκημα· ὅσον γὰρ ἐπὶ σοὶ τὴν πόλιν ἀπολώλεκας, προδοῦσα τὰ ἀπόρρητα· εἰ δὲ ἀνέζευξαν οἱ πολέμιοι, τῆς τύχης τὸ ἔργον· σὺ δὲ ὅσον ἦκεν εἰς τὸ σὸν μέρος διέφθειας αὐτὴν· εἶλον γὰρ ἂν αὐτὴν οἱ πολέμιοι, μαθόντες τὰ ἀπόρρητα, καὶ οὐδὲν ὑπῆρχεν ἔτι τὸ σῶζον, πλην ἐκ παραδόξου θεοῖ· ἡμῶν δὲ οὐδεμία τίς ἐστὶ παρασκευὴ καὶ τέχνη, τὰ ἰσχυρὰ τῆς πόλεως καὶ οἷς ἐσωζόμεθα τῶν πολεμίων ἀκηκοότων· οὕτω μὲν οὖν ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ· ἀπὸ γὰρ τοῦ φεύγοντος ἐπὶ τῶν τοιούτων παντάπασιν ἐκλείπει, ὡς ἤδη εἴρηται.

4. 662 Καὶ μετὰ τὴν αὔξησιν δηλαδὴ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐστίν. Συριανοῦ ὅ. Τὸ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους λύσις ἐστὶ τῆς διανοίας, ἃ προβάλλεται ὁ κατήγορος φάσκων, ὅτι φανερῶν τῶν ἀδικημάτων ὄντων, ἄτοπον ἐξετάζειν τὴν γνώμην. Σωπάτρο υ. Ἀναγκαίως μετὰ τὴν πηλικότητα καὶ τὸ πρὸς τι, τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· αὖξων γὰρ ὁ κατήγορος τὸ πραχθὲν δῆλον ὅτι θήσει αὐτὰ καὶ τοῖς παρακολουθοῦσι τόποις χρήσεται· παρακολουθεῖ δὲ τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὡς ἤδη προεῖρηται, τὰ περιστατικὰ καλούμενα, ἀφ' ὧν αὖξοντες τὰς ἀφορμὰς ληψόμεθα· εἰ δὲ μὴ ἐμπίπτει τὸ ὀρικόν, εὐθέως μετὰ τὴν προβολὴν συνάψομεν τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ἐν μὲν τῇ προβολῇ ὥσπερ προτάσεις τιθέντες, ἐνταῦθα δὲ τὰς κατασκευὰς συνάπτοντες, οὐκέτι διηγηματικῶς, ἀλλ' εἰς ἕκαστον ἐπιχειροῦντες οἷον ἐπὶ τοῦ Ἀρχιδάμου, ὃς ἐμβάλων εἰς τὴν Ἀττικὴν λοιμῶ τῶν Ἀθηναίων καμνόντων, πρὸ τοῦ δηῶσαι τὴν γῆν ἀνεχώρησεν· ἐκθέμενοι γὰρ ἐν τῷ τῆς προβολῆς τόπῳ, ὅτι ἀθροισθέντος τοῦ στρατοῦ καὶ τῶν συμμάχων ἀπάντων συναχθέντων καὶ κινηθέντων γενόμενος ἐν αὐτῇ τῇ Ἀττικῇ ἄπρακτος ἀνεχώρει, εὐθὺς τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐπάξομεν ἀπὸ τῶν τόπων τῆς περιστάσεως ἐπιχειροῦντες· χρόνου μὲν, ὅτι τότε ἀνεχώρει, ἡνίκα καιρὸς ἦν μάλιστα ἐπιθέσθαι Ἀθηναίοις· πράγματος δὲ, καὶ ἐκ τοῦ ῥάστου ἐνῆν περιγενέσθαι τοῦ πολέμου ἕκ τε τῆς νόσου καὶ τῶν κατὰ τὸν πόλεμον πονουμένων· νῦν δὲ παρέσχεν αὐτοῖς σωτηρίας καιρὸν καὶ τοῦ αὐθις ἀναλαβόντας ἑαυτοὺς ἐκ τοῦ ἴσου τὸν ἀγῶνα πρὸς ἡμᾶς καταστήσασθαι.

4. 663 Ἰστέον δὲ, ὅτι ἐν ταῖς ἀντιθετικαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις στάσεσι, πλην στοχασμοῦ, τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐστὶν αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα, περὶ ὧν ἡ κρίσις καὶ ἡ κατηγορία· ἐν δὲ τῷ στοχασμῷ τὰ σημεῖα τοῦ ἐγκλήματος ἐστὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους. Μαρκελλίνου υ. Εἵπομεν, ὅτι οὐκ ἀεὶ τὸ ὀριστικὸν ἐμπίπτει, καθὰ καὶ ὁ τεχνικὸς ἐπεσημνήνατο. ἀμέλει ἐν τῷ ἀριστεῖ τῷ πορνεύοντα

τὸν υἱὸν ἀποκτείναντι καὶ φόνου κρινομένῳ οὐκ ἐμπέπτωκεν· ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γὰρ ἐκεῖ ἐμπίπτει, ὅπου δημοσίων φεύγει τίς· ὁ δὲ ἀριστεὺς φόνου φεύγει, οὐ δημοσίων· οὐκοῦν ἐπειδὴ οὐκ ἐμπίπτει ἐν τούτῳ ὁ ὄρος, μετὰ τὴν προβολὴν τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους κατασκευάσεις· ἔστι δὲ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐνταῦθα οὐχ ὥς ἐν στοχασμῷ τὰ σημεῖα τοῦ ἐγκλήματος, ἀλλ' αὐτὸ τὸ ἐγκλημα μετὰ κατασκευῆς καὶ πίστεως· οὐχ ὥσπερ ἐν τῇ προβολῇ ἐν διηγήσει καὶ προτάσεως τάξει· αὕτη γὰρ διαφορὰ προβολῆς καὶ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὅτι ἐν μὲν τῇ προβολῇ προτείνεις μόνον καὶ ἐν τάξει διηγήσεως προάγεις τὸ ἐγκλημα, ἐν δὲ τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους μετὰ κατασκευῆς καὶ πίστεως καὶ παραδειγμάτων καὶ ὅσα ἔπεται τῷ ἀγῶνι· ἀπὸ τούτων γὰρ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἡ πᾶσα συνίσταται ζήτησις· ὅλη γὰρ ἔστι τῆς κρίσεως τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· αὐτὰ γὰρ ἔστι τὰ πράγματα καὶ ἐγκλήματα, ἀφ' ὧν ἡ πᾶσα συνίσταται, ὅπερ εἵπομεν, ζήτησις· καὶ ἐν αὐτοῖς αὖτις λοιπὸν καὶ ἐξαίρει τὸ ζητούμενον.

4.664 Πρὸς ἃ τῇ διανοίᾳ ὁ φεύγων χρήσεται· παράδειγμα δὲ ἔστω τόδε· ἀριστεὺς πορνεύοντα τὸν υἱὸν ἀπέκτεινε καὶ φόνου φεύγει· τὸ μὲν οὖν ὀριστικὸν οὐκ ἐμπέπτωκε· μετὰ δὲ τὴν προβολὴν θήσει ὁ κατήγορος τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· ἐπειδὴ μὴ ἐμπέπτωκε τὸ ὀριστικόν· πρὸς ἃ ὁ φεύγων τῇ διανοίᾳ χρήσεται, ἀξιῶν μὴ τὸ γεγονὸς μόνον ἐξετάζειν, ἀλλὰ καὶ μεθ' ἧς γνώμης. πρῶτον μὲν, ὅτι οὐ δύσνους ὦν οὐδὲ ἐπιβουλεύων τῷ παιδί· ἔπειτα, ὅτι ἄκων μὲν, ἀναγκαίως δέ. Μαρκελλῖνο υ. Ἡ διάνοια ἐκ τῶν ἐγκωμιαστικῶν γίνεται· ὥσπερ γὰρ ἐν στοχασμῷ ἡ βούλησις διὰ τῶν ἐγκωμιαστικῶν κατασκευάζεται, οὕτω κἀνταῦθα ἡ διάνοια ἀπὸ τῶν ἐγκωμιαστικῶν τὴν κατασκευὴν ἔχει, κἂν μὲν ὠρισμένον ἦ τὸ πρόσωπον, ἀπὸ πάντων εὐρήσεις τῶν ἐγκωμιαστικῶν, πατρίδος καὶ γένους καὶ τῶν ἐξῆς· εἰ δὲ μὴ εἴη κύριον, ἀπὸ τοῦ πράγματος τοῦ πεπραγμένου· οἷον ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ καθελόντος τὸ τεῖχος ἀπὸ τοῦ νικῆσαι κατασκευάσεις τὴν διάνοιαν, ὅτι οὐ φαύλη διανοία ἔπραξεν, ὥς ἔδειξεν ἡ γνώμη, μεθ' ἧς γνώμης· καθολικὴ δὲ παράδοσις αὕτη, τὰς διαβεβλημένας τῶν πράξεων τῇ διανοίᾳ τοῦ πράξαντος συστήσαι, λέγοντας, ὅτι μὴ ψιλὸν αὐτὸ καθ' αὐτὸ ἐξέταξε τὸ γεγονὸς, ἀλλὰ καὶ μεθ' ἧς γνώμης ὁ πράξας πέπραχεν· ὅτι οὐ δύσνους ὦν οὐδὲ ἐπιβουλεύων καὶ ἐξῆς.

4.665 Σωπάτρο υ. Ἡ διάνοια τοῦ φεύγοντός ἐστιν, ἐν ἧ ἀξιῶσει μὴ μόνον τὸ πεπραγμένον σκοπεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν γνώμην ἐξετάζειν, μεθ' ἧς πέπραχεν· ὅτι οὐκ ἐπιβουλεύων, οὐ βλάψαι θέλων, ἀλλ' ἐπειδὴ κατέφυγον εἰς τριήρεις οἱ στρατιῶται τὴν παράταξιν καὶ τὴν μάχην καταλιπόντες· ἐξ οὗ συνέβαινε, τὰ μὲν ἡμετέρα ἀσθενῶς ἔχειν καὶ ἀδόξως, τὰ δὲ τῶν πολεμίων ἰσχυρὰ καὶ ἔνδοξα, ἐπικρατούντων οὐ διὰ τὴν σφετέραν ἀρετὴν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἡμετέραν κακίαν· ἡμεῖς γὰρ αὐτοὺς εἰς νίκην προετρέπομεν ἐξιστάμενοι τοῦ ἀγῶνος καὶ τὴν ἐρήμην αὐτῶν παρέχοντες νίκην· καὶ ἐπὶ τοῦ ἀντεγκλήματος ἡ διάνοια πάλιν τοιαύτη· ἐρεῖ ὁ πατήρ, μὴ σκόπει μόνον τὸν φόνον, ἀλλὰ καὶ μεθ' ἧς ἀπέκτεινα γνώμης, ὅτι οὐ μισῶ τὸν υἱόν· οὐδεὶς γὰρ ὃν ἐποίησεν αὐτὸς ἀποστρέφεται· φιλεῖν δὲ μᾶλλον ἡ φύσις καταναγκάζει· ἀλλὰ τῆς ἀδοξίας ἕνεκα τοῦ παιδὸς καὶ αἰσχύνης ἐν σωφροσύνῃ θέλων εἶναι τὸν παῖδα καὶ ἀπηλλάχθαι τῆς ἐπηρτημένης αἰσχύνης. Συριανο υ. Καθολικὸν ἡμῖν τοῦτο παραδέδοται θεώρημα, ὅτι τὰς διαβεβλημένας πράξεις διὰ τῆς τοῦ πεποιηκότος διανοίας συστήσομεν καὶ τούναντίον τὰς χρηστὰς τῶν πράξεων εἰ διαβάλλειν ἐθέλομεν, διὰ τῆς αὐτῆς αὐθις διανοίας δυνησόμεθα, ἀντιτάττοντες αὐτὴν τῇ πράξει, καὶ ἀξιῶντες τὴν γνώμην ζητεῖν τοῦ πράξαντος, ἀλλ' οὐ ψιλῶς ἀφορᾶν πρὸς τὸ πεπραγμένον· συστησόμεθα δὲ τοῦτο θετικῶς λέγοντες, ὅτι πᾶσα πρᾶξις ἐκ τῆς προαιρέσεως δοκιμάζεται· οἷον ὥς ἐπὶ τοῦ τρισαριστέως τοῦ τὸν παῖδα ἀποκτείναντος· ἐπειδὴ γὰρ οὗτος ἀποκέκλειται πάσης ἀπολογίας, φόνος γὰρ παιδὸς τὸ πραχθὲν, ἀναγκαίως ἐπὶ τὴν διάνοιαν καταφεύζεται.

4.666 τίς οὖν ἡ τῆς διανοίας ἐργασία, αὐτὸς ἡμῖν ὁ τεχνικὸς δεδήλωκεν· πρῶτον μὲν γὰρ ἀξιῶσει, φησὶ, μὴ τὸ πεπραγμένον ψιλῶς ἐξετάζειν, ἀλλὰ καὶ μεθ' ἧς πέπραχε γνώμης· ἔπειτα δὲ λύει

πόρρωθεν τὰς αἰτίας, ἅς ἂν εἰκότως τις ὑποπτεύσειεν· ὅτι οὐ δύσνους ὦν τῷ παιδί τοῦτο πεποίηκεν, οὐδ' ἀπαλλαγῆναι πάλιν βουλόμενος, οὐδ' ἀπαιδίᾳ συνέχεσθαι σπουδάζων ἄσμενος νῦν ἐπὶ πέρας ἤγαγον τὸ βούλημα· οὐ μὴν οὐδὲ ἄλλως ἐπεβούλευον τῷ παιδί, ἀνόητον γάρ. χρή δὲ τοῦτο παρατηρεῖν, ὅτι ἐν τῷ ἀναιρεῖν τὰς αἰτίας ἐμφαντικωτέροις τοῖς ὀνόμασι προσήκει χρῆσθαι, ἃ λεχθέντα οἷά τέ ἐστι κινῆσαι πρὸς τὸ μὴ ἐκόντα ὑποληφθῆναι πεποιηκέναι τὸ πραχθέν· κακεῖνο δὲ χρή ὁμοίως παραφυλάττεσθαι, ἵνα μὴ αἱ αἰτίαι, ἅς προαναιρεῖν ἐπιχειροῦμεν, ἀπίθανοι δοκῶσιν, ἀλλ' ἵνα πρὸς τὸ προκείμενον ἀρμόζωσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν παῖδα ἀποκτείναντος· τὸ γὰρ δύσνουν εἶναι τὸν πατέρα τῷ παιδί φύσει κεκώλυται· πάλιν τὸ ἀπαλλαγῆναι βούλεσθαι πῶς οὐκ ἄτοπον; ὁ γὰρ παιδοτροφίαις δαπανηθεὶς καὶ παιδοποιησάμενος οὐκ ἂν μετὰ τοὺς μόχθους ἀπαλλαγῆναι βούλοιτο τοῦ παιδός· οὐκ ἀποχρήσει δὲ τῷ φεύγοντι πρὸς ἀπολογίαν δηλονότι μόνον ἐκβάλλειν τὰς ὑποπτευομένας αἰτίας, ἀλλ' ἀνάγκη καὶ τὴν ἀληθῆ αἰτίαν, δι' ἣν πέπρακται τὸ πεπραγμένον, προστιθέναι· εὖπορα γὰρ ἔσται τῷ φεύγοντι τὰ τῆς ἀπολογίας, ὅταν πάσας προανελὼν τὰς αἰτίας τὰς ἀπίθάνους καὶ ψευδεῖς τὴν ἀληθῆ ἀντεισάξῃ· οἷον εἰ λέγοι, ὅτι οὐ διὰ τόδε πεφόνευκα, ἀλλὰ διὰ τόδε· διόπερ ἀληθῶς πεφόνευκε· τὸ μὲν γὰρ ὑπεξαίρεσις ἄλλων τυγχάνει· οὐπω δὲ ἡ αἰτία ἀληθῆς τῆς πράξεως, τὸ δὲ θήσει ὡς ἀληθῆ καὶ οἰκείαν τῆς πράξεως αἰτίαν· τοῦτο δὲ διὰ τῆς ἀντιθέσεως δηλώσει καὶ κατασκευάσει· ἀντιθήσει γὰρ τῇ γνώμῃ τὴν πρᾶξιν, ὅθεν ἡ γενικὴ στάσις ἀντίθεσις εἴρηται.

4.667 Παραληπτέον δὲ τὴν διάνοιαν κατὰ τρόπους ὀκτώ· πρῶτον μὲν γὰρ διηγηματικῶς τὴν γνώμην ἐκθήσομεν· οἷον ὅτι βουλευομένῳ μοι, ὡς ἂν περιγενώμεθα τῶν ἐχθρῶν, τουτὶ μόνον ἄριστον πρὸς νίκην ἐφαίνετο βούλεμα· δεύτερον δὲ τοὺς δικαστὰς ἐπὶ τὴν διάνοιαν προσάξεται, ὅτι καὶ ἡμᾶς ἄξιον ἐνθυμηθῆναι τὸν τότε καιρὸν καὶ ἰδεῖν, ὡς οὐκ ἐνῆν ἄλλως νικᾶν· τρίτον ἀνελεῖν δεῖ τὰς αἰτίας· τέταρτον πιστώσασθαι δεῖ τὴν διάνοιαν ἀπὸ τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος, ὅτι οὐκ ἂν στρατηγὸς ὦν καὶ παρὰ τῆς πόλεως τιμηθεὶς κατεφρόνουν τῆς νίκης· πέμπτος τρόπος ὁ ἀπὸ τῆς κρίσεως τοῦ δήμου· ὅτι καὶ ὑμεῖς οὐκ ἄλλην περὶ ἐμοῦ γνώμην ἔχοντες στρατηγὸν ἐχειροτονήσατε· ἕκτος, ἀπὸ τῶν οἰκείων παραδειγμάτων, εἰ ἔχει τινὰ δι' ἑαυτοῦ διεξίεναι καλὰ· οἷον χρημάτων εἰσφορὰς, πολέμων νίκας, αὐθαιρέτους κινδύνους· ἕβδομον ἀπὸ τοῦ ἐναντίου κατὰ τὴν πιθανὴν ἀπολογίαν ἐπιχειρήσει, ὅτι εἰ ἐβουλόμην τινὰ προέσθαι τῆς πόλεως, ἦν τις καὶ ἄλλος τρόπος ἐπιβουλῆς, δι' οὗ λαθεῖν ἡδυνάμην· εἴτα ἐν τούτῳ δεῖ καὶ παραδείγμασιν οἰκείοις χρήσασθαι καὶ ἀλλοτρίοις· ὅτι ὁ δεῖνα καὶ ὁ δεῖνα λεληθότως καὶ οὐ φανερώς ἐπεβούλευσαν, τῇ πόλει· εἰ δέ τις ζητοίη, πῶς τὸν ἀπὸ τῶν παραδειγμάτων τοῦτον τὸν τρόπον ὄγδοον ἔταξεν, ὥσπερ ἕκτον τρόπον εἶπεν τὸν ἀπὸ τῶν ἰδίων παραδειγμάτων, ἐροῦμεν, ὡς ἐκεῖνα μὲν κεχωρισμένα τοῦ ἑαυτῶν τρόπου ἰδίας ἔτυχε τάξεως· ἡ γὰρ τῶν δικαστῶν κρίσις ἄλλο τι κατέστηκε παρὰ τὰ κατωρθωμένα ἡμῖν· ταῦτα δὲ τὰ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου τρόπου συμπλέκεται εἰκότως· τὸ γὰρ ἐναντίον ἀφ' ὧν οὐκ ἐπράξαμεν λαμβάνεται· ἔτι δὲ καὶ τὰ παραδείγματα ὁμοίως οὐκ ἀφ' ὧν ἡμεῖς ἀλλ' ἀφ' ὧν ἄλλοι πεποιήκασι λαμβάνεται· ὄγδοος τρόπος κατὰ τὸ ἀναγκαῖον· ὅτι οὐδὲ ἐνῆν ἄλλως νικᾶν, εἰ μὴ οὕτω διαφέρει δὲ οὗτος τοῦ πρώτου· ὅτι ἐν μὲν τῷ πρώτῳ καλὸν ἐφαίνετο, ἐνταῦθα δὲ καὶ ἀναγκαῖον· ἀναγκαῖον δέ ἐστιν, οὗ ἐκτός οὐδὲν δυνάμεθα· ὥσπερ δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀντεγκλήματος ἐξητάσαμεν τὴν διάνοιαν, οὕτω καὶ ἐπὶ ἀντιστάσεως ὑποκείσθω παράδειγμα τοῦτο· ἐν λιμῷ καὶ πολιορκίᾳ συμβουλευόντων ὁ στρατηγὸς ἐξίεναι καὶ μάχεσθαι οὐκ ἔπεισε· διέκοψε λαθὼν μέρος τοῦ τεύχους· καὶ νενικήκασι μὲν ἐξεληθόντες, δημοσίων δ' ὁ στρατηγὸς ὕστερον φεύγει· οὐκοῦν καὶ ἡ διάνοια μετὰ τοῦ τρόπου καὶ τῆς αἰτίας ἐξετασθήσεται· καὶ εἰσάξομεν κατὰ συνδρομὴν διαιροῦντες δίχα· ἐρεῖ τοίνυν, εἰ μὲν ἐπιβουλεύων τῇ πόλει καὶ κακὸν ἐργάσασθαι βουλόμενός τι τὸ τεῖχος διεῖλον, ἢ ὅπερ ἂν ὑπόθεσις διδῶ, εἰκότως κρίνομαι· εἰ δὲ τῆς

πολιορκίας ἀπαλλάξαι, καὶ τοῦ κρατῆσαι τῶν πολεμίων, οὐ κρίσεως οὐδὲ μέμψεως τὰ κατ' ἐμὲ ἄξια, ἀλλὰ τοῦ τιμᾶσθαι καὶ δωρεᾶς τυγχάνειν· εἰ μὲν γὰρ καθ' ἑαυτὸ τὸ πραχθὲν ἐξετάζειν τις βούλοιτο, οἷον ὅτι τὸ διελεῖν τὸ τεῖχος δεινὸν, καιρὸν ἂν τοῦτο διαβάλλειν ἔχοι· εἰ δὲ καὶ τὴν γνώμην, μεθ' ἧς καὶ τὴν αἰτίαν, δι' ἣν σκοπήσειε, τίς ἂν εὖροι μείζω ταύτης εὐεργεσίαν; κἀνταῦθα δὲ πάλιν τὰς αἰτίας τὰς παρακειμένας ἀναιρήσομεν καὶ προλύσομεν τὴν δευτέραν διάνοιαν, ἣν ὁ κατήγορος ἐξετάσει, ὅτι οὐ διὰ προδοσίαν ἢ δι' ἐπιβουλήν οὐδὲ τὸ βούλεσθαι χαρίζεσθαι τοῖς πολεμίοις τὸ τεῖχος διέκοψα, ἀλλ' εὐνοίᾳ τῇ πρὸς ὑμᾶς· ἐρεῖ δέ τις, ἀλλ' οὐ πάντως τοῦτο πιθανόν, πολλοὶ γὰρ πολλάκις στρατηγοὶ προδεδώκασιν· τί οὖν ἐπὶ τούτῳ ποιήσομεν; τῇ ἄλλῃ ἐργασίᾳ κατασκευάσομεν τὸ πιθανόν· περιθήσομεν γὰρ ποιότητά τινα τῷ στρατηγῷ ἀπὸ τῆς νίκης καὶ τοῦ κατορθώματος, ἀναπλάσαντες προσώπου ποιότητα· τοῦτο γὰρ αὐτὸς ἡμῖν ὁ τεχνικὸς ἐν προοιμίῳ τῆς τέχνης παραδέδωκε τὸ θεώρημα, ὡς, ἔαν ἐν τοῖς ἄλλοις ἀπορῶμεν, ἐκ τῶν ὑποκειμένων πράξεων ποιότητα τοῖς προσώποις ἀναπλάσασθαι χρή.

4. 669 περιθήσομεν τοίνυν κἀνταῦθα τῷ στρατηγῷ γενναίου τινὸς καὶ φιλοπόλιδος ἀνδρὸς ποιότητα καὶ δόξης ἐραστοῦ λέγοντες, οὐκ εἰκὸς τὸν φιλόπολιν καὶ δόξης ἐραστὴν προδότην ἐθέλειν ἀντὶ νικηφόρου κληθῆναι καὶ εἰς ἀγεννὲς οὕτω σχῆμα καὶ ταπεινὸν κατελεθεῖν· ὥστε τὴν πατρίδα τοῖς πολεμίοις ὑποχείριον ποιῆσαι. Ἐπειδὴ μὴ ἐμπέπτωκε τὸ ὀριστικὸν ν. Γνωστέον τοῦτο, ὅτι ὅταν μὴ ἐμπέσῃ τὸ ὀριστικόν, οὐ γὰρ δύναται ὀρίσασθαι ὡς οὐκ ἔστι τοῦτο ἀδίκημα, τῷ παραγραφικῷ χρήσεται, καὶ μάλιστα ὅταν ἔχωμεν εὐεργέτημα. Εἴτα ἡ ἀντίθεσις ἐνταῦθα ἀντεγκληματικὴ ἐμπέπτωκεν, ὅτι ἄξιος ἦν· καὶ τόπον ἐρεῖ κατὰ πόρνον· ἐν πάσῃ γὰρ ἀντιθέσει ἀντεγκληματικὴ ἀντίθεσις τοπικὴ γίνεται. Μαρκελλίνου υ. Ἀντίθεσιν λέγει τὸ ἀντιθετικόν, ὥσπερ ἐν στοχασμῷ ἀντίληψιν καὶ μετάληψιν ἐκάλεσε τὸ ἀντιληπτικόν καὶ μεταληπτικόν· γενικῶς δὲ εἶπεν ἡ ἀντίθεσις, τουτέστι τὸ ἀντιθετικόν, ἐπειδὴ γένος ἡ ἀντίθεσις τῶν τεσσάρων στάσεων· εὐρίσκεται δὲ τὸ ἀντιθετικόν πρὸς τὴν στάσιν, ἔαν ἀντίστασις ᾗ, ἀντιστατικόν· ἔαν ἀντέγκλημα, ἀντεγκληματικόν· ἔαν μετástασις, μεταστατικόν· ἔαν συγγνώμη, συγγνωμονικόν· ἔαν μὲν γὰρ ὁμολογῇ μὲν πεπονηκέναι ὁ κατηγορεῖται· λέγει δὲ ἐπὶ συμφέροντι πεπονηκέναι καὶ ἀντιτιθῇ τῷ ἀδικήματι εὐεργέτημα, ἀντιστατικὴ γίνεται ἀντίθεσις· ἀντίστασις ἄρα καὶ ἡ στάσις· ἔαν δὲ ὁμολογῇ μὲν πεπονηκέναι, ἀντεγκαλῇ δὲ τῷ παθόντι ὡς ἀξίῳ παθεῖν, ἀντεγκληματικὴ ἡ ἀντίθεσις, ἀντέγκλημα ἡ στάσις· ἔαν δὲ μεθίστησι τὴν αἰτίαν εἰς ἕτερον, μεταστατικὴ ἡ ἀντίθεσις, μετástασις ἡ στάσις· ὡσαύτως ἔαν συγγνωμονικὴ ἡ ἀντίθεσις, συγγνώμη ἡ στάσις.

4. 670 Χρὴ δὲ περὶ τοῦτο τὸ μέρος γινόμενον τὸν μελετῶντα τάττειν τὸ κυριώτατον καὶ συνεκτικώτατον, καὶ κατ' αὐτὸ τὴν πᾶσαν ἐργασίαν ποιεῖσθαι· πλειόνων γὰρ ἐνίστε ἐν ἐνὶ ζητήματι ἐμπιπτόντων, ὡς αὐτὸς ὁ τεχνικὸς ἐδήλωσεν, ἀναγκαίως δεῖ τῆς παρατηρήσεως, μὴ ποτε σφαλέντες τὴν ἀρμόττουσαν ἀγνοήσωμεν στάσιν. Καὶ τόπον ἐρεῖ κατὰ πόρνον υ. Σημειωτέον ἐντεῦθεν, ὅτι καὶ τοῖς ἐπιλόγοις μεταξὺ τῶν ἀγώνων χρώμεθα· καταφορᾷ δὲ τοῦ κατηγοροῦ χρωμένου διὰ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους· οἷον ὅτι υἱὸν πεφόνευκας τὴν φύσιν ἡγνοηκώς, τῇ τοῦ γένους λυμηνάμενος διαδοχῇ, τοὺς νόμους παρὰ φαῦλον θέμενος, ἀγριώτερος θηρίου γενόμενος, ὁ φεύγων μετὰ τὴν διάνοιαν τῷ ἀντεγκλήματι χρήσεται, ὅτι ἄξιος ἦν, καὶ προαναιρήσει τὰς τοῦ διώκοντος μεταλήψεις· ἐρεῖ γὰρ, ὅτι παρήνουν παύσασθαι καὶ οὐκ ἔπειθον· καὶ ἐπὶ τῆς μετástάσεως, ὅτι ἀπήτουν καὶ οὐ παρεῖχεν ὁ ταμίης, ἐγκειμένου μου σφόδρα· καὶ ἐπὶ τῆς συγγνώμης ὁμοίως χρησόμεθα αὔξοντες τὰ τοῦ χειμῶνος δεινῶς ἐπὶ τῶν δέκα στρατηγῶν. Σωπάτρο υ. Τὸ παράδειγμα οὐ πάνυ ἀκριβῶς ὁ τεχνικὸς τέθεικεν· ἀντίστασις γὰρ πρώτη τῶν ἀντιθετικῶν, καὶ δέον ἀντιστατικὸν θεῖναι, ἀντεγκληματικὸν τέθεικεν, ἵσως ὅτι ὑποδείγματος χάριν, ἢ ὅτι ἐπεὶ κοινὸς ὁ περὶ τῶν ἀντιθετικῶν λόγος, οὐκ ἐμέλησεν αὐτῷ ἀκριβείας· ἐμπέπτωκε τοίνυν ἐν τούτῳ τῷ προβλήματι, ᾧ παρέθετο ὁ τεχνικὸς, στάσις καὶ ἀντεγκληματικὴ· θαρρεῖ γὰρ ὁ πατήρ καὶ ἀντεγκαλεῖ τῷ παιδί τὸν τρόπον· καὶ τὰ

περὶ τὴν ὥραν ἡμαρτημένα προφέρων, καὶ διὰ τούτων ἄξιον ὦν πέπονθεν ἀποφαίνων· πῶς οὖν τοῦτο ἐργάζεται; τόπον ἐρεῖ, φησὶ, κατὰ πόρνου, ἀναγκαίως, ἵνα γὰρ μὴ ψιλῶς εἴπῃ, ὅτι ἄξιος ἦν, καθόλου ποιήσεται τὸν λόγον κατὰ πόρνου, ὡς μοιχοῦ, ὡς ἀνδροφόνου· τῷ γὰρ καθόλου ἐπιχειρήματι βεβαιώσεται τὸ ἔγκλημα· ἐπειδὴ γὰρ ὠμολόγηται τὸ ἀδίκημα, τουτέστιν ὁ φόνος, ἰσχυροτέρας τινος ὁ ἀριστεὺς δεῖται τῆς λύσεως· τοιγαροῦν ἀπὸ τοῦ εἰδικωτέρου τοῦ κατὰ τὸν παῖδα ἐπὶ τὸ κοινότερον ἀναδραμεῖται καὶ κατὰ πόρνου τόπον ἐργάζεται, ἅμα μὲν πλείονα τὴν ἀπολογία ἐαυτῷ κατασκευάζων, ἅμα δὲ τὸ βαρὺ θεραπεύων· ἀνήρηται γὰρ τὸ φορτικὸν τῆς καταδρομῆς τῷ μὴ κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ παιδός, ἀλλὰ καθάπαξ τῷ κατὰ πόρνου τὸν ἀριστεὰ διαλέγεσθαι καὶ μὴ νομίσης ἐπὶ μόνου τούτου τοῦ προβλήματος τοῦτο γενέσθαι, ἀλλ' ἐν παντὶ ἀντεγκλήματι ἡ ἀντίθεσις τοπικὴ γίνεται· ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τοῦ παιδός τοῦ ἀναιρεθέντος, ἀπὸ τῆς ἡλικίας, τοῦ τρόπου τῆς πορνείας, τοῦ καιροῦ, τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἀσελγαίνων ἤλiskeτο, τὰ τῆς καταδρομῆς περαινόμενος ἐπὶ τὸ κοινότερον ἀνατρέχει, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ κατασκάψαντος τὴν ἀποστᾶσαν πόλιν μετὰ τὸ ἀντεγκαλέσαι τοὺς νεωτερισμοὺς, τὸν κίνδυνον τὸν παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων, ὅτι κἀκείνους εἰς ἀπόστασιν τῷ πράγματι παρεκάλουν, καὶ ὅτι τότε ἀπέστησαν, ὅτε ὁ πόλεμος ἤκμαζεν, ἡνίκα πᾶσα σωτηρία καὶ καταφυγὴ οἱ σύμμαχοι, εὐθύς τὸν κατὰ τῶν στασιαζόντων τόπον ἐπεξελεύσεται· πῶς γὰρ ἂν ἑτέρως σωθεῖν τοῦ κατηγόρου τὸ πάθος κινουῦντος τὸ ἐπὶ τῇ κατασκαφῇ, καὶ διαβάλλοντος τὴν πρᾶξιν.

4. 672 πᾶσι δὲ ἐπεξελευστέον τοῖς τόποις τοῦ κοινοῦ τόπου, καὶ τελείᾳ χρηστέον τῇ καταφορᾷ· ἐπὶ γὰρ τῆς ἀντεγκληματικῆς στάσεως ὁ κοινὸς τόπος καὶ μεταξὺ τῶν κεφαλαίων ἐμπίπτει καὶ μετὰ τὰ κεφάλαια, καὶ πρὸ τῆς τῶν ἐπιλόγων οἰκείας τάξεως· ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων στάσεων μετὰ τὴν τῶν κεφαλαίων ἐργασίαν καὶ τὰς τῶν ζητουμένων ἀποδείξεις τὴν εἰσαγωγὴν τῶν ἐπιλόγων ἀπὸ τῆς καταφορᾶς τοῦ τόπου ποιησόμεθα καὶ τὴν χώραν τῆς τάξεως ταύτην ἀποδώσομεν. Χρησόμεθα οὖν αὐτῷ ἐν τοῖς μεγάλοις ἐγκλήμασιν, ἥτοι ὅταν πάλιν περὶ μείζονος ἢ ἐλάττονος τιμήματος ὁ λόγος ᾖ, ἐργασόμεθα τὸν τόπον κατασκευάζοντες τῆς μείζονος τιμωρίας ἄξιον ὄντα τὸν κρινόμενον· ἢ πάλιν ὅτ' ἂν ὀρώμεν τοὺς δικάζοντας καταχαρίσασθαι τῷ ὑπευθύνῳ βουλομένους, σφοδρὰν ποιησόμεθα τὴν καταφορὰν ἀποκλείοντες αὐτοὺς τῆς χάριτος, ἢ ὅτ' ἂν οἴκτον ὁ φεύγων κινῇ καὶ τοῦ σώζειν ἑαυτὸν ἐπιχειρῇ, παρεξόμεθα τὸν κοινὸν τόπον ἐκβάλλοντες τὸν ἕλεον· παραιτησόμεθα δὲ τὸ τελέως αὐτὸν ἐπεξιέναι, ὅτ' ἂν μικρὸν ἢ τὸ ἔγκλημα καὶ μὴ λίαν διαβεβλημένον, ἢ ὅτ' ἂν ἡ τιμωρία ὠρισμένη ὑπάρχῃ ἐκ τῶν νόμων, καὶ τοῦ τελέως παροξῦναι τοὺς δικάζοντας μὴ καιρὸς ᾗ· εἰ δ' ἄρα ποτὲ καὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων παραλαμβάνειν καιρὸς εἴη, μόνον ἐφαψόμεθα, παραιτούμενοι τὸ τέλειον τῆς ἐργασίας. Ἰστέον δὲ, ὅτι εἰ ἐν τῷ ἀντεγκληματικῷ κεφαλαίῳ ἐμπίπτει ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἃ ὁ φεύγων προβάλλεται, ἐν οἷς ἐμπίπτει ὁ κοινὸς τόπος, καὶ δι' αὐτῶν προάγεται, ἐκατέρωθεν δὲ, καὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων τοῦ τόπου καὶ ἀπὸ τῶν μορίων τοῦ κεφαλαίου κατασκευαζόμενος, καὶ ἐξ ἀμφοῖν τὰς αὐξήσεις λαμβάνων· οὐκ ἀγνοητέον δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι ἐν ταῖς ἀντιθετικαῖς δίχα τέμνεται τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ τὰ μὲν ἐστὶ τοῦ κατηγόρου, τὰ δὲ τοῦ φεύγοντος, ἐὰν μὲν ἀντίστασις εὐρίσκηται ἐν τῷ ἀντιστατικῷ· ἐν δὲ τῷ ἀντεγκλήματι ἐν αὐτῷ τῷ ἀντεγκληματικῷ· ὁμοίως ἐν μεταστάσει, εἰς τὸ μεταστατικόν· καὶ ἐν συγγνώμῃ εἰς τὸ συγγνωμονικόν· κατασκευάζεται τοπικῶς ἐπὶ τοῦ παιδός τοῦ ἀναιρεθέντος ἀπὸ τῆς ἡλικίας, τοῦ τρόπου τῆς πορνείας, τοῦ καιροῦ, τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἤλiskeτο· καὶ ὁ στρατηγὸς ὁμοίως ὁ κατασκάψας τὴν ἀντιστᾶσαν πόλιν.

4. 673 Ἰστέον δὲ τοῦτο, ὅτι διαφέρει ἡ στάσις τὸ ἀντέγκλημα τοῦ ἀντεγκληματικοῦ κεφαλαίου, ὅτι ἐν μὲν τῇ στάσει ἀμφοτέρᾳ ἐστὶν ὁμολογούμενα τὰ ἐγκλήματα, τό τε ὑπὸ τοῦ κατηγόρου, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πορνεύοντα τὸν παῖδα ἀποκτείναντος γέγονε γὰρ ὁ φόνος, καὶ τὸ δι' ὃ πέπονθεν ὁ παθὼν· ἐν δὲ τῷ κεφαλαίῳ τὸ μὲν κατὰ τοῦ φεύγοντος ὁμολογεῖται, ὃ δ' αὐτὸς κατὰ τοῦ πεπονθότος προβάλλεται, πάντως ἀμφιβάλλεται, ἢ κατὰ τὴν ὕπαρξιν, ὡς ἀμφίβολον εἰ

γέγονεν, ἢ κατὰ τι τῶν περιστατικῶν, ὥς ἀπὸ χρόνου παρὰ τῷ Δημοσθένει· ὅτι παλαιότερα ἦσαν τὰ Φωκέων ἀδικήματα τῆς ὑποσχέσεως, Αἰσχίνη, καὶ οὐ δύνη λέγειν, ὅτι διὰ τὴν ἀμαρτίαν γέγονε τὰ τῆς ὑποσχέσεως· ὁμοίως καὶ τὸ μεταστατικὸν καὶ συγγνωμονικὸν ἀμφιβαλλομένας ἔχουσι τὰς αἰτίας. Ἐρεῖ δὲ καὶ ἀντιστατικὸν, ὥς ὅτι τοὺς τοιούτους οὐ δεῖ ἐλεεῖν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀναιρεῖν, καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ πεποίηκε τοῦτο τοῦ παθόντος· ὅλως τε πᾶσαι αἱ ἀντιθετικαὶ ἀλλήλαις ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον συμπλέκονται, καὶ οὐ μόνον ἀλλήλαις, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν. Συριανοῦ ὅ, Σωπάτρο υ. Ἐρεῖ, φησὶ, καὶ ἀντιστατικὸν, οἷον ὅτι καὶ συνενήνοχε· δευτερον δὲ ἀκολουθῶς τὸ ἀντιστατικὸν ἐν τῷ ἀντεγκληματικῷ τέθεικεν ὁ τεχνικός· ἐκ πρώτης γὰρ αὐτὸ εἰσάγων ἀσθενέστερος εἰς ἀπολογίαν ἐτύγχανεν· οὐ γὰρ προφανὲς ἐστὶ τὸ εὐεργέτημα ἐνταῦθα, καθάπερ ἐν τῇ ἀντιστάσει· ἄλλως τε εἰ προφανὲς ἦν, ἀντιστατικὸν ἔμελλεν εἶναι τὸ πρόβλημα· ἐκεῖ γὰρ καὶ προφανὲς τὸ εὐεργέτημα, ἔτι δὲ καὶ μεῖζον τοῦ ἀδικήματος ἢ οὐδὲν ἔλαττον, ἐν δὲ τούτῳ τῷ ζητήματι ἀφανὲς τὸ εὐεργέτημα, καὶ ἀνατροπὴ μόνον ἐστὶ κακοῦ τὸ δοκοῦν ἀντιστατικόν· ἵνα δὲ μὴ ταραχθῶμεν, εἰ ἐνὸς ὄντος τοῦ προβλήματος δύο στάσεων εἶδη ἐμπίπτει, καθόλου ἀποφαίνεται τὰς ἀντιθετικὰς δι' ἀλλήλων μελετᾶσθαι· καὶ γὰρ ἐν ἀντιστάσει εὖροις ἀντεγκληματικὸν συναπτόμενον· ἐνδέχεται γὰρ εἰπεῖν, ὅτι ὠφελείας χάριν πεποίηκα, ἄλλως τε δὲ αὐτὸς τὴν αἰτίαν παρέσχετο· εὖροις δ' ἂν καὶ ἐν συγγνώμῃ ἀντιστατικὸν κεφάλαιον, οἷον μήτηρ ἐξῆλθε χοὰς ἐπισπεύσουσα τῷ αὐτῆς υἱεῖ· ταύτην συλλαβόντες οἱ πολέμιοι ἀνέκριναν ἀξιοῦντες τὰ ἀπόρρητα μαθεῖν τῆς πόλεως· ἡ δὲ εἶπεν, ὅτι μεγάλη δύναμίς ἐστι· πρὸς δὲ τοῦτο φοβηθέντες οἱ πολέμιοι ἀνέζευξαν, καὶ κρίνεται ὥς ἐξεμποῦσα τὰ ἀπόρρητα· ἐνταῦθα συγγνώμης μὲν ἐστὶ τὸ ζήτημα, καὶ ἡ ἀντίθεσις δηλονότι συγγνωμονικόν, ἀλλὰ δύναται προσπλέξαι καὶ ἀντιστατικόν· λέξει γὰρ, ὅτι καὶ τὴν πόλιν ὠφέλησα πολιορκίας ἀπαλλάξασα καὶ πολέμου· εὖροις δ' ἂν καὶ ἐν ἀντεγκλήματι ἀντιστατικόν.

4 . 674 ἐπισκοπεῖν δὲ χρὴ ἐν τούτοις πότερον τῷ πεπονθότι μόνον συνενήνοχεν, ἢ τῇ πόλει τὸ γενόμενον καὶ ἀμφοτέροις, ἵνα τοῖς ἐμπίπτουσι τῷ λόγῳ χρησώμεθα. μόνῳ μὲν οὖν τῷ πεπονθότι συνενηνοχέναι φήσομεν ἐπὶ τοῦ ἀριστέως τοῦ τὸν υἱὸν πεπορνευκότα φονεύσαντος· ἴσως δ' ἔρεῖ, ὅτι τοὺς ἄλλους σώφρονας πεποίηκα· μόνῃ δὲ τῇ πόλει, ὥς ἐπὶ τοῦ Κλέωνος τοῦ συμβουλευσαντος ἡβηδὸν διαφθεῖραι Μιτυληναίους, ὁμοῦ δὲ καὶ τῇ πόλει καὶ τῷ πεπονθότι· ἐπὶ δὲ τοῦ προβλήματος· φευγόντων τῶν τριακοσίων Λακεδαιμονίων ἐκ τοῦ πολέμου ἐν γυναικείαις στολαῖς, αἱ οἰκεῖαι μητέρες συναντήσασαι ἀπέκτειναν καὶ φεύγουσι δημοσίων· οὐ γὰρ μόνον τοῖς παθοῦσι τὸ πάθος ἐροῦσι συνενηνοχέναι, ἀλλὰ καὶ αὐτῇ τῇ πόλει, ὥς εἶναι τὴν μὲν ἰδίαν, τὴν δὲ δημοσίαν, τὴν δὲ μικτήν.

4 . 675 ζητητέον δὲ, ποῦ καὶ ἐν ἀντιστάσει μετὰστασις ἐμπεσεῖται· καὶ ἐροῦμεν, ἐν τούτῳ τῷ παραδείγματι· ἐν λιμῷ καὶ πολιορκίᾳ συμβουλευόντος τοῦ στρατηγοῦ καὶ ἐξῆς· μετὰ γὰρ τὸ ἀντιστατικὸν ὁ κρινόμενος ἔρεῖ, ὅτι ὑμεῖς αἴτιοι τοῦ διακόψαι τὸ τεῖχος πεισθέντες· καὶ πάλιν τοῦναντίον ἐν τῇ μετastάσει ἀντιστατικόν, ὥς ἐπὶ τούτου. Ἀρχίδαμος ἀνέζευξεν Ἀθηναίων νοσοῦντων, καὶ κρίνεται δημοσίων· καὶ γὰρ ἐνταῦθα μετὰ τὸ μεταστατικόν, οἷον ὅτι ἡ νόσος, οὐκ ἐγὼ αἴτιος τῆς ἀναχωρήσεως, λέξει, ὥς καὶ συνενήνοχεν ἡ ἀναχώρησις. ἰστέον δὲ, ὥς κατὰ τινὰς οὐ πᾶσαι ἐπιπλέκονται ἀλλήλαις αἱ ἀντιθετικά· ἐν γὰρ τῇ ἀντιστάσει οὐ πάντοτε τὸ ἀντέγκλημα ἐμπεσεῖται· οἱ γὰρ λέγοντες, φησὶ, πεποιηκέναι ὑπὲρ τῆς πόλεως τὸ κατασκάψαι τὸ τεῖχος ἢ χῶσαι τοὺς λιμένας οὐκ ἔτι ἀντεγκαλέσαι δύνανται τινι· ἐπεὶ μηδὲ ἡ φύσις τῆς ὑποθέσεως ἡμῖν δίδωσι καθάπαν ἐν τῷ ἀντεγκλήματι τῷ ἀντιστατικῷ χρῆσασθαι· ἔνθεν σημειωτέον, ὥς ἂν ἀντίστασις ἅμα καὶ ἀντέγκλημα ἐπὶ τῶν ἀντιθετικῶν εὐρεθῇ κεφαλαίων, ἀντεγκληματικὴ ἢ στάσις ἐστίν· ἐν γὰρ τῇ ἀντιστάσει οὐδέποτε ἐμπίπτει ἀντέγκλημα, ἀλλ' οὐδὲ τῇ ἐπὶ πρόσωπον μετastάσει ἄλλη τις ἐπιπλέκεται· οὐ γὰρ πεποίηκε τι ὁ κρινόμενος, ἀλλ' ἐφ'

οἷς οὐκ ἐποίησε κρίνεται, ὥς ὁ χειροτονηθεὶς πρεσβευτὴς καὶ καταμείνας τῷ μὴ λαβεῖν παρὰ τοῦ ταμίου τὰ ἐφόδια· ἐπὶ γὰρ τὸν ταμίαν τὴν αἰτίαν μεθιστᾷ, τρέπων εἰς ἐκεῖνον τὸ πᾶν ἔγκλημα.

4. 676 Μαρκελλίνο υ. Ἔστιν ὅτε συμπλέκονται ἀλλήλαις αἱ ἀντιθετικάι· καὶ εὐρίσκεται ἐν ἀντεγκλήμασι καὶ ἀντίστασις, ὡς ἐνταῦθα· ἐρεῖ γὰρ μετὰ τὸ εἰπεῖν, ὅτι ἄξιός ἐν δευτέρῳ, ὅτι καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ παιδὸς ἐποίησα· ἀπήλλαξα γὰρ αὐτὸν αἰσχύνῃς καὶ ἀδοξίας, βέλτιον γὰρ θάνατος μᾶλλον ἢ ὁ μετ' αἰσχύνῃς βίος. Καὶ οὐ μόνον ἀλλήλαις, ἀλλὰ καὶ ἄλλαις στάσεσιν. πολλάκις γὰρ καὶ στοχασμὸς ἐμπίπτει ἐν ἀντιθετικάῃς· ὡς ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ κατασκάψαντος τὴν συνεχῶς ἀφισταμένην πόλιν, καὶ κρινομένου δημοσίων· ἔπεται γὰρ ἐνταῦθα στοχασμὸς, λέγοντος τοῦ κατηγοροῦ, ὅτι ἐνίων οὐ πάντων ἦν τὸ ἀδίκημα τῆς ἀποστάσεως. λύσεις δὲ τὴν ἀντίθεσιν ταύτην τὴν στοχαστικὴν ἐκ τῶν ὑποκειμένων, λέγων, ὅτι καὶ εἰ τινῶν ἦν ἀπόστασις, δῆλον ὅτι κατὰ τὸν τούτου λόγον οἱ πλείους μεθ' ἡμῶν ἦσαν· εἰ δὲ τὸ πλεῖστον μέρος ἐφρόνει τὰ ἡμέτερα, ῥᾶστα ἂν τοὺς ἐλαχίστους ἠδύναντο βιάσασθαι· ἀλλὰ μὴν οὐκ ἀντέστησαν, ἀλλὰ μετ' ἐκείνων ἐγένοντο· πάντων ἦν ἄρα τὸ ἀμάρτημα καὶ οὐκ ὀλίγων τινῶν ὡς σὺ φής· ὁ γὰρ δυνάμενος μὲν παῦσαι, περιορῶν δὲ, ἀληθέστερον αὐτὸ δρᾷ· τούτῳ τῷ τρόπῳ καὶ Θουκυδίδης ἐχρήσατο ἐν τῇ δημηγορίᾳ Κλέωνος καὶ Διοδότου, καὶ ταύταις ταῖς μεθόδοις τὸ ἀντιπίπτον διέλυσεν.

4. 677 Ἡ ἑτέρα διάνοια τοῦ διώκοντός ἐστιν, ὅτι οὐ διὰ τοῦτο, ἀλλὰ δι' ἄλλο τι· χρὴ δὲ γινώσκειν, ὅτι εἰ μὴ ἐνταῦθα πάνυ οἰκεῖον τὸ κεφάλαιον, ἀλλ' ἐν ἐτέροις οἰκειότατόν τε ὁμοῦ καὶ χρησιμώτατον εὐρίσκεται. Συριανοῦ ὅ. Ἰστέον, ὅτι ἐκλείποντος τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τῆς ἐτέρας διανοίας προκαλεῖται ὁ κατήγορος φάσκων, ὅτι φανερών τῶν ἀδικημάτων ὄντων ἄτοπον ἐξετάζειν τὴν γνώμην· ἡ πρώτη διάνοια τοῦ φεύγοντός ἐστιν ἡ μαχομένη πρὸς τὴν προβολὴν, ἡ δευτέρα τοῦ κατηγοροῦ· αὕτη δὲ ἡ δευτέρα διάνοια, ἡ ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ, ἐκλείπει ἐπὶ τοῦ τὸν υἱὸν φονεύσαντος ζητήματος προεῖπωμεν δὲ, ὅτι οὐκ ἀεὶ ἐμπίπτει, εἰ μὴ ὅταν ἔνδοξον ἔχωμεν πρόσωπον· δύναται γὰρ τότε ὁ διώκων διαβάλλειν τὴν γνώμην. Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνο υ. Διὰ τοῦτο τοῦ διώκοντος ὀνομάζεται, ἐπειδὴ αὐτὸς τὴν τοῦ φεύγοντος ἐξετάζει γνώμην· οἷον ὅτι προδοῦναι βουλόμενος ἔτεμες τὸ τεῖχος, ἡ δὲ νίκη τοῦ στρατοῦ γέγονεν· οὕτω γὰρ τῇ διανοίᾳ ταύτῃ χρώμενος ὁ κατήγορος τὴν ἰσχὺν λύσει τῆς ἀντιθέσεως, καὶ πάλιν ἐν μεταστάσει, ὅτι τὴν ἔξοδον ἀνεβάλου καὶ τὴν πρεσβείαν τοῖς ἐχθροῖς μὲν τὸν καιρὸν χαριζόμενος, ἡμᾶς δὲ βλάψαι καὶ τῶν ἀπὸ τῆς πρεσβείας καλῶν ἀποστερῆσαι τῷ βράδει βουλόμενος· καὶ ἐν ἀντεγκλήματι πάλιν, ὅτι κατέσκαψας τὴν ἀποστᾶσαν πόλιν, ὧν στρατηγὲς, οὐ σωφρονισμοῦ χάριν, οὐδ' ἵνα, ὡς λέγεις, ὠφελήσης, ἀλλ' ἵνα ἔρημον τὴν πόλιν τῶν συμμάχων ποιήσης, τὸ γὰρ κατασκάψαι τοῦτό ἐστι· καὶ πάλιν ἐπὶ συγγνώμῃς, ὅτι ἐξεῖπες τὰ ἀπόρρητα, οὐ φόβῳ, καθάπερ λέγεις, οὐδὲ ἀνάγκῃ οὐδὲ βίᾳ τῶν πολεμίων, ἀλλὰ προδοῦναι ζητοῦσα καὶ κακῶς ἀπολέσαι βουλομένη τὴν πόλιν, καὶ τοῖς ἐχθροῖς τὴν ἀναίρεσιν ἡμῶν πραγματευομένη καὶ ῥαδίαν ποιοῦσα, ἵνα αὐτοὶ διὰ τῶν ἰδίων ἀπορρήτων κακῶς ὑπομείναντες αἰχμάλωτοι τοῖς δυσμενέσι γενώμεθα· διὰ ταῦτα ἐξεῖπες ἐκοῦσα καὶ οὐχ ὑπ' ἀνάγκης, ὡς προσποιῇ.

4. 678 χρὴ δὲ γινώσκειν, ὅτι εἰ μὴ ἐνταῦθα πάνυ οἰκεῖον τὸ κεφάλαιον, θαυμασίως τοῦτο ἐπεσημήνατο· πῶς γὰρ ὁ φονευθεὶς ὑπὸ πατρός; ὥστε ἄτοπον λέγειν, ὅτι οὐκ αἰσχύνῃς ἕνεκα τὸν υἱὸν ἀνεῖλες, ἀλλ' ἐπιβουλεύων· ἡ ποιότης γὰρ τοῦ πατρὸς φιλόστοργος οὖσα κατὰ φύσιν ἀντίκειται τοῖς τοιοῦτοις ἐνθυμήμασιν, οὐκοῦν ἐκλείπει ἐπὶ τῶν τοιούτων τὸ κεφάλαιον, μόνον γὰρ ἐμπίπτει ἐφ' ὧν εὐεργεσία τις πρόκειται ἐν τῷ προβλήματι· ἐκλείπει οὖν ἐπὶ τῶν τοιούτων ζητημάτων τὸ κεφάλαιον, ὡς ἔφημεν, ἀναγκαίας τῆς τοῦ πατρὸς ποιότητος ἀποκλειούσης τὰ τοιαῦτα ῥήματα· ποῖος γὰρ οὕτω βάρβαρος ἢ ἔξω τῆς κοινῆς τῶν πατέρων φύσεως πατήρ, ὃς καινοτέρῳ τρόπῳ τοῦ παιδὸς ἐπίβουλος γενόμενος ἀποκτινύνει· οὐκ ἐφήσει

οὐν ἀντιλέγειν· ὁ γὰρ νόμος πατρὸς εὖνοϊαν πρὸς τοὺς παῖδας μαρτυρεῖ ὅτε μὲν οὐν ἐκλείπει διὰ τὴν τοῦ προσώπου ποιότητα, ἄλλως αὐτὸ μεθοδεύσομεν ἀπὸ τοῦ πράγματος, ὅτι οὐ μεγάλη ἡ ἀνάγκη ἢ βιαζομένη σε τὸν οἰκεῖον ἀποκτεῖναι παῖδα· ὅτε δὲ ἐμπίπτει, ὡς εἶπεν ὁ τεχνικός, μελετᾶται. Ἡ μετάληψις, ὅτι ἄλλως οὐχ οὕτως ἐχρῆν. Σωπάτρο υ. Οἶον ὅτι οὐκ ἔδει κατασκάψαι τὸ τεῖχος, ἀλλὰ προτρέπειν τοὺς στρατιώτας, νουθεσίᾳ ἢ πειθοῖ μετελθεῖν· δωρεὰς ἐπαγγελλόμενον πείσαι, οὐ καθελεῖν τὴν ἀσφάλειαν τῆς πόλεως· εἰπόντος γὰρ τοῦ κατηγοροῦ, ὅτι οὐκ ἐπὶ ταύτῃ τῇ διανοίᾳ πεποίηκας, ἐὰν ἄρα ἐμπέσῃ, συνάψει τὴν μετάληψιν λέγων, ὅτι ἄλλως οὐδὲ οὕτως ἔδει ὠφελῆσαι τὴν πόλιν· καὶ ἐπὶ τοῦ ἀντεγκλήματος ἐχρῆν οὐ φονεῦν τὸν υἱὸν, ἀλλ' ἐπιτιμᾶν, τύπτειν, συμβουλευεῖν, διδάσκειν, προτρέπειν, οὐκ ἀποστερεῖν καὶ αὐτοῦ τοῦ περιεῖναι, διὰ τὸ μὴ καλῶς περιεῖναι καὶ μετὰ δόξης καὶ ἐπὶ μεταστάσεως, οὐκ ἀναβάλλεσθαι τὸν καιρὸν τῆς πρεσβείας ἐχρῆν, ἀλλ' ἐτέρωθεν ἐπινοήσαντα καὶ παρασκευασάμενον ἐφόδιον ἐξελθεῖν, καὶ πληρώσαντα τὸ προσταχθὲν ὕστερον κατηγορεῖν τοῦ ταμίου καὶ εἰσπράττεσθαι τὰ χρήματα.

4 . 679 πολλὰ δ' ἂν ἐπιστεύθης ὡς πρεσβευτῆς, τὸ ἀξίωμα ἔχων τῆς πόλεως καὶ δημοσίας ἔνεκα χρεῖας ἀπιῶν· καὶ ἐπὶ συγγνώμης, ὅτι ἐχρῆν σε οὐκ αὐτὰ εἰπεῖν τὰ ἀπόρρητα τοῖς πολεμίοις, ἀλλὰ τὰ μὴ ὄντα πλάσασθαι καὶ εἰπεῖν ὡς ἀπόρρητα, δι' ὧν ῥᾶστα μὲν ἐκείνους ἠπάτας, ἔβλαπτες δὲ τὴν πόλιν οὐδέν· ὡς ἔχει τὸ Ἰσοκρατικόν· περὶ τῶν ῥητῶν ὡς ἀπορρήτων ἀνακοινοῦ. Τὸ πρὸς τι ἀμφοῖν ἐστί, πότερον μεῖζόν ἐστιν ἀνταποδεικνύντων τὸ εὐεργέτημα ἢ τὸ ἀδίκημα. Σωπάτρο υ. Ὁ μὲν κατηγορος ἐρεῖ, μεῖζόν ἐστι κακὸν ἢ κατασκαφὴ τοῦ τείχους ἢ τὸ νικῆσαι τοὺς πολεμίους, πεπόνθαμεν γὰρ νικήσαντες τὰ τῶν ἡττωμένων, οὐδέποτε τρόπαιον εἶδον τοιοῦτον ἐπὶ λύμῃ τῶν νικησάντων, οἷμαι τοὺς ἐχθροὺς μᾶλλον ἡμῶν ἤδεσθαι νικηθέντας· τί γὰρ πλέον ἐζήτουν ἢ τὸ σῶζον τὴν πόλιν περικοπῆναι καὶ εὐαλῶτους ἡμᾶς γεγονέναι, ἃ τοῖνυν ἠῦχοντο, ταῦτα συμβέβηκεν αὐτοῖς· ὥστε τὴν τοιαύτην ἦτταν εἰκότως ἂν, εἴπερ εὖ φρονοῦσιν, ὀρίζοντο νίκην· προσάπαξ μὲν γὰρ ἔδοξαν ἀτυχῆσαι τῇ συμβολῇ, εὐαλῶτους δὲ ἡμᾶς ἔχουσι τὸν λοιπὸν ἅπαντα χρόνον, ὁπότε βούλονται· ἐν αὐτοῖς γὰρ ἐστὶν ἐπελθεῖν ὅτε θέλοιεν, καὶ λαβεῖν τὴν πόλιν οὐ καθεστηκότος ἐμποδῶν τοῦ φυλάττοντος, ὁπότε τὸ φυλακτήριον τεῖχος πρὸς τοῦ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν κοινῶν ἔχοντος διεκόπη· ὁ δὲ φεύγων ἐρεῖ· μικρὸν μὲν τοῦ τείχους ἔβλαψα μέρος, ὃ πάλιν εὐτελέσιν ἀναλώμασι ῥᾶον ἀνοικοδομηθήσεται· ἄλλως τε σχολάζουσι λοιπὸν ἀπὸ τοῦ πολέμου καὶ ταῖς διὰ τὴν εἰρήνην εὐποροῦσι προσόδοις· τοὺς δὲ πολεμίους ἐπικρατοῦντας καὶ λιμῶ καὶ πολέμῳ φθείροντας ἀπεσώσάμην· σωτηρίαν δὲ ὁμοῦ καὶ δόξαν τῇ πόλει περιεποίησα, καὶ ἀσφάλειαν τοῦ λοιποῦ χρόνου· τὴν γὰρ τόλμαν ἡμῶν καὶ τὴν ἀπροσδόκητον ἐπιχείρησιν καὶ τὴν ἀνδρείαν εἰδότες οἱ δυσμενεῖς οὐκ ἔτι στρατεύουσιν ἐφ' ἡμᾶς· ποία γὰρ ἐλπίς αὐτοῖς καταλείπεται νίκης, εἰ νῦν οὕτως ἐπικρατοῦντες καὶ πάσῃ παρασκευῇ παρ' ἐλπίδα πᾶσαν πεπτώκασιν· οἱ δὲ αὐτῶν τραπέντες ἀπῆλθον, ἀγαπῶντες εἰ γυμνοὶ τῶν ὅπλων σωθήσονται, μὴ λιμῶ διαφθαρεῖεν αὐτοὶ καὶ ὅπλοις, ὅφ' ἡμῶν ἀπειλημμένοι, καὶ κοπτόμενοι μὲν τοῖς ὅπλοις, σπάνει δὲ τῶν ἀναγκαίων περικλειόμενοι.

4 . 680 οὐκ ἐν πάσῃ δὲ ἀντιθετικῇ ἐμπίπτει τὸ πρὸς τι, ἀλλ' ὅπου ἂν εὐρεθῇ ἀντιστατικόν· ἐπὶ γὰρ τοῦ πρεσβευτοῦ μὴ ἐπεξελθόντος διὰ τὸ μὴ λαβεῖν τὰ ἐφόδια ποῖον ἔχομεν εἰπεῖν ἀντιστατικόν; οὐκοῦν συνεκλείπει καὶ τὸ πρὸς τι· ἐπ' ἐκείνης δὲ τῆς ἐπὶ καιρὸν μεταστάσεως, ὅπου Ἀρχίδαμος κρίνεται ἀναζεύξας ἀπὸ τῆς Ἀττικῆς διὰ τὸ λοιμώττοντας εὐρεῖν Ἀθηναίους, ἐμπίπτει ἀντιστατικόν, ὅτι δὴ εὐηργέτησα, ἵνα μὴ μεταλάβῃ τὸ στράτευμα τοῦ νοσήματος· ὅθεν τὸ πρὸς τι ἐμπίπτει, ὅτι μεῖζον τοῦ δηῶσαι τὴν Ἀττικὴν τὸ μὴ νοσῆσαι τὸ ἡμέτερον στράτευμα, ὥστε εὐηργέτηκα πλέον ἢπερ ἡδίκηκα.

4 . 681 Ὁ βίαιος ὁρος ὁμοίως ἀμφοτέρων ἐστίν· γνωριμώτερον δὲ ἔσται τὸ κεφάλαιον ἐπὶ τοῦδε τοῦ ζητήματος· ἐν λιμῶ καὶ πολιορκίᾳ συμβουλευόντων ὁ στρατηγὸς ἐξιέναι καὶ μάχεσθαι οὐκ ἔπεισε·

διέκοψε λαθὼν μέρος τι τοῦ τείχους καὶ νενικήκασιν μὲν ἐξελθόντες, δημοσίων δὲ ὕστερον φεύγει· ὁ οὖν βίαιος ὄρος, εἰ μὴδὲ νίκη τοῦτο, ἀλλ' ἄλως πόλεως καὶ κατασκαφή· καὶ πάλιν ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ὡς ἑτέρως, εἰ μὴ διακόψαι τείχος τοῦτό ἐστιν, ἀλλὰ στήσαι πεπτωκός. Μαρκελλίνου υ. Ὁ βίαιος, φησὶν, ὄρος ἀμφοτέρων ἐστίν· ὁ μὲν γὰρ κατήγορος λέγει βιαζόμενος, οὐδὲ εὐεργέτημα τοῦτο· εἰ γὰρ τὸ τείχος καθήρηται τῆς πόλεως, τῆς νίκης ὄφελος οὐδέν· ὁ δὲ φεύγων, ὅτι οὐδὲ ἀδίκημα τοῦτο· τί γὰρ ἐστὶ τὸ καθελεῖν μέρος ἢ τι τοῦ τείχους βραχὺ, τοῦ ἐπηρτημένου παρελθόντος δεινοῦ· οὐκ ἔτι γὰρ οὐδὲ τείχους δεόμεθα· αὐτόματον ἡμῖν καὶ φυσικὸν καὶ ἀδάπανον τείχος ἡ ἀνδρεία καὶ τὸ γινόμενον τρόπαιον· ταῦτα ἡμῖν φυλάττει τὴν πόλιν κάλλιον τοῦ τείχους, εἰ καὶ ἀδαμάντινον ὑπάρχει τὸ τείχος· πάλιν δὲ, ὅπου ἀντιστατικόν ἐστίν, ἐμπίπτει τὸ κεφάλαιον· εἰ δὲ μὴ τῆς ὕλης ἡ φύσις ὑφαιρεῖται τὴν ἐξέτασιν αὐτοῦ. Ἡ θέσις οὖν ἔπεται ἀκολούθως, ὅτι δεῖ τὸν στρατηγὸν πάντα ὃν ἐγχωρῇ τρόπον εὖ ποιεῖν τὴν πόλιν, καὶ ἀκόντων ἐνίοτε τῶν πολιτῶν δι' ἄγνοιαν τοῦ βελτίστου, καὶ βλάπτειν μικρὰ ἀντὶ μεγάλων· κοινὸν γὰρ τοῦτο ἐν πάσῃ ἀντιθέσει. Μαρκελλίνου υ. Ἔστι μὲν τὸ κεφάλαιον τοῦ φεύγοντος κατασκευάζει δὲ ἐν αὐτῷ, ὅτι πρακτέον τὸν στρατηγὸν, ὡς ἐγχωρεῖ, τὰ συμφέροντα τῇ πόλει, καλὸν γὰρ τοῦτο· ὁ δὲ τρόπος τῆς κατασκευῆς, ὡς ἐν τῇ θέσει τῷ προγυμνάσματι διαιροῦντες γὰρ, ὡς ἂν δυνατόν, τοῖς τελικοῖς κεφαλαίοις, οὕτω λέγομεν, ὅτι δίκαιον τοῦτο τὸ πράττειν τὸν στρατηγὸν, ὃ τι ἂν ἡγῆται καλοῦ καὶ συμφέροντος, τοῦτο τῇ πόλει καὶ πρέπον καὶ δυνατόν, ἀπλῶς εἰπεῖν, ὡς ἂν ὁ καιρὸς διδῷ· ἐξεταστέον οὖν τὴν θέσιν τοῖς ἐμπίπτουσι τελικοῖς.

4.682 Ἡ ἑτέρα μετάληψις πάλιν τοῦ διώκοντός ἐστιν· ἐχρῆν αὐτὸ τοῦτο ἀνακοινοῦν τῷ δήμῳ, τοῖς ταξιάρχαις, τοῖς λοχαγοῖς. Μαρκελλίνου υ. Ἐχρῆν ἀνακοινοῦσθαι τῷ δήμῳ τὴν καθαίρεσιν τοῦ τείχους, μὴ ἀπὸ ιδίας ἐξουσίας τὸ τοιοῦτο ποιεῖν· τοῦτο δὲ ἐμπίπτει, ὅταν δημοσίων φεύγῃ τις ὢν ἐν τῇ πόλει· εἰ γὰρ ἐν ἀποδημίᾳ ὢν ἐποίησέ τι, οὐ δύναται λέγειν ὁ κατήγορος, ὅτι ἐχρῆν ἀνακοινοῦσθαι· πῶς γὰρ δυνατόν ἀνακοινοῦσθαι τὸν τε μὴ παρόντα κατ' ἐκείνον τὸν χρόνον· οὐκοῦν ἐκλείπει ἡ μετάληψις αὕτη, ὅτ' ἂν μὴ δυνατόν ᾖ ἀνενεγκεῖν τοῖς κυρίοις, διὰ τὸ πόρρω εἶναι, καὶ ὅταν πάλιν ιδιωτικὸν ᾖ καὶ μὴ δημόσιον τὸ ἔγκλημα· εἰ γὰρ ιδιωτικόν, διατὶ ἀπαιτεῖται ἀνενεγκεῖν τῷ δήμῳ· οἷον εἰπεῖν, ὡς οἱ στρατηγοὶ οἱ μὴ θάψαντες τοὺς εἰς τὸ πέλαγος ἀνερρημένους· καὶ πάλιν ὡς ὁ ῥήτωρ ὁ ἀναγκασθεὶς καὶ εἰπὼν ἐγκώμιον τῶν πολεμίων· ἐνταῦθα γὰρ διὰ τὸ πόρρω εἶναι οὐχ οἷον τε ᾖ ἀνενεγκεῖν τῷ δήμῳ. Ἡ ἀντίληψις.

4.683. (1n) στρατηγὸς ᾗ καὶ ἐξῆν δήπου· ἢ ὅτι πατρί γε ὄντι ἐξὸν ᾗ βουλευσασθαι περὶ τοῦ παιδός· καὶ ὅλως τοῖς ἐμπίπτουσι χρῆσόμεθα, ὡς ἂν ὁ καιρὸς διδῷ· ἡ ποιότης καὶ ἡ γνώμη ὡς γίνεται ἐν ὄρῳ, μεμαθήκαμεν. Μαρκελλίνου υ. Ἐξεστὶ μοι ὡς στρατηγῷ πράττειν ὃ δοκιμάζω· ζητεῖται δὲ, διὰ ποίαν αἰτίαν· ὁμολογῶν ὁ φεύγων ἔγκλημα εἶναι τὸ πεπραγμένον, ἀντιλήψει δύναται χρῆσασθαι· τυραννικὸν γὰρ εἶναι δοκεῖ τὸ λέγειν, ὅτι ἐξεστὶ μοι ποιεῖν ὃ βούλομαι· ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι οὐκ αὐτῷ τῷ πεπραγμένῳ προσάγει τὴν ἐξουσίαν, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ προσώπου λαμβάνει τὴν ἐξουσίαν ἀξίωμα ἔχοντος, ὅτι στρατηγός· ἢ ὅτι πατρί γε ὄντι· τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἀνερρηκότος τὸν παῖδα πορνεύοντα· ἔστι δὲ τὸ νόημα ἢ ἐν ἔθει, ὅτι μέγιστον ἀγαθὸν εἰ μὴ ἐξῆν τῷ πατρὶ βουλευσασθαι περὶ τοῦ ἰδίου παιδός, ἢ οὕτω καλὸν ᾗ τὸ ἀνενεγκεῖν τῷ δήμῳ, εἰ μὴ ἐξῆν πατρὶ ὄντι βουλευσασθαι περὶ τοῦ παιδός ὃ θέλει· ἐπειδὴ δὲ ἔξεστι, περίεργον ἀνενεγκεῖν τῷ δήμῳ. Καὶ ὅλως τοῖς ἐμπίπτουσιν. Καθολικὸν τοῦτο παράγγελμα· οὐδὲ γὰρ πάντα τὰ κεφάλαια ἐμπίπτει ἀεὶ. Ἐπειράθησαν δὲ τινες τῶν ἐπιγραφαμένων τέχνην ῥητορικὴν τὸ περὶ διαιρέσεως μέρος αὐτῆς εἶδη τινὰ εἰπεῖν ἀντιστάσεων· καὶ νῆ Δία γε τῶν ἄλλων ἀντιθετικῶν στάσεων, οὐχ ἵνα διάφορόν τινα οὔσαν διαιρέσιν ἐν αὐταῖς διδάξωσιν ἡμᾶς, καθάπερ ἡμεῖς ἐν τε ἀντιλήψει καὶ ἄλλαις πεποιήκαμεν· ἢ γὰρ ἂν ἴσως τινὸς ᾗ ἄξιον· ἀλλ' ὅτι, φασὶν, ἢ μὲν ιδιωτικῇ, ἢ δὲ δημοσίᾳ, ἢ δὲ μικτῇ ἐστὶ, καὶ τοιαῦτά τινα· τὸ δὲ αὐτὸ ἀμάρτημα κἀνταῦθα τοῖς περὶ ἰδεῶν καὶ τρόπων· τουτὶ γὰρ πάλιν τοῖς μὲν περὶ ιδιωτικοῦ καὶ δημοσίου λόγου

ἐπεσκεμμένοις χρήσιμον· θαυμάζω δὲ, εἰ ἐγγωρεῖ τὸν περὶ διαιρέσεως ἔτι τοιαύτης ἀγνοοῦντα ἐκεῖνα εἰδέναι· μὴ γινώσκοντι δὲ τί ἂν ὄφελος γένοιτο τῆς διαφορᾶς τῶν ζητημάτων, ὅτι ἰδιωτικὸν ἢ ὅτι δημόσιον ἔστιν.

4.684. (1n)

Μαρκελλίνου υ. Ἐσφάλησαν, φησὶν, οἱ νομίσαντες εἶδη διάφορα, τῷ εἶναι δημοσίαν καὶ ἰδιωτικὴν· οὐδὲ γὰρ τοῦτο διάφορον εἶδος ποιεῖ, ἀλλ' ἡ διάφορος διαίρεσις· διαφόρου δὲ διαιρέσεως οὐκ οὔσης, οὐδὲ διάφορον εἶναι τὸ εἶδος ἐροῦμεν· οὐδεμία δὲ διαφορὰ ἐν ταῖς ἀντιθετικαῖς εὐρίσκεται τῆς διαιρέσεως· ἀλλὰ πασῶν μία διαίρεσις καὶ τὰ αὐτὰ κεφάλαια· μόνου ἐξαλλάττοντος καθ' ἐκάστην ἀντιθετικὴν τοῦ ὁμωνύμου τῇ στάσει κεφαλαίου· οἷον ἐν ἀντιστάσει τοῦ ἀντιστατικοῦ, ἐν μεταστάσει τοῦ μεταστατικοῦ, ἐν ἀντεγκλήματι τοῦ ἀντεγκληματικοῦ, ἐν συγγνώμῃ τοῦ συγγνωμονικοῦ, τὰ δὲ ἄλλα πάντα κεφάλαια κοινὰ ἔστι, καὶ τὰ αὐτὰ ἐπὶ πασῶν τῶν ἀντιθετικῶν, οὐκοῦν οὐ τεχνικὸν τὸ λέγειν εἶδη ἀντιστάσεως, τοῦ εἶναι περὶ δημοσίου ἢ ἰδιωτικοῦ. Τῶν ἐπιγραψαμένων τέχνην ῥητορικὴ ν. Δυσὶν ἀμαρτήμασι Μινουκιανὸν ὑποβάλλει, κακῶς τε τὸ περὶ στάσεων τέχνην ἐπιγράψαντα ῥητορικὴν, καὶ νῦν ἀκαίρως εἶδη κακῶς τῶν ἀντιθετικῶν παραδιδόντα. Καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐν ἀντιλήψει ι. Καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν διπλῶν φησιν ἀντιλήψεων δύο εἶναι τὰ ἀντιληπτικά καὶ τὰ χρώματα. Συριανοῦ υ. Εἰς Μινουκιανὸν αἰνίττεται· αὐτὸς γὰρ εἶπεν εἶδη ἀντιστάσεως καὶ τῶν ἄλλων ἀντιθετικῶν, οὐχὶ τῇ τῶν κεφαλαίων ἐναλλαγῇ ἢ τῷ πλεονασμῷ τὴν τῶν εἰδῶν ἀποτελοῦντα διαφορὰν· ἀλλὰ τῷ δημοσίῳ καὶ ἰδιωτικῷ καὶ τῷ ἐκ τούτων μικτῷ, ὅπερ ἀδικημάτων διαφορὰ, ἀλλ' οὐχὶ στάσεως εἶδη· εἰ δέ τις ἐρεῖ, πῶς οὖν αἱ ἀντιθετικαὶ τοῖς αὐτοῖς τεμνόμεναι κεφαλαίοις διαφορὰν ἔχουσιν εἰδῶν, ἢ μὲν γὰρ στάσις αὐτῶν ἀντίστασις, ἢ δὲ ἀντέγκλημα καὶ ἐξῆς, ἐροῦμεν, ὅτι καὶ τοῖς αὐτοῖς τέμνωνται κεφαλαίοις, ἀλλ' οὖν ἔχουσι καὶ παραλλάττον ἐκάστη τούτων κεφάλαιον πρὸς τὴν πρὸ αὐτῆς, τὸ καὶ τὴν στάσιν χαρακτηρίζον· ἢ μὲν ἀντίστασις τὸ ἀντιστατικόν, ἢ δὲ ἀντέγκλησις τὸ ἀντεγκληματικόν καὶ ἐξῆς ὁμοίως.

4.685

Οἱ μέντοι εἶδη διάφορα τὸ ἰδιωτικὸν καὶ δημόσιον καὶ τὸ μικτὸν φάσκοντες ἰδιωτικὸν μὲν λέγουσιν, ὥς ἐπὶ τοῦ τὸν ἵππον τὸν ἴδιον δεσπότην ὑπεξαγαγόντα τοῖς πολεμίοις ἀποσφάξαντος καὶ κρινομένου βλάβης· δημόσιον δὲ, ὥς ἐπὶ τοῦ κατασκάψαντος στρατηγοῦ τὸ τεῖχος· μικτὸν δέ, ὥς ἐπὶ τούτου· τύραννος ἐξ ἀστυγείτονος πόλεως μετεπέμψατο μειράκιον ὠραῖον, ἀπειλῶν πόλεμον εἰ μὴ λάβοι· οὐκ ἔδωκεν ἢ πόλις, ἐστράτευσεν ὁ τύραννος· πολιορκίας οὔσης ὁ πατὴρ σφάξας τὸν παῖδα ἔρριψε πρὸ τοῦ τείχους· θεασάμενος ὁ τύραννος ἀνεχώρησε, καὶ μετὰ ταῦτα κρίνεται ὁ πατὴρ δημοσίῳ· αὕτη μικτὴ τυγχάνει· ἔχει γάρ τι καὶ ἴδιον ἀδίκημα, τὸν φόνον τοῦ παιδός, καὶ δημόσιον ὅτι τὴν πόλιν ἠδίκησεν, ὑπὲρ οὗ γὰρ εἴλετο πόλεμον ἢ πόλις, καθάπερ ἄθλον αὐτὸν ποιουμένη, τοῦτον παρὰ γνώμην τῆς πόλεως ἐφόνευσεν· καὶ τὸ ἀντιθετικὸν κεφάλαιον τοιοῦτον, ὅτι καὶ τῇ πόλει συνήνεγκεν τὸ τελευτῆσαι τὸ μειράκιον, ἀπήλλακται γὰρ πολέμου καὶ πολιορκίας· καὶ αὐτῷ τῷ παιδί· ταῦτα μὲν οὖν οὐ βούλεται εἶδη ὁ Ἑρμογένης, ὥς ἔφαμεν· ἄλλοι δὲ βοηθοῦντες Μινουκιανῷ φασιν εἶδη αὐτὰ εἶναι· ἔχουσι γὰρ τῶν κεφαλαίων διαφορὰν καὶ πλεονασμὸν καὶ ἔνδειαν· αὐτίκα ἐπὶ μὲν τῶν δημοσίων ὁ ὅρος ἐμπίπτει, ἐπὶ δὲ τῶν ἰδιωτικῶν οὐ· καὶ ἐπὶ μὲν τῶν ἰδιωτικῶν πάλιν τὰ ἀντιθετικά πλείω· ὥς ἐπὶ τοῦ τὸν παῖδα ἀποκτείναντος τὸ ἀντεγκληματικὸν καὶ ἀντιστατικόν· ἐπὶ δὲ τῶν δημοσίων οὐ· οὐ γὰρ ὁ τὸν λιμένα χώσας ἔξει τοσαῦτα ἀντιθετικά· ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κεφαλαίων· εἰ οὖν πλεονασμὸς καὶ ἔνδεια τῶν κεφαλαίων καὶ ἐπὶ τούτων εὐρίσκεται, δῆλον ὅτι καὶ εἶδη εἰσὶ τῶν ἀντιθετικῶν· ἕτεροι τοῦτο μὲν οὐ φασίν, ἕτερα δὲ εἶδη· οἷον ἀντίστασιν κατὰ στοχασμόν· ἀντίστασιν κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν· κατὰ στοχασμόν μὲν, ὥς ὅτ' ἂν τὴν ἀντιθετικὴν τῶν ὁμωνύμων τῇ στάσει θεὶς ἐπάγῃ τέλειον τὸν στοχασμόν, ὥς ἐπὶ τούτου· πατὴρ ἓνα τῶν παίδων ἀπέσφαξεν ὥς ἄσωτον· καὶ τὸν δευτέρον κατὰ τὸν τῶν ἀκρίτων νόμον· τρίτου γεννηθέντος ἐκτίθεται αὐτὸν, καὶ κρίνεται ὑπὸ τῆς γυναικὸς κακώσεως

ένταῦθα γὰρ τὸ ἀντιθετικὸν, ὅτι ὠφέλησά σε, ἵνα μὴ ὁμοίως τοῖς ἄλλοις γένηται καὶ ἀνιάσῃ σε· ἀναφύεται οὖν τέλειον ζήτημα στοχαστικόν, εἰ καὶ τοῦτον εἰκὸς πονηρὸν γενέσθαι ἢ σωφρονισθῆναι τῷ δέει τῆς τῶν φθασάντων τιμωρίας· καὶ μετὰ τὴν στοχαστικὴν ἐξέτασιν πᾶσαν τὰ λοιπὰ κεφάλαια τῆς ἀντιστάσεως· κατὰ ῥητὸν δὲ καὶ διάνοιαν, ὡς ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ μὴ ἀνοίξαντος νύκτωρ τὰς πύλας, καὶ ὑπὸ τῶν πολεμίων ἀναιρεθέντων τῶν προσφυγόντων αἰχμαλώτων, καὶ κρινομένου· ένταῦθα γὰρ ἐπὶ τὸν νόμον μεταφέροντος αὐτοῦ τὴν αἰτίαν, ὅτι ὑπὲρ τῆς πόλεως οὐκ ἤνοιξα τῷ νόμῳ πειθόμενος, ἀναφύεται ῥητὸν καὶ διάνοια μεταξὺ· ὅτι οὐκ ἐπὶ τούτοις ὁ νόμος ἀλλ' ἐπ' ἄλλοις κελεύει μὴ ἀνοίγειν τὰς πύλας· μεθ' ὃ πάλιν τὰ ἀντιθετικά.

4.687. (1n) Ἦτι τὴν συγγνώμην ἀπὸ τῆς μεταστάσεως οὐ τῷ ἀνευθύνῳ καὶ ὑπευθύνῳ ἐχώρισαν τινες, ἀλλ' ἀπλῶς τὰ μὲν εἷς τι τῶν ἔξωθεν μεθιστάντα τὸ ἀδίκημα πάντα μεταστατικά· εἰρήκασιν εἶναι, ἐάν τε χειμῶν, ἐάν τε βάσανοι, ἐάν τε ἄλλο τοιοῦτότροπον ἢ· τὰ δὲ εἰς ἴδιόν τι πάθος ψυχῆς μόνον συγγνώμης εἶναι ὠρίσαντο· οἷον ἔλεον, ἢ οἶκτον, ἢ τι τοιοῦτον· καὶ ἴσως ταῦτα οὐ κακῶς διαφέρει δὲ οὐδὲν πλὴν τοῦ ὀνόματος τῆς συγγνώμης, ὥς κὰν ταῖς μεταστάσεσι πολλάκις ἂν τις χρῆσαιτο καλῶς κὰν ταῖς ὁμολογουμέναις συγγνώμαις· πάλιν αὖ τοῦναντίον τῇ μεταστάσει χρῆσεται· τουτὶ δὲ οὐ τοῦ διαιρετικοῦ εἵδους οἶμαι, τοῦ δὲ τοῖς καιροῖς εἰδέναι χρῆσθαι καὶ μεθοδεύειν ὀρθῶς τὰ νοήματα. Σωπάτρο υ. Ἰστέον, ὅτι τελευταίαν πασῶν τῶν ἀντιθετικῶν τὴν συγγνώμην ἔταξαν· ὅτ' ἂν γὰρ ἀπορῶμεν ἀπολογίας ἐν ταῖς ἄλλαις ἀντιθετικαῖς, λέγω δὴ ἀντιστάσει καὶ ἀντεγκλήματι, τότε λοιπὸν ἐπὶ τὴν συγγνώμην καταφεύγομεν· γίνεται δὲ ἡ συγγνώμη, ὅτ' ἂν ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀντιθετικῶν ὁμολογῇ μὲν ὁ φεύγων πεποικέναι τὸ ἀδίκημα, ἄκων δὲ αὐτὸ φάσκει πεποικέναι, ἀναφέρων τὴν αἰτίαν ἐπὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς, ἐπὶ μέθην, ἔρωτα, ἔλεον, ἄγνοιαν, φόβον, ὀργὴν, καὶ ὅλως οἷς ἔπεται ἡδονὴ καὶ λύπη, γίνεται δὲ συγγνώμη καὶ ὅτ' ἂν εἰς ἀσθένειαν γήρως καὶ ὅτ' ἂν ἐπὶ δεσπότην ἢ τι τοιοῦτον ἀναφέρωμεν.

4.688 τινὲς δὲ φασιν τούτῳ διαφέρειν τὴν μετάστασιν τῆς συγγνώμης, τῷ ὑπευθύνῳ καὶ ἀνευθύνῳ· τὸ μὲν γὰρ εἰς ὑπεύθυνόν τι δυνάμενον γενέσθαι πρᾶγμα ἢ πρόσωπον ἀναφέρον τὴν αἰτίαν μεταστατικόν φασιν· τὸ δὲ εἰς ἀνεύθυνον συγγνωμονικόν· τινὲς δὲ καὶ τὰ εἰς ἀνεύθυνον καὶ τὰ εἰς ὑπεύθυνον ἀναφέροντα μεταστατικά φασιν· τὰ δὲ εἷς τι πάθος τῆς ψυχῆς συγγνωμονικά· ἰστέον μέντοι, ὡς τὸ τῶν βασάνων καὶ τοῦ χειμῶνος οἱ μὲν ἄλλοι συγγνώμην εἶναι τὸ τοιοῦτό φασιν, τῷ ψυχικὸν ένταῦθα κινεῖσθαι πάθος, τὸν φόβον, Μινουκιανὸς δὲ τῇ μεταστάσει προσνέμει ταῦτα ὡς καὶ τῶν ἔξωθεν ὄντα· δοκοῦσι γοῦν οἱ μὲν ἄλλοι κατὰ τοῦτο συμβαίνειν τῷ τεχνικῷ· δῆλον γὰρ ὡς συγγνώμη ἐστὶν ἢ βάσανος, τῷ εἶναι ἀνεύθυνον, ὁ μὲντοι Μινουκιανὸς καὶ κατὰ τοῦτο ἐναντιοῦται. Καὶ ἴσως ταῦτα οὐ κακῶς ζητητέον, τί δήποτε τὸν ἐκείνων δεχόμενος λόγον, αὐτὸς εἰσήνεγκεν ἕτερον. εἴπερ γὰρ μὴ δέχεται, τί μὴ διαρρήδην ἀντεῖπεν· τῷ γὰρ ἀντεῖπειν μὲν, μὴ λύειν δὲ τὸ ἀμάρτημα δυοῖν θάτερον ἢ ἀγνοίας οὐκ ἐκφεύζεται ἢ φθόνου· ἀλλὰ φαμεν, ὅτι εὐλογον ἔχει τὴν συγκατάθεσιν· ἥθετο γὰρ καὶ τὸν ἐκείνων λόγον, τῷ οἰκείῳ σκοπῷ συμφερόμενον, τὸ δὲ αἰσθανόμενον τῶν κακῶς λεγομένων καὶ μὴ ἀντιτείνειν ἐπιεικείας, οὐ μέμψεως· ἀλλὰ πῶς τοῦτο ἐροῦμεν; ὁ μὲν τὴν συγγνώμην τῆς μεταστάσεως τῷ ὑπευθύνῳ καὶ ἀνευθύνῳ ἐχώρισεν, οἱ δὲ, ὧν καὶ Μινουκιανὸς, τὰ ἔξωθεν ἄγοντα τὸ ἀδίκημα καὶ τὰ εἷς τι πάθος ψυχῆς ἀναφέροντα, ὅπερ ταῦτόν τῷ ἀνευθύνῳ καὶ ὑπευθύνῳ· ἀνεύθυνα γὰρ τὰ ψυχικά· ἐπειδὴ δὴ καὶ χειμῶν καὶ βάσανοι, κἂν ἔξωθεν, ὅμως φοβεῖ τὴν ψυχὴν καὶ καταπλήττει, ἔδοξε διὰ τοῦτο διαφωνεῖν Μινουκιανὸς· Ἐρμογένει· ὁ μὲν γὰρ τῶν ἔξωθεν εἶναι μεταστατικά φησιν, ὁ δὲ τῷ πάθος ψυχικὸν κινεῖν συγγνωμονικά φησιν αὐτά.

4.689

Ἐζήτησαν δέ τινες καὶ τοῦτο, διατί φησιν ὁ τεχνικὸς μηδὲν διαφέρειν τὴν συγγνώμην τῆς μεταστάσεως, εἰ μὴ μόνον ὀνόματι· εἰ μὲν γὰρ μηδὲν διαφέρουσιν ἀλλήλων, τί κἀνταῦθα κἀν τῇ μεθόδῳ τοσοῦτον περὶ αὐτῶν κατέτεινε λόγον; εἰ δὲ διαφέρουσι, τί μὴ καὶ πρᾶγμα διάφορον ἐν ἀμφοτέροις εἶναί φησιν; ἀλλὰ φήσομεν ἡμεῖς πρὸς τοῦτο, ὅτι οὐ πρὸς τὴν φύσιν αὐτῶν ἀφορῶν ταῦτά φησιν, ἀλλὰ πρὸς τὴν διαίρεσιν· καὶ γὰρ ἐν μεταστάσει φησὶν ἐμπίπτειν τὸ συγγνωμονικὸν καὶ τὸ μεταστατικόν, καὶ τό γε μεῖζον ἔστιν ὅτε καὶ ἐπὶ συγγνώμης οὐ χρώμεθα πλατέως τῇ συγγνώμῃ, ἀλλ' ὅσον ἐφαψάμενοι μόνον εὐθέως ἐπὶ τὴν μετάστασιν μεταβαίνομεν· τοῦτο δὲ γίνεται, ὅτ' ἂν ἔνδοξον ἢ τὸ πρόσωπον· ἄρ' οὖν, φήσει τις, οὐδὲν κατὰ τὴν διαίρεσιν διαφέρουσι; λέγομεν τοίνυν, ὅτι κατὰ μὲν τὴν διαίρεσιν οὐδὲν, κατὰ δὲ τὴν χρῆσιν, ναί· ἐφ' ἐκατέραις γὰρ στάσεσι τῷ κυριωτέρῳ κεφαλαίῳ χρῆσόμεθα· ἐν μεταστάσει μὲν μεταστατικῶ, συγγνωμονικῶ δὲ ἐν συγγνώμῃ· ἐπειδὴ δὲ ἀναιδὲς ἔστι τὸ ἡδίκηκόν τινα φανερώς συγγνώμην αἰτεῖν, μεθόδῳ τινὶ δεῖ τῷ κεφαλαίῳ χρῆσασθαι καὶ πρῶτον μὲν θεῖναι τὸ κατ' ἐπαγγελίαν τοῦ μέλλοντος, οἷον ὅτι νῦν διαφυγὼν αὐθις ὑμῖν χρήσιμος ἔσομαι· ἔπειτα ἐκ παραδείγματος τοῦτο πιστώσασθαι, ὅτι πολλοὶ πολλάκις τὸ πρῶτον δόξαντες ἀδικεῖν ἀγαθοὶ τελευταῖον γεγόνασιν· οἷον Θεμιστοκλῆς τὸ πρῶτον συνέζηκεν ἄσωτίᾳ· σοφίᾳ τὸ τελευταῖον πάντας παρήλθεν· εἴτα Ἀλκιβιάδης καὶ εἴ τις ἄλλος, καὶ ὥς, εἰ τὸ πρῶτον ἀμαρτῶν ἀνῆρέθη, οὐκ ἂν ἔμελλον τῆς Θεμιστοκλέους σοφίας ἀπόνασθαι· δεύτερον ἐκ τῆς τῶν δικαστῶν εὐνοίας, ὅτι φιланθρωπεύεσθαι τοῖς ἀμαρτάνουσιν εἰώθασιν ἅπαντες· εἰ γὰρ οὐκ ἐφιανθρωπεύεσθε, οὐδεὶς ἀνθρώπων ὑπελέλειπτο· κοινὸν γὰρ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τὸ πλημμελεῖν· εἴτα πλατυνοῦμεν ὥς ἐκ παραδείγματος τὸν τῆς φιανθρωπίας λόγον.

4. 690 Ἰστέον δὲ, ὥς πᾶσα στάσις ἀντιθετικὴ δικανικὴ ἔστιν. Ζητητέον δὲ, διατί εἶγε πανταχοῦ τὸ πρῶτον ζήτημα χαρακτηρίζει τὴν στάσιν, ἐν ταῖς ἀντιθετικαῖς ὁ ὅρος προτάττεται τοῦ ἀντιθετικοῦ. καὶ φαμεν, ὅτι παραγραφικοῦ τάξιν ἐπέχει ἐνταῦθα ὁ ὅρος· ἐπειδὴ οὖν φύσει πρὸ τῆς εὐθυδικίας καὶ ἀπολογίας ἔστι τὸ παραγράφεσθαι τὴν κρίσιν, εἰκότως ὁ ὅρος προτέτακται τῶν ἑξῆς κεφαλαίων. Μαρκελλίνο υ. Οὐκ ἄγνωῶ, φησὶν, ὥς τινες τὴν συγγνώμην τῆς μεταστάσεως οὐ τῷ ἀνευθύνῳ καὶ ὑπευθύνῳ διορίζουσιν· οἱ δὲ φασιν, ὅτι Μινουκιανὸς διαχωρίζει τὴν συγγνώμην τῆς μεταστάσεως οὐ τῷ ἀνευθύνῳ καὶ ὑπευθύνῳ, ὥσπερ διωρισάμεν ἐγὼ, ἀλλὰ μόνῳ τῷ τὴν μετάστασιν γενέσθαι, ὅτ' ἂν ἐπὶ τῶν ἔξωθεν ὁ φεύγων ἀνενέγκῃ τὴν αἰτίαν ἢ πρόσωπον ἢ πρᾶγμα καὶ ὑπεύθυνον καὶ ἀνεύθυνον· τὴν δὲ συγγνώμην, ὅτ' ἂν εἰς πάθη μόνα ψυχῆς, ἢ ἔλεον, ἢ ἔρωτα, ἢ ἄγνοιαν, ἢ ὀργὴν, ἢ φόβον φυσικόν, οὐκ ἔξωθεν προσγενόμενον· καὶ οὐ μέφομαι, φησὶ, τὸν οὕτω διαιροῦντα, δοκεῖ γὰρ καὶ ἐμοὶ καλῶς λέγειν.

4. 691 Ὅτι περὶ τῶν ἀντιθετικῶν. Περὶ ἀντιστάσεως. Συριανο ὕ. Μετὰ τὴν ἀντίληψιν ἀκολουθῶς ἐπὶ τὰς ἀντιθετικὰς μετιέναι στάσεις εὐλογον· εἰ γὰρ αἱ τέσσαρες ἀντιθετικαὶ σὺν τῇ ἀντιλήψει δικαιολογικαὶ καλοῦνται, ἀναγκαῖον ἂν εἶναι εὐθέως τῇ ἀντιλήψει ταύτας ἐπάγειν· ὧν πρώτην τακτέον τὴν ἀντίστασιν, ἣτις ὀνόμασται ἀπὸ τοῦ ἀντιτιθέναι καὶ ἀνθιστᾶν τῷ ἐγκαλουμένῳ ἀδικήματι εὐεργέτημα· ὀρίζεται δὲ αὐτὴν Ἑρμογένης καὶ Μητροφάνης οὕτως, ὅτ' ἂν ὁμολογῶν ὁ φεύγων τὸ πεπραγμένον ἀντιτιθῇ δι' αὐτοῦ τοῦ ἀδικήματος εὐεργέτημά τι γεγεννημένον· ἔχει δὲ ἀτελῶς, οὐ γὰρ τί ἐστι λέγει, ἀλλὰ πῶς καὶ πότε γίνεται ἀντιστατικὸν πρόβλημα· ὁ δὲ τελείως ἔχων τῆς ἀντιστάσεως ὅρος οὗτός ἐστι· στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, καθ' ἣν ὁ φεύγων ὁμολογῶν τὸ γεγεννημένον ἀντιτίθῃσιν εὐεργέτημα μεῖζον δι' αὐτοῦ πεπραγμένον τοῦ ἀδικήματος· ὥς ὁ τὸν ἵππον ἀνελὼν ἀντιτίθῃσιν τοῦ δεσπότου τὴν σωτηρίαν· ὁ δὲ τὸ τεῖχος κατασκάψας στρατηγὸς τὴν κατὰ πολεμίων νίκην· τὸ γὰρ λέγειν ἴδιον εἶναι ἀντιστάσεως τὸ ἀμφοτέρα ὁμολογεῖσθαι, τό τε ἀδίκημα καὶ τὸ εὐεργέτημα, κοινόν ἐστι καὶ τῶν ἄλλων ἀντιθετικῶν· ἀποροῦσι δὲ τινες πρὸς τοῦτο λέγοντες, εἰ ἄμφω ὁμολογεῖται καὶ οὐδεμία

τις ἐν αὐτῇ γίνεται ζήτησις, ἀσύστατον ἄρα· πρὸς οὓς ἐροῦμεν, ὅτι κατὰ μὲν τὸν τοῦ φεύγοντος λόγον ἀμφοτέρω δοκεῖ ὁμολογεῖσθαι· κατὰ δὲ τὸν τοῦ διώκοντος, τὸ μὲν ἀδίκημα φανερόν ἐστι, τὸ δὲ δοκοῦν εὐεργέτημα δι' ἕτερον πεπραῖχθαι λέγεται· ὡς ἐπὶ τοῦ κατασκάψαντος στρατηγοῦ τὸ τεῖχος καὶ νικήσαντος· ἢ μὲν καθαίρεσις τοῦ τείχους φανερά, ἢ δὲ νίκη ἀμφισβητεῖται· πότρεα διὰ τὸν στρατηγὸν ἢ διὰ τὴν εὐτολμίαν τῶν πολιτῶν γέγονεν· ἔτι γε μὴν οὐδὲ ὡς ἀδίκημα τὸ γεγονὸς ὁ φεύγων ὁμολογεῖ πεπραχέναι, ἀλλὰ τῆς εὐεργεσίας ἀρχὴν ὀρίζει· τὸ εὐθυνόμενον, ὥστε ἀμφοτέροι τὸ μὲν ὠφελοῦν αὐτοὺς ὡς πρόδηλον ἐξετάζουσι· τὸ δὲ ἐναντιούμενον, εἰ καὶ φανερόν εἶναι δοκεῖ, ἀλλ' ἐφ' ὃ βούλονται μετάγουσιν· εἶδη δὲ ἢ ἀντίστασις οὐκ ἐπιδέχεται, διότι οὐδὲ τὰ εἰδοποιούντα ἐν ταῖς στάσεσιν ἐν αὐτῇ ἐμπίπτει, φημὶ δὴ κεφαλαίων πλεονασμὸν ἢ ἔλλειψιν ἢ τάξιν διάφορον, ἅπερ πολλάκις ἔφαμεν τὴν ἑτερότητα τῶν εἰδῶν ἐν ταῖς στάσεσιν ἀπεργάζεσθαι· τρόποι δὲ ἀντιστατικῶν προβλημάτων εἰσὶ τρεῖς· ὁ μὲν περὶ ἰδιωτικῶν ἐστίν, ὁ δὲ περὶ δημοσίων, ὁ δὲ περὶ δημοσίων ἅμα καὶ ἰδιωτικῶν, περὶ ὧν ἤδη εἵπομεν· διαίρεται δὲ ἡ ἀντίστασις κεφαλαίως τοῖσδε, προβολῇ κοινῇ, γνῶμη τοῦ φεύγοντος, τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους τοῦ κατηγοροῦ, ἀντιστάσει τοῦ φεύγοντος, μεταλήψει τοῦ κατηγοροῦ, μεταστάσει, ὅτε ἐμπίπτει, τοῦ φεύγοντος.

4 . 693 ἰστέον γάρ, ὅτι μόνη τῶν ἀντιθετικῶν ἢ μεταστάσεις συμπλέκεται τῇ ἀντιστάσει· οὐκ αἰεὶ, ἀλλ' ἐπὶ τινῶν προβλημάτων, ὡς ἐπὶ τοῦ κατασκάψαντος τὸ τεῖχος στρατηγοῦ, τοῖς πρὸς τι καὶ βίαιῳ ὄρω κοινοῖς, μεταλήψει ἐκ προσώπου, ἀντιλήψει· ἢ μὲν οὖν προβολῇ κοινῇ ἐστὶ τῷ τὸν μὲν κατήγορον τὸ ἀδίκημα αὔξειν, τὸν δὲ φεύγοντα τὸ εὐεργέτημα ἐν τῇ ἑαυτοῦ προβολῇ· ἢ δὲ γνῶμη ἔστι μὲν, ὡς εἴρηται, τοῦ φεύγοντος, πλατύνεται δὲ τοῖς ἐκ διαιρέσεως σχήμασιν, αἰτία δι' ἣν τοῦτο πέπραχεν, παραδείγμασι, προσώπου ποιότητι, τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς τόποις, γένει, φύσει, ἀγωγῇ, ἐπιτηδεύμασιν, ἀνάγκῃ, ἐκβάσει τῶν τε νῦν ὄντων ἀγαθῶν καὶ τῶν ἐπελθόντων χαλεπῶν, εἰ μὴ τοῦτο ἦν πράξας· τὰ δὲ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους θήσει ὁ κατήγορος, οὐχὶ τὸ ἀδίκημα ἀφηγοῦμενος, πρόδηλον γάρ τοῦτο καὶ ὠμολογημένον, ὡς εἴρηται, ἀλλὰ κατασκευάζων· ὅτι φαύλη γνῶμη τὸ γεγονὸς ὁ φεύγων διαπέπρακται· εἴτα τὴν ἀντίστασιν τὸ οἰκεῖον τῆς στάσεως κεφάλαιον εἰσάξει ὁ φεύγων, τὸ συμφέρον, τὸ διὰ τῆς βλάβης γεγονὸς ἐξαίρων, πλατύνεται δὲ ἐκφράσει καὶ αὐξήσει τοῦ δεινοῦ καὶ θέσει, χρὴ γὰρ πρότερον ἐξᾶραι τῷ λόγῳ τὰ περιστάντα δεινὰ τὴν πόλιν, ἢ τὸν ἄνθρωπον τὸν ὑπὸ τοῖς πολεμίοις μέλλοντα γίνεσθαι διὰ τοῦ ἵππου, καὶ οὕτω τὸ εὐεργέτημα ἐπάγειν, πλατύνοντα τῇ θέσει· ἔπειτα δὲ ἀντιστάσει μεταλήψις λύουσα αὐτὴν, ἐνστάσει τε καὶ ἀντιπαραστάσει πλατυνομένη· μετὰ δὲ ταῦτα κινήσει στοχαστικὴν ἀντίθεσιν ὁ κατήγορος, ἥτις ὑπὸ τοῦ φεύγοντος λύεται βουλήσει καὶ δυνάμει· εἴτα μεταστάσεις ὑπὸ τοῦ φεύγοντος εἰσάγεται, ὅτε ἐμπίπτει, λέγοντος, ἀλλ' ὁ δῆμος αἴτιος μὴ πεισθεῖς· καὶ πάλιν ταύτην ὁ κατήγορος λύσει μεταλήψει· καθόλου γὰρ τῶν πέντε δικαιολογικῶν λυτική ἐστὶν ἢ μετάληψις, πρὸς τι κοινὰ, τοῦ μὲν μείζον ἀποφαινομένου τὸ ἀδίκημα τοῦ εὐεργετήματος, τοῦ δὲ φεύγοντος προκρίνοντος μετὰ κατασκευῆς τὸ εὐεργέτημα τοῦ ἀδικήματος ὅρος βίαιος, κοινός τοῦ μὲν μὴδ' ὅλως εὐεργετήματι γεγενῆσθαι παρὰ τοῦ φεύγοντος διαγορεύοντος, τοῦ δὲ μηδεμίαν ἀπηντηκέναι βλάβην ἐκ τοῦ γεγονότος ἰσχυριζομένου· εἴτα μετάληψις ἐπὶ πρόσωπον κινεῖται τοῦ κατηγοροῦ· ἔστι δὲ οὐ τῶν αἰεὶ ἐμπιπτόντων· ὅτ' ἂν δὲ ἐμπέσῃ, λύεται ἀντιλήψει.

4 . 695 ἔστι δ' ὅτε καὶ στοχαστικὴ ἀντίθεσις ἐν ἀντιστάσει ἐμπίπτει· οἷον ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ, ἀλλ' ἄδηλον εἰ πάντως ἢ νίκη πρὸς ἡμῶν ὑπάρξει· ἦν ὁ στρατηγὸς λύσει βουλήσει τε καὶ δυνάμει τῶν στρατιωτῶν· ὡς προκινδυνεύειν αἰεὶ βουλούμενοι τῆς πατρίδος, οὐκ ἀδύνατοι κατὰ πολεμίων ὑπῆρχον στήσαι τὰ τρόπαια καλῶς ἐκπαιδευθέντες ὑπ' ἐμοὶ τὰ πολέμια καὶ τεθνάναι μᾶλλον εὐκλεῶς, ἢ ζῆν αἰσchrῶς ἐπὶ τῶν παρατάξεων αἰρούμενοι. Τοιαύτη μὲν οὖν ἢ τῶν ἀντιστατικῶν ὑπάρξει διαίρεσις κεφαλαίων. ἰστέον δὲ, ὅτι τῇ μὲν ἀντιστάσει μετὰστασις

συνεπιπλέκεται, τῇ δὲ μεταστάσει συγγνώμη, τῇ δὲ συγγνώμῃ καὶ τῷ ἀντεγκλήματι ἀντίστασις. ἔστι δὲ κάκεῖνο τὸ ζήτημα ἀντιστατικόν, καὶ ἐνίοις τῶν τεχνογράφων μετάστασις εἶναι δοκῇ. Ἀρχίδαμος λοιμοῦ καταλαβόντος Ἀθήνας, ἀνέξευξε καὶ κρίνεται παρὰ Σπαρτιάταις δημοσίων· τό τε γὰρ ἀδίκημα φανερόν ἐνταῦθα, τὸ καταλιπεῖν οὕτως τὴν πολεμίαν ἐτοιμῶς. καὶ τὸ εὐεργέτημα πρόδηλον, τὸ μὴ συγχωρῆσαι τῷ στρατεύματι λοιμοῦ πειραθῆναι· ἔτι δὲ ἐν μεταστάσει ἐπὶ πρόσωπον ὑπεύθυνον ἢ ῥητὸν ὑπεύθυνον μεταφέρει τὴν αἰτίαν ὁ φεύγων τοῦ πεπραγμένου. ὁ δὲ λοιμὸς ἐφ' ὃν ὁ Ἀρχίδαμος μεταφέρει τὴν αἰτίαν ἀνεύθυνον. Περὶ μεταστάσεως.

4.696. (1t) Συριανο ὅ. Τὴν δὲ μετάστασιν Μινουκιανὸς μὲν οὕτως ὀρίζει· ὅτ' ἂν μεταφέρωμεν τὸ ἀδίκημα ἐπὶ πρόσωπον, ἢ ῥητὸν ὑπεύθυνον· Ἐρμογένης δὲ, ὅταν ὁμολογῶν ὁ φεύγων τὸ ἀδίκημα ἐπὶ πρόσωπον ἢ ῥητὸν ὑπεύθυνον μεταφέρῃ τὴν αἰτίαν· ὁ δὲ τελείως ἔχων τῆς στάσεως ὅρος οὗτός ἐστι· μετάστασις ἐστὶ στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, καθ' ἣν ὁ φεύγων ὁμολογῶν τὸ ἀδίκημα ἐπὶ πρόσωπον ὑπεύθυνον ἢ ῥητὸν ὑπεύθυνον μεταφέρει τὴν αἰτίαν· ἴδιον δὲ μεταστάσεως τὸ ἐπὶ πρόσωπον ὑπεύθυνον ἢ ῥητὸν ὑπεύθυνον μεταφέρειν τὴν αἰτίαν, ἐπὶ τὸ πρᾶγμα δὲ μηδέποτε, ὡς Ἀρχίδαμος ἐπὶ τὸν λοιμόν. πρόσωπον μὲν οὖν ὑπεύθυνόν ἐστι τὸ δυνάμενον δοῦναι δίκην. ῥητὸν δὲ ὑπεύθυνον τὸ λυθῆναι δυνάμενον. κοινωνεῖ δὲ ἡ μετάστασις ταῖς ἄλλαις ἀντιθετικαῖς, πρῶτον μὲν τῷ γένει· ποιότης γὰρ καὶ δικαιολογία καὶ ἀντίθεσις γένος αὐτῶν· τὸ μὲν εἰδικώτατον ἢ ἀντίθεσις, τὸ δὲ σὺν ἀντιλήψει ἢ δικαιολογία, τὸ δὲ σὺν ἄλλαις πλείοσιν ἢ ποιότης. πλὴν γὰρ στοχασμοῦ καὶ ὅρου αἱ λοιπαὶ στάσεις ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνάγονται. ἔπειτα τῷ ἀμφοτέρω ὁμολογεῖσθαι, τό τε ἀδίκημα καὶ τὸ εὐεργέτημα, κοινὸν γὰρ καὶ τοῦτο τῶν ἀντιθετικῶν, διαφέρει δὲ τῶν μὲν ἀντιθετικῶν τῷ ἐπὶ τι ὑπεύθυνον τῶν ἔξωθεν μεταφέρειν τὴν αἰτίαν τοῦ ἀδικήματος· τῆς δὲ ἀντιλήψεως τῷ ἐνταῦθα μὲν τὸ ἀδίκημα ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ὁμολογεῖσθαι· ἐν δὲ ἀντιλήψει ἀνεύθυνον μὲν εἶναι τὸ πεπραγμένον παρὰ τοῦ φεύγοντος, διὰ δὲ τινὰ περίστασιν ὡς ἀδίκημα κρίνεσθαι.

4.697 εἶδη δὲ διάφορα οὐκ ἔχει ἡ μετάστασις· ἡ δὲ τῶν κεφαλαίων διαίρεσις ἔστι μὲν ἡ αὐτὴ πῶς τοῖς ἐν ἀντιστάσει, διαφέρει δὲ τῇ τε τάξει καὶ τῇ προβολῇ, τῇ μὲν προβολῇ, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντιστάσει κοινὴ ἐστὶν ἐκατέρων τῶν ἀγωνιζομένων, ἐν δὲ μεταστάσει μόνου τοῦ κατηγοροῦ· τῇ δὲ τάξει, ὅτι ἡ μετάστασις τὸ κεφάλαιον ἐνταῦθα μετὰ προβολὴν καὶ γνώμην καὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους πρὸ τῶν λοιπῶν τάττεται κεφαλαίων, ὥσπερ ἐν τῇ ἀντιστάσει τὸ ἀντιστατικόν μεθ' ἃ εἶπον κεφάλαια τάττεται. ἔστι δὲ καὶ ἡ στοχαστικὴ ἀντίθεσις ἡνίκα ἐμπίπτει· ἐν μὲν ἀντιστάσει ὑπὸ τοῦ κατηγοροῦ εἰσάγεται, ἐν δὲ μεταστάσει ὑπὸ τοῦ φεύγοντος. τῆς δὲ μεταστάσεως ἡ μὲν τίς ἐστὶν ἐπὶ ῥητὸν, ἥς παράδειγμα· νόμος Ἀθήνησι νύκτωρ μὴ ἀνοίγειν τὰς πύλας, Κλέωνος ἀγαγόντος τοὺς ἀπὸ Σφακτηρίας νύκτωρ, Νικίας ἐφεστῶς τῷ τείχει οὐκ ἦνοιξεν· ἐπελθόντες οἱ πολέμιοι ἀπέκτεινον αὐτούς, καὶ κρίνεται Νικίας δημοσίων ἀδικημάτων· ἡ δὲ ἐπὶ πρόσωπον, ὡς ἐπὶ τοῦ πρεσβευτοῦ μὴ λαβόντος παρὰ τοῦ ταμίου τὰ χρήματα· ἐνταῦθα γὰρ ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ ταμίου μετοίσει τὴν αἰτίαν ὁ πρεσβευτῆς εὐθυνόμενος· διαφέρει δὲ τῆς ἐπὶ νόμον ἀντιλήψεως ἢ ἐπὶ νόμον μετάστασις τῷ τὴν μὲν ἐφ' οἷς ἐποίησε προβάλλεσθαι τὴν ἐξουσίαν, πλὴν εἰ μή ποτε ἀντίληψις ἐφ' οἷς οὐκ ἐποίησεν εὐρεθείη· τὴν δὲ μετάστασιν πάντως ἐφ' οἷς οὐκ ἐποίησεν εἶναι.

4.698 Περὶ ἀντεγκλήματος. Συριανο ὅ. Ἀντέγκλημά ἐστὶ στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, καθ' ἣν ὁ φεύγων ὁμολογῶν τὸ πεπραγμένον ἄξιον εἶναι φήσῃ τὸν πεπονθότα τοῦ γεγονότος· ἴδιον δὲ ἀντεγκλήματός ἐστι, τὸ πάντως τὸ πεπονθὸς πρόσωπον ἐκὸν παρέχεσθαι τὴν αἰτίαν τοῦ παθεῖν ἅπερ πέπονθεν· οἷον τὸ ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀνηρημένον μειράκιον ἐκὸν ἐπὶ τὴν πορνείαν ἐχώρησεν· ἢ κατασκαφεῖσα πόλις ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ ἐκοῦσα ἀπέστη· ἐκατέρω γὰρ ὑπῆρχε δυνατόν, μὴ γενέσθαι τοῦ πάθους αἰτίῳ, ὥστε πᾶν πρόβλημα ἐν ᾧ τὸ πεπονθὸς

πρόσωπον ἄκον παρέσχε τοῦ πάθους τὴν αἰτίαν, οὐκ ἂν εἴη ἀντεγκληματικόν· ὥσπερ δὲ ἐν τῷ ἀπλῷ ὄρω, ἐν ᾧ ἄλλο μὲν ἐστὶ τὸ κρινόμενον, ἄλλο δὲ τὸ ζητούμενον, ὁ μὲν κατήγορος ἀπολογεῖται, ὁ δὲ φεύγων διώκει διὰ τὴν τῶν πραγμάτων φύσιν ἐναλλάττοντες τὴν τάξιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ ἀντεγκλήματι ὁ μὲν διώκων ἀπολογεῖται ὑπὲρ τοῦ πεπονθότος, ὁ δὲ φεύγων κατηγορεῖ· δέχεται δὲ ἀντίστασιν τὸ ἀντέγκλημα· ἡ δὲ τῶν κεφαλαίων διαίρεσις ἡ αὐτὴ ταῖς ἄλλαις ἀντιθετικαῖς ἐστὶ· μόνη τῇ τάξει τοῦ οἰκείου διαφέρουσα κεφαλαίου καὶ τῇ ἐναλλαγῇ τῶν λεγόντων, ὡς εἴρηται· τὸ δὲ ἀντέγκλημα τὸ κεφάλαιον πλατύνεται ὑπὸ τοῦ φεύγοντος κοινῶ· τόπῳ καὶ πολλῇ τῇ καταφορᾷ, ὑπὸ δὲ τοῦ κατηγοροῦ λύεται μεταλήψει.

4.699 Περὶ συγγνώμης. Συριανο ὁ. Συγγνώμη δὲ ἐστὶ στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, καθ' ἣν ὁ φεύγων ὁμολογῶν τὸ πεπραγμένον, ἐπὶ τι ἀνεύθυνον ῥητὸν ἢ πρόσωπον ἢ πρᾶγμα μεταφέρει τὴν αἰτίαν· ῥητὸν μὲν ἀνεύθυνον χρησμόν· οἷον μετὰ τὸν περὶ τοῦ Ἄλυος χρησμόν Κροίσῳ τις συμβουλευσας στρατεύειν ἐπὶ Πέρσας κρίνεται μετὰ τὴν ἥτταν· ἐπὶ πρόσωπον δὲ ἀνεύθυνον, τύραννον ἢ πολεμίους· ἐπὶ πρᾶγμα δὲ ἀνεύθυνον, ὀργὴν, ἔρωτα, λύπην, φόβον, ὕπνον, χειμῶνα, νόσον, ἀνάγκην καὶ τὰ τοιαῦτα· τὰ γὰρ πράγματα ἐφ' ἃ μετάξει τὴν αἰτίαν, ἢ ψυχικά ἐστίν, ἢ σωματικά, ἢ ἔξωθεν νικῶντα φύσιν ἀνθρωπίνην· διαιρεῖται δὲ τοῖς αὐτοῖς κεφαλαίοις ταῖς ἄλλαις ἀντιθετικαῖς, πλὴν ὅτι τὸ οἰκεῖον αὐτῆς, φημὶ δὴ τὸ συγγνωμονικόν, μετὰ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους πρὸ τῶν ἄλλων τάττεται κεφαλαίων· ὥσπερ ἐν ἀντιστάσει τὸ ἀντιστατικόν καὶ ἐξῆς.

4.701. (1t) Περὶ πραγματικῆς. Συριανο ὁ. Εἰδέναι χρὴ, ὅτι τῶν συμβουλευτικῶν ζητημάτων αἱ ὑποθέσεις εἰσὶν αἶδε, τὸ δίκαιον, τὸ συμφέρον, τὸ δυνατόν, τὸ ῥᾶδιον, τὸ ἀναγκαῖον, τὸ ἀκίνδυνον, τὸ καλόν, τὸ εὐσεβές, τὸ ὁσιον, τὸ ἡδὺ, καὶ τὰ ἐναντία τούτοις· καὶ οἱ μέγιστοι καὶ πρῶτοι τόποι οὗτοι· καὶ τέως περὶ τούτων εἴπωμεν. Συνίσταται δὲ τὸ μὲν δίκαιον ἐκ τούτων, νόμου, φύσεως, ἔθους, τὸ δὲ ἐν νόμῳ δίκαιον καὶ ἐκ τούτων νόμου ἀπαγορεύσει· τὸ δὲ συμφέρον ἐκ τόπων τεσσάρων συνίσταται· οὗτοι δὲ εἰσὶν οἶδε, τήρησις τῶν ὑπαρχόντων ἀγαθῶν, ἐπίκτησις τῶν οὐκ ὄντων ἀγαθῶν, καταφυγὴ τῶν περισσώτων κακῶν, κατάλυσις τῶν ἐπιφερομένων· τὸ δυνατόν ἐκ τούτων· ἐκ προσώπων καὶ τῶν τούτοις παρακολουθούντων· τὸ ῥᾶδιον ἐκ τούτων, ἐκ τῶν ἐλαττόνων πόνων ἢ δαπανημάτων ἢ τινος ἄλλου τῶν τοιούτων πρὸς ἐναντίον δεῖσθαι· τὸ ἀναγκαῖον ἐκ τοῦ μὴ κατ' ἔμφασιν ἄλλως πρᾶξαι τινα ἃ βούλεται ἢ ὡς ἂν ἡ ἀνάγκη προσαναγκάζῃ, ἢ ἐκ τοῦ προσαναγκάζεσθαι φόβους καὶ ταραχὰς καὶ λύπας· καὶ τὸ ἐν ταῖς ἀνάγκαις βίαιον ἐκφυγεῖν· ἄλλως πως ἢ οὕτως ὡς ἡ ἀνάγκη προσαναγκάζει, ἢ ἐκ τοῦ ἀναγκαῖον τοῦτο εἶναι· πάντως ὀρίζεσθαι· οἷον τὸ ἀποθανεῖν· τὸ ἀκίνδυνον ἐκ τούτων, τὸ μηδὲν δέος εἶναι παθεῖν, μήτε ὑπὸ θεοῦ, μήτε ὑπὸ ἀνθρώπων ἐχθρῶν, μήτε ὑπὸ κρειττόνων τινῶν, μήτε ὑπὸ τοῦ νόμου· τὸ καλόν ὡς ἐν ὄρω περιλαβεῖν, ἐκ τῶν ἐπαίνων τῶν ἀγαθῶν· ταῦτα δὲ ἐστὶν αἱ τιμαί, οἱ ἔπαινοι, αἱ μνημαί, αἱ φιλίαι, αἱ πίστεις, τῶν προγόνων αἱ δόξαι, τὰ ὑπάρχοντα τοῖς ἔργοις, ἃ οὐ δεῖ καταισχύνειν, καὶ τῷ τηρεῖν τὰ πρέποντα ἐν τῷ βίῳ· οἷον εὐταξίαν, ἀπλότητα, ἀλήθειαν, φιλίαν· ὑπάρχον· δ' ἂν, εἰ πρὸς τούτοις συνιστάναι βούλει, τὸ καλόν ἐκ τοῦ καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἐπαινεῖν καὶ παραβάλλειν, καὶ ὅλως ὅσα τὰ κατ' ἀρετὴν ἢ ἀρετῆς ἔργα· ταῦτα γὰρ πάντα τοῦ καλοῦ· ἀντίκειται δὲ τούτοις τὰ ἐναντία, τὸ εὐσεβές ἐκ τῆς φύσεως, παρατηρήσεως τῶν πρὸς τὸν θεὸν δικαίων καὶ νόμων· τὸ ὁσιον ἐκ τῆς παρατηρήσεως τῶν δικαίων τῶν πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὴν ταύτης πρόνοιαν, καὶ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς εὐεργέτας καὶ τοὺς παιδευτάς· τὸ ἡδὺ, ἐκ τῆς ἀπολαύσεως τῶν ἡδονῶν· τῶν δὲ ἡδονῶν, αἱ μὲν ἀπὸ γεύσεως γίνονται, αἱ δὲ ἀπὸ ὄψεως· αἱ δὲ ἀπὸ ἀκοῆς, αἱ δὲ κατὰ διάνοιαν, ἃς μείζους καὶ ἐσχατωτέρας εἶναι συμβέβηκεν· ἐν τούτοις πᾶσι ζητεῖ τὰ ἐναντία.

4.702 Τὴν τάξιν τῇ πραγματικῇ ὁ τεχνικὸς ἐν μὲν τῇ μεθόδῳ τρίτην ἀπέδωκε· μετὰ γὰρ στοχασμόν καὶ ὅρον εὐθὺς τὴν πραγματικὴν ἔταξεν· ἐν δὲ τῇ διαιρέσει τῶν κεφαλαίων, ἥτις νῦν ἐστὶ, μετὰ

τὰς δικαιολογικὰς αὐτὴν τάττει· καὶ ἄμφω καλῶς. ἐκεῖ μὲν γὰρ οἰκονομία χρώμενος, ἐνταῦθα δὲ τῇ φύσει ἐπόμενος οὕτω τέταχεν· ἀπλοῦ γὰρ ὄντος καὶ ἐπιδιαίρεσιν μὴ ἐπιδεχομένου τοῦ τῆς πραγματικῆς λόγου ἀναγκαίως ἐν τῇ μεθόδῳ καὶ ἐπιγνώσει τῶν στάσεων τρίτην αὐτὴν ἔταξεν, σαφέστερον τὸν λόγον ποιῶν· ἐβουλήθη γὰρ πρότερον τὰ ἀπλούστερα ἐκθέσθαι, εἴθ' οὕτω τὰ ποικιλώτερα· ποικιλωτέρα γὰρ ἡ δικαιολογία, ἅτε ἐπιδιαίρεσιν δεχομένη, οἷα γένος οὔσα καὶ πολυειδὴς τυγχάνουσα· ἐνταῦθα δὲ τὴν δικαιολογίαν προτέταχε τῆς πραγματικῆς, ἐπεὶ καὶ τὸ παρεληλυθὸς τοῦ μέλλοντος πρότερον τῇ φύσει, περὶ δὲ τὸ παρεληλυθὸς πάντως ἡ δικαιολογία, ὥσπερ περὶ τὸ μέλλον πάντως ἡ πραγματική· ἅμα δὲ καὶ ἐπεὶ αὐταὶ μὲν κοινωνοῦσι τοῖς κεφαλαίοις τῷ ὄρω, ἡ δὲ πραγματική, οὐ μόνη γὰρ τοῖς τελικοῖς κεφαλαίοις διαιρεῖται, ἀνάγκη ἦν τὰς μὲν προτέρας μετὰ τὸν στοχασμὸν καὶ τὸν ὅρον τάττεσθαι· ἐπεὶ δὲ πρὸς τὴν ὀρικὴν στάσιν ἔστι τινὰ κεφάλαια τῆς δικαιολογικῆς κοινὰ, τὴν δὲ ὑποτάξαι, ἵν' εὐκρίνειαν καὶ μὴ σύγχυσιν ἐν τῇ ἐξετάσει ποιήσῃται· πρὸ δὲ τῆς μεταλήψεως τέτακται· οὔσα γὰρ τῶν λογικῶν εἰκότως συνῆπται ταῖς λογικαῖς· καὶ πρὸ τῆς μεταλήψεως, ἐπεὶ ἐν ταύτῃ ἡ εὐθυδικία χώραν οὐκ ἔχει, παντάπασιν γὰρ τὸν ἀγῶνα παρωθεῖται· ἡ μὲντοι πραγματική οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ ταῖς εὐθυδικίαις θαρρεῖ· διὸ καὶ προτέτακται· ἢ ὅτι ἐν τῇ ἀγράφῳ μεταλήψει πρᾶγμα πολλάκις εὐρίσκεται· μᾶλλον δὲ πάντως ἡ ἄγραφος μετάληψις περὶ πρᾶγμά ἐστιν.

4. 703 ἔδει οὖν πρῶτον μαθεῖν, τί τὸ πρᾶγμα καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ, εἴθ' οὕτω καὶ τὴν τοῦ πράγματος ἐκβολὴν, ἡ γὰρ μετάληψις οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, ἢ ἐκβολὴ τοῦ πράγματος, καὶ ἐξώθησις, δυοῖν τοῖνυν θάτερον ἀνάγκην εἶχεν ὁ τεχνικὸς ποιεῖν· ἢ πρὸ τῆς μεταλήψεως διδάσκειν ἡμᾶς τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν, ἥτοι τὴν πραγματικὴν, ἢ τὸν περὶ τῆς μεταλήψεως παραδιδόντα λόγον συμπλέκειν καὶ τὸν τῆς πραγματικῆς, καὶ σύγχυσιν οὕτω ποιεῖν· ἢ τό γε τρίτον παραδιδόντα καὶ σιωπήσαντα μὴ τελείαν τὴν παράδοσιν τοῦ ἑτέρου τῆς μεταλήψεως εἵδους ποιήσασθαι, ὃ ἐστὶ τῆς ἐγγράφου. Κάκεῖνο δὲ αὐτὸ ζητητέον καὶ διὰ τί καὶ πρὸ τῶν νομικῶν ἡ πραγματική· λέγομεν οὖν, ὅτι πρῶτα τῶν ῥημάτων κατὰ φύσιν τὰ πράγματα· εἰκότως οὖν ἡ πραγματική πρὸ τῶν νομικῶν· ἄλλως τε ἐπεὶ κεφάλαιον τῆς πραγματικῆς τὸ νόμιμον· εἰκότως πρὸ τῶν νομικῶν ἡ πραγματική· ὥς τῷ κεφαλαίῳ ἑαυτῆς ἐκείνας παραλαμβάνουσα· καὶ περὶ μὲν τάξεως τοσαῦτα.

4. 704 Ὡνόμασται δὲ πραγματική, οὐχὶ ἀπὸ τοῦ πρᾶγμα παρέχειν τοῖς ἀγωνιζομένοις, τοῦτο γὰρ καὶ αἱ ἄλλαι στάσεις, ἀλλ' ἐπεὶ καὶ τὰς ἄλλας στάσεις περιέχει ἐν ἑαυτῇ, κατὰ πάσας γὰρ σχεδὸν μελετᾶται, κατὰ στοχασμὸν καὶ ὅρον καὶ ἀντίληψιν, ἔσθ' ὅτε καὶ τὰς λοιπὰς. μεγίστην οὖν περὶ τὰ πράγματα ἰσχὺν ἔχουσα ἡ πραγματική, διὰ τοῦτο ταύτης ἐξαιρέτως ἔτυχε τῆς προσηγορίας· τοῖς γὰρ τελικοῖς διαιρουμένη κεφαλαίοις, καθ' ἕκαστον ἐκ τῶν ἄλλων στάσεων ἔχει τὰς εὐρέσεις διαφόρους· πῇ μὲν γὰρ στοχαστικὰς, ὥσπερ ἐν τῷ συμφέροντι· ἀδήλου γὰρ ὄντος τοῦ συμφέροντος στοχαστικῶς τοῦτο κατασκευάζομεν· πῇ δὲ ἀντιθετικῶς, ὥσπερ τὸ δίκαιον· πῇ δὲ νομίμως, ὥσπερ τὸ νόμιμον· ὥστε κατὰ πάσας τὰς στάσεις μελετᾶν. ἄλλως τε δὲ δύο ὄντων εἰδῶν τῆς ῥητορικῆς τῶν δεχομένων στάσιν, συμβουλευτικοῦ φημι καὶ δικανικοῦ, τὸ μὲν συμβουλευτικὸν μόνη ἐπέληφεν ἡ πραγματική· πᾶσαι γὰρ ὅσαι συμβουλευτικαὶ ὑποθέσεις ὑπὸ ταύτην ἀνάγονται· μετέχει δὲ κατὰ πολὺ καὶ τοῦ δικανικοῦ· τὸ γὰρ δίκαιον δῆλον ὅτι τοῦ δικανικοῦ τυγχάνει· οὐκ ἀπήλλακται δὲ τοῦ πανηγυρικοῦ· ἀλλὰ ταῖς κατὰ ἀμφισβήτησιν στάσεσι τὸ πανηγυρικὸν ἐμπίπτει, ὥστε καὶ τῶν τριῶν εἰδῶν τῆς ῥητορικῆς ἔχουσα τὴν διάνοιαν εἰκότως μόνη κατ' ἐξαιρετὸν πραγματική κέκληται· πάλιν δὲ τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ἢ περὶ τοῦ παρεληλυθότος ἢ περὶ τοῦ μέλλοντος ἐχόντων τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἔτι τῆς ποιότητος ἢ περὶ πρᾶγμα ἢ περὶ ῥητὸν στρεφόμενης, μόνη ἡ πραγματική καθ' ἑκάτερον τούτων ἐν ἀμφοτέροις εὐρίσκεται· καὶ γὰρ καὶ περὶ τὸν παρεληλυθότα χρόνον καταγίνεται, ὥς ἐπὶ τοῦ νομίμου καὶ τοῦ ἔθους, ταῦτα γὰρ τοῦ παρεληλυθότος, πάλαι γὰρ τίθενται· οὐδὲ γὰρ κρίνεται

τις ὑπὲρ οὗ γράφει νόμου ἢ ψηφίσματος, ἀλλ' ὑπὲρ οὗ γεγράφηκεν· ὡς ὁ Κτησιφῶν παρ' Αἰσχίνου καὶ Λεπτίνης παρὰ Δημοσθένους· τὸ δὲ περὶ τὸν μέλλοντα πρόδηλον, ἀλλὰ καὶ περὶ ῥητὸν ἔχει τὴν ζήτησιν· ὥσπερ ἐν τῇ ἐγγράφῳ, καὶ περὶ πρᾶγμα, ὥσπερ ἐν τῇ ἀγράφῳ, ὥστε διὰ πολλὰς αἰτίας, ἃς παρεθέμεθα, μόνῃ παρὰ τὰς ἄλλας ταύτην ἐκληρώσατο τὴν προσηγορίαν· διχῇ δὲ αὕτη θεωρεῖται· ἢ μὲν ἔγγραφός ἐστι πραγματικὴ, ἢ δὲ ἄγραφος, ὡς καὶ αὐτὸς φησιν ὁ τεχνικός· διαφέρει δὲ ἢ μὲν ἔγγραφος τῶν νομικῶν κατὰ πολλὰ, ἃ καὶ εἰρήσεται, ἢ δὲ ἄγραφος τούτῳ, ὅτι ἐκεῖ μὲν περὶ ῥητὸν ἢ ζήτησις, ἐνταῦθα δὲ περὶ πρᾶγμα· εἰ δέ ποτε καὶ ἐμπέσοι ῥητὸν ἐν αὐτῇ τῇ ἐγγράφῳ, εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ὑποκειμένου παραλαμβάνεται· ἀλλ' οὐ περὶ αὐτοῦ πᾶσα ἢ ζήτησις· οἷον καλοῦ βίου γέρωσ ἀμφισβητοῦσι Κέφαλος καὶ Ἀριστοφῶν· ἐνταῦθα γὰρ αὐτῶν οὐδεὶς μὲν ἀντιλέγει τῷ νόμῳ, περὶ δὲ τὸ πρᾶγμα ἀμφισβητοῦσι, τίς ἄμεινον βεβίωκεν· κυρίως μὲν οὖν ἀμφισβήτησις ἐν ὄρῳ, καταχρηστικῶς δὲ καὶ ἐνταῦθα, συγκριτικῶς γὰρ προΐασι Κέφαλος καὶ Ἀριστοφῶν· ἐκεῖ δὲ ψιλῶς μόνον τὸ ἑαυτοῦ ἐκάτερος κατασκευάζει· διαφέρει δὲ τοῦ ὅρου, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐκλείποντός ἐστι καὶ τελείου ἢ ζήτησις, ὡς ἐπὶ τῶν ἀμφισβητούντων τῆς τοῦ τυραννοκτόνου δωρεᾶς· ὁ μὲν γὰρ ἐφυγάδευσεν αὐτὸν, ὁ δ' ἀπέκτεινεν· ἐνταῦθα δὲ ἄμφω τέλεια· καὶ γὰρ καὶ Κέφαλος ἀμέμπτως, καὶ Ἀριστοφῶν ὡσαύτως βεβίωκεν· τῆς δὲ ἀγράφου παραδείγματος τοῦτο· νόμος τρισὶν ἡμέραις βουλευέσθαι περὶ πολέμου· Φιλίππου καταλαβόντος Ἑλάτειαν γράφει Δημοσθένης αὐθημερὸν ἐξιέναι· τῆς τοίνυν ἀγράφου τὸ μὲν ἐστὶν ἐν εἰσαγωγῇ νόμων, τὸ δὲ ψηφισμάτων· καὶ τέσσαρα μὲν εἰσὶν εἶδη περὶ εἰσαγωγῆς νόμων· ἢ γὰρ ἄνευ αἰτίας νόμον εἰσφέρωμεν, ἢ μετὰ αἰτίας, ὡς ὅτ' ἂν τις γράφῃ ἐξεῖναι πατράσιν ἀκρίτως ἀποκτινύναι τοὺς παῖδας· μετὰ δὲ αἰτίας· ἡττωμένων τῶν ἀνδρῶν συνεστράτευσαν αἱ γυναῖκες· νίκης γενομένης γράφει τις νόμον καὶ τὰς γυναῖκας στρατεύεσθαι· καὶ πάλιν ἡϋτομόλησεν Ἀλκιβιάδης ἐκ Σπάρτης πρὸς Ἀθηναίους καὶ γράφει τις ἐν Σπάρτῃ μὴ δέχεσθαι αὐτομόλους· ἰστέον δὲ, ὡς ὅτ' ἂν εἰσφέρωμεν νόμον ἄνευ τινὸς περιστάσεως ἰδίας μήτε ζητουμένου τινὸς ἢ αἰτίου προϋπάρχοντος, προγύμνασμα ἔσται· ὡς ἐπὶ τοῦ τῶν ἀκρίτων παραδείγματος· ὅτ' ἂν δὲ προσῇ τῷ νόμῳ περίστασις ἢ ἀπὸ προσώπου ἢ ἀπὸ πράγματος ἰδιά τινα, πραγματικῆς ἐστὶ στάσεως, ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων παραδειγμάτων· κατὰ προσθήκην δὲ ῥητοῦ· νόμος τὸν στρατηγὸν νόμον εἰσφέρειν· πένης καὶ πλούσιος ἐχθροὶ τὰ πολιτικά, ἐστρατήγει ὁ πλούσιος, συνεστρατεύετο ὁ τοῦ πένητος παῖς, ἔλιπε τὴν τάξιν ὁ τοῦ πένητος παῖς, νόμον εἰσφέρει ὁ πλούσιος, τὸν λιπόντα τὴν τάξιν θανάτῳ ζημιοῦσθαι· μετὰ ταῦτα ἐστρατήγησεν ὁ πένης, συνεστρατεύετο αὐτῷ ὁ πλούσιος μετὰ τοῦ παιδὸς, ἡρίστευσεν ὁ πλούσιος, ἔλιπε τὴν τάξιν ὁ τοῦτου υἱός, νόμον εἰσφέρει ὁ πένης, ὑπὸ τῶν ἀριστέων φονεύεσθαι τοὺς λειποτάκτας· ἐνταῦθα κατὰ προσθήκην τοῦ ὀνόματος εἰσῆχθη· γράψαντος γὰρ τοῦ πλουσίου θανάτῳ ζημιοῦσθαι τοὺς λιπόντας τὴν τάξιν, ὁ πένης καὶ ὑπὸ τίνος προσέθηκεν.

4. 707

ὑπὸ γὰρ τῶν ἀριστέων· κατὰ ἀναίρεσιν δὲ νόμου· νόμος τὴν βιασθεῖσαν ἢ γάμον ἄπροικον ἢ θάνατον αἰρεῖσθαι τοῦ βιασαμένου· πολλῶν βιαζομένων γράφει τις νόμον θανάτῳ ζημιοῦσθαι τοὺς βιαζομένους, ἀφήρηκε γὰρ τὸ γάμον ἄπροικον αἰρεῖσθαι· ἰστέον δὲ, ὡς ἡ ἀναίρεσις τοῦ νόμου ἢ κατὰ μέρους ἐστὶν ἀναίρεσις, ὡς ἐπὶ τοῦ προειρημένου παραδείγματος, ἢ καθόλου· καὶ τοῦτο ἢ νόμῳ καὶ εἰς αἰὶ ὡς ἐπὶ τοῦ τῆς πανσελήνου παρὰ Λάκῳσι μετὰ τὰ ἐν Μαραθῶνι, ἢ ψηφίσματι καὶ πρὸς καιρὸν, ὥσπερ ἐποίησε Δημοσθένης τὴν Ἑλάτειαν Φιλίππου καταλαβόντος, λύσας τὸν νόμον τὸν ἐν τρισὶν ἡμέραις βουλευέσθαι περὶ πολέμου προστάττοντα· οὐ γὰρ ἀναιρεῖσθαι καθάπαξ τὸν νόμον διὰ τοῦ ψηφίσματος, ἀλλὰ διὰ τὸν καιρὸν· ταύτῃ τοι καὶ ἀπολογούμενος ἐρεῖ, τὴν διάνοιαν σκοπεῖν, ἀλλὰ μὴ τὸ ῥητόν· ὅτι ταῦτα περὶ τῶν μὴ κατεπειγόντων ὁ νόμος φησί· καὶ περὶ μὲν εἰσφορᾶς νόμων οὕτω· περὶ δὲ ψηφισμάτων εἰσαγωγῆς τρία εἶδη εἰσὶν· ἢ γὰρ εἰσάγει τις ψήφισμα, ὥστε τὸν δεῖνα στεφανοῦν, ἢ γράφει τις ψήφισμα ἐναντίον νόμῳ· μὴ μέντοι λύων τὸν νόμον, ἀλλὰ πρὸς καιρὸν, ὡς ἥδη

εἴρηται περὶ Δημοσθένους· ἢ ὡς Ὑπερίδης γράψας μετὰ Χαिरώνειαν τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους εἶναι· καὶ γὰρ καὶ οὗτος οὐ λύων τὸν νόμον τοὺς περὶ τῶν ἀτίμων νόμους ἔγραφεν, ἀλλὰ διὰ πρόσφορον χρεῖαν, ὅπως ἂν ὁμονοήσαντες ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγωνίσαιτο· ἢ εἰσφέρει τις ψήφισμα ἀνατρέπων νόμον καὶ λύων, ὡς ὁ παρὰ Λάκωσιν ὁ τῆς πανσελίνου μετὰ τὰ ἐν Μαραθῶνι· ἔστιν ἐν πραγματικῇ καὶ ψηφίσματος ἀπλῇ εἰσήγησις, ἔστι δὲ καὶ διπλῇ συγκριτικῇ.

τῆς ἀπλῆς παράδειγμα· συνεχῶς τινες χρώμενοι μισθοφόροις ἡττῶντο, καὶ γράφει τις αὐτοὺς στρατεύεσθαι· τῆς δὲ διπλῆς, πολεμοῦσι πρὸς ἀλλήλους βασιλεὺς καὶ Φίλιππος· ἦκον πρέσβεις παρ' ἐκατέρου περὶ συμμαχίας καὶ Δημοσθένης μὲν βασιλεῖ συμμαχεῖν κελεύει, Αἰσχίνης δὲ Φιλίππῳ· τριπλῇ δὲ οὕτως· ἀποφαινομένων περὶ συμμαχίας ἐκατέρων γνώμας Ὑπερίδης γράφει μὴδ' ἑτέρῳ συμμαχεῖν· ἐν ἐνίοις μὲν οὖν τῶν συγκριτικῶν ζητημάτων ὁ τὴν τρίτην γνώμην διδοὺς ταῖς ἑτέραις ἐναντιοῦται ὥσπερ ἐπὶ τοῦ προειρημένου· ὁ γὰρ Ὑπερίδης ἀμφοτέροις ἐναντιοῦται· ἐν ἐνίοις δὲ συγκατατίθεται φάσκων δεῖν ἀμφοτέρα πραχθῆναι· οἷον ἐν ἀπορίᾳ συμμαχῶν ὁ μὲν γράφει τοὺς φυγάδας κατάγειν, ὁ δὲ τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους ποιεῖν· ὁ δ' ἀμφοτέρα ψηφίζεσθαι γράφει. Πῶς δὲ καὶ αἱ τῶν δωρεῶν αἰτήσεις, ἐροῦμεν δι' ὑποδείγματος νόμος τὸν ἀριστεὰ λαμβάνειν δωρεὰν ἣν βούλεται· πολλῶν ἀριστευόντων καὶ παρὰ νόμον αἰτούντων δωρεὰς ἀριστεύσας τις αἰτεῖ ἀναίρεσιν τοῦ νόμου· ἐμπίπτουσι δὲ εἰς τὴν ἔγγραφον πραγματικὴν αἱ τε τῶν νόμων εἰσφοραὶ καὶ αἱ τῶν ψηφισμάτων· εἰς δὲ τὴν ἄγραφον πραγματικὴν ἐμπίπτουσιν αἱ εἰσαγγελίαι· ἔστι δὲ καὶ ἀμφισβήτησις ἐν πραγματικῇ περὶ εἰσαγωγῆς κρίσεως, ἥς παράδειγμα τοῦτο· ἐγράψατο παραπρεσβείας Αἰσχίνην Τίμαρχος, Αἰσχίνης Τίμαρχον ἑταιρήσεως, Ἀριστογείτων ἀμφοτέρων ἀξιοῖ κατηγορεῖν, οἱ δὲ ἀντιλέγουσιν· ἀμφισβήτησις γὰρ ἐστὶ περὶ τοῦ τίνα δεῖ τὴν δίκην εἰσελθεῖν, τοῦτον ἢ τοὺς γραψαμένους· διαφέρουσι δὲ αἱ κατ' εἰσφορὰν νόμου πραγματικαὶ τῶν νομικῶν στάσεων ταύτη· ἐν μὲν γὰρ πραγματικῇ ὁ εἰσφερόμενος νόμος τοῖς τελικοῖς κατασκευάζεται κεφαλαίοις· ὅτι νόμιμος ἢ δίκαιος ἢ σύμφορος· ἐπὶ δὲ τῶν νομικῶν δεχόμενοι τὸ πρᾶγμα σκοποῦμεν, εἰ κατὰ τὸν νόμον πέπρακται· πάλιν αἱ καθ' ὅρον αἰτήσεις τῶν δωρεῶν διαφέρουσι τῶν ἐν τῇ πραγματικῇ, καθ' ὃ ἐν μὲν ὄρω οὐκ ἄξιόν φαμεν τὸν αἰτοῦντα λαβεῖν τὴν δωρεάν· ὡς ἐπὶ τοῦ φιλοσόφου, ἐκ νόμου τῷ τυραννοκτόνῳ δωρεὰς ὀφειλομένης· ἐν δὲ πραγματικῇ ἄξιον μὲν φαμεν, οὐ μέντοι καὶ ἦν αἰτεῖ λαβεῖν· ὡς ἐπὶ τοῦ τρισαριστεύσαντος πλουσίου καὶ ἀριστεῖον αἰτοῦντος τὴν τοῦ ἐχθροῦ πένητος σφαγὴν· περὶ γὰρ μόνην τὴν ποιότητα τῆς δωρεᾶς ἔστιν ἡ στάσις, οἱ δὲ κατὰ ἀξίωσιν ὅροι διαφέρουσι τῆς πραγματικῆς τῆς κατὰ ἀξίωσιν, ὅτι ἐν μὲν ὄρω μετὰ ῥητοῦ γίνονται αἱ ἀξιώσεις, ὡς ἐπὶ τοῦ ἑξαδακτύλου τοῦ ἀξιοῦντος ἱεῖσθαι, τοὺς ὀλοκλήρους τοῦ νόμου ταύτης μεταλαγχάνειν ἀξιοῦντος τῆς τιμῆς· ἐν δὲ πραγματικῇ ἄνευ ῥητοῦ· ὡς ἐπὶ Ἀλκιβιάδου τοῦ ἐν τῇ ἀρχαιεσίᾳ τῆς στρατηγίας ἀξιοῦντος τὰ περὶ τῆς φυγῆς πρότερον ἐγκλήματα ἀπολύσασθαι· οἱ δὲ κατ' ἀμφισβήτησιν ὅροι τῆς κατὰ ἀμφισβήτησιν πραγματικῆς ταύτης διαφέρουσι, καθότι ἐν ὄρω δύο πρόσωπα ἀμφισβητοῦσι τῆς τοῦ πεπραγμένου τελειότητος, ἐν δὲ πραγματικῇ ἀμφοτέροι ἐκ τελείων ἀγωνίζονται· πάλιν αἱ προσαγγελίαι ἐν πραγματικῇ τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν προσαγγελιῶν τούτῳ διαφέρουσιν, ὅτι ἐν μὲν πραγματικῇ ἑαυτὸν τις προσαγγέλλει· ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν ἄλλους· ἐπειδὴ δὲ καὶ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν εἰσὶ πραγματικαὶ καὶ κατὰ ἀντινομίαν, εἰδέναι χρή, ὡς ἂν μὲν ὁ νόμος παραβαθῇ, πάντως ἐστὶ νομικὸν κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀνελθόντος ἐπὶ τὸ τεῖχος ξένου· ἂν δὲ μὴ παραβαθῇ, ζητεῖται δὲ, εἰ παραβατέον, πραγματικὴ ἐστίν, ὡς ἐπὶ τοῦ Δημοσθένους αὐθημερὸν γράφοντος ἐξιέναι, νόμου ὄντος ἐν τρισὶν ἡμέραις περὶ πολέμου βουλευέσθαι· ἐρεῖ γὰρ τυχὸν Δημοσθένης τὴν διάνοιαν τοῦ νομοθέτου σκοπεῖν, ἀλλ' οὐ τὸ ῥητόν· ὡς περὶ τῶν μὴ κατεπειγόντων ταῦτά φησιν· καὶ πάλιν ἐπὶ τῶν κατὰ ἀντινομίαν· ἐν μὲν τῇ κατὰ ἀντινομίαν στάσει ὁ εἶς παρεβάθη νόμος· ὁ δὲ ἕτερος πεφύλακται· ἐν δὲ τῇ κατὰ

ἀντινομίαν πραγματικῇ οὕτω μὲν οὐδὲ εἷς παρεβάθη· ζητεῖται δὲ ποῖος παραβατέος, ὥς ἐπὶ τούτου· νόμος τὸν τύραννον μὴ θάπτεσθαι, ἐν ᾗ ἐτυράννησε πόλει· καὶ νόμος τὸν κεραυνῷ βληθέντα ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ ᾧ ἐβλήθη θάπτεσθαι.

4.710 τυράννου κεραυνῷ βληθέντος ἐν ἀκροπόλει καὶ τεθνηκότος ζητεῖται, εἰ χρὴ θάπτεσθαι αὐτὸν ἐκεῖ ἢ μὴ, ἐνταῦθα γὰρ οὐδὲ εἷς μὲν παρεβάθη νόμος, γέγονε δὲ τῆς ἀντινομίας ἐκ περιστάσεως ἢ μάχῃ· ἐπειδὴ δὲ καὶ στοχασμός ἐστι περὶ μέλλοντος πράγματος, οἷον ὅποτε τις κρίνεται τυραννίδος ἐπιθέσεως, καὶ ἡ πραγματικὴ δὲ περὶ τὸν μέλλοντα χρόνον καταγίνεται, διαφορὰν ταύτην παραληπτέον ἀμφοτέρων· ἐν μὲν γὰρ στοχασμῷ περὶ οὐσίας ἔχομεν τὴν ζήτησιν τοῦ πράγματος· ἐν δὲ πραγματικῇ περὶ ποιότητος· εἰ δίκαιον τὸ πρᾶγμα, εἰ συμφέρον, εἰ νόμιμον, ὥς ἐν Φιλιππικοῖς· εἰ δίκαιον πολεμεῖν, εἰ συμφέρον καὶ ἐξῆς. Ἡ πραγματικὴ διαιρεῖται νομίμῳ, δικαίῳ, συμφέροντι, δυνατῷ.

4.711. (1n) ἐνδόξῳ, τῷ ἐκβησομένῳ. Συριανοῦ ὁ. Ἡ πραγματικὴ πολυϋλός ἐστι καὶ πολυσχιδής, καὶ ποικίλας προβλημάτων ιδέας ἐπιδεχομένη· ὠνόμασται μὲν οὖν πραγματικὴ ἀπὸ τοῦ πλεονάζοντος ἐν αὐτῇ· τῆς γὰρ ποιότητος τῶν πραγμάτων, ὥς καὶ ἐν τῇ διαιρέσει τῶν στάσεων ἐγνώκαμεν, εἷς τε τὰ γεγονότα καὶ μέλλοντα διαιρουμένης, μόνη τῇ περὶ τῶν μελλόντων ἅπασαν ἀπειληφέναι ἐπισκοπεῖ φύσιν. ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ τῶν γεγονότων ἐφάπτεται πρὸς κατασκευὴν τῶν μελλόντων· ὅρος δὲ αὐτῆς ἐστὶν οὗτος· στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, περὶ τοῦ εἰ γέγονε τι ἢ γενήσεται· καὶ περὶ τοῦ εἰ τόδε τι πρακτέον ἐστὶν ἢ μὴ πρακτέον τὴν ζήτησιν ποιουμένη. Σωπάτρο υ. Ἡ πραγματικὴ, ἢ τε ἔγγραφος καὶ ἄγραφος, τοῖς τελικοῖς διαιρεῖται κεφαλαίοις· ἐν δὲ τῇ ἀγράφῳ τὸ ἔθος ἀντὶ τοῦ νομίμου παραληπτέον· ἐκ δὲ τούτων καὶ αἱ ἀντιθέσεις ἐν αὐτῇ κινεῦνται. ἐκ νομίμου μὲν αἱ νομικαὶ, ἐκ δὲ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ συμφέροντος αἱ δικαιολογικαί· οἷον ἄλλ' ἄξιον τὰς αἰτίας λέγειν· ἄλλ' ἄτοπον τόδε τι ποιήσαντά με κρίνεσθαι· καὶ τὸ ὀρικὸν δὲ ἐν αὐτῇ κινεῖται καὶ πλατύνεται οἷς περὶ αὐτοῦ τόποις εἰρήκαμεν· ἐκ δὲ τοῦ συμφέροντος αἱ ἀντιστατικαὶ κινήθησονται.

4.712 ἔτι δὲ κάκεῖνο ἰστέον, ὥς ἀπὸ τῶν τριῶν τούτων τόπων ἐν τῇ πραγματικῇ χρὴ τὰς ἀντιθέσεις κινεῖν, ἀπὸ προσώπων, ἀπὸ πραγμάτων, ἀπὸ καιρῶν ἢ ἀπὸ πάντων ἅμα ἢ τινῶν· οἷον μετὰ τὴν Πλαταιέων κατασκαφὴν νόμον εἰσφέρουσι Λακεδαιμόνιοι πόλιν Ἑλληνίδα μηκέτι κατασκάπτεσθαι· ἐνταῦθα γὰρ ἀπὸ μὲν τοῦ προσώπου ἐμπεσεῖται ἀντίθεσις ἥδε· ἀλλὰ πικροὶ τινες ὄντες Λακεδαιμόνιοι καὶ πόλιν Ἑλληνίδα κατασκάψαντες οὐ δίκαιοι περὶ τούτου νομοθετεῖν. ἀπὸ δὲ τοῦ καιροῦ· ἄλλ' ἐν πολέμῳ ἥκιστα χρὴ νομοθετεῖν, γνώμης γὰρ σωφρονούσης, οὐ τεταραγμένης ἔγγονος ὁ νόμος· ἀπὸ δὲ τοῦ πράγματος· ἄλλ' ἡ Πλαταιέων παράνομος ἄλως οὐ συγχωρεῖ βέβαιον ἐστάναι τὸν νόμον. Ἰστέον δὲ, ὅτι ἡ πραγματικὴ περὶ μελλόντων ποιουμένη τὴν ζήτησιν, οὔτε προβολὴν, οὔτε διήγησιν ἐπιδέχεται, εἴπερ ἢ τε προβολὴ καὶ ἡ διήγησις τῶν γεγονότων ἢ ὡς γεγονότων ἔκθεσιν περιέχουσα ἀντὶ τούτων τὴν κατάστασιν ἔξει συνδετικὴν οὔσαν τῶν τε προοιμίων καὶ τῶν ἀγώνων· τρόποι δὲ καταστάσεώς εἰσι δώδεκα, ὥς Ἀψίνης ἐν τῇ περὶ τῶν μερῶν τοῦ λόγου τέχνῃ φησὶν, οὓς χρὴ διασκεψαμένους ἀκριβῶς κατ' ἐκείνους ποιεῖσθαι τὰς καταστάσεις, μάλιστα δὲ τὸ παρ' Ἰσοκράτους εὖ ἐχόντως εἰρημένον ἐν τῇ τέχνῃ μνημονευτέον· ὥς σκοπητέον ἐν τῇ καταστάσει τό τε πρᾶγμα καὶ τὰ πρὸ τοῦ πράγματος καὶ τὰ μετὰ τὸ πρᾶγμα, καὶ τὰς διανοίας αἷς ἐκάτερος τῶν ἀγωνιζομένων τόδε τι πέπραχεν ἢ μέλλει πράττειν.

4.713 καὶ τούτων τοῖς συμβαλλομένοις ἡμῖν χρηστέον. Τελικὰ δὲ κεφάλαια κυρίως μὲν ἐστὶ τρία ὥς καὶ ἐν προοιμίοις εἴρηται, εἴγε καὶ τρία τῆς ῥητορικῆς ἔγνωμεν εἶδη, ὧν τοῦ μὲν δικανικοῦ τέλος τὸ δίκαιον, τοῦ δὲ συμβουλευτικοῦ τὸ συμφέρον, τοῦ δὲ πανηγυρικοῦ τὸ καλόν. τούτων ἕκαστον ὑποδιαιρεῖται εἰς τὰς τρεῖς· τὸ μὲν δίκαιον εἷς τε τὸ νόμιμον καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἔθος. τὸ δὲ συμφέρον εἷς τε τὸ χρήσιμον καὶ τὸ ἀναγκαῖον καὶ δυνατόν καὶ ῥάδιον καὶ τὸ

ἐκβησόμενον. τὸ δὲ καλὸν εἷς τε τὸ πρέπον καὶ ἔνδοξον. Μαρκελλίνο υ. Ἡ πραγματικὴ τοῖς τελικοῖς κεφαλαίοις διαιρεῖται, ἅπερ εἴρηται τελικὰ, διότι πολλῶν νοημάτων περιεκτικὰ εἰσιν. πᾶν γὰρ νόμιμον ζήτημα ἢ τῆς ὀρικῆς ἐστὶ στάσεως ἢ τῶν δικαιολογικῶν, ἢ νομικῶν· αἱ γὰρ νομικαὶ πᾶσαι καὶ ἡ μετάληψις ἢ ἔγγραφος εἰς τὸ νόμιμον κεφάλαιον ἔχουσι τὴν ἀναφορὰν, αἱ δὲ λογικαὶ καὶ ἡ μετάληψις ἢ ἄγραφος εἰς τὸ δίκαιον, ὃ δὲ στοχασμὸς εἰς τὸ συμφέρον, ὥστε διὰ τὸ πολλὰ περιέχειν νοήματα τελικὰ κεφάλαια ἐκλήθη. προτέτακται δὲ τὸ νόμιμον καὶ τὸ δίκαιον διὰ ταῦτα. εἰς δύο χρόνους διηρημένων τῶν ζητημάτων τῶν πολιτικῶν εἷς τε τὸν παρεληλυθότα χρόνον καὶ μέλλοντα, καὶ τῆς πραγματικῆς μέσης ἀμφοτέρων τεταγμένης, καὶ φύσει μὲν εἰς τὸ μέλλον ἐχούσης τὸν σκοπὸν, οὐ μὴν οὐδὲ τοῦ παρελθόντος ἐκτὸς οὔσης, τὰ κεφάλαια αὐτῆς ἀμφοτέρων μετέχει τῶν χρόνων.

4.714 τὸ μὲν οὖν νόμιμον καὶ τὸ δίκαιον τοῦ παρεληλυθότος ἐστίν. οἱ γὰρ νόμοι ἔφθασαν τεθεῖσθαι, καὶ τὸ δίκαιον ἐκ τῶν τῶν φθασάντων ἐννοιῶν δοκιμάζεται· εἰκότως οὖν τὰ δύο ταῦτα προτεταγμένα ἐστὶ κεφάλαια τοῦ τε συμφέροντος καὶ τῶν λοιπῶν, ἃ περὶ τὸν μέλλοντα ὁρᾶται, ἐπεὶ καὶ τὸ παρεληλυθὸς τῷ χρόνῳ πρότερον τοῦ μέλλοντος· ἄλλως τε τῶν κεφαλαίων τῶν μὲν περὶ τὸ πρᾶγμα, τῶν δὲ περὶ τὸ πρόσωπον ἀπέδωκε τάξιν· προὔτιμήσατο δὲ ἐνταῦθα τὰ περὶ τὸ πρᾶγμα τῶν περὶ τὸ πρόσωπον· εἰ δὲ ἐν στοχασμῷ τὰ περὶ τὸ πρόσωπον προτάττει κεφάλαια τῶν περὶ τὸ πρᾶγμα, ἐροῦμεν, ὅτι ἐκεῖ περὶ ὑπάρξεως ἦν πᾶσα ἡ ζήτησις, ἐνθα προτιμᾶται ἡ περὶ τὸ πρόσωπον ζήτησις, ἐνταῦθα δὲ περὶ τὸ πρᾶγμα. περὶ γὰρ τῆς τοῦ πράγματος ποιότητος ἡ ζήτησις, κεφάλαιον δὲ τοῦ πράγματος τὸ νόμιμον καὶ τὸ δίκαιον. ὥστε ἀναγκαίως τὰ τῷ πράγματι οἰκεῖα προτέτακται· τοῦ δὲ προσώπου τὸ συμφέρον, καὶ τὸ δυνατόν καὶ ἔνδοξον. ταῦτα δὲ καὶ πρὸς τι συμφέρον γὰρ τῷ χρώματι πρὸς τὸ πρᾶγμα δέικνυται τὸ δυνατόν καὶ ἔνδοξον· καὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ δικαίου τὸ νόμιμον προτέτακται, ὡς ἄτεχνος πίστις. αἱ δ' ἄτεχνοι πίστεις πανταχοῦ ἰσχυρότεραι τῶν ἐντέχνων καὶ προτιμητέαι, ὡς καὶ Δημοσθένης ἐχρήσατο πανταχοῦ· ἐνθεν ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου ἀσθενῶν τῷ νομίμῳ καὶ ἰσχύων περὶ τὸ δίκαιον, καὶ προοίμιον ἠναγκάσθη κατασκευάσαι ἴδιον· ῥοπήν τε λαβεῖν παρὰ τοῦ δικαστοῦ τοῖς ἰσχυροτέροις πρώτοις χρήσασθαι, ἵνα μὴ ἐξ ἀρχῆς καταγνωσθῇ, ἅτε ἀπὸ τῶν ἀσθενεστέρων ἀρξάμενος, δυσχερῆ τὴν ἐπαγομένην πίστιν ἔχη· εἰκότως οὖν τὸ νόμιμον προτέτακται, ἔπεται δὲ τὸ δίκαιον.

4.715 ῥητὰ μὲν καὶ ἔγγραφα τὰ νόμιμα ἅπαντα ἄτεχνοι πίστεις· τὸ δὲ δίκαιον καὶ ἐξ ἐννοιῶν ἐστὶ καὶ ἐνδόξων πίστεων ἀντίρρησιν ἔχουσιν. αἱ γὰρ ἐνδοξοὶ πίστεις οὐ πανταχοῦ αἱ αὐταί, αὐτίκα γοῦν καὶ τὸ ἐσθίειν τοὺς γονεῖς τισιν ἀγαθὸν ἐδόκει, ἑτέροις δὲ τὸ κάειν, Ἀθηναίοις δὲ καὶ τὸ μὴ τρέφειν ἢ χειραγωγεῖν ἔγκλημα ἐδόκει. τινὲς δὲ καὶ τοῦτό φασιν· ὡς εἰκότως τὸ νόμιμον προτέτακται τοῦ δικαίου, ὡς ὠρισμένον ἀόριστου. τὸ μὲν γὰρ νόμιμον ὠρισμένον ἐστὶ δίκαιον. τὸ δὲ δίκαιον ἀόριστον· ἰσχυρότερον δὲ τὸ ὠρισμένον τοῦ ἀόριστου καὶ ἀδήλου καὶ προτιμότερον· μετὰ ταῦτα τὰ παρὰ τὸν μέλλοντα τέτακται κεφάλαια, καὶ πρὸ τοῦ δυνατοῦ τὸ συμφέρον, πρῶτον γὰρ σκοποῦμεν εἰ συμφέρον, εἴθ' οὕτως εἰ δυνατόν γενέσθαι· οἱ δὲ λέγοντες, ὡς οὐ καλῶς τὸ συμφέρον τοῦ δυνατοῦ προτέτακται, ἕως γὰρ ἂν ἀδύνατα ἢ τὰ πράγματα, περιττὴ ἢ τοῦ συμφέροντος βουλή, καὶ προφέροντες τὸ κατὰ τὸ ἀδύνατον ἀσύστατον ζήτημα, ὅτι διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἐξετασθῆναι τὸ ἀδύνατον ἀσύστατον ἐποίησεν, μὴ οὐ καλῶς λέγουσι. τὸ γὰρ συμφέρον καὶ φύσει πρῶτον καὶ ἐμπεριείληφεν ἐν ἑαυτῷ τὸ δυνατόν. ὁ γὰρ τὰ ἀδύνατα κατασκευάζων τὰ ἀσύμφορα κατασκευάζει, ὡς ἂν εἰ κατασκευάζοιμεν Μαρωνείτας ἄρξαι τῆς Ἑλλάδος, ἀσύμφορα αὐτοῖς κατασκευάσομεν. κινδύνου γὰρ ἀφορμὰς αὐτοῖς προξενήσομεν. καὶ εἰ κατασκευάσομεν συμφέρειν τῷ πένητι τριηραρχεῖν, κατὰ τὸ ἀδύνατον ἀσύμφορόν ἐστιν. ἀνάγκη οὖν πάντως τῷ συμφέροντι τὸ δυνατόν περιέχεσθαι, οὐ μὴν τῷ δυνατῷ τὸ συμφέρον.

οὐ γὰρ εἰ δυνατόν ἀποκτεῖναί τινα ἢ ἱεροσυλῆσαι τῶν ἱερῶν ἀφυλάκτων ὄντων ἤδη καὶ συμφέρον.

4.716 φυσικῶς οὖν περιεχομένου τῷ συμφέροντι τοῦ δυνατοῦ, ἀναγκαίως καὶ ὑποτέτακται αὐτῷ. πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας, ὡς ἄχρηστον τὸ συμφέρον τοῦ δυνατοῦ ἀπόντος, ἐροῦμεν ὡς κατὰ τὸν τῆς φιλοσοφίας λόγον αἰεὶ τὸ συμφέρον ἐξετάζεται, κἂν ἀπῇ τὸ δυνατόν. δεῖ γὰρ βούλεσθαι τὰ χρηστὰ ἑαυτοῖς καὶ εἰ μὴ δυνάμεθα. ἔνθα βουλήσεως μὲν εἰσι κρίσεις, κἂν μὴ παρῇ τὸ δύνασθαι καὶ εὐθῦναι· δυνάμεως δὲ τοῦ βούλεσθαι ἀπόντος, οὐ· οὕτω γὰρ ἂν καὶ πλοῦτος καὶ ἰσχύς καὶ σοφία καὶ εἴ τι ἄλλο δίκας δοῖεν· τὸ ἔνδοξον μετὰ τοῦτό ἐστι καὶ τὸ ἐκβησόμενον, ἃ τινες καὶ μέρη εἰρήκασιν τοῦ συμφέροντος. καὶ ὥσπερ ὑπὸ τὸ συμφέρον τὸ δυνατόν, οὕτως ἔφασαν καὶ ὑπὸ τὸ ἔνδοξον τὸ ἐκβησόμενον εἶναι. εἰκότως οὖν τὸ ἔνδοξον προτέτακται τοῦ ἐκβησομένου· ἀλλ' ἐροῦσιν τινες ἐναντιούμενοι, ὡς τὸ μὲν ἔνδοξον μονοειδές ἐστι, τὸ δὲ ἐκβησόμενον πολυειδές. καὶ γὰρ ἐν αὐτῷ καὶ τὸ συμφέρον καὶ τὸ κινδυνῶδες καὶ τᾶλλα δοκοῦντα κεφάλαια κατασκευάζεται. ὥφειλεν οὖν τὸ πολυειδές τοῦ μονοειδοῦς προτεθεῖσθαι. ἀλλ' ἐροῦμεν, ὅτι ἡ τοῦ συμφέροντος ἔννοια τὴν δόξαν ἔχει· καὶ ἐπειδὴ τὰ ζητήματα βούλεται ἀκόλουθον ἔχειν τοῖς προτεινομένοις προσώποις τὸν σκοπὸν, προτείνεται δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τοῖς ζητήμασι τῶν ἀρχαίων πρόσωπα, οἷον τὸ Δημοσθένους ἢ Περικλέους, ἢ Λακεδαιμονίων ἢ Ἀθηναίων, οἷς ἐπιμελές τὸ δόξης μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων φροντίζειν. ὡς δὴλον ἀπὸ τῶν ἐν Πύλῳ τριακοσίων· οἷον διὰ δόξαν τοῦ ἐκβησομένου κατεφρόνησαν, ἔξδον γὰρ ἀλόγως σώζεσθαι εἶλοντο μᾶλλον τὸν μετὰ δόξης ἐκβάντα θάνατον, εἰκότως τὸ ἔνδοξον τοῦ ἐκβησομένου προτέτακται.

4.717 Ἰστέον δὲ, ὡς τὸ ἀναγκαῖον κεφάλαιον ὁ τεχνικὸς μὲν ἀγνοεῖ. παρὰ δὲ τῷ Δημοσθένει καὶ τοῖς πολλοῖς τῶν ἀρχαίων μεμελέτηται. καὶ ἡ μὲν τάξις τῶν κεφαλαίων αὕτη. τὴν πραγματικὴν δὲ τινες οὕτω διεΐλον· εἰς νόμιμον, συμφέρον, δυνατόν. προστιθέντες τῷ μὲν νομίμῳ τὸ σαφές, τῷ δὲ συμφέροντι τὸ ἀναγκαῖον, τῷ δὲ δυνατῷ τὸ ῥάδιον. ἀλλ' Ἐρμογένης ταύτην παρελογίσατο· ἐντέχνως δὲ ταύτην πάνυ τοῖς κειμένοις διεΐλον. Ἔστι δὲ ἡ μὲν ἔγγραφος πραγματικὴ, ἡ δὲ ἄγραφος· ἔγγραφος μὲν ἡ ἀπὸ ῥήτου τὸ ζήτημα ἔχουσα· οἷον νόμου κελεύοντος ἐν ἡμέραις τρισὶ περὶ πολέμου βουλευέσθαι, Ἐλάτειαν ἔχοντος Φιλίππου γράφει Δημοσθένης αὐθημερόν ἐξιέναι· ἄγραφος δὲ ἡ μὴ ἀπὸ ῥήτου· οἷον ἀξιό· μετὰ τὰ κατὰ Πύλον Κλέων Πύθιος καλεῖσθαι. Συριανοῦ. Ἡ μὲν ἔγγραφος ἀπὸ ῥήτου τινος καὶ περὶ ῥητὸν ἔχειν φησὶ τὴν ἐξέτασιν. ἡ δὲ ἄγραφος ῥητῶν οὐ προσαπτομένη περὶ φιλά· μόνον ἔχει τὰ πράγματα τὴν ζήτησιν· εἶδη δὲ αὐτῶν οὐδ' ἑτέρα ἔχει, διότι οὐδὲ διαφορὰ κεφαλαίων ἐν αὐτοῖς θεωρεῖται, διαφορὰ δὲ προβλημάτων· τῶν μὲν οὖν ὑπὸ τὴν ἔγγραφον πραγματικὴν προβλημάτων εἰσὶ διαφοραὶ ἑπτὰ, κατὰ νόμου εἰσφοράν, κατὰ νόμου παλαιοῦ κύρωσιν καὶ ἀναίρεσιν, κατὰ πρόσθεσιν ἐν νόμῳ μέρους τινὸς, κατὰ ψηφίσματος εἰσαγωγὴν, κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, κατὰ ἀντινομίαν, κατὰ αἵτησιν δωρεᾶς. κατὰ μὲν νόμου εἰσφοράν, οἷον πολλῶν ἀτελῶν γινομένων, καὶ τῶν πολιτευομένων ἐκλειπόντων, τίθῃσι νόμον Λεπτίνης, μηδένα εἶναι ἀτελεῖ· κατὰ δὲ νόμου παλαιοῦ κύρωσιν καὶ ἀναίρεσιν, οἷον μετὰ τὰ ἐν Μαραθῶνι γράφει τις παρὰ Λακεδαιμονίοις ἀναιρεῖσθαι τὸν τῆς πανσελήνου νόμον.

4.718 κατὰ πρόσθεσιν ἐν νόμῳ μέρους τινὸς, οἷον νόμος τὸν τυπτήσαντα χιλίας διδόναι. πλούσιος ἐχθρὸς ἅπαξ πένητα τυπτήσας ἐξέτισε τὰς χιλίας· ὁ δὲ πένης νόμον εἰσφέρει καὶ ἀτίμους τοὺς τυπτήσαντας γίνεσθαι οὐ γὰρ ἀναιρεῖ τὴν ἔκτισιν τῶν χιλίων ἢ προσθήκη τῆς ἀτιμίας· ἀλλ' ἓνα τὸν ὅλον ἀπεργάζεται νόμον· κατὰ δὲ ψηφίσματος εἰσαγωγὴν, οἷον βασιλέως ἐπερχομένου πολλῷ στρατῷ γράφει Θεμιστοκλῆς, ἐκλιπόντας τὴν πόλιν εἰς τὰς τριήρεις ἐμβαίνειν· οὐ ῥάδιον δὲ τὴν ἐπίγνωσιν ἔχει τὰ τοιαῦτα συμβουλευτικὰ προβλήματα, πότερον τῆς ἐγγράφου πραγματικῆς ἐστὶν ἢ τῆς ἀγράφου· τὰ γὰρ αὐτὰ δυνατόν ὑπὸ ἑκατέραν ἀνάγειν· πλην ἐκεῖν γε διεστῆκασιν· ἐὰν μὲν γὰρ ἦ τὸ γράφει προσκείμενον ἐν τῷ ζητήματι δηλονότι ὡς ψηφίσματος

εἰσαγομένου τινὸς τὸ γράφει πρόσκειται. καὶ οὕτως ἂν τῷ ψηφίσματι ὁ συμβουλευὼν συσταίῃ· εἰ δὲ ἀντὶ τοῦ γράφει Θεμιστοκλῆς ἢ ὁ δεῖνα τὸ συμβουλεύει προσκείμενον ἔχει, ψιλὴ τῶν πραγμάτων ἐξέτασις ἔσται· καὶ οὕτως ὑπὸ μὲν τὴν ἐγγράφου πραγματικὴν ἀναχθήσεται πᾶσα ψηφίσματος εἰσαγωγή καὶ λόγος τῷ ψηφίσματι συνιστάμενος· ὑπὸ δὲ τὴν ἄγραφον πᾶς συμβουλὴν περιέχων ἄνευ ῥητοῦ λόγος· ἀνάγονται δὲ ὑπὸ τὴν ἔγγραφον πραγματικὴν τὰ τε κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν προβλήματα· οἷον νόμος περὶ πολέμου μέχρι τριῶν ἡμερῶν βουλεύεσθαι.

4.719 Ἐλάτειαν Φιλίππου καταλαβόντος, γράφει συμβουλευὼν Δημοσθένης αὐθημερὸν ἐξιέναι, Αἰσχίνης ἀντιλέγει· καὶ κατὰ ἀντινομίαν· νόμος τὸν τύραννον μὴ θάπτεσθαι ἐν ἧ ἐτυράννησε πόλει· καὶ νόμος τὸν κεραυνῷ βληθέντα ἐκεῖ θάπτεσθαι ἔνθα ἐβλήθη. ἠνέχθη σκηπτὸς κατὰ τυράννου. καὶ ὁ μὲν ἐκεῖσε θάπτειν αὐτὸν συμβουλεύει, ὁ δὲ ἀντιλέγει· ἔτι γε μὴν καὶ κατὰ αἵτησιν δωρεᾶς πάντα ὑπὸ τὴν ἔγγραφον ἀναχθήσεται, εἴπερ κατὰ νόμον γίνεται. οἷον νόμος τὸν ἀριστεὰ λαμβάνειν ἢ ἂν βούλοιο δωρεάν· πλούσιος ἀριστεύσας αἰτεῖ πένητος ἐχθροῦ φόνον, καὶ ἀντιλέγει τις· τῶν μὲν οὖν ὑπὸ τὴν ἔγγραφον πραγματικὴν ἀναγομένων προβλημάτων αὗται διαφοραί· τῆς δὲ ἀγράφου τῶν προβλημάτων ὁμοίως εἰσὶ διαφοραὶ ἑπτὰ. κατὰ ἀμφισβήτησιν, κατὰ ἀποκήρυξιν, κατὰ δοκιμασίαν, κατὰ προσαγγελίαν, κατὰ τίμησιν καὶ ἀνθυποτίμησιν, κατὰ συμβουλὴν περὶ μελλόντων, κατὰ ἀξίωσιν· κατὰ ἀμφισβήτησιν μὲν, οἷον ἔδοξε τῶν ἐν Μαραθῶνι πεσόντων ἐπιτάφιον εἰπεῖν τοῦ ἀριστεύσαντος τὸν πατέρα, καὶ ἀμφισβητοῦσι περὶ τούτου ὃ τε Κυναιγείρου καὶ ὁ Καλλιμάχου πατήρ· κατὰ ἀποκήρυξιν δὲ· ἐπέστη νύκτωρ ὁ παῖς ξιφῆρης τῷ πατρὶ, μεταγνοὺς ὥρκωσε μὴ ἐξειπεῖν, καὶ ἀποκηρύττεται ὑπὸ τοῦ πατρός· κατὰ δὲ δοκιμασίαν, οἷον Ἐπίκουρος λαχὼν δαδουχεῖν δοκιμάζεται, κατὰ προσαγγελίαν δὲ, οἷον μετὰ Χαιρώνειαν Δημοσθένης ἑαυτὸν προσαγγέλλει.

4.720 κατὰ δὲ τίμησιν καὶ ἀνθυποτίμησιν· μετὰ Πάρον ἀλόντι Μιλτιάδῃ Ξάνθιπος τιμᾶται πεντήκοντα ταλάντων, ὁ δὲ ἀνθυποτιμᾶται θανάτου· κατὰ δὲ συμβουλὴν περὶ μελλόντων· οἷον Ἀλκιβιάδης μετὰ Κύζικον συμβουλεύει πλεῖν ἐπὶ Σικελίαν· κατὰ δὲ ἀξίωσιν, Ἀλκιβιάδης ἐπανελθὼν ἀπὸ τῆς φυγῆς καὶ στρατηγεῖν ἀναγκαζόμενος ἀξιοῖ περὶ τῶν ἐπενεχθέντων ἐγκλημάτων αὐτῷ πρότερον ἀπολογεῖσθαι· διαφέρει δὲ ἡ κατὰ ἀξίωσιν πραγματικὴ τῆς κατὰ συμβουλὴν, ὅτι ἐν μὲν ταῖς συμβουλαῖς ὑπὲρ τοῦ κοινῇ συμφέροντος προηγουμένως ποιεῖται τοὺς λόγους ὁ συμβουλεύων· ἐν δὲ ταῖς κατὰ ἀξίωσιν ὑπὲρ ἑαυτοῦ ποιεῖται τὴν πρόοδον λέγων· παράδειγμα τῆς κατὰ συμβουλὴν· Ἀλκιβιάδης μετὰ τὰ κατὰ Κύζικον συμβουλεύει πλεῖν ἐπὶ Σικελίαν· τοῦτο γὰρ συμφέρει τῇ πόλει. τὸ δὲ κατὰ ἀξίωσιν· Ἀλκιβιάδης ἐπανελθὼν ἀπὸ τῆς φυγῆς καὶ στρατηγεῖν ἀναγκαζόμενος ἀξιοῖ πρότερον περὶ τῶν ἐπενεχθέντων αὐτῷ ἐγκλημάτων ἀπολογεῖσθαι· ἐνταῦθα μὲν οὖν δι' ἑαυτὸν τῇ πόλει προσάγει ἀξίωσιν, ἐκεῖ δὲ τὴν συμβουλὴν διὰ τὸ τῆς πόλεως συμφέρον ποιεῖται· ἡ δὲ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν πραγματικὴ διαφέρει τοῦ ῥητοῦ καὶ διανοίας τῆς νομικῆς στάσεως, ὅτι ἐκεῖ μὲν ὁ κρινόμενος ἐκὼν παραβαίνει καὶ ὥς ἤδη παραβεβηκὼς τὸν νόμον κρίνεται· καὶ ἀρθέντος τοῦ νόμου τὸ λοιπὸν οὐδεμίαν ἐγκλήματος ἐπιδέχεται χώραν. ἐνταῦθα δὲ οὐδέπω παραβέβασται, ἀλλ' εἰ χρὴ παραβῆναι ζητεῖται· καὶ ἡ κατ' ἀντινομίαν δὲ πραγματικὴ διαφέρει τῆς ἀντινομίας τῷ ἐκεῖ μὲν παραβεβάσθαι ἤδη τὸν ἕτερον τῶν νόμων, ἐνταῦθα δὲ βουλὴν προκεῖσθαι, πότερον αὐτὸν παραβατέον, ὥς ἐπὶ τοῦ κεραυνωθέντος τυράννου ἐν ἧ ἐτυράννει πόλει.

4.721 ἐπειδὴ δὲ δωρεᾶς αἵτησις καὶ ἐν στοχασμῷ ἐμπίπτει, ὥς ἐπὶ τοῦ ὑποσχομένου μάγου εἶσω πέντε ἡμερῶν ἀποκτενεῖν τὸν τύραννον, καὶ ἐν ὄρω ἐν πραγματικῇ, ἰστέον, ὅτι αὐτὴ διαφέρουσιν ἀλλήλων, ὅτι ἐν ἐκείνοις μὲν οὐχ ὥρισται, ποίαν αἰτεῖ ὁ λαβεῖν ἀξίων, ἐν αὐτῇ δὲ ὥρισμένην αἰτεῖ. οἷον ἢ πατέρα σώζεσθαι ἢ ἐχθροῦ φόνον ἢ γυναῖκα πρὸς γάμον. καὶ ἔτι ἐν μὲν τῷ ὄρω οὐδ' ὅλως τὸν αἰτοῦντα φάμεν ἄξιον εἶναι δωρεᾶς, οὐ γὰρ τὸ παρὰ τοῦ νόμου διηγορευμένον

ἐπὶ τῇ δωρεᾷ πεπραχέναι· ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ τῆς μὲν αἰτουμένης κωλύομεν τὸν αἰτοῦντα τυχεῖν, ἑτέραν δὲ λαμβάνειν συγχωροῦμεν· διαφέρει δὲ ἡ κατὰ ἀμφισβήτησιν πραγματικὴ τοῦ κατὰ ἀμφισβήτησιν ὅρου, ὅτι ἐν μὲν τῷ ὅρῳ ἐκ λείποντος καὶ πεπραγμένου συνέστηκεν ἡ ἀμφισβήτησις, καὶ ἑαυτὸν μὲν ἄξιον εἶναι λέγει τοῦ αἰτουμένου, τὸν δὲ ἀντιλέγοντα οὐδαμῶς. ἐνταῦθα δὲ ἑαυτὸν μὲν μᾶλλον ἄξιον εἶναι φησιν, ἥττον δὲ τὸν ἐναντιούμενον· διόπερ ἐν ταῖς πραγματικαῖς, ἡνίκα ποιούμεθα τὰς συγκρίσεις, οὐ χρὴ τὸν ἀμφισβητοῦντα ψέγειν, ἀλλὰ κἀκεῖνον μὲν ἐπαινεῖν, ἑαυτὸν δὲ μᾶλλον προκρίνειν, ὡς ἐπὶ Κεφάλου καὶ Ἀριστοφῶντος, οἱ περὶ τοῦ γέρωσ ἀμφισβητοῦσιν· δύο δὲ τῆς ῥητορικῆς εἰδῶν, ὡς πολλάκις ἔφαμεν, ἐν ταῖς στάσεσι θεωρουμένων, δικανικοῦ τε καὶ συμβουλευτικοῦ, τὸ μὲν δικανικὸν ἐν ταῖς ἄλλαις ἐμπίπτει στάσεσι, τὸ δὲ συμβουλευτικὸν ὑπὸ μόνην σχεδὸν ἀνάγεται τὴν πραγματικὴν, συνεπιπλεκομένων αὐτῇ καὶ τῶν ἄλλων δύο εἰδῶν· σπανίως γὰρ ἔν τε στοχασμῷ συμβουλὴ εὐρεθήσεται, ὡς ἐπ' ἐκείνου· πολιορκούμενοί τινες ἀνέωξαν τὰς πύλας καὶ βουλεύονται οἱ πολιορκοῦντες, εἰ χρὴ εἰσελθεῖν· σπανίως δὲ καὶ ἐν ὅρῳ, ὡς ἐπ' ἐκείνου· νόμος τὴν ἄχρηστον ἡλικίαν ἀποκτείνει· τρισαριστεὺς ἄχειρ ἐστὶ καὶ βουλεύονται περὶ τούτου.

4.722 τοῦτο γὰρ οὐκ ἔστι κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, εἰ καὶ Μινουκιανός φησιν, ἀλλ' ὅρος ζητοῦμεν γὰρ, τίς ἐστὶν ἡ ἄχρηστος ἡλικία· καὶ εἰ ἄχρηστός ἐστιν ὁ τρισαριστεὺς· πλὴν οὖν ὀλίγων συμβαίνει πᾶσαν συμβουλὴν ὑπὸ τὴν ἄγραφον ἀνάγεσθαι πραγματικὴν. οὐ μόνον δὲ τὸ συμβουλευτικὸν, ἀλλ' ἤδη καὶ τὸ δικανικὸν εἶδος ἐπιδέχεται ἡ πραγματικὴ. πᾶσαι γὰρ αἱ τῶν παρανόμων γραφαὶ πραγματικῆς στάσεως εἰσι. πᾶσα δὲ συμβουλὴ, ὡς φησιν Ἀριστοτέλης, περὶ τούτων γίνεται γενικῶς, περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, περὶ πόρου χρημάτων, περὶ εἰσαγωγῆς καὶ ἐξαγωγῆς χρημάτων, περὶ οἰκισμοῦ πόλεως ἢ κατασκαφῆς, περὶ νόμων, περὶ τιμῆς. ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐν ὅρῳ περὶ τιμῆς ἔσθ' ὅτε γίνεται ἡ ζήτησις, ὅτ' ἂν τις ἀξιοῖ τιμᾶσθαι τύραννον διώξας ἢ προσκτησάμενός τινα πόλιν, ἰστέον, ὅτι ἐν ὅρῳ μὲν ἡ ζήτησις περὶ τὸ πρᾶγμα γίνεται, εἰ τὸ διώξαι μόνον τὸν τύραννόν ἐστι τυραννοκτονία, ἢ τὸ πείσαι Φίλιππον ἀποδοῦναι Ἀμφίπολιν προσκτήσασθαι πόλιν· ἴν' εἰ τοῦτο γένοιτο φανερόν, τῆς προσηκούσης ὁ αἰτῶν τύχη τιμῆς· ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ φανεροῦ τοῦ πράγματος ὄντος, ἡ σκέψις γίνεται περὶ τοῦ ποῖαν τινὰ λαβεῖν χρὴ τὸν αἰτοῦντα δωρεάν.

4.723 Εἰσὶ δὲ καὶ περὶ τιμωρίας ἐν πραγματικῇ ἀμφισβήτησεις, ὡς ἐπ' ἐκείνου· ἐξῆν ἐν πολέμῳ μισθωσάμενον ἕτερον ἐκπέμπειν ἀνθ' ἑαυτοῦ· πολέμου καταλαβόντος ἐξέπεμψέ τις ἄλλον ἀνθ' ἑαυτοῦ μισθωσάμενος· ἀριστεύσας ἐκεῖνος κατὰ τὸν νόμον ἔλαβε τὴν δωρεάν· ἑτέρου πολέμου καταλαβόντος ἐξέπεμψεν αὐτὸν μισθωσάμενος· ἔλιπε τὴν τάξιν καὶ νόμου κελεύοντος κολάζεσθαι τὸν λιπόντα τὴν τάξιν ἀντιπροβάλλονται ἀλλήλους, ὃ τ' ἐκπέμψας καὶ ὁ πεμφθείς· τοῦτο δὲ τὸ ζήτημα τινὲς φασὶ γνώμης στοχασμὸν, τῷ πλείστους ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ἐμφαίνεσθαι στοχαστικούς· ἔστι δὲ πραγματικῆς ἀγράφου κατὰ στοχασμὸν αἰτούσης τὴν ζήτησιν· καθόλου δὲ χρὴ γινώσκειν, ὅτι πολλὰ προβλήματα ἐστίν, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται, ἅπερ ὑπὸ μίαν ἄντικρυς ἀνάγειν στάσιν οὐχ οἷόν τε, ὥσπερ καὶ τόδε, νόμος τὸν στρατηγὸν τοὺς καταστείχοντος φυγάδας ἀναιρεῖν· διδύμων ἀδελφῶν τὸν ἕτερον φυγόντα εἴργειν ὁ νόμος κατιέναι, τὸν ἕτερον συναποδημήσαντα μόνον, εἴτα ἐπανιόντα ἀπέκτεινεν ὡς φυγάδα ὁ στρατηγός· καὶ κρίνεται φόνου, τοῦτο γὰρ καὶ γνώμης ἢ τις εἴποι στοχασμὸν καὶ συγγνώμης.

4.724 Σωπάτρο υ. Τίς ἡ ἄγραφος καὶ ἔγγραφος ἐδίδαξεν ὁ τεχνικός, ὅτι ἔγγραφος μὲν ἡ ἀπὸ ῥητοῦ τὴν ζήτησιν ἔχουσα, δεῖ δὲ προσθεῖναι καὶ περὶ ῥητόν· αἱ γὰρ τῶν νόμων εἰσφοραὶ ἐξετάζονται, πότερον κατὰ νόμον καὶ κατὰ δίκαιον ἢ οὐ· καὶ πότερον συμφέρον καὶ ἔνδοξον ἢ τοῦναντίον· ἰστέον μέντοι, ὡς ἐν τῇ ἀγράφῳ ἐμπίπτει ἔσθ' ὅτε ῥητόν, ὡς ἐπὶ τῆς ἀποκτεινάσης γυναικὸς τύραννον τὸν ἄνδρα καὶ αἰτούσης εἰς τὴν δωρεάν τὴν σωτηρίαν τῶν τέκνων, νόμου ὄντος τῷ τυράννῳ συναποθνήσκειν τὰ τέκνα· ἐνταῦθα γὰρ κεῖται μὲν τὸ ῥητόν· ἀλλ' ἐπειδὴ οὐ περὶ

αὐτοῦ ἡ ζήτησίς ἐστιν, οἷον εἰ ἔννομον ἢ δίκαιον ἢ συμφέρον, ἀλλὰ περὶ τὴν ποιότητα τῆς δωρεᾶς· οἷον πότερον ἢν αἰτεῖ δεῖ λαμβάνειν αὐτὴν ἢ ἑτέραν, ἢ ζήτησις ἄγραφός ἐστι πραγματική· ἀλλὰ δὴ καὶ ἐν τῇ ἀγράφῳ ἐστὶν εὐρεῖν τὸ ἔθος ἀντὶ νόμου παραλαμβανόμενον, ὡς Δημοσθένης ἐν τῷ κατ' Ἀνδροτίωνος· „φήσει τοίνυν τούτῳ τῷ τρόπῳ ἀπάσας εἰληφέναι τὰς βουλὰς“· ὁμολογουμένως γὰρ ἐνταῦθα ἐπὶ τὸ ἔθος ἀντὶ νόμου κατέφυγεν. Τὸ τοίνυν νόμιμον ἐν τῇ ἐγγράφῳ μιᾷ τῶν νομικῶν ὑποπίπτει στάσεων καὶ κατ' αὐτὴν γε διαιρεθήσεται· αὐτίκα δὲ περὶ τῶν νομικῶν στάσεων λέξομεν. Συριανο ὤ. Τὸ νόμιμον πλατύνεται τῇ τε γνώμῃ τοῦ νομοθέτου καὶ τοῖς περιστατικοῖς μορίοις καὶ νόμοις ἑτέροις· ὡς καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ στεφάνου τὸ νόμιμον διὰ νόμων ἑτέρων ἐπλάτυνεν· ἔθηκε δὲ τὸ νόμιμον ἐξ ἀρχῆς· οὐ γὰρ ὡς ἕτεροί φασιν ἐν μέσῳ τοῦ λόγου· ἀφ' οὗ γὰρ τὴν πολιτείαν τὴν ἑαυτοῦ καὶ τὴν περὶ τὸν δῆμον εὖνοιαν ἐξετάζει, οὐδὲν ἄλλο ποιεῖ, ἢ τὸ νόμιμον κατασκευάζει· τοῦ γὰρ Αἰσχίνου τὸ Κτησιφῶντος ψήφισμα παρὰ τρεῖς γεγράφθαι λέγοντος νόμους· πρῶτον μὲν ὅτι ψευδῇ γέγραφε περὶ Δημοσθένους γράμματα γράψας ὅτι εὖνους· νόμος δέ ἐστιν ὁ κωλύων ψευδῇ εἰσφέρειν γράμματα· δεύτερον δὲ μὴ ἐξεῖναι ἐν θεάτρῳ στεφανοῦσθαι, ἀλλ' ἐν πνυκί· τρίτον, τὸν ὑπεύθυνον μὴ στεφανοῦσθαι, πρῶτον ἐξετάζει Δημοσθένης τὸν περὶ τοῦ μὴ ψευδῇ γράφειν νόμον καὶ δείκνυσι διὰ τῆς αὐτοῦ πολιτείας τὴν τε εὖνοιαν ὡς οὐ ψευδῇ γέγραφε Κτησιφῶν, ἀλλ' ὅτι μάλιστα ἀληθῇ· ἀφ' οὗ γ' οὖν τῆς ἑαυτοῦ πολιτείας ἄρχεται τόπου καὶ τῆς εὐνοίας, ἀπ' ἐκείνου τὴν ἐξέτασιν ποιεῖται· ἐπιδείκνυσι γὰρ, ὡς οὐ παράνομον τὸ ψήφισμα Κτησιφῶντος, μὴ περιέχον ψευδῇ γράμματα περὶ Δημοσθένους ὡς εὖνους τῇ πόλει, ἀλλ' ἀληθῇ· ζηλώσομεν οὖν τὸν Δημοσθένην πλατύνοντες τὸ νόμιμον, καθάπερ ἐκεῖνος ἐν τῷ περὶ στεφάνου καὶ ἐν τῷ κατὰ Ἀριστοκράτους καὶ πρὸς Λεπτίνην· πλατυνοῦμεν δὲ τὸ νόμιμον καὶ ἀπὸ τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων· ἀπὸ προσώπων μὲν, τίς ἐστὶν ὁ γράφων πολεμεῖν ἢ βοηθεῖν· καὶ πότε καὶ τίσι καὶ πῶς· ἀπὸ πραγμάτων.

4. 725 διὰ τί χρὴ πολεμεῖν ἢ βοηθεῖν. ἐν μὲν οὖν τῇ ἐγγράφῳ πραγματικῇ τὸ νόμιμον ἐμπίπτει, ἔπεται δὲ αὐτῷ καὶ τὸ ἔθος· ἐν δὲ τῇ ἀγράφῳ τὸ μὲν νόμιμον οὐκ ἐμπίπτει, τὸ δὲ ἔθος ἀντ' αὐτοῦ παραληψόμεθα.

4. 726 Σωπάτρο υ. Περὶ τῆς ἐγγράφου ἐπαγγέλλεται διὰ τῶν νομικῶν ἡμῖν τὴν δύναμιν γνωρίσαι· ἀδύνατον γὰρ μὴ πρότερον μαθοῦσι τὰς νομικὰς στάσεις, ἀκριβές τι περὶ αὐτῆς ἔρεῖν· πλὴν ἵνα μὴ πάντῃ ἀνήκοι ταύτης κατὰ καιρὸν ὤμεν, ἐροῦμεν ἡμεῖς ἐφ' ὅσον ἐνδέχεται. ἐξετάζοντες τοίνυν τοὺς νόμους ἐν τῇ ἀγράφῳ ἐκ τεσσάρων αὐτοὺς κατασκευάσομεν τρόπων, ἐκ τῆς πολιτείας, εἴτα ὅτι ἀνάκειται τοῖς τῶν Ἑλλήνων σοφωτάτοις, ἀπὸ παραδείγματος, ἀπὸ καιροῦ· ἀπὸ πολιτείας μὲν, οἷον ὅτι ἐν δημοκρατίᾳ ἐτέθη, ἣτις ἀρίστη τῶν πολιτειῶν πασῶν· ἀπὸ τῶν προσώπων, οἷον ὅτι οὐχ οἱ τυχόντες ἔθεντο τοῦτον, ἀλλ' οἱ μέγιστοι τῶν ἀνθρώπων καὶ σοφώτατοι· ἀπὸ τοῦ πράγματος, οἷον ὅτι περὶ τῶν μεγίστων προστάττει· ἀπὸ τοῦ καιροῦ, ὅτι νῦν μάλιστα χρηστὸν τῷ νόμῳ ἐν εἰρήνῃ τυχὸν ἢ πολέμῳ· πλατύνεται δὲ τὸ κεφάλαιον ἐκ τε τῆς τοῦ ταῦτα νομοθετήσαντος δόξης· οἷον ὅτι Σόλων, ἢ Δράκων ἢ Κλεισθένης· καὶ ἐκ τοῦ πολλὰ τὸν νόμον λυσιτελεῖν τῇ πόλει· καὶ ἔτι κατασκευάζεται τὸ νόμιμον ἐκ τε ῥητοῦ καὶ διανοίας καὶ ῥητῶν ἑτέρων παραθέσει· ἐκ διανοίας μὲν, ὡς Αἰσχίνης πολλαχοῦ ἐποίησεν· ἅμα γὰρ τῷ ῥητῷ καὶ τὴν διάνοιαν τιθεὶς κατασκευάζει τὸ νόμιμον· ἐκ παραθέσεως δὲ ῥητῶν, δεικνύντες σύμφωνα τοῖς κειμένοις τὰ εἰσαγόμενα, ὡς Τιμοκράτης κατηγορούμενος ὑπὸ Διοδώρου ἢ Δημοσθένους, ὡς παράνομα γεγραφώς· σύμφωνα γάρ φησι γεγραφέναι ἐκείνῳ τῷ νόμῳ τῷ λέγοντι· „οὐδὲ δῆσω Ἀθηναίων οὐδένα, ὃς ἂν ἐγγυητὰς παράσχη τὸ αὐτὸ τέλος τελοῦντας.

4. 727 “ ἐὰν μέντοι ἀνασκευάσωμεν, τοῖς τε ἐναντίοις τῶν προειρημένων χρῆσόμεθα κατασκευῶν· καὶ ἄλλοις ὁπόσοις ὁ ἀνασκευαστικὸς χορηγεῖ τόπος· καὶ ἔτι ἂν ὁ ἀντίδικος τῷ ῥητῷ

ἰσχυρίζεται, ἡμεῖς τῇ τοῦ ῥητοῦ διανοίᾳ χρῆσόμεθα, ὡς Θουκυδίδης ἐν τῇ Κορινθίων
 δημηγορίᾳ· τῶν γὰρ Κερκυραίων εἰπόντων, „ὡς λύσετε τὰς πρὸς Λακεδαιμονίους σπονδὰς
 δεξάμενοι ἡμᾶς· εἴρηται γὰρ ἐν αὐταῖς τῶν Ἑλληνίδων πόλεων τὰς συμμαχίδας ἐξεῖναι παρ’
 ὁποτέρους βούλονται ἵεναι.“ καὶ τῷ ῥητῷ τούτῳ ἰσχυρισμένων, ὁ Κορίνθιος τῇ διανοίᾳ λύει
 λέγων· οὐ τοῖς ἐπὶ βλάβῃ ἰοῦσιν ἡ ξυνηθήκη ἐστίν· οὐδ’ ὅστις τοῖς δεξαμένοις, εἰ σωφρονοῖεν,
 πόλεμον ἀντὶ εἰρήνης ποιήσει. καὶ ῥητὰ δὲ ῥητοῖς παραθῶμεν ἐναντία τῷ εἰσαγομένῳ
 δεικνύντες· ὡς Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Τιμοκράτους, ἄλλων τε νόμους παραθεῖς, οἷς ἐναντία
 νενομοθέτηκε, καὶ αὐτοῦ Τιμοκράτους πρότερον εἰρημένον ἐναντίον τοῦ νῦν παρ’ αὐτοῦ
 εἰσαγομένου. Ἐν δὲ τῇ ἀγράφῳ τὸ ἔθος ὡς νόμιμον ἐξεταστέον· οἷον ὅτι καὶ ἀξιόις καὶ οἷα
 καὶ ὅσα οὐδεὶς πω πρότερον ταῦτα δὲ πάλιν ἐνστάσει καὶ ἀντιπαραστήσει μεθοδεύσομεν·
 ἀντιπαραστήσει μὲν, οἷον Κλέων ἀξιόι μετὰ τὰ ἐν Πύλῳ Πύθιος καλεῖσθαι· καὶ ἀξιόις· καὶ ἀξιῶ·
 καὶ ἀξιῶ· καὶ ἀξιῶ γὰρ καὶ τὰ πεπραγμένα. ἐνστάσει δὲ· εἴτα μέντοι οὐδὲ καὶ ἀξιῶ· καὶ γὰρ καὶ Περικλῆς
 Ὀλύμπιος ἐκλήθη· ποτέρῳ δὲ πρότερον χρηστέον, τῇ ἐνστάσει ἢ τῇ ἀντιπαραστάσει, οἱ καιροὶ
 διδάσκουσιν, ὡς καὶ ἐν στοχασμῷ διωρισάμεθα· Συριανοῦ ὅτι· ἔθος ἐστὶν ὅπερ ἢ χρόνος
 ἐκράτουνεν, ἢ ὡς συμφέρον αἱ τῶν πολλῶν ἐκύρωσαν γνῶμαι· διαφέρει δὲ νόμος ἔθους τῷ τὸ
 μὲν ἄγραφον εἶναι, τὸν δὲ ἔγγραφον· καὶ τὸ μὲν καθόλου, τὸ δὲ ἐπὶ μέρους εἶναι· καὶ τὸ μὲν
 φύσει, τὸ δὲ θέσει· ζητεῖται δὲ καὶ ἐπὶ τούτου, τίνες τε τοῦτο ἔθεσαν καὶ παρὰ τίνων· πλατύνεται
 δὲ τόποις ἕξ· διὰ τε τῆς πατρίου πολιτείας, ὅπερ ἐστὶ τὰ παρ’ ἡμῖν ἔθῃ· καὶ διὰ παραδειγμάτων,
 τουτέστιν εἴ τινας ἄνδρες παρ’ ἡμῖν τετυχήκασιν ἄριστοι δωρεᾶς· καὶ ἀπὸ τῶν εὐνομουμένων
 πόλεων καὶ τῶν παρ’ αὐταῖς ἀρίστων, καὶ ἀπὸ τῶν περὶ τοὺς ἥρωας τιμῶν· ἔτι δὲ ἀπὸ τῶν παρὰ
 βαρβάρους τιμηθέντων, καὶ ἀπὸ τῶν παρ’ αὐτοῖς ἐπαράτων· τοῦτο δὲ ἱκανῶς Ἀριστείδης ἐν τῷ
 Περικλεῖ ἐπλάτυνεν· ὃν ἀξιόι τις ἀποστήναι τῆς προσηγορίας τοῦ Ὀλυμπίου, κατέχοντος τοῦ
 λοιμοῦ, κατάλογόν τε τῶν προγόνων ποιούμενος, καὶ τὰς πράξεις αὐτῶν διεξιῶν, καὶ τὴν
 παλαιὰν πολιτείαν ἀνυμνῶν καὶ δεικνύς, ὡς οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ὄνομα θεῶν ἔλαβεν·
 καὶ τὸν μὲν Ἀριστείδου Περικλέα παραδειγμα σαφὲς ἔξομεν περὶ τοῦ μὴ δεῖν τοῖς μὴ κατ’ ἔθος
 οὔσι χρῆσθαι· εἰς δὲ τὸ μὴ χρῆναι λύειν τὰ ἔθῃ, τὸν πρὸς Λεπτίνην Δημοσθένους.

4 . 729

λύεται δὲ τὸ ἔθος τοιῶςδε, ὥσπερ ἐπὶ Κλέωνος τοῦ ἀξιοῦντος καλεῖσθαι Πυθίου μετὰ τὰ ἐν
 Πύλῳ· πρὸς γὰρ τὴν ἀντίθεσιν, τὴν ὅτι καὶ ἀιτεῖς, ἀπαντήσῃ ὁ Κλέων λέγων· ἀλλ’ οὐδὲ πρὸς
 τὸν βίον ἅπαντα ἐξ ἀρχῆς παρῆλθεν, οὐδὲ τέλεια ἐξ ἀρχῆς ἀνεφάνη, ἀλλὰ μὴ πρότερον ὄντα
 κατὰ μέρος ἤρξατο γίνεσθαι, οὕτω καὶ τέχναι ἠυξήθησαν, καὶ τὰ πράγματα εἴληφε τὰς
 ἐπιδόσεις· καὶ παραδείγματα ἐπάξει νόμων, τεχνῶν, ἱατρικῆς, κυβερνητικῆς, φιλοσοφίας, καὶ
 τῶν τοιούτων· ἕκαστα δὲ τούτων κατὰ ἐνστάσιν καὶ ἀντιπαραστάσιν εἰσάξομεν· ἐνστάσεως δὲ
 ἴδιον τὸ ἐξ ἐναντίας ἴστασθαι πρὸς τὰ λεγόμενα καὶ ψευδῇ δεικνύναι, ἀντιπαραστάσεως δὲ τὸ
 συντρέχειν μὲν τοῖς ὑπὸ τοῦ ἀντιδίκου λεγομένοις, ἐκ δὲ τοῦ ἀκολούθου περιτρέπειν εἰς τὸ
 ἐναντίον. Σωπάτρο υ. Καίτοι καὶ ἐν ταύτῃ ἐστὶ ῥητὸν ἐνίοτε ἐμπίπτον, ὡς ἤδη εἴρηται, ἀλλ’ οὐ
 περὶ αὐτοῦ ἡ ζήτησις· εἰς γὰρ κατασκευὴν λαμβάνεται· πολλάκις δὲ καὶ ἀμφοτέρω ἐν τῇ
 ἀγράφῳ εὐρίσκεται, ἔθος φημί καὶ νόμος, ὡς καὶ ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου πεποίηκεν·
 μετὰ γὰρ τὸ ῥητὸν ἐξήτασε τὸ ἔθος λέγων, ὡς οὐ μόνον τοῖς νόμοις ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔθεσιν
 ὥρισται· πρῶτον μὲν γὰρ Ναυσικλῆς στρατηγῶν ἐφ’ οἷς ἐπέδωκε τετίμηται· εἴθ’ ὅτε τὰς ἀσπίδας
 Διότιμος ἔδωκε· καὶ πάλιν Χαρίδημος ἐστεφανοῦτο. συνάγων ἐκ τούτων ὅτι καμὲ δεῖ τὰ ὅμοια
 τούτων παθεῖν· ὑπέταξε γὰρ τὸ ἔθος τῷ νομίμῳ· ἔθος γάρ ἐστι τὸ ἐν συνηθείᾳ κρατῆσαν, καὶ
 ὅπερ ὁ χρόνος ἐκράτουνεν· κατασκευάζεται δὲ τὸ ἔθος ἢ ἐκ προγόνων ἢ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν· εἰ δὲ
 οἰκείων ἀποροίμεν παραδειγμάτων, χρῆσόμεθα τοῖς ξενικοῖς· οἷον ὅτι καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ
 ἄλλοι τινὲς τοῦτον πολιτεύονται τὸν τρόπον· ἐξ ἡμῶν δὲ αὐτῶν, ὅτι καὶ ἡμεῖς τοιοῦτον
 ἐπράξαμεν ποτε, καὶ σύνηθες τῇ πόλει τὸ πρᾶγμα, τοιαύτας διδόναι δωρεάς· πλατύνεται δὲ καὶ

αὐτὸ οἷςπερ καὶ τὸ νόμιμον, προσώπῳ, πράγματι, καιρῷ προσώπῳ μὲν, οἷον ὅτι Περικλῆς τοῦτο ἔπραξεν ὁ συνέσει ἀπάντων Ἑλλήνων διαφέρων· πράγματι δέ, οἷον, ὅτι μέγα τοῦτο τῆς πόλεως κατόρθωμα· καιρῷ δέ, οἷον ὅτι καὶ εἰρήνη καὶ πολέμῳ τότε λυσιτελεῖ ταῦτα μὲν οὖν κατασκευάζοντες· ἀποτρέποντες δὲ τοῖς ἐναντίοις χρησόμεθα, ὡς Δημοσθένης ἐν τῷ πρὸς Λεπτίνην· ἐκείνου γὰρ λέγοντος, ὅτι οἱ πρόγονοι οὐδὲν ἐδίδοσαν, αὐτὸς φησιν, ὅτι οὐκ ἀκολουθητέον τοῖς προγόνοις· ἢ γὰρ τῶν πραγμάτων διαφορὰ καὶ τὰς δωρεὰς διαφόρους ποιεῖ· καὶ πάλιν ἀνδρῶν ἐνδόξων παρατιθέμενοι κατορθώματα λέξομεν, ὅτι Θεμιστοκλῆς καὶ Μιλτιάδης τὰ τοιαῦτα κατορθώσαντες οὐκ ἤτησαν τοιαύτην δωρεάν· ὡς ἀμέλει καὶ Αἰσχίνης ποιεῖ· φησὶ γὰρ, ὅτι καὶ στρατηγῶν καὶ ῥητόρων ἐνδόξων γενομένων, οὓς ἡ πόλις μεγίστης ἡξίωσε τιμῆς· τὰ δὲ ξενικὰ παραδείγματα ἢ Ἑλληνικῆς ἐστὶ πολιτείας ἢ βαρβάρου.

4.730 ἐξ Ἑλληνικῆς μὲν, ὡς ὁ ἐκ Λακῶνων ἢ Βοιωτῶν· ἐκ βαρβάρου δέ, ὡς ἐκ Περσῶν καὶ Σκυθῶν· διὸ τὰ μὲν Ἑλληνικὰ ἀνατρέποντες μετρίου ἀξιῶσομεν διασυρμού, τοῖς δὲ βαρβάροις τελείᾳ χρησόμεθα καταφορᾷ· τετήρηκε δὲ καὶ τοῦτο Δημοσθένης· ἐκεῖνος γὰρ εἰς τοῦτο ἐλθὼν φησιν· οὐ δεῖ τοὺς ἐτέρων νόμους ἐπαινέειν ἐπὶ τῷ τοὺς ἐνθάδε λυμαίνεσθαι, περὶ Ἑλλήνων ἐνταῦθα λέγων· περὶ δὲ βαρβαρικῶν ὑπόδειγμα ὁ Ἀριστείδης εἰς Περικλέα, ἐν οἷς φησι „μὴ βαίνης, ὦ παῖ Ξανθίππου, μὴ τοὺς Γίγαντας μιμώμεθα, οἱ λέγονται τοξεύειν εἰς τὸν οὐρανόν, μὴ τὸν τῶν Περσῶν βασιλέα καὶ τοὺς σὺν ἐκείνῳ“, ὡσαύτως καὶ κατασκευάζοντες τοὺς μὲν Ἑλληνικοὺς ἐπαινέσομεθα ἔθισμούς καὶ τὰ πρόσωπα τῶν ἀφ' ὧν τὰ παραδείγματα, τοὺς δὲ βαρβαρικοὺς ἐκ τοῦ ἐναντίου· οἷον ὅτι ταῦτα παρὰ Πέρσαις ἢ Σκύθαις, οἷς πλούτου καὶ τρυφῆς ἢ τοῦ νομαδικῶς ζῆν μᾶλλον ἐμέλησεν, ἢ σῶφρονος καὶ ἡμέρου πολιτείας· εἰ μὲν οὖν ἀμφοτέρων εὐποροῦμεν τῶν ὑποδειγμάτων, χρησόμεθα τοῖς ἐπιχωρίοις πρὸ τῶν ξενικῶν, εἰ δὲ μὴ τοῖς ἐμπίπτουσιν· Τὸ δίκαιον μῖα τῶν δικαιολογικῶν ὑποπίπτει, καὶ κατ' ἐκείνην διαιρεθήσεται, ὡς ἂν ἐγχωρῇ τοῖς κεφαλαίοις.

4.731 Συριανο ὤ. Τὸ δίκαιον ὁ μὲν Πλάτων εἷς τε τὸ ὅσιον καὶ τὸ ὁμωνύμως τῷ γένει δίκαιον διαιρεῖ ἐν τῷ Εὐθύφρονι· ἔστι δὲ ἡ τοιαύτη ἀκρίβεια φιλοσοφωτέρα. τὸ μὲν ὅσιον τοῖς κρείττοσιν ἡμῶν ἀπονέμουσα, τὸ δὲ δίκαιον τοῖς συστοίχοις. οἱ δὲ ῥήτορες ἀδιαίρετον ἔωντες αὐτὸ, ἅτε τὸ περὶ τὰ ἀνθρώπινα καθῆκον αὐτοῖς μάλιστα θεωροῦντες, πλατύνουσιν αὐτὸ καθάπερ ἐν ταῖς δικαιολογικαῖς· ἐν γὰρ πάσαις ταύταις πολυτρόπως τὸ δίκαιον ἐξετάζεται· ὃ τε κρινόμενος τοὺς ἀκολουθούσους ἀπὸ τῶν ἐξῆς κεφαλαίων ἐπάγει λογισμούς.

4.732 ὁ μὲν φεύγων δίκαιον εἶναι τὸ γεγονὸς ἀποφαινόμενος, ὁ δὲ διώκων ἄδικον αὐτὸ διὰ τῶν ἐναντίων λογισμῶν ἀποδεικνύων. ἐν μὲν γὰρ ἀντιλήψει λέγοντος τοῦ φεύγοντος, εἰ τύχοι, ὡς κατὰ φύσιν γελάσας οὐκ ὀφείλω κρίνεσθαι, ἐξετάζομεν, πότερον ἀφεῖναι τὸν τοιόνδε δίκαιον ἢ μὴ· ἐν δὲ ἀντιστάσει ὁμοίως ὁ φεύγων ἐρεῖ, οὐ δίκαιον εἶναί με κρίσιν ὑπέχειν ὑπὲρ σου πεποιηκότα· ἐν δὲ μεταστάσει ἄλλου αἰτίου ὄντος, ἐν δὲ ἀντεγκλήματι τοῦ πεπονθότος ὑπάρχοντος ἀξίου παθεῖν ἢ πέπονθεν, ἐν δὲ συγγνώμῃ τῆς ἀγνοίας ἢ τῆς ἀνάγκης ἢ τινος ἄλλου βιασαμένου κρείττονος· ἔτι δὲ πλατύνεται τὸ δίκαιον ταῖς εὐλόγοις αἰτίαις· ταύτας δὲ διαιρετέον τῇ τε κατὰ πρόσωπον σχέσει καὶ τῇ κατὰ πράγματα καὶ μερικῶς τῇ ἐκβάσει· οἷον τῇ μὲν κατὰ πρόσωπα σχέσει, εἰ φίλοι οἱ τὴν συμμαχίαν αἰτοῦντες, ἢ ἐχθροὶ ἀδικούμενοι ὑφ' ἐτέρων ἢ ἐπιβουλεύοντες ἄλλοις, ὑπὲρ οἰκειᾶς ἀγωνιζόμενοι ἢ τὴν ἀλλοτρίαν διασῶσαι σπεύδοντες· ἐκ τούτων γὰρ καὶ τῶν τοιούτων τὸ κατὰ πρόσωπα δίκαιον ἐπισκεψόμεθα, ὁ δὲ Θουκυδίδης βιαίτερον κατασκευάζων τὸ δίκαιον ἐν τῇ Κερκυραίων δημηγορίᾳ· οὐκ ἔχων γὰρ κεκρῆσθαι τῇ ἐξετάσει τοῦ δικαίου προηγουμένως διὰ τὸ μὴ φίλους καθεστάναι τοὺς Κερκυραίους τοῖς Ἀθηναίοις, καὶ μὴ δυνάμενος εἰπεῖν ὅτι ὡς φίλοις οὕσι βοηθητέον, οὐ γὰρ συμμαχήσαντες ἦσαν Ἀθηναίοις Κερκυραῖοι, ἐκ τῆς ἀντιφράσεως μεθοδεύσας εἰσήγαγεν ἀποθεραπεύων ἅμα καὶ τὸ ἐκ τοῦ δικαίου ἀντιπίπτον· ἀπῆντα γὰρ αὐτοῖς ὅτι οὐδεπώποτε

γενόμενοι φίλοι οὐδὲ σύμμαχοι, ἀξιοῦτε βοηθείας τυχεῖν· ὁ δὲ, εἰ καὶ μὴ φίλοι, φησὶν, καθεστήκαμεν, ἀλλ' ὅμως οὐδὲ ἐχθροῖς πώποθ' ἡμῖν γενομένοις συναγωνιεῖσθε· καὶ ἔστι τὸ ῥητὸν οὕτως· „εἴτα ἐν ἀδικήματι θήσονται πεισθέντων ὑμῶν ἃ δεόμεθα, πολὺ δὲ ἐν πλείονι αἰτία ἡμεῖς μὴ πείσαντες ἔξομεν· ἡμᾶς μὲν γὰρ κινδυνεύοντας καὶ οὐκ ἐχθροὺς ὄντας ἀπώσεσθε.

4.733 τῶνδε δὲ οὐχ ὅπως κωλυταὶ ἐχθρῶν ὄντων καὶ ἐπιόντων γενήσεσθε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς δύναμιν προσλαβεῖν περιόψεσθε, ἣν οὐ δίκαιον·“ καὶ ἐὰν μὴ ἔχωμεν φίλους δεικνύναι οἷς συμβουλευόμεν βοηθεῖν, ἐπὶ τὴν ἐκ τῆς ἀντιφάσεως μέθοδον τρεψόμεθα· εἰ γὰρ μὴ ὑπάρχοι λέγειν, ὅτι φίλοις ἢ συμμαχοῖς βοηθήσομεν, ἐκεῖνο κατασκευάζειν πειρασόμεθα· τῇ δὲ κατὰ πράγματα σχέσει, ὅταν τὴν τῶν πραγμάτων φύσιν ἐξετάζωμεν· οἷον εἰ δίκαιον καὶ τοῖς μὴ συμμαχήσασι βοηθεῖν ἢ τοῖς ἀδικουμένοις ἐπικουρεῖν, ἢ τοὺς εὐεργετήσαντας λυπεῖν, ἢ τὰ ἐναντία, ὡς Θουκυδίδης ἐν τῇ Κορινθίων δημηγορίᾳ· „καὶ τοι δίκαιοί γ' ἐστὲ μάλιστα μὲν ἐκποδῶν στῆναι ἀμφοτέροις, εἰ δὲ μὴ, τούναντίον ἐπὶ τούτους μεθ' ἡμῶν ἵεναι. Κορινθίοις μὲν γε ἔνσπονδοί ἐστε, Κερκυραίοις δὲ οὐδὲ δι' ἀνακωχῆς πώποτε ἐγένεσθε·“ εἰ δὲ γε λυποίῃ ἡμᾶς τὸ κατὰ πρόσωπον δίκαιον, ἐπὶ τὰ κατὰ πράγματα μόνον φευξόμεθα, ὡς καὶ Ἀριστείδης ἐν Καλλιζένῳ πεποίηκεν· λυποῦντος γὰρ αὐτὸν τοῦ κατὰ πρόσωπα δικαίου, οὐ γὰρ ἡδύνατο λέγειν δίκαιον εἶναι θάπτειν τοὺς μὴ ἀνελομένους τὰ ναυάγια πρὸς ταφὴν τῶν ἐν Ἀργινούσαις πεπτωκότων, ἐπὶ τὸ κατὰ πράγματα δίκαιον ἐχώρησε καθόλου τὸν λόγον εἰσάγων καὶ φησὶν· „ἄνδρες Ἀθηναῖοι βουλευέσθε εἰ χρή τινα θάψαι τῶν τετελευτηκότων·“ τοῦ δὲ κατὰ τὰς ἐκβάσεις τόπου ἐφαψόμεθα μόνον ἐν τῷ δικαίῳ· ἐν δὲ τῷ συμφέροντι τὴν πλατύτητα αὐτοῦ τηρήσομεν.

4.734 ἡ δὲ τοῦ δικαίου λύσις, ὡς καὶ ἀνωτέρω εἴρηται, κατὰ μίαν τῶν δικαιολογικῶν γίνεται στάσεων, οἷον ἐπ' ἐκείνου τοῦ ζητήματος· φυγάδες πόλιν ἔκτισαν· καὶ γράφει τις στρατεύειν ἐπ' αὐτούς· λεγόντων γὰρ ἡμῶν μὴ δίκαιον εἶναι περιορᾶν κατοικιζομένους τοὺς φυγάδας καὶ τρόπον ἕτερον κατάγοντας ἑαυτούς, ἀντιτέθεικεν ἡμῖν ἀντιληπτικὸν τόδε· ἀλλ' οὐδεὶς κεκώλυκε νόμος κτίζειν ὅπου βούλονται τοὺς φυγάδας πόλεις. Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου. Εἴρηται καὶ πρώην περὶ τῆς τάξεως τοῦ δικαίου, οὐ χειρόν δὲ ἴσως καὶ νῦν εἰπεῖν, ὅτι δευτερόν ἐστι κεφάλαιον τὸ δίκαιον· μετὰ γὰρ τὰ ῥητὰ καὶ τὰ ἔθη, τὰ συγχωροῦντα τόδε τι ποιεῖν ἢ τούναντίον λύνοντα, ἐπὶ τὰς τῶν λογισμῶν κατασκευὰς ἐρχόμεθα, ἐν οἷς τὸ δίκαιον τὴν ἀξίαν ἐκάστου παράστησιν· ὑποπίπτει δὲ μιᾷ τῶν ἀντιθετικῶν ἥτοι δικαιολογικῶν αἱ εἰσιν, ἀντίληψις, ἀντίστασις, ἀντέγκλημα, μετὰστασις, συγγνώμη· ὥσπερ γὰρ εἶπομεν ἐν τῷ νομίμῳ ὡς ἀπὸ τῶν νομικῶν στάσεων ἐμπίπτει ἡ ἀντίθεσις, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῷ δικαίῳ κεφαλαίῳ ἀπὸ τῶν δικαιολογικῶν ἐμπίπτουσιν ἀντιθέσεις, καθ' ἃς τοῖς κεφαλαίοις τῆς ἐμπίπτουσης στάσεως ἐπιχειροῦμεν πρὸς τὴν τούτων λύσιν, ὡς ἂν ἡ ὕλη τοῦ πράγματος διδῶ· καὶ παράδειγμα τοῦ κατὰ ἀντίληψιν δικαίου οἱ φυγάδες οἱ πόλιν ἐπὶ τοῖς ὁρίοις κτίζοντες τῆς πατρίδος, δι' οὓς βουλὴ τῆς πόλεως, εἰ χρή κατ' αὐτῶν ἐπιστρατεύειν· ἔστι γὰρ ἡ προβολή, ὅτι πολλῶν κακῶν αἴτιοι γεγόνασιν· καὶ μετὰ τοῦτο τὸ μόριον τοῦ δικαίου, ὅτι οὐδεὶς νόμος κωλύει πόλιν κτίζειν τοὺς φεύγοντας· εἴτα ὅρος, εἴτα πηλικότης, ὅτι δεινόν τι συμβήσεται ἐκ τοῦ παροικεῖν τοὺς φυγάδας ἡμῖν· εἴτα τὸ πρὸς τι, ὅτι τοῦτο δεινότερον τοῦ κατὰ τὴν πόλιν μένειν· καὶ ἵνα μὴ μηκύνωμεν τὸν λόγον, πρὸς τὴν ἐμπίπτουσαν ὕλην τῶν πραγμάτων καὶ τὸ δίκαιον ἐξετασθήσεται· διττὸν δὲ τὸ δίκαιον· αἱ γὰρ εὐλογοὶ αἰτίαι εἰς δύο ταῦτα τέμνονται, τῇ τε κατὰ πρόσωπον σχέσει καὶ τῇ κατὰ πρᾶγμα· ὑπὸ μὲν οὖν τῇ κατὰ πρόσωπον σχέσει ἐμπίπτει πᾶσα οἰκειότης, ἐχθρῶν, φίλων, συγγενῶν, ἐνσπόνδων, ἀσπόνδων, οἷον ὅτι δεῖ τοὺς μὲν οἰκείους εὖ ποιεῖν, τοὺς δ' ἄλλοτρίους κακοποιεῖν· τὴν δὲ κατὰ πρᾶγμα γνωριζόμεν ἀπὸ τοῦ πεπραγμένου, ὡς ἐπὶ τούτου· στρατηγὸς τοῖς δούλοις συμπαράτάξας τοὺς ἐλευθέρους ἐνίκησεν,

καὶ τοὺς ἀποθανόντας τῶν δούλων ἐπὶ τοῦ πολέμου τῆς αὐτῆς τοῖς ἐλευθéroις ὁσίας ἡξίωσε, καὶ κρίνεται· ἐρεῖ γάρ, ὅτι ἄτοπον τοὺς τοῖς ἐλευθéroις συγκινδυνεύσαντας μὴ τῆς αὐτῆς αὐτοῖς τῶν νομιζομένων τιμῆς τυχεῖν.

4.735

Ἰστέον μέντοι, ὡς χρή τὰς τοῦ δικαίου ἐργασίας ποιεῖσθαι τὸν τρόπον τοῦτον, μάλιστα μὲν εἰ ἔχοιμεν ἄφ' ἑκατέρων τῶν τε προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων· εἰ δὲ μὴ, χρή ὅρῃν ὁπότερον φαίνεται εὐπρόσωπον, κακείνῳ ἐναγωνίζεσθαι, τὸ δοκοῦν μὴ δίκαιον εἶναι συσκιάζοντας ὡς Ἀριστείδης ἐν τῷ Καλλιξένῳ πεποίηκεν· ἐπειδὴ γὰρ αὐτὸν τὸ κατὰ πρόσωπον ἐλύπει, οὐδὲ γὰρ δίκαιον ἦν εἰπεῖν θάπτειν τοὺς μὴ ἀνελομένους τὰ ναύαγια, ἀλλὰ τῶν αὐτῶν ἐκείνοις ἡξιῶσθαι· ἐκώλυσαν γὰρ ταφῇ παραδοθῆναι τῷ πελάγει, ἐναφέντες τῶν τετελευτηκότων ἐν τῇ ναυμαχίᾳ τὰ σώματα, ὅρα πῶς ἐπιστημόνως αὐτὸν μεταχειρίζεται ἀπὸ τῶν πραγμάτων εἰσάγων τὸ δίκαιον· οὐ γὰρ, εἶπεν, δίκαιον ὑμᾶς θάπτειν τούτους, ἀλλὰ βουλευέσθε, φησὶν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ χρή θάψαι τινὰς τῶν τετελευτηκότων, καθόλου εἰσάγων ἀπὸ τοῦ πράγματος οὐ τῶν προσώπων τὸ δίκαιον· τοῦτο γὰρ δίκαιον παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις νενομοθέτηται, τὸ τοὺς τελευτήσαντας γῇ κρύπτειν· ἄφ' οὗ τὸ λοιπὸν συνελογίσαστο· εἰ γὰρ δίκαιον καὶ ἔθος παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὠμολόγηται, ἔπεται ἐξ ἀνάγκης τὸ καὶ τοὺς στρατηγούς τετελευτηκότας δεῖν θάπτειν· καὶ αὕτη μὲν ἡ κατὰ πρόσωπα καὶ πράγματα τοῦ δικαίου ἐξέτασις· λαμβάνεται δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐκβησομένου καὶ μόνων τῶν εὐλόγων αἰτιῶν· εἰδέναι δὲ χρή, ὡς καὶ τὸ ἐκβησόμενον πλατύνεται μὲν δὴ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις, ἐν δὲ τῷ δικαίῳ, εἰ τάττοιτο, συντόμως διατιθέσθω, ὡς ὁ Θουκυδίδης ἐν τῇ Κορινθίων δημηγορίᾳ, φάσκων, ἐὰν Κερκυραίους δέξησθε; ἡμῖν γενήσεσθε ἀντὶ ἐνσπόνδων πολέμιοι· ἀπὸ δὲ τῶν εὐλόγων αἰτιῶν, ὡς Δημοσθένης περὶ τοῦ Λεύκωνος λέγων οὕτως· ἔχων γὰρ ἐκεῖνος ἑαυτῷ καὶ τοῖς παισὶ τὴν ἀτέλειαν δέδωκεν ἡμῖν ἅπασιν· ἐκ γὰρ εὐλόγου αἰτίας κατεσκεύασεν, ὅτι δεινὸν εἰ αὐτῷ τὴν δωρεὰν τὴν περὶ τῆς ἀτελείας ἦν νόμος ἔθηκε Λεπτίνης ἀφείλετο· ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὡς ὅπου ἀόριστός ἐστι ποιότης, οὐχ εὐρίσκεται τὸ δίκαιον, ὡς ἐν ἐκείνῳ τῷ προβλήματι μετὰ τὰ ἐν Κυζίκῳ γράφει τις ἐν Σπάρτῃ μηκέτι δέχεσθαι αὐτομόλους· τὸ γὰρ δίκαιον ἐν τούτῳ οὐχ εὐρίσκεται ἀορίστῳ ὄντι, ἄδηλον ὃν εἴτις αὐτομολήσει πρὸς Λακεδαιμονίους· ἐὰν δὲ ὠρισμένον ᾖ τὸ πρόσωπον, οἷον τοὺςδε μὲν κολάσαι, τοὺςδε δὲ ἀμείψασθαι δωρεαῖς, εὐρίσκομεν τὸ δίκαιον, ὡς ἐπὶ τούτου νόμος τοὺς ἀριστεύοντας περὶ τοῦ γέρωσ μονομαχεῖν· δύο ἀδελφοὶ ἀριστεύσαντες μονομαχεῖν μὴ βουλόμενοι ἀπέδρασαν, πολεμίων ἐπιόντων ἐπρεσβεύσαντο πρὸς αὐτοὺς οἱ πολῖται, ὑπέσχοντο βοηθεῖν, εἰ λύσωσι τὸν νόμον, καὶ βουλεύονται· τὴν γὰρ ποιότητα τοῦ νόμου τις ἐξετάζων ἐρεῖ, ὅτι δίκαιον ἀμείψασθαι τοὺς ἀριστευκότας ἀφελομένους τὴν εὐλάβειαν, δι' ἣν ἀπέδρασαν.

4.737

Ὡς ἂν ἐγχωρῇ τοῖς κεφαλαίοις· τοῦτο οὐ πάνυ ἀκριβῶς· οὐδέποτε γὰρ εἰς ἑτέρας στάσεως ἐμπεσοῦσα κεφάλαιον στάσις τὰ ἑαυτῆς ἔτι φυλάττει κεφάλαια, ἀλλὰ τὸν σκοπὸν μόνον καὶ τὰ ἐνθυμήματα· κεφαλαίῳ γὰρ οὐ χρήσεται οὐδὲ ἐν στοχασμῷ ἢ ἐν ὄρῳ, ὅτ' ἂν λέγῃ ἀντιλήψῃ ἢ μιᾷ τῶν ἀντιθετικῶν· οὐ γὰρ τὰ κεφάλαια τίθησιν, ἀλλὰ τὸν σκοπὸν μόνον τῆς στάσεως, οἷον ὅτι ἔξεστί μοι ἢ ὅτι ἄξιός παθεῖν, ἢ τι τῶν τοιούτων· οὐκ ἀκριβῶς οὖν εἶπεν τοῦτο. Τὸ συμφέρον διπλοῦν ἐστίν, ὅτι χρήσιμον καὶ ὅτι ἀναγκαῖον, οἷον χρήσιμον προσλαβεῖν Ὀλυνθίους, μᾶλλον δὲ ἀναγκαῖον, ἵνα μὴ μέγας ὁ Φίλιππος λαβὼν αὐτοὺς γένηται καθ' ἡμῶν· τοῦτο δὲ διχῶς ἐξετάσεις· τί ποιοῦσιν ἡμῖν τόδε τὸ πρᾶγμα, περὶ οὗ ἡ βουλή, συμβήσεται, καὶ τί μὴ ποιοῦσιν· ἑκάτερον δὲ αὐτῶν πάλιν τετραχῶς· οἷον εἰ μὲν ἐλοίμεθα αὐτὸ, τὰ μὲν ὑπάρχοντα ἡμῖν ἀγαθὰ παραμενεῖ, τὰ δὲ οὐκ ὄντα προσέσται· τὰ δ' αὖ ὑπάρχοντα φαῦλα ἀποτρεψόμεθα, καὶ τὰ οὐκ ὄντα οὐ προσληψόμεθα· εἰ δὲ μὴ ἐλοίμεθα, τὰ μὲν ὑπάρχοντα ἀγαθὰ ἀπολεῖται, τὰ δὲ οὐκ ὄντα μὲν, προσγενησόμενα δὲ οὐ προσέσται· καὶ πάλιν, τὰ μὲν ὑπάρχοντα φαῦλα παραμενεῖ, τὰ δὲ οὐκ ὄντα προσέσται.

4.738. (1n) Συριανο ὤ. Διαιρεῖται μὲν εἰς τὸ χρήσιμον, ὃ καὶ ἐκ περιουσίας οὕτω καλοῦσι, καὶ εἰς τὸ ἀναγκαῖον, καὶ τρίτον τὸ ἐκβησόμενον· θεωρεῖται δὲ ἐν κτήσει ἀγαθῶν, ἐν ἀποβολῇ κακῶν, ἐν φυλακῇ τοῦ μὴ προσελθεῖν τὰ κακὰ, ἐν συγκρίσει ἀγαθῶν, ἐν συγκρίσει ἀτόπων· ληψόμεθα δὲ ταῦτα, ἐπὶ μὲν τῶν καθ' ἓνα, ἀπὸ ψυχῆς, ἀπὸ σώματος, ἀπὸ τῶν ἐκτός· ἔστι δὲ κατὰ ψυχὴν μὲν καλὰ, αἱ ἀρεταὶ δηλονότι, ἀνδρεία, φρόνησις, δικαιοσύνη, σωφροσύνη, καὶ ὅσα τούτων ἔχεται· κακὰ δὲ ἄγνοια, ἀκολασία, ἀνελευθερία, καὶ τὰ ὅμοια· κατὰ δὲ σῶμα καλὰ μὲν ἰσχύς, υἰγία, κάλλος· κακὰ δὲ ἀσθένεια, νόσος, αἷσχος, ἐπὶ δὲ τῶν ἐκτός καλὰ μὲν φίλοι, χρήματα, περιφάνεια, δόξα· κακὰ δὲ ἐχθροὶ, ἔνδεια, καταφρόνησις, ἀδοξία· ἐπὶ δὲ πόλεως ἀντὶ μὲν τῶν ἀπὸ ψυχῆς παραληψόμεθα νόμον, ἔθος, πολιτείας εὐταξίαν· ἀντὶ τῶν ἀπὸ σώματος τείχη, νεώρια, ἱερῶν κατασκευὴν, πεζοὺς, ὀπλίτας, ἱππέας, ναυτικόν· ἀντὶ δὲ τῶν ἐκτός χρήματα, συμμαχοὺς, δόξαν· ἐξετάσομεν δὲ τὸ συμφέρον διὰ τόπων ἑπτὰ· ἀπὸ τοῦ τοῖς ἐχθροῖς κακοῦ, ἡμῖν δὲ ὠφελίμου· ἀπὸ τοῦ τοῖς ἐχθροῖς ἡδέος, ἡμῖν δὲ ἀσυμφόρου· ἀπὸ τοῦ σφόδρα δεῖν ἐκείνων ἀντέχεσθαι, ὑπὲρ ὧν πόνους τε παμπόλλους ἐπονέσαμεν καὶ χρήματα ἀνηλώσαμεν· ἀπὸ τῆς πάντων ἀνθρώπων ἢ τῶν πλείονων κρίσεως· ἀφ' ὧν οἱ ἐχθροὶ θαυμάζουσιν· ἀπὸ τοῦ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν μὴ ψέγεσθαι· ἀπὸ τῆς τῶν ἐνδόξων κρίσεως· διπλὴ δὲ ἐστὶν ἡ τοῦ συμφέροντος ἐξέτασις, ἡ μὲν τὸ χρήσιμον κατασκευάζουσα, ἡ δὲ τὸ ἀναγκαῖον· οἷον χρήσιμον μὲν Ἀθηναίους Κερκυραίους ποιήσασθαι συμμαχοὺς διὰ τὴν τοῦ ναυτικοῦ δύναμιν, οὐ μέντοι σφόδρα ἀναγκαῖον, Ὀλυνθίους δὲ ἀναγκαῖον, ἵνα μὴ Φίλιππος σὺν ἐκείνοις στρατεύσῃ κατὰ τῆς πόλεως.

4.739 Χρήσιμον δὲ ἡ τοῦ ἀναγκαίου ἐξέτασις, καὶ μάλιστα χώραν ἔχει ἐν ταῖς δυσκολίαις τῶν πραγμάτων, ὅτ' ἂν ἐπὶ πόνους ἢ δαπάνας ἢ ἄλλο τι τῶν δυσχερῶν παρακαλῶμεν τοὺς ἀκούοντας· ἔνθα καὶ ἡ τοῦ ἐκβησομένου ἐξέτασις ἀναγκαία· ὥς εἰ μὴ τάδε πράξομεν, τάδε ἡμᾶς καὶ τάδε περιστήσεται τὰ δεινὰ. ὅπερ ὁ Δημοσθένης ἐν Ὀλυνθιακῷ ποιεῖ, κατασκευάζων οἷα συμβήσεται τοῖς Ἀθηναίοις, εἰ μὴ βοηθήσειαν Ὀλυνθίοις· „καὶ γὰρ, εἰπέ μοι, τίς αὐτὸν κωλύσει δεῦρο βαδίζοντα; Θηβαῖοι; μὴ λίαν πικρὸν εἰπεῖν, καὶ συνεισβαλοῦσιν ἐτοίμως. ἀλλὰ Φωκεῖς; οἱ τὴν οἰκείαν οὐχ οἱοί τε φυλάττειν, ἂν μὴ βοηθήσητε ὑμεῖς ἢ ἄλλος τις.“ Πολλάκις δὲ οἱ ῥητόρων καὶ τὸ χρήσιμον μεθοδεύοντες ἀναγκαῖον πειρῶνται δεικνύναι· ὥς Θουκυδίδης ἐν τῇ Κερκυραίων δημηγορίᾳ· „τὸν δὲ πόλεμον δι' ὃν περ χρήσιμοι ἂν εἴημεν, εἴ τις ὑμῶν μὴ οἶεται ἔσεσθαι, γνώμης ἀμαρτάνει, καὶ οὐκ αἰσθάνεται τοὺς Λακεδαιμονίους φόβῳ τῷ ὑμετέρῳ πολεμῆσειοντα, καὶ τοὺς Κορινθίους δυναμένους τε παρ' αὐτοῖς καὶ ὑμῖν ἐχθροὺς ὄντας καὶ προκαταλαμβάνοντας ἡμᾶς νῦν ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν“.

4.740 διττῶν δὲ οὐσῶν τῶν ἀποδείξεων πανταχοῦ ἐν τε γεωμετρίᾳ καὶ διαλεκτικῇ καὶ ῥητορικῇ, ἥτοι γὰρ προηγουμένως ἀποδείκνυμεν, ἢ εἰς ἄτοπον ἀπάγοντες προηγουμένως μὲν, οἷον διὰ τὸ ἐπιβουλεύειν τῇ πόλει Φίλιππον συμφέρει κτήσασθαι συμμαχοὺς Ὀλυνθίους· εἰς ἄτοπον δὲ ἀπάγοντες, οἷον εἰ γὰρ ἐθέλοιτε τῆς ἐλευθερίας ἀπαλλαγέντες καὶ τοῦ τῶν ἄλλων ἡγεῖσθαι, δουλεύειν τε ἐτέροις καὶ ὑποτετάχθαι, μὴ πολεμεῖτε Φιλίππῳ· διττῶν οὖν, ὥς ἔφαμεν, οὐσῶν ἀποδείξεων, ἔοικεν ἡ μὲν τοῦ χρησίου κατασκευὴ τῇ προηγουμένῃ ἀποδείξει, ἡ δὲ τοῦ ἀναγκαίου τῇ εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῇ, μᾶλλον δὲ ἐπὶ τῶν ῥητορικῶν τῇ εἰς ἄδοξον καὶ ἀσύμφορον ἀπαγωγῇ· τὴν δὲ τοῦ χρησίου καὶ τοῦ ἀναγκαίου ἐξέτασιν ποιήσομεθα τετραχῶς ἐκατέραν· ἐπὶ μὲν τοῦ χρησίου ἀντιφατικῶς κατασκευάζοντες, οἷον εἰ μὲν ἐλοίμεθα τόδε, περὶ οὗ ἡ βουλὴ, οἷον συμμαχεῖν εἰ τύχοι Ὀλυνθίοις, τὰ ὄντα ἀγαθὰ παραμενεῖ, ἐλευθερία, ἀσφάλεια, καὶ τὰ οὐκ ὄντα προσέσται, δόξα, σύμμαχοι, χρημάτων πρόσοδοι, τῶν ἄλλων ἡγεμονία· καὶ τὰ μὲν παρόντα φαῦλα ἀπωσόμεθα, χρημάτων ἔνδειαν, συμμαχῶν ἀπορίαν, ἐχθρῶν ἰσχύ· τὰ δὲ οὐκ ὄντα οὐ προσέσται, οἷον ὑπ' ἐχθρῶν ἡττηθῆναι, συμμαχῶν ἀπορῆσαι, καὶ ὅσα τοιαῦτα· εἰ δὲ μὴ ἐλοίμεθα, τὰ τούτοις ἐναντία συμβήσεται ἡμῖν· ἡ δὲ τῶν τοιούτων

ἐργασία τε καὶ χρήσις ἔστι μὲν καὶ παρὰ Δημοσθένει ἐν Φιλιππικοῖς τε καὶ συμβουλευτικοῖς, μάλιστα δὲ παρὰ Θουκυδίδῃ ἐν ταῖς δημηγορίαις· διὸ καὶ δριμύτατος ἐν αὐταῖς ἔστι, διὰ πάντων τῶν εἰρημένων τόπων ἐξετάζειν τὸ χρήσιμον· ἐπιχειρῶν καὶ εἰς τὸ ἀναγκαῖον αὐτὸ μετὰγων.

4.741 Ἰστέον δὲ, ὅτι παρεξόμεθα πρὸ τοῦ συμφέροντος ἔκφρασιν, ἣν ἂν ἡ ὑπόθεσις καὶ ἡ περίστασις εἰσηγῇται· ὅταν ἢ πολιorkία ἢ ἕτερος τοιοῦτος καταλαμβάνεται κίνδυνος· τότε δὲ χρή τὰς ἐκφράσεις τῶν συμβάντων παρέχεσθαι, οἱ καιροὶ διδάξουσιν· ἐὰν μὲν ἐπὶ τι χαλεπὸν δοκοῦν εἶναι καὶ παρακαλῶμεν τοὺς ἀκούοντας, ἀνάγκη προσθεῖναι τὴν ἔκφρασιν· οἷον κινεῖται συνεχῶς ἡ Σικελία, καὶ συμβουλεύει τις μετοικεῖν, ἐὰν γὰρ εὐθύς μὴ προτάξωμεν ἐν ἀρχῇ τὴν ἀπὸ τῶν σεισμῶν ἔκφρασιν, οὐδ' ἂν ἀνάσχοιντο ἡμῶν ἄλλα κατασκευαζόντων· ὑπομνησθέντες δὲ τῶν φοβερῶν διὰ τῆς ἐκφράσεως, εὐαγωγότεροι πρὸς τὸ πεισθῆναι γενήσονται· ἐὰν δὲ περὶ τινος εὐκολωτέρου συμβουλεύωμεν, μέσην τῶν ἄλλων τοῦ συμφέροντος λογισμῶν ἢ καὶ τελευταίαν πολλάκις τάξομεν τὴν ἔκφρασιν, αὕξησιν δι' αὐτῆς τοῖς κατασκευαζομένοις ἐπάγοντες. Σωπάτρο υ.

4.742 Ἀναγκαῖον, εἰ καὶ προεῖρηται, κἀνταῦθα περὶ τῆς τάξεως διαλαβεῖν τοῦ συμφέροντος, μετὰ μὲν οὖν τὸ δίκαιον, διὰ τὸν χρόνον, περὶ ὃν καταγίνεται, περὶ γὰρ τὸν μέλλοντα, τοῦ δικαίου περὶ τὸν παρεληλυθότα τὴν ἐξέτασιν ἔχοντος· πρὸ δὲ τοῦ δυνατοῦ, διότι ὅπερ ἐπὶ στοχασμοῦ βούλησις καὶ δύναμις, τοῦτο ἐν πραγματικῇ συμφέρον καὶ δυνατόν. ἀναλογεῖ γὰρ τὸ μὲν τῇ βούλῃσει, τὰ συμφέροντα γὰρ ἑαυτοῖς αἰρούμεθα, τὸ δὲ δυνατόν τῇ δυνάμει· ὥς οὖν ἐκεῖνα μίγνυνται τὰ κεφάλαια ἀλλήλοις, βούλησίς φημι καὶ δύναμις, οὕτω κἀνταῦθα τὸ συμφέρον καὶ δυνατόν. ἀλλ' εἰ καὶ τάξις οὐδεμία κατὰ τοῦτο, ὅμως χρή ἐπὶ τῷ ἰσχυροτέρῳ αἰεὶ τελευτᾶν· ἰσχυρότερον δὲ δύναμις βούλησεως, καὶ τοῦ συμφέροντος τὸ δυνατόν, ἅτε δὴ περιττοῦ δεικνυμένου τοῦ βούλεσθαι ἀπόντος τοῦ δυνατοῦ. μιμεῖται δὲ τὸ συμφέρον τὴν βούλησιν, πᾶσα γὰρ βούλησις ἐπὶ τὸ συμφέρον ὁρμᾷ. καὶ περὶ μὲν τάξεως τοσαῦτα. πολλὴ δὲ τοῦ συμφέροντος ἐν ταῖς συμβουλαῖς εὐρίσκεται χρεία· διττὸν δὲ, φησὶν, ἔστιν, ὅτι χρήσιμον καὶ ὅτι ἀναγκαῖον. τὸ μὲν οὖν χρήσιμον ἐκ λογισμῶν ἔχει τὴν κατασκευὴν, τὸ δὲ ἀναγκαῖον καὶ ἀπὸ τῆς ἀνάγκης τὴν πίστιν. οἷον χρήσιμον προσλαβεῖν τὴν Ὀλυνθίων συμμαχίαν, μᾶλλον δὲ ἀναγκαῖον, ἵνα μὴ μέγας Φίλιππος προσλαβὼν αὐτὴν γένηται καθ' ἡμῶν. χρήσιμον μὲν οὖν ἔστι τὸ ἐκ περιουσίας λυσιτελές· ἀναγκαῖον δὲ δὲ ὅπερ ἐξ ἀνάγκης αἰρούμεθα· ἐκεῖνο μὲν γὰρ προαιρετικὸν τυγχάνει. προαιρέσει γὰρ τοῦτο αἰρούμεθα. τὸ μέντοι ἀναγκαῖον ἀκούσιόν ἐστι, κἂν γὰρ μὴ βουλώμεθα, ἀνάγκη αἰρεῖσθαι. τοῦτο δὲ φησι τὸ συμφέρον διχῶς κατασκευάσομεν, τί ποιοῦσιν ἡμῖν καὶ τί μὴ ποιοῦσι συμβήσεται. στοχαστικὴ γὰρ ἡ τοῦ συμφέροντος ἐργασία. πάλιν δὲ, φησὶ, τούτων ἕκαστον τετραχῶς ἐξετασθήσεται, οἷον ἐὰν μὲν ἐλώμεθα αὐτὸ, τὰ μὲν ὑπάρχοντα ἡμῖν ἀγαθὰ καὶ ἐξῆς καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐναντίων· τὰ μὲν ὑπάρχοντα φαῦλα ἀποτριψόμεθα, καὶ τὰ λοιπὰ ὥς εἴρηται τῷ τεχνικῷ· κεῖται γὰρ καθόλου τὸ συμφέρον ἐν κτήσει ἀγαθῶν ἢ φυλακῇ τούτων, ἢ ἀποβολῇ τῶν κακῶν.

4.743 Ἰστέον δὲ, ὅτι τινὲς τὸ ἀναγκαῖον ὥς ἴδιον κεφάλαιον βούλονται εἶναι τῆς πραγματικῆς, τινὲς δὲ ἐπίτασιν αὐτὸ εἶναι βούλονται τοῦ συμφέροντος· τοῦ δὲ συμφέροντος τὸ μὲν εἰς τοὺς κειμένους ἔστι νόμους, τὸ δὲ εἰς τοὺς πολεμίους, τὸ δὲ εἰς κτῆσιν καὶ φόρων καὶ χρημάτων καὶ συμμαχῶν, τὸ δὲ εἰς ἐξαγωγίμων τε καὶ εἰσαγωγίμων καὶ ἱερῶν καὶ ἀναθημάτων κατάστασιν. ἃ καὶ αὐτὰ τῇ εἰς τέσσαρα διαιρέσει κατασκευάζεται· οὐ χεῖρον δὲ ἴσως περὶ τοῦδε τοῦ κεφαλαίου καὶ τοσοῦτον εἰδέναι, ὥς συμβουλεύοντες ἢ συμφέρον ὄντως ἐπιδεικνύναι σπουδάζομεν τὸ περὶ οὗ συμβουλεύομεν, ἢ τοῦτο μὴ δυνάμενοι παραθέντες τὰ ἡμέτερα τοῖς ἀπ' ἐκείνων λεγομένοις, ὅτι ἐκεῖνα μὲν χαλεπώτερα καὶ πλείστας δυσχερείας ἔχοντα, ταῦτα δὲ κουφότερα δεικνύναι τοῦτο πειρασόμεθα. ὥς ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου πεποιήκεν ὁ ῥήτωρ. ἐγκειμένου γὰρ τοῦ Αἰσχίνου καὶ τὴν ἐν Χαιρωνεῖα συμφορὰν προφέροντος, ἐπειδὴ συνενεγκόντα τὰ

συμβουλευθέντα οὐκ ἔχει δεῖξαι, ἐπὶ τὴν εἰρημένην μέθοδον ἐτράπετο· ὥς ἔστιν ἀπ’ αὐτῆς τῆς λέξεως ἰδεῖν. „ἀλλ’ ἐκεῖνο λογίζου καὶ ὄρα, εἰ μετὰ Θηβαίων ἡμῖν ἀγωνιζομένοις οὕτως εἴμαρτο πρᾶξαι, τί ἂν εἰ μὴδὲ τούτους εἴχομεν συμμαχούς“· εἴτα ἐπήγαγε τὴν σύγκρισιν εἰπών· „ἄρ’ οὐκ οἶσθα, ὅτι νῦν μὲν στήναι, συνελθεῖν, ἀναπνεῦσαι, πολλὰ μία ἡμέρα καὶ δύο καὶ τρεῖς ἔδωσαν τῶν εἰς σωτηρίαν τῇ πόλει· τότε δὲ—, οὐκ ἄξιον εἰπεῖν, ἄγε μὴ πεῖραν ἔδωκε θεῶν τινος εὐνοια“· καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων δὲ ἀμφοτέρων ὠφελίμων ὄντων ὠφελιμώτερον τὸ οἰκεῖον ἀποδείξομεν, ὥς ἐν τῷ πρὸς Λεπτίνην ὁ αὐτός φησιν· „ὅτι πολὺ λυσιτελέστερον φυλάξαι τοῖς εὐεργέταις τὴν δωρεὰν τῆς ἀτελείας, πλείω γὰρ ἐκ τούτων ἀγαθὰ περιέσται τῇ πόλει“· ἢ γὰρ δι’ οὗ Λεπτίνης τίθησι νόμου, ἔτι τὸ συμφέρον ἐπὶ μὲν τῶν καθ’ ἕκαστα ὥς ἐν γένει ἢ ἀπὸ ψυχῆς ληψόμεθα ἢ ἀπὸ σώματος, ἢ τῶν ἐκτός, ἐπὶ δὲ τῶν πόλεων, ἀπὸ τῶν ἀναλόγων, καὶ τοῦτο εἴρηται ἤδη.

4.744 ἐπιχειρήσομεν δὲ εἰς αὐτὰ ποιοῦμενοι τὴν ἐργασίαν ἀπὸ τῶνδε. πρῶτον ἀπὸ τῶν ἐναντίων· λέξομεν γὰρ, ὅτι εἰ κακὸν τὸ μὴ ἔχειν συμμαχούς, δηλὸν ὅτι τὸ ἔχειν ἀγαθόν, καὶ εἰ τὸ ναῦς μὴ ἔχειν κακόν, συμφέρον τὸ ἔχειν. δεύτερον ἀπὸ τῆς τῶν πολεμίων ἐλπίδος τε καὶ δόξης, οἷς ἡμῖν συμβᾶσιν ἐκεῖνοι χαίρησουςι, ταῦτα ἡμῖν ἀσύμφορα. ὥς παρὰ τῷ ποιητῇ· ἢ κεν γηθήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες καὶ πάλιν ἡμεῖς ἐροῦμεν, ὅτι κάκείνοις δοκεῖ βέλτιστον εἶναι τοῦτο εἰ ποιήσαιμεν· ὥς καὶ Δημοσθένης ἐχρήσατο εἰπών· „σκεψώμεθα δὲ, τί ἂν εὖξαιτο Φίλιππος τοῦτο γενέσθαι τὸ στρατόπεδον; ἄρ’ οὐ διασπασθῆναι καὶ λυθῆναι;“· εἴτα συναγαγὼν τὸ νόημά φησιν. „εἴθ’ ἂν Φίλιππος εὖξαιτο τοῖς θεοῖς καὶ ἐξῆσ’“. τρίτον δι’ ἃ πολλάκις κινδύνους πολλοὺς ὑπεμείναμεν καὶ χρήματα ἀνηλώσαμεν, τούτων ἔχεσθαι συμφέρει ὥς παρ’ Ὀμήρῳ. Κὰδ δὲ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν Ἀργεῖην Ἑλένην· καὶ ἐξῆς.

4.745 τοῦτο δὲ τινες καὶ ἀπὸ τοῦ ἐνδόξου φασὶν ἐπιχείρημα· τέταρτον ἀφ’ ὧν οἱ πολέμιοι ὑπέμειναν καὶ ἃ θαυμάζουσι καὶ δι’ ἃ πολλοὺς πόνους ὑφίστανται, ὑπὲρ τούτων καὶ ἡμῖν ἀγωνίσασθαι συμφέρει. ὥς Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ στεφάνου· „τί ἔδει με συμβουλευσαί τῇ πόλει κινδύνου περιστάντος;“ καὶ τοῦτο κατασκευάζων ἐκ τοῦ Φιλίππου ἔλαβεν τὰς ἀφορμὰς εἰπών, „ἑώρων δὲ τὸν Φίλιππον, πρὸς ὃν ἦν ἡμῖν ὁ ἀγὼν, ὑπὲρ δόξης τὸν ὀφθαλμὸν ἐκκεκομμένον, τὸ σκέλος πεπηρωμένον, τὴν κλεῖν κατεαγότα“· πέμπτον ἀπὸ τῆς τῶν πολλῶν κρίσεως· οἷον εἰ τύχοι ἐπὶ ἐλευθερίας, εἰ πάντες ἐπιδιώκουσιν αὐτὴν ἢ καὶ οἱ πλείστοι, τοῦτο καὶ ἡμῖν πρακτέον. ἔκτον, ἀπὸ τῆς τῶν ἐνδόξων κρίσεως· οἷον ὥς οἱ πρόγονοι τάδε ἔπραξαν, οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὥς παρ’ Ὀμήρῳ. ὦδε καὶ οἱ πρότεροι τείχεα μακρὰ καὶ πόλεις ἐπόρθουν. εἰδέναι δὲ δεῖ, ὅτι πρὸ τούτων ἀπάντων εἰ πολέμου συμβάντος συμβουλευεῖν βουλόμεθα, ὀφείλομεν ὥσπερ τινὰ διατύπωσιν τοῦ καιροῦ ποιήσασθαι, καὶ οὕτως ἐπὶ τὴν συμβουλὴν ἐλθεῖν, ὃ καὶ Δημοσθένης ἐποίησεν. οὐ πρότερον γὰρ ἠγνόσχετο τὴν δημηγορίαν εἰπεῖν, ἣν ἔφη συμβουλεύων τοῖς Ἀθηναίοις ἄρασθαι τὸν ἐν Χαιρωνείᾳ πόλεμον, εἰ μὴ τὸν καιρὸν διέγραψε πρότερον, ὅστις ἦν εἰπών, „ἐσπέρα μὲν γὰρ ἦν, ἥκε δὲ τις ἀγγέλλων, ὥς Ἑλάτειαν Φίλιππος“ καὶ ἐξῆς. Τὸ δ’ αὖ δυνατόν ὑποδιαίρησαι, πρῶτον μὲν ὅτι οὐ χαλεπὸν δεικνὺς τῇ ἐνστάσει χρώμενος, εἴτα ἀντιπαραστάσει, ὥς εἰ καὶ χαλεπὸν, ἀλλ’ ἀναγκαῖον· καὶ ὅτι δεῖ ὑπὲρ τῶν χρηστῶν καὶ πόνους καὶ κινδύνους ὑφίστασθαι· καὶ ὅτι ὑπὲρ τοῦ μὴ χαλεπωτέροις περιπεσεῖν· εἴθ’ ὅτι καὶ ῥάδιον.

4.746. (1n) ἐὰν δὲ περὶ πολέμου ἢ τινος τοιούτου ᾗ, τὸ δυνατόν ἀπὸ τῶν παρακολουθούντων τοῖς προσώποις σκόπει· ὥς ἐν Ὀλυνθιακῶν δευτέρῳ ὁ Δημοσθένης· „πῶς ἔχει Φίλιππος; ὅτι ἀθυμεῖ· πῶς τὰ ἔξωθεν, οἷον Θερραλοὶ, Ἰλλυριοὶ, τὰ χρήματα, οἱ περὶ αὐτὸν ξένοι καὶ πεζέταιροι;“ καὶ τὰ ἐξῆς· τούτῳ δὲ ἀντέκειτο μὲν ἢ παρὰ τῆς Ἀθηναίων δυνάμεως ἐξέτασις· διότι δὲ παρῆκεν αὐτὴν ὁ ῥήτωρ ὁ τὸν λόγον ἐξετάζων, κατὰ θεωρίαν δείξει δηλαδή· ἀλλ’ ἢ γε διαίρεσις ἀπαιτεῖ· θαυμαστὸν δὲ οὐδὲν εἰ παρεῖται. ἐπεὶ καὶ τῶν ἄλλων κεφαλαίων τινὰ ἔγκειται, καὶ παραλείπεται κατὰ φύσιν· καὶ ἡμεῖς πολλάκις παραλείπομεν, οὐκ ἐν πραγματικῇ μόνον, ἀλλὰ

καὶ πανταχοῦ· τὴν μὲν γὰρ ὁδὸν ἢ τέχνην δείκνυσι τῆς διαιρέσεως, τῇ δὲ φύσει τοῦ πράγματος τὴν τέχνην προσακτέον κατὰ τὸ ἐγχωροῦν· τὸ μὲν γὰρ τῆς εὐρέσεώς ἐστι, τὸ δὲ τῆς κρίσεως. ἄλλως τε οὐχ ὅσα δ' ἂν εὐρωμεν, ἐροῦμεν, ἀλλ' ὅσα κρίνομεν εἶναι ῥητά. Συριανοῦ ὁ. Καλῶς μετὰ τὸ συμφέρον τὸ δυνατόν τέτακται· οὔτε γὰρ εἰ μὴ συνέφερε, δυνατόν δὲ ἦν τοὺς ἀκούοντας ἐφελκύσασθαι, οὔτε εἰ δυνατόν ἦν, ἀλυσιτελὲς δὲ, ἠνείχετό τις αὐτὸ αἰρεῖσθαι, καλῶς οὖν ἔχει πρότερον δείξαντας ὅτι συμφέρον, οὕτω καὶ ὅτι δυνατόν ἐστὶν ἀποδεῖξαι. εἰσάγωμεν δὲ τὸ δυνατόν οὕτω· πρῶτον μὲν, ὅτι οὐ χαλεπὸν. δεύτερον ὅτι εἰ καὶ χαλεπὸν, ἀλλ' οὖν διὰ τὸ συμφέρον πρακτέον. μετὰ δὲ τὸ κατασκευάσαι τὸ οὐ χαλεπὸν τότε ὅτι καὶ ῥαδιόν ἐστι φανερώς ἐροῦμεν. Σωπάτρο ὁ.

4 . 747 Τὸ δυνατόν ὁ μὲν Βασιλίσκος ἀξιοῖ μετὰ τὸ συμφέρον τάττειν, λέγων περιττὸν εἶναι, τοῦ ζητουμένου μὴ συμφέροντος, σκοπεῖν εἰ δυνατόν ἐστὶν. ἀλλ' ἀντιστρέφων ὁ λόγος φανέται· καὶ γὰρ μὴ δυνατόν ὄντος τοῦ προκειμένου περιττὴ ἂν εἴη ἢ τοῦ συμφέροντος ἐξέτασις· χρή δὲ μάλιστα τῷ Πλάτῳ καὶ περὶ τὴν τάξιν τῶν κεφαλαίων τούτων ἀκολουθῆσαι, ἥπερ κάκεῖνος ἐν τῇ πολιτείᾳ κέχρηται· δεῖ γὰρ ἐπ' ἐκεῖνο πρότερον ἥκειν τὸ κεφάλαιον, ὅπερ μάλιστα διαταράττει τοὺς ἀκροωμένους καὶ προηγουμένως ζητεῖται παρ' αὐτοῖς· ἐν γὰρ τῷ πέμπτῳ τῆς πολιτείας κατασκευάσαι βουλευθεῖς, ὅτι τὰ αὐτὰ μετελευστέον ἀνδρὶ τε καὶ γυναιξὶν ἐπιτηδεύματα, οἶδεν ὅτι τὸ μὲν συμφέρον ἐνταῦθα πρόδηλον ἦν· τὸ δὲ δυνατόν ἐλύπει τὸν λόγον· ὡς δυσχερεστέρας ἐν αὐτῷ τῆς κατασκευῆς γενομένης· διόπερ πρότερον τὸ δυνατόν κατασκευάσας, ἐφ' ὅπερ κατήπειγεν ὁ λόγος, οὕτως ἐπὶ τὸ συμφέρον ἐτράπη· πάλιν ἐν τῷ περιεχομένῳ θεωρήματι περὶ τοῦ δεῖν κοινὰς εἶναι τὰς γυναῖκας λυποῦντος αὐτὸν τοῦ συμφέροντος ἐπ' ἐκεῖνο πρῶτον χωρήσας, οὕτως ἐπὶ τὸ δυνατόν ἐτράπη. φαίνεται δὲ καὶ Δημοσθένους τοιαύτη μεθόδῳ κεχρημένος, καὶ τοῦ τε καιροῦ καὶ τῶν λυποῦντων ἄριστα στοχαζόμενος, καὶ πρὸς ἐκεῖνα πρότερον μετάγων τὸν λόγον. καὶ ἐπὶ ζητημάτων δὲ φανερόν τὸ τοιοῦτον· οἷον Ἀλεξάνδρου ἐν Ἰνδοῖς ὄντος συμβουλευεῖ Δημοσθένους ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν πραγμάτων. γελοῖον γὰρ ἐνταῦθα μὴ πρότερον κατασκευάσαντα τὰ δυνατὰ μνήμην τινὰ ποιῆσαι τοῦ συμφέροντος· ἢ δὲ τοῦ δυνατόν ἐξέτασις περὶ μὲν τοῦ καθ' ἓνα γενήσεται, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ συμφέροντος, ἀπὸ ψυχῆς, ἀπὸ σώματος, ἀπὸ τῶν ἐκτός.

4 . 748 ἀπὸ μὲν ψυχῆς, εὐορκίας, ἐπιορκίας, πίστεως, ἀπιστίας, εὐνοίας, φθόνου, μεγαλοψυχίας, φιλοχρηματίας, ἐμπειρίας, ἀπειρίας καὶ τῶν τοιούτων, ὅσα ψυχῆς ἐστὶ πάθη. ἀπὸ σώματος· ῥώμης, ἀσθενείας, εὐεξίας, καχεξίας καὶ τῶν τοιούτων· ἀπὸ δὲ τῶν ἐκτός· χρημάτων, φίλων, στρατιωτῶν, ὅπλων, συμμάχων, τριηρῶν, ἵππων, λιμένων, τόπων, καιρῶν, τύχης, καὶ τῶν παραπλησίων· ἀπὸ γὰρ τῶν προσόντων ἡμῖν αὐτοῖς ἢ τοῖς ἐναντίοις ἢ πάντων ἅμα ἢ τινῶν ληψόμεθα τὴν εὐπορίαν εἰς τὴν τοῦ δυνατόν κατασκευὴν. ὑποδιαίρησομεν δὲ τὸ δυνατόν· πρῶτον μὲν, ἐὰν ἐγχωρῇ, τῷ μὴ χαλεπὸν εἶναι, ἔπειτα τῷ, εἰ καὶ χαλεπὸν εἴη, ἀλλ' οὖν ἀναγκαῖον, καὶ ὅτι δεῖ ὑπὲρ τῶν χρημάτων καὶ πόνους καὶ κινδύνους ὑπομένειν, καὶ ὅτι ὑπὲρ τοῦ μὴ χαλεπωτέροις περιπεσεῖν ἀντιληπτέον τῶν πραγμάτων· ὡς Δημοσθένους ἐν Φιλιππικοῖς· „εἰ δὲ τῷ δοκεῖ ταῦτα καὶ δαπάνης μεγάλης καὶ πόνων πολλῶν καὶ πραγματείας εἶναι, καὶ μάλα ὀρθῶς δοκεῖ· ἀλλ' ἐὰν λογίσσεται τὰ τῇ πόλει μετὰ ταῦτα γενησόμενα, ἐὰν ταῦτα μὴ ἐθέλῃ ποιεῖν, εὐρήσει λυσιτελοῦν τὸ ἐκόντα ποιεῖν τὰ δέοντα,“ καὶ ἐξῆς, εἴτα ἐπειδὴ ἀντέπιπτεν αὐτῷ, ὅτι εἰ καὶ χρησίμον τὸ πολεμεῖν ἀλλ' οὐκ ἀναγκαῖον, ἐπήνεγκεν εὐθὺς τὴν τοῦ ἀναγκαίου κατασκευὴν λέγων· „τί οὖν ἀναδυόμεθα ἢ τί μέλλομεν ἢ πότε σὺν θεῷ τὰ δέοντα ποιεῖν ἐθελήσομεν; ὅταν ἤδη ἀνάγκη τις ᾖ, ἀλλ' ἦν μὲν ἂν τις ἐλευθέρων ἀνθρώπων ἀνάγκην εἴποι, οὐ μόνον ἤδη πάρεστιν, ἀλλὰ καὶ πάλαι παρελήλυθεν· τὴν δὲ τῶν δούλων ἀπεύχεσθαι δήπου μὴ γένεσθαι“· εἴτα τῇ εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῇ κατεσκεύασεν οὕτως· „οὐδὲ γὰρ Φεραῖοις πρότερον πρὸς τὰ τεῖχη προβάλλων ἔφασκε πολεμεῖν, οὐδὲ Ὀλυνθίοις ἐξ ἀρχῆς, ἕως ἐν αὐτῇ

τῇ χώρᾳ τὸ στράτευμα παρῆν ἔχων, ἥ καὶ τότε τοὺς ἀμύνεσθαι κελεύοντας πόλεμον ποιεῖν φήσομεν· οὐκοῦν ὑπόλοιπον δουλεύειν· οὐ γὰρ ἄλλο γε οὐδέν ἐστι μεταξὺ τοῦ μήτε ἀμύνεσθαι μήτ' ἄγειν ἡσυχίαν ἔασθαι·“ ἐπὶ δὲ τούτων κατασκευάζειν χρή καὶ τὸ ῥάδιον· αὕξησις γὰρ τοῦ δυνατοῦ ἢ τοῦ ῥάστου ἀπόδειξις· καὶ πᾶν μὲν ῥάδιον δυνατόν, οὐ πᾶν δὲ δυνατόν ἤδη καὶ ῥάδιον· εἰσὶ γὰρ τινὰ καὶ μέσα· εἰσάξομεν δὲ αὐτὸ οὕτως· ὅτι ὑμεῖς μὲν χρημάτων τοσῶνδε καὶ πόνων καὶ στρατείας ἡγεῖσθε δεῖσθαι τὰ παρόντα πράγματα· τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει· καὶ ἐξῆς ἐπὶ τὰς ἀποδείξεις τοῦ ῥαδίου χωρήσομεν· καθόλου γὰρ ἡ δυσχέρειά τισι πρόσεστι τοῖς συμβουλευομένοις, ἢ ῥαστώνῃ.

4. 749 εἰ μὲν οὖν δυσχέρεια προσῇ διὰ τῶν προειρημένων ποιησόμεθα τοῦ δυνατοῦ τὴν κατασκευὴν τελείως ἐκάστου ταῖς εὐεργεσίαις ἐπεξιόντες, εἰ δὲ εὐκολία προσῇ, περιττὸν πρὸς τοὺς εἰδότας, ὅτι ῥαδίαν ἔχει τὴν ἐπιχείρησιν τὰ πράγματα, περὶ ὧν ἡ βουλή, τοιαύτας ἀποδείξεις καὶ κατασκευὰς ἐπάγειν· ἀλλὰ διὰ βραχέων τοῦ ῥαδίου ἐφαψάμενοι ὥς μὴ δοκεῖν παντελῶς παραλιμπάνειν, ἐπὶ τὴν καθ' ὑπόθεσιν τρεψόμεθα μέθοδον λέγοντες, ὅτι εἰ καὶ δυσκολίαν τινὰ συνέβαινε προσεῖναι τοῖς πράγμασιν, οὐδ' οὕτως ἐχρῆν αὐτῶν ἀποστῆναι· προσήκει γὰρ ὑπὲρ τῶν χρηστῶν καὶ πόνους καὶ κινδύνους ὑπομένειν, καὶ συστήσομεν δὲ τοῦτο ἀπὸ παραδειγμάτων, ὅτι καὶ σύνηθες ὑπὲρ τοιούτων ἀγωνίζεσθαι τῇ πόλει· καὶ γὰρ τόνδε τὸν πόλεμον, εἰ τύχοι, προθύμως ὑπέστησαν· τελέα δὲ δυνατοῦ κατασκευή ἐστὶν ἢ ἐκατέρων ἐξέτασις, τῶν τε ἡμῖν αὐτοῖς προσόντων καὶ τῶν τοῖς ἀντιπάλοις, ὥσπερ Θουκυδίδης πεποίηκεν ἐν τῷ Περικλεῖ λέγων· „τὰ δὲ τοῦ πολέμου καὶ τῶν ἐκατέρωθεν ὑπαρχόντων ὥς οὐκ ἀσθενέστερα ἔχομεν, γινώτε καθ' ἕκαστον ἀκούοντες· αὐτουργοί τε γὰρ εἰσὶ Πελοποννήσιοι καὶ οὔτε ἰδίᾳ οὔτε ἐν τῷ κοινῷ χρήματα αὐτοῖς ἐστὶν· ἔπειτα χρόνιων πολέμων καὶ διαποντίων ἄπειροι,“ καὶ τὰ ἐξῆς· εἴτα ἐπήγαγε „καὶ τὰ μὲν Πελοποννησίων τοιαῦτα καὶ παραπλήσια τοιούτοις ἔμοιγε δοκεῖ, τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων τε ὧν ἐκείνοις ἐμεμψάμην ἀπήλλακται καὶ ἄλλα οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου“ καὶ ἐξῆς· καὶ πάλιν ἐν τῇ Κορινθίων πρὸς Λακεδαιμονίους δημηγορίᾳ τοῦτο ποιεῖ λέγων· „οἱ μὲν γε νεωτεροποιοὶ καὶ ἐπινοῆσαι ὀξεῖς καὶ ἐπιτελέσαι ἔργω ὃ ἂν γινῶσιν· ἡμεῖς δὲ τὰ ὑπάρχοντά τε σώζειν καὶ ἐπιγινῶναι μὴδὲν καὶ ἔργω οὐδὲ τὰ ἀναγκαῖα ἐξικέσθαι, αὐθις δὲ οἱ μὲν παρὰ δύνάμιν τολμηταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες· τὸ δὲ ἡμέτερον τῆς τε δυνάμεως ἐνδεᾶ πρᾶξαι καὶ τῆς γνώμης μὴδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι, τῶν τε δεινῶν μὴδέποτε οἶεσθαι ἀπολυθῆσεσθαι· καὶ μὴν καὶ ἄοκνοι πρὸς ἡμᾶς μελλητὰς καὶ ἀποδημηταὶ πρὸς ἐνδημοτάτους.

4. 751 “ καὶ ἔστι τοῦτο τῶν δαιμονίως τε καὶ συντόμως ἀπηγγελμένων ἀντιθέτων· καθελὼν δὲ τὰ Λακεδαιμονίων ἠΐξησεν τὰ τῶν Ἀθηναίων ἐναντίων ὄντων, διότι λίαν ἐπηρμένους ἑώρα τοὺς Λακεδαιμονίους καὶ καταφρονούντας τῶν Ἀθηναίων, ἡπείγετο δὲ πρὸς τὸν πόλεμον αὐτοὺς παροξύναι· χρή γὰρ τὸν εὐφρονα ῥήτορα θαρρόυντάς τε παρὰ τὸ δέον τοὺς συμβουλευομένους καταπλήξαι φυλαττόμενον ἐν τοῦτο, εἰς ἀθυμίαν αὐτοὺς ἐμβαλεῖν, ὅπερ καὶ ὁ ῥήτωρ ἐν τρίτῳ τῶν Ὀλυνθιακῶν εὐθὺς ἐκ προοιμίων ποιεῖ· καὶ πάλιν ἀθύμως διακειμένους ἐγεῖραι καὶ φρονήματος ἐμπλήσαι, φυλάττοντα κἀνταῦθα, ὅπως μὴ προαχθῶσιν εἰς καταφρόνησιν καὶ ῥαθυμότεροι γένωνται· τοῦτο δὲ πρῶτος μὲν Ὅμηρος πεποίηκεν· Ἀχιλλεὺς γὰρ ἐπιστρέψαι τὸν βασιλέα βουλούμενος εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν παρόντων φροντίδα πρότερον καταπλήττει λέγων· Ἀτρεΐδῃ νῦν ἄμμε παλιμπλαγχθέντας οἴω, ἅψ ἀπονοστήσειν εἴ κεν θάνατον καὶ ἐξῆς· εἴτα καταπλήξας οὐ συγκεχώρηκε τραπῆναι πρὸς ἀθυμίαν, ἀλλὰ τὴν ἴασιν ἔδειξε πλησίον ὑπάρχουσαν εἰπὼν· ἀλλ' ἄγε δή τινὰ μάντιν ἐρείομεν. Δημοσθένης δὲ καλῶς ἐζήλωσεν ἔν τε τῷ προειρημένῳ τρίτῳ τῶν Ὀλυνθιακῶν· καὶ ἐναργέστερον ἐν τῷ περὶ τῆς εἰρήνης ἐκ προοιμίων.

4. 752 „ὁρῶ μὲν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὰ παρόντα πράγματα πολλὴν δυσκολίαν ἔχοντα“ καὶ ἐξῆς· εἴτα διὰ τούτων καταπλήξας αὐτοὺς ἐπανήγαγε πρὸς τὸ θαρρεῖν λέγων· „οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ

τούτων οὕτως ἐχόντων οἶμαι καὶ πεπεικῶς ἐμαυτὸν ἀνέστηκα, ἂν ἐθέλῃτε τοῦ θορυβεῖν καὶ φιλονεικεῖν ἀποστάντες ἀκούειν, ὥς ὑπὲρ πόλεως βουλευομένοις,“ καὶ ἐξῆς· εἰ δέ τις ἐν τῇ τελείᾳ τοῦ δυνατοῦ ἐργασίᾳ μὴ δύναται χρῆσθαι τῇ ἀντεξετάσει, ἐτέρως αὐτὸ μεθοδεύσομεν καὶ διὰ πραγμάτων τὸ δυνατόν κατασκευάσομεν· ὥσπερ ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ πρώτῳ κατὰ Φιλίππου. „εἰ δέ τις ὑμῶν, ὦ Ἀθηναῖοι, δυσπολέμητον οἶται τὸν Φίλιππον εἶναι, σκοπῶν τό τε πλῆθος τῆς νῦν ὑπαρχούσης αὐτῷ δυνάμεως καὶ τὸ τὰ χωρία πάντα ἀπολωλέναι τῇ πόλει, ὀρθῶς μὲν οἶται, λογισάσθω μέντοι τοῦτο, ὅτι εἴχομεν ἡμεῖς ποτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, Πύδναν καὶ Ποτίδαιαν καὶ Μεθώνην“ καὶ ἐξῆς, ἐν οἷς ἐπάγει· „εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὥς χαλεπὸν πολεμεῖν ἐστὶν Ἀθηναίοις ἔχουσι τοιαῦτα ἐπιτειχίσματα τῆς ἑαυτῶν χώρας, ἔρημον ὄντα συμμάχων, οὐδὲν ὦν ἂν νυνὶ πεποίηκεν ἔπραξεν, οὐδὲ τοσαύτην ἐκτήσατο δύναμιν.

4.753 “ Μαρκελλῖνο υ. Τὸ δυνατόν, φησὶν, ὑποδιαιρήσεις ἐνστάσει καὶ ἀντιπαραστάσει, οὐκ αἰεὶ, ἀλλ’ ἐὰν μὲν ῥάδιον ᾗ ἐπιτελεσθῆναι τὸ πρᾶγμα, περὶ οὗ ἡ σκέψις· οὐ γὰρ πάντα ῥάδια ἀπλῶς ἐπὶ πάσης ὕλης οὐδ’ ὁμοίως χρώμεθα, ὅτι μὴδ’ ἡ αὐτὴ ἐπὶ πάντων ὕλη τῶν προβλημάτων· ὅτι ἂν μὲν οὖν σαφὲς καὶ ῥάδιον ἐπιδεικνύειν ἔχωμεν, καὶ εὐκολία προσῇ, οἷον ἐπιμνησθέντες διὰ ταχέων ἐπιδραμούμεθα καὶ πρὸς τὴν κατασκευὴν οὕτω χωρήσομεν· ὅτι ἔδει μὲν εἰ καὶ χαλεπὸν ᾗ μὴδὲ τότε φυγεῖν, νῦν δὲ καὶ ῥάδιον δείκνυται· περιττὸν γὰρ πρὸς τοὺς εἰδότας καὶ πεπιστευκότας, ὅτι ῥαδίαν ἔχει τὴν ἐπιχείρησιν τὰ πράγματα, περὶ ὧν ἡ συμβουλὴ διὰ τοιούτων ἀποδείξεων πρὸς κατασκευὴν χωρεῖν· μεταχειριούμεθα τοίνυν αὐτὸ διὰ βραχέων τότε, εἰ δὲ δυσχέρεια προσεῖη, διὰ τῶν προειρημένων μεθόδων τὴν κατασκευὴν τοῦ δυνατοῦ ποιησόμεθα, λέγω δὴ τῆς ἐνστάσεως καὶ ἀντιπαραστάσεως· ἐδίδαξε δὲ ἡμᾶς Δημοσθένης αὐτίκα τὴν πλατύτητα τοῦ κατὰ ἀντιπαράστασιν, οὕτως αὐτὸ ἐργασάμενος, ὥς εἰ καὶ χαλεπὸν, ἀλλ’ ἀναγκαῖον· εἶπεν γὰρ οὕτως· „εἰ δέ τῳ δοκεῖ ταῦτα καὶ δαπάνης μεγάλης καὶ πόνων πολλῶν προσδεῖσθαι, καὶ μάλα ὀρθῶς δοκεῖ, ἀλλ’ ἐὰν λογίσῃται τὰ τῇ πόλει μετὰ ταῦτα γενησόμενα, ἂν ταῦτα μὴ ἐθέλωμεν ποιεῖν, εὐρήσομεν λυσιτελοῦν τὸ ἐκόντας ποιεῖν τὰ δέοντα.“ τὰς κατασκευὰς δὲ, φησὶ, τούτων ἀπὸ τῶν παρακολουθούντων τοῖς προσώποις παραληψόμεθα· ταῦτα δὲ ἔστι τὰ ἐγκωμιαστικά, ἃ λαμβάνεται ἀπὸ ψυχῆς, ἀπὸ σώματος, ἀπὸ τῶν ἐκτός· ὥς ὁ ῥήτωρ ἐκανόνισεν ἐν Ὀλυνθιακοῖς· ἀρξάμενος γὰρ ἀπὸ τῶν κατὰ ψυχὴν πρόεισι μέχρι τῶν ἐκτός· οἷον „πῶς ἔχει ψυχῆς ὁ Φίλιππος ὅτι ἀθυμεῖ“ καὶ „ὅτι οὐκ ἔστιν ἀδικοῦντα καὶ ἐπιорκοῦντα καὶ ψευδόμενον δύναμιν βεβαίαν κτήσασθαι“· πῶς τὰ ἐκτός· „ὅτι Θετταλοὶ ἄπιστοι, ὅτι Ἰλλυριοὶ καὶ Παῖονες ἐλευθερίας ἐπιθυμοῦσιν· ὅτι τῶν προσόδων ἐστέρηται καὶ στερήσεται· ὅτι εἰς στενὸν κομιδῇ τὰ τῆς τροφῆς τοῖς ξένοις αὐτῷ καταστήσεται· καὶ ὅπως ἔχουσιν οἱ Μακεδόνες,“ καὶ ἐξῆς· ἐπὶ μὲν οὖν τῶν κοινῶν τὰ ἐκτός· μάλιστα τὴν χορηγίαν ὑμῖν παρέξεται· ἡνίκα δὲ πρὸς τύραννον ἢ δυνάστην ἢ ὅλως ἓνα ἄνδρα ὁ πόλεμος εἴη, χώραν ἡμῖν τὰ ἀπὸ ψυχῆς παρέξεται· ἐξετάσομεν γὰρ ἐπιβουλὰς, ἀπάτας, ἀδικίας, ὥς Δημοσθένης ἐποίησε· χρησόμεθα δὲ καὶ τοῖς ἔξωθεν, οὐκ ἀποχρήσει δὲ τὰ τῶν ἐναντίων μόνον διαβαλεῖν, ἀλλὰ δεῖ καὶ τὰ οἰκεῖα συστήσαι· ὥς ὁ Θουκυδίδης ἐν τῇ Περικλέους δημηγορίᾳ, „τὰ δὲ τοῦ πολέμου καὶ τῶν ἐκατέρους ὑπαρχόντων γινώτε ὥς οὐκ ἀσθενέστερα ἔχομεν.

4.754 “ καὶ ἐπάγει ἐκάτερα, „αὐτουργοί τε γὰρ εἰσι Πελοποννήσιοι, καὶ οὔτε ἰδίᾳ οὔτε ἐν τῷ κοινῷ“ καὶ ἐξῆς· διότι δὲ παρήκεν αὐτὰ ὁ ῥήτωρ· διατί δὲ παρείθη; ἐπειδὴ οὐκ εἶχεν ἀποδείξει Ἀθηναίων δύναμιν τότε, ἐκεῖνον γὰρ τὸν καιρὸν ἀσθενεῖς ἦσαν Ἀθηναῖοι, ἡρκέσθη τῇ διαβολῇ τῆς δυνάμεως τῆς τοῦ Φιλίππου· ὁ μὲν γε Θουκυδίδης ἐπειδὴ ἀμφοτέρω τὰ πρόσωπα ἴσχυε, τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν Λακεδαιμονίων, ἀναγκαίως ἐξήτασεν ἀμφοτέρω τὰ μέρη· ἀλλ’ εἰ καὶ τὸ δυνατόν ἐκ τῶν παρακολουθούντων τῷ προσώπῳ κατασκευάζεται, τοῦτο δὲ τοῦ πρέποντός ἐστιν, ὅπερ ὑπὸ τὸ ἔνδοξον ἀναφέρεται, συγχυθήσεται τὰ κεφάλαια· ἀλλ’ ἐροῦμεν, ὥς τῶν

παρακολουθούντων τοῖς προσώποις τὰ μὲν ἐκ τῶν ἀνωτέρω κατασκευάζεται, τὰ δὲ ἐκ τῶν ἐνεστώτων λαμβάνεται· τὰ μὲν οὖν παλαιότερα ποιοῦσι τὸ πρέπον· οἷον αἱ τῶν προγόνων πράξεις· τὰ τῆς πατρίδος πρόσωπα, καὶ εἴ τι τοιοῦτον· τὰ δ' ἐνεστώτα τὸ δυνατόν· οἷον εὐπορία χρημάτων, στράτευμα ἐξηρημένον, τριηρῶν πλῆθος καὶ τὰ λοιπά.

4.755 Τὸ ἔνδοξον ὁμοίως τῷ συμφέροντι, οἷον τίς δόξα ὑπάρχουσα ἡμῖν παραμενεῖ, καὶ τίς οὐκ οὔσα περιέσται, εἰ ποιοῦμεν ταῦτα, περὶ ὧν ἡ βουλή· καὶ τίνα ἀπωσόμεθα ἀδοξίαν οὔσαν, καὶ τίνα οὐ προσληψόμεθα μὴ οὔσαν, προσδοκωμένην δέ· καὶ πάλιν εἰ μὴ ποιοῖμεν, τίνα αἰσχύνῃ οὔσαν οὐκ ἀπωσόμεθα, καὶ τίς οὐκ οὔσα καταλήψεται ἡμᾶς, καὶ τίς ὑπάρχουσα τε ἡμῖν δόξα διαφεύξεται καὶ μὴ ὑπάρχουσα προσγενομένη δὲ οὐ προσέσται. Συριανοῦ· Τὸ ἔνδοξον τῇ αὐτῇ διαιρέσει ἥ καὶ τὸ συμφέρον μεθοδεύεται, διὸ καὶ πρὸς ἐνίων συνῆπται· διαφέρει δὲ, ὅτι τὸ μὲν ἐν χρήμασιν ἢ τοιούτῳ τινὶ ἐστὶ, τὸ δὲ ἔνδοξον εἰς δόξαν ἢ τοῦναντίον εἰς ἀδοξίαν τείνει τῶν ποιούντων· ἐστὶ τὸ μὲν ἴδιον, ὡς ἐὰν εἴπωμεν, ὅτι πρέπει τοὺς Ἀθηναίους τῆς τῶν Ἑλλήνων δόξης ἀντιποιεῖσθαι κοινὸν δὲ, ὅτι πρέπει παντὶ ἀνθρώπῳ τὴν ἐλευθερίαν περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι. Σωπάτρο υ. Τὸ ἔνδοξον καλεῖται μὲν καὶ πρέπον, ἐστὶ δὲ πρέπον τὸ καθήκον ἐκάστῳ· οἷον Ἀθηναίοις τὸ ἐλευθερίας μᾶλλον φροντίζειν ἢ χρημάτων, τὸ συμμαχεῖσθαι τοῖς ἀτυχούσι, τὸ τοῖς πρότερον ἡδίκηκόσι κειμένοις ὕστερον μὴ ἐπεμβαίνειν· τὰ δὲ τοιαῦτα καὶ δόξαν ἐπάγοντα τοῖς δρῶσι, δῆλον ὅτι τοῦ ἐνδόξου ἔχεται· τὸ δὲ ἔνδοξον ὑπὸ τὸ καλὸν ἀνακτέον· τὴν δὲ τοῦ ἐνδόξου ἐργασίαν διχῶς ἐξετάσομεν· οἷον τί ποιούντων ἡμῶν τόδε τι προσγενήσεται, καὶ μὴ ποιούντων τόδε τι συμβήσεται· καὶ τούτων ἐκάτερον διὰ τεσσάρων πλατυνοῦμεν τόπων· οἷον συμμαχήσασιν Ὀλυνθίοις ἢ οὔσα δόξα παραμενεῖ, ἢ μὴ οὔσα προσέσται, ἢ οὔσα ἀδοξία ἀπελαθήσεται, ἢ μὴ οὔσα οὐ προσέσται, μὴ συμμαχήσασιν δὲ τοῖς κινδυνεύουσιν ἢ νῦν οὔσα δόξα οὐ παραμενεῖ· ἢ μὴ οὔσα οὐ προσέσται, ἢ προσοῦσα ἀδοξία οὐκ ἀπελαθήσεται, ἢ μὴ οὔσα προσγενήσεται· ὡς Δημοσθένης ἐν τῷ πρὸς Λεπτίνην φησὶν· ἃ γὰρ οὐ πρόσσεστι τοῖς Ἀθηναίοις, ταῦτά φησιν ἀπαντήσεσθαι, εἰ τὴν ἀτέλειαν ἀφέλονται τοὺς εὐεργέτας· „νῦν γάρ,“ φησὶν, „οὗτος ὁ νόμος, ἀντὶ καλῆς αἰσχρὰν τῇ πόλει περιάπτει δόξαν, καὶ οὔτε τῶν προγόνων οὐθ' ὑμῶν ἀξίαν· τρία γὰρ τὰ μέγιστα ὀνειδίη κτᾶται, φθονερούς, ἀχαρίστους, ἀπίστους εἶναι δοκεῖν“.

4.756 περὶ δὲ τῆς οὔσης δόξης ἐν Ὀλυνθιακῶν δευτέρῳ ταῦτά φησιν· „ἀλλ' ἵνα οἱ ἄλλοι τῶν δικαίων τύχωσι, τὰ ὑμέτερα αὐτῶν ἀνηλίσκετε εἰσφέροντες καὶ προεκινδυνεύετε στρατευόμενοι“, καὶ πάλιν ἐν τῷ περὶ στεφάνου ἐκ παραδειγμάτων κατασκευάζει τὸ ἔνδοξον λέγων· „καίτοι τότε ταῦτα ἀμφοτέρω, Αἰσχίνῃ, οὐχ ὑπὲρ εὐεργετῶν ἐποιοῦν, οὔτ' ἀκίνδυνα ἐώρων· ἀλλ' οὐ διὰ ταῦτα προΐεντο τοὺς καταφεύγοντας ἐπ' αὐτούς, ἀλλ' ὑπὲρ εὐδοξίας καὶ τιμῆς ἤθελον τοῖς δεινοῖς ἑαυτοὺς ἐκδιδόναι, ὀρθῶς καὶ καλῶς βουλευόμενοι“ κοινὴ δὲ μέθοδος πάντων τῶν κεφαλαίων τούτων τῶν τελικῶν, ἡ κατὰ ἀντίφασιν εἰσαγωγή· εἰ μὲν γὰρ ἔχοιμεν δεῖξαι, ὅτι δίκαιον ἢ συμφέρον τὸ προκειμένον ἐστὶ, τοῦτο κατασκευάσομεν· εἰ δὲ μὴ, ἐροῦμεν, ὅτι οὐκ ἄδικον ἢ οὐκ ἀσύμφορον· ἐστὶ δὲ αὐτοῦ τὸ παράδειγμα καὶ παρὰ τῷ ῥήτορι· μὴ δυνηθεὶς γὰρ κατασκευάσαι, ὅτι δυνατόν ἐστι λυθῆναι τὴν Φιλίππου δύναμιν, ἐπὶ τὴν ἀντίφασιν χωρήσας ἔφη· „μὴ γὰρ ὡς θεῶ νομίζετε τὰ παρόντα ἐκείνῳ πεπηγέναι πράγματα ἀθάνατα“ οὐκ ἀδύνατον γὰρ λυθῆναι τὴν Φιλίππου δύναμιν ἐν χρόνῳ, τὴν γε ἀπὸ τινος ἀρξαμένην χρόνου· εἰ δὲ ὁ ἀντίδικος τῇ ἀντιφάσει χρήσαιτο, ἡμεῖς τὸ κατὰ θέσιν ἀπαιτήσομεν λέγοντες· ὡς οὐκ ἀρκεῖ τὸ μὴ βλάπτειν μόνον, ἀλλ' ὅτι καὶ συμφέρει δεικτέον· καὶ γὰρ ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Ἀριστοκράτους αἰσθόμενος τοὺς ἀντιλέγοντας τὸ κατὰ ἀντίφασιν εἰσάγοντας, ὅτι εἰ καὶ μὴ εὖνους ἐστὶν ὁ Χαρίδημος τῇ πόλει.

4.757 ἀλλ' οὔτε γε δύσνους, ἐκ προοιμίων εὐθὺς ἀναιρεῖ τὸ τοιόνδε, καὶ δείξειν ἐπαγγέλλεται κακονούστατον φάσκων, „ἐγὼ δὲ ἄνπερ ἃ βούλομαί τε καὶ οἶδα πεπραγμένα ἐκείνῳ, δυνηθῶ

πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν, οἷομαι δεῖξιν οὐ μόνον οὐκ εὐεργέτην, ἀλλὰ καὶ κακονούστατον ἀπάντων ἀνθρώπων καὶ πολὺ τούναντίον ἢ προσήκεν ὑπειλημμένον.

4.758 “ ἔτι γε μὴν κάκεινη τῶν τελικῶν κεφαλαίων ἡ μέθοδος κοινή, τὸ ποτὲ μὲν καθολικοὺς ἀφορισμοὺς προθέντα περὶ τῶν προκειμένων, οὕτως ἐπάγειν τὰς κατὰ μέρος ἀποδείξεις· ποτὲ δὲ ἐπὶ ταῖς μερικαῖς κατασκευαῖς ἐπάγειν τοὺς ἀφορισμούς· καὶ πολλὰ τῶν τοιούτων παρὰ τε Θουκυδίδῃ καὶ Δημοσθένει τὰ παραδείγματα, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ὀλυνθιακῶν προτάξας τὸν ἀφορισμὸν ἐπάγει τὰς κατασκευάς. „ἀλλ’ οἶμαι παρόμοιον ἐστὶν ὅπερ καὶ περὶ τῆς τῶν χρημάτων κτήσεως. ἂν μὲν γάρ, ὅσα ἂν τις λάβῃ, καὶ σώσει, μεγάλην ἔχει τῇ τύχῃ τὴν χάριν· ἂν δ’ ἀναλώσας λάθῃ, συνανήλωσε καὶ τὸ μεμνησθαι τῇ τύχῃ τὴν χάριν· καὶ περὶ τῶν πραγμάτων οὕτως, οἱ μὴ χρησάμενοι τοῖς καιροῖς ὀρθῶς, οὐδ’ εἰ συνέβῃ τι χρηστὸν παρὰ τῶν θεῶν, μνημονεύουσι· πρὸς γὰρ τὸ τελευταῖον ἐκβὰν ἕκαστον τῶν προὑπαρξάντων κρίνεται· διὸ καὶ σφόδρα δεῖ τῶν λοιπῶν ὑμᾶς, ὧς Ἀθηναῖοι, φροντίσαι, ἵνα ταῦτα ἐπανορθωσάμενοι τὴν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις ἀδοξίαν ἀποτριψώμεθα.“ πάλιν μετ’ ὀλίγον περὶ τῶν θεωρικῶν χρημάτων τὰς μερικὰς κατασκευὰς εἰπὼν ἐπάγει τὸν ἀφορισμὸν· „ἔστι δὲ λοιπὸν, οἶμαι, πάντας εἰσφέρειν, ἂν πολλῶν δέῃ, πολλὰ, ἂν ὀλίγων, ὀλίγα. πάντως δὲ δεῖ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἐστι γενέσθαι τῶν δεόντων.

4.759 “ ἔτι γε μὴν καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ μᾶλλον καὶ ἥττον τόπος κοινός ἐστι τῶν τελικῶν κεφαλαίων. Μαρκελλῖνο υ. Αἱ αὐταὶ μέθοδοι τῆς τοῦ ἐνδόξου εἰσὶν ἐργασίας, αἵπερ καὶ ἐπὶ τοῦ συμφέροντος· τετραχὴ γὰρ καὶ τοῦτο κατασκευάζομεν, ὡς προείπομεν ἐκεῖ τρόπῳ τῷ αὐτῷ· κράτιστον μὲν οὖν καὶ τὸ δόξαν τινὰ χρηστὴν ἀποδεικνύειν περιποιεῖν τὸδε τὸ πρᾶγμα πραχθέν. εἰ δὲ μὴ τοῦτο δυνάμεθα, ἐπ’ ἐκεῖνο τρεπτέον, ὅτι ἀλλ’ οὐδ’ αἰσχύνῃ περιποιήσῃ τῇ πόλει. δριμυτάτῃ γὰρ ἢ τοιαύτῃ μέθοδος, ἥ καὶ Δημοσθένης ἐχρήσατο· ἀναγνοὺς γὰρ ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου τὸ γραφὲν αὐτῷ κατὰ τοὺς ἔμπροσθεν χρόνους περὶ στεφάνου ψήφισμα, ἐπειδὴ φανερώς οὐκ εἶχεν ἀποδείξειν, ὅτι καὶ δόξαν τινὰ τῇ πόλει περιπεποίηκεν, ἐπὶ τὸ ἕτερον μετῆλθεν· „Τίς οὖν ὑμῶν οἶδεν γέλωτα ἢ χλευασμὸν διὰ τοῦτο συμβάντα τῇ πόλει.“ οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τοῦ ἐνδόξου ἢ ἐκ τοῦ ἐναντίου μέθοδος, ἀλλ’ ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ συμφέροντος ἔθηκε γ’ οὖν τὸ νόημα Θουκυδίδης ἐν τῷ προοιμίῳ τῆς Κερκυραίων δημηγορίας. πρῶτον μὲν ὡς καὶ ζυμφέρει, εἰ δὲ μὴ, οὐκ ἔστιν ἐπὶ ζημίᾳ. ἰστέον δὲ, ὅτι τὸ τοιοῦτον ἐν μὲν ταῖς αἰτήσεσι καὶ ἀξιώσεσι καὶ τοῖς ὁμοίοις ἔχει τινὰ χώραν τὸ λέγειν, ὅτι οὐκ ἐπὶ ζημίᾳ αἰτοῦμεν, ἐν δὲ συμβουλαῖς οὐκ ἰσχύει αἰτεῖν μὲν γὰρ ἐνδέχεται τοιαῦτα, οἷα μήτε βλάψῃ, μήτε ὠφελήσῃ τοὺς διδόντας, συμβουλεύειν δὲ τισι ταῦτα πράττειν, ἀφ’ ὧν οὐδ’ ὅτιοῦν ὠφελήθησονται, ἀπόψυχρον καὶ ἀνόητον· τοῦτο δὲ τὸ κεφάλαιόν τινες μὲν ταῦτόν εἶναι τῷ πρέποντί φασιν, τινὲς δὲ οὐχ ὁμολογοῦσιν, ἀλλ’ ἕτερόν τι νομίζουσιν· ἔσται δὲ ἡ διαφορὰ αὕτη, ὅτι τὸ μὲν ἔνδοξον ἀπλῶς καὶ καθ’ ἑαυτὸ θεωρεῖται, τὸ δὲ πρέπον πρὸς τι σχέσιν ἐμφαίνει· καὶ ἔστι πρέπον μὲν, ὅ τι ἂν τινι ἀρμόττῃ· ἔνδοξον δὲ, ὃ χρηστὴν ἀπλῶς δόξαν ἐμποιεῖ καθόλου τῷ δράσαντι· οἷον πρέπει Ἀθηναίοις τὸν περὶ τῆς ἐλευθερίας αἰρεῖσθαι κίνδυνον, ἔνδοξον δὲ τοῖς τυχοῦσι τὸ ὑπὲρ ἐλευθερίας κινδυνεύειν.

4.760 ἰστέον δὲ κάκεινο περὶ τοῦ ἐνδόξου, ὅτι τῆς ποιότητος μάλιστα τῆς τῶν ἀκουόντων ἡρτηται, διὸ καὶ ποτὲ μὲν πλείστην, ποτὲ δὲ ἐλαχίστην τῷ λέγοντι παρέξεται χορηγίαν· οὐ γὰρ ὁμοίως ὁ παρ’ Ἀθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις λέγων καὶ παρὰ Μεγαρεῦσι καὶ Σιφνίοις τούτῳ τῷ κεφαλαίῳ χρῆσεται, ἀλλὰ παρὰ μὲν Ἀθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις, ἅτε τῆς ποιότητος τῶν προσώπων στοχαζόμενος πλείονα τὴν χορηγίαν ἔξει, παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις ὀλίγην· τὸ γὰρ Σιφνίων ἦθος καὶ Μεγαρέων παρειλήφαμεν ἐκ τῆς ἱστορίας εὐκλείας οὐδένα λόγον ποιούμενον, οὐ γὰρ προσίεται τὸν λόγον ὁ Μεγαρεύς· ὅταν δὲ τοῦ καλοῦ ἕνεκα συμβουλεύοντες παρακαλῶμεν ἐπὶ τὸ πράττειν ἅπαν, ὃ ἡ βουλὴ ἀπαιτεῖ, ἀποδεικνύειν χρή, ὅτι

καὶ τῶν ἰδίων λυσιτελούντων αἰρετωτέρα ἐστὶν ἢ ὑπὲρ τῶν καλῶν δόξα, ὥς ἔχομεν ἐν δευτέρῳ Ὀλυνθιακῶν· „ἀλλ' ἵνα οἱ ἄλλοι τῶν δικαίων τύχῃσι τὰ ὑμέτερα αὐτῶν ἀναλίσκετε, καὶ προκινδυνεύετε στρατευόμενοι.“ καὶ πάλιν ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου· „καὶ τοιαῦτα ἀμφοτέρω, Αἰσχίνῃ, οὐθ' ὑπὲρ εὐεργετῶν ἐποιοῦν, οὔτε ἀκίνδυνα ἐώρων, ἀλλ' οὐ διὰ ταῦτα προοίοντο τοὺς καταφεύγοντας ἐπ' αὐτούς.“ ἔτι δὲ καὶ κατὰ βίαν τὸ ἔνδοξον εἰσήγαγεν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ· „εἰ γὰρ ἦν ἅπασι πρόδηλα τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι, καὶ προήδεσαν ἅπαντες, καὶ σὺ προὔλεγες καὶ διεμαρτύρου βῶν καὶ κεκραγῶς, ὃς οὐδὲ ἐφθέγγω, οὐδ' οὕτως ἀποστατέον ἦν τῇ πόλει τούτων.“ Τὸ δὲ ἐκβησόμενον κατὰ ὑπόθεσιν λαμβάνεται ἐφ' ἑκάτερα τῶν ἀποβαινόντων· οἷον ἂν τε κρατήσωμεν, ἂν τε μὴ, λυσιτελεῖ τὸ βοηθῆσαι· ἤδη δὲ καὶ τὸ ψηφίσασθαι μόνον, ὥς ἐν Φιλιππικοῖς· οἷον οὗτοι παντελῶς οὐδ' εἰ μὴ ποιήσετε, ὥς ἐγὼ κρίνω, εὐκαταφρόνητον ἔσται.

4.761. (1n) ἵν' ἢ διὰ τὸν φόβον εἰδὼς εὐπρεπεῖς ἡμᾶς ἀπόσχηται, ἢ παριδὼν ταῦτα ἀφύλακτος ληφθῇ· καὶ πάλιν, ὅτι χωρὶς ἡμῶν ἂν τε ἡττηθῶσιν· οἱ δεόμενοι ἡμῶν σύμμαχοι, ἂν τε κρατήσωσι, βλαβεροὶ ἐφ' ἑκάτερα, ὥς ἐν τῷ ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν. Συριανο ὁ Ἀπορήσειεν ἄν τις, τίνι διαφέρει τὸ ἐκβησόμενον κεφάλαιον τῆς ἐν τῷ συμφέροντι ἐκβάσεως, ἐν ᾗ φαμέν, ὅτι συμμαχησάντων μὲν ἡμῶν τάδε ἀποβήσεται, μὴ συμμαχησάντων δὲ τάδε· φαμέν οὖν, ὅτι ἐν μὲν τῇ τοῦ συμφέροντος ἐκβάσει τὰ προσεχῆ ἐξετάζομεν τέλη, ἐν δὲ τῷ ἐκβησομένῳ τῶν ἐκεῖ τελῶν ἐξετασθέντων τὰ τέλη διασκοποῦμεν· τὴν δὲ διαφορὰν ταύτην ἔδειξεν ἡμῖν Δημοσθένης ἐν Ὀλυνθιακῶν πρώτῳ· τὸ μὲν συμφέρων ἐξετάζων ἔφη, ὅτι συμφέρει Ὀλυνθίοις βοηθῆσαι. εἶτα ἢ ἔκβασιν· τοῦτο γὰρ ἡμῶν ποιησάντων ἐν Μακεδονίᾳ ἔσται ὁ πόλεμος· μὴ συμμαχησάντων δὲ τοῖς Ὀλυνθίοις, ἐλθὼν εἰς τὴν Ἑλλάδα Φίλιππος, πολεμήσει τὴν Ἀττικὴν· καὶ ταῦτα μὲν τὰ προσεχῆ τῆς ἐκβάσεως τέλη. τὰ δὲ τῶν τελῶν τέλη, ἅπερ εἰς τὸ ἐκβησόμενον ἄγομεν, ἐκεῖνα, ὅτι ἐν Μακεδονίᾳ μὲν πολεμοῦντες πλεῖστα κερδανοῦμεν, ἐν δὲ τῇ Ἀττικῇ πολέμου συστάντος τάδε καὶ τάδε ἡμᾶς περιστήσεται τὰ δεινὰ· τὴν μὲν οὖν τοῦ συμφέροντος ἔκβασιν ἐξετάζων τάδε φησὶν· „ἔτι τοίνυν, ὦ Ἀθηναῖοι, μὴδὲ τοῦθ' ὑμᾶς λανθανέτω, ὅτι νῦν αἴρεσις τίς ἐστὶν ὑμῖν, πότερον ὑμᾶς ἐκεῖ χρή πολεμεῖν, ἢ παρ' ὑμῖν ἐκείνον· ἂν μὲν γὰρ ἀντέχη τὰ τῶν Ὀλυνθίων, ὑμεῖς ἐκεῖ πολεμήσετε καὶ τὴν ἐκείνου κακῶς ποιήσετε“ καὶ ἐξῆς.

4.762 τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ ἐκβησομένου πάλιν ἐξετάζων, τάδε φησὶν· „ἀλλὰ μὴν ἡλίκα γέ ἐστι τὰ διάφορα ἐνθάδε ἢ ἐκεῖ πολεμεῖν, οὐ λόγου προσδεῖν ἡγοῦμαι· εἰ γὰρ ἡμᾶς δεήσειεν αὐτοὺς τριάκοντα ἡμέρας μόνως ἔξω γενέσθαι καὶ ὅσα ἀνάγκη στρατοπέδῳ χρωμένους τῶν ἐκ τῆς χώρας λαμβάνειν“ καὶ ἐξῆς· καὶ προτρέψαι δὲ καὶ ἀποτρέψαι ἱκανωτάτη ἐστὶν ἢ τοῦ ἐκβησομένου ἐξετάσις, διόπερ ἐπιμελῶς αὐτῇ χρῆσθαι προσήκει· χρή δὲ καὶ τὰς γνώμας ἐν ταῖς συμβουλαῖς ἐξετάζειν, τὴν τε οἰκείαν, μεθ' ἧς ἐπὶ τὸ συμβουλευεῖν ἀπήντησε, καὶ τὰς τῶν ἀντιλεγόντων, μεθ' ἧς ἕκαστος ἐναντιοῦσθαι ἐπιχειρεῖ. ἔτι δὲ καὶ τὰς τῶν ἀκουόντων, δι' ἃς ἐπὶ τὸ προθεῖναι τὴν βουλὴν ὥρμησαν· ἱκαναὶ γὰρ αὗται καὶ συστήσαι καὶ διαβαλεῖν τὰ πράγματα.

4.763 διαφέρει δὲ συμβουλὴ προτροπῆς, ὅνπερ τρόπον καὶ τοῦ ὅλου τὸ μέρος. ὅλον μὲν γὰρ τι ἢ συμβουλὴ, μέρος δὲ ἢ προτροπὴ, καὶ τῷ τὸ μὲν περιέχειν, τὸ δὲ περιέχεσθαι. ἔτι διαφέρει παραίνεσις συμβουλῆς τῷ τὴν μὲν συμβουλὴν περὶ ἐνὸς γίνεσθαι πράγματος, τὴν δὲ παραίνεσιν περὶ πλειόνων· καὶ τῷ τὴν μὲν συμβουλὴν πρὸς πρᾶξιν τινὰ τῶν ἔξωθεν γίνεσθαι, οἷον πότερον ἄξιός ἐστι τόδε τι πράττειν ἢ μὴ, τὴν δὲ παραίνεσιν πρὸς ἡθους εὐρυθμίαν παραλαμβάνεσθαι· καὶ τῷ τὴν μὲν παραίνεσιν πρὸς ἓνα γίνεσθαι, τὴν συμβουλὴν δὲ πρὸς πολλούς· καὶ ἢ μὲν συμβουλὴ ἀντιλογίαν ἐπιδέχεται, οἷον ὅτι οὐ χρή βοηθεῖν Ὀλυνθίοις· ἢ δὲ παραίνεσις οὐ· οἷον χρή τὸ θεῖον σέβειν, γονεῖς τιμᾶν. Σωπάτρο υ. Τὸ ἐκβησόμενον τούτῳ διαφέρει τοῦ ἐν τῷ συμφέροντι, ὅτι ἐκεῖ μὲν τὴν ἀπόδειξιν ποιούμεθα τοῦ πράγματος, ἐνταῦθα δὲ τὸ αὐτὸ λαμβάνοντες ὁμολογούμενον καθ' ὑπόθεσιν τὴν ἀπόβασιν αὐτοῦ ἐξετάζομεν· ὥς ἐν

Ὀλυνθιακῶν πρώτῳ Δημοσθένης κατασκευάσας τὸ τῆς συμβουλῆς τέλος, ὅτι πεισθέντες τοῖς λόγοις κρατήσομεν τοῦ Μακεδόνο, καὶ περιποιήσομεν τῇ πόλει τὴν Ὀλυνθον, πάλιν ἕτερόν τι τοῦ τέλους ζητεῖ ἐκβησόμενον. ἔτι τοίνυν μηδὲ τοῦθ' ὑμᾶς λανθανέτω καὶ ἐξῆς καθ' ὑπόθεσιν δέ, φησὶν, τὸ ἐκβησόμενον λαμβάνεται ἐφ' ἑκάτερα τῶν ἀποβαινόντων. Ἐπειδὴ γὰρ ἄδηλον τῆς συμβουλῆς τὸ πέρας, τούτου δὲ τὴν ἀπόβασιν ζητοῦμεν, ἀναγκαίως τοῦτο ἀναπλάττειν προσήκει, ἵν' ὥσπερ ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτὸ τῶν ἀκουόντων ποιήσαντες, οὕτω τὴν λέξιν δυνηθῶμεν περαίνειν ἐφ' ἑκάτερα· οἷον ἂν μὲν ἐκεῖ πολεμήσωμεν ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν, πολλὰ ἡμῖν ἀγαθὰ συμβαίνει, ἂν δὲ ἐνταῦθα, τότε τι δεινὸν μὲν καὶ τότε συμβαίνει· ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ τῶν Ὀλυνθιακῶν ἀπὸ τοῦ ἑτέρου μόνον εἴληπται ἡ κατασκευὴ, ὅτι ὠφελήσει ἡμᾶς ἡ ἔξοδος· ὅτι διὰ τούτου τὴν χώραν ἀκέραιον ἔχομεν.

4.764 ἀλλαχοῦ δὲ ἀμφοτέροις ἐχρήσατο, ὅτι εἴτε κρατήσομεν, εἴτε μὴ, λυσιτελεῖ τὸ βοηθῆσαι· ἤδη δὲ καὶ τὸ ψηφίσασθαι μόνον, ὥς καὶ ὁ τεχνογράφος φησὶν· καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου, ὅτι ἦν δὲ βλάβη, ἐφ' ἑκάτερα τὸ μὴ βοηθῆσαι, καὶ ἐξῆς καὶ Ἀριστείδης ἐν Λευκτρικοῖς, καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν. καὶ παρὰ Θουκυδίδῃ ἐν τῇ Περικλέους δημηγορίᾳ, ἐν ᾗ φησι· „τῆς δὲ θαλάσσης καὶ πόλεως φύλακας ἔχειν καὶ Πελοποννησίοις ὑπὲρ αὐτῶν ὀργισθέντας πολλῶ πλείοσι μὴ διαμάχεσθαι· κρατήσαντες γὰρ αὐθις οὐκ ἐλάσσοσι μαχοόμεθα ῥᾶον· ἦν δὲ σφαλῶμεν, τὰ τῶν συμμάχων ὅθεν ἰσχύομεν συναπόλλυται“. καὶ ταῦτα μὲν ἰδίᾳ περὶ τοῦ ἐκβησόμενου, κοινὸν δὲ θεώρημα πᾶσι τοῖς κεφαλαίοις διαλεκτικὸν προσθεῖναι καλόν. ὅτ' ἂν μὲν γὰρ τι κατασκευάζειν βουλώμεθα, δεῖν προσόμοιον μὲν τῷ ἀποδεικνυμένῳ, ἔλαττον δὲ τι εὐρόντας ἐκεῖνο κατασκευάζειν. ἃ γὰρ ἂν εἴποι τις περὶ τοῦ ἐλάττονος, ταῦτα καὶ κατὰ τοῦ μείζονος ἐνεχθήσεται· καὶ τὸ ἔλαττον ἀναιρούμενον οὐκ ἀναιρεῖ τὸ μείζον, οἷον Αἰνείαν ἀποδεικνύντες ἀνδρεῖον καὶ φοβερὸν τοῖς Ἑλλήσιν, εἰ ἀνδρειότερον Ἑκτορα τούτου ἀποφαίνομεν, πάντως τὰ τῷ ἐλάττονι προσόντα πολλῶ δήπου καὶ τῷ μείζονι· καὶ πάλιν εἰ ἀσθενὴς Αἰνείας ἀποδειχθήσεται, οὐ πάντως καὶ Ἑκτωρ πολλῶ τούτου ἀμείνων ὁμολογηθεῖς.

4.765 ὅτ' ἂν δὲ ἀνασκευάζῃ, ἀπὸ τοῦ μᾶλλον καὶ μείζονος τὸ παράδειγμα θέντες, τῇ τούτου ἀνατροπῇ συγκαταλύσομεν καὶ τὸ ἔλαττον· εἰ γὰρ Ἑκτωρ ἀμείνων Αἰνείου, οὗτος δὲ δειλὸς ἀπηλέγχθη, σχολή γ' ἂν περὶ Αἰνείου μὴ οὕτως ἔχειν ἀμφιβάλλειν. ὁ αὐτὸς καὶ ἐπὶ τῶν πρακτῶν λόγος· οἷον ναυμαχίας, πεζομαχίας, συστάδην μάχης, ἐκηβολίας, καὶ τῶν παραπλησίων· χρὴ τοίνυν ἐπὶ πάντων τῶν κεφαλαίων ὥς ἂν ἐγχωρῇ μεταχειρίζεσθαι τοῦτο τὸ θεώρημα· ἐπὶ τούτοις ἡ κοινὴ ποιότης, τοῦτ' ἔστιν οἱ ἐπίλογοί εἰσιν, ἐν οἷς καὶ τὰς γνώμας ἐξετάζομεν τοῦ τε συμβούλου καὶ τῶν ἀκουόντων καὶ ἔτι τοῦ ἀντιλέγοντος· διατί καὶ τίνος ἔνεκα καὶ τί βουλόμενος τὴν αἴσθησιν προὔθηκεν. καὶ περὶ μὲν πραγματικῆς ταῦτα. ἰστέον δὲ, ὥς ἔστι πραγματικὴ καὶ ἀπλὴ καὶ διπλῇ· καὶ ἀπλὴ μὲν, οἷον συμβουλευεῖ τις βοηθεῖν Ὀλυνθίοις, ἐν γὰρ πραγματικῇ, ὥς ἔφαμεν ἤδη, αἱ συμβουλαί. διπλῇ δὲ, ὥς ἐπὶ τούτου, πολιορκουμένων καὶ Πλαταιέων καὶ Μιτυλήνης ἀφεστηκυίας γράφει τις Πλαταιεῦσι βοηθεῖν ἀμελήσαντας Μιτυλήνης, καὶ ἕτερος ἀντιλέγει· ἐνταῦθα γὰρ ἑκατέρου τὸ οἰκεῖον ζητοῦντος συστήσαι, διπλᾶ ἔσται τὰ κεφάλαια ἐφ' ἑκατέρου μέρους ἐξεταζόμενα. τριπλῇ δὲ ὥς ἐπὶ τούτου· μετὰ τὰ ἐν Λεύκτροις πρεσβεύονται Λακεδαιμόνιοι καὶ Θηβαῖοι πρὸς Ἀθηναίους, ἀξιοῦντες ἑκάτεροι βοηθείας τυχεῖν. Χαβρίας μὲν οὖν Ἀθηναίοις βοηθεῖν συμβουλεύει, Λακεδαιμονίοις δὲ Κόνων, Ἰφικράτης οὐδετέροις. τριπλᾶ γὰρ ἐνταῦθα πάντα. ᾧ γὰρ ἕκαστος τῶν συμβούλων συνηγορεῖ, κατ' ἀμφοτέρων δημηγορεῖ, τὰ μὲν ἐκείνων ἀναιρῶν, τὸ δὲ οἰκεῖον συνιστάς· παράδειγμα τοῦ μηδετέροις βοηθεῖν Ἀριστείδου ὁ πέμπτος τῶν Λευκτρικῶν.

4.766 ἰστέον, ὥς ἐν τῇ πραγματικῇ μόνῃ παρὰ τὰς προλαβούσας στάσεις καινότερόν τι πεποίηκεν Ἑρμογένης· τὰ γὰρ κεφάλαια αὐτῆς ψιλῶς ἀπαριθμησάμενος, εἶτα τὴν περὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς ποιησάμενος διδασκαλίαν. οὐ μάτην, ἀλλ' ἐπειδὴ τὰ εἶδη καὶ ἑτέραις κοινωνεῖ στάσεσι, καθ' ἃς

καὶ διαιρεῖται εἰκότως, μεσολαβεῖται ἢ τούτων διδασκαλία πρὸς τὸ εὐκρινῶς ὑποδειχθῆναι τὰ κεφάλαια· εἰδέναι χρὴ καὶ τοῦτο, ὡς ἐν πάσῃ στάσει κεφάλαιον κεφαλαίῳ λύεται. οἷον ὡς ἡ μετάθεσις τῆς αἰτίας τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ ὁ ὅρος τῷ ἀνθορισμῷ ἐν μόνῃ δὲ πραγματικῇ τὸ αὐτὸ κεφάλαιον ἑαυτῷ ἀνατρέπεται, οἷον τὸ δίκαιον κεφάλαιον τῷ ἐναντίῳ ἐστὶν ἄδικον, καὶ τὸ συμφέρον τῷ ἀσυμφόρῳ, καὶ ἐξῆς· οὐ γὰρ ἐστὶ διελεῖν τὰ μὲν εἰς κατήγορον, τὰ δὲ εἰς ἀπολογούμενον, κοινὰ γὰρ ἐστὶ τὰ κεφάλαια τῆς πραγματικῆς. Περὶ μεταλήψεως. Συριανο ὕ. Ἰδία καὶ γνωστικώτατα τῆς παρούσης στάσεως ἐν μὲν τὸ τὰ εἶδη πρὸ τῶν κεφαλαίων διδάσκειν, ἕτερον δὲ τὸ δύο ἔχειν ζητήματα τέλεια κατὰ διαφόρους τεμνόμενα στάσεις, ἐπειδὴ καὶ οἱ συνεζευγμένοι σχηματισμοὶ καὶ οἱ διπλοὶ ὅροι καὶ αἱ ἀντιλήψεις δύο ἔχουσι ζητήματα· ἀλλ' οὐ κατὰ δύο στάσεις, ἀλλὰ κατὰ μίαν καὶ τὴν αὐτήν· εἰς δύο δὲ τὴν μετάληψιν διεῖλεν· ὅτι γὰρ ἑτέρα στάσις ἐστὶν ἡ παραγραφή τῆς μεταλήψεως, πρόδηλον ἐκ τοῦ τὴν μετάληψιν ἕνα μόνον ἐπιδέχεσθαι ἀγῶνα, τὴν δὲ παραγραφὴν δύο, τὸν τε τῆς εὐθυδικίας καὶ τὸν δι' ὃν ἡ παραγραφή· οἷον ἐγράψατο Τίμαρχος Αἰσχίνην παραπρεσβείας· ὁ δὲ ἐταίρησιν ἐγκαλῶν αὐτῷ παραγράφεται τὴν δίκην· ἐνταῦθα γὰρ ἕτερος μὲν ἐστὶν ἀγὼν ὁ τῆς παραπρεσβείας, ἕτερος δὲ ὁ τῆς ἐταιρήσεως, στάσεως ὧν διὰ τὸ ἀμάρτυρον στοχαστικῆς κατὰ παραγραφὴν.

4. 770 μετὰ δὲ τὸ ἡττηθῆναι διὰ τῆς παραγραφῆς Τίμαρχον, ὁ τῆς παραπρεσβείας ἀγὼν εἰσάγεται στοχαστικῆς ὧν καὶ αὐτὸς στάσεως. Ὡνόμασται δὲ παραγραφή ἀπὸ τοῦ παραγράφεσθαι καὶ ἐκβάλλειν τὸν ἀγῶνα τὸν περὶ τοῦ πράγματος τὸν φεύγοντα. τὸ γὰρ τοι παραγράφειν ἐναντίον ἐστὶ τῷ ἐγγράφειν. εἰ οὖν τὸ ἐγγράφειν εἰσάγειν ἐστὶν εἰς τὸν δῆμον καὶ καθιστάνειν δημότην, εἰκότως τὸ παραγράφειν ἐκβάλλειν ἐστί. καὶ ἀπὸ τούτου καὶ ἡ παραγραφή ἡ ἐκβάλλουσα τὴν εὐθυδικίαν ἐλέχθη. ὅρος δὲ τῆς παραγραφῆς οὗτος· στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους· καθ' ἣν ὁ φεύγων ἐνίσταται περὶ τοῦ μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην. Τῆς δὲ παραγραφῆς ἡ μὲν ἐστὶ τελεία, ἡ δὲ ἀτελής. καὶ τελεία μὲν ἐστὶν ἡ πάντῃ τὴν εὐθυδικίαν καὶ τὸν ἀγῶνα παρακρουομένη. ἀτελής δὲ ἡ μέρος τι καταιτιωμένη τῶν περιστατικῶν· οἷον χρόνον, ἢ τόπον, ἢ πρόσωπον. γίνεται δὲ ἡ παραγραφή κατὰ στοχασμὸν, κατὰ ὅρον, κατὰ πραγματικὴν, κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, κατὰ ἀντινομίαν, καὶ πάντως τοῖς κεφαλαίοις τῆς ἐμπιπτούσης διαιρεθῆσεται στάσεως.

4. 771 καὶ ἔστι κατὰ στοχασμὸν μὲν, ὡς ὁ ἐπὶ Τιμάρχῳ ἀγὼν· οἷον νόμος τὸν ἡταιρηκότα μὴ λέγειν· ἐγράψατο Τίμαρχος Αἰσχίνην παραπρεσβείας. ὁ δὲ τὴν ἐταίρησιν αὐτῷ ἐγκαλῶν παραγράφεται. κατὰ ὅρον δὲ, οἷον δις περὶ τῶν αὐτῶν μὴ εἶναι δίκας· ἰέρεια προαγωγείας ἀλοῦσα ἐκρίθη καὶ ἡφείθη· καὶ πάλιν φεύγει ἀσεβείας, ἡ δὲ παραγράφεται. ἐνταῦθα γὰρ εἰ ἡ προαγωγή τῇ ἀσεβείᾳ ταυτόν ἐστι ζητεῖται· κατὰ δὲ ῥητὸν καὶ διάνοιαν· οἷον δις περὶ τῶν αὐτῶν δίκας μὴ εἶναι. φόνου κρινόμενός τις ἀπέφυγεν. ὕστερον χρωμένῳ ἀνεῖλεν ὁ θεὸς, ἀνδροφόνους οὐ χρῶ, καὶ πάλιν φεύγει φόνου. ὁ δὲ παραγράφεται· κατὰ δὲ ἀντινομίαν. οἷον νόμος τὸν στρατηγὸν μὴ ἔχειν δίκας· καὶ νόμος τὸν ἔμπορον εἴσω τριάκοντα ἡμερῶν δικάζεσθαι, ἔμπορος ἔχων πρὸς στρατηγὸν πρᾶγμα βούλεται δικάζεσθαι, ὁ δὲ παραγράφεται.

4. 772 ἀπλῶς δὲ εἰπεῖν, ἥ δ' ἂν συνεπιπλέκηται στάσει ἡ παραγραφή, ταύτης καὶ τὰ κεφάλαια λήψεται· ἵνα δέ τι σαφέστερον περὶ τελείας καὶ ἀτελοῦς διεξέλθωμεν παραγραφῆς, ἰστέον, ὅτι τέλειαι μὲν εἰσι παραγραφαὶ αἱ ἐπὶ κεκριμένοις ἤδη τοῖς ἐγκλήμασι γινόμεναι, καὶ πάντῃ τὴν εὐθυδικίαν ἐκβάλλουσαι, ὡς ἡ περὶ τοῦ ἀνδροφόνου τοῦ δευτέρου κρινομένου καὶ τῆς ἱερείας· ἐν τούτοις γὰρ οὐδ' ὅτι οὖν πρὸς τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα ὁ φεύγων ἀπολογεῖται· περὶ δὲ τοῦ μὴ ἐξεῖναι κρίσιν αὐτὸν ὑπέχειν δευτέρου περὶ τῶν αὐτῶν τὴν πᾶσαν ποιεῖται δικαιολογίαν· ἀτελεῖς δὲ εἰσιν, ὅτ' ἂν τοῦ ῥητοῦ βοηθοῦντος τοῖς φεύγουσι, καθ' ἕν τι τῶν περιστατικῶν μορίων ἡ παραγραφή γίνηται· ἢ τὸ πρόσωπον ἡμῶν παραγραφομένων, ὡς ἐπὶ Τιμάρχου, ἢ

χρόνον, ὡς ἐπὶ τοῦ πένητος τοῦ μετὰ τὰς τριάκοντα ἡμέρας ἀντιλέγειν βουλομένου· ἢ τόδε τὸ δικαστήριον, ἢ τι ἄλλο τῶν περιστατικῶν. ἀτελεῖς δὲ αὐτάς φαμεν, τῷ μὴ τέλειον ἐκβάλλειν τὴν εὐθυδικίαν, ὥσπερ αἱ τέλειαι, ἀλλ' ἀγωνιζομένης τῆς ἐπὶ τῷ ἀγῶνι κρίσεως δι' ἓν τι τῶν εἰρημένων παραγράφεσθαι· ὁ γὰρ Αἰσχίνης διὰ τὴν τοῦ προσώπου ποιότητα τὸν τῆς παραπροσβείας ἀγῶνα παραγραφάμενος, ἀγωνισάμενος πρὸς Τίμαρχον καὶ νικήσας οὐδὲν ἦττον ὑπὸ Δημοσθένους ἐγράφη παραπροσβείας, καὶ τὴν ἐπὶ ταύτῃ δίκην εἰσῆλθεν· εἰκότως οὖν ἀτελεῖς καλοῦνται, ὡς πάντῃ τὴν εὐθυδικίαν ἐκβάλλειν οὐ δυνάμεναι· ἀλλὰ καὶ ὁ δεῖνα μὴ ἐπεξέλθῃ τῇ γραφῇ, ἢ χρόνου, ἢ τόπου παραχρήμα τῷ φεύγοντι βοηθοῦντος, διαδέξεται πάντως αὐτὸν ὁ τῆς εὐθυδικίας ἀγῶν· καὶ γραφὴν τε ἄλλος ἐπὶ τοῖς ἐγκλήμασιν ἀποθήσεται κατ' αὐτοῦ καὶ δικαστήριον ἕτερον εὑρεθήσεται.

4.773 παρ' ᾧ κυρίως τὰς περὶ τῶν ἐγκαλουμένων κρίσεις ὑπομενεῖ· ὡς εἴτις παρὰ τοῖς θεσμοθέταις Ἀθήνησιν ὑπὲρ ἱερῶν εὐθυνόμενος, παραγράφοιτο τὴν δίκην λέγων παρὰ τῷ βασιλεῖ μᾶλλον δίκαιος εἶναι κρίνεσθαι περὶ τῶν τοιούτων. Σωπάτρο υ.

4.774 Ἐν τῇ μεθόδῳ τελευταίαν ἔταξεν Ἑρμογένης τὴν μετάληψιν, ὡς πάσας περιέχουσιν, ἅτε ἐμπιπτουσῶν τῶν ἄλλων στάσεων ἐν αὐτῇ· οὐδέποτε γὰρ παραγραφή μόνῃ μελετᾶται, ἀλλὰ τὸ μὲν ἔγγραφον ζήτημα κατὰ μίαν τῶν νομικῶν, ὡς αὐτίκα δηλὸν ἔσται. τὸ δὲ ἄγραφον, καθ' ἣν ἂν ἐμπέσῃ τῶν λογικῶν· πάσαις γὰρ ὥσπερ ἀντιπᾶσχει ἡ μετάληψις ταῖς τε λογικαῖς καὶ νομικαῖς, ἐνταῦθα δὲ μεταξὺ τῶν τε λογικῶν καὶ τῶν νομικῶν, ἐπειδὴ ἀμφοτέρων μετέχει. τῶν μὲν νομικῶν κατὰ τὴν παραγραφὴν, τῶν δὲ λογικῶν κατὰ τὴν εὐθυδικίαν. εἰσὶ δὲ οἱ τὴν μετάληψιν πρῶτην τάττουσι διὰ τὴν αὐτῆς φύσιν. εἰ γὰρ τὸ εἰ ἔστι πρῶτόν ἐστι, φασὶν, αὕτη δὲ περὶ τοῦ εἰ ὅλως δεῖ εἰσελθεῖν τὸν ἀγῶνα τὴν ζήτησιν ἔχει, ἀναγκαιῶς πρῶτη ὀφείλει αὕτη τάττεσθαι, ὡς αὐτὸ τοῦτο ζητοῦσα. Ἡ μετάληψις πάλιν ἢ μὲν ἔγγραφός ἐστιν, ἢ δὲ ἄγραφος. Συριανο ὅ. Πῶς τῆς πραγματικῆς διαιρουμένης, τῷ ἔγγραφῳ φημὶ καὶ ἀγράφῳ, οὐ γέγονε διάφορος κλήσις. πραγματικὴ γὰρ ἐκατέρῳ εἶδει τὸ ὄνομα· ἐπὶ δὲ μεταλήψεως τῇ διαφορᾷ προσηγορία κεῖται· ἢ μὲν γὰρ ἔγγραφος παραγραφή καλεῖται, ἢ δὲ ἄγραφος μετάληψις. φαμέν οὖν, ὅτι ἐν μὲν τῇ πραγματικῇ οὐδὲν καινότερον γίνεται, πλην ὅτι τὸ νομικὸν προσέρχεται κεφάλαιον, ἐν δὲ τῇ μεταλήψει τὰ πράγματα μεταπίπτει. καὶ λοιπὸν τῇ τῶν πραγμάτων μεταπτώσει καὶ ἡ προσηγορία ἀλλοιοῦται. ἢ μὲν οὖν ἔγγραφος ἴδιον ὄνομα ἔσχε παραγραφῆς διὰ τὸ ἰσχυρὸν αὐτῆς· ἔστι γὰρ νόμου ἀνάγνωσις ἐκβάλλουσα τὴν εὐθυδικίαν· μὴ ταρραττέτω δὲ σε τὰ τοιαῦτα ὀνόματα. ἔστι γὰρ εὐθυδικία μὲν ἢ τοῦ πράγματος αὐτοῦ ἐξέτασις, περὶ οὗ ἡ κατηγορία, εἴτε φόνος ἢ τὸ κατηγορούμενον, εἴτε ἱεροσυλία, εἴτε μοιχεία, εἴτε ἄλλο τι.

4.775 παραγραφή δὲ ἢ ταύτης ἐκβολή, ὅτ' ἂν μὴδὲ εἰσαγώγιμον εἶναι τὸν ἀγῶνα τῷ κατηγορῶ λέγῃ ὁ φεύγων· καὶ εὐθυδικίας μὲν πέρας τὸ ἀλῶναι τὸν φεύγοντα, παραγραφῆς δὲ τὸ εἰσελθεῖν τὴν δίκην ἢ μὴ· ἐν μὲν οὖν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν ἀπάσαις τὴν κρίσιν ὁ φεύγων καταδεχόμενος ἀπολύσασθαι τὴν κατηγορίαν διὰ τῆς ἀπολογίας ἐπέιγεται, ἐν δὲ τῇ παραγραφῇ τὸ πρότερον ἴσταται, τὸ μὴ δεῖν εἰσελθεῖν τὴν κρίσιν. ἢ μὲν οὖν ἔγγραφος τοιαύτη, ἢ δὲ ἄγραφος ὁμωνύμως τῷ γένει καλεῖται μετάληψις, ἢ τις τὸ μὲν πρᾶγμα συγχωρεῖ, μέμφεται δὲ ἓν τι τῶν περὶ τὸ πρᾶγμα, χρόνον τυχόν ἢ πρόσωπον, ἢ τι τῶν ἄλλων. ἀλλ' εἰ τοῦτό ἐστι, καὶ ἢ μὲν ἔγγραφος παντελῶς ἐκβάλλει τὸν ἀγῶνα, ἢ δὲ ἄγραφος συγχωρεῖ. καὶ ἔστιν ἢ μὲν ἔγγραφος ἀπὸ τοῦ φεύγοντος, ἢ δὲ ἄγραφος ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ γνωρίζεται· ταῦτα δὲ πλεῖστον ἀλλήλων διέστηκε, κατὰ τι κοινὸν ἄμφω μετάληψις ἐκλήθη. φαμέν οὖν ὡς εἰ καὶ πλεῖστον ἀλλήλων κεχώρισται τὰ εἶδη, ἀλλ' οὖν καὶ κοινωνεῖ. αὐτίκα τοίνυν ὁ φάσκων δις περὶ τῶν αὐτῶν μὴ εἶναι δίκας καὶ τοῦτο ἰσχυρίζομενος ἐνὶ τῶν περιστατικῶν ἰσχυρίζεται, χρόνῳ γάρ· εἰ δὲ τοῦτο, εἰκότως καὶ ἡ παραγραφή μετάληψις λέγεται, ὡς μεταλαμβάνουσά τι τῶν περιστατικῶν. Σωπάτρο υ. Εἰ ἐν τῇ μεταλήψει ἀεὶ ἀπὸ ῥήτου ἢ ζήτησις, τίνος χάριν τὴν μὲν ἔγγραφον, τὴν δὲ

ἄγραφον ἐκάλεσεν; ἡ τοίνυν διαφορὰ αὕτη ἐστίν, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀγράφῳ ἀποστάντες τοῦ ῥητοῦ, οὐ γὰρ ἰσχύομεν αὐτῷ χρῆσθαι, περὶ τοῦ πράγματος ποιούμεθα τὴν πᾶσαν ζήτησιν, ἐν δὲ τῇ ἐγγράφῳ ἄνω καὶ κάτω περὶ αὐτὸ στρεφόμεθα τὸ ῥητόν, καὶ ἐν μὲν τῇ ἀγράφῳ συγχωρουμένου τοῦ ῥητοῦ συνίσταται ἡ ζήτησις, ἐν τι τῶν περιστατικῶν μεταλαμβάνοντος τοῦ διώκοντος, ἐν δὲ τῇ ἐγγράφῳ τῷ ῥητῷ ἐξ ἀνάγκης ἀμφοτέροι χρήσονται, καὶ περὶ αὐτὸ ἔσται ἡ ἀντιλογία· εἰ γὰρ μὴ συγχωρηθεῖ παρὰ τοῦ ἐτέρου, πᾶσα ζήτησις ἀναιρεθήσεται.

4.776 Μαρκελλίνου υ. Προειπὼν περὶ πραγματικῆς, ὅτι διττὴ ἐστὶ, κατὰ ἀκολουθίαν ἐπήγαγεν. ἡ μετάληψις πάλιν, ἡ μὲν ἔγγραφος, ἡ δὲ ἄγραφος· τὸ πάλιν εὐλόγως προσθεὶς πρὸς τὰ προειρημένα. Καὶ ἡ μὲν ἔγγραφος τελεία τέ ἐστὶ παραγραφὴ, καὶ τὸ πρότερον ζήτημα περὶ μίαν εὐρίσκεται τῶν νομικῶν στάσεων, περὶ ὧν αὐτίκα λέξομεν, ὡς εἴρηται. Συριανοῦ υ. Ζητοῦσι, πῶς δύναται ἡ μετάληψις παραγραφὴ λέγεσθαι· ὅτι γὰρ παραγραφὴ καὶ αὕτη κέκληται, δῆλον ἂν ὧν Ἑρμογένους φησὶν. καὶ ἡ μὲν ἔγγραφος τελεία τέ ἐστὶ παραγραφὴ· ὡς καὶ τῆς μεταλήψεως παραγραφῆς μὲν καὶ αὐτῆς λεγομένης, ἀτελοῦς δέ. ἐροῦμεν, ὡς εἰκότως καὶ ταύτην παραγραφὴν ὁ τεχνολόγος καλεῖ, ἀτελῇ μέντοι, ἐπειδὴ ἄρχεται μὲν καὶ αὕτη ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ, οὐκ ἀγωνίζεται δὲ περὶ αὐτό· οὐδὲ γὰρ ἰσχύει. ἔνθεν ἀφίσταται μὲν τοῦ ῥητοῦ· παρὰ δὲ τὴν περίστασιν ποιεῖται τὴν ζήτησιν. Διὰ τὴν δὲ ἐν πάσῃ στάσει πρῶτον τὰ κεφάλαια ἀτάκτως καὶ διελὼν καὶ διδάκας οὕτω τὰ εἶδη μεμνήνυκεν, ἐν μόνῃ δὲ μεταλήψει τὰ εἶδη πρῶτον εἴρηκε καὶ οὕτω τὰ κεφάλαια; ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων στάσεων προδιδάσκει τὰ κεφάλαια τῶν εἰδῶν· πάντα γὰρ ἐν ἐκείναις τὰ εἶδη ἐκάστης τοῖς αὐτοῖς τέμνεται κεφαλαίοις, ἐν μόνῃ δὲ μεταλήψει ἕτερα ἔχει ἢ τε ὁμώνυμος τῷ γένει μετάληψις καὶ ἡ παραγραφὴ. διὸ ἀναγκαῖον ἦν πρῶτον τὰ εἶδη, εἴθ' οὕτω τὰ κεφάλαια διδάξαι· πρῶτον δὲ τὸν περὶ τῆς παραγραφῆς ποιεῖται λόγον.

4.777 καίτοιγε ἐχρῆν τὸ ὁμώνυμον τῷ γένει πρῶτον διδάξαι· ἀλλ' ἐπειδὴ ἡ μὲν παραγραφὴ ἀπὸ ῥητοῦ τὸ κράτος ἔχει καὶ περὶ τοῦτο τὴν πᾶσαν σπουδὴν, ὅπερ ἄτεχνος πίστις, ἡ δὲ μετάληψις οὐκ ἀπὸ ῥητοῦ ἀλλ' ἀπὸ τίνος τῆς περὶ τὸ ῥητόν περιστάσεως, ὃ τῆς ἐντέχνου πίστεως, εἰκότως καὶ ἡ παραγραφὴ τῆς μεταλήψεως προτετίμηται. Σωπάτρου υ. Τελείαν παραγραφὴν τὴν ἔγγραφον ἐκάλεσεν ἀντιδιαστέλλων πρὸς τὸ κεφάλαιον τοῦ ἐν στοχασμῷ παραγραφικοῦ· εἰ βούλει δὲ καὶ πρὸς τὴν μετάληψιν· ὡς γὰρ ἤδη εἴρηται αὕτη οὐ τελεία ἐστὶ παραγραφὴ. ἀλλ' ἄρχεται μὲν ἀπὸ ῥητοῦ, οὐκ ἀγωνίζεται δὲ περὶ αὐτό· περὶ δὲ τι τῶν περιστατικῶν ἀγωνιζομένη διαβάλλει, ἀλλ' οὐκ ἐκβάλλει τὸν ἀγῶνα, οἷον ὅτι οὐκ ἔξεστί σοι κατηγορεῖν ἀτίμῳ ὄντι, ὥσπερ ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου Αἰσχίνης τὸ πρόσωπον παραγράφεται ὡς ἄτιμον· πόρνον γὰρ αὐτὸ λέγει. καὶ πάλιν· οὐκ ἔξεστί σοι κατηγορεῖν μου ἐπὶ τοῦδε τοῦ δικαστηρίου ὡς ἐν τῷ κατὰ Ἀνδροτίωνος, „ὅτι οὐκ ὀφείλεις μου ἐνταῦθα κατηγορεῖν, ἀλλὰ παρὰ τοῖς θεσμοθέταις.“ Ἔστι δὲ ὅτε ὀρικῶς τέμνεται τὸ πρότερον ζήτημα. Σωπάτρου υ. Σημειωτέον ὅτι ἡ παραγραφὴ οὐ μόνον κατὰ μίαν τῶν νομικῶν ἐξετάζεται κατὰ τὸ πρότερον ζήτημα, τουτέστιν τὴν παραγραφὴν, ἀλλὰ καὶ ὀριστικῶς καὶ στοχαστικῶς. ὀριστικῶς μὲν οὕτω· νόμος τὸν ἡταιρηκότα μὴ πολιτεύεσθαι, Τίμαρχος ἡταιρηκῶς καὶ διδάσκων γράμματα κωλύεται· ζητεῖται γὰρ ἐνταῦθα, εἰ ταῦτόν τῷ πολιτεύεσθαι τὸ γράμματα διδάσκειν.

4.778 καὶ πάλιν· νόμος περὶ τῶν αὐτῶν δίκας μὴ εἶναι· ἐάλω ἱέρεια προαγωγείας κριθεῖσα, ἥλω ἡ αὐτὴ πάλιν ὕστερον, καὶ κρίνεται ἀσεβείας· ἐνταῦθα γὰρ ζητοῦμεν, εἰ ἡ προαγωγεία τῆς ἱερείας ἀσεβεία τυγχάνει. ἀτελὲς γὰρ ἐστὶ τὸ κρινόμενον, οὐ γὰρ ταῦτόν προαγωγεία καὶ ἀσεβεία· διὸ καὶ κρινομένη λέξει. πρῶτον μὲν δις περὶ τῶν αὐτῶν δίκας μὴ εἶναι. ὁ δὲ κατήγορος ἄλλην εἶναι κρίσιν λέγει, προαγωγείας καὶ οὐ τὴν αὐτὴν τῇ ἀσεβείᾳ, ὥστε οὐ περὶ τῶν αὐτῶν ἡ κρίσις. ζητεῖται οὖν πρῶτον, εἰ ὁ νόμος ὁ κωλύων δις εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν κρίσεις τοῦτο λέγει, πότερον περὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος μὴ εἶναι δίκας δύο, ἢ δις περὶ τῶν αὐτῶν μὴ ποιεῖσθαι κρίσεις διαφορῶν. ἔπειτα δὲ, εἰ ταῦτόν ἀσεβεία καὶ προαγωγεία· καὶ γὰρ καὶ τὸ

παραγραφικὸν ὀρικῶς ἐξετάζεται, ἥτοι ἡ τοῦ νόμου διάνοια, καὶ ἡ εὐθυδικία ὡσαύτως. στοχαστικῶς δὲ, ὡς τὸ κατὰ Τιμάρχου· ζητοῦμεν γὰρ, εἰ Τίμαρχος ἡταίρηκεν, ἢ μή. διό τινες ἠπόρησαν, διατί καὶ κατὰ ταύτας τὰς στάσεις γινομένων τῶν παραγραφῶν ὁ Ἑρμογένης οὔτε πλατύτερον περὶ τούτων ἐδίδαξεν, ἀλλ' ὅσον ἐπιμνησθῆναι μόνον, καὶ κατὰ μόνας τὰς νομικὰς ἀπεφάνετο, οὐχὶ δὲ καὶ κατὰ ἄλλην τὴν παραγραφὴν ἐξετάζεσθαι. ἐροῦμεν οὖν, ὡς ἀκριβῶς θεωροῦντι οὔτε κατὰ στοχασμὸν, οὔτε κατὰ ὅρον γίνεται ἡ παραγραφή· διὸ οὐδὲ αὐτὸς πλατέως εἶπεν περὶ αὐτοῦ· σκοπῶμεν δὲ οὕτω· παντὶ ῥητῷ δεῖ τινὰ ὑποκεῖσθαι περιστάσιν, εἰ μέλλοι ἐν ὑποθέσει ἀλλὰ μὴ ἐν θέσει λαμβάνεσθαι. ὅταν μὲν γὰρ αὐτὸ ἐφ' ἑαυτοῦ ἀμφισβητῆται, θετική γίνεται ἡ κατὰ ταῦτο ἐξέτασις κατὰ νόμου εἰσφοράν. οἷον εἰ δημηγορητέον τοῖς τὰ πατρῶα κατεδωκόσι· παντὸς τοίνυν ῥητοῦ περιστάσιν τινὰ ἔχοντος, εἰ μὲν κατ' ἄμφω γένοιτο ἡ ἀμφισβήτησις, κατὰ τε ῥητὸν καὶ κατὰ περιστάσιν νομικὴ πάντως ἀναφαίνεται στάσις, ὡς ἐπὶ τοῦ ξένου τοῦ ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀνελθόντος.

4.779 ἐνταῦθα γὰρ νόμος μὲν τὸ μὴ ἀνιέναι, περιστάσις δὲ τὸ ἀνελθόντα ἡριστευκέναι· ἀμφισβητεῖται γὰρ ἑκάτερον. ὁ γὰρ νόμος περὶ παντὸς διαγορεύει ξένου· ὁ δ' ἀνελθὼν ἠδίκησε τὸν νόμον παραβάς. ὅλως δὲ περὶ πάσης ζητήσεως νομικῆς, εἰ μὲν περὶ ῥητοῦ μὴ ἀμφισβητῶμεν, περὶ δὲ μόνης τῆς περιστάσεως, λογικὴν ποιήσομεν στάσιν· οἷον νόμος τὸν φονέα κολάζεσθαι, εὐρέθη τις ἐπ' ἐρημίας ξιφήρης νεοσφαγεῖ σώματι παρεστηκῶς καὶ κρίνεται φόνου· δηλον γὰρ, ὅτι στοχαστικὸν τὸ ζήτημα, περὶ τὴν περιστάσιν, οὐ περὶ τοῦ ῥητοῦ τῆς ζητήσεως οὔσης, ὡμολόγηται γὰρ τὸ ῥητόν. προαγάγωμεν τοίνυν τῇ παραγραφῇ τὸν λόγον· ὅτι μὲν οὖν περὶ μόνον τὸ ῥητόν οὐκ ἔχει τὴν ζήτησιν, καταφανές· θετικὴ γὰρ ἀνεφαίνετο. ἀλλ' οὐδὲ περὶ γυμνὴν τὴν περιστάσιν· λογικῆς γὰρ τοῦτο γένεσις στάσεως. πᾶσα δὲ παραγραφή ἔγγραφος· λείπεται ἄρα καὶ κατὰ τὸ ῥητόν καὶ τὴν περιστάσιν γίνεσθαι ἐν αὐτῇ τὴν ἀμφισβήτησιν· ὅπου δὲ ταῦτα, νομικὴ ἡ στάσις, ὥστε καὶ ἡ παραγραφή. ἀλλ' εἰ ταῦτα, πῶς φησιν ὁ τεχνικός, ὅτι ἔσθ' ὅτε ὀριστικῶς τέμνεται καὶ στοχαστικῶς; ἐροῦμεν, ὅτι καθὸ μὲν ἀπὸ ῥητοῦ ἔχει πᾶσα παραγραφή τὴν ἀρχὴν, ἀπὸ νόμου πάντως λαμβάνεται καὶ νομικῇ ὑποπίπτει στάσει. καὶ κατὰ τοῦτο ὑγιής ὁ Ἑρμογένους κανὼν, ὅτι ἡ ἔγγραφος κατὰ μίαν τῶν νομικῶν ἐξετάζεται· καθὸ δὲ πλατυνομένη ἐν τῇ κατὰ ῥητόν καὶ διάνοιαν τῆς ἐξετάσεως στάσει ὀριστικῶς ἐργάζεται, λέγεται κατὰ ὅρον ἐξετάζεσθαι, τουτέστι τοῦ ῥητοῦ καὶ τῆς διανοίας ὀρικῶς πλατυνομένου. ἴδωμεν καὶ ἐπὶ ὑποδειγμάτων τὰ λεγόμενα, νόμος τὸν ἀλόντα προαγωγείας ἄτιμον εἶναι· ἀλούς τις προαγωγείας εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κρίνεται ἀσεβείας· καὶ πάλιν· δις περὶ τῶν αὐτῶν δίκας μὴ εἶναι, γραψάμενος δημοσίων ἀδικημάτων Μειδίαν Δημοσθένης καὶ ἐλὼν κρίνει αὐτὸν καὶ ὕβρεως· ἐν τούτοις γὰρ ἀμφοτέροις τοῖς προβλήμασι χρωμένων τῶν παραγραφομένων τῷ ῥητῷ, ἐξετάζουσι τὴν διάνοιαν οἱ διώκοντες ὀριστικῶς· οἷον εἰ ἡ προαγωγή ἀσέβεια, καὶ εἰ τὸ δις, νῦν τε καὶ πρότερον, ἢ δύο φησί.

4.780 καὶ εἰ ταῦτόν ὕβρις καὶ δημόσιον· οὐκ ἄτοπον γὰρ καὶ δυσὶ χρῆσθαι κατὰ ταῦτόν παραγραφικοῖς, ὡς καὶ ὁ τεχνίτης· τίνος δὲ χάριν ἐν παραγραφῇ ἐκβάλλοντες τὴν εὐθυδικίαν μεμνήμεθα πάλιν αὐτῆς; φαμέν οὖν, ὡς ἐν μὲν τοῖς πλάσμασι δύο ζητήσεις δεῖ ποιεῖσθαι· μίαν μὲν τὴν περὶ αὐτῆς παραγραφῆς, ἑτέραν δὲ τὴν περὶ τῆς εὐθυδικίας· ἐν δὲ τοῖς ἀληθινοῖς ἀγῶσι τότε δεῖ μεμνησθαι καὶ ἀγωνίζεσθαι τὴν εὐθυδικίαν μετὰ τὴν παραγραφὴν, ὅταν μὴ οἷόν τε ἄνευ τῆς εὐθυδικίας κατασκευάσαι τὴν παραγραφὴν· ὡς καὶ Δημοσθένης ἐν τῇ πρὸς Πανταίνετον παραγραφῇ· κελεύει γὰρ ὁ νόμος, φησὶ, τοὺς ἄφεςιν καὶ ἀπαλλαγὴν δεδωκότας μὴ δικάζεσθαι, οὐ γὰρ οἷόν τε ἐγένετο κατασκευάσαι τὴν παραγραφὴν, εἰ μὴ ἔδειξε διὰ μαρτύρων, ὅτι ἔδειξεν ἄφεςιν καὶ ἀπαλλαγὴν. δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι ἡ ἔγγραφος αὕτη ἴδια κεφάλαια οὐκ ἔχει· ὁ δὲ Μητροφάνης φησὶν, ὅτι ἔχει τό τε κατ' ἐπαγγελίαν καὶ τὸ ἐκ τοῦ ἀποβησομένου· τοῦ μὲν φεύγοντος μὴ προσδεχομένου κατὰ παραγραφὴν μεγάλα

ἐπαγγελλομένου δεικνύνειν ἀδικοῦντα τὸν ἀντίδικον. τοῦ δὲ κατηγοροῦ μὴ ἂν ἐπὶ τὴν παραγραφὴν ἐλθεῖν λέγοντος, εἰ τοῖς δικαίοις ἐθάρρει. ἀλλὰ φαμεν, ὡς οὐκ ἔστι παραγραφῆς ἴδια κεφάλαια ταῦτα, ἀλλ' ἐπιχειρήματα μόνα. Τὸ δὲ μετὰ τὴν παραγραφὴν καθ' ἑτέραν τινὰ διαιρεθῆσεται τῶν λογικῶν στάσεων· οἷον τὸν ἀντιλέγοντα νόμῳ εἴσω τριάκοντα ἡμερῶν δέον ἀντιλέγειν πρὶν οὐ κυρωθῆναι· μετὰ ταῦτα δὲ μὴ ἐξέστω· πρεσβεύοντος τοῦ πένητος, ὁ πλούσιος ἐχθρὸς ὧν ἐσῆνεγκεν νόμον, τὸν εἴσω πέντε τάλαντων οὐσίαν κεκτημένον μὴ πολιτεύεσθαι μὴδὲ λέγειν· ἐπανῆκε μετὰ τὰς τριάκοντα ἡμέρας ὁ πένης, καὶ ἀντιλέγειν βούλεται τῷ νόμῳ· ἢ προτέρα ζήτησις κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν γίνεται· πότε καὶ τίσιν εἴσω τριάκοντα ἡμερῶν προστάττει ἀντιλέγειν ὁ νόμος· καὶ ὅτι οὐ τοῖς πρεσβεύουσιν οὐ τοῖς ἀποῦσι· καὶ ὅσα ἄλλα, ἢ δευτέρα δὲ κατὰ τὴν πραγματικὴν, εἰ νόμιμον τὸ εἰσενεχθὲν γράμμα, εἰ δίκαιον, καὶ τὰ ἐξῆς.

4.781. (1n) Συριανο ὁ. Δύο αἰεὶ ζητήματά ἐστι περὶ τὴν ἔγγραφον μετάληψιν· τὸ μὲν κατ' ἐκβολὴν τοῦ ἀγῶνος, τὸ δὲ κατ' εὐθυδικίαν, ἐν ᾧ τοῦ πράγματος ἡ ζήτησις. πρῶτον οὖν καλεῖ τὸ τῆς ἐκβολῆς, ὃ δὴ καὶ κυρίως παραγραφὴ· αὕτη δὲ, φησὶ, κατὰ μίαν τῶν νομικῶν ἐξετασθήσεται· ἐπειδὴ γὰρ ἐν αὐτῇ ἐστὶν ἡ τῶν ἐμπιπτόντων ῥητῶν ἐξέτασις, ἀναγκαίως κατὰ μίαν τῶν νομικῶν στάσεων διαιρεῖται· τὸ δὲ ἕτερον, ὃ καὶ ἐπαγόμενόν ἐστιν ἥτοι ἡ εὐθυδικία, καθ' ἑτέραν δὴ τινὰ τῶν λογικῶν, ὡς ἡ ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ τὸ μὲν πρῶτον νομικὸν ἔχει ζήτημα, τὸ δὲ δευτέρον στοχαστικόν· πότερον εἶχεν ἐν θήκῃ τὰ εἴκοσι τάλαντα ὁ Πασίων ἢ οὐ· ἢ δὲ πρὸς Πανταίνετον· τὸ μὲν πρῶτον νομικόν, τὸ δὲ δευτέρον μεταστατικόν· τοῦ Μνησιβούλου ἐπὶ Εὐεργον ἀνάγοντος τὰ γεγενημένα. ὥσπερ ἐν πάσῃ παραγραφῇ τὸ μὲν πρῶτον περὶ αὐτοῦ ἐστὶ ζήτημα τοῦ εἰσαχθῆναι τὸν ἀγῶνα, τὸ δὲ δευτέρον περὶ τῆς εὐθυδικίας τοῦ προκειμένου πράγματος· πλὴν μόνης τῆς κατὰ Τιμάρχου παραγραφῆς, ἐκείνη γὰρ μόνη τὴν εὐθυδικίαν οὐκ ἔχει. Μαρκελλίνου ὁ. Λογικαὶ μὲν εἰσιν, ἐν αἷς περὶ πράγματος ἡ ζήτησις, καὶ πάντα ἃ περὶ ἀγράφων ἐξετάζεται· ἐνταῦθα δὲ, φησὶν, ἢ προτέρα ζήτησις κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν· χρήσεται γὰρ ὁ μὲν πλούσιος τῷ ῥητῷ, ὁ δὲ πένης τῇ διανοίᾳ λέγων· ὅτι ἄχρι τριάκοντα ἡμερῶν εἶπεν κατηγορεῖν τοὺς ἐπιδημοῦντας, οὐ τοὺς ἀποδημοῦντας, καὶ μάλιστα δημοσίας ἕνεκα χρείας, ὥσπερ κἀγὼ τῆς πρεσβείας χάριν ἀπὼν οὐκ ἐδυνάμην ἐντὸς τῆς προθεσμίας κατηγορεῖν, ἢ δευτέρα δὲ κατὰ πραγματικὴν, εἰ νόμιμον εἰσιέναι· ταῦτα γὰρ πραγματικῆς ἴδια ὡς ἐν τῷ πρὸς Λεπτίνην, ὡς ἐν τῷ κατὰ Ἀριστοκράτους, καὶ καθόλου ἔνθα ἂν ἔχωμεν νόμον, ἀλλὰ καὶ ψήφισμα· μικρὸν γάρ τι διαφέρει νόμος ψηφίσματος.

4.782 Ἐμπεπτωκε δὲ ἐνταῦθα καὶ δευτέρον τι ὡς παραγραφικόν· οἷον οὐκ ἔχων τὰ πέντε τάλαντα οὐ δύνασαι λέγειν· δῆλον δὲ, ὡς καὶ πρὸς τοῦτο ἀπαντήσεται τῇ φύσει τοῦ πράγματος· ἔτι γὰρ τῆς ζητήσεως οὔσης περὶ τοῦ εἰ χρή δοκιμασθῆναι αὐτόν, οὐχ οἷόν τε ἤδη ὡς κυρίῳ χρῆσθαι. Μαρκελλίνου ὁ. Πιθανότητος ἔχεται τὸ λεγόμενον, οὐ γὰρ δὴ ἰσχυρὸν οὐδὲ ἀγωνιστικὸν τὸ παραγραφικόν· ἐκ τῆς προβολῆς δὲ παραγράφεται λέγων, ὅτι οὐκ ἔξεστί σοι πολιτεύεσθαι μὴ ἔχοντι τὰ πέντε τάλαντα· διὰ τοῦτο δὲ οὐκ ἀγωνιστικὸν τοῦτο, ἐπειδὴ ἀνόητον τὸ τοῖς ἀμφιβόλοις ῥητοῖς ὡς κυρίοις κεχρησθαι· ἀλλ' ὀλίγον πως πιθανόν, ὡς ἐπὶ τοῦ Λεπτίνου νόμου· ἐκεῖ γὰρ δοκεῖ πως τῇ προθεσμίᾳ κεκυρῶσθαι, εἰ καὶ ἀμφίβολόν ἐστιν ὁ νόμος· χρήσεται μὲν οὖν τῷ προειρημένῳ παραγραφικῷ ὁ φεύγων ἐνταῦθα, οὐ μὴν ἐνδιατρίψει· οὐ γὰρ ἰσχὺν ἱκανὴν, ὅπερ εἶπον, ἔχει, πιθανὸν δὲ πως ὀλίγον ἐστίν· πάνυ δὲ ἀκριβῶς καὶ ὁ τεχνικός, ἐπειδὴ ὥσπερ ἐν μεταλήψει ἀπὸ τῶν περιστατικῶν ὁ διώκων τὴν ἀντίθεσιν ποιεῖται, ὡς παραγραφικὸν αὐτὸ εἶπεν· ἐπειδὴ χρόνῳ μόνον ἐκυρώθη ὁ νόμος, οὐ κρίσει δικαστῶν· εἰ γὰρ ἦν κρίσει κεκυρωμένος, παραγραφὴ ἐγίνετο δι' αὐτοῦ τελεία καὶ οὐ παραγραφικόν· ἔστι δὲ τὸ παραγραφικὸν τοῦτο τοιοῦτον· οὐκ ἔχων, φησὶ, τὰ πέντε τάλαντα οὐ δύνασαι λέγειν.

4.783

ὁ γὰρ νόμος κωλύει σε λέγειν ἐνδεῶς ἔχοντα τῶν πέντε ταλάντων· ὁ δὲ λύσει ταῦτα τὸν χρόνον μεταλαβὼν, ὅτι ἔτι ἀμφιβόλου ὄντος, εἰ χρή κύριον εἶναι τὸν νόμον, πῶς δυνατόν ὡς κυρίῳ χρησθαι· κατὰ φύσιν δὲ τοῦ πράγματος τὴν τοιαύτην εἶπεν γενέσθαι λύσιν, δι' ὧν φησὶν· δῆλον δὲ ὡς καὶ πρὸς τοῦτο ἀπαντήσεται τῇ φύσει τοῦ πράγματος, ὅτι οὐκ ἐξ ἐπιχειρημάτων οὐδὲ κατασκευῆς περιττῆς, ἀλλ' ἐξ αὐτῶν τῶν ὑποκειμένων εἴληπται· Ἡ δ' αὖ ἄγραφος διαιρεῖται προβολῇ, παραγραφικῶς, τῷ ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ, μεταλήψει, συλλογισμῶ, ὄρω, ἀντιθέσει, ἐτέρᾳ μεταλήψει, ἀντιλήψει, θέσει, ποιότητι, καὶ γνώμῃ· οἷον ἀριστεύσας τις ἤτησε πολίτου φόνον, καὶ ἔλαβεν. εὖρηται προαπεκτονῶς αὐτὸν καὶ φεύγει φόνου· ἡ προβολή, ἀνδροφόνος εἶ· τὸ παραγραφικόν, οὐ δώσω λόγον ὑπὲρ τοῦ παραδοθέντος μοι πρὸς ἀναίρεσιν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συριανο ὤ. Ἡ μετάληψις διαιρεῖται κεφαλαίοις τοῖς αὐτοῖς, οἷς περ ὁ ὅρος καὶ ἡ ἀντίληψις, πλὴν σφόδρα ὀλίγων· ὥσπερ γὰρ αἱ ἀντιθετικάς τοις αὐτοῖς διαιροῦνται σχεδὸν πλὴν τάξεως καὶ τοῦ οἰκείου κεφαλαίου, οὕτω καὶ αὗται· κεφάλαια δ' οὖν μεταλήψεως ἐστὶ τάδε, προβολή τοῦ κατηγοροῦ, παραγραφικόν τοῦ φεύγοντος, ἀντιληπτικῶς εἰσαγόμενόν τε καὶ πλατυνόμενον, μετάληψις τοῦ κατηγοροῦ, συλλογισμὸς τοῦ φεύγοντος, ὅρος τοῦ κατηγοροῦ, γνώμη νομοθέτου, πηλικότης πρὸς τι, κοινά· τὴν δὲ πηλικότητα καὶ τὸ πρὸς τι ποτὲ μὲν ἐξετάσουσιν ὡς δεῖ, ποτὲ δὲ καὶ παραλείψουσιν ὡς παρέλκοντα διὰ τὸ σφόδρα τοῦ πράγματος ὠμολογημένον· ἔτι διαιρεῖται καὶ τοῖσδε, ἀντιθέσει, ἀντεγκληματικῇ, αἰὲν ἐν μεταλήψει ἐμπίπτουσι, λύσει μεταληπτικῇ· ζητοῦσι δὲ, τί διαφέρει ἀντέγκλημα μεταλήψεως, εἴγε ἐν ἀμφοτέραις κατέγνωσται τὸ πρόσωπον· ἐροῦμεν οὖν, ὅτι ἐν μὲν ἀντεγκλήματι ἀδίκημά ἐστι τὸ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος πραχθέν· ἐν δὲ μεταλήψει αὐτὸ μὲν τὸ γεγονὸς οὐκ ἔστιν ἀδίκημα· διὰ δέ τι τῶν περιστατικῶν ὡς ἀδίκημα εὐθύνεται.

4. 784 Σωπάτρο υ. Περὶ τῆς τάξεως τούτων ἤδη κὰν ταῖς ἄλλαις εἴρηται στάσεις, ἐπὶ δὲ τοῦ παραδείγματος τοῦ τεχνικοῦ τὴν δύναμιν ἐκάστου κεφαλαίου σκοπήσομεν· ἡ προβολή τοίνυν, ἀνδροφόνος εἶ· μέγα δὲ καὶ παρὰ τοὺς νόμους τὸ γεγονός· ἰστέον γὰρ, ὡς ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν αἱ προβολαὶ μετρίαν καὶ ἡρεμαίαν ποιοῦνται τὴν αὔξησιν, ἐνταῦθα δὲ τούτων ἐκλειπόντων τῶν κεφαλαίων ἡ προβολή μετὰ τῆς δεούσης αὐξήσεως τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους καταδέχεται τὴν ἐργασίαν, τουτέστιν ἀπὸ τῶν περιστατικῶν ἢ καὶ πάντων ἢ καὶ τῶν ἐμπίπτοντων· τὸ παραγραφικόν, οὐ δώσω λόγον· τοῦτο τοῦ φεύγοντός ἐστιν· τοῦτο δὲ ἐνταῦθα μὲν ἀντιληπτικόν ἐστι· δύναται δὲ καὶ ὀρικῶς καὶ ἀντεγκληματικῶς καὶ μεταστατικῶς σχηματισθῆναι· ὀρικῶς μὲν οὕτως· ἐφ' ἐτέροις ἰσχύουσιν αἱ γραφαί· ἐπὶ γὰρ τῶν ὑπὸ τοῦ δήμου παραδοθέντων οὐδέ πω καὶ τήμερον ἐγράψατό τινα τις· στοχαστικῶς δὲ ὡς Δημοσθένους ἐν τῷ κατὰ Μειδίου τὴν ὀρικὴν ἀντίθεσιν στοχαστικῶς εἰσαγαγὼν λέγει· ὡς εἴπερ ἀληθῶς ἐπεπόνθεις ταῦτα, δίκας ἰδίας οὐ προσήκει λαχεῖν· τὸ γὰρ ὥσει στοχαστικόν· ἀντεγκληματικῶς δὲ, ἀξίου ὄντος ταῦτα παθεῖν τοῦ ὑπὸ τοῦ δήμου παραδοθέντος μοι κόμπον ἄλλως ὁδόντων ἡγῆμαι τὴν παροῦσαν γραφήν· ἀντιστατικῶς δὲ, ὑπὸ τοῦ δήμου τὴν εἰς ἀριστεῖον τοῦ κατηγοροῦ ἀναίρεσιν λαβὼν καὶ ὑπὲρ εὐκλείας ἐμῆς τε καὶ αὐτοῦ, τοῦτον ἀπεκτονῶς παρέλκον τι ἐργαζόμενον, τὸν ὑπὲρ τούτου γραφόμενόν με, οὐ δίκαιον ἀναιδεύόμενον ἔαν· μεταστατικῶς δὲ, ὁ νόμος αἴτιος τῆς σφαγῆς, ὡς ἀριστεῖ τὰ καταθύμια δωρεῖσθαι κελεύων, παράνομον ἀποφαίνει ποιούμενον τὸν συκοφάντην τὴν παροῦσαν γραφήν.

4. 785 Ἰστέον δὲ, ὡς τὸ παραγραφικόν τούτῳ διαφέρει τῆς παραγραφῆς, ὅτι ἐκεῖ μὲν ἀπὸ ῥητοῦ ἐστὶν ἡ ζήτησις καὶ περὶ αὐτὸ τὸ ῥητὸν, ἐνταῦθα δὲ εἰ καὶ ἀπὸ ῥητοῦ, ἀλλ' οὐχὶ καὶ περὶ ῥητοῦ ἐστὶν ἡ ζήτησις· οὐ γάρ τι καὶ περὶ τοῦ ῥητοῦ ὁ διώκων εὐθύς ζητεῖ, ἀλλὰ τὸ ῥητὸν κατὰ χώραν ἔων ἀνεξέταστον ἀπὸ τίνος τῶν περιστατικῶν τὴν ἀντίθεσιν ποιεῖται· ἔνθεν οὐδὲ παραγραφὴ ἀλλὰ παραγραφικόν ὠνόμασται· ἀμέλει γοῦν καὶ ἡ τάξις ἐνήλλακται τῆς χρήσεως τῶν περιστατικῶν· ἐν μὲν γὰρ παραγραφῇ ὁ φεύγων χρῆται τοῖς περιστατικοῖς εἰς τὴν τοῦ ῥητοῦ ἐργασίαν, ἐν δὲ

μεταλήψει ὁ διώκων οὐχὶ εἰς τὴν τοῦ ῥήτοῦ συνηγορίαν· οὐ δεῖται γὰρ τοῦτο κατασκευῆς ὁμολογούμενον καὶ ἀναμφίλεκτον ὄν, ἀλλ' εἰς τὴν τοῦ πεπραγμένου διαβολήν· τῆς μὲν οὖν παραγραφῆς τούτῳ διαφέρει, τοῦ δὲ ἐν στοχασμῷ παραγραφικοῦ, ὅτι εἰ καὶ πρὸς διαβολὴν καὶ αὐτὸ τοῦ ἀγῶνος λαμβάνεται, ἀλλ' οὐκ ἀπὸ τῶν περιστατικῶν ὥσπερ ἐκεῖνο· ἀπὸ δὲ τοῦ ῥήτοῦ εἰσάγεται· διὸ καὶ πρῶτον ἐπὶ τῇ προβολῇ τάττεται, κατὰ φύσιν γὰρ τοῖς κατηγορουμένοις ἐστὶ μέμφεσθαι τὸν ἀγῶνα καὶ διαβάλλειν.

4.786 Μαρκελλίνου υ. Τὰ μὲν κεφάλαια τοιαῦτα, σαφηνείας δὲ ἕνεκα διὰ τοῦ παραδείγματος ἕκαστον τούτων παρίστησι, σαφὴς δὲ ἡμῖν ἐκ τῶν πρόσθεν γέγονεν ἡ προβολή· ὅθεν ὡς πρὸς εἰδότας ὁ λόγος. Ἀνδροφόνος εἴ· ἐπέδειξε μόνον ἡμῖν τοῦ κεφαλαίου τὴν δύναμιν, οὐχ ὠρίσατο δὲ, τί ἐστὶ προβολή, προεῖπεν γὰρ ἐπὶ τοῖς ἔμπροσθεν· λέγουσι δὲ ἴδιον εἶναι τῆς ἐν τῇ ἀγράφῳ μεταλήψει προβολῆς τὸ τελείαν ἐν αὐτῇ τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὃ ἐστὶ τῶν πεπραγμένων τὴν ἐξέτασιν ποιῆσθαι· ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν, ἔνθα ἂν εὐρίσκηται τοῦτο τὸ κεφάλαιον, μερικῶς ἐν αὐτῷ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐξετάσομεν, καὶ μόνον ἐφαψάμενοι τῶν πεπραγμένων παρελευσόμεθα, τοῖς οἰκείοις καιροῖς τὴν ἐντελὴ κατασκευὴν φυλάττοντες· ἐν δὲ τῇ μεταλήψει οὐκ ἔτι ὁμοίως μεθοδεύσομεν, ἀλλὰ ἐν αὐτῇ τῇ προβολῇ τελείως τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐργασόμεθα· τὸ δὲ αἴτιον τοῦ εἰρημένου, ὅτι ἐν ἐκείναις μὲν ταῖς στάσεσιν ἕτερα κεφάλαια αὐξητικὰ τοῦ πράγματος ἐμπίπτει, οἷς ἀναγκαίως τὰς ἐργασίας φυλάττοντες ἐν τῇ προβολῇ μετρίως χρῆσόμεθα· οἷον ἢ τε πηλικότης καὶ τὸ πρὸς τι· ἐνταῦθα δὲ προσήκει ἀπὸ τῶν περιστατικῶν τὰ πεπραγμένα ἐν αὐτῇ τῇ προβολῇ διεξίεναι τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους κατατρέχοντας, καὶ τελείᾳ τῇ ἐργασίᾳ χρωμένους· ὡς ἐπὶ τοῦ προκειμένου παραδείγματος· πρῶτον μὲν τὸ πρᾶγμα ἐρεῖ ὁ κατήγορος τὸ πραχθὲν, ὅτι μέγα· καὶ ὑπὸ τίνος, ὅτι παρὰ τοῦ πλουσίου δι' ὕβριν καὶ περιουσίαν ἀδικοῦντος καὶ καταφρονοῦντος· εἴτα ἀπὸ τῶν περιστατικῶν, ἀπὸ τοῦ προσώπου· ὅτι τῶν πολιτῶν εἷς ὁ ἀννηρημένος, ὅτι οὐδὲν ἡδικηκῶς, οὐκ ἐν δικαστηρίῳ ἀλούς· καὶ ἀπὸ τόπου, ἐν ᾧ πέπρακται, ὅτι ἐν τῇ ἡμετέρᾳ πόλει, ἢ πασῶν εἰ τύχοι φιλανθρωπία καὶ δικαιοσύνη ὑπερέχειν δοκεῖ· ἔστι δὲ εἰπεῖν καὶ ἀπὸ χρόνου ἦτοι καιροῦ, ὅτι ἐν εἰρήνῃ οὐκ ἐν πολέμῳ, ὅτε πᾶσιν ἡσυχάζειν ἐξῆν καὶ τῶν οἰκείων ἀπολαύειν, ἤδη τῶν πολεμίων ἡττωμένων· καὶ ἀπὸ αἰτίας· ὅτι δι' ἔχθραν ἀνήρηται, οὐ δι' ἀδικίαν οὐδεμίαν· τὸ γὰρ ὅτι πρὸ τῆς τοῦ δήμου δωρεᾶς καὶ συγχωρήσεως ἀνήρηται, ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ φυλάξομεν, λέγω δὴ ἐν τῷ μεταληπτικῷ καὶ ὁμωνύμῳ τῆς στάσεως κεφαλαίῳ· διὰ τούτων δὲ, ὅπερ εἶπον, κατασκευάσας τὴν προβολὴν ἐπάξεις ἐκεῖνο τὸ, ὅτι ἀνδροφόνος εἶ καὶ τιμωρίαν ὑποσχεῖν δίκαιος· εἰκότως δὲ καὶ καταφρονητικὸς ὁ λόγος καὶ δριμύς ἂν εἴη· καὶ γὰρ κἂν εἰ λαμπρὸς ἦ ὑπὸ τῆς ἀριστείας ὁ κρινόμενος, ἀλλ' ὅμως τῇ ποιότητι τοῦ πεπραγμένου διαβέβληται.

4.787 Τὸ παραγραφικὸν ν, οὐ δώσω λόγον ν. Ἀπαντήσῃ δὲ πρὸς τὴν προβολὴν ὁ φεύγων τῷ παραγραφικῷ τῷ ἀπὸ τοῦ ῥήτοῦ· ἐστὶ δὲ τοῦτο, ὅτι ὑπὸ τοῦ δήμου παραδέδοτο καὶ οὐ χρὴ λόγον ὑπὲρ τοῦ παραδοθέντος οὐδὲ δίκας δοῦναι· δῆλον δὲ, ὡς οὐκ ἐκτὸς ἐργασίας τὸ τοιοῦτον προβάλλεται, ἀλλὰ καὶ ταῖς ὀφειλομέναις κατασκευαῖς ὑπ' αὐτοῦ χρώμενος· οὕτω γὰρ ἰσχυρότερον ἔσται· οἷον ὅτι χρὴ κύρια εἶναι τὰ ὑπὸ τοῦ δήμου τοῖς ἀριστεύουσιν εἰς ἀμοιβὴν τῆς ἀρετῆς δεδομένα, καὶ μὴ κρίνεσθαι τοὺς τυχόντας ὑπὲρ ὧν ἔλαβον· ἐκ γὰρ τοῦ καθολικοῦ καὶ τὸ μερικὸν κατασκευάσομεν· ὅτι οὐδὲ ἡμᾶς δίκαιον νῦν διδόναι λόγον ὑπὲρ ὧν εἰλήφαμεν· εἴθ' ὅτι καὶ συνοίσει τῇ πόλει βεβαίας εἶναι τὰς διδομένας ἀμοιβάς· πλείους γὰρ εὖ ποιεῖν ἐθελήσουσιν· καὶ τούναντίον ὅτι οὐδεὶς ἔτι κινδυνεύειν ὑπὲρ τῆς πόλεως θελήσει τοὺς πρότερον εὖ ποιήσαντας, ἐὰν μὴ τιμηθέντας ἴδῃ· ἀπὸ τοῦ ῥήτοῦ δὲ τὸ παραγραφικὸν τοῦτο ἐκάλεσεν, ὅτι τὸ ῥητὸν αὐτὸ προβαλλόμενοι δι' αὐτοῦ τὴν κρίσιν αἰτιώμεθα, ὥσπερ ἐν τῷ παρόντι παραδείγματι· προβαλλόμενος γὰρ τὸ τοῦ δήμου ψήφισμα ὁ φεύγων καὶ τὴν δοθεῖσαν ἐξουσίαν, διὰ τούτων τὴν κρίσιν αἰτιάται· τοῦτο δὲ τινες ἀγνοήσαντες, πῶς ἂν παραγραφικὸν

ἀπὸ ῥητοῦ γένοιτο, τοῦτο γὰρ διαφέρει, φησὶν, ἢ παραγραφή τοῦ παραγραφικοῦ, ὅτι ἐκείνη μὲν ἀπὸ ῥητοῦ γίνεται, τοῦτο δὲ οὐκ ἔτι ἀπὸ ῥητοῦ, ἐθαύμασαν τὸ εἰρημένον· ἐροῦμεν δὲ πρὸς αὐτοὺς, ὅτι εἰ μὲν τὴν εὐθυδικίαν τὸ ῥητὸν ἐξέβαλλεν ἢ κρίνεσθαι ἐπὶ τοῖσδε ἔλεγον, παραγραφή ἂν ἦν· τοῦτο γὰρ παραγραφῆς ἴδιον τὸ διὰ τοῦ ῥητοῦ τὴν εὐθυδικίαν ἐκβάλλειν· νῦν δὲ τοῦτο μὲν οὐ ποιεῖ, ἐξουσίαν δὲ μόνου τοῦ πεπραγμένου κατασκευάζει· διὸ εἰκότως παραγραφικὸν ἂν εἴη τὴν ἰσχὺν ἔχον ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ μεμφόμενον τὴν κρίσιν οὐ τελείως ἐκβάλλον καθάπερ ἡ παραγραφή.

4.789. (1n) Ἡ μετάληψις οὐκ ἦν ὅτε ἀνηρεῖτο οὕτω παραδεδομένος· τὸ γὰρ κατὰ τὸν χρόνον μεταλαμβάνει δηλαδὴ καὶ τὸ μὲν πρᾶγμα συγχωρεῖ, τὸ δὲ περὶ τὸ πρᾶγμα κρίνει· ἐν ᾧ ὅτι οὐδ' ἂν ἔδωκεν ὁ δῆμος, εἰ παρὴν καὶ ἀντέλεγεν. Συριανο ὤ. Δευτέρα εἰκότως ἡ μετάληψις τοῦ διώκοντος τέτακται. ἀναγκαίως γὰρ τοῦ φεύγοντος διαβολῇ ἰσχυρᾷ χρησαμένου τῇ ἀπὸ ῥητοῦ, ἀναγκαῖον ἦν προσθεῖναι αἰτίαν, δι' ἣν ἡ κατηγορία αὐτῷ οὐ παραβεβασμένη γίνεται· τοῦ φεύγοντος τοίνυν προβαλλομένου τὸ ἀπὸ ῥητοῦ παραγραφικόν, τῇ τοιαύτῃ μεταλήψει ὁ κατήγορος χρήσεται, ὅπερ ἐστὶ συμπλεκτικώτατον κεφάλαιον καὶ ὁμωνύμως καλούμενον τῇ στάσει. ἐν τούτῳ δὲ τῷ παραδείγματι καὶ πλείω χώραν ἔχει. προσθήσει γὰρ καὶ ταῦτα, ὡς εἰ παρὴν ἀντέλεγεν ἂν καὶ οὐκ ἂν ἔδωκεν ὁ δῆμος. τοῦτο δὲ τὸ κεφάλαιον ἴδιον μὲν τῆς στάσεως οὐκ ἔστιν, ἐπιχείρημα δὲ τοῦ κεφαλαίου. σφόδρα δὲ δεινὴ τις ἡ τοιαύτη μέθοδος. ἐπειδὴ γὰρ συμφέρει μὲν τῷ κατηγόρῳ διαβάλλειν τὴν τοῦ δήμου διάγνωσιν, καθάπτεσθαι δὲ παντὸς τοῦ δήμου φορτικόν, ἐπὶ τὸν φεύγοντα μεταστήσει τὴν αἰτίαν λέγων, διὰ τοῦτο τὸν δῆμον ἠπατήσθαι, ὅτι ὁ ἀντερῶν πρὸς τὴν αἴτησιν οὐ παρὴν, ἐκείνου πρὸ τῆς αἰτήσεως ἀνηρημένου. Ἰστέον δὲ, ὡς οὐ πάσης μεταλήψεως ἡ αὐτὴ δύναμις ἐστίν, ἀλλ' ὅτ' ἂν ἢ ἀπὸ τόπου, ἢ χρόνου λαμβάνηται, ὡς ἐπὶ τοῦ παρόντος τοῦ τεχνικοῦ πλάσματος, μεγάλην ἔχει τὴν ῥοπήν. ἐρεῖ γὰρ ὁ κατήγορος μεταλαμβάνων τὸν τόπον καὶ δυσωπῶν τοὺς δικαστὰς ὀνόματι τῶν ὑβρισθέντων θεῶν· ὡσαύτως καὶ ἀπὸ τοῦ χρόνου· ἐρεῖ γὰρ ὅτι συνήδει τινὰ ἄτοπα, ἃ ἔκπυστα τῷ δήμῳ γενόμενα εἰς μέγα τοῦτο περιέστη κακόν· διὰ τοῦτο φθάνει τῷ φόνῳ τὴν τοῦ δήμου κατάγνωσιν.

4.790 ὅτε δὲ ἄφ' ἐτέρου ἄτονος καὶ ἀσθενεστέρα, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐμπρήσαντος τὸν μοιχὸν σὺν τῷ οἰκήματι καὶ κρινομένου παρανόμου τιμωρίας, διαβεβλημένου γὰρ ἅπαξ τοῦ προσώπου καὶ ὀλίγον διαφέρειν δοκοῦντος τὸ ξίφει ἢ πυρὶ φονεῦσαν, εἰκότως ἦττω τὴν ἰσχὺν ἔχει ἡ μετάληψις, τὸν τρόπον αἰτιωμένου μόνον, ὅτι οὐ πυρὶ σιδήρῳ δὲ ἐχρῆν ἀποκτεῖναι. Μαρκελλίνου υ. Ἡ μετάληψις ἐνταῦθα ἀπὸ χρόνου· συγχωροῦντες γὰρ τὸ πεπραγμένον, τὸν χρόνον αἰτιώμεθα τῆς ἀναιρέσεως, οὐχ ὅτι ἀνεῖλε κατηγοροῦντες· ἀλλ' ὅτι προανείλε τῆς τοῦ δήμου δωρεᾶς καταμεμφόμενοι· ἰστέον δὲ, ὡς ὁ κατήγορος, καθὰ προειρήκαμεν ἐν τῇ προβολῇ τῆς στάσεως, ταύτην τὴν τελείαν ποιήσεται αὖξισιν ἀπὸ πάντων τῶν περιστατικῶν, φυλαττόντων μόνον ἓν τι τούτων ἀνεξέταστον, ὃ τὴν μετάληψιν αὐτῷ ἐκτελέσει πρὸς τὴν τοῦ παραγραφικοῦ λύσιν. τοῦ γὰρ φεύγοντος φάσκοντος, ὡς οὐ δεῖ με κρίνεσθαι ἐφ' οἷς ὁ δῆμος τὴν ἐξουσίαν ἔδωκεν, ὁ κατήγορος προσηκόντως ἐρεῖ· καὶ μὴν πρὸ τῆς τοῦ δήμου χάριτος φθάσας ἀνηρήκεις τὸν ἄνδρα. Ὁ συλλογισμὸς ὅτι οὐδὲν διαφέρει ἢ νῦν ἢ τότε. Σωπάτρου υ. Τοῦ διώκοντος μεταλήψει χρησαμένου ὁ φεύγων συλλογισμῷ χρήσεται λύων τὴν μετάληψιν καὶ ἴσον δεικνὺς τὸ γενόμενον τῷ μὴ γενομένῳ. μηδὲν γὰρ διαφέρειν εἴτε πρότερον, εἴτε ὕστερον ἀπέκτεινεν, καὶ ἢ πυρὶ ἢ σιδήρῳ· τοῦτο δὲ ἀπὸ τῆς κοινότητος κατασκευάσει· τὸ γὰρ τέλος φησὶν ἐν κεῖται εἴτε πρότερον εἴτε ὕστερον καὶ ἢ σιδήρῳ ἢ πυρὶ· θάνατος γὰρ ἐπ' ἀμφοῖν τὸ τέλος, τοῦ τοίνυν συλλογισμοῦ πρὸς τὴν μετάληψιν γενομένου, ἀντιστρέφεται ἡ ἰσχὺς ἐκατέρων· ἔνθα μὲν γὰρ ἡ μετάληψις ἰσχύει, ἀσθενὴς ὁ συλλογισμὸς, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐν ἱερῷ τὸν

μοιχὸν ἀποκτείναντος· ἀσθενὲς γὰρ τὸ λέγειν, ὅτι οὐδὲν διαφέρει τὸ ἐν ἱερῷ φονεῦσαι ἢ ἐν βεβήλῳ.

4.791

καὶ γὰρ μισοῦσι τοὺς πονηροὺς οἱ θεοὶ, καὶ εἰκὸς αὐτοὺς χαίρειν τῶν ἀνοσίων τῷ φόνῳ· ἀπὸ γὰρ τοῦ εἰκότος μεθοδευθὲν, ἰσχυρότερον πεποίηκε τὸν συλλογισμόν. ἔνθα δὲ ἀσθενὴς ἡ μετάληψις, ὁ συλλογισμὸς τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἐπιδείκνυται, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐμπρήσαντος τὸν μοιχόν· ἀσθενοῦντος γὰρ τοῦ διώκοντος τῇ μεταλήψει δι' ὧν φησιν ἄλλως οὐχ οὕτως ἐχρῆν ἀποκτεῖναι, ὁ φεύγων ἰσχύει τῷ συλλογισμῷ· οὐδὲν διαφέρει λέγων οὕτως ἢ οὕτως νῦν ἢ ὕστερον ἀποκτανθῆναι τὸν ἅπαξ θανάτου ἄξιον. Μαρκελλίνο υ. Ὁ τεχνικὸς ἀπὸ χρόνου μετάληψιν διελών, ἀπὸ χρόνου καὶ συλλογισμόν λαμβάνει. τί, φησὶ, δεῖ χρόνον ἐξετάζειν, εἴγε ὁ δῆμος κατέγνω θανάτου. καὶ πάλιν, τί δεῖ τὸν τρόπον ἐξετάζειν, εἰ καὶ οὕτω κἀκείνως τελευτᾷ ἔδει ὥσπερ δὲ τὴν μετάληψιν οὐκ αἰεὶ ταῦτόν ἰσχύειν εἰρήκαμεν, ταῦτό καὶ ἐπὶ τοῦ συλλογισμοῦ λέγομεν. ἀντιπέπονθε γὰρ ἀλλήλων τὰ κεφάλαια ταῦτα, καὶ ὅπου μὲν μᾶλλον ἡ μετάληψις, ἥττον ὁ συλλογισμὸς ἰσχύει, ὅπου δὲ ἥττον ἡ μετάληψις, ἐκεῖ πλέον ὁ συλλογισμὸς. ὅρα γὰρ ἐπὶ τοῦ τὸν μοιχὸν καταλαβόντος καὶ ἐμπρήσαντος, ὡς ὀλίγη μὲν τῆς μεταλήψεως ἡ ἰσχύς, τοῦ δὲ συλλογισμοῦ τὸναντίον μεγίστη. ἐρεῖ γὰρ ὁ φεύγων μηδὲν διαφέρειν, εἴτε ξίφει ἀνεῖλον τὸν μοιχὸν εἴτε πυρί. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀνελόντος ἐν τῷ ἱερῷ τὸν μοιχόν, πλέον μὲν ἡ μετάληψις ἰσχύει, ὀλίγον δὲ ὁ συλλογισμὸς. ἔστι γὰρ ἡ μετάληψις, ὅτι οὐκ ἐχρῆν ἐν ἱερῷ, τοῦτο γὰρ καταφρονῆσαί ἐστι θεῶν, ὅπερ ἐστὶν ἰσχυρόν.

4.792

ἀσθενὲς δὲ τὸ λέγειν, ὅτι οὐδὲν διαφέρει τὸ ἐν ἱερῷ φονεῦσαι τοῦ ἐν βεβήλῳ, ὅπερ ἐστὶ τοῦ συλλογισμοῦ. ἔνθα οὖν ἀσθενὲς ὁ συλλογισμὸς, μεθόδου τινὸς δεῖται, ἵνα γένηται πως πιθανώτερος καὶ ἰσχυρότερος. οἷον οὐδὲν διαφέρει τὸ ἐν ἱερῷ φονεῦσαι μοιχὸν τοῦ ἐν βεβήλῳ ἀποκτεῖναι· καὶ γὰρ μισοῦσι τοὺς πονηροὺς οἱ θεοὶ, καὶ εἰκὸς αὐτοὺς ἡδεσθαι τῷ γεγεννημένῳ. Ὅρᾳ, ὡς ἡ μέθοδος ἢ ἀπὸ τοῦ εἰκότος ἰσχυρότερον πεποίηκεν ἀσθενὲς ὃν ἐνταῦθα τὸ κεφάλαιον. Λέγομεν δὲ οὐχ ὡς διαιροῦντες, ἀλλ' ὡς πρὸς ἔνδειξιν τῆς φύσεως τῶν κεφαλαίων, ἐπεὶ πολλὰ ἐστὶ τοῖς διαιροῦσιν ἐνταῦθα εἰπεῖν· ὁ ὅρος, ὅτι πάμπλου διαφέρει ἢ ἀντίθεσις, εἰ ὅπου καὶ ὁ δῆμος αὐτοῦ κατεψηφίσατο, ἄξιός ἦν· ἑτέρα μετάληψις, ὅτι ἐχρῆν αὐτὸ τοῦτο εἰπόντα σε, ὡς ἀπέκτεινας καὶ ὅτι ἄξιός ἦν ἀποσφαγῆναι· καὶ αἰτεῖν ἄφεσιν, ἥς ἀκόλουθος ἡ ἀντίληψις, ὅτι ἐξῆν ὅπερ ἐβουλόμην αἰτεῖν· καὶ οὐχ ὑμᾶς ὀριστὰς ἔδει μοι εἶναι τοῦ τρόπου, καθ' ὃν αἰτεῖν ἐχρῆν. Λεῖπει. χαρακτηρίζει τὴν ζήτησιν. ἡ δὲ δευτέρα τῆς ἀντιθέσεως ἐστὶ λυτικὴ καὶ γίνεται τοιαύτη, ὅτι ἐχρῆν αὐτὸ τοῦτο τῷ δήμῳ εἰπόντα ὅτι ἀνήρηκας ἄξιον ὄντα, ἄφεσιν αἰτῆσαι· πρὸς ἣν ἀντίληψις ἀκολούθως, ὅτι ἐξῆν ὅπερ ἐβουλόμην αἰτεῖν, καὶ ὡς ἐβουλόμην, καὶ οὐκ ἄλλον εἶναι μοι τῆς δωρεᾶς ὀριστήν, ἣν ὥρισε λαμβάνειν τοὺς ἀριστεὰς ὁ νόμος.

4.793

Ἡ θέσις εἰ δεῖ ταῦτα ἐπιτρέπειν, ἢ οὐ δεῖ τοὺς ἀριστεὰς ἐπὶ τοῖς συκοφάνταις ποιεῖν. Σωπάτρο υ. Τῇ ἀντιλήψει καὶ θέσις συνῆπται, οἷον ὅτι οὐ δεῖ ὑμᾶς ὀριστὰς μοι τοῦ πράγματος γενέσθαι, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς συκοφάνταις τοὺς ἀριστεὰς εἶναι, πρὸς ἣν ὁ κατήγορος ἑτέραν θέσιν ἐρεῖ, ὅτι δεῖ τὰς αἰτήσεις δικαίας ἀλλὰ μὴ βλαβερὰς εἶναι τῇ πόλει, μηδὲ τυραννικῷ τρόπῳ γίνεσθαι, ἀλλ' ὡς οἱ νόμοι κελεύουσιν· αὕτη δὲ ἡ θέσις κοινοῦ τόπου τάξιν ἐπέχει παρ' ἀμφοτέρων ἐξεταζομένη· τοῦ μὲν διώκοντος κατηγοροῦντος τοῦ πεποιηκότος, ὡς χαλεπὸν τὸ ἐπ' ἐξουσίᾳ κεχρησθαι ὃ βούλεται τις· τοῦ δὲ φεύγοντος κατηγοροῦντος τοῦ ἐγκαλοῦντος. Μαρκελλίνο υ. Ἐνταῦθα δὲ τοῦ φεύγοντος προτέτακται θέσις· ἡ θέσις μετὰ κατασκευῆς καθολικῆς οὐ μερικῆς· οὐ γὰρ ἐροῦμεν, ὅτι οὐ χρὴ τῷδὲ τινι τοιαῦτα ἐπιτρέπειν, τοῖς ἐπιβουλεύειν βουλομένοις τισὶν τῶν πολιτῶν καὶ ἀποκτείνειν ὡς ἂν ἐθέλωσιν. ἄτοπον γὰρ καὶ οὐδὲν ἕτερόν ἐστι τὸ τοιοῦτον, ἢ ἐξουσίαν παρέχειν τοῖς πονηροῖς ἀκρίτως, οὐς αὐτοῖς δοκεῖ, φονεύειν τῶν πολιτῶν· ἅμα μὲν γὰρ ἀξιοματικώτερος ὁ λόγος ἀπὸ τοῦ καθόλου γενήσεται, ἅμα δὲ ἐπιστρεφέστερον ποιεῖ τὸν

δικάζοντα, ὡς οὐ περὶ ἑνὸς ἀλλὰ περὶ πολλῶν ὄντος τοῦ λόγου· συμβήσεται γὰρ παραπλήσια παθεῖν, εἰ τοῦτον ἀτιμώρητον ἑάσει. χρήσεται δὲ κάκεϊνος πρὸς τὸ οἰκεῖον συμφέρον τῇ θέσει, ὅτι οὐ χρή τοὺς ἀριστεὰς τοὺς ὑπὲρ τῆς πόλεως κινδυνεύσαντας ὑπὸ τοῖς συκοφάνταις ποιεῖν.

4.794

Ἡ ποιότης καὶ ἡ γνώμη ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν. Μαρκελλῖνο υ, Σωπάτρο υ. Τούτοις, φησὶν, ἐπάξομεν τὴν ποιότητα καὶ τὴν γνώμην. ταῦτα δὲ, φησὶ, παραπλησίως κἀνταῦθα ὥσπερ ἔμπροσθεν ἐργασόμεθα· οἷον τίνι γνώμῃ προανείλεν αὐτόν· ὅτι δεδιὼς, μὴ ἀντιλέγων ἐν τῷ δήμῳ κρατήσῃ, καὶ ἐπὶ τούτοις δεδιὼς τὴν κρίσιν οὐχ ὡμολόγησε περὶ τὴν ἐκκλησίαν ἀπεκτονέναι, καὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ κατηγοροῦ, τίνι γνώμῃ ὁ κατήγορος ἦλθεν ἐπὶ τὴν κατηγορίαν, ἢ κέρδους χάριν, ἢ δι' ἔχθραν, ἢ δι' αὐτὸ τὸ δίκαιον καὶ τὸν ἄδικον φόνον τοῦ πένητος. ἰστέον δὲ, ὡς εὔρηται μία μόνη μετάληψις κατὰ ἀξίωσιν, ἀπὸ πάντων τῶν περιστατικῶν ἐξεταζομένη, τῶν ἄλλων ἄφ' ἑνὸς μόνου περιστατικοῦ ἢ καὶ δύο τοῦλάχιστον κατασκευαζομένων, ἔστι δὲ αὕτη· νόμος τὸν φθείροντα κόρην ἀνάγεσθαι ἐπὶ κρίσιν τοῦ ὡς ἂν βούλοιο ἡ κόρη ἢ γάμον ἄπροικον ἢ θάνατον αἰρεῖσθαι. φθείρας τις κόρην ἔφυγεν, συνώκισεν αὐτὴν ὁ πατὴρ ἐτέρῳ, μετὰ τοῦτο ἐπανῆκεν ὁ τὴν φθορὰν ἐργασάμενος, καὶ ὁ πατὴρ ἀξιοῖ αὐτὸν ἀνάγεσθαι ἐπὶ κρίσιν, καὶ ἀντιλέγει αὐτῇ ὁ ἀνὴρ· ἐνταῦθα γὰρ πρῶτον τὸ ἀπὸ χρόνου, ὅτι τότε ἐχρῆν αὐτὸν ἀναγαγεῖν, ὅτε παραχρῆμα ἔφθειρεν· εἴτα ἀπὸ τόπου, ὅτε ἐν τῇ σῇ οἰκίᾳ ἦν ἡ κόρη. εἴτα τὸ ἀπὸ προσώπου, ὅτε πατὴρ ἦς μόνῃς καὶ παρθένος ἦν ἡ παῖς, καὶ οὐπω ἐτέρῳ ἐκδεδομένη· εἴτα ἀπὸ αἰτίας, ὅτε τιμωρία κατὰ τοῦ πράγματος ἐτοίμη καὶ δήμευσις, ἀλλ' οὐκ ἐμὴ αἰσχύνῃ· εἴτα ἀπὸ τοῦ τρόπου, ὅτε ὁ τρόπος ἐφαίνετο τοῦ ἀδικήματος· καὶ οὐκ ἐν ἐτέρῳ τινὶ ἦν· ὥστε διὰ πάντων εὔρηται αὕτη μόνη, ὥστε πολλαπλῇ εἶναι· ἕκαστον γὰρ αὐτῶν δεῖ λυθῆναι τοῖς προειρημένοις κεφαλαίοις.

4.795

Καὶ ἄλλως, ἀνωνύμου. Ἡ προβολή. ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις στάσεσι μετὰ μερικῆς αὐξήσεως ἐστὶν ἡ προβολή, ἀρκεῖ γὰρ ἐν ἐκείναις ἢ τε ἐν τοῖς ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ τῇ πηλικότητι, καὶ τῷ πρὸς τι αὐξήσις· ἐνταῦθα δὲ ἐκείνων ἐκλελοιπότων διὰ πάντων τῶν αὐξητικῶν ταύτην ἐξοίσομεν. τὸ δὲ παραγραφικὸν ἀπὸ ῥήτου φησὶν, ἴδιον ποιῶν τῆς μεταλήψεως τὸ κεφάλαιον. τὸ μὲν γὰρ παραγραφικόν, ὃ ψιλῶς ὀνομάζεται στοχαστικὸν κεφάλαιον οὐδέ ποτε ἀπὸ ῥήτου γίνεται. τοῦτο δὲ μεταλήψεως ὃν ἀπὸ ῥήτου πάντως ἄρχεται, ὥσπερ καὶ πᾶσα μετάληψις. ἐν δὲ τῷ προκειμένῳ τοῦ τεχνικοῦ παραδείγματι ἀπὸ τοῦ ψηφίσματος τὸ παραγραφικὸν λαμβάνεται. ζητητέον δὲ, τί δή ποτε εἰ ἀπὸ ῥήτου παραλαμβάνεται, τὸ κεφάλαιον τοῦτο παραγραφικόν ὃν, οὐ καλοῦμεν τὸ ὅλον παραγραφὴν· καὶ γὰρ ἡ πρώτη τοῦ φεύγοντος φωνὴ χαρακτηρίζει τὴν στάσιν· ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι εἰ παραγραφὴ ἦν ὅλην τοῦ ἀγῶνος ἀποβάλλουσα τὴν κρίσιν, λόγον εἶχεν ἡ ἀπορία· εἰ δὲ διαβολῆς μόνον ἔνεκα τοῦ ἀγῶνος παραλαμβάνεται, εἰκότως παραγραφικόν, ἀλλ' οὐ παραγραφὴ λέγεται. β'. Ἡ μετάληψις. ἐν τῷδε τῷ κεφαλαίῳ ἡ φύσις θεωρεῖται τῆς στάσεως, καθ' ὃ γὰρ ἂν τῶν περιστατικῶν γίνηται ἡ μετάληψις, κατ' αὐτὸ πάντως καὶ τὸ μεταληπτικὸν κεφάλαιον λαμβάνεται, ὡς ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου παραδείγματος ἀπὸ τοῦ χρόνου· ἔστι δὲ δριμύτατον, ἐφ' ᾧ γὰρ μάλιστα ὁ ἀντίδικος ἐρείδεται, λέγω δὴ τῷ ψηφίσματι, ὑπὸ τούτου μᾶλλον ἀλίσκεται· προὔλαβε γὰρ τῷ φόνῳ τὴν ἀπὸ τοῦ ψηφίσματος ἐξουσίαν· ὅταν μὲν οὖν ἀπὸ χρόνου, ὡς ἐνταῦθα, ἢ ἀπὸ τόπου, ὡς ἐν τῷ ἀποκτείναντι τὸν μοιχὸν ἐν ἱερῷ, λαμβάνηται ἡ μετάληψις, μεγάλην ἔχει ῥοπήν· ὅταν δὲ ἄφ' ἐτέρου περιστατικοῦ, οἷον τρόπου, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐμπρήσαντος τὸν μοιχὸν σὺν τῷ οἰκήματι, ἀτονωτέρα ἐστί· τί γὰρ διαφέρει τὸ σφαγέντα τὸν μοιχὸν ἀποθανεῖν τοῦ καέντα τοῦτο παθεῖν.

4.796

γ'. Ἐν ᾧ ὅτι οὐ δ' ἂν ἔδωκε ν' τοῦτο ἔφη, ἵνα μή τις ὥσπερ τι καθολικὸν ἐπὶ παντὸς αὐτὸ λαμβάνειν πειρῶτο παραγραφικοῦ· ἔστι δὲ οἷον ἐπιχείρημα. δ'. Ὁ συλλογισμὸς· Ἰστέον, ὡς ἐπὶ τῶν ἀνομοίων καὶ πολὺ διεστηκότων οὐκ ἔχει χώραν ὁ συλλογισμὸς οὐ γὰρ ἔνεστι λέγειν, ὡς ταῦτόν εἴη, ἂν τε ἐν ἱερῷ ἂν τε ὅπου δή ποτέ τις κτείνῃ, πλὴν εἰ μὴ τοῦτο βιαιότερον λέγοιμεν,

ὅτι ἐχρῆν ἔμπροσθεν τῶν θεῶν· εἴτα ἐκ τῆς ἀποβάσεως τοῦ ἀτόπου, ὡς εἶπερ ἀκίνδυνος γένοιτο ἢ ἐν τοῖς ἱεροῖς μοιχεῖα, τὰς ἰδιωτικὰς οἰκίας καταλιπόντες ἐνταυθοὶ μοιχεύουσιν. Ἰστέον δὲ, ὡς ὅτε μὲν ἰσχύει τῷ μεταληπτικῷ ὁ κατήγορος τότε ὁ φεύγων ἀσθενεῖ τῷ συλλογισμῷ· ὅτε δὲ ἀσθενεῖ ὁ κατήγορος, ἔρρωται ὁ φεύγων· ὡς ἐπὶ τῶν προτεθέντων παραδειγμάτων. ε'. Οὐχ ὡς διαιροῦντε ς, διαίρεσιν ἐνταῦθα τὴν εὕρεσιν καλεῖ. ς'. Ὁ ὅρος ἀντέστραπτα ι. ἐνταῦθα ἢ τῶν ἀμφισβητούντων τάξις· τοῦ μὲν γὰρ φεύγοντος γέγονεν ὁ συλλογισμός· τοῦ δὲ διώκοντος ὁ ὅρος· ἐπειδὴ καὶ ἡ φύσις τῆς μεταλήψεως ἀντιστρόφως τὸν φεύγοντα διώκοντα ποιεῖ· ἢ δὲ ἀντίθεσις ἐνταῦθα ἀντεγκληματική· εἰ δὲ κατὰ ἱεροσύλου ἔχομεν ἢ τυράννου, καὶ κοινὸν τρόπον ἐνταῦθα περανοῦμεν. ζ'. Ἐτέρα μετάληψις ς. ἢ μὲν προτέρα μετάληψις τὴν φύσιν μιμεῖται τῆς στάσεως· γίνεται γὰρ ἐκ τῶν αὐτῶν περιστατικῶν· αὕτη δὲ λυτική τῆς ἀντιθέσεως ἐστὶ· πᾶσα γὰρ ἀντίθεσις μεταλήψει λύεται· καὶ ἔτι ἢ μὲν προτέρα πρὸς τὸ πρᾶγμα γίνεται, ἢ δὲ δευτέρα πρὸς τὸν τρόπον τὸν περὶ τὸ πρᾶγμα· ὥστε ἢ μὲν προτέρα πρὸς ὅλον τὸν ἀγῶνα· ἢ δὲ δευτέρα πρὸς μέρος.

4. 797 η'. Ἡ θέσις ς. ὅτι κοινόν ἐστὶ τὸ κεφάλαιον, αὐτὸς ἐδίδαξεν εἰπὼν, εἰ δεῖ ταῦτα ἐπιτρέπειν, ἢ οὐ· τὴν δὲ θέσιν ἐκ τῶν γενικῶν, ἀλλ' οὐ τῶν ἰδίων ποιεῖσθαι χρή. Περὶ ῥητοῦ καὶ διανοίας. Συριανο ὁ. Ἰκανῶς ἡμῶν καὶ περὶ τῆς πραγματικῆς τῆς τε ἐγγράφου καὶ τῆς ἀγράφου καὶ περὶ μεταλήψεως ἐγγράφου καὶ ἀγράφου διεληλυθότων, ἀναγκαῖον ἂν εἴη μετελθεῖν ἐπὶ τὰς νομικὰς, αἵπερ λοιπαὶ τῶν στάσεων· πρὸ γὰρ τῆς μεταλήψεως οὐκ ἦν εἰκὸς τὰς νομικὰς τιθέναί· ἵνα μὴ ἐν ταύταις περὶ μεταλήψεως λέγειν ἐπιχειροῦντες τὴν τῶν προκειμένων διακόπτωμεν διδασκαλίαν· ὠνομάσθησαν οὖν νομικαί, διότι περὶ νόμους καὶ ῥητὰ τινὰ τὴν σύμπασαν ἔχουσι ζήτησιν· οὐ γὰρ ὥσπερ ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν οἱ νόμοι καὶ τὰ ῥητὰ πρὸς ἐτέρων ἀπόδειξιν παρελαμβάνοντο, οὕτω κἀνταῦθα, ἀλλ' ἐκεῖ μὲν κἂν περιαιρεθῶσιν οἱ νόμοι, σῶζεται τὰ ἀδίκηματα, ἐνταῦθα δὲ τὸ ὅλον κύρος ἐν τοῖς νόμοις ἐστίν· ὣν σιωπηθέντων, οὔτε ἔγκλημα οὔθ' ὅλως ἀδίκημα τὸ λειπόμενον τυγχάνει· ἀνάγονται δὲ πᾶσαι ὑπὸ τὴν ἔγγραφον ποιότητα· καὶ πρῶτόν γε περὶ ῥητοῦ καὶ διανοίας λεκτέον, ὅπερ ὠνομάσθη μὲν οὕτως, διότι ὁ μὲν κατήγορος τῷ ῥητῷ, ὁ δὲ φεύγων τῇ διανοίᾳ κέχρηται· ὅρος δὲ αὐτῆς ἐστὶν οὗτος· ῥητὸν καὶ διάνοιά ἐστι στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, καθ' ἣν ὁ φεύγων ῥητῷ ὑφ' ἑαυτοῦ ἐκόντος παραβεβασμένῳ, ἐπ' οὐδεμιᾷ ἀδικίᾳ διάνοιαν ἀντιτίθῃσι· καὶ γένος μὲν τοῦ ὅρου ἢ στάσις, τὰ δὲ λοιπὰ διαφοραὶ χωρίζουσιν αὐτὴν ἀντιστάσεως καὶ συγγνώμης καὶ πραγματικῆς τῆς κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν· ταύταις γὰρ κοινωνεῖν δοκεῖ.

4. 798 Ἰστέον δὲ, ὅτι πᾶσαι αἱ νομικαὶ μονοειδεῖς εἰσιν, ὥσπερ αἱ τε ἀντιθετικαὶ καὶ ἡ πραγματική· ἔφαμεν γὰρ πολλάκις εἶδη διάφορα γίνεσθαι ἐν ταῖς στάσεσιν ἢ κατὰ ἐναλλαγὴν κεφαλαίων, ἢ κατὰ διπλασιασμόν ἢ τάξιν διάφορον· εἰ δὲ μηδὲν τούτων ὑπάρχει, μονοειδὴς ἂν εἴη ἡ στάσις· διαφέρει δὲ τὸ ῥητὸν καὶ ἡ διάνοια ἀντιστάσεως, τῷ τὴν μὲν ἀντίστασιν ἀδίκημα ἔχειν φανερόν καὶ ἐν αὐτοῖς κεῖσθαι· τοῦτο τοῖς προβλήμασι πρόδηλον· ἐν δὲ τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ μήτε ἀδίκημα ἄντικρυς, ἀλλ' ὡς ἀδίκημά πως τὸ γεγονός· καὶ περιαιρεθέντος τοῦ νόμου ἀσύστατον εἶναι τὸ λειπόμενον· οἷον νόμος τὸν ξένον εἰς τὸ τεῖχος μὴ ἀνιέναι· πολέμου καταλαβόντος ἀνελθόν τις ξένος ἐπὶ τὸ τεῖχος ἡρίστευσε, καὶ κρίνεται μετὰ τὴν νίκην νόμου παραβάσεως· οὔτε γὰρ ἀδίκημα τὸ ἀριστεῦσαι ἐν πολέμῳ· καὶ περιαιρεθέντος τοῦ νόμου εὐεργέτημα μᾶλλον οὐκ ἀδίκημα τὸ γεγονός, καὶ συκοφάντης ὁ τὰς εὐθύνas ἐπάγων· τῆς δὲ συγγνώμης διενήνοχε τῷ ἐν ἐκείνῃ μὲν ἄκοντα τὸν κρινόμενον πεποιηκέναι τοῦτο, διὸ καὶ τὴν κρίσιν ὑπέχειν, ἐν δὲ τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ ἐκόντα· τῆς δὲ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν πραγματικῆς διαφέρει ταύτῃ, ὅτι ἐν ἐκείνῃ μὲν εἰ δεῖ παραβαθῆναι τὸν νόμον ἢ μὴ, γίνεται ἢ σκέψις· ἐνταῦθα δὲ ὁ μὲν νόμος παραβέβασται, ζητοῦμεν δὲ, εἰ δίκαιον τὸ πεπραγμένον ἢ μὴ.

Σωπάτρο υ. Μετὰ τὰς λογικὰς ἀκολουθῶς ἐπὶ τὴν διαίρεσιν μέτεισι τῶν νομικῶν, αἵπερ λοιπαὶ τῶν στάσεων αὐταὶ δὲ ἔχουσι τὴν γένεσιν ἀπὸ ῥητοῦ οἷον νόμων, ψηφισμάτων, ἐπιστολῶν, διαθηκῶν· νομικαὶ δὲ ἐκλήθησαν ἀπὸ τοῦ τιμιωτάτου καὶ πρώτου ὄντος ἐν ῥητοῖς λαβοῦσαι τὴν ἐπωνυμίαν· νόμος γὰρ τὸ τιμιώτατον ἐν ῥητοῖς προτέτακται δὲ πασῶν ἢ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, καίτοι γε μόνης ταύτης οὔσης περὶ ἀτελῶν πραγμάτων, τῶν ἄλλων περὶ τελείων οὐσῶν, ἢ τε γὰρ κατὰ ἀντινομίαν ὀλοκλήρους δύο νόμους ἔχει, ὃ τε συλλογισμὸς ὀλοκλήρου ὀλοκλήρῳ ἀντιτίθῃσιν ὡσαύτως καὶ ἡ ἀμφιβολία· μόνον δὲ ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ μέρει μὲν ὁ ἕτερος, μέρει δὲ ὁ ἕτερος ἀγωνίζεται· ὁ μὲν γὰρ τῷ ῥητῷ, ὁ δὲ τῇ διανοίᾳ ἰσχυρίζεται· προτέτακται τοίνυν ἀκολουθῶς τῇ τάξει τῆς μεθόδου· ἄλλως τε δὲ καὶ ἐπειδὴ ἡ ἀντινομία διπλοῦν ὥσπερ ἐστὶ ῥητὸν καὶ διάνοια, ἀλλὰ δὴ καὶ ἐν συλλογισμῷ καὶ ἐν ἀμφιβολίᾳ ῥητὸν ἐρευνᾶται καὶ διάνοια· ἀναγκαίως πρώτη ἡ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν τῶν ἄλλων νομικῶν ἐξετάζεται, ἅτε εἰς τὰς τρεῖς ἐμπίπτουσα καὶ περιεχομένη ὑπ' αὐτῶν· καὶ περὶ μὲν τάξεως τοσαῦτα. Μαρκελλίνου υ. Δεῖ πρῶτον ἥτις ἐστὶν ἡ νομικὴ ζήτησις γινῶναι· ὁ γὰρ τοῦτο σαφῶς μαθὼν ῥᾶον ἤδη καὶ τοῖς κεφαλαίοις τῶν νομικῶν στάσεων ἐπιβάλλειν δυνήσεται.

4.800 γίνεται τοίνυν ἡ νομικὴ ζήτησις οὐχ' ὅτ' ἂν ἀπλῶς ῥητὸν ἐμπίπτῃ, ἀλλ' ὅτ' ἂν περὶ τὸ ῥητὸν πᾶσα κινῆται ἡ ζήτησις· οὐ περὶ τοῦ κυροῦσθαι αὐτὸ ἢ μὴ, τοῦτο γὰρ τῆς ἐγγράφου πραγματικῆς ἀποδέδεικται· ἀλλ' εἰ παραβέβασται ἢ οὐ· ἴδιον μὲν οὖν τῆς νομικῆς ζητήσεως τὸ περὶ ῥητὸν κύριον τὴν πᾶσαν γίνεσθαι ζήτησιν· ἢ γὰρ ἐν, φησὶν, εὐρίσκεται ῥητὸν ἐμπίπτον, ἢ πλείω· πλείω δὲ φαμεν, εἰ καὶ ἐν εἰς δύο διαιρεῖται, καὶ μέρει μὲν ὁ ἕτερος, μέρει δὲ ὁ ἕτερος χρῆται· ὅταν μὲν οὖν ἐν ὑπάρχει τὸ ἐμπίπτον ῥητὸν, διαιρήσομεν οὕτως· ἢ γὰρ τὴν διάνοιαν τοῦ θέντος τῷ γεγραμμένῳ ἀντιτάττομεν, καὶ ποιοῦμεν ῥητὸν καὶ διάνοιαν, ἢ τοῦτο οὐκ ἔχοντες, τῷ ἐγγράφῳ ἄγραφόν τι παραθήσομεν εἰς ταῦτον ἄγοντες ἀμφοτέρω· καὶ ποιήσομεν τὸν συλλογισμόν· ὅταν δὲ δύο ὑπάρχει ἢ τὰ ἐμπίπτοντα ῥητὰ ἢ καὶ ἐν διαιρούμενον, ἀντιτιθέντες ῥητὸν ῥητῷ ἢ τὸ μέρος τῷ μέρει, τὴν ἀντινομίαν ποιήσομεν· περὶ δὲ ἀμφιβολίας σαφὴς ὁ λόγος· περὶ προσωδίας γὰρ ἢ διαστολῆς ἢ τόνου ἢ πνεύματος ἢ ὁμωνυμίας ἢ τοιούτου τινὸς ἐν ταύτῃ τῇ στάσει ἡ ζήτησις. οὕτω μὲν αἱ νομικαὶ γίνονται στάσεις. Λεκτέον δὲ πρὸ τῶν ἄλλων περὶ ῥητοῦ καὶ διανοίας. Ἡ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν ζήτησις δοκεῖ κοινωνεῖν μιᾷ τῶν ἀντιθετικῶν, λέγω δὴ τῇ ἀντιστάσει· διότι ἐν ἀμφοτέραις ἐστὶν ὁμολογούμενον εὐεργέτημα ἐκ φανεροῦ τινος ἀδίκηματος. ἡ δὲ διαφορὰ αὕτη, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντιστάσει φύσει ἀδίκημά ἐστι τὸ πεπραγμένον καὶ βλάβην ὁμολογουμένως ἔχει, οἷον τείχους καθαίρεσιν, λιμένων χωσιν, καὶ εἴ τι τοιοῦτον· ἐν δὲ τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ οὐκέτι εὐρίσκομεν φύσει τὸ ἀδίκημα· δοκεῖ γὰρ κατὰ τοῦτο μόνον ὁ φεύγων ἡδίκηκεναι, καθὼ νόμον παρέβη, βλάβην δὲ οὐδεμίαν οὔτε κατὰ τοῦ κοινοῦ τῆς πόλεως εὐρίσκομεν, οὔτε κατὰ τινος ἀφαιρεθέντος γὰρ τοῦ ῥητοῦ ἀνεύθυνος ὁ κρινόμενος· καὶ ἄλλην δὲ τινὲς φασὶν διαφορὰν, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντιστάσει μεῖζόν ἐστι τὸ ἐμπίπτον ἀδίκημα· ἐν δὲ ῥητῷ καὶ διανοίᾳ ἔλαττον, καὶ πάλιν ὅτι ἐν μὲν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ περὶ τὸ ῥητὸν ἡ ζήτησις· διὸ καὶ νομικὴ ἐστὶν ἡ στάσις, ἐν δὲ τῇ ἀντιστάσει περὶ πρᾶγμα, διὸ καὶ λογικὴ στάσις· αὕτη δοκεῖ ἀναγκαιοτέρα διαφορὰ· εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτι οὐ μόνον ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ ἀντιστατικὴ ἀντίθεσις εὐρίσκεται, ἀλλ' ἐνίοτε καὶ ἀντεγκληματικὴ· οἷον νόμος τὸν καταφεύγοντα ἐπὶ τὰς Ἀρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος εἰκόνας μὴ ἀναιρεῖν· εἰ δὲ μὴ καὶ αὐτὸν θανάτῳ ζημιοῦσθαι τὸν φονεύοντα· Κριτίαν ἐπ' αὐτὰς καταφυγόντα ἀνεῖλέ τις καὶ ὑπάγεται τῷ νόμῳ, ἐνταῦθα ἡ ἀντίθεσις ἀντεγκληματικὴ, ὅτι ἄξιός ἦν ἀναιρεθῆναι.

4.801 Ἡ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν ζήτησις διαιρεῖται προβολῇ ῥητοῦ, τῇ διανοίᾳ, τῷ μὴ προσδιωρίσθαι· πάλιν διανοίᾳ τοῦ νομοθέτου, συλλογισμῷ, ὄρῳ, ἀντιθέσει, μεταλήψει, πρὸς τι, ὄρῳ βιαίῳ, θέσει, ἑτέρω μεταλήψει, ποιότητι, γνώμῃ. Συριανοῦ υ. Αἱ ἐργασίαι τῶν κεφαλαίων τούτων ἐκ τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν εἰρημένων πρόδηλοι τυγχάνουσι, πλὴν ἴσως τοῦ

προσδιορισμοῦ, ὅς ἐστι τοιόσδε· τοῦ γὰρ φεύγοντος ἀντιθέντος τῇ προβολῇ τὴν διάνοιαν καὶ λέγοντος, ὅτι τοὺς ἐπὶ προδοσίᾳ τῆς πόλεως ἀνιόντας ἐπὶ τὸ τεῖχος τῶν ξένων ὁ νόμος κωλύει ἀνιέναι, οὐχὶ τοὺς ἐπ' εὐεργεσίᾳ, ἀντιτίθῃσι τὸν προσδιορισμὸν ὁ κατηγορὸς λέγων· ὡς οὐδαμοῦ τοῦτο προσδιώρισεν ὁ νομοθέτης· ἀλλ' ἀπλῶς ἀπείργει τὸν ξένον τῆς ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀνόδου.

4.802 Σωπάτρο υ. Ζητοῦμεν δὲ, τί δὴ ποτε προβολὴν ῥητοῦ τὴν προβολὴν ταύτην ὠνόμασιν· ἐροῦμεν οὖν, ὡς ἀποδιίστας τὰς νομικὰς ἀπὸ τῶν λογικῶν τοῦτό φησιν· ἔστι γὰρ ἄλλη προβολὴ ἐξ ἀδικήματος ἀγράφου γινομένη, ἣ τις οὐκ ἔστι τῶν νομικῶν· ἐνταῦθα γὰρ ἐξ ἐγγράφου ἡ προβολή. διὸ προσέθηκε καὶ ῥητοῦ. ἔδει δὲ ἐμφατικώτερον τὸν Ἑρμογένην περὶ τούτου εἰπεῖν οὕτως, προβολὴ τῇ ἀπὸ ῥητοῦ. οὐδὲ γὰρ αὐτὸ τὸ ῥητὸν προβάλλονται, ὃ δίδωσι νοεῖν ἢ τοῦ τεχνικοῦ λέξις, ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα τὸ διὰ τὸ ῥητὸν γινόμενον, ἄλλως τε δὲ καὶ ὅτι οὐδὲ χρεῖαν ἔχομεν τοῖς ἐγνωκόσι αὐτὸ τὸ ῥητὸν προτείνειν, ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα τὸ ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ. Ἡ προβολὴ ἐστὶν αὐτὸ τὸ παρὰ τὸ ἔγγραφον γεγονὸς· οἷον ξένος εἰ ἀνέλθοι ἐπὶ τὸ τεῖχος τεθνάτω· πολιορκίας οὗσης ἀνελθὼν τις ἡρίστευσε καὶ ὑπάγεται τῷ νόμῳ· ἢ τοίνυν προβολή, ὅτι ἀνῆλθες. Σωπάτρο υ. Ἡ προβολὴ τοῦ κατηγοροῦ ἐστὶ κατὰ τοῦ ῥητοῦ ἀνάγνωσιν τοῦ παραβεβασμένου· οἷον ἀνῆλθες ἐπὶ τὸ τεῖχος τοῦ νόμου ἀπαγορεύοντος τοῦτο, καὶ δεῖ σε τεθνάναι· ἐν ταύτῳ καὶ τὴν ἀνάγνωσιν ποιήσεται. οὐχ ἀπλῶς δὲ δεῖ τὴν ἀνάγνωσιν ποιεῖσθαι, καὶ ἀπαλλάττεσθαι ἀλλὰ καὶ συστάσεις ἐπάγειν μετὰ αὐξήσεως, ὅτι οὐ δεῖ κατ' οὐδεμίαν πρόφασιν τοῖς παρανομοῦσι καὶ παραβαίνουσι τοὺς νόμους συγγνώμης τυγχάνειν, ἀλλὰ ταῖς προσηκούσαις ὑπάγειν ζημίαις· καὶ ἄλλαις δὲ χρήσει αὐξήσῃσι πρὸς κατασκευὴν τοῦ παραβεβασμένου ῥητοῦ.

4.803 Μαркеλλίνο υ. Προβολὴ ἐστὶν ἐνταῦθα αὐτὸ τὸ παρὰ τὸ ἔγγραφον γεγονὸς, ὅτι παρέβης τὸν νόμον τόδε ποιήσας, προτάττεται δὲ τῶν λοιπῶν κεφαλαίων εἰκότως ἢ προβολή, ἔκθεσις οὕσα, ὡς εἴρηται, τοῦ πράγματος, ἐφ' ᾧ ἡ κρίσις. χρὴ γὰρ διδάξαι τὸν ἀκροατὴν τὸ πρᾶγμα ἐφ' ᾧ ἡ κρίσις· ὅτι δὲ οὐ ψιλή τις ἐστὶν ἢ προβολὴ ἔκθεσις, ἀλλὰ μετὰ κατασκευῆς καὶ δεινώσεως προάγεται, μεμαθήκαμεν· ἔστι τοίνυν ἢ προβολή, φησὶν, τὸ παρὰ τὸ ἔγγραφον πεπραγμένον ἀναγκαίως ἐπ' αὐτῷ γὰρ ἡ κρίσις. οἷον, ἀνῆλθες, φησὶν, ἐπὶ τὸ τεῖχος. τοῦτο δὲ οὐχ ἀπλῶς, ὅπερ εἶπον, ἀλλὰ μετὰ τῆς κατασκευῆς, ὅτι ξένος ὢν, καὶ τοῦ νόμου καταφρονήσας τοῦ κωλύοντος ἀνιέναι τὸν ξένον· ἅμα δὲ καὶ τὸ ῥητὸν ἀναγνωσόμεθα δυσωποῦντες διὰ τούτου τὸν ἀκροατὴν καὶ δύσλυτον κατασκευάζοντες τὴν προβολήν. Ἡ διάνοια διττῶς ἐξετάζεται, τοῦ τε νομοθέτου καὶ τοῦ ὑπευθύνου· τοῦ μὲν νομοθέτου· οἷον πότε λέγει τοὺς ἀνελθόντας καὶ ἐπὶ τίσι καὶ διατί, τοῦ δὲ ὑποκειμένου προσώπου τῷ ῥητῷ· οἷον οὐκ εἰ ἀνῆλθον δεῖ σκοπεῖν τὸν νόμον, ἀλλὰ μεθ' ἧς γνώμης, ὅτι μὴ δυσνοία. Συριανο ὕ. Τῆς διανοίας τὸ διττὸν τὸ μὲν πρὸς τὴν πρᾶξιν ἐστὶ, τὸ δὲ πρὸς τὸ ῥητόν. ὅτι καὶ κατὰ ἔνστασιν καὶ ἀντιπαράστασιν χρήσασθαι τῇ διανοίᾳ. κατὰ μὲν ἔνστασιν, ὅτι οὐ κεκώλυκεν ὁ νόμος ἐν πολέμῳ, ἀλλ' ἐν εἰρήνῃ, ὅτε καὶ σχολὴ κατασκοπεῖν τὴν πόλιν· κατὰ δὲ ἀντιπαράστασιν, ὅτι εἰ δὲ κεκώλυκε τοὺς ἰδιώτας, ἀλλ' οὐ τοὺς ἀριστέας. Σωπάτρο υ. Εἰκότως ἢ διάνοια δευτέρα. ἐπειδὴ γὰρ ἡ στάσις ἐξ αἰτίου καὶ συνέχοντος καὶ κρινομένου καθίσταται τοῦ αἰτίου προταγέντος, ὃ ἐστὶ τὸ ἔγκλημα τὸ διὰ τοῦ ῥητοῦ ἀναφανέν, ἀναγκαῖον ἦν τὸ συνέχον μετ' ἐκεῖνο τεθῆναι εὐθύς, ὅπερ ἐστὶν ἢ διάνοια ῥῆσις οὕσα τοῦ ῥητοῦ· ἄλλως τε δὲ καὶ πᾶν ῥητὸν διανοία λύεται· ἐπεὶ τοίνυν ὁ κατηγορὸς χρήται, τὸ ἀπὸ τοῦ νόμου ῥητὸν προβαλλόμενος καὶ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου ποιεῖται, εἰκότως ὁ φεύγων ἐπὶ τὴν τοῦ ῥητοῦ διάνοιαν καταφεύγει λέγων οὕτως· οὐκ ἔγνωσ τὸν νόμον.

4.804 ὁ γὰρ νόμος κελεύει ξένον μὴ ἀνιέναι τὸν ἐπὶ βλάβῃ, ὅτε καιρὸς εἰρήνης ἐστίν· διττῶς δὲ αὕτη ἐξετάζεται, ὡς ὁ τεχνικός φησιν· δεῖ γὰρ καὶ τὴν τοῦ βλάπτοντος ῥητοῦ διάγνωσιν τῇ διανοίᾳ λύειν τοῦ νομοθέτου· καὶ τὸ δοκοῦν ἀδίκημα διὰ τῆς τοῦ πεπονηκότος διανοίας ληψόμεθα δὲ

τάς ἀφορμάς τῶν λύσεων εἰς μὲν τὴν τοῦ νομοθέτου ἀπὸ τοῦ καιροῦ, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ νομοθετηθέντος πράγματος, καὶ ἀπὸ τῆς αἰτίας. ἀπὸ μὲν καιροῦ, οἷον οὐκ ἐν πολέμῳ ἐκέλευσεν ὁ νόμος μὴ ἀνιέναι ξένον ἐπὶ τὸ τεῖχος, ἀλλ' ἐν εἰρήνῃ, ὅτε οὐχ ὑπερμαχηῆσαι τῆς πόλεως καιρὸς, ἀλλὰ κατασκοπῆσαι· ἐγὼ δὲ ἐν πολέμῳ ἀνῆλθον, ἐπ' ὠφελείᾳ τῆς πόλεως, οὐκ ἐπὶ κατασκοπῇ, ἐπὶ σωτηρίᾳ, ἀλλ' οὐκ ἐπιβουλῇ· τοῦτο δὲ ἀπὸ τοῦ νομοθετηθέντος ἐστὶ πρᾶγμα, φημὶ δὲ τὸ λέγειν, ὅτι οὐκ ἐπὶ τούτῳ κωλύει ἀνελθεῖν, ἐπὶ βλάβῃ, ἐπὶ προδοσίᾳ τῆς πόλεως, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ τῷ εὖ ποιῆσαι· ἀπὸ τῆς αἰτίας δὲ, οἷον διὰ τί, ἵνα μὴ κατασκέψωνται, οὐχ ἵνα μὴ ἀριστεύσωσιν, ἵνα μὴ προδοσίᾳ τις γένηται ἀπὸ τῶν ξένων, οὐχ ἵνα μὴ ὠφέλεια. ἐγὼ δὲ ἀνελθὼν ἡρίστευσα, ὠφέλησα. ἡνάγκασε δὲ με τοῦτο πράττειν ὁ πόλεμος, τὸ ἀνελθεῖν δηλονότι· πολλὰ δὲ νεώτερα καὶ κοινὰ διαπράττεσθαι ποιεῖ ἢ ἐν τοῖς κινδύνοις ἀνάγκῃ· ἔστι δὲ κυριώτατον ἐν τῇ τῆς διανοίας ἐξετάσει ἢ τῆς αἰτίας ἀπόδοσις· οὐ μόνον δὲ ἀπὸ τούτων ληψόμεθα τὰς ἀφορμάς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν ἐμπιπτόντων καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τῶν περιστατικῶν.

4.805 ἐνίστε δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ πηλίκου, ὡς ἐπὶ τοῦ προβλήματος τοῦ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν παραγραφικοῦ οἷον τοῦ δις περὶ τῶν αὐτῶν δίκας μὴ εἶναι. ἐν τούτῳ γὰρ ἀπὸ τοῦ πηλίκου τὴν τῆς διανοίας ἐξετάσιν ποιούμεθα λέγοντες, ὅτι ἐπὶ τῶν εὐτελῶν καὶ ὀλίγου τινὸς ἀξίῳ πραγμάτων διηγόρευσε ταῦτα ὁ νόμος, ἵνα μὴ ἄλλως πρᾶγματα ἔχῳσιν τινες ὑπὸ συκοφαντῶν ἐνοχλούμενοι πολλάκις, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ φόνου καὶ τῶν τηλικούτων· ἄλλοι δὲ καὶ τὸ καθ' ὁμωνυμίαν εἰς τὴν τῆς διανοίας φασὶν ἐξετάσιν παραλαμβάνειν· τοῦτο δὲ δοκεῖ ἀμφιβολίας εἶναι· ὅμως οὐδὲν ἀπεικὸς κἀνταῦθα ἐξετάζεσθαι· δίκαια γὰρ καλοῦνται αἱ τιμωρίαι καὶ αἱ κρίσεις, ὅθεν ὁμώνυμος ἢ λέξις· τὴν μὲν οὖν τοῦ νομοθέτου διάνοιαν οὕτως ἐξετάζομεν, τὴν δὲ τοῦ φεύγοντος καθάπαν ἐν ταῖς ἀντιθετικαῖς, ὅτι οὐ μόνον τὸ πραχθὲν δεῖ σκοπεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν γνώμην, μεθ' ἧς τὸ πραχθὲν ἐπράχθη. καὶ ἅμα τῇ τῶν αἰτίων ὑπεξαίρεσει χρώμεθα· οἷον οὐ κακονοίᾳ πρὸς τὴν πόλιν, οὐδ' ἵνα τι κακὸν ἐργάσομαι ἢ τῶν κοινῶν τινα ἢ τῶν πολιτῶν, ἀλλ' ἵνα εὖ ποιήσω. εἰ οὖν εὖ ἐποίησα, πῶς φαίνομαι τὸν νόμον παραβεβηκώς· κατασκευάσομεν δὲ τοῦτο ἀντιστατικῶς, τὴν μὲν τελείαν τοῦ ἀντιστατικοῦ ἐργασίαν τῷ οἰκείῳ φυλάττοντες τόπῳ· ὅσον δὲ ὑπομνήσεως κἀνταῦθα αὐτὸ παραλαμβάνοντες τὴν διάνοιαν ἐργασόμεθα. Μαρκελλίνῳ υ. Διττῶς μὲν αὕτη ἐξετάζεται· κέχρηται δὲ αὕτῃ ὁ φεύγων εἰς λύσιν τῆς προβολῆς· τοῦ γὰρ κατηγοροῦ προβολῇ τοῦ ῥητοῦ κεχρημένου, μόνῃ αὕτῃ λῦσαι τὴν ἐν τῇ προβολῇ τοῦ διώκοντος ἰσχὺν γενήσεται.

4.806 πᾶν γὰρ ῥητὸν διανοίᾳ λύεται. πᾶν δὲ θαυμάσαι δεῖ κἀνταῦθα τοῦ τεχνικοῦ τὴν ἀκρίβειαν. οὐ γὰρ ἀπλῶς καθάπερ οἱ πολλοὶ τοῦ νομοθέτου μόνου τὴν διάνοιαν ἐξετάζει, οἷον πῶς καὶ ἐπὶ τίσιν ὁ νομοθέτης κωλύει τὸν ξένον ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀνελθεῖν, ἀλλὰ διττὴν ἡμῖν ταύτης τὴν ἐξετάσιν παραδίδωσι· τὴν μὲν τοῦ νομοθέτου, τὴν δὲ τοῦ φεύγοντος σφόδρα ἀκριβῶς· ἐπειδὴ γὰρ δύο ἐστὶ, τὸ τε ῥητὸν τὸ ἀντικείμενον καὶ ἡ πρᾶξις δοκοῦσα παράνομος εἰ ξένος ὢν παρὰ τὸ τεῖχος ἀνελήλυθεν, ἀμφοτέρω λύνειν ἀνάγκη. ἀμφοτέρων δὲ λύσεις ἡ αὕτη, λέγω δὲ ἡ διάνοια· καθολικὸν γὰρ παράγγελμα, ὅτι τὸ ῥητὸν τὸ βλάπτον τῇ διανοίᾳ τοῦ θέντος λύομεν, τὸ δὲ δοκοῦν ἀδίκημα διὰ τῆς διανοίας τοῦ πεποιηκότος συστήσομεν, εἰκότως οὖν ἐπ' ἀμφοῖν, μᾶλλον δὲ ἀναγκαίως τῇ διανοίᾳ χρῆσόμεθα ἐπὶ τε τοῦ νομοθέτου καὶ αὐτοῦ τοῦ φεύγοντος, μεθ' ἧς δηλονότι τὴν πρᾶξιν ἐξετάζομεν· πόθεν δὲ τὰς ἀφορμάς εἰς ταῦτα ληψόμεθα; εἰς μὲν τὴν τοῦ νομοθέτου ἀπὸ τοῦ καιροῦ, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ πράγματος καὶ ἐξῆς, καθὰ καὶ Σωπάρτῳ εἴρηται. Τὸ μὴ προσδιωρίσθαι τοῦ χρωμένου τῷ ῥητῷ ἐστίν. οἷον οὐδὲν τούτων προσδιώρισεν ὁ νομοθέτης, ἀλλ' ἀπλῶς εἶπεν τὸν ξένον μὴ ἀνιέναι. Σωπάρτῳ υ. Ἐπὶ τούτοις τὸ μὴ προσδιωρίσθαι κεφάλαιον τοῦ κατηγοροῦ. ἐπειδὴ γὰρ σφοδρὰ ἡ διάνοια ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς· τὸ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔχειν εὐεργεσίαν δεικνύναι ὁ φεύγων δοκεῖ ἀκριβῶς

ἐξηγεῖσθαι τὸν νόμον καὶ μὴ τοῦτο βουλόμενον, ἀναγκαῖον τῷ κατηγορῶ αὐθις ἐπὶ τὴν τοῦ νόμου ἀπόδειξιν ἐπαναδραμεῖν.

4.807 τὸ οὖν μὴ προσδιωρισμένον ὥσπερ ἐξήγησίς ἐστι τοῦ νόμου, λέγοντος, ὅτι τὸ μὴ προσδιωρισμένον τῷ νόμῳ οὐ δεῖ λέγειν. οὐ γὰρ τὴν αἰτίαν τοῦ πραττομένου ἐζήτησεν, ἀλλ' ἄρδην ἀνείλε τὸ πραττόμενον· τὸ ξένον μὴ ἀνιέναι, καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέμῳ. καὶ πολὺ μᾶλλον ἐν πολέμῳ ἢ ἐν εἰρήνῃ. ἐν πολέμῳ μὲν γὰρ προδοσίας ἐλπὶς, ἐν εἰρήνῃ δὲ οὐδεὶς κίνδυνος. Μαρκελλίνο υ. Τὸ μὴ προσδιωρίσθαι πρὸς ταῦτα ὁ τῷ ῥητῷ χρώμενος ἀπαντήσεται· ἴδιον γὰρ αὐτοῦ τὸ κεφάλαιον. χρή δὲ εἰδέναι, ὅτι γνωριστικώτατον τῆς κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν ζητήσεως τοῦτο τὸ κεφάλαιον καὶ ἀεὶ ἐμπίπτον καὶ οὐδέποτε ἐκλείπον ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ· ἔστι δὲ τοῦτο, ὅτι οὐδὲν τούτων ὁ νομοθέτης διώρισεν, ἀλλ' ἀπλῶς εἶπεν μὴ ἐπιβαίνειν τοῦ τείχους τὸν ξένον. Ἡ δευτέρα διάνοια κοινή ἐστιν ἀμφοῖν· ὁ μὲν γὰρ φεύγων πρὸς τὸ μὴ διωρίσθαι ἀπαντῶν χρήσεται αὐτῇ· οἷον οὐδὲν ᾤετο δεῖν περὶ τῶν φανερῶν ὁ νομοθέτης διορίζειν, κελεύων τοὺς ἐπ' εὐνοίᾳ μὴ κωλύεσθαι· ὁ δ' αὖ διώκων ἑρεῖ, ὅτι ἄτοπον ἡγήσατο ἀπλῶς ἐπιτρέπειν ἀνιέναι τοὺς ξένους. Σωπάτρο υ. Τῷ κεφαλαίῳ τῷ μὴ προσδιωρίσθαι φημὶ λυτικῷ τῆς διανοίας ὄντι πάλιν ἑτέραν διάνοιαν ὁ φεύγων τοῦ νόμου ἀντιθήσει ἐξ ἀνάγκης, διαφέρει δὲ αὕτη τῆς πρώτης, καθὼς ἡ μὲν μόνου τοῦ φεύγοντός ἐστιν, ἡ δὲ κοινή ἀμφοτέρων καὶ ὅτι ἡ μὲν πρώτη τοῦ ῥητοῦ ἐστιν ἐξήγησις καὶ λυτικὴ τῆς προβολῆς· ἐρμηνεύει γὰρ τὴν τε τοῦ νομοθέτου διάνοιαν καὶ τὴν τοῦ φεύγοντος. αὕτη δὲ ἡ διάνοια πρὸς τὸ μὴ ὑπὸ τοῦ νομοθέτου προσδιωρίσθαι γίνεται, ἐξήγησις οὕσα τοῦ ἀπροσδιορίστου, οἷον ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ ὑποδείγματος τούτου.

4.808 τὸν ῥίψασπιν θανάτῳ ζημιοῦσθαι· ῥίψας τις ἐν πολέμῳ τὴν ἀσπίδα ἀπέκτεινέ τινα τῶν πολεμίων στρατηγὸν καὶ κρίνεται ῥίψασπίας. ἡ διάνοια λύσις τῆς προβολῆς· οἷον οὐ τὸν ἐπ' ἀριστεῖα οὐδὲ σωτηρίᾳ πόλεως οὐδὲ βλάβῃ τῶν ἐναντίων ἀφέντα τὴν ἀσπίδα ὁ νόμος κολάζει, ἀλλὰ τὸν ἐπὶ δειλίᾳ. Μαρκελλίνο υ. Πρὸς ταῦτα γίνεσθαι τὸ μὴ προσδιωρίσθαι. ἀναγιγνώσκοντος τὸν νόμον τοῦ κατηγοροῦ καὶ τὰ ῥητὰ ἐπιδεικνύντος ἀόριστα, καὶ καθόλου τὸν ῥίπτοντα κολαζόμενον. αὕτη δὲ ἡ διάνοια, τουτέστιν ἡ δευτέρα, τοῦ νομοθέτου τὴν διάνοιαν ἐξηγεῖσθαι βούλεται, δι' ἣν αἰτίαν οὐ προσδιωρίσατο. ὁ μὲν οὖν φεύγων ἑρεῖ, οὐδὲν ἔδει προσδιορίσασθαι. τὰ γὰρ φανερά καὶ δῆλα καὶ ὁμολογούμενα οὐ δεῖται προσδιορισμοῦ. περιττὰ γὰρ ἂν οὕτως ἐφάνη λέγων καὶ πᾶσι πρόδηλα ὁ νομοθέτης· ἄλλως τε καὶ οὐδὲ οὕτως ἀγνώμων ὁ νομοθέτης καὶ ὠμὸς καὶ ἀπάνθρωπος. ὥστε τοὺς ἀνιόντας ἐπαμῦναι τῇ πόλει, ἢ τοὺς ἐπ' ὀλέθρῳ τῶν ἐχθρῶν ῥίπτοντας τὴν ἀσπίδα, τούτους τιμωρεῖσθαι κελεύειν. ἐπάξει δὲ καὶ ἀπὸ παραδειγμάτων πίστεις, οἷον ὅτι πολλοῦ τοῦτο καὶ ἐν ἄλλοις ἐστὶν νόμοις ἰδεῖν· οἷον τὸ μὴ προσδιορίζειν, ὡς ἐπὶ τούτου. δοῦλον ἐλευθέρου παιδὸς μὴ ἐρᾶν· οὐκέτι γὰρ προσέθηκε, τὸν δὲ ἐλευθερον ἐρᾶν· δῆλον γὰρ τοῦτο σαφές, κἂν μὴ προσδιώρισται· ὁ δὲ κατήγορος ἐπάγει, ὅτι προσδιορίζεται ἐν οἷς βούλεται ὁ νομοθέτης. καὶ ἐπάξει καὶ αὐτὸς ἀπὸ νόμων τὰς πίστεις. οἷον ἔαν τις κατηγορῇ τὰ ψευδῆ, προσδιωρίσατο γὰρ ἐνταῦθα· καὶ ἔαν εὕρῃ τις μοιχὸν ἐπὶ μητρὶ. ἰδοὺ καὶ ἐνταῦθα προσδιωρίσατο· νῦν δὲ τῷ σιγῆσαι μὲν τοῦτο, ἀπαγορεῦσαι δὲ ἐκεῖνο, παντάπασιν ἀπείργων φανήσεται· ἔστιν οὖν δευτέρα διάνοια, ὥσπερ πολλάκις εἴρηται, τοῦ νομοθέτου· οἷον τοῦ δεῖσθαι ἢ μὴ τὸν νομοθέτην προσδιορίσαι τόδε.

4.809 ἡ ἑτέρα διάνοια κοινή ἐστιν ἀμφοῖν. καὶ ὁ μὲν φεύγων αὐτῇ χρήσεται πρὸς τὸ μηδὲν προσδιορίσασθαι λέγων, ὅτι εἰ καὶ μὴ προσδιώρισεν ὁ νομοθέτης, ἀλλὰ σαφὴς τοῦ γράψαντος ἡ διάνοια· περὶ γὰρ τῶν ὁμολογούμενων παρὰ πᾶσι καὶ φανερῶν οὐδὲν ᾤετο δεῖν προσγράφειν, οὐδὲ κελεύειν τοὺς ἐπ' εὐνοίᾳ τοῦ τείχους ἐπιβάντας μὴ κωλύεσθαι, φανερόν γὰρ ἦν· καὶ ὁ φεύγων μὲν οὕτως· ὁ δὲ κατήγορος ὅτι καθάπαξ οὐκ ᾤετο δεῖν πιστεύειν τῇ γνώμῃ τῶν ξένων. διόπερ ἀπλῶς ἀπεῖπεν ἐπὶ μηδεμιᾷ προφάσει τὸν ξένον ἐπιβαίνειν τοῦ

τείχους. κατὰ πολλὰ δὲ διαφέρει αὕτη τῆς προτέρας, ὅτι ἡ μὲν καθόλου πρὸς τὸ ῥητὸν ἀπαντᾷ, ἡ δὲ οὐ πρὸς ὅλον, ἀλλὰ μὴ πρὸς μόνον τὸ μὴ προσδιωρισμένον· ἔπειτα ὅτι ἡ μὲν μόνου τοῦ τῷ ῥητῷ μαχομένου ἐστίν. ἡ δὲ κοινὴ ἀμφοῖν, τοῦ τε φεύγοντος καὶ τοῦ κατηγοροῦ, καὶ πάλιν ἡ μὲν διττὴν ἔχουσα τὴν ἐξέτασιν ὡς εἶπον ἐπὶ τε τῆς τοῦ νομοθέτου διανοίας καὶ τοῦ φεύγοντος, ἡ δὲ ἀπλῇ, διατὶ οὐδὲν ὁ νομοθέτης προσδιώρισεν. Ὁ συλλογισμὸς· εἰ μὴδὲν διαφέρει τὸ προσδιωρισθαι ἢ μὴ τῷ ἐγγράφῳ, ὃ καὶ ἄνευ ἐκείνου ἐστὶν φανερόν. Σωπάτρο υ. Ὁ συλλογισμὸς ἀπὸ τοῦ φεύγοντός ἐστι δεικνύναι πειρωμένου, ὅτι οὐδὲν διαφέρει τοῦ διωρικέναι τὸν νομοθέτην τὸ σιγῆσαι παντάπασι, φανερόν γὰρ ἦν. διὸ οὐ προσδιωρίσατο. περιττὸν γὰρ περὶ τῶν πᾶσι φανερῶν καὶ ὁμολογουμένων προσδιορισμῶ κεχρησθαι. Μαρκελλίνου υ. Εὐθύς συνάψει τῇ τῆς δευτέρας διανοίας ἐξετάσει ὁ φεύγων τὸν συλλογισμόν, λύων καὶ διὰ τούτου τὸ μὴ προσδιωρισμένον, ὃ δὲ συλλογισμὸς τὰ διεστάναι καὶ κεχωρίσθαι δοκοῦντα συνάγει τοιαύτην ἔχων τὴν φύσιν.

4.810 ἐρεῖ γὰρ μὴδὲν διαφέρειν τὸ προσκεῖσθαι τῷ ῥητῷ, ἢ μὴ. καὶ γὰρ μὴ προστεθὲν πᾶσιν ἐστὶ φανερόν. Ὁ ὅρος ὅτι πλεῖστον διαφέρει. Σωπάτρο υ. Τοῦ φεύγοντος χρησαμένου τῷ συλλογισμῷ, ὁ κατήγορος ὅρῳ χρήσεται. ἀποκρουόμενος τῷ ὅρῳ τὸν συλλογισμόν· αἰεὶ γὰρ ἐναντία τὰ κεφάλαια ταῦτα ἀλλήλοις καὶ λυτικὸν θάτερον θατέρου· τοῦ οὖν συλλογισμοῦ κατασκευάσαντος τὸ μὴ διάφορον τοῦ προσδιωρισθαι ἢ μὴ, ὁ ὅρος τὸ διάφορον κατασκευάζει ὅλῳ καὶ παντὶ λέγων διαφέρειν τοῦ προσδιωρισθαι ἢ μὴ. Μαρκελλίνου υ. Συλλογισμοῦ εὐρεθέντος ἀναγκαιῶς ἔπεται ὅρος· ἔστι δὲ ὁ ὅρος, ὅτι πάμπλου διαφέρει. χωρίζει γὰρ ὁ ὅρος τὰ διὰ τοῦ συλλογισμοῦ συναχθέντα. Ἡ ἀντίθεσις αὐτό ἐστὶ τὸ γεγονὸς, καὶ πλέον ἔξει γε φεύγων ὁ ἐν αὐτῇ. Σωπάτρο υ. Ἡ ἀντίθεσις μετὰ τὸν ὅρον ἀπὸ τοῦ φεύγοντος γίνεται. ἀπὸ μιᾶς τῶν ἀντιθετικῶν πάντως λαμβανομένη κατὰ τὴν ἐμπίπτουσαν ὕλην, ἐν ἣ καὶ τὸ πλέον ἰσχύει ὁ φεύγων. καὶ τοιαύτη χρήσεται μεθόδῳ, οἷα πολλάκις εἰρήκαμεν. ὅτι ἡνίκα μέλλομεν λόγον διδόναι ὑπὲρ ὧν ἡ πεπράχαμεν ἢ συνεβουλεύσαμεν, ὀφείλομεν τὰ πρὸ τούτου γενόμενα αὐξῆσαι, καὶ οὕτω τὰ παρ' ἡμῶν εἰσενεγκεῖν. οὕτως οὖν καὶ ἐν τῇ ἀντιθέσει ὁ φεύγων χρήσεται· ἀντιστατικὴ δὲ ἐνταῦθα ἡ ἀντίθεσις. ἀντιτίθησι γὰρ εὐεργεσίαν ἀντιστατικῶς πλατύνων αὐτήν. δεῖ δὲ καὶ θετικῶς αὐτὴν μεταχειρίσασθαι· ἀκόλουθος γὰρ τῇ ἀντιστάσει θέσις· οἷον ὅτι ἕκαστος ὀφείλει ἐν οἷς δύναται ὠφελεῖν τὴν πόλιν.

4.811 διαφέρει δὲ τὸ κεφάλαιον τοῦτο, τὸ ἀντιστατικόν φημι, τῆς ἀντιστάσεως· καθότι ἐν ἐκείνῃ μὲν τὸ πεπραγμένον πονηρὸν, ἡ δὲ περίστασις ἀγαθόν, τὸ δὲ καθελεῖν τὸ τεῖχος πονηρὸν, τὸ δὲ ἐξελθόντα νικῆσαι ἀγαθόν. ἐνταῦθα δὲ τούναντίον. τὸ μὲν πεπραγμένον ἀγαθόν, ἡ περίστασις δὲ πονηρὸν. τὸ μὲν γὰρ ἀνελεῖν τὸν στρατηγὸν τῶν πολεμίων ἀγαθόν, ἡ δὲ περίστασις τοῦ νόμου οἷον τὸ ῥῖψαι τὴν ἀσπίδα πονηρὸν. ἰστέον δὲ, ὡς ἐπίπαν ἐπὶ τοῦ ῥητοῦ καὶ τῆς διανοίας ἀντιστατικὴ εὐρίσκεται ἡ ἀντίθεσις· δεῖ γὰρ εὐεργέτημα δεικνύναι τὸν φεύγοντα, ἵνα ἔχη χώραν τὸ παραβεβασμένον ῥητὸν παρακρούεσθαι τῇ τοῦ εὐεργετήματος δικαιολογία. Μαρκελλίνου υ. Μετὰ τὸν ὅρον ἡ ἀντίθεσις. αὕτη δ' ἐστὶ τὸ γεγονὸς καὶ πλεῖον ἐν αὐτῇ ὁ φεύγων ἔχει· ἐν μὲν γὰρ τοῖς προειρημένοις κεφαλαίοις πλεονεκτεῖ ὁ κατήγορος τὸ ῥητὸν προβαλλόμενος ἐπὶ δὲ τῆς ἀντιθέσεως, ἥτις ἐνταῦθα ἀντιστατικὴ ἐστὶ, τούναντίον πείσεται ὁ κατήγορος διεξιόντος τὰ κατὰ τὴν ἀριστείαν τοῦ φεύγοντος, καὶ ἔκφρασιν ποιουμένου τῶν συμπιπτόντων κατὰ τὰς μάχας· ἰδιώτατον γὰρ τῆς ἀντιστατικῆς ἀντιθέσεως ἡ τῶν γεγονότων ἔκφρασις. ὥσπερ γὰρ ὁ κατήγορος ἐδυσώπει τὸν ἀκροατὴν τῷ ῥητῷ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ φεύγων τῇ ἐκφράσει τῆς ἀριστείας. ὅτι δὲ οὐ μόνον ἀντιστατικῇ ἀντιθέσει κεχρήμεθα, ἀλλὰ καὶ ἑτέρα πολλάκις πρὸς τὴν ὕλην τὴν ὑποκειμένην, ἥδη μοι προείρηται. διὸ καὶ τὸν τεχνικὸν ἄξιον θαυμάσαι, ὅτι τοῦτο προθεωρήσας οὐκ εἶπεν, ὅτι πάντως ἀντιστατικὴ ἔσται ἡ ἀντίθεσις, ἀλλ' ἡμῖν τοῦτο δέδωκε σκοπεῖν ἀντίθεσιν εἰπὼν τὸ γένος, οὐ διορίσας δὲ ποίαν ἀντίθεσιν,

ἀλλὰ πρὸς τὴν ὕλην ἐφ' ἐκάστου προβλήματος τῷ διαιροῦντι καταλιπὼν σκοπῆσαι καὶ θεῖναι τὸ πρόσφορον.

4.812 Ἡ μετάληψις οἷον ἐτέρως ἔδει· καὶ ὥς ἐξῆν σοι ποιεῖν εὖ τὴν πόλιν εἰ προηροῦ καὶ μὴ παρανομεῖν. Σωπάτρο υ. Δικαίως τοῦ φεύγοντος τὴν εὐεργεσίαν προτείνοντος, ὁ διώκων χρήσεται μετάληψι, ἐν ἧ τὸν τρόπον αἰτιάται τοῦ πραχθέντος λέγων, ὅτι οὐκ ἔδει τούτῳ τῷ τρόπῳ τὴν εὐεργεσίαν ἐνδείκνυσθαι, ἀλλ' ἐξελθόντα τοῦ τείχους οὕτω τὴν εὐψυχίαν ἐπιδείξασθαι καὶ ὠφελῆσαι τὴν πόλιν. χρήσεται δὲ οὕτως θέσει, ὥσπερ ὁ φεύγων τῇ ἀντιστάσει. ἐκείνου γὰρ θετικῶς ἐπιχειροῦντος καὶ λέγοντος, ὅτι ἀνελθὼν ἔσσωσα τὴν πόλιν κινδυνεύουσιν καὶ μέλλουσιν ἀλῶναι ἐκ τῶν πολέμιων, καὶ ἤδη ἐπικειμένων τῷ τείχει μόνος ἔσσωσα· δεῖ γὰρ ἐν οἷς δύναται τις ὠφελεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸ κοινόν. οὕτως οὖν τοῦ φεύγοντος ἐπιχειροῦντος, ὁ διώκων ἀντεπιχειρήσει λέγων, ὅτι χρητὰ ταῦτα ποιεῖν μὴ παραβαίνοντα τοὺς κειμένους νόμους, ἀλλ' ὠφελεῖν τὴν πόλιν πειθαρχοῦντα τοῖς δικαίοις αὐτῆς, κάτωθεν τοῦ τείχους ἐξίόντα, ἀπὸ τῶν πυλῶν ἐπεκδρομὰς ποιούμενον. Μαρκελλίνο υ. Ἡ τῆς ἀντιθέσεως λύσις πρόδηλος ἀπὸ τῶν προειρημένων περὶ ἀντιθέσεως. πᾶσα γὰρ ἀντίθεσις μετάληψι λύεται· ἐρεῖ γὰρ, ὅτι ἐτέρως ἐχρῆν, οἷον ἐπὶ τοῦ ἀνελθόντος ξένου ἐπὶ τὸ τεῖχος καὶ ἀριστεύσαντος· λέξει ὁ κατήγορος ὅτι ἐτέρως ἐχρῆν εὐεργετεῖν καὶ ὥς ἐξῆν ὄντι σοι ξένῳ τὴν πόλιν εὖ ποιεῖν, εἴ γε προηροῦ καὶ μὴ παρανομεῖν. Τὸ πρὸς τι, ὥς ἐν ταῖς ἀντιθετικαῖς πότερον μεῖζον τὸ εὐεργέτημα ἢ τὸ ἀδίκημα.

4.813. (1n) καὶ ἔστι κοινὸν ἀμφοῖν. Τὸ πρὸς τι σύγκρισίς ἐστι τοῦ ἀδικήματος καὶ εὐεργετήματος. ὁ μὲν γὰρ φεύγων· λείπει τὴν ἑαυτοῦ ἀρετὴν· καὶ ὅτι οὐ προσδιώρισεν ὁ νόμος τὸ ποῖόν με γέρας αἰτεῖν δεῖ, ἀντινομία μὲν οὐκ ἔστι τοῦτο. ὅτι μὴδὲ δύο ῥητῶν μάχην ἔχει ἐκ περιστάσεως. οὐ γὰρ ἐστὶ ἐναντίον τὸ κολάζεσθαι τὴν γυναῖκα τοῦ τυράννου τῷ τὸν ἀριστεῖα αἰτεῖν δωρεάν. οὐδὲ ἐστὶ τις περίστασις ἢ τοῦτο ποιοῦσα. ἀλλὰ δεῖ ἀμφοτέρους τοὺς νόμους διανοίᾳ λύεσθαι παρ' ἐνὸς προσώπου, οὐ γὰρ τῷ μὲν ἐνὶ ῥητῷ ὁ ἕτερος χρῆται. θατέρῳ δὲ ὁ ἀντιλέγων, ὅπερ ἀντινομίας οἰκεῖον, ἀλλ' ἄμφω τὰ ῥητὰ ἀμφοτέροι ἐξετάζουσιν, ὁ μὲν τῷ ῥητῷ κεχρημένος, ὁ δὲ τῇ διανοίᾳ. Καὶ ἄλλως ἀνωνύμου. Ἡ κατὰ ῥητὸν ν· ἡ νομικὴ στάσις γίνεται, οὐχ ὅταν ἀπλῶς ῥητὸν ἐμπίπτῃ, ἀλλ' ὅταν περὶ τὸ ῥητὸν πᾶσα κινήται ἢ ζήτησις, οὐ περὶ τοῦ κυροῦσθαι αὐτὸ, ἢ μὴ, τοῦτο γὰρ τῆς ἐγγράφου πραγματικῆς ἀποδέδεικται, ἀλλ' εἰ παραβέβασται ἢ οὐ. ὅταν δὲ τὴν διάνοιαν τοῦ θέντος τῷ γεγραμμένῳ ἀντιτάττωμεν, τότε ποιοῦμεν ῥητὸν καὶ διάνοιαν. β'. Προβολῇ ῥητο ὕ· καλῶς τὸ ῥητοῦ προσέθηκε, διίστας τὰς νομικὰς ἀπὸ τῶν λογικῶν.

4.814 προβολῇ γὰρ ἀπλῶς ἢ ἐξ ἀδικήματος ἀγράφου. ἐμφαντικώτερον δ' ἂν εἶπε προβολῇ τῇ ἀπὸ ῥητοῦ. οὐδὲ γὰρ αὐτὸ τὸ ῥητὸν προβάλλεται, ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα τὸ διὰ τὸ ῥητὸν γινόμενον. ἐν ταύτῳ δὲ καὶ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου ποιήσεται, δυσωπῶν διὰ τούτου τὸν ἀκροατὴν. γ'. Ἡ διάνοια διττῶς· καθολικὸν παράγγελμά ἐστιν, ὅτι τὸ ῥητὸν τὸ βλάπτον τῇ διανοίᾳ τοῦ θέντος λύομεν. τὸ δὲ δοκοῦν ἀδίκημα διὰ τῆς διανοίας τοῦ πεποιηκότος συστήσομεν. ἐπεὶ γὰρ ὁ κατήγορος τὸ ἀπὸ τοῦ νόμου ῥητὸν προβάλλεται, εἰκότως ὁ φεύγων ἐπὶ τὴν τοῦ ῥητοῦ διάνοιαν διαφεύγει, λέγων ὅτι οὐκ ἔγνωσεν τὸν νόμον. ληψόμεθα δὲ τὰς ἀφορμὰς τῶν λύσεων ἀπὸ τῶν περιστατικῶν· οἷον ὅτι οὐκ ἐν καιρῷ πολέμου ἐκέλευσε μὴ ἀνιέναι· καὶ ἀπὸ τῆς αἰτίας, ὅτι ἐκώλυσεν ἀνιέναι, μὴ ποτε κατάσκοποι ᾤσιν, οὐχ ἵνα μὴ ἀριστεύουσιν. ἐπεὶ δὲ τὸ κεφάλαιον αὐστηρόν πως εἶναι δοκεῖ, καθάπερ ἀντινομοθετούντων ἡμῶν, εἴγε τοῦ ῥητοῦ διαγορεύοντος ἕτερα, ἄλλην ἡμεῖς ἀντισταθροῦμεν διάνοιαν, δεῖ τινος θεραπείας τὴν τραχύτητα καθαιρούσης. διπλοῦς δὲ αὐτῆς ὁ τρόπος, ὅταν ἢ ἀτοπίαν τινὰ τοῖς τοῦ ἐναντίου λόγοις προσάπτωμεν, οἷον ὅτι φανεῖται ὁ νομοθέτης κατὰ γε τὸν ἀντίδικον ἀποστερῶν σωτηρίαν τὴν πόλιν. ἢ ὅταν ἀπαιτῶμεν νόμον φανερώς τῇ ἡμετέρᾳ ἀναταποφαινόμενον διανοίᾳ· ὅτι δεῖξον εἴ τις νόμος τὸν ἀνιόντα ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐκώλυσεν. ἢ ἐκ παραδειγμάτων καὶ ἐθῶν. δ'. Τὸ μὴ προσδιωρίσθαι

ἐνταῦθα πάλιν τὴν τοῦ νόμου ἀνάγνωσιν ποιήσεται. τοῖς γὰρ ὑπὲρ ἡμῶν ἰσχυροῖς οὐ μόνον ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ δις χρηστέον. εἴ. Ἡ ἑτέρα διάνοι αἰ αὕτη διαφέρει τῆς προτέρας, ὅτι ἐκείνη μὲν μόνου τοῦ φεύγοντος ἦν, αὕτη δὲ κοινὴ ἀμφοτέρου, καὶ ὅτι ἡ μὲν προτέρα τὴν τοῦ ῥητοῦ ἐρμηνεύει διάνοιαν, ἡ δὲ δευτέρα τοῦ μὴ προσδιωρίσθαι. ζ'. Ὁ συλλογισμὸς ἰσχύον τοῦτο τὸ κεφάλαιον λαμβάνει ἐκ παραδειγμάτων, εἰ ἔχοιμεν πολλοὺς παρατίθεσθαι νόμους, ἐφ' ὧν οὐ προσδιώριται τὰ ὁμολογούμενα· καὶ οὐ διὰ τοῦτο ψιλῶς τῷ ῥητῷ ἀξιούμεν προσέχειν.

4.815 ζ'. Αὐτὸ ἐστὶ τὸ γεγονότος· τουτέστιν αὐτὰ τὰ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους. καὶ ὅσα περὶ τὴν ἀριστείαν πέπρακται. ἀντιστατικῶς γὰρ ταῦτα εἰσενεχθήσεται. μέχρι μὲν οὖν τούτου ἰσχυρότερα εἶναι δοκεῖ τὰ τοῦ κατηγοροῦ, εἴ γε ὁ μὲν φανερώς ἐπ' ἀνέχει τῷ νόμῳ, ὁ δὲ ἔξωθεν τι παρ' ἐξουσίας πειράται. ἐν δὲ τῇ ἀντιθέσει πλέον ἔξει ὁ φεύγων διεξιὼν τὴν ἀριστείαν, καὶ ἀκμάζων ἐπὶ τῷ εὐεργετήματι. Περὶ ἀντινομίας. Συριανοῦ. Ἡ ἀντινομία ἐκ μὲν τοῦ ὀνόματος πρόδηλος, ὡς ἐναντίωσιν τινα περιέχουσα τῶν νόμων. οὐχὶ καθ' αὐτό. ἄτοπον γὰρ τοῦτό γε, καὶ πολιτείας οὐκ εὖ διοικουμένης, νόμων ἐναντιότητι δουλεύειν. ἀλλὰ φύσει μὲν οὐδαμῶς ἐναντιουμένων ἀλλήλοις, κατὰ δὲ τινα περιστάσιν ἐναντιοῦσθαι δοκούντων· ὅρος δὲ αὐτῆς οὗτος ἀντινομία ἐστὶ στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, καθ' ἣν ὁ φεύγων ἕτερον ἀντιτίθῃ νόμον τῷ ὑπὸ τοῦ κατηγοροῦ προτεινομένῳ ὡς παραβεβασμένῳ· ἴδιον δὲ ἀντινομίας τὸ δύο νόμων ὄντων ἢ τριῶν ἢ ὅσων δή ποτε, ἕνα πάντως παραβεβασθαι· ἢ ἐνὸς μόνου ὄντος νόμου, μέρος μὲν τι παραβεβασθαι, μέρος δὲ μὴ· καὶ ἐν ῥητῷ δὲ καὶ διανοίᾳ παραβεβασθαι ἀνάγκη τὸν νόμον, περὶ οὗ ἡ κρίσις· εἰ γὰρ μήπω παραβεβασμένος εἴη, ἀλλὰ βουλὴ προκείτο, πότερον δεῖ παραβαίνειν ἢ μὴ, οὔτε ῥητὸν καὶ διάνοια, οὔτε ἀντινομία συστήσεται, ἀλλὰ πραγματικὴ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν καὶ κατὰ ἀντινομίαν.

4.816 Διόπερ οὔτε Ἑρμογένει οὔτε Μητροφάνει τῷ τούτου ἐξηγητῇ πεισόμεθα ἀντινομικὰ λέγουσιν εἶναι τὰ ζητήματα ἐκεῖνα· τῆς μὲν κατὰ δύο νόμους τὸδε· νόμος τὸν ἀποκέρυκτον μὴ μετέχειν τῶν πατρῶων καὶ νόμος τὸν ἐπιμεινάντα χειμαζομένη καὶ ἐξῆς· τῆς δὲ κατὰ ἕνα νόμον ἀντινομίας τὸδε· νόμος τὴν βιασθεῖσαν ἢ γάμον ἢ θάνατον αἰρεῖσθαι τοῦ βιασαμένου καὶ ἐξῆς· ἐκατέρῳ γὰρ τούτων βουλὴ πρόκειται, πότερον δεῖ παραβαθῆναι νόμον ἢ ποῖον μέρος νόμου· ἐχρῆν δὲ, ὡς ἔφαμεν ἤδη, παραβεβασθαι, διὸ ταῦτα μὲν πραγματικῆς κατὰ ἀντινομίαν ἐροῦμεν τὰ ζητήματα· παράδειγμα δὲ ἀντινομίας τῆς κατὰ δύο νόμους ἔστω τὸδε· νόμος τὸν μὴ θάψαντα τὸν αὐτοῦ πατέρα τῆς πατρῴας ἐλαύνεσθαι χώρας τῶν ἐκείνου μηδενὸς μετασχόντα, καὶ νόμος τὸν ἀποδόμενον τὰ ὅπλα ἄτιμον εἶναι· πένης τις τελευτήσαντος αὐτῷ τοῦ πατρὸς ἀποδόμενος τὰ ὅπλα ἔθαψε τὸν πατέρα καὶ ὑπάγεται ἐκατέρῳ τῶν νόμων· τῆς δὲ κατὰ ἕνα νόμον ἀντινομίας παράδειγμα τὸδε· νόμος τὸν λυπήσαντα τοὺς αὐτοῦ πατέρας, εἰ τελευτήσῃ· ἄταφον μένειν· ἔχων τις γυναῖκα καὶ υἱὸν ἀπεδήμησεν, ὑπὸ καταποντισταῖς γενόμενος ἐδήλωσε τοῖς οἴκοι περὶ λύσεως· ἡ γυνὴ συνεχῶς ἐντυγχάνουσα τοῖς γράμμασι καὶ δακρύουσα τῶν ὄψεων ἐστερήθη· καταλιπὼν ὁ παῖς παρὰ τῇ μητρὶ τὴν οὐσίαν καὶ πρὸς τοὺς καταποντιστὰς ἀπελθὼν ἀνέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ τοῦ πατρὸς· ἐν δεσμοῖς ὧν ἐτελεύτησεν, ἐρρίφη κατὰ τῆς θαλάσσης, προσηνέχθη τοῖς αἰγιαλοῖς τῶν πατέρων τὸ σῶμα, καὶ ὁ μὲν πατήρ βούλεται θάπτειν, ἡ δὲ μήτηρ ἀντιλέγει· ἐνταῦθα γὰρ τὸ μὲν κατὰ τὴν μητέρα μέρος παραβεβασται· λελύπηται γὰρ κατ' αὐτοῦ ὡς τυφλὴν καταλιπόντος, τὸ δὲ κατὰ τὸν πατέρα σῶόν ἐστιν.

4.817 Σωπάτρο υ. Μετὰ τὸ ῥητὸν καὶ τὴν διάνοιαν ἡ ἀντινομία ἐτάγη· καὶ τοι ἐν τῇ μεθόδῳ μετὰ τὸ ῥητὸν καὶ τὴν διάνοιαν ὁ συλλογισμὸς ἀλλὰ φαμεν, ὡς ἀμφοτέρω οὐκ ἀλόγως ἀλλ' ἐκεῖνος μὲν ὁ συλλογισμὸς πρὸ τῆς ἀντινομίας, καθ' ὃ τι κοινωνοῦσιν αὐταὶ αἱ στάσεις, ἅτε δὴ περὶ ἕν ῥητὸν ἀμφοῖν ἐχουσῶν τὴν ζήτησιν· ἐνταῦθα δὲ τὴν ἀντινομίαν πρὸ τοῦ συλλογισμοῦ τέθεικεν, ἐπειδὴ, ὡς καὶ αὐτὸς φησιν ὁ τεχνικὸς, ὡς περὶ διπλοῦν ἐστὶ ῥητὸν καὶ διάνοια ἢ

ἀντινομία· καὶ ἔδει τοῦ ἀπλοῦ τεθέντος ἐπαχθῆναι καὶ τὸ διπλοῦν· καὶ ἔτι ἐν μὲν τῇ ἀντινομίᾳ νόμοι εἰσὶν οἱ ἐξεταζόμενοι, ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ ἡ γνώμη τοῦ ῥητοῦ ἐστὶν ἡ ἐξεταζομένη· ἔδει οὖν τὴν τοῦ τελείου ῥητοῦ ζήτησιν προταγῆναι τῶν περὶ τὴν γνώμην τοῦ ῥητοῦ τὴν ζήτησιν ποιουμένων· ἀλλ' εἰ διπλοῦν ἐστὶ ῥητὸν καὶ διάνοια ἡ ἀντινομία, τί δήποτε μὴ εἶδος τάττοιτο ῥητοῦ καὶ διανοίας, ὥσπερ στοχασμὸς διπλοῦς, καὶ ὅρος, ἀλλὰ καθ' αὐτὴν στάσις· ἐροῦμεν οὖν, ὅτι ἐκεῖ μὲν οἷον ἐν στοχασμῷ καὶ ὅρῳ κἂν ἔχωμεν εἶδος διπλοῦν, ἀλλὰ πανταχοῦ τῆς στάσεως τὸ ἴδιον σώζεται· ἐν στοχασμῷ μὲν καὶ ἀπλῶ καὶ διπλῶ τὸ ἄδηλον· ἐπὶ δὲ ῥητοῦ καὶ διανοίας καὶ ἀντινομίας οὐδὲν τοιοῦτο· οὐ γάρ ἐστὶν ἴδιόν τι ἀμφοῖν, ἀλλὰ διάφορον· τὸ μὲν γὰρ ῥητὸν καὶ διάνοια παράβασιν ἔχει πάντως ῥητοῦ, ἐν δὲ ἀντινομίᾳ τοιοῦτον οὐδέν· ἀλλὰ δύο νόμων περὶ τὴν μίαν πρᾶξιν μαχομένων, ὁ μὲν ἀναιρεῖται, ὁ δὲ σώζεται.

4.818 Εἰδέναι χρὴ, ὡς οὐ μόνον νόμοι ποιοῦσιν ἀντινομίαν, ἀλλὰ καὶ ψηφίσματα καὶ προσψηφίσματα καὶ ἀπλῶς πάντα ῥητά· οὐχ ὅτι δὲ ἡ νόμοι ἢ ψηφίσματα μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πόλεως ἐναντία ἐστὶν ἀλλήλοις, τοῦτο γὰρ οὐδὲ μίαν συνίστησι πολιτείαν, ἀλλὰ μὴ ἐναντίων ὄντων ἐκ περιστάσεως ἡ ἐναντιότης ἀναφαίνεται· ἐκ νόμων μὲν οὖν ἀντινομίαν καὶ ὁ τεχνικὸς ἐδίδαξεν ἡμᾶς, ἐκ ψηφισμάτων δὲ αὕτη· ἐψηφίσαντο Ἀθηναῖοι τοῖς φεύγουσιν Ὀλυνθίων πολιτείαν· εἰσιόντες ἐκεῖνοι πλείστα ἀνδράποδα βάρβαρα εἰσήγαγον· ἦν δὲ ψήφισμα νικήσαν τὸν εἰσάγοντα βάρβαρα ἀνδράποδα πλείω τῶν τριῶν ἐν δεσμοτηρίῳ εἶναι, ἔστ' ἂν ἐπιδείξη τοὺς ταῦτα βουλομένους ὠνήσασθαι· οἱ ἐπὶ τοῦ λιμένος τινὰς ἐνέβαλον τῷ δεσμοτηρίῳ, οἱ λοιποὶ ἀνέζευξαν καὶ κρίνονται· ἐνταῦθα γὰρ δύο ψηφισμάτων εἰσὶ μάχαι, τῶν μὲν προβαλλομένων τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεῖν κατὰ τὸ ψήφισμα πράττειν, τῶν δὲ τὸ γεγενῆσθαι αὐτοὺς πολίτας καὶ μὴ ἐπ' ἐμπορίᾳ κατάγειν· γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ ἐτέρων ῥητῶν καὶ διαθηκῶν, ὡς ἐπὶ τούτου· διατιθέμενός τις ἐκέλευσε δοθῆναι τῷ φίλῳ τὴν θυγατέρα· πρὶν δοθῆναι ἀριστεύσας τις αἰτεῖ αὐτὴν εἰς γάμον, καὶ ἀμφισβητοῦσιν· ἐνταῦθα διαθήκης καὶ νόμου ἐστὶν ἀμφισβήτησις· καὶ ἐνὶ λόγῳ· ὃν τρόπον ἐπὶ τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ πᾶν ῥητὸν ποιεῖ καὶ διάνοιαν, κἂν διαθήκη κἂν κήρυγμα κἂν ψήφισμα κἂν ὅ τι δή ποτε οὖν, τούτῳ τῷ τρόπῳ καὶ ἡ ἀντινομία· εἶδη δὲ αὐτῆς κατὰ τὸν Ἑρμογένη δύο· ἐν μὲν, ὅτ' ἂν δύο ῥητὰ ἐναντία ἀλλήλοις ὦσιν ἐκ περιστάσεως, ὡς ἐπὶ τούτου· τοῦ ὑπερασπίσαντος τὴν τοῦ ὑπερασπισθέντος οὐσίαν εἶναι, καὶ τὸν ἀποκήρυκτον μὴ μετέχειν τῶν πατρῶων· ἀποκήρυκτος ὑπερήσπισε τοῦ πατρός· καὶ ἀξιοῖ κατὰ νόμους δεσπότης εἶναι τῆς οὐσίας· καὶ καθ' ἐν ῥητὸν εἰς δύο τεμνόμενα· ὡς ἐπὶ τούτου οὐ καὶ ὁ τεχνικὸς τίθησι, τῶν δύο κορῶν τῶν βιασθαισῶν ὑπό του, καὶ τῆς μὲν γάμον, τῆς δὲ θάνατον αἰρουμένης τοῦ βιασαμένου· περὶ δὲ τούτου κἂν τῇ μεθόδῳ εἴρηται, ὡς διὰ τὸ ἰσάζειν ἀσύστατόν ἐστιν· ἴσως δ' ἂν ἐφ' ἐτέρων εὑρεθείη παράδειγμα, τῶν σπανίων δὲ τὸ πρόβλημα.

4.819 Ἡ ἀντινομία ἔστι μὲν οἷόν τι διπλοῦν ῥητὸν καὶ διάνοια, ὡς κἂν τῇ μεθόδῳ, καθ' ἣν ἐπέγνωμεν τὰς στάσεις, ὠρισάμεν· καὶ τοῖς πλείστοις γε κεφαλαίοις κοινωνεῖ τῇ στάσει ταύτῃ διπλοῖς δηλαδὴ γινομένοις· ἔχει δὲ τι καὶ ἴδιον ὡς φανεῖται· οὕτως δὲ διαιρήσεις, προβολῇ ῥητοῦ, διανοία, ἐτέρα προβολῇ ῥητοῦ, καὶ πάλιν ἐτέρα διανοία· τῶν δὲ ἐφεξῆς κεφαλαίων τινὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐκλείπει, διὰ τὸ ἰσάζον· οἷον ἔπεται μὲν τούτοις, ὥσπερ ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ τὸ μὴ προσδιωρίσθαι· καὶ ἡ ἐτέρα διάνοια τοῦ νομοθέτου· καὶ ὁ συλλογισμὸς καὶ ὁ πρὸς αὐτὸν ὅρος· ἰσάζειν δὲ πῶς δοκεῖ ταῦτα ἐπ' ἀμφοῖν τοῖν μεροῖν παραπλησίως λέγεσθαι δυνάμενα· καὶ χαλεπὸν αὐτοῖς χρῆσασθαι δυνηθῆναι· τὰ μὲν τοι μετὰ ταῦτα κεφάλαια δηλὰ ἐστὶν, ἀντίθεσις, μετάληψις, πρὸς τι, ὅρος βίαιος, ἡ θέσις, ἐτέρα μετάληψις, ἀντίληψις, εἶτα ποιότης καὶ γνώμη. Σωπάτρο υ. Διαιρεῖται, φησὶν, ἡ ἀντινομία κεφαλαίοις τοῖςδε· προβολαῖς δύο, τῇ μὲν τοῦ κατηγοροῦ, τῇ δὲ τοῦ φεύγοντος· διανοίαις δύο. οἱ δὲ προσδιορισμοὶ, φησὶ, καὶ αἱ δευτέραι διάνοιαι, ὅροι τε καὶ συλλογισμοὶ διὰ τὸ ἰσάζειν ἐκλείπουσιν, ἀντιθέσει συγγνωμονικῇ ἢ

ἀντιστατικῇ, μεταλήψει, τοῖς πρὸς τι διπλοῖς ὧν τὸ μὲν σύγκρισιν ἔχει, τὸ δὲ τὸ περιέχον ἐξετάζει καὶ τὸ περιεχόμενον· ὡς ἐπὶ τοῦ ἀποδομένου τὴν πανοπλίαν καὶ θάψαντος τὸν πατέρα· ἐρεῖ γὰρ ὁ φεύγων, ὡς θάψας μὲν τὸν πατέρα διὰ τοῦ ἀποδόσθαι τὰ ὅπλα, πάλιν ἐτέρων εὐπορήσει ῥαδίως· ἢ τῷ σώματι καμῶν ἢ φίλων χαρισαμένων· ἄταφον δὲ περιϊδὼν οὐδ' ἐπὶ τῆς πατρίδος ἔτι μένειν ἡδύνατο· ὥστε ὁ μὲν περὶ τῆς ταφῆς νόμος περιέχει τὸν περὶ τῶν ὅπλων, ὁ δὲ περὶ τῶν ὅπλων ὑπὸ τοῦ ἐτέρου περιέχεται, βιαίῳ ὄρω, μεταλήψει ἐπὶ πρόσωπον.

4.820 Μαρκελλίνου υ. Πάνου ἀκριβῶς ὁ τεχνικὸς προσέθηκε τὸ οἶον· οὐ γὰρ ὄντως διπλοῦς ῥητὸν καὶ διάνοιά ἐστιν ἡ ἀντινομία, ἀλλὰ κατὰ μόνην τὴν διαίρεσιν τῶν κεφαλαίων, ὡς καὶ αὐτὸς ἐδήλωσεν εἰπὼν ἐφεξῆς, ὅτι κοινωνεῖ τῇ στάσει τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ, δηλὸν ὅτι τοῖς κεφαλαίοις, διπλοῖς δηλαδὴ γινόμενοις· δύο γὰρ ὄντων τῶν ἐμπιπτόντων ῥητῷ διπλᾷ ἐστὶ τὰ κεφάλαια· διαιρεῖται δὲ ἡ ἀντινομία κεφαλαίοις τοῖςδε, προβολῇ ῥητοῦ, διανοίᾳ· εἴτα ἔπεται τὸ μὴ προσδιωρίσθαι, ὡς ἐν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ εἴρηται, εἴτα ἐτέρα διάνοια τοῦ νομοθέτου, ὄρω καὶ συλλογισμῷ· ἀλλὰ τὰ δύο ταῦτα ἐκλείπει διὰ τὸ ἰσάζειν· μετὰ ταῦτα ἐμπίπτει ἀντίθεσις, μετάληψις, πρὸς τι, ὅρος βίαιος, ἐτέρα μετάληψις· ποιότης καὶ γνώμη. Ἰδιὸν δὲ ἀντινομίας κεφάλαιον παρὰ τὴν ἐν τῷ ῥητῷ καὶ διανοίᾳ διαίρεσιν ἡ περὶ τοῦ πότερον περιέχει καὶ πότερον περιέχεται τῶν ῥητῶν ζήτησις· οἶον ποτέρου γενομένου μηδέτερον ἀναιρεθῆσεται τῶν ῥητῶν· ὅπερ κεφάλαιον μετὰ τὸ πρὸς τι τεθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ παραδείγματος ἔσται φανερά πάντα, οἶον ἀποκήρυκτος μὴ μετεχέτω τῶν πατρῶων καὶ ὁ ἐπιμείνας χειμαζομένη νηὶ δεσπότης ἔστω τῆς νεώς· ἀποκήρυκτος ἐπέμεινε χειμαζομένη πατρώᾳ νηϊ, κωλύεται δεσπότην αὐτῆς· ἢ προβολῇ τοῦ ῥητοῦ, ἀποκηρύκτω ὄντι σοι οὐ μέτεστι τῶν πατρῶων.

4.821. (1n) Μαρκελλίνου υ. Ἰδίων ἐστὶ, φησὶ, κεφάλαιον παρὰ τὰ ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ τὸ πότερον περιέχει τῶν ῥητῶν καὶ πότερον περιέχεται, οἶον ποτέρου τῶν ῥητῶν κρατήσαντος οὐδὲ τὸ ἕτερον ἀναιρεθῆσεται· πολλὴ δὲ ἡ τοῦ κεφαλαίου δύναμις, καὶ προσάγεσθαι τὸν ἀκροατὴν ἱκανωτάτη, ἐπειδὴ πολλὴν ἔχειν εἰκὸς τὸν δικαστὴν τῶν νόμων πρόνοιαν· δυσδιάκριτον δὲ αὐτῷ τὸ ὑποκείμενον· κινδυνεύει γὰρ ἕτερον παραβῆναι τῶν νόμων ἀναγκαιῶς· εἴ τις γὰρ τῶν δυοῖν ἀντιδίκων ἐπιδείξειεν, ὡς τοῦδε κρατήσαντος τοῦ νόμου οὐδὲ ὁ ἕτερος ἀναιρεῖται, δηλὸν ὅτι πᾶς αὐτῷ δικαστῆς προστεθήσεται. ἀπὸ δὲ τοῦ παραδείγματος· θέντες, φησὶ, τὸ παράδειγμα ἕκαστον τῶν κεφαλαίων σαφῶς διεξέλωμεν· τέθεικε γοῦν τὴν προβολὴν μετὰ τὸ παράδειγμα, ἢ τις ἐστὶν αὕτη· ἀποκηρύκτω σοι ὄντι, φησὶν, οὐκ ἔξεστι μετέχειν τῶν πατρῶων· τοῦτο δὲ οὐχ ἀπλῶς θήσομεν, ἀλλ' ὅπερ ἤδη εἰρήκαμεν μετὰ τῆςδε οὔσης κατασκευῆς καὶ τῆς ἀναγνώσεως τοῦ νόμου, τοῦτο γὰρ ἰσχυρὸν καὶ μάλιστα δυσωπῆσαι δυνάμενον. Ἡ διάνοια τότε λέγει δῆπουθεν, ὅταν ὡς κληρονομῆσιν, ὅταν ὡς διαδεχόμενός τι τῶν τοῦ πατρὸς κατὰ τοὺς περὶ τῶν παίδων νόμους ἀντιποιῇται τις· οὐχ ὅταν ὡς ἀλλότριος καὶ μηδὲν προσήκων· εἴτα ἔπεται ἡ ἐτέρα προβολὴ τοῦ νόμου· οἶον ἄλλως τε καὶ ὅτ' ἂν νόμος τοῦτο σαφῶς διδῷ, τὸ κύριον εἶναι τὸν ἐπιμείναντα τῆς νεώς. Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου υ. Ἡ διάνοια τοιαύτη τις ἔσται· τότε, φησὶ, κωλύει μετέχειν τῶν πατρῶων, ὅτ' ἂν μὴ χειμαζομένη τις ἐπιμείνη· ὅτ' ἂν ὡς κληρονόμος θέλῃ μετέχειν καὶ κύριος, οὐχ ὅτ' ἂν ὡς ἀλλότριος καὶ μηδὲν προσήκων· οὕτω γὰρ σώζεται διπλῇ διάνοια, ὥσπερ εἰρήκαμεν, αὐτοῦ τε τοῦ φεύγοντος καὶ τοῦ νομοθέτου· τὸ μὲν γὰρ διορίζειν πότε καὶ πῶς κωλύει μετέχειν τῶν πατρῶων τῆς τοῦ νομοθέτου γνώμης ἐστίν· τὸ δὲ προσθεῖναι, οὐχ ὅτ' ἂν ὡς ἀλλότριος καὶ μηδὲν προσήκων, δηλὸν ὅτι τῆς αὐτοῦ τοῦ χρωμένου· εἴτα ἔπεται ἡ ἐτέρα προβολή· λύσας, φησὶν, διὰ τούτων ὁ φεύγων τοῦ διώκοντος τὸ ῥητὸν ἐπάξει τὸ οἰκεῖον ῥητὸν πιθανῶς προοδοποιήσας τὴν εἰσαγωγὴν διὰ τῆς διανοίας, καὶ λέγων οὕτως ἄλλως τε καὶ ὅτ' ἂν νόμος τούτῳ διδῷ τὴν παρρησίαν· παραπλησία δὲ κάνταῦθα ἢ τοῦ ῥητοῦ προβολή, ὅτι ὁ νόμος βούλεται τὸν ἐν τῇ νηϊ χειμάσαντα δεσπότην εἶναι τῆς νηός· εἴτα ἔπεται ἡ ἐτέρα προβολή· λύσει μὲν ὁ ἀποκήρυκτος, φησὶ, πρῶτον τὴν προβολὴν τοῦ ῥητοῦ

τῇ διανοίᾳ, ἔπειτα καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ προσάγεται ῥητὸν τὸ κελεῦον δεσπότην εἶναι τῆς νηὸς τὸν ἐναπομείναντα χειμαζομένη νηϊ· ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ἀντεγκληματικοῖς στοχασμοῖς προτάττειν μὲν τὴν ἀπολογίαν, εἴτα ἐπάγειν τὴν κατηγορίαν προσήκεν, οὕτω καὶ ἐν ταῖς ἀντινομίαις πρῶτον μὲν τοῦ ἐναντίου τὸ ῥητὸν λύειν χρή, μετὰ ταῦτα δὲ τὸ οἰκεῖον ἐπάγειν· μᾶλλον γὰρ οὕτως αὐτὸ ὁ ἀκροτῆς ἀποδέξεται.

4.822 Πρὸς ἣν ἡ ἐτέρα διάνοια, ἀλλὰ τῆνικαῦτα δίδωσιν, ὅτ' ἂν μὴ πατρῶον ἦ τὸ κτῆμα, ὅτ' ἂν ἀλλότριον, ὅτ' ἂν μὴ ἀποκήρυκτός τις ἦ, ὅτ' ἂν μὴ νόμῳ εἰργόμενος. Σωπάτρο υ. Ἀλλ' οὐχ ὅτ' ἂν ἀποκήρυκτος ἦ ὁ πατρώας νηὸς ἀντεχόμενος· ἰστέον δὲ, ὅτι οὐκέτι διπλὴν οὕτω ποιεῖται τῆς διανοίας τὴν ἐξέτασιν, ὥσπερ ὁ ἕτερος, ἀλλὰ μόνῃ τῇ τοῦ νομοθέτου ἀρκεῖται.

4.823 τίς οὖν ἡ αἰτία, ἐν τῷ περὶ ῥητοῦ καὶ διανοίας λόγῳ παρεστήσαμεν· ἐκεῖ γὰρ τούτου χάριν διπλὴν τῆς διανοίας τὴν ἐξέτασιν εἵπομεν, ὅτι δύο κατ' αὐτὸν εὐρίσκεται, καὶ νόμος ἀντιπίπτων, καὶ πρᾶξις παρὰ τὸ δέον δοκοῦσα πεπρᾶχθαι, παράνομος γάρ· διόπερ ἀναγκαίως ἀμφοτέρα θεραπεύων ὁ φεύγων χρήσεται τῇ διανοίᾳ, τὴν μὲν τοῦ νομοθέτου περὶ ῥητὸν παραβαλλόμενος, τὴν δὲ τοῦ φεύγοντος αὐτοῦ περὶ τὴν πρᾶξιν, μεθ' ἧς διανοίας τότε τι πεποίηκεν· ἐνταῦθα δὲ οὐ συμβαίνει τὰ δύο· διὸ καὶ μιᾷ τῇ διανοίᾳ χρήσεται ὁ τὸν ἀποκήρυκτον ἔχειν τὴν ναῦν κωλύων, ὡς αὐτὸς μὲν οὐδὲν ἀδικῶν, ἕτερον δὲ κωλύειν ἐπιχειρῶν· μόνῃ οὖν τῇ τοῦ νομοθέτου προβάλλεται· τὴν δὲ πρὸς τὴν πρᾶξιν οὐδὲ τὴν ἀρχὴν παραλήψεται· οὐδὲν γὰρ αὐτῷ παράνομον ἐπέπρακται· ὥστε χρῆναι αὐτὸ τῇ διανοίᾳ κωλύσαι· τῷ γὰρ μὴ πεπραγμένῳ τούναντίον θαρρῆ. Εἴτα ἔστι τὸ μὴ προσδιωρίσθαι· ὡς ὁ ἕτερος ἂν χρήσεται, καὶ τῷ ἐτέρῳ ἐστὶ χρήσασθαι καὶ ἰσάζει· τάχα δ' ἂν τις αὐτὸ καὶ μεθοδεύσειε διαιρῶν· νῦν δὲ ἡμεῖς οὐ διαιροῦμεν· ἀλλὰ τὰ κεφάλαια δείκνυμεν, καὶ ἔστι φανερά· ἀκολούθως δὲ τούτῳ τῷ κεφαλαίῳ καὶ ὁ ὅρος καὶ ὁ συλλογισμὸς ἰσάζει. Σωπάτρο υ. Ταῦτα διὰ τὸ ἰσάζειν ἐκλείπει· μάταιον γὰρ τὸ λέγειν ταῦτα, ἐν οἷς οὐδὲν πλέον τῶν ἀντιδίκων εἰσοίσομεν· οὐ μὴν καθάπαξ ἀναιρεῖ τὸ κεφάλαιον ὁ τεχνικός, ἀπείρου οὔσης τῆς τῶν πραγμάτων ὕλης· καὶ ὅτι πολλάκις ἐμπεσοῦσά τις βραχεῖα παραλλαγή δίδωσι τῷ ἐνὶ χρήσασθαι· εὐρίσκεται δὲ διαφορὰ κατὰ φύσιν· οἷον ἐκεῖνο μὲν ὡς κομιδῇ καταφανὲς εἰκότως οὐκ ἐδεήθη τοῦ προσδιορισμοῦ· τοῦτο δὲ ὡς μὴ ὁμολογουμένου τῆς προσθήκης ἐδεῖτο· συνεκλείψει δὲ καὶ ὁ συλλογισμὸς, ἔπεται γὰρ καὶ οὗτος τῷ μὴ προσδιωρίσθαι.

4.824 Ἡ μέντοι ἐτέρα διάνοια, ἡ ἐστὶ γνώμη τοῦ νομοθέτου, διαφόρως ὑφ' ἐκατέρου μέρους ἐξετάζεται ἐπ' ἀμφοῖν τοῖν νόμοιν. οἷον διατὶ τὸν ἀποκήρυκτον εἵργει ὁ νομοθέτης τῶν πατρῶων· ὁ μὲν διώκων ἐρεῖ, ὅτι νομίσας οὐκ ἄξιον εἶναι τὸν ἀπηχθημένον τῷ πατρὶ τῶν ἐκείνου τινὸς μετέχειν, ὁ δὲ φεύγων οὐχί· ἀλλ' ἵνα καὶ καθ' αὐτοὺς πονοῦτες καὶ παραβαλλόμενοι τοῖς κινδύνους κτᾶσθαι ἀναγκάζονται, καὶ τὴν βλακειάν δι' ἣν ἀπεκηρύχθησαν καὶ τὴν τρυφὴν ἀποθῶνται, ὃ νῦν ἐγὼ πεποίηκα ἐπιμείνας τῇ νηϊ· πάλιν διατὶ δίδωσι τῷ ἐπιμείναντι τὴν ναῦν, ἵνα δὴ καρτεροῖεν πρὸς τοὺς κινδύνους οἱ πλέοντες ἢ ὅ τι ἂν εὐρίσκωσιν· πολλάκις δὲ διεμαρτυράμην, ὡς οὐ διαιρῶν λέγω νῦν, ὅσον δὲ πρὸς ἔνδειξιν τῶν κεφαλαίων ταῦτα ἐκτίθεμαι. Σωπάτρου καὶ Μαρκελλίνου υ. Ἡ ἐτέρα διάνοια ἡ γνώμη ἐστὶ τοῦ νομοθέτου, φησὶ, διαφόρως ὑφ' ἐκατέρου μέρους ἐξεταζομένη πρὸς τὸ συμφέρον· ὁ μὲν γὰρ διώκων ἐρεῖ, ὅτι διὰ τοῦτο ἐλαύνει τοὺς ἀποκηρύκτους τῶν πατρῶων ὁ νόμος, καθάπαξ ἡγησάμενος ἀναξίους εἶναι τῶν πατρῶων μετέχειν· ὁ δὲ οὐ διὰ τοῦτο φησιν, ὅπερ ὁ κατήγορος λέγει, ἀλλὰ συνεθίζων αὐτοὺς διὰ τούτου βελτιόνων ἐρᾶν ἐπιτηδευμάτων καὶ μονονουχί παραινῶν τὴν τρυφὴν ἀποθέσθαι, δι' ἣν ἀπεκηρύχθησαν, καὶ τῶν καλῶν ὀρέγεσθαι· καὶ πονοῦντας καὶ τῷ σώματι παραβαλλομένους εὐπορίαν συνάγειν· καὶ ὥσπερ προστάττοντι τῷ νόμῳ πείθεσθαι· παραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐτέρου τὴν τοῦ νομοθέτου γνώμην ἐξετάζουσιν ἀμφοτέρω· διατὶ δίδωσιν ὁ νόμος τὴν ναῦν τῷ ἐναπομείναντι· ὅτι βούλεται, φησὶ, τοῖς

κινδύνους ἐγκαρτερεῖν τοὺς ἐκπλέοντας καὶ μὴ τοῖς φόβοις εἴκειν ῥαδίως, μηδὲ τῶν νηῶν καταφρονεῖν· ταῦτα μὲν ὁ ἀποκήρυκτος ἀκολούθου δὲ ὄντος καὶ τὴν ἐτέραν ἀποδοῦναι γνώμην παρήκεν ὁ τεχνικὸς ἐπιμαρτυράμενος, ὡς οὐ διελεῖν αὐτῷ τὰ νῦν πρόκειται· ἔστι δὲ ἡ ἐτέρα, ὅτι διάπειραν ὁ νόμος τῆς ἐκάστου τῶν πλεόντων γνώμης ποιούμενος ὥσπερ δέλεαρ τὴν ναῦν προσέθηκε τοὺς παντὸς κέρδους ἡττωμένους ἐλέγχειν βουλούμενος, οἱ πάντα ἐθέλουσιν ὑφίστασθαι πλεονεξίας ἕνεκα.

4.825 Ἡ δὲ ἀντίθεσις διπλῇ παρ' ἀμφοῖν, οἷον ἀλλ' ἀποκήρυκτος εἶ, καὶ καταδρομὴ ἐνταῦθα τοπικὴ ὁ δὲ, ἀλλ' ἐπέμεινα τῇ νηϊ· καὶ ἔστιν οἷονεὶ ἀντιστατικὴ ἐνταῦθα δὲ καὶ ἔκφρασις τοῦ χειμῶνος. Σωπάτρο υ. Μετὰ τὴν γνώμην τοῦ νομοθέτου κεφάλαιον παραλαμβάνεται ἡ ἀντίθεσις, ἐν μὲν τῷ παρόντι προβλήματι ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ἀντιστατικὴ, ἐν ἄλλοις δὲ ἂν ἡ μία συγγνωμονικὴ, ἡ ἐτέρα μεταστατικὴ καὶ τὸ παράδειγμα ὡς ἐπὶ τοῦ τεχνικοῦ· ἐνταῦθα γὰρ τοῦ παιδὸς ἡ ἀντίθεσις ἀντιστατικὴ, οἷον ὅτι ἔσωσα τὴν ναῦν, τοῦ δὲ ἐναντιουμένου ἀντεγκληματικὴ, οἷον ὅτι ἀποκηρύκτω ὄντι σοι οὐ δίκαιον τῆς οὐσίας μετέχειν τῆς πατρικῆς· καὶ πάλιν ὡς ἐπὶ τούτου τὸν ὑβρίσαντα τὸν αὐτοῦ πατέρα μὴ μετέχειν τῆς οὐσίας· καὶ τὸν ὑβρισθέντα πατέρα μὴ ἐπεξιόντα τῷ παιδί ἄτιμον εἶναι· ἐν κώμῳ τις μεθύσας ἐπάταξε τὸν αὐτοῦ πατέρα· ἐπεξελθὼν ἐκεῖνος ἡτίμωσεν, μετὰ ταῦτα πολέμου γενομένου ὁ δῆμος ἀμνηστίαν κακῶν ἐποίησατο, καὶ ἀντέχεται τῆς οὐσίας ὁ παῖς καὶ οἱ συγγενεῖς ἀντιλέγουσιν, καὶ αὕτη μὲν πῶς ἡ ζήτησις κατὰ τρεῖς εἶναι νόμους δοκεῖ, κατὰ δὲ δύο ἐστίν· ἡ μὲν οὖν αὐτοῦ τοῦ παιδὸς ἀντίθεσις συγγνωμονικὴ· καταφεύζεται γὰρ ἐπὶ τὸ πάθος τῆς μέθης, οὐ δίκαιον εἶναι φάσκων τὸν μέθῃ δεδουλωμένον καὶ μηδὲν ὑγιὲς ἐννοεῖσθαι διὰ ταύτην δεδυνημένον τοῖς τῶν σωφρονούντων μὲν ἀμαρτήμασι δὲ ἐκουσίοις περιπιπτόντων ὑπάγεσθαι ἐγκλήμασιν· ὁ δὲ πατὴρ ἐπὶ τὸν νόμον μετατίθησι τὴν αἰτίαν· τὸν εἶναι ἄτιμον κελεύοντα τὸν μὴ ἐπεξελθόντα πατέρα τῷ ὑβρίσαντι παιδί· καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ παιδὸς μεταστατικῶς· ἀλλ' ὁ πόλεμος ἀμνηστίαν δίδωσι τῶν κακῶν· ὡσαύτως καὶ ἀπὸ τοῦ πατρὸς μεταστατικῶς· ἀλλὰ τὸ πραχθὲν ἐμοὶ τῆς περὶ σὲ ἀποκηρύξεως, τῆς τοῦ ἀτιμοῦντός ἐστι νόμου ἀνάγκης οὐκ ἐμόν· ὥστε τὸν νόμον ἀναιρήσας ἀπόλαυε τῆς ἀπὸ τοῦ πολέμου ῥοπῆς, τῷ ἀμνηστεῖσθαι τῆς περὶ ἐμὲ ὕβρεως· ἐπ' ἀδείας τῆς ἡμετέρας οὐσίας ποιούμενος τὴν κατάσχεσιν· ἐκατέρου τοίνυν χρωμένου τῇ ἀντιθέσει, ὁ μὲν κατήγορος κοινὸν τόπον εὐθύς παραλήψεται κατὰ τοῦ ἀποκηρύκτου λέγων, ὅτι ὁ μὴ τῷ πατρί γεγονῶς ἐπιτήδειος, τίσιν ἂν γένοιτο πρὸς ὠφέλειάν ποτε, ὁ δὲ φεύγων ἔκφρασιν παραλήψεται καὶ τοσαῦτα ἔρεϊ, αὖξων τὸ γεγονὸς, ὅσα τοῖς χειμαζομένοις ἀεὶ παραπέπηγεν.

4.826 Μαρκελλίνου υ. Ἡ ἀντίθεσις, φησὶ, διπλῇ ἀπ' ἀμφοῖν, ἀλλ' ἀποκήρυκτος εἶ καὶ ἄξιος ἀποστερηθῆναι τῆς νηὸς· ἀντεγκληματικῶς καὶ καταδρομὴ ἐμπεσεῖται τοπικὴ, ἴδιον γὰρ ἀντεγκλήματος ἡ τοπικὴ καταδρομὴ· ὁ δὲ ἕτερος τὸ πεπραγμένον αὐτὸ προβάλλεται ἀντιστατικῶς, ὅτι ἔσωσα τὴν ναῦν· τῇ διαβολῇ τοῦ κατηγοροῦ ἀντιτάττοντος τὸ εὐεργέτημα, καὶ ἄξιον ἑαυτὸν δεῖξαι τοῦ ἔχειν τὴν ναῦν πειρωμένου· ὥσπερ δὲ οἰκεῖον ἀντεγκλήματος ἡ τοπικὴ καταδρομὴ, οὕτω καὶ ἀντιστάσεως ἡ τῶν συμβεβηκότων δυσχερῶν ἔκφρασις· καλῶς δὲ προσέθηκεν ὁ τεχνικὸς τὸ οἷονεὶ ἀντιστατικόν· καθαρῶς γὰρ ἀντιστατικόν οὐκ ἂν εἴη, ἐπεὶ μηδὲν εὐεργέτημα τῷ πεπραγμένῳ πρὸς τινὰ πρόσσεστιν, ἀλλὰ μόνον τὸ σωθῆναι αὐτὴν καθ' αὐτὴν τὴν ναῦν.

4.827 Ἡ μετάληψις πάλιν διπλῇ· ὁ μὲν γὰρ ἀποκήρυκτος ἔρεϊ, ὅτι δικαίως ἂν εἰργοίμην τῆς νηὸς, εἰ καὶ τοιοῦτος ἦν. οὐ γὰρ νῦν καιρὸς ταῦτα κατηγορεῖν, ὁ δὲ, ἐφ' ἐτέροις ἔδει ἀνδρίζεσθαι, καὶ μὴ ἐπὶ τούτοις. Σωπάτρο υ. Τῆς ἀντιθέσεως γινομένης διπλῆς, διπλῇ καὶ ἡ μετάληψις ἐπακολουθεῖ, τοῦ μὲν κατηγοροῦ λέγοντος, ὅτι δεῖ τὴν εὐψυχίαν ἐτέρῳ δείκνυσθαι τρόπῳ καὶ μὴ δι' ὃν παραβῆση τὸν νόμον, τοῦ δὲ φεύγοντος καὶ αὐτοῦ λέγοντος, ὅτι ἔδει κατηγορεῖν περὶ ὃν φῆς εἰ τὸν πατέρα ἡδίκησα, ἢ τι τῶν ὑπὸ σοῦ λεχθέντων ὥφθην πεποικῶς. Μαρκελλίνου υ.

Τῆς ἀντιθέσεως, ὡς εἵπομεν, οὔσης διπλῆς ἀντεγκληματικῆς καὶ ἀντιστατικῆς, ἀναγκαίως καὶ ἡ μετάληψις διπλῇ ἐμπεσεῖται. καὶ ὁ μὲν ἀποκήρυκτος πρὸς τὴν τοπικὴν καταδρομὴν παραγραφικῶς χρήσεται αὐτῇ. ἔρεϊ γὰρ ὡς εἰ καὶ ἀληθῆ τὰ λεγόμενα, οὐδὲν μᾶλλον δικαίως ἀποστεροίμην τῆς νηός· οὐ γὰρ νῦν ταῦτα κατηγορεῖν προσήκει· ὁ δὲ ἕτερος κατὰ ἔνστασιν χρήσεται λέγων, ὅτι ἐν ἑτέροις δεῖ τὴν ἀνδρείαν ἐπιδείκνυσθαι. Τὸ πρὸς τι, πότερον βέλτιον φυλάξασθαι τῶν νόμων, εἰ ἐγχωροίη λέγειν, ὅτι ὁ μὲν παλαιός, ὁ δὲ νέος, καὶ ὁ μὲν ὑπὸ Σόλωνος τεθεῖς, ἂν οὕτω τύχη, ὁ δ' ὑπὸ τοῦδε· καὶ ὁ μὲν κοινός, ὁ δ' ἴδιος· καὶ ὁ μὲν περὶ τὰ μέγιστα ἔχων, ὁ δὲ περὶ τὰ μικρά.

4.828. (1n) καὶ ὅτι τούτου μὲν λυθέντος μεγάλη ἡ πόλις βλαβήσεται· ἄτερος δὲ εἰ λυθείη, βραχέα ἢ οὐδέν. Μαρκελλίνου υ. Οὐδὲν ἄτοπον εἰ γνωριστικώτατον τῆς ἀντινομίας κεφάλαιον εἶπεν τὸ πρὸς τι, τὸ ἰδιώτατον παρὲς τὸ περιεχόμενον. εἰ γὰρ ἀντινομία ἐστὶ δυοῖν νόμοις ἐκ περιστάσεως μάχη, πῶς οὐ τὸ πρὸς τι γνωριστικώτατον ἂν εἴη, ἐν ᾧ παράλληλα τιθέντες τὸ ῥητὰ συγκρίνομεν· ἐν ᾧ καὶ μάλιστα προσήκει τὸν ῥήτορα τὴν ἰσχὺν ἐπιδείκνυσθαι. καὶ ἡ μὲν τοῦ κεφαλαίου δύναμις αὕτη· θαυμάσειε δέ τις κἀνταῦθα τῆς ἀκριβείας τὸν τεχνικόν· πάντα γὰρ οἷς ἂν τις ἐν τῇ συγκρίσει χρῆσαιο, συναγαγὼν ἐξέθετο, ὧν ἐστὶ πρῶτον τὸ κατὰ χρόνον, οἷον πότερος πολυχρόνιος τῶν νόμων καὶ παλαιότερος· δεύτερον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ θέντος καὶ ποιότητος, ὅτι τὸν μὲν Σόλων ἔγραψεν ἢ Λυκοῦργος, τὸν δὲ ὁ δεῖνα φαῦλός τις καὶ οὐδενὸς ἄξιος· ἐνίοτε δὲ καὶ ἀπὸ τῶν κυρωσάντων, ὡς ὁ Δημοσθένης, ὡς οἱ πρόγονοι ἔθεντο· ἐστὶ δὲ καὶ ἕτερος τρόπος συγκρίσεως, ὅτι ὁ μὲν κοινὸς ὑπὲρ πάντων τῶν πολιτῶν, ὁ δὲ ὑπὲρ τινῶν ἰδίᾳ· ὅτι ὁ μὲν κοινὸς ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, ὁ δὲ παρὰ τισιν νενομισμένος· καὶ ὁ μὲν περὶ μεγίστων τεθεῖς, ὁ δὲ περὶ εὐτελῶν· καὶ ὅτι τοῦ μὲν λυθέντος μικρὰ ἢ οὐδὲν ζημιούμεθα, εἰ δὲ οὗτος ἀναιρεθείη, περὶ τοῦ παντὸς ἢ περὶ μεγίστων ὁ κίνδυνος. τινὲς δὲ προστιθέασιν καὶ τὸ ἀπὸ τῆς αἰτίας, δι' ἣν ἐτέθη· ὡς παρὰ τῷ Δημοσθένει εὐρίσκομεν. „λογιζόμενοί τε ὅτι μητέρα Ὀρέστης ἀπεκτονὼς θεῶν δικαστῶν τυχὼν ἀποφυγάνει“· καὶ πάλιν· „Ὅρων γὰρ ἐγὼ τὸ ναυτικὸν ὑμῶν καταλυόμενον“.

4.829 Ἐπὶ τούτοις ἐστὶ καὶ τὸ ἴδιον μᾶλλον ἀντινομίας κεφάλαιον, οἷον πότερον τὸ περιέχον καὶ πότερον τὸ περιεχόμενον· οἷον ποτέρου γενομένου οὐδέτερος ἀναιρεθήσεται τῶν νόμων· καὶ ἐνταῦθα μὲν χαλεπῶς φανεῖται ἡ φύσις τοῦ κεφαλαίου, ἐπὶ δὲ τοῦ ζητήματος τούτου σαφέστερον ἔσται· δύο τις κατὰ ταῦτόν ἐβιάσατο κόρας, καὶ ἡ μὲν γάμον, ἡ δὲ θάνατον αἰτεῖ τοῦ βιασαμένου· ἡ γὰρ ἀξιούσα τεθνάναι αὐτὸν ἔρεϊ· ὅτι ἀμφοτέραις δώσει δίκην εἰ τεθναίῃ· εἰ δὲ δὴ γῆμη τὴν ἑτέραν, θάτερον μέρος ἔσται ἄκυρον τοῦ νόμου. Μαρκελλίνου υ. Τῶν ἄλλων κεφαλαίων κοινωνούντων ἀντινομίας καὶ ῥητοῦ καὶ διανοίας, τοῦτο μόνον ἀντινομίας ἐστὶν ἴδιον ὡς προεῖρηται· πείθειν δὲ μάλιστα τοὺς ἀκούοντας δύναται. δι' ἣν δὲ αἰτίαν, ἥδη μὲν προειρήκαμεν, πρὸς τούτοις δὲ, ὅτι ζητήσις ἐν αὐτῷ γίνεται, ποτέρου τῶν ῥητῶν κρατήσαντος οὐδὲ τὸ ἕτερον ἀναιρεθήσεται. καὶ ποτέρου ἀναιρεθέντος τρόπον τινὰ καὶ τὸ ἕτερον συναναιρεῖται. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ ὑποκειμένου παραδείγματος ὁ τεχνικὸς οὐκ ἔχων αὐτοῦ δεῖξαι τὴν φύσιν, ἐφ' ἕτερον μετέβη παράδειγμα. ἐνταῦθα γὰρ ἐν μὲν ἐστὶ ῥητὸν διαιρούμενον, καὶ μέρει τοῦ νόμου ἐκάστη κέχρηται. ἔχει δὲ ἡ τὸν θάνατον αἰρουμένη τὸ περιέχον κεφάλαιον. δύναται γὰρ λέγειν, ὅτι εἰ μὲν γῆμη, τῇ ἑτέρᾳ μόνον δώσει δίκην, εἰ δὲ ἀποθάνῃ, ὥσπερ ἐγὼ φημι, ἀμφοτέραι τιμωρίαν εἰλήφαμεν. Ὁ βίαιος ὅρος· εἰ μηδὲ τοῦ πατρός ἐστὶν ἡ ναῦς, τοῦ κλύδωνος δέ· ὁ δὲ, ὅτι τοῦ πατρός ἐστὶν, ἀλλ' οὐχ ἑτέρου τινός. Σωπάτρο υ. Κοινός ἐστὶν ὁ βίαιος ὅρος, βιάζεται γὰρ ἑκάτερος, ὁ μὲν φεύγων, εἰ μὴ τοῦ πατρός ἐστὶν ἡ ναῦς, ἀλλὰ τοῦ κλύδωνος, ὁ δὲ, ὅτι τοῦτο δεινότερόν ἐστι τοῦ ὡς πατρικῶν ἀντιποιεῖσθαι.

4.830 καὶ ἐπὶ τοῦ ἀποδομένου τὰ ὅπλα καὶ θάψαντος τὸν πατέρα ὁ μὲν φεύγων ἔρεϊ, εἰ μηδὲ ἀποδόσθαι τοῦτο τὰ ὅπλα ἐστὶν, ἀλλὰ κτήσασθαι μᾶλλον τοῦ πατρός, τῇ ὁσίᾳ, ἀλλ' οὐ τῇ

ἀσωτία ταῦτα ἀποκτησάμενου· δι' οὗ τῶν πατρῶων κληρονόμος κατασταθείς, εὐπορήσει τυχὼν κρείττω κτήσασθαι ὅπλα· ὁ δὲ διώκων, εἰ μὴδὲ θάψαι τὸν πατέρα τοῦτο ἐστίν, ἀλλ' ἐν ἴσῳ τοῦ ἄταφον καταλιπεῖν, τὴν φυλακὴν τοῦ σώματος προέμενον. διὸ καὶ τῆς ἐνεγκαμένης στερήσεται. καὶ τῶν αὐτῶν τοῖς μὴ θάψασιν ἐγκλημάτων ἀπολαύσας, ἑτέροις καὶ μὴ βουλόμενος τῶν πατρικῶν παραχωρήσει κλήρων τῇ ἀειφυγίᾳ κατακριθείς. Μαρκελλίνο υ. Ὁ βίαιος ὅρος βιαιοτέραν ἔχει τὴν κατασκευὴν, ἀνατροπὴν ἔχων τοῦ προκειμένου, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀποκηρύκτου. Ἐρεῖ γὰρ οὐδὲ τοῦ πατρὸς εἶναι τὴν ναῦν, ἀλλὰ τοῦ κλύδωνος καὶ τῆς θαλάσσης· ὁ δὲ τούναντίον ἀγωνιεῖται τοῦ πατρὸς οὐσαν καὶ οὐδενὸς ἑτέρου δεικνύναι. Ἡ θέσις δὲ καὶ τὰ ἐξῆς, εἰ ἐμπίπτοι, ἐξετασθήσεται, ὡς ἐν ταῖς ἀντιθετικαῖς. Μαρκελλίνο υ. Οἷον εἰ μὴ δεῖ τὸν κινδυνεύοντα καὶ τῆς ψυχῆς ἀφειδήσαντα ἀποστερῆσαι τοῦ γέρως, ὅπερ ὁ νόμος αὐτῷ δίδωσι· καὶ τούναντίον πάλιν· εἰ μὴ δεῖ τοῖς ἀποκηρύκτοις καὶ τῶν οἰκείων διὰ πονηρίαν ἀπεληλαμένοις τὰ τῶν μεμισηκότων πατέρων παρὰ τοὺς νόμους χαρίζεσθαι. Περὶ συλλογισμοῦ.

4.831. (1t) Συριανο ὅ. Ὁ συλλογισμὸς ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ κατὰ φιλοσοφίαν συλλογισμοῦ· ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνος διὰ τῶν ἀληθῶν ἀποδείξεων κατασκευάζει τὸ ζητούμενον, οὕτω καὶ οὗτος διὰ τῶν πιθανῶν λόγων εἰς ταῦτόν ἄγει τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφῳ· ὅρος δὲ αὐτοῦ ἐστίν οὗτος· συλλογισμὸς ἐστὶ στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους. καθ' ἣν διάνοιαν μὲν οὐκ ἀντιτίθεμεν τῷ ῥητῷ. ἄγραφον δὲ τι ὡς ὅμοιον τῷ ὑπὸ τοῦ νόμου κεκωλυμένῳ εἰς ταῦτόν ἄγομεν. τοῦ δὲ συλλογισμοῦ ὁ μὲν τις ἐκ τοῦ κατηγοροῦ γίνεται, ὁ δὲ ἐκ τοῦ φεύγοντος. ἔφαμεν δὲ καὶ ἐν τῇ διαιρέσει τῶν στάσεων, ὅτι συλλογισμὸς ἐξ ἐκατέρων γνωρίζεται τῶν μερῶν. γίνεται οὖν ἀπὸ μὲν τοῦ κατηγοροῦ. οἷον νόμος τὸν ἐκ πόρνου μὴ λέγειν, ἐκ πόρνης τις ὦν βούλεται λέγειν, καὶ κωλύεται. ἀπὸ δὲ τοῦ φεύγοντος, οἷον τοὺς μοιχοὺς στίζεσθαι, στίζων τις μοιχὸν ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται φόνου· ἐρεῖ γὰρ ὁ φεύγων, ὡς ὁ στίζειν διδούς καὶ τὸ ἀκόλουθον δίδωσι τὸ κτείνειν. εἶδη δὲ οὐκ ἔχει ὁ συλλογισμὸς, ὥσπερ οὐδὲ αἱ ἄλλαι νομικαὶ στάσεις. ἃ γὰρ ἕτεροὶ φασιν εἶδη, ταῦτα τρόποι εἰσὶν, τῶν οὖν κατὰ συλλογισμὸν προβλημάτων τρόποι εἰσὶ τέσσαρες. ἀπὸ τοῦ ἴσου καὶ ὁμοίου, ἀπὸ τοῦ ἐναντίου, ἀπὸ τοῦ μείζονος, ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος· ἀπὸ τοῦ ἴσου καὶ τοῦ ὁμοίου, οἷον νόμος τὸν ἐκ πόρνου μὴ λέγειν. ἐκ πόρνης τις ὦν βούλεται λέγειν καὶ κωλύεται.

4.832 τοῦτο δὲ καὶ ἔοικεν ἀντονομάζοντι καὶ τῷ κατὰ σύλληψιν ὄρω· ἀπὸ δὲ τοῦ ἐναντίου· οἷον νόμος τὸν λιπόντα τὴν τάξιν ἀναιρεῖσθαι, λιπὼν τις καὶ ἀριστεύσας ἀξιοῖ τιμᾶσθαι. τοῦτο δὲ ἔοικε τῇ κατὰ ἀξίωσιν πραγματικῇ. ἀπὸ δὲ τοῦ μείζονος· οἷον νόμος τοὺς καταστείχοντας φυγάδας στίζεσθαι, στίζων τις ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται φόνου· τοῦτο δὲ ἔοικε μεταλήψει τῇ ἀπὸ τοῦ τρόπου, ἔνθα καταλαβὼν τις μοιχὸν ἐπὶ τῇ γυναικὶ ἐμπρήσας τὴν οἰκίαν ἀνείλεν ἅμφω. ἀπὸ δὲ τοῦ ἐλάττονος, οἷον νόμος τοὺς καταστείχοντας φυγάδας ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ θανάτω ζημιοῦσθαι. στρατηγὸς κατιόντας φυγάδας ἐμάστιξε καὶ κρίνεται παρανόμου τιμωρίας. ἔοικε δὲ καὶ τοῦτο τῇ ἀπὸ τρόπου μεταλήψει. ἀπλῶς εἰπεῖν ὁ συλλογισμὸς ἔοικε κατὰ μὲν τὸ ἐναντίον τῇ κατὰ ἀξίωσιν πραγματικῇ. κατὰ δὲ τὸ ἴσον καὶ τὸ ὅμοιον τῷ κατὰ σύλληψιν καὶ ἀντονομάζοντι ὄρω. κατὰ δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος τῇ ἀπὸ τρόπου μεταλήψει. διαφέρει δὲ τῆς μὲν κατὰ ἀξίωσιν πραγματικῆς, ὅτι ἐν ἐκείνῃ μὲν οὐ πρὸς τι ἔγγραφον ἢ παράθεσις γίνεται. ἀλλ' ἐξ εὐθείας τόδε ἢ τόδε ὁ συμβουλευὼν ἀξιοῖ. ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου ἐπιχειρῶν τῇ πρὸς τὸ ἔγγραφον παραθέσει, ὃ βούλεται κατασκευάζει. ἔτι ἡ μὲν κατὰ ἀξίωσιν πραγματικὴ ἄγραφός ἐστίν, ὁ δὲ συλλογισμὸς ὑπὸ τὴν ἔγγραφον δηλονότι ἀνάγεται ποιότητα. τοῦ δὲ ὅρου διαφέρει, ὅτι ἐν ἐκείνῳ μὲν ἐστὶ ζήτησις ιδιότητος, ἐνταῦθα δὲ ὁμοιότητος· κάκεῖ μὲν τὸ πρᾶγμα ἁδηλόν ἐστίν, ὅτι χρὴ καλεῖν αὐτὸ, ἐν

δὲ τῷ συλλογισμῷ καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ νόμου διηγορευμένον ἐστὶ δῆλον καὶ τὸ πεπραγμένον φανερόν.

4.833 ζητοῦμεν δὲ, εἰ τὸ πεπραγμένον τῷ ὑπὸ τοῦ νόμου διηγορευμένῳ τυγχάνει ὁμοιον. οἷόν ἐστι κάκεινο, νόμος ὀνομαστί μὴ κωμῶδεῖν, αὐτοπροσώπους τις εἰσάγων κωμῶδεῖ, καὶ ὑπάγεται τῷ νόμῳ. ζητοῦμεν γάρ, εἰ τῷ ὀνομαστί κωμῶδεῖν τὸ αὐτοπροσώπους εἰσάγειν ὁμοίον ἐστὶ. τῆς δὲ ἀπὸ τρόπου μεταλήψεως διαφέρει, ὅτι ἐν ἐκείνῃ τὸ μὲν πεπραγμένον ἀνεύθυνόν ἐστιν, ὁ δὲ τρόπος μόνος τοῦ γεγονότος ὑπεύθυνος. ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ τὸ γεγονὸς ἀντικρυς παρὰ τὸν νόμον ἐστίν. καὶ ἡ μὲν ὑπὸ τὴν ἄγραφον ἀνάγεται ποιότητα καὶ ἐκ μόνου τοῦ κατηγοροῦ γνωρίζεται, ὁ δὲ ὑπὸ τὴν ἔγγραφον τελεῖ καὶ ἐξ ἀμφοτέρων γνωρίζεται τῶν μερῶν. Σωπάτρο υ. Ἀκόλουθος ἡ περὶ τοῦ συλλογισμοῦ ἐξέτασις. ἐξετάσας γὰρ τὴν τοῦ διπλοῦ ῥητοῦ διαίρεσιν ἦτοι τὴν ἀντινομίαν, ἀκόλουθον εἶχε τὴν ἐπαγωγὴν τοῦ ἀπλοῦ ῥητοῦ, ὃ ἐστὶ τέλειόν τε καὶ μηδεμίαν ἀμφιβολίαν ἔχον, ἀλλ' ἐξωθεν καὶ ἐξ ὁμοίου πράγματος τὴν ζήτησιν, ὅπερ ἐστὶ συλλογισμός. συλλογισμὸς γάρ ἐστιν, ὅτ' ἂν τοῖς γεγραμμένοις τὰ μὴ γεγραμμένα μηδὲ ἐξετασμένα ἀφομοιοῦντες ταὐτὸν εἶναι λέγωμεν. δεῖ γὰρ ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ νενομοθετημένου ἐπὶ τὸ μὴ νενομοθετημένον μὲν, ὁμοιον δὲ τῷ νενομοθετημένῳ εἰς ταὐτὸν ἄγειν. ἀλλ' εἰ μὴ περὶ ῥητὸν ἔχει τὴν ζήτησιν, οὐδὲ γὰρ τὸ ῥητὸν ἐξετάζει, ἀλλὰ τῷ ῥητῷ ὁμοίον τι ἄγραφον πειράται δεικνύναι, τὶ δὴ ποτε μὴ λογικὴ ἀλλὰ νομικὴ λέγεται στάσις; φαμὲν οὖν, ὡς εἰ καὶ μὴ περὶ ῥητὸν ἔχει τὴν ἐξέτασιν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ προφανῶς ἀνερευνῶν, ἀλλ' ὅμως κατὰ τὸ λανθάνον τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἀναπτύσσει· ὁ γὰρ τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφῳ δεικνὺς ἴσον, πάντως διάνοιαν διανοίᾳ ἀντιπαρατιθεῖς δείκνυσιν, οὐ λέξιν λέξει· ὁ γὰρ λέγων, ὅτι ὁ τὸ στίζειν δοῦς καὶ τὸ ἀκόλουθον τούτῳ τὸ ἀναιρεῖν δίδωσι, πάντως τῆς τοῦ νομοθέτου διανοίας καταστοχαζόμενος ἀποφαίνεται τοῦτο.

4.834 ὥστε κατὰ μὲν τὸ πρόχειρον ἡ διάνοια παρεῖται ἐξετάζεσθαι ἐν συλλογισμῷ, κατὰ δὲ τὸ λεληθὸς ἐπισκέπτεται καὶ αὐτή. Ζητοῦσι δὲ τινες, τίνας χάριν ὁ συλλογισμὸς καὶ ἀπὸ τοῦ διώκοντος καὶ ἀπὸ τοῦ φεύγοντος γνωρίζεται, καὶ τοι ἐν ἄλλῃ οὐδεμιᾷ στάσει τοῦτο ἐστὶν εὐρεῖν ἐξ ἑκατέρου φημι προσώπου, εἰ μή που ἄρα σπανιάκις. ἐροῦμεν οὖν, ὡς αἰεὶ ὁ ἀσθενὼν τοῖς πράγμασι ποιεῖ τὴν στάσιν. ἐπεὶ οὖν ὁ διώκων ἔσθ' ὅτε ἀσθενεῖ ἐν συλλογισμῷ, εἰκότως καὶ ἀπὸ τούτου γνωρίζεται ἡ στάσις. καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές, δῆλον ἀπὸ τῆς μεταλήψεως. αἰεὶ γὰρ αὕτη ἀπὸ τοῦ διώκοντος χαρακτηρίζεται. ὅτι δὲ ἀσθενεῖ, δῆλον ἀφ' ὧν οὐ τὴν πράξιν ἀλλὰ τὴν περίστασιν μάχεται. ἀλλὰ πῶς καὶ ἐν συλλογισμῷ ὁ κατήγορος ἀσθενεῖ τοῖς πράγμασιν ἐροῦμεν· ἐν γὰρ τῷ ἀπὸ τοῦ ἴσου ἀπὸ τοῦ κατηγοροῦ γινομένης τῆς στάσεως, ἀσθενεία τις ἐπὶ τῶν πραγμάτων εὐρίσκεται τοῦ κατηγοροῦ, ὡς ἐπὶ τοῦ προβλήματος τούτου· τὸν ἐκ πόρνου μὴ λέγειν, ἐκ πόρνης τις γεγονῶς βούλεται λέγειν, καὶ κωλύεται. ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἔχει συνηγοροῦν τὸ ῥητὸν ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ τὸ ὁμοιον καταφεύγει, ταὐτὸν τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφῳ διατεινόμενος εἶναι. ὡσαύτως καὶ ὅτε ἀπὸ τοῦ φεύγοντος γνωρίζεται, ἀσθενεῖ γὰρ καὶ οὗτος τῷ ῥητῷ, ὡς ἐπὶ τοῦ τοὺς μοιχοὺς ἐκ νόμου στίζοντος καὶ ἀναιροῦντος. Μαρκελλίνου υ. Περιφανῆς ὁ συλλογισμὸς ἐστὶν, ἀγράφου πράγματος πρὸς ἔγγραφον παράθεσις. διαφέρει δὲ ἀντινομίας μὲν κατὰ τὴν ποσότητα τῶν ῥητῶν καὶ τὴν μάχην, καὶ ἐν ῥητὸν ἦ.

4.835 διαίρεται γὰρ ἡ ἀντινομία ὥσπερ ἐπὶ τοῦ προειρημένου παραδείγματος ἐν τῇ ἀντινομίᾳ, τὴν βιασθεῖσαν ἢ γάμον ἢ θάνατον αἰρεῖσθαι τοῦ βιασαμένου. ἐνταῦθα δὲ ἓν ἐστὶ καθαρῶς ἀδιαίρετον. ῥητοῦ δὲ καὶ διανοίας, ὅτι ἐκεῖ μὲν τὴν διάνοιαν ἀντιτάττομεν τῷ ῥητῷ, ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ οὐκ ἔτι τὴν διάνοιαν ἀντιτίθεμεν, ἀλλὰ τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφῳ παραβάλλομεν. χρὴ δὲ ζητῆσαι μάλιστα, τί διαφέρει τοῦ ὅρου. δοκοῦσι γὰρ πάνυ κοινωνεῖν ἀλλήλαις αἱ στάσεις. διότι καὶ ἐνταῦθα εὐρίσκεται ὅρος, καὶ ἐκεῖ συλλογισμὸς ἐμπίπτει· πρῶτον μὲν οὖν διαφέρει, ὅτι ἐν μὲν τῷ συλλογισμῷ περὶ τὸ ῥητὸν ἡ ζήτησις. ἐν δὲ τῷ ὄρῳ περὶ τὸ πρᾶγμα, καὶ

ἔχη ῥητόν. ὅθεν καὶ ἡ μὲν τῶν νομικῶν, ἡ δὲ τῶν λογικῶν εἶναι τέτακται· δεύτερον δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῷ ὄρω ἀτελὴς πρᾶξις, ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ τελεία καὶ οὐδὲν ἀντιπίπτον ἔχουσα. τὸ δὲ πάντων ἰσχυρότατον, ὅτι ἐν μὲν ὄρω περὶ ἰδιότητος ἢ ζήτησις, καὶ τὸ ὄνομά ἐστι τοῦ πράγματος τὸ ἀμφιβαλλόμενον. οἷον τί ἐστι τὸ πραχθέν, ἱεροσουλία ἢ κλοπή, ἰδιωτικὸν ἢ δημόσιον. ἐν δὲ συλλογισμῷ οὐκ ἔτι περὶ τούτων, ἀλλὰ περὶ ποιότητος. διὸ ἐν μὲν ὄρω ἡ ἰδιότης χώραν ἔχει πρώτην. τουτέστιν τὸ ὀρικὸν κεφάλαιον, ἐπειδὴ καὶ περὶ ταύτης ἡ ζήτησις. ἐν δὲ συλλογισμῷ ἐπειδὴ τὰ διωρίσθαι δοκοῦντα συνάγει δευτέραν. πρῶτον οὖν τὸ συλλογιστικὸν κεφάλαιον. Ὁ συλλογισμὸς διαιρεῖται προβολῇ πράγματος, τῷ ῥητῷ, τῷ συλλογισμῷ, ὄρω, γνώμη νομοθέτου, πηλικότητι, εἴτα ὄρω βιαίῳ, τῷ πρὸς τι, ἀντιθέσει ἔστιν ὅτε, ἥτις εἰ ἐμπέσοι, εὐρεθήσεται καὶ μετάληψις. ἢ ἔπεται πάντως ἀντίληψις εἴτα ποιότητι καὶ γνώμῃ· καὶ ὅλως πλήν τῆς ἐναλλαγῆς τῶν πρώτων κεφαλαίων, ὁ συλλογισμὸς κατὰ τὸν ὅρον διαιρεῖται.

4.836. (1n) Σωπάτρο υ. Διαιρεῖσθαι φησι τὸν συλλογισμὸν κεφαλαίοις τοῖσδε· προβολῇ, ἐκ πράγματος προβολῇ, ἐκ ῥητοῦ. κέχρηται δὲ τῇ μὲν ἐκ τοῦ πράγματος ὁ διώκων, τῇ δὲ ἐκ τοῦ ῥητοῦ ὁ φεύγων, τῷ ὁμοίῳ συλλογισμῷ, ὄρω, γνώμη νομοθέτου, πηλικότητι, πρὸς τι, γνώμης ἐρωτήσει, ἀντιθέσει ἔξωθεν ἐκ τῶν ἀντιθετικῶν κινουμένη. ἔστι δ' ὅτε καὶ στοχαστικῇ καὶ ὀρικῇ καὶ ἀντιληπτικῇ· πολλάκις δὲ καὶ μέχρι τῶν πρὸς τι ἴσταται ἢ διαίρεσις ὡς ἐπὶ τοῦ ἐκ πόρνης γεγονότος καὶ δημηγορεῖν κωλυομένου, σχεδὸν δὲ τοῖς αὐτοῖς διαιροῦνται κεφαλαίοις ὁ τε ὅρος καὶ ἡ ἀντίληψις καὶ ὁ συλλογισμὸς. διαφέρει δὲ τῇ τε τάξει καὶ τῇ διαιρέσει καὶ αὐτῷ γε πρὸ πάντων τῷ εἶδει. διατί δὲ πρῶτος ὁ συλλογισμὸς τέτακται τοῦ ὅρου; ἐροῦμεν ὅτι καὶ διὰ τὸ οἰκεῖον τῆς στάσεως καὶ διὰ τοῦτο. ὃν γὰρ τρόπον ἐν ταῖς ἀντιθετικαῖς εἴρηται, ὡς ἡ ἀντίθεσις ἀντιλήψεως χρειαν πληροῖ καὶ πρὸς αὐτὴν ἡ μετάληψις γίνεται καὶ πρὸ τῆς ἀντιλήψεως, οὕτω καὶ ἐνταῦθα φαμεν, ὡς τὸ πρὸς τὴν προβολὴν γενόμενον ῥητόν ὅρου ἔχει τάξιν. ὅτ' ἂν γὰρ λέγῃ μὴ τοῦτο κελεύειν τὸν νόμον ὀρίζεται. πρὸς τοῦτο οὖν ὡς πρὸς ὅρον ὁ συλλογισμὸς γινόμενος εἰκότως προτέτακται τοῦ ὀρικοῦ κεφαλαίου συνάγων ἀμφοτέρω εἰς ἓν, ἅτε ὁ νόμος κελεύει καὶ τὰ πραχθέντα· ἐπειδὴ δὲ συλλογισμοῦ ταχθέντος ἔδει καὶ ὀρισμὸν σαφῶς τεθῆναι, ὥσπερ μεταλήψεως ἀντίληψιν διὰ τὸ ἀντικεῖσθαι ταῦτα ἀλλήλοις καὶ λυτικὰ εἶναι ἀλλήλων, ἐπήχθη εὐθὺς καὶ ὅρος.

4.837 ἐξήτῃται δὲ, τί δήποτε ὅρου ταγέντος μὴ καὶ ἀνθορισμὸς ἐπηνέχθη. ἐροῦμεν τοίνυν ἐνὶ λόγῳ, ὅτι τὴν τοῦ ἀνθορισμοῦ χρειαν ὁ συλλογισμὸς πληροῖ· συμπέρασμα γὰρ τοῦ ἀνθορισμοῦ ὁ συλλογισμὸς· ἐπειδὴ οὖν προτέτακται ὁ συλλογισμὸς, δυνάμει ἐμπεριέχεται ἐν αὐτῷ ὁ ἀνθορισμὸς. καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἐπήχθη ὡς ἤδη ἐξετασθεῖς. Ἀντιθέσει ἔστιν ὅτ' ε· Οὐκ ἀκριβῶς τοῦτο ἐπεσημνήματο ὁ τεχνικός· ἐμπίπτει γὰρ ἡ ἀντεγκληματικὴ ἢ ἀντιστατικὴ. Ἐπὶ δὲ τοῦ παραδείγματος ἔσται φανερώτερον· οἷον ὀνομαστί κωμωδεῖν ὁ νόμος ἐκώλυσεν. αὐτοπροσώπως εἰσάγων τις τοὺς κωμωδουμένους ὑπάγεται τῷ νόμῳ, ὡς ὀνομαστί κωμωδῶν. ἡ προβολὴ τοῦ πράγματος παρὰ τὸν νόμον κωμωδεῖς τοὺς πολίτας. Σωπάτρο υ. Οὐκ εἶπεν ἡ προβολὴ τοῦ ῥητοῦ, οὐδὲ γὰρ ἔχει ῥητόν ἐνταῦθα ὁ προβαλλόμενος, ἀλλὰ τὸ γενόμενον αὐτὸ προβάλλεται, τουτέστιν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις στάσεσι ταῖς ἐχούσαις προβολὴν τὸ ἀδίκημα μὲν τὸ προβαλλόμενον ὠμολόγηται, ἐνταῦθα δὲ αὐτὸ τοῦτο ζητεῖται, εἰ ἀδίκημά ἐστι τὸ πραχθέν. διὰ τοῦτο προσέθηκεν ἡ προβολὴ τοῦ πράγματος· ἢ καὶ ἀντιδιαστέλλων τὸν συλλογισμὸν πρὸς τὰς ἄλλας νομικάς, ἐν ἐκείναις γὰρ ἡ προβολὴ ἀπὸ ῥητοῦ γίνεται. διὸ καὶ ἐλέγομεν ἐν ἐκείναις προβολὴ ῥητοῦ, ἵνα οὖν αὐτὸ σημαίνῃ τὸ ἐξομοιούμενον, προσέθηκε τὸ πρᾶγμα. Τὸ ῥητόν, καὶ μὴν οὐκ ὠνόμασα οὐδένα, τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ κωλυόμενον. Σωπάτρο υ. Δεύτερον κεφάλαιον τὸ ῥητόν. ἀναγκαῖον γὰρ τὸ ἐναντίον τῷ πράγματι ῥητόν ἐπαχθῆναι. λύσις δὲ ἐστὶ τὸ ῥητόν τῆς προβολῆς. ἔνθεν ζητητέον, τί διαφέρει

τῆς ἐπὶ νόμον ἀντιλήψεως. κἀνταῦθα γὰρ ὁ κρινόμενος νόμον προτείνεται καὶ διὰ τοῦτο ἀνεύθυνον τὸ πεπραγμένον δεικνύειν πειρᾶται.

4.838 φαμέν οὖν, ὡς ἐν τῇ ἀντιλήψει νόμον προβάλλεται, ὃν ἄντικρυς φυλάττειν δοκεῖ. οἷον τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖσθαι νόμος, μοιχὸν τρισαριστέα τις ἀναιρῶν κρίνεται δημοσίᾳ. ἐνταῦθα γὰρ τὸ ὑπὸ τοῦ νόμου προστεταγμένον ἄντικρυς ποιεῖ, ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ ἄλλο τι πράττει παρὰ τὸ γεγραμμένον· ὁρᾷς γὰρ ὅπως τὸ ὑπὸ τοῦ νόμου προσταχθὲν ἐνταῦθα πέπρακται. ἐν δὲ συλλογισμῷ ἕτερον μὲν ἐστὶ τὸ προσταχθὲν ὑπὸ τοῦ νόμου, ἕτερον δὲ, ὡς εἵπομεν, τὸ πραχθέν. ἔτι ἐν μὲν ἀντιλήψει τὴν διάνοιαν αὐτοῦ τοῦ πεπραγμένου τὸ ῥητὸν δίδωσιν, ἐνταῦθα δὲ πλεῖον ἢ ἔλαττον τοῦ νόμου κελεύοντος ἔπραξεν ὁ κρινόμενος· ὡς ἐπὶ τοῦ ὑποδείγματος οὗ παρέθετο ὁ τεχνικός. ἄλλο γὰρ τὸ προσταχθὲν ἐνταῦθα καὶ ἀπειρημένον τῷ νόμῳ, καὶ ἄλλο τὸ πραχθέν, ὅθεν ἐρεῖ ὁ κρινόμενος, ὡς οὐ τὸ ἀπειρημένον τῷ νόμῳ πεποίηκα. οὐκ ἐμνήσθην γὰρ ὀνομάτων, ἀλλ' ἕτερόν τι πεποίηκα. διαφέρει δὲ καὶ τοῦ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν, ὅτι ἐκεῖ μὲν ὁ κατήγορος τὸ ῥητὸν προΐσχεται, ἐνταῦθα δὲ ὁ φεύγων. Ὁ συλλογισμὸς, ὅτι μὴδὲν διαφέρει τοῦτο ἐκείνου· ὁ ὅρος, ὅτι πλεῖστον διαφέρει. Σωπάτρο υ. Τοῦτό ἐστι τὸ κυριώτερον τῆς στάσεως ταύτης κεφάλαιον. ὅθεν καὶ ἐν ἀρχῇ τέτακται μετὰ τὴν προβολὴν καὶ τὸ ῥητόν. ὅθεν δὲ τὰς ἀφορμὰς ληψόμεθα εἰς τοῦτο φανερόν. ἀπὸ γὰρ τοῦ τέλους τῶν κοινωνιῶν συνάγομεν εἰς ταῦτόν τῷ ἐγγράφῳ τὸ ἄγραφον· χρήσεται δὲ καὶ παραδείγμασι πολλοῖς, δεικνὺς καὶ ἐτέρους τῶν νόμων οὕτω παραληφθέντας· ἔπεται δὲ τῷ συλλογισμῷ ἀναγκαίως ὁ ὅρος διαιρῶν τὰ συνημμένα καὶ χωρίζων τὰς διαφοράς.

4.839 φύσει γὰρ ἀλλήλοις τὰ κεφάλαια ταῦτα μάχεται· ἐκείνου γὰρ κατασκευάζοντος καὶ λίκαν ἰσχυριζομένου μὴδὲν τοῦτο ἐκείνου διαφέρειν, ὁ ὅρος τὸναντίον κατασκευάσει, ὅτι καὶ κατὰ τὸ πολὺ διενήνοχεν. Ἡ γνώμη τοῦ νομοθέτου κοινή. τί βουλόμενος τοῦτο ἐκώλυσεν ὁ νομοθέτης, ὁ μὲν διώκων ἐρεῖ, ὅτι ἀνελεῖν βουλόμενος τὸ ἀπλῶς καὶ ἀνευθύνως διαβάλλειν ὄντιναοῦν τῶν πολιτῶν, ἐφ' ὅτῳ ἂν αὐτοὶ ἐθέλωσιν ἐγκλήματι· ὁ δ' αὖ φεύγων οὐ διὰ τοῦτο ἐρεῖ, ἀλλ' ἐπιστρέφεσθαι μὲν αὐτοὺς διὰ τῆς κωμωδίας ἐβούλετο, οὐκ ἀνεῖλε δὲ παντάπασιν τὴν κωμωδίαν. ὑπομνήματα δὲ τοῖς μετὰ ταῦτα γενησομένοις ἢ τοῖς τότε οὖσιν ἀνθρώποις λαιδορίαν περιέχοντα τῶν πολιτῶν τινος οὐκ ἐβούλετο εἶναι. μὴ ὄντων δὲ τῶν ὀνομάτων, ἢ μὲν ἐπιστροφή γίνεται διὰ τῶν προσώπων, ἢ δὲ εἰς τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον μνήμη περιήρηται καὶ ἢ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους διαβολή. Σωπάτρο υ. Ἰσαζούσης ἐν τούτοις τρόπον τινὰ τῆς μάχης, ἐπὶ τὴν τοῦ νομοθέτου γνώμην ἀμφοτέρωι τρέψονται, πρὸς τὸ χρήσιμον αὐτῷ ἑκάτερος ταύτην ἐκδεχόμενος. οἷον τί βουλόμενος ὁ νομοθέτης τὸ κωμωδεῖν ὀνομαστί κεκώλυκεν· καὶ ὁ μὲν ἐρεῖ, ὅτι καθάπαξ ἀνελεῖν βουλόμενος τὴν ἐπὶ τῆς σκηνῆς εὐχέρειαν καὶ ἀνδρῶν ἡγούμενος τὸ ἀνευθύνως διαβάλλειν καὶ τοὺς τυχόντας τῶν πολιτῶν ἐφ' οἷς τισινοῦν ἐγκλήμασιν. ἐκ τούτου δὲ κατασκευάζει, ὅτι οὐδὲ αὐτοπροσώπους κωμωδεῖν ἔῃ· ὁ γὰρ καθάπαξ δυσχέρειαν πᾶσαν δυσχεράνας δῆλον ὅτι καὶ τὸ αὐτοπροσώπους κωμωδεῖν ἀνήρηκεν. ὁ δὲ φεύγων ἐρεῖ, οὐ διὰ ταῦτα, ἀλλ' ἐπιστρέφεσθαι μὲν τοὺς πολίτας διὰ τῆς κωμωδίας ἐβούλετο καὶ σωφρονεστέρους γίνεσθαι δεδιότας τὴν ἐπὶ σκηνῆς λαιδορίαν. διὰ τοῦτο γὰρ οὐδὲ παντάπασιν τὴν κωμωδίαν ἀνεῖλεν. τὸ δὲ καταλείπεσθαι τοῖς μετὰ ταῦτα γενησομένοις ἀνθρώποις ὑπομνήματα λαιδορίαν περιέχοντά τινος τῶν πολιτῶν ἐδυσχέρανεν, διὸ τὰ ὀνόματα λέγειν ἐκώλυσεν.

4.840 ὥστε τὸ αὐτοπρόσωπον εἰσάγειν ἀνεύθυνον. τοῦτο γὰρ κατασκευάζει. Μαρκελλίνῳ υ. Ἡ γνώμη τοῦ νομοθέτου κοινή ἐστὶν ἀμφοτέρων, στοχαστικῶς ἀπ' ἀμφοῖν ἐξεταζομένη. ὁ μὲν γὰρ ἐρεῖ, ὅτι πᾶσαν τὴν πορνείαν ὁ νομοθέτης μεμισηκῶς διὰ τοῦτο καὶ τὸν ἐκ πόρνου λέγειν κεκώλυκεν· ὁ δὲ, ὅτι οὐ διὰ τοῦτο, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὸν ὠρισμένον πατέρα μὴδὲ ἀναγράφεσθαι ὅτου πατρὸς εἴη, κεκώλυκεν αὐτὸν λέγειν. Ἡ πηλικότης, ὡς ἐν τῷ ὄρῳ· ὅτι μέγα

τὸ γινόμενον· ὁ βίαιος ὅρος, εἰ καὶ ὀνομαστὶ κωμωδεῖν τοῦτό ἐστι. Σωπάτρο υ. Πάντη τὸν συλλογισμὸν τῷ ὄρω ἀφομοιῶν εἴρηκε τοῦτο. ἐπεὶ τί διάφορον ἔχει ἡ πηλικότης αὕτη πρὸς τὰς ἐν ταῖς λοιπαῖς στάσεσι πηλικότητας; πάντως οὐδέν. ἀλλ' ὡς εἴρηται βούλεται ἀφομοιοῦν πάντη τὸν ὅρον τῷ συλλογισμῷ· ὑπὸ μὲν οὖν τοῦ κατηγοροῦ ἀυξηθήσεται τὸ πρᾶγμα δι' αὐτῆς, ὑπὸ δὲ τοῦ φεύγοντος μειωθήσεται· ὁ μὲν οὖν κατήγορος ἐρεῖ, ὅτι μέγα τοῦτο καὶ πέρα τοῦ ὀνομαστὶ κωμωδεῖν ἐστίν. ὁ δὲ φεύγων, ὅτι οὐ μέγα τοῦτο ἀλλὰ ὀνομαστὶ κωμωδεῖν· οἷς ἐπισυνάψει τὸν βίαιον ὅρον εὐθύς. οἷον τοῦτο γὰρ οὐδὲ ὅλως ἐστὶ κωμωδεῖν. ἀπαντήσεται δὲ τῷ αὐτῷ καὶ ὁ διώκων κεφαλαίῳ, ὅτι καὶ ὀνομαστὶ κωμωδεῖν τοῦτό ἐστι. δεικνύει γὰρ πᾶσι τῶν διαβαλλομένων τὰ πρόσωπα. εἴρηται δὲ βίαιος ὅρος, ὅτι οὐκ ἐκ τῶν κοινῇ δοκούντων ἐστίν, ἀλλ' ἐκ περιτροπῆς ἐργάζεται.

4.841

καὶ τὸν ἡταιρηκότα πόρνην εἶναι βιάζεται, εἶγε ταῦτα τῇ πόρνη πάσχει. Τὸ πρὸς τι καὶ τὰ ἐξῆς πάντα, καθάπερ ἐν τῷ ὄρω ἐξετασθήσεται. Σωπάτρο υ. Ἐπὶ τούτοις ἐστὶ τὸ πρὸς τι. τοῦ μὲν μεῖζον τὸ αὐτὸ πρόσωπον τοῦ ὀνομαστὶ κωμωδεῖν λέγοντος, τοῦ δὲ μείον τοῦ ὑπ' ἐκείνου. εἴτα ἡ ἀντίθεσις ἦν ἐμπίπτειν ἔστιν ὅτε εἶπεν ὁ τεχνικός ἐν τῇ διαιρέσει τῶν κεφαλαίων, οὐ καλῶς δέ. ἐμπίπτει γὰρ ἡ ἀντεγκληματικὴ ἢ ἀντιστατικὴ. ἐπειδὴ γὰρ πᾶς συλλογισμὸς ἐπ' ἐγκλήματί ἐστίν, ἀντεγκληματικὸς ἀναφύεται. οἷον ἄξιοι ἦσαν κωμωδεῖσθαι. πάλιν εἴ τις ἀναστρέψοι τὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου συλλογισμὸν, ἀντιστατικὴ εὐρεθήσεται· ἐὰν λέγωμεν, τὸν λειποτάκτην κολάζεσθαι νόμος. ἀριστεύσας λειποτάκτης ἀξιοῖ τιμᾶσθαι· ἀντιστατικὸν εὐρεθήσεται, ὥστε πάντως εὐρεθήσεται ἀντίθεσις. ἡ ἀντιστατικὴ ἢ ἐπὶ μόνου τούτου τοῦ ζητήματος ἀντιστατικὴ. ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις ἀντεγκληματικῇ. λεγόντων ἡμῶν, ὅτι εἰ καὶ μὴ κεκώλυκεν ὁ νομοθέτης, ἀλλὰ τὸ σὸν ἀμάρτημα ἄξιον τοῦ κωλύεσθαι· ἦν λύσει ὁ κατήγορος μεταλήψει, οἷον ὅτι ἔδει παραινεῖν καὶ μὴ τηνάλλως βλασφημεῖν, μετὰ ταῦτα ἐστίν ἀντίληψις. οἷον ὅτι ἐξῆν μοι κωμωδεῖν καὶ οὐ κεκώλυται, ἡ ποιότης καὶ ἡ γνώμη ὡς ἐν ὄρω καὶ ταῖς λοιπαῖς στάσεσιν ἐξετάζεται. Πλείονα δὲ εἶδη ἐστὶ συλλογισμῶν, ἃ δὴ πάντα ὁμοίως διαιρήσεις· ὁμως μέντοι ἐκκείσθω αὐτῶν παραδείγματα. γίνονται γὰρ ἥτοι ἀπὸ τοῦ ἴσου, ὡς ὁ προειρημένος, ἢ ἀπὸ τοῦ μεῖζονος· οἷον ἐξῆν ἀποκτιννύναι τοὺς κατιόντας φυγάδας. μαστίξας τινὰ κατιόντα τις φεύγει παρανόμου τιμωρίας· ὁ γὰρ τὸ μεῖζον, φησὶ, δούς, καὶ τὸ ἔλαττον ἔδωκεν. ἢ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου· οἷον τῷ ἀριστεῖ γέρας εἶναι, λιπόντα τινὰ τὴν τάξιν ὁ ἀριστεὺς ἀπέκτεινε καὶ φεύγει φόνου. οὐ γὰρ ἀπλῶς τῷ ἀντεγκλήματι, ἀλλὰ μετὰ τῶν προειρημένων χρήσεται. ἢ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος κατὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀποβαῖνον· οἷον ὅτι ἔξεστι στίζειν τοὺς μοιχοὺς.

4.842. (1n)

στίζων τις μοιχοὺς ἀπέκτεινε, καὶ φεύγει φόνου. ὁ γὰρ τὸ πρότερον, φησὶ, δούς καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀποβαῖνον ἔδωκεν. Συριανο ὤ. Εἰ ὁμοίως διαιρεῖται, πῶς εἶδη; ἀλλὰ καταχρήσασθαι φήσομεν τῇ λέξει τὸν τεχνογράφον· τοὺς γὰρ τρόπους εἶδη εἴρηκεν. τέσσαρας δὲ τοὺς πάντας φησὶν εἶναι ὁ τεχνικός· ἀπὸ τοῦ ἴσου, ὡς τὸ προκείμενον πρόβλημα τὸ ὀνομαστὶ κωμωδεῖν. ἴσον γὰρ ὁ κατήγορος σπουδάζει δεῖξαι τὸ πεπραγμένον τῷ ἀπειρημένῳ ὑπὸ τοῦ νόμου ἀπὸ τοῦ μεῖζονος· εἴρηται δὲ οὕτω διὰ τὸ λέγειν τὸν κρινόμενον, ὅτι ὁ τὸ μεῖζον δούς καὶ τὸ ἔλαττον ἔδωκε τὸ μαστίξαι. ἀπὸ τοῦ ἐναντίου, ὃ οὕτως εἴρηται διὰ τὸ ἐρεῖν τὸν διώκοντα, ὅτι ὁ τὴν ἀριστείαν τιμήσας ἐκ τῶν ἐναντίων μισεῖ καὶ τιμωρεῖ τὸν φυγάδα. δόξει δὲ τισιν ἀντέγκλημα εἶναι, διὸ καὶ προσέθηκεν ὁ τεχνικός. οὐ γὰρ ἀπλῶς τῷ ἀντεγκλήματι ὁ φεύγων χρήσεται, ἀλλὰ μετὰ τῶν προειρημένων, τουτέστι τῶν ἰδίων τοῦ συλλογισμοῦ· ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος κατὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀποβαῖνον. ἔλαττον εἴρηκε πρὸς τὸ ἄνω μεῖζον ὄν. διὸ καὶ ἐπήγαγε κατὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀποβαῖνον· ἐρεῖ γὰρ, ὅτι ὁ τὸ στίζειν παρασχών, καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀποβαῖνον ἔδωκεν· ἔστι παρὰ τὰ προειρημένα καὶ ἕτερος τρόπος κατὰ σύνθεσιν, οὗ παράδειγμα τόδε· τὸν τρις ὑβρίσαντα καὶ τρις μαρτυρήσαντα καὶ τρις ἀλόντα κλοπῆς ἄτιμον εἶναι. ἀλούς τις καθ' ἕκαστον ἐγκλημα ἀνὰ ἅπαξ ὑπάγεται τῇ τιμωρίᾳ· ἐνταῦθα γὰρ ἡ συνθεσίς ἐστιν ἡ ζητούμενη πότερον τὰ τρία ἐνός

ἐστὶν ἢ ἐκάστου· δόξει δέ τις καὶ ἀμφιβολία εἶναι τοῦτο, ἢ κατὰ σύνθεσιν, οὐκ ἔστι μέντοι. οὐ γὰρ διάστασις ἢ ἐπιπλοκὴ ποιεῖ τὴν ζήτησιν. ἐνταῦθα οὐδὲ ὄνομα ἀμφισβητούμενον· διὸ οὐκ ἀμφιβολία ἀλλὰ συλλογισμός ἐστιν. ἀνάγκη γὰρ συλλογίσασθαι, ὅτι ταῦτόν ἐστιν ἢ ἐν ἀδίκημα τρίτον ποιῆσαι, ἢ καθ' ἐν ἔγκλημα ἀνὰ ἅπαξ.

4.843 ἐπιστατέον δὲ, ὥς ἐν μὲν πάσῃ συλλογισμὸς ἐμπίπτει. ἐν συλλογισμῷ δὲ οὐδεμία ἄλλη πλὴν στοχασμοῦ, ἢ τις ἐν τῇ γνώμῃ τοῦ νομοθέτου ἐμπίπτει στοχαστικῶς ἐξεταζομένη. Περὶ ἀμφιβολίας. Σωπάτρο υ. Τινὲς ἀσύστατόν φασιν εἶναι τὴν ἀμφιβολίαν, τῷ μὴ ἔχειν τεκμήριον φανερόν, ὥσπερ τὸν στοχασμόν, ἄλλοι δὲ πρὸς τῷ συνεστάναι καὶ εἶδη φασὶν αὐτὴν ἔχειν τὸ κατὰ πνεῦμα καὶ τόνον καὶ ὁμωνυμίαν, σύνθεσιν τε καὶ διαίρεσιν. ἡμεῖς δὲ συνεστάναι μὲν αὐτὴν φήσομεν, εἶδη δὲ οὐκ ἐροῦμεν ἔχειν, ἀλλὰ τρόπους αὐτὰ φήσομεν τῶν κατὰ ἀμφιβολίαν προβλημάτων. διατί δὲ ὠνόμασται οὕτω φανερόν. διὰ γὰρ τὸ μὴ ἔχειν τι ὠρισμένον πρὸς τὴν τοῦ ζητουμένου σύστασιν, μηδὲ τι παρέχεσθαι μηδ' ἕτερον τῶν ἀγωνιζομένων σαφές, ἅτε ῥητοῦ διάνοιαν ἐξετάζοντος, ἥς πολυσχιδῆς τε καὶ ἀόριστος ἡ ἐξέτασις. ὅρος δὲ αὐτῆς ἐστὶν οὗτος· ἀμφιβολία ἐστὶ στάσις πολιτικοῦ πράγματος τῶν ἐπὶ μέρους, καθ' ἣν τὴν διάνοιαν ἐξετάζομεν τοῦ ῥητοῦ. οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ἀναθεῖναι τῇ πόλει καταλιπόντος Ἡρακλέα χρυσοῦν ρόπαλον ἔχοντα.

4.844 τρόποι δὲ τῶν κατὰ ἀμφιβολίαν προβλημάτων οἷδε· κατὰ πνεῦμα, κατὰ τόνον, καθ' ὁμωνυμίαν, κατὰ σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν. ἔστι δὲ κατὰ πνεῦμα μὲν ἀμφιβολία ὡς τόδε. κατέλιπέ τις φίλῳ τὴν οὐσίαν, ἐφ' ᾧ τὸν πιστότατον τῶν οἰκετῶν ἔνδεκα ἔτεσι θρέψαι, καὶ ὁ μὲν δασύνων ἔνδεκα ἔτεσιν ἀξιοῖ τραφῆναι, ὁ δὲ ψιλῶς ἀναγινώσκειν, δέκα ἔτη μόνα. κατὰ τόνον δέ· οἷον ἑταίρα χρυσία εἰ φοροίη δημοσίᾳ ἔστω, ἕάλω χρυσία φοροῦσα ἑταίρα, καὶ ὁ μὲν παροξυτόνως ἀναγινώσκων δημοσίαν αὐτὴν εἶναι κελεύει, οἱ δὲ συνηγοροῦντες ἐκείνῃ προπαροξυτόνως ἀναγινώσκοντες τὰ χρυσία φασὶν εἶναι δεῖν δημόσια. καὶ αὖ ἐπὶ τοῦδε· πῶλων μηδεὶς διδόντω τέλος. ἐνταῦθα γὰρ ὁ μὲν παροξύνων ἵππων ἐρεῖ μὴ διδόναι τέλος. ὁ δὲ περισπῶν τὸν πιπράσκοντα. κατὰ δὲ ὁμωνυμίαν, οἷον τοῦ θεοῦ χρήσαντος, τεῖχος Τριτογενεῖ ξύλινον διδοῖ εὐρύοπα Ζεὺς, οἱ μὲν εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἀξιοῦσι καταφεύγειν κοτίνους τότε πυκνοῖς καταπεφραγμένην, Θεμιστοκλῆς δὲ πρὸς τὰς τριήρεις κελεύει μετασκευάζεσθαι.

4.845 κατὰ δὲ σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν· οἷον τελευτῶν τις κατέλιπέ τι τὴν οὐσίαν, ἐφ' ᾧ τε ἀναθεῖναι τῇ πόλει Ἡρακλέα χρυσοῦν ρόπαλον ἔχοντα. ὁ μὲν κατὰ διαίρεσιν ἀναγινώσκων τὸ ρόπαλον μόνον βούλεται χρυσοῦν ἀναθεῖναι, ὁ δὲ κατὰ σύνθεσιν ὅλον τὸν Ἡρακλέα χρυσοῦν ἀξιοῖ ἀναθεῖναι τῇ πόλει. Μαρκελλίνου υ. Ζητεῖται εἰ ὅλως συνίσταται ἡ ἀμφιβολία. δοκεῖ γὰρ κατὰ τὸ ὁμολογούμενον προφέρεσθαι· ὡς γὰρ ἂν τις ὀριζόμενος ἀναγνοίῃ, πάντως που καθ' ἓνα τρόπον προέρχεται. ἀλλὰ πρὸς τοῦτό φαμεν· ὅτι ἐν τοῖς τοιοῦτοις ἀνάγκη τὸν τόνον ὑποκλέπτειν. δεῖ γὰρ ὑπονοεῖν γεγράφθαι νόμον στιγμῆς ἄμοιρον καὶ τόνου. ὅθεν τὰ τῆς ἀμφισβητήσεως συνίσταται. ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ὀνόματος, πρόδηλον τὸ τῆς δυνάμεως αὐτῆς. καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ ῥητὸν ἀμφίβολον ἔχει. ὥστε τούτῳ τῶν ἄλλων νομικῶν διαφέρει, ὅτι ἐν λείπει. Καὶ ἄλλως ἀνωνύμου. Ἡ ἀμφιβολία· τὴν ἀμφιβολίαν καὶ Ἑρμογένους καθ' αὐτὴν οὖσαν γλίσχραν εἶναί φησι καὶ ὑπόψυχρον. τὸ γὰρ περὶ ὁμωνυμίας ἢ τόνων ἢ τινος τοιοῦτου ἀμφιβάλλειν εὐτελὲς ἄγαν· καί πως δοκεῖ ὑπὸ φιλοπραγμοσύνης τις περὶ τῶν τοιούτων συγκροτεῖν δικαστήριον. συμπλεκόμενη μέντοι ἐτέρᾳ στάσει τὴν τῆς φιλοπραγμοσύνης ὑποψίαν ἐκφεύγει. ὡς καὶ ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ πρὸς Λεπτίνην ἐποίησεν. εἰπόντος γὰρ Λεπτίνου μηδένα εἶναι ἀτελῆ καὶ μὴ διορίσαντος πρόσωπον ἢ πράγμα, ὁ Δημοσθένης ἀσαφές εἶναι τοῦτό φησι, τὸ δὲ ἀσαφές ταῦτόν τῷ ἀμφιβόλῳ. καὶ ἔτι ἐν τῷ κατὰ Ἀριστοκράτους, ἕαν τις ἀποκτείνῃ Χαρίδημον, ἀγώγιμον εἶναι.

4.846

πάλιν γὰρ ἐπιλαμβάνεται τῆς ἀσαφείας καί φησι, ποῖον ἀνδροφόνον λέγεις πότερον τὸν ἐκούσιον ἢ τὸν ἀκούσιον, τὸν δίκαιον, ἢ τὸν ἄδικον· διαφέρει δὲ ἡ ἀμφιβολία τῶν ἄλλων νομικῶν, ὅτι ἐν μὲν ἐκείναις φανερόν ἔχομεν τὸ ῥητὸν, περὶ δὲ τὴν διάνοιαν αὐτοῦ γίνεται ἡ ζήτησις, ἐνταῦθα δὲ αὐτὸ τὸ ῥητὸν ἔχομεν ἄδηλον, οὐδὲν γὰρ ἕτερόν ἐστιν ἡ ἀμφιβολία ἢ ῥητοῦ ἀσάφεια. β'. Τοῦ θ' ὅπερ εὐρίσκεται· οἶμαι παῖσμα τῶν ἀντιγράφων εἶναι. χρῆναι γὰρ, τοῦτο παρευρίσκεται, γράφεσθαι, ὡς μὴ καθ' αὐτὸ ζήτημα ὄν, ἀλλ' ἐν ἐτέρῳ παρευρισκόμενον. γ'. Τὸ περιέχον· πῶς ἴδιον ἀντινομίας τοῦτο εἰπὼν καὶ ἐπὶ τῆς ἀμφιβολίας τοῦτο παρέλαβε. φαμέν οὖν, ὅτι πρὸς τὸ ῥητὸν καὶ τὴν διάνοιαν εἶπεν αὐτὸ ἐκεῖ ἴδιον εἶναι. ὥσπερ δὲ ἐν τῷ ὄρῳ ὁ φεύγων τὸ ἔλαττον ὁμολογεῖ ἀδίκημα, οὕτω καὶ ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς γνώμης τοῦ νομοθέτου ἡ ἐταίρα ὁμολογεῖ ἡδίκηκεναι μὲν, ἔλαττον δέ. δ'. Ἡ περ ἔπετα· πρὸς τὴν μετάληψιν καὶ ἀντίληψιν ἔδει ἀπαντῆσαι ὡς πολλαχοῦ· ἀλλ' ἐνταῦθα παράβασις γέγονεν, ὥστε οὐκ ἡδύνατο ὥσπερ ἐπ' ἐξουσίας προβάλλεσθαι τὴν ἀντίληψιν· τὸ δὲ ἐλεεινολογῆσεται φησὶν, ὅτι ἐπειδὴ οὐκ ἰσχυρὰ τὰ τῶν ἀποδείξεων τοῖς ἐπιλογικοῖς ἀνάγκη πλεονάζειν. τὸ δὲ ὁ λέγων ὑπὲρ αὐτῆς προσέθηκεν, ἐπειδὴ γυνὴ εἰς δικαστήριον οὐκ εἰσέρχεται, οὐδὲ παρρησίαν ἔχει δημηγορεῖν, ἄλλως τε καὶ ἐταίρα τυγχάνη οὔσα, διὸ οὐκ αὐτὴν ἐλεεινολογουμένην, ἀλλὰ τὸν ὑπὲρ αὐτῆς φησι λέγοντα. μετὰ δὲ τὴν ἀντίληψιν ἐστὶν ἡ θέσις. παρήκε δὲ αὐτὴν ὁ τεχνικὸς ἐν τῇ ἐξετάσει ὡς πρόδηλον. ὁ μὲν γὰρ ἐρεῖ, ὅτι τιμωρητέον τὰς ἐταίρας, ὁ δὲ ὅτι ἐλεητέον τὰς διὰ πενίαν ταῦτα ἀναγκαζομένας ποιεῖν. Τέλος τῶν στάσεων ν .